# الدر المنضود

## على

# سنن أبي داود


افادات

حضرت مولانا الحاج عاقل صاحب

صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور، ہند



فہرست

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

# الدر المنضود

فی حل

# سنن أبي داؤد


**افادات:-** حضرت مولانا محمد عاقل صیب

صدر مدرّس مظاهرالعلوم سهارنپور(هند)

**مترجمین:**

[ رفقاء ] دار التصنیف والتحقیق

**زیر نگرانی**

**مولانا شاه فیصل فاضل وفاق المدارس**


**پښتو.....څلورم جلد**

**خصوصیات**

① دکتاب په اول کښې د اصول حدیث مفیده مقدمه.

② د بذل المجهود شرح أبي داود عربی شرحې خلاصه اونجوړ

③ د متن تولو احادیث ته اعراب ورکول

④ د هرکتاب په اول کښې هغې سره متعلقه ضروری مباحث.

⑤ د هر حدیث تخریج د مصدر، کتاب او رقم په حولې سره.

⑥ د مشکلولغاتو حل.

⑦ په فقهی مباحثوکښې د مذاهبو بیان.

⑧ دفریق مخالف دلائل

⑨ د فریق مخالف ددلائلو څخه جوابونه.

⑩ د مذهب حنفی دلائل او وجوه ترجیح.


**خوروونکی**

**فیصل کتب خانه محله جنگی پیښور**

د چاپ حقوق صرف ناشر سره محفوظ دی

د کتاب نوم: الدر المنضود فی حل سنن أبی داؤد
مؤلف: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم
زیرنگرانی: مولانا شاہ فیصل فاضل وفاق المدارس
خورونکی: فیصل کتب خانہ محلہ جنگی پیښور

د ملاویدو پتې

- مکتبہ فخر الدین رازی ہرات [نبأتندہ فیصل کتبخانہ در ہرات]
- جدید اسلامی کتب خانہ خوست
- المصباح کتب خانہ کابل
- روغانیوال کتب خانہ جلال آباد
- رحیمی کتب خانہ خوست
- نعمت کتب خانہ کابل
- حرم کتب خانہ کابل
- شریف اللہ کتب خانہ کابل
- فلاح کتب خانہ جلال آباد
- حقانیہ کتب خانہ گردیز
- موئے مبارک کتب خانہ غزنی
- مسلم کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ خواجہ عبداللہ انصاری غزنی
- مکتبہ نعمانیہ غزنی
- واحدی کتب خانہ خوست
- گودر کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رحمانیہ قندھار
- مسلم کتب خانہ خوست
- دعوت کتب خانہ جلال آباد
- حاجی سردار کتب خانہ کابل
- تقوی کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رشیدیہ کابل

خپرونکی

فیصل کتب خانہ

مدینہ ټاور محلہ جنگی پیښور قصہ خوانئ پیښور
موبائیل ۰۳۲۱۹۰۹۱۸۳۵

# فهرست ابواب جلد چهارم


| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | كتاب الزكاة | ۲۶ |
| | باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ | ۲۶ |
| | ابحاث خمسه مفيدة : | ۲۶ |
| | بحث اول : (المناسبة بما قبله وترتيب الكتب) | ۲۶ |
| | دويم بحث : (د زكوة لغوى معنى) | ۲۷ |
| | د زكوة اصطلاحى تعريف | ۲۷ |
| | بحث ثالث : د زكوة فرضيت كله اوشو؟ | ۲۸ |
| | بحث رابع : (آيا په انبياء عليهم السلام باندې زكوة واجب وو؟ | ۲۹ |
| | بحث خامس : (د زكوة بعضې فوائد اوحكمتونه) | ۳۰ |
| | د مناظره شيخين والا حديث تشريح : | ۳۲ |
| | د حديث جزء اول، د مرتدينو تعين : | ۳۲ |
| | د حديث جزء ثانى، د فاروق اعظم رضي الله عنه اشكال : | ۳۴ |
| | د صديق اكبر رضي الله عنه د جواب خلاصه : | ۳۵ |
| | د شيخينو اختلاف او مناظره د كومې دلې باره كښې وه : | ۳۵ |
| | د اشكال منشاء : | ۳۶ |
| | فقهى مسئله : | ۳۶ |
| | باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ | ۳۹ |
| | زكوة په كومو كومو خيزونو كښې واجب دي؟ | ۴۰ |
| | (د زكوة اقسام) | ۴۰ |
| | (د خمس ذود تلفظ) | ۴۱ |
| | (د اوقيه وجه تسميه) | ۴۱ |
| | امام صاحب او خوک چه ددوى سره موافق دى، هغوى دپاره دليل : | ۴۲ |
| | د جمهورو د طرف نه تنقيد او زمونږ د طرف نه جواب : | ۴۲ |
| | د امام صاحب د طرف نه د حديث الباب توجيه : | ۴۳ |
| | شرح حديث : | ۴۵ |
| | باب الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ | ۴۶ |
| | (د تجارت په مال كښې د داؤد ظاهرى اختلاف مع الدلائل) | ۴۷ |
| | (د جمهورو د طرفه جواب) | ۴۷ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د تاجر دوه قسمونه،مدیر، محتکر او د امام مالک مذهب : | ٤٧ |
| | باب الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ | ٤٧ |
| | د زنانو د کالو د زکوة باره کښې د علماؤ مذاهب : | ٤٩ |
| | د نصاب د تکمیل دپاره د دواؤ مختلفو مالونو یوځای کول : | ٥١ |
| | باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ | ٥١ |
| | د نصاب ذهب ثبوت او د محدثینو دي باره کښې طرز عمل : | ٥١ |
| | د نصاب ذهب ثبوت : | ٥٢ |
| | د سائمه تعریف : | ٥٢ |
| | مضمون حدیث : | ٥٦ |
| | د نصاب ابل بیان : | ٥٨ |
| | د نصاب ابل تفصیل : | ٥٩ |
| | د شپږ شلو نه پس په نصاب ابل کښې د امامانو اختلاف : | ٦٠ |
| | د شپږو شلو ١٢٠ نه پس استیناف کښې د احنافو مستدل : | ٦١ |
| | د احنافو د طرف نه د حدیث الباب توجیه : | ٦٢ |
| | یو اشکال او جواب : | ٦٢ |
| | د حدیث شرح او تفاوت ما بین السنین پوره کولو طریقه: | ٦٣ |
| | د نصاب غنم تفصیل : | ٦٤ |
| | د حدیث شرح : | ٦٤ |
| | خلطهٔ جوار مؤثر دي که نه؟ | ٦٥ |
| | خلطة الشیوع : | ٦٧ |
| | په خلطة الجوار کښې د جمهورو دپاره دلیل : | ٦٧ |
| | شرح حدیث : | ٦٧ |
| | د حدیث په شرح کښې د جمهورو او احنافو اختلاف : | ٦٨ |
| | د شوافع او حنابله دپاره صریح دلیل : | ٧٢ |
| | د امام مالک رحمه الله بیان کړي شوي جمع او تفریق مثال : | ٧٣ |
| | آیا د نقدینو د زکوة په نصاب کښې وقص شته؟ : | ٧٥ |
| | نصاب بقر : | ٧٦ |
| | نصاب ذهب : | ٧٧ |
| | په مال مستفاد کښې د زکوة مسئله او اختلاف علماء : | ٧٨ |
| | د احنافو دلیل : | ٧٩ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د شوافعو د دليل نه جواب : | ۷۹ |
| | د زكوة الخيل مسئله : | ۸۰ |
| | د امام صاحب دليل : | ۸۱ |
| | شرح حديث : | ۸۲ |
| | عقوبة ماليه : | ۸۳ |
| | شرح الحديث و تخريجه : | ۸٤ |
| | فقه الحديث، د جزيې مقدار كښې د امامانو مذاهب: | ۸٤ |
| | د جزيې قسمونه : | ۸۵ |
| | جزيه د كومو كافرانو نه اخستلې كيږي : | ۸۵ |
| | شرح السند : | ۸٦ |
| | تشكيل الاسانيد : | ۸۷ |
| | مضمون حديث : | ۸۸ |
| | هل الكفار مخاطبون بالفروع: | ۹٤ |
| | د حديث الباب نه استدلال كښې اشكال : | ۹۵ |
| | د نقل زكوة مسئله مع اختلاف ائمه: | ۹٦ |
| | شرح حديث : | ۹۷ |
| | باب رِضَا الْمُصَدِّقِ | ۹۷ |
| | شرح حديث : | ۹۹ |
| | باب دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ | ۱۰۰ |
| | شرح حديث : | ۱۰۰ |
| | باب تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبِلِ | ۱۰۱ |
| | باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ | ۱۰۵ |
| | شرح حديث : | ۱۰٦ |
| | باب الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ | ۱۰۷ |
| | شرح حديث : | ۱۰۸ |
| | مذاهب ائمه : | ۱۰۸ |
| | باب صَدَقَةِ الرَّقِيقِ | ۱۰۹ |
| | باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ | ۱۱۰ |
| | د مسائل الباب تجزيه : | ۱۱۰ |
| | شرح حديث : | ۱۱۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | په خضراوات کښې د وجوب عشر مسئله: | ١١١ |
| | د امام صاحب دليل : | ١١٢ |
| | د مذاهب ائمه خلاصه : | ١١٣ |
| | دلائل فريقين : | ١١٣ |
| | په اداء الزکواة بالقيمة کښې د مذاهب ائمه تحقيق : | ١١٥ |
| | د زکوة د برکت مثال : | ١١٥ |
| | باب زَكَاةِ الْعَسَلِ | ١١٦ |
| | مذاهب ائمة: | ١١٦ |
| | شرح حديث : | ١١٧ |
| | مضمون حديث | ١١٨ |
| | د حديث الباب نه استدلال : | ١١٩ |
| | نصاب عسل : | ١١٩ |
| | باب فِي خَرْصِ الْعِنَبِ | ١١٩ |
| | د خرص سره متعلق مباحث ثمانيه فقهيه : | ١١٩ |
| | بحث اول : (دخرص لغوی اواصطلاحی تعريف) | ١٢٠ |
| | بحث ثانی : (د خرص حکم اوفائده) | ١٢٠ |
| | بحث ثالث : (خرص په کومو خيزونو کښې صحيح دي؟) | ١٢٠ |
| | بحث رابع : (آيا دخرص په وخت ځه مقدار په عشر کښې پريخودي شی؟) | ١٢١ |
| | بحث خامس : (ظهور الخطأ فی الخرص بعد الجفاف) | ١٢١ |
| | بحث سادس : (آفة سماويه) | ١٢١ |
| | بحث سابع : (دخرص ثبوت من حيث الدليل اود منکرين خرص جواب) | ١٢١ |
| | د ابن العربی په خرص کښې مسئله، محققانه او منصفانه کلام : | ١٢١ |
| | د امام طحاوی رائي : | ١٢٢ |
| | د نهی عن الخرص حديث : | ١٢٣ |
| | د شوافعو د طرف نه د حديث النهی جواب : | ١٢٣ |
| | بحث ثامن : (خرص سره متعلق د احنافو دمسلک تحقيق) | ١٢٣ |
| | د خرص باره کښې د حضرت ګنګوهی رائي: | ١٢٣ |
| | شرح حديث : | ١٢٤ |
| | د حديث الباب نه د حنفيه د طرف نه جواب : | ١٢٤ |
| | باب فِي الْخَرْصِ | ١٢٥ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د خرص مفهوم عند الحنفيه او عند الجمهور : | ۱۲۵ |
| | شرح حديث او اختلاف نسخ : | ۱۲۶ |
| | تخريج الحديث : | ۱۲۶ |
| | باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ | ۱۲۷ |
| | باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ | ۱۲۷ |
| | شرح حديث : | ۱۲۸ |
| | باب زَكَاةِ الْفِطْرِ | ۱۲۹ |
| | د صدقة الفطر سره متعلق مباحث عشره علميه مفيده: | ۱۲۹ |
| | بحث اول : (د صدقة الفطر نومونه او وجه تسميه) | ۱۲۹ |
| | بحث ثاني : (دصدقة الفطر حكم كله نازل شو؟) | ۱۳۰ |
| | بحث ثالث : (د صدقة الفطر حكم) | ۱۳۰ |
| | بحث رابع : (د صدقة الفطر د وجوب سبب) | ۱۳۰ |
| | بحث خامس : (د صدقة الفطر د وجوب شرائط) | ۱۳۱ |
| | بحث سادس : (د صدقة الفطر د وجوب وخت) | ۱۳۱ |
| | بحث سابع : (د صدقة الفطر د وجوب كيفيت) | ۱۳۱ |
| | بحث ثامن : (آيا په غلام باندي صدقه فطر شته؟) | ۱۳۲ |
| | بحث تاسع و عاشر: | ۱۳۲ |
| | د صدقة الفطر په مشروعيت كښې حكمت : | ۱۳۳ |
| | باب مَتَى تُؤَدَّى | ۱۳۳ |
| | د صدقة الفطر تقديم كله پوري جائز دي؟ | ۱۳۴ |
| | باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ | ۱۳۴ |
| | د صدقة الفطر مقدار: | ۱۳۴ |
| | شرح السند : | ۱۳۵ |
| | د كافر غلام د طرف نه صدقة الفطر : | ۱۳۵ |
| | په صدقة الفطر كښې كوم خيز وركول پكار دي: | ۱۳۷ |
| | په صدقة الفطر كښې وركونكي اشياء منصوصه : | ۱۳۹ |
| | په صاعا من طعام باندي كلام : | ۱۳۹ |
| | د حنطه ذكر په صحاح كښې: | ۱۴۰ |
| | د ثعلبه بن ابي صعير په حديث باندي بحث او نقد : | ۱۴۰ |
| | د حافظ ابن المنذر دي باره كښې رائې : | ۱۴۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ | ۱۴۲ |
| | د صحابي(راوی حدیث) د نوم تحقیق : | ۱۴۳ |
| | په حدیث ثعلبه باندې نقد او دهغې جواب : | ۱۴۳ |
| | شرح حديث : | ۱۴۵ |
| | تكمله : | ۱۴۵ |
| | باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ | ۱۴۶ |
| | شرح حديث : | ۱۴۷ |
| | په تعجیل زکوة کښې مذاهب ائمه : | ۱۴۹ |
| | باب فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحَمَّلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ | ۱۵۰ |
| | باب مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَى | ۱۵۱ |
| | د حد غنی باره کښې اختلاف روایات : | ۱۵۱ |
| | د حدغنی باره کښې د ائمهٔ مذاهب تحقیق : | ۱۵۱ |
| | د شافعیه مسلک تفصیل او توضیح : | ۱۵۳ |
| | تكميل : | ۱۵۳ |
| | د فقیر او مسکین په تعریف کښې د امامانو اختلاف : | ۱۵۳ |
| | شرح حديث : | ۱۵۴ |
| | شرح حديث : | ۱۵۸ |
| | د صحیفه متلمس شرح : | ۱۵۹ |
| | د زکوة مصارف ثمانیه بیان مع مذاهب ائمه: | ۱۶۰ |
| | بحث اول :(د مصارف ثمانیه مصادیق) | ۱۶۰ |
| | (د مؤلفة القلوب حصه ولې ساقط شوه؟) | ۱۶۱ |
| | بحث ثانی : | ۱۶۳ |
| | بحث ثالث : | ۱۶۳ |
| | غریب قادر علی الکسب د غنی په حکم کښې دي او که نه؟ | ۱۶۶ |
| | باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ | ۱۶۷ |
| | مضمون حدیث مع بیان مذاهب ائمه: | ۱۶۷ |
| | باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ | ۱۷۰ |
| | بحث اول: یو سړی ته څومره زکوة ورکولې شی؟ | ۱۷۰ |
| | بحث ثانی: تشریح حدیث: | ۱۷۱ |
| | یو فقهی اشکال او دهغې جواب: | ۱۷۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | بحث ثالث: د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت | ۱۷۲ |
| | باب مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ | ۱۷۲ |
| | شرح حديث: | ۱۷٤ |
| | د حد غنى باره كښې د جمهورو دليل: | ۱۷٤ |
| | د بيع المزايدة (نيلام) جواز: | ۱۷٥ |
| | شرح حديث : | ۱۷٦ |
| | باب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ | ۱۷٦ |
| | د صوفيانو په بعيت سلوک باندې استدلال: | ۱۷۷ |
| | باب فِي الِاسْتِعْفَافِ | ۱۷۸ |
| | شرح حديث : | ۱۷۹ |
| | شرح حديث : | ۱۸۳ |
| | جمع بين الروايات: | ۱۸٤ |
| | باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ | ۱۸٤ |
| | په حرمة صدقة كښې د بنو هاشم سره بنو المطلب هم شامل دى، او كه نه: | ۱۸٥ |
| | د بنو هاشم مصداق: | ۱۸٦ |
| | ازواج مطهرات په دې حكم كښې داخل دى او كه نه: | ۱۸۷ |
| | شرح حديث : | ۱۸۸ |
| | شرح السند: | ۱۸۹ |
| | باب الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ | ۱۹۰ |
| | د صدقې او هديې په مينځ كښې فرق: | ۱۹۰ |
| | باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا | ۱۹۱ |
| | باب فِي حُقُوقِ الْمَالِ | ۱۹۱ |
| | شرح حديث : | ۱۹۳ |
| | شرح حديث : | ۱۹٦ |
| | شرح حديث : | ۱۹٦ |
| | باب حَقِّ السَّائِلِ | ۱۹۸ |
| | شرح حديث : | ۱۹۹ |
| | باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ | ۲۰۰ |
| | شرح حديث : | ۲۰۰ |
| | باب مَا لاَ يَجُوزُ مَنْعُهُ | ۲۰۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | شرح حديث من حيث الفقه: | ۲۰۲ |
| | باب الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ | ۲۰۳ |
| | په حديث باندې كلام من حيث الفقه: | ۲۰۴ |
| | باب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى | ۲۰۴ |
| | شرح حديث : | ۲۰۴ |
| | باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ | ۲۰۵ |
| | باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ | ۲۰۶ |
| | تصدق بجميع المال كښې د علماؤ اختلاف: | ۲۰۷ |
| | دوؤ احاديثو كښې تطبيق: | ۲۰۸ |
| | باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ | ۲۰۹ |
| | تصدق بجميع المال: | ۲۱۱ |
| | باب فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ | ۲۱۱ |
| | بَاب فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ | ۲۱۲ |
| | مړی ته د كومو اعمالو ثواب رسی، او په دې كښې مذاهب ائمه: | ۲۱۲ |
| | باب فِي الْمَنِيحَةِ | ۲۱۳ |
| | شرح حديث : | ۲۱۴ |
| | باب أَجْرِ الْخَازِنِ | ۲۱۶ |
| | باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا | ۲۱۷ |
| | يو اشكال او دهغې جواب : | ۲۱۸ |
| | مضمون حديث : | ۲۱۹ |
| | باب فِي صِلَةِ الرَّحِمِ | ۲۲۰ |
| | د صلة الرحم لغظی تحقيق: | ۲۲۰ |
| | صله رحمی د كومو رشته دارو سره واجب ده: | ۲۲۱ |
| | شرح حديث : | ۲۲۲ |
| | (د بئر تلفظ) | ۲۲۲ |
| | يو فقهی بحث: | ۲۲۳ |
| | (د دريو وارو صحابه كرامو خپل مينځ كښې رشته داری) | ۲۲۳ |
| | شرح حديث : | ۲۲۵ |
| | شرح حديث : | ۲۲۶ |
| | شرح حديث : | ۲۲۸ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب فِي الشُّحِّ | ۲۲۸ |
| | شرح حديث : | ۲۲۹ |
| | كتاب اللقطة | ۲۳۱ |
| | باب التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ | ۲۳۱ |
| | د لقطي سره متعلق مباحث تسعه: | ۲۳۱ |
| | البحث الاول: (تحقيق اللقطة لغةً) | ۲۳۱ |
| | البحث الثاني: (حكم الالتقاط) | ۲۳۱ |
| | البحث الثالث: (الفرق بين لقطة الحيوان وغير الحيوان) | ۲۳۲ |
| | البحث الرابع: (مدة التعريف) | ۲۳٤ |
| | البحث الخامس: (التملك بعد التعريف) | ۲۳٤ |
| | البحث السادس: (وجوب الضمان عند مجئ المالك) | ۲۳٤ |
| | البحث السابع: (هل يدفع الى الناشد بمجرد بيان العلامات) | ۲۳٥ |
| | البحث الثامن: (الاشهاد عند الالتقاط) | ۲۳٥ |
| | البحث التاسع: (لقطة الحاج ما ذا حكمه) | ۲۳٥ |
| | مضمون حديث : | ۲۳٦ |
| | د شافعيه دليل او دهغي نه جواب: | ۲۳۷ |
| | مضمون حديث : | ۲٤۲ |
| | مسئله ثابته بالحديث او په هغي كښې اختلاف علماء: | ۲٤۲ |
| | يوه بله اختلاق مسئله: | ۲٤۲ |
| | شرح حديث : | ۲٤۳ |
| | د حضرت علي رضي الله عنه د لقطي موندلو قصه : | ۲٤٤ |
| | په دې قصه باندې كلام من حيث الفقهاء او توجيهات: | ۲٤٥ |
| | شرح حديث : | ۲٤۸ |
| | شرح حديث : | ۲٤۹ |
| | كتاب المناسك | ۲٤۹ |
| | ابتدائی مباحث: | ۲٤۹ |
| | بحث اول: ترتيب الكتاب | ۲٤۹ |
| | بحث ثانی : (د حج لغوی معنی) | ۲٥۰ |
| | مناسک: | ۲٥۰ |
| | حج: | ۲٥۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | بحث ثالث: (حج کله فرض شو؟) | ۲۵۱ |
| | بحث رابع: (د استقامت نه څه مراد دی؟) | ۲۵۱ |
| | د استطاعت قسمونه چه په هغې باندې د وجوب حج مدار دې: | ۲۵۲ |
| | بحث خامس: (دحج وجوب علی الفور دې یا علی التراخي؟) | ۲۵۲ |
| | بحث سادس: (حضورپاک ﷺ د حج د تاخیر سبب) | ۲۵۳ |
| | البحث السابع: (آیا حج ددې امت د خصوصیاتو نه دی؟) | ۲۵۴ |
| | البحث الثامن: (د نبی کریم ﷺ د حجونو تعداد) | ۲۵۴ |
| | باب فَرْضِ الْحَجِّ | ۲۵۵ |
| | شرح حدیث: | ۲۵۶ |
| | باب فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ | ۲۵۷ |
| | مسئله ثابته بالحدیث: | ۲۵۷ |
| | مسئله مترجم بها او په دې کښې مذاهب ائمه: | ۲۵۸ |
| | په مدت مسافت کښې د اختلاف روایات توجیه: | ۲۵۸ |
| | باب "لاَ صَرُورَةَ" فِي الإِسْلاَمِ | ۲۶۰ |
| | شرح حدیث: | ۲۶۰ |
| | باب التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ | ۲۶۱ |
| | باب التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ | ۲۶۱ |
| | بابٌ(بِلَا تَرْجَمَةٍ) | ۲۶۲ |
| | باب الْكَرِيِّ | ۲۶۲ |
| | باب فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ | ۲۶۴ |
| | شرح حدیث: | ۲۶۴ |
| | د حج صبي په معتبر کیدو کښې د فقهاء کرام رائې: | ۲۶۵ |
| | باب فِي الْمَوَاقِيتِ | ۲۶۶ |
| | د احرام حقیقت: | ۲۶۶ |
| | شرح حدیث مع اختلاف ائمه: | ۲۶۷ |
| | شرح حدیث مع اختلاف علماء: | ۲۶۸ |
| | دخول مکه بغیر احرام والا بحث: | ۲۶۹ |
| | د فریقینو دلائل | ۲۶۹ |
| | د ذات عرق توقیت د کوم طرف دپاره دې: | ۲۷۰ |
| | په دوؤ احادیثو کښې رفع تعارض: | ۲۷۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | تقديم الاحرام على الميقات كښې اختلاف علماء: | ۲۷۲ |
| | باب الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ | ۲۷۳ |
| | په افعال حج كښې د كومو افعالو دپاره طهارت ضروري دی: | ۲۷۳ |
| | باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ | ۲۷۵ |
| | په مسئلة الباب كښې اختلاف ائمة: | ۲۷۵ |
| | (تحلل او ددې اقسام) | ۲۷۶ |
| | باب التَّلْبِيدِ | ۲۷۷ |
| | شرح حديث : | ۲۷۷ |
| | باب فِي الْهَدْيِ | ۲۷۸ |
| | د هدى تعريف : | ۲۷۸ |
| | باب فِي هَدْيِ الْبَقَرِ | ۲۷۹ |
| | د ازواج تسعه د طرف نه د بقرهٔ واحده قربانی څرنګه صحيح شوه: | ۲۷۹ |
| | باب فِي الْإِشْعَارِ | ۲۸۱ |
| | د اشعار لغوی او اصطلاحی معنی | ۲۸۱ |
| | د اشعار باره كښې د امام صاحب رائې : | ۲۸۱ |
| | (د امام اعظم رحمه الله په مسلک باندې دوه اشكالات او دهغې جوابات | ۲۸۱ |
| | د اشعار باره كښې نور زيات اختلاف: | ۲۸۲ |
| | په تقليد غنم كښې اختلاف: | ۲۸۳ |
| | باب تَبْدِيلِ الْهَدْيِ | ۲۸۴ |
| | شرح حديث : | ۲۸۵ |
| | باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ | ۲۸۵ |
| | په مسئله مترجم بها كښې اختلاف: | ۲۸۶ |
| | يوه بله اختلافی مسئله : | ۲۸۷ |
| | باب فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ | ۲۸۷ |
| | په ركوب هدى كښې اختلاف: | ۲۸۸ |
| | باب فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ | ۲۸۹ |
| | په مسئلة الباب كښې مذاهب ائمة: | ۲۹۰ |
| | تكميل: | ۲۹۰ |
| | د حديث شرح او د روايات مختلفه توجيه: | ۲۹۱ |
| | باب كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ | ۲۹۳ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | په نحر او ذبح کښې فرق : | ۲۹۴ |
| | هل يجوز نحر ما يذبح و ذبح ما ينحر؟ | ۲۹۵ |
| | شرح حديث : | ۲۹۵ |
| | باب فِي وَقْتِ الإِحْرَامِ | ۲۹۶ |
| | مضمون حديث : | ۲۹۷ |
| | مضمون حديث : | ۲۹۹ |
| | د جواب خلاصه : | ۳۰۰ |
| | د بيت الله اركان اربعه : | ۳۰۰ |
| | د مکې نه مديني ديارہ طرق اربعه : | ۳۰۲ |
| | باب الاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ | ۳۰۳ |
| | اختلاف ائمه او منشاء اختلاف: | ۳۰۳ |
| | د حنفيه دليل او د حديث الباب توجيه : | ۳۰۴ |
| | باب فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ | ۳۰۵ |
| | اقسام حج : | ۳۰۵ |
| | د حضور ﷺ په احرام کښې اقوال سته: | ۳۰۶ |
| | د نبي کريم ﷺ په احرام کښې د روايات مختلفه توجيه: | ۳۰۷ |
| | په اقسامو د حج کښې د فضيلت په اعتبار سره ترتيب: | ۳۰۸ |
| | د احرام عائشه رضی اللہ عنہا تحقيق : | ۳۱۰ |
| | د حنفيه رائي: | ۳۱۱ |
| | د جمهورو رائي: | ۳۱۱ |
| | په روايت باندې قوی اشکال او جواب : | ۳۱۲ |
| | د طواف قارن باره کښې د جمهورو دليل او د احنافو د طرف نه دهغې توجيه : | ۳۱۴ |
| | عمرة التنعيم: | ۳۱۶ |
| | يو اشکال مع جواب : | ۳۱۷ |
| | په شرح حديث کښې دوه اقوال : | ۳۱۷ |
| | (د جمهورو دليل او دهغې جواب) | ۳۲۰ |
| | په روايت باندې يو اشکال او دهغې توجيه: | ۳۲۱ |
| | په حجة الوداع کښې هدی د کومو کومو حضراتو سره وه: | ۳۲۳ |
| | د مصنف په قول باندې قوی اشکال او دهغې توجيه : | ۳۲۴ |
| | آيا سوق هدی د تحلل نه مانع دې: | ۳۲۵ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د حدیث شرح او د بعضې صحابه کرامو د تمتع نه منع کول: | ۳۲۶ |
| | باب فِي الْإِقْرَانِ | ۳۲۷ |
| | د قِران بیان | ۳۲۷ |
| | شرح حدیث : | ۳۳۲ |
| | باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً | ۳۳۶ |
| | دحج دپاره ترلې احرام دعمرې په احرام باندې بدلول | ۳۳۶ |
| | باب الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ | ۳۳۶ |
| | دبل چا دطرفه حج کول(حج بدل) | ۳۳۶ |
| | په کومو عباداتو کښې نیابة عن الغیر جاری کیدې شی؟ | ۳۳۶ |
| | د حج عل المعضوب مسئله چه د حدیث الباب نه ثابتیږی: | ۳۳۸ |
| | په حج الضرورة عن الغیر کښې اختلاف علماء: | ۳۳۹ |
| | باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ | ۳۳۹ |
| | د تلبیه بیان | ۳۳۹ |
| | المذاهب فی التلبیة: | ۳۳۹ |
| | د تلبیې په کلماتو کښې کمې زیاتې: | ۳۴۰ |
| | باب مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ | ۳۴۱ |
| | تلبیه کله بندول پکاردی | ۳۴۱ |
| | باب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ | ۳۴۲ |
| | باب الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ | ۳۴۳ |
| | داحرام په حالت کښې دادب دپاره خپل خادم وهل جائز دی | ۳۴۳ |
| | باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ | ۳۴۴ |
| | دګندلې شوو جامو نه داحرام جوړولو بیان | ۳۴۴ |
| | شرح حدیث : | ۳۴۵ |
| | حدیث د چا خلاف دې: | ۳۴۵ |
| | باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ | ۳۴۶ |
| | دحالت احرام دلباس بیان | ۳۴۶ |
| | په لبس معصفر کښې اختلاف ائمه : | ۳۴۹ |
| | شرح حدیث : | ۳۵۰ |
| | باب الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ | ۳۵۱ |
| | دمحرم دپاره داسلحې ترلو بیان | ۳۵۱ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا | ۳۵۲ |
| | کجرۍ ښځې په حالت احرام کښې پټ مخ وی نو څه حکم دی؟ | ۳۵۲ |
| | شرح حدیث : | ۳۵۲ |
| | باب فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ | ۳۵۳ |
| | محرم لره په حالت احرام کښې په خپل سربانډی دسوری کولو بیان | ۳۵۳ |
| | د تظلیل صورتونه مع مذاهب ائمه : | ۳۵۳ |
| | باب الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ | ۳۵٤ |
| | دمحرم دپاره دښکر لګولو بیان | ۳۵٤ |
| | باب يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ | ۳۵۵ |
| | د محرم دپاره په رنجو باندی دسترګو تورولو بیان | ۳۵۵ |
| | باب الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ | ۳۵۵ |
| | داحرام په حالت کښې دغسل کولو بیان | ۳۵۵ |
| | باب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ | ۳۵۷ |
| | داحرام په حالت کښې دنکاح کولو دممانعت بیان | ۳۵۷ |
| | د جمهورو دلیل او د حنفیه د طرف نه دهغې جواب : | ۳۵۸ |
| | حدیث ابن عباس رضی الله عنه عند الجمهور مرجوح دي او که مؤول دي: | ۳۵۹ |
| | د احنافو په نزد د حدیث ابن عباس رضی الله عنه وجه ترجیح: | ۳۵۹ |
| | په تاویل شافعیه باندې رد: | ۳٦۰ |
| | د امام طحاوی بیان کړې شوې وجه ترجیح: | ۳٦۰ |
| | باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ | ۳٦۱ |
| | دمحرم دپاره په احرام کښې دکوم قسم ځناور قتل کول جائز دی؟ | ۳٦۱ |
| | باب لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ | ۳٦٤ |
| | دمحرم دپاره دښکار دغوښې مسئله | ۳٦٤ |
| | په مسئلة الباب کښ مذاهب علماء: | ۳٦٤ |
| | د احادیث الباب تجزیه او تفصیل : | ۳٦۵ |
| | د هدیه صید په سلسله کښ د قبول او رد والا روایاتو کښ تطبیق: | ۳٦٦ |
| | د ائمه ثلاثه دلیل او د حنفیه د طرف نه دهغې جواب : | ۳٦۷ |
| | یو مشهور اشکال او جواب: | ۳٦۸ |
| | باب فِي الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ | ۳٦۸ |
| | دمحرم دپاره دملخانو ښکار څنګه دی | ۳٦۸ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب فِي الْفِدْيَةِ | ۳۷۰ |
| | دفدیی بیان | ۳۷۰ |
| | شرح حدیث او په هغې باندې کلام من حیث الفقه: | ۳۷۰ |
| | د فدیه سره متعلق نحو مسائل فقهیه اختلافیه: | ۳۷۱ |
| | باب الإِحْصَارِ | ۳۷۲ |
| | باب: د حج نه د بندیدلو(منع کولو) بیان ـ | ۳۷۲ |
| | د احصار تعریف او په دې کښې اختلاف علماء: | ۳۷۲ |
| | په حدیث باندې کلام من حیث الفقه: | ۳۷۳ |
| | په محصر بالعمرة باندې نحه واجبیږی: | ۳۷٤ |
| | شرح حدیث : | ۳۷۵ |
| | ذکر ما یستفاد من الحدیث: | ۳۷۵ |
| | په حدیث کښې یو تاریخی واقعې طرف ته اشاره: | ۳۷٦ |
| | باب دُخُولِ مَكَّةَ | ۳۷۷ |
| | د دخول مکه دري آداب مع اختلاف علماء: | ۳۷۷ |
| | شرح حدیث : | ۳۷۹ |
| | باب فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ | ۳۸۰ |
| | په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : | ۳۸۱ |
| | باب فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ | ۳۸۲ |
| | باب اسْتِلاَمِ الأَرْكَانِ | ۳۸۳ |
| | باب الطَّوَافِ الْوَاجِبِ | ۳۸۵ |
| | په حدیث کښې امور اربعه وضاحت طلب: | ۳۸۵ |
| | بحث اول: (طواف به ماشیًا وی) | ۳۸۵ |
| | بحث ثانی: (د نبی کریم ﷺ د طواف راکبًا مصلحتونه) | ۳۸۵ |
| | بحث ثالث: (د نبی کریم ﷺ طواف ماشیًا کوم طواف وو؟) | ۳۸٦ |
| | بحث رابع : (په حج کښې د نبی کریم ﷺ تول طوافونه) | ۳۸٦ |
| | د استلام سره متعلق نحه فروع مختلف فیها: | ۳۸۷ |
| | طواف ام سلمه رضی الله عنها راکبا: | ۳۸۸ |
| | باب الاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ | ۳۸۹ |
| | باب فِي الرَّمَلِ | ۳۹۰ |
| | بحث اول: (د رمل معنی) | ۳۹۰ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | بحث ثانی: (د رمل حکم) | ۳۹۱ |
| | بحث ثالث: (رمل دچا دپاره دي؟) | ۳۹۱ |
| | بحث رابع: (رمل به په کوم طواف کښې وی؟) | ۳۹۱ |
| | بحث خامس: (د طواف په څومره چکرونو کښې به رمل کولې شی؟) | ۳۹۱ |
| | بحث سادس: (رمل به د بیت الله د څلورو واړو طرفونو نه کولې شی) | ۳۹۱ |
| | بحث سابع: د رمل بعضې حکمتونه) | ۳۹۱ |
| | شرح حدیث : | ۳۹۳ |
| | (رمل مستقل سنت دي) | ۳۹۳ |
| | باب الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ | ۳۹۶ |
| | باب الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ | ۳۹۸ |
| | باب طَوَافِ الْقَارِنِ | ۳۹۹ |
| | د طواف قارن په سلسله کښې د فریقینو د استدلال جائزه: | ۳۹۹ |
| | باب الْمُلْتَزَمِ | ۴۰۲ |
| | د حدیث شرح : | ۴۰۵ |
| | باب أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ | ۴۰۵ |
| | بحث اول : | ۴۰۵ |
| | بحث ثانی : | ۴۰۶ |
| | بحث ثالث : | ۴۰۶ |
| | د عروه او عائشې رضی الله عنه درمیان سوال وجواب | ۴۰۷ |
| | دحجة الوداع په سفرکښې حضور ﷺ بیت الله شریف ته داخل شو که نه؟ | ۴۰۸ |
| | د حدیث مبارک تشریح : | ۴۰۹ |
| | باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم | ۴۱۰ |
| | د حجة الوداع اسماء عدیده | ۴۱۱ |
| | انتهائی بابرکت او مقدس منظر | ۴۱۹ |
| | د طواف سعی نه پس د پیغمبر علیه السلام له طرفه د فسخ الحج امر جازم | ۴۲۱ |
| | د حج پنځه ورځې او د هغې ورځو کارونه | ۴۲۲ |
| | د حدیث تشریح : | ۴۲۳ |
| | د عرفات د خطبې د بعضې جملو تشریح | ۴۲۴ |
| | جمع بین الصلوتین بعرفه | ۴۲۶ |
| | جمع بین الصلوتین بمزدلفه | ۴۲۸ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | ليلة المزدلفة كښې نبي عليه السلام تهجد كړي وو يا نه؟ | ٤٢٨ |
| | په شرح حديث او نظر الرجل الى المرءة وعكسه كښې مذاهب اربعه | ٤٢٩ |
| | د وادی محسر (وجه تسميه او ددې) نه د تيز تللو وجه | ٤٣١ |
| | د جمره عقبه د رمی كيفيت او په دې كښې اختلاف | ٤٣١ |
| | (دا رمی راكبًا وه) | ٤٣٢ |
| | په يوم النحر كښې نبي عليه السلام د ماسپخين مونځ كوم ځائې اوكړو؟ | ٤٣٢ |
| | باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ | ٤٣٥ |
| | د وقوف وقت ابتداءً وانتهاءً او مقدار د وقوف وجوباً وفرضاً | ٤٣٥ |
| | باب الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى | ٤٣٦ |
| | باب الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ | ٤٣٨ |
| | باب الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ | ٤٣٨ |
| | باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ | ٤٤٠ |
| | د حج د خطبو تعداد او تعيين او د امامانو اختلاف | ٤٤٠ |
| | باب مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ | ٤٤١ |
| | د حديث شرح | ٤٤٢ |
| | باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ | ٤٤٣ |
| | د مابنام مونځ د مزدلفه په لار كښې او په دې كښې ځلور مذهبونه | ٤٤٤ |
| | باب الصَّلاَةِ بِجَمْعٍ | ٤٤٧ |
| | (د مزدلفه وجه تسميه) | ٤٤٧ |
| | باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ | ٤٥١ |
| | په مبيت مزدلفه او وقوف مزدلفه كښې د ائمه كرامو اختلاف | ٤٥١ |
| | د رمی يوم النحر او رمی ايام التشريق وخت او د امامانو اختلاف | ٤٥٢ |
| | د حنفيه له طرفه د حديث توجيه | ٤٥٣ |
| | يو اشكال او د هغې جواب | ٤٥٤ |
| | د حديث شرح | ٤٥٤ |
| | د شافعيه د استدلال جواب | ٤٥٥ |
| | باب يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ | ٤٥٥ |
| | باب الأَشْهُرِ الْحُرُمِ | ٤٥٦ |
| | باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ | ٤٥٧ |
| | د حديث مبارک تشريح | ٤٥٩ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب النُّزُولِ بِمِنًى | ٤٦٠ |
| | باب أَيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى | ٤٦١ |
| | د حديث مبارک تشريح | ٤٦١ |
| | باب مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ | ٤٦٢ |
| | باب أَيَّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ | ٤٦٢ |
| | باب مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى | ٤٦٣ |
| | باب يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى | ٤٦٤ |
| | د منى د مبيت په حکم کښې د علماء کرامو اختلاف | ٤٦٤ |
| | د سقاية او رعاية نه علاوه بل غرض دپاره ترک مبيت؟ | ٤٦٥ |
| | باب الصَّلاَةِ بِمِنًى | ٤٦٥ |
| | د ترجمة الباب تشريح او د هغې غرض | ٤٦٥ |
| | په منى کښې په مانځه کښې د قصر باره کښې د امام مالک تحقيق | ٤٦٥ |
| | حضرت عثمان رضي الله عنه په په منى کښې مونځ ولې پوره کوو؟ | ٤٦٧ |
| | باب الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ | ٤٦٨ |
| | د حديث مبارک تشريح | ٤٦٩ |
| | د حديث نه د مالکيه استدلال او د جمهورو له طرفه د هغې جواب | ٤٧٠ |
| | باب فِي رَمْيِ الْجِمَارِ | ٤٧٠ |
| | مسئله اولى: (د رمى حکم) | ٤٧١ |
| | مسئله ثانيه: (د رمى وخت) | ٤٧١ |
| | مسئله ثالثه: (رمى راکبًا افضل ده که ماشيًا) | ٤٧١ |
| | د جمراتو د رمى کيفيت او د امامانو اختلاف | ٤٧٤ |
| | په حج کښې دوه تحلل وى تحلل اصغر او اکبر | ٤٧٧ |
| | دا حديث د مالکيه موافق او د جمهور خلاف دي | ٤٧٧ |
| | په حج کښې د سر خرڅيلو حکم | ٤٧٧ |
| | يو بله اختلافى مسئله | ٤٧٨ |
| | د سر د حلق مقدار | ٤٧٨ |
| | د ويختو د تقسيمولو مصلحت | ٤٧٩ |
| | په رمى کښې تاخير کول جائز دى کۀ نه؟ | ٤٨٠ |
| | باب الْعُمْرَةِ | ٤٨١ |
| | عمري سره متعلق بعضي فقهى مسائل | ٤٨١ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د رمضان المبارک د عمري سره متعلق د ام معقل قصه او دغه شان نوري قصي | ٤٨٤ |
| | د نبي عليه السلام د عمرو تعداد او د هغي اجمالي بيان | ٤٨٧ |
| | عمره جعرانه | ٤٨٧ |
| | باب الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ | ٤٨٩ |
| | حضرت عائشې رضي الله عنها په احرام کښې د مصنف رائې | ٤٩٠ |
| | د ابوداؤد په روايت کښې يو وهم | ٤٩١ |
| | باب الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ | ٤٩١ |
| | باب الإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ | ٤٩١ |
| | آخر طواف يوم النحر الى الليل باندې تفصيلي کلام | ٤٩٣ |
| | دا حديث بالاتفاق د تاويل محتاج دي | ٤٩٤ |
| | د حديث مبارک تشريح: | ٤٩٥ |
| | باب الْوَدَاعِ | ٤٩٥ |
| | باب الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ | ٤٩٦ |
| | د حديث تشريح د اشکال او جواب سره | ٤٩٦ |
| | باب طَوَافِ الْوَدَاعِ | ٤٩٨ |
| | په حديث باندې اشکال او د هغي جواب | ٤٩٨ |
| | باب التَّحْصِيبِ | ٥٠١ |
| | د اسمع لخروجه شرح | ٥٠٢ |
| | د حديث تشريح او وضاحت | ٥٠٤ |
| | باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ | ٥٠٦ |
| | باب فِي مَكَّةَ | ٥٠٧ |
| | د ترجمة الباب غرض | ٥٠٧ |
| | په مکه مکرمه کښې د ستره قائمولو ضرورت شته يا نه؟ | ٥٠٨ |
| | شرح السند | ٥٠٨ |
| | باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ | ٥٠٩ |
| | د حديث مبارک شرح: | ٥١٠ |
| | د حرم کوم وابسۀ او اونه کښ کول منع دي | ٥١١ |
| | د مقام مناسب بعضي فقهي جزئيات او د امامانو اختلاف | ٥١١ |
| | د حرم زمکه موقوف ده يا مملوک؟ او په دي کښې څلور مذاهب | ٥١٣ |
| | آيا په ارض حرم او بناء حرم کښې فرق دي؟ | ٥١٣ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | باب فِي تَبْيِيدِ السِّقَايَةِ | ۵۱۵ |
| | باب الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ | ۵۱۶ |
| | باب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ | ۵۱۷ |
| | اولنی بحث: | ۵۱۷ |
| | دویم بحث: | ۵۱۷ |
| | دریم بحث: | ۵۱۷ |
| | څلورم بحث: | ۵۱۸ |
| | په جوف کعبه او د کعبې په چهت باندې مونځ کله صحیح دي؟ | ۵۱۸ |
| | باب الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ | ۵۲۲ |
| | باب فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ | ۵۲۳ |
| | آیا نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې بیت الله شریف ته داخل شوي وو؟ | ۵۲۳ |
| | باب فِي مَالِ الْكَعْبَةِ | ۵۲۵ |
| | د حدیث مبارک شرح: | ۵۲۷ |
| | آیا وَج طائف د حرم په حکم کښې دي؟ | ۵۲۷ |
| | باب فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ | ۵۲۸ |
| | د حدیث شرح علی احسن وجهٍ | ۵۲۸ |
| | د علماؤ صلحاؤ یا د هغوی د قبرونو د زیارت دپاره شدِ رحل | ۵۳۰ |
| | شدِ رحل د روضه شریفه نبویه په اراده | ۵۳۱ |
| | استدراک | ۵۳۲ |
| | د مسجد حرام او مسجد نبوی په فضیلت کښې احادیث او د هغې توضیح او تشریح | ۵۳۲ |
| | باب فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ | ۵۳۶ |
| | د حرم مدینه په حکم کښې د جمهورو او د احنافو اختلاف | ۵۳۷ |
| | د حدیث تفصیل تشریح | ۵۳۸ |
| | باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ | ۵۴۳ |
| | د حدیث مبارک تشریح د ماله و ماعلیه سره | ۵۴۳ |
| | د علامه سندی رحمه الله توجیه | ۵۴۴ |
| | د علامه سیوطی رحمه الله توجیه | ۵۴۴ |
| | د علامه خفاجی رحمه الله جواب: | ۵۴۶ |
| | په دواؤ احادیثو کښې د تعارض دفع کول | ۵۴۸ |
| | د حدیث وضاحت او تشریح | ۵۴۹ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د ذوالحليفه نه مديني منوري ته دوه لاري او د نبی عليه السلام معمول | ۵۴۹ |
| | كتاب النكاح | ۵۵۱ |
| | مباحثه اربعه علميه مفيده | ۵۵۱ |
| | البحث الاول : (د كتاب ترتيب) | ۵۵۱ |
| | البحث الثانی : (د نكاح لغوی او اصطلاحی معنی) | ۵۵۲ |
| | د زنا نه د حرمة مصاهرة ثبوت : | ۵۵۲ |
| | البحث الثالث : (د نكاح شرعی حكم) | ۵۵۳ |
| | البحث الرابع : (دنكاح فوائد اوفضائل) | ۵۵۴ |
| | باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ | ۵۵۶ |
| | مضمون حديث : | ۵۵۶ |
| | شرح حديث: | ۵۵۷ |
| | وجاء او اخصاء كښې فرق : | ۵۵۷ |
| | باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ | ۵۵۸ |
| | باب فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ | ۵۵۹ |
| | شرح حديث : | ۵۵۹ |
| | باب النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ، مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ | ۵۶۰ |
| | شرح حديث : | ۵۶۰ |
| | مطابقة الحديث للترجمة : | ۵۶۱ |
| | باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } | ۵۶۲ |
| | مضمون حديث : | ۵۶۳ |
| | مسئله ثابته من الحديث: | ۵۶۳ |
| | باب فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا | ۵۶۴ |
| | شرح حديث : | ۵۶۵ |
| | مسئله ثانيه بالحديث كښې اختلاف ائمه : | ۵۶۶ |
| | باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ | ۵۶۷ |
| | متن حديث | ۵۶۷ |
| | لبن الفحل : | ۵۶۸ |
| | مضمون حديث : | ۵۶۹ |
| | باب فِي لَبَنِ الْفَحْلِ | ۵۷۰ |
| | د لبن الفحل تشريح : | ۵۷۰ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | د اختلاف وجه : | ٥٧١ |
| | مضمون حديث : | ٥٧١ |
| | باب فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ | ٥٧٢ |
| | شرح حديث : | ٥٧٣ |
| | دا حديث مختصر دي : | ٥٧٣ |
| | باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ | ٥٧٤ |
| | مضمون حديث : | ٥٧٥ |
| | د جمهورو دليل : | ٥٧٦ |
| | باب هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ | ٥٧٦ |
| | باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ | ٥٧٨ |
| | شرح حديث : | ٥٧٨ |
| | باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ | ٥٧٩ |
| | شرح حديث : | ٥٨٢ |
| | د حديث تشريح : | ٥٨٤ |
| | هغه قصه چه د هغې طرف ته په حديث کښې اشاره ده : | ٥٨٥ |
| | شرح السند : | ٥٨٦ |
| | باب فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ | ٥٨٧ |
| | په متعه او نکاح موقت کښې فرق: | ٥٨٧ |
| | د متعه په باره کښې په روايات مختلفه کښې توجيه : | ٥٨٧ |
| | مسلک ابن عباس : | ٥٨٨ |
| | باب فِي الشِّغَارِ | ٥٨٩ |
| | د شغار په باره کښې مذاهب ائمه : | ٥٩٠ |
| | باب فِي التَّحْلِيلِ | ٥٩١ |
| | په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : | ٥٩١ |
| | باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ | ٥٩٢ |
| | باب فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ | ٥٩٣ |
| | شرح الحديث على اتم وجه | ٥٩٤ |
| | باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا | ٥٩٥ |
| | باب فِي الْوَلِيِّ | ٥٩٦ |
| | د دي مقام پوره وضاحت | ٥٩٦ |

| شمار | مضمون | صفحه |
|---|---|---|
| | وجوه اربعه وفاقيه خلافيه | ۵۹۷ |
| | د حديث عائشه د احنافو د طرف نه جواب | ۵۹۸ |
| | شرح السند : | ۶۰۰ |
| | د حديث ابو موسى جواب | ۶۰۰ |
| | د ام حبيبه رضي الله عنها سره د رسول الله ﷺ د نكاح قصه : | ۶۰۱ |
| | باب فِي الْعَضْلِ | ۶۰۲ |
| | د آيت كريمه نه په ولاية النكاح كښې د فريقينو استدلال | ۶۰۳ |
| | باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ | ۶۰۳ |
| | باب قَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } | ۶۰۴ |
| | باب فِي الاِسْتِئْمَارِ | ۶۰۵ |
| | د حديث نه د جمهورو استدلال او د احنافو د طرف نه د هغې جواب | ۶۰۵ |
| | باب فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا | ۶۰۸ |
| | باب فِي الثَّيِّبِ | ۶۰۹ |
| | د حديث په تشريح كښې د احنافو او شوافعو اختلاف | ۶۰۹ |
| | باب فِي الأَكْفَاءِ | ۶۱۱ |
| | د كفاءة متعلق مباحث اربعه | ۶۱۱ |
| | بحث اول : ( كفوء معنى) | ۶۱۱ |
| | بحث ثانى : (د كفوء حكم) | ۶۱۲ |
| | بحث ثالث : كفاءت په كومو كومو اوصافو كښې معتبر دي؟ | ۶۱۲ |
| | بحث رابع : كفاءت دا د زنانه حق دي د سړي حق نه دي: | ۶۱۲ |
| | ايا په كفاءت بالنسب كښې يو حديث شته؟ | ۶۱۳ |
| | باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ | ۶۱۴ |
| | شرح الحديث بتمامه : | ۶۱۵ |
| | مطابقة الحديث للترجمة : | ۶۱۶ |

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العٰلمين والصلوة والسلام على سيدنا
وسيد المرسلين محمد وآله واصحابه اجمعين
اللهم الى احمدك و استعينك

.....

# كتاب الزكاة

## د زكوة احكام او مسائل

## بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

## باب: ۱-د زكات د واجب كيدو بيان

### ابحاث خمسه مفيده :

په شروع كښې يو څو شيزونه قابل ذكر دي،

(۱)المناسبة بما قبله و ترتيب الكتب، (۲)المعنى اللغوى والشرعى
(۳)بدء الشروعية، (۴) هل تجب الزكوة على الانبياء،
(۵) دمشروعية زكوة حكمت، فهذه خمسة ابحاث.

**بحث اول : (المناسبة بما قبله وترتيب الكتب)**

هركله چه مصنف رحمه الله د اسلام د ركن ثانى يعنى صلوة نه فارغ شو، نو اوس ركن ثالث شروع كوى، حديث بنى الاسلام على خمس كښې هم دا ترتيب دي، په شروع كښې شهادتين بيا صلوة، دهغې نه پس زكوة، او د قرآن مجيد ترتيب هم دا دي، ددې وجې نه اكثر فقهاؤ او محدثينو هم داسې كړې دى، لكه په صحيحين او سنن ترمذى كښې هم دا ترتيب دى، ليكن سنن نسائي او ابن ماجه دواړو كښې په زكوة باندې د صوم تقديم كړې دي، او دمؤطا امام مالك نسخې مختلفې دى، په نسخ هنديه كښې زكوة باندې د صوم تقديم دي، او بعضې نورو نسخو كښې زكوة مقدم دي، په صوم باندې.

د قياس تقاضا خو داده، چه صوم مقدم وي په زكوة باندې، ځكه چه صلوة او صوم دواړه عبادت بدنيه دى، او زكوة عبادت ماليه دى، او د اصح قول په بنياد باندې د صوم فرضيت مقدم دي، په زكوة باندې كما سياتى.

او د تقديم زكوة وجه داده، چه څرنګه مخكښې تير شو، چه د اكثر احاديثو او قرآن مجيد ترتيب دادي، حتى چه قرآن مجيد كښې دوه ديرش ځله [۱] د صلوة سره د زكوة ذكر كړې شوې دي، چه په هغې كښې اتهٔ آيتونه د مكى سورتونو دى، او باقى دمدنى سورتونو، په درمختار كښې دى، چه د صلوة او زكوة دا اقتران دليل دي، ددې خبرې چه په دې دواړو كښې كمال اتصال او تعلق دي.

---

[۱] دلته په درمختار كښې د دوه ديرشو په خاني دوه اتيا(۸۲) مذكور دى، په دې علامه شامى تنبيه كړې ده، چه د اثنين او ثمانين په خاني اثنين او ثلاثين كيدل پكار دي. (المحل المفهم)

او دویمه وجه تقدیم د زکوة دا ګیډي شي، چه بعضو علماؤ ددي خبري تصریح کړي ده. چه په ارکان اربعه کښې د صلوة نه پس د زکوة مرتبه ده. ثم الصیام ثم الحج. لیکن دا ترتیب د احنافو په نزد دي، لکه علامه ابن عابدین دا ترتیب لیکلي دي. او په کتب شافعیه شرح اقناع وغیره کښې ددي خلاف دی، دهغوی په نزد صوم او حج افضل دی د زکوة نه لکه په روضة المحتاجین ص۲۲۷ کښې دی، وقدم العلماء بیانها علی بیان الصوم والحج مع انهما افضل منها نظرا لحدیث بنی الاسلام الخ او بیا مخکښې هغوی په حدیث کښې د تقدیم زکوة حکمت بیان کړي دي (۱)

## دویم بحث (د زکوة لغوی معنی)

زکوة لغة په دواؤ معانیو کښې مستعمل دي

(۱) نما او زیاتوالي، وئیلي شي زکا الزرع چه کله فصل لوئیدل شروع شي

(۲) طهارت او تزکیه لکه په دي آیت کریمه کښې قد افلح من زکها. یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم. او چونکه معنی لغوی په معنی اصطلاحی کښې ملحوظه وی. ددي وجه نه علماؤ لیکلي دی، چه دا دواړه لغوی معنی په زکوة شرعی کښې موندلي شي. اول په دي وجه چه اخراج زکوة په مال کښې د برکت او زیاتوالی سبب دي. په حدیث کښې دی ما نقص مال من صدقة او یا داسي اوایئ. چه د زکوة په وجه په ثواب کښې زیاتوالي راځي. او یا ددي لحاظ نه چه د زکوة تعلق د مال نامی سره دي او ثانی معنی په دي وجه موندلي شي. چه زکوة د رذیل اخلاقو او بخل نه د پاکئ سبب دي، یا د طهارت من الذنوب سبب دي بعضو علماؤ د زکوة یوه دریمه معنی هم لیکلي ده، مدح کما فی قوله تعالی : فلا تزکوا انفسکم

## د زکوة اصطلاحی تعریف

او معنی شرعی د زکوة داده(۲) دنصاب حولی نه د یو خاص جزءربع العشر، داسي یو مسلمان مالک کول چه فقیر وی، او هاشمی یا مولی الهاشمی نه وی، په نیت د امتثال امر خداوندی آتو الزکوة( یا داسي اوایه چه په نیت د زکوة، بشرط قطع المنفعة عن المملک یعنی دا ملک په داسي طریقي وی، چه دهغي نه پس په هغي مال دزکوة کښې د مزکی څه منفعت باقي پاتي نشي، ددي اخری قید په وجه د د مزکی اصول او فروع د مصرف دزکوة نه اوتل

---

(۱) هغه داچه د انسان په طبیعت کښې بخل او حب مال دي، چه دهغي په وجه د زکوة ادا کول مشکل وی، ددي وجه د زکوة اهمیت او تاکید ظاهرولو دپاره حدیث کښې زکوة مقدم ذکر کړي شوي دي، او د زکوة یوه نوعه یعنی صدقه فطر داسي ده، چه تقریبا په ټولو واجبه ده. که صغیر وی او که کبیر، غنی وی او که فقیر، په خلاف د حج او صوم نه الخ د غنی او فقیر عموم په صدقة الفطر کښې عند الجمهور دي خلافا للحنفیة کما سیاتي۔

(۲) هغه داچه چونکه د انسان په طبیعت کښې بخل اود مال محبت پروت دي، چه ددي په وجه زکوة اداکول مشکل وی، په دي وجه د زکوة اهمیت او تاکید بکاره کولو دپاره په حدیث کښې دا مقدم کړي شوي دي، اود زکوة یو نوع یعنی صدقة الفطر داسي ده چه دا تقریبا په ټولو باندي واجب ده. که هغه ماشوم وی اوکه لوئي وی، که مالدار وی که غریب وی، په خلاف دحج او روژي الخ، د مالدار اوغریب عموم په صدقة الفطر کښې د جمهورو په نزد دي، خلافا للحنفیة کما سیاتي.

پس زکوة هغوی ته ورکول صحیح نه دی، ځکه چه ددې رشتو په خپلو کښې منافع مشترک وی، لهذ د مملک او مملک په مینځ کښې دمنفعت قطع تحقق اونشو (زیلعی) د زکوة اطلاق خرنګه چه په اخراج دمال باندې کیږی، چه فعل دمکلف دې دغه شان په هغې مال هم کیږی، چه په زکوة کښې ادا کړې شی.(۱)

**تنبیه** : په بذل المجهود کښې د زکوة په تعریف کښې غیر هاشمی ولا مطلبی لیکلي دي، د هاشمی سره د مطلبی نفی د شافعیه مسلک دي، او په بذل کښې دا عبارت د حافظ نه اخستلې شوي دي، چه شافعی دي، د حنابله نه هم یو روایت داسې دی.

زکوة ئې په خمس غنیمت باندې قیاس کړې دي، مالکیه په دې مسئله کښې د احنافو سره دی، کما هو مصرح فی کتبهم.

د حنفیه او مالکیه په نزد په دې مسئله کښې بنو المطلب د بنو هاشم سره نه دی، البته په خمس غنیمت کښې بنو المطلب هم زمونږ په نزد د بنو هاشم په حکم کښې دی،(۲) لکه چه آئنده به انشاءالله د کتاب الجهاد دتقسیم الغنیمت په باب کښې راشی.

**فائده** : د زکوة د تعریف نه معلومه شوه، چه ددې حقیقت تملیک دې، لهذا کوم ځائې چه د تملیک معنی نه موندلې کیږی، هغه به زکوة شرعی نه وی، مثلا په جمات کښې خرچ کول، د مړې په کفن کښې ورکول، د عام ښیګړې په کارونو کښې لګول لکه مهمان خانه یا مسافر خانه وغیره جوړول.

## بحث ثالث : د زکوة فرضیت کله اوشو؟

په دې کښې دري اقواله دی(۱) د هجرت نه پس سنه ۲هـ کښې، او هم دا کال د صوم د فرضیت هم دی، لیکن په دې دواړو کښې کوم یو مقدم دي، زکوة یا صوم؟ په دې کښې دواړه اقواله دی، مال النووی فی الروضة الی الاول او د اکثرو رائې ددې برعکس ده، چه د صوم فرضیت مخکښې دی د زکوة نه،«ددې تائید مخکښې د حدیث نه هم کیږی» د صوم مشروعیت په شعبان سنه ۲هـ کښې اوشو، او د زکوة مشروعیت په شوال سنه ۲هـ کښې اوشو، البته د صدقة الفطر مشروعیت د زکوة نه مخکښې صوم سره شوي دي، لکه چه په مسند احمد او د نسائي په یو روایت کښې (۳)«ددې تصریح ده، چه دهغې راوی قیس بن

---

(۱) علامه قسطلانی ددې تعریف په بله طریقې سره کړې دي، هغوی لیکلي دی، وفی الشرع اسم لما یخرج عن مال او بدن علی وجه مخصوص الخ دا تعریف هغوی ددې وجه نه کړی دي، چه په اصل کښې د زکوة دوه قسمه دی، زکوة مالیه او زکوة بدنیه، د زکوة بدنیه نه مراد صدقة الفطر دي، د صدقة الفطر د وجوب تعلق د مال او نصاب سره نه دی، بلکه د انسان د ذات او بدن سره دی، ددې وجه نه دی ته زکوة الراس والبدن وئیلې شی، کما سیاتي فی محله او دا تعریف مبنی دی، په دې باندې چه د زکوة اطلاق خرنګه په تملیک دمال او په اخراج دمال باندې کیږی، دغه شان په مال مخرج باندې هم کیږی، هم ددې وجه نه صاحب منهل لیکلي دی، وفی عرف الشرع اسم للقدر المخرج من المال حقا لله تعالی، یعنې د مال هغه مخصوص مقدار چه ویستلې شی د حق الله کیدلو په حیثیت سره.)

(۲) یعنی په خمس دغنیمت کښې څرنګه چه د بنو هاشم حصه ده، دغه شان د بنو المطلب هم ده، ځکه په حدیث کښې ددې تصریح ده)

(۳) امام نسائي خو په دې حدیث باندې مستقل باب ترلي دي، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزکوة)

سعد دي، هغه فرمائي امرنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكوة ثم نزلت فريضة الزكاة. په دي حديث کښې ددې خبرې تصريح ده، چه نبي کريم ﷺ د صدقة الفطر حکم د فريضه زکوة نه مخکښې اوفرمائيلو، د زکوة نزول دهغې نه پس اوشو، او ددې نه دا خبره هم ثابته شوه، چه د صوم فرضيت هم د زکوة نه مخکښې دي، ځکه چه صدقة الفطر د صوم سره متعلق دي، نو هرکله چه صدقة الفطر د زکوة نه مقدم دي، نو صوم هم د زکوة نه مقدم شو ،(قاله الحافظ)

(۲) دويم قوم د ابن الاثير الجزري رحمه الله دي، چه د زکوة نزول په سنه ۹هـ کښې اوشو، ليکن دا قول مردود دي، ځکه چه ډير داسې احاديث دی، چه يقينا د سنه ۹هـ نه مخکښې والا دی، په هغې کښې د زکوة ذکر موجود دي، مثلا حديث دضمام بن ثعلبة چه د سنه ۵هـ واقعه ده، هم داسې حديث دهرقل چه د سنه ۷هـ واقع ده، البته د تحصيل زکوة دپاره بعث دعمال په سنه ۹هـ کښې اوشو، کما قال الشراح.

(۳) دريم قول د محدث شهير ابن خزيمه دي، چه د زکوة فرضيت قبل الهجره دي، هغه دي لره د حديث ام سلمه رضي الله عنها نه ثابت کړي دي، چه د هجرة الى الحبشة سره متعلق دي، چه د نجاشي د سوال په جواب کښې حضرت جعفر ابن ابی طالب رضي الله عنه اوفرمائيل و يامرنا بالصلوه والزكوة والصيام. چه محمد ﷺ مونږ ته د صلوة، زکوة او صيام حکم فرمائي، او دا قصه د هجرت مدينه نه مخکښې ده. د ابن خزيمه په استدلال باندې حافظ اشکال کړې دي، هغه فرمائي و فی استدلاله بذلک نظر. ځکه چه دغه وخت پورې خو صلوات خمسه او صيام هم فرض نه وو، نو کيدې شی، چه د دې دواړو په مينځ کښې دا سوال او جواب د حضرت جعفر رضي الله عنه حبشي ته رسيدلو سره سمدستی نه وو. بلکه خه موده پس شوې وي، او په هغې موده کښې دا خيزونه فرض کړې شوې وی، چه دهغې اطلاع حضرت جعفر رضي الله عنه ته په حبشه کښې اورسيدله،حافظ فرمائي و لکنه بعيد او بيا مخکښې ليکي او بهتره داده، چه داسې اونيلې شی، چه په دې حديث کښې د صلوة او صيام او زکوة نه مطلق صلوة او روژه اوصدقه مراددی، نه صلوات خمسه،اوصيام رمضان اوزکوة معهود

ليکن د ابن خزيمه نه علاوه نور هم د ډيرو علماؤ رائې هم داده، چه د زکوة فرضيت قبل الهجرة اوشو، البته دهغې تفصيلات او د نصاب مقررتيا د هجرت نه پس اوشو، ځکه چه ډير آيات قرآنيه چه مکی دی، په هغې کښې د زکوة ذکر دي، لکه چه په شروع کښې تير شوې دی، چه داسې قسمه آيتونه تقريبا اتلهـ(۸۰) دی، د ملا علی قاری تحقيق هم دادي، او د مولانا انورشاه رحمه الله تحقيق هم دادی کما فی فيض الباری.

**بحث رابع :(ايا په انبياء عليهم السلام باندې زکوة واجب وو؟**

په بعضو کتابونو د حنفيه او مالکيه کښې تصريح ده، کما فی الاوجز) چه زکوة په انبيا عليهم السلام باندې واجب نه دي، او په درمختار کښې ئې خوپه دي باندې اجماع نقل کړې ده، ليکن په ظاهر کښې د اجماع نه د علماء احناف اجماع مراد ده، ځکه چه مطلقا په دې اجماع کيدل ماته په بل يو کتاب کښې هم ملاؤ نشوه بلکه صاحب روح المعانی د

واوصاني بالصلوة والزكوة مادمت حيا په تفسير کښې په دې سلسله کښې د تردد اظهار کړې دې، بلکه بعض کتب شافعيه لکه انوار ساطعه کښې احقر ته ددې خبرې تصريح ملاؤ شوه، چه د شوافع په نزد د انبياء کرامو دپاره ملک هم ثابتيږي، او که هغوی صاحب نصاب وی، نو زکوة هم په هغوی واجب دې.

د کوم علماؤ په نزد چه واجب نه دې، نو د عدم وجوب مقصد څه دې؟ په دې کښې څو اقوال دی، بعضې وائي حُکمه چه الله تعالی انبياء کرامو لره د دنيا د مال او متاع نه پاک ساتلې دی، هغوی سره چه څه وو هغه په حقيقت کښې دامانت او وديعة په طور باندې وو، ملک د الله تعالی وو

بعض داسې وائي چه زکوة ذريعه ده، د تطهير مال، او کسب دانبياء د مخکښې نه پاک او طيب دې، د تطهير ضرورت نشته، او وئيلې شوې دی، چه زکوة د بخل او رذيل عاداتو د ازالې ذريعه ده، او انبياء کرام ددې نه پاک دی.

**بحث خامس: (د زکوة بعضې فوائد اوحکمتونه)**

علماؤ په دې کښې ډير مصالح او حکم ليکلي دی:

(۱) خپل ځان لره د ګناهونو او دبخل د ګندګۍ نه پاکول

(۲) په فقيرانو او مسکينانو باندې احسان کول او دهغوی سره همدردی کول

(۳) په آخرت کښې ددې په وجه د درجو اوچتوالی

(۴) مال چونکه انسان ته طبعا محبوب دی، ددې وجه نه ددې په کثرت کښې قوی خطره ده، چه سړی په دې کښې مشغول شی او د الله تعالی او دار اخرت نه غافل شی، نو دې محبت او غفلت لره کمولو دپاره زکوة لره واجب کړې شو، دې دپاره چه تعلق مع الله او تقرب حاصل شی

(۵) په دې کښې امتحان او تميز دي، د مطيع او غير مطيع په مينځ کښې، چه کوم يو بنده داسې دی، چه خپل محبوب او مرغوب خيز د الله تعالی دپاره خرچ کوی، او کوم بنده داسې نه کوی،

(۶) بوه فائده داده، چه کله فقيرانو ته هر کال د مالدارانو د مال نه يوه حصه ملاويږي، نو هغوی نه به بوقسم تسلی ملاويږي، ددې په نتيجه کښې به د مالدارانو مالونه د فقراؤ د جائز تصرف او قهر نه محفوظ وی، ګنې هغه خلق به په زور يا خيانت او غلا باندې مجبور شی. دې سره ظاهره ده چه فساد فی الارض به وی،

بعد اني مباحث پوره شو، اوس حديث الباب ته راشئ

[حدد] ( ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ۱(۱۳۹۹)، ۴۰(۱۴۵۶)، المرتدين ۳(۶۹۲۴)، الاعتصام ۲(۷۲۸۴)، صحيح مسلم/الإيمان ۸(۲۱)، سنن الترمذي/الإيمان ۱(۲۶۰۷)، سنن النسائي/الزكاة ۳(۲۴۴۵)، الجهاد ۱(۳۰۹۴)، المحاربة ۱(۴۰۷۵)، ۳۹۷۶، ۳۹۷۸، ۳۹۸۰)،(تحفة الأشراف: ۱۰۶۶۶)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الفتن ۱(۳۹۲۷)، مسند احمد(۵۲۸/۲)(صحيح)

أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ، وَالْعِقَالَانِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقَالًا. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: عَنَاقًا. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا. وَرَوَى عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عَنَاقًا.

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه کله د رسول الله ﷺ وفات اوشو او د هغه نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ کړي شو او د قبائل عرب نه چه د ځا کفر اختیارول وو، هغوی کفر اختیار کړو، نو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته اوفرمائیل: تاسو د خلقو سره په کومه بناء باندي قتال( جنګ) کوئ؟ حالانکه رسول الله ﷺ فرمائیلي دی: " ماته حکم راکړي شوي دي چه د خلقو سره قتال اوکړم تردي پورې چه هغوی لا اله الا الله اووائی - نو چا چه لا اله الا الله اووي هغه زما نه خپل جان او مال محفوظ کړل، مګر دا کهٔ د اسلام څخه حق وی، او د هغي حساب د الله په ذمه باندي دي -" په دي باندي حضرت ابوبکر رضی الله عنه جواب ورکړو: قسم په الله باندي! زهٔ د هر هغه کس سره لازماً جنګ کووم څوک چه د مونځ او د زکات په مابین کښي فرق کوی ځکه چه زکات د مال( شرعی) حق دي، قسم په الله باندي! کهٔ چرې دي خلقو زما نه هغه رسنۍ هم منع کړه کومه چه به دوی رسول الله ﷺ ته ورکوله نو زهٔ به ددوی سره ددي په منع کیدو باندي هم قتال کووم - نو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه اوفرمائیل: قسم په الله باندي! ما اوکتل چه الله تعالی د جنګ د پاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینه کولاؤ کړي ده او آخر زما په پوهه کښي هم دا خبره راغله چه هم دا خبره حق ده - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دي حدیث لره رباح بن زید او عبد الرزاق د معمر نه، هغوی د زهري نه د هغه په سند سره روایت کړي دي - بعضو د عقالاً " رسنۍ " ذکر کړي دي، او ابن وهب د یونس نه [عناقاً] " د چیلۍ بچي " روایت کړي دي - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه شعیب بن ابی همزه، معمر او زبیدی هم د زهري نه په دي حدیث کښي دغه شان وئیلي دی( چه ابوبکر اووي): [لو منعونی عناقاً] " کهٔ چرې دي خلقو زما نه د چیلۍ یو بچي هم منع کړو نو ..... او هم داشان عنبسه د یونس نه، هغوی د زهري نه، لفظ د " عناقا " د چیلۍ بچي " روایت کړي دي -

**تشریح: قوله:** حدثنا قتیبة بن سعید عن ابی هریرة رضی الله عنه قال لما توفی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) واستخلف ابوبکر بعده و کفر من کفر من العرب الخ.

دا حدیث د ابوداؤد نه علاوه صحیحین، ترمذی او مسند احمد کښي هم دي، د ترمذی جلد ثانی کتاب الایمان اول حدیث هم دادی، او حضرت امام بخاری رحمه الله دا حدیث په څو ځایونو کښي ذکر کړي دي، اول په کتاب الایمان کښي، بیا په کتاب الزکوة کښي چه په هغې ټي ترجمه قائمه کړي ده باب وجوب الزکوة. دهغې نه پس د جلد ثانی په آخر کښي،

استابة المرتدين كښې، او هلته ئې په دې ترجمه قائمه كړې ده باب قتل من ابى قبول الفرائض. ليكن امام ابوداؤد دا حديث دلته په كتاب الزكوة كښې بغير د تبويب او ترجمه نه ذكر كړې دي، ددې په ظاهر كښې وجه دا په پوهه كښې راځي، چه د مصنف غرض دې حديث راوړلو سره صرف د زكوة اهميت بيانول دى، او نور د څه خاص مسئلې استنباط مقصود نه دې، دې ډپاره چه خوک په دې باندې څه خاص ترجمه قائمه كړي.

دا حديث ډير د تشريح او توضيح محتاج دې، شارحينو په دې باندې ډير ليكل كړې دى، مونږ كوشش كوؤ، چه د ضرورت مطابق خلاصه دلته بيان كړې شى والله المستعان

**د مناظره شيخين والا حديث تشريح :**

په دې حديث كښې دوه اجزاء دى، يو كفر من كفر من العرب دا خو تاريخى خبره ده، او ددې جزء ثانى مناظره شيخين ده.

دحضرت عمر رضی اللہ عنہ اشكال په حضرت ابوبكر صديق رضی اللہ عنہ باندې چه كيف تقاتل الناس دا اصولى او فقهى مسئله ده، په جزء اول باندې بعضې شارحينو تفصيلى كلام كړې دې، او بعضو مختصر، علامه قسطلانى په شرح بخارى كښې مختصرا ليكلې دى، مونږ اول هغه بيانوؤ حضرت ابوهريره رضی اللہ عنہ (راوى حديث) د مناظرۀ شيخين تمهيد بيانوى، چه د نبى كريم صلی اللہ علیہ وسلم د وصال نه پس چه كله صديق اكبر رضی اللہ عنہ خليفه جوړ كړې شو، او د عرب بعضې قبائل مرتد شول، په دې حضرت ابو بكر رضی اللہ عنہ هغوى سره د قتال اراده اوفرمائيله، نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض اوكړو كيف تقاتل الناس الخ

**د حديث جزء اول، د مرتدينو تعيين :**

علامه قسطلانى كفر من كفر باندې ليكلې دى، چه بعضې خو په هغوى كښې كافران شول، د عبادت اوثان د وجې نه، او بعضې د مسيلمه كذاب د اتباع د وجې نه اهل يمامه وغيره، او بعضې په خپل ايمان باندې قائم پاتې شو، ليكن هغوى د زكوة وركولو نه انكار اوكړو، (ددې تاويل باطل په ذريعه) چه زكوة خو عهد نبوى صلی اللہ علیہ وسلم سره خاص وو، لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها الآية په دې آيت كښې نبى كريم صلی اللہ علیہ وسلم ته خطاب دې، چه نۀ د دوى نه زكوة واخله، او زكوة اخستلو سره دوى د ګناهونو د اثراتو نه پاک كړه، او دهغوى په حق كښې دعا هم اوكړه، بيشكه ستا دعا دهغوى دپاره د سكون او اطمينان سبب دې او دا اوجت شان د نبى كريم صلی اللہ علیہ وسلم وو، چه د هغوى دعا د سكون باعث وه، د نبى كريم صلی اللہ علیہ وسلم نه علاوه بل هيڅاته دا صفت حاصل نه دې، چه هغه زكوة واخلى اهـ

او امام نووى په شرح مسلم كښې د خطابى نه په دې تفصيلى كلام نقل كړې دى، دهغې خلاصه داده، چه د مرتدينو دوه قسمه وو، اول قسم هغه خلق وو، چه بالكل د اسلام نه واوختل، په دې قسم كښې دوه قسمه خلق وو، بعضې هغه وو چه د دروغژن مدعيان نبوت (مسليمه او اسود عنسى وغيره) په ملګرو كښې شامل شو، او بعضې هغه وو، چه خپل سابقه جهالت طرف ته واوختل، يعنى د بتانو عبادت او كفر وشرک ئې شروع كړو، او په دې ارتداد كښې دومره عموم او ابتلاء اوشوه چه، په مخ د زمكې صرف درې جماتونه

داسې پاتې شو، چه په هغې کښې به د الله تعالی عبادت کیدو، مسجد مکه، مسجد مدینه، او د بحرین په کلی جوائی کښې مسجد عبد القیس.

او دویم قسم هغه خلق وو، چه صلوة او نور شرائع د اسلام ئې منل، لیکن د زکوة د فرضیت او دهغې اداء الی الامام نه منکر وو، دا خلق په حقیقت کښې مرتد او کافر نه وو، بلکه باغیان وو، د مرتدینو د کثرت په وجه په هغوی کښې خلط ملط شو، ۱هـ

ددې خلاصه داشوه، چه په هغه زمانه کښې د نیغې لارې نه اوختونکي خلق دوه قسمه وو،(۱) مرتدین چه په هغوی کښې دوه قسمه خلق وو کما سبق(۲) فارقین بین الصلوة والزکوة چه دوی ته باغیان وئیل پکار دی.

د خطابی د کلام نه معلومیږی، چه د فتنه ارتداد وباء په ټول عرب کښې خوره شوه، او د یو عموم او شیوع شکل ئې اختیار کړو، په دې باندې حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې اشارة او شاه صاحب په فیض الباری کښې صراحة تنقید کړې دی، چه داسې نقل کولو سره د دینې ضرر نه علاوه دا هم دی، چه دا خبره خلاف واقع ده، و قد مر منی عن ابن حزم (فی کتاب الملل والنحل) انه لم یرتد الا شرذمة قلیلة( فیض الباری)

د حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مهتمم دارا العلوم دیوبند مضمون " اشاعت اسلام"(۱) ددې ارتداد باره کښې د مطالعې قابل دې.

او صاحب دمنهل و کفر من کفر من العرب په شرح کښې لیکلې دی : یعنی د دین نه واوښتل، بیا هغه خلق د کومو باره کښې چه الله تعالی د کفر اراده کړې وه، او د شرائع اسلام نه منکر شول، صلوة او زکوة ټول ئې پریخودل، او خپل مخکښې حالت چه جاهلیت وو، هغې ته واوښتل، او بعضې دروغژن مدعیان نبوت هم پیدا شو، لکه مسیلمه کذاب د بنو حنیفه نه، او طلیحة الاسدی او سجاح بنت الحارث او اسود عنسی په یمن کښ.

په هغې مرتدینو کښې دا قبائل وو، اسد،(۲) غطفان، بنو حنیفه په یمامه کښې، او اهل بحرین، ازدعمان، قضاعه او اکثر بنو تمیم او بعضې بنو سلیم او بیا مخکښې ئې لیکلې دی، و لبث علی الاسلام اهل المدینة، الله تعالی دوی لره په اسلام مضبوط اوساتل، د

---

(۱) په دې کښې حضرت مولانا صاحب لیکلې دی، چه د فتح مکې او د رسول الله ﷺ د وفات په مینځ کښې تقریبا د یونیم کال زمانه ده،(کذا فی الاصل والصواب علی الظاهر دوه نیم کاله) په دومره موده کښې په ټول ملک عرب کښې اسلام خور شو، او غالبا په عربو کښې هیڅ یوه قبیله هم ظاهرا د اسلام نه منحرف پاتې نشوه، لیکن په دې نوې مسلمانانو کښې ډیر داسې هم وو، چه فی الواقع مسلمانان شوي نه وو، بلکه د خپل قوم په تقلید کښې ئې احکام اسلام اداکول، او د مسلمانانو په جماعت کښې داخل شوي وو، بیا مخکښې دی لره مولانا صاحب په شواهد سره ثابته کړې ده) او ډیر داسې وو، چه ایمان یه هغوی کښې راسخ شوی نه وو، هم د داسې خلقو باره کښې ارشاد دی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم الآیة په دې خلقو کښې ایمان راسخ شوی نه وو، هغوی د اسلام خوند څکلی نه وو، چه د رسول الله ﷺ د وفات سانځه پیښه شوه، ددې وجه نه په دې دوارو ډلو کښې سمدستی یو تحریک پیدا شو، او د ارتداد یوه داسې ټیزه هوا راوالوتله، چه اکثر قبائل دهغې نه متاثره شوه،بیا مخکښې ددې تفصیل دی، چه په دې کښې کتاب کښې کتلې شی)

(۲) او علامه طیبی رحمه الله لیکی: لکه څنګه چه قبیله غطفان، فزاره او بنو سلیم وغیره.

ابوبکر صدیق ﷺ په برکت سره، او دغه شان باقی پاتې شو اهل مکه، د سهیل بن عمرو په وجه، خکه چه سهیل هم اهل مکې ته هغسې خطبه ورکړه، څرنګه چه صدیق اکبر د نبی کریم ﷺ د وفات په وخت کښې ورکړې وه. او په طائف کښې بنوثقیف هم په اسلام قائم پاتې شو، د عثمان بن ابی العاص په وجه، عثمان هم هغوی ته هغسې خطبه ورکولو سره پوهه کړل، څرنګه چه اهل مکې ته سهیل ورکړې وه. او په اسلام باندې قائم پاتې کیدونکو کښې دأقبائل هم دی، اسلم، غفار، جهینة، مزینة، اشجع، هوازن، جشم، او اهل صنعاء وغیره. او بعضې هغه وو، چه صلوة وغیره امور د دین ټې منل، لیکن د زکوة ورکولو نه ټې انکار کولو، د یوې شبهې په وجه، او دا خلق په اصل کښې باغیان وو، په دوی باندې د کفر اطلاق تغلیظ دې، او څه خلق داسې هم وو، چه د فرضیت زکوة نه منکر شوې وو، او بعضې خلق داسې وو، چه خپله خو ټې زکوة ورکولو، لیکن دهغوی مشران به هغوی لره منع کول، لکه بنی یربوع، لکه هغوی خپل صدقات جمع کړل او صدیق اکبر ﷺ ته ټې د لیګلو اراده اوکړه، نو هغوی لره مالک بن نویره منع کړل، او هغه دغه صدقات په خپلې قبیلې والو باندې تقسیم کړو، دا صورت حال په مسلمانانو باندې ډیر سخت تیر شو، نو ابوبکر صدیق ﷺ ډیر په تلوار سره یوولس جنډې(لوا،) تیارې کړې، او دهغې دیارہ ټې یوولس قائدین مقرر کړل، په هغوی کښې خالد بن ولید ﷺ عکرمه بن ابوجهل ﷺ او عمروبن العاص ﷺ هم وو،

فقاتلوا اهل الردة حتى رجعوا الى الاسلام وقاتلوا المتنبين حتى قتل مسيلمة باليمامة والاسود العنسي(۱) بصنعاء و هرب طليحة الاسدى و سجاح بنت الحارث و اسلما بعد ذالك، و قاتلوا مانعى الزكوة حتى ادوها وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ۱هـ

## د حدیث جزء ثانی، د فاروق اعظم ﷺ اشکال :

كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و نفسه الا بحقه و حسابه على الله. صدیق اکبر ﷺ چه کله د مانعین زکوة سره د قتال اراده اوکړه، نو په هغې فاروق اعظم ﷺ اشکال اوکړو، چه دا خلق کلمه وائي، مسلمانان دی، او د نبی کریم ﷺ ارشاد دې، چه ماته د خلقو سره د قتال حکم راکړې شوې دې، تردې پورې چه هغوی د شهادتین اقرار اوکړي.

---

۱) د اسود عنسی قتل د نبی کریم ﷺ په حیات کښې شوې وو، فیروز نومې صحابی هغه لره د نبی کریم ﷺ په حکم قتل کړې وو، په دې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : قاز فیروز دهغه د قتل اطلاع نبی کریم ﷺ ته د وحی په ذریعې شوې وه، حضرت فیروز ﷺدهغه د قتل نه پس دهغه د قتل اطلاع د کوم قاصد په ذریعه چه د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې رالیږلی وه، د هغه مدینې منورې ته رارسیدو نه یوه ورځ مخکښې د نبی کریم ﷺ وفات شوې وو، البته د وحی په ذریعه نبی کریم ﷺ ته خبر شوې وو، چه دهغې تذکره رسول الله ﷺ صحابه کرام ته فرمائیلې وه، صحابو عرض اوکړو چه چا قتل کړې دې، نو نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : چه یو مبارک سړی، فاز فیروز. د اسوعنسی او مسیلمه کذاب د دواړو د قتل واقعه مؤرخینو د سنه ۱۱هـ په واقعو کښې ذکر کړې دې، د اسود قتل د نبی کریم ﷺ د وفات نه مخکښې او د مسلیمه قتل د وفات نه پس د صدیق اکبر ﷺ په زمانه کښې د مرتدینو سره په جنګ یمامه کښې شوې وو)

په دې حدیث کښې اقرار دشهادتین لره د قتال غایة مقرر کړې شوې ده، او داچه د شهادت نه پس سړې معصوم الدم والمال کیږی، او دهغه جان او مال سره تعرض جائز نه دې، بیا تاسو دهغوی سره د قتال اراده څرنګه فرمایئ ؟

په دې صدیق اکبر رضی الله عنه اوفرمائیل : و الله لاقاتلن من فرق بین الصلوة والزکوة فان الزکوة حق المال ترجمه : والله زهٔ به ضرور قتال کوم، دهغې خلقو سره چه د صلوة او زکوة په مینځ کښې فرق کوی، چه د صلوة خو قائل دی او د زکوة قائل نه دی، او په دلیل کښې ئې دا اوفرمائیل : چه زکوة په حقوق اسلام کښې حق المال دې، ددې مقابل د قرینې د مقام سره په پوهه کښې راځی یعنی کما ان الصلوة حق البدن یعنی څرنګه چه د حق البدن تارک سره قتال کولې شی، دغه شان د حق المال تارک سره هم قتال کول پکار دی، ددې نه په ظاهر کښې دا معلومیږی، چه د تارک صلوة باره کښې د ټولو صحابه کرامو په ذهن کښې داوه، چه دهغه سره قتال کول پکار دی.

**د صدیق اکبر رضی الله عنه د جواب خلاصه :**

د صدیق اکبر رضی الله عنه د جواب خلاصه دا شوه، چه خپله دا حدیث کوم چه تاسو پیش کوئ، دلالت کوی، چه مقاتله بحق الاسلام او بحق الکلمة جائز دی، یعنی چه کوم سړې سره د کلمې وئیلو په حقوق اسلام کښې یو حق پریږدی، نو دهغه سره د قتال اوکړې شی، شارحینو لیکلې دی، چه خلیفه ثانی خو یا الا بحقه دې استثناء طرف ته التفات اونه فرمائیلو، د څه په وجه ئې چه اشکال اوکړو، او یا دهغوی د اشکال وجه دا وه، چه هغوی دا ګڼړل، چه صدیق اکبر دا قتال هغوی سره د هغوی دکفر په وجه کوی، د صدیق اکبر د جواب نه معلومه شوه، چه دا ارادهٔ دقتال د کفر په وجه نه وه، بلکه دفرق بین الصلوة والزکوة په وجه ده، او ددې فرق دوه صورتونه کیدې شی، یو داچه د فرضیت دزکوة نه انکار وی، دویم داچه انکار صرف د اداء الی الامام نه وی، اول صورت اګر چه کفر دې، لیکن د شرک پشان کفر صریح نه دې، او قتال څرنګه چه د کفر صریح په وجه کیږی، دغه شان د کفر غیر صریح په وجه هم کیږی، او دویم صورت یعنی اداء الی الامام نه انکار، دا کفر نه دې، بلکه بغاوت دې، او د باغیانو سره هم قتال مشروع دې

**د شیخینو اختلاف او مناظره د ګومې ډلې باره کښې وه :**

د بعضو مصنفینو د کلام نه معلومیږی، چه دا مناظره د مرتدینو او مانعین زکوة ټولو باره کښې وه، دا خو غلطه ده،[1] لکه اکثر شارحینو دا مناظره صرف فارقین بین الصلوة

---

[1] دلته سوال پیدا کیږی، چه راوی خو ددې مناظرې په تمهید کښې په خپله وائي و کفر من کفر من العرب ددې په ظاهر کښې تقاضا داده، چه دا اختلاف او مناظره د ټولو باره کښې وه؟ جواب دادې، چه په ظاهر کښې غلط فهمی هم ددې لفظ نه کیږی، حالانکه د راوی غرض په دې جملې سره دهغې وخت عام حالت او فضا بیانول دی، نه دا خبره بیانول، چه مناظره دهغې خلقو باره کښې وه، او کله ددې تعلق دهغې خلقو سره اومنلې شی، دکومو باره کښې چه مناظره وه، نو دا هم کیدې شی، څکه چه په دې مانعین زکوة کښې بعضې جاحدین زکوة هم وو، او بعضې صرف منکرین اداء وو، نو قسم اول خو واقعة کافر وو، او قسم ثانی چه باغیان وو، په هغوی د کفر اطلاق تغلیبا دې)

والزکوة باندې مخمول کړې ده، که هغه فارقین جاحدین زکوة وی، یا مانعین زکوة، لیکن زمونږ مشائخ فرمائي چه دا مناظره او اختلاف د جاحدینو باره کښې هم نه وه، ځکه چه هغوی خو کافر دی،(ځکه چه په ضروریات دین کښې د یو شیز نه انکار کفر دی) دهغوی سره قتال کښې څه اشکال کیدې شی، بلکه مناظره صرف دمانعین اداء الی الامام باره کښې وه، چه باغیان وو، او ددې تائید د حدیث ددې جملې نه هم کیږی، والله لو منعونی عقالا کانوا یؤدونه الی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) لقاتلتهم علی منعه، هم دا خبره حضرت په بذل کښې هم لیکلې ده، و تبعه صاحب المنهل.

**د اشکال منشاء :**

شارحینو لیکلې دی، چه داسې معلومیږی، چه حضرت عمر رضی الله عنه ته دا حدیث صرف دومره رسیدلې وو، یا دغه وخت کښې هغه ته صرف دومره یاد وو، حتی یقولوا لا اله الا الله ګنی په صحیح بخاری کښې خپله د حضرت عمر رضی الله عنه د خوی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه په حدیث کښې حتی یشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ویقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة موجود دې، بلکه د صحیح مسلم په یو حدیث کښې چه د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي، دادې، حتی یشهدوا ان لا اله الا الله ویؤمنوا بی و بما جئت به که هغوی ته دا ټول حدیث مستحضر وو، نو بیا اشکال هم نه واردیږی، دغه شان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم غالبا دومره یاد وو، ګنی زکوة لره په صلوة باندې قیاس کولو یا د الابعقه نه استنباط کولو هیڅ ضرورت به پیش نه راتلو، او دا هم ممکن ده، چه د صدیق اکبر رضی الله عنه په علم کښې پوره حدیث وو، لیکن په دلیل نظری سره ئې ثابتول غوښتل، او ګویا تنبیه وه، عمر فاروق رضی الله عنه ته چه که تا په خپل بیان کړې شوې حدیث کښې غور کړې وې، نو اشکال به پیښ شوې نه وو.

**فقهی مسئله :**

دلته سوال پیدا کیږی، چه د مانع زکوة باره کښې فقهاء څه فرمائي؟

جواب دادې، چه امام بخاری په صحیح بخاری ص۱۰۲۳ کتاب استتابة المرتدین کښې یو مستقل باب ددې مسئلې باره کښې قائم کړې دی، باب قتل من ابی قبول الفرائض او په هغې کښې امام بخاری رحمه الله دا د مناظره شیخین والا حدیث ذکر کړې دی، ددې باب په ذیل کښې علامه عینی او نورو شارحینو لیکلې دی، چه که یو سړی په فرائض اسلام کښې د یو فرض نه انکار اوکړی، نو که د نفس فرضیت نه ئې انکار کړې وی، نو هغه په مرتد وی، د مرتد احکام به په هغه جاری کولې شی، یعنی قتل بعد الاستتابة او که د فرضیت قائل وی، لیکن د اداء نه انکار کوی، نو بیا د احنافو مذهب دادی، چه هغه لره به قتلولې نشی، او نه به دهغه سره جنګ کولې شی، بلکه په زور به تري زکوة اخستلې شی، په شرط ددې چه هغه ډلې والا نه وی، او مقابله نه کوی، او که هغه ډلې والا وی، او د محاربې دپاره تیار وی، نو بیا به امام المسلمین دهغه سره قتال کوی، پس صدیق اکبر رضی الله عنه چه دهغې مانعینو سره قتال کړې وو، هغه ددې نصب قتال د وجې نه وو،( چه دا مانعین د قتال دپاره خپله تیار وو) د تارک صلوة حکم په جلد ثانی کښې د کتاب الصلوة په شروع کښې په تفصیل سره تیر

شوي دي، هغې لره هم کتل پکار دي.
په دي حديث کښې دی، الا بحقه دا ضمير اسلام طرف ته راجع دي، چه د مقام د قرينې نه پوهه کښې راځي، او د بخاری شريف په يو روايت کښې ددې تصريح هم ده، او علامه طيبی ضمير راجع کړي دي، قول طرف ته، چه په هغې باندې فمن قال دال دي، يعنی بحق هذا القول ای قول لا اله الا الله. وحسابه علی الله يعنی چه کوم سړي کلمه توحيد يعنی لا اله الا الله اوائي، او خپل اسلام ظاهر کړی، نو مونږ به هغه سره مقاتله پريږدو، او دهغه د باطن حال تفتيش به نه کوؤ، چه آيا هغه مخلص دي، يا منافق، د باطن معامله الله تعالی ته حواله ده، البته د اسلام د حق دپاره به قتال ضرور کوؤ، مثلا حدود، قصاص او منع عن الصلوة والزکوة وغيره.
والله لو منعونی عقالا : زياتی صديق اکبر رضی الله عنه دا هم اوفرمائيل : چه که هغې خلقو د زکوة يوه رسئ هم ماته د راکولو نه انکار اوکړو، نو زهٔ به په هغې هم قتال کوم، د عقال په تفسير کښې خو اقوال دی:
(۱) بعضو دي لره په خپل ظاهر باندې ايخودلې دي، يعنی د رسئ يوه ټکړه، اوس دا چه رسئ په زکوة کښې چرته اوړلې شی، نو هغوی وئيلې دی، چه دا د مبالغې په طور باندې دي، چه که يو سړي په زکوة کښې قدر قليل(چه په قيمت کښې د رسئ برابر وی) هم ادا کوی نه، پوره زکوة خو جدا خيره ده.
(۲) د عقال اطلاق په صدقه عام (د يو کال زکوة) باندې کيږی، او د دواؤ کالو زکوة ته عقالان وئيلې شی، دا قول د بعضې اکابر اهل لغت نضر بن شميل، ابوعبيد مبرد وغيره نه منقول دي،
(۳) ددې نه مراد هغه رسئ ده، چه په هغې ځاروی لره تړی او ساعی ته ئې ورکوی، ځکه چه د ځاروی په زکوة کښې د تسليم تحقق عادةً ددې نه بغير نه کيږی،
(۴) يو قول دادی، چه عقال وئيلې شی، قلوص ته (يعنی خوانه اونبه) مطلب داشو، چه که يوه اونبه ورکولو نه انکار کوی، نو په دي به هم قتال کوم، ددې نه زيات باندې خو به طريقه اولی قتال کوم.
(۵) ددې نه د زکوة رسئ مراد ده، لکه يو سړي درسو تجارت کوی، نو ظاهر ده، چه دهغه په زکوة کښې به رسئ واجبه وی، ځکه چه په عروض تجارت کښې زکوة واجب وی، ليکن دا قول بس هسې دي، ځکه چه په دي کښې د رسئ د تخصيص وجه څه ده؟
فعرفت ان الحق : فاروق اعظم رضی الله عنه فرمائي چه ماته يقين اوشو، چه د صديق اکبر رائي حق ده، دا يقين خرنګه اوشو؟ ظاهره ده، چه په هغې دليل سره چه دهغه په کلام او په دي مناظره کښې مذکور دي، د کوم چه تشريح تيره شوه، او دا مطلب نه دي، چه ما دهغه په مخکښې وسله اوغورزوله، او دهغه خبره مې تقليدا تسليم کړه، ځکه د يو مجتهد دپاره د بل مجتهد تقليد جائز نه دي.

قال بعضهم عقالا..... قال عناقا : عقال خو د عين په کسرې سره دي، د هغې تشريح تيره شوې ده، او عناق د عين په فتحې سره دي، د بزې بچې، چه د يو کال نه کم وي، په دې لفظ کښې د راويانو اختلاف دي، بعضو عقالا وئيلې دي، او بعضو عناقا، زيات تر شارحين د شوافعو نه عناق ته ترجيح ورکوي، پس امام بخاری تصريح فرمائيلې ده، هو الاصح ددې يوه وجه دا هم کيدې شی، چه دې سره يوه اختلافی مسئله متعلق ده، چه دهغې تعلق د زکوة سوائم سره دي، او د عناق کيدو په صورت کښې په ظاهر کښې د شوافعو په هغې سره تائيد کيږي، هغه مسئله داده، چه که ديو سړې په ملک کښې صرف صغار څاروی وی، نو په هغې کښې به زکوة واجب وی او که نه، په دې کښې دري مذهبه دی،

۱. امام مالک او امام زفرؒ فرمائي يجب فيها ما يجب في الكبار

۲. امام ابو يوسف او امام شافعيؒ فرمائي يجب واحد منها يعنی بچې په يه زکوة کښې واجيږی.

۳. طرفين(امام ابو حنيفهؒ او امام محمدؒ) فرمائي لا يجب فيها شيء. د دې دواړو په نزد په سائمه کښې د وجوب زکوة دپاره مخصوص عمر شرط دي، هغه داچه يا خو ټول په ټوله مسنه وی، يا کم از کم بعضې په هغې کښې مسنه وی، او بعضې صغار وی، که هغه ټول په ټوله صغار وی، يعنی فصلان،[۱] حملان او عجاجيل وی، نو بيا په هغې کښې زکوة واجب نه دي.

په جوهره نيره کښې ليکلې دی، چه کم نه کم عمر په اوښانو کښې چه په هغې کښې زکوة واجيږی، بنت مخاض دي، او په بقر کښې تبيع او په غنم کښې ثنی(دا ټول په ټوله د يو کال وی، د دې نه کم نه) لهذا د دې دواړو په نزد به په صغار سوائم کښې زکوة بالکل وی نه،او که د صغار سره کبار هم وو، اگر که صرف يو وی، نو بيا به په صغار کښې زکوة واجب وی، تبعا للکبير ،[۲] گويا په صغار سره د نصاب تکميل خو کيږی، ليکن انعقاد نه کيږی، او په زکوة کښې به بچې په دې صورت کښې هم اخستلې کيږی نه، مثلا د يو سړې په ملکيت کښې د غنم نصاب يعنی څلويښت بزې وي، د کال دوران کښې هغوی څلويښت بچی راوړل، بيا هغه بزې د کال پوره کيدو نه مخکښې مړې شوې، او په هغې صغار باندې کال پوره شو ،( يعنی حول الامهات) نو په دې صورت کښې د طرفينو په نزد په دې صغار کښې به زکوة واجب نه وی، او د امام ابو يوسفؒ په نزد د حول الامهات پوره کيدو باندې به زکوة واجب وی، دهغه په نزد حول الامهات هم حول الاولاد دي. [۳]

---

[۱] فصلان جمع فصيل ولد الناقة اذا فصل عن امه، حملان جمع حمل(بفتحتين) ولد الشاة عجاجيل جمع عجول، بروزن سنور بمعني العجل ولد البقر)

[۲] وفي القدوري وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة عند ابي حنيفة و محمد الا ان يكون فيها كبار اهـ)

[۳] ددې مسئلې فقهاؤ څو مثالونه او صورتونه بيان کړي دی، او د بيانولو وجه داده، چه دا مسئله مشکله ده، خکه چه دا ونيل چه په صغار کښې زکوة واجب نه دي، په ظاهر کښې د .....

د دې اختلاف نه معلومه شوه، چه د امام ابو یوسف او امام شافعی رحمه الله په نزد د صغار په زکوة کښې صغیر واجب دې، لهذا د عناق والا روایت د دواړو حضراتو موافق او موید شو، او د احنافو وغیره خلاف.

جواب دادې، چه د صدیق اکبر رضی الله عنه دا کلام تعلیقا دې، چه که بالفرض داسې وی نو زهٔ به داسې کوم، لهذا دې لره دلیل ګرځول څرنګه صحیح دی، او دهغوی دا کلام په طریقې د مبالغې دې، لکه په بل روایت کښې لفظ عقال دې، عقال په زکوة کښې کله واجبیږی؟ اوکه بالفرض هم دا مرادوی کوم چه تاسو وایئ، نوددې جواب دادې، چه داحدیث دهغې حدیث مرفوع خلاف دې، چه مخکښې په باب زکوة السوائم کښې راروان دې (بذل ۳ ص ۲۰) یعنی د سوید بن غفله حدیث چه دهغې الفاظ دادی: ان لا تاخذ من راضع لبن قال صاحب المنهل ای لا تاخذ صغیرا یرضع اللبن او هم دا معنی شیخ ابن الهمام هم بیان کړې ده، کمافی البذل ۳ص٤) اګر چه شوافع شارحینو ددې دویمه معنی اختیار کړې ده، هغه داچه دلته مضاف محذوف دې، ای ذات راضع لبن یعنی پئ ورکونکې بزه به په زکوة کښې نه اختیار کیږی، ځکه چه هغه خیار مال دې، او زکوة اختیار کیږی د اوساط مال نه، والله سبحانه و تعالی اعلم الحمد الله د حدیث شرح پوره شوه.

[۱۵۵] (۱) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَقَالَ: عِقَالًا.

یونس د زهری نه دا حدیث روایت کړې دې او فرمائیلی ئې دی چی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوفرمائیل: دَ مال حق دې چه زکات ادا کړې شی - او په دې روایت کښې لفظ دَ [عقالاً] "رسئ" دې.

## باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

### باب: ۲ - په کومو څیزونو کښې زکات واجب دې؟

د ترجمې الفاظ د دواړو معانیو احتمال لری:

(۱) دهغې څیزونو بیان په کومو کښې چه زکوة واجب وی،

(۲) د مال هغه مقدار په کوم کښې چه زکوة واجب وی، یعنی نصاب دزکوة د حضرت شیخ میلان په حاشیه د بذل کښې اول طرف ته دې، او صاحب بذل او منهل دویمه معنی اختیار کړه ده، وهو الظاهر عندی.

---

لـه.....اشکال باعث دې، څکه چه زکوة واجب کیږی د حولان حول نه پس، او د کال پوره کیدو نه پس په هغوی باندې د فصلاں یا حملاں اطلاق صحیح نه دې، په نور الفاظو کښې داسې اوایئ، چه هغه صغار صغار نه پاتې کیږی، بیا ددې څه مطلب دې، چه په صغار کښې زکوة واجب نه دې؟ ددې وجه نه فقهاء ددې په توجیه کښې مختلف صورتونه بیانوی، (زیلعی) د توجیه حاصل دادې، چه په کال کښې بچو لره د میاندو تابع ساتلې شوی دی، او بیا د اصولو کال لره د فصولو کال اوګنرلې شو.

[۱]: نظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۱۰٦٦٦) (صحیح)

## زکوة په کومو کومو څیزونو کښې واجب دي؟

مشهوره ده، چه زکوة په دریو څیزونو کښې واجب دي:
(۱) نقدین (ذهب او فضه) (۲) عروض تجارت (۳) سوائم (ابل، بقر، غنم)
په زروع او ثمار کښې چونکه عشر یا نصف عشر واجب وی، ددې وجې نه هغه جدا ذکر کوی، ځکه چه شرعی زکوة خو ربع العشر یعنی د څلوېښتمې حصې نوم دي.

### (د زکوة اقسام)

صاحب بدائع فرمائي چه د زکوة دوه قسمه دی، فرض او واجب، فرض خو زکوة المال دي، او واجب زکوة الراس یعنی صدقة الفطر، او د زکوة المال دوه قسمه دی:
(۱) زکوة الذهب والفضة، و اموال التجارة والسوائم.
(۲) زکوة الزروع والثمار (غله اود اونومیوی) اوهغه عشردي یانصف عشر. (اوجز ج۳ ص۱۴۱)
او پیژندل پکار دی، چه د نقدین او سوائم نصاب خو مقرر دي، او په مال تجارت کښې د قیمت اعتبار دي، او په زروع او ثمار کښې اختلاف دي، چه دهغې دپاره نصاب شرط دي او که نه کما سیاتی او بعضې څیزونه داسې دی، چه په هغې کښې وجوب زکوة مختلف فیه دي، لکه بقول او حضراوات. (۱)

[۱۵۵۸] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: د پنځهٔ اوښانو نه په کمو کښې زکات نشته دی - او د پنځهٔ اوقیو (سپینو زرو) نه په کمو کښې زکات نشته دي او د پنځهٔ وسقو (غلې) نه په کمو کښې زکات نشته دي -

حدثنا عبدالله بن مسلمة..... سمعت ابا سعید الخدری یقول قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) لیس فیما دون خمس ذود صدقة ولیس فی ما دون خمس اواق صدقة و لیس فی ما دون خمسة اوسق صدقة.

دا حدیث متفق علیه دي، (په صحیح مسلم او بخاری دواړو کښې دي) په دي کښې د دریو څیزونو د نصاب بیان دي، نصاب ابل، نصاب ورق (فضة) او نصاب الزرع والحبوب، یعنی د زمکې د پیداوار نصاب، چه په هغې کښې عشر یا نصف عشر واجبیږی، اوس د هر یو

---

(۱) د احنافو په نزد په کومو څیزونو کښې چه زکوة واجب دي، که هغې تولو لره تفصیلا شمار کړي شي، نو هغه ټول نهه دی، ذهب، فضة، مال تجارت، سوائم، چه درې دی، ابل بقر او غنم، زروع، ثمار، عسل، ددې نه علاوه په دواړو کښې اختلاف دي د امام صاحب او صاحبینو، او د حضرات امام صاحب قائل دي، صاحبین نه

(*) صحيح البخاري/الزكاة ۱(۱۴۰۵)، ۳۲(۱۴۴۷)، ۴۲(۱۴۵۹)، ۵۶(۱۴۸۴)، صحيح مسلم/الزكاة ۱(۹۷۹)، سنن الترمذي/الزكاة ۷(۶۳۶)، سنن النسائي/الزكاة ۵(۲۴۴۷)، ۱۸(۲۴۷۵)، ۲۱(۲۴۷۸)، ۲۴(۲۴۸۵، ۲۴۸۶)، ۲۴۸۹)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۶(۱۷۹۳)(تحفة الأشراف: ۴۰۲۲)، ولد آخر جه: موطا امام مالك/الزكاة ۱(۱)، مسند احمد(۶۷۳، ۳۰، ۴۵، ۵۹، ۶۰، ۷۳، ۷۴، ۷۹)، سنن الدارمي/الزكاة ۱۱(۱۶۷۳)(صحيح)

باره کښې ترتیب وار واړې.

(۱) نصاب ابل خمس ذود بیان کړې شوې دي، د ذود اطلاق په جماعت دابل باندې کیږي، د دریو نه لسو پورې، او وئیلې شوې دی، چه د دواړو نه نهو پورې، ددې مفرد من لفظه نه راځي، لکه لفظ قوم او رهط.

**(د خمس ذود تلفظ)**

خمس ذود لره دواړو طریقو سره وئیلې شی، په اضافت سره خمس ذود، او د خمس په تنوین سره خمس ذود په دې صورت کښې به ذود بدل وی، د خمس نه، او دخمس ذود نه مراد به خمس ابل من الذود وی،(د اوښانو نه پنځه) او متبادره معنی یعنی خمسة اذواد مراد نه دي، ځکه چه پنځه ذود خو کم نه کم پنځلس اوښان به شی، چه مراد نه دی،[۱] دا مسئله اجماعی ده، چه نصاب دابل پنځه اوښان دی،

(۲) نصاب فضه خمس اواق دی، اواق د اوقیة جمع ،ه، یعنی څلویښت درهمه، د پنځو اوقیو دوه سوه درهمه کیږی، په حساب د وزن سبعة،[۲] یعنی داسې چه هر لس درهمه د اووه مثقالو برابر وی، په دې اعتبار سره دوه سوره درهمه[۳] به د یو سل څلویښت مثقالو برابر وی، په نصاب فضه کښې د علماؤ په دې اجماع ده، قاله الحافظ.

**(د اوقیه وجه تسمیه)**

لفظ اوقیة د وقایة نه ماخوذ دي، او وجه تسمیه داده، چه دومره مقدار دراهم سړي لره د محتاجۍ نه بچ ساتی،

(۳) اوسق، د وسق جمع ده، یو وسق د شپیتو صاعو برابر وی، او پنځه وسق د درې سوه صاع برابر وی، تقریبا پنځویشت من.

د زمکې دپیداوار(زرعی پیداوار) نصاب په دې حدیث کښې پنځه وسق مقرر کړې شوې دي، په زروع او ثمار کښې بالاتفاق په یو صورت کښې نصف العشر واجب دي،(د صدقة الزرع مستقل باب مخکښې راروان دي، لیکن په دې کښې اختلاف دی، چه معشرات یعنی په کومو څیزونو کښې چه عشر واجب دي، دهغې دپاره څه خاص مقدار او نصاب شرط دي، ځرنګه چه د زکوة دپاره دي، او که نه؟ ائمه ثلاثة او صاحبین په دې کښې هم د نصاب قائل دی،او هغه نصاب هم دادي،چه په دې حدیث کښې ذکر دي، یعنی پنځه وسق، او یو جماعت د علماؤ لکه ابن عباس، عمربن عبدالعزیز، ابراهیم نخعی، مجاهد، او امام ابوحنیفة د وجوب عشر دپاره د نصاب قائل نه دی، بلکه قلیل او کثیر تولو کښې واجب منی

---

[۱] یا دې داسې اوئیلې شی، چه دلته کښې د ذود استعمال دمطلق ابل دپاره دي، په خپل اصلی معنی کښې نه دي)

[۲] دراهم به د وزن په اعتبار سره مختلف وو، وزن سبعة، وزن سته او وزن خمسة وغیره،

[۳] او د جدید وزن یعنی گرام په اعتبار سره دواړو سوو درهمو باره کښې د حساب کونکو اقوال مختلف دی(۱) ۵۹۵ گرام(۲) ۲۰۹ گرام(۳) ۸۱۲ گرام، او نصاب ذهب چه مثل مثقاله دی، دې باره کښې هم دري اقوال دی،(۱) ۸۵ گرام(۲) ۸۷ گرام(۳) ۹۰ گرام(التسهیل الضروری)

**امام صاحب او څوک چه ددوی سره موافق دی، هغوی دپاره دلیل :**

د بعضو آیاتونو او احادیثو په بناء مثلا وآتوا حقه یوم حصاده، انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، او احادیث صحیحه چه په کتب صحاح کښې موجود دی، دهغې نه حدیث د ابن عمر رضی الله عنه چه په صحیح بخاری کښې مرفوعا روایت دې، فیما سقت السماء والعیون العشر و ما سقی بالنضح نصف العشر او ددې مضمون بل حدیث چه په صحیح مسلم کښې د حضرت جابر رضی الله عنه مرفوعا روایت دې، فیما سقت الانهار والغیم العشور و فیما سقی بالسانیة نصف العشر او دا دواړه احادیث په دې کتاب کښې په باب صدقة الزرع کښې راروان دی، دا آیتونه او احادیث عام او مطلق دی، ددې نه معلومیږی، چه په زرعی پیداوار کښې بغیر د نصاب د قید نه په یو صورت کښې چه په هغې کښې د اوبو مشقت برداشت کړې شوې وی، نصف عشر واجب دې، او که هغه زمکې بارانی وغیره وی، چه په هغې کښې د اوبو راویستلو مشقت برداشت کول نه وی، په هغې کښې عشر واجب دې، قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی فرمائي اقوی المذهب مذهب ابی حنیفة رحمه الله دلیلا واحوطها للمساکین واولاها قیاما شکر النعمة.

**د جمهورو د طرف نه تنقید او زمونږ د طرف نه جواب :**

د جمهورو د طرف نه حافظ ابن حجر تبعا للحافظ ابن القیم ددې حدیث جواب دا ورکړې دی، چه ددې نه مقصود صرف په دې دواړو زمکو کښې فرق بیانول دی، چه په هغې کښې د یوې په پیداوار کښې عشر او د بلې په پیداوار کښې نصف عشر واجب دې، نصاب او عدم نصاب ته په کښې هیڅ مداخلت نشته، بلکه په دې لحاظ سره دا حدیث ابن عمر، وجابر، مجمل دې، او حدیث د ابوسعید خدری رضی الله عنه یعنی حدیث الباب مفسر دې، او مفسر قاضی وی په مجمل باندې،[1]

زمونږ د طرف ته په جواب کښې وئیلې شوې دی، چه په حدیث کښې اجمال نشته، بلکه اثبات دعموم دې، ځکه چه لفظ دما دعموم دپاره دې، او دا وئیل چه مقصود صرف تمیز دې، بین العشر و نصف العشر، دا د حدیث افادیت کمول دی، بلکه د حدیث مطلب دادې، چه د زمکې په پیداوار کښې مطلقا په یو صورت کښې عشر او په بل صورت کښې نصف العشر دې، او د مفسر دپاره ضروری ده، چه د مفسر ټولو افرادو ته شامل وی، او دلته داسې نه دی، ځکه چه په حدیث دابن عمر و جابر کښې د هر قسم پیداوار ذکر دې، که هغه مکیلی او موسوقی وی، او که نه وی، لکه زعفران وغیره، او حدیث دابو سعید خدری رضی الله عنه چه هغې لره تاسو مفسر وئیل غواړئ، دهغې تعلق صرف موسوق او مکیل سره دې، د غیر موسوق حال په هغې کښې بیان شوې نه دې، ددې وجه نه داؤد ظاهری دا مسلک اختیار

---

[1] ) هغوی داسې هم وائي چه حدیث دابوسعید رضی الله عنه خاص دي، او حدیث دابن عمر رضی الله عنه عام دي، او خاص ته تقدم حاصل دي، په عام باندې، زمونږ د طرف نه وئیلې شوې دی، چه اول خو د احنافو په نږد عام او خاص دواړه په قوت کښې برابر وی، دویمه داچه مونږ سره هم خاص حدیث موجود دي، روي عن الطحاوي عن جابر بن عبدالله مرفوعا في كل عشرة اقناء قنوّ يوضع في المساجد للمساكين (اوجز عن العرف الشذي)

کړي دي، چه د زمکې په پیداوار کښې کوم ځیزونه موسوق یعنی مکیلی دی، لکه تمام اجناس او غلي، دهغې دپاره خو نصاب شرط دي، کوم چه په دې حدیث کښې مذکور دي، او کوم ځیزونه چه غیر موسوق دی، مثلا زعفران او مالوچ وغیره په هغې کښې د نصاب قید نشته، کما فی حدیث ابن عمر گویا هغه د جمع بین الحدیثین دا شکل اختیار کړي دي.

## د امام صاحب د طرف نه د حدیث الباب توجیه :

اوس پاتې شوه دا مسئله چه د حدیث الباب څه حل دي، نو دې باره کښې د امام صاحب نه مختلف توجیهات منقول دی، چه هغې لره حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې یوځائي جمع کړي دی، په هغې کښې مونږ یوځو دلته ذکر کوؤ.

(۱) تاسو دا اوګڼړئ، چه د صدقې اطلاق په زکوة او عشر دواړو باندې کیږي، په دې حدیث کښې د دریو ځیزونو نصاب بیان شوي دي، ابل، فضه، حبوب او ثمار، په دریو واړو ځایونو کښې لفظ صدقه مذکور دي، په اولنی دواؤ ځایونو کښې د صدقې نه بالاتفاق زکوة مراد دي، په دریم ځائي کښې جمهورو د صدقې نه عشر مراد اخستلې دي، ددې وجه نه دا حضرات په عشر کښې هم د نصاب قائل دی، او د امام صاحب د طرف نه وئیلې شوې دی، چه په دریم ځائي کښې هم د صدقې نه زکوة مراد دي، او د خمسة اوسق نه مراد هغه غله نه ده، چه په خپلې کروندې سره حاصله کړې شوې وی، لکه چه جمهور ځرنګه ګڼړی، بلکه ددې نه هغه غله مراد ده، چه تجارتی وی، چه هغې لره سړې په څه ذریعې سره تجارت دپاره حاصله کړې وی، او په مال تجارت کښې د وجوب زکوة دپاره نصاب بالاتفاق شرط دي، چه په هغې کښې د قیمت اعتبار دي، کوم مال تجارت چه په قیمت کښې د دواؤ سو درهمو برابر وی، په هغې کښې زکوة واجب دي، او د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې د یو وسق غلي قیمت عام طور باندې د یوې اوقیې برابر وو، لهذا پنځه وسق غله د پنځو اوقیو چاندئ برابر شو، چه نصاب دفضه دي، د حضرت ګنګوهی رحمه الله رائي ئې په الکوکب الدری کښې داسې لیکلې ده، چه خلق د غلې تاجران د اجناسو د قیمتونو تفتیش او تحقیق کوی، دې دپاره چه هغوی ته دا معلومه شی، چه مونږ سره کومه غله ده، هغه د نصاب برابر ده او که نه، دې دپاره چه په هغې اعتبار سره دهغې زکوة ادا کړې شی، په دې نبی کریم ﷺ په هغې زمانه کښې د اجناسو د قیمت مطابق یو تقریبی تحدید تجویز کړو، اوس داچه د تولو غلو قیمت خو برابر نه وی، نو بیا پنځو وسقو لره معیار ځرنګه جوړولې شی؟ حضرت په خپله دا اشکال ذکر کولو نه پس لیکلې دی، چه ممکن ده، چه نبی کریم ﷺ د خلقو د آسانتیا او دفع دحرج دپاره توسعا امقدار تجویز فرمائیلی وی، والله تعالی اعلم.

په دې توجیه کښې هیڅ لرې والې نشته، د اکابر قدماء نه منقول ده، او ددې نظیر هم په باب الزکوة کښې موجود دي، مسئلة الخرص، چه دهغې جمهور قائل دی، او بیا لسان شارع، اګر که هغه د اندازې د قبیلې نه وی، په هر حال کښې حجت شرعیه دی

(۲) یوه توجیه دا کړې شوې ده، چه ددې حدیث تعلق د عاشر سره دي، او مطلب دادی، چه کومو زمیندارو سره چه معمولی شان کرونده شوې وی، عاشر ته دهغې د عشر اخستلو حق

نشته، بلکه هغوی په خپله هغه ادا کولې شی، البته کومو زمینداروسره چه ډیر پیداوار شوې دي، کم از کم پنځه وسق، دهغوی نه زکوة اخستل د عاشر حق دي، زمونږ حضرت شیخ به دي جواب لره زیات خوښولو.

(۳) دا حدیث په عریه باندې محمول دي، او عریه لکه څرنګه چه په احادیثو کښې وارد دی، په مادون خمسة اوسق کښې وی،(کما سیجیء فی کتاب البیوع) عریه د هبې یوه خاصه طریقه ده، یعنی د احنافو او د جمهورو په نزد ددې حقیقت بیع ده، بهر حال چه کله مالک یو څیز هبه کړو، یا ئې خرچ کړو، نو بیا په هغې کښې زکوة څرنګه واجب دي، دا جواب د ابو عبید قاسم بن سلام نه په کتاب الاموال کښې منقول دي، چه د غریب الحدیث لوئي امام دي، دا جواب د شاه صاحب نه په عرف الشذی کښې منقول دي، د هلته نه حضرت شیخ په اوجز کښې نقل کړي دي،.....دا ټول دري جوابونه شو، څوک چه زیات جوابونه غواړي هغه دي اوجز المسالک ته رجوع اوکړي.

[٥٥٩] (*) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا". قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان کوی او حضور ﷺ ته نسبت کوی چه د پنځو وسقو نه په کم( غله) کښې زکات نشته دي -" او یو وسق د شپیتو معیاری صاعونو وی - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه ابو البختری د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه براه راست اوریدل نه دی کړي -

تشریح: **قوله:** والوسق ستون مختوما : مختوم د صاع دپاره صفت دي، یعنی ستون صاعا مختوما، ختم بمعنی مهر هغه صاع چه په هغې باندې سرکاری مهر لګیدلې وی، او مخکښې راروان دی، مختوما بالحجاج یعنی په کوم باندې چه د امیر کوفه حجاج بن یوسف مهر لګیدلې وی، هغې ته صاع حجاجی وئیلې شی، او هم دا صاع عراقی هم نومیږی، او د شوافعو صاع په صاع حجازی سره مشهور دي، ددې تفصیل په جلد اول کښې باب مقدار ماء الوضوء کښې تیر شوي دي.

[٥٦٠] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ.

د حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله بیان دي چه یو وسق د شپیتو حجاجی صاعو برابر دي په کومو باندې چه مهر لګولې شوي وی -

---

(*): سنن النسائي/الزكاة ٢٤(٢٤٨٨)، سنن ابن ماجه/الزكاة(١٨٣٢)،(تحفة الأشراف: ٤٠٤٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣/٥٩، ٨٣، ٩٧)(ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ١٨٤٠١)(صحيح)

[۱۶۲۶](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا صَرْدُ بْنُ أَبِي الْمَنَازِلِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا؟ أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا؟ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا.

د حبیب مالکی بیان دی چه یو کس حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ته اوفرمائیل: ای ابو نُجید! تاسو مونږ ته داسې احادیث بیانوئ چه د هغې څه اصل مونږ ته په قرآن کښې نه ملاویږی - په دې باندې حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه په غصه کښې راغې او ورته ئې اوفرمائیل آیا تاسو ته په قرآن مجید کښې ملاویږی چه په هر خلویښت درهمو کښې یو درهم زکات دې؟ په هر دومره تعداد د چیلو بکرو کښې یوه بکرئ ده؟ په دومره دومره اوښانو کښې دومره(زکات) دې؟ آیا تاسو ته په قرآن کښې دا ټول هر څه ملاویږی؟ هغوی اووې نه - حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه اوفرمائیل: نو بیا تاسو دا احکام او مسائل د چا نه حاصل کړي دی؟ بې شکه دا تاسو زمونږ صحابهٔ کرامو رضی الله عنهم نه اخلئ - حضرت عمران بن حصین دا رنګه نور خیزونه هم ذکر کړل.

د حدثنا محمد بن بشار..... قال رجل لعمران بن حصين يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ الخ دا حدیث په صحاح کښې صرف ابوداؤد کښې دي، او په منهل کښې ئې لیکلې دی، اخرجه البيهقي ايضا في البعث.

## شرح حدیث:

حافظ په فتح الباری ۱۱ص۳۲۷ کښې دا روایت د بیهقی په حوالې سره نقل کړي دي، په هغې کښې دا هم دی، چه د عمران بن حصین په مجلس کښې بعضو صحابؤ د شفاعت ذکر اوکړو، نو په هغې یو سړي اعتراض اوکړو، چه دلته په روایت کښې ذکر دي، د حافظ د کلام نه معلومیږي، چه دا معترض د خوارجو نه وو، چه دا فرقه د شفاعت نه انکار کوی، او صحابه کرامو په هغه باندې رد کولو.

د حدیث مضمون خو واضح دي، چه یو سړي عمران بن حصین ته اوئیل چه ټۀ مونږ ته داسې داسې احادیث بیانوي، چه دهغې څه اصل مونږ په کتاب الله کښې نه مومو، په دې هغوی ته غصه راغله، او وې فرمائیل، د زکوة ذکر په قرآن مجید کښې شته، او تاسو هم هغه منئ، ښه دا راته اوښایه چه قرآن مجید کښې دا هم شته، چه په دومره مال کښې زکوة واجب دي، او دهغې نه په کم کښې نه دي واجب، او په دومره مال کښې دومره مقدار واجب دي، وغیره وغیره، دا ټول تفصیلونه په قرآن مجید کښې کوم ځائې دی، ظاهر ده چه دا ټول خیزونه تا زمونږ نه زده کړي دی، او مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، مطلب دا چه

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۷۹۱) (ضعيف)

زمونږ د دین او شریعت مدار صرف په قرآن مجید باندې نه دي، بلکه د رسول الله ﷺ په بیاناتو اوتشریحاتو باندې هم دي، قرآن مجید خو متن دي، او احادیث د رسول الله ﷺ دهغې تشریح ده، دا حدیث د حجیۃ حدیث دپاره صریح دلیل دي.

## بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

**باب: ۲- آیا د تجارت په سامان کښې زکات شته دي؟**

عروض بضم العین د عرض جمع ده، لکه فلوس د فلس، سامان و متاع و کل شیء سوی النقدین(قاموس) او بعضو لیکلي دی، چه عروض هغه سامان دي، چه مکیلی او موزونی نه وی، او نه حیوان وی، او نه عقار وی،( المصباح المنیر)

[٥٦٣] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ".

حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه اوفرمائیل اما بعد ! بې شکه رسول الله ﷺ به مونږ ته حکم فرمائیلو چه کوم مال مونږ د تجارت دپاره تیار کړو چه ددې نه صدقه(زکات) ورکړو -"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ.....عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

ددې باب نه د مصنف رحمه الله غرض په مال تجارت کښې زکوة ثابتول دی، دهغې دپاره امام بخاری دا باب ترلې دي، باب صدقة الکسب والتجارة، لیکن ددې باب لاندې امام بخاری هیڅ حدیث ذکر کړې نه دې، ځکه په دې مسئله کښې دهغه د شرط مطابق هیڅ حدیث نه وو، بلکه صرف ئې په آیت ذکر کولو باندې اکتفاء کړې ده، انفقوا من طیبات ما کسبتم، او امام ابوداؤد په دې باب کښې مکتوب سمرة والا حدیث ذکر کړې دي، مخکښې دا خبره تیره شوې وه، چه حضرت سمرة رضی الله عنه د خپلو خامنو په نوم یوه مجموعه د احادیثو لیکلې وه، چه دهغې په ابتداء کښې دا وو، السلام علیکم اما بعد، دا حدیث په معجم طبرانی کښې هم داسې دي، دهغې نه علاوه په دار قطنی کښې هم دي، لیکن دا حدیث په صحاح سته کښې صرف سنن ابوداؤد کښې دي، ددې مضمون دادي، چه نبی کریم ﷺ به په هغې مال کښې د اخراج زکوة حکم فرمائیلو، کوم لره چه مونږ حاصل او تیار کړو د بیع او تجارت دپاره، په دې حدیث باندې مصنف سکوت فرمائیلې دي، او منذری هم لهذا حجة دي، او ابن عبد البر فرمائي اسناده حسن .١هـ (عون)

په مال تجارت کښې د جمهور علماؤ او ائمه اربعه په اتفاق سره زکوة واجب دي،( حسب شرائط حولان حول ونصاب وغیره) که ددې نه مخکښې زکوة واجب وو، لکه ابل، بقر وغیره او که نه وو، لکه بغال او حمیر، په قسم اول کښې زکوة هسې هم واجب دي، اګر که هغه د تجارت دپاره نه وی، دهغې مستقل یو نصاب دزکوة دي، او د تجارت په صورت کښې به

---

١؎: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ٤٦١٨)(ضعیف)

زکوة واجب وی د قیمت په اعتبار سره، هغه داچه دهغې قیمت د دواؤ سوؤ درهمو برابر وی، او په قسم ثانی کښې فی نفسه زکوة واجب نه دې، او که د تجارت دپاره وی، نو بې شکه زکوة په کښې واجب دې(سهل)

**(د تجارت په مال کښې د داؤد ظاهری اختلاف مع الدلائل)**

د داؤد ظاهری په دې مسئله کښې اختلاف دې، هغه په مال تجارت کښې د زکوة قائل نه دې،لحدیث لیس علی المسلم فی فرسه ولا عبده صدقة الحدیث ولم یقل الا ان ینوی بهما التجارة بیا نور باقی اموال د تجارت ټې په دې دوارو قیاس کړې دی، او حدیث الباب چه دې سره په مال تجارت کښې زکوة ثابتیږی، هغه دې ته وائې چه دا ضعیف دې، د جعفر ابن سعد د وجې نه،

**(د جمهورو د طرفه جواب)**

او د جمهورو د طرف نه ددې جواب دادې، چه دې حدیث د اجماع صحابه وغیره د وجه نه تقویت حاصل کړې دې، او آیت کریمه انفقوا من طیبات ما کسبتم د جمهور دپاره مؤید دې، قال مجاهد نزلت فی التجارة ابن المنذر وائې لیکن ددې منکر به کافر نه وی لاجل الاختلاف.

**د تاجر دوه قسمونه،مدیر، محتکر او د امام مالک مذهب :**

ددې نه پس په دې خبره خان پوهه کړئ، چه دلته یوه اختلافی مسئله ده، هغه داچه د ائمه ثلاثه په نزد په هر تاجر باندې هر کال زکوة واجب دې، لیکن امام مالک رحمه الله فرمائي چه د تاجر دوه قسمه دی، مدیر او محتکر، د مدیر حکم خو دادې، چه په هغه باندې په مال کښې هر کال زکوة واجب دې، او په محتکر هرکال واجب نه دې، بلکه په کوم کال او کوم وخت کښې چه هغه مال خرڅ کړی، هغه وخت به صرف د یو کال زکوة ورکول وی، مدیر هغه تاجر دې، چه مال اخلی او خرڅوی، لکه چه عام طور باندې کیږی، او محتکر هغه تاجر دې، چه مال تجارت خان سره په ګودام کښې محفوظ اوساتی، او د قیمت د زیاتیدو انتظار کوی، اوس که هغه څومره کلونو پورې هم مال محفوظ ساتی،، دهغې کلونو زکوة به واجب نه وی، امام مالک ددې په دلیل کښې داهل مدینه عمل پیش کوی، چه دهغه په نزد مستقل حجت دې

یوه مسئله اختلافی داده، چه د مالکیه او شافعیه په نزد د وجوب زکوة دپاره دکال پوره کیدو په وخت کښې نصاب پوره کیدل ضروری دی، او احناف وائي چه د کال په اول او آخر کښې د نصاب موجود کیدل ضروری دی، که په مینځ کښې کم شی، نو نقصان نه کوی، او د حنابله په نزد د اول نه آخره پورې کمال نصاب ضروری دی(سهل)

## بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

**باب: ٤-ذکنز تعریف اوذکالو زکات مسئله:**

په ترجمة الباب کښې دوه جزئونه دی، او د دواړو متعلق مصنف په باب کښې احادیث راوړلې دی، د کنز لغوی معنی ادخار(ذخیره کول) دی، او په شریعت کښې هغې مال ته وئیلې شی، په کوم کښې چه زکوة واجب وی، او ادا کړې شوې نه وی، او حلی بالفتح مفرد دې، ددې جمع حلی راځی، لکه ثدی و ثدی په معنی د کالو، که د سرو زرو یا سپینو زرو

وی، یا یو قیمتی کانړی او ملغلره وغیره وی، لیکن دلته سرهٔ او سپین زر مراد دی، ځکه چه مسئله زکوة دهغې سره متعلق ده، او کوم کالی چه د جواهراتو نه جوړ کړي شوي وی، د قیمتی کانړی، لؤلؤ، مرجان وغیره نه، په هغې کښې بالاتفاق زکوة نشته، ددې دپاره مؤطا امام محمد اوګورئ.

[۱۵۷۳] (...) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، الْمَعْنَى أَنَّ عَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

حضرت عمرو بن شعیب د خپل پلار نه او هغه د خپل نیکمړ عبد الله بن عمرو رضی الله عنه نه روایت کوی چه یوه ښځه د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه د هغې لور هم وه او د هغه لور په لاس کښې ټي دوه غټ غټ د سرو بنګړی هم وو - حضور ﷺ د ښځې نه پوښتنه اوکړه چه آیا تاسو ددې زکات ورکوئ؟ هغې اووې نه - حضور ﷺ اوفرمائیل آیا تاسو ته دا خبره خوښه ده چه د قیامت په ورځ باندې الله تعالیٰ تاسو ته ددې په بدله کښې د اور دوه بنګړی واچوی؟ چنانچه هغه ښځې دې بنګړو لره اویستل او د نبی ﷺ مخې ته ټي ګزار کړل اووې وئیل: دا د الله او د هغه د رسول د پاره دی.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ..... أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ الخ،، د امرأة نوم اسماء بنت یزید بن السکن ښودلې شوې دي، دا حدیث په ترمذی کښې هم دي، دغه شان په نسائي کښې مسنداً او مرسلاً په دوارو طریقو سره روایت دي، علامه زیلعی رحمه الله فرمائي اسناده صحیح او هم دا خبره منذری کړې ده، بلکه هغه ددې حدیث د هرهر راوی نشاندهی کولو نه پس توثیق نقل کړې دي،

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ اوضاح د وضح جمع ده، د چاندي د یو کالی نوم دي، چونکه هغه سپین او چمکدار وی، ددې وجې نه هغې ته وضح وئیلې شی، بعضو ددې ترجمه په خلخال سره کړې ده، یعنې پائزیب، فارسیو کښې ورته پائے برنجن وئیلې شی، اکثر هُو،، یعنی د کالو استعمالوڼل، آیا دا هغه کنز دي، په کوم چه قرآن مجید کښې وعید راغلې دي، یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم الآیة نو نبی کریم ﷺ ارشاد اوفرمائیلو، چه کوم مال په قدر د نصاب وی، او دهغې زکوة ادا نه کړې شی، هغه د کنز مصداق دي، او د کوم چه زکوة ادا کړې شی، هغه کنز نه دي.

[۱۵۷۴] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،

---

[1]: سنن النسائي الزكاة ۱۹ (۲۴۸۱، ۲۴۸۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۶۸۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۳۷۸، ۳۰۴، ۳۰۸) (حسن)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۱۹۹) (حسن)

قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".

حضرت ام سلمه رضي الله عنها بيان کوی چه ما به د سرو زرو هار اچولو - ما د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو - اي د الله رسوله ! آيا دا کنز دي؟ حضور ﷺ اوفرمائيل : کوم چه د زکات مقدار ته اورسي او د هغې زکات ورکړې شی نو هغه کنز نه دي -"

ددي حديث ام سلمه رضي الله عنها تخريج دارقطنی بيهقی او حاکم هم کړې دي، و صححه الحاکم، بيهقی فرمائي تفرد به ثابت بن عجلان ليکن په دي کښې هيڅ نقصان نشته، ځکه چه ددې ډير امامانو توثيق کړې دي، البته ددې په سند کښې عتاب بن بشير دي، په دۀ کښې مقال دي، سهل

[٥٦٥] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟" فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟" قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ، قَالَ: "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ".

عبد الله بن شداد بن هاد فرمائی چه مونږ حضرت عائشې رضي الله عنها ته ورغلو نو هغې اوفرمائيل چه رسول الله ﷺ ماته تشريف راوړو - هغوی ﷺ اوکتل چه زما په لاسونو کښې د چاندۍ انګوټۍ (ګوتی) دي نو حضور ﷺ اوفرمائيل : عائشه ! دا څه دي؟ ما عرض اوکړو : دا ما سنا سو له خاطره د زينت دپاره اچولي دي اي د الله رسوله ! - هغوی ﷺ تپوس اوکړو آيا ته ددې زکات ورکوې؟ ما اووې نۀ - يا څه ددې په شان مي اووې - حضور ﷺ اوفرمائيل تالره د اور نه دا کافی دی -"

## د زنانو د کالو د زکوة په باره کښې د علماؤ مذاهب

دريم حديث د حضرت عائشې رضي الله عنها دي. قالت دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِيَّ فَتَخَاتٍ،،(٢)

فتخات د فتخة جمع ده، د فتخه په تاء باندې فتح او سکون دواړه وئيلې شوې دی، خاتم کبير د چاندۍ لويه ګوتمه يا بنګړې چه زنانه ئې اکثر په لاسونو کښې او ګله په پښو کښې هم اچوی

ددې احاديث ثلثة نه معلوميږي، چه په حلی نساء کښې زکوة واجب دي، مسئله مختلف فيه ده، امام خطابی فرمائي چه د صحابه کرامو يو جماعت عمربن الخطاب رضي الله عنه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عبدالله بن عمر رضي الله عنه عبدالله بن عباس رضي الله عنه په کالو کښې زکوة منی، هم دا مذهب په تابعينو کښې هم د يو جماعت دي، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، عطاء،

---

(١): تفرد به أبو داود.(تحفة الأشراف: ١٦٢٠٠)(صحيح)

(٢) والحديث اخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عطاء فنسبه الي جده دون ابيه ثم قال ومحمد بن عطاء مجهول قال البيهقي في المعرفة هو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسبه الي جده ظن الدار قطني انه مجهول وليس كذلك..اهـ وقال ابن دقيق العيد في الامام الحديث علي شرط مسلم..اهـ (عون)

ابن سیرین، او هم دې لره سفیان ثوری او احنافو اختیار کړې دې، او یو جماعت د صحابه کرامو او تابعینو لکه ابن عمر، جابر بن عبدالله، حضرت عائشه قاسم بن محمد، شعبی په کالو کښې د زکوة قائل نه دی، هم دې لره امام مالک، احمد، او اسحاق بن راهویه اختیار کړې دې، او په اظهر القولین کښې د امام شافعی رحمه الله هم دا مذهب دې، په بذل کښې د علامه عینی نه نقل دی، چه امام شافعی رحمه الله به په عراق کښې هم دا فرمائیل، چه زکوة نشته. لیکن مصر ته تللو نه پس هغوی په دې مسئله کښې توقف اوفرمائیلو، وقال هذا مما استخیر الله فیه، چه زهٔ په دې باره کښې د الله تعالی سره استخاره اوکړم اهـ، خطابی فرمائي چه د ظاهر قرآن او دآثارو نه د قائلینو وجوب تائید کیږی، او کوم خلق چه قائل نه دی، هغوی د قیاس لحاظ ساتلې دي، او بعضې آثار هم شته، بهرحال احتیاط په ادا کولو کښې دې، د قیاس نه مراد په ظاهر کښې دادی، چه کالی د استعمال په څیزونو کښې دی، او د ضرورت او استعمال څیزونو کښې زکوة واجب نه دې، صاحب سبل السلام فرمائي: بعضې آثار چه د سلفو نه منقول دی، د عدم وجوب تقاضا کوی، ولکن بعد صحة الحدیث لا اثر للآثار،(۱) یو قول په دې مسئله کښې دادې، چه دکالو زکوة هغې لره په عاریت ورکول دی، او یو قول دادې، چه په قول عمر کښې صرف یوځل ورکول واجب دی،دا دواړه اقوال دحضرت انس رضی الله عنه نه منقول دی(منهل)

علامه عینی رحمه الله فرمائي چه د لیث بن سعد مذهب دادې، چه کوم کالی اچولې شی، او په عاریت ورکولې شی، په هغې کښې زکوة نشته، او کوم کالی چه د زکوة نه دیچ کیدو دپاره جوړ کړې شوې وی، په هغې کښې زکوة واجب دې.

ددې نه پس پوهه شئ، چه ددې حدیث ثالث نه په ظاهر کښې دا معلومیږی، چه په کالو کښې زکوة واجب کیدو دپاره نصاب شرط نه دی، ځکه چه فتحات د نصاب هومره جرته کیدلې شی، لیکن علماؤ د احادیث النقدین په ظاهر چه په کښې نصاب ذکر دې، باندې عمل کړې دې، او دې لره ئې هم نصاب سره مقید کړې دی،(سبل السلام) دا اشکال خپله مخکښې په دې کتاب کښې هم راروان دې.

[۱۵۷۶] (*) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْقَاسِمِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ.

سفیان د عمر بن یعلی نه روایت کړې دې او د انګوټئ والا د حدیث هم مثل ئې بیان کړې دې ..... دَ سفیان نه پوښتنه اوکړې شوه چه ددې زکات به څنګه ورکوی؟ یعنی دَ ګوتې وغیره) نو هغوی اوفرمائیل: دَ نورو زیوراتو سره دې ملاؤ کړی -( او دَ نصاب مطابق دې زکات ادا کړی -)

---

(۱) لیکن امام ترمذی د سوارین من نار والا حدیث تضعیف کوی فرمائي ولا یصح في هذا الباب عن النبي (صلی الله علیه وسلم) شيء)

(*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۹۱۵۷) (ضعیف)

**د نصاب د تکميل ډيارہ د دواړو مختلفو مالونو يوځائي کول :**

قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه الى غيره، يعنى دهغې نه علاوه هغه سره چه کوم کالى وى، هغه کالى دي دهغې سره يوځائي کړي او نصاب پوره کيدو باندي دي زکوة ادا کړي، د ضم مسئله تفصيل طلب ده، او ددې څو صورتونه دى،(۱) ضم العروض الى احد النقدين،(۲) ضم احد النقدين بالآخر، كه عروض دتجارت د نصاب هومره نه وى، ليکن هغه سره سرۀ زر يا سپين زر دى، نو دلته کښې ضم بالاتفاق شته، او كه سرۀ زر او چاندى، د هر يو بيل بيل نصاب پوره نه وى، يا د يو پوره وى، او د بل ناقص، نو په دې صورت کښې اختلاف دي، د ابن ابى ليلى حسن بن صالح او امام شافعى په نزد به ضم نه وى، وهو رواية عن احمد او دويم روايت د امام احمد، امام مالک، او امام ابو حنيفه په نزد ضم به وى، او د ضم په ذريعه به د نصاب پوره والي کولې شى.

د ضم صورت به څه وى؟ په دې کښې اختلاف دي، په هدايه کښې دى، په ضم کښې به د امام صاحب رحمه الله په نزد د قيمت لحاظ کولې شى، او د صاحبينو په نزد د اجزاؤ، يعنى د وزن لحاظ به کولې شى

## بَابُ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

**باب: ۵- په ځنګل کښې ډ ځريدونکو ځناورو زکات**

دا باب دير اوږد دي، مصنف په دې کښې تقريبا شل احاديث راوړلي دى، ددې تعلق د ځاروڅ د زکوة سره دي

**د نصاب ذهب ثبوت او د محدثينو دي باره کښې طرز عمل :**

ددې نه مخکښې په باب فيما تجب فيه الزكوة کښې دهغې څيزونو تعين تير شوي دي، په کومو کښې چه زکوة واجب دي، په هغې کښې نقدين يعنى ذهب او فضه هم دى، ليکن په تبويب کښې د محدثينو طرز او طريقه مختلفه ده، امام بخارى باب زكوة الورق قائم کړي دي، ليکن په ذهب ئې هيڅ باب نه دي قائم کړي، او هم داسې امام نسائي هم کړي دى، او امام ترمذى په دې دواړو باندې مشترک باب زكوة اللذهب والورق قائم کړي دي، ليکن د باب لاندې امام ترمذى چه کوم حديث ذکر کړي دي،(۱) په هغې کښې صرف ورق مذکور دى، د ذهب ذکر په کښې نشته، دغه شان ابن ماجه کښې هم باب زكوة الورق واللذهب دي، او په هغې کښې هغوى د ذهب او فضه دواړو نصاب باره کښې حديث ذکر کړي دي، دذهب باره کښې ئې د ابن عمر او عائشه رضي الله عنهم حديث په يو سند سره ذکر کړي دي، ان النبى(صلى الله عليه وسلم) كان ياخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الاربعين دينارا.

---

(۱) په هغې کښې امام ترمذى ومې حديث علي ذکر فرمائيلې دي، چه دهغې مخکښې ذذکر راروان دي، په اصل کښې دهغې په بعضو طرقو کښې نصاب ذهب مذکور دي، او په بعضو کښې نسته، امام ابوداؤد په دواړو طريقو سره حديث اخستلې دي. ليکن امام ترمذى هغې لره صرف په هغې طريقې ذکر کړي دي، په کومې کښې چه نصاب ذهب نشته، نو گويا هغه په ترجمة الباب کښې ذهب ذکر کولو سره هغې طريق ثانى طرف ته اشاره کړې ده والله اعلم)

لیکن امام ابوداؤد رحمه الله مستقل باب نه خو په ورق باندې قائم کړې دي، او نه په ذهب باندې، حالانکه د نصاب ذهب حدیث په دې کښې موجود دي، لیکن هغې لره مصنف د اختلاف رواة او اختلاف طریق لاندې ذکر کړې دی، نه قصداً، ددې وجې نه شاید په دې باندې ئې باب نه دې قائم کړې، باقی د نصاب ورق حدیث خو صحیح او متفق علیه دې، چه په دې کتاب کښې هم په باب فیما تجب فیه الزکوة کښې تیر شوې دې، غالبا مصنف هم په دې باندې اکتفاء کولو په وجه مستقل باب نه دې قائم کړې والله اعلم

## د نصاب ذهب ثبوت

علامه قسطلانی ۲ص۳۳۹ د بخاری دباب زکوة الورق لاندې لیکلې دی

واما الذهب ففی عشرین مثقالا منه ربع العشر لحدیث ابی داؤد باسناد صحیح او حسن عن علی عن النبی(صلی الله علیه وسلم) لیس فی اقل من عشرین دینارا شیء وفی عشرین نصف دینار۱ه او ددې په مقابله کښې ابن عبدالبر فرمائي لم یثبت عن النبی(صلی الله علیه وسلم) فی نصاب الذهب شیء، او په حدیث علی رضی الله عنه باندې تنقید کولو سره هغوی اوفرمائیل ورواه الحفاظ موقوفا علی علی۱ه. زهٔ وایم، د نصاب ذهب والا حدیث صحت اګر چه مختلف فیه دي، لیکن دهغې باوجود مسئله تقریبا اجماعی ده، چه نصاب ذهب عشرین مثقال دي، او په دې کښې چه کوم اختلاف دي، هغې لره شاذ مقرر کړې شوی دي، لکه د حسن بصری رحمه الله قول دي، چه ددې نصاب اربعین مثقال دي، علامه باجی فرمائي چه د حسن نه پس د علماؤ اجماع اوشوه په عشرین مثقال باندې، دغه شان ابن قدامه هم په عشرین مثقال باندې اجماع نقل کړې ده. (۱)

دویمه اجماع دلته کښې داده، چه په نصاب ذهب کښې د مثقال اعتبار دي، د قیمت نه، لیکن عطاء، طاؤس او زهری فرمائي په دې کښې د قیمت فضه اعتبار دي، لهذا کوم ذهب چه په قیمت کښې د دواؤ سوؤ درهمو برابر وی، په هغې کښې به زکوة واجب وی، ددې نه پس تاسو د موجوده باب باره کښې واؤرئ.

## د سائمه تعریف

سائمه د سؤم نه مشتق دي، په معنی د څریدلو، وئیلې شی سامت الماشیة سوما ای رعت او اسامة متعدی دي، اسامها صاحبها، څاروی لره دهغې مالک په خنګل کښې یا په مرعی کښې د څریدلو دپاره پریخودو، کوم څاروی چه په خنګل کښې د کال په اکثره حصه کښې څریږی، او دهغې د ګیا او دانې مشقت مالک نه برداشت کوی، هغې څاروؤ ته سائمه وئیلې شی، په دې کښې دا قید هم دي، چه په صحراء کښې دا پریخودل د نسل دپاره وی، چه دهغې مال نامی ګیدل ثابت شی، لیکن چونکه څاروی داسې په صحراء کښې پریخودلې شی، چه دهغې نه مقصود نسل وی، ددې وجه دې قید لره د سائمه په تعریف کښې اکثر ذکر کولې نشی، په اصل کښې ددې وصف اسامة للدر والنسل په وجه د نماء

---

(۱) د شل مثقال نه څومره ګرام جوړیږی ددې بیان د فضه په نصاب کښې تیرشوی دي.

معنی پیدا کیږی.[1] او زکوة په مال نامی کښی واجب دی، او هم دا ددې دپاره یوه وجه عقلی ده، چه په بغال کښی زکوة واجب نه دی، د عدم تناسل په وجه، او په علوفه کښی د گیا د مشقت په وجه، لکه چه د جمهور علماؤ او ائمه ثلاثه مذهب دي. خلافا للامام مالک، فانه اوجب الزکوة فی العلوفة ایضا، علوفه چه معلوفه ورته هم وئیلی شی، دا د سائمه ضد دي، هغه څاروی چه هغې لره مالک د کال په اکثر حصه کښي د حمل یا رکوب(بار برداری) دپاره په کور کښي ساتی، په علوفه کښي د گیا او داني مشقت چونکه مالک برداشت کوی، ددې وجې نه په هغې کښي د نماء صفت مفلوب کیږی، چه هغې ته شریعت اعتبار نه دي ورکړي، ددې وجې نه په دې کښي زکوة واجب نه دي

[۱۵۶۷] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَاهُ بَكَرَ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ "فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِنْ جَعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: إِلَى هَاهُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ

---

[1]، فقهاؤ لیکلی دی، چه که بالفرض د اسامة نه مقصود در او نسل نه وی، بلکه حمل یا رکوب وی، نو بیا د سائمه کیدلو باوجود به په هغې کښی زکوة واجب نه وی، (زیلعی وغیره)

[1]، صحيح البخاري/الزكاة ۳۳(۱۴۴۸)، ۳۹(۱۴۵۵)، الشركة ۲(۲۴۸۷)، فرض الخمس ۵(۳۰۱۶)، الحيل ۳(۶۹۵۵)، سنن النسائي/الزكاة ۵(۲۴۴۹)، ۱۰(۲۴۵۷)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۰(۱۸۰۰)،(تحفة الأشراف: ۶۵۸۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۱/۱، ۱۳)(صحيح)

سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

حماد بيان کوی چه ما دا تحرير د حضرت ثمامه بن عبد الله بن انس نه حاصل کړي دي - هغه وئيل چه دا حضرت ابوبکر صديق ﷺ د حضرت انس ﷺ پاره ليکلي وو او هغه لره ئې د صدقې (زکات) د پاره تحصيلدار جوړ کړي وو او ليږلي ئې وو او په دې باندې د رسول الله ﷺ مهر وو ... په دې کښې ليکلي شوي وو : دا د فريضهٔ زکات تفصيل دي کوم چه رسول الله ﷺ په مسلمانانو باندې فرض کړي وو، د کومې چه الله تعالیٰ خپل پيغمبر ﷺ ته حکم فرمائيلي وو - لهذا د کوم مسلمان نه چه هم ددې مطابق مطالبه اوکړې شي، هغه دي ادا کړي او د چا نه د هغې نه علاوه مزيد اوغوستلې شي، نو هغه دې نهٔ ورکوی. د پنځيشتو نه په کمو اوښانو کښې (زکات د بکرو په صورت کښې دې)، په هر پنځهٔ اوښانو باندې يوه چيلئ ده - کله چې پنځيش شي نو په هغې کښې يو بنت مخاض ده، (يو کليزې مؤنث اوښه)، پنځهٔ ديرشو پورې - کهٔ چرې په دې کښې يو کليزې نهٔ وی نو د دوو کالو نر اوښ دې ورکړي (چه هغې ته ابن لبون وائی) او کله چه شپږ ديرش شی نو په دې کښې دوه کليزې مؤنث اوښه ده، (بنت لبون) تر د پنځهٔ څلويښت پورې - او کله چه شپږ پنځوس شی نو په هغې کښې حقّه ده، (دري کليزې مؤنث اوښه) کومه چه د تيريدو لائقه وی - تر د شپيتو پورې - کله چه يو شپتهٔ شی نو په هغې کښې جذعه ده، (څلور کليزې مؤنث اوښه) تر د پنځه اويا پورې - او کله چه شپږ اويا شی نو په دې کښې دوه بنت لبون، (دوه کليزې دوه مؤنث اوښې) دی، تر د نوی پورې - او کله چه يو نوی شی نو په هغې کښې دوه حقې، (دري کليزې دوه مؤنث اوښې) دی، کوم چه به د تيريدو لائقې وی، تر د شپږ شلې پورې او کله چه د شپږ شلو نه واوړی نو په هر څلويښتو کښې بنت لبون او په پنځوسو کښې حقه ده - کهٔ چرې په زکات کښې د واجب کيدونکو خناورو په عمر کښې فرق وو، نو په چا باندې چه جذعه واجب وی مگر د هغه سره جذعه نهٔ وی بلکې (ددې د کم عمروالا) حقه، دري کليزې اوښه، وی نو ددهٔ نه دې حقه واخستلې شی او ددې سره دې دوه بکرئ ملاؤ کړی کهٔ چرې دهٔ ته آسانه وی يا شل درهمه د چاندئ، او په چا باندې چه په زکات کښې حقه واجب شوې وی، مگر د هغه سره حقه نهٔ وی بلکې جذعه وی، (څلور کليزې اوښه) نو ددهٔ نه دې جذعه واخستلې شی او تحصيلدار دې دهٔ ته شل درهمه ورکړي يا دوه بکرئ - او په چاباندې چه حقه لازمه شوه مگر موجود نهٔ وی بلکې بنت لبون وی نو ددهٔ نه دې بنت لبون واخستې شی ... امام ابوداود ﷺ فرمائی : چه د حديث ددې حصې نه پس ما د خپل شيخ موسی بن اسماعيل نه کما حقه ضبط نهٔ دې کړې ... او صاحب مال دې ددې سره دوه بکرئ ورکړي کهٔ چه ميسره وی، يا شل درهمه - او په چاباندې چه په زکات کښې بنت لبون واجب شوله مگر د هغه سره حقه وه نو ددهٔ نه دې دا حقه واخستې شی ... امام ابوداود ﷺ فرمائی ددې حصې نه پس ماته بنهٔ ضبط دې ... او تحصيلدار دې هغه ته شل درهمه ورکړي يا دوه بکرئ، او په چا

باندې چه بنت لبون واجب شوې وی مګر د هغه سره یو کلیزی( بنت مخاض) وی نو ددۀ نه به هم دا قبلولې شی او ددې سره به ترینه دوه بکرئ یا شل درهمه اخستلې شي - او په چا باندې چه بنت مخاض( یو کلیزی) لازمه شوی وی مګر د هغه سره دوکلیزی نر( ابن لبون) موجود وی نو ددۀ نه دې هم دا واخستلې شی مګر ددې سره به څۀ واپس کولې نۀ شی- او د کوم کس سره چه صرف څلور اوښان وی نو په هغه باندې څۀ زکات واجب نۀ دي مګر دا کۀ د هغې مالک اوغواړی - او د سائمه بکرو( هغه چیلئ بکری چه هغه اکثر د کور نه بهر څرن کوی) د زکات( تفصیل) دادي : د څلویښتو نه واخله تر د شپږ شلو پورې یوه چیلئ ده - کۀ چرې ددې نه زیات شی نو بیا دوه بکرئ دی تر د دوو سو پورې - د دوو سو نه په زیاتو کښې دري بکرئ دی، دریو سو پورې - کۀ چرې چیلئ د دریو سو نه واوړیدلې نو په هر سلو کښې یوه چیلئ ده - په زکات کښې به بوډا یا عیب داره بکرئ نۀ شی اخستې او نۀ دې نر بکرې( کوم چې په مؤنث باندې خیژی) واخستلې شی مګر داکۀ د زکات د تحصیلدار خواهش وی - او د زکات د یرې نه دې دوه جُدا جُدا کنډکونه جمع نۀ کړې شی او نۀ دې یوځائې مال جُدا جُدا کړې شی - او د کومو دوو مشترکو مالکانو مال چه یوځائې وی او زکات ترینه هم یوځائې اخستلې شوې وی نو هغوی دې په خپل مابین کښې برابر برابر لین دین کوی - کۀ چرې د چا په څنګل کښې څریدونکې چیلئ څلویښتو ته نۀ وی رسیدلې نو په هغې کښې هیڅ زکات نشته دې مګر دا کۀ مالک اوغواړی - په سپینو زرو کښې څلویښتمه حصه ده - کۀ چرې مال صرف د یوسل او نوی درهمو وو نو په دې کښې هیڅ زکات نشته دې مګر دا کۀ د هغې مالک اوغواړی -

په کومو سوائمو کښې چه زکوۀ واجب دې، هغه دري دی، ابل، بقر، او غنم،( غنم معز یعنی بزه او ضان یعنی ګډ دواړو ته شامل دې) په بُغال او حمیر کښې زکوۀ بالاتفاق نشته،(۱) په حدیث کښې ددې تصریح ده، لم ینزل علی فیهما شیء الا هذه الآیة الجامعة الفاذة فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره الخ

حدثنا موسی بن اسماعیل نا حماد قال اخذت من ثمامة بن عبدالله بن انس کتابا زعم ان ابابکر کتبه لانس وعلیه خاتم رسول الله(صلی الله علیه وسلم) حین بعثه مصدقا و کتبه له فاذا فیه هذه فریضة الصدقة التی فرضها رسول الله(صلی الله علیه وسلم) علی المسلمین.

په دې حدیث کښې د کتاب الصدقه ذکر دي، چه هغې لره رسول الله ﷺ د وفات نه مخکښې لیکلې وو، په هغې کښې د زکوۀ احکام او تفاصیل ذکر دی، خصوصا د سوائمو زکوۀ، چه زیات تفصیلی دي، ابل، بقر او غنم، د هر یو نصاب، او مقدار واجب، دي دپاره

---

(۱) مګر دا که د تجارت دپاره وی، په دې صورت کښې د مال تجارت په اعتبار سره هغې کښې زکوۀ واجب دي، په حساب د قیمت نصاب، دغه شان سوائم هم که د در او نسل دپاره نه وی، بلکه د تجارت دپاره وی، نو په هغې کښې به د مال تجارت زکوۀ د قیمت په اعتبار سره واجب وی، نه د سائمه کیدلو په اعتبار سره.

چه عمال ددې کتاب مطابق زکوة وصول کړي، په هغې د نبی کریم ﷺ مهر هم وو، ددې نه پس راتلونکي روایت کښې دی فلم یخرجه الی عماله حتی قبض فقرنه بسیفه فعمل به ابوبکر حتی قبض ثم عمل به عمر حتی قبض، یعنی نبی کریم ﷺ د لیکلو نه پس هغه کتاب د خپلې توري په تیکې کښې محفوظ کړو، او عاملانو ته ئې حواله نه کړو. تردې پورې چه نبی کریم ﷺ وفات شو، دهغوی نه پس خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق ﷺ دهغې مطابق عمل اوکړو، دهغوی نه پس دغه شان حضرت عمر فاروق ﷺ نبی کریم ﷺ هغې لره عاملانو ته په ظاهر کښې ددې وجه نه حواله نه کړو.(۱) چه هغوی ته خوږ نبی کریم ﷺ د زکوة تفصیل زبانی بالمشافه تعلیم ورکولو، بلکه هغې لره ئې محفوظ خائې کښې کیخودو، دې دپاره چه روستو راتلونکي خلفاء هغې طرف ته رجوع اوکړی، نو هم داسې اوشوه، چه حضرات شیخینو په خپلو زمانو کښې دهغې مطابق زکوة وصول کړو

ددې نه د زکوة د مسائلو اهمیت معلومیږی، ځکه د نبی کریم ﷺ عادت د احکامو او احادیثو لیکلو نه وو، بلکه د هغوی تعلیم به قولا او فعلا وو، لیکن د زکوة احکام هغوی باقاعده اولیکل، دا ګویا د زکوة خصوصیت دې، او ددې وجه هم ظاهره ده، چه زکوة، ددې نصاب، او په هر نصاب کښې څه څه واجبیږی، دا ټول حسابی امور دی، ددې زبانی یادول مشکل دی.

فقرنه بسیفه شارحینو لیکلي دی، چه د توري په تیکې کښې هغه ایخودل، دې کښې یوه لطیف اشاره ده، چه په هغې صدیق اکبر ﷺ پوهه شوې وو، که یو جماعت د زکوة نه انکار اوکړی، نو دهغې حل او علاج توره ده، نو صدیق اکبر د مانعین زکوة سره قتال اوکړو

## مضمون حدیث:

حماد بن سلمه وائي چه ما د حضرت انس ﷺ د نمسی ثمامة بن عبدالله نه دا کتاب اخستلې دی، چه دهغې باره کښې ثمامة دا وائي چه دا کتاب صدیق اکبر ﷺ زما نیکۀ حضرت انس ﷺ ته لیکلې ورکړې وو، چه په هغې د نبی کریم ﷺ مهر هم وو، هرکله چه صدیق اکبر ﷺ هغه لره(انس ﷺ لره) د بحرین عامل جوړکړو. او د صدقاتو وصولولو دپاره ئې لیږلو، فاذا فیه هذه فریضة الصدقة او د صحیح بخاری په یو روایت کښې داسې دی، کتب له هذا الکتاب لما وجهه الی بالبحرین، بسم الله الرحمن الرحیم، هذه فریضة الصدقة دلته کښې مضاف محذوف دي، ای نسخة فریضة الصدقة، لکه د دواړو حدیثونو نه پس یو

---

(۱) کذا فی المنهل لیکن په ظاهر کښې د روایت دسیاق او دهغې د الفاظو نه دا معلومیږی، چه عاملانو ته نه ورکول قصدا نه وو، بلکه چونکه دا کتاب نبی کریم ﷺ بالکل په آخری ورځو د ژوند کښې لیکلې وو، اوسه پورې عاملانو ته د حواله کولو نوبت راغلې نه وو، چه سانحۀ ارتحال دنبی کریم ﷺ پیښه شوه، بلکه د بعضې روایاتو نه خو دا معلومیږی، چه د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې مصدقینو سره هم داسې تحریر لیږلې شوې وو، لهذا داسې وئیل پکار دی، چه په ابتداء کښې چه کوم کتاب نبی کریم ﷺ اولیکلو، یعنی اصل تحریر، هغې لره خو هغوی د توري په تیکې کښې محفوظ کړو، لیکن دهغې نقول نې عاملانو ته حواله کړل، والله تعالی اعلم بالصواب، دې باره کښې نور زیات د تحقیق او تفتیش ضرورت ښته)

حدیث راروان دي، په هغې کښې داسې دی، هذه نسخة کتاب رسول الله(صلی الله علیه وسلم)، نسخة یعنی لیک، او نوشته یعنی هغه لیک دي چه هغې کښې دهغې صدقې او زکوة بیان دي کوم لره چه رسول الله ﷺ په مسلمانانو باندې معین کړي دي، او هغه فریضه ده، د کوم چه الله تعالی خپل نبی ته حکم ورکړي دي، یعنی د کوم د تبلیغ حکم ئې چه ورکړي دي، التی امر الله بها، دا جمله د ماقبل نه بدل واقع شوي ده، په دې کښې د فرض نسبت نبی کریم ﷺ ته شوي دي،اګر چه فرض د الله تعالی د طرف نه دي، لیکن چونکه رسول الله ﷺ د الله تعالی د طرف نه داعی دي، په دې اعتبار سره د فرض نسبت نبی کریم ﷺ ته اوشو، او یا دا فرض بمعنی دقدر دي، تقدیر یعنی تعین دنصاب، او په دې صورت کښې به کلام په خپل ظاهر باندې وی، د تاویل حاجت نشته، ځکه اګرچه اصل ایجاب خو د الله تعالی د طرف نه دي، لیکن هغه مجمل دي، نبی کریم ﷺ دهغې تقدیر او تعین د بیان نصاب په ذریعه فرمائیلې دي.

دا حدیث په صحیح بخاری کښې هم دي، په هغې کښې د ثمامة نه روایت کوتکی دهغه اورارة عبدالله بن المثنی دي، علامه عینی فرمائي، دې حدیث لره امام بخاری په خپل صحیح کښې لس کرته په سندواحد سره ذکر کړې دي، چرته مقطعا او چرته مطولا، په هغې کښې په شپږو خایونو کښې په کتاب الزکوة کښې ذکر کړې دي، ابن حزم فرمائي هذا حدیث فی نهایة الصحة عمل به الصدیق فی حضرة العلماء ولم یخالفه احد۱هـ( منهل)[1]

دا حدیث د حضرت ابن عمر رضی الله عنه په روایت سره مخکښې راروان دي، په هغې کښې یو زیاتوالې شته، فلم یخرجه الی عماله حتی قبض فقرنه بسیفه(و قد تقدمت الحوالة)

علی المسلمین: ددې قید نه مستفاد کیږی، چه کافران د زکوة مخاطب او مکلف نه دی، وعلی هذا القیاس نور فروع،«دا یوه مشهوره اختلافی مسئله ده، دلته به په دې باندې کلام انشاء الله د حدیث بعث معاذ رضی الله عنه الی الیمن په ذیل کښې راشی» او چونکه شوافع د کافرانو د مکلف کیدو قائل دی، ددې وجه نه حافظ ددې تاویل په فتح الباری ۴ص۲۵۲ کښې داسې کړې دی، چه د مسلمانانو قید د صحة اداء په اعتبار سره دي، ځکه چه د کافرانو زکوة ادا کول معتبر نه دی،«[2]» او په دې حثیت سره نه، چه هغوی ددې مکلف نه دی، او هغوی ته به په آخرت کښې په دې عذاب نه وی.

فمن سئلها من المسلمین علی وجهها فلیعطها یعنی د کوم مسلمان نه چه ددې کتاب مطابق د زکوة مطالبه اوکړې شی، نو هغه لره پکار دی، چه هغه خپل زکوة ساعی ته ورکړی، او د

---

[1] لیکن علامه عینی دې حدیث باره کښې د بعضو علماؤ نه تضعیف نقل کړې دی، په اصل کښې خبره داده، چه ددې حدیث یو جزء په ظاهر کښې د احنافو خلاف دي، احنافو په خپل تائید کښې یو بل حدیث پیش کړو، دهغې بیهقی تضعیف اوکړو. نو دهغې په جواب کښې علامه عینی ددې حدیث تضعیف هم د ډیرو امامانو نه نقل کړو، دعلم خو دغې حضراتو سره ماشاء الله کمی نه وه.

[2] پس د شوافع په نزد د کافر د زکوة مکلف کیدو مطلب دادي، چه په هغه واجب دی، چه اول ایمان راوړی، او بیا زکوة وغیره فرائض ادا کړی.

چا نه چه مطالبه ددې د خلاف اوکړې شي، يعنې د ما وجب نه زيات، نو نه دې ورکوی، يا خو مطلب دادې، چه بالکل دې هغه ساعی ته نه ورکوی، او خپل زکوة دې په خپله ادا کړی، يا مطلب دادې، چه هغه مقدار زائد دې نه ورکوی، دلته کښې دا سوال پيدا کيږی، چه مخکښې په باب رضا المصدق کښې راروان دی، ارضوا مصدقيکم وان ظلمتم يعنی عامل لره راضی واپس کړئ، او څومره زکوة چه هغه غواړی ورته ورکړئ، اګر که په تاسو باندې ظلم کولې شی، ددې دوه جوابه کيدې شی[1] په دې راتلونکې حديث کښې دهغې مصدقينو ذکر دې، چه د نبی کريم ﷺ په زمانه کښې وو، چه صحابه دی، او ظاهر ده، چه داسې مصدقين ظلم هرګز نه شی کولې، دا امر آخر دې، چه مزکی دا ګڼړی چه په ما ظلم کيږی، او دا حديث چه دلته دې، په دې کښې عام ضابطه تر قيامته پورې بيان کړې شوې ده، او په دې کښې هر قسمه مصدق کيدې شی، عادل هم او ظالم هم، لهذا د دواړو احاديثو محمل مختلف شو.

دويم جواب دادې، چه په دې دواؤ مختلفو حکمونو کښې احدهما د بيان جواز او رخصت دپاره دې، او دويم حکم د استحباب او ترغيب دپاره دې.(بذل)

**تشريح: قوله:** فيما دون خمس و عشرين من الابل الغنم فی کل خمس ذود شاة.

## د نصاب ابل بيان :

اوس دلته نه د نصاب بيان شروع کيږی، دا د باب په شروع کښې تير شوې دی، چه نصاب ابل پنځه اوښان دی، دلته کښې داده، چه ځليږيشتو پورې هم دا حکم دې، په هر پنځو کښې يوه بزه واجبه ده، او هرکله چه اوښان پنځويشت شی، نو بيا به زکوة بدل شی، او په ځائې د بزو د اوښانو بچی به واجب وی، د يو خاص عمر، چه هغې ته بنت مخاض وئيلې شی. په دې خبره پوهيدل پکار دی، چه اصل داده، چه د مال زکوة دهغې مال د جنس نه ادا کړې شی، او د زکوة بالقيمة مسئله مختلف فيه ده،[1] د احنافو په نزد جائز ده، او د جمهورو په نزد ناجائز ده، ليکن شريعت مطهره دا قاعده په زکوة الابل کښې جاری کړې نه ده، نو په پنځو اوښانو کښې يوه بزه ده، او په لسو کښې دوه بزې دی، دغه شان ځليږيشتو پورې په هر پنځو کښې يوه بزه ده، وجه ددې داده، چه که پنځو اوښانو کښې اوښ ورکړې شی، نو په دې کښې دمالک لوئې نقصان دې، اوکه دپنځويشتو نه کم کښې هيڅ واجب نه کړې شی، نو ظاهر ده چه په دې کښې د فقيرانو نقصان دې، ددې وجه نه شريعت د جانبينو په رعايت کښې دا اوکړل، چه د زکوة الابل ابتداء ئې په بزې سره اوکړه، او هرکله چه اوښان کافی او زيات مقدار کښې شی، يعنی پنځويشت نو په هغې کښې ئې يو اوښ کم عمر والا واجب کړو، بيا دهغې نه پس دهغې نه زيات عمر والا، بيا دغه شان بتدريج اضافه اوشوه، سبحان الله څومره قدرې درعايت خيال ئې ساتلې دې.

---

[1] يعنی چه کوم څيز په زکوة کښې اصالة واجب دې، دهغې په ځائې دهغې د قيمت برابر بل يو څيز ادا کول.

## د نصاب اېل تفصيل

ددې نه پس پوهه شئ، چه په دې حديث يعنی کتاب الصدقه کښې د اوښانو کوم نصاب بيان کړې شوې دې، هغه داسې دې، د پنځو نه خليريشتو پورې په هر پنځو کښې يوه بزه، نو خليريشتو پورې څلور بزې واجب شوې، او په پنځو کښې بنت مخاض، پنځه ديرشو پورې، بيا په شپږ ديرشو کښې بنت لبون پنځه څلويښتو پورې، بيا شپږ څلويښتو کښې يوه حقه، شپيتو پورې، بيا يو شپيتهٔ نه پنځه اويا پورې يوه جذع، مابين النصابين په هر څائې کښې عفو دې، چه دهغې نه فقهاء په وقص سره تعبير کوی، يعنی څرنګه چه په پنځو کښې يوه بزه واجبيږی، نو په نهو کښې هم يوه واجبه ده، نو د پنځو نه مخکښې نهو پورې وقص شو، بيا مخکښې په دې عفو کښې زياتوالې اوشو، لکه د بنت مخاض ابتداء چه د کوم ځائې نه اوشوه، يعنی پنځويشت، دلته نه وقص تقريبا دوچند شو. يعنی لس، او بيا مخکښې په دې کښې نور هم زياتوالې اوشو، او وقص د لسو په ځائې پنځلس شو. لکه چه د دې تفصيل نه معلوميږی.

د جذع نه زيات عمر والا اوښه په زکوة کښې واجب نه ده، بلکه دهغې نه پس نې داسې اوکړل، چه د جذع نه کم عمر والا د يو په ځائې دوه واجب دی، لکن د شپږ اويا نه نوی پورې زکوة دوه بنت لبون دې،(۱) بيا يونوی نه يوسل شلو پورې دوه حقې واجبې دی، دلته نه وقص د مخکښې نه هم دوچند شو، د پنځلسو په ځائې ديرش شو، دا ټول تفصيل په دې حديث کښې ذکر دې، او د پنځو نه يو سل شلو پورې چه کوم تفصيل په دې حديث کښې ذکر دې، هغه د ائمه اربعه په نزد متفق عليه دې، صرف په يو جزء کښې اختلاف دې، هغه دا فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض، د جمهور علماؤ او ائمه اربعه مذهب هم دادی، چه په پنځويشتو کښې يو بنت مخاض دې، ليکن د حضرت علی رضی الله عنه د يو روايت چه ددې باب شپږم حديث دې، هغې کښې داسې دی، چه په پنځويشتو کښې پنځه بزې. او په شپږيشتو کښې بنت مخاض، د حضرت علی رضی الله عنه دا روايت په بذل المجهود کښې د فتح الباری په حوالې سره صرف مصنف ابن ابی شيبه ته منسوب کړې شوې دې، او دا روايت دلته ابوداؤد کښې هم مخکښې راروان دې، سفيان ثوری رحمه الله فرمائي چه په دې روايت کښې په رجال علی رضی الله عنه کښې چانه غلطی واقع شوې ده، ځکه چه د حضرت علی رضی الله عنه نه دا خبره بعيده ده، چه هغه ددې قائل وی، ځکه په دې صورت کښې موالات بين الواجبين لازم راځی، يعنی د دواؤ واجبو په مينځ کښې وقص نشته، چه د اصول زکوة خلاف ده.(سهل) په دې حديث کښې د مخلتفو اوښانو نومونه راغلی دی، دهغې تشريح په حاشيه کښې شوې ده.(۲)

---

(۱) ځکه چه بنت لبون د شپږ ديرو ۳۶، نه شروع کيږی او په شپږ اويا ۷۶ کښې دوه شپږ ديرش ۳۶ وی، دغسې د پنځه څلويښت ۴۵ نه پس حقه شروع کيږی او يونوی ۹۱ د دوه حقه پځه څلويښت ۴۵ نه زياتيږی اګرچه په دوه خله شپږ څلويښت ۶۶ باندې مشتمل نه دی.

(۲) بنت مخاض د اوښې هغه بچې چه پوره د يو کال وی، اوبه دويم کال کښې داخل شوی وی، د مخاض نه مراد حامله اوښه ده، هسې خو اصل معنی د مخاض حمل دې، ځکه چه اوښه ..... ته

فان لم یکن فیها بنت مخاض فابن لبون په اوښانو کښې د نر او مادې فرق شرعاً معتبر دې، ماده زیاته قیمتی وی، د نر نه، او دا ظاهره ده. چه په زکوة کښې د کوم عمر والا بچې واجب وی، ضروری نه ده چه هغه په رمه کښې موجود وی، ددې نه وجې دې باره کښې هدایت فرمائي چه که بنت مخاض موجود نه وی، نو دهغې په ځائې نر یعنی ابن لبون دې ورکړی، بنت مخاض خو د یو کال وی، او ابن لبون د دواؤ کالو وی، نو ګویا د وصف اونۍ د انتفاء په وجه چه کوم نقصان اوشو، دهغې پوره والي د عمر په زیاتوالي سره اوشو، دا خبره د امام ابویوسف او امام شافعی په نزد خو ختمی او معیاری ده، لیکن د احنافو په نزد دا خبره معیاری نه ده، بلکه زمونږ په نزد به د قیمت اعتبار وی، پس که ابن لبون په قیمت کښې د بنت مخاض برابر وی، نو بیا خو هغسې به کولې شی، کوم چه حدیث کښې دی، ګنې د قیمت په اعتبار سره به پوره والي کولې شی، او دا حدیث په دې محمول دې، چه ممکن ده، چه دا دواړه په دغه وخت کښې قیمت کښې برابر وو، نوداسې کولو سره معادله فی المالیة حاصلیدله، اوهم دا مقصود دې.

فاذا زادت علی عشرین و مائة ففی کل اربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة، دا ستیشن راغلو، یو سل او شلو پورې چه څه تیر شو، هغه ټول اجماعی وو.

**د شپږ شلو نه پس په نصاب ابل کښې د امامانو اختلاف**

اوس دلته نه مخکښې په روایاتو کښې هم اختلاف دې، او د عالمانو په مینځ کښې هم، ددې روایت په وجه، کوم چه دلته ذکر دې، شافعیه او حنابله فرمائي چه د شپږ شلو نه پس به حساب دائر وی، په اربعینات او خمسینات باندې، په هر څلویښتو کښې یو بنت لبون او په پنځوسو کښې یوه حقه، او دا حساب ددې دواړو په نزد د شپږو شلو نه پس سمدستی شروع کیږی، نو په ۱۲۱ کښې درې اربعینات دی، ددې وجه نه په دې کښې به درې بنات لبون وی، او په ۱۳۰ کښې دوه اربعینات او خمسین دې، لهذا دوه بنت لبون او یوه حقه به واجبه وی

او مالکیه فرمائي چه د ۱۲۰ نه پس به حساب خو په اربعینات او خمسینات باندې دائر وی، لیکن ددې حساب ابتداء به د ۱۲۰ نه پس سمدستی د ۱۲۱ نه نه کیږی، بلکه د ۱۳۰ نه به کیږی، هغوی فرمائي چه په دې حدیث کښې د زیاتوالي نه مراد د دهائۍ زیاتوالي دې، مطلق زیاتوالي مراد نه دې. ځکه چه په ۱۲۰ کښې هم درې اربعین دی، او هلته کښې

---

۶ ....بچې راوړلو نه یو کال پس عام طور باندې حاله کیږی، ددې وجه نه ددې عمر بچې ته بنت مخاض وئیلې شی، بنت لبون د اوښې هغه بچې چه د دواؤ کالو وی، او په دریم کښې داخل شوی وی، ځکه چه اوس یو کال مخکښې ددۀ مور حامله وه، اوس نور یو کال تیریدو نه پس وضع حمل اوشو، او هغه اوښه پیښ ورکونکې شوه، حقه د اوښې هغه بچې چه د دریو کالو وی، او په څلورم کښې داخل شی، ځکه چه دې اوس ددې مستحق شو، چه نر پرې اوخیژی، او ددې معنی په لحاظ سره د حقې صفت طروقة الفحل راځی، طروقة په معنی د مطروقة او فحل نر، یعنی چه نر په هغې اوخیژی، (هغې سره یوځائي والي اوکړی) مخکښې یو مستقل باب راروان دي، باب تفسیر لسنان الابل، په هغې کښې مصنف دا ټول څیزونه، د اوښانو نومونه او دهغې مصادیق بیان کړي دی.

بالاتفاق حقتین واجب دی، لهذا په دې اجماعی حکم کښې تغیر به د یوې دهائی نه پس شروع کیږی، لهذا د ۱۲۰ نه پس ۱۲۹ پورې خو به حقتین واجب وی[1]، او ۱۳۰ ته رسیدلو نه پس به دوه بنت لبون او یوه حقه واجبه وی

او احناف فرمائي چه د ۱۲۰ نه پس به فریضه دوباره شروع کړې شی، یعنی استیناف به اوکړی شی، یعنی په پنځو کښې یوه بزه، لهذا په ۱۲۵ کښې حقتین او یوه بزه، او په ۱۳۰ کښې حقتین او دوه بزې به واجبې وی، او په ۱۳۵ کښې به حقتین او درې بزې او په ۱۴۰ کښې به حقتین او څلور بزې، او په ۱۴۵ کښې به حقتین او یو بنت مخاض او په ۱۵۰ کښې به درې حقې واجبې وی.

یونیم سل نه پس به بیا استیناف اوکړی شی، نو په ۱۵۵ کښې درې حقې او یوه بزه، او په ۱۶۰ کښې به درې حقې او دوه بزې، او په ۱۶۵ کښې به درې حقې او درې بزې، او په ۱۷۰ کښې به درې حقې او څلور بزې، او په ۱۷۵ کښې به درې حقې او یو بنت لبون او په ۱۸۲ کښې به درې حقې او یو بنت لبون او په ۱۹۲ کښې به څلور حقې واجبې وی دواؤ سوؤ پورې، اوپه دواؤ سوؤ کښې اختیار دی، که د اربعینات په اعتبار سره پنځهٔ بنات لبون ورکوی، او که د خمسینات په اعتبار سره څلور حقې ورکوی، ثم تستانف کما بینا(بدل عن السرخسی)

د جمهورو استدلال د حدیث الباب نه دی، چه یقینا صحیح او قوی دی، او دا حدیث د ابوداؤد نه علاوه په صحیح بخاری کښې په ډیرو ځایونو کښې شته، او هم داسې سنن نسائي او سنن ابن ماجه کښې هم ذکر دی.

**د شپږو شلو ۱۲۰ نه پس استیناف کښې د احنافو مستدل:**

او د احنافو استدلال د عمروبن حزم د کتاب الصدقة نه دی، په هغې کښې داسې دی، حماد بن سلمه وائي چه ما قیس بن سعد ته اوئیل چه ما دپاره د محمد بن عمرو بن حزم کتاب الصدقة حاصل کړه، هغه ماته هغه کتاب راکړو، او وې وئیل، چه ما د ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نه اخستلی دی، او دا ئې هم اوئیل چه رسول الله ﷺ دا کتاب دهغوی نیکهٔ عمروبن حزم دپاره لیکلی وو.

حماد وائي ما هغې لره اولوستلو، نو په هغې کښې د نصاب ابل باره کښې داسې وو، فاذا کانت اکثر من عشرین ومائة فانه یعاد الی اول فریضة الابل علامه عینی ۹ص۲۰ شرح بخاری کښې فرمائي رواه ابوداؤد فی المراسیل واسحاق بن راهویه فی مسنده والطحاوی فی مشکله، په اصل کښې کتب الصدقات د نبی کریم ﷺ نه متعدد منقول دی، بعضې امامانو یو اختیار

---

[1] علامه عینی په (ص۲۰ ج۹) د اما احمد مذهب هم دا ګرځولي دي او پورته چه د شافعیه کوم مسلک تیرشوي دي دغه ئې دامام احمد یو روایت ګرځولي دي خو زه وائم چه د حنابله په کتابونو کښې په مثل د ذیل المآرب وغیره دامام احمد مسلک همدغه لیکلی شوي دی کوم چه د شافعیه ؤ دي اوعلامه عینی دمالکیه نه دري روایات نقل کړی دی یودغه کوم چه ذکرشو دویم داچه هغه ته اختیار دی، دري بنت لبون دي ورکړی که غواړی نو دوه حقه دي ورکړی، او دریم داچه دري بنات لبون مقرردی، ځکه چه د شافعیه ؤ په نزد دی، ابن عبدالبر همدې ته صحیح ونیلی دی.

کړي دي، بعضو بل لره، ددي تفصيل په عيني شرح بخاري کښې موجود دي،(۱) او په دې روايت باندې بيهقي وغيره د شوافعو شارحينو څه اعتراضونه هم کړې دي، هغه اعتراضات او دهغې جوابونه پوره په تفصيل سره عمدة القاري کښې موجود دي،(۲) دلته کښې دهغې تفصيل ګنجائش نشته

د استيناف فريضه قول د حضرت علي،ابن مسعود ، ابراهيم نخعي او سفيان ثوري نه هم منقول دي،

**د احنافو د طرف نه د حديث الباب توجيه :**

او دحديث الباب په باره کښې د احنافو طرف نه جواب دادي، چه دا حديث زمونږ خلاف نه دي، بلکه زمونږ هم په دې عمل دي، هغه دا چه داسې اوئيلي شي، فاذا زادت کښې زيادت نه زيادت کبيره مراد دي، لکه چه مالکيه وائي، چه ددې زيادت نه مطلق زيادت مراد نه دي، بلکه د دهائې زياتوالي مراد دي، نو په ۱۵۰ اونيانو کښې زمونږ په نزد هم درې حقې دي، او په ۲۰۰ کښې مالک نه اختيار دي، که څلور حقې د خمسيناتو په اعتبار سره ورکوي، او که پنځه بنات لبون ورکوي، د اربعيناتو په اعتبار سره، دويمه خبره داده، چه په ۱۲۰ کښې باتفاق آثار و باتفاق علماء حقتين واجب دي، او د ۱۲۰ نه پس آثار مختلف دي، پس د مختلف فيه په وجه متفق عليه پريخودل مناسب نه دي، لهذا د ۱۲۰ نه پس احنافو حقتينو لره باقي اوساتل او استيناف والا روايت باندې ئې عمل اوکړو، په دې صورت کښې جمع بين الروايتين راځي، او د يو روايت اهمال لازم نه راځي،(قاله شمس الائمه السرخسي)

**يو اشکال او جواب :**

ليکن دلته کښې يو اشکال دي، هغه داچه ددې باب په څلورم حديث کښې چه دهغې ابتداء په حدثنا محمد بن العلاء سره ده، په هغې کښې د ۱۲۰ نه پس صراحة هم هغه مذکور دي، کوم چه شوافعو اختيار کړې دي، يعنې ۱۲۱ په دې کښې دري بنات لبون واجب دي، ددې جواب دادي، چه دا د مشهور روايت نه خلاف دي، په عرف الشذى کښې ليکلې دي، چه د امام دارقطنى د ظاهر کلام نه معلوميږي،، چه دا زياتوالي په هغې حديث کښې بطور تفسير د يو راوي د طرف نه دي، يعنې د حديث دا جمله مدرج ده، مرفوعا ثابت نه ده، او هسې ددې يوه توجيه هم کيدي شي، چه د علامه سرخسي نه منقول ده، هغه داچه ۱۲۰ اوښان د دريو سرو په مينځ کښې مشترک دي، په داسې طريقې چه د يو سړي ۳۵ دي او د يو ۴۰ دي، او د يو ۴۵

---

(۱) چه ابن العربي په المسالک شرح مؤطا مالک کښې ليکلي دي، چه د نبي کريم ﷺ نه د زکوة ماشيه باره کښې دري کتابونه ثابت دي، کتاب ابوبکر، کتاب ال عمروبن حزم، کتاب عمر بن خطاب، او هم په دې د امام مالک اعتماد دي، مخکښې ئې ليکلې دي، قال ابو الحارث قال احمد بن حنبل کتاب عمروبن حزم في الصدقات صحيح، واليه اذهب اهـ من العيني ص۱۶، زهٔ وايم، کتاب د عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ په ابوداؤد کښې مخکښې راروان دي، او کتاب ابی بکر خو په دې حديث الباب کښې مذکور دي، او د کتاب عمروبن حزم حواله مخکښې تيره شوه،

(۲) په هغې کښې بعضې په درس ترمذي(از مولانا مفتي تقي عثماني) کښې هم ليکلي دي،

په ۴۰ او ۴۵ کښې خو يو يو بنت لبون شو، او د کوم شريک چه اوښان ۳۵ وو، هغه ته يو بل حاصل شو، مخکښې د هغه په ذمه بنت مخاض وو، اوس ددې يو زياتوالی سره په هغه بنت لبون واجب شو، په دې صورت کښې مجموعی طور باندې په ۱۲۱ کښې دري بنات لبون شو، په دې تاويل کښې اگر چه ظاهرا بعد دي، ليکن د تطبيق بين الروايات عذر ددې دپاره کافی دی.

فاذا تباين اسنان الابل فی فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه وان يجعل معها شاتين او عشرين درهما.

## د حديث شرح او دتفاوت ما بين السنين پوره کولو طريقه:

ددې تشريح داده، چه دا ضروری نه ده، چه په چا زکوة کښې د کوم عمر اوښ واجب شوی وی، هغه اوښ دهغه سره موجود وی، که موجود وو، نو فبها، او که نه وو، نو دهغې حل په حديث کښې بيان کړې شوې دي، چه کوم واجب دي، يا دهغې نه يو کال زيات عمر والا دي واخلی، که هغه وی، يا يو کال کم عمر والا دي واخلی، او ددې تفاوت ما بين السنين د پوره والی صورت دادې، چه په يو شکل کښې به مالک ساعی ته عشرين درهم يا شاتين ورکړی، او په يو صورت کښې به دساعی نه واخلی، د تلافئ دا شکل د امام شافعی، احمد، او داؤد ظاهری په نزد اصولی او معياری دي، او د احنافو په نزد پهدې کښې اصل قيمت دي، د قيمت په اعتبار سره چه کوم کموالي يا زياتوالي دي، دهغې اعتبار به وی، لکه څرنګ چه قياس تقاضا کوی، او د حضرت علی رضی الله عنه نه روايت دي، چه هغوی ددې تفاوت تلافی په يو شاة يا لس درهم سره فرمائيلي ده، او ددې حديث توجيه داده، چه ممکن ده هغه وخت کښې(د کوم وخت چه دا حديث دي) د قيمت په اعتبار سره ددې دواړو په مينځ کښې دومره فرق وو، والله تعالی اعلم،

او د امام مالک رحمه الله مسلک په منهل کښې داسې ليکلی دي، چه دهغه په نزد د کوم عمر چه واجب دي، هم هغه ورکول ضروری دي، اگر که مالک هغه په بيع واخلی او ورکړی.

ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء، بره د تفاوت والا حديث کښې چه څومره شکلونه مذکور دی، هغه ټول د يو قسم وو، يعنی د عمر په اعتبار سره، او دلته کښې هغه تفاوت بيانولې شی، چه د ذکورت او انوثت په اعتبار سره وی، پس زده کول پکار دی، چه په ابل کښې د ذکر او انثی فرق شرعا معتبر دي، د دواړو په قيمت کښې فرق وی، د انثی قيمت زيات دي، د ذکر نه، په خلاف د بقر او غنم نه، چه په هغې کښې د نر او ښځې فرق معتبر نه دي، خصوصا د احنافو په نزد، او دا هم واضحه ده، چه د ابل په زکوة کښې اصالة انثی واجبه وی، ليکن که چا سره انثی نه وه، بلکه ورسره ذکر وو، لکه چه په مذکوره حديث کښې دی، چه په يو سړی بنت مخاض واجب شو، ليکن بنت مخاض دهغه سره نه وو، البته دهغې نه ديو کال د زيات عمر ذکر دي، يعنی ابن لبون، نو په دې صورت کښې د ائمه ثلاثه په نزد دا خبره متعين ده،(وهو رواية عن ابی يوسف) چه د بنت مخاض به ځائې په ابن لبون اخستلې شی، کمافی الحديث، گويا

د انوښت تلافي به زيات عمر سره اوکړي شي،(١) او د حضرت امام ابوحنيفه رحمه الله او حضرت امام محمد رحمه الله په نزد د بنت مخاض په ځائي ،بن لبون احستل متعين نه دی، بلکه دهغوی په نزد دلته کښې هم د قيمت اعتبار دي

وفی سالمة الغنم اذا کانت اربعين ففيها شاة الی عشرين ومائة الخ

## د نصاب غنم تفصيل :

ددي ځائي نه د بزو نصاب شروع کيږي، چه خلوينښت دي، او شپږ شلو پوري بالاتفاق هم دا دی، ددې نه پس د ١٢١ نه تر دواؤ سوؤ پوري دوه بزي دی.

فاذا زادت علی مائتين ففيها ثلاث شياه الی ان تبلغ ثلاثمائة فاذا زادت علی ثلاثمائة ففی کل مائة شاة شاة.

او هر کله چه د دواؤ سوؤ نه زياتي شی، نو په هغې کښې دري بزي دی، تردي پوري چه دري سوؤ پوري اورسيږي، او هرکله چه د دري سوؤ نه زياتي شی، نو بيا په هر سلو کښې يوه بزه ده، يعنی چه کله په دري سوؤ باندې سل زياتي شی. يعنی خلور سوه شی، نو بيا به په دريو بزو يوه زياته شی، لهذا دري بزي به د ٢٠١ نه شروع شی، او ٣٩٩ پوري به وی،(دا نه دی ګنړل پکار چه دري بزي به صرف ٣٠٠ پوري وی، لکه چه د ظاهری الفاظو نه شبه کيږی) او هرکله چه دريو سوؤ باندې پوره سل زياتي شی، يعنی خلور سوه شی، نو بيا به يوه بزه زياته شی. او په هر سلو کښې به يوه بزه زياتيږی، لهذا په خلورو سوؤ کښې خلور، ٤٩٩ پوري، او هرکله چه يوه زياته شی، او پوره پنځه سوه شی، نو په هغې کښې به پنځه شی

دلته کښې يو اختلاف دی، هغه دا چه فاذا زادت علی ثلاثمائة کښې د جمهورو په نزد خو د سلو زياتوالي مراد دی، لهذا ٣٩٩ پوري به دري بزي واجبې وی، او د حسن بن صالح په نزد مطلق زياتوالي مراد دی، لهذا دهغه په نزد به ٣٠١ کښې خلور بزي واجبې وی، ٣٩٩ پوري، او بيا به مخکښې خلورو سوؤ کښې پنځه بزي واجبې شی.

قوله: ولا يؤخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار.

## د حديث شرح :

د نصاب د بيان نه پس دا بيان فرمائي چه کوم قسم بزه يا څاروي په زکوة کښې اخستل پکار دی. نو فرمائي چه په زکوة کښې به زړه(بوډی)، نه اخلی، او نه عيب دار، څرنګه عيب مراد دي؟ بعضې وائي هغه عيب چه دهغې په وجه بيع کښې خيار رد حاصليږی، چه د تاجرانو په نزد د نقصان سبب وی، او بعضې وائي هغه عيب مراد دي، چه د جواز اضحيه نه مانع وی،

ولا تيس انعم الا ان يشاء المصدق، او نه به اخستلې کيږی په زکوة الغنم کښې نر، په البقر کښې نر اخستلې شی بالاتفاق، دلته کښې منع دي، مصدق به دواؤ طريقو سره

---

(١) ليکن دهغوی په نزد دا په هر ځائي کښې نه دی، لکه د بنت لبون په ځائي به حقه ذکر(هغه نر چه د بنت لبون نه يو کال لوئي وی) نشی اخستلې، خو هغې لره د بنت مخاض په ځائي اخستلې شی، هکذا عند الشافعيه والمالکية ليکن د حنابله په نزد جائز ده.(کذا فی حاشی البذل)

لوستلي شوي دي،مصدق په تخفيف دصاد سره، صدقه وصولونکي، يعنی ساعی، او مصدق د صاد په تشديد سره، صدقه ادا کونکي يعنی مالک،(۱) په اول صورت کښي د استثناء تعلق به دريو واړو سره وی، لهذا که ساعی د څه مصلحت د وجي نه بوډئ بزه(مثلا د کثرت لحم وغيره، چه په هغي کښي د فقيرانو فائده زياته وی) يا عيب دار يا نر اخستل غواړي، نو اخستلي شی، او په دويم کښي صورت کښي به د استثناء تعلق صرف آخری يعنی تيس سره وی، يعنی مالک که تيس په خپله ورکول غواړی، نو ورکولي شی، ساعی ته په خپله د اخستلو حق نشته،(۲) او دا ددي وجه نه چه د بزو په رمه کښي نر يو يا دوه وی، چه د مالک د ضرورت څيز دي، د جفتی وغيره دپاره، ددي وجي نه که هغه خپله غواړی نو ورکولي شی، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، دا جمله د توضيح او تشريح محتاجه ده، او ددي په شرح کښي د ائمه فقه اختلاف هم دي، ددي وجي نه په دي پوهيدل هغه اختلاف پيژندلو باندي موقوف دی.

## خلطهٔ جوار مؤثر دي که نه؟

د اختلاف صورت دادي، چه د شافعيه او حنابله په نزد د سوائمو د زکوة تعلق د څارو د اختلاط په صورت کښي په قطائع(۳) باندي دي، په ملک باندي نه دي، بلکه ملک د خليطين په منزله د ملک رجل واحد دي،او هم دا مسلک د امام مالک هم دي، ليکن ددوی او د امام شافعی رحمه الله په مسلک کښي لږ شان فرق دي، چه مخکښي به معلوم شی، لهذا په رمه کښي چه څومره څاروی وی، هغي ته به کتلي شی، که هغه د يو سړي ملک وی، يا د څو سړو ملک وی، ملک دخليطين په منزله د ملک رجل واحد دي. الحاصل خلطة الجوار مؤثر دي،(۴) د امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد خو په نصاب او مقدار واجب دواړو کښي، او د امام مالک رحمه الله په نزد صرف په مقدار کښي واجب دي، په نصاب کښي واجب نه دي، بلکه دهغه په نزد د هر خليط صاحب نصاب کيدل ضروری دی، دي لره په

---

(۱) قال الحافظ ۳ص ۲۵٤ اختلف في ضبطه الاكثر على انه بالتشديد والمراد العالك وهذا اختيار ابي عبيد ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي اهـ او په دي کښي نور هم اقوال دی، مونږ د خپلو استاذانو نه دا دوه اوريدلي دی)

(۲) دلته کښي دا سوال پيدا کيږی، چه بيا په اول صورت کښي د استثناء تعلق دريو واړو سره منلو کښي د اخذ ئيس اختيار ساعی ته ولي ورکړي شو، ددي جواب دبعضي شارحينو دکلام نه دا معلوميږی، چه په تيس کښي يو حيثيت بل هم شته، هغه داچه ددي غونبه د بنځي په مقابله کښي نظيفه او خوندوره نه وی،(د غير خصی کيدو په صورت کښي) ددي وجي نه وئيلي شوي دی، چه که ساعی اخستل غواړی نو اخستلي شی)

(۳) جمع قطيعه معنی رمه)

(۴) دي ته خلطة الاوصاف هم وئيلي شی، د جمهورو په نزدي ددي تحقق په څو ځيزونو کښي اشتراک او اتحاد باندي موقوف دي، اتحاد في المراح(ميت) والمسرح(هغه ځائي چه کوم ځائي کښي مخکښي نه څاروی جمع کيږی، بيا دهغي ځائي نه صحرا ته څی) والمرعي(د څريدلو ځائي) والفحل(نر جفتی کونکي) والمشرب(تالاب يا نهر) والراعي ددي نه علاوه نور هم بعضي شرائط دی، او بعضي وائي چه د خلطه دپاره صرف اتحاد في الراعي والمرعي کافی دی)

مثال سره زده کړئ، په نصاب کښې د مؤثر کیدلو شکل دادی، په یوه رمه کښې مثلا څلویښت بزي دی،(١) چه د دواړو سړو ملک دي، نو د شافعیه(٢) او دحنابله په نزد په دې کښې یوه بزه واجبه ده(٣) لکه چه دا بزي د یو سړي وي، نو بیا هم په هغې کښې یوه بزه واجبه وه، او د امام مالک رحمه الله په نزد په دې کښې به زکوة واجب نه وی، ځکه چه هر خلیط صاحب نصاب نه دي.

او که یو خلیط صاحب نصاب وی، او بل نه وی، نو زکوة به صرف په صاحب نصاب واجب وی، په دویم شریک به واجب نه وی، مثلا یوه رمه کښې شپیتة بزي دی، څلویښت د یو سړي او شل د بل سړي، نو په دې صورت کښې زکوة صرف څلویښتو والا باندې واجب دي.

او په مقدارواجب کښې د مؤثر کیدو مثال دادي، چه په یوه رمه کښې مثلا د دواړو سړو اتیا بزي دی، د هر یو څلویښت څلویښت نو په دې صورت کښې د ائمه ثلاثه په نزد(٤) په زکوة کښې صرف یوه بزه واجبه ده، یعنی نیمه نیمه.

او د احنافو په نزد خلطهٔ جوار مطلقا معتبر نه دي،(٥) نه به نصاب کښې او نه به مقدار واجب کښې، بلکه په ملک باندې مدار دي، لکه چه په نورو مالونو مثلا سرهٔ زر، او سپین زر وغیره کښې زکوة ادا کولې شي.

---

(١) یا ددې نه زیاتې، تردې پورې که په رمه کښې څلویښت بزي د څلویښتو مالکانو وي نو بیا هم)

(٢) د بعضې کتابونو د شوافعو نه معلومیږي، چه په خلیطینو کښې کم از کم د یو صاحب نصاب کیدل ضروری دی، مثلا دوه سړي به شلو بزو کښې شریک دی، نصفا نصف، او په هغې دواړو کښې صرف د یو سړي دیرش بزي نوري دی، نو اوس دا صاحب الثلاثین صاحب نصاب شو، نو په دې صورت کښې زکوة یعنی یوه بزه به واجبه وی، چه دهغې به پنځة حصې کولې شي، ځکه چه مجموعه د مالونو خمسین ده، پس په دغې پنځو حصو کښې به یو خمس د لسو بزو والا په حصه کښې وی، او باقي څلور اخماس به د بل شریک په حصه کښې وی)

(٣) د هر خلیط په ذمه نیمه بزه واجبه شوه)

(٤) علامه عینی رحمه الله فرمائي د جمهورو په نزد د خلطه اثر په ایجاب زکوة کښې هم کیږي، او هم داسې لکه په تکثیر زکوة کښې هم، او په تقلیل زکوة کښې هم، مثال الاول: په یوه رمه کښې د خلیطینو پنځه اونبان یا څلویښت بزي وي، نو په دې کښې زکوة واجب دي، او که خلطه نه وي، نو زکوة به واجب نه وو، مثال الثانی: په یوه رمه کښې خلیطینو کښې د هر یو یو سل یو(١٠١) بزي دي، تولې دوه سوه دوه(٢٠٢) دي، نو په دې صورت کښې دري بزي واجبې دی، په هر سړي باندې شاة او نصف شاة(یوه نیمه بزه) او که خلطه نه وي، نو په هر یو به یوه یوه بزه واجبه وه، نو دلته کښې په مقدار زکوة کښې زیاتوالي د خلطې په وجه راغلو، مثال الثالث: په یوه رمه کښې یوسل شل(١٢٠) بزي د دریو سړو شریکي دی، یعنی د هر یو څلویښت څلویښت بزي دی، نو دلته کښې صرف یوه بزه واجبه ده، د هر یو په ذمه ثلث شاة(دریمه حصه بزه) او که خلطه نه وي، نو بیا درې بزې واجب کیدلې، دا د تقلیل مثال شو)

(٥) د خلطې په اصل کښې دوه قسمه دی، خلطة الشیوع چه هغې ته خلطة الاشتراک هم وئیلې شي، او خلطة الجوار چه ورته خلطة الاوصاف هم وئیلې شي، په قسم اول کښې د هر شریک ملک د بل د ملک نه ممتاز نه وی، لکه مثلا دواړو سړو ته په میراث کښې مشترک طور باندې بزي ملاو شوې، چه هغې لره هغوی لا تقسیمې کړې نه دی، یا دوه سړي مشترک طور باندې بزي واخلی، او په قسم ثانی کښې د هر یو ملک د بل نه ممتاز وی، صرف په خارجی څیزونو کښې اتحاد وی، یعنی په راعی او مرعی وغیره کښې)

## خلطة الشيوع :

او هم داسې دهغوی په نزد خلطة الشيوع هم غير معتبر دي، اود طاؤس، او عطاء بن ابی رباح په نزد [۱] خلطة الجوار خو معتبر نه دي، او خلطة الشيوع معتبر دي، او د ائمه ثلاثه په نزد دواړه معتبر دی.

## په خلطة الجوار کښې د جمهورو دپاره دليل :

خلطة الجوار مؤثر کيدلو دپاره د جمهورو استدلال د حديث الباب نه دي،[۲] هغه داسې، چه که د اجتماع او افتراق په حالت کښې شرعا فرق نه وی، نو دهغې نه د منع کولو څه فائده ده، هرکله چه د دواړو حالتونو حکم يو دي، لهذا معلومه شوه، چه د څاروؤ د اختلاط او انفراد حکم مختلف دي، احناف وائي په نورو احاديثو سره د زکوة دپاره ملک نصاب شرط کيدل ثابت دی، او دلته کښې ددې حديث نه جمع او تفريق ملک په اعتبار سره مراد دي، چه ساعی د دواؤ سړو ملکيت د يو سړی ملکيت او نه ګڼری، او هم داسې د يو سړی ملکيت د دواؤ سړو ملکيت اونه ګڼری.

## شرح حديث :

ددې نه پس پوهه شئ، چه دا جمع متفرق او تفريق مجتمع، د کوم نه چه حديث کښې منع راغلې ده، دهغې تعلق د مالک او ساعی دواړو سره کيدې شی، دغه شان د خشية الصدقة تعلق هم د دواړو سره دي، د مالک خشية يا وجوب زکوة وی، يا زيادت زکوة او د ساعی خطره ددې مناسب وی، يعنی عدم وجوب زکوة يا قلت زکوة، چه د جمع او تفريق ګړ بر يا په دې نيت وی، چه مابانديِ زکوة واجب نشی، يا په دې نيت وی، چه کم واجب شی، او د ساعی د طرف نه ګړ بر ددې وجې نه وی، چه زکوة واجب شی، يا زيات واجب شی، لهذا دلته کښې د څلورو مثالونو ضرورت دي، دوه مثالونه د جمع و تفريق من المالک، او دوه مثالونه جمع و تفريق من الساعی، چه لاندې ليکلې شوې دی.

۱. ( جمع المفترق من المالک) څلويښت څلويښت بزې فی الواقع دوه خايونو کښې وي،(علی مسلک الجمهور) يا د دواؤ سړو ملکيت کښې وي،(علی مسلک الحنفية) لهذا په دې کښې دوه بزې واجبې وي، ليکن د ساعی په راتلو مالک هغه يو خائې کړي او ورته ئې اوښودلي، ( که من حيث المالک وی او که من حيث المرعی) دې دپاره چه په هغې کښې صرف يوه بزه واجبه شی.

۲. (تفريق المجتمع من المالک) څلويښت بزې يو خائې وي، د ساعی په راتلو ئې هغه شل شل په دواؤ خايونو کښې تقسيم کړي، دې دپاره چه زکوة واجب نه شی.

۳. (جمع المفترق من الساعی) شل شل بزې متفرقې وي، په هغې کښې هيڅ زکوة واجب نه

---

[۱] ( فقد حكي الامام البخاري في صحيحه عنهما اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما اهـ او د ائمه ثلاثه په نزد دا دواړه قسمونه معتبر دی، والله تعالی اعلم)

[۲] ( په هغې کښې دی، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)

وو، لیکن ساعی راغلو او هغه ئې مجتمع حساب کړې، دې دپاره چه یوه بزه په زکوة کښې واجبه شی

۴ تفریق المجتمع من الساعی) اتیا بزې مجتمع وې، په هغې کښې د قاعدې مطابق یوه بزه واجبه وه، لیکن ساعی راغلو، او هغه ئې د څلویښتو څلویښتو دوه رمې حساب کړې، دې دپاره چه د یو په څائې دوه بزې واجبې شی

ددې تولو دهوکو ورکولو نه په دې حدیث کښې منع کړې شوې ده، وما کان من خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسویة، دا د کتاب الصدقة والا حدیث یو جزء دې، حضرت امام بخاری خو په دې باندې مستقل ترجمة الباب قائم کړې دې

## د حدیث په شرح کښې د جمهورو او احنافو اختلاف

د خلیطین نه څه مراد دې، په دې کښې اختلاف دې، جمهور ددې نه دوه سړی مراد اخلی، چه دهغوی په څاروو کښې خلطه جوار وی، یعنی د هر یو څاروی د بل نه ممتاز وی، هر یو خپل خپل څاروی پیژنی. بس صرف په راعی او مرعی وغیره اوصافو کښې اتحاد وی، عرض داچه د جمهورو په نزد په دې حدیث کښې خلطة الجوار مذکور دې، ددې وجې نه هغوی ددې اعتبار کوی، او مؤثر ئې منی، اوپه دلیل کښې دا حدیث او ددې نه مخکښې چه کوم تیر شوې دې، لا یجمع بین متفرق و لا یفرق بین مجتمع پیش کوی.

او احناف فرمائی چه خلطة الجوار څه معتبر څیز نه دې، او نه په حدیث کښې دا مراد دې، بلکه خلیط په لغت کښې وئیلې شی، شریک ته. او هم دا دلته کښې مراد دې، او د شریکانو چه کوم ملک وی، هغه غیر ممیز وی، لکه چه په خلطة الشیوع کښې وی، اگر چه دلته کښې خلطة الشیوع مراد دې، لیکن په دې معنی نه، چه هغه په ایجاب دزکوة یا په تقلیل یا په تکثیر د زکوة کښې مؤثر دې، په دې اعتبار سره خو زمونږ په نزد دواړه غیر معتبر دی، بلکه په دې کښې د یو حسابی امر بیان دې، هغه داچه د مال مشترک زکوة د حصو مطابق واجب دې، لهذا کله چه ساعی د مال مشترک زکوة مشترک طور سره واخلی او لاړ شی، نو بیا به هغه شریکان که دهغوی حصې متفاوتې وی، خپلو کښې خپل حساب ورکړه راکړې سره صفا کړی. او که شرکت برابرې والا وو، نو ظاهره ده، چه زکوة به هم برابر واجب وی، نو بیاد هیڅ تراجع حاجت نشته (۱) مثلا شپږ شلې ۱۲۰ بزې د دواړو سړو په مینځ کښې مشترک وې، د یو دوه ثلثه یعنی اتیا وې، او د بل شریک یو ثلث یعنی څلویښت وې، اوس زکوة خو د دواړو برابر دې، د هر یو په ذمه یوه یوه بزه ده، لیکن بزې خو د یو بل نه جدا نه دی، بلکه په هره بزه کښې شرکت دې، نو په دې صورت کښې به ساعی په زکوة کښې دوه بزې واخلی، لیکن په دې دواړو بزو کښې د صاحب الثلثین څلور ثلثه لاړل، یعنی یوه بزه پوره او بلې کښې یو ثلث او د صاحب الثلث صرف دوه ثلثه لاړل، اوس صاحب الثلثین لره پکار دی، چه د صاحب الثلث نه د یو ثلث بزې قیمت وصول

---

(۱) مثلا دوه سړی په اتیا بزو کښې برابر شریک دی، اوس په دې کښې دوه بزې د زکوة واجب دی، نو ساعی دوه بزې واخستلې او لاړو، په هره بزه کښې نیمه د یو شریک ده او نیمه د بل شریک)

کړی، دې دپاره چه د دوارو په حصه کښې د زکوة یوه یوه بزه پاتې شی.
دا تشریح او مثال خو د احنافو د مسلک مطابق دې، او جمهور ددې تشریح او تمثیل داسې کوی، په یوه رمه کښې څلوېښت بزې د دواؤ سرو دی، د هر یو شل شل، په هغې کښې صرف د یوې بزې زکوة دې، نیمه د یو شریک د حصې نه او نیمه دبل د حصې نه، او س ساعی چه د چا د حصې نه هم اخستلې وی، هغه لره پکار دی، چه د نیمې بزې قیمت د بل شریک نه وصول کړی،( دادې هغه تراجع بالسویة چه په حدیث کښې ذکر دې) یو بل مثال واخلئ، هغه داچه په یوه رمه کښې یوېنیم سل ۱۵۰ بزې وی، سل د یو او پنځوس د بل، په هغې کښې دوه بزې واجب وې، اثلاثا یعنی په هره بزه کښې یو ثلث د صاحب الخمسین او دوه ثلثه د صاحب المائة، ددې مطلب دا شو، چه د صاحب المائة په ذمه یوه بزه او دریمه حصه د بزې ده، او د صاحب الخمسین په ذمه د یوې بزې دوه ثلثه دی، اوس که ساعی دوه بزې د صاحب المائة د بزو نه یوړې، نو دا صاحب المائة به د بل شریک نه دیوې بزې ثلث قیمت واخلی، او که ساعی دوه بزې د صاحب الخمسین د بزو نه یوړې، نو دا صاحب الخمسین به د بل شریک نه د هرې بزې د دواؤ ثلثو قیمت واخلی،( ذکره العلامة القسطلانی ۳ص۴۴)

**فائده** : خلطة الجوار چه د هغې جمهور علماء قائل دی، په هغې کښې اختلاف دې، چه دا په کومو کومو څیزونو کښې معتبر دې، د حنابله او مالکیه په نزد صرف د څاروؤ په زکوة کښې معتبر دې، او د شوافعو په نزد د څاروؤ سره خاص نه دې، بلکه په زروع، ثمار او نقدین ټولو کښې معتبر دې.

وفی الرقة ربع العشر : رقه د راء په کسرې سره، او د قاف په تخفیف سره دې، الفضة الخالصة که مضروبه وی، یعنی سکه وی، یا غیر مضروب، په اصل کښې ورق وو، واؤ حذف کړې شو، او دهغې په عوض کښې آخره کښې تاء راوړلې شوه، لکه وَعْدٌ وَ عِدَةٌ دی.

[۱۵۶۸] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ "فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ

(*): سنن الترمذي/الزكاة ٤(٦٢١)،(تحفة الأشراف: ٦٨١٣)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الزكاة ٩(١٧٩٨)، موطأ امام مالك/الزكاة ١١(٢٣)(وجادة)، سنن الدارمي/الزكاة ٦(١٦٦٦)، مسند احمد(٢/١٤، ١٥)(صحيح)

بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ، قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَتَمَّتِ الشَّاءُ أَلْفًا فَلَهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَثُلُثَا شَاةٍ وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ "وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.

سالم د خپل پلار( حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه نقل کوی چه رسول الله ﷺ د زکات تفصیل لیکلي وو مګر هغي لره ئي خپلو عاملانو ته لا لیږلي نه وو چه د هغوی ﷺ وفات اوشو او دي لره حضور ﷺ د خپلي توري سره( په نیام کښې) ایخودلي وو - چنانچه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دي باندي عمل اوکړو تردي پورې چه وفات شو بیا حضرت عمر رضی الله عنه په دي باندي عمل اوکړو تردي پورې چه وفات شو - په دي کښې دا لیکلي شوي وو :" په پنځو اوښانو کښې یوه چیلۍ، په لسو کښې دوه چیلۍ، په پنځلسو کښې درې چیلۍ او په شلو کښې څلور چیلۍ - په پنځیشتو اوښانو کښې یو کلیزی مؤنث اوښه( بنت مخاض) ده - تردې پنځهٔ دیرشو پورې - کهٔ چرې یوه هم زیاته شی نو په دي کښې بنت لبون( دوه کلیزی مؤنث اوښه) ده، تر دې پنځه څلویښتو پورې - کهٔ چرې یوه هم زیاته شی نو په دي کښې حقه( درې کلیزی مؤنث اوښه) ده تر دې شپیتو پورې - کهٔ چرې په دي باندي یوه هم زیاتی شی نو په هغي کښې جذعه( څلور کلیزی مؤنث اوښه) ده تر دې پنځهٔ اویا(۷۵) پورې، کهٔ چرې یوه هم زیاته شی نو په دي کښې دوه بنت لبون( دوه کلیزی دوه مؤنث اوښي) دی، تر دې نوی(۹۰) پورې کهٔ چرې یوه هم زیاته شی نو په هغي کښې دوه حقي( درې کلیزی درې مؤنث اوښي) دی تر دې شپږ شلو پورې - کهٔ چرې اوښان ددې نه زیات وی نو په هر پنځوسو کښې یوه حقه او په هر څلویښتو کښې یوه بنت لبون ده - او په چیلو( بکرو) کښې په هر څلویښتو کښې یوه چیلۍ ده، تر دې شپږ شلو پورې - کهٔ چرې یوه هم زیاته شی نو بیا دوه بکرئ دی تر دې دوو سوو پورې، کهٔ چرې په دوو سوو باندې یوه( چیلۍ) هم زیاته شی نو په هغي کښې درې بکرئ دی تر دې درې سوو پورې - کهٔ چرې بکرئ ددې نه زیاتې وی نو په هر سلو کښې یوه بکرئ ده - او دَ سلو نه په کمو کښې هیڅ نشته دې تردې پورې چه سل پوره شی - یوځاني ځناور دې دَ زکات دَ یرې نه جُدا جُدا نهٔ کړي شی او جُدا جدا دې جمع نهٔ کړي شی - او دَ چا ځاروی چه یوځاني وی نو هغوی دې په خپل مابین کښې برابر برابر لین دین کوی - او په زکات کښې دې هیڅ ډول یو عیب دار ځاروي وانهٔ خستلې شی - امام زهری وائی چه کله دَ زکات دَ وصولو والا راشی نو چیلۍ دې په دریو حصو باندې تقسیم کړي شی یعنی مانده، عمده او درمیانه درجه کښې او تحصیلدار دې زکات دَ درمیانه درجې نه وصول کړی - امام زهری دَ غواګانو ذکر نهٔ دې کړې -

تشریح: **قوله**:حدثنا عبدالله بن محمد النفیلی..... فلم یخرجه الی عماله حتی قبض فقرنه بسیفه.

په دې جمله کښې تقدیم تاخیر دې، فقرنه بسیفه مقدم کول پکار وو، او حتی قبض مؤخر کول، کما هو ظاهر، ددې نه مستفاد کیږی، چه دا کتاب الصدقة نبی کریم ﷺ لیکلي وو، عاملانو او ساعیانو ته دورکولو په نیت سره، دې دپاره چه ددې نقلونه اویستلی شی، او هغوی ته حواله کړي شی، نو صدیق اکبر رضی الله عنه او فاروق اعظم رضی الله عنه هم داسې اوکړل، او نبی کریم ﷺ ته ددې نوبت رانغلو ،د(دې په باره کښې څه ددې نه مخکښې هم تیر شوي دی)

قال الزهری اذا جاء المصدق یعنی د ساعی په راتلو چه کله هغه د زکوة اخستلو د پاره راشی، نود کومو خاروؤ زکوة چه اخستل وی، هغې لره په دریو قسمونو کښې تقسیم کړي شی، اعلی او افضل، اوسط، ادنی، بیا مصدق لره پکار دی، چه د اوسط نه واخلی.

[۱۵۶۷] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ" وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ.

سفیان بن حسین په خپل سند سره د مذکوره بالا هم معنی بیان کړي دي ... او وئیلي ئې دی کهٔ چرې بنت مخاض( یو کلیزی) نهٔ وی نو بنت لبون( دوه کلیزی) دي پیش کړی -" او د زهری کلام ئې ذکر کړي نهٔ دي -

[۱۵۶۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: "فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيَّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ"، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: "وَلَا يُعَدُّ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ".

حضرت ابن شهاب فرمائیلی دی : دا نقل دي د هغه تحریر کوم چه رسول الله ﷺ د صدقې( زکات) په باره کښې لیکلي وو - او دا د آل عمر بن خطاب سره محفوظ وو - ابن شهاب فرمائیلي دی چه دا ماته سالم بن عبد الله بن عمر ﷺ اولوستو او ما هغې لره هم هغه شان یاد کړو او هم دا هغه تحریر دي کوم چه عمر بن عبد العزیز ﷺ د حضرت عبد الله بن عبد الله بن عمر ﷺ او د سالم بن عبد الله بن عمر ﷺ نه نقل کړي وو ... او حدیث ئې بیان کړو - فرمائی : کلمه چه د اوښانو تعداد، یو سل یویشت شی نو په دي کښې دري بنت لبون دی، تر د یو سل یو کم دیرشو(۱۲۹) پورې - کله چه یو سل دیرش شی نو په دي کښې به دوه بنت لبون او یوه حقه وی، تر د یوسل یو کم څلویښتو پورې او کله چه یو سل څلویښت شی نو په دي کښې به دوه حقې او یو بنت لبون وی تر د یو سل یو کم پنځوسو پورې، کله چه یو

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۶۸۱۳)(صحیح)
[۲]: انظر حدیث رقم: (۱۵۶۸)، (تحفة الأشراف: ۶۸۱۳، ۱۸۶۷۰)(صحیح)

سل پنځوس شی نو په دې کښې به دري حقې وی تر دَ یوسل یو کم شپیتو پورې او کله چه یو سل شپیتهٔ شی نو په دې کښې به څلور بنت لبون وی تر دَ یوسل یو کم اویا(۱۶۹) پورې او کله چې یو سل اویا شی نو په دې کښې به دري بنت لبون او یوه حقه وی، تر دَ یوسل یو کم اتیا پورې کله چه یوسل اتیا شی نو په دې کښې به دوه حقې او دوه بنت لبون وی تر دَ یو سل یوکم نوی پورې - کله چه یوسل نوی(۱۹۰) شی نو په دې کښې به دري حقې او یو بنت لبون وی، تر دَ یو کم دوو سوو(۱۹۹) پورې - او کله چه دوه سوه شی نو په دې کښې به څلور حقې یا پنځهٔ بنت لبون وی، دَ کوم عمر چې هم څاروي وی نو وادي خستلې شی - او په بهر څریدونکو چیلو کښې ئې حدیث دَ سفیان ابن حسین په مثل باندې ذکر کړو - په دې کښې دی په صدقه کښې دې بودا یا عیب دار څاروي وانهٔ خستلې شی اونهٔ نَر بکرې - مګر دا کهٔ دَ زکات تحصیلدار اوغواړي.

**تشریح: قوله:** الذی کتبه فی الصدقة وهی عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرءنیها سالم بن عبدالله بن عمر فوعیتها علی وجهها وهی التی انتسخ عمر بن عبدالعزیز من عبدالله ابن عبدالله بن عمر و سالم بن عبدالله بن عمر.

دا مخکښې تیر شوې دی، چه کتب الصدقات متعدد دی، په هغې کښې یو کتاب عمرین الخطابؓ ته منسوب دې، په دې حدیث کښې دهغې کتاب ذکر دې، دهغې باره کښې راوی وائی، چه دا نسخه د حضرت عمرؓ آل او اولاد سره محفوظ وه، او عمر ثانی عمرین عبدالعزیزؒ چه کله هغه د مدینې منورې امیر وو،(کما فی روایة الدارقطنی والحاکم) دا کتاب نقل کړو او خپلو عاملانو ته ئې ددې مطابق عمل کولو هدایت اوفرمائیلو، او دهغې یو نقل ئې ولید بن عبدالملک ته هم اولیږلو، ولید هم خپلو عاملانو ته ددې مطابق عمل کولو هدایت اوکړو، او بیا دا سلسله دغه شان روانه وه، روستو خلفاؤ کښې هم هغوی ددې کتاب مطابق عمل کولو، بره په روایت کښې دی، امام زهریؒ فرمائي چه حضرت سالم بن عبدالله بن عمر دا کتاب ماته اورولې وو، چه هغې لره بعینه ما زبانی یاد کړې وو،(حفظ کول خو هغې حضراتو ته ډیر آسان وو، په زرګونو نه بلکه په لکهونو احادیث هغوی ته زبانی یاد وو) فجزاهم الله تعالی عن الاسلام والمسلمین خیرا،

قال فاذا کانت احدی و عشرین و مائة ففیها ثلاث بنات لبون.

## د شوافع او حنابله دپاره صریح دلیل :

ددې کتاب الصدقه خاص په دې طریق کښې دا زیاتوالي دي، چه په طریق سابق کښې نشته، بلکه هلته خو داسې وو، الی عشرین و مائة فان کانت الابل اکثر من ذالک ففی کل خمسین حقة وفی کل اربعین ابنة لبون او په دې روایت کښې چه کوم دی، د شوافعو او حنابله د مسلک عین مطابق دی، ددې جواب او توجیه مخکښې تیره شوې ده، هغه یاد اوساتئ.

[۱۵۵۴]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

امام مالک رحمه الله فرمائي چه د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمان دي: متفرق (جدا جدا) مال لره جمع کول يا جُدا جُدا مال لره دي يوخائي نه کړي شی - هغه داچه مثلاً د هر يو کس څلويښت چيلئ وی کله چه د زکات حاصلوٹنکی راشی نو دوی خپل مال لره جمع کړی او هغه ته ئي پيش کړی، ددي دپاره چه په دي کښي صرف يوه چيلئ زکات راشی - او يوخائي مال دي جُدا جُدا نه کړي شی - يعنی چه دوه کسان شريک وی او د ديو يو کس سل سل چيلئ وی (مجموعه دوه سوه وی) نو په دي کښي درې چيلئ زکات دي مگر د زکات د اخستونکی په راتلو باندي دوی خپل خپل مال لره جدا کړی نو په هر يو کس باندي به يوه يوه چيلئ زکات راشی - (په دي شان سره به يوه چيلئ د زکات نه بچ کړی) ددي ما هم دغه تفصيل اوريدلي دي -

**تشريح: قوله:** حدثنا عبدالله بن مسلمة قال قال مالک و قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق و لا يفرق بين مجتمع هوان يكون الخ

### د امام مالک رحمه الله د بيان کړي شوي جمع او تفريق مثال:

په دي باندي کلام مخکښي تير شوي دي، چه حضرت امام مالک رحمه الله دي جمع او تفريق کښي د هر يو يو مثال (چه هغوی د خپل مشائخو نه اوريدلي دي) نقل فرمائي، د جمع مثال دادي، د دريو سړو خان خانله څلويښت څلويښت بزي وي، په هغي کښي درې بزي واجبي وي، ليکن هغي خلقو داسي اوکړل، چه کله د ساعی د راتلو وخت راغلو، نو دريووارو خپلي بزي په يو خائي کښي جمع کړي او ورته ئي اوښودلي، دي دپاره چه د شپږو شلو په رمه کښي صرف يوه بزه واجبه شی، ځکه چه ملک خلطاء په منزله د ملک رجل واحد دي، او که د يو سړي په ملک کښي شپږ شلي بزي وي، نو په هغي کښي يوه واجبيږی. د تفريق مثال ئي داسي ورکړي دي، چه په يوه رمه کښي په دواؤ سړو کښي د هر يو ۱۰۱ بزي وي، يعنی ټولي دوه سوه دوه ۲۰۲ بزي وي، په هغي کښي درې بزي واجبي شوي، (کما لو کانت لشخص واحد) ليکن کله چه د ساعی د راتلو وخت شو، نو هغي دوارو خپلي خپلي بزي په دواؤ خايونو کښي جدا کړي، (يعنی د يوي رمي نه ئي دوه رمي جوړي کړي) دي دپاره چه په هر يو يوه يوه بزه واجبه شی.

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۹۲۵٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الزكاة ۱۱ (۲۳) (صحيح)

[٥٥٨] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ" وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَفِي الْإِبِلِ" فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: "وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ" ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، يَعْنِي وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، فَفِيهَا جِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ"، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: "الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: مَرَّةً"، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ".

د حضرت علي رضي الله عنه نه مروی دی( د حديث راوی، زهير وائی چه زما په خيال کښې هغوی د رسول الله ﷺ نه بيان کړي دي، هغوی اوفرمائيل - څلويښتمه حصه ادا کوئ، په هر څلويښت درهمه کښې يو درهم - او تر څو پورې چه دوه سوه درهمه پوره نه شی نو په تاسو باندې هيڅ لازم نه دی - کله چه دوه سوه درهمه شو نو په دې کښې پنځۀ درهمه( زکات) دي - او کوم چه ددې نه زيات وی نو د هغې په حساب سره دي( يعنی د هغې نه دي څلويښتمه حصه ادا کړی ) - او په بکرو کښې په هر څلويښت بکرو کښې يوه بکرئ ده - دا که چرې يو کم څلويښت وی نو په دې کښې په تاسو باندې هيڅ نشته دي -" او ددې تفصيل ئې داسې بيان کړو لکه خنګه چه د زهری په روايت کښې بيان شوی دي - او د غواګانو( غوايانو) په زکات کښې ئې اوفرمائيل :" په هر ديرشو کښې يو کليزی سخی ده او په څلويښتو کښې دوه کليزی - او داسې څارونې چه د هغې نه کار اخستلی شی په هغې باندې هيڅ زکات نشته دي - او د اوښانو زکات ..... " د زهری د سابقه حديث په مثل ئې بيان کړو - وائی : په پنځيشتو اوښانو کښې پنځۀ چيلۍ دی - که چرې يوه هم زياته شی نو په دې کښې يو بنت مخاض( يو کليزی مؤنث) ده که چرې بنت مخاض نه وی نو ابن لبون( دوه کليزی اوښه)، تر د پنځۀ ديرشو پورې -" که چرې يوه هم زياته شی نو په دې کښې يو بنت لبون ده تر د پنځۀ څلويښتو پورې - کله چه يوه هم زياته شی نو په دې کښې يوه حقه ده کومه چه د تيريدو( مال کيدو) قابله وی تر د شپيتو پورې - بيا ئې د زهری په مثل باندې روايت بيان کړو - اووې وئيل چه يوه هم زياته شی يعنی يونوی(٩١)، شی نو په دې کښې دوه حقې دی کومې

[1]: سنن ابن ماجه/الزكاة ٤(١٧٩٠)، سنن الدارمي/الزكاة ٧(١٦٦٩)، تحفة الأشراف :(١٠٠٣٩)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الزكاة ٣(٦٢٠)، سنن النسائي/الزكاة ١٨(٢٤٧٩)، مسند احمد(١٢١/١، ١٣٢، ١٤٦)(صحيح)(د شواهدو په بنا صحيح دی ملاحظه هو:صحيح ابي داود٥/٢٩١)

چه دَ مال کیدو قابلي وی - تر دَ شپږ شلو پورې - کله چه دَ اوښانو تعداد ددې نه سوا شی نو په هر پنځوسو کښې یوه حقّه دري کلیزی اوښه ده - دَ زکات دَ ویرې نه دې یوځائي ځاروی جُدا نه کړي شی او نه دې جُدا جُدا ځاروی یوځائي کړي شی - او په زکات کښې دې څه بوډا ځاروي یا عیب دار یا نَر ځناور وانه ځستلي شی، مګر دا کۀ تحصیل دار اوغواړی نو نَر ځاروي اخستلي شی، او په زرعی اجناسو کښې چه کومې زمکې په دریاب یا په باران سره سیرابه کیږی نو په هغې کښې لسمه حصه ده او کومه چه په بوقي( رَټ، ټیوب ویل وغیره) سره سیرابه کیږی نو په هغې کښې شلمه حصه ده -" دَ عاصم او دَ حارث په روایت کښې دی چه زکات هر کال دي -" زهیر وئیلي دی : زما خیال دې چه هغوی وئیلي دی( هر کال) یو ځل دي -" دَ عاصم په روایت کښې دی :" کۀ چرې په اوښانو کښې بنت مخاض یا ابن لبون نۀ وو نو لس درهمه یا دوه چیلئ دې ورکړي -"

**تشریح: قوله:**حدثنا عبدالله بن محمد النفیلی..... عن علی رضی الله عنه.... فاذا کانت مائتی درهم ففیها خمسة دراهم فما زاد فعلی حساب ذالک.

## ایا د نقدینو د زکوة په نصاب کښې وقص شته؟

یعنی د چاندی نصاب دوه سوه درهمه دي، په هغې کښې پنځه درهمه واجب دی، او د دواؤ سوؤ درهمو نه چه څومره زیات وی، په هغې کښې به دهغې په حساب سره زکوة واجب وی، که د مائتین نه یو درهم هم زیات وی، نو دهغې زکوة به پنځه درهمه او د یو درهم څلویښتمه حصه وی، ددې مطلب دا شو، چه په سرُو او سپینو زرو کښې د زکوة نصاب پوره کیدو نه پس وقص یعنی عفو نشته، بلکه مازاد علی النصاب که قلیل وی او که کثیر، دهغې په مقدار به زکوة واجب وی، په خلاف د ځاروؤ د زکوة نه، چه هلته کښې د هر دواؤ نصابونو په مینځ کښې وقص وی، دا د حضرت علی رضی الله عنه حدیث دی، د صاحبینو او ائمه ثلاثه رحمهم الله هم دا مذهب دي، په دې کښې د امام ابوحنیفه رحمه الله اختلاف دي، هغه فرمائي په دواؤ سوؤ باندې چه کله څلویښت درهمه او په شل مثقال ذهب باندې چه کله څلور مثقال یعنی خمس نصاب زیاتې نشی ، په هغې کښې هیڅ واجب نه دی، هم دا مسلک د سعید بن المسیب،طاؤس او حسن بصری او شعبی وغیرهم دي، د امام صاحب استدلال د عمرو بن حزم د حدیث نه دي، دغه شان د حضرت معاذ رضی الله عنه د حدیث نه چه دهغې الفاظ په بذل المجهود کښې مذکور دی، لیکن په دې دواؤ حدیثونو باندې د محدثینو سخت تنقید دي، چه هغې لره علامه عینی په شرح بخاری ۸ص۲۵۹ کښې نقل کړي دي، او بیا دهغې نه پس ئې د احنافو نور دلائل بیان کړي دی، او بیا په آخره کښې ئې لیکلي دی، والعجب من النووی مع وقوفه علی هذه الاحادیث الصحیحة کیف یقول ولایی حنیفة حدیث ضعیف و یذکر الحدیث المتکلم فیه ولم یذکر غیره من الاحادیث الصحیحة، او ددې حدیث جواب دا کیدې شی، چه مخکښې په روایت کښې راروان دی، قال فلا ادری اعلی یقول فبحساب ذالک او رفعه الی النبی(صلی الله علیه وسلم) یعنی د حدیث ددې جملې متعلق راوی د تردد اظهار

کوی، چه زهٔ نشم وئیلې، چه دا خبره حضرت علی ﷺ د خپل طرف نه فرمائیلې ده، یا هغې لره ئې مرفوعا بیان کړې ده.

**تشریح: قوله:وفی البقر فی کل ثلاثین تبیع وفی الاربعین مسنة**

**نصاب بقر:**

دا نصاب بقر دي، یعنی دیرش، په دې کښې یو تبیع دي، یا تبیعه، یعنی مذکر او مؤنث دواړه برابر دی، لکه چه مخکښې په حدیث دمعاذ ﷺ کښې راروان دي، تبیعا او تبیعة د اکثر رائې هم داده، البته د بقر په مسنة کښې اختلاف دې، د احنافو په نزد خو ټول انواع د بقر کښې نر او ښځه برابر دی، او عند الاکثر په بقر کښې چه په کومو صورتونو کښې مسنة واجبه ده، هلته کښې د اونثت موجود کیدل ضروری دی، لکه چه د حدیث معاذ ﷺ د ظاهر نه معلومیږی، دهغې الفاظ کتل پکار دی، او د احنافو دلیل د طبرانی روایت دي، په هغې کښې داسې دی، وفی کل اربعین مسنة او مسن، البته په زکوة الغنم کښې بالاتفاق انثی او ذکر برابر دی،(المنهل) تبیع د غوا یا میینې هغه بچي چه د یو کال وی، او په دویم کال کښې داخل وی، او په خلویښتو کښې مسنة واجبه ده، چه د دواړو کالو وی، او په دریم کښې داخل وی، د جمهورو مسلک هم دادي، په دې کښې د امام مالک ﷺ اختلاف دي، هغوی وائي چه تبیع هغه دي، چه د دواړو کالو وی، او په دریم کښې داخل وی، او مسنة هغه ده، چه د دریو کالو وی، او په څلورم کښې داخل وی،(المنهل)

[۱۵۷۶] (۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْنِي فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي، أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ؟ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

سیدنا حضرت علی ﷺ د نبی کریم ﷺ نه روایت کوی ... ددې څخه ابتدائی حصه هم هغه ده کومه چه په مذکوره بالا حدیث کښې ذکر شوله ... کله چه له تاسو سره دوه سوه درهمه وی او په هغې باندې یو کال تیر شی نو په هغې باندې پنځه درهمه زکات دي - او د سوني سروزرو) په باره کښې په تاسو باندې هیڅ نشته دي تردې پورې چه تاسو سره شل دیناره وی، پس کله چه له تاسو سره شل دیناره وی او په هغې باندې یو کال تیر شی نو په هغې باندې نیم دینار (زکات) دي او کوم چه زیات وی نو هم په هغه حساب سره به وی ؛" ابو اسحاق) وئیلې دی : ماته معلومه نۀ ده چه دا خبره " د هغې په حساب سره -" حضرت

(۱): انظر ما قبله( تحفة الأشراف :۱۰۰۳۹X)صحیحX د شواهدو په بنا صحیح دي ملاحظه : صحیح ابي داود(۲۹۴/۵)

علی ﷺ خپله فرمائیلي ده یا د نبی کریم ﷺ د جانب نه - او په هیڅ مال باندې زکات نشته دې تردې پورې چه په هغې باندې کال تیر شی -" (د حدیث د راوی) جریر بیان دي چه ابن وهب به په حدیث کښې دا اضافه کووله چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دی : په هیڅ مال باندې زکات نشته دې تردې پورې چه په هغې باندې کال تیر شی -"

مسنة ته مسنة د طلوع اسنان د وجې نه وائي یعنی چه دهغې مخښې ته دوه غاښونه راختلي وی، په خلاف د رجل مسن، په انسانانو کښې مسن معمر او بوډا ته وئیلي شی، دلته کښې دا مراد نه دي، (منهل) .

ولیس علی العوامل شیء : عوامل هغه څاروی دی، چه دهغوی نه مالک کار اخلی، د بار اوچتولو یا زمیدارہ کولو، د علی العلوامل نه مراد صاحب العوامل دی، په دې صورت کښې به علی په خپله معنی وی، او که مضاف لره محذوف اونه منلې شی، نو علی به د فی په معنی کښې وی، د جمهور عالمانو سلفا و خلفا هم دا مذهب دې، چه په عوامل کښې دغه شان په علوفة (۱) زکوة واجب نه دې، په قدوری کښې دی، ولیس فی العوامل والمعلوفة صدقة صاحب د جوهره نیره فرمائي څکه چه د وجوب زکوة سبب مال نامی دې، او دلیل نماء اسامة دې، یا اعداد للتجارة او دلته کښې هغه نشته، او په معلوفه کښې مشقت کم دې، چه دهغې په وجه نماء معنًی باقی نه پاتې کیږی.

وفی خمس وعشرین خمسة من الغنم، یعنی په پنځویشتو اوښانو کښې پنځه یزې دی، دا خبره د اجماع خلاف ده، څکه په پنځویشتو اوښانو کښې بالاتفاق بنت مخاض دې، لهذا د حدیث داقطعه خلاف اجماع ده، په دې باندې کلام د نصاب ابل په بیان کښې تیر شوې دې

وفی النبات ماسقته الانهار الخ ددې تعلق د زمکې پیداوار او عشر سره دې، ددې باب مخکښې په باب الصدقة الزرع کښې مستقل راروان دې.

فعشرة دراهم او شاتان ددې نه مخکښې په کتاب ابی بکر کښې شاتان و عشرین درهما تیر شوې دي، هغه زیات صحیح دي ددې حدیث علی ﷺ نه، څکه چه ددې حدیث په سند کښې عاصم بن ضمره او حارث اعور دی، وهما ضعیفان(منهل)

۶: حدثنا سلیمان بن داؤد المهری..... عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علی عن النبی(صلی الله علیه وسلم)..... ولیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک عشرون دینارا.

## نصاب ذهب

په نصاب ذهب باندې تفصیلی کلام د باب فی زکوة السائمة په شروع کښې تیر شوې دې.

ولیس فی مال زکوة حتی یحول علیه الحول، د مال نه هغه مال مراد دی، چه په هغې کښې زکوة یعنی ربع العشر(څلویښتمه حصه واجبه وی، یعنی څاروی او نقدین په دې کښې د زکوة وجوب بغیر د حولان حول نه نه کیږی، څکه چه په دې اموالو کښې د نماء ظهور او تحقق په کال تیریدلو سره کیږی، په خلاف د زروع او ثمار نه، ددې باره کښې اجماع ده، چه په دې

---

(۱) علوفة په (فتحي د عین سره) او معلوفه دواړو طریقو سره مستعمل دي.

کښې حولان حول شرط نه دې، بلکه نفس ادراک(یعنی قابل د انتفاع کیدل) یا حصاد سره عشر واجبیږی، لقوله تعالی وآتوا حقه یوم حصاده.

## په مال مستفاد کښې د زکوة مسئله او اختلاف د علماء :

ددې نه پس زده کړئ، چه د حدیث د ظاهر نه معلومیږی، چه دا حکم(یعنی د وجوب زکوة دپاره حولان حول) مال مستفاد ته هم شامل دې، لیکن د مال مستفاد مسئله مختلف فیه ده، امام ترمذی خو په دې باندې مستقل ترجمة الباب قائم کړې دې، او دې باره کښې صریح حدیث هم ذکر کړې دې، عن ابن عمر عن النبی(صلی الله علیه وسلم) من استفاد مالا فلا زکوة علیه حتی یحول علیه الحول لیکن امام ابوداؤد په دې مسئله نه مستقل باب قائم کړې دې، او نه ئې صریح حدیث ذکر کړې دې.

مسئله دادہ : مال مستفاد یعنی د کال په مینځ کښې زیاتې حاصلیدونکې مال، په دې باندې مستقل کال تیریدل د وجوب زکوة دپاره شرط دې او که نه بلکه اصل نصاب باندې کال تیریدل کافی دی،(او دا مال مستفاد په حولان حول کښې د نصاب سابق تابع دې) نو په بعضو صورتونو کښې خو دا مال مستفاد بالاتفاق د اصل نصاب سره ضم کیږی، یعنی دا مال مستفاد په کال کښې د مال سابق تابع وی، او په بعضو صورتونو کښې بالاتفاق ضم کیږی نه، او یو صورت مختلف فیه دې، زمونږ په نزد ضم کیږی،(یعنی مستقل کال تیریدل ضروری نه دی) او د امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد ضم کیږی نه، اوس ددې اجمال تفصیل هم واوړئ.

هغه داچه مال مستفاد د دواړو حالتونو نه به خالی نه وی، یا به هغه د مال سابق د جنس نه وی، یا د خلاف جنس نه، پس که د خلاف جنس نه دې، مثلا مال اول خو ابل دی، او مال مستفاد غنم دی، نو دلته به بالاتفاق ضم نه وی، د دواړو حول به خان خانله منلې شی، او که مال مستفاد د مال سابق جنس وی، نو بیا دوه صورتونه دی، یو داچه هغه مال به د مال اول نه حاصل شوې وی،(لکه ربح چه په مال تجارت کښې د کال په مینځ کښې حاصل شوې وی یا د سوائمو په نصاب کښې دهغوی اولاد د کال په مینځ کښې زیات شوې وی) او دویم صورت دادې، چه هغه مال مستفاد د سبب مستقل په ذریعې حاصل شوې وی، مثلا د هبې په ذریعې سره، یا د میراث وغیره په ذریعې سره، په قسم اول (یعنی اولاد او ارباح کښې به بالاتفاق ضم وی، او کوم کال چه د اصل نصاب دې، هغه به د مال مستفاد هم وی، او په قسم ثانی کښې اختلاف دې، د شوافعو او حنابله په نزد په دې کښې به ضم نه وی، د هر یو حول به خان خانله منلې شی، او د هر یو زکوة به خان خانله وخت کښې ورکولې شی، او د احنافو او مالکیه په نزد په دې صورت کښې به ضم وی، الحاصل زمونږ په نزد مال مستفاد لره ضم کولو دپاره اتحاد فی الجنس کافی دې،[1] او د شوافعو وغیره په نزد

---

[1] (جزئیه) د احنافو په نزد دلته کښې د مال مستفاد ضم یو صورت مختلف فیه هم دې، هغه داچه یو سړی د نصاب سوائم زکوة حولان حول باندې ادا کړو، او دهغې نه پس ئې هغه خرڅ کړل، او دهغې ثمن ئې حاصل کړو، او حال دادې چه هغه سره د دارهم او دنانیرو نصاب هم دې، چه په .....

کافی نه دي، بلکه دهغوی په نزد د ضم دپاره دا هم ضروری ده، چه مال مستفاد د مال سابق نه حاصل شوي وی، که په طریقي د ربحي وی او که په طریقي د ولادت، او د اختلاف جنس په صورت کښي به بالاتفاق ضم نه وی، او په یو روایت کښي مالکیه په سوائم کښي د احنافو سره دي، چه ضم به وی، او په نقدین(ذهب او فضه) کښي د امام شافعي رحمه الله سره دي، چه ضم به نه وی.

**د احنافو دلیل :**

اوس د دلیل باره کښي واؤرئ، احناف په دلیل سمعی کښي خو دا وائي، چه گورئ! په حدیث کښي دی، چه په پنځویشت اوښانو کښي پنځه دیرشو پورې بنت مخاض دي، فان زادت واحدة ففیها ابنة لبون، چه که په پنځو دیرشو یو زیاتي شی، نو بیا به د بنت مخاض په ځائي بنت لبون واجب وی، اوس دا زیاتوالي په حدیث کښي مطلق بیان شو ي دي، چه کله هم وی، که د کال په میښ کښي ولي نه وی، او په دلیل عقلی کښي دا پیښ کوی، چه گورئ! د اتحاد جنس په صورت کښي د مال مستفاد ضم مال سابق سره د نصاب په حق کښي بالاتفاق دي،(۱) ستاسو په نزد هم او زمونږ په نزد هم، نو هرکله چه د نصاب په اعتبار سره ضم کیږی چه سبب د وجوب دزکوة دپاره دي، نو د حولان حول په اعتبار سره دا ضم په طریق اولی کیدل پکار دي، ځکه چه د حول درجه خو د اصل نصاب نه کمه ده.

**د شوافعو د دلیل نه جواب :**

او حدیث ترمذی چه د جمهورو مستدل دي، دهغي جواب دادي، چه په هغي کښي د راویانو اختلاف دي، په رفع او وقف کښي، بعضي راویانو هغه مرفوعا او بعضو موقوفا روایت کړي دي، خپله امام ترمذی دهغي موقوف کیدلو ته اصح وئیلي دی، ځکه چه هغي لره مرفوع روایت کونکي عبدالرحمن بن زید بن اسلم دي، وهو ضعیف، او دویم جواب دادي، چه دا حدیث په خپل عموم باندي د هیڅوا په نزد هم نه دي، بعضي صورتونه ددي حکم نه بالاتفاق مستثنی دی، لهذا دي لره به په هغه صورت محمولولي شی، کوم چه اتفاقی دي، یعنی مختلف الجنس باندي، او یا به دا وئیلي شی، چه دا حدیث د احنافو خلاف نه دي، په دي کښي د حولان حول نه مراد عام دي، که اصالة وی، بلکه په اصل

---

۱ ..... هغي اوسه پوري نیم کال تیر شوي دي، نو اوس په دي صورت کښي د ثمن سوائم نصاب به نقود کښي ضم کیږی او که نه، د امام صاحب رحمه الله په نزد به نه ضم کیږی، بلکه د ثمن کال به مستقل منلي شی، دهغي نه پس به په هغي زکوة واجبیږی، او د صاحبینو په نزد به ضم کیږی، او نیم کال تیریدلو نه پس به د نقودو سره د ددي ثمن زکوة هم ادا کولې شي، د امام صاحب دلیل په کتابونو د فقه کښي مذکور دي، یعنی حدیث مرفوع لاثني في الصدقة یعنی زکوة کښي تکرار نشته، په کال کښي به دوه ځله نه اخستلې کیږی، (ليس على المكثر) لیکن دا اختلاف په هغه وخت کښي دي، هرکله چه ثمن سوائم د نصاب هومره وی، که دهغي نه کم وی، نو بیا بالاتفاق ددي ضم به نصاب سره کیږی، او د نصاب سره به ددي زکوة هم واجب وی)

۱ ) مثلا د یو سړی سره د کال په ابتداء کښي د بقر نصاب یعنی دیرش غواګاني موجود وي، بیا د کال په میښ کښي لس غواګاني هغه ته نوري په څه ذریعي سره ملاؤ شوي، نو په دي لسو کښي هم د اصل نصاب تابع کولو سره) زکوة واجبولې شی، ګنی صرف په لسو کښي زکوة چرته واجبیږی)

نصاب کښې، یا تبعا للغیر، لکه چه په مال مستفاد کښې دي، والله تعالی اعلم.

[۱۵۷۳] (*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى حَدِيثَ الثَّعْلَبِيِّ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ".

د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمانیل ما تاسو ته د اس او د غلام زکات معاف کړي دي - لهذا تاسو د چاندئ سپینو زرو، زکات ادا کړئ، په هر څلوینتو درهمو کښې یو درهم او په یو کم دوو سوو کښې هیڅ زکات نشته دي - کله چه دوه شی نو په هغې کښې پنځه درهمه زکات دي - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دي حدیث لره اعمش د ابو اسحاق نه روایت کړي دي لکه څنګه چه ابو عمر وئیلي دی، ددې نه علاوه شیبان ابو معاویه او ابراهیم بن طهمان د ابو اسحاق نه هغوی د حارث نه، هغوی د حضرت علی رضی الله عنه نه ددي روایت په مثل باندي بیان کړي دي -امام ابوداود رحمه الله فرمائی د عبد الله بن محمد نفیلی (سابقه) حدیث لره شعبه او سفیان وغیره د ابو اسحاق نه، هغوی د عاصم نه، هغوی د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت کړي دي مګر مرفوع ئي نه دی وئیلی بلکې په حضرت علی رضی الله عنه باندي ئي موقوف کړي دي -

**تشریح: قوله:** عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قد عفوت عن الخیل والرقیق.

دا مخکښې تیر شوي دی، چه په درې قسمه څاروڅ کښې زکوة بالاتفاق واجب دي، ابل، بقر، غنم، او په بغال او حمیر کښې بالاتفاق واجب نه دي، لیکن په خیل کښې اختلاف دي، دا حدیث د زکوة الخیل سره متعلق دي، په دي کښې دوه اجزاء دی، یو زکوة الخیل او بل صدقة الرقیق، امام بخاری رحمه الله او ترمذی رحمه الله په دواړو باندي مستقل ترجمة الباب قائم کړي دي، او د زکوة نفی ئي کړي ده، امام ابوداؤد مخکښې په صدقة الرقیق باندي خو باب قائم کړي دي، لیکن د خیل متعلق ئي باب قائم کړي نه دي

**د زکوة الخیل مسئله:**

مسئله مختلف فیه ده، په اصل کښې د خیل درې قسمه دی،(۱) د بار اوړلو، سورلئ او جهاد دپاره(۲) د تجارت دپاره(۳) د در او نسل دپاره. (۲)

په قسم اول کښې بالاتفاق زکوة نشته، په قسم ثانی کښې باتفاق شته، الا الظاهریة، ظاهریه خو مطلقا په مال تجارت کښې د زکوة قائل نه دی، کما تقدم فی بابه، په قسم ثالث کښې اختلاف دي، ائمه ثلاثه او صاحبین قائل نه دی، وهو اختیار الطحاوی قیل وعلیه الفتوی، امام

---

(*): سنن الترمذي/ الزكاة ۳(۶۲۰)، سنن النسائي/الزكاة ۱۸(۲۴۷۹)(تحفة الأشراف :۱۰۱۳۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۹۲/۱، ۱۱۳)(صحيح)( د شواهدو په بنا صحیح دي ملاحظه: صحيح ابي داود ۲۹۵/۵)

۱) په نورو الفاظو کښې اوایې خیل سائمة

ابوحنیفه رحمه الله، زفر رحمه الله، حماد بن ابی سلیمان رحمه الله، او زید بن ثابت رضی الله عنه د وجوب زکوة قائل دی، په شرط ددې چه ذکور او اناث مختلط وی، خکه چه تناسل په دې صورت کښې کیدې شی، او که صرف ذکور یا صرف اناث وی، نو په دې کښې دوه روایتونه دی، وجوب و عدم وجوب، لیکن اشبه بالصواب دادې، چه صرف په اناث کښې واجب دې، خکه چه تناسل په فحل مستعار سره عام طور باندې کیږی، او صرف په ذکور کښې نشته،(زیلعی علی الکنز) بیا په دې کښې اختلاف دې، چه د امام صاحب په نزدې ددې دپاره څه نصاب شته او که نه؟ وئیلې شوې دی، چه شته فقیل خمسة و قیل ثلثة و قیل اثنان ذکر و انثی والصحیح انه لا یشترط لعدم النقل(زیلعی) اوس دا چه مقدار د زکوة څه دې؟ نو په دې کښې دې اختیار دې، که غواړی نو یو فرس کښې دې یو دینار ورکړی، او که غواړی نو د قیمت لګولو نه پس په هر دواؤ سوؤ دراهمو کښې دې پنځه درهم ورکړی

د جمهور او صاحبینو دلیل حدیث الباب دې، او حدیث ابوهریرة رضی الله عنه چه متفق علیه دې، لیس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقة، دویمه خبره دا ده، چه په کومو سوائمو کښې چه زکوة واجب دې، دهغې په حدیث کښې نصاب بالتفصیل ذکر دې؟ نصاب خیل په هیڅ یو صحیح حدیث کښې وارد نه دې

## د امام صاحب دلیل :

او د امام صاحب رحمه الله دلیل د صحیح بخاری او مسلم [۱]حدیث مرفوع دې، چه د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې، ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) ذکر الخیل فقال ورجل ربطها تغنیا و تعففا ثم لم ینس حق الله فی رقابها و لا ظهورها فهی له ستر الحدیث، د حق الله فی الرقاب نه ظاهره ده،چه زکوة مراد دې،او ددې نه علاوه بعضې آثار چه د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت دی، په بذل المجهود کښې د بدائع صنائع نه نقل کړی دی، چه حضرت عمر رضی الله عنه ابوعبیده بن الجراح طرف ته د صدقة الخیل باره کښې اولیکل، چه خلقو ته اختیار ورکړه، که غواړی نو د هر فرس د طرف نه دې یو دینار ورکړی، او که غواړی نو د قیمت لګولو نه پس دې په هر دواؤ سوؤ درهمو کښې پنځه درهم ورکړی، وقال الزیلعی فی شرح الکنز قال ابوعمر بن عبدالبر الخبر فی صدقة الخیل صحیح، عن عمر، وکذا نقله العلامه عینی ۹ص۳۷ و زاد وقال ابن رشد المالکی فی القواعد قد صح عن عمر رضی الله عنه انه کان یاخذ الصدقة عن الخیل، همسې ددې نه خلاف هم یو روایت شته. امام مالک رحمه الله په خپل سند سره روایت کړې دې، چه اهل شام ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه ته اوئیل چه زمونږ د اسونو نه زکوة واخله، نو هغوی انکار اوکړو، او د حضرت عمر رضی الله عنه نه ثې لیکلو سره تپوس اوکړو، هغوی هم انکار اوکړو، اهل شام بیا د ابوعبیده نه تقاضا اوکړه، هغوی دوباره د حضرت عمر رضی الله عنه نه معلوم کړل، نو په دې حضرت عمر رضی الله عنه اولیکل، ان احبوا فخذها منهم وارددها علیهم وارزق رقیقهم،(منهل) که هغوی زکوة

---

[۱] دا حدیث بعضې محشینو صرف مسلم طرف ته منسوب کړې دې حالانکه داحدیث په بخاری کښې هم شته په اصل کښې دا حدیث امام بخاری په صحیح بخاری کښې دوه خائې کښې ذکردې په کتاب الجهاد ص ۴۰۰ کښې مختصر اوبه کتاب المساقاة ص ۳۱۹ کښې دا حدیث پوره ذکرکړې دې.

الخيل وركول غواړي، نو د هغوی نه واخله، او بيا ئې په هغوی واپس کړه، په داسې طريقې چه دهغوی په غلامانو ئې خرچ کړه، نو ممکن ده، چه په شروع کښې حضرت عمر رضي الله عنه ته په دې باندې انشراح نه وو، بيا روستو شوې وو، (په دې صورت کښې به جمع بين الروايتين راشي، گنې د احد الروايتين اهمال به لازم راشي) يا داچه اهل شام د اسونو په زکوة کښې اسونه وركول غوښتل، ددې نه هغوی انکار فرمائيلې وی، چه په دې صورت کښې د ارباب خيل نقصان دی، ځکه چه خيل ډير قيمتی ځيز دې، ځرنگه چه پنځويشتو پورې په زکوة الابل کښې اوښان نشی اخستلې کيدې، بلکه بزې اخستلې شی.

دا حضرات دا هم وائي چه حضرت عمر رضي الله عنه چه کومه فيصله فرمائيلې وه، هغه دهغوی اجتهاد وو، ليکن دا حديث مرفوع هم په ذهن کښې ساتل پکار دی، ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه، بهرحال که دلائل بالکل صفا وی نو اختلاف بيا ولې وو. والله سبحانه و تعالى اعلم،

[۱۵۷۵] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ".

بهز بن حکيم د خپل والد صاحب نه، هغوی ددهٔ د نيکهٔ نه روايت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل " په هر څلوينښت اوښانو کښې په داسې حال کښې چه بهر خريدونکی وی، يو بنت لبون( دوه کليزی اوښه) ده او هغې لره دې دَ هغې په حساب سره جُدا جُدا نهٔ کړې شی. څوک چه دَ اجر او ثواب په نيت باندې وركوی ..... ابو العلاء دَ [ موتجرا بها ] الفاظ وئيلی دی ... نو دَ هغه دپاره دَ هغې اجر او ثواب دې، او څوک چه زکات منع کوی نو مونږ به دَ هغه نه زکات وصوله وو او نيم مال( زياتی هم ) دا زمونږ دَ رب ذوالجلال دَ واجباتو نه يو واجب دې، په دې کښې دَ آل محمد هيڅ حصه نشته دې.

**تشريح: قوله:** عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، ددې حديث راوی د بهز بن حکيم نيکهٔ دې، دهغه نوم معاويه بن حيده القشيری دې،

**قوله:** من اعطاها مؤ تجرا فله اجرها و من منعها فانا آخذوها وشطر ماله.

## شرح حديث:

کوم سړي چه زکوة د اجر او ثواب حاصلولو دپاره وركړي، نو هغه دپاره د دې اجر دې، او څوک چه زکوة منع کړي، نو مونږ به دهغه نه زکوة اخلو ،(بلکه نور) دهغه نيم مال هم، گويا په سزا او جرمانه کښې دهغه د نيول مال نه به نيم هم اخلو، دا عقوبة ماليه دې، ددې باره کښې شارحين ليکی، چه په ابتداء اسلام کښې مشروع وو، روستو بيا منسوخ شو، ليکن

[۱]: سنن النسائي/الزكاة ٤(٢٤٤٦)، ٧(٢٤٥١)، تحفة الأشراف :(١١٣٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٥/٢، ٤)، سنن الدارمي/الزكاة ٦(١٧١٩)(حسن)

فی الجملة د امام احمد (فی روایة) په دې عمل دي، او د امام شافعي رحمه الله قول قديم هم دې، او په صحابو رضي الله عنهم کښې د حضرت عمر رضي الله عنه نه هم په دې باندې عمل منقول دې، د جمهور علماؤ په نزد د داسې سړي نه به صرف زکوة چه واجب دي، اخستلې شي.

يو احتمال ددې جملې په معنى کښې دا بيان کړې شوې دي، چه مونږ به دهغه نه زکوة اخلو، اګر که هغه ددهٔ د ټول مال نيمه حصه ولې نه وي، مثلاً هغه سره زر (۱۰۰۰) بزې وي، په هغې کښې لس بزې د زکوة واجبې وي، هغه د زکوة ورکولو نه انکار اوکړو، او بيا دهغه بزې مړې شوې، او صرف شل باقي پاتې شوې، نو مونږ به په دې صورت کښې دهغه نه پوره زکوة اخلو، يعنى لس بزې، چه دهغهٔ د مال نيمه حصه ده.

و شطر ماله، بره په حديث کښې ذکر دي، دې لره په بلې طريقې سره هم لوستلې شوې دي، و شُطّر ماله، او په دې صورت کښې به مطلب دا وى، چه دهغې زکوة به اخستلې شى، او په داسې طريقه به اخستلې شى، چه دهغه د مال به دوه حصې کړې شى، ردى او عمده، او بيا به زکوة کښې د متوسط مال په ځائې عمده او افضل مال اخستلې شى، الحاصل

## عقوبة ماليه

ددې حديث په تشريح کښې دري اقوال شو، صرف د قول اول په بناء به حديث د عقوبت ماليه د قبيلې نه وى، د آخرى اقوالو په بناء باندې نه، د عقوبة ماليه مسئله او بحث په جلد ثانى کتاب الصلوة، ابواب الجماعة کښې هم تير شوې دي، او ددې قسمه يو حديث مخکښې په کتاب الجهاد کښې هم راروان دي، يعنى د عقوبة الغال والا حديث، اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه.

عزمة من عزمات ربنا عزوجل ليس لآل محمد منها شيء، عزّمة لره منصوب هم وئيلې شى، بناء بر مفعوليت، اى عزم الله ذالک علينا عزمة عزمت وئيلې شى، په يو کار کښې مضبوطيا او پوخ والى ته، او عزمة مرفوع هم کيدې شى، اى ذالک عزمه فرمائي چه دا د الله تعالى په احکامو کښې يو تاکيدى حکم دي، يا د الله تعالى په حقوق واجبه کښې يو حق واجب دي، (او دا جرمانه چه اخستلې شى يا پوره زکوة، په دې کښې د محمد ﷺ ذکر والو هيڅ حصه نشته، ټول په ټوله به بيت المال کښې داخليږى، دا حديث زما د علم مطابق په صحاح کښې صرف ابوداؤد او نسائي کښې دي

[۱۵۷۲] () حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ "أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٍ تُكُونُ بِالْيَمَنِ".

د حضرت معاذ رضي الله عنه منقول دى چه نبى کريم ﷺ هغوى لره کله يمن ته ليږلو نو فرمانيلي ئي وو " په غواګانو کښې يو هر ديرشو کښې يو کليزى سخې يا سخې اخله او په هر څلويښتو کښې دوه کليزى - او د هر (غير مسلم) بالغ نه يو دينار -

[۱۵۷۲]: سنن النسائي/الزكاة ۸(۲٤٥٥)، تحفة الأشراف: (۱۱۳۱۲)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الزكاة ۱۲(۲٤)، مسند احمد(٥/۲۳۰، ۲۳۳، ۲٤۷)، سنن الدارمي/الزكاة ٥(۱٦٦۳)(صحيح)

**تشریح: قوله:** عن معاذ ان النبی(صلی الله علیه وسلم) لما وجهه الی الیمن امره ان یاخذ من البقر الخ د حضرت معاذ ﷺ دا حدیث مخکښې د ابن عباس ﷺ په روایت سره څه قدري تفصیل سره راروان دي، په دې به کلام انشاء الله هلته کښې کیږي،

ومن کل حالم یعنی محتلما دینارا او عدله (۱) من المعافر، د حدیث د دې ټکړي تعلق د جزیه سره دي، د جزیې تعلق د کتاب الجهاد سره دي، نو ددې باب به کتاب الجهاد کښې راشي.

## شرح الحدیث و تخریجه:

حدیث معاذ بروایة ابن عباس ﷺ چه په صحیحینو کښې ذکر دي، او په ابوداؤد کښې هم مخکښې راروان دي، څرنګه چه د هغې حواله هم مخکښې تیره شوې ده، په دې کښې د حدیث هغه ټکړه چه د جزیې سره متعلق ده، نشته، دا قطعه صرف د سنن اربعه په روایت کښې ده، امام ترمذي او حاکم دهغې تصحیح کړې ده،(قاله الحافظ) د حدیث مضمون دادي، حضرت معاذ ﷺ لږه چه کله نبی کریم ﷺ یمن طرف ته اولیږلو، او والی او ګورنر ټې جوړ کړو ،(کما جزم به الفسانی) یا قاضی ټې جوړ کړو ،(کما جزم به ابن عبدالبر) نو هغه ته نبی کریم ﷺ د زکوة احکام بیان کړل، او دا ټې ورته هم اوفرمائیل : چه په ذمیانو کښې د هر بالغ نه په کال کښې یو دینار اخله، یا ثوب معافری چه په قیمت کښې د یو دینار برابر وی، معافر په وزن د مساجد، په یمن کښې یو ځائې دي، یا یوه قبیله ده، چه هغوی طرف ته یو خاص قسم کپړه منسوبه ده.

## فقه الحدیث، د جزئې په مقدار کښې د امامانو مذاهب:

په دې حدیث کښې دوه مسئلې ذکر دی، یو مقدار جزیه او دویمه دا چه جزیه به صرف د بالغو نه اخستلې شی، اوله مسئله مختلف فیه ده، او دویمه اجماعی ده، په ټولو مذاهبو کښې ددې تصریح ده، چه د جزیې دپاره حریت، ذکورة او بلوغ شرط دي، نو د ښځو او ماشومانو نه به اخستلې کیږی نه، ځکه چه جزیه د قتل په ځائې اخستلې شی، ګویا د ځان بدل دي، او د قتل حکم صرف د رجال کفار دپاره دي، د صبیان او نساء دپاره نه دي.

اوبه مقدار د جزیه کښې اختلاف دي، د احنافو او حنابله په نزد د حیثیت مطابق د ذمی مالدار نه په کال کښې څلور دیناره ﷺ یا اته څلویښت درهمه، او د متوسط نه دوه دیناره یا څلیریشت درهمه، او د فقیر نه یو دینار یا دولس درهمه.

په صحیح بخاری ص۴۴۷ کښې دی، د حضرت مجاهد ﷺ نه سوال اوکړې شو، ما شان اهل الشام علیهم اربعة دنانیر واهل الیمن علیهم دینار قال جعل ذالک من قبل الیسار، یعنی د اهل شام نه په جزیه کښې څلور دیناره دهغوی د مالدارئ د وجې نه واخستلې شو، او د اهل یمن نه په کال کښې یو دینار دهغوی د فقیرئ د وجې نه واخستلې شو، او د امام

---

(۱) عدل لږه په کسرې د عین او فتحې دواړو طریقو سره ضبط کړې شوې دي، په معنی د مثل، او بعضو په دواړو کښې فرق لیکلې دي، هغه داچه(عدل بفتح) هغه ځیز چه د بل ځیز مثل وی، د خلاف جنس نه، او عدل(بالکسر) هغه ځیز چه د بل ځیز سره برابر وی، او دهغې د جنس نه وی، وقیل بعکس ذالک وقیل عدل الشیء بکسر العین ای مثله فی الصورة وبالفتح ما کان مثله فی القیمة)

مالک رحمه الله په نزد مطلقا که غنی وی او که فقیر(کما ذکره فی المؤطا اوجز ۳ص۲۶۲) څلور دیناره یا څلویښت درهمه،( بحساب لس درهم په یو دینار کښې) او د امام شافعی رحمه الله په نزد اقل مقدار یو دینار دي، مطلقا(بدون الفرق بین الغنی والفقیر) ولا حد لاکثرها پس که ذمی یو دینار په کال کښې ورکوی، نو هغه لره قتلول جائز نه دی، بس هم دا کافی دي،( کذا فی الاوجز عن الزرقانی) لیکن حافظ په فتح الباری کښې لیکلي دی، چه د امام شافعی رحمه الله په نزد د یو دینار نه کم اخستلي شی، او هم داسې په شرح اقناع( چه په فقه شافعی کښې ده) کښې دا لیکلي دی، چه د امام شافعی رحمه الله په نزد اقل مقدار یو دینار هغه وخت کښې دي، هرکله چه مونږ ته دهغې په اخستلو قدرت وی، ګنی ددې نه کم هم مقرر کیدې شی، او د اکثر دپارهیځ حد نشته، لیکن مستحب داده، چه د فقیر نه یو دینار او د متوسط نه دوه دینار د اوه غنی نه څلور دیناره واخستلي شی، اقتداء بعمر او ابن رشد په بدایة المجتهد کښې د امام احمد رحمه الله مذهب دا لیکلي دي، چه یو دینار دي، لایزاد علیه و لا ینقص منه، لیکن په الروض المربع(فی فقه الحنابلة) کښې ئې مقدار جزیه د امام په اجتهاد باندې موقوف کړې ده، او هم دغسې ابن قدامة لیکلي دی، ولفظه والمرجع فی الخراج والجزیة الی اجتهاد الامام، لهذا تحقیق دادي، چه د امام احمد مذهب هغه نه دي، چه په اوجز کښې د زرقانی وغیره نه نقل کړې دي.

## د جزئې قسمونه :

د جزیې دوه قسمونه دی، جزیه صلح او جزیه جبر، دا مذکوره تفصیل د قسم ثانی دي، او د جزیه صلح مقدار متعین نه دي، په کوم ځیز باندې چه مصالحت اوشی، لکه چه روایت دي، چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجران عیسایانو سره مصالحت اوکړو، علی الفی حلة، دکېږې په دواڅ زرو جوړو باندې، کما سیاتی فی کتاب الخراج فی باب فی اخذ الجزیة( بذل ۴ص۱۵۴)

او حدیث الباب چه په ظاهر کښې د احنافو خلاف دي، دهغې جواب زمونږ د طرف نه دادي [۱] چه دا جزیه صلح وه، ځکه چه یمن عنوة فتح شوې نه وو، بلکه صلحا فتح شوي وو، او دویمه وجه دا هم ده، چه هغوی اهل فاقه وو، ددې تائید دمجاهد دهغې اثر نه کیږی چه په شروع کښې تیر شو.

## جزیه د کومو کافرانو نه اخستلي کیږی :

یوه مسئله دلته کښې داده، چه جزیه د کومو کومو کافرانو نه اخستلي کیږی، د امام شافعی رحمه الله او احمد رحمه الله په نزد صرف د اهل کتاب نه، او په دې حکم کښې مجوس هم داخل دی، او د احنافو په نزد د اهل کتابو تخصیص نشته، بلکه د مشرکین عجم نه هم، البته د مشرکین عرب نه به نه اخستلي کیږی، او د امام مالک رحمه الله په نزد د مشرکین عرب استثناء هم نشته، بلکه د نولو نه به اخستلي کیږی سوا د مرتد نه(من العینی۱۵ص۷۸)

---

[۱] هکذا افاده المحدث الکنکوهی فی لامع الدراری ۲ص۵۰۹ وکذا علی القاری)

[٤٥٤](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

حضرت مسروق د حضرت معاذ رضي الله عنه نه هغوی د نبی کریم ﷺ نه ددې په مثل باندې روایت کړې دي -

[٤٥٨](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ، وَلَا ذِكْرَ يَعْنِي مُخْتَلِمًا. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، وَيَعْلَى، وَمَعْمَرٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ يَعْلَى: وَمَعْمَرٌ: عَنْ مُعَاذٍ، مِثْلَهُ.

حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه بیان کوی چه رسول الله ﷺ دوی لره یمن ته اولیږلو، او د مذکروه روایت په مثل باندې ئې روایت اوکړو، په دې روایت کښې دا ذکر نشته دې چه :" دا کېږي دی کومې چې په یمن کښې وی ." او نه ئې د [ محتلماً ] لفظ ذکرکړې دي -" امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دې روایت لره جریر، یعلیٰ، معمر، شعبه، ابو عوانه او یحیی بن سعید د اعمش نه، هغوی د ابووائل نه، هغوی د مسروق نه(مرسل) نقل کړې دي، او یعلیٰ او معمر د حضرت معاذ رضي الله عنه نه هم ددې په مثل باندې( متصل) روایت کړې دي -

**تشریح: قوله:** قال ابوداود رواه جریر ویعلی و معمر و شعبه و ابوعوانة و یحی بن سعید عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق قال یعلی و معمر عن معاذ مثله.

**شرح السند :**

دا قال ابوداؤد د تشریح محتاج دې، لهذا واؤرئ، مصنف اختلاف رواة فی الاسناد لره بیان فرمائي، په اصل کښې ددې حدیث معاذ مدار په اعمش باندې دې، د اعمش نه نقل کونکي دهغه متعدد شاګردان دی، په هغې کښې د تولو نه مخکښې مصنف د ابومعاویه روایت ذکر کړې دي، ابومعاویه دې لره د اعمش نه په دواؤ طریقو روایت کړې دي، عن الاعمش عن ابی وائل عن معاذ رضي الله عنه، عن الاعمش عن ابراهیم عن مسروق عن معاذ، یعنی د اعمش استاذ کله ابووائل مقرر کړې دي، او کله ئې ابراهیم لره، لیکن د ابووائل او معاذ په مینځ کښې ئې هیڅ واسطه ذکر کړې نه ده، او د ابراهیم او معاذ په مینځ کښې ئې د مسروق واسطه ذکر کړې ده

او سفیان، یعلی، معمر، دې دریو واړو د اعمش استاذ صرف ابووائل مقرر کړې دي، او بیا ئې د ابووائل او معاذ په مینځ کښې د مسروق واسطه هم ذکر کړې ده.

او دغه شان جریر، شعبه، ابوعوانه او یحی بن سعید کړې دی، لیکن روښانه دریو خو حدیث مسندا روایت کړې دي، یعنی معاذ صحابی لره ذکر کولو سره، او دې ځلورو حدیث مرسلا روایت کړې دي،(معاذ ئې ذکر کړې نه دې) حاصل داچه دا حدیث د اعمش نه په

---

[1]: سنن الترمذي/ الزكاة ٥(٦٢٣)، سنن النسائي/الزكاة ٨(٢٤٥٢)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١٢(١٨٠٣)،( تحفة الأشراف: ١١٣٦٣)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الزكاة ١٢(٢٤)، مسند احمد:٥/٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧)، دي/الزكاة(١٦٦٣)(صحيح)

[2]: انظر حديث رقم :(١٥٧٨)،( تحفة الأشراف :١١٣٦٣)(صحيح)

متعدد طریقو سره روایت دي، مسنداً هم او مرسلاً هم، امام ترمذی روایت مرسلهٔ یعنی عن مسروق ان النبی(صلی الله علیه وسلم) لره اصح مقرر کړي دي، دهغې وجه دا بیان کړي شوي ده، چه د مسروق لقاء د معاذ سره ثابته نه ده، لهذا روایت مسنده یعنی مسروق عن معاذ ان النبی(صلی الله علیه وسلم) الخ منقطع شو، په خلاف د روایت مرسله نه، چه هغه د انقطاع نه محفوظ دي، دا جدا خبره ده چه مرسل دي، لیکن نور محدثین ابن القطان، او ابن حبان وغیره ددي انقطاع لره تسلیموی نه، ځکه چه مسروق د معاذ رضی الله عنه په زمانه کښي یمن کښي وو، پس لقاء ممکن شوه، چه د جمهورو په نزد د حدیث معنعن د اتصال دپاره کافي ده، اګر چه د امام بخاري رحمه الله په نزد امکان لقاء کافی نه ده، کیدي شی، چه په دي مسئله کښي د امام ترمذی رائي د امام بخاری د رائي سره موافق وی، والله تعالی اعلم.

## تشکیل الاسانید :

۱. ابو معاویه.....اعمش عن ابی وائل عن معاذ ان النبی(صلی الله علیه وسلم)
۲. سفیان، یعلی،معمر...اعمش عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ ان النبی(صلی الله علیه وسلم)
۳. ابومعاویه..... اعمش عن ابراهیم عن مسروق عن معاذ ان النبی(صلی الله علیه وسلم)
٤. جریر، شعبه، ابوعوانة، یحی بن سعید..... اعمش عن ابی وائل عن مسروق ان النبی(صلی الله علیه وسلم)

[٥٤٩] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بِرْتُ أَوْ قَالَ: أُخْبِرْتُ مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: "لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ". قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ، مَا الْكَوْمَاءُ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَطَعَّمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ طَعَّمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا وَأَعَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي: "عَمَدْتَ إِلَى رَحْلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يُفَرَّقُ.

سوید بن غفله بیان کوی چې زه د نبی کریم ﷺ د عامل سره، لاړم، یانې اووئیل ماته دي کس بیان کړي دي کوم چه د نبی کریم ﷺ د عامل سره پاتي شوي وو - د رسول الله ﷺ په عهد کښي(تحریر) کښې دا وو " په زکات کښي د پیو والا ځاروي یا پئ خرونکی بچي مهٔ اخله، جدا جدا ځاروو لره مهٔ جمع کوه او نهٔ یوځائي ځاروو لره جدا کوه - او د حضور ﷺ د زکات تحصیلدار به د هغې د اوبو ځائي( چینه، کوهي، تالاب وغیره) ته رسیدلو کله چه به چیلیٔ د اوبو څښلو د پاره راغلي نو هغه به د ددي مالکانو ته)، وئیل د خپلو مالونو زکات ادا کړئ - راوی بیان کوی چنانچه یو کس د " کوماء " اوښي قصد اوکړو - راوی وائی چه ما

(*): سنن النسائي للزكاة ١٢(٢٤٥٩)، سنن ابن ماجه للزكاة ١١(١٨٠١)(تحفة الأشراف :١٥٥٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٣١٥)، سنن الدارمي للزكاة ٨(١٦٧٠)(حسن)

اووي اي ابو صالح ! د " کوماء " څه معنی ده؟ هغوی اووي د غټ قب والا اوښ - نو عامل د اخستو نه انکار اوکړو، ځکه چه دا ډیر زیات عمده وو، مال والا اووي زهٔ دا خوښه وُم چه تاسو زما نه بهترینه اوښه وصول کړئ مګر هغه د اخستو نه انکار اوکړو - نو هغه بله اوښه راوستله کومه چه د هغې نه لږه غوندي د کمي درجي وه، نو هغه د ددې د قبلولو نه هم انکار اوکړو - چنانچه هغه یوه بله راوستله کومه چه د ددې نه هم د کمي درجي والا وه نو هغه واخستله اووي وئیل : زهٔ دې لره اخلم مګر اندیښنه ده چه رسول الله ﷺ به په ما باندې خفه وي - هغوی ﷺ به ماته وائی چه تا ددغه سړی نه بهترینه اوښه وصول کړې ده -امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه هشیم د هلال بن خباب نه ددې روایت په مثل باندې بیان کړې دې مګر لفظ د " لا یفرّق " ئې استعمال کړې دې -

**تشریح: قوله:** عن سوید بن غفلة قال سرت او قال اخبرنی من سار مع مصدق النبی(صلی الله علیه وسلم) فاذافی عهد رسول الله(صلی الله علیه وسلم) ان لا تاخذ من راضع لبن.

## مضمون حدیث :

سوید بن غفله وائی، [1] یو خل زهٔ د نبی کریم ﷺ یو مصدق یعنی عامل سره لاړم، یا سوید اوئیل چه ماته هغه سړی اوئیل چه د نبی کریم ﷺ یو مصدق سره تلی وو، دا شک د راوی دي، لیکن دا روایت مخکښې هم راروان دي، هلته کښې د راوی شک نشته، بلکه دهغې نه دا معلومیږی، چه دي په خپله د مصدق سره تلی وو، لهذا رومبنئ خبره(سرت مع مصدق النبی(صلی الله علیه وسلم)) صحیح ده.

د عهد نه مراد عهدنامه یعنی کتاب الصدقة ده، زمانه مراد نه ده، کما توهم بعضهم(منهل) په دې کښې مصدق ته هدایت دي، چه هغه به په ځاروژ کښې راضع لبن نه اخلی، د راضع لبن نه مراد یا خو پښې خورونکې بچي دي، یا پښې ورکونکې اوښه یا بزه مراد ده، ددې پوره شرح سره د منشاء اختلاف نه د کتاب الزکوة په رومبني حدیث والله لو منعونی عقالا په ذیل کښې تیره شوې ده.

وکان انما یاتی المیاه حین ترد الغنم، ورود وئیلې شی، د ځاروژو تالاب یا چینې ته د اوبو ځکلو دپاره رسیدل، مطلب دادي، چه د مصدقینو(زکوة وصولونکو) معمول دا وو، چه هغوی به د ځاروژو زکوة اخستلو دپاره هلته کښې رسیدل، کوم ځانې به چه ځاروی د اوبو ځکلو دپاره جمع کیدل، ځکه په دې کښې د دواړو دپاره سهولت دي.

قال فعمد رجل منهم : سوید وائی چه زهٔ د کوم مصدق سره تلی اوم، هغه د یو سړی د اوښانو نه زکوة اخستلو دپاره چینې ته اورسیدلو، نو یو سړی په زکوة کښې ورکولو دپاره ډیره ښائسته اوچت قب والا اوښه راوستله، نو هغې مصدق هغې لره د قبلولو نه انکار

---

[1] سوید بن غفله لره بعضو په صحابؤ کښې شمار کړې دي، لیکن دا صحیح نه ده، دا محضرمی تابعی دي، مدیني منوري ته هغه وخت کښې حاضر شو، چه کله صحابه کرام د نبی کریم ﷺ د فن کولو نه فارغیدل،(منهل من التهذیب)

اوکړو، (حکه چه هغه زیاته عمده وه، او قاعده داده چه د متوسط درجې والا به اختسلې شي) بیا هغه د یوې بلې اونسې پیزوان اونیولو او رانې وستله، چه دا واخله، لیکن مصدق دهغې د اختسلو نه هم انکار اوکړو، هغه سړی بیا یوه بله اونسه راوستله، چه د مخکښنۍ نه کمې درجې والا وه، نو هغه اونسه مصدق واخستله، او دا نې اونیل چه زهٔ خو دا اخلم، لیکن ماسره ویره ده، چه نبی کریم ﷺ به ددې لیدلو سره اوفرمائی، چه تا په زکوة کښې دومره عمده اونسه ولې اختسلې ده؟ دا حدیث په ابن ماجه کښې هم شته، دهغې الفاظ دادی: فاتاه رجل بناقة عظيمة مملمة يعنى داسي اونسه ئې راوستله چه د څورب والی په وجه بالکل غوندئ کیدله.

اوګورئ! دې حضراتو به خپل زکوة څومره په خوشالئ سره ادا کولو، او د ښه نه ښه مال به ئې زکوة کښې ورکول غوختل، فاجزل الله مثوبتهم و رزقنا اتباعهم.

[۵۸۰] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ.

د سوید بن غفله بیان دې چه د نبی کریم ﷺ تحصیلدار مونږ ته راغې - ما دَ هغه لاس اونیولو او ما دَ هغه په عهد (وثیقه) کښې اولوستل "دَ زکات د ویرې نه جُدا ځاروو لره دې جمع نهٔ کړي شی او نهٔ دې یوخائې مال عیلحده (جُدا جُدا) کړي شی -" په دې روایت کښې دَ [راضع لبن] "یعنی پیو والا ځناور یا د پیو خورلو والا بچي" ذکر نشته دې -امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دَ [لا تجمع] "تاسو جمع مهٔ کوئ -" او دَ [لایجمعُ] "جمع دې نهٔ کړي شی -" حکم یو دي -

[۵۸۱] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نِفْنِقَةَ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَأَتَيْتُ شُعَيْثًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ: بِشْرُ بْنُ دُبَيْسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَعْتَشِي إِلَيْكَ، يَعْنِي لِأُصَدِّقَكَ، قَالَ ابْنُ أَخِي: وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ، قُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ، قَالَ ابْنُ أَخِي: فَإِنِّي أَحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُنَيْمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا، فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُنْتَلِيَةً عُضْوًا وَشَحْمًا، فَأُخْرِجُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِرِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا"، قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟، قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَأُخْرِجُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، قَالَ أَيْضًا: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، كَمَا قَالَ: رَوْحٌ.

مسلم بن شعبه بیان کوی چه حضرت نافع بن علقمه زما پلار لره هغوی د خپل قوم سرپراه،

---

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۹۳)(حسن)

(*): سنن النسائي المجتباة ۱۵ (۲۴۶۴)، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۷۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۱۴، ۴۱۵)(ضعيف)

نگران کار او منتظم جوړ کړو او حکم ئې ورته اوکړو چه ددوی نه زکات هم وصولوئ - چنانچه زما پلار مالره یو جماعت ته اولیږلو، زۀ یو ډیر زیات بوډا سړی ته اورسیدم د هغه نوم سعر( بن دیسم) وو ما عرض اوکړو : زما پلار مالره رالیږلی دي ددي دپاره چه ستاسو نه زکات وصول کړم - هغوی اووي : اي ورارۀ تۀ کوم قسم مال اخلي؟ ما اووي مونږ ئې چانې کوو تنو ته ئې ګورو او عمده بکرئ اخلو - هغه اووي اي ورارۀ زۀ تاته یو حدیث بیانوم زۀ د رسول الله ﷺ په دور کښې ددي وادو نه په یوه وادئ کښې د خپلو چیلو( بکرو) سره وم چه ماته دوه کسان راغلل چه په یو اوښ باندي سوارۀ وو هغوی ماته اووي مونږ د رسول الله ﷺ د طرف نه تاسو ته راغلي یو ددي د پاره چه تۀ د خپلو چیلو زکات راکړې - ما تپوس اوکړو په ما باندي په دي کښې څۀ واجب دی؟ هغوی اووي یوه چیلئ - نو ما د یوې چیلئ قصد اوکړو کومه چه ما پرځندله چه دا د پیو والا او د چرپئ نه ډکه وه ما هغې لره د هغوی طرف ته راو ویستله - نو هغوی اووي دا خو حامله ده او رسول الله ﷺ د حامل څارروو د اخستلو نه منع فرمائیلي ده - ما اووي ته مو خلق به کوم قسم قبلوئ؟ هغوی اووئیل د یو کال ګډه یا چیلئ، کومه چه په دویم کال کښې داخله شوې وی یا د دوو کالو کومه چه په دریم کال کښې داخله شوې وی - اوس ما یوه ګډه راوستله کومه چه چاقه او تازه وه او حامله شوې نۀ وه ... [ معتاط ] هغه بکرئ چه لا حامله شوې خو نۀ وی لیکن د حامل والی عمر ته رسیدلې وی ... هغې لره ما هغوی ته راوستله نو هغوی اووي : دا مونږ ته راکړئ، نو هغې لره ئې د خپل خان سره په اوښ باندي سوره کړه او روان شول -" امام ابوداود رحمه الله فرمائی : ابو عاصم د زکریا نه روایت کوی او د راوی نوم ئې مسلم بن شعبه وئیلی دی لکه څنګه چه روح بیان کړې دي -

۱۱: حدثنا الحسن بن علی لا وکیع..... قال الحسن روح یقول مسلم بن شعبة، د مصنف استاد حسن بن علی ته دا حدیث د دواؤ استاذانو نه رسیدلي دي، وکیع او روح بن عبادة، په سند کښې چه کوم یو راوی مذکور دي، یعنی مسلم، دهغه باره کښې وکیع دا وئیلي دی، مسلم بن ثفنه، او روح وئیلي دی، مسلم بن شعبة، لیکن صحیح شعبة دي، ثفنة غلط دي، صرح به علماء الرجال من البخاری والدارقطنی وغیرهم، د روح روایت مخکښې په کتاب کښې راروان دي.

قال استعمل نافع بن علقمة ابی علی عرافة قومه، مسلم بن شعبة وائی، چه زما پلار(شعبة) لره نافع بن علقمه دخپل قوم عریف جوړ کړ، عریف القوم د قوم مشر او سردار ته وئیلي شی، عرافة دهغې مصدر دي، یعنی مشری، سرداری، عام طور باندي په هر قوم او قبیله کښې دهغوی نه یو مشر او سردار وی، نو نافع شعبه لره د خپل قوم مشر جوړ کړو، دي دپاره چه هغه د قوم نه زکوة هم وصولوی.

مخکښې مسلم وائي : چه زما پلار شعبه مالره د خپل قوم د بعضو خلقو نه زکوة اخستلو دپاره اولیږلو، نو زۀ یو بوډا سړی(چه دهغه نوم سعر وو، په دي کښې د سین فتحه او کسره

دواړه ضبط کړي شوي دي، پوره نوم ئې سعرين سواده وو) ته لاړم، او هغه ته مې اوښيل چه زهٔ خپل پلار د زکوة اخستلو دپاره رالیږلي يم، په دې هغه اوښيل چه اې وراړهٔ(زمونږ په معاشره کښې داسې وخت کښې وئيلې شی ځويه) زکوة کښې به څرنګه څاروي اخلي، نو ما اوښيل چه چانړ کولو سره به اخلم،(يعنی د ښه نه ښه) تردي پورې چه زهٔ به د بزو ټيونو ته ګورم، چه د کومې بزې ټيونه(ميمې) لوئی دی، چه هغه واخلم، دا خبره چونکه د اصول نه خلاف وه، ددې وجې نه هغه مشر سړی هغه لره پوهولو دپاره د نبی کريم ﷺ د زمانې يوه واقعه بيان کړه، دې دپاره چه معلومه شی چه زکوة وصولولو دپاره قاعده او طريقه څه ده، مخکښې مضمون واضح دې د ترجمې ضرورت نشته.

فعمدت الی شاة قد عرف مکانها ممتلة محضا و شحما: پس ما اراده اوکړه په زکوة کښې د داسې بزې ورکولو، چه دهغې مرتبه ما پيژندله، چه د پيو او وازګې نه ډکه وه، يعنی ډير پټی ورکونکی او خربه وه، هغه چه اوليدله نو وې وئيل، هذه شاة الشافع چه دا خو بچې والا بزه ده، يا حامله ده، او نبی کريم ﷺ د داسې بزې اخستلو نه منع فرمائيلې ده، ما تپوس اوکړو. بيا څرنګه بزه اخلي، نو هغه اوښيل چه داسې څوانه چه تقريبا د يو کال وی، نو بيا ما هغه ته هغسې بزه راوستله او ورمې کړه، چه لا حامله شوې نه وه، ليکن د حمل قابله وه، محاط په اصل کښې هغې بزې ته وئيلې شی، چه د کثرت سمن(سرب والی) د وجې نه حامله شوې نه وی،لهذا دلته په حديث کښې التی لم تلد ولدا، د ولادة نه مراد مجازا حمل دې،(راوی وائی) هغې دواړو ساعيانو هغې لره په اوښ باندې سوره کړه، او يوړه

[۱۵۸۲] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.

زکريا بن اسحاق په خپل سند سره دا حديث بيان کړي دي او د راوی نوم ئې مسلم بن شعبه ذکر کړي دی(او مسلم بن ثفنه ئې نهٔ دی وئيلی) په دې کښې ئې ذکر کړي دی [شافع] هغه وی چه د هغې په خيټه کښې بچې وی - امام ابوداود رحمه الله فرمائی ما په حمص کښې د آل عمرو بن حارث حمصی سره د عبد الله بن سالم په کتاب کښې اولوستل کوم چه هغوی د زبيدی نه روايت کړي وو، فرمائی [عبد الله بن معاويه الغاضری] چه دې د غاضرهٔ قيس نه دي، فرمائی چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل " چا چه دري کارونه اوکړل نو هغه د ايمان ذائقه اوځکله - چا چه د يو الله عبادت اوکړو او اقرار ئې اوکړو چه د الله نه سوا بل څوک معبود نشته دي او په خوشالئ خوشالئ سره هر کال د ځپل مال زکات ورکوی، خهٔ بوډا، خارښتی، بيمار يا ردی قسم څاروي ئې ورنهٔ کړو بلکې د متوسط مال نه ئې ورکړو - بې شکه الله تعالیٰ ستاسو نه د عمده مال مطالبه نهٔ ده کړې او نه ئې تاسو ته د بې کاره مال د ورکولو حکم کړې دی."

**تشريح: قوله:** قال ابوداؤد و قرات فی کتاب عبدالله بن سالم، مصنف فرمائي دا حديث چه

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٦٤٥)(صحيح)

مخکښې راروان دي، ما د عبدالله بن سالم نه براه راست اوريدلي نه دي [1] بلکه دهغه په کتاب کښې مې لوستلي دي.

قال النبي(صلى الله عليه وسلم) ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. د ايمان د خوند څکلو نه مراد دادي، چه هغې سړي ته د ايمان بشاشت او انشراح حاصليږي، دا خو يو معنوي خوند دي، ليکن ددې اثر داسې وي، لکه چه د يو محسوس څيز وي،(اللهم ارزقنا منه)

طيبة بها نفسه : په داسې طريقې سره زکوة ادا کوي، چه د ادا کولو په وخت کښې دننه زړه خوشاله وي،(يعنې په خوش دلۍ سره)

رافدة عليه) په داسې حال کښې چه دهغه نفس په زکوة ادا کولو کښې دهغه اعانت کوي، رفد بمعنى اعانت، رفد يرفد از باب ضرب،

لا يعطي الهرمة إبر زيات عمر والا بوډۍ، ولا الدرنة، درنة بمعنى جربا، خارښتى اوښه)

ولا الشرط اللئيمة شرط د شين او را دوارو په فتحي سره، رذائل المال،(کوټه مال)

[۱۵۸۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنْ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ، وَهِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ" قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا، قَالَ: "فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ".

حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه بیان کوی چه رسول الله ﷺ مالره د صدقې( زکات) عامل جوړ کړو اووې لیږلم - زۀ یو کس ته ورغلم، کله چه هغه زما مخې ته خپل مال جمع کړو نو ما په هغه باندې صرف یو بنت مخاض( یو کلیزی مؤنث اوښه) واجب بیا مونده ځما هغه ته اووې یو بنت مخاض راکړه، ستاسو هم دا زکات دي - هغه اووې : دا پیو والا نۀ ده، نۀ د سورلۍ قابله ده ! ددې په څانې باندې یوه خوانه چاقه، تازه اوښه ده هغه بوخۍ - ما هغه ته اووې د کومې چه ماته حکم نۀ دي شوي هغه زۀ خنګه اخستلې شم، او د الله رسول تاسو ته قریب

---

[1] مصنف د عبدالله بن سالم زمانه موندلې نه ده، عبدالله بن سالم په طبقه سابعه کښې دي، چه د کبار تبع تابعینو طبقه ده، لکه امام مالک، سفیان ثوری وغیره، والمصنف من الطبقة الحادي عشر، ددې وجې نه منذري وئیلې دي، چه دا حدیث منقطع دي،(عون المعبود)

[2] تخرجه ابو داود( تحفة الأشراف : ۴۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۴۲/۵)(حسن)

دي کۀ چرې غواړئ نو دَ هغوی ﷺ خدمت کښې حاضر شئ او کوم څۀ چه ماته راکوئ نو هغې لره بوځه او هغوی ته ئې پیش کړه کۀ هغوی قبوله کړه نو ماته هم قبوله ده کۀ هغوی ئې نامنظوره کړی نو زۀ ئې هم نۀ قبلوم. هغه اووي زۀ هم داسې کووم چنانچه هغه زما سره لاړو او هغه اوښې لره ئې هم دَ څان سره بوتلله کومه چه هغۀ ماته راکوله تردې پورې چه مونږ دَ رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو - هغه حضور ﷺ ورته اووئیل: اې دَ الله نبی! ستاسو نمائنده زما دَ مال دَ زکات دَ وصولولو دَ پاره ماته راغلې دي او قسم دې په الله باندې! چه دده نه وړاندې نۀ دَ الله رسول زما په مال کښې تشریف راوړې دي او نۀ دَ هغه نمائنده - لهذا ما ددۀ دَ پاره خپل مال جمع کړو نو دۀ اووئیل چه زما په مال کښې صرف یو بنت مخاض واجب ده، او ددې عمر څاروي نۀ پئ ورکوی او نۀ دَ سورلئ قابله وی لهذا ما دوی ته یوه شاندار څوانه تازه اوښه پیش کړه چه دې لره قبول کړی مګر هغه انکار اوکړو، او هغه داده -اې دَ الله رسوله! هغې لره ما ستاسو په خدمت کښې راوستې ده نو تاسو ئې قبول اوفرمائئ، نو رسول الله ﷺ هغۀ ته اووې په تا باندې هم هغه فرض ده لیکن کۀ ته په خوشالئ سره نیکی کول غواړې نو ددې به الله تعالیٰ تاته اجر او ثواب درکوی او مونږ له تانه دا قبله وو -" هغه اووې ما دې لره راوستې ده تاسو زما نه دا قبوله کړئ، چنانچه رسول الله ﷺ دَ هغې دَ وصولو حکم ورکړو او دَ هغه په مال کښې ئې دَ برکت دَ پاره دُعا اوفرمائیله -"

**تشریح: قوله:**عن ابی بن کعب ﷺ قال بعثنی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) مصدقا فمررت برجل فلما جمع لی ماله لم اجد علیه الخ ابی بن کعب ﷺ د یو زکوة ورکونکی قصه بیانوی، چه ما هغه ته اوئیل چه په تا باندې صرف بنت مخاض واجب دي، هغه اوئیل چه بچې اورلو سره به په دې څه اوکړې، نه د سورلئ د کار دي، او نه د پیو، او اوګورو! دا خوانه څربه اوښه ولاړه ده، دا واخله، ما اوئیل دا خو زۀ نشم اخستلې، د قاعدې خلاف دی، وهذا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) منک قریب، دلته کښې نزدې رسول الله ﷺ مقیم او تشریف فرما دي، (به ظاهر کښې د رسول الله ﷺ دیو سفر قصه ده، د نبی کریم ﷺ قیام چه کوم ځائي وو کیدې شی چه دهغې سرې زمکه هغه ځائي سره نزدې وه) نو هغه ته لاړ شه او اجازت واخله، که نبی کریم ﷺ اجازت درکړی، نو زۀ به هم دا واخلم، الی آخر القصة.

[۱۵۸۳] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ۱(۱۳۹۵)، ٤١(١٤٥٨)، ٦٣(١٤٩٦)، المظالم ٩(٢٤٤٨)، المغازي ٦٠(٤٣٤٧)، التوحيد ١(٧٣٧٢)، صحيح مسلم/الإيمان ٧(١٩)، سنن الترمذي/الزكاة ٦(٦٢٥)، والبر والصلة ٦٨(٢٠١٤)، سنن النسائي/الزكاة ١(٢٤٣٧)، ٤٦(٢٥٢٣)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١(١٧٨٣)،( تحفة الأشراف :٦٥١١)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢٣٣/١)، سنن الدارمي/الزكاة ١(١٦٥٥)(صحيح)

فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنه نه منقول دی چه رسول الله ﷺ حضرت معاذ رضي الله عنه لره یمن ته اولیږلو اووې فرمائیل ته داسې قوم طرف ته ځې چې هغه اهل کتاب دی، هغوی لره شهادت توحید (لااله الا الله) طرف ته او دې (شهادت) طرف ته چه زهٔ د الله رسول یم، راوبله - کهٔ چرې هغوی ستا دا خبره تسلیم کړي، نو هغوی ته اوښایه چه الله تعالیٰ په هغوی باندې په هر ورځ او شپه کښې پنځهٔ مونځونه فرض کړي دی - کهٔ چې هغوی دا هم اومنی نو هغوی ته اوښایه چه د هغوی په مالونو کښې ئې زکات فرض کړي دي، چه دا به دهغوی د اغنیاؤ نه اخستلې شی اودهغوی په فقیرانو کښې به تقسیمولې شی.- کهٔ چرې هغوی دا خبره اومنی نو د هغوی د عمده مالونو نه پرهیز کوه او د مظلوم د بد دُعا نه ځان بچ ساته، بې شکه د مظلوم د بددُعا او د الله تعالیٰ په مینځ کښې هیڅ پرده نهٔ وی -"

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بعث معاذ الى اليمن دا هم هغه حدیث دي، چه یوه حصه ئې مخکښې تیره شوې ده، او هم هلته کښې ددې حدیث تخریج وغیره هم بیان شوې دي.

فقال انک تاتی قوما اهل کتاب : هلته کښې زیات تر یهود او نصاری وو، مشرکان هم وو، لیکن د اهل کتاب تخصیص د مشرکینو په مقابله کښې یا خو تفضیلا دي، یا تغلیبا، اهل کتاب تعلیم یافته وو، د مشرکین عرب پشان جاهل او امیان نه وو، ددې وجې نه نبی کریم ﷺ حضرت معاذ رضي الله عنه ته هدایت اوفرمایه، چه کوم خائی ته ئهٔ ځې، دهغه ځائي خلقو سره دهغوی د حال مطابق خبره کوه، اولا هغوی ته د توحید دعوت ورکړه، (دابطال تثلیث او عزیز علیه السلام) لره د الله تعالی خوې منلو نه ئې منع کړه) او د محمد ﷺ د رسالت اقرار کولو دعوت ورکړه

فان هم اطاعوک لذالک فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات پس که هغوی په شهادتین سره ستا خبره قبوله کړي، او په اسلام کښې داخل شی، نو بیا دهغوی مخکښې ته د اسلام ارکان کیګده، (مخکښې د صلوات خمسه او د زکوة ذکر دي) په دې حدیث کښې د زکوة فرضیت بیانولو نه پس ساعی ته خاص طور باندې دا هدایت کړې شوې دي، چه هغه دي د خلقو د کرائم اموال (عمده مال) نه نه اخلی، بلکه متوسط دې اخلی، او د مظلوم د دعاء نه دې ځان ساتی

## هل الكفار مخاطبون بالفروع

په دې حدیث کښې یو مشهور اصولی اختلافی مسئلې طرف ته اشاره ملاویږی، چه هغې لره به تاسو د ټولو نه مخکښې غالبا په نور الانوار کښې لوستلې وی، هغه داچه کافران د فروع شریعت مکلف دی او که نه؟ نو په هغې کښې ئې دا لیکلې دی، چه په دې خو د ټولو اتفاق دې، چه کافران د ایمان، عقوبات(حدود و قصاص وغیره) دغه شان معاملات(بیع، شراء، اجاره او نکاح وغیره) ددې ټولو ځیزونو په دنیا کښې مکلف دی،(سوى الغمر

والخنزير فانهما مباحان لهم لانا كما ورد في الحديث) البته په شرائع يعنې عبادات کښې لږ تفصيل او اختلاف دې، هغه داچه په دې خو د ټولو اتفاق دې، چه کافران د عباداتو د مؤاخذه اخرويه په اعتبار سره مکلف دی، نو کافر ته به په آخرت کښې عذاب لکه څرنګه چه په ترک ايمان باندې وی، دغه شان به ورته په ترک اعتقاد صلوة باندې هم وی، ليکن په دې کښې اختلاف دې، چه کافران د مونځ وغيره د اداء في الدنيا په اعتبار سره هم مکلف دی، او که نه؟ نو مشائخ عراق په دې اعتبار سره هم کافران مکلف ګڼری، او هم دا مذهب د امام شافعيؒ دی، يعنې کافر په دنيا کښې ددې خبرې مکلف دې، چه اول به هغه اسلام راوړی، او بيا به مونځ ادا کوی، او که هغه داسې اونه کړل، نو هغه ته به په دې دواړو ځيزونو(ترک ايمان و ترک اداء صلوة) باندې عقاب وی، ليکن صحيح عند الحنفيه داده،(او هم دا د مشائخ ماوراء النهر مسلک دې) چه کافران د عباداتو د اداء في الدنيا په اعتبار سره مکلف نه دی، لهذا کافر ته به په آخرت کښې عقاب صرف په ترک اعتقاد صلوة باندې وی، په ترک اداء به ورته نه وی، ځکه چه هغه د اداء في الدنيا مکلف نه دې، او په دليل کښې صاحب د نورالانوار هم دا حديث معاذ ﷺ پيش کړې دې، ځکه چه په دې کښې دا دی، چه هر کله هغه د شهادتين اقرار اوکړی، نو بيا هله هغوی ته اوايه، چه په اسلام کښې دا دا ځيزونه فرض دی، معلومه شوه، چه که هغوی اسلام قبول نه کړی، نو بيا هغوی ته دا فرائض کيخودل هم نشته، او هغوی ددې مخاطب هم نه دی.

**د حديث الباب نه په استدلال کښې اشکال:**

ليکن په دې استدلال باندې اشکال دې، هغه داچه ددې حديث نه مقصود نفس فرائض لره بيانول نه دی، چه فلاني فلاني ځيزونه فرض دی، په دې کښې د دعوة الى الاسلام طريقه ذکر ده، چه هغوی ته د ايمان او احکام اسلام دعوت درجه په درجه ورکړه، دغه‌رنګه يو ځل ټول تکليفات دهغوی مخښې ته مۀ ايګده، ځکه چه دا صورت بعضې وختونو کښې د قبلولو نه مانع جوړيږی، لهذا بتدريج او په ترتيب سره هغوی ته دعوت ورکول پکار دی، ليکه مخکښې په حديث کښې دا دی، چه کله هغوی مونځ قبول کړی، نو بيا د زکوة مسئله دهغوی مخښې ته کيګده، نو آيا د زکوة مکلف سړی د مانځه نه پس کيږی؟(افاده السندی علی النسائی) او امام نوویؒ ددې دويم جواب ورکړې دی، هغه داچه په دې حديث کښې د صلوة ترتب په ايمان باندې په اعتبار د اداء صلوة دی، نه په اعتبار د نفس وجوب صلوة ځکه چه اداء صلوة بغير د ايمان نه بالاتفاق صحيح نه دی، بهرحال په دې استدلال باندې اشکال دې، چه معقول اشکال دې، اګر چه زمونږ بعضو علماؤ ددې جواب هم ورکړې دی، لکه صاحب لمعات ليکلي دی، چه په دې حديث کښې د ايمان نه پس د صلوة او زکوة په مينځ کښې ترتيب د اهميت صلوة د وجې نه دی، دهغوی الفاظ دادی، واما تقديم الاعلام بالصلوت قبل الاعلام بالزکوة فلفضلها على سائر الاعمال لا لاشتراطها بها(حاشيه ابن ماجه ص۱۲۷) په دې مسئله کښې لکه څرنګه چه د احنافو په نزد دوه اقوال دی،(د مشائخ عراق او د مشائخ ماوراء النهر اختلاف)دغه شان په شوافع کښې هم، کما صرح به النووی ونقله عنه

العیني، او صاحب منهل خو د شافعیه، حنفیه او حنابله دري وارو مسلک یو لیکلي دي، یعنی عدم تکلیف، او د مالکیه او مشائخ عراق مسلک ئې مکلف کیدل لیکلي دي، والله تعالی اعلم بالصواب.

**قوله:** توخذ من اغنیاءهم و ترد فی فقرائهم :(کوم خائي ته چه تهٔ خي یعنی یمن ته) د هغه خائي د اغنیاؤ نه زکوة واخله او دهغې خائی فقیرانو ته ئې ورکړه. دویم احتمال ددې په شرح کښې دادي، چه دا دواړه ضمیرونه مسلمین طرف ته راجع دی، یعنی د اغنیاء د مسلمین نه زکوة واخله،او فقراء دمسلمین ته ئې ورکړه، گویا عامه ضابطه بیانوی،داهل یمن خصوصیت نه دي. صرف په اول صورت کښې به د حدیث په ظاهر کښې تقاضا دا وی، چه زکوة د یو ښهر به بل ښهر ته نه منتقل کیږی، او که احتمال ثانی واخستلې شی، نو بیا حدیث ددې برعکس دنقل جواز طرف ته اشاره کیدې شی.

**د نقل زکوة مسئله مع اختلاف ائمه:**

په دي مسئله مخکښې مصنف یو مستقل باب قائم کړې دي. باب فی الزکوة تحمل من بلد الی بلد، دا مسئله د علماؤ په مینځ کښې اختلافی ده، جمهور علماء او ائمه ثلثه د عدم جواز نقل قائل دی، پس که چا منتقل کړو، نو د اصح قول مطابق د امام مالک رحمه الله په نزد به جائز وی، او د امام شافعی رحمه الله په نزد به جائز نه وی، علی الاصح الا داچه په هغه خائي کښې مستحقین زکوة موجود نه وی، او ابن قدامه د حنابله نه دوه روایتونه نقل کړی دی، [۱] او د احنافو په نزد بغیر د ضرورت او مصلحت نه نقل کول مکروه دی، پس که مصلحت د نقل کولو ددې وجه نه وی چه هلته کښې احتیاج زیات دې، یا قرابت او رشته داری ده، یا اصلح، اورع او انفع للمسلمین طرف ته ئې زکوة منتقل کړو، نو بیا کراهت نشته.

امام بخاری رحمه الله چه کوم ترجمة الباب دي مسئلې باره کښې قائم کړي دي، دهغې نه په ظاهر کښې د احنافو د مسلک تائید معلومیږی، باب اخذ الصدقة من الاغنیاء و ترد فی الفقراء حیث کان، یعنی د مالدارو نه به زکوة اخستلې شی او فقیرانو ته به ورکولې شی، چه کوم خائي هم موجود وی. هم دا مسلک لیث بن سعد او ابن المنذر شافعی اختیار کړي دي. او یو قول د امام شافعی رحمه الله هم دي، او بقول ابن المنیر شارح بخاری د امام بخاری رحمه الله هم دا مسلک دي، او حافظ صاحب داسې وائي چه په ظاهر کښې د مصنف مراد دادي، چه که په هغې ښهر کښې فقیران نه وو ،د کوم خائي د مالدارو نه چه زکوة اخستلې شوې دي، نو بیا کوم خائي چه هم فقیران وی، هلته کښې به لیږلې شی، هم دا مسلک د امام شافعی رحمه الله دي، عرض داچه حافظ صاحب دا نه غواړی، چه ترجمة البخاری د احنافو موافق شی. په لامع الدراری ۲ص۱۷۳ کښې د حضرت گنګوهی ارشاد د حدیث معاذ رضی الله عنه د ترجمة البخاری سره مطابقت په ذیل کښې منقول دي، چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه لره اهل کتاب ته لیږلې وو، لکه چه په حدیث کښې تصریح ده، لهذا دا ضمیرونه به اهل کتاب

---

[۱] هغوی اصل مسئله بیانولو سره دا هم اوفرمائیل : چه د امام احمد رحمه الله په نزد د یو خائی زکوة بل خائی ته چه په مسافة قصر باندې واقع وی، هلته کښې اوړل ناجائز دی، یعنی د مسافت قصر تصریح ده.

طرف ته راجع وی، یعنی دهغې اهل کتابو نه(بعد اسلامهم) دهغوی زکوة واخله، او هم په هغې اهل کتابو ټې رد کړه، او ظاهره ده چه هغه اهل کتاب صرف په یو شهر یا به یو کلی کښې نه وو، بلکه مختلف ځایونو کښې وو، لهذا ددې نه هم عموم راوټلو، ددې حدیث نه شارحینو نور مسائل د زکوة هم مستنبط کړي دی، چه دهغې په ذکر کولو کښې تطویل دي، او نه استیعاب مقصود دي.

[۱۵۸۶] () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا".

حضرت انس رضي الله عنه فرمائي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل: "د زکات ته وصولولو کښې زیاتی کوونکي داسې دي لکه زکات نه ورکوونکي."

**تشریح: قوله:** ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال المعتدى فى الصدقة كمانعها

## شرح حدیث:

زکوة ورکولو کښې یا اخستلو کښې د حد نه تجاوز کونکي پشان دهغه سړي دي، چه زکوة منع کونکی وی، دا حدیث د مزکی او ساعی دواړو سره متعلق کیدي شی، لکه چه د ترجمې نه ظاهره ده، د مزکی دحد نه تجاوزکول دادی، چه غیرمستحق ته زکوة ورکړی، یا کم زکوة ورکړی پوره ټې ادا نه کړی، یا زکوة ورکولو سره احسان ضباطی، او تکلیف رسوی، یا د مقدار واجب نه زیر زیات ورکړی، چه هغې سره اهل عیال پریشانه شی. او د ساعی د حد نه تجاوز کول دادی، چه په زکوة کښې د متوسط مال په ځائی اعلی درجه مال وصول کړی، یا د مقدار واجبه نه ظلماً زیات واخلی، ځکه په دې صورت کښې کیدې شی چه آئنده کال مالک زکوة ورنکړی، او خپل تول مال یا بعضې مال پټ کړی، نو چونکه دا ساعی د زکوة د منع کولو سبب جوړ شو، ددې وجې نه دۀ لره مانع زکوة یعنی د زکوة نه منع کونکي اوګرزولې کړې شو، الحمد لله د باب په احادیثو باندې کلام پوره شو.

## بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ

### باب: ۶- د تحصیلدار زکات ډراضی کولو بیان

مصدق یعنی ساعی لره راضی کول، یعنی د طلب موافق هغه ته زکوة ورکول، امام نووی رحمه الله د صحیح مسلم په شرح کښې په دې باندې باب قائم کړې دي، باب ارضاء السعاة، دا ترجمه زیاته واضحه ده،

[۱۵۸۶] () حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: دَيْسَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ، مِنْ بَنِي سَدُوسٍ، عَنْ بَشِيرٍ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "لَا".

---

۱: سنن الترمذي/الزكاة ۱۹(٦٤٦)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١٤(١٨٠٨)، (تحفة الأشراف: ٨٤٧)(حسن)

۲: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ٢٠٢٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٨٤/٥)(ضعيف)

حضرت بشیر ابن الخصاصیه ﷺ روایت کوی - ابن عبید په خپل روایت کښې وائی چه ددۀ نوم مخکښې بشیر نۀ وو بلکې ددۀ دا نوم رسول الله ﷺ ایخی وو - هغه بیان کوی چه مونږ اووې : عمال( اهل) صدقه په مونږ بالدي زیاتي کوی، نو آیا څومره قدري چه هغه زیاتي کوی مونږ هغه هومره مال پته وو؟ هغوی اوفرمائیل : نۀ -

د باب په اول حدیث کښې چه د حضرت بشیر بن الخصاصیه نه روایت دي، دادی، چه بعضو صحابه کرامو نبی کریم ﷺ ته عرض اوکړو، چه بعضې عاملان په زکوة اخستلو کښې په مونږ ظلم کوی، نو آیا هغوی چه څومره په مونږ زیاتي کوی، دهغې په اندازه مونږ خپل مال پټولې شو، نبی کریم ﷺ هغوی لره ددې نه منع کړل.

[۱۵۸۴](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.

ایوب په خپل سند سره د مذکوره بالا حدیث هم معنی روایت کړي دي - البته هغوی وئیلي دی چه مونږ اووې اې د الله رسوله ! د زکات وصولولو والا کارنده ګان زیاتي کوی - امام ابو داود رحمه الله فرمائی : دي روایت لره عبد الرزاق د معمر نه مرفوع روایت کړي دي -

[۱۵۸۵](*) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْغُصْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.

عبد الرحمن بن جابر عتیک د خپل پلار نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل " قریبه ده چه تاسو ته به ناخوښه خلق راځی - کله چه هغوی تاسو ته راشی نو هغوی ته خوش آمدید وائئ او د هغوی او کوم څۀ چه هغوی اختسل غواړی د هغې په درمیان کښې خلل مۀ اچوئ، کۀ چرې هغوی عدل او انصاف اوکړو نو هغوی ته به ددې اجر او ثواب ملاویږی او کۀ ظلم ئې اوکړو نو هغې به ددې وبال اوچتوی - تاسو هغوی لره راضی ساتئ، بې شکه ستاسو د زکات تکمیل د هغوی په راضی کولو کښې دي او هغوی لره پکار دی چه ستاسو د پاره دُعائې خیرکوی -" امام ابوداود رحمه الله فرمائی : د ابو الغصن نه مراد ثابت بن قیس بن غصن دي.

دویم حدیث دادي، چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : سیاتیکم رب مبغضون، تاسو ته به داسې قافلې راشی، چه ستاسو په نزد به مبغوض وی، یعنی هغوی سره به ستاسو بغض او عداوت وی، لیکن د(مبغوض کیدلو باوجود) چه کله هغوی راشی، نو هغوی ته مرحبا اوایئ، دهغوی په راتلو د خوشالئ اظهار اوکړئ، او دکوم مال د زکوة اخستلو دپاره چه راغلې وی، هغې لره دهغه مخښنې ته کړئ، دي دپاره چه په هغې کښې څومره زکوة کیږی هغه واخلی.

---

[1]: انظر ما قبله( تحفة الأشراف: ۲۰۲۲)(ضعیف)

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۳۱۷۵)(ضعیف)

## شرح حديث

زکوة وصولونکي ته ئې مبغوض ځکه اونيل چه هغه د انسان نه داسې څيزونه اخستلو دپاره راځي، چه هغه ته طبعا محبوب دي، يعنی مال، نو گويا دغه خلق په دي اعتبار سره مبغوض دی، او دا مطلب نه دي، چه هغوی شرعا هم قابل بغض دی، ځکه چه شرعا مبغوض خو هغه وخت کښې کيدې شی، چه کله هغوی واقعی په زکوة اخستلو کښې ظلم او زياتي اوکړی، او دلته کښې دا خبره نشته، ځکه چه دا د هغې عاملانو باره کښې وئيلي کيږی، چه د نبی کريم ﷺ په زمانه کښې وو، او ظاهره ده، چه هغوی ظلم نشی کولې، او بعضې شارحينو دي حديث لره په هره زمانه کښې عام منلې دې، او ظلم لره ئې ددې په ظاهر باندې حمل کولو سره دا وئيلې دی، چه نبی کريم ﷺ باوجود د ظلم نه د پوره زکوة ورکولو حکم ددې وجې نه فرمائيلې دی، چه پوره نه ورکولو کښې د سلطان مخالفت دي، ځکه چه عامل دهغه نائب وی، او د سلطان په مخالفت کښې فتنه ده، ليکن دي لره رد کړې شوې دي، چه که دا خبره وې، نو نبی کريم ﷺ به د ظلم نه بچ کيدو دپاره د کتمان مال اجازت ورکړې وو، او په دي صورت کښې به مخالفت هم نه راتلو، حالانکه نبی کريم ﷺ د مال مالکانو ته د کتمان اجازت ورنکړو.

**تنبيه** : د باب زکوة السائمة په شروع کښې يو حديث تير شوې دې، په هغې کښې دا وو، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئل فوقها فلا يعطه، حديث الباب په ظاهر کښې ددې خلاف دي، دا اشکال او ددې جواب هلته کښې تير شوې دي.

[۱۵۸۹] () حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ، يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا، قَالَ: فَقَالَ: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ". زَادَ عُثْمَانُ: وَإِنْ ظُلِمْتُمْ. قَالَ أَبُوكَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

د حضرت جرير بن عبد الله نه روايت دي چه رسول الله ﷺ ته څو د باندې اوسيدونکی راغلل او هغوی اووې : بعض عمال مونږ ته راځی او په مونږ باندې ظلم کوی - حضور ﷺ اوفرمائيل : دَ ځيلو صدقو وصولولو والاراضئ کړئ -" هغوی اووې اې دَ الله رسوله ! اگر چه هغوی په مونږ باندې ظلم کوی؟ حضور ﷺ اوفرمائيل دَ ځيلو صدقو اصولولو والا راضی کړئ -" عثمان( بن ابی شيبه) اضافه کړې ده - اگر چه په تاسو باندې ظلم اوکړې شی -" ابو کامل په خپل حديث کښې بيان کړې دی - جرير اووې ددې فرمان نبوی ﷺ دَ آوريدو نه ورسټو عامل هميشه زما نه راضی شوې دي -"

---

[1] : صحيح مسلم/الزكاة ٥٥(٩٨٩)، سنن النسائي/الزكاة ١٤(٢٤٦٢)( تحفة الأشراف :٣٢١٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الزكاة ٢٠(٦٤٧)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١١(١٨٠٢)، مسند احمد(٣٦٢/٤)، سنن الدارمي/الزكاة ٣٢(١٧١٢)(صحيح)

## بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

**باب: ۷- د صدقې (د زکات وصولونکی) زکات ورکوونکو خلقو ته دُعا کول-**

د نبی کریم ﷺ معمول شریف وو، چه کوم سړی به دهغوی په خدمت کښې خپل زکوة حاضر کړو، نو هغه ته به ئې دعا فرمائیله، د فقهې په کتابونو کښې هم د متصدق په حق کښې دعاء لره ئې مستحب لیکلی ده، فقهاؤ لیکلی دی، چه دعاء د دواړو په حق کښې مستحب ده، مزکی دې په وخت د اداء کولو دا اوائنی: اللهم اجعلها مغنما و لا تجعلها مغرما، او ساعی لره دا وئیل پکار دی: آجرک الله فیما اعطیت و بارک لک فیما ابقیت و جعله لک طهورا، په دې کښې اوله دعا امام ابن ماجه په خپل سنن کښې د ابوهریره ﷺ په روایت سره مرفوعا ذکر کړې ده، او دویمه دعاء چه ساعی لره وئیل پکار ده، هغه دلته به حدیث الباب کښې داسې ده، اللهم صل علی آلِ فلان، امام بخاری ﷺ هم په دې باندې مستقل باب قائم کړې دې، باب صلوة الامام و دعائه لصاحب الصدقة، او بیا په هغې کښې امام بخاری هم دا د ابن ابی اوفی ﷺ حدیث ذکر کړې دې.

[۱۵۹۰] (...) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ" قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

حضرت عبد الله بن ابی اوفی ﷺ بیان کوی چه زما پلار د هغه خلقو نه وو کومو چه د بیعت رضوان په موقع باندې، د اوني نه لاندې بیعت کړې وو او نبی کریم ﷺ ته به چه کوم قوم هم زکات راوړلو او راتللو به نو حضور ﷺ به هغوی ته دا دُعا کووله: {اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ فُلَانٍ} " اې الله! په آل فلان باندې خپل رحمت نازل اوفرمایه -، او هغوی کښې برکت پیدا کړې -، زما پلار هم خپل زکات واخستو او د حضور ﷺ په خدمت کښې حاضر شو نو حضور ﷺ اوفرمائیل: {اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ اَبِي اَوْفٰى} " اې الله په آل ابی اوفی باندې خپل رحمت نازل کړې -"، او هغوی ته برکت ورکړې -.

### شرح حدیث:

قوله: عن عبدالله بن ابی اوفی قال کان ابی من اصحاب الشجرة الخ: عبدالله بن ابی اوفی فرمائي: چه زما والد یعنی ابو اوفی (دهغه نوم علقمة بن خالد دې) د اصحاب الشجرة نه وو، هغه یو خل د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې زکوة راوړولو حاضر شو، نو نبی کریم ﷺ حسب معمول هغه ته په دعاء کښې داسې اوفرمائیل: اللهم صل علی آل ابی اوفی، دلته کښې لفظ آل (مقحم) زائد دې، کله کله دې لره زیاتې کولې شی، لکه نبی کریم ﷺ یو خل د ابوموسی اشعری ﷺ قراءة واوریدو، نو وې فرمائیل، لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، دلته کښې هم

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ٦٤(١٤٩٧)، المغازي ٣٥(٤١٦٦)، الدعوات ١٩(٦٣٣٢)، ٣٣(٦٣٥٩)، صحيح مسلم/الزكاة ٤٥(١٠٧٨)، سنن النسائي/الزكاة ١٣(٢٤٦١)، سنن ابن ماجه/الزكاة ٨(١٧٩٦)، (تحفة الأشراف: ٥١٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٣) (صحيح)

لفظ آل زائد دي، ځکه چه خوش اوازی د کومې چه نبی کریم ﷺ صفت فرمائیلو، هغه خپله داؤد (علیه السلام) ته حاصل وه، شارحینو دا هم لیکلی دی، چه دغه شان د لفظ آل زیاتوالي د یو جلیل القدر سړي په حق کښې کولې شی

اصحاب الشجرة هغه صحابه کرام دی، چه په بیعة الرضوان کښې شریک وو، بیعة الرضوان د مشهور بیعت نوم دي، چه په مقام حدیبیه کښې یه ۲ هـ کښې تحت الشجرة شوې وو، ددې باره کښې په قرآن مجید کښې دی،آیت: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الآیة، په ظاهر کښې ددې آیت په وجه دي ته بیعت رضوان وئیلې شی.

په دې حدیث کښې د صلوة استعمال په غیر نبی باندې استقلالا دي، چه د جمهورو په نزد د امت په حق کښې ممنوع دي، ددې پوره بحث د کتاب الصلوة په آخر کښې باب الصلوة علی غیر النبی کښې تیر شوې دي

## بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ[1]

باب: ۸- ذاویں ذ غابنونو (دَ هغې ذ عمرونو) تفصیل.

په دې باب باندې زهٔ وایم، چه دلته په سنن ابوداؤد یعنی د حدیث په کتاب کښې د قاموس یو باب راغلې دی، امام ابوداؤد رحمه الله د لوستونکو د آسانتیا دپاره د زکوة الابل په احادیثو کښې چه څومره مختلف او عجیبه عجیبه نومونه راغلې دی، دهغې تولو تشریح ئې یو ځاني بیان کړې ده، دې دپاره چه د لغت کتابونو ته رجوع کول ونه وی، جزاه الله عنا احسن الجزاء.

اسنان د سن جمع ده، په معنی د عمر، او د سن معنی غابن هم راځی، په اصل کښې د ځاروو د عمر پته دهغوی په غابنونو سره لګی، لهذا په دواړو معنو کښې مناسبت ظاهر دي.

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ، قَالُوا: يُسَمَّى الْحُوَارُ، ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ فَهُوَ حِقٌّ، وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْقَحُ، وَلَا يُلْقَحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثْنِيَ، وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا، فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ أَيْ بَزَلَ نَابُهُ، يَعْنِي طَلَعَ، حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ، وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَالْجَمْعُ عَةٌ وَقَتَ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِبَيِّنٍ، وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَأَشَدُّ نَا الرِّيَاشِيُّ: إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعَ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعٌ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهَبَعِ وَالْهَبَعُ الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ

[1]، مصنف د آسنان ابل دا تفسیر دغسې د کتاب الحدود په باب الدیات کښې هم بیان کړې دي.

امام ابوداود رحمه الله فرمائی : مار دا مندرجه ذیل تفصیل د ریاشی او ابوحاتم وغیره نه اوریدلی دی - او دارنګه می د نضر ابن شمیل او د ابو عبید د کتاب نه هم زاخستی دی - او کله په دې کښې څه خبره صرف یو کس ددوی نه کړې ده - هغوی وائی چه د اوښ هغه بچی کوم چه پنځ خوری هغي ته ځوار وائی - بیا فصیل وی کله چه پنځ خوړل پریږدی - بیا بنت مخاض وی د یو کال نه تر د دوو کالو پوري - کله چه په دریم کال کښې داخل شی نو هغي ته بنت لبون وائی - کله چه دري کاله پورا شی نو هغي ته حقّ او حقّه وائی، تر د څلورو کلونو د پوره کیدو پوري - ځکه چه دا د سورلئ او د مال کیدو قابله وی - او حامله کیدي هم شی او تر د څتلو قابل نه وی تردي پورې چه د هغي مخې ته غابنونه پروځی او حقّي ته طروقة الفحل هم وئیلي شی ځکه چه نر ه دې باندې ځیږی او دې ته تر د څلورو کلونو د پوره کیدو پورې حقّه وائی - کله چه په پنځم کال کښې داخل شی نو هغي ته جذعه وائی تر دي پورې چه پنځهٔ کاله پوره شی - کله چه په شپږم کال کښې داخله شی او د څپل مخې غابنونه اوغورځوی نو په دغه وخت کښې دي ته ثنّی وائی تردي پورې چه شپږ کاله پوره شی - کله چه په اتم کال کښې داخل شی نو تر ته رباعی او مؤنث ته رباعیه وائی، تر د اووهٔ کالو د پوره کیدو پورې، کله چه په اتم کال کښې داخله شی او شپږ غابنې اوغورځوی نو هغي ته سدیس او سدس وائی تر د اتو کالو د پوره کیدو پورې - کله چه په نهم کال کښې داخل شی او د هغي ناب(داړې) راوخی نو هغي ته بازل وائی - په دې معنی کښې چه ددې ناب راوخی، تردي پورې چه په لسم کال کښې داخله شی - اوس ددې نوم مُخلف وی - ددې نه پس ددې هیڅ نوم نهٔ وی - لیکن داسې وئیلي شی د یو کال بازل، د دوو کالو بازل - یا د یو کال مخلف، د دوو کالو مخلف، د دریو کالو مخلف، ... تر د پنځو کالو پورې ... او خلفه حاملي ته وائی - ابو حاتم بیان کوی چه جذوعه د یو وخت نوم دې دا څهٔ غابنې نهٔ دي او د غابنونو موسم د سهیل( ستوری) په راختلو سره بدلیږی .امام ابوداود رحمه الله بیان کوی : چه ریاشی په دې سلسله کښې مونږ ته دا شعر واورولو [إذا سُهيل أوّل اللّيل طَلَعَ ... الخ] کله چه سهیل ستوري د شپې په شروع کښې راخیژی نو ابن لبون حقه جوړیږی او حقه جذعه او هیڅ غابنې باقی نهٔ پاتې کیږی سوا د " هیع " نه او هیع هغه دی کوم چه بې وخته پیدا شوي وی .

قال ابوداود سمعته من الرياشي : منصف د اسنان الابل دا تفسیر او تشریح چه د کومو علماء ادب او لغت نه اوریدلی ده، دهغوی حواله ورکوی، په هغوی کښې د بعضو نه مصنف براه راست اوریدلی دی، او د بعضو په کتابونو او تصنیفاتو کښې کتلې دی، ریاشی" هو ابو الفضل عباس بن الفرج البصری النحوی ثقة(بذل) په منهل کښې لیکلې دی، چه امام ابوداؤد دهغه نه په دې کتاب کښې صرف هم دا تفسیر نقل کړې دې، هیڅ حدیث ئې تري روایت کړې نه دې.

ابوحاتم: محمد بن ادریس الرازی احد الحفاظ(بذل) حضرت په بذل کښې ددهٔ تعین په امام ابوحاتم رازی مشهور محدث سره کړې دې، دغه شان صاحب عون المعبود هم کړې دی،

لیکن صاحب منهل لیکلي دی، هو سهیل بن محمد بن عثمان السجستانی النحوی المقری، والله تعالی اعلم بالصواب.

ومن کتاب النضر بن شمیل: نضر بن شمیل د لغت او ادب لوئی امام دي، او د حدیثو هم، دغه شان ابوعبید قاسم بن سلام هم د لغت، ادب، او احادیث امام دي، ددې دواړو په غریب الحدیث(لغت حدیث) کښې کتاب مشهور دي.

وربما ذکر احدهم الکلمة: یعنی دا تفسیر چه ما نقل کړي دي، په هغې کښې بعضې ځیزونه خو داسې دی، چه په دې حضراتو کښې د ټولو نه منقول دی، او بعضې حصه داسې ده، چه د ټولو نه منقول نه ده، بلکه صرف د بعضو په کلام کښې موجوده ده، ددې تمهید نه پس مصنف فرمائي قالو یسمی الحوار ثم الفصیل اذا فصل یعنی پیدا کیدو نه پس د ټولو نه اول نوم د اوښې د بچي حوار دي، ترڅو پورې چه هغه د خپلې مور سره ګرځی راګرځی، بیا چه کله هغه تقریبا د یو کال شی، او د خپلې مور نه جدا کړې شی، نو هغه ته فصیل وئیلې شی،(او فطیم هم، فصال او فطام دواړه هم معنی دی) بیا دهغې نه پس دواړو کالو پورې هغې ته بنت مخاض وئیلې شی، د مخاض معنی حمل ده، او ماخض په معنی د حامل، ځکه چه یو کال پوره کیدو نه پس په دویم کال هغه اوښه دوباره حامله شی، فاذا دخلت فی الثالثة بیا چه کله هغه بچي د دواړو کالو شی، او په دریم کال کښې داخل شی، نو دهغه مور چه تیر کال حامله وه، اوس د حمل زیږولو نه پس پٹی ورکوی، ددې وجې نه دې بچی ته بنت لبون وئیلې شی، فاذا تمت له ثلاث سنین فهو حق و حقة او چه کله هغه بچي د پوره دریو کالو شی، او په څلورم کال کښې داخل شی، نو څلور کاله پوره کیدو پورې هغه ته حقه وئیلې شی، یعنی که ماده وی، او که نر وی، نو حق ورته وئیلې شی، ځکه چه دې عمر ته رسیدلو نه پس اوښ او اوښه دواړه د سورېدلو قابل شی، او صرف ماده ددې قابله شی چه نر هغې سره یوخائي شی، لیکن نر په دې عمر کښې د یوخائي کیدلو لائق نه وی، هم دا مطلب دې ددې جملې، چه مخکښې راروانه ده وهی تلقح ولا یلقح الذکر حتی یثنی، یعنی نر د څلښتو قابل نه وی، ترڅو پورې چه هغه ثنی نه شی، ثنی هغه اوښ دي، چه د پنځو کالو وی، او شپږم کال کښې داخل شی، لکه چه مخکښې به خپله په کتاب کښې راشی. فاذا طعنت فی الخامسة فهی جذعة حتی یتم لها خمس سنین : بیا چه کله څلور کاله پوره شی، او پنځم کال کښې داخل شی، که ښځه وی، نو جذعه او که نر وی نو جذع ورته وئیلې شی (۱)

**فائده** : په لغت کښې لیکلي دی، چه جذع د هر حیوان جدا وی، په غوا، غویئ، او اس کښې جذع هغه دي، چه په دریم کال کښې وی، او په اوښ کښې چه په پنځم کال کښې وی،

---

(۱) جذع په اصل کښې کم عمر څاروی ته وئیلې شی، چه ددې استعمال په انسانانو کښې د ځوان سړی دپاره هم کیږی، لکه د ورقه ابن نوفل په کلام کښې. تاسو په صحیح بخاری کښې لوستلی دي، یالیتنی کنت فیها جذعا(بخاری ص۲) او دا خبره دي واضحه وی، چه جذع د اسنان زکوة انتهاء ده، ددې نه زیات عمر والا اوښ په زکوة کښې واجب نه وی، حالانکه قربانی دهغې صحیح نه ده، ترڅو پورې چه مسنة نه وی، یعنی د شپږو کالو نه وی)

او په بزه کښې چه په دويم کال کښې وی.
مخکښې په کتاب کښې دا خبره راځی، چه د اوښ دا نوم يعنی جذع د غابښ ويستلو يا غورزولو په اعتبار سره نه دی، لکه د نورو نومونو پشان، لکه فرمائي والجذوعة وقت من الزمن وليس بسن، يعنی د اوښ جذع کيدل، د يو خاص عمر په اعتبار سره دی، د غابښونو سره ددې هيڅ تعلق نشته.

فاذا دخلت فی السادسة والقی ثنية فهو حينئذ ثنی، هرکله چه اوښ پوره د پنځو کالو شی، او په شپږم کال کښې داخل شی، او خپل ثنايا غابښونه واغورزوي، نو هغه ته ثنی وئيلې شی، او بنځې ته ثنية وئيلې شی، ثنيه په اصل کښې مخښې ته بره او بنکته دواړو دواړو غابښونو ته وئيلې شی، چه دهغې جمع ثنايا راځی، پنځو کالو نه پس چه کله د اوښ مخښې ته غابښونه اوغورزيږی،(د پيو غابښونه) نو هغه وخت کښې هغه ته ثنی وئيلې شی.

**فائده:** ثنيه د هر خاروی جدا وی، په غوا او بزه کښې هغه ثنيه ده، چه په دريم کال کښې وی، او په اس کښې هغه چه په څلورم کال کښې وی، او په اوښ کښې هغه چه په شپږم کال کښې وی.

فاذا طعن فی السابعة سمی الذكر رباعيا والانثی رباعية، رباعية په اصل کښې غابښونو ته وئيلې شی، چه د ثنية او ناب (داړې)[1] ترمينځه وی، دواړو طرف ته، بره او بنکته، ټول څلور وی، نو چونکه په دې عمر کښې د اوښ دا غابښونه غورزيږی، ددې وجې نه هغه ته رباعی وئيلې شی، فاذا دخل فی الثامنة والقی السن السديس الذی بعد الرباعية فهو سديس و سدس، يعنی چه کله اتم کال ته اورسيږی، او د سديس غابښونه دهغه اوغورزيږی، نو اوس هغه ته سديس او سدس وئيلې شی، سدس هغې غابښ ته وئيلې شی، چه د رباعيه نه پس او د ناب نه مخکښې دی، دا څلور وی، دوه بنکته د رباعيه نه ګس او بنې طرف ته، او دغه شان دوه بره د رباعيه نه ګس او بنې طرف ته، دې ته قوارح وئيلې شی، ليکن د انسان په خلۀ کښې د رباعيه نه پس ناب وی، د رباعيه او ناب په مينځ کښې بل غابښ نه وی،(كذا يستفاد من العون عن لسان العرب) لکه د تجويد په کتابونو کښې د غابښونو په تفصيل کښې ددې هيڅ ذکر نشته.

فاذا دخل فی التسع طلع نابه فهو بازل: هرکله چه اوښ په نهم کال کښې داخل شی، نو دهغه ناب«داړی» سوکې والا غابښونه» راوځی، نو هغه ته بازل وئيلې شی، د بزل معنی ده شق(شلول)، چونکه دا غابښ د خپل خائی غوښه اوشلوی او بهر ته راوځی، ددې وجې نه دې ته بازل وئيلې شی،(هسې خو ټول غابښونه غوښه شلوی او بهر راوځی ليکن په وجه تسميه کښې اطراد شرط نه دې، يعنی کوم خائي چه هم وجه تسميه اوموندلې شی، هلته کښې تسميه هم وی، دا ضروری نه ده)

---

[1] دا چه مونږ کوم ليکلې دی، د انسانانو په اعتبار سره دی، او د اوښانو په اعتبار سره به داسې وئيلې شی، چه رباعيه هغه غابښ دې، چه د ثنيه او سدس په مينځ کښې وی،کماسياتي لقائل و تشكر)

حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم: يعنى د مخلف نه پس بيا څه خاص نوم نشته، بلكه په اول نوم كښې قيودات زياتوى، مثلا بازل عام، بازل عامين، مخلف عام، مخلف عامين، يعنى د يو كال بازل، د دواړو كالو بازل، ديو كال مخلف او د دواړو كالو مخلف، څرنگه چه په عربيو كښې د عشر نه پس د اعدادو دپاره مستقل نوم نشته، بلكه د روستنى عدد سره قيودات لگوى، احد عشر، ثانى عشر وغيره.

قال ابوحاتم والجدوعة الخ قد مر شرحه قريبا

وفصول الاسنان عند طلوع سهيل: د هر يو څيز يو فصل او موسم وى، دغه شان د نتاج ابل(د اوښانو د پيدائش) هم يو خاص فصل دى، چه په هغې كښې عام طور باندې اوښان بچى راڤړى، ددې فصل په راتلو باندې د اوښانو د بچو كال پوره كيږى، يو كال والا د دواړو كالو شى، او دواړو والا د دريو شى، او هغه موسم دى، د سهيل طلوع، يعنى سهيل نومې ستورې په كومه زمانه كښې چه د شپې په شروع كښې راڅوخيژى، نو پوهه شه، چه د اوښانو د پيدائش زمانه راغله، په دغه زمانه كښې د اونو ميوې پخيږى، چه هغې ته موسم ربيع وئيلې شى.

مصنف دلته كښې د رياشى نه درې اشعار نقل كړې دى:

اذا سهيل اول الليل طلع فابن اللبون الحق و الحق جذع

لم يبق من اسنانها غير الهبع

د آخرى شعر مطلب دادى، چه په دې اشعارو كښې د تولو اوښانو د عمرونو ذكر راغلو، پس د يو ذكر پاتې شو، او دا هغه دى، چه ورته هبع وئيلې شى، او هبع د اوښې هغه بچې ته وئيلې شى، چه بې موسمه پيدا شوې وى، مثلا د ژمې په اول كښې، يا د سپرلى په آخر كښې، (منهل) الحمد لله ددې باب شرح پوره شوه.

## بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ

**باب: ۹-د مال زكات دې كوم خائې وصول كړې شى؟**

يعنى د څاروڅ زكوة كوم خائې وصول كړې شى

[۵۸۶] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ".

حضرت عمرو بن شعيب د خپل پلار نه، هغه د خپل نيكۀ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه نه روايت كوي چه نبى كريم ﷺ اوفرمائيل: نۀ جَلَب شته او نۀ جَنَب او د هغوى د مالونو زكات دې هم د هغوى په كورونو باندې وصول كړې شى.

، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبى(صلى الله عليه وسلم) قال لاجلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم الا فى دورهم، (۲) جلب او جنب، د هر يو شارح دوه دوه معنې ذكر كړې دى،

---

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۸۷۸۵ ،۱۹۲۸٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۸۰، ۲۱۶)(حسن صحيح)

(۲) د مسند احمد د روايت الفاظ داسې دى، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ددې روايت .....

د یوې تعلق د کتاب الزکوة سره دي، او د دویمې معنی تعلق د کتاب الجهاد سره دي، ددې وجې نه داحدیث په دواړو ځایونو کښې ذکرکولې شی، نو مصنف هم دې لره په دواړو ځایونو کښې ذکر کړې دي، او امام نسائي او ابن ماجه صرف په کتاب الجهاد کښې ذکر کړې دي، او امام ترمذي رحمه الله صرف په کتاب النکاح کښې په باب الشغار کښې ذکر کړې دي.

## شرح حدیث:

اوله معنی د جلب داده، چه سعاة(زکوة وصولونکی) کله د ځارؤو زکوة اخستلو دپاره لاړ شی، نو داسې ځائی کښې دي دیره شی، چه د ځارؤو نه ډیر لرې فاصله کښې وی، او هلته کښې دیره کیدو نه پس دې د مالونو مالکانو ته اوائی، چه خپل ځاروی دلته راولئ، دې دپاره چه مونږ هغه اوینو، او دهغې زکوة واخلو، دا معنی ده د جلب، ددې نه په دې حدیث کښې منع راغلې ده، وجه ظاهره ده، چه په دې کښې زکوة ورکونکي ته تکلیف او پریشانی ده.

او دویمه معنی د جلب داده، چه مسابقة خیل(د اسونو زغلولو) په وخت احد المتسابقین خپل یو سړی مقرر کړي، چه کله سباق(منډه) شروع شی، نو زما اس لره تیزولو دپاره ښه چغې اوهه، دې دپاره چه زما اس مخکښې لاړ شی، ددې نه منع کړې شوې ده، ځکه چه دا د اصول مسابقة او دیانة نه خلاف دی.

او د جنب اوله معنی داده، چه کله د مال مالکان اوینی، چه د زکوة وصولونکو راتلو وخت نژد دي، نو دوی هغوی لره پریشانه کولو دپاره خپل مال(ځاروی) ډیر لرې بوځی او هلته نې دیره کړی، دې دپاره چه سعاة لره زکوة اخستلو دپاره هلته کښې تلل وی.

او دویمه معنی د جنب داده، چه د مسابقة خیل په میدان کښې چه کله مسابقت شروع شی، نو احد المتسابقین خپل خان سره خوا کښې یو بل اس هم روان کړی، دې دپاره چه منډه شروع کیدو نه پس چه کله اوګوری چه زما اس روستو پاتې کیږی، نو سمدستی د خپل اس د ملا نه دې بل اس ته راؤدانګی، ددې نه هم منع شوې ده، دا هم غلطه خبره ده، ځکه چه مسابقة د کوم اس سره مقرر وو، دا هغه نه دې.

دلته کښې یو دریم څیز هم دې، تلقی الجلب، چه دهغې تعلق کتاب البیوع سره دي، نهی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) عن تلقی الجلب، یعنی د مال مجلوب استقبال کول او هغه اخستل، مال مجلوب هغه مال دي، چه هغې لره باندیسی د باندې نه ښهر ته د خرڅولو دپاره راوړی، نو یو سړی هغه مال د دې نه مخکښې چه هغه منډۍ ته اورسی،(او هلته کښې رسیدلو نه پس نې په صحیح نرخ خرڅ کړی) په لاره کښې واخلی، ددې نه منع شوې ده، ځکه چه په دې کښې خطره ده، د تلبیس سعر، چه کیدې شی دې باندیسی ته دهوکه ورکړی او ارزان نرې واخلی.

---

له .....تعلق صرف مواشی سره دي، او د ابوداؤد د روایت الفاظ عام دی، که زکوة د ځارؤو وی، یا د نور مال، بهر حال ددې احادیثو نه معلومیږی، چه د ساعی فرض دی، چه هغه زکوة د خلقو کورونو او تالابونو ته لاړ شی او وصول کړی، نه داچه زکوة ورکونکي خپل زکوة هغه ته راوړسوی، سبل السلام ص ۱۲۵ ج ۲.

[۱۵۹۳] (۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَيُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.

محمد بن اسحاق د [لا جلب لا جنب] په توضيح کښې بيان کړې دی " د څارورو زکات دي د هغې په خپلو ډيرو باندې وصول کړې شي -،( جلب دادي چې، هغه دي د زکات تحصيل دار ته په رابښکلو سره نه شی راوړلی او [جَنَب] په دې فريضه کښې دادي چه د څارورو والا دي دې لره لرې نه بوځی -(ابن اسحاق وائی) د عامل د پاره روا نه دی چه هغه د زکات والا د مقاماتو نه ډير لرې کينی او څاروی دي ددې طرف ته راوستلی شی بلکې زکات دي د هغوی نه په خپل خائي کښې واخستې شی -

عن محمد بن اسحاق فی قوله لا جلب و لا جنب : محمد بن اسحاق د جلب او جنب تفسير کوی، د جلب تفسير ئې داسې کړې دي، چه کوم خائي کښې څاروی د مخکښې نه دی، ساعی لره هلته کښې تلل او زکوة وصولول پکار دی، دا نه چه مزکی خپل زکوة ساعی ته راوړی،

والجنب علی هذه الطريقة ايضا لا يجنب اصحابها دلته کښې د ابوداؤد نسخې مختلفې دی، کوم الفاظ چه د کومې نسخې مونږ اختيار کړی دی، هم هغه زيات صحيح دی،

مطلب دادي، چه کوم قسم هدايت په لاجلب کښې ساعی ته ورکړې شوې دی، دغه شان په لاجنب کښې د څاروڅ مالکانو ته ورکړې شوې دی، چه هغوی لره هم پکار نه دی، چه خپل مال د خپل معروف خائي نه چرته لرې يوسی، په دې صورت کښې ساعی ته تکليف دې

ولايكون الرجل باقصى مواضع اصحاب الصدقة : دا د محمد بن اسحاق د روايت تفسير روان دي، غالبا دا د لاجنب بل تفسير دي، او دا هغه ده، کومه معنی چه د لا جلب بيان شوې ده، په دې صورت کښې به ګويا جلب او جنب دواړه هم معنی شی، او دې لره به په تاکيد باندې حمل کولې شی، او دا اول صورت به په خائي د تاکيد تاسيس وی، وهو الاولی، هذا ماعندی، والله اعلم.

## بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

**باب: ۱۰- څوک چې د خپل زکات (په صدقه کښې ورکړې شوي مال) قيمتاً اخستل اوخوارۍ-**

صدقه کولو نه پس د متصدق عليه نه د متصدق هغه خيز په بيع اخستل، د حديث الباب نه ددې عدم جواز معلوميږی، امام بخاری رحمه الله هم په دې باندې باب قائم کړې دي، هل يشتری الرجل صدقته، او دهغې په ذيل کښې ئې هم دا حديث د ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کړې دي، کوم چه دلته ذکر دي.

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۸۷۸۵، ۱۹۲۸٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۸۰، ۲۱٦)(صحيح)

[۵۰۳](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيان کوی چه حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه د الله په لاره کښې یو اس ورکړو، بیا ئې اولیدل چه هغه خرڅولې شی نو هغوی رضي الله عنه د هغې اخستل اوغوښتل او د رسول الله ﷺ نه ئې ددې په باره کښې تپوس اوکړو نو حضور ﷺ اوفرمائیل: دې لره مهٔ اخله او خپله صدقه واپس مهٔ اخله."

**تشریح: قوله:** عن عبدالله بن عمر ان عمربن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه،..... فقال لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك.

## شرح حدیث:

حضرت عمر رضي الله عنه یو سړی لره په اس باندې سور کړو، یعنی هغه ته ئې اس بطور صدقه هبه کړو، پس د بخاری په روایت کښې دی، تصدق بفرس فی سبیل الله، او یو قول دادی، چه حضرت عمر رضي الله عنه هغه ته وقف کړي وو، اوس داچه بیا دهغې بیع څرنګه جائز شوه؟ جواب ورکړي شوي دي، چه دغې اس ته هزال او ضعف داسې لاحق شوي وو، چه هغه د جهاد کار نشو کولې، والله اعلم.

بهرحال په روایت کښې دادی، چه حضرت عمر رضي الله عنه اولیدل، چه هغې اس لره هغه سړي خرڅوی، نو هغوی اوغوښتل چه زهٔ ئې واخلم،(هغوی د اس په خویښ باندې پوهیدل، هغه داچه نبی کریم ﷺ ورته ورکړي وو) د نبی کریم ﷺ نه ئې اجازت اوغوښتلو، نو نبی کریم ﷺ د اخستلو نه منع کړو، چه صدقه کولو نه پس هغه واپس مهٔ اخله، دې اخستلو ته نبی کریم ﷺ عود فی الصدقة ځکه اوفرمائیل، چه ظاهره ده، چه کله هغوی دا اخستلو، نو هغه سړی به د هغوی ضرور رعایت کولو، او په ثمن کښې به ئې د هغه د احسان په وجه کمی کوله، نو خومره قدري به چه هغه په ثمن کښې کمی کوله، هغومره گویا حضرت عمر رضي الله عنه عود کونکي وو، ۔

## مذاهب ائمه:

د امام احمد مسلک دادې، چه د متصدق شراء د خپل صدقه کړي شوی څیز جائز نه ده، د امام مالک رحمه الله په نزد هم دا یوه وجه ده، او هم دا مذهب د ابن المنذر شافعی دي، د جمهور علماؤ په نزد جائز ده، او دا حدیث په نهی تنزیه باندې محمول دي، او د جمهورو دلیل هغه حدیث دي، چه مخکښې په باب من یحوز له اخذ الصدقة وهو غنی، کښې راروان دي، لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله، الحديث.

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ٥٩(١٤٨٩)، والهبة ٣٠(٢٦٣٣)، ٣٧(٢٦٣٦)، والوصايا ٣١(٢٧٧٥)، والجهاد ١١٩(٢٩٧١)، ١٣٧(٣٠٠٢)، صحيح مسلم/الهبات ١(١٦٢١)، تحفة الأشراف: (٨٣٥١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الزكاة ٣٢(٦٦٨)، سنن النسائي/الزكاة ١٠٠(٢٦١٦)، سنن ابن ماجه/الصدقات ١(٢٣٩٠)، ٢(٢٣٩٢)، موطا امام مالك/الزكاة ٢٦(٤٩)، مسند احمد(١/٤٠، ٥٤)(صحيح)

فائده : ابن سعد په طبقات کښې ليکلې دی، چه دهغې فرس نوم ورد وو، او هغه د حضرت تميم داری رضی الله عنه وو، هغه نبی کريم ﷺ ته هبه کړې وو، بيا نبی کريم ﷺ حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړې وو. (بذل عن الحافظ)

## بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

### باب ۱۱۰ د غلاما نو زکات

[۱۵۷۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ".

د حضرت ابوهريره رضی الله عنه نه روايت دي چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل . په اس او غلام کښې زکات نشته دي، البته د غلام د طرف نه دې صدقهٔ فطر ورکړې شی -"

عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی(صلی الله عليه وسلم) قال ليس فی الخيل والرقيق زكوة الا زكوة الفطر فی الرقيق.

د زکوة الخيل مسئله په باب زکوة السائمة حديث نمبر۷، د قد عفوت عن الخيل والرقيق په ذيل کښې تيره شوې ده.

[۱۵۷۴] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

د حضرت ابوهريره رضی الله عنه نه منقول دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل . په مسلمان باندې د هغه په غلام او اس کښې زکات نشته دي -"

دويمه مسئله دلته کښې د عبد ده، په عبيد دتجارت کښې د ټولو امامانو په نزد زکوة شته، خلافا للظاهريه، او په عبيد د خدمت کښې بالاتفاق زکوة نشته، البته د صدقة الفطر مسئله مختلف فيه ده، هغه داچه په عبيد دخدمت کښې صدقة الفطر د ټولو امامانو په نزد شته، ليکن په عبيد دتجارت کښې صدقةالفطر شته او که نه، په دې کښې اختلاف دې، نور هم په دې کښې اختلافات شته، چه انشاء الله په باب صدقة الفطر کښې به راشی.

---

[۱]: صحيح البخاري/الزكاة ٤٥(١٤٦٣)، ٤٦(١٤٦٤)، صحيح مسلم/الزكاة ٢(٩٨٢)، سنن الترمذي/الزكاة ٨(٦٢٨)، سنن النسائي/الزكاة ١٦(٢٤٦٩)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١٥(١٨١٢)، موطا امام مالك/الزكاة ٢٣(٣٧)،(تحفة الأشراف :١٤١٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢/٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٩، ٤١٠، ٤٢٠، ٤٣٢، ٤٥٤، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٧)، سنن الدارمي/الزكاة ١٠(١٦٧٢)(صحيح)

[۲]: انظر ما قبله،(تحفة الأشراف :١٤١٥٣)(صحيح)

# بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

## باب: ۱۲-د فصل زکات

### د مسائل الباب تجزیه:

ددې باب تعلق د زرعی پیداوار زکوة سره دې، چه هغې ته عشر وئیلې شی، په دې سلسله کښې مصنف خو یو باب قائم کړې دې، او امام ترمذی دې ابواب قائم کړې دی، په هغې کښې د یو باب تعلق د زروع او ثمار نصاب سره دې، په هغې کښې هغوی لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة حدیث ذکر کړې دې، اه د دویم باب مضمون دادې، چه د کومې زمکې په پیداوار کښې عشر واجب دې، او د کومې زمکې په پیداوار کښې نصف عشر، او دریم باب دې، ماجاء فی زکوة الخضراوات، یعنې سبزیئ او ترکاری، مقصد دادې، چه د زمکې په کوم کوم پیداوار کښې صدقه واجبه ده، آیا په ټول کښې یا صرف په بعضو کښې.

د امام ابوداؤد غرض په دې باب کښې دا وئیل دی، چه په کومه زمکه کښې عشر واجب وی، او په کومه کښې نصف عشر، پاتې شوه مسئله د نصاب، نو دا اختلافی ده، په هغې باندې کلام مونږ بالکل په شروع کښې کړې دې، جمهور په هغې کښې باقاعده د نصاب قائل دی، حتی چه صاحبین هم، او امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله د نصاب قائل نه دې، بلکه د زمکې پیداوار چه څومره هم وی، که قلیل وی او که کثیر، په ټولو کښې د صدقې قائل دې،دا یواهم اختلاف دې،چه څه قدري تفصیل سره الحمد لله په شروع کښې تیر شوې دې باقی دا مسئله چه د زمکې په کوم کوم پیداوار کښې صدقه ده، په دې امام ابوداؤد اګر چه هیڅ باب قائم کړې نه دې، لیکن تکمیلا للبحث هغې لره مونږ بیانوؤ.

[۱۵۶۱] () حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

حضرت سالم بن عبد الله د خپل پلار نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: "کوم فصل چه د باران په اوبو سره خړوبیږی یا د دریاب یا د چینو نه یا د زمکې د ترئ نه نو په هغې کښې لسمه حصه ده - او کومې زمکې چې په اوښانو سره« یعنی د ارت په ذریعې سره» سیرابه کولې شی یا د کومو زمکو چه آبپاشی کولې شی نو په هغې کښې شلمه حصه زکات) دې -

[۱]: حدثنا هارون بن سعید بن الهیثم الایلی،..... عن سالم بن عبدالله عن ابیه قال قال رسول الله(صلی الله علیه وسلم) فیما سقت السماء والانهار والعیون او کان بعلا العشر و فیما سقی بالسوانی والنضح نصف العشر.

---

[۱]: صحیح البخاري/الزکاة ۵۵(۱۴۸۳)، سنن الترمذي/الزکاة ۱۴(۶۴۰)، سنن النسائي/الزکاة ۲۵(۲۴۹۰)، سنن ابن ماجه/الزکاة ۱۷(۱۸۱۷)(تحفة الأشراف:۶۹۷۷)(صحیح)

## شرح حدیث:

العشر او دغه رنګ نصف العشر په ترکیب کښې مبتداء مؤخر ده، او فیما سقت الغ دا خبر مقدم دي، سوائی جمع ده د سانیة، د کوهي نه اوبه راویستونکي اوښه، او نضح مصدر دي، د اوښ په ذریعې زمکه خروب کول، او ناضح خروب کونکي اوښ، ددې جمع نواضح راځي، لیکن دلته کښې مراد د تقابل په وجه دادي، چه مطلق د یوې آلې په ذریعه زمکه خروب کول.

او کان بعلا، د بعل تفسیر د کتاب په بعضو نسخو کښې داسې دي، قال ابوداؤد البعل ما شرب بعروقه و لم یتعن فی سقیه یعنی بعل هغه فصل یا اونه ده، چه اوبه او لوندوالي د خپلو جړو په ذریعې سره په خپله راکاږي، او هغې ته د اوبه خور ضرورت نه پیښیږي، او د بخاری او ترمذی په روایت کښې د بعلا په ځائي او کان عثریا دي، او د عثری تفسیر په مظاهر حق ۲ص۱۰۳ کښې دا لیکلي دي، چه عثری هغه زمکې ته وئیلي شي، چه په عاثور سره ورته اوبه ورکړې شي، او عاثور وئیلي شي، یوې کندې ته، چه په زمکه کښې کنستلي شي، تالاب دپاره، او د هغې په ذریعه اوبه په خپله پتې ته رسي، اوبعضو وئیلي دی، چه عثری وئیلي شي، هغې فصل ته، چه همیشه دپاره تروتازه وی، د اوبو د نزدې کیدلو په وجه حاصل داچه په کوم فصل یا اونه کښې چه د اوبه خور مشقت برداشت کولې شی، نو په هغې کښې زکوة نصف العشر دي، یعنی شلمه حصه واجبه ده، او کوم ځانی چه داسې نه وی هلته کښې عشر واجب دي، دا مسئله خو دلته په حدیث کښې مصرح ده، او امام نووی لیکلي دی، چه دا مسئله متفق علیه ده، لیکن که داسې پتې یا اونه وی، چه هغې ته کله د اوبو ضرورت وی او کله نه وی، نو دهغې حکم دادي، چه که دا دواړه ځیزونه علی التساوی وی، نو عندالجمهور په دي کښې ثلثة ارباع العشر واجب دي، یعنی یو ربع کم یو عشر،اوهم دا یوقول د احنافو هم دي،او مشهور قول دهغوی نصف العشر دي، او که احدهما اکثر من الآخر وی، نو د احنافو او حنابله په نزد اکثرولره اعتباردي،اوهم دا یو روایت دامام مالک اوامام شافعی هم دي،اودویم روایت دهغوی دادي، یؤخذ من کل بحسابه(سهل) یعنی د هر یو حساب به ځان خانله کولې شی.

ددې حدیث د اطلاق نه ثابتیږي، چه په زرعی پیداوار کښې د وجوب عشر دپاره نصاب شرط نه دي، لهذا دا حدیث د امام صاحب رحمه الله و من وافقه دپاره دلیل دي، وقد مر تحقیقه تحت حدیث، لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة.

### په خضراوات[1] کښې د وجوب عشر مسئله:

اوس تاسو هغه مسئله راواخلئ، چه د زمکې په پیداوار کښې په کوم کوم قسم کښې صدقه واجبه ده، او په کوم کښې واجبه نه ده؟ د امام صاحب په نزد د زمکې په پیداوار

[1] ) الخضراوات هي مالا یکال ولا یقتات، هغه ځیزونه او پیداوار چه نه کیلی وی، او نه د انسانی خوراک د قبیلې نه وی. )

کښې څرنګه چه نصاب شرط نه دي، دغه شان د يو خاص پيداوار تخصيص هم نشته، بلکه په هر قسم پيداوار کښې عشر واجب منی(۱) که هغه باقی پاتې کيدونکی وی، لکه غله، او خوراک وغيره، او که باقی پاتې کيدونکی نه وی، لکه خضراوات، او بقول، يعنی ساگ، سبزی، او ميوې، وغيره الا الحطب والقصب والحشيش (۲)(بانس، او لرګي، او ګيا) چه په دې کښې عشر نشته.

## د امام صاحب دليل :

د امام صاحب مستدل حديث الباب دي، چه متفق عليه دي، د صحيح بخاری او مسلم روايت دي، او ددې نه علاوه د قرآن مجيد عمومات.

په دې مسئله کښې د صاحبينو او جمهور عالمانو د امام صاحب سره اختلاف دي، د صاحبينو په نزد په پيداوار کښې څرنګه چه نصاب شرط دي، څرنګه چه مخکښې تير شو، دغه شان دا هم شرط دي، چه هغه څيز بغير د تدبير او علاج نه يو کال پورې باقی وی، فقهاؤ ليکلي دی، ماله ثمرة باقية، لهذا لهذا رياحين، اوراد او بقول(يعنی سبزی، او ميوې او ګلونه وغيره) په دې کښې دهغوی په نزد عشر واجب نه دي،(۳) او په باقی ائمه ثلاثه کښې د امام شافعی او امام مالک مسلک دادي، چه عشر په هغې پيداوار کښې واجب دي، چه قوت مدخر وی، يعنی د سړی دپاره خوراک او غذا وی،(۴) او هغه خوراک ذخيره کيدې شی، مثلا حنطه، شعير، سلت، ذره(جوار) عدس(مسور) حمص(چنړه) وغيره، لهذا کوم څيز چه قوت(غذا) نه وی، لکه خضراوات په هغې کښې عشر واجب نه دي، او د امام احمد په نزد عشر په هر هغه پيداوار کښې دي، چه کيلی وی، لکه ټول حبوب(دانې) يعنی غلې، او باقی پاتې کيدونکی وی،(۵) اګر که قوت نه وی، لکه ثمار(پاسه، ځمر، زيب، تين(انځر) کمون(زيره) فلفل(تور مرچ) ازر القطن (فومبه) سمسم(تل،کونجلي) وغيره، په دې ټولو کښې عشر واجب دي، او کوم څيزونه چه باقی پاتې کيدونکی نه وی، لکه عامې

---

(۱) د پيداوار نه مراد دادی، چه هغه داسې څيز وی، چه هغې لره خلق عادة کری، او د هغې نه مقصود استغلال يعنی ګټل، او د آمدنې حاصلول وی، په خلاف د خطب او حشيش وغيره نه، چه په هغې کښې دا خبره نشته، بلکه دې لره خو د زمکې نه صفا کولې شی، او که هغه قصب او حشيش داسې قسم والا وی، چه دهغې نه استغلال او آمدنې مقصود وی، نو په هغې کښې به هم عشر واجب وی)

(۲) او اوس اګر چه قيمتی څيز دي، ليکن په دې کښې عشر ددې وجې نه واجب نه دي، چه دې لره د زمکې تابع مقرر کړې شوې دي، ګويا دا د زمکې اجزاء دی، او د زمکې په ذات باندې عشر نشته، بلکه دهغې په پيداوار باندې عشر دي)

(۳) په مظاهر حق ۲ ص۹۸ کښې ليکلي دی، اود ساګو او ترکارو او ميوو په مينځ کښې اختلاف کړې دي، چه يو کال پورې پاتې کيږی نه، او په دې کښې د امامانو په نزد زکوة واجب نه دي) اهـ

(۴) صفة افتيات چه دهغې شافعيه او مالکيه قائل دی، دا د مالکيه په نزد خو عام دي، يعنی په کوم څيز کښې چه د غذا جوړيدلو صلاحيت وی، اګر که هغه به حالت د مجبوری کښې وی، او د شافعيه د کمابوتو نه معلوميږی، چه دهغوی په نزد د حالت اختيار اعتبار دي، په حالت مجاعة او ضرورت کښې قوت معتبر نه دي)

(۵) يعنی اوچولو نه پس باقي ساتلې شی)

میوې مثلا ناشپاتی، سیب، انځر غیر یابس، او سبزو کښې بادرنګ، تماتر، بانجان، وغیره وغیره، په دې کښې عشر واجب نه دې

یو مذهب دلته کښې بل دې، چه هغې لره حسن بصری، حسن بن صالح، شعبی او سفیان ثوری رحمهم الله اختیار کړې دې، هغه دا چه عشر صرف په څلورو ځیزونو کښې واجب دې، القمح، الشعیر، زبیب، تمر، لحدیث ابی موسی الاشعری و معاذ حین بعثهما النبی(صلی الله علیه وسلم) الی الیمن یعلمان الناس امردینهم فقال لا تاخذ الصدقة الا من هذه الاربعة، الشعیر، والحنطة والزبیب، والتمر، اخرجه الحاکم والدار قطنی والطبرانی والبیهقی، ولحدیث عمر انما سن رسول الله ﷺ الزکوة فی هذه الاربعة (المذکور قبل) رواه الدار قطنی.

او د ابن ماجه په روایت کښې په دې کښې د پنځم ځیز زیاتوالی دي، الذرة، لیکن به هغې ټولو روایاتو په کومو کښې چه د عشر انحصار په اشیاء اربعة کښې شوې دې کښې محدثینو کلام فرمائیلې دې، او دا روایات د ائمه اربعة هم خلاف دی، خکه چه به ائمه اربعه کښې د چا په نزد هم د عشر انحصار په دې اشیاء اربعه کښې نه دې (سهل وغیره)

**د مذاهب ائمه خلاصه :**[1]

خلاصه د مذهب داده، چه د امام مالک او شافعی رحمهما الله په نزد خضراوات یعنی سبزیانو او میوو او ګلونو کښې عشر واجب نه دې، بلکه په هغې ځیزونو کښې واجب دې، چه هغه د قوت(غذا) کیدلو په صورت کښې ذخیره کولې شی، او د امام احمد په نزد په ټولو مکیلاتو او باقی پاتې کیدونکو ځیزونو کښې دې، که هغه قوت وی، او که نه وی. لهذا په ترکارو او سبزو کښې عشر خو نشته، چه هغه نه کیلی دی، او باقی پاتې کیدونکي دی، لیکن کومې میوې وغیره چه اوچې وی، او باقی پاتې کیدونکي وی، په هغې کښې عشر واجب دې، اګر که هغه د قوت د قبیلې نه نه وی، تقریبا هم دا مسلک(چه د امام احمد دې) د صاحبینو هم دې، په تفصیلونو کښې اختلاف دې

**دلائل فریقین**

اوس پاتې شوه مسئله د دلیل، نو د جمهور او صاحبینو استدلال خو دهغې حدیث نه دې، په کوم چه امام ترمذی مستقل باب ترلې دې، لیکن حدیث لره هغوی ضعیف هم ګرزولې دې، هغوی فرمائي باب ما جاء فی زکوة الخضراوات، عن موسی بن طلحة عن معاذ انه کتب الی النبی(صلی الله علیه وسلم) یساله عن الخضراوات وهی البقول فقال لیس فیها شیء، قال ابو عیسی اسناد هذا الحدیث لیس بصحیح ولیس یصح فی هذا الباب عن النبی(صلی الله علیه وسلم) شیء، او روستو بیا داسې فرمائي چه صحیح داده، چه دا حدیث مرسل دې. دې ته مسند وئیل صحیح نه دی، یعنی موسی بن طلحه چه تابعی دې، هغه دې لره براه راست بغیر د واسطې دمعاذ رضی الله عنه د نبی کریم ﷺ نه روایت کوی، دې حدیث لره دارقطنی هم روایت کړې دې، او د امام صاحب استدلال د حدیث الباب یعنی حدیث د ابن عمر نه دې، چه متفق علیه

---

[1] مونږ ټول اختلافات او د ائمه ؤ مذاهب د احادیثو شروح او د فقهي دکتابونو د مطالعې کولو نه پس لیکلی دی والله الموفق

دي، بخاري او مسلم ددي تخريج کړي دي.

[۱۵۹۷] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

د حضرت جابر بن عبد الله نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : کومې زمکې چه په دريابونو سره خړوبولي شي يا په چينو سره نو په هغې کښې لسمه حصه ده - او کومې چه په اوښانو سره( يعنې د ارتې په ذريعې سره) خړوبولي شي نو په هغې کښې شلمه حصه ده -

[۱۵۹۸] (۱) حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ، قَالَا: قَالَ وَكِيعٌ: الْبَعْلُ الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، قَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ: وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ: سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الْأَسَدِيَّ، عَنِ الْبَعْلِ، فَقَالَ: الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ.

حضرت وکيع وائي چه د [ البعل الکبوس ] نه مراد هغه فصل دي کوم چه په باران سره خړوبولي شي - ابن اسود وائي چه يحيى بن آدم ونيلي دی چه ما د ابوأياس اسدی نه د بعل متعلق د تفصيل پوښتنه اوکړه نو هغوی اوفرمائيل : کومه زمکه چه په باران سره خړوبولي شي - نضر بن شميل وائي د "بعل" نه مراد د باران اوبه دی -

[۱۵۹۹] (۲) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ، مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ، مِنَ الْبَقَرِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: شَرَّتْ فِئَامًا يُعْصَرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَرَأَيْتُ أُثْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ، وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.

د حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه نه منقول دی چه رسول الله ﷺ هغه لره د يمن طرف ته اوليږلو نو هغه ته ئې اوفرمائيل : د غلي نه غله او د بکرو نه بکرئ او د اوښانو نه اوښ او د غواګانو نه غوا( غويي) وصوله وه - "امام ابوداود رحمه الله فرمائی : چه ما په مصر کښې يو بادرنګ لره ناپ کړو نو هغې لره ما ديارلس ليشتي بيا موندو - دغه شان ما په يو اوښ باندې يو ترنج بار کړي شوي اوليدو چه هغه دوه ټکړي کړي شوي وو او برابر برابر ايخودلي شوي وو -

۲: حدثنا الربيع بن سليمان..... عن معاذ بن جبل ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقرة، يعنى د غلي په زکوة کښې غله واخله، او د بزو په زکوة کښې بزه، د ظاهر حديث نه مستفاد کيږی، چه د هر مال زکوة بعينه دهغه مال نه واخستلې شی، او قيمت وانه خستلې شی.

---

[1] ؛ صحيح مسلم/الزكاة ۱(۹۸۱)، سنن النسائي/الزكاة ۲۵(۲۴۹۱)(تحفة الأشراف :۲۸۹۵)، وقد أخرجه: مسند أحمد(۳/۳۴۱، ۳۵۳)(صحيح)

[2] ؛ تفرد به أبو داود(صحيح)

[3] ؛ سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۲(۱۸۱۴)(تحفة الأشراف :۱۱۳۴۸)(ضعيف)

## په اداء الزکواة بالقیمة کښې د مذاهب ائمه تحقیق

مسئله مختلف فیه ده، امام بخاریؒ په دې مستقل باب قائم کړې دي، باب العرض فی الزکوة، یعنی په زکوة کښې د اصل خیز په ځائی دهغې د قیمت برابر سامان اخستل، او بیا ددې دپاره هغوی بعضې آثار او روایات ذکر کړې دی، د ټولو نه مخکښې د حضرت معاذ ؓ حدیث تعلیقا بصیغة الجزم، وقال طاؤس قال معاذ لاهل الیمن الخ ذکر کړې دی، هغه داچه هغوی اهل یمن ته اوفرمائیل: چه تاسو د غلې په ځائي په زکوة کښې فلاني فلاني قسمه یعنی کپړې راوړئ، ستاسو دپاره په دې کښې آسانی ده، او د مدینې والو په حق کښې دا کپړا زیاتې بهترې دی، د بخاري په شارحینو کښې یو شارح ابن رشید دی، هغه فرمائي: په دې مسئله کښې امام بخاریؒ د احنافو د مسلک موافقت کړې دي، اګر چه هغوی د احنافو په کثرت سره مخالفت کوی، علامه عینیؒ فرمائي: اصل دادی، چه په زکوة کښې د قیمت ورکول د احنافو په نزد جائز دی، وهو قول عمر و ابنه عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس و معاذ و طاؤس وهو قول البخاری واحدی الروایتین عن احمد و قال مالک و الشافعی لا یجوز وهو قول داؤد، اهـ او په اوجز کښې دی، چه د امام مالکؒ نه دوارې روایتونه دی، د جواز او عدم جواز، لیکن مشهور عدم جواز دي، کما قال الباجی، صاحب منهل د امام شافعی او امام احمد دوارو مذهب عدم جواز لیکلې ني دي، او لیکلې دی، الا ان لهم فی اخراج احد النقدین عن الآخر قولین قول بالجواز و قول بالمنع، یعنی د درأهم او دنانیر په زکوة کښې د یو په ځائي بل ورکولو کښې ددې دوارو دوه اقوال دی، د جواز او عدم جواز، او د مالکیه په مذهب کښې صاحب منهل دري روایتونه لیکلې دی، دوه خو هغه چه بره تیر شو، او دریم جواز اخراج الذهب والفضة عن الحرث والماشیة فقط مع الکراهة وعدم الجواز فیما عدا ذالک او په دلائلو هغوی ډیر کلام فرمائیلې دي.

قال ابوداؤد، شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا و رایت اترجة علی بعیر بقطعتین،

## د زکوة د برکت مثال

مصنفؒ د زکوة دبرکت یو اعجوبه(عجیبه واقعه) بیانوی، چه ما یو ځل په مصر کښې یو خټکي اولیدو، چه هغه ما په خپل لاس سره ناپ کړو، نو هغه دیارلس لویشي وو، دغه شان ما یو نارنج (مالته) اولیده، چه هغه دوه ټکړې کړې شوې وو، او په یو اوښ باندې بار کړې شوې وو، یوه ټکړه دهغه د ملا ښې طرف ته وه، او دویمه ګس طرف ته احقر وائی، دغه شان ما په الانوار الساطعه کښې کتلې دی، هغه لیکلې دی،

**فائده:** د غنمو دانه چه کله په شروع کښې د جنت نه زمکې ته راوړلې شوه، نو د شتر مرغ د اګی(بیضه نعامه) برابر وه، او د کجو نه زیاته نرمه او مثینه وه، او د مشکو نه زیاته خوشبوداره وه، لیکن د ورځو تیریدولو سره وړوکي شوه، او د فرعون زمانې پورې د چرګي د اګی برابر شوه، او یوې مودې پورې دومره وه، تردې پورې چه کله یحیی(علیه السلام) لره ذبح کړې شو، نو هغه نوره هم وړه شوه، د کونتري د اګی برابر شوه، بیا دغه شان نوره هم

وړه کیدله، تردې پورې چه موجوده حالت ته راغله، دغه شان حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې د حافظ ابن القیم رحمه الله په حوالې سره د امام احمد نه نقل کړې دی، چه هغه د بنوامیه په بعضې خزانو کښې په یوه تهلیئ کښې د غنمو دانه اولیده، چه په مقدار کښې د کهجورې د هډوکي برابر وه.

## بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

### باب: ۱۲- ډشاتو زکات

د زمکې پیداوار دوه دی، زروع، او ثمار. ددې نه علاوه دوه نور هم شمارلې شی، یعنی معدن، او رکاز، لیکن ددې دواړو باب مصنف دلته په کتاب الزکوة کښې نه دې ترلې، بلکه په جلد ثانی کښې د کتاب الجهاد نه پس په کتاب الخراج کښې ئې قائم کړې دې، او امام بخاری رحمه الله په کتاب الزکوة کښې په دې باندې باب ترلې دې.

### مذاهب ائمة

عسل هم د ثمار په شان د زمکې پیداوار دې، په دې کښې زکوة شته او که نه؟ نو پوهیدل پکار دی، چه د عشر باره کښې د مالکیه او شافعیه چه کومه ضابطه ده، دهغې تقاضا داده، چه په عسل کښې دهغوی په نزد زکوة نه واجب کیدل پکار دی، خکه چه عسل قوت مدخر نه دې، او د حنابله او د صاحبینو د قاعدې تقاضا داده، چه په عسل کښې دهغوی په نزد عشر واجب کیدل پکار دی، خکه چه عسل مکیل مدخر دې، نو مذاهب ائمه د زکوة العسل باره کښې داسې دی، او د امام صاحب په نزد په پیداوار کښې عموم خو د مخکښې نه دې، لهذا حاصل داشو، چه په عسل کښې د مالکیه او شافعیه په نزد عشر نشته، او د امام صاحب، امام احمد او صاحبینو په نزد په کښې عشر شته، او دا مذهب د اسحاق بن راهویه او عمر بن العزیز او په صحابه کرامو کښې د حضرت عمر رضي الله عنه او ابن عباس رضي الله عنه هم دې، د امام شافعي رحمه الله یو قول هم داسې دی، داخبره دې هم واضحه وی، چه عام ضابطه داده، چه د امام صاحب رحمه الله په نزد عشر صرف په عشری زمکه کښې واجب دې، په خراجی زمکه کښې واجب نه دې، او د جمهورو په نزد په دواړو کښې عشر دې، دا توله خبره خو د نفس مسئلې په اعتبار سره وه، اوس دلیل واوړئ.

[۱۶۰۰] (۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، "فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ"، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

حضرت عمرو بن شعیب د خپل والد صاحب نه هغه د خپل نیکه[1] (عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) نه روایت کوی چه د بنی متاعن یو سړی هلال د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د شاتو عشر

[1]: سنن النسائي/الزكاة ۲۹ (۲۴۹۸)، (تحفة الأشراف: ۷۸۶۷)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الزكاة ۲۰ (۱۸۲۳) (حسن)

راوړو او راځي او هغوی ته ئې درخواست اوکړو چه د " سَلَبه " وادئ لره د هغه په نوم باندې کړي شي - چنانچه رسول الله ﷺ هغې لره د هغه په نوم باندې کړو - کله چه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفه شو نو حضرت سفیان بن وهب رضی الله عنه تحریرا د حضرت عمر رضی الله عنه نه د هغه په باره کښې تپوس اوکړو : نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته اولیکل کۀ چرې دې د خپلو شاتو هم هغه عشر ورکوی کوم چه به ئې رسول الله ﷺ ته ورکولو نو وادئ سلبه د هغه په نوم باندې پریږده - ورنه دا د شاتو مچئ دی خوک چه غواړی( د هغې شات دې) خوری - "

عن عمرو بن الحارث المصری عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده قال جاء هلال احد بنی متعان الی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) بعشور نحل له وکان ساله ان یحمی لهٔ وادیا یقال له سلبة فحمی له رسول الله(صلی الله علیه وسلم) ذالک الوادی فلما ولی عمربن الخطاب رضی الله عنه کتب سفیان بن وهب الی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یساله عن ذالک.

## شرح حدیث :

په دې باب کښې مصنف دري احادیث ذکر کړي دی، (۱) دري واړه د عبدالله بن عمرو بن العاص دی، د عمروبن شعیب عن ابیه عن جده په سند سره، په اول حدیث کښې د عمرو نه روایت کونکې عمروبن الحارث دې، او په دویم کښې عبدالرحمن بن الحارث او په دریم کښې اسامه بن زید، مضمون د ټولو معمولی فرق سره مشترک دې، په اول حدیث کښې دا دی، چه هلال متعی( بنی متعان ته منسوب) د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې د خپلو شهدو عشر راوړلو سره حاضر شو، او هغه نبی کریم ﷺ ته د وادی سلبه باره کښې درخواست کړې وو، چه دا وادی هغه ته بطور حمی ورکړې شی(یعنی دې لره هغه دپاره خاص کړئ، چه دهغه نه علاوه به بل څوک ددې زمکې نه فائده نه اوچتوی) نو نبی کریم ﷺ دهغه دپاره دهغې وادئ حمی اوفرمائیله،(بیا ډیره موده پس د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کښې) سفیان بن عبدالله الثقفی، چه د حضرت عمر رضی الله عنه د طرف نه د طائف عامل وو، حضرت عمر ته دې باره کښې اولیکل،(غالبا کیدې شی دائې لیکلې وو چه دا وادی دهغه دپاره خاص اوساتلې شی او که نه) نو په دې حضرت عمر جواب اولیکلو، فکتب عمر ان ادی الیک ما کان یؤدی الی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) من عشور نحله فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غیث یاکله من یشاء. چه که دا سړی هم هغسې د شهدو عشر ادا کوی، ځرنګه ئې چه نبی کریم ﷺ ته ادا کول، نو بیا خو حمی باقی اوساته، ګنی باقی ئې مه ساته، بلکه دا خصوصیت ختم کړه، چه څوک غواړی ددې وادئ شهد دې حاصل کړی، او ورته ئې اولیکل، چه دا شهد د یو باران والا مچئ نفع ده، چه څوک غواړی دا خورلې شی، باران طرف ته نسبت ځکه اوکړې شو، چه د باران په وجه په اونو کښې میوې او ګلونه پیدا کیږی، چه دهغې نه دا مچئ رس نچوړوی، او شهد جوړوی، او چونکه دا زمکه(د کومې چه شهد وو) د ارض موات د قبیلې نه وه، ددې وجې نه ټولو ته ددې نه د فائدې اوچتولو حق شته

---

(۱) او که غواړئ نو داسې اوایئ، چه په دې باب کښې مصنف د عبدالله بن عمرو رضی الله عنه حدیث په دریو طریقو سره ذکر کړې دی.

[۳۰۷] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ بْطْنٍ مِنْ فَهْمٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قُرَبٍ قُرْبَةٌ، وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: وَكَانَ يُعْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ، زَادَ: فَأَدُّوا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

حضرت عمرو بن شعیب دخپل پلار نه هغه د خپل نیکۀ نه روایت کوی چه شبابه د بنو فهم تعلق دار وو (شبابه د وړوکی خاندان نوم دی او فهم د غتی قبیلې) او حدیث لږ څه د سابقه حدیث په شان بیان کړو -(د مغیره پلار عبد الرحمن بن حارث) وائی: د شاتو د هر لسو مشکو نه دي یو مشک ورکړي شی - او (د عمر بن خطاب رضی الله عنه عامل) سفیان بن عبد الله ثقفی ذکر کړي دی او وائی چه د هغوی په نوم باندې دوه وادئ لیکلې شوي وي، (او عمر بن حارث د یو وادئ ذکر کړي دي) عبد الرحمن مزید وئیلي دی: چنانچه هغه خلق دي هغه څه ادا کوی کوم چه به ئې رسول الله ﷺ ته ورکول او دا وادیاني دي د هغوی په نوم باندې وی -"

## مضمون حدیث

حدثنا احمد بن عبدة الضبی الخ ان شابة بطن من فهم فذکر نحوه،(۲)دا حدیث ثانی دي، چه دهغې مضمون دادي، عبدالله بن عمروبن العاص فرمائي چه قبیله شبابه چه د قبیله فهم یو شاخ دي، هغوی د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې عشر حاضر کړو، او بیا مخکښې هم هغه مضمون دي، کوم چه مخکښې حدیث کښې وو، یعنی د حمی سره متعلق، لیکن په دي حدیث کښې وادیین په صیغه د تثنیه سره دي، او په اول کښې وادیا مفرد صیغې سره وو، او دویم زیاتوالي دادي، چه په دي کښې نصاب عسل هم مذکور دي، من کل عشر قرب قربة یعنی په هر لسو مشکیزو کښې یوه مشکیزه.

او د حدیث ثالث مضمون هم داد ، په هغې کښې داسې دی، ان بطنا من فهم یعنی د قبیله فهم یو شاخ، ددې شاخ نه مراد هم هغه بنو شبابه دی، کوم چه په مخکښې حدیث کښې مذکور دی.

[۳۰۸] (۱) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ - يُعَدُّ فِي الْمُوَلَّدِينَ - قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وَقَالَ: وَادِيَيْنِ لَهُمْ.

حضرت عمروبن شعیب د خپل پلار نه، هغوی د خپل نیکۀ نه روایت کوی چه د قبیلۀ فهم یوه ډله ...ددې نه پس ئې د مغیره په مثل باندې بیان اوکړو، وائی: په لسو مشکونو

---

(۱): انظر حدیث رقم :(۱۶۰۰)( تحفة الأشراف :۸۷۳۷)(حسن)

(۲) استاذ محترم حضرت مولانا اسعدالله صاحب رحمه الله په دي دا لیکلې دی: چه مقصد دادي، چه هلال(دچا ذکر چه مخکښې حدیث کښې راغلی دی) هغه د شبابه قبیلې نه دی، او شبابه د قبیلۀ فهم شاخ دي، لیکن دا په دي موقوف دي، چه د هلال مذکور شبابي کیدل ثابت شی، کنی په روایت کښې خو تصریح ده، دهغه د متعی کیدلو، او دا هم ممکن ده، چه متعی او شبابی دواړو نسبتونو کښې تضاد نه وی، جمع کیدي شی والله اعلم فلیسئل.

(۳): سنن ابن ماجه الزکاة ۲۰(۱۸۳۳)( تحفة الأشراف :۸۶۵۷)(حسن)

کښې به ئې یو مشک( ورکولو) او دواړه وادئ د هغوی د پاره مخصوص پاتې شوي ۔"
دا د احادیث الباب تشریح ده، حدیث خو په اصل کښې یو دي، البته ددې په طرقو او بعضو الفاظو کښې اختلاف دي

**د حدیث الباب نه استدلال :**

ددې نه پس پوهیدل پکار دي، چه د دې حدیث نه په عسل کښې وجوب ثابتیږي، لکه چه د احناف او حنابله مذهب دي، دا حدیث په سنن نسائی کښې هم دي، او امام نسائی په دې باندې سکوت فرمائیلي دي، هیڅ تنقید ئې نه دي کړي، البته امام ترمذی رحمه الله د باب زکوة العسل لاندې د ابن عمر رضی الله عنه حدیث مرفوع فی کل عشرة ازق زق راوړلي دي، او فرمائیلي ئې دي، وفی الباب عن ابی سیارة المتعی و عبدالله بن عمرو، او فرمائیلي ئې دي، و لا یصح عن النبی(صلی الله علیه وسلم) فی هذا الباب کبیر شیء،(یعنی زیات تر په دې مسئله کښې روایات غیر صحیح دي، والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم، یعنی حدیث خو ضعیف دي، لیکن عمل د اکثر اهل علم په دې باندې دي. د عبدالله بن عمرو حدیث چه دهغې امام ترمذی رحمه الله حواله ورکړې ده، هغه خوهم دا دي، چه دلته په کتاب کښې موجود دي، او د ابوسیاره حدیث په ابن ماجه کښې دي، عن ابی سیارة المتعی قال قلت یا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) ان لی نحلا الخ، بعضې شارحینو د حدیث ابن حجر وغیره په دې کښې تردد ظاهر کړې دي، چه هلال متعی او ابوسیاره دواړه یو سړي دي، یا جدا جدا سړی دی

د وجوب العشر فی العسل په احادیثو کښې اګر چه کلام دي، لیکن د تعدد طرق په وجه حدیث ته تقویت ملاویږي، خصوصا په هغه وخت کښې چه د حدیث مخارج متعدد او طرق مختلف وی، بله دا چه عسل د میوڅ او غوټو نه پیدا کیږي، او مکیل مدخر دي، لکه چه حبوب او بعضې ثمار دی، چه په هغې کښې بالاتفاق عشر واجب دي

**نصاب عسل :**

په نصاب عسل کښې هم اختلاف دي، د امام صاحب په نزد خو دهغه د قاعدې مطابق هیڅ نصاب نشته، په قلیل او کثیر ټولو کښې واجب دي، او په صاحبینو کښې د امام ابویوسف رحمه الله په نزد ددې نصاب عشر فرب(یعنی لس مشکیزې) دی، او د امام محمد رحمه الله په نزد خمس فرق دی، یو فرق د دریو صاعو وی، او د امام احمد په نزد لس فرق دی،

## بَابُ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

**باب: ۱۴ - په اوټو باندې د انګورو اندازه لګول**

د خرص مسئله هم د زکوة په مشهور اختلافی مسائلو کښې ده، چه دهغې جمهور علماء و منهم الائمة الثلثة قائل دی، امام صاحب،صاحبین،شعبی اوسفیان ثوری ددې قائل نه دی.

**د خرص سره متعلق مباحث ثمانیه فقهیه :**

دلته کښې څو خبرې قابل ذکر دی.(۱) د خرص تعریف، یعنی دهغې شرعی معنی،(۲) ددې حکم او فائده(۳) خرص په کومو کومو څیزونو کښې وی، صرف په میوڅ کښې یا په دانو

کښې هم وی، او په میوڅ کښې په کومو کومو میوڅو کښې دې(۴) د خرص په وخت کښې د رب المال په رعایت کښې به څه مقدار د عشر پریخودلې شی، او که نه(۵) که بعد الجفاف د خرص خطاء کیدل ظاهر شی، نو په دې صورت کښې به د خارص په قول باندې عمل کولې شی، یا موجوده صورت حال ته به کتلې شی(۶) که د څه آفت سماویه په وجه د مالک د تعدی نه بغیر ثمار قبل الجفاف ضائع شی نو زکوة به ساقطیږی، او که نه(۷) د خرص ثبوت من حیث الدلیل او د منکرین خرص جواب(۸) د خرص په باره کښې د مسلک احناف تحقیق. اوس د شروح حدیث او کتب فقه په مدد سره دا مضامین لیکلې شی، والله الموفق.

**بحث اول** : (**د خرص لغوی او اصطلاحی تعریف**)

خرص په فتحې او کسرې دواړو سره ضبط کړې شوې دي،(ازباب نصر) ددې لغوی معنی تخمین او تقدیر ده، یعنی خپلې رائې او اندازې سره د یو څیز مقدار متعین کول، او شرعا په اونو باندې لګیدلو میوڅ مقدار متعین کول، چه فی الحال دا دومره دی، او عند الجداد(د اونو نه راشو کولو په وخت) کښې به ددې مقدار دومره وی، لهذا په دې کښې به دومره زکوة واجب وی، چه عند الجداد به اخستلې کیږی،(ځکه چه د جداد په وخت کښې هغه قوت مدخر جوړیږی) خرص عند الجمهور په اصل کښې یو قسم معاهده ده، د ساعی د رب المال سره، چه ستا په مال کښې دومره زکوة واجب دي، چه ستا نه به په خپل وخت باندې اخستلې کیږی، نو رب المال هغه مقدار په خپله ذمه کښې واخلی، دا ټول هرڅه د جمهورو په نزد دی، احناف د خرص قائل نه دی، ددوی د مذهب تحقیق به آخره کښې راشی.

**بحث ثانی** : (**د خرص حکم اوفائده**)

د خرص فائده د قائلین خرص په نزد داده، چه د رب المال دپاره دا سهولت شی، چه هغه په خپل مال کښې د خرص نه پس چه څرنګه غواړی تصرف کولې شی، رطبا ویابسا یعنی فی الحال تروتازه هم او روستو هم، خپله خوړل، نورو ته ورکول، هبه کول، صدقه نافله ورکول، وغیره، ځکه چه د شافعیه په نزد قبل الخرص مالک دپاره په مال کښې تصرف کول حرام دی، ترڅو پورې چه زکوة تري اونه باسی، ځکه چه درب المال سره کوم مال دی، هغه د اداء زکوة نه مخکښې مشترک دی، د هغه او فقیرانو په مینځ کښې، البته د حنابله په نزد قبل الخرص صرف ثلث یا ربع مال کښې تصرف جائز دي، ددې نه زیات کښې جائز نه دي.

او په خرص کښې د فقیرانو فائده داده، چه دهغوی حق د خیانت او نقص نه محفوظ شی، ځکه چه ټول زکوة ورکونکی امانتدار نه وی، اوس داچه خرص عند الجمهور واجب دي، او که مستحب، دا مختلف فیه دي، حافظ فرمائي چه د قائلین خرص په نزد ددې په حکم کښې اختلاف دي، جمهور فرمائي مستحب دي، او یوه وجه د شافعیه په نزد د وجوب ده، چه هغې لره صیمری نقل کړې ده، او په منهل کښې دی، ذهب مالک و اصحابه الی الوجوب وهو قول بعض اهل الظاهر وهوقول للشافعی وقالت الشافعیة والحنابله یسن. اهـ

**بحث ثالث** : (**خرص په کومو څیزونو کښې صحیح دي؟**)

خرص د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد صرف په تمر او عنب کښې دي، په زیتون کښې

نشته، على القول المشهور الا فی روایة شاذة عن الشافعی ومالک اګر چه په دې کښ(زیتون کښې) زکوة واجب دې، لیکن خرص په کښې مشروع نه دې، لعدم ورود النص.
لیکن د زهری، اوزاعی او لیث په نزد په دې کښې هم خرص شته، لانه لمر تجب فیه الزکوة فیخرص کالرطب، او د بعضې علماؤ په نزد ومنهم البخاری، د تمر او عنب نه علاوه هم په هر هغه میوه کښې شته، چه رطبا و یابسا په دواړو طریقو سره خوړلې شی، او څلورم مذهب د قاضی شریح او داؤد ظاهری دې، دهغوی په نزد خرص تمر سره خاص دې، ددې نه علاوه په بل څیز کښې نشته.
او په حبوب او زروع کښې بالاتفاق خرص مشروع نه دې.

**بحث رابع** : (ایا دخرص په وخت څه مقدار په عشر کښې پریخودې شی؟)

د خرص په وخت کښې به څه مقدار پریخودلې شی، او که نه؟ د حنابله په نزد د خارص د رائې او مصلحت مطابق ثلث یا ربع پریخودل واجب دی، کما فی نیل المآرب ص٦٠، دا مقدار ولې پریخودلې شی؟ د مالک خپله خوړولو دپاره او هدیه وغیره کولو دپاره. قال الحافظ فی الفتح ٣ص٢٧٤، و به قال اللیث واحمد و اسحاق وغیرهم وقال مالک[1]و سفیان لا یترک لهم شیء وهو المشهور عن الشافعی او دلیل د ترک مخکښې په کتاب کښې راروان دې

**بحث خامس** : (ظهور الخطا فی الخرص بعد الجفاف)

ظهور الخطاء فی الخرص بعد الجفاف) په دې صورت کښې د مالکیه ظاهر قول دادې، چه د خارص په قول به عمل کولې شی، په شرط ددې چه هغه عارف او ماهر وی،
او د شوافعو په نزد د موجوده صورت حال اعتبار به وی، کذا فی الفتح وارشاد السالک ص٦٢٦ فی فقه مالک.

**بحث سادس** : (افة سماویه)

(آفت سماویه) په دې صورت کښې د ټولو په نزد زکوة به ساقط وی، په شرط ددې چه کوم مال بیخ پاتې شوې وی، هغه د نصاب(پنځه وسق) په اندازه نه وی

**بحث سابع** : (دخرص ثبوت من حیث الدلیل اود منکرین خرص جواب)

په دې کښې کلام طویل دې، بهرحال مصنف په دې سلسله کښې دوه احادیث ذکر کړې دی، حدیث عتاب ابن اسید او حدیث سهل بن ابی حثمه وفیهما مقال کما سیاتی او یو دریم حدیث عائشه چه د خرص یهود باره کښې دی، چه نبی کریم ﷺ به ابن رواحه رضی الله عنه لیږلو وو، د خیبر د یهودیانو د باغونو خرص کولو دپاره، لیکن ددې دریم حدیث تعلق د زکوة مسلمین د خرص سره نه دې (حالانکه مقصود دادې)

**د ابن العربی دخرص په مسئله کښې خرص، محققانه او منصفانه کلام** :

په دې سلسله کښې زما په خیال د ټولو نه زیات واضحه او منصفانه خبره قاضی ابوبکر ابن

---

[1] قلت وفي كتاب الكافي ص٢٦٥(في فقه مالك) لابن عبد البر والمشهور من مذهب مالك انه لا يترك الخارص شيئا في حين خرصه وقدروي بعض المدنيين انه يخفف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها) اهـ

العربی فرمائیلي ده، په عارضة الاحوذی شرح ترمذی کښې هغوی د احادیث خرص ذکر کولو نه پس فرمائیلی دی، چه د خرص په باره کښې هیڅ حدیث صحیح وارد نه دي، صرف یو حدیث په دي کښې صحیح دي، چه هغي لره بخاری او مسلم روایت کړي دي، په هغي کښې دادی، چه کله نبی کریم ﷺ تبوک ته تشریف اوړولو، نو په لاره کښې د یوې بوډۍ باغ وو، نبی کریم ﷺ هلته تشریف یوړو، او کوم صحابه چه دهغوی سره وو، هغوی ته ئې اوفرمائیل : اخرصوا تاسو ټول ددي باغ د میوڅ خرص اوکړئ، نو ټولو خرص اوکړو، او خپله نبی کریم ﷺ هم اوکړو، د نبی کریم ﷺ د خرص مقدار په حدیث کښې لس وسق مذکور دي،(د صحابه کرامو د خرص مقدار معلوم نه دي، چه څه وو) بیا چه کله د تبوک نه واپس شول، نو نبی کریم ﷺ دهغي ښځي نه تیوس اوکړو، چه په دي کښې څومره مال(تمر) راوټلو، نو هغي هم هغه مقدار اوښودلو، چه د نبی کریم ﷺ د خرص مطابق وو(۱)

ابن العربی فرمائي : او ددي ته نزدي نزدي(په ثبوت او صحت کښې) حدیث ابن رواحه هم دي، لیکن دهغي تعلق د زکوة المسلمین سره نه دي، بلکه هغه د یهود سره متعلق دي، د یهودیانو نه خو نبی کریم ﷺ خرص ددي وجې نه اخستلي وو، لانهم کانوا غیر امناء او دلته کښې خبره په خرص لاجل الزکوة کښې ده، او حدیث د سهل بن ابی حثمه او عتاب بن اسید اگرچه د خرص فی الزکوة باره کښې دی، لیکن هغه ثابت او صحیح نه دی، ابن العربی یو نقد او جرح بله هم فرمائیلي ده، هغه داچه د خرص په باره کښې روایات چه څرنګه هم دی،(قوی یا ضعیف) لیکن هغه صرف د خرص النخل سره معتلق دی، د خرص زیتون په باره کښې هیڅ حدیث نشته، حالانکه د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې زیتون په کثرت سره وو، او په دي کښې عشر هم واجب دي، داسې ولي ده؟!۱ه مختصرا

**د امام طحاوی رائي :**

امام طحاوی په شرح معانی الآثار کښې د خرص یهود باره کښې دا فرمائیلي دی، چه هغه هم د الزام حکم دپاره نه وو، بلکه صرف ددي دپاره چه معلومه شی، چه په دغي باغونو کښې کوم مال دي، دهغي مقدار څه دي، دي دپاره چه په وخت د صرام(یعنی ریبلو) هغومره دهغوی نه وصول کړي شی، او په هغي کښې دوی هیڅ ګډ بډ اونه کړی، د ابن العربی او طحاوی په کلام کښې په ظاهره فرق دادی، چه د اول الذکر په نزد د یهودیانو سره خرص دالزام حکم دپاره وو، او د مؤخر الذکر په نزد صرف دمقدار د معرفت دپاره وو، دي دپاره چه دهغوی د خیانت پته اولګی.

---

(۱) په ظاهر کښې د ابن العربی د وینا مقصد دادی، چه دا یو حدیث اګر چه صحیح دي، لیکن په دي کښې ددي خبرې تصریح چرته ده، چه نبی کریم ﷺ دا خرص لاخذ الحق کړي وو، نه مخکښې په حدیث کښې شته، چه نبی کریم ﷺ ددي خرص مطابق دهغي نه زکوة اخستلي وو، او که دا خرص د الزام حکم دپاره وو، نو بیا نبی کریم ﷺ دهغي ښځي نه ولې تیوس کولو؟ چه څومره مال په دي کښې راوټلو، په حقیقت کښې دا د صحابه کرامو یو قسم اختبار او امتحان وو، چه د چا اندازه صحیح راوخی، هذا ما فهمته من سیاق کلامه والله تعالی اعلم.)

ابن رشد مالکی هم ددې خبرې اعتراف کړې دې، چه خرص لره معتبر منل د اصول او قواعدو خلاف دی،(بیا ئې منی ولې؟ لاجل الاثر) خلاف اصول ددې وجې نه دی، چه په دې کښې د بیع مزابنې شکل دې، او بیع الرطب بالتمر د نسیئة د قبیلې نه دې. چه بالاتفاق ممنوع دې.۱ه

## د نهی عن الخرص حدیث:

زهٔ وایم امام طحاوی د خرص خلاف یو صریح حدیث هم روایت کړې دې. وهو حدیث جابر ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) نهی عن الخرص وقال ارئیتم ان هلک الثمر ایحب احدکم ان یاکل مال اخیه بالباطل، که څوک اوائی چه بیا نبی کریم ﷺ د یهودیانو سره خرص ولې کولو؟ ددې جواب دادې، چه د یهودیانو سره خرص صرف دمقدار دمعرفت دپاره کولې شو، نه د الزام حکم دپاره(قاله الطحاوی)

## د شوافعو د طرف نه د حدیث النهی جواب

شراح شافعیه یعنی حافظ ابن حجر وغیره د حدیث جابر ﷺ باره کښې وئیلې دی، چه دا زمونږ خلاف نه دې، ځکه که د آفت سماویه په وجه قبل الجفاف د میوڅ نقصان اوشی، او هغه ضائع شی، نو بیا مونږ هم په دې صورت کښې د خارص په قول عمل نه کوڅ، احقر عرض کوی، چه د باغونو د میوڅ چه کوم خلق کاروبار کوی، هغوی همیشه هم داسې خبره کوی، چه زمونږ دومره نقصان شوې دې، دا خو بیا د اختلاف او نزاع شکل جوړیږی.

## بحث ثامن: (خرص سره متعلق د احنافو دمسلک تحقیق)

د تیر شوڅ بحثونو نه دا خبره معلومه شوه، چه احناف د خرص قائل نه دی، یعنی هغسې څرنګه چه جمهور وائی، کما تقدم التصریح بذلک فی کلام الطحاوی، د علامه عینی د کلام نه هم دا معلومیږی، او نور شارحینو د حدیث هم په دې مسئله کښې د احنافو خلاف نقل کړې دې، حضرت شیخ په اوجز کښې لیکلې دی، ددې وجې نه اکثر فروع د احنافو د دې مسئلې د بیان نه خالی دی.

## د خرص باره کښې د حضرت گنګوهی رائې:

لیکن د حضرت گنګوهی ﷺ په تقریرترمذی الکوکب الدری، او تقریر ابوداؤد دوارو کښې تصریح ده، چه د احنافو په نزد په عشر او خراج دوارو کښې خرص(بالمعنی الذی اخذه جمهور) جائز دې، البته په مزارعت کښې جائز نه دې، دغه شان د حضرت په تقریربخاری(لامع الدراری) کښې هم دې طرف ته اشاره ملاویږی، چه خرص په عشر او عریه وغیره کښې جائز دې، البته خرص بالبیع(بیع مزابنة) جائز نه ده، لعارض شبهة الربوا گویا دا شبهة الربوا په خرص فی الزکوة کښې نشته.

زمونږ حضرت شیخ ﷺ ته د حضرت گنګوهی ﷺ په رائې او نقل مذهب باندې داسې ښکاری چه څه حیرانتیا ده،(ځکه چه د ډیرو علماء احناف د تصریح نه خلاف ده) ددې باوجود بیا هم په حاشیه د کوکب کښې د حضرت گنګوهی ﷺ د کلام حتی الامکان توجیه

فرمائیلي ده، (دي لره هلته کښې کتل پکار دی) دغه شان د مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله په تقاریر بخاری و ترمذی(فیض الباری او عرف الشذی) کښې لیکلې دی، چه په دې مسئله کښې د جمهور او احنافو څه خاص اختلاف نشته، لیکن احقر ته په دې کښې دا شک دی، چه بیا زمونږ فقهاء دي لره په خپلو کتابونو کښې ذکر کوی ولې نه؟ ځرنګه چه د نورو مذاهبو په کتابونو کښې دا مسئله ملاویږی، بلکه دهغوی په کتابونو کښې خو دومره تصریح ملاویږی، چه باغ والا دپاره د خپل باغ په میوڅ کښې قبل الخرص تصرف حرام دی، زمونږ په نزد خو داسې نه ده، فتدبر و هذا جهد المقل فی توضیح هذه المسئلة و بیان متعلقاتها والله المؤفق. ددې بحثونو نه خبریدلو نه پس اوس تاسو حدیث الباب اوګورئ.

[۲۰۳] () حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ الشَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا".

حضرت عتاب بن اسید رضی الله عنه وائی چه رسول الله ﷺ د انګورو د تخمینه لګولو حکم اوکړو لکه څنګه چه په اونه کښې د کجورو تخمینه لګولې شی او دهغې زکوة هغه وخت واخستلې شی کله چه هغه اوچې شی لکه چه د کجورو زکوة په اوچیدلو سره اخستلې شی.

**تشریح: قوله:** عن عتاب بن اسید قال امر رسول الله(صلی الله علیه وسلم) ان یخرص العنب کما یخرص النخل تؤخذ زکوته زبیبا کما توخذ صدقة النخل تمرا.

## شرح حدیث:

ددې حدیث تشریح داسې ده، چه د جمهورو په نزد د کهجورو په زکوة کښې رطب یعنی تروتازه کهجورې خو اخستلې کیږی نه، بلکه چه کله هغه اوچې شی او تمر ترې جوړ شی، ځکه چه دا ذخیره کولې شی، رطب نشی ذخیره کولې، ځکه چه ډیرې زر باسی کیږی، علی هذ القیاس د عنب زکوة بعد الجفاف چه کله هغه زبیب شی، اخستلې شی، ددې وجې نه ددې دواړو خیژونو خرص په دې اعتبار سره وی، چه رطب تمر جوړیدلو نه پس او عنب زبیب جوړیدلو نه پس به ځومره مقدار کښې وی، نو د جمهورو په نزد د معشراتو چه کوم نصاب دی، یعنی پنځه وسق، هغه بعد الجفاف دی.

### د حدیث الباب نه د احنافو د طرف نه جواب:

دا حدیث د سنن اربعة روایت دی، او د قائلین خرص دپاره دلیل دی، لیکن دا منقطع دی، ځکه چه دسعید ابن المسیب سماع دعتاب نه ثابت نه ده،بلکه سعید د عتاب زمانه هم موندلې نه ده، د ابن المسیب ولادة په خلافت عمر رضی الله عنه کښې دی، او د عتاب وفات په هغه وخ وو، په کومه وخ چه صدیق اکبر رضی الله عنه وفات شو، قال المنذری انقطاعه ظاهر، لهذا حجت نه دی.

---

[1]: سنن الترمذي/الزكاة ۱۷(٦٤٤)، سنن النسائي/الزكاة ۱۰۰(٢٦١٩)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۸ (۱۸۱۹)، ( تحفة الأشراف :۹۷۱۸)(ضعیف)

[۳۰۰۳]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُودَاوُد: سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِتَابٍ شَيْئًا.

محمد بن صالح التمار د ابن شهاب نه د هغه په سند سره د مذکوره بالا حدیث هم معنی بیان کړي دي - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه سعید (بن المسیب) د حضرت عتاب نه څه نه دی اوریدلي -

## بَابٌ فِي الْخَرْصِ

### باب: ۱۵ - په اونو بانديد میوو اندازه لګول

### د خرص مفهوم عند الحنفیه او عند الجمهور :

یعنی دا اندازه لګول چه په اونو کښې څومره رطب یا انګور دی، هغه فی الحال څومره دی، او تمر او زبیب جوړیدلو نه پس به څومره وی، دي دپاره چه د اوس نه معلومه شی، چه ددي باغ نه به تقریبا دومره عشر وصولولي شی، چه دهغې تحقیقی مقدار بعد الجفاف به متعین وی،د خرص دا مفهوم د احنافو د مسلک مطابق دي، او د جمهورو په نزد ددي مفهوم دعشر د مقدار فیصله کول دی، چه دهغې د باغ مالک لره د اوس نه ذمه وار جوړولي شی، چه د عشر اخستلوکله وخت راشی، نومونږ به ستا نه دومره زکوة اخلو. دلته کښې دا اشکال دي، چه مصنف لره پکار وو، چه اول ئي مطلق د خرص باب قائم کړي وي، دهغې نه پس د خرص العنب، ځکه چه مطلق مقدم وی، په مقید باندي، مصنف ددې خلاف ولي اوکړل؟

ددې جواب دادي، چه ددي دویم باب نه د مصنف مقصود د نفس خرص بیان نه دي، چه اشکال وارد شی، بلکه د خرص سره متعلق نور احکام بیانول دی، فلا اشکال

[۳۰۰۴]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَخُذُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ". قَالَ أَبُودَاوُد: الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْجِرْفَةِ.

حضرت عبد الرحمن بن مسعود بیان کوی چه حضرت سهل بن ابی حثمه رضی الله عنه زمونږ مجلس ته راغې اووې فرمائیل چه رسول الله علیه السلام مونږ ته حکم فرمائیلی وو کله چه تاسو په اونو باندي د میوو اندازه اولګوئ نو تاسو د هغې میوه راشوکولي شئ او د اندازه کړی شوی وزن نه دریمه حصه پریږدئ - کهٔ چرې تاسو دریمه حصه نهٔ پریږدئ نو څلورمه حصه پریږدئ- امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه اندازه کوونکي دي د خپل عمل د تخمیني او اندازې په باعث سره دریمه حصه پریږدی -

---

[1]: انظر ما قبله،( تحفة الأشراف :۹۷۴۸)(ضعیف)

[2]: سنن الترمذي/الزكاة ۱۷(٦٤٣)، سنن النسائي/الزكاة ۳٦(۲٤۹۰)،( تحفة الأشراف :٤٦٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/٤)(ضعیف)

**تشریح: قوله:** قال جاء سهل بن ابی حثمة الی مجلسنا قال امرنا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) انا خرصنم فجلدوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا و تجدوا الثلث فدعوا الربع.

## شرح حدیث او اختلاف نسخ :

د اولي جملي مطلب دادي، چه کله تاسو خرص اوکړئ، نو میوي اوشوکوئ، یعنی باغ والو ته د شوکولو اجازت ورکړئ، ځکه چه د میوؤ شوکول د خارص کار نه دي، بلکه د باغ د مالک کار دي، د شوکولو نه مراد دادي، چه هغوی ته په باغ کښي د تصرف کولو اجازت او اختیار ورکړئ، ددي نه په ظاهر کښي معلومیږي، چه قبل الخرص مالک ته په خپل باغ کښي د تصرف کولو اختیار نشته، لکه د شوافعو وغیره مذهب هم دادي. کما تقدم تفصیله.

دا جلدوا د امر صیغه ده، د جلد(ذال معجمه سره) نه، ددي معنی قطع ده، او بعضي نسخو کښي دا لفظ فجدوا دال مهمله سره راغلي دي،د جد نه د امر صیغه ده، ددي معنی کوشش او سعی ده، یعنی هرکله چه تاسو خرص اوکړو، نو چه کله د زکوة اخستلو وخت راشی، نو دهغې خرص مطابق زکوة وصول کړئ.

ودعو الثلث او د خرص په وخت کښي یو ثلث زکوة د باغ مالک سره پریږدئ، کوم خلق چه د ترک قائل دی، لکه امام احمد رحمه الله دهغوی په نزد خو ددي حدیث د توجیه ضرورت نشته، او مصنف هم حنبلی دي، او کوم چه قائل نه دی، لکه امام مالک رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله نو غالبا هغوی ددي توجیه داسي کوی، چه د ترک نه مقصود تخفیف فی الزکوة نه دي، په زکوة کښي خو به کمي کولي نشی، بلکه ددي ترک نه مقصود دادي، چه باغ والو ته به هم فقیران وغیره راځي، ددي وجي نه څه مقدار یعنی ثلث یا ربع د باغ مالک سره پریږدئ، دي دپاره چه هغه په خپل لاس هم څه زکوة ورکړي، دا ترک یو مستقل اختلافی مسئله ده، چه په تیر شوي مباحث ثمانیه کښي په بحث رابع کښي تیره شوي ده. فان لم تدعوا او تجدو الثلث پس که نه پریږدئ تاسو ثلث، یا(راوی داسي وئیلي دی) چه اونه مومئ ترک ثلث لره مناسب، نو بیا ربع پریږدئ، دلته کښي هم نسخي مختلفي دی، په دي صورت کښي خطاب په دواړو افعالو کښي عاملانو ته دي، او په بعضو نسخو کښي دی، او تجدوا الثلث په دي صورت کښي د تدعوا خطاب عاملانو ته، او د تجدوا خطاب مالکانو ته دي، یعنی که نه کټ کوئ تاسو د خپل ځان دپاره ثلث، نو ربع کټ کړئ،(د کټ کولو نه مراد خپل ځان دپاره اخستل دی) په عرف الشذی کښي ددي حدیث متعددي معني لیکلي دی، څوک چه غواړی هلته دي اوګوری.

## تخریج الحدیث :

قال المنذری والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وعزاه الحافظ فی الفتح (ص ۲۷۴ ج ۳) الی السنن و صحیح ابن حبان، دا حدیث هم د قائلین خرص دپاره دلیل دي، ددي په سند کښي عبدالرحمن بن مسعود بن نیار الانصاری دي، چه متکلم فیه دي، بعضو ددۀ توثیق کړي دي، او ابن القطان لا یعرف حاله وئیلي دی.

## بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

### باب: ۱۶- د کجورو اندازه دي کله اوڅکولې شي

[۳۰۰۶]() حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ".

حضرت عائشې رضي الله عنها د خيبر په سلسله کښې ذکر کړي دي چه نبي کريم ﷺ به حضرت عبد الله بن رواحه رضي الله عنه لره د يهودو طرف ته ليږلو او د کجورو د ميږي اندازه به ئې لګوله په هغه وخت کښې کله چه به هغه ښه تيارې شوې وې، د خوراک د قابل جوړيدو نه مخکښې مخکښې به ئې دا کار کولو -

**تشريح: قوله:** عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شان خيبر كان النبي(صلى الله عليه وسلم) يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه،

عبد الله بن رواحه د خرص ماهر وو، ددې وجې نه به نبي کريم ﷺ هغه لره د خيبر يهوديانو ته ليږلو، او دهغه په ذريعې سره به ئې خرص کولو.

د حديث نه معلومه شوه، چه خرص ثمار د بدوصلاح نه پس کول پکار دي، ددې نه مخکښې نه، هم دا مسلک د جمهورو دي، او داچه خرص کښې د خارص واحد عدل قول معتبر دي، وبه قالت المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية ان كان عدلا عارفا وقال جماعة من الشافعية لا بد من الاثنين( منهل)

## بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

### باب: ۱۷- په صدقه او زکات کښې ردی قسم ميوه ورکول ناجائزدي-

[۳۰۰۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَجْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

حضرت ابو امامه بن سهل د خپل پلار نه روايت کوي چه رسول الله ﷺ منع فرمائيلې وه ددې نه چه د جعرور او لون الحُبيق قسم( ردي) کجورې په صدقه کښې قبول کړي شي - امام زهري رحمه الله وضاحت کړي دي چه دا د مدينې منورې د دوو قسم کجورو نومونه دي -امام ابوداود رحمه الله فرمائي چه دي لره ابو الوليد هم په واسطه د سليمان بن كثير، د امام زهري نه مسند ذکر کړي دي-

**تشريح: قوله:** عن ابى امامة بن سهل عن ابيه قال نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن الجعرورولون الحبيق ان يؤخذا فى الصدقة.

---

[۱]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف :۱۶۰۶، ۱۶۵۳۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۶۳/۶)(ضعيف)

[۲]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف :۴۶۵۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الزكاة ۳۷(۲۴۹۴)(صحيح)

## شرح حديث :

ددې حديث راوی سهل بن حنيف دي، او د سهل نه دهغه خوی ابوامامه چه دهغه نوم اسعد دي، روايت کوی، چه نبی کريم ﷺ په صدقة الثمار کښې ددې نه منع فرمائيلې ده، چه جعرور(بروزن عصفور) او لون الحبيق واخستلې شی، دا د دواړو بې کاره قسمه کهجورو نومونه دی، لکه چه خپله په روايت کښې ذکر دی، ليکلې دی، چه حبيق منسوب دي ابن حبيق طرف ته، چه د يو سړی نوم دي، د زکوة او عشر ضابطه داده، چه هغه به د متوسطې درجې نه اخستلې کيږی، نه بې کاره او نه د ټولو نه اعلی، د دارقطنی د روايت نه معلوميږی، چه بعضې خلقو به په صدقه کښې ردی قسم کهجورې ورکولې، نو نبی کريم ﷺ منع کړل، او دا آيت شريف نازل شو، ولا تيمموالخبيث منه تنفقون، او په يو روايت کښې دی، نهی رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ان يؤخذ من الصدقة الرذالة، رذالة په معنی د ردی کهجورې(منهل)

[۲۰۸](۱) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنَا حَشَفًا، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، وَقَالَ: "لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا" وَقَالَ: "إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

د حضرت عوف بن مالک ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ مونږ ته تشريف راوړو او د هغوی ﷺ په لاس کښې امسا وه او چا د ردی قسم اوچو کجورو يوه غنچه زوړنده کړې وه، حضور ﷺ په خپلې امسا سره هغه غنچه اووهله اووې فرمائيل :" دي صدقه کوونکي ددې نه عمده صدقه هم ورکولې شوه ۔" اووې فرمائيل : چه دا کس به د قيامت په ورځ باندې ردی کجورې خوری ۔"

عن عوف بن مالک قال دخل علينا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا قنا حشفا فطعن بالعصا فی ذالک القنو، قنا، د قاف فتحې او کسرې سره دواړه لغته دی، او هم دارنګې قنو(بضم القاف و کسرها) په معنی د کهجورو غنچه، او حشف اوچ او ردی کهجورو، يعنی يو سړی د ردی کهجورو غنچه په مسجد نبوی ﷺ کښې د فقيرانو دپاره زوړنده کړې وه، نو هغه ليدلو سره نبی کريم ﷺ هغه په امسا سره اوخوزوله، او په خفګان ئې اوئيل چه ددې زوړندونکي که غوختلې وي، نو ددې نه ښه غنچه ئې هم زوړندولې شوه، ليکن هغه اونه غوختل، اوس الله تعالی به هغه ته هم د قيامت په ورځ دغسې بې کاره کهجورې ورکوی، د قيامت په ورځ خوراک نه په ظاهر کښې حقيقة خوراک مراد نه دی، بلکه ددې خصلت سيئة سزا څکل مراد دی، جزاء اکل باندې د اکل اطلاق مشاکلة دی، او حقيقت اکل هم مراد کيدې شی، په دې شان سره، چه الله تعالی به د قيامت په ورځ دهغه سړی په زړه کښې د خوراک خواهش او رغبت پيدا کړی، او بيا به داسې بې

---

(۱) سنن النسائي/الزكاة ۳۷(۲٤۹٥)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۹(۱۸۲۱)، تحفة الأشراف :۱۰۹۱٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/۲۳، ۲۸)(حسن)

کاره کهجوري په هغه باندې اوخروي، په اصل کښې په صحابه کرامو کښې چه کوم حضرات باغونو والا یا مالدار وو، هغوی به داسې کول، چه د غریبو خلقو دپاره به ئې په جمات کښې د کهجورو غنچې اویزاندولې، دې دپاره چه کله دغه خلقه د مانځه دپاره جمات ته راشی، نو ددې نه یو دانه دوه کهجورې راؤشوکوی، او اوخری، مخکښې په باب حقوق المال کښې یو حدیث راروان دې، ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) امر من کل جاد(۱) عشرة اوسق بقنو یعلق فی المسجد ددې نه معلومه شوه، چه ددې تعلیق قنو دستور د نبی کریم ﷺ په ترغیب سره وو.

## بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

### باب: باب ۱۸- د زکات فطر احکام او مسائل

پوهیدل پکار دی، چه د زکوة دوه قسمه دی، زکوة مالیه او دویم قسم زکوة بدنیه، چه هغې ته صدقة الفطر وئیلې شی، مصنف چه کله د قسم اول د ضروری او اهم ابوابو نه فارغ شو، نو اوس دلته کښې دهغې قسم ثانی بیان فرمائي، بیا ددې د فراغت نه پس به مصنف نور باقی پاتې ابواب الزکوة بیانوی.

### د صدقة الفطر سره متعلق مباحث عشره علمیه مفیده:

دلته کښې د شروع نه مخکښې د یو څو امورو پیژندل د طالب علم دپاره مفید او موجب بصیرت دی، او زمونږ د ترتیب په لحاظ سره هغه لس څیزونه دی،(۱) د صدقة الفطر تسمیه او وجه تسمیه(۲) ددې د مشروعیت کال(۳) ددې حکم شرعی مع اختلاف ائمه(۴)، د صدقة الفطر سبب وجوب(۵) شرط وجوب، او آیا غنی هم ددې د شرائطو نه دي او که نه؟(۶) وقت وجوب(۷) کیفیت وجوب وهل له قضاء ان لم یؤد یوم العید(۸) آیا په غلام هم واجب دي، که وی نو ادا کوی به ئې څوک، هغه په خپله یا دهغه د طرف نه مولی(۹)، د صدقة الفطر مقدار، او په مقدار حنطه کښې اختلاف(۱۰) صدقة الفطر من الاقط معیار او حکم.

**بحث اول: (د صدقة الفطر نومونه او وجه تسمیه)**

د صدقة الفطر اسماء ډیر دی، زکوة الفطر، زکوة رمضان، زکوة الصوم، صدقة الراس، صدقة النفوس، زکوة البدن، په صدقة الفطر کښې اضافت الی وقت الوجوب دي، یا الی الشرط ورته اوایئ. او په صدقة الراس والبدن کښې اضافة الی السبب دي،(کما سنعرف) بیا په فطر کښې دوه اقوال دی، په معنی د فطرت واصل خلقة، بمعنی الافطار، وهو الاظهر فقد ورد فی حدیث "زکوة الفطر من رمضان"(قاله الحافظان ابن حجر والعین)

---

(۱) جاد اسم فاعل دي، جدّ په معنی د قطع، مجدود،(د اونی نه راشوکولې شوې کهجورې) یعنی د هر لس وسق کهجورو د ذخیرې نه کم از کم یوه غنچه به جمات کښې اویزاندول پکار دی، لطیفه: په الکوکب الدری کښې ددې حدیث نه یو لطیف استنباط هم فرمائیلې دي، هغه داچه د جمات په چهت کښې د گرمۍ په موسم کښې د هوا دپاره پکې اویزاندول جائز دي

## بحث ثاني : (دصدقة الفطر حكم كله نازل شوا)

په سنه ۲هـ کښې د اختر د ورځې نه دوه ورځې مخکښې، نبی کریم ﷺ د اختر نه دوه ورځې مخکښې خلقو ته خطبه ورکړه، په هغې کښې ئې د صدقة الفطر تعليم ورکړو، صلى الله عليه وسلم شرف وكرم(وقد تقدم شيء منه في مبداء كتاب الزكوة)

## بحث ثالث : (د صدقة الفطر حكم)

په دې کښې څلور اقوال دی، د ائمه ثلاثه او جمهورو په نزد صدقة الفطر فرض دي، او د احنافو په نزد واجب دي، داشهب مالکی، او ابن اللبان شافعی په نزد سنت مؤکده دي، ابوبکر بن کیسان الاصم او ابراهیم بن علیه په نزد منسوخ دي، لحديث قيس بن سعد بن عبادة، امرنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكوة ثم نزل فريضة الزكوة فلم يامرنا ولم ينهنا(رواه (۱) احمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم) ليكن دا استدلال صحيح نه دي، اذ نزول فرض لا يدل على سقوط فرض آخر(۲)

**فائده** : د ائمه ثلاثه مذهب اگر چه د صدقة الفطر د فرضيت ليکلي شوي دي، ليکن ددې باوجود دهغوی په نزد د صدقة الفطر منکر کافر نه دي، ځکه چه د فرضو نه مراد دهغوی غير قطعی دي، او د احنافو په نزد فرض غير قطعی نه وی، هغه هميشه دپاره قطعی وی، بلکه د غير قطعی نه هغوی واجب سره تعبير کوی، دا يوه مستقله اختلافی او اصولی مسئله ده، ه د احنافو اصطلاح د واجبو ده، او د جمهورو په نزد فرض غير قطعی، پس دا اختلاف صرف لفظی دي، حقيقی نه دي

## بحث رابع : (د صدقة الفطر د وجوب سبب)

د صدقة الفطر وجوب راس يمونه و يلی عليه ولاية تامة دي، لما في الحديث عمن تمونون يعنی هغه ذات د کوم مؤنة(نان نفقه وغيره) چه سړي پر داشت کوی، او په چا چه هغه ته ولايت تامه حاصل وی، ددې اولين مصداق خو د سړی خپل ذات دي، او دغه شان په دې کښې دهغوی اولاد صغار(ماشومان) هم داخل دی، اولاد کبار او زوجه په دې کښې داخل نه دی، سړی ته په هغوی باندې ولايت تامه حاصل نه وی، نو د احنافو بلکه د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد د اولاد صغار مسئله داده، چه که هغه مالدار وی، نو په پلار واجب دی، چه دهغوی د مال نه دهغوی صدقة الفطر ادا کړی، او که مالدار نه وی، نو بيا پلار وغيره چه څوک هم دهغوی ولی وی، دهغوی د طرف نه دې هغه ادا کړی. ليکن د امام محمد رحمه الله په دې کښې اختلاف دي، دهغوی په نزد د صغير صدقه مطلقا دهغه په پلار ده، که هغه صغير مالدار وی او که نه، او که هغه يتيم وی، د هغه پلار نه وی، نو بيا په هيڅا باندې دهغه صدقه نشته،

او د زوجې مسئله هم اختلافی ده، جمهور و منهم الائمة الثلاثة په نزد دهغې صدقه په زوج واجب ده، خرنګه چه نفقه په هغه واجبه ده، او د احنافو په نزد د زوجې صدقة الفطر په

---

(۱) دا حديث د کتاب الزكوة په شروع کښې تير شوی دي،

(۲) په الحل المفهم کښې تبعا للاوجز داسی ذکر دی، اقاسقوط فرض لا يدل علي سقوط فرض آخر دا سبقت قلم دي

خپله په هغې واجبه ده، څرنګه چه دهغې د مال زکوة خپله دهغې په مال کښې واجب دي، هم دا مسلک د سفیان ثوری، ابن المنذر، او ابن سیرین او ظواهرو دي.
د احنافو استدلال علی کل ذکر او انثی الحدیث نه دي، په دي کښې زوجه هم داخله ده، او غیر منکوحه بالغه بنځه به بالاتفاق خپله صدقة الفطر په خپله ورکوی.

**بحث خامس : (د صدقة الفطر د وجوب شرائط)**

شرائط د وجوب دري دی، اسلام، حریت او غنی، یعنی صاحب نصاب کیدل، لیکن حولان حول شرط نه دي، دا د احنافو مسلک دي، او د امام مالک رحمه الله نه یو روایت داسې دي، او د جمهورو په نزد د صدقة الفطر د وجوب دپاره نصاب شرط نه دي، بلکه په غنی او فقیر تولو باندې واجبه ده، صرف دا ضروری ده، چه دي سړی سره د خپل ځان او اهل عیال د یوې ورځې د نفقې نه علاوه دومره مال وی، چه د هغې نه صدقة الفطر ادا کړي شی، هم دا مسلک د امام شافعی رحمه الله، احمد رحمه الله او مالک رحمه الله (فی روایة) دي، لحدیث ثعلبة بن ابی صعیر مرفوعا عند المصنف(چه په مخکښې باب کښې راروان دي، وفیه علی کل غنی او فقیر اما فقیرکم فیرد الله علیه اکثر مما اعطی.
قاضی ابوبکر بن العربی مالکی په دي کښې د احنافو مسلک ته ترجیح ورکړي ده،(چه د امام مالک صاحب یو روایت هم داسې دي) ځکه چه حدیث ثعلبه دهغې احادیث صحیحه مقابله نشی کولې، چه دهغې نه د غنی شرط کیدل معلومیږی، لا صدقة الا عن ظهر غنی وغیره احادیث صحیحه دی، دغه شان د اصولو تقاضا هم داده، او حدیث ثعلبه اول خو ضعیف دي، ځکه چه ددې په سند کښې النعمان بن راشد دي، قال المنذری لا یحتج بحدیثه، دویم ددې جواب دا هم کیدې شی، چه غنی د امور اضافیه نه دي، پس د فقیر نه فقیر نسبی مراد دي، یعنی هغه غنی چه د کبار اغنیاؤ په اعتبار سره فقیر دي.

**بحث سادس : (د صدقة الفطر د وجوب وخت)**

دا مخکښې تیر شوي دی، چه په صدقة الفطر کښې د فطر نه مراد افطار صوم دي، لهذا ددې وقت وجوب وقت افطار دي، اوس د افطار نه کوم یو افطار مراد دي؟ حنابله خو دا وائی، چه د رمضان د آخری ورځې وقت غروب،(د لیلة العید شروع) او احناف وائي، چه دا افطار خو د رمضان د شروع نه کیږی، دا مراد نه دي، بلکه هغه خاص وقت افطار چه د یوې میاشت نه پس کیږی، یعنی د اختر په ورځ د سحر د راختلو وخت پس کوم سړي چه دغه وخت کښې موجود وی، په هغه صدقة الفطر واجب دي او کوم سړي چه ددې نه مخکښې مړ شی، یا کوم ماشوم چه ددې وخت تیریدو نه پس پیدا شی، په هغه به صدقة الفطر نه وی، او د امام مالک رحمه الله په دې کښې دواړه اقوال دی، مثل المذهبین، دغه شان د امام شافعی رحمه الله هم قول جدید د امام احمد رحمه الله پشان دي، او په قول قدیم کښې هغه زمونږ سره دي.(عینی ۹ص۱۱۸)

**بحث سابع : (د صدقة الفطر د وجوب کیفیت)**

یعنی ددې وجوب موسعا دي او که مضیقا(غیر موسع) فعند الحنفیه هی من الواجبات الموسعة

فوقت اداءها جميع العمر مثل الزكوة، او د ائمه ثلاثه په نزد صدقة الفطر د جبات غير موسعه نه دي، نو دهغوی په نزد ددې تاخير د اختر د وړځې نه حرام دي، ليکن په هغه وخت کښې نه اداء کولو سره د ذمې نه ساقطيږی نه، بيا د امام شافعی او احمد په نزد خو روستو ورکول به قضاء شمارلې شی، او د امام مالک رحمه الله په نزد روستو ورکول خو ادا ده، ليکن د تاخير په وجه به گناه وی، او د حسن بن زياد په نزد يوم الفطر تيريدو نه پس صدقة الفطر ساقطيږی، او د ابن القيم په نزد د صلوة العيد نه پس ددې وخت باقی پاتې کيږی نه، بلکه ساقطيږی، (بذل وحاشيه بذل)

## بحث ثامن : (ايا په غلام باندې صدقه فطر شته؟)

په حديث کښې دی، علی کل حر او عبد، ددې مطابق د داؤد ظاهری مسلک دادی، چه صدقة الفطر په عبد باندې هم واجب دي، او دهغې ادا کول دهغه په ذمه دی، او په سيد لازم دی، چه هغه ته د اکتساب مهلت ورکړی، دې دپاره چه هغه اوگتی او خپله صدقة الفطر په خپله ادا کړی، خرنگه چه مونځ دپاره هغه ته وخت ورکول ضروری دی.

او د جمهورو ومنهم الائمة الاربعة په نزد د غلام د صدقة الفطر ادا کول په سيد باندې دی، اوس دا د ابتداء نه په سيد ده، يا ابتداء هم په عبد باندې واجب ده، بيا سيد دهغه د طرف نه متحمل کيږی؟ په دې کښې د امام شافعی رحمه الله دوه اقوال دی، او احناف داسې وائي، چه په عبد کښې اهليت وجوب نشته، بلکه د عبد صدقه واجب هم په مولی باندې وی، او ادا کول هم دهغه په ذمه دی، دلته کښې دوه اختلافه دی، يو دا چه په عبدخدمت او عبدتجارت کښې فرق شته او که نه؟ دغه شان د عبدمسلم او غير مسلم په حکم کښې فرق شته او که نه؟ دا اختلافات د آئنده حديث د لاندې راروان دی.

## بحث تاسع و عاشر:

ددې دواړو بيان انشاء الله د آئنده حديث د لاندې راروان دی.

[۱۶۰۹] (...) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمائی چه رسول الله صلی الله عليه وسلم صدقهٔ فطر (سرسايه) فرض قرار کړه ددې د پاره چه د روژې صفائی راشی د لغو او بې هوده اقوالو او افعالو نه او مسکينانو ته طعام حاصل وی - چنانچه چا چه دې لړه د مونځ (د اختر) نه مخکښې مخکښې ادا کړو نو دا داسې زکات دي چه دا قبول کړي شوئ دي او چا چه دې لړه د مونځ نه پس ادا کړو نو دا د عامو صدقاتو نه يوه صدقه ده -

[۱۶۰۹] سنن ابن ماجه الزكاة ۲۱ (۱۸۲۷)، (تحفة الأشراف: ۶۱۳۳) (حسن)

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس قال فرض رسول الله(صلى الله عليه وسلم) زكوة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث و طعمة للمساكين الخ

## د صدقة الفطر په مشروعيت کښې حکمت:

په دې حديث کښې د صدقة الفطر مشروعيت او دهغې حکمت بيان کړې شوې دي، هغه داچه په صيام (۱) کښې څه نقصان واقع شوې وي، دهغې تلافي(پوره والي) اوشي، دويمه داچه د فقيرانو په دې کښې فائده ده، د دارقطنی په يو روايت کښې دی، اغنوهم عن الطواف فی هذا اليوم، چه فقيرانو لره د اختر په ورځ، په محلو کښې او بازارونو کښې د طلب معاش دپاره، د ګرزيدو نه مستغنی کړئ

د حديث الباب باره کښې حافظ منذری ليکلي دی، والحديث اخرجه ابن ماجه معلومه شوه، چه دا حديث په صحاح سته کښې صرف ابوداؤد او ابن ماجه کښې دې، امام نووی فرمائي چه ددې حديث نه بعضو عالمانو په دې استدلال کړې دی، چه په صبی صدقة الفطر نشته، ځکه چه د تطهير تعلق خو د ګناه سره دې، او صبی ګناهګار نه دې، دغه شان حسن بصری او سعيد بن المسيب ددې نه استدلال کړې دې، چه صدقة الفطر صرف په هغه چا واجب ده، چاچه روژه نيولې وی، ځکه چه چا روژه نيولې نه ده، نو تطهير صيام کوم څائې راغلو؟ ليکن ددې جواب دا ورکړې شوې دې، چه طهرة للصائم دا قيد د غالب الناس په اعتبار سره دې. هرڅائې کښې ددې تحقق ضروری نه دې، مثلا چاچه هډو ګناه کړې نه وی، بلکه هغه سړی متحقق الصلاح وی، نو آيا په هغه به هم واجب نه وی؟

# بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

## باب: ۱۹ - صدقهٔ فطر دې کوم وخت کښې ادا کړې شی؟

صدقة الفطر کله پورې ادا کولې شی، په دې مسئله باندې کلام په ابتدائي بحثونو کښې تير شوې دي، چه صدقة الفطر په واجبات موسعه کښې دي، يا په واجبات مضيقه کښې، په تير شوي بحثونو کښې بحث سابع داسې دي.

[۱۶۰] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

حضرت ابن عمر رضي الله عنه بيان کوی چه رسول الله ﷺ مونږ ته د صدقهٔ فطر په باره کښې حکم فرمائيلی وو چه دې لره دې د خلقو عيد ګاه ته د وتلو نه مخکښې مخکښې ادا کړې شی (نافع) وائی چه حضرت ابن عمر رضي الله عنه به دې لره د اختر د ورځې نه يوه دوه ورځې مخکښې ادا کولو -

**تشریح: قوله:** عن ابن عمر قال امرنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بزكوة الفطر ان تؤدى قبل خروج

---

(۱) دا ترجمه او مطلب زمونږ د نسخې مطابق دي، او په بعضو نسخو کښې طهرة للصائم دي، هلته کښې به مطلب دا وی، چه د روژه دار تطهير عن الاثم اوشي)

(*): صحيح البخاري/الزكاة ۳۶(۱۵۰۹)، صحيح مسلم/الزكاة ۵(۹۸۶)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۶(۶۷۷)، سنن النسائي/الزكاة ۷۵(۲۵۲۲)(تحفة الأشراف: ۸۲۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۵۱، ۱۵۵)(صحيح) دون فعل ابن عمر

الناس الى الصلوة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذالک باليوم و اليومين.

## د صدقة الفطر تقديم كله پوري جائز دي؟

دا دويمه مسئله ده، چه د صدقة الفطر تعجيل جائز دي او كه نه؟

د امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمه الله په نزد د اختر نه صرف يوه يا دوه ورځې مخكښې ورکولې شي، داسې يو روايت د امام ابوحنيفه رحمه الله هم دي، او دويم روايت د اختر نه د يو كال يا دواؤ كالو د تعجيل دي، د حنابله يو روايت دادي، چه د نيم رمضان نه پس ورکول جائز دي، څرنګه چه د سحر آذان د نصف الليل نه پس جائز دي، او مزدلفې ته تلل د نصف ليل نه پس جائز دي، او د امام شافعي رحمه الله په نزد د رمضان په هره حصه كښې ورکولې شي، د رمضان نه مخكښې ورکول جائز نه دي، او هم دا يو روايت د احنافو هم دي، زمونږ په نزد په دې كښې مختلاف روايات دي، لكه دوه مخكښې تير شوې دي، او دريم روايت دادي، دې ته اصح وئيلې شوې دي، چه مطلقا تقديم جائز دي، ولو على رمضان.(اوجز ۳ص۲۹۱)

# بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

**باب:۲۰-د سرسايې مقدار-**

## د صدقة الفطر مقدار:

دا هم هغه بحث تاسع دي، چه دهغې مونږ په آئنده كښې د ذكر كولو وعده كړې وه، يعنې د صدقة الفطر مقدار، د صدقة الفطر مقدار په حديث كښې د تولو ذكر كړې شوې خيزونو د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد يو صاع دي، په حنطه كښې د احنافو د جمهورو سره اختلاف دي.د احنافو په نزد نصف صاع دي،(۱) دې لره په ډير قوت سره ابن المنذر شافعي رحمه الله اختيار كړې دي، او د صحابه كرامو د يو جماعت مذهب دې لره ثابتوى، او هم دا مذهب د سفيان ثورى او ابن المبارک رحمه الله دي، او د ابن حبيب مالكي رحمه الله هم يو روايت دادي، د حافظ ابن القيم او دهغه د شيخ ابن تيميه ميلان هم دې طرف ته دي، ابن تيميه رحمه الله فرمائي چه د امام احمد كوم مسلک په كفاراتو كښې دي، چه هغه په كفاراتو كښې حنطه نصف منى، د غير حنطه نه، ددې تقاضا او قياس په صدقة الفطر هم دا دي، چه نصف صاع دې وى، ليكن زۀ وايم، چه د حنابله په كتابونو كښې د يو صاع تصريح ده، او په ظاهر كښې د امام نووي رحمه الله نه په شرح مسلم كښې سبقت قلم شوې دي، چه د امام احمد مسلک نې د احنافو په شان ليكلې دي

[۱۶۱۱] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ مَالِكٌ أَيْضًا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، قَالَ فِيهِ فَرَأَهُ عَلَى مَالِكٌ: "زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ

---

(۱) او په زبيب كښې صرف امام صاحب دا فرمائي چه نصف صاع دي، د صاحبينو او ائمه ثلاثه په نزد پو صاع دي.

(): صحيح البخاري/الزكاة ۷۳(۱۵۰۶)، صحيح مسلم/الزكاة ٤(۹۸٤)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۵، ۳۶(۶۷۶)، سنن النسائي/الزكاة ۳۳(۲۵۰۵)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۲۱(۱۸۲۶)، تحفة الأشراف :(۸۳۲۱)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الزكاة ۲۸(۵۲)، مسند احمد(۵/۲، ۵۵، ۶۳، ۶۶، ۱۰۲، ۱۱٤، ۱۴۷)، سنن الدارمي/الزكاة ۲۷(۱۷۰۲)(صحيح)

مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

د حضرت ابن عمر رضي الله عنه نه مروی دی چه رسول الله ﷺ په رمضان کښې صدقة فطر(سرسايې) لره فرض اوفرمائيل په دې شان سره چه د هر مسلمان آزاد، غلام، د سړی او ښځې د طرف نه دې د کجورو يا د اوربشو يو صاع ورکړې شی۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فرض زكوة الفطر(قال فيه فيما قراءه على مالك زكوة الفطر فى رمضان) بين القوسين والا عبارت جمله معترضه ده. د سند په شروع کښې دا راغلې وه، عبدالله بن مسلمه فرمائي حدثنا مالک و قراءة على مالک.

## شرح السند

يعنى عبدالله بن مسلمه ته دا حديث د امام مالک رحمه الله نه په طريق د تحديث رسيدلي دي، او په طريق د قراءت على الشيخ هم، چه هغې ته اخبار وئيلې شی. اوس دلته د الفاظ حديث باره کښې عبدالله بن مسلمه دا فرمائي، چه د سماع من الشيخ والا صورت کښې الفاظ صرف دادی، فرض زكوة الفطر، او په قراءة على الشيخ والا روايت کښې زكوة الفطر من رمضان دی، د من رمضان لفظ په دې کښې زائد دې

صاع من تمر او صاع من شعير : پوهيدل پکار دی، چه د داؤد ظاهری په نزد صدقة الفطر په دې دواؤ څيزونو کښې منحصر دي، کوم چه په دې حديث کښې ذکر دی، يعنى تمر او شعير، او د جمهورو په نزد په دې دواړو کښې انحصار نشته، دهغې احاديث په بناء باندې، په کومو کښې چه نور څيزونه هم ذکر دی من المسلمين

### د کافر غلام د طرف نه صدقة الفطر :

په بحث ثامن کښې دا تير شوي وو، چه په دې کښې دا اختلاف دي، چه د کافر او مسلمان غلام په حکم کښې فرق شته او که نه؟ نو د جمهور ومنهم الائمة الثلثة په نزد فرق شته، دهغوی په نزد په مولى باندې صرف د مسلمان غلام صدقة الفطر واجبه ده، د کافر غلام صدقة الفطر پرې واجبه نه ده، او د احنافو په نزد په مولى باندې د دواړو د طرف نه صدقة الفطر واجبه ده، دلته په روايت کښې د من المسلمين قيد مذکور دي، چه د جمهورو سره موافق دي، د احنافو د طرف نه په جواب کښې وئيلې شوي دی، چه امام ترمذی دده زياتوالي په باره کښې فرمائيلي دی، چه امام مالک په دې سره متفرد دې، د نافع په شاګردانو کښې بل هيڅا هم دا زياتوالي ذکر کړې نه دې

ليکن امام نووی رحمه الله د امام ترمذی رحمه الله په دې تنقيد باندې رد کړې دي، چه داسې نه ده، بلکه د مالک متابعت کړې شوې دي، لکه د نافع نه دې زياتوالي لره د امام مالک نه علاوه ضحاک بن عثمان او عمربن نافع هم روايت کړې دي، او دا دواړه ثقه دی، اهـ

زهٔ وايم، چه د عمر بن نافع روايت خو په صحيح بخاری کښې شته، او د ضحاک بن عثمان په صحيح مسلم کښې شته، په دواړو کښې د من المسلمين قيد مذکور دي، (كما قال النووی) بلکه ابن دقيق العيد خو دا فرمائي، چه دې زياتوالي لره د نافع نه روايت کونکي

اووه راویان دی، (هدی ۹ص ۱۱۰) لهذا د تفرد او ضعف دعوی خو صحیح نه ده، هرکله چه دا لفظ د صحیحین په روایت کښې موجود دې، اصل جواب ددې دادې، چه په اسبابو کښې تزاحم نه وی، د یو مسبب د پاره اسباب کیدې شی، دلته کښې مسبب یعنی صدقة الفطر یو دې، او دهغې سبب په عبدکافر کښې دهغه ذات دې، او په عبد مسلم کښې دهغه ذات، ددې وجې نه په بعضو روایاتو کښې د من المسلمین قید ذکر دې، او په بعضو کښې نشته، دویمه خبره داده، چه په مولی باندې د عبد د طرف نه چه کومه صدقة الفطر واجبه وی، دهغې په علت کښې اختلاف دې، د احنافو په نزد دهغې علت مال کیدل دی، او د جمهورو په نزد دهغې علت د هغه مکلف کیدل دی، او مال څرنګه چه عبد مسلم دې، دغه شان عبدکافر هم دې، او مکلف ظاهره خبره ده، چه صرف عبدمسلم دې، عبدکافر نه دې، ددې وجې نه جمهور د اسلام قید لګوی، والله اعلم

یو اختلاف دلته کښې دادې، چه صدقة الفطر په عبیدخدمت او عبید تجارت دواړو کښې دی، او که صرف په عبید خدمت کښې؟

عند الائمة الثلاثه په دې کښې عموم دې، دهغوی په نزد په دواړو کښې دی، او د احنافو په نزد صرف په عبید للخدمت کښې دی، للتجارة کښې نشته، ځکه په هغې کښې خو زکوة تجارت واجب وی، ولیس فی مال زکوتان، او په یو مال کښې دوه زکوته واجب نه وی

[۱۶۳] (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا"، فَذَكَرَ بَعْضَ مَالِكٍ زَادَ: "وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ فِيهِ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ صدقة فطر لره یو صاع مقرر اوفرمانیلو - او د مذکوره بالا روایت مالک هم معنی ئې بیان کړو - او مزید ئې اووئیل د وړوکی او د غټ د جانب نه دي ورکړې شی او حکم ئې اوکړو چه دې لره دي د خلقو د مانځه د پاره د ونلو نه مخکښې مخکښې ادا کړې شی - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه د عبد الله العمری عن نافع په روایت کښې [علی کل مسلم] او د سعید الجمحی په روایت کښې کوم چې په واسطه د عبید الله عن نافع سره دي په هغې کښې د [من المسلمین] لفظ بیان شوې دي - مګر مشهور دادی چه د عبید الله په روایت کښې د [من المسلمین] لفظ نشته دي -

[۱۶۴] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ "فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ"، زَادَ مُوسَى: وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ فِيهِ: أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ نَافِعٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا.

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ۷۰(۱۵۰۳)، سنن النسائي/الزكاة ۳۳(۲۵۰۶)، تحفة الأشراف: ۸۲۴۴(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الزكاة ۷۸(۱۵۱۲)، تحفة الأشراف: ۷۷۹۵، ۷۸۱۵، ۸۱۷۱، وقد أخرجه: مسند احمد: ۵۵/۲(صحيح)

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه د نبی کریم ﷺ نه روایت کوی چه هغوی ﷺ صدقة فطر لره فرض فرمائیلي دي یو صاع د اوربشو یا د کجورو چه دا په هر وړوکی، غټ، په آزاد او غلام باندي واجب ده حوسی بن اسماعیل د سړی او د ښځي لفظ هم وئیلي دي - امام ابوداؤد رحمه الله فرمائی: چه په دي روایت کښي ایوب او عبد الله العمری هم د نافع نه د ذکر او انثی" د سړی او ښځي" الفاظ بیانوی-

[۳۴]() حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ"، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ.

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه بیان کوی چه خلقو به د رسول الله ﷺ په زمانه کښي اوربشي، کجوري، یغیر د پوستکی نه اوربشي یا د اوخکو نه یو یو صاع ورکولو او صدقهٔ فطر به ئي ادا کولو - حضرت نافع وائی چه کله د حضرت عمر رضي الله عنه دور راغی او غنم ډیرشو نوهغوی ددي خیزونو د یو صاع په ځائی باندي د غنمو نیم صاع مقرر کړو-"

**تشریح: قوله:** عن عبدالله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلم) صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب.

**په صدقة الفطر کښي کوم څیز ورکول پکار دی.**

دلته کښي لفظ (أو)د تخیر دپاره دي، د احنافو او حنابله په نزد سړی ته اختیار دي، په دي څیزونو کښي چه څه غواړی په صدقة الفطر کښي دي ورکړی، او د امام شافعی او امام مالک مسلک دادي، چه په صدقة الفطر کښي هغه څیز ورکول ضروری دی، چه غالب قوت بلد وی، یعنی په هغي ښهر کښي چه زیات طور باندي کومه غله خوړلې کیږی. هغه په صدقة الفطر کښي ورکول ضروری دی.(حاشیه بذل)

**فائده** : د باب د سر نه د ابن عمر رضي الله عنه حدیث شروع دي، چه په متعدد طرقو سره روایت دي، اوسه پوري چه خومره طرق بیان شوي دی، په هغي ټولو کښي د صاع من تمر او صاع من شعیر صرف د دواړو ذکر دي، نو ددي نه داؤد ظاهری استدلال کړي دي،(کما تقدم) چه صدقة الفطر صرف په دي دواړو کښي ورکول ضروری دی، لیکن په هغه طریق کښي کوم چه د عبد العزیز بن ابی روّاد طریق دي، د سلت او زبیب اضافه ده، حافظ وائي: دي لره امام مسلم په کتاب التمییز کښي د عبدالعزیز وهم ګرزولي دي.

دغه شان په دي روایت کښي چه کوم لفظ مخکښي راروان دي، فلما كان عمر، په دي باندي هم بعضو محدثینو تنقید کړي دي، چه د عمر تصریح مرجوح ده، په اصل روایت کښي "الناس" دي، چه دهغي مصداق معاویه رضي الله عنه دي، لیکن امام طحاوی د خپل بیان کړي شوي روایت نه دا ثابته کړي ده، چه نصف صاع د حنطه لره د صاع من شعیر سره برابرونکي

(۱): سنن النسائي/الزكاة ۱٤(۲٥۱۸)،(تحفة الأشراف: ۷۷۷٦۰)(ضعيف)

عمر رضی الله عنه دي، دهغه نه پس عثمان رضی الله عنه(من الفتح ۵ص۲۹۶) په اصل کښې شافعیه وغیره چونکه په حنطه کښې د صاع قائل دی، او دا روایت دهغوی خلاف دي، ددې وجې نه هغوی په دې روایت د تنقید کوشش کوی، مثلا داچه داسې کونکي معاویه رضی الله عنه وو، عمر رضی الله عنه نه وو، په دې سره مسئله لږه اهون کیږی.

قال عبدالله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء.

یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کښې خو په مدینه منوره کښې غنم نه وو، ددې وجې نه عام طور باندې خلقو په صدقة الفطر کښې تمر او شعیر ورکول، لیکن چه کله د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه راغله، او په اسلامي فتوحاتو کښې اضافه اوشوه، ملک شام فتح شو، او د هلته نه مدینې منورې ته غنم راتلل شروع شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه د غنمو نصف صاع د دې نورو څیزونو د یو صاع برابر مقرر کړو، یعنی عملی طور باندې، ګنی نفس ثبوت خو ددې(نصف صاع حنطة) عند الحنفیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دي، او دا وئیل پکار دی، چه راوی د خپل ګمان او علم په اعتبار سره وائي چه عمر رضی الله عنه داسې اوکړل، باقی ددې تاویل حاجت په هغه صورت کښې دي، چه کله دا تسلیم کړې شی، چه د نصف صاع حنطه ثبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دي، لیکن دا څیز مختلف فیه بین المحدثین دي، ددې مخکښې یو مستقل باب راروان دي.

[۱۶۲۰] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ"، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.

حضرت نافع وئیلي دی چه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمائیلي دی چه بیا خلقو د غنمو نیم صاع ورکولو - هغوی اووې چه حضرت عبد الله به کجورې ورکولې مګر یو کال په اهل مدینه باندې د کجورو تنګسیا راغله، نو هغوی اوربشې ورکړې.

**قوله:** فاعوزاهل المدينة التمر صاعا: د ابن عمر رضی الله عنه معمول خو همیشه دپاره په صدقة الفطر کښې د صاع تمر ورکولو وو، (خکه چه هغه اجود الاصناف دي) یو خل اهل مدینه د تمر ورکولو نه عاجزه شو، یعنی د تمر پیدا وار په مدینه منوره کښې اونه شو، یا کم اوشو، نو مجبورا هغوی په دغه کال د تمر په ځائی شعیر ادا کړو.

[۱۶۲۱] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ۷۸/(۱۵۱۱)، صحيح مسلم/الزكاة ٤/(۹۸٤)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۵/(٦٧٦)، سنن النسائي/الزكاة ۳۰/(۲۵۰۲)،(تحفة الأشراف: ۷۵۱۰)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الزكاة ۲۸/(۵۲)، مسند احمد ۵/۵، ۵۵، ۶۳، ۶۶، ۱۰۲، ۱۱٤، ۱۳۷)، دي/الزكاة ۲۷/(۱۷۰۲)(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الزكاة ۷۲/(۱۵۰۵)، (۱۵۰۶)، ۷۳/(۱۵۰۸)، ۷۵/(۱۵۱۰)، ۷٦/(۱۵۱۰)، صحيح مسلم/الزكاة ٤/(۹۸۵)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۵/(٦٧۳)، سنن النسائي/الزكاة ۳۷/(۲۵۱۳)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۲۱/(۱۸۲۹)،( تحفة الأشراف: ٤٢٦٩) وقد أخرجه: موطا امام مالك/الزكاة ۲۸/(۵۳)، مسند احمد ۳/۲۳، ۷۳، ۹۸)، سنن الدارمي/الزكاة ۲۷/(۱۷۰٤)(صحيح)

قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان کوی چه کله رسول الله ﷺ په مونږ کښې موجود وو نو مونږ به د هر ورځې او غټ، آزاد او غلام د طرف نه په صدقهٔ فطر کښې د طعام (غنمو)، پنیر، اوربشو، کجورو یا د اوڅکو نه یو صاع ورکولو تردې پورې چه حضرت معاویه رضی الله عنه د حج یا د عمرې د پاره راغې او په منبر باندې ئې خلقو ته خطبه ورکړه - د منجمله نورو خبرونه علاوه هغوی رضی الله عنه خلقو ته دا هم اوفرمائیل: زهٔ پوهیږم چه د شام د غنمو نه دوه مُده (نیم صاع) د کجورو د یو صاع برابر دی - چنانچه خلقو د هغه دا خبره واخسته په دې باندې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه اووئیل: زهٔ خو چه ترڅو پورې ژوندی یم نو هم یو صاع به ورکووم - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دې روایت لره ابن علیه او عبده وغیره په سند د ابن اسحاق سره د حضرت عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حکیم بن حزام هغوی د حزام بن عیاض نه او هغوی د ابی سعید نه ددې هم معنیٰ روایت کړې دې او په دوی کښې یو کس د ابن علیه په روایت کښې د [او صاعا من حنطة] " یا یو صاع د غنمو نه " ذکر کړې دې. مګر دا محفوظ نهٔ دی -

**تشریح: قوله:** صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من زبیب فلم نزل نخرجه حتی قدم معاویة حاجا او معتمرا فکلم الناس علی المنبر انی اری ان مدین من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلک.

د باب د شروع نه دې خوا پورې په متعدد طرقو سره حدیث ابن عمر رضی الله عنه راروان دې، دا حدیث د ابوسعید خدری رضی الله عنه دې، په دې کښې د حنطه ذکر هم دې، هغه په دې طریقې سره، چه د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې به مونږ به صدقة الفطر کښې فلانې فلانې څیزونه یو یو صاع ورکول، بیا چه کله د امیر معاویه رضی الله عنه دور راغلو، نو هغوی اوفرمائیل چه زهٔ د حنطې نصف صاع د شعیر یو صاع سره برابر ګڼم، نو خلقو دې لره اختیار کړو

## په صدقة الفطر کښې ورکونکي اشیاء منصوصه

پوهیدل پکار دی، چه کوم څیزونه په صدقة الفطر کښې ورکولې شی، هغه په صحیحینو کښې صرف څلور ذکر دی، په حدیث ابن عمر رضی الله عنه کښې صرف ده، تمر او شعیر، او په حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه کښې څلور، تمر، شعیر، اقط، او زبیب، او ددې ټولو څیزونو مقدار یو یو صاع بیان کړې شوې دې

## په صاعا من طعام باندې کلام

او یو لفظ صاعا من طعام راغلې دې، د حنطه ذکر یا دهغې مقدار د صحیحینو په یو حدیث مرفوع یا موقوف کښې صراحة نشته، سوا د لفظ صاعا من طعام نه، دې باره کښې د بعضو شارحینو د شوافعو رائې داده، چه ددې نه مراد حنطه ده، او بعضو نورو ددې مضبوط

تردید کړي دي، او دغې تردید لره حافظ ابن حجر هم تسلیم کړي دي، هاوا دا په صحیحینو کښې ضرور راځي، چه حضرت معاویه ﷺ یو ځل په خپله زمانه کښې د حج یا عمرې دپاره مکې مکرمې ته تشریف راوړو، او په ممبر باندې کیناستلو او د خلقو په مخکښې ئې دا خبره اوکړه، چه زما رائې داده، چه د سمراء الشام(کوم غنم چه د ملک شام نه راځي) نصف صاع د یو صاع تمر برابر دی، فاخذ الناس بذلک، نو ټولو خلقو دې لره قبول کړه، سوا د ابوسعید خدري ﷺ نه، هغوی اوفرمائیل : چه زۀ خو به هم هغسې ادا کوم، څرنګه مې چه اوسه پورې ادا کوله.

## د حنطه ذکر په صحاح کښې:

البته په صحاح کښې باقی سنن اربعه کښې د حنطه تصریح په حدیث مرفوع کښې(مرفوع حقیقی او حکمی) موجود ده، لیکن د مقدار په بیان کښې روایات مختلف دی، په بعضو کښې صاع او په اکثرو کښې نصف صاع دي، لکه امام ابوداؤد رحمه الله په نصف صاع باندې مستقل باب قائم کړي دي، او په هغې کښې هغوی دوه احادیث ذکر کړي دی،(۱) د ثعلبه بن ابی صعیر حدیث(۲) د عبدالله بن عباس ﷺ حدیث، د اول حدیث مضمون دادي، چه نبی کریم ﷺ صاع حنطه لره د دواؤ سړو د طرف نه صدقة الفطر مقرر کړه،(لهذا د هر سړی د طرف نه نصف صاع شوه) او د دویم حدیث مضمون دادي،(۱) چه نبی کریم ﷺ د شعیر او تمر یو صاع فرض کړي دي، او د حنطه نصف صاع.

## د ثعلبه بن ابی صُعیر په حدیث باندې بحث او نقد :

د ثعلبه بن ابی صُعیر حدیث چه هغې لره امام ابوداؤد رحمه الله په متعدد طرقو سره ذکر کړي دي، او د احنافو دپاره دلیل دي، په هغې باندې بعضې محدثینو کلام کړي دي، چه په هغې کښې سنداً و متناً اضطراب دي، (۲) لیکن ددې حدیث ټولو طرقو لره علامه زیلعی په نصب الرایه کښې جمع کړي دی، او په هر یو ئې تفصیلی کلام کړي دي، او ددې بعضو طرقو لره ئې صحیح او قوی ګرزولي دی. الحاصل، د صاع حنطه څه صریح او صحیح دلیل نشته، په خلاف د نصف صاع من بر، چه هغه د بعضو صحیح احادیث نه ثابت دي، فی الواقع اصل مدار د جمهورو په حدیث دابوسعید خدری ﷺ صاع من طعام باندې دي، په

---

۱) لیکن دي حدیث د ابن عباس ﷺ لره امام نسائي په دري طریقو سره ذکر کړي دي، په یو کښې نصف صاع حنطه دي، او په یو کښې صاع من حنطه دي، او په دریم طریق کښې صاع من طعام دي، امام نسائي دي لره اثبت ګرزولي دي، لیکن بیا مخکښې هغوی مستقل باب قائم کړي دي، او په هغې کښې ئې هم دا حدیث د ابن عباس ذکر کړي دي، چه په هغې کښې د نصف صاع من بر لفظ دي، او په دي ئې سکوت اختیار کړي دي، او امام ترمذی د صاع من بر باره کښې څه صریح حدیث بیان کړي نه دي، سوا د صاع من طعام نه،(چه هغې لره بعضو شوافعو په حنطه باندې محمول کړي دي) او د نصف صاع په حدیث مرفوع کښې من حدیث عمروبن شعیب عن ابیه عن جده ذکرکړي دي، او دي ته ئې احسن وئیلی دی،)

۲) ددې اضطراب تشریح او بیان څه قدري په په خپل محل کښې، کوم خائي چه دا حدیث ذکر کیږي، هلته راځي،)

دي کښې شک نشته، چه دا حديث بالکل صحيح او متفق عليه دي، (اخرجه الشيخان) ليکن دا وئيل چه د طعام نه مراد حنطه ده، [۱] ډيره کمزوري خبره ده، هرکله چه د صحيح بخاري په يو روايت کښې خپله ابوسعيد خدري رضي الله عنه اعتراف کوي، وکان طعامنا الشعير، والزبيب، والاقط والتمر.

**د حافظ ابن المنذر دي باره کښې رائې:**

ابن المنذر دلته کښې دويمه طريقه اختياره کړې ده، هغه فرمائي چه د حنطه په باره کښې د نبي کريم ﷺ نه هيڅ يو حديث هم قابل اعتماد طريق سره ثابت نه دي او نه د نبي کريم ﷺ په زمانه کښې په مدينه منوره کښې حنطه موجوده وه، ليکن اقل قليل، بيا چه کله د صحابه کرامو په زمانه کښې حنطه کثرت سره شوه، نو هغوی په خپلې رائې او اجتهاد سره دهغې مقدار نصف صاع مقرر کړو، اوس د صحابه کرامو د قول نه د عدول کولو هيڅ ګنجائش نشته، ځکه چه هغوی زمونږ امامان او پيشوايان دی، په دې حافظ ابن حجر فرمائيلي دی: ليکن ابوسعيد خدري رضي الله عنه ته خو دې رائې سره اتفاق نه وو، لهذا اجماع کوم ځائې شوه. اهـ

زۀ وايم، چه اجماع نه سهی، جمهور صحابه کرامو خو دې لره اختيار کړې وه، دويمه خبره داده، چه ابوسعيد رضي الله عنه دا کوم ځائې فرمائيلي دی، چه د حنطه يو صاع ورکول پکار دی، هغوی خو دا فرمائي چه کوم اجناس او خيزونه چه مونږ د نبي کريم ﷺ په زمانه کښې په صدقة الفطر کښې ورکول، زۀ به اوس هم هغه ورکوم، يعنی په صدقة الفطر کښې به حنطه نه ورکوم، نه داچه دهغې يو صاع به ورکوم، او که بالفرض هم دا مراد وی، چه د حنطه نه به هم يو صاع ورکوم، نو دا خو د خپل ذات په اعتبار سره فرمائي، نورو ته خو مسئله نه بيانئ، وهذا ظاهر كما لا يخفى.

شوکانی فرمائي: که دا تسليم کړې شی، چه د طعام په مصداق کښې حنطه هم شامله ده، نو بيا هغه احاديث په کوم کښې چه د نصف صاع تصريح ده، د خپل مجموع طرق په اعتبار سره ددې قابل دی، چه دهغې په وجه په دې مسئله کښې د حنطه تخصيص اوکړي شی.

**تنبيه**: سنن ابوداؤد کښې د ابو سعيد خدري رضي الله عنه د يو حديث په طريق کښې صاع من حنطة او په بل طريق کښې نصف صاع من بر راغلې دي، امام ابوداؤد رحمه الله دي دواړو لره وهم او غير محفوظ شمار کړې دی، او واقعی هم داسې ده، چه د ابوسعيد خدري رضي الله عنه د حديث په صحيح طريق کښې د حنطې تصريح نشته، نه د حنطې او نه دهغې د مقدار.

[۳۱۴۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

---

[۱]: د بعضو علماؤ رائې داده، چه د طعام نه مراد ذره ده، يعنی جوار، ځکه چه په هغه زمانه کښې عام خوراک هم دا وو، او بعضې وائي چه طعام د جنس درجه ده، چه مجمل دي، مخکښې په حديث کښې شعير، تمر، او زبيب وغيره ددغې مجمل دپاره بيان دي.

(*): تُنظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۴۲۶۹) (ضعيف)

مسدد په واسطه د اسماعیل سره په روایت کښې د غنمو ذکر نۀ دی کړې - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه معاویه بن هشام د ثوری نه مروی په دې حدیث کښې د ابو سعید نه د غنمو نیم صاع ذکر کړې دی مګر دا د معاویه بن هشام یا د هغوی نه د روایت کوونکو والا نه د یو کس وهم دی -

[۱۶۱۸] (...) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: "لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ"، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى، زَادَ سُفْيَانُ: أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: فَبَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهَّمُوا ابْنَ عُيَيْنَةَ.

حضرت عیاض فرمائی چه ما د حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نه واوریدل چه هغوی فرمائیل زۀ خو همیشه یو صاع ورکووم - مونږ به د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د کجورو، اوربشو، د پنیر یا د اوشکو نه هم یو صاع ورکولو - دا روایت د یحیی دې د سفیان په روایت کښې د [صاعا من دقیق] " یو صاع د اوړونه " ذکر هم دې - حامد وئیلي دی چه علمائي حدیث دې اضافې نه انکار اوکړو نو سفیان دې بیانول پریخودل - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دا اضافه د ابن عیینه وهم دی -

## باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

### باب: ۲۱ - ذهغه حضرات دلیل کوم چه د غنمو د یو صاع قائل دی

ترجمة الباب د احنافو موافق دې، په دې کښې مصنف دوه احادیث ذکر کړي دی، یو د ثعلبه بن ابی صُعیر، او دویم د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، په دې دواړو باندې کلام مخکښې تیر شوی دې، او دا هم چه بعضو محدثینو په دې حدیث باندې دا نقد کړې دې، چه دې په سند او متن دواړو کښې اضطراب دې.

[۱۶۱۹] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى"، زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: "غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ".

حضرت عبد الله بن ثعلبه یا ثعلبه بن عبد الله بن ابی صُعیر د خپل پلار نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : د هر دوو افرادو غټو وړو، آزاد او غلام، سړی او د ښځې د طرف نه یو صاع غنم دی - چنانچه څوک چه په تاسو کښې غنی دی نو الله تعالی به هغه لره پاک کړی او کوم چه فقیر دی نو الله تعالی به د ده ته دډی نه زیاته ورکړی کوم چه هغه ورکړې

---

[1]: تفرد أبو داود برواية سفيان بن عيينة، ورواية يحيى القطان صحيحة موافقة لرقم : ١٦١٦ (تحفة الأشراف: ٤٣٦٩) (حسن)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٠٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٤٣٦) (ضعيف)

دی -" سلیمان په خپل رایت کښې دَ " غنی او فقیر " اضافه کړې ده -( داسې ئې وئیلی دی آزاد، غلام، دَ بنځې او سړی، دَ غنی او فقیر دَ طرف نه .....)-

**د صحابی(راوی حدیث) د نوم تحقیق**

ددې اول حدیث د روای په نوم کښې د راویانو اختلاف دې، په اصل کښې څوی د خپل پلار نه روایت کوی، لیکن د پلار نوم ئې څه دې، او د څوی نوم څه دې؟ په دې کښې د راویانو اختلاف دې، بعضې راویان کوم نوم چه د څوی گنړی، نو نور راویان هغه نوم د پلار گنړی، په کتب رجال کښې هم دغسې دا اختلاف منقول دې، بهر حال امام ابوداؤد رحمہ اللہ چه په دې کښې کوم اختلاف ذکر کړې دې، دهغې مطابق ددې حدیث راوی، کوم طرف ته چه دا حدیث منسوب کولې شی، دهغې حاصل درې دی،(۱) ابوصُعیر(۲) ثعلبه بن ابی صُعیر(۳) عبدالله بن ابی صُعیر، او دې طرف ته علامه ذهبی په الکاشف کښې میلان کړې دې، هم دغسې په بذل المجهود کښې د دارقطنی نه نقل کړې دی، چه صحیح عبدالله بن ثعلبه بن ابی صعیر دې، بیا عبدالله دې لره د خپل پلار ثعلبه نه روایت کوی، لهذا راوئ حدیث علی الراجح ثعلبه بن ابی صعیر دې

**په حدیث ثعلبه باندې نقد او دهغې جواب**

د ثعلبه د حدیث نه نصف صاع ثابتیږی، په دې باندې شراح شافعیه دا اشکال کوی، چه په دې حدیث کښې سندا و متنا اضطراب دې، اول خو د صحابی په نوم کښې اختلاف دې، چه ثعلبه دې او که عبدالله بن ثعلبه، دویم داچه بعض دې لره مسنداً او بعض مرسلاً روایت کوی

ددې جواب دا کیدې شی، چه د اول اختلاف تعلق صرف اسم سره دې، په مسمّی کښې هیڅ اختلاف نشته، هغه خو متیقن دې، او د ارسال او اسناد اختلاف هم څه سخت اختلاف نه دې، حدیث مرسل هم د جمهورو په نزد حجت دې، او دلته کښې د سند ټول راویان ثقه دی، او په متن کښې اختلاف دادې، چه بعضو روایت کړې دې، صاع من قمح او اکثرو د نصف صاع من بر روایت کړې دې، بعضو د صاع من قمح عن کل انسان یا عن کل راس، او بعضو د صاع من بر بین اثنین، که بین اثنین صحیح دې، نو په هر یو نصف صاع واجب شو، او که صحیح عن کل راس او علی کل انسان دې، نو ظاهره ده، چه د هر یو د طرف نه پوره یو صاع شو، لیکن دا هم کتل پکار دی، چه مصنف په دې حدیث باندې څه باب ترلې دې؟ د نصف صاع ئې ترلې دې، گویا د مصنف په نزد په دې حدیث کښې نصف صاع راجح دې، دویمه خبره دا ده، چه نصف صاع د بعضې نورو روایاتو نه هم ثابت دې، لکه په مسند احمد کښې دی، عن اسماء قالت کنا نؤدی زکوة الفطر علی عهد رسول الله(صلی الله علیه وسلم) مدین من قمح،(مسند احمد ۶ص۳۵۵) ددې نه علاوه نور هم بعضې روایات دی، چه هغې لره علامه عینی په شرح بخاری کښې ذکر کړې دی، او د هغې نه بعضې د دې کتاب په اول باب کښې هم تیر شوې دی.

او خطابی وغیره شراح شافعیه د دې حدیث نه یوه دویمه مسئله اختلافی باندې استدلال کړې دې، چه مخکښې تیره شوې ده، هغه داچه صدقة الفطر په غنی او فقیر دواړو باندې

واجبه ده، لکه چه د شافعیه وغیره مسلک دي، او دې حدیث لره هغوی په خپل تائید کښې پیش کوی، ددې مطلب دا دي، چه دا حدیث دهغوی په نزد هم قابل استدلال دي.

[۱۶۲۰](۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَوْقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ"، زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: "أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ".

حضرت عبد الله بن ثعلبه بن ابي صعير د خپل پلار نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ د خطبې د پاره پاسیدلو نو هغوی د صدقهٔ فطر حکم ارشاد اوفرمایلهٔ چه د هر فرد د طرف نه یو صاع کجوري یا یو صاع اوربشي دي ورکړي شي - د علی په روایت کښې دا اضافه ده چه یا د دوو افرادو د طرف نه دي یو صاع د غنمو ورکړي شي ..... ددې حصې نه ورسته روایت کښې( علی ابن حسین او محمد بن یحیی نیشاپوری) دواړه متفق دی چه د وړوکی، غټ، آزاد او د غلام د طرف نه دي ورکړي شي -

[۱۶۲۱](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: قَالَ ابْنُ صَالِحٍ: قَالَ الْعَدَوِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: قَالَ الْعَدَوِيُّ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِءِ.

د ابن جریر نه روایت دي چه ابن شهاب د حدیث د راوی نوم، عبد الله بن ثعلبه روایت کړي دي او احمد صالح دهٔ ته العدوی وئیلي دی - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دا په حقیقت کښې العذری دي -( روایت دادي چه) رسول الله ﷺ د وړوکی اختر نه یوه ورځ مخکښې خلقو ته خطبه اوفرمایله: ..... او د( عبد الله بن یزید مکی) المقرئ د مذکوره بالا) روایت په مثل ئې بیان کړو -

[۱۶۲۲](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حُمَيْدٌ: أَخْبَرَنَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ، قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"، قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ.

حضرت حسن بصری رحمه الله بیان کوی چه حضرت ابن عباس رضی الله عنه د رمضان په اخر کښې په بصره کښې خلقو ته په منبر باندې خطبه اولوستله اووې فرمائیل د خپلو روزو صدقه ادا

---

۱؎: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۲۰۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵/۴۳۲)(صحیح)

۲؎: انظر ما قبله( تحفة الأشراف: ۲۰۷۳)(صحیح)

۳؎: سنن النسائي الزكاة ۳۶(۲۵۱۰)( تحفة الأشراف: ۵۳۹۶)(ضعیف)

کړئ - نو ګویا چه خلقو ته دَ هغوی خبره په پوهه کښې رانغله، نو هغوی اوفرمائیل : دَ اهل مدینې والونه دلته کښې څوک دی؟ اودریږه او خپلو رونړو لره پوهه کړه، دوی نهٔ پوهیږی چه رسول الله ﷺ دې صدقهٔ فطر( سرسایې) لره فرض کړې ده چه دَ هر آزاد، غلام سړی، ښځې، دَ وړوکی او دَ غټ دَ طرف نه دې دَ کجورو یا دَ اورشبو نه یو صاع ورکړې شی، یا دَ غنمو یو نیم صاع ... او کله چه حضرت علی ﷺ تشریف راوړو نو هغوی ﷺ ارزانی اولیدله، نو وې فرمائیل : الله تعالیٰ په تاسو باندې وسعت فرمائیلی دې لهذا کهٔ چرې تاسو دَ هر یو خیز نه یو یو صاع ادا کوئ نو بهتره او افضله به وی ، حمید وائی چه حضرت حسن ﷺ به سرسایه په هغه چا باندې لازمه ګنړله چا چه روڼې نیولې وی -

**تشریح: قوله:** قال خطب ابن عباس فی آخر رمضان علی المنبر بصرة..... فلما قدم علی رای رخص السعر قال قد اوسع الله علیکم فلو جعلتموه صاعا من کل شیء.

**شرح حدیث :**

حضرت ابن عباس ﷺ د حضرت علی ﷺ د طرف نه د بصرې والی او ګورنر وو، نو هغوی د بصرې په منبر باندې د رمضان په آخرې تاریخونو کښې یوه خطبه ورکړه، په هغې کښې د صدقة الفطر ادا کولو ترغیب وو، او دهغې د مقدار بیان هم وو، تمر او شعیر یو صاع، او حنطه نصف صاع، ددې نه پس په روایت کښې دادی، چه کله حضرت علی ﷺ بظاهر د خپلې دارالخلافې کوفې نه، بصرې ته تشریف راوړلو، او هلته کښې ئې د غنمو په نرخ کښې ارزانی اولیدله، نو هغوی اوفرمائیل : چه هرکله الله تعالی د غنمو ډیر والې فرمائیلي دي، نو که تاسو هم د نصف صاع په ځائې یو صاع ورکړئ، نو ډیره به ښه وی، وکان الحسن یری صدقة رمضان علی من صام یعنی حسن بصری ﷺ صرف په هغه سړی باندې د صدقة الفطر د وجوب قائل وو، چاچه د رمضان روژې نیولې وی، په بذل کښې حضرت لیکلې دی : یعنی دهغوی مذهب دا وو، چه صدقة الفطر په ماشومانو باندې واجبه نه ده، ولکن لم نقف علی دلیله، اهـ

زهٔ وایم چه مخکښې د صدقة الفطر په شروع کښې د طهرة للصائم په شرح کښې تیر شوې دی، چه ددې نه حسن بصری او سعید بن المسیب دا استدلال کړې دې، چه صدقة الفطر صرف په من صام باندې ده، په من لم یصم باندې نشته.

**تکمله :**

الحمد لله د صدقة الفطر په مسائلو او احادیثو باندې کلام پوره شو، لیکن اوس یوه مسئله باقی ده، هغه داچه بعضو تیر شوڅ احادیثو کښې صاع من اقط هم تیر شوې دي، تشریح طلب خیز دادي، چه فقهاء او ائمه دې باره کښې څه فرمائي، نو په مذهب حنفی کښې خو دا تصریح ده، چه په اقط کښې د قیمت لحاظ دي، د نورو منصوصی خیزونو د قیمت برابر به ورکولې شی، مثلا د یو صاع شعیر د قیمت برابر به ورکولې شی، احناف دا

فرمائي چه کوم څيزونه غير منصوص دي. (۱) يا په بااعتماد طريق سره ثابت نه دي، په هغې کښې به د قيمت اعتبار وي، د نورو امامانو د طرف نه د اقط باره کښې روايات مختلف دي، د امام مالک رحمه الله مسلک دادي، چه په صدقة الفطر کښې به هغه څيز ورکولې شي، چه غالب قوت بلد وي.(۲) نو که په اقط باندې دا خبره په يو مقام يا ښهر کښې صادق راځي، چه دهغې ځاني د اوسيدونکو هم دا اقط زيات تر خوراک وي، نو ددې به يو صاع ورکول جائز وي، ګنې نه، او د امام شافعي رحمه الله نه په دې کښې دوه روايتونه دي، د جواز او د عدم جواز، او دريم قول دهغوی دادي، چه د اهل بادیه(باندیسی) دپاره صاع اقط ورکول جائز دي، او اهل حاضره( ښهر والی) دپاره جائز نه دي،او د امام احمد رحمه الله مسلک حافظ ابن حجر دالیکلي دي، يجوز اعطاء الاقط عنده ان لم يجد غيره،

او ابن قدامه حنبلی دا ليکلي دي، چه د غير واجد (۳) د دپاره خو دهغې ورکول جائز دي، او په واجد الغير کښې هغه ليکلي دي، چه زمونږ د طرف نه دوه روايتونه دي، يو د جواز او بل د عدم جواز.

دلته کښې يوه مسئله اختلافی بله ده، چه هغې طرف ته امام مالک رحمه الله په مؤطا کښې اشاره کړې ده، قال مالک تجب زکوة الفطر علی اهل البادية كما تجب علی اهل القری، يعنی صدقة الفطر څرنګه چه په ښهر والو باندې واجبه ده، دغه شان به باندو والو باندې هم واجبه ده، په اوجز ۲ ص ۲۸۱ کښې ليکلي دي، چه د جمهورو مسلک هم دادي، او ليث بن سعد، زهری او ربيعة دا فرمائي چه صدقة الفطر په اهل باديه باندې واجبه نه ده، صرف په اهل قری باندې واجبه ده.

## باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

### باب: ۲۲- زکات لږه په تيزی سره ورکول

[۱۶۲۳] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ

---

(۱) ليکن په دې کښې ماته دا اشکال دي، چه د اقط ذکر په روايا تو کښې په کثرت سره موجود دي، حتی چه د صحيحينو په روايت کښې هم موجود دي، ددې جواب شايد دا کيدی شی، چه هرکله دا خبره ده چه د اقط باره کښې د نورو امامانو هم اختلاف دي، او دهغوی نه يه دې کښې روايات مختلف دي، ددې نه معلوميږی چه څه خبره ضرور شته، دغه شان امام بخاری رحمه الله سره ددې نه چه احاديث الاقط نې ذکر کړي دي، خو مستقل باب نې په دې باندې ترلې نه دي، حالانکه هغوی په نورو تولو څيزونو باندې مستقل تبويب کړې دي، مولانا انور شاه فرمائي: چه زما تجربه داده، چه حضرت امام بخاری رحمه الله ته کله د يو حديث په يو جزء کښې تردد وی، نو هلته کښې هغوی دا سې کوی، چه حديث خو ذکر کوی، ليکن په هغې جزء باندې مستقل ترجمه نه قائموی. والله اعلم)

(۲) يعنی د چا سره چه د اقط نه علاوه بل څيز د ورکولو دپاره نه وی، او واجد الغير چه هغه سره د اقط نه علاوه بل څيز هم د ورکولو دپاره وی.)

(*) صحيح مسلم/الزكاة ح(۹۸۳)، تحفة الأشراف: (۱۳۹۲۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الزكاة ۹ ح(۱٤٦۸)، سنن النسائي/الزكاة ۱۵ (۲٤٦۳)، مسند احمد (۲/۳۲۲) (صحيح)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ".

سیدنا ابوهریره رضی الله عنه بیان کوی چه نبی کریم ﷺ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه دُصدقاتو د وصولولو دَ پاره اولیږلو نو ابن جمیل، خالد بن ولید او عباس زکات ورنه کړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ابن جمیل خو ددي خبري بدله اخلی چه هغه فقیر وو نو الله تعالیٰ هغه لره غنی کړو، پاتي شو خالد بن ولید، نو تاسو په هغه باندي ظلم کوئ - هغه خو خپلې زغرې او نور سامان دَ الله عز وجل په لاره کښې ورکړې دی - او پاتي شو عباس، نو هغه دَ رسول الله ﷺ ترهٔ دي، دَ هغوی زکات په ما باندي دي بلکي دومره قدري نور هم - بیائي اوفرمائیل: آیا تاسو ته معلومه نهٔ ده چه دَ انسان ترهٔ ددهٔ دَ پلار مثل وی -"

تشریح: قوله: قال بعث النبی(صلی الله علیه وسلم) عمربن الخطاب علی الصدقة فمنع ابن جمیل و خالد بن الولید و العباس فقال رسول الله ﷺ ما ینقم ابن جمیل الا ان کان فقیرا فاغناه الله.

## شرح حدیث:

رسول الله ﷺ حضرت عمر رضی الله عنه لره عامل علی الصدقة جوړ کړو او وې لیږلو، دي دپاره چه د خلقو نه زکوة وصول کړی، نو هغوی هغه خدمت ترسره کړو، او واپس راغلو، او د دریو سړو پاره کښې ئې نبی کریم ﷺ ته شکایت اوکړو، یو ابن جمیل، دویم حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه، او دریم حضرت عباس رضی الله عنه، چه دوی د زکوة ورکولو نه انکار اوکړو د ابن جمیل نوم معلوم نه دي، اصح قول دادي، هم ددي وجي نه حافظ ذهبی رحمه الله دهٔ لره د فیمن عرف بابه و لم یسم د لاندي ذکر کړي دي، وقیل اسمه عبدالله و قیل حمید، نبی کریم ﷺ د دریو واړو پاره کښې خپله رائي ښکاره کړه، ما ینقم ابن جمیل الخ د ابن جمیل پاره کښې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: چه هغه ته د زکوة اداکولو نه هیڅ څیز مانع نشی کیدی، بل هیڅ عذر هغه سره نشته) سوا ددي نه چه هغه په شروع کښې فقیر وو، بیا الله تعالی په خپل فضل سره هغه غنی جوړ کړو، او ظاهره ده، چه د الله تعالی هغه لره غنی جوړول د منع زکوة سبب او عذر هیڅري نشی کیدی، پس خلاصه دا شوه، چه هیڅ یو سبب او عذر هغه سره د منع د زکوة دپاره نشته.

فصحاء عرب بعضو وختونو کښې د یو څیز نفی د مبالغې په طور باندي کوی، چه په ځائي دهغې څیز د نفی کولو، داسې یو څیز راولی او ثابت کړی، چه په هغې کښې دهغې محل صلاحیت بالکل نه وی، پس که داسې کول په مقام د مدح کښې وی، نو د علم بیان په اصطلاح کښې ددي نه په تاکیدالمدح بما یشبه الذم سره تعبیر کولی شی، او که مقام د مذمت وی، نو دي ته تاکید المدح بما یشبه الذم وئیلې شی، د اول مثال:

ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب

او د دويم مثال دا حديث[1] پيش کيدي شي، (قسطلاني شرح بخاري)

زهٔ وايم، او هم ددې قبيلې نه دي د الله تعالى دا قول: الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان آتاه الله الملک.

بعضې شارحينو ليکلي دي، چه دا ابن جميل منافق سړي وو، روستو بيا تائب شوي وو، ددې آيت د نزول نه پس، وما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله فان يتوبوا يک خير الهم، وئيل به ئې: استتابنى ربى فتاب فصلحت حاله.

**قوله:** و اما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ادراعه [2] و اعتده فى سبيل الله عزوجل. د خالد بن وليد رضي الله عنه باره کښې نبي کريم ﷺ اوفرمائيل: چه هغه خپل جنګي سامان تول په توله، زغرې، او نورې وسلې او ځاروی،(چه د تجارت دپاره وو) هغې لره د کال پوره کيدو نه مخکښې) وقف فى سبيل الله کړې دی، يعنی بيا په هغه باندې زکوة ځرنګه واجب شو؟ لهذا ستا دهغه نه د زکوة مطالبه کول په هغه باندې ظلم دي، او دويم مطلب ددې جملې دادي، چه د خالد د سخاوت چه دا حال دي،(کوم چه ذکر شو) نو هغه د زکوة واجبه ورکولو نه ځرنګ انکار کولې شی، بلکه ټه خطاء شوې يې،(د خالد په څه خبره باندې، دريم مطلب ئې دا ليکلې دي، چه د نبی کريم ﷺ مراد دادي، چه خالد کوم سامان د جهاد دپاره وقف کړې دي، هم هغې لره د هغه په زکوة واجبه کښې حساب کړه، ځکه چه فى سبيل الله يعنی جهاد، دا په خپله په مصارف زکوة کښې دي.(نو داسې اوګڼره چه هغه خپل زکوة په خپله ادا کړي دي)

**قوله:** و اما العباس عم رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فهى على و مثلها قال اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه [3].

د حديث ددې قطعې په شرح کښې دوه اقوال دی، يو داچه نبی کريم ﷺ د خپل څه ضرورت يا د بيت المال د ضرورت دپاره د حضرت عباس رضي الله عنه نه د دواړو کالو زکوة پيشګی د وخت نه مخکښې اخستلې وو، ددې وجې نه نبی کريم ﷺ فرمائي چه د عباس رضي الله عنه د دواړو کالو زکوة زما په ذمه دي، زهٔ به دا ادا کوم، په بعضو روايتو کښې ددې تصريح هم ده، انا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين(دارقطنی) او خپله په دې کتاب کښې په بل روايت کښې راروان دی، چه حضرت عباس رضي الله عنه د نبی کريم ﷺ نه د تعجيل زکوة باره کښې تپوس

---

[1] عام طور سره شارحينو دي حديث ته هم تاکيد المدح بما يشبه الذم وئيلې دی، ليکن علامه قسطلاني هغه تفصيل ليکلې دي، کوم چه مونږ برې ذکر کړو، لجزاه الله خيرا، هم دغه شان زمونږ استاذ محترم الاديب الاريب حضرت مولانا اسعد الله صاحب نورالله مرقده به هم په درس کښې فرمائيل، چه دا تاکيد المدح بما يشبه الذم دي فتشکر.

[2] ادراع د درع جمع ده، د اوسپنې زغره، او اعتد د عتد(فتحتين) جمع ده، هغه سامان چه د جهاد دپاره تيارولې شی، من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة او د مسلم په روايت کښې اعتاده دي،هغه هم د عتد جمع ده)

[3] صنو بمعني مثل په اصل کښې صنو د کهجور هغې اونې ته وئيلې شی، چه د بلې اونې د جړۍ نه راوخی، دي دواړو ته صنوان وئيلې شی، او هر يو ته صنو)

کړي وو، نبی کریم ﷺ هغه ته اجازت ورکړي وو، دا مطلب د مصنف د ترجمة الباب سره مناسب هم دي، او دویم مطلب ددې حدیث دا لیکلي دي، چه عباس ﷺ زما تره محترم دي، دهغه په ما باندې حقوق دی، لهذا زۀ دهغه زکوة په خپله ذمه اخلم، ددې مطلب تائید ددې جملې نه کیږي، اما شعرت ان عم الرجل صنو ابیه، یا مطلب دادي، چه دهغه نه ددې کال او آئنده کال زکوة ما په خپله وصول کړي دي، بیا اوس دوباره هغه زکوة څرنګه ورکړي؟ لیکن د علی لفظ ددې مطلب سره په ظاهر کښې منافی دي.

**فائده** : د سنن ابوداؤد او صحیح مسلم په روایت کښې خو داسې دی، فهی علی و مثلها، او د صحیح بخاری او سنن نسائي د روایت الفاظ دا دی، فهی علیه صدقة و مثلها معها، دا لفظ نور هم قابل اشکال دي، چه د عباس ﷺ زکوة په عباس ﷺ باندې صدقه کړئ، بعضې شارحینو وئیلې دی، چه او داسې کیدې شی، او دا قصه د تحریم الصدقة علی بنی هاشم نه مخکښې ده،(لیکن دا جواب کافی نه دي، ځکه چه دا خو کیدې شی، چه په شروع کښې په بنو هاشم صدقه حرامه نه وه، لیکن د سرې زکوة په خپله په هغه صدقه کړې شی، دا څرنګه کیدې شی؟ په زکوة کښې خو اخراج المال عن ملکه وی) دویم مطلب(ددې بخاری والا روایت) ئې دا لیکلي دي، چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : چه عباس زما عم محترم دي، مشر سړي دي، دهغه نه ناامیده کیږه مه، پس دا صدقه په هغه باندې ثابته او واجبه ده، او په دې باندې بس نه دي، بلکه دهغې سره نور هم دهغې پشان (چه ورکړی) دهغه د شان سره دا مناسب دی.

او بعضې شارحینو د بخاری د روایت توجیه کړې ده، چه د اصل روایت لفظ خو علی دي، او په علیه کښې یاء مشدده ده، چه یاء د متکلم ده، او په آخر کښې هاء سکته ده، علیه، په دې صورت کښې به دواړه صورتونه یو شی، او د بخاری د روایت مفهوم به هم هغه شی، کوم چه د ابوداؤد د روایت دی.

ددې حدیث نه علماؤ ډیر مسائل او فوائد مستنبط کړي دی، دهغې تولو نه یوه مسئله د وقف منقول ده، چه اختلافی ده،(۱)

**په تعجیل زکوة کښې مذاهب ائمة :**

او د تعجیل زکوة مسئله څرنګه چه مصنف ثابته کړې ده، دا هم اختلافی ده،د ائمه ثلاثه، احناف، شافعیه او حنابله په نزد د ملک نصاب نه پس حولان حول نه مخکښې اخراج زکوة جائز دي، د حسن بصری، سفیان ثوری او داؤد ظاهری په نزد تعجیل جائز نه دي، دا حضرات فرمائي چه د زکوة یو وخت متعین دي، څرنګ چه د مانځه وخت متعین دي، قبل الوقت جائز نه دي، هم دا مذهب د امام مالک رحمه الله دي، لیکن په یو روایت کښې هغه فرمائي چه تقدیم یسیر جائز دي، بیا د یسیر په مصداق کښې دهغه د طرف نه خو اقواله منقول دی، د یوې میاشتې، د نیمې میاشتې، پنځه ورځې، او دري ورځې، کذا قال العینی

---

(۱) ددې دپاره د فقهي کتابونه ته رجوع اوکړئ، دلته کښې بیانول مقصود نه دی، بلکه صرف اشاره مقصوده ده)

۹ص۴۷) او په حاشیه د کوکب ص۲۴۵ کښې نې د حنابله مسلک دا لیکلې دې، چه دهغوی په نزد صرف د دواړو کالو تقدیم جائز دې، والحدیث اخرجه ایضا احمد والبخاری ومسلم والنسائي والدارقطني( سهل) تم الکلام (۱) علی حدیث الباب و مسئله فلله الحمد والمنة.

[۳۳۲](*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ"، قَالَ مَرَّةً: "فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ.

حضرت عباس ﷺ د نبی کریم ﷺ نه پوښتنه اوکړه چه ایا صدقه(زکات) د لازم کیدو نه وړاندې ادا کیدې شی؟ نو حضور ﷺ هغه ته ددې رخصت ورکړو- راوی) یو ځل داسې روایت اوکړو : [فاذن له فی ذالک ]-" امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دې حدیث لره هشیم د منصور بن زاذان نه، هغوی د حکم نه، هغوی د حسن بن مسلم نه، هغوی د رسول الله ﷺ نه روایت کړې دې ... او د هشیم روایت زیات صحیح دې-

## باب فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

**باب: ۲۲-ایا د یو ښاریې زکات بل ښار ته منتقل کیدې شی؟**

په دې مسئله کښې کلام مخکښې په باب زکوة السائمة حدیث نمبر ۱۴ توخه من اخبالهم و لرد فی فقرائهم، دلاندې تیر شوې دې.

[۳۳۵](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلَتْنِي أَعُدُّ نَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

د ابراهیم بن عطاء د پلار نه روایت دې چه زیاد یا کوم بل امیر حضرت عمران بن حصین ﷺ لره د صدقاتو( زکات) د وصولولو د پاره مقرر کړو - کله چه هغه واپس راغې نو امیر د حضرت عمران ﷺ نه پوښتنه اوکړه : مال کوم ځائې دې؟ هغوی جواب ورکړو : چه تاسو ماله د مال( د جمع کولو) دپاره لیږلې وو مونږ زکات وصول کړو د کوم ځائې نه چه به د رسول الله ﷺ په زمانه کښې اخستلې شو ، او هم په هغه ځائې کښې مو اولکولو په کوم ځائې کښې چې به د رسول الله ﷺ په دور کښې لږیدلو -( یعنی د علاقې د مالدارو نه مو واخستو او هم د هغه ځائې په فقراؤ او مساکینو باندې مو تقسیم کړو-)

---

(*) ددې حدیث شرح مونږ د شروح بخاری فتح الباری، عینی، او قسطلانی په رنړا کښې کړې ده،

(*) سنن الترمذي للزكاة ۳۷(۶۷۸)، سنن ابن ماجه للزكاة ۷(۱۷۹۵)(تحفة الأشراف ۱۰۰۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۰۴/۱)، سنن الدارمي للزكاة ۱۲(۱۶۷۶)(حسن)

(*) سنن ابن ماجه للزكاة ۱۴(۱۸۱۱)(تحفة الأشراف: ۱۰۸۳۴)(صحيح)

## بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَى

### باب: ۲۴- صدقه څنګه ورکړې شي؟ او د غنى کيدو حد څه دي؟

ترجمة الباب کښې وحد الغنى ددې وجې نه زيات کړې شو، چه من يعطى من الصدقة هغه سړې کيدې شى، چه غنى نه وى، لهذا اوس ضرورت ددې خبرې دې، چه معلومه کړې شى، چه حد د غنى څه دي؟

### د حد دغنىٰ په باره کښې اختلاف روايات :

دا خبره زده کول پکار دى، چه د حد غنى باره کښې روايات حديثيه هم مختلف دى، او مذاهب ائمه هم، اول اختلاف روايات واؤرئ، د باب په اول حديث کښې چه د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه مرفوعا روايت دې، دهغې مقدار خمسون درهما يا ددې برابر سرهٔ زر مذکور دى، او په دويم حديث کښې چه دهغې راوى ابوسعيد خدرى رضي الله عنه دې، دهغې مقدار يو اوقيه يعنى اربعين درهما مذکور دې، او دهغې نه پس د باب په دريم حديث کښې چه د سهل بن الحنظليه نه روايت دې، دهغې مقدار قدر ما يغديه و يعشيه مذکور دې، يعنى شپه يوم و ليلة،(د سحر مابنام خوراک)

د رواياتو دې تعارض لره بعضو عالمانو داسې ختم کړې دې، چه دا اختلاف د اشخاصو او احوالو په اعتبار سره دې، اصل خيز په دې کښې قدر کفاية دې، اوس د بعض الناس په حق کښې قدر کفاية پنځوس درهمه دې، او د بعضو په حق کښې څلويښت درهمه دې، او بعضې شارحينو توجيه داسې کړې ده، چه په دې احاديثو کښې د نبى کريم عليه السلام مخاطب هغه حضرات وو، چه په هغې کښې د اکثرو پيشه تجارت وه، نو نبى کريم عليه السلام د تجارت په راس المال کښې تخمينا يو مقدار يعنى څلويښت يا پنځوس درهمه متعين کړل، او د دريم روايت يعنى قدر ما يغديه و يعشيه توجيه دا کړې شوې ده، چه ددې نه مراد صرف د يوې ژرغې شپې روزې مراد نه ده، بلکه روزانه د سحر او مابنام خوراک، او دهغې مستقل نظم مراد دې، هغه چه څرنګه هم وى، که په دستکارئ سره وى، يا تجارت او زراعت وغيره سره، غرض داچه مقصود دتولو احاديثونه دمقدار کفايت حاصلول دى.

او بعضو عالمانو دې احاديثو کښې تطبيق داسې ورکړې دې، چه بعضو لره ئې د بعضو ديارو ناسخ منلې دې، نو حديث الاوقيه ئې ناسخ منلې دې، د مايغديه و يعشيه ديارو، او خپله د حديث الاوقيه ديارو ئې خمسون درهما والا حديث ناسخ منلې دې، او بعضو عالمانو فرمائيلې دى، چه د نسخې ترتيب داسې نه دې، بلکه ددې برعکس دې، د کثرت نه قلت طرف ته راغلې دې، پس خمسون درهما ديارو ناسخ اربعون درهما دې، او د اربعون ديارو غداء و عشاء والا روايت ناسخ دې.

والله سبحانه و تعالى اعلم، دا خو اختلاف روايات او جمع بين الروايات باندې خبره شوه.

### د حدغنىٰ په باره کښې د ائمهٔ مذاهب تحقيق :

د حد غنى په باره کښې اختلاف مذاهب هم واؤرئ! په دې کښې درې مذاهب دى،(۱) د

سفیان ثوری، ابن المبارک او اسحاق بن راهویه په نزد خمسون درهما(۲) دابوعبید قاسم بن سلام په نزد اربعون درهما، او د ائمه اربعه مذاهب داسې دی.

د امام احمد رحمه الله په نزد علی الدوام د مقدار کفایه حصول، یعنی بقدر کفایه مستقل معاش او د روزئ حصول، که هغه د نقد مال په ذریعې سره وی، یا په طریقه د کسب وی، لهذا داسې سړي غنی دي، نه دهغه دپاره سوال جائز دي، او نه اخذ زکوة(بدون السوال) که هغه صاحب نصاب وی او که نه، والروایة الثانیة عنه وجود خمسین درهما او قیمتها من الذهب، او د شافعیه مسلک دادي، چه د هري ډرځې آمدنی او ګټه په قدر د کفایت حاصلیدل،( د هغې مداره علی الکسب) یا د باقي پاتې عمر غالب د کفایت حصول(دهغې مداره علی النقد) ددې تشریح مخکښې رارولنه ده، او د مالکیه مسلک دادي، چه د قوت عام (۱) یعنی دپوره کال روزی حاصلیدل، یعنی چه دهغه او دهغه د اهل عیال دپاره کافی وی،(دا آخری قید خو په ټولو مذاهبو کښې معتبر دي) ددې تفصیل نه معلومه شوه، چه د جمهورو په نزد د غنی ځه خاص مقدار متعین نه دي، بلکه ددې مدار په کفایت او عدم کفایت باندې دي، او ظاهره ده، چه قدر کفایت په ټولو کښې برابر نه دي، د خلقو د حال مطابق دي، ځکه چه بعض کثیر العیال دی، نو بعض قلیل العیال یا عدیم العیال دی، دغه شان بعض خلق قوی مکتسب(قادر علی الکسب) دی، او بعض ضعیف یعنی غیر قادر علی الکسب دی، لیکن که یو سړی ته باوجود د صاحب نصاب کیدلو نه ټول کفایت حاصل نه وی، نو هغه عند الجمهور زکوة اخستلې شی، اخذ زکوة د هغه دپاره جائز دي، مثلا یو سړی د خلوینټو بزو مالک دي، لیکن دهغې آمدنې دهغه دپاره کافی نه ده، نو هغه زکوة اخستلې شی، اګر چه په خپله په هغه باندې هم زکوة واجب دي.(۴) د احنافو په نزد د غنی حد متعین دي، یعنی چه د نصاب نامی مالک کیدل، لهذا کوم سړي چه صاحب نصاب وی، هغه د احنافو په نزد غنی دي، که هغه ته ما تحصل به الکفایة علی الدوام حاصل وی، او که نه، او کوم سړي چه صاحب نصاب نه دي، هغه غیر غنی دي، دهغه دپاره اخذ زکوة جائز دي، اګر که هغه ته ما تحصل به الکفایة حاصل وی.

ددې ټولو نه معلومه شوه، چه د جمهورو په نزد د غنی دوه قسمونه ځان ځانله دی، اول هغه غنی چه موجب زکوة دي، هغه خو دادي، چه سړي صاحب نصاب وی، او دویم قسم الغنی المانع عن اخذ الزکوة دي، یعنی د قدر کفایت حاصلیدل، او د احنافو په نزد وجوب زکوة او منع عن اخذ الزکوة د دواړو تعلق د نصاب سره دي، (۲) او دا هم زده کول پکار دی، چه د

---

(۱) د کفایت باره کښې خو شوافعو د باقی پاتې عمر غالب اعتبار کړې دي،(کما سیاتي) او امام مالک رحمه الله د یو کال د کفایت اعتبار کړې دي، او په کتب حنابله کښې د بعضو نه هم دا د یو کال اعتبار معلومیږي، او بعضو علی الدوام، په ظاهر کښې په دې دواړو کښې فرق صرف لفظی دي، ځکه چه کله هر کال د یو کال د کفایت اعتبار کوی، نو هغه به علی الدوام خامخا وی، والله تعالی اعلم)

(۲) اصل او بنیادی اختلاف خو د احنافو او د جمهورو د مسلک په مینځ کښې هم دادي، دي لره په ښه طریقې سره ذهن کښې ساتل پکار دی، ددې سره سره دا هم په ذهن کښې اوساتئ:.....

امام احمد یو روایت خو هغه دي، کوم چه یره ذکر شو، او دهغوی دویم روایت کښ(وهو اظهر الروایتین کما قال الموفق) د ثمن اوغیر ثمن فرق دي، هغه داچه مانع عن الاخذ یا خو ما تحصل به الکفایة دي، او یا خمسون درهما او قیمتها من اللذهب، که چاسره پنځوس درهمه یا دهغي دقیمت برابر ذهب دی، نوبیا هم هغه مانع عن الاخذ دي.

**د شافعیه مسلک تفصیل او توضیح :**

لکه څرنګه چه دهغوی په کتابونو کښي ذکر دی، چه کوم سړي تجارت او کسب نشی کولي، د عدم قدرت او ضعف د وجي نه، یا دهغي سره لائق اسبابو دشتوالي د وجي نه، بلکه د هغه ګذاره په موجوده مال باندي وی، نو دهغه حکم دادي، چه که هغه مال دهغه باقی پاتي عمر غالب پوري کافی وو،(۱) نو بیا خو هغه سړي غنی دي، دهغه دپاره اخذ زکوة جائز نه دي، او که هغه مال دومره نه دي، نو بیا هغه سړي غنی نه دي، دهغه دپاره اخذ زکوة جائز دي، او عمر غالب هغوی اثنین و ستین یعنی دوه شپیتهٔ کاله مقرر کړي دي، او د تجارت او کسب په صورت کښي دهغوی په نزد د هري ژرځي د آمدنئ او ګټي اعتبار دي، که هغه آمدنی دهغه دپاره کافی کیدي شی، نو بیا خو غنی دي، ګنی غنی نه دي.(روضة المحتاجین ص۲۸۸)

**تکمیل :**

د احنافو او جمهور علماؤ په مبنځ کښي چه د حد غنی باره کښي کوم اختلاف دي، هغه په اصل کښي مبنی دي په یو بل اختلاف باندي، چه هغي لره تکمیلاً للبحث لیکلي شی، ځکه چه مشهوره ده، تتبین الاشیاء باضدادها.

**د فقیر او مسکین په تعریف کښي د امامانو اختلاف :**

هغه داچه فقیر او مسکین چه دهغوی مصرف زکوة کیدل منصوص من الله تعالی دی، دهغوی په تعریف او مصداق کښي اختلاف دي، هغه اختلاف دادي، چه فقیر د امام شافعی رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله په نزد هغه سړي دي، چه هغه سره نقد مال یا د کسب آمدنی بالکل نه وی، یا که وی نو د نصف کفایت نه کم وی، مثلاً د یو سړي مقدار کفایت خو هره ژرځ لس درهمه وی، لیکن آمدنی او ګټه دهغه صرف خلور درهمه وی او مسکین د دې دواړو امامانو په نزد هغه دي، چه هغه ته ټول کفایت خو حاصل نه وی، لیکن نصف کفایت یا ددې نه اکثر ورته حاصل وی، مثلاً په مثال مذکور کښي د شخص مذکور روزانه ګټه د

---

لـه ...چه فقهاء احناف دا وائي، چه زمونږ په نزد د غنی درې قسمه دی، الغنی الموجب للزکوة، او هغه د نصاب نامی حولی مالک کیدل دی، ثانی الغنی المانع من اخذ الزکوة ددې مصداق هم دادي، یعنی د نصاب مالک کیدل، لیکن حولان حول شرط نه دی، پس کوم سړي چه صاحب نصاب دی، او دهغه په مال حولان حول نه دي شوی، نو دهغه دپاره اخذ زکوة ناجائز دي، او په هغه صدقة الفطر او اضحیه واجب ده، او دریم قسم الغنی المحرم للسوال دی، او هغه دادی، چه سړي د سحر مابنام د روزئ او ما یستر به عورته مالک وی، د داسي سړي دپاره اخذ زکوة بغیر د سوال نه خو جائز دي، البته سوال حرام دي.

۱) مثلاً د کوم سړي چه موجوده عمر پنځوس کاله دي، نو اوس دهغه باقی پاتي عمر غالب صرف دولس کاله دي،)

پنځو (۵) درهمو نه کم او د نهو (۹) درهمو نه زیاته نه وی.
او د احنافو په نزد د فقیر تعریف دادی، چه د مادون النصاب مالک وی، یا مالک نصاب خو وی، لیکن هغه مال غیر نامی وی، یا نامی هم وی، لیکن هغه مال دهغه د حاجت اصلیه یعنی مسکن او ملبس وغیره نه زیاتی نه وی، او د امام مالکﷺ په نزد فقیر هغه دی، چه هغه سره کفایت عام(د پوره کال د روزئ بندوبست) نه وی، بلکه دهغې نه کم وی، او مسکین د دې دواړو(احناف او مالکیه) په نزد هغه دی، من لا شیء له اصلا.
ددې تفصیل نه دا هم معلومه شوه، چه د جمهور علماؤ په نزد د غنی مدار په نصاب نه دی، بلکه په کفایت او عدم کفایت باندې دی، او دا هم معلومه شوه، چه د شافعیه او حنابله په نزد فقیر ادنی حالا من المسکین دی، او د احناف او مالکیه په نزد ددې برعکس دی، فتدبر و تشکر لعلک لا تجد هذا التفصیل والتحقیق بهذا النهج فی غیر هذا الشرح.

[۱۶۲۶] () حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ". قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِي: أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

د حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ بیان دی - رسول الله ﷺ اوفرمائیل : کوم کس چه اوغواړی، حالانکه د هغه سره بقدر کفایت موجود وی، نو د قیامت په ورځ باندې به هغه راشی او د هغه مخ به زخمی وی یا په هغې باندې به خراشي وی - اووئیلي شو اې د الله رسوله! د غنی کیدو مقدار څه دی؟ حضور ﷺ اوفرمائیل :" پنځوس درهمه یا ددې قیمت سرهٔ زر -" یحیی اووي چه عبد الله بن عثمان سفیان ته اووي : ما ته خو داسې یاد دی چه شعبه د حکیم بن جبیر نه روایت نه کوی، نو سفیان جواب ورکړو چه مونږ ته دا روایت زبید د محمد بن عبد الرحمن بن یزید نه بیان کړو -"

**تشریح: قوله:** من سال وله ما یغنیه جاءت یوم القیمة خموش او خدوش او کدوح فی وجهه فقیل یا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) وما الغنی قال خمسون درهما او قیمتها من الذهب، دا ددې باب اول حدیث دی، اوسه پورې په ترجمة الباب کښې خبره شروع وه.

## شرح حدیث :

د جاءت ضمیر مؤنث مسئلې طرف ته راجع دې، چه د سال نه مفهوم کیږی، تقدیر د عبارت داسې دی، جاءت المسئلة یوم القیمة وهی خموش او خدوش، یعنی کوم سړی چه بغیر د حاجت نه سوال اوکړی، نو دهغه دا سوال به د قیامت په ورځ په دې حال کښې ظاهر شی، چه د هغه په مخ به داغونه وی،یعنی دهغه دا سوال کول به د قیامت په ورځ دهغه د مخ د داغونو او

[۱]: سنن الترمذي/الزكاة ۲۲(۶۵۰)، سنن النسائي/الزكاة ۸۷(۲۵۹۳)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۳۶(۱۸۴۰)،(تحفة الأشراف: ۹۳۸۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۳۸۸، ۴۴۱)، سنن الدارمي/الزكاة ۱۵(۱۶۸۰)(صحيح)

عیبونو سبب وی، یعنی دهغه د رسوایئ او ذلت سبب به وی، او د نسائي په روایت کښې دی، جاءت خموشا او کدوحا فی وجهه، خموش او کدوح د حال کیدو په وجه منصوب دی، او د ابوداؤد په روایت کښې خموش او خدوش د مبتداء محذوف دپاره خبر دی، او دا جمله اسمیه حال واقع شوې دې.

په خموش، خدوش او کدوح دریو واړو کښې حرف اول مضموم دې، دا ټول الفاظ متقارب المعنی دی، دې ته په پشتو کښې شوکول، کړول، او رژول وائی، دا دری واړه مصدر هم کیدې شی، او جمع هم، خموش د خمش جمع او کدوح د کدح جمع، وئیلې شی، خمشت المرءة وجهها، هرکله چه هغه خپل مخ په نوکونو باندې اوشوکوی، او زخمی ئې کړی، دلته کښې لفظ او یا د راوی شک دی، چه راوی ته په ښه طریقې سره یاد نه دی، چه د استاذ نه ئې کوم لفظ اوریدلی دې، او دا هم ممکن ده، چه دا خپله د متکلم نبی کریم ﷺ په کلام کښې وی، په دې صورت کښې به دا "او" د تقسیم او تنویع دپاره وی، او په دې صورت کښې به دې دریو واړو لره مختلف المرتبه تسلیمولی شی، د مراتب سائلین د اختلاف په اعتبار سره، ځکه چه بعضې په دوی کښې مقل وی، (یعنی کله کله سوال کوی) او بعضې مکثر او بعضې مفرط (یعنی ډیر زیات سوال کوی) دغه شان خمش ابلغ دې، د خدش نه، او خدش ابلغ دې د کدح نه، ځکه چه خمش خاص په مخ باندې وی، او خدش په مطلق ځرمن کښې دننه، اوکدح فوق الجلد (د ځرمنې دپاسه) په خلاف د خدش نه چه هغه د ځرمنې دننه پورې وی، او بعضو په دې دریو واړو کښې فرق بل شان لیکلې دې، هغه داچه الخمش بالظفر (په نوکونو سره شوکول) والخدش بالعود (په څه لرګی سره شوکول) والکدح بالسن (غاښونو سره شوکول).

قال یحیی فقال عبدالله بن عثمان لسفیان حفظی ان شعبة لا یروی عن حکیم بن جبیر : دا حدیث سفیان د حکیم بن جبیر نه روایت کړې دی، نو په دې باندې عبدالله بن عثمان چه د شعبه شاګرد دی، سفیان ته اوئیل، چه ترکومې پورې ماته یاد دی، هغه دادی، چه زما استاذ شعبه د حکیم بن جبیر نه روایت نه اخلی، (دهغه د ضعف د وجې نه) لهذا بهتره دا وه ، چه تاسو هم دا روایت د بل راوی نه روایت کولې،، نو ددې په جواب کښې سفیان اوفرمائیل : فقد حدثناه زبید عن محمد بن عبدالرحمن یعنی دا حدیث ماته د حکیم بن جبیر نه علاوه د زبید نه هم رارسیدلی دی، (لهذا ستا مقصد پوره شو، ځکه چه زبید ثقه دی) دا زبید ، زبید بن الحارث دی، (کما فی المنهل) او دا د صحاح سته راوی دی، وفی التقریب ثقة، ثبت، عابد، والحدیث اخرجه ایضا احمد و النسائي والترمذی وابن ماجه والدارمی والطحاوی والدار قطنی (منهل)

[۴۳۷] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ

(۱) سنن النسائي الزكاة ۹۰ (۲۵۹۷)، (تحفة الأشراف : ۱۵۶۷۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الصدقة ۱ (۳)، مسند احمد (۳۷۴/۵، ۴۳۰) (صحيح)

وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ"، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي لَأَنْتَ تُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا"، قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لِنَاقَتِهِ: لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَةٍ وَالْأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ شُوَيْرٌ وَزَيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ، أَوْ كَمَا قَالَ: حَتَّى أَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

د بنو اسد يو کس نه روايت دي، هغه وائي: ما او زما کور والو د بقيع الغرقد (د مدينې موجوده قبرستان) سره پراؤ اوکړو، نو زما کور والو ماته اووې چه رسول الله ﷺ نه لاړ شه او د هغوی ﷺ نه څهٔ اوغواړه راوړه چه هغې لره مونږ اوخورو، چنانچه زهٔ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم ما د هغه سره يو کس لره بيا موندهٔ چه هغه د رسول الله ﷺ نه څهٔ غوښتل او حضور ﷺ فرمائيل: زهٔ څهٔ داسې څيز نهٔ مومم چه تاته ئې درکړم - بيا هغه کس شا کړه او روان شو او هغه ناراض وو او وئيل ئې: قسم دې زما د عمر! تاسو چه چانه غواړئ نو ورکوئ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: دې ددې وجې نه په ما باندې غصه دې چه زما سره هيڅ نشته دې چهٔ زهٔ ئې دهٔ ته ورکړم؟ په تاسو کښې چې کله څوک سوال کوی، حالانکه د هغه سره څلوينښت درهمه يا د هغې مساوی څهٔ وی نو دهٔ بې ځايه سوال کړې دې. دغه اسدی کس بيان کوی: ما اووې زما اوښه خو د يو اوقيې نه ډيره بهتره ده ... او يو اوقيه د څلوينښتو درهمو وی ... هغه وائی: چنانچه زهٔ واپس راغلم او د هغوی ﷺ نه مې څهٔ اونهٔ غوښتل - ددې نه پس رسول الله ﷺ ته اور بشې او اوځکې راغلې نو رسول الله ﷺ په هغې کښې مونږ ته هم راکړې ... يا ئې داسې اووې ... تردې پورې چه الله تعالیٰ مونږ لره غنی کړو -" امام ابوداود رحمه الله اوفرمائيل: ثوری هم داسې روايت کړې دی لکه څنګه چه مالک وئيلی وی -

عن عطاء بن يسار عن رجل من بنی اسد الخ فقال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) تغضب علی ان لا اجد ما اعطيه، ما نه ناراضه کيږی، ځکه چه ماسره هيڅ څيز هغه ته د ورکولو دپاره نشته، (هرکله چه دا خبره ده، نو بيا دا غصه بالکل غلطه او بې محله ده)

من سال منكم وله اوقية او عدلها فقد سال الحافا، کوم سړي چه سوال کوی، او دهغه سره څلوينښت درهمه يا دهغې برابر په قيمت کښې څه بل څيز وی، نو دغې سړی په سوال کښې مبالغه او بې ځايه اصرار اوکړو، فقلت للقحة لنا خير من اوقية: په للقحة کښې لام اول لام ابتداء دی، چه مفتوح دی، او لام ثانی مکسور او مفتوح، په دواړو طريقو سره دی، لقحه وئيلې شی، پشې ورکونکې اوښې ته، دا صحابی د نبی کريم ﷺ خدمت ته د خپل حاجت د وجې نه د سوال کولو په نيت تلې وو، هلته کښې تللو نه پس چه کله هغه نبی کريم ﷺ نه دا واوړيدل، چه کوم سړي په دې حال کښې سوال اوکړی، چه هغه سره يو اوقيه چاندی وی، نو دهغه دا سوال کول ناجائز دی، نو بيا ئې دا سوچ کولو چه ماسره کومه اوښه ده، هغه خو د څلوينښتو درهمو نه زياته ده، لهذا دا صاحب دهغه ځائې نه بغير دسوال کولونه واپس راغلو. والحديث اخرجه ايضا النسائي والطحاوی (سهل)

[۳۸۸] () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ وُقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ"، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ هِشَامٌ: خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَتِ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

حضرت ابو سعید خدری ﷺ بیان کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : کوم کس چه اوغواړي، حالانکه د هغه سره د خلوینتو درهمو مساوی موجود وی نو د هغه سوال الحاف دي -" بې خایه اصرار دي، ما اووي زما یاقوته اوښه ذ یو اوقیي نه ډیره بهتره ده - د هشام په روایت کښې دی : د خلوینتو درهمو نه ډیره بهتره ده - چنانچه زهٔ واپس راغلم او د حضور ﷺ نه مي څهٔ سوال اونهٔ کړو - د هشام په روایت کښې اضافه ده چه د رسول الله ﷺ په دور کښې یوه اوقیه د خلوینتو درهمو وه -

**تشریح: قوله:** فقلت ناقتی الیاقوتة هی خیر من اوقیة دهغی اوښی نوم دي، ددي نه معلومه شوه چه تسمیة الدواب جائز دي، لکه د نبی کریم ﷺ نه هم دا تسمیه ثابته ده، والحدیث اخرجه ایضا احمد والنسائی والدارقطنی وکذا الطحاوی مختصرا( منهل)

[۳۸۹] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أُتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ"، وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "مِنْ نَمَرِ جَهَنَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: "قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ"، وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ"، وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ.

حضرت سهل بن حنظله ﷺ بیان کوی چه عیینه بن حصن او اقرع بن حابس ﷺ رسول الله ﷺ ته راغلل او د هغوی ﷺ نه ئې سوال اوکړو نو کوم څهٔ چه هغوی اوغوښتل، نو حضور ﷺ د هغې د ورکړې دوی ته حکم اوکړو او حضرت معاویه ﷺ ته ئې اوفرمائیل چه دوی ته ددي یو تحریر (لیکل) ورکړه نو حضرت معاویه ﷺ دي دواړو ته کوم چه دوی غوښتلي وو اولیکل - چنانچه اقرع دا خط واخستو، په خپله پګړئ کښې ئې راتاؤ کړو او لاړو - مګر حضرت عیینه هغه خط واخستو او نبی کریم ﷺ ته راغې کوم خاني کښې چه هغوی ﷺ تشریف فرما وو اووې وئیل : اې محمد ! ستاسو څهٔ خیال دي چه د صحیفهٔ متملس په شان زهٔ دا خط واخلم او خپل قوم ته لاړ شم، معلومه نهٔ ده چه په دې کښې څهٔ دی؟ تو حضرت معاویه ﷺ د هغه د تلمیح وضاحت د رسول الله ﷺ په وړاندې پیش کړو - بیا

---

۱؎: سنن النسائي الزكاة ۸۹(۲۵۹۶)(تحفة الأشراف: ۴۱۲۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۹/۳)(حسن)

۲؎: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ۴۱۶۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۱۸۰، ۱۸۱)(صحیح)

رسول الله ﷺ اوفرمائیل :" کوم کس چه غواړی( سوال کوی) او حالانکه په قدر د کفایت هغه سره موجود وی نو هغه د ځان د پاره د اور اضافه کوی -" نفیلی په دې ځائې کښې وئیلې دی :" د جهنم انګار زیاته وی - " خلقو اووې هغه کوم( مقدار) دی چه هغه د انسان د پاره کافی کیږی( او د سوال نه ئې غنی کوی؟) په دویم ځائې کښې د نفیلی الفاظ داسې وو - د غنا هغه حد څه دې چه د هغې په موجود کیدو سره سوال کول لائق نه دی؟ حضور ﷺ اوفرمائیل د چا سره چه د ورځې او د شپې خوراک موجود وي -" د نفیلی الفاظ په دویم ځائې کښې داسې وو : د چا سره چه د ورځې او د شپې د پاره د یوکي خیټې خوراک موجود وی -( امام ابوداود رحمه الله فرمائی) : نفیلی مونږ ته دې حدیث لره په مختصر انداز کښې داسې بیان کړې وو کوم چه ذکر کړې شو -

**تشریح: قوله:** عن ابی کبشة السلولی نا سهل بن الحنظلیة قال قدم علی رسول الله(صلی الله علیه وسلم) عیینة بن حصن والاقرع بن حابس ﷺ الخ

## شرح حدیث :

عیینة بن حصن د مؤلفة القلوب نه وو، دهغه معامله ګړ بر وه، د فتح مکې نه پس ئې ایمان راوړلې وو، بیا د صدیق اکبر ﷺ په عهد کښې مرتد شوې وو، د طلیحه اسدی نه ئې بیعت کړې وو، بیا ئې دوباره اسلام راوړلې وو، په یو موقع نبی کریم ﷺ هغه ته الاحمق المطاع(۱) فرمائیلې وو، او اقرع بن حابس ﷺ هم اګر چه په شروع کښې د مولفة القلوب نه وو، لیکن د اسلام نه مخکښې هم او روستو هم د عزت مند خلقو نه وو، او په اخلاص سره اسلام کښې داخل شوې وو، دا دواړه د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې د څه سوال کولو دپاره او څه غوختلو دپاره حاضر شوې وو، نبی کریم ﷺ خپل کاتب حضرت معاویه ﷺ ته اوفرمائیل : چه ددوی دپاره د فلانې فلانې عامل په نوم زما د طرف ته پرچه اولیکه، چه ده ته دومره ورکړه او ده ته دومره ورکړه، حضرت معاویه ﷺ دا پرچه اولیکله اوهغوی ته ئې حواله کړه، اقرع خو دغه پرچه په خپل پټکی کښې کیخوده او عیینه بن حصن ته په دې تحریر (پرچه) باندې اعتماد نه وو، هغه دا تحریر د معاویه ﷺ نه واخستلو او د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، او وې وئیل،(ځکه چه دغه وخت کښې پوره په اسلام کښې داخل شوې نه وو) فقال یا محمد الرانی حاملا الی قومی کتابا لا ادری مافیه کصحیفة المتلمس، آیا ستا دا خیال دی، چه زهٔ خپل قوم ته داسې لیکل یوسم، چه دهغې باره کښې ماته صحیح معلومه نه ده، چه په کښې څه لیکلې دی، د صحیفة متلمس پشان، فاخبر معاویة بقوله رسول الله(صلی الله علیه وسلم) پس معاویه ﷺ رسول الله ﷺ ته د عیینه د کلام خبر ورکړو، یعنی مطلب ئې ورته بیان کړو، نبی کریم ﷺ د صحیفة متلمس په مطلب باندې پوهه شوې نه وو، حضرت معاویه ﷺ پوهه شوې وو، ددې وجې نه معاویه ﷺ دهغې تشریح نبی کریم ﷺ ته بیان کړه.

---

۱) د خپل قوم بې وقوف سردار)

## د صحيفه متلمس شرح :

متلمس شاعر جاهلي، د شعراء جاهليه نه يو شاعر دي، دهغه نوم جرير وو، قصه دهغه داده، چه يو څل جرير او طرفة بن العبد دواړو د خپلې زمانې د بادشاه عمروبن هند شاعرانه مدح اوکړه،(انعام اخستلو دپاره) بادشاه دواړو ته خان خانله يوه يوه پرچه ورکړه، چه د يو عامل په نوم وه، او دا ئې ظاهره کړه، چه ما په دې کښې د انعام ورکولو باره کښې ليکلې دی، حالانکه په هغې کښې دا وو، چه کله دا دواړه تاته راشی، نو سمدستی دوی لره قتل کړه، طرفه خو هغه پرچه اخستلو سره نيغ عامل ته لاړو، او هلته کښې اوڅڅلې شو، ليکن متلمس پوهه شو، هغه دا پرچه اوکتله، نو په دې کښې د قتل حکم وو، هغه دا پرچه اوغورځوله، او د قتل نه بچ شو، دا ده، دهغه صحيفه متلمس واقعه، چه دې طرف ته عيينه بن حصن اشاره اوکړه، فقالوا يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) و ما يعنيه قال قدر ما يغديه و يعشيه د سحر او مابنام خوراک يعنی د يوې ډوڅې گزاره، چه د چا سره وی. دې حديث لره احنافو په سوال باندې محمول کړی دی، لکه چه خپله دلته په دې روايت کښې تصريح ده، يعنی د داسې سړي دپاره سوال جائز نه دی، او اخذ زکوة دهغه دپاره جائز دی، او بعضې عالمانو دې لره عام گرزولی دی، او اخذ زکوة په دواړو کښې په دې باندې محمول کړی دی، چه مراد دادی، چه کوم سړی ته علی الدوام غذاء او عشاء حاصل وی، يعنی مستقل د سحر او مابنام د روڼ بندوبست وی، لهذا د جمهورو په نزد کوم سړی ته چه د ټول کال دپاره کفايت حاصل وی، هغه دپاره نه سوال جائز دی، او نه اخذ زکوة، ددې تفصيل د باب په شروع کښې تير شوی دی، والحديث اخرجه ايضا الطحاوی مختصرا واخرجه احمد مطولا(منهل) (۱)

[۴۳۰](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ".

د حضرت زياد بن حارث صدائی بيان دی چه زهٔ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او دَ هغوی ﷺ سره مې بيعت اوکړو ... او يو طويل حديث ئې بيان کړو ... اووې فرمائيل : بيا يو کس دَ نبی کريم ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اووې وئيل : ما ته په صدقه کښې څهٔ راکړئ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل : الله تعالیٰ دَ صدقاتو د تقسيم مسئله دَ نبی يا دَ چا بل چا په خوښه باندې نهٔ ده پريخودی بلکې ددې په باره کښې ئې خپله فيصله فرمائيلې ده - او دې لره ئې په اتهٔ قسمه خلقو کښې تقسيم فرمائيلې ده - کهٔ چرې ته دَ

---

(۱) دا حديث واقعی ډير اوړد دی او قابل د مطالعې دی، دی لره حضرت په بذل المجهود کښې د نورو کتابونو نه نقل کړی دی. فارجع اليه لوشئت.

(*) تفرد به ابو داود(تحفة الأشراف: ۳۶۵۱)(ضعيف)

هغوی نه ئې نو زۀ تاته ستا حق درکووم۔"

عن زياد بن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فبايعته و ذكر حديثا طويلا فاتاه رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ان الله لم يرض بحكم نبي و لا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك، يعنې الله تعالى د صدقاتو او زكوة معامله د يو نبي يا غير نبي په فيصلي يا اجتهاد پريخودلي نه ده، بلكه دهغې فيصله الله تعالى په خپله فرمائيلي ده، او مستحقين زكوة ئې په اته قسمه خلقو كښې منحصر فرمائيلي دي، كه تۀ په هغوی كښې وې نو زۀ به تاته هم ستا حصه درکړم.

په دې حديث كښې مجملا د مصارف زكوة ذكر راغلو، ددې تفصيل په قرآن مجيد كښې موجود دي، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين و فى سبيل الله وابن السبيل.

## د زكوة د مصارف ثمانيه بيان مع مذاهب ائمه

دلته كښې ضرورت ددې خبرې دي، چه په دې مصارف ثمانيه كښې د هر يو بيان او دهغې تعريف عند الفقهاء اوكړي شي، دويمه خبره داده، چه دا مصارف ثمانيه اوس هم ټول باقي دي، يا په دې كښې د څه مصرف نسخ هم شوي ده، دريمه خبره داده، چه ددې مصارف ثمانيه استيعاب او تعميم ضروری دي او كه نه؟

### بحث اول :(د مصارف ثمانيه مصاديق)

(۲.۱) د فقير او مسكين هر يو تعريف مع اختلاف ائمه اوس نزدې تير شوي دي.

(۳) عاملين هغه خلق دي، چه هغوی لره د امام المسلمين د طرف نه د زكوة او صدقاتو د وصولولو دپاره مقرر كړي شوي وي، هغه ته د زكوة دمال نه وركولې شي، (۱) ليكن هغه ته چه څه وركولې شي، هغه د زكوة كيدو په حيثيت سره نه، بلكه د حق الخدمت او معاوضۀ عمل په طور باندې وركولې شي، ددې وجې نه عامل ته په هر حال كښې وركولې شي، (۲)

---

(۱) په دې كښې اختلاف دي، چه عامل ته څومره مقدار زكوة وركولې شي، د احنافو په نزد بقدر كفايت، ليكن كه مال زكوة صرف دومره دي، چه كه عامل ته بقدر كفايت وركړي شي، نو ټول زكوة به دې كښې خرچ كيږي، نو په دې صورت كښې به هغه ته صرف نيم وركولې شي، ددې نه زيات نه، او د امام مالك رحمه الله مسلك دادي، چه بقدر اجرة عمل به ورته وركولې شي، اگر كه ټول زكوة به هغې كښې لاړ شي، او د امام شافعي رحمه الله مسلك ډيرو علماؤ دا ليكلې دي، چه دهغه په نزد چونكه تسويه بين الاصناف الثمانيه واجب دي، ددې وجې نه عامل ته به صرف ثمن(اته حصه) وركولې شي، ليكن دا صحيح نه ده، بلكه دهغوی مسلك دادي، كما في كتبهم چه اگر چه دهغوی په نزد تسويه ضروری ده، ليكن عامل ددې نه مستثنى دي، هغه ته به بقدر اجرة عمل وركولې شي، او د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نزد ټولو ته به د حاجت مطابق وركولې شي، او عامل ته د هغه د عمل مطابق(من الاوجز)

(۲) «في حاشيه شرح الاقناع (ص۲۹۷ ج ۲)ولوكان غنيا ومن شرائط الاسلام وان لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولامولى لهما وفي الانوار الساطعه (ص۲۲۶)في مذهب المالكيه و يعطي العامل من الزكوة ولو غنيا بشرط ان يكون مسلما حرا غير هاشمي عدلا عالما باحكام الزكوة اهـ وفي نيل المارب في فقه الحنابلة و شرط كون العامل عليها مكلفا مسلما .....

که هغه غنی وی او که فقیر، په تولو مصارفو د زکوة کښې صرف دا مصرف داسې دی، چه دۀ ته زکوة د معاوضۀ خدمت په طور باندې ورکولې شی، گنی زکوة خو وئیلې شی، هغې عطیئ ته، چه غریبانو ته بغیر د څه خدمت د معاوضې نه ورکړې شی، ددې وجې نه دلته کښې دا اشکال پیدا کیږی، چه بیا داسې ورکولو سره زکوة څرنگه ادا کیږی؟ جواب دادی، چه عاملین د فقیرانو د طرف نه حکما وکیلان دی، او د وکیل قبضه د مؤکل قبضه وی، نو داسې گنړل پکار دی، چه د زکوة دا رقم فقیرانو ته رسیدلو نه پس دهغوی د طرف نه د عاملینو د خدمت عوض دی، او فقیرته په خپل مال زکوة کښې د تصرف کولو اختیار شته، چه چاته غواړی ورکولې شی،(معارف القرآن للمفتی محمد شفیع) او علامه زیلعی د کنز په شرح کښې لیکلې دی، چه څه عامل ته ورکولې شی، هغه من وجه دهغه د عمل اجرت دی، ددې وجې نه هغه ته د زکوة نه ورکول جائز دی، باوجود دهغه د غنی کیدو نه، او من وجه صدقه ده، من وجه څکه چه عامل هاشمی ته ورکول جائز نه دی.

(۴) مؤلفة القلوب، ددې په مصداق کښې کافران هم داخل دی، او مسلمانان هم، شیخ ابن الهمام ددې درې قسمونه لیکلې دی،(۱) هغه کافران چه هغوی ته نبی کریم ﷺ ددې وجې نه زکوة ورکولو چه مونږ ته نزدې شی، او مسلمانان شی(۲) هغه کافر چه هغه ته زکوة ددې وجې نه ورکولې شی، چه دهغه د شر نه محفوظ شی،(۳) هغه مسلمان چه دهغه په اسلام کښې ضعف وو، دې دپاره چه دهغه په ایمان کښې پوخ والې راشی.

(د مؤلفة القلوب حصه ولې ساقط شوه؟)

د مؤلفة القلوب مصرف زکوة کیدل اوس هم باقی دی، یا دهغوی حصه ساقطه شوې ده؟ د امامانو په مینځ کښې دا مسئله اختلافی ده، د احنافو په نزد دهغوی حصه مطلقا ساقطه شوې ده، د صدیق اکبر په زمانه کښې په اتفاق د صحابه کرامو سره، ځکه چه د کوم ضرورت او مصلحت د وجې نه هغوی ته ورکولې شو،، هغه د نبی کریم ﷺ نه پس باقی پاتې نه شو، الله تعالی اسلام ته غلبه او شوکت ورکړو، او د تالیف حاجت باقی پاتې نشو، او دا د انتفاء الحکم لارتفاع العلة د قبیلې نه دی، لهذا دا اشکال کول صحیح نه دی، چه د نبی کریم ﷺ نه پس په دې حکم شرعی کښې نسخ څرنگه واقع شوه؟ د مالکیه مشهور مسلک(کما فی الشرح الکبیر) دادی، چه مؤلفة القلوب گه کافران دی، نو دهغوی حصه ساقطه شوې ده، لغلبة الاسلام او گه مسلمانان دی، نو باقی ده، او صاحب منهل د مالکیه په

---

ف... امینا کالیا من خیر ذوي القربي و یعطي قدر اجرته منها و لو غنیا اهـ وقال الموفق (ص ٦٥٤ ج ٢)یجوز للعامل ان یاخذ عمالته من الزکوة سواء کان حرا او عبدا و ظاهر کلام الخرقي انه یجوز ان یکون کافرا و هذه احدي الروایتین عن احمد والروایة الاخري لا یجوز ان یکون العامل کافرا و یجوز ان یکون غنیا و ذا قرابة لرب المال اهـ وفي الزیلعي (ص ٢٩٧ ج ١) هلي الکنز و لا تحل للعامل الهاشمي تنزیها لقرابة النبي (صلي الله علیه وسلم) عن شبهة الوسخ و تحل للغني لانه لا یزاري الهاشمي في استحقاق الکرامة اهـ. وفي الجوهرة النیره (ص ١٥٧ ج ١)فان جعل الهاشمي عاملا واعطي من غیر الزکوة فلا باس به ثم الذي یاخذه العامل اجرة من وجه حتي یجوز له مع الغني و صدقة من وجه حتي لا یجوز للعامل الهاشمي تنزیها له عنها اهـ. وفي الکنز الزکوة تملیك المال من فقیر مسلم غیر هاشمي و لا مولاه قال الزیلعي (ص ٢٥٢)اختر به عن الغني والکافر والهاشمي و مولاه لان دفع الزکوة الیهم مع العلم لا یجوز اهـ)

مسلک کښې لیکلې دی، چه د مؤلف کافر باره کښې خو دوه اقوال دی، قیل یعطی و قیل لا یعطی او مولف مسلم ته دهغوی په نزد بالاتفاق ورکولې شی، دغه شان د شافعیه په نزد د مولفة المسلمین حصه باقی ده، او د مولفة الکفار باره کښې دادی، چه زکوة خو به هغوی ته بالاتفاق نشی ورکولې، او غیر زکوة هم علی الاصح، لیکن د ډیرې مجبورئ په وخت کښې مصلحة غیر زکوة ورکولې شی،((روضة المحاجین ص۲۸۹) دحنابله په نزد مولفة القلوب مطلقًا که کافران وی او که مسلمانان، مصرف زکوة دی، لیکن بشرط الحاجة، یعنی که د تالیف حاجت وی، گنی مصرف نه دې، لکه د خلفاء راشدینو په زمانه کښې چونکه د تالیف حاجت نه وو، ددې وجې نه هغې حضراتو دوی ته نه ورکوڅ،اود ورکولو وجه دا نه وه،چه ددوی حصه ساقطه شوې ده،(الروض المربع ص۳۴۴)

(۵) **الرقاب** : د احنافو په نزد ددې مصداق مکاتبین دی، د زکوة په پیسو د مکاتبینو امداد کول پکار دي، دې دپاره چه هغوی بدل کتابت ادا کړی، او خپل ځانونه د غلامئ نه آزاد کړی، تحریر رقبه یعنی خالص غلامانو لره ازادول په دې کښې داخل نه دی، هم دا مذهب د شافعیه او حنابله دې.[1] البته د مالکیه په دې کښې اختلاف دې، دهغوی په نزد د وفی الرقاب نه مراد تحریر رقبه دې، یعنی رقیق مومن لره اخستل او آزادول،[2]

او دا هم شرط دی، چه هغه خالص رقیق وی،(کوم ته چه قن وئیلې شی) مدبر یا مکاتب نه وی، د امام مالکﷺ مشهور قول دادی، او هم دې طرف ته د امام بخاریﷺ میلان دی، او یو روایت د امام مالکﷺ نه په دې کښې دا هم دې، چه د مکاتب امداد هم په دې کښې داخل دې، هغه هم په مال زکوة سره ادا کولې شی.

(۶) **والغارمین** : ددې نه مراد هغه مدیون دې، چه هغه سره وفاء د دین نه وی، یا وی لیکن د اداء دین نه پس هیڅ نه پاتې کیږی، او که پاتې کیږی هم، نو هغه په قدر د نصاب نه وی، او دغه شان هغه سړې چه دهغه دین د خلقو په ذمه وی، او هغه دهغوی نه د وصولولو قدرت نه لری،(د غارم اطلاق په مدیون او دائن دواړو باندې کیږی) او د شافعیه او حنابله په نزد ددې په مصداق کښې هغه سړې هم داخل دې چا چه د اصلاح ذات البین دپاره تحمل حماله کړې وی، اگر چه هغه غنی وی،[3] او د احنافو په نزد د تحمل حماله والا سړې د غنی کیدو په صورت کښې مصرف زکوة نه دې.

---

[1] د حنابله په کتابونو کښې د فی الرقاب په ضمن کښې دا هم لیکلې دی، و یفك الاسیر المسلم چه د زکوة په پیسو مسلمان قیدی هم ازادولې شی.)

[2] د جمهورو په نزد په دې سره زکوة نه ادا کیږی، خکه چه زکوة کښې تملیک ضروری دي، دا رقم کوم سره چه شراء عبد کیږی، ددی تملیک چاته کولې شی؟ عبد ته یا مولی ته، په عبد کښې خو د مالک جوړیدلو صلاحیت نشته، او مولی کیدی شی چه غنی وی، په خلاف د مکاتب نه، چه په هغه کښې د مالک جوړیدلو صلاحیت شته، خکه اگر چه هغه ته ملک رقبه حاصل نه دې، لیکن ملک ید ورته حاصل دی، مولی هغه ته د ګټلو او مالک جوړیدلو اجازت ورکړې دی،)

[3] لیکن ددې دپاره ددوی په نزد ځه قیود او تفصیل دي کوم چه دهغوی په کتابونو کښې لیکلې شوي دي، من شاء فلیرجع الیه.

(۴) فی سبیل الله : ددې مصداق عند الحنفیه منقطع الغزاة دي، [۱] یعنی کوم سړي چه جهاد ته تلل غواړي، لیکن هغه د جهاد سامان نه ملاویدو په وجه د مجاهدینو نه منقطع کیدونکي دي، نو د داسې سړي د زکوة په پیسو سره مدد کولې شي، او د ائمه ثلاثه یعنی شافعیه، مالکیه او حنابله په نزد ددې نه مطلقا غزاة او مجاهدین مراد دي، بغیر د قید د فقر نه، لهذا دا خلق د غنی کیدلو باوجود سامان جهاد وغیره تیاری دپاره د ضرورت مطابق زکوة اخستلې شي، (کما هو مصرح فی کتبهم)

(۵) ابن السبیل : ددې نه مراد هغه مسافر دي، چه هغه سره په سفر کښې مال نه وي، اګر چه په خپل وطن کښې ډومال او غنی وي، بیا پوهیدل پکار دي، چه مسافر په دوه قسمه دي، المسافر المنقطع بالسفر، والمسافر المنشئ للسفر، د اول مطلب دادي، چه یو سړي چه د مخکښې نه په سفر کښې دي، او د سفر په مینځ کښې هغه ته د نفقې ختمیدلو په وجه حاجت راپیښ شو، او منشئ للسفر هغه سړي دي، چه انشاء سفر یعنی د سفر ابتداء د خپل وطن نه کوی، او حال دادي، چه هغه سره د سفر خرچه نشته، د احنافو او حنابله په نزد د ابن السبیل په مصداق کښې صرف قسم اول داخل دي، او د شوافعو په نزد په دې کښې دواړه قسمونه داخل دی، کما هو مصرح فی کتبهم، او علامه باجی مالکی د امام مالک رحمه الله مذهب هم دا نقل کړې دي، (کما فی هامش البذل) لهذا که یو سړي د خپل وطن نه سفر کول غواړي، لیکن د سفر خرچه هغه سره نشته، او هسی بقدرکفایت د معاش انتظام دهغه سره شته، نو که دا سړي سفر او نه کړي، نو هغه دپاره د شافعیه په نزد اخذ زکوة جائز نه دي، او سفر دپاره زکوة اخستل جائز دی [۲] الحمد لله د مصارف زکوة تشریح پوره شوه.

**بحث ثانی :**

د بحث اول په ضمن کښې د مولفة القلوب په بیان کښې تیر شوې دي.

**بحث ثالث :**

د امام شافعی رحمه الله په نزد زکوة لره په دې اصناف ثمانیه باندې تقسیمول ضروری دي، په شرط ددې چه دا ټول مصارف او اصناف په محل د مال کښې موجود وی، ګنی چه کوم موجود وی یه هغو کښې به تقسیمولې شی، دا په هغه صورت کښې دی، چه کله تقسیم د امام المسلمین د طرف نه وی، چه هغه د عمالو په ذریعه زکوة وصول کړې وی، لیکن که

---

[۱] د فی سبیل الله تفسیر عند الجمهور مجاهدینو سره کړی شوی دي، بغیر د قید د فقر او احتیاج نه، او د احنافو نه د امام ابویوسف صاحب رائې هم داده، لیکن په قید د حاجت او فقر سره، ددې وجې نه هغوی دي لره په منقطع الغزاة سره تعبیر کړي دي، او د امام محمد رحمه الله په نزد ددې نه منقطع الحاج مراد دي، یعنی هغه سړي چه په هغه باندې حج فرض شوي دي، لیکن فی الحال فقیر دي، داسې سړی ته فرض حج ادا کولو دپاره زکوة ورکولې شی، الروض المربع فی فقه الحنابله کښې هم ددې تصریح ده، چه د فرض حج د ادا کولو دپاره غریب سړی ته زکوة ورکولې شی)

[۲] لیکن دهغوی په نزد دا قید دي، چه هغه سفر د څه غرض صحیح دپاره وی، اګر که د تفریح دپاره وی، لهذا د شخص هائم یعنی د چا حالت چه ښه نه وی، او دهغه په سفر کښې څه خاص نیت نه دي، نو دهغه دپاره اخذ زکوة جائز نه دي، دغه شان د جمهورو په نزد هم دا قید دي، چه هغه سفر د څه معصیت دپاره نه وی، بلکه مباح وی)

مالک خپله ادا کړي، بغیر د توسط د عامل نه، نو په دې صورت کښې به زکوة د عامل نه علاوه باقی مصارف سبعه کښې تقسیمولي شي، او په هر صنف کښې کم ازکم دریو سړو ته ورکول ضروری دی، سوا د عامل نه، که عامل صرف یو وی، نو ظاهره ده، چه بیا به صرف هم دې یو ته ورکولي شي، (انوار ساطعه ۱۴۸)

او د حنابله په نزد تعمیم الاصناف واجب نه دی، په صنف واحد باندې هم اکتفاء جائز ده، البته تعمیم مستحب دي، (نیل المآرب) او دغه شان د مالکیه په نزد هم تعمیم واجب نه دي، بلکه دهغوی په نزد ایثار المضطر علی غیره اولی دي، یعنی چه کوم زیات محتاج وی، هغه ته ورکول اولی دی، الاحوج فالاحوج(انوار ساطعه ۲۲۷)

د احنافو په نزد هم تعمیم ضروری نه دي، بلکه تخییر دي، که په ټولو اصنافو کښې ئې تقسیموی، او که بعضو ته ئې ورکوی، او که صرف یو ته ئې ورکوی، و حدیث الباب اخرجه ایضا الطحاوی واخرجه الامام احمد من حدیث حبان ابن ربح الصدائي صاحب رسول الله(صلی الله علیه وسلم)( منهل)

[۱۶۳۱] () حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطَونَهُ".

د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه مروی دی چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : مسکین هغه نهٔ دی چه هغه لره یو کجوره یا دوه کجورې واپس کوی بلکې مسکین هغه دي چه هغه دَ خلقو نه سوال نهٔ کوی او نهٔ خلقو ته ددهٔ په باره کښې اندازه وی چه دهٔ ته ورکړی -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَفْطِنُونَ [۲] بِهِ فَيُعْطَونَهُ".

یعنی مسکین هغه سړي نه دي، چه یوه یا دوه کجهورې یا یوه یا دوه نمړئ پسې په کوشو کښې ګرځي، بلکه په حقیقت کښې مسکین یعنی کامل مسکین هغه سړي دي، چه د خلقو نه نه سوال کوی، او نه خلق هغه لره محتاج او فقیر ګڼړی، چه هغه ته څه ورکړی، یعنی دهغه د سوال نه کولو په وجه خلق هغه لره حاجت مند نه ګڼړی، او هم ددې وجې نه څه ورکوی هم نه، په دې حدیث سره ټیره شوې اختلافی مسئله(چه د احنافو او امام مالک رحمه الله په نزد مسکین هغه سړي دي، من لا شیء له،) تائید کیږی، استدل ایضا بقوله تعالی او مسکینا ذا متربة، ای لاصق بالتراب من الجوع والعری واما قوله تعالی اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فلا ینافی ما ذکر لانه انما سماهم مساکین مجازا ترحما و شفقة علیهم لانهم کانوا مظلومین ضعفاء( من المنهل)

[۱]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف :۱۳۳۵۵)، وقد أخرجه: خ /الزكاة ۵۳(۱٤۷٦)، وتفسير البقرة ٤٨(٤٥٣٩)، صحيح مسلم/الزكاة ۳٤(۱۰۳۹)، سنن النسائي/الزكاة ۷٦(۲۵۷۲)، موطأ امام مالك/ صفة النبي ۵(۷)، مسند احمد(۲/۲٦۰، ۳۱٦، ۳۹۳، ٤٤۵، ٤۵۷)، سنن الدارمي/الزكاة ۲(۱٦۵٦)(صحيح)

[۲] په دې کښې طاء باندې ضمه اوکسره دواړه وئيلي شی فطن يفطن د باب کرم و نصر وسمع دريد وارد نه راځي.

د کوم مسکین ذکر چه بره په حدیث کښې راغلې دي، دهغه نه په راتلونکي حدیث کښې المحروم سره تعبیر شوي دي، فلذاک المحروم، دا د قرآن مجید آیت طرف ته اشاره ده، ولی اموالهم حق للسائل و المحروم، والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم والنسائی (منهل)

[۱۶۳] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: «الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَجَعَلَا الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ.

د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه منقول دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل (او حدیث ئې بیان کړو) لکه خنګه چه بره ذکر شو (او) وي فرمائیل: "لیکن مسکین خو هغه دي چه هغهٔ د سوال دَ عار او شرم نه) بچ او پاک وی ... مسدد په خپل روایت کښې زیاته کړې ده چه دَ هغه سره دومره قدري نهٔ وی چه دَ هغه کفایت اوکړی ... او دَ خلقو نه سوال هم نهٔ کوی او نهٔ خلقو ته ددهٔ د ضرورت علم وی چه هغوی دهٔ ته صدقه ورکړی دي قسم سړی ته "محروم" وئیلی شی". مسدد په خپل روایت کښې دَ [المتعفف الذی لا یسأل] ذکر نهٔ دي کړې - امام ابوداود رحمه الله فرمائیی: چه دي حدیث لره محمد بن ثور او عبد الرزاق دَ معمر نه روایت کړې دي او هغه دَ "محروم" بیان دَ زهری کلام ښودلی دي او دا زیات صحیح دي.

[۱۶۴] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».

د عبید الله بن عدی بن خیار نه منقول دی، وائی چه ما ته دوو کسانو اوئیل چې دا دواړه دَ حجة الوداع په موقع باندې دَ نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شول او حضور ﷺ صدقه تقسیموله - دي دواړو هم دَ هغوی نه سوال اوکړو نو حضور ﷺ مونږ ته دَ بره نه تر دَ خکتهٔ دَ سر نه تر دَ خپو) پورې اوکتل - هغوی ﷺ اوکتل چه مونږ دواړه طاقتور یو، نو وي فرمائیل: کهٔ چرې تاسو غواړئ نو مونږ ئې تاسو ته درکړو مګر (حقیقت دادي) په دي کښې دَ غنی او دَ طاقت ور کسب کوونکی هیڅ حصه نشته دي."

فرفع فینا البصر و خفضه فرانا جلدین (۳)،فقال ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی و لا لقوی مکتسب، دوه سړی چه دهغوی نومونه معلوم نه دی، لیکن صحابه دی، خپله واقعه بیانوی، چه مونږ د نبی کریم ﷺ خدمت کښې حاضر شو، د حجة الوداع په موقع، او نبی

(*): سنن النسائي/الزكاة ۷۶(۲۵۷۴)، (تحفة الأشراف: ۱۵۲۷۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۲۶۰)(صحیح) دون قوله: «فذاك المحروم» فإنه مقطوع من كلام الزهري

(*): سنن النسائي/الزكاة ۹۱(۲۵۹۹)، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۳۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۲۲۴، ۵/۳۶۲)،(صحیح)

(۳): جلدین تثنیه ده د جلد، ددي معنی ده قوی (مضبوط)، جلد ربه فتحي د جیم اولام سره) په معنی د قوت راځی، وئیلی شی جلد الرجل جلداً فهو جلد وجلید.

کریم ﷺ صدقات تقسیمول، هغه دواړه وائي چه مونږ هم د نبی کریم ﷺ نه سوال اوکړو، نو رسول الله ﷺ په مونږ باندې بره ښکته نظر واچولو، یعنی مونږ ته ئې د بره نه ښکته پورې اوکتل، پس نبی کریم ﷺ مونږ قوی او مضبوط اومونډلو، بیا هغوی اوفرمائیل : چه که تاسو غواړئ، نو تاسو ته به ددې صدقې د مال نه درکړم، لیکن حقیقت دادې، چه په صدقه کښې د غنی او قوی مکتسب(چه ګټلو باندې قادر وی) حصه نشته

**غریب قادر علی الکسب د غنی په حکم کښې دې او که نه؟**

ددې حدیث نه معلومیږی، چه کوم سړي غریب وی، لیکن قادر علی الکسب وی، هغه هم د غنی په حکم کښې دې، پس د امام شافعی ؒ او امام احمد ؒ مذهب دادې، چه سړي څنګه غنی بالمال جوړیږی، دغه شان بالکسب هم جوړیږی، نو ددې دواړو په نزد قوی مکتسب دپاره اخذ زکوة جائز نه دې،اوداحنافو اومالکیه په نزد قدرة علی الکسب سره سړي غنی شمارلې نشی، او دهغه دپاره اخذ زکوة جائز دې، دا حضرات ددې حدیث جواب دا ورکوی، چه دا په سوال باندې محمول دې، د قوی مکتسب دپاره اګر چه اخذ زکوة جائز دې، لیکن سوال جائز نه دې، او دلیل ددې دپاره دادې، چه نبی کریم ﷺ هغوی ته اوفرمائیل : چه که تاسو غواړئ، نو زهٔ به تاسو ته ددې نه درکړم، نو که هغوی ته ورکولو سره زکوة ساقط کیدو نه، نو بیا نبی کریم ﷺ دا تعلیق ولې فرمائیلو،

علامه طیبی ؒ د شوافعو د طرف نه ددې جواب دا ورکړې دې، چه د نبی کریم ﷺ مراد دادې، چه باوجود د حرام کیدلو نه که تاسو په اکل حرام باندې راضی یئ، نو تاسو ته به ددې نه درکړم، ګویا دا خبره نبی کریم ﷺ هغوی ته توبیخا فرمائیلې وه.( منهل)

والحدیث اخرجه ایضا احمد والنسائي والطحاوی( منهل)

[۱۶۳۲]() حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ، وَالْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ: أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

حضرت عبد الله بن عمر ؓ بیان کوی، چې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل صدقه د هیڅ یو مالدار د پاره حلال نه ده او نه د چا طاقتور او صحیح سالم کس دپاره - "امام ابوداود ؒ فرمائی : چه دې حدیث لره سفیان د سعد بن ابراهیم نه همداسې روایت کړې دی لکه څنګه چه ابراهیم( بن سعد) روایت کړې دی - او شعبه د سعد نه دا لفظ روایت کړې دی : [ لذی مرة قوی ] یعنی د " سوی " په ځائې باندې ئې "قوی" وئیلې دی، او د نبی کریم ﷺ نه په بعض احادیثو کښې [ لذی مرّة قوی] او په بعضو کښې [ لذی مرّة سوی ] روایت شوې دی. عطاء بن زهیر وائی چه زهٔ د حضرت عبد الله بن عمرو ؓ سره ملاؤ شوم نو د هغوی الفاظ

---

() : سنن الترمذي/الزكاة ۲۳(۶۵۲)، تحفة الأشراف :۸۶۲۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۶۴، ۱۹۲)، سنن الدارمي/الزكاة ۱۵(۱۶۷۹)(صحيح)

وو : [ ان الصدقة لا تحل لقوى ولا ذى مرة سوىٍ ]

عن عبدالله بن عمرو عن النبى(صلى الله عليه وسلم) قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مِرّة سوى، مِرّة، بمعنى قوة، يعنى لذى قوة، او سوى بمعنى سالم، يعنى چه دهغه اندامونه صحيح سالم وى، ځكه چه داسې سړي قادر على الكسب دي، دا حديث هم د شافعيه او حنابلو دليل دي، احناف وائي چه په دې كښې د كمال حل نفى ده، نه د اصل حل. ځكه چه دهغوى په نزد د داسې سړي دپاره اخذ زكوة جائز دي، چه قوى وى، او د خپل حاجات اصليه نه علاوه د نصاب مالك نه وى، دويمه توجيه هغوى دا كوى، چه دې لره په سوال باندې محمول كړي شى، كما تقدم فى الحديث السابق،

والحديث اخرجه ايضا احمد والدارمى والدارقطنى والطحاوى والترمذى وقال حديث حسن لكن فى سنده ريحان بن يزيد و فيه مقال( منهل)

## بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

باب: ۲۵- دهغه خلقو بيان چه هغوى لره سره دغنى كيدو، صدقه اخستل جائز دى.

[۱۶۳۵] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ".

د حضرت عطاء بن يسار نه منقول دى چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : پنځو صورتونو نه علاوه دَ هيڅ مالدار دپاره صدقه( اخستل) حلال نۀ دى :(۱). كوم چه دَ الله په لاره كښې غازى او مجاهد وى :(۲). يا دَ صدقاتو تحصيلدار( وصولوونكى) وى :(۳). يا چه په چا باندې قرض وى :(۴). يا هغه كوم چه په خپل مال سره دَ صدقې خُيز واخلى :(۵). يا هغه سړي چه يو مسكين ددۀ همسايه وى، هغه مسكين ته صدقه وركړي شوه نو دۀ په هغې كښې غنى ته هديه وركړه.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».

## مضمون حديث مع بيان مذاهب ائمه:

د زكوة مال د غنى دپاره حلال نه دي، ليكن پنځه قسمه غنيان داسې دى، چه هغوى دپاره د زكوة مال اخستل جائز دى،(۱) غازى فى سبيل الله، جهاد ته تلونكى دپاره، د ائمه ثلاثه په نزد د هغې سړي دپاره سره ددې نه چه هغه غنى وى، زكوة اخستل جائز دى. بيا د امام مالك رحمه الله په نزد خو دا عام دى، د هر مجاهد په حق كښې، كه په ديوان كښې دهغه نوم وى،(او د مال فئ نه هغه ته حصه ملاويږى، كومه چه مجاهدينو ته ملاويږى) او كه نه وى،

---

(۱): سنن ابن ماجه/الزكاة ۲۷(۱۸۴۱)،( تحفة الأشراف :۴۱۷۷، ۱۹۰۹۰)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الزكاة۱۷(۲۹)، مسند احمد(۴/۳، ۳۱، ۴۰، ۵۶، ۹۷)(صحيح)

اود امام شافعی او احمد رحمه الله په نزد ددې نه هغه مجاهد مراد دی، چه تطوعا (۱) جهاد ته تلل غواړی، یعنی په دیوان کښې دهغه نوم نه وی، او د مال فئ نه هغه ته حصه نه ملاویږی.
او د احنافو په نزد ددې نه هغه غنی مجاهد مراد دی، چه په جهاد کښې د شرکت نه کولو په صورت کښې خو غنی وی، لیکن جهاد کښې شرکت او دهغې دپاره تیاری دپاره سامان د جهاد اخستلو د وجې نه فقیر شوې وی، نو دا سړی د خپل حالت سابقه په وجه غنی دی، لیکن حالت عارضه، کوم چه اوس ورته پیښ شوې دی، ددې په اعتبار سره محتاج دی، عرض داچه په دې حدیث کښې دغازی فی سبیل الله نه مراد داسې قسمه غنی دی، په خلاف د ائمه ثلاثه، دهغوی په نزد ددې نه مطلق غنی مراد دی، احناف وائی، چه د زکوة اصل حقدار فقیران دی، ځکه چه آیت کریمه انما الصدقات للفقراء والمساکین، او حدیث معاذ رضی الله عنه کښې دی، توخذ من اغنیائهم و ترد فی فقرائهم، په خپل مضمون کښې دا دواړه نص دی، صریح او صحیح دی، لهذا د حدیث الباب معنی به هم ددې په رڼا کښې متعین کولې شی، والله تعالی اعلم، او جمهور دا فرمائی، چه دا آیت کریمه او حدیث معاذ رضی الله عنه پشان نور احادیث مخصوص منه البعض دی، او مخصص دا حدیث دی. (منهل بزیادة)

(۱) اولعامل علیها: په دې باندې د ټولو اتفاق دی، چه د عامل علی الصدقات دپاره اخذ زکوة جائز دی، دهغه غنی کیدل د اخذ زکوة نه مانع نه دی، ځکه چه هغه څه اخلی، بطور حق الخدمت او اجرة د عمل نې اخلی، نه بطور صدقة.

(۳) اولغارم، هغه مدیون چه دهغه دین دهغه د مال نه زیات وی، کوم چه هغه سره دی، یا دهغې برابر وی، یا کم وی، لیکن اداء دین نه پس چه کوم مال زیاتیږی شی، هغه د نصاب هومره نه وی، (داسې سړی اګر چه صورة او ظاهرا د خپل موجوده مال په وجه غنی دی، لیکن فی الواقع غنی نه دی) او یو تفسیر د غارم داسې کړې شوې دی، چه ددې نه هغه سړی مراد دی، چه هغه د اصلاح ذات البین دپاره تحمل حماله کړې وی، ددې تشریح د مصارف زکوة په بیان کښې تیره شوې ده، هلته کښې کتل پکار دی.

(۴) او لرجل اشتراها بماله، کوم غنی سړی چه مال زکوة د فقیر نه په بیع واخلی، دهغه دپاره هم دا مال زکوة جائز کیږی، دا هم ښکاره خبره ده، چه د شراء زکوة دوه صورتونه دی، یو خو دا چه د بل چا ورکړې شوې زکوة د فقیر نه واخستلې شی، په دې کښې خو هیڅ اختلاف نشته، او یو صورت دادی، چه یو سړی خپل ورکړې شوې زکوة د فقیر نه په بیع واخلی، د جمهورو په نزد دا هم جائز دی، لیکن مکروه دی، او د امام احمد رحمه الله په نزد جائز نه دی، دا

---

(۱) په اصل کښې اسلامی ملک کښې جهاد کښې تلونکی یعنی لښکرې دحکومت د طرفه مقرر وی، کوم ته چه زمونږ په عرف کښې فوج وائی ددوی دپاره یو دیوان یعنی رجسټر وی چه په هغې کښې د لښکر والو نومونه لیکلی کیږی، اوهغوی ته باقاعده دبیت المال نه رزق یعنی وظیفه ملاویږی دغه جماعت ته مرتزقه هم وائی یعنی به جهاد کښې د تلونکو هغه جماعت چه هغوی دپاره د بیت المال نه رزق او وظیفه مقرره. په کتاب الجهاد کښې به داسې قسمه څیزونه او ابواب راځی نود کومو خلقو نومونه چه په دغه رجسټر کښې وی دهغوی څو په نمبر نمبر په جهاد کښې تلل ګویا مقرر او واجب دی دهغوی نه علاوه چه کوم خلق په جهاد کښې تلل غواړی دهغوی جهاد تطوعا ګڼلې کیږی.

اختلافی مسئله د باب الرجل یبتاع صدقته، دلاندې تیره شوې ده.

(۵) اولرجل کان له جار مسکین، که یو غنی سړی ته فقیر د زکوة مال هدیه کړی، نو دا مال هغه غنی اخستلې شی، ددې نمبر ۵ او د تیر شوې نمبر ۴ دواړو دپاره د جواز اخذ وجه ظاهره ده، چه کله زکوة یو څل خپل مصرف او محل ته اورسیدو، نو ادا شو، اوس چه دا فقیر په دې کښې څه تصرف کوی، کولې شی، دهغه خپل مال دی، او هغه چه چاته هم ورکوی، بطور زکوة او صدقه نه ورکوی، څکه چه اول خو په دې فقیر باندې خپل زکوة واجب هم نه دې، بالفرض که وی هم، نو د زکوة، زکوة کیدل موقوف دې په نیت زکوة باندې، او هغه دلته کښې شته نه،(منهل) په بذل کښې حضرت په دې باندې قصه بریره ﷺ لیکلې ده، په بذل کښې حضرت په دې باندې قصه د بریره ﷺ لیکلې ده، لکه صدقة و لنا هدیه، چه تاسو په مشکوة او دهغې نه مخکښې په نورالانوار کښې وئیلې ده، چه تبدل د ملک مستلزم دې، تبدل د عین لره حکما، دا حدیث مخکښې په دې کتاب کښې باب الفقیر یهدی للغنی من الصدقة، کښې راروان دې.

[۱۶۳۶](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدٍ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّبْتُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حضرت عطاء بن یسار د حضرت ابو سعید خدری ﷺ نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: او د مذکوره بالا حدیث هم معنی ئې روایت اوفرمائیلو - "امام ابوداود ﷺ فرمائی: چه دې حدیث لره ابن عیینه د زید نه هم داسې بیان کړې دې لکه څنګه چه مالک وئیلی دی - او ثوری د زید نه روایت کړې دې او وئیلې ئې دی: [حدثني الثبت عن النبی ﷺ] یعنی یو بااعتماد کس زما په وراندې د نبی کریم ﷺ حدیث بیان کړو.

[۱۶۳۷](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ فِرَاسٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

د حضرت ابو سعید خدری ﷺ نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: صدقه د هیڅ غنی د پاره حلال نه ده - مګر داچه د الله په لاره کښې(مجاهد) وی یا مسافر وی یا یو فقیر همسایه ته صدقه ورکړي شوه او هغه فقیر تاسو ته هدیه درکړی، یا تاسو ته دعوت درکړی - امام ابوداود ﷺ فرمائی چه دې حدیث لره فراس او ابن ابی لیلی د عطیه نه، هغوی د ابو سعید نه، او هغوی د نبی کریم ﷺ نه ددې په مثل باندې روایت کړې دې -

(*): تنظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۱۷۷۰، ۱۹۰۹۰)(صحیح)

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۴۲۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۱، ۴۰، ۹۷)(ضعیف)

## بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

### باب: ۳۶- یو سړی ته دې د زکات له څومره قدرې ورکړې شی؟

[۱۶۳۸]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ" يَعْنِي دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

حضرت سهل بن حثمه انصاری رضی الله عنه خبر ورکړي دي چه نبی کریم ﷺ هغوی ته د صدقې د اوښانو نه دیت ادا کړې وو - یعنی د هغه انصاری رضی الله عنه دیت کوم چه په خیبر کښې قتل کړې شوې وو -

**تشریح: قوله:** أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ - يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

دلته په دې باب کښې دري خبرونه د بیان محتاج دی، اول ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر ده، چه یو سړی ته د زکوة څومره مقدار ورکولې شی.ددې بیان او اختلاف ائمه. دویم د حدیث الباب تشریح، دریم د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت، دري واړه خبرونه قابل تحقیق دی، والله الموفق والمیسر.

### بحث اول: یو سړی ته څومره زکوة ورکولې شی؟

مسئله مختلف فیه ده، د احنافو په نزد شخص واحد ته مادون النصاب ورکولې شی، او بقدر نصاب ورکول مکروه دی، لیکن دا که هغه سړي مدیون وی، نو بیا په دې صورت کښې دومره ورکولې شی، چه د اداء دین نه پس هغه سره مادون النصاب باقی پاتې شی، دغه شان که یو سړی عیال والا وی، نو هغه ته دومره مقدار ورکولې شی، چه که هغه په ټولو باندې تقسیم کړی، نو د هر یو په حصه کښې د نصاب نه کم راځی، او د امام مالک او احمد رحمهما الله په نزد یو سړی ته بقدر کفایة عام ورکولې شی، یعنی دومره مقدار چه دهغه دپاره سره د عیال نه ټول کال دپاره کافی وی، او د حضرت امام شافعی رحمه الله په نزد دومره مقدار به ورکولې شی، چه دهغه باقی عمر غالب دپاره کافی وی، او عمر غالب دوه شپیتهٔ کاله دي، کما تقدم،(سهل)

خطابی فرمائي چه د شافعیه مذهب دادي، چه په دې کښې هیڅ تحدید نشته، بلکه بقدر الحاجة ورکولې شی، او د سفیان ثوری رحمه الله په نزد یو سړی ته د خمسون درهما نه زیات نشی ورکولې، او دا یو قول د امام احمد رحمه الله دي اهـ،(عون) په اصل کښې د جمهورو مسلک په دې کښ(کما قال العوفی) دادي، چه یو فقیر ته به د ما یحصل به الغنی نه زیات نشی ورکولې، او د ما یحصل به الغنی تفصیل مخکښې تیر شوي دي، چه د ائمه ثلاثه په نزد ددې مصداق قدر کفایة دي، د مالکیه او حنابله په نزد کفایة عام دي،(د ټولو کال کفایة) او

---

[۱]: صحيح البخاري/الديات ۲۲(۶۸۹۸)، صحيح مسلم/القسامة ۱(۱۶۶۹)، سنن النسائي/القسامة ۲(۴۷۱۴)، سنن ابن ماجه/الديات ۲۸(۲۶۷۷)،(تحفة الأشراف: ۴۶۴۴، ۱۵۵۳۶، ۱۵۵۹۲)(صحيح) ويأتي هذا الحديث مفصلاً برقم(۴۵۲۰)

د شافعیه په نزد د غیر مکتسب دپاره د باقی پاتی عمر غالب کفایة، او د مکتسب مثلا تاجر په حق کښې د هري ژرخي د کفایة حصول، یعنی روزانه دهغه دومره آمدنی وی، چه دهغه او د هغه د اهل او عیال دپاره کافی وی.

**بحث ثانی: تشریح حدیث:**

د دي حدیث د الفاظو ترجمه خو داده، چه سهل ابن خثمه انصار رضی الله عنه فرمائي، چه نبی کریم ﷺ هغه ته سل اوښان د صدقاتو د اوښانو نه ورکړل، دهغه انصاری په دیة کښې، چه په خیبر کښې قتل شوې وو، یعنی چا لره چه دخیبر یهودیانو قتل کړې وو.

دا حدیث دلته کښې دیر زیات مجمل او مختصر دي، چه په تفصیل سره د کتاب الحدود دلاندې باب القسامة کښې راروان دي، دهغې خلاصه داده، چه یو انصاری صحابی چه دهغه نوم عبدالله بن سهل دي، یو ځرخ د خپل ملګری سره، چه دهغه نوم محیصه دي، د مدینې منورې نه خیبر ته لاړو، خیبر ته رسیدلو نه پس دا دواړه ملګری د یو بل نه جدا شول، لږ ساعت پس چه محیصه واپس خپل خائي ته راغلو، کوم خائي کښې چه جدا شوي وو، چه وې لیدل چه دهغه ملګري عبدالله بن سهل د یو اوني لاندې وژلې شوې دي، بیا ددې نه پس په حدیث کښې دی، چه انصارو د قتل دا مقدمه د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې پیش کړه، چونکه قاتلان په تعین سره معلوم نه وو، او د خیبر په یهودیانو باندې د انصارو شبهه وه، ددې وجې نه نبی کریم ﷺ د قسامة فیصله اوفرمائیله، تفصیل ددې خو به په خپل مقام کښې راځی، خلاصه ددې داده، چه انصارو د یهودیانو قسمونه منلو ته تیار نه وو، چه دا خلق دروغ وائي، ددوی د قسمونو هیڅ اعتبار نشته، لهذا مقدمه خارج کیدل پکار وو، لیکن ددې باوجود بیا هم نبی کریم ﷺ د مقتول صحابی دیت کښې سل اوښان د بیت المال د اوښانو نه د مقتول ورور ته، چاچه مقدمه راوړې وه، ورکړل، یعنی عبد الرحمن بن سهل ته ئې ورکړل.[1]

ددې واقعې د تفصیل نه معلومه شوه، چه نبی کریم ﷺ دا دیت عبد الرحمن بن سهل ته ورکړې وو، حالانکه دلته کښې په حدیث الباب کښې د وداه ضمیر سهل بن خثمه ته راجع دي، لهذا دا لفظ د تاویل محتاج دي، یا خو داسې وئیل پکار دی، چه سهل ته ورکولو نه مراد دهغه قوم ته ورکول دی، او دهغه قوم انصار دي، او د مقتول ورور عبد الرحمن ته ورکړې شو، هغه هم انصاری دي، او یا داسې وئیل پکار دی، چه دلته کښې دا ضمیر غیر مذکور طرف ته راجع دي، او هغه غیر په اصل قصه کښې مذکور دي.

**یو فقهی اشکال او دهغې جواب:**

دلته کښې یو سوال دي، چه مصارف د زکوة متعین دی، او دیة په هغې مصارفو کښې نه دي، بیا دا اوښان په دیت کښې څرنګه ورکړې شو؟ ددې جواب دا ورکړې شوې دي، چه

---

[1] د نبی کریم ﷺ انصارو ته د مقتول دیت ورکول دهغوی په رعایت کښې دمصلحت په طور وو چه د یو مسلمان وینه دغسې مفت ضائع نه شي، او دا چه راروان وخت کښې ددغه دواړو فریقو انصار او یهودو په مینځ کښې ګډ بډ او بې چینی پاتې نه شی کذا قال المشائخ رحمهم الله په دې ټولو خبرو خان بنه پوهه کړئ انشاء الله په باب القسامة کښې به مو ډیرې په کار راشی. والله الموفق.

ممکن ده، چه داسې اوښلې شي، چه دې صورت حال لره تحمل حمالة باندې محمول کړې شي، چه د اصلاح ذات البين دپاره ګوياکې نبي کريم ﷺ ديت په خپله ذمه باندې واخستلو، او بيا د قرضدارو د حصې نه ئې هغوی ته ورکړو، او يا داسې اوښلې شي، چه د مؤلفة القلوب د حصې نه دا اوښان نبي کريم ﷺ هغوی ته ورکړل، والتوجيه الاول للخطابي والثاني ذکره صاحب المنهل.

## بحث ثالث: د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت

زما په نزد ډير مشکل دي، ځکه چه اول خو د اوښانو دا ورکول د زکوة دپاره نه وو، بلکه د دية په طور باندې وو، دويم دا چه سل اوښان يو سړی ته ورکول د هيڅا مذهب نه دی، د ډير غور او فکر نه پس توجيه دا په پوهه کښې راځي، چه دا خو صحيح ده، چه دا ورکول بطور زکوة نه وو، ليکن چونکه مال د زکوة وو، په دې اعتبار سره ترجمه سره مناسبت پيدا کيږي، پاتې شو دا اشکال، چه په دومره لوئي مقدار کښې زکوة يو سړی ته څرنګه ورکولې شي، نو ددې حل دا کيدې شي، چه بې شکه فقير ته خو دومره مقدار ورکولې نشي، ليکن دا خو تحمل حماله وو، چه دهغې تعلق د دين سره وی، او مقدار د دين خو لوئي نه لوئي کيدې شي.

هذا ما عندی والله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب، الحمد لله د باب سره متعلق مباحث پوره شول، دا باب په سبق کښې هميشه دپاره ماته مشکل معلوميدو، اميد دي چه اوس به حل شوې وی. و حديث الباب اخرجه ايضا البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه مختصرا و مطولا، (سهيل)

# بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

## باب: ..... په کوم صورت کښې سوال کول جائز دی؟

[۱۶۳۹] () حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا".

حضرت سمره رضی الله عنه د نبی کريم ﷺ نه روايت کوی چه حضور ﷺ اوفرمائيل سوال کول خپل خان لره زخمی کول دی، په دې سره انسان خپل مخ لره شوکه وی او زخمی کوی - چنانچه څوک چه غواړی نو هغه دې د خپل مخ آبرو، عزت، باقی اوساتی او څوک چه غواړی نو ضائع دې کړی، ليکن بيا هم که څوک د حکمران نه سوال اوکړی يا ډير زيات لاچاره شی، نو بيا څه مضائقه نشته دې -

**تشريح: قوله:** قَالَ « الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِى أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ».

---

[1]: سنن الترمذي/الزكاة ۳۸(۶۸۱)، سنن النسائي/الزكاة ۸۲(۲۶۰۰)، تحفة الأشراف :(٤٦١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵/۱۰،۱۹،۲۲)(صحيح)

مسائل د مسئلې جمع، بمعنی سوال، او کدوح د کدح جمع د څه زخم ټنبنه، مراد تري نه داغ دي، یعنی د خلقو نه غوختل او سوال کول، خپل مخ لره داغدار او عیب دار کول دی، پس د چا چه زړۀ غواړی، خپل مخ دي داغدار کړی، که نه غواړی نو د سوال نه دي ځان اوساتی، یعنی د سوال ذلت سره د سړی د مخ رنړا ختمیږی، دهغه عزت خاوړی کیږی، لیکن ددې نه مراد تخییر نه دي، چه نبی کریم ﷺ اجازت ورکوی، بلکه دا د زجر او توبیخ د قبیلې نه دي، کقوله تعالی فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، بیا مخکښې فرمائي، مګر دا چه یو سړي سوال اوکړی، د یو بادشاه نه، چه د بیت المال نه راکړی، ځکه چه په بیت المال کښې د ټولو مسلمانانو حصه ده، یا دا چه څه حاجت او مجبوری ډیره زیاته شدیده وی، چه هلته د سوال نه بغیر بله څه لاره نه وی، نو بیا په دي صورت کښې د بادشاه نه علاوه هم سوال کولې شی.

الحدیث اخرجه ایضا النسائي والترمذی وقال حسن صحیح(سهل)

[۱۶۴۰]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

حضرت قبیصه بن مخارق هلالی رضی الله عنه نه روایت دي چه یو خل زۀ د چا ضامن جوړ شوم- بیا زۀ د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نو هغوی ﷺ اوفرمائیل : اي قبیصه ! اودریږه تردي پورې چه مونږ ته د څۀ صدقه راشی نو مونږ به ستا د پاره په هغې کښې د درکولو حکم اوکړو بیا ئې اوفرمائیل : اي قبیصه ! سوال کول حلال نۀ دی، سوا د دریو کسانو نه د یو کس د پاره : کوم کس چه د چا ضمانت واخلی نو د هغه د پاره سوال کول جائز دی تردي پورې چه هغه خپل ضرورت پورا کړی، او بیا منع شی - دویم هغه سړی چه په هغه باندې څۀ مصیبت یا آفت راغې او هغه مصیبت او آفت د هغه مال لره تباه کړی نو دداسې کس دپاره سوال کول حلال دی تردي پورې چه د ګزاري لائق خپل ضروریات حاصل کړی - او دریم هغه کس چه هغه لره انتهائی احتیاج ګیر کړي وی تردي پورې چه د هغه د قوم نه دري عقل مند افراد اووائی چه فلانکي از حد بې وسه شوي دي نو دداسې کس دپاره سوال کول حلال دی تردي پورې چه هغه خپل ګزران حاصل کړی او بیا منع شی ددي صورتونونه علاوه سوال کول اي قبیصه!حرام دی، غوښتونکی حرام خوری - "

(): صحيح مسلم للزكاة (۱۰٤٤/۳٦)، سنن النسائي للزكاة ۸۰ (۲۵۸۰)، ۸٦ (۲۵۹۲)، تحفة الأشراف :(۱۱۰٦۸)، ولد أخرجه: مسند احمد (٤۷۷/۳، ٦۰/۵)(صحيح)

**تشریح: قوله:** عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ الخ

**شرح حدیث:**

یعنی د سوال ګنجائش صرف د دریو قسمه خلقو دپاره دي،(۱) هغه چا چه تحمل حمال کړي وی، یعنی د دواړو سړو په مینځ کښې د صلح کولو دپاره د چا حق ټي په خپله ذمه اخستلي وی،(۲) هغه سړي چه دهغه په مال باندې ناسپاس مصیبت او آفت راغلي وی، چه دهغې په وجه دهغه ټول مال تباه شوې وی،(نو هغه سړي سوال کولې شی)

حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ». أَوْ قَالَ « سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ تردې پورې چه هغه ته د خپلې روزۍ او ګذاري بندوبست حاصل شی، یعنی ترڅو پورې چه ورته حاصل نه وی، تر هغې پورې سوال کولې شی، د حاصلیدو نه پس نشی کولې.(۳) یو هغه سړي چه دهغه مالي حالت خو مخکښې ښه وو، لیکن بیا وروستو په تنګۍ کښې مبتلاء شو، بلکه د هغه تنګی محققه شوه، په داسې طریقې سره چه دهغه د قوم درې باخبره عقلمند سړی دا ګواهی ورکړی، چه او واقعی فلاني سړي نن صبا په فاقه (اولږه) کښې مبتلاء دي.

په اصل کښې غوختونکې په دوه قسمه دی، یو غیر مشهور سړی، چه دهغه حاجت او عدم حاجت چاته صحیح طریقې سره معلوم نه وی، دویم مشهور سړی، پیژندګلو، چه دهغه باره کښې محلي والا د مخکښې نه خبر وی، چه هغه حاجت مند نه دی، داسې سړي چونکه په سوال کښې متهم وی، ددې وجې نه دهٔ دپاره هغه وخته پورې سوال کول جائز نه دی، تر څو پورې چه دهغه د قوم یو څو سړی اونه وائی، چه او واقعی دا سړي اوس حاجت مند دي، د خپل قوم قید ددې وجې نه دي، چه هغوی د نورو په نسبت زیات ددهٔ دحال نه خبر دی، د دي حدیث نه بعضې شافعیه لکه ابن خزیمه وغیره دا استدلال کړې دي، چه د ثبوت اعسار دپاره د دریو سړو شهادت پکار دي، جمهور علماء دا وائی، چه دا ځیز د باب شهادت نه نه دي، بلکه د تبین حال او تحقیق حال د قبیلې نه دي، یا داسې وثیل پکار دی، چه د استحباب په طریقې سره دي، ګنی د اعسار(یعنی تنګی) ثبوت هم د نورو ځیزونو پشان د دواړو کسانو په شهادت سره کیږي.

**د حد غنی باره کښې د جمهورو دلیل:**

ددې حدیث حتی یصیب قواما من عیش نه د جمهورو تائید کیږی، چه د غنی او فقر مدار په حصول کفایة باندې دي، و قد تقدم تفصیل الخلاف فیه.

والحدیث اخرجه ایضا احمد و مسلم والنسائی وابن حبان والدار قطنی و ابن خزیمة(مسهل)

[۱٦٤۱]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: "أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا

---

[۱]: سنن الترمذي بالبيوع ۱۰(۱۲۱۸)، سنن النسائي بالبيوع ۲۰(٤٥۱۲)، سنن ابن ماجه بالتجارات ۲۵(۲۱۹۸)( تحفة الأشراف: ۹۷۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۱۰۰، ۱۱٤، ۱۲٦)(ضعیف)

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هٰذَيْنِ؟" قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ"، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه روایت کوی چې یو انصاری د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې راغې او هغه څه غوښتل - حضور ﷺ اوفرمائیل آیا ستا په کور کښې څه نشته دي؟ هغه اووې ولي نشته دي، یوه کمبل غوندي ده، د هغې یوه حصه اغوندم او څه خان ته خوره وم او یوه پیاله چه په هغې سره څښناک کوو - حضور ﷺ اوفرمائیل دا دواړه ماته راوړه -" چنانچه هغه راوړل - نو رسول الله ﷺ هغې لره په خپل لاس کښې واخستل اووې فرمائیل څوک دا څیزونه اخلي؟ یو کس اووې زۀ دي لره په یو درهم باندې اخلم - حضور ﷺ اوفرمائیل د یو درهم نه په زیات باندې څوک اخلي؟ حضور ﷺ دا دوه یا دري خله اوفرمائیل : یو بل کس اووې زۀ ددې دوه درهمه درکووم، چنانچه هغوی ﷺ دا دواړه څیزونه هغه ته ورکړل او دوه درهمه ئې ترینه واخستل او دواړه ئې هغه انصاری ته ورکړل او هغه ته ئې اوفرمائیل : په یو درهم باندې طعام واخله او خپل کور والو ته ئې ورکړه او په دویم سره تبر واخله او ماته ئې راوړه،" چنانچه هغه راوړو نو حضور ﷺ په خپلو لاسونو سره په هغې کښې لاسکې واچولو اووې فرمائیل : ځه لرګی کټ کوه او خرڅوه، او تر د پنځلسو ورځو پورې چه زۀ تا اونۀ وینم - چنانچه هغه کس لاړو ، لرګی به ئې کټ کول او خرڅول به ئې، بیا راغې او هغه ته لس درهمه ملاؤ شوي وو په څۀ باندې ئې کپړا واخسته او په څۀ سره ئې د خوراک څښاک څیزونه، نو رسول الله اوفرمائیل : دا ددې نه بهتر دی چه په سوال کولو سره ستا په مخ باندې د قیامت په ورځ داغ وی - بې شکه غوښتل( سوال کول) روا نۀ دی سوا د دریو کسانو نه : از د فقیر محتاج خاک نشین، یا په بې آرامئ کښې مبتلا قرضدار یا په دیت کښې د پریوتلې وینې والا( یعنی په چا باندې چه دقتل دیت لازم وی -").

**تشریح: اوله:** ○قَالَ « أَمَا لِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ». قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ « ائْتِنِي بِهِمَا ». قال فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ .... الخ

د حدیث مضمون واضح دي، د تشریح محتاج نه دي

**د بیع المزایدة (نیلام) جواز:**

په دي حدیث کښې دا ذکر دی، چه نبی کریم ﷺ د هغې سړی تاتې او د لرګی پیالئ په دي طریقې سره څرخ کړل، چه هغې ﷺ په بیع من یزید او بیع المزایده سره تعبیر کولې شی، اول تعبیر لره امام ترمذی او دویم تعبیر لره امام بخاری په ترجمة الباب کښې اختیار کړې دي،

چه هغې ته زمونږ په معاشره کښې نیلام او نیلامی بیع وئیلې شی، دا د جمهورو په نزد جائز ده، او د ابراهیم نخعی رحمه الله په نزد مکروه ده، او بعضې علماء لکه امام اوزاعی رحمه الله او اسحق بن راهویه د تخصیص قائل دی، هغه داچه داسې قسمه بیع صرف په غنائمو او مواریث کښې جائز ده، هر څائې کښې جائز نه ده، حدیث الباب ته امام ترمذی رحمه الله حسن وئیلې دي، او امام بخاری رحمه الله هیڅ یو صریح حدیث په دې مسئله کښې مسنداً نه دي ذکر کړې.

**قوله:** وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ».

او دي نه وینم پنځلسو ورځو پورې،(پنځلس ورځې ماته خپل شکل مۀ ښایه) یعنی زما مجلس ته مۀ رازه، بلکه په کوم کار کښې دي لګوم، په هغې کښې لګیا اوسه، بیا پنځلس ورځې پوره کیدو نه پس راشه او ماته صورت حال بیان کړه.

**قوله:** إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ ».

**شرح حدیث:**

سوال کول جائز نه‌دی، مګر د درې قسمه خلقو دپاره:

(۱) هغه سړی دپاره چه دهغه فقر دفعاء یعنی خاوړو سره یوخائې کونکې وی، کما فی قوله تعالی او مسکینا ذا متربة،

(۲) داسې قرضداري چه دهغه قرض قطیع یعنی شدید وی، یقال اقطع الامر ای اشتد، د دین د شدید کیدو مطلب دادی، چه دهغې ادا کول ډیر زیات ګران وی، ځکه چه اسباب ئې نه وی. (۳) د داسې دم والا دپاره، چه هغه ئې بې آرامه کړې وی، یعنی د څه قتل په مسئله کښې یو سړی په خپله ذمه دیت واخستو، د اصلاح ذات البین په طور باندې، لیکن په هغه کښې دومره استطاعت نشته، چه هغې لره ادا کړې شی، اوس کۀ دیت نه ادا کوی، نو قاتل لره به قتلولې شی، چه هغې سره به دۀ ته تکلیف رسی، نو په داسې صورت حال کښې دۀ دپاره سوال کول جائز دی، والحدیث اخرجه ایضا احمد و ابن ماجه والغرمدی و قال حدیث حسن و اخرجه النسائی مختصرا(منهل)

## بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

**باب: ۳۷- ذ غوښتلو او ذ سوال کولو بدی.**

[۱۶۴۲](۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: "أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَلُنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا" وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، قَالَ: وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ.

(۱): صحيح مسلم /الزكاة ۳۵(۱۰۴۳)، سنن النسائي /الصلاة ۵(۴۶۱)، سنن ابن ماجه /الجهاد ۴۱(۲۸۶۸)، (تحفة الأشراف: ۱۰۹۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۷/۶)(صحيح)

د حضرت ابو مسلم خولانی نه روایت دي چه ما ته یو حبیب خوږ او امین کس حدیث بیان کړو - هغه زما محبوب او ما ته قریب او نزدي امین دي( یعنی) حضرت عوف بن مالک ﷺ هغه بیان کوی چه مونږ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې اووه یا اته یا نهه افراد وو، حضور ﷺ اوفرمائیل : آیا تاسو د الله د رسول سره بیعت نه کوئ؟ حالانکه مونږ اوس اوس تازه بیعت کړې وو - مونږ اووي مونږ بیعت کړې دي، مګر هغوی ﷺ خپله خبره درې ځله اوفرمائیله - پس مونږ خپل لاسونه وراوږدهٔ کړل او بیعت مو اوکړو - یو کس اووي اي د الله رسوله ! مونږ( ددي نه وړاندي) ستاسو نه بیعت کړې دي نو اوس په څهٔ خبره باندي بیعت اوکړو؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : "( په دي خبره باندي چه) صرف د الله عبادت به کوئ، د هغه سره به څهٔ څیز شریک نهٔ جوړوئ، پنځه وخته مونځ به کوئ او( د احکام شریعت او د حکّامو خبره به) اوریځ او منئ به ئي - او یوه خبره ئي په مزه غوندي اوفرمائیله : " د خلقو نه به څهٔ نهٔ غواړئ -"بیان کوی چه بیا د هغه خلقو حال دا وو کهٔ د چا نه به څهٔ کوړه(چابک) هم پریوتلو نو هغه به چا ته داسې نهٔ وئیل چه دا رواخله او ماته ئي راکړه -

**تشریح: قوله:** عن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ». وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ

عوف بن مالک ﷺ فرمائي : چه مونږ یوه وړځ د نبی کریم ﷺ په مجلس کښې اووه یا اته یا نهه کسان موجود وو، نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: چه آیا ما سره بیعت نه کوئ، هغه فرمائي چه چونکه مونږ نزدي زمانه کښې د نبی کریم ﷺ سره بیعت کړې وو، یعنی بیعة اسلام، ددي وجي نه مونږ عرض اوکړو، چه یا رسول الله ﷺ مونږ خو تاسو سره بیعت کړې دي، نو اوس په کوم څیز باندي بیعت اوکړو، په دي باندي نبی کریم ﷺ هغې حاضرینو ته په بعضو اعمالو باندي بیعت اوکړو، کوم چه په حدیث کښې ذکر دی.

## د صوفیانو په بیعت سلوک باندي استدلال:

حضرت شیخ په حاشیه دبذل کښې لیکلي دی، چه په دي حدیث کښې په بیعت او سلوک باندي چه د صوفیاؤ په نزد مشهور دی، دلیل ملاویږي، ځکه ظاهره خبره ده، چه دا بیعت علی الاسلام خو وو نه، بلکه په اعمال صالحه او د کفر او شرک نه بچ کیدو باندي وو،

و فی المنهل تحت عنوان، فقه الحدیث، دل الحدیث علی ما کان علیه النبی صلی الله علیه وسلم من الحرص علی نشر الدعوة و تبلیغ الاحکام کلما وجد الی ذلک سبیلا، وعلی مشروعیة التعاهد علی البر والتقوی. اهـ

**قوله:** وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً : او یوه خبره نبی کریم ﷺ په مزه آواز سره اوفرمائیله، دي دپاره چه ټول ئي واؤنړی، هغه داچه وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ». ددي عدم سوال هدایت نبی کریم ﷺ په مزه ځکه اوفرمائیل، چه د خلقو حالات مختلف وی، د بعضو دپاره د سوال ګنجائش وی، بلکه بعضي وخت کښې ضروری وی، او د بعضو دپاره د سوال کولو ګنجائش نه وی، ددي

وجي نه ټول خلق ددې مخاطب او مکلف نه شو (کذا فی المنهل)[1]

قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا هغه خبره چه نبی کریم ﷺ صحابه کرامو ته پته بیان کړه، په هغې باندې هغې حضراتو چه کوم شدت سره عمل اوکړو، راوی هغې لره بیانوی، چه دغې بیعت کونکو کښې د بعضو حال دا وو، چه که په هغوی کښې به چرته د سور سړی کوړا هم په زمکه پریوته، نو بل چاته به ئې سوال نه کولو، چه رائې کړه، بلکه په خپله به د سورلئ نه کوزیدو، او هغه به ئې پورته کوله، رضی الله تعالی عنهم و عن سائر الصحابة،

والحديث اخرجه ايضا مسلم و النسائي وكذا ابن ماجه في باب البيعة واشار المصنف الى كونه غريبا بقوله حديث هشام لم يروه الا سعيد(منهل)

[۱۶۴۳] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟" فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

د حضرت ثوبان رضی الله عنه نه مروی دی او دا د حضور ﷺ مولی (غلام او خادم) وو - بیان کوی چې رسول الله ﷺ اوفرمائیل: څوک دي چه هغه ماته دا ضمانت راکړي چه هغه به د خلقو نه څه نۀ غواړي چه زۀ هغه ته د جنت ضمانت ورکړم -؟ نو حضرت ثوبان رضی الله عنه اووې زۀ - چنانچه هغه به د هیڅوا نه سوال نۀ کوو -.

## بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

## باب: ۲۸ - د سوال نه د ډېرې کېدو فضیلت

عفة په معنی د ترک او پرهیز، وئیلې شی، عف عن الشیء یعف، من باب ضرب عفا و عفة و عفافا ای امتنع عنه پس مطلب دا شو، چه د سړی د الله تعالی نه عفة عن السوال طلب کول، یعنی چه الله تعالی هغه لره د سوال نه بچ کړي.

[۱۶۴۴] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ".

---

[1] زما په ذهن کښې ددې حکمت دا راغلی دي چه دا جزء هغوی د راز په طور اوفرمائیلو چه بعضي دا واوړی او بعضي نې وانه وړی او دخلقو عادت وی چه د راز او پټې خبرې لټون او تپوس کوی دغسې دلته د حضور ﷺ د مجلس نه د پاسیدلو نه پس د یوبل نه تپوسونه کول چه حضور ﷺ دا پته څه خبره اوفرمائیله؟ چه په دې کښې به په دې خبره کښې نور هم اهمیت پیدا کیږی، والله تعالی اعلم بالصواب.

[*]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۰۸۳)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الزكاة ۸۶(۲۵۹۱)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۲۵(۱۸۳۷)، مسند احمد(۵/۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۱)(صحيح)

[*]: صحيح البخاري/الزكاة ۵۰(۱۴۶۹)، والرقاق ۲۰(۶۴۷۰)، صحيح مسلم/الزكاة ۴۲(۱۰۵۳)، سنن الترمذي/البر ۷۷(۲۰۲۴)، سنن النسائي/الزكاة ۸۵(۲۵۸۹)، (تحفة الأشراف: ۴۱۵۲)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الصدقة ۲(۷)، مسند احمد(۳/۳، ۹، ۱۲، ۱۴، ۴۷، ۹۳)، سنن الدارمي/الزكاة ۱۸(۱۶۶۱)(صحيح)

د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي چه د انصارو څه خلقو د نبی کریم ﷺ نه سوال اوکړو نوحضور ﷺ هغوی ته عنایت اوفرمائیلو- هغوی بیا سوال اوکړو نو حضور ﷺ هغوی ته ورکړل تردي پورې چه د حضور ﷺ سره څه وو، هغه ټول ختم شو نو حضور ﷺ اوفرمائیل: زما سره چه کوم مال هم وی هغې لره به زهٔ هر ګز ستاسو نه، نهٔ ذخیره کووم او څوک چه د سوال نه ځان بچ کوی الله تعالیٰ به هغه لره بچ کوی او څوک غنا اختیاروی الله تعالیٰ به هغه لره غنی کوی- او څوک چه صبر کوی الله تعالیٰ به د هغه نه صابر جوړوی اودَ صبر نه بل کوم داسې وسیع نعمت نشته چه الله تعالیٰ چاته ورکړې وی

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ « مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ

یعنی بعضو انصارو به د نبی کریم ﷺ نه بار بار سوال کولو، څه وقفې سره، نبی کریم ﷺ به هغوی ته ورکول، تردي پورې چه څه د نبی کریم ﷺ سره وو، هغه پاتې نشو، نو یوه ژړځ نبی کریم ﷺ هغوی ته اوفرمائیل: چه ګورئ، څه مال چه ماسره وی، هغې لره زهٔ چرې هم سنبهالوم نه، بلکه هغه تقسیموم، بیا ئې اوفرمائیل: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

## شرح حدیث:

کوم سړي چه - خپل نفس نه عفة عن السوال طلب کوی، یعنی د سوال نه د بچ کیدو کوشش کوی، او خپل نفس په دې باندې اماده کوی، او یا مطلب دادی، چه کوم سړي د الله تعالی نه عفت عن السوال طلب کوی، او دا غواړی، چه الله تعالی هغه لره د سوال نه اوساتی، یعفه الله نو بیا واقعی الله تعالی هغه لره بچ کوی، او دې پسې جملې مطلب دادی، چه کوم سړي خپله غنی ښکاره کوی، او د خلقو نه استغناء کوی، نو بیا الله تعالی هغه لره په رشتیا غنی جوړوی، دمال په ذریعې سره یا دغنی القلب په ذریعې سره،

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ او کوم سړي چه د الله تعالی نه توفیق د صبر طلب کوی، یا کوم سړي چه خپل ځان لره په صبر باندې آماده کوی، او په تکلف سره صبر اختیاروی، نو الله تعالی هغه ته د صبر خصلت ورکوی، چه بیا دهغې په ذریعې دهٔ دپاره صبر کول آسان وی.

وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ». یعنی د صبر نه زیات څه دولت خو چاته ورکړې شوې نه دې، ځکه چه ددې نه لوئې څه خصلت نشته، ځکه چه صبر داسې یو خصلت دې، چه ددې ضرورت د ژوند د شعبو نه په هره شعبه کښې پیښیږی، ځکه چه انسان ته ژوند په منزلونو کښې په هر منزل کښې څه نه ناخوښه خبره پیښیږی، او دهغې بهترین علاج او حل صبر دې، نو ګویا چه صبر د انسان په قدم قدم باندې پکار راتلونکې څیز دې،ددې وجې نه دې ته اوسع العطایا فرمائیلې شوې دې، د صبر خلاصه رضا بالقضاء ده،[1] چه کومه ناخوښه خبره پیښه شوې ده ، هغه منجانب الله او د الله تعالی د تقدیر نه ده، او

---

[1] دا تفسیر د صبر بالمعصیت دې، د صبر دوه قسمونه دی: (۱) صبر عن المعصیت: نفس د مصیت (ګناه) نه د منع کولو کوشش کول. (۲) صبر علی الطاعة: خپل نفس په اطاعت باندې مضبوط ساتل او په دې کښې مشقت برداشت کول.

پته نه لګی، چه په هغې کښې څومره مصلحتونه پټ دی.
والحديث اخرجه ايضا البخاري و مسلم والنسائي والترمذي.(منهل)

[١٦٤٥](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهٰذَا حَدِيثُهُ، عَنْ بَيْهِسِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ أَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْغِنًى عَاجِلٍ".

د حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : :" چاته چه انتهائی سخت حاجت پيښ شو او دهٔ هغې لره په خلقو باندې پيش کړو نو ددهٔ دا حاجت به نهٔ پوره کيږی او چاچه په الله پاک باندې پيش کړو نو عنقريب به الله تعالی دهٔ لره بې پرواه کړی - يا به دهٔ ته زر مرګ راشی( او د دنيا د غمونو او مصيبتونونه به دهٔ لره خلاص کړی) يا به زر غنی شی -( او هيڅوا ته به ئې حاجت پاتې نهٔ شی -)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ أَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَى(٢)

**تشريح: قوله:** إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ »(٣)

کوم سړی ته چه فقيری او اولږه پيښه شی، او هغه دې لره د خلقو په مخکښې بيانوی، نو دهغه اولږه ختميږی نه، ځکه چه اول خو دا ضروری نه ده، چه هغه دهٔ ته څه ورکړی، او که څه ورکړی، نو خلقو ته حاجت خو ئې باقی پاتې دی، دهغې نه ئې استغناء رانغله، او څوک چه خپلې دې فاقې لره الله تعالی ته بيان کړی، او دهغه نه خپل حاجت طلب کړی، نو(دا د دواړو حالتونو نه خالی نه دی) يا خو به الله تعالی دهغه انتظام په موت عاجل سره اوفرمائی، چه نزدې زمانه کښې به دهغه څه نزدې رشته دار وفات کړی، او دهغه د ميراث نه به ددهٔ حاجت پوره کړی، يا مطلب دادی، چه خپله دا حاجت مند به وخت پوره کيدو د وجې نه پورته کړی، نه به محتاج وی، او نه به حاجت باقی وی، دويم شکل دادی، چه دهٔ ته به په څه طريقې سره سمدستی غناء ورکړی.
والحديث اخرجه ايضا الترمذي و قال حسن غريب.(منهل)

---

(١): سنن الترمذي/الزهد ١٨(٢٣٢٦)( تحفة الأشراف: ٩٣١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٣٨٩، ٤٠٧، ٤٤٢)(صحيح)

(٢) غنی په کسرې د غين او قصر يعنی مالداری او د مصابيح په نسخه کښې بالغناء دي يعنی په فتحه د غين او مدسره چه ددې معنی کفايت (کافی کيدل ده، د مصابيح په شروحو کښې ليکلی دی چه غناء صحيح دي ځکه چه دحديث مطلب دادی چه داسې کس ته به الله تعالی ضرور کفايت ورکوی، روستو ئې په حديث کښې د کفايت دوه شکلونه بيان کړی دی.(عون المعبود)

(٣) د ابوداؤد په ټولو نسخو کښې دغه شان دي اوْغِنًى عَاجِلٍ ليکن په مشکوة کښې أَوْغِنًى آجِلٍ (په همزه سره) دي. علامه طيبی هم دي ته ترجيح ورکړی ده، خو دا صحيح نه ده په ظاهره راجح همدا ذکی کوم چه دلته دی ځکه چه دحديث مطلب دادی چه الله تعالی داسې سړی ته ضرور کفايت ورکوی او فوراً دهغه انتظام کوی که دهغه يو رشته دار ته مرګ ورکولوسره وی اوکه په بله طريقه وی، (من البذل والمنهل)

[١٦٤٦] (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ".

د ابن الفراسی نه روایت دي چه فراسی ﷺ رسول الله ﷺ ته اووئیل : اې د الله رسوله ! ایا زهٔ سوال کووم؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : نهٔ . کهٔ چرې تهٔ ضرور سوال کوې چه دَ هغې نه ستا خلاصي نهٔ وی نو دَ نیک خلقو نه سوال کوه .

عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ ».

او که سوال ستا دپاره ډیر ضروری وی، نو بیا د صالحانو نه سوال کوه، خکه چه د صالح نه سوال کولو کښې زیات ذلت نه وی، خکه چه صالح سړې یو مسلمان لره ذلیل نه کټری، دویم داچه که هغه سره خه وی، نو دربه کړی، کنې کم از کم دعاء به درته اوکړی، او مناسب لاره به درته اوښائی.

دي حدیث لره ابن الفراسی د خپل پلار فراسی نه روایت کوی، بنو بیا د صالحانو نه سوال کوه، په دي دواړو کښې د هیڅوا نوم معلوم نه دي، او بعضې وائی، چه فراسی نې نوم وو، او وئیلې شوی دی، چه صحیح فراس دي، یعنی بغیر د یاء نسبت نه، او فراس دهغه نوم دي، والحدیث اخرجه ایضا النسائی.((منهل)

[١٦٤٧] (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَعَمَّلَنِي"، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ".

حضرت ابن ساعدی ﷺ بیان کوی چه حضرت عمر ﷺ مالره د زکات تحصیدار جوړ کړو اووې لیږلم- کله چه زهٔ ددې کار نه فارغ شوم او راغلم او جمع کړې شوی صدقات مې هغوی ته پیش کړل نو هغوی زما په باره کښې حکم اوکړو چه دهٔ ته دی ددهٔ حق الخدمت ورکړې شی ما اووی نهٔ ما دا کار دَ الله دَ پاره کړې دی او زما اجر یه الله پاک باندې دی . هغوی اوفرمائیل : کوم خهٔ چه تاته درکولې شی هغه واخله، ما هم دَ رسول الله ﷺ په زمانه کښې( داسې قسم) کار کړې وو، نو حضور ﷺ ماته دَ هغې حق الخدمت راکړې وو، ما هم ستا غوندې جواب ورکړې وو، نو رسول الله ﷺ ماته فرمائیلي وو : " کله چه تاته خهٔ څیز درکړې شی بغیر ددې نه چه تهٔ دَ هغې سوال اوکړې نو( هغې لره واخله او) اوخوره او صدقه ئې کړه ."

---

[1]: سنن النسائي/الزكاة ٨٤(٢٥٨٨)،( تحفة الأشراف: ١٥٥٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٣٣٤)(ضعيف)

[2]: صحيح البخاري/الزكاة ٥١(١٤٧٣)، صحيح مسلم/الزكاة ٣٧(١٠٤٥)، سنن النسائي/الزكاة ٩٤(٢٦٠٥)،( تحفة الأشراف: ١٠٤٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/١٧، ٤٠، ٥٢)(صحيح)

**تشریح: قوله:** عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ - رضى الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ

عمالة يعنى اجرة عمل، او دهغه وظيفه مضمون دحديث واضحه دي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ » يعنى كله هم چرته يو څيز بغير د سوال او د اشراف نفس نه راشى، نو هغې لره قبلوه، او قبلولو نه پس ئې خوره، او صدقه كوه ئې هم.

حضرت شيخ رحمه الله به فرمائيل، چه صوفيان وائى، چه كه يو څيز حلال بغير د فرمائش او لالچ نه ملاؤ شى، نو هغې لره د الله تعالى د طرف نه ګنړل پكار دى، هغې لره رد كول جائز نه دى، ګنى بيا په سوال باندې هم نه ملاويږى، صاحب منهل ليكلي دى، چه د داسې څيز قبلول د امام احمد رحمه الله په نزد واجب دى، د ظاهر حديث په بناء باندې، او د جمهورو په نزد صرف مستحب دى. (۱)

**تنبيه:** ددې حديث په سند كښې دى، عن ابن الساعدى، قاضى عياض فرمائي الصواب ابن السعدى و اسمه قدامة ابن وقدان و قيل عمرو بن وقدان، هغوى فرمائي چه دهٔ ته سعدى ددې وجې نه وئيلې شى، چه دهٔ په ماشومواالى كښې قبيله بنو سعد بن بكر كښې پنى ځكلې وو، هسې دي قرشى، عامرى، او مالكى دي، من بنى مالك بن حنبل بن عامر، او ددهٔ د خوى نوم عبدالله بن السعدى دي، هغه هم صحابى دي، لهذا دي صحابى ابن الصحابى شو، حافظ منذرى رحمه الله فرمائي واما الساعدى فنسبة الى بنى ساعده من الانصار من الخزرج ولا وجه له ههنا يعنى د ساعدى د صحيح كيدلو دلته كښې هيڅ صورت نشته، بلكه ابن السعدى صحيح دي، (من العون)

زهٔ وايم، حافظ د تقريب په شرع كښې ابن الساعدى نه دي اخستلې، صرف ابن السعدى ئې اخستلې دي، وقال هو عبدالله. اهـ

والحديث اخرجه ايضا مسلم والنسائى من طريق المصنف بلفظه واخرجه البخارى والنسائى من طريق الزهرى عن ابن السعدى بلفظ تقدم اهـ(منهل)

---

(۱) علامه عينى د طبرى نه نقل كړى دى هركله چه دا خبره ده چه الله تعالى داهل كتابونه جزيه اخستل فرمانيلى دى حالانكه دا خبره بنكاره ده چه ددوى اكثر مالونه د حرام كاروبار، شرابونو، خنزيرانو، او د سودى معاملاتو په ذريعه حاصل شوى دى نوبيا په اهل اسلام كښې چه دچا سره مال دي چه دهغې باره كښې دا معلوم نه وى چه هغه دا څنګه ګټلې دي جائز طريقې سره ئې ګټلې دي اوكه ناجائز طريقې سره، ددې قبلول جائز دى په دې شرط چه بعينه هم ددغې مال حرام كيدل معلوم نه وى كوم چه هغه دركوى. اهـ (منهل) قلت لي فيه نظر، اهل اسلام په اهل كتاب باندې قياس كول څنګه صحيح دى؟ خكه چه اهل كتاب دپاره شراب او خنزير حلال دى. ولي نور الانوار (تحت عنوان هل الكفار مخاطبون بالفروع) الا الخمر والخنزير فان الخمر لهم كالخل لنا والخنزير له كالشاة لنا فتأمل.

[۱۶۴۸](۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: "الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ"، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ "الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ"، وَقَالَ وَاحِدٌ: عَنْ حَمَّادٍ، "الْمُتَعَفِّفَةُ".

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ په منبر باندې اوفرمايل، او حضور ﷺ د صدقې او د هغې نه د بچ کيدو (فضيلت) او د سوال کولو (مذمت) بيانولو، وې فرمايل: بره لاس د ځکته لاس نه بهتر دي - بره لاس خرچ والا لاس وى او لاندې لاس سوال کوونکي وى -" امام ابوداود رحمه الله فرمائى چه په دې روايت کښې په ايوب باندې کوم چه د نافع نه روايت کوى، اختلاف کړې شوې دي عبد الوارث وئيلي دى چه د بره لاس نه مراد " المتعفّفه " دي يعنى چه کوم سوال او غوښتنه نه کوى - او په واسطه د سلمان بن زيد د ايوب نه روايت کوونکى اکثر حضرات د بره لاس نه مراد " المنفقه " يعنى خرچ کولو والا لاس، بيانوى - د حماد نه صرف يو راوى (مسدد بن مسرهد) المتعفّفه ذکر کړې دي -

**تشريح: قوله:** عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ .....« الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ..... وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ « الْمُتَعَفِّفَةُ ».

## شرح حديث:

د متن په الفاظو کښې چه د راويانو کوم اختلاف دي، مصنف هغې لره بيانوى، هغه دا دي، چه دې حديث لره د نافع نه روايت کونکي يو خو مالک دي، چه دهغه روايت د تولو نه اول مصنف بيان کړو، هغه د خود اليد العليا تفسير المنفقة سره روايت کړې دي، او دويم سړي د نافع نه روايت کونکي ايوب سختيانى دي، بيا د ايوب شاګردان څلور کښې مختلف دى، بعضو دهغه نه هم دا نقل کړې دى،(اليد العليا المنفقة) او بعضو ددې نه خلاف اليد العليا المتعففة نقل کړې دي، د ثانى روايت کونکي عبد الوارث دي، او د اول نقل کونکي د ايوب نه حماد بن زيد دي، د حماد اکثرو شاګردانو دهغه نه هم دا نقل کړې دى،(المنفقة، ليکن د حماد صرف يو شاګرد دهغه نه المتعففة نقل کړې دى، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائي(فتح ص۲۳۶ ج۳) چه د يو نه مراد مسدد دي، بيا مخکښې فرمائي چه يو نه دي، بلکه دوه دى، دويم ابو الربيع الزهرانى دي[۱]هـ، په عون المعبود کښې ليکلې دى، رجح الخطابى فى المعالم رواية المتعففة وقال انها اشبه و اصح و رجح ابن عبد البر فى التمهيد رواية المنفقة و كذا رواه البخارى فى صحيحه و قال النووى فى شرح المسلم انه الصحيح قال المنذرى و اخرجه البخارى و مسلم و النسائى بهذا اللفظ اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، [۱] هـ(عون) حافظ فرمائي چه د اکثرو احاديثو نه دا معلوميږى، چه يد عليا منفقه دي، او سفلى سائله دي،

---

[۱]: صحيح البخاري/الزكاة ۱۸(۱۴۲۹)، صحيح مسلم/الزكاة ۳۲(۱۰۳۳)، سنن النسائي/الزكاة ۵۲(۲۵۳۴)،(تحفة الأشراف:۸۳۶۷)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصدقة ۲(۸)، مسند احمد(۹۷/۲)، سنن الدارمي/الزكاة ۲۲(۱۶۹۲)(صحيح)

قال وهذا هو المحتمد وهو قول الجمهور. ۱هـ

[١٦٤٩]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ".

د حضرت مالک بن نضله ﷺ نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل :لاس په درې قسمه باندې دي يو لاس دَ الله دي کوم چه د ټولو نه بره دي - دويم دَ ورکوونکی لاس دي کوم چه دَ هغې نه پس دي - او دَ سائل لاس دَ ټولو نه لاندې دي، لهذا چه کوم زياتی دي هغه ورکړئ او د خپل نفس په وړاندې عاجز مهٔ جوړيږه -(دَ نفس خبره مهٔ منه -") -

عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الأَيْدِى ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِى تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى

## جمع بين الروايات:

ټول احاديث مخښې ته ايخودلو نه پس وئيلې شی، چه علو حقيقی خو يد دالله تعالی ته حاصل دي، او په انسانانو کښې يد عليا المنفقة دي، او يد سفلی سائله دي، او بيا که نور زيات تفصيل اوکړې شی، نو داسې به وئيلې شی، چه ترتيب داسې دي، المنفقةِ المتعففة عن الاخذ، الآخذة بغير سوال او اسفل الايدی اليد السائلة دي،(بذل عن الحافظ)

# بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

## باب: ۲۹ - بنی هاشم ته صدقه ورکول څنګه دی؟

(عالی نسب)د مسئله ترجمة الباب د بيان نه مخکښې بطور تمهيد ددې مضمون ذکر کول مناسب دی، چه حضور اکرم ﷺ قرشی هاشمی دي، قبيله قريش په ټولو قبائل عرب کښې د ټولو نه افضل ده، لکه چه په احاديثو کښې ددې تصريح شته، دترمذی شريف يو حديث مرفوع دي، ان خيرا القبائل فجعلنی من خير القبيلة، او په صحيح مسلم کښې دی، الناس تبع لقريش فی هذا الشان،(ای الخلافة)

بيا په بطون قريش کښ(يعنی د قريشو په خاندانونو کښې) د ټولو نه افضل بنو هاشم دي، ځکه چه حضور اکرم ﷺ هاشمی دي، هغوی د هاشم بن عبدمناف د اولاد نه دی، هاشم دهغوی جد ثانی وو، د صحيح مسلم او د سنن ترمذی حديث دي، نبی کريم ﷺ اوفرمائيل: چه الله تعالی د ابراهيم عليه السلام د اولاد نه اسماعيل عليه السلام لره منتخب کړو، او د اسماعيل عليه السلام د اولاد نه بنو کنانه لره منتخب کړو، ددې نه مراد نضر بن کنانه دي، اګر چه د کنانه نور خامن هم وو، او په بنو کنانه کښې ئې قريش منتخب کړل،(۲) او په قريش کښې ئې بنو هاشم

---

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف :۱۱۲۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤٧٣/٣)(صحيح)

(۲) د نبی کريم ﷺ په اجداد کرام کښې د قريش مصداق څوک دی په دې کښې دوه اقوال مشهور دي: (۱) نضربن کنانه، د نضر بن کنانه اولاد قريش دي. (۲) فهربن مالک، لهذا د فهر اولاد قريش دی، ددې نه اول قول جمهور طرف ته منسوب دي ددوی ﷺ په سلسله نسب کښې فهر بن مالک.....٦

منتخب کړل، او په بنو هاشم کښې ئې زهٔ منتخب او ممتاز کړم،
د دغې علو نسبی او شرف اصلی د وجې نه شریعت مطهره بنو هاشم لره مصارف زکوة مقرر نه کړل، په حدیث شریف کښې دی، ان هذه الصدقات انما هی اوساخ الناس و انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد(رواه مسلم) یعنی د صدقې مال د خلقو خیري دي، د محمد او آل محمد دپاره جائز نه دي، نو په دې باندې خو د ټولو علماؤ اجماع ده، چه د نبی کریم ﷺ دپاره زکوة جائز نه دي، بعضو علماؤ د صدقهٔ نافله باره کښې هم اجماع نقل کړې ده، چه هغه هم د نبی کریم ﷺ دپاره جائز نه ده، لیکن دا مسئله اجماعی نه ده، بلکه په دې کښې د بعضو اختلاف دی، اګر چه د جمهورو مسلک هم دادي، چه دا هم د نبی کریم ﷺ دپاره جائز نه وه، دغه شان په دې باندې هم اجماع ده، چه د بنو هاشم دپاره زکوة جائز نه دي، او په صدقة التطوع کښې اختلاف دی، عند الحنفیة په دې کښې دوارِه اقوال دی، بعضو جواز ته ترجیح ورکړې ده، او بعضو عدم جواز ته ترجیح ورکړې ده، د حضرت ګنګوهی رائي په کوکب کښې د عدم جواز ده، او د باقی ائمه ثلاثة په نزد قول معتمد دادي، چه د هغوی دپاره صدقهٔ نافله جائز ده.(منهل)

**په هرمة دصدقة کښې د بنو هاشم سره بنو المطلب هم شامل دی، او که نه:**

د آل محمد ﷺ دپاره چه په دې حدیث کښې صدقه ناجائز کړې ګڼوی ده، دډي نه مراد صرف بنو هاشم دی، یا ددوی سره بنو المطلب هم شامل دی؟ دا مسئله د علماؤ په مینځ کښې اختلافی ده، په اصل کښې د هاشم بن عبدمناف، چه دهغه په اولاد کښې نبی کریم ﷺ دي، دهغه دري وروڼه نور هم وو، مطلب، نوفل، عبد شمس، لهذا د دې څلورو وارِو نه څلور خاندانونه جوړ شو، په دوی کښې د بنو هاشم مرتبه د ټولو نه اعلی ده، ځکه چه خپله حضور اکرم ﷺ ددې خاندان نه دي، بیا په نورو دریو خاندانونو کښې بنو المطلب ته دا خصوصیت او شرف حاصل دي، چه هغوی په زمانه جاهلیت او اسلام دواړو کښې د بنو هاشم نصرت او حمایت کړي دي، لکه په زمانه د مقاطعي د قریشو کښې په شعب ابی طالب کښې د بنو هاشم سره صرف بنو المطلب وو.

ددې وجې نه به نبی کریم ﷺ د غنیمت د خمس په تقسیم کښې بنو هاشم او بنو المطلب دواړو ته حصه ورکوله، په دې باندې د بنو نوفل او بنو عبد شمس بعض خلق د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او ګیله ئې اوکړه، چه تاسو د بنو هاشم سره صرف بنو المطلب شامل کړل، او باقی دوه قبیلې مو پریخودلې، حالانکه کومه رشته چه تاسو سره د

---

لہ..... په یوولسم پشت دي، او نضربن کنانه دیارلسم پشت، داسې: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانه بن خزیمة بن ... بن الیاس بن النضر بن نزار بن معد بن عدنان، په صحیح بخاری کښې د حضور ﷺ نسب عالی دلته پورې مذکور دي، علماؤ لیکلی دی چه ددې نه اخوا په صحیح طریق محفوظ نه دي فلنده: د خلفاء راشدینو نسب د حضور ﷺ سره داسې ملاویږی چه علی د حضور ﷺ له په دویم پشت (عبدالمطلب) کښې او عثمان غنی په څلورم پشت (عبدمناف) او صدیق اکبر په اووم پشت (مرة) او عمر فاروق په اتم پشت (کعب) کښې ملاویږی.

بنو المطلب ده، هغه زمونږ هم ده، ټول د یو نیکۍ اولاد یو، په دې باندې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: انا و بنی المطلب لا نفترق فی جاهلیة و لا اسلام و انما نحن و هم شیء واحد و شبک بین اصابعه، یعنی نبی کریم ﷺ د یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کښې داخل کړې، او وې فرمائیل، چه مونږ او هغوی د همیشه نه داسې یو، ((رواه ابو داؤد، بذل) ص...ج ۴) مطلب دا شو، چه دا خو صحیح ده، چه دري واړه خاندانونه ما سره په قرابت کښې برابر دی، لیکن د نصرت او تعاون په اعتبار سره برابر نه دی، په دې اعتبار سره صرف بنو المطلب مونږ سره دی،ددې نه معلومه شوه، چه په خمس غنیمت کښې بنوهاشم سره بنوالمطلب هم شامل دی. اوس دا چه د حرمت صدقة په مسئله کښې هم بنو المطلب د بنو هاشم سره دی، او که نه؟ په دې کښې اختلاف دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله په نزد شامل نه دی، او د امام شافعی رحمه الله په نزد داخل دی، د شافعی رحمه الله په نزد ددې دواړو دپاره زکوة جائز نه دې، او د حضرت امام احمد بن حنبل په دې کښې دواړه روایتونه دی، کما فی المغنی، یو پښان د شافعیه، او دویم پښان د احناف او مالکیه

امام شافعی رحمه الله فرمائي چه نبی کریم ﷺ سهم ذوی القربی په قبائل قریش کښې چاته هم نه دي ورکړې، سوا د بنو هاشم او بنو المطلب نه، او په اصل کښې دا بدل دي، ددې نه چه په صدقاتو کښې دي دواړو قبیلو ته هیڅ نشی ورکولې، جمهور وائی، چه دا خبره نه ده، بلکه بنو المطلب ته په بله وجې سره سهم ورکړې شو، یعنی نصرت او حمایت، لکه چه دهغې حدیث نه معلومیږی، کوم چه مخکښې تیر شو، او نصرت او حمایت د اخذ زکوة نه مانع نه دي، بلکه ددې نه مانع صرف قرابت دي، او په قرابت کښې اقرب الی النبی ﷺ صرف بنو هاشم دی، باقی دري واړه خاندانونه په قرابت کښې برابر دی، لهذا دهغوی حکم به هم یو شان وی.

## د بنو هاشم مصداق:

بیا یو اختلاف دلته کښې دا هم دي، هغه دا چه د بنو هاشم مصداق څوک دی؟ د احنافو په نزد په دې کښې پنځه کورنۍ داخلې دی، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل،(دا جعفر او عقیل دواړه د حضرت علی رضی الله عنه وروڼه دی) آل حارث بن عبد المطلب، د احنافو په نزد د ابو لهب اولاد په دې کښې داخل نه دی، ځکه چه د نبی کریم ﷺ خاندان والو کښې صرف دي پنځو کورنو د نبی کریم ﷺ نصرت او حمایت کړې وو، چه دهغې د وجې نه دوی د اعزاز او اکرام مستحق شو، په خلاف د ابو لهب نه، چه هغه نبی کریم ﷺ ته تکلیفونه رسول، لهذا هغه د کرامت په ځائې د اهانت مستحق دي، او د جمهورو په نزد د ابولهب په اولاد کښې چه چا ایمان راوړې دي، هغه هم په دې کښې داخل دی، لکه عتبه و معتب، چه د فتح مکه په موقع ئې اسلام قبول کړې وو، او نبی کریم ﷺ دهغوی په اسلام راوړلو باندې خوشاله شوې وو. (سهل)

یو اختلاف دلته کښې دا هم دي، چه د بنو هاشم سره دهغوی موالی هم شامل دی، او که نه؟ مسئله اختلافی ده، د جمهور علماء ائمه ثلاثه په نزد د حدیث الباب په بناء باندې موالی

القوم من انفسهم) د موالی بنی هاشم حکم هم دا دي، او د امام مالک رحمه الله او د بعضو شوافعو په نزد هغوی په دي حکم کښې داخل نه دی.

## ازواج مطهرات په دي حکم کښې داخل دی او که نه:

یو بحث دلته کښې دا هم دي، چه د آل په کومو باندې چه صدقه حرام ده، په مصداق کښې ازواج مطهرات هم داخل دی او که نه؟ ابن بطال شارح بخاری، د امام بخاری په ترجمة باب الصدقة علی موالی ازواج النبی(صلی الله علیه وسلم) لاندې فرمائي چه باتفاق فقهاء هرکله چه د نبی کریم ﷺ ازواج په دي حکم کښې داخل نه دی، نو موالی ازواج په طریقه اولی داخل نه دی، لیکن په دي باندې حافظ په فتح الباری کښې اولا یو اشکال کړي دي،(۱) هغه داچه ابن قدامه په مغنی کښې د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت ذکر کړي دي، چه هغې لره خلال په خپل سند سره ذکر کړي دي، دهغې مضمون دادي، چه یو خل یو سړی د حضرت عائشې رضی الله عنها په خدمت کښې یو څیز بطور صدقه راولیږو، نو هغې لره حضرت عائشې رضی الله عنها دي وینا سره واپس کړو، انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، چه مونږ آل محمد یو، او آل محمد ﷺ دپاره صدقه جائز نه ده، په دي باندې ابن قدامه لیکلي دی، چه دا حدیث تحریم الصدقة علی الازواج باندې دلالت کوی، په دي باندې حافظ لیکلي دی، (فتح (ص۲۸۱ج۳) وهذا لا یقدح فما نقله ابن بطال بظاهر، د حافظ د کلام مطلب دادي، چه دا روایت د ابن بطال د روایت سره کوم چه هغه په اتفاق د علماؤ سره نقل کړي دي، منافی نه دي، د فقهاؤ اتفاق په خپل ځائي دي،دا جدا خبره ده، چه دا اثر عائشه په ظاهر کښې د هغوی د اتفاق نه خلاف دي، بهرحال دا د یو فقیه نه منقول نه دی، چه د نبی کریم ﷺ په ازواج باندې صدقه حرام ده، دي اثر عائشه رضی الله عنها لره علامه عینی مصنف ابن ابی شیبه طرف ته هم منسوب کړي دي.

زهٔ وایم، چه د ازواج مطهرات په دي حکم کښې د نه داخلیدو وجه دا ده، چه په هغوی کښې یوه هم هاشمیه نه وه، گو اکثري په کښې قرشیه وي، لکه په نسائی شریف ص۸۱ج۲ کښې یو روایت دي،(۲) چه یو خل حضرت علی رضی الله عنه نبی کریم ﷺ ته عرض اوکړو، چه یا رسول الله ﷺ خه خبره ده، چه تاسو د خپلې نکاح دپاره قریش(یعنی هغه قریش چه هاشمی نه دی) خوښوئ، او مونږ لره یعنی بنو هاشم لره پریږدئ، په دي باندې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل چه آیا ستا په ذهن کښې داسې څوک هاشمیه شته، چه هغې سره زهٔ نکاح اوکړم، هغه اوئیل چه اوجی، بنت حمزه رضی الله عنه ده، په دي باندې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل چه حمزه زما رضاعی وورور دي، لهذا دهغه لور زما دپاره حلال نه ده، ددي نه هم دا معلومیږی، چه د نبی کریم ﷺ تولي نکاح ګاني په غیر بنو هاشمو کښې شوي دي.

---

(۱) او بیا روسته ئې په خپله ددي جواب هم ورکړو.

(۲) بلفظه عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله ما منعك ان تزوج فی قریش وقد حدثنا حدیثا حسنا فی الحدیث

[۱۶۵۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: "اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا"، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

ابن ابی رافع د حضرت ابورافع ﷺ نه روایت کوی چه نبی کریم ﷺ د قبیلهٔ مخزوم نه یو شخص د صدقاتو د پاره مقرر کړو، هغه ابو رافع ته اووې زما سره لاړ شه، تاته به هم ددې نه حصه ملاؤ شی - هغه اووې مخکښې زهٔ پیغمبر ﷺ ته ورځم چه د هغوی نه پوښتنه اوکړم، چنانچه هغه د حضور ﷺ په خدمت کښې راغې او تپوس ئې اوکړو، نو حضور ﷺ اوفرمائیل "د قوم مولیٰ د قوم نه وی او زمونږ د پاره صدقه حلاله نهٔ ده"۔

[۱۶۵۲](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا.

د حضرت انس ﷺ نه مروی دی چی نبی کریم ﷺ به یوه لاره کښې، یوه کجوره بیا موندله، نو وې فرمائیل که چرې دا یره نهٔ وې چه دا به د صدقې وی نو ما به دې لره خوړلې وې امام ابوداود ﷺ فرمائی چه دې لره هشام د قتاده نه هم داسې روایت کړې دی -

[۱۶۵۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ".

حضرت ابن عباس ﷺ بیان کوی چه مالره زما پلار د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې اولیږلو د هغه اونبانو په سلسله کښې کوم چه هغوی دهٔ ته د صدقې نه ورکړې وو -

## شرح حدیث :

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.(۴)

---

(*): سنن الترمذي/الزكاة ۲۵(۶۵۷)، سنن النسائي/الزكاة ۸۷(۲۶۱۳)، تحفة الأشراف :(۱۶۵۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۰۸/۶، ۳۹۰، ۱۲۰۱۸)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، تحفة الأشراف :(۱۱۶۵)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الزكاة ۵۰(۱۰۷۱)، مسند احمد(۲۹۱/۳)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، تحفة الأشراف :(۶۳۴۴)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/ قيام الليل ۲۷(۱۳۳۹)، مسند احمد(۳۶۴/۱)(صحيح)

(۴) جار مجرور په ظاهره کښې د ﴿اعطاها﴾ سره متعلق دی او مطلب دا دی چه کوم اونبی رسول الله ﷺ عباس ﷺ ته هدیه کړې وو، د صدقه یه اونبانو کښې خو عباس ﷺ هغه اونبانو لره هغه سر بدلول غوښتل، یا خو یه دې وجه چه یه هغې کښې کمی او نقص وی (نو زما د ذهن خبره ده) او صاحب منهل دا لیکلې دی چه یه بدلیدو سره د عباس ﷺ مقصود دا وو چه اهل صدقه یه خاټې د رسول الله ﷺ هغوی نور اونبان راولیږی گویا هغوی د صدقې خیز اخستل نه غوښتل تنزها وتورعا، اگر چه دا اونبی د صدقې طور نه وو بلکه یه اداء قرض کښې وو، او صاحب د عون المعبود خو د دې مطلب بالکل بدل ..... ۹۶

کریب چه د حضرت ابن عباس ﷺ مولی او آزاد کرده غلام دي، هغه د ابن عباس ﷺ نه نقل کوي، چه هغه لره دهغه والد یعنی عباس ﷺ د نبی کریم ﷺ خدمت ته اولیږلو، دهغي اوښانو باره کښې، کوم چه نبی کریم ﷺ هغه ته د صدقې د اوښانو نه ورکړي وو، او ددې نه مخکښې روایت کښې دا زیاتوالي دي، چه د حضرت عباس ﷺ ابن عباس ﷺ لره لیږل، دهغي اوښانو د بدلولو دپاره وو، په ظاهر کښې مطلب دادي، چه چرته نبی کریم ﷺ به د حضرت عباس ﷺ نه څه اوښان قرض اخستلي وو،(د جهاد یا د مسلمانانو د ضرورت دپاره) بیا چه کله هغوی عباس ﷺ ته هغه اوښان واپس اولیږل، یعنی دهغي بدل ئې اولیږو، نو په هغي کښې بعضي حضرت عباس ﷺ بدلول اوغوښتل، او د دې عرض دپاره هغه ابن عباس ﷺ لره د نبی کریم ﷺ خدمت ته اولیږو،(کذ فی البذل)

ددې تشریح نه پس اوس دا اشکال باقی نه پاتې کیږی، چه حضرت عباس ﷺ خو خالص هاشمی دي، او د هاشمی دپاره صدقه جائز نه ده.

بیهقی په دې حدیث کښې دوه احتمالات لیکلي دی، یو خو هغه کوم چه بره مونږ اولیکو، چه نبی کریم ﷺ د صدقې اوښان د قرض په ادا کولو کښې لیږلي وو، او هم دا وجه وه، چه حضرت عباس ﷺ ته دهغي د بدلولو حق هم وو، ګنی د صدقې د بدلولو څه مطلب، او دویم احتمال ئې دا لیکلي دي، چه ممکن ده، چه دا واقعه دتحریم الصدقة علی بنو هاشم نه مخکښې وی، بیا وروستو تحریم اوشو.

[۱۶۵٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، زَادَ "أَبِي يُبْدِلُهَا لَهُ".

د حضرت ابن عباس ﷺ نه د مذکوره بالا په مثل باندې مروی دي( ابو عبیده) دا اضافه کړي ده ... چه زما پلار مالره اولیږلو چه هغوی دي اوښانو لره بدل کړی.

**شرح السند:**

زَادَ أَبِي يُبْدِلُهَا. د زاد ضمیر فاعل ابو عبیده راوی طرف ته راجع دي،(۲) او ابی یبدلها دا جمله د زاد دپاره مفعول دي، د عبارت ترجمه داسي ده، مصنف فرمائي، چه په دي دویم روایت کښې، چه دهغي راوی ابو عبیده دي، هغه ددې جملې زیاتوالي کړي دي، ابی یبدلها، او اول روایت چه دهغي راوی محمد بن فضیل دي،(۳) هغه دا زیاتوالي ذکر کړي نه دي، او ددې جملې مطلب څرنګه چه مونږ مخکښې لیکلي دي، دادي، چه ابن عباس ﷺ فرمائي، چه

---

۱ ..... کړي دي هغه لیکی ﴿من الصدقة﴾ په ﴿اعطایا﴾ پورې متعلق نه دي بلکه په ﴿یبدلها﴾ سره متعلق دي او مطلب دا دي چه رسول الله ﷺ چه عباس ﷺ ته کوم اوښان لیګلي وو هغه د غیر صدقه په اوښانو کښې وو خو کله چه رسول الله ﷺ ته اهل صدقه راغلل (بیت المال کښې) نو عباس سابق اوښانو لره بدلول غوښتل چه هغه واخله او اهل صدقه ته ئې ورکړه. اهـ والله تعالی اعلم

۲: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٦٣٥٠)(صحیح)

۳ ) دلته په ظاهره دا دهوکه کیږی چه أبي په ترکیب کښې د زاد فاعل دي حالانکه داسي نه ده، ښه پوهه شئ.

۴ ) په رومبی سند کښې د اعمش شاګرد محمد بن فضیل دي اوپه دویم کښې ابو عبید.

مالره زما والد عباس ﷺ د حضور ﷺ خدمت ته د اوښانو د بدلولو دپاره لیږلي وو (د ابی مصداق عباس ﷺ دي)

## بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

### باب: ۳۰- فقیر که د صدقې ډمال نه غنی او مالدار ته هدیه ورکړي نو جائز دي۔

[۱۶۵۵] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ، قَالَ: "مَا هَذَا؟" قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

حضرت انس ﷺ بیان کوی چه د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې غوښه پیش کړې شوه نو حضور ﷺ تپوس اوکړو دا څهٔ دي؟ اوئیلي شو حضرت بریري ﷺ ته صدقه کړې شوې وه (دا دهغې نه ده) حضور ﷺ اوفرمائیل: دا د هغې د پاره صدقه ده او زمونږ د پاره هدیه ده قوله: فقال «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

دا حدیث ډیر مشهوراو معروف دي، ددې تخریج امام بخاری او مسلم دواړو کړې دي، د حدیث مضمون واضح دي، د بیان محتاج نه دي، ددې حدیث نه معلومه شوه، چه د فقیر په صدقې باندې قبضه کولو نه پس هغه څیز صدقه نه پاتې کیږي، اوس که هغه چاته هغه څیز هدیه کول غواړي، نو هغه به هدیه وي، صدقه به نه وي، ددې وجې نه اهل اصول لیکلي دي، چه تبدل دملک مستلزم دي، تبدل د عین لره حکما.

### د صدقې او هدیې په مینځ کښې فرق:

په صدقه او هدیه کښې فرق دادي، چه په صدقه کښې د متصدق نیت او مقصود صرف ثواب د آخرت وي، د فقیر ذات په دې کښې مقصود نه وي، او هدیه هغه عطیه ده، چه هغې سره مقصود د مهدی الیه تقرب حاصلول وي، او دهغه اکرام مقصود وي، په هدیه کښې حصول ثواب ثانوی درجه کښې وي، او بعضو دې فرق لره په دې طریقې سره واضح کړې دي، چه د صدقې بدله سړی ته په اخرت کښې ملاویږي، ددې وجې نه په دنیا کښې په فقیر باندې دهغه منت او احسان باقی پاتې وي، په خلاف د هدئې نه، چه د هدئې بدله په دنیا کښې هدئې سره ورکولې شي، پس په صدقه کښې یو قسم ښکته والې او ذلت دي، او په هدیه کښې د مهدی الیه اعزاز او اکرام دي، ددې وجې نه صدقه د نبی کریم ﷺ او د بنو هاشم دپاره جائز نه ده، د صدقې او هدئې په مینځ کښې فرق په یو حدیث مرفوع کښې هم وارد دي،[۲] چه په سنن نسائی کښې د باب العمری په اخر کښې موجود دي، دهغې حاصل

---

[۱]: صحیح البخاري/الزکاة ۶۲(۱۴۹۵)، والهبة ۷(۲۵۷۷۷)، صحیح مسلم/الزکاة ۵۲(۱۰۷۴)، سنن النسائي/العمری ۱(۳۷۹۱)(تحفة الأشراف: ۱۲۴۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۱۱۷، ۱۳۰، ۱۸۰، ۲۷۶)(صحیح)

[۲] چه دهغې الفاظ دادی: عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقیف الی رسول الله ﷺ ومعهم هدیة فقال أهدیة أم صدقة فان کانت هدیة فانما یبتغي بها وجه رسول الله ﷺ وقضاء الحاجة وان کانت صدقة فانما یبتغي بها وجه الله عزوجل قالوا لا بل هدیة نقبلها منهم الحدیث (نسائي ص ۴۱۰ ج) ددې جملې په شرح کښې بذل المجهود کښې هم په ظاهر د کاتب په غلطئ سره گړ بړ شوی دی چه دې لره مونږ د بدل په حاشیه کښې صحیح کړې دي، اوبه حاشیه کښې موهم وضاحت کړې دي.

دادي، چه په صدقي سره مقصود تقرب الى الله وى، او په هدئي سره مقصود دمهدى اليه تقرب وى، چه هغه سره په تعلق كښي زياتوالي اوشى.

## بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

**باب: ۳۱- چاچه صدقه وركړه او بيا دي ډ هغي وارث جوړشو (او والي خستو، نو دا جائزدى)**

[۱۶۵۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: "قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ".

د حضرت بريده رضي الله عنه نه روايت دي چه يوه ښځه د نبى كريم ﷺ په خدمت كښي راغله اووې وئيل : چه ما خپلي مور ته يوه وينځه په صدقه كښي وركړي وه او اوس زما مور وفات شوي ده او دي وينځي لره ئي په تركه كښي پريخودي ده - حضور ﷺ اوفرمائيل : ستا اجر او ثواب ثابت شو او هغه وينځه تاته په وراثت كښي واپس شوله -"

د حديث الباب مضمون واضح دي، د بيان محتاج نه دي، ددي نه معلوميږي، كه د صدقي څيز متصدق ته په ميراث كښي واپس راشي، نو دهغي په اخستلو كښي هيڅ گناه نشته، او دا عود في الصدقة نه دي، ځكه چه ميراث امر غير اختياري دي، د اكثرو علماؤ مسلك هم دادي، او بعضو علماؤ ليكلي دي، چه داسي قسمه څيز اخستلو نه پس دوباره چاته صدقه كول پكار دي، ځكه اولا دي لره صدقه كولو د وجي نه حق الله دي سره اوترلي شو(عون المعبود) ليكن دهغوى دا خبره په ظاهر كښي ددي حديث خلاف ده.

دويم څيز دلته كښي شراء المتصدق صدقته دي، ددي مستقل باب ډير مخكښي تير شوي دي، په هغي كښي بې شكه د امام احمد رحمه الله اختلاف دي.

## بَابُ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

**باب: د مال د حقوقو بيان**

[۱۶۵۷] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ".

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان كوى چه مونږ خلقو به د رسول الله ﷺ په زمانه كښي د [ الماعون ] نه دا مراد اخستو چه چاته ئي په سوال سره بوقمه ډولچه يا كتوئ وركړه -

**تشريح: قوله**: قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عارية الدلو والقدر.

په قرآن مجيد كښي د بخلاؤ يعنى كنجوسانو مذمت بيان كړي شوي دي، و يمنعون الماعون،

---

[1]: صحيح مسلم/الصيام ۲۷(۱۱۴۹)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۱(٦٦٧)، سنن ابن ماجه/الصدقات ۳(۲۳۹٤)، تحفة الأشراف: ۱۹۸۰)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/ الفرائض(٦۳۱۵، ٦۳۱٦)، مسند احمد(٥/۳٥۱، ۳٦۱)، وسيأتي هذا الحديث برقم(۲۸۷۷، ۳۳۰۹)(صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف :۹۲۷۳)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/التفسير(۱۱۷۰۱)، مسند احمد ۳۸۷(حسن)

دهغوی حال دادی، چه د ماعون (۱) نه هم انکار کوی، هغه هم نه ورکوی، ددی په تفسیر کښې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمائي چه د ماعون مصداق د حضور ﷺ په زمانه کښې ډولچه او دیګچي وغیره معمولي څیزونه عاریة ورکول وو، او یو قول په دې کښې دادی، چه ددې نه مراد زکوة دې، دریم قول دادی، چه ددې اعلی فرد زکوة دې، او ادنی فرد معمولي څیزونه عاریة ورکول دی، (بذل)

[۱۶۵۸] (...) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جُعِلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ".

رسول الله ﷺ اوفرمائیل کوم صاحب خزانه چه د هغې حق نه ادا کوی نو الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې دې مال لره داسې جوړ کړی چه دا به د جهنم په اور سره ګرم کړي شی بیا په دې سره د هغه تندې، اړخ او ملا داغلې شی تردې پورې چه الله تعالی د خپلو بندګانو په مابین کښې فیصله اوفرمائی، په هغه ورځ چه د هغې طوالت اوږدوالی ستاسو په شمیر سره پنځوس زره کاله دی - ددې نه پس به هغه خپله لاره اوویني، جنت طرف ته یا جهنم طرف ته - او کوم بکرو چیلو والا چه د هغې حق نه ادا کوی نو د قیامت په ورځ باندې به هغه چیلو لره راوستلي شی، د هغې نه په زیات فربه چاق حالت کښې به کوم کښې چه مخکښې وو، او ده ګڼه به په یو هموار صفا میدان کښې اولټه زورند کړي شی، چنانچه هغه چیلیږ به ده ګڼه په خپلو بنکرو سره وهی او په نوکو سره به ټې پائمال کوی او په دې کښې به څه کږو بنکرو یا بې بنکرو چیلیږ نه وی - کومه یوه (چه خپل چکر پوره کړی او) آخری چیلیږ تیره شی نو اوله به په ده باندې بیا واپس شی تردې پورې چه الله تعالی د خپلو بندګانو په مابین کښې فیصله اوفرمائی، په هغه ورځ کښې چه د هغې طوالت او اوږدوالي ستاسو په حساب سره پنځوس زره کاله ده، ددې نه پس به دې خپله لاره اوویني جنت طرف ته، یا جهنم طرف ته - او کوم اوښانو والا چه ددې حق ادا نه کړو، نو د قیامت په ورځ باندې به دا راوستلي شی، د هغه حالت نه په زیات فربه حالت کښې په کوم

---

(۱) ماعون د معن نه دي ددې معنی ده شی قلیل (معمولي څیز) په دې کښې دوه اقوال نورهم دی کوم چه حضرت شیخ د تفسیر جمل نه په حاشیه د بذل کښې نقل کړی دی

(۲): تقرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۱۲۶۲۴)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الزكاة ۳ (۱۴۰۲)، والجهاد ۱۸۹ (۲۳۷۸)، وتفسير براءة ٤ (۴۰۷۳)، والحيل ۳ (۶۹۵۸)، صحيح مسلم/الزكاة ۶ (۹۸۷)، سنن النسائي/الزكاة ۶ (۲۴۵۰)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۲ (۱۷۸۶)، موطأ امام مالك/الزكاة ۱۰ (۲۲)، مسند أحمد (۲/۴۹۰، ۱۰۱، ۲۶۲، ۳۸۳) (صحيح)

کښې چه دا مخکښې وو او مالک لره به په یو هموار او صفا میدان کښې زوړند کړی شی او بیا به هغه لره په خپلو خپو سره پاڼمال کوی کومه چه ددې نه یو چکر پوره کړی، او آخری اوښ تیر شی، نو اول به واپس کولې شی تردې پورې چه الله تعالی په خپلو بند ګانو کښې فیصله اوفرمائی په هغه ورځ کومه چه ستاسو په حساب سره پنځوس زره کاله ده، بیا به دې خپله لار اووینی، جنت طرف ته یا جهنم طرف ته."

إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ : اصحاب المواشی (څاروڅ والا) ته چه د څاروڅ زکوة نه ورکولو په وجه کوم عذاب د قیامت په ورځ ورکولې شی، په دې حدیث کښې دهغې بیان دې، فرمائي: چه هغه بزې به راشی، د قیامت په ورځ ډیر په ښه حالت کښې، چه کله په دنیا کښې دهغوی وو، یعنی ښه څریې او طاقتورې به وی، دې دپاره چه مالک لره ښه د پښو لاندې کړی، فیبطح لها بقاع قرقر، پس هغه به پر مخې واچولې شی، دهغې بزو په وجه، یعنی دهغې د زکوة نه ورکولو په وجه، په یوهموار میدان کښې، فتطحة تطح ینطح از باب ضرب و فتح، په ښکر باندې وهل، و تطوه باظلافها وطی بمعنی د پښو لاندې کول، اظلاف د ظلف جمع ده، دغوا، میښې او بزې نوکې، یعنی قدمونه، چه منشق یعنی په مینځ کښې څیرې کړې شوې وی، ددې مقابل حافر دې، یعنی هغه چه غیر منشق وی، لکه د اس یا خر نوکان، لیس فیها عقصاء و لا جلحاء، عقصاء چه دهغې ښکرونه کاږه وی، او جلحاء چه دهغې ښکرونه بالکل نه وی، کلما مضت اخواها ردت علیه اولاها.

**شرح حدیث :**

یعنی دهغې څاروڅ مالک لره به په زمکه باندې الته ځملولې شی، او هغې ټولو څاروڅو لره به دهغه دپاسه اوګرځولې شی، هغه ټول به دې د پښو لاندې کړی، او دې به په ښکرو باندې وهی او په دۀ دپاسه به تیریږی، ګویا چه هغه ټول ځناور به د ګول دائرې په شکل کښې جمع وی، چه کله دهغې ټولو یو چکر پوره شی، نو بیا به دوباره هغوی لره په دۀ باندې تاوهلې شی، چه کله هم آخری څاروی تیر شی، نو اول به په دۀ باندې اوګرځولې شی، ځکه چه د اخری په تیریدو سره به دهغوی یو چکر پوره شی، بیا به سردوباره د اول څاروی نه چکر شروع کولې شی.

**تنبیه** : د صحیح مسلم په یو روایت کښې خو داسې دی، او په یو بل روایت کښې ددې برعکس دې، کلما مر علیه اولاها رد علیه اخراها، دې باره کښې قاضی عیاض خو داسې فرمائیلی دی، چه په دې کښې قلب واقع شو، او دا تصحیف دې، په کوم روایت کښې چه ددې برعکس دې، هغه صحیح دې، لیکن ملا علی قاری رحمه الله ددې توجیه کړې ده، چه ټولو څاروڅ لره به په یو قطار کښې اودرولې شی، هغوی به پرله پسې په دغې سړی باندې ګرځی، د هر یو نه پس دویم، بیا چه کله آخره پورې اورسی، نو اوس به دوباره دهغې اخری څاروی نه سلسله شروع کړې شی، زما په خیال کښې ددې دویم روایت په صورت کښې د څاروڅ نیغ قطار زیات مناسب دې، او د اول روایت دپاره د دائرې شکل زیات مناسب دې، والله تعالی اعلم.

فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة مما تعدون. یعنی د تعذیب دا تولہ کاروائی بہ پہ هغه وړځ کښې کیږی، چه دهغې مقدار د دنیا د وړځو په اعتبار سره پنځوس زره کاله دي، صاحب منهل لیکلي دی، یعنی د کافرانو په حق کښې او د نورو نافرمانو په حق به دهغوی د عصیان په اِعتبار سره طول کم او زیات وی، لقوله تعالی یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، او د مومن کامل الایمان په حق کښې به هغه د یو فرض مونځ د وخت نه زیاته آسانه وی، ففی روایة احمد و ابن حبان فقیل ما اطول هذ الیوم فقال والذی نفسی بیده انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلوة مکتوبة، وانا اسال الله تعالی ان یجعلنی و اهل بیتی و غیرهم من الاصول والفروع من هؤلاء الذین یکون هذا الیوم علیهم اخف من صلوة واحدة.

دا حدیث مطولا په صحیح مسلم کښې هم شته، او په صحیح بخاری کښې هم ددې مضمون راغلې دي،

[۱٦٥٩] (۱) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، قَالَ فِي قِصَّةِ الإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ "لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا"، قَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا".

حضرت ابوهریره رضی الله عنه د نبی کریم ﷺ نه ددې په مثل باندې روایت کړې دي - او د اوښانو په باره کښې چه کوم ذکر شو چه " چا ددې حق نه وی ادا کړې " ددې نه پس فرمائی او د هغې د حق نه دادی چه په کومه ورځ باندې دا د اوبو څښلو د پاره راولی د هغې پئ اولوشی-

ومن حقها حلبها یوم وردها. ورد بکسر الواو الماء الذی ترد علیه،(عون) یعنی د څارۆو حقونه کوم چه د مالک په ذمه دی، دهغې نه دا دی، چه دهغوی نه دې پئی په هغه وړځ واخستلې شی، په کومه چه هغوی اوبو څکلو دپاره چینې یا تالاب ته اورسی، ددې وړځې تخصیص ئې ددې وجې نه اوکړو، چه په دغه وړځ اوبو باندې فقیران او مسکینان جمع کیږی، باقی دا څیز دهغې حقوق واجبه نه نه دی، چه دهغې په تفویت باندې تعذیب دې، بلکه دا صرف د حقوق مستحبه نه دې، دې لره ئې صرف استطرادا د ترغیب دپاره ذکر کړې دی، لکه چه په یو بل حدیث کښې راغلې دی، چه د اونې میوه د شپې مه شوکوه، بلکه د وړځې شوکوه،، دې دپاره چه فقیرانو ته هم څه دهغې نه ورکړې، او قاضی عیاض دې لره د حقوق واجبه نه مقرر کړې دي، او دا ئې فرمائیلې دی، چه دا د وجوب زکوة نه مخکښې قصه ده، د نزول زکوة نه پس منسوخ شوه، او یا دې لره په زمان قحط یا حالت اضطرار باندې محمولولې شی، ځکه چه د مضطر امداد د واجباتو نه دي. والله تعالی اعلم.

[۱٦٦۰] (۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَمَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: "تُعْطِي الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ".

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۳۲۱)(صحیح)

[2]: سنن النسائي الزكاة ۲(۲٤٤٤)، (تحفة الأشراف: ۱٥٤٥۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۸۳، ٤۸۹، ٤۹۰)(حسن)

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه هغوی د رسول الله ﷺ نه ددې قصې په مثل باندې اوریدلی دی - شاګرد د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه تپوس اوکړو چه د اوښانو څه حق دي؟ هغوی اووې چه ته بهترین اوښ ورکړې( د الله په لاره کښې) د زیاتو پیو ورکولو والا اوښه په عطیه کښې ورکړې، څه سورلی په سوال باندې ورکړې، او د خیژلو د پاره نر اوښ ورکړې او په خلقو باندې پیو اخښې -"

قال تعطی الکریمة و تمنح العزیرة و تفقر الظهر و نطرق الفحل: کریمه یعنی نفیسه، مطلب دادي، چه ته په زکوة کښې اعلی قسم اوښه ورکړه، او د عزیرې منیحه ورکړه، عزیره بمعنی کثیر اللبن، او منیحه وئیلې شی، هغه پئی ورکونکې بزه یا اوښه، چه هغې لره دهغې مالک د څو ژرځو دپاره عاریتا یو ضرورت مند ته ورکړی، دې دپاره چه څو ژرځې هغه ددې د پیو نه نفع واخلی، او بیا هغې لره مالک ته واپس کړی، پخوا زمانه کښې د عربو کښې ددې دستور وو، او په احادیثو کښې هم ددې ترغیب راغلې دی، په دې باندې مستقل باب راروان دي، او د دریمې جملې مطلب دادی، چه د سورلئ څاروې چاته عاریتاً د سورلئ دپاره ورکول، او د څلورمې جملې مطلب دادی، چه د جفتی دپاره نر څاروې چاته عاریتاً بغیر د اجرت ته ورکول.

[۱۶۶۱](*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، زَادَ: "وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا".

حضرت عبید بن عمیر رحمه الله( تابعی) بیان کوی چه یو کس اووې : اې د الله رسوله ! د اوښانو څه حق دي؟ نو د مذکوره بالا هم معنی ئې ذکر کړو او مزید ئې اووې : د هغې بوقمه( دولچه) په سوال باندې ورکول -"

**تشریح: قوله:** زاد و اعارة دلوها:

د دلو نه مراد یا خو ددې ظاهری معنی ده، یعنی څاروې ته د اوبه ورکولو دپاره عاریتا خپله دولچه ورکول، او وئیلې شوې دی، چه دا کنایه ده د ضرع(یوني) نه، یعنی پیو والا څاروې څو ژرځو دپاره عاریتا ورکول، لکه چه مخکښې تیر شو د تمنح العزیرة.

[۱۶۶۲](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ".

د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ د کجورو د میوې د شوکولو والا ته حکم کړې وو چه خوک لس وسقه کجورې کښت کړی نو هغه دې یوه غُنچه د مساکینو د پاره په جمات کښې زوړنده وی -

(*): تقدم به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۸۹۹۷)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الزكاة ۶(۹۸۸)(صحيح)

(*): تقدم به أبو داود( تحفة الأشراف: ۳۱۳۴)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۵۹، ۳۶۰)(صحيح)

## شرح حديث :

**تشريح: قوله:** عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ (۱) عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ

ددې حديث حواله او مطلب مخکښې د باب ما لا يجوز من التمر فی الصدقة دلاندې تير شوې دي، دهغې حاصل دادي، چه کوم خلق باغ والا دی، او هغوی سره د کجهورو باغونه دی، نو هغوی لره پکار دی، چه په هر لس وسقه کهجورو کښې يوه غنچکه په جمات کښې زوړنده کړی، مثلا که د چا د باغ نه سل وسق کهجورې راوځی، نو هغه دپاره لس غنچکې په جمات کښې زوړندول پکاردی. باقی د تعليق قنو امر عند الجمهور استحبابی دي، او د بعضې ظاهريه په نزد واجب دي. (منهل)

[۱۶۶۳] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ".

حضرت ابو سعيد خدری رضی الله عنه بيان کوی چه مونږ په يو سفر کښې د نبی کريم ﷺ سره وو چه يو کس په اوښ باندې راغې او هغې لره ئې نبی او ګس طرف ته تاؤ راتاؤ کړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل :" د چا سره چه زياتی سورلی وی نو هغه دې هغه کس ته ورکړی د چا سره چه سورلی نۀ وی - او د چا سره چه د خوراک څښاک زياتی څۀ څيز وی نو هغه دې هغه شخص ته ورکړی چه د هغه سره توښه نۀ وی -" (د هغوی د ارشاد نه) مونږ دا اوګنړله چه زمونږ په زياتی اموالو کښې هيڅ حق نشته دې.

**تشريح: قوله:** عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ..... فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ".

## شرح حديث :

ابو سعيد خدری رضی الله عنه فرمائي چه يو ځل مونږ د نبی کريم ﷺ سره په سفرکښې وو، نو يو سړي چه په اوښې باندې سور وو، ناسپاپه راوُرسيدو، او راتلو نه پس په هغې باندې د

---

(۱) في مصباح المنير جده جدا من باب قتل قطعة فهو جديد. فعيل په معنی د مفعول وئيلي شی: هذا من الجداد (بفتح وله وكسره) دا د جداد زمانه ده يعنی د ميوو د پرې کولو زمانه او موسم، دلته په حديث کښې به جاد يا خود مجدد په زمانه کښې اختتلي شی او جاد به ما بعد ته مضاف منلي شی، په دې صورت کښې به ترجمه دا وی چه رسول الله ﷺ حکم اوفرمائيلو د دې خبرې چه هر لس وسقه په پرې کړې شوې کهجورو کښې دې يوه غنچه په مسجد کښې زوړنده کړې شی، او دا هم ممکنه ده چه لفظ جاد د فاعل په معنی کښې اوساتلې شی او ﴿ من ﴾ زائد اومنلې شی، او د اضافت په ځای تنوين اولوستلې شی، او عشرة لره منصوب د مفعوليت په وجه باندې، من كل جاد عشرة اوسق. ترجمه به دا وی : رسول الله ﷺ حکم اوفرمائيلو هغه سړی ته کوم چه لس وسق پرې کونکې وی چه د هغې نه يوه غنچه په مسجد کښې زوړنده کړی (منهل بتغير)

(۲) صحيح مسلم/ اللقطة ۷ (۱۷۲۸)، (تحفة الأشراف: ۴۳۱۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۴) (صحيح)

سوريدو په حالت کښې کله به ئې يو طرف ته تاؤ کړه، او کله بل طرف ته، په بذل المجهود کښې دډي دوه مطلبه ليکلي دي،(۱) دهغې سړي سورلي د ضعف او سټرۍ والی په وجه عاجزه شوې وه، او دې سړي خپله سورلی بدلول غوختل، ددې وجې نه هغه سړی د خپلې سورلئ حالت خلقو ته ښودل غوختل، دې دپاره چه خلق دهغه مدد اوکړی، او د بلې سورلئ انتظام اوکړی، لکه مخکښې په حديث کښې دی، چه نبی کريم ﷺ خلقو ته اوفرمائيل: چه د چا سره د ضرورت نه زياته سورلی وی، نو هغه دې خپل ضرورتمند ورور ته ورکړی.(۲) دويم مطلب دادی، چه هغه سړی په ډير خانسته سورلئ باندې سور وو، چه دهغې مخ په ئې کله يو طرف ته کړو، او کله بل طرف ته، يعنی بطور فخر او لوئي خلقو ته ئې خپله سورلی بنودله، او ممکن ده، چه هغه سره نور هم د ضرورت نه زياتې سورلئ وی، نو ددې وجې نه نبی کريم ﷺ دهغې سړی د اصلاح دپاره اوفرمائيل چه چاسره د ضرورت نه زياتې سورلئ وی، هغه لره پکار دی، چه نورو ته ئې هبه کړی، او خپل ځان سره دې صرف د ضرورت مطابق اوساتی، او په زياته لوئي کښې دې نه راځی، چه د مال د کثرت او ډيروالی د وجې نه انسان په تکبر کښې مبتلاء کيږی.

**تشريح: قوله:** حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ

يعنی نبی کريم ﷺ د صدقې دومره ترغيب اوفرمائيلو، چه مونږ دا اوګنړل، چه سړی سره د ضرورت نه زيات چه کوم مال وی، په هغې کښې دهغه هيڅ حق او حصه نشته.

[۱۶۶۴]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ سورة التوبة آية ۳۴، قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ"، فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نه منقول دی چه کله دا آيت کريمه (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) [التوبة: ۳۴] نازل شو نو په دې سره په مسلمانانو باندې ډيره ګرانی پريوتله - پس حضرت عمر رضي الله عنه اوفرمائيل: زۀ ستاسو مشکل لره لرې کووم، چنانچه دا تول راغلل او هغوی اووې اې د الله نبی! ستاسو صحابه ؤ ته دا آيت کريمه ډير درونده محسوسيږی نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: الله تعالیٰ زکات هم ددې د پاره فرض کړې دی چه په دې سره ستاسو باقی مال پاک شی - او وراثت لره ئې ددې وجې نه فرض کړې دی چه ستاسو نه ورسټو خلقو ته ملاؤ شی -" په دې باندې حضرت عمر رضي الله عنه اوفرمائيل: [الله اکبر] بيا ئې دۀ ته اوفرمائيل: آيا زۀ تاته خبر درنۀ کړم چه هغه کوم بهترين ځيز دی چه هغې لره انسان خزانه کوی وې فرمائيل: " هغه نيکه صالحه بی بی ده، کله چه دې هغې ته نظر اوکړی نو دۀ لره خوشالوی -، هغې ته چه امر اوکړی نو منی ئې او کله چه غائب وی نو ددۀ ډ کور،

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۳۸۳)(ضعيف)

مال او د خپل ځان د عفت حفاظت کوي.

ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ: ددې ټول حدیث حاصل دادی، چه سړی سره که څومره ډیر مال ولې نه وی، که هغه زکوة واجبه او حقوق واجبه ادا کوی،نودا مال دهغه دپاره موجب مواخذه نه دي، لیکن ددې باوجود د دنیا مال او متاع، ساز او سامان د رغبت او جمع کولو قابل ځیز نه دي، البته که د دنیا په ځیزونو کښې څه ځیز قابل رغبت دي، نو هغه نیکه او خائسته بې بې ده،داسې بې بې چه کله خاوند هغې طرف ته اوګوری،نوهغه په خپل حسن ظاهری او باطنی(حسن صورت و حسن سیرت) سره هغه خوشاله کړی، او هغه د خاوند فرمانبرداره وی، او چه کله خاوند سفر وغیره ته لاړ شی، نو هغه د خپل عصمت او د خاوند دمال حفاظت کوی، یعنی د دنیا چه باقی کوم ځیزونه دی، هاتهی، اسونه خائسته بنګلي، باغونه، او قسماقسم د آرام او راحت اسباب ټول فضول او لغو دی، د دیندار او پوهه سړی دپاره د رغبت ځیزونه نه دی، واقعی نبی کریم ﷺ رشتیا فرمائیلي دی، د غور کولو ضرورت دي، په دې وخت کښې غور کول فائده مند او نفع ورکونکي دی، ګنی وروستو به پښیمانتیا وی، چه هغې سره به هیڅ فائده نه حاصلیږی. والله الموفق.

## بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

## باب: ۳۳- د سائل حق

[۱۶۶۵] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ".

د حضرت حسین بن علی رضی الله عنه نه روایت دي، چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل :" د سائل حق دي، اګر که هغه په اس باندې سور راشی."

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

د سوال کونکي بهر حال حق شته، اګر چه هغه په اس باندې سور ولې نه وی راغلی، یعنی دهغه د ظاهری حال په وجه په هغه باندې بدګمانی پکار نه ده، ځکه چه په اس باندې سوریدلو تقاضا اګر چه دهغه عدم حاجت دي، نو دهغه سوال کول خو د احتیاج ښنه او دلیل دي، ښکاره خبره ده، چه کله هغه د سوال ذلت برداشت کوی، نو غالبه دا ده، چه هغه ته څه حاجت پیښ شوې دي، مثلا تحمل حماله یا کثرت عیال وغیره، او اس ضروری نه دي، چه د هغه ملک وی، ممکن ده چه عاریتا ئې اخستلې وی.

حضرت په بذل کښې لیکلي دی، چه دا د خیر القرون خبرې دی، لیکن په دې زمانه کښې خو ډیرو خلقو سوال یو کسب او ذریعه معاش ګرځولې دي، په داسې صورت کښې سوال هم حرام دي، او اعطاء هم حرام ده، ځکه چه دا اعانت علی المعصیة دي، او هم دا خبره

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۳۴۱۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۲۰۱)(ضعیف)

صاحب منهل هم ليکلي ده.

دا حديث د اهل بيت د مرويانو نه دي، فاطمه بنت الحسين چه د امام زين العابدين خور ده، هغه دي لره د خپل والد حسين بن علي نه روايت کوي، او علامه سيوطي رحمه الله دي لره په الهاشميات کښې روايت کړي دي، کما في المنهل، او صاحب عون المعبود ليکلي دي، چه دا حديث د حضرت شاه ولي الله صاحب دهلوي په اربعين اهل بيت کښې بالسند المسلسل مروي دي، او دا هم زده کول پکار دي، چه بعضو علماؤ لکه سراج الدين قزويني او ابن الصلاح محدث دي حديث ته موضوع وئيلي دي، ليکن حافظ ابن حجر او علامه سيوطي وغيره په دي باندې رد کړې دي، او دي لره ئې حسن گرزولي دي، صاحب منهل ليکلي دي، والحديث اخرجه ايضا الامام احمد.

[۱۶۶۶] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

حضرت حسين رضي الله عنه د خپل پلار حضرت علي رضي الله عنه نه هغوی رضي الله عنه د نبی کريم عليه السلام نه ... د مذکوره بالا حديث په مثل باندې روايت اوکړو.

[۱۶۶۷] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَيْرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مُجَيْرٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ".

د حضرت ام بجيد نه روايت دي او دا د هغۀ سخو نه وه کومو چه د رسول الله عليه السلام نه بيعت کړي وو - هغي اووي اي د الله رسوله! د الله تعالىٰ رحمت دي په تا باندې نازل وي، مسکين زما په دروازه باندې اودريږي او ما سره څۀ نۀ وي چه هغه ته ئې ورکړم؟ حضور عليه السلام اوفرمائيل: که چرې تاسره هغه ته د ورکړې څۀ نۀ وي، او تاسره د بکرئ سوزيدلي نوکه هم وي نو هم هغې لره هغه ته په لاس کښې ورکړه.

**تشريح: قوله: إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ**

که هيڅ يو څيز سائل ته د ورکولو دپاره اونه مومي سوا د ظلف مخرق نه،(يعنې دغوا يا بزې سوزيدلي نوکه) نو هم هغه ورکړه.

## شرح حديث:

وئيلي شوي دي، چه دا بطور مبالغه ده، مراد معمولي او حقير څيز دي، مقصد دادي، چه سائل خالي لاس واپس مۀ لږه، او بعضې وائي، چه نا بلکه حقيقت مراد دي، حُکَه چه بعضې خلق د بزې وغيره نوکه په اور کښې سوزولو نه پس ميده کړي، او خان سره ئې ساتي، او بيا د ضرورت او مجبورئ په حالت کښې هغه خوري.

---

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۷۱)(ضعيف)

(*): سنن الترمذي/الزكاة ۲۹(٦٦٥)، سنن النسائي/الزكاة ۷۰(۲۵۶٦)( تحفة الأشراف: ۱۸۳۰۵)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/صفة النبي ۵(۸)، مسند احمد(٤/۷۰)(صحيح)

# بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

## باب: ۳۴- ذمیانو ته صدقه ورکول

که کافر ذمی وی او که مشرک، هغه ته صدقه مفروضه یعنی زکوة ورکول جائز نه دی، البته صدقه نافله ورکولې شی، د زکوة مصرف کښې مسلمان کیدل ضروری دی، سوا د مؤلفة القلوب نه، چه په هغې کښې اختلاف دې، او دهغې بیان په تفصیل سره په مصارف زکوة کښې تیر شوې دې.

د حضرت شیخ رحمه الله په حاشیه کښې دی، چه د احنافو په نزد صدقة الفطر کافر ذمی ته ورکول جائز دی. (کما فی الشامی) ۱۲

[۱۶۶۸] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ".

د حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها نه روایت دي، هغه فرمائی چه د قریشو سره د معاهدۀ حدیبیه په ورځو کښې زما مور (مدینه) ماته راغله او هغې (اسلام لره) ناخوښه ګڼلو او مشرکه وه - ما تپوس اوکړو : اي د الله رسوله ! زما مور ماته راغلې ده او هغه (اسلام) لره ناخوښه ګڼري او مشرکه ده -آیا زۀ د هغې سره حسن سلوک (ښۀ سلوک) اوکړم؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : او د خپلې مور سره د حسن سلوک او د صلۀ رحمئ معامله اوکړه -"

## شرح حدیث :

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً[۲] فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ

حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنهما فرمائي چه په کومه زمانه کښې د مسلمانانو قریشو سره صلح وه، (یعنی صلح حدیبیه) هغه زمانه کښې زما مور ماته رغبت سره راغله، یعنی زما د حسن سلوک توقع سره، او زما دطرف نه د صله رحمئ امید سره راغله، لیکن د اسلام نه نفرت کونکې وه، یعنی څرنګه چه اسلام راوړونکی مدینې ته د هجرت او د قیام په نیت راځی، دهغې راتلل داسې نه وو، د اسلام سره دهغې بې رغبتی وه، صرف زما د وجې نه ملاقات دپاره راغلې وه، په بعضو روایتونو کښې دی، چه هغې ځان سره ځه تحفې هم

---

[۱]: صحيح البخاري الهبة ۲۹(۲۶۲۰)، والجزية ۱۸(۳۱۸۳)، والأدب ۸(۵۹۷۸)، صحيح مسلم الزكاة ۱٤(۱۰۰۳)، تحفة الأشراف: (۱۵۷۲٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/۳٤٤، ۳٤۷، ۳۵۵)(صحيح)

[۲]، د (راغبة) په تفسیر کښې اختلاف دی، صحیح دا ده چه د دې نه مراد (راغبة في صلتي) دي او بعض شارحین په (راغبة في الاسلام) سره د دې شرح کړې ده تردې چه بعض په دې بنیاد باندې هغه په صحابیاتو کښې شمار کړي دي خو دا صحیح نه ده ځکه چه د ابوداود په دې حدیث کښې (وهي راغمة مشركة) تصریح ده، بلکه دا چه که هغه د (رغبة في الاسلام) سره راشی نو بیا به اسماء رضی الله عنها نه د رسول الله ﷺ نه د اجازت اخستلو ضرورت نه وو ځکه چه تالیف علي الاسلام په هغه زمانه کښې مشهور وو، د رسول الله ﷺ د فعل او امر د وجې نه. (قاله الحافظ ج ۱ ص ۳۲۵) امام نووي رحمه الله فرمائي الاكثر على انها ماتت مشركة، هم دغه شان خبره حافظ هم لیکلې ده چه د یو روایت نه هم د هغې اسلام ثابت نه دي.

راوړلې وي، ليکن حضرت اسماء خپلې مور ته نه کور ته د داخليدو اجازت ورکړو، او نه ئې دهغې تحفې قبولې کړې، تر څو پورې چه د نبی کريم ﷺ نه ئې تپوس نه وو کړې، حضور اقدس ﷺ حضرت اسماء ﷺ ته د خپلې مور سره د حسن سلوک او د صله رحمئ حکم ورکړو، دا حديث متفق عليه دې، امام بخاری دې لره په کتاب الهبه او کتاب الادب دوه خايونو کښې ذکر کړې دې، او امام مسلم په کتاب الزکوة کښې، امام بخاری په دې باندې يو ځائې کښې باب قائم کړې دې، باب الهدية للمشرکين، و قول الله تعالى لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين الآية، او بل ځائې کښې ئې باب قائم کړې دې، باب صلة الوالد المشرک، ليکن امام ابوداؤد ځرنګه چه تاسو ګورئ، په دې حديث باندې ئې د ذمی باب قائم کړې دې، دهغې وجه داده، چه د اسماء ﷺ مور مدينې منورې ته د صلح په زمانه کښې راغلې وه، په دې اعتبار سره هغه ذميه شوه، په اصل کښې ددې حديث نه دکافر مور پلار سره د صله رحمئ ثبوت کيږي، چه دهغې په جواز کښې هيڅ تامل هم پکار نه دی، د نصوص قرآنيه او حديثيه دواړو نه ثابت دې، ليکن مصنف رحمه الله په دې باندې د صدقة ترجمه قائمه کړې ده، د صله رحمئ نه د صدقې په جواز باندې استدلال په طريقې د قياس دې،يعنی د رشتنه دارونه علاوه نورو کافرانو سره هم احسان او سلوک کولې شی،[1] کما قال الله تعالى لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم الآية،لکه چه امام بخاری رحمه الله هم دې آيت لره په ترجمة الباب کښې ذکر کړې دې.

د اسماء ﷺ د مور نوم قيله بنت عبد العزی دی، او وئيلې شوې دی، چه قتيله دی، هغې ته حضرت ابوبکر صديق ﷺ په زمانه دجاهليت کښې طلاق ورکړې وو.(فتح الباری ۱۷۱/۵)

## باب مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

### باب: ۳۵-هغه څيزونه چه منع کول او صدقه کښې ئې نه ورکول جائز نه دی-

هغه څيزونه چه منع کول او صدقه کښې ئې نه ورکول جائز نه دی، بلکه ورکول ضروری او واجب دی.

[۱۶۶۹] (۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَبِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ".

---

[1]: او دا شبهه دې اونکرې شی چه دا خبره د دې آيت کريمه خلاف ده ﴿لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ الاية. ځکه چه په دې آيت کريمه کښې خو کفار او مشرکينو سره د مودة نه منع کړې شوې ده او احسان او صله رحمی مودة لره مستلزم نه دی بعض وخت په چا باندې احسان مصلحة سره د نفرت نه هم کولې شی او مودة وئيلې شی قلبی تعلق او محبت ته.

[1]: تفرد به أبو داود، وباقي برقم :(۳۴۷۶)( تحفة الأشراف :۱۵۶۹۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/ ۸۰، ۸۱)، سنن الدارمي-البيوع ۷۰(۲۶۵۵)(ضعيف)

بهیسه ﷺ د خپل پلار نه نقل کوی چه زما پلار د نبی کریم ﷺ نه د ملاویدو اجازت واخستو - او هغه د هغوی ﷺ د قمیص او د هغوی ﷺ په درمیان کښې داخل شو او د هغوی ﷺ جسم( مبارک) ني ښکل کړو او په هغې پورې پیوست شو - بیا ئې اووې اي د الله رسوله ! هغه کوم څیز دي چه د هغې منع کول حلال نۀ دی حضور ﷺ اوفرمائیل : اوبۀ - بیا ئې تپوس اوکړو هغه کوم څیز دي چه د هغې منع کول حلال نۀ دی؟ هغوی ﷺ اوفرمائیل: مالګه -" بیا ئې تپوس اوکړو اي د الله رسوله ! هغه کوم څیز دي چه د هغې منع کول جائز نۀ دی؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : کومه نیکی چه هم کوې هغه ستا د پاره خیر دي -

عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا بهیسه مجهوله ده، ددي د پلار دنوم په باره کښې وئیلي شوي دی، چه عمیر دي، صحابی دي، قليل الرواية دي.

قَالَتْ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ

حدیث باب د محبت او عشق باره کښې دي، بهیسه وائی، زما پلار د نبی کریم ﷺ نه ددي خبري اجازت طلب کړو، چه هغه د ستاسو جسد اطهر او جسم انور ښکلول غواړی، یعنی بغیر د حائل نه، او صرف ښکلول نه، بلکه څومره هم چه بدن سره بدن یو ځائي کیدي شی،(یا خو د نبی کریم ﷺ سره د محبت په غلبه کښې، یا ددي وجي نه چه دهغه جسم د نبی کریم ﷺ د جسم سره د تماس په برکت سره د اور نه محفوظ شی)

ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ

## شرح حديث من حيث الفقه:

د بهیسې پلار د نبی کریم ﷺ نه بار بار دا سوال اوکړو، چه هغه کوم څیز دي، چه دهغې نه انکار کول جائز نه دی، په اول ځل نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: الماء، بیا دویم ځل سوال باندې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: الملح، بیاپه آخره کښې د دغې سوال په جواب کښې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: چه کوم د نیکۍ کار وی هغې لره کول پکار دی، په دې جواب سره نبی کریم ﷺ تمادی فی السوال( یعنی د سوال او جواب سلسله) ختمه کړه، په دې حدیث باندې که فقهی حیثیت سره د تولو مذاهبو په اعتبار سره کلام اوکړي شی، نو په دې کښې دیر زیات طوالت دي، لهذا ځرنګه چه خپله نبی کریم ﷺ په دې حدیث کښې اختصار اختیار کړي دي، مونږ هم مختصر لیکلو باندې اکتفاء کوؤ.

په کتاب البیوع کښې هم مصنف یو باب ددې قسم قائم کړي دي، باب فی منع الماء او په هغې کښې ني دیر احادیث ذکر کړي دی، هم دا د بهیسې والا حدیث هم، او بل حدیث د یو رجل مهاجری( چه دهغه د نوم تصریح په سند کښې نشته) چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلاء والنار.

علماؤ لیکلی دی، چه د اوبو دري قسمه دی، الانهار الکبار، الانهار الصغار، الماء المحرز فی الاناء، اول لکه نیل او فرات، لوئي لوئي نهرونه، چه دا د هیڅوا ملک نه دي، په دې کښې د

ټولو خلقو شرکت دي، هیڅوک چاڅه منع کولې نه شی، او دویم قسم، وړوکي وړوکي نهرونه، چه د لوئي نهرونو نه ویستلي شوي وی، دا نهرونه د هغې خلقو ملک دي، کومو چه په خپلې خرچې سره دا ویستلي او جاري کړي دی، او دهغې حکم دادي، چه څرنګه سړي خپله دهغې نهر نه فائده اخستلې شی، دغه شان نور خلق او دهغوی خاروی هم دهغې نه اوبه څکلې شی، منع کول جائز نه دی، البته که هغه خاروی دهغې نهر غاړه یا ډولچه وغیره ماته کړی، یا خرابه کړی، نو بیا مالک منع کولې شی، لیکن په دې اوبو سره نور خلق خپل باغونه او پټی د مالک د اجازت نه بغیر خړوب کولې نه شی، ددې نه هغه دوی لره منع کولې شی، او د دریم قسم حکم دادي، چه هغه اوبه دسړی خپل ملک دي، د بل دپاره په هغې کښې بالکل تصرف جائز نه دي.

او د ملح نه مراد هغه مالګه ده، چه په خپل معدن کښې وی، او هغه معدن په ارض غیر مملوکه کښې وی، او که په خپل مملوکه زمکه کښې وی، یا داسې مالګه چه د سړی په خپل ملک او خرز کښې وی، نو دهغې منع کول جائز دی، دا خو اصولی او آئینی خبره ده، دویم احتمال په حدیث کښې دادي، چه دې سره د حق شرع بیان مقصود نه دي، بلکه دا د حسن معاشرت او د مکارم اخلاق د قبیلې نه دي، او د بخل نه منع کول دی، په دې صورت کښې به قسم ثالث هم په دې حکم کښې داخل شی، او د هیڅ تخصیص حاجت به نه وی. و حدیث الباب قال المنذری اخرجه النسائی.

## بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

## باب: ۳۶- په جماتونو کښې سوال کول

[۱۶۷۰] (*) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟" فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ.

د حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه روایت دي چه رسول الله ﷺ پوښتنه اوکړه: "آیا په تاسو کښې څوک شته چه هغه نن په چا مسکین باندې خوراک کړي وی؟" نو ابوبکر رضی الله عنه جواب ورکړو: زهٔ جمات ته داخلیدم ما یو سوال کوونکي په سوال کولو باندې اولیدلو، ما د خپل خوی، عبدالرحمن په لاس کښې د روټۍ یوه ټکړا اومنډله نو ما هغې لره د هغه نه واخستله او هغه سائل ته مې ورکړه."

په حدیث الباب کښې دادی چه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمائي چه یوه ډرځ زهٔ جمات ته لاړم، نو اومې لیدل چه یو سائل سوال کوی، هغه فرمائي چه زما د خوی عبدالرحمن په لاس کښې د دوډۍ یوه ټکړه وه، ما دهغه د لاس نه واخستله، او هغې سائل ته مې ورکړه.

(*) تقرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۹۶۹۰) (صحیح)

## په حدیث باندې کلام من حیث الفقه:

د جمهورو په نزد سوال فی المسجد جائز دي، او اعطاء هم جائز ده، لیکن که سائل چرته بدعنوانی اوکړي، مثلا په سوال کښې الحاح او اصرار اوکړي، یا تخطی رقاب اوکړي، نو بیا سوال او اعطاء دواړه ناجائز دي، دا خو د جمهورو مسلک ددي، او داحنافو په نزد سوال فی المسجد مطلقا حرام دي، او په اعطاء کښې دوه اقوال دی،(۱) مطلقا کراهة،(۲) دویم قول دادي چه په اعطاء کښې کراهة په هغه وخت کښې دي، چه کله سائل تخطی رقاب اوکړي، ګنی کراهة نشته، قول اصح هم دادي، لهذا دا حدیث د سوال فی المسجد په مسئله کښې د احنافو خلاف دي، ددي جواب یو خو دادي، چه په دي حدیث کښې ددي تصریح نشته، چه هغه سائل په جمات کښې وو، ممکن ده، چه د جمات نه بهر جمات سره نزدې ئې سوال کولو، چه هغه صدیق اکبر رضی الله عنه په جمات کښې واوریدو، دویم جواب دادي، چه دا حدیث ضعیف دي، د مبارک بن فضاله د وجې نه، اکثرو امامانو ددۀ تضعیف کړې دي، دا حدیث مطولا په مسند بزار کښې دي، او امام ابوبکر بزار هم په دي باندې کلام کړې دي، د احنافو دلیل په حرمت سوال کښې هغه حدیث دي، کوم چه په کتاب الصلوة، ابواب المساجد کښې تیر شوي دي، من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لا رادها الله الیک فان المساجد لم تبن لهذا،(بذل و منهل) هرکله چه د خپل څیز تلاش کولو نه او دهغې باره کښې د سوال کولو نه منع شوي ده، نو د بل نه سوال کول به په طریقه اولی منع وی، والله تعالی اعلم.

**تشریح:** **قوله:** قال المنذری وقد اخرجه مسلم فی صحیحه والنسائی فی سننه من حدیث ابی حازم سلمان الاشجعی عن ابی هریرة بنحوه، اتم منه.

## بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

**باب: ۳۷- د الله تعالی په مخ باندې سوال کول مکروه دی:**

[۱۶۷۱]() حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ الضَّبِّيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ".

د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل "د الله تعالی د مخ په واسطه باندې صرف د جنت سوال کولې شی."

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ،،

لَا يُسْأَلُ : مضارع منفی مجهول، او صیغه د نهی دواړه کیدي شی.

### شرح حدیث:

د حدیث دوه مطلبه کیدي شی،(۱) د الله تعالی د ذات په توسل سره څه معمولی څیز نه دی غوښتل پکار، یعنی خپله د الله تعالی نه، ځکه چه عظیم ذات لره وسیله جوړول د حقیر څیز په طلب کښې غیر مناسب دی، بلکه د جنت پشان عظیم الشان څیز غوښتل پکار دی، مثلا

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۲۰۴۰)(ضعیف)

داسې دعا غوښتل جائز نه دی، چه یا الله د ځپل کریم ذات په وسیلې او طفیل سره ماته یو وسیع کور راکړه، بلکه داسې دې اوائی، چه ای الله د ځپل کریم ذات په طفیل سره ماته جنت الفردوس راکړه، او دویم مطلب دادی، چه د خلقو نه سوال د الله تعالی د ذات په وسیلې سره کول جائز نه دی، یعنی د دنیوی مال او متاع سوال کول د خلقو نه د الله تعالی په وسیلې سره جائز نه دی، مثلا چاته داسې اوائی، چه ماته د الله تعالی دپاره فلانې څیز راکړه، د الله تعالی په نوم سره حقیر څیز طلب کول پکار نه دی، دا دویم مطلب علامه طیبی رحمه الله لیکلی دی، په دې باندې صاحب منهل لیکلی دی، چه دا کراهت او ممانعت په هغه وخت کښې دې، چه کله مسئول(د چا نه چه سوال کولې شی) سوال سره تنګ دله او سترې کیږی، که دا خبره نه وی، بلکه د الله تعالی د نوم نه متاثره کیږی، او دهغې د عزت خیال ساتی، نو بیا په کښې هیڅ ګناه نشته، کما سیاتی فی الحدیث الآتی.

## بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

**باب: ۲۸- کوم کس چه د الله تعالی په نوم باندې سوال اوکړی، هغه ته ورکول پکار دی-**

[۱۶۷۲]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".

د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل کوم کس چه د الله په واسطې سره پناه اوغواړی نو هغه ته امان ورکړئ - او کوم کس چه د الله په نوم باندې سوال اوکړی نو هغه ته ورکړئ - او څوک چه ستاسو دعوت اوکړی نو د هغه دعوت قبول کړئ - او څوک چه له تاسو سره احسان اوکړی نو د هغې بدله ورکړئ - که چرې د بدلې ورکولو د پاره څه څیز بیا نه مومئ نو د هغه په حق کښې دعا کوئ تردې پورې چه تاسو ته یقین راشی چه د هغه د احسان بدله تاسو پوره کړه -"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ

کوم سړي چه ستا نه پناه اوغواړی د الله تعالی په وسیلې سره، نو هغه ته پناه ورکړه، او کوم سړي چه ستا نه سوال اوکړی، د الله تعالی په وسیلې سره، نو ئه دهغه سوال پوره کړه، مطلب دادی، چه دا خو جدا خبره ده، چه سائل لره پکار دی، چه هغه د دنیوی مال او متاع دپاره د الله تعالی د عظیم الشان ذات په وسیلې سره د خلقو نه سوال نه کوی، لیکن ستا دپاره پکار دی، چه که یو سړی د الله تعالی د نوم په وسیلې سره ستا نه سوال اوکړی، نو ئه هغه ته ورکړه، بیا مخکښې فرمائي، او څوک چه تاته دعوت درکړی، مثلا د ولیمې، نو هغې لره قبول کړه، مطلب دادی، چه که څوک تا راؤبلی مدد دپاره، نو ئه دهغه مدد اوکړه، او څوک چه تاسره هر قسمه احسان اوکړی، نو ئه هغه ته دهغې بدله ورکړه، د احسان بدله

---

(): سنن النسائي الزكاة ۲۷۲ (۲۵۶۸)، تحفة الأشراف: ۷۳۹۱، وقد أخرجه: مسند احمد (۶۸۷۲، ۹۵، ۹۹، ۱۷۲) (صحيح)

په احسان سره، او که د احسان بدله په احسان سره نه شي ورکولی،(په وجه ددي چه ستا طاقت نشته) نو دهغه دپاره د خیردعا کوه، تردي پورې چه ته پوهه شې، چه اوس دهغه بدله ادا شوه، او په دعا کښې جزاک الله وئیل هم کافی دی، لکه په یو حدیث کښې دی، من صنع الیه معروف فقال لفاعله جزاک الله فقد ابلغ فی الثناء،(رواه الترمذی والنسائی من حدیث اسامة بن زید مرفوعا)

## بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

### باب: ۲۹- کهٔ چرې څوک خپل تمام مال صدقه کول اوغواړی

یخرج د ثلاثی مجرد نه دي، یعنی کوم سړې چه د خپل مال صدقه اوکړی، او د خپل مال نه بهر راوځی، یعنی دهغې نه بالکل جدا او دست بردار شی، او دا هله کیدي شی، چه کله هغه ټول مال صدقه کړی، نو گویا په دي باب سره د مصنف عرض دتصدق بجمیع المال حکم بیانول دی.

[۱۶۷۳]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى".

حضرت جابر بن عبد الله انصاری ﷺ بیان کوی چه مونږ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې وو چه اچانک یو سړی راغې او د هغه سره د ځانې په مقدار باندې سرهٔ زر وو - وې وئیل: اې د الله رسوله! دا ماته د یو کان نه ملاؤ شوې دی تاسو دي لره واخلئ، دا صدقه ده، ما سره ددي نه علاوه نور هیڅ نشته دي - نو رسول الله ﷺ د هغه نه مخ واړولو، نو هغه د حضور ﷺ ښې جانب ته راغې او د اول په شان ئې اووې - حضور ﷺ د هغه نه مخ واړولو نو هغه کس د حضور ﷺ کس جانب ته راغې نو رسول الله ﷺ د هغه نه مخ واړولو - بیا هغه حضور ﷺ ته د ښا د طرف نه راغې - نو رسول الله ﷺ د هغه نه هغه سرهٔ زر واخستل او لره ئې کړل - کهٔ چرې دا د هغه ته رسیدلي وه نو د هغه لره به ئې زخمی کړې وو - بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل: په تاسو کښې یو کس خپل ټول مال راوړی اووائی چه دا صدقه ده او بیا د خلقو نه سوال کوی - بهترینه صدقه هغه ده چه هغه د خپلوضروریاتو د پوره کیدو نه پس ورکړی -".

**تشریح: قوله:** عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ .الخ

د حدیث مضمون خو بالکل واضح دي، د تشریح محتاج نه دي، ددي حدیث نه واضحه

---

() تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف :۳۰۹۷)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الزكاة ۲۵(۱۷۰۰)(ضعیف)

کیږی، چه تصدق بجمیع المال ممنوع دي، لیکن دا منع دهغه سړي په حق کښې ده، چه دهغه حال هغه وی، کوم چه په حدیث کښې آخر کښې ذکر دي ثم قعد یستکف الناس، یعنی ټول مال صدقه کړی، او په بله ژرخ د خلقو مخکښې لاسونه خواړه کړي ناست وی سوال کوی.

## تصدق بجمیع المال کښې د علماؤ اختلاف

د تصدق بجمیع المال مسئله مختلف فیه ده، امام نووی په شرح مسلم کښې فرمائي، چه زمونږ یعنی د شافعیه مسلک دادي، چه تصدق بجمیع المال مستحب دي، لیکن ددې دپاره څه قیود او شرائط دی،(۱) هغه سړي قانع او صابر وی،(۲) دهغه په ذمه د چا دین نه وی(۳) هغه سړي عیال دار نه وی که عیال والا وی، نو بیا هغه عیال هم ددۀ پشان قانع او صابر وی، او که دا شرطونه موجود نه وی، نو بیا مکروه دی، قاضی عیاض فرمائي، عند الجمهور و علماء الامصار تصدق بجمیع المال جائز دي، او یو قول دادي، چه جائز نه دي، تولو لره به رد کولې شی، وهذا مروی عن عمر بن الخطاب ﷺ او یو قول دادي، چه که څوک خپل ټول مال صدقه کړی، نو دهغه دا تصرف به صرف په ثلث مال کښې نافذ وی، په باقی کښې به نافذ نه وی، وهو مذهب اهل الشام و قیل ان زاد علی النصف ردت الزیادة وهو محکی عن مکحول الشامی، په دې باندې نور کلام په مخکښې باب کښې راروان دي.

[۱۶۷۴](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، زَادَ: "عُدْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ".

ابن اسحاق په خپل مذکوره سند سره هم ددې روایت هم معنی روایت کړې دي - مګر په دې کښې مزید دادی چه حضور ﷺ اوفرمائیل : زمونږ نه خپل مال یوسه زمونږ دي ته هیڅ ضرورت نشته دي -" (نبی کریم ﷺ هغې لره قبول نه کړو -)

[۱۶۷۵](*) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: "دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا، فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ، وَقَالَ: "عُدْ ثَوْبَكَ".

د حضرت ابو سعید خدری ﷺ نه روایت دي چې یو کس جمات کښې داخل شو نو نبی کریم ﷺ خلقو ته حکم اوکړو : کیړي ورکړئ په صدقه کښې) او ددۀ یعنی د راتلونکی کس، په باره کښې ئې اوفرمائیل چه دۀ ته دوه کیړي ورکړئ - حضور ﷺ بیا دوباره د صدقې ترغیب ورکړو نو هغه کس هم خپله یوه کیړا راویشته - حضور ﷺ هغه لره اورتلو اووې فرمائیل : خپله کیړا اوچته کړه -"

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى بهترینه صدقه هغه ده، چه دهغې نه پس په متصدق کښې غنی باقی وی، دهغې صورت دادي، چه سړي د خپل او د خپل اهل او عیال د ضرورت نه

(*): انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۳۰۹۷) (ضعیف)

(*): سنن النسائي الجمعة ۳۶ (۱۴۰۹)، والزكاة ۵۵ (۲۵۳۷) (تحفة الأشراف: ۴۲۷۴)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الصلاة ۲۵۰ (الجمعة ۱۵) (۵۱۱)، حم (۳/۲۵) (حسن)

علاوه صدقه کړی، ددې نه معلومه شوه، چه تصدق بجميع المال په مقابله کښې تصدق بما فضل عن الحاجة کوم مال چه د ضرورت نه زياتې وی، افضل دې

**دوؤ احاديثو کښې تطبيق:**

دا دهغې خلقو په حق کښې دی، چه زيات صابر، شاکر او قانع نه وی، او کوم خلق، چه صفت صبر، قناعت، او کمال يقين او توکل سره متصف وی، لکه صديق اکبر رضی الله عنه، نو دهغوی په حق کښې تصدق بجميع المال افضل دې، لکه چه د راتلونکې باب په حديث کښې راروان دی، چه بهترينه صدقه جهد المقل ده، يعنی چه غريب سړې محنت او مزدورئ سره مال گټی، او بيا هغې لره صدقه کړی، دې سره د دواړو احاديثو په مينځ کښې چه کوم ظاهری تعارض په نظر راتلو، هغه هم ختم شو، چه دا اختلاف د اختلاف اشخاص و احوال په اعتبار سره دی، او دويمه توجيه دا کيدې شی، چه عن ظهر غنی، کښې د غنی نه عام مراد واخستلې شی، که غنی المال وی، چه د عامو خلقو په اعتبار سره وی، او که غنی النفس وی، چه د قانعينو او صابرينو سره په اعتبار سره دې، بيا به په دې کښې تصدق بجميع المال هم راشی، او علامه سندهی داسې ليکلې دی، چه د غنی نه مراد عامه ده، که غنا قلبی وی، يا د قلب او ظهر اضافت غناء طرف ته اضافت بيانيه دی، ځرنګه چه سړې د ملا په زور سره تکيه لګوی، او کښيني، چه هغې سره هغه ته آرام او سکون ملاويږی، دغه شان د کومې صدقې نه پس چه غنی باقی وی، نو هغه غنی به دهغه دپاره په منزله د ملا او ظهر وی، ځکه چه د صدقې نه پس به دهغه دار و مدار په هغې غنی وی، په دې باندې نور بحث په آئنده باب کښې راروان دی.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ...دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرَحُوا لَهُ بَابًا فَطَرَحُوا لَهُ بَابًا فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ الخ

دا دويمه قصه ده، اوله قصه کښې د بيضة من ذهب وه–د رجل نه سليک غطفانی مراد دی، دهغه قصه په ابواب الجمعه کښې باب اذا دخل الرجل والامام يخطب کښې تيره شوې ده. دا واقعه د نسائی شريف په روايت کښې په تفصيل سره مذکور ده، پس حافظ منذری وائی: واخرجه النسائی اتم منه ۱ هـ(مون)

د واقعې خلاصه داده. چه سليک غطفانی يو ځل چه کله نبی کريم ﷺ خطبه ورکوله، جمات کښې حاضرشو، په هغه وخت کښې دهغه حالت ډير زيات خراب وو، (يعنی غريب وو) په بدن ئې پوره جامه هم نه وه، ډير په کمزوری لباس کښې وو، نبی کريم ﷺ دهغه دا حالت ليدلو سره د خطبې په دوران کښې هغه ته د تحية المسجد ادا کولو حکم اوکړو، ټول خلق کوم چه په جمات کښې موجود وو، هغې سړی طرف ته متوجه شو، نبی کريم ﷺ خلقو ته د صدقې ترغيب ورکړو، دهغې فضائل ئې بيان کړل، خلقو په صدقه کښې ډيرې زياتې جامې پيش کړې، نبی کريم ﷺ د هغې نه دوه جامې هغې صاحب ته هم ورکړې، دې دپاره چه هغه خپل لباس درست کړی، د هغې نه پس چه کله دويمه جمعه راغله، او د جمعې په خطبه کښې د صدقې ذکر راغلو، نو هغې صاحب دا کار اوکړو، چه په تيره شوې جمعه چه

کومې دوه جامې نبی کریم ﷺ هغه ته ورکړې وې، په هغې دواړو کښې یوه جامه هغه هم په صدقه کښې پیش کړه، په دې باندې نبی کریم ﷺ غصه شو، او په اوچت آواز ئې اوفرمائیل: خل ټوبک، اونیسه جامه خپله، دې حدیث باره کښې په منهل کښې لیکلې دی، واخرجه ایضا الحاکم و صححه او دا خبره مخکښې تیره شوې ده، چه دا روایت په نسائی کښې په زیات تفصیل سره بیان شوې دې.

[۱۶۷۶] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

حضرت ابو هریره ﷺ بیان کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: بې شکه بهترینه صدقه هغه ده چه هغه غنا (د خلقو نه بې نیازی) باقی پریږدی یا داچه په دې کیفیت کښې صدقه اوکړې شی چه خپله محتاج او ضرورت مند نه وی (بلکې غنی وی) او د هغه چا نه شروع اوکړئ چه د هغوی کفالت ستاسو په ذمه باندې وی."

**تشریح: قوله:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

دحدیث دا متن په صحیح بخاری و مسلم کښې هم شته، د حدیث د اولې جملې تشریح خو مخکښې تیره شوې ده، د آخری جملې مطلب دادې، چه د صدقې ابتداء د خپل کور د خلقو نه کول پکار دی، د چا نفقه چه د سړی په ذمه ده، عال یعول، د خپل اهل عیال نفقه برداشت کول.

## بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

**باب: ۴۰- د قبول مال د صدقه کولو رخصت**

د دلک اشاره تیر شوې ترجمة الباب طرف ته ده، یعنی د تصدق بجمیع المال رخصت او اجازت، ددې باب په حدیث باندې کلام په تیر شوې باب کښې تیر شوې دی، جهد المقل، یعنی د قلیل المال مشقت، د غریب سړی کوشش، ددې نه معلومه شوه، چه د فقیر (غنی القلب) صدقه اگر چه په مقدار کښې کمه وی، هغه افضله ده، د غنی او مالدار د صدقې نه، اگر چه دهغه صدقه ډیر زیات مقدار کښې ولې نه وی، لکه چه د ابو هریره ﷺ یو حدیث مرفوع دې، سبق درهم مائة الف درهم، (اخرجه النسائی وابن حبان والحاکم و صححه، کما فی المنهل) یعنی بعضې وخت کښې یو درهم د یو لاکهه درهم نه زیات ثواب لری، صحابه کرامو عرض اوکړو، چه هغه څنګه؟ نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: چه یو سړی چه هغه سره صرف دوه درهمه دی، هغه په هغې کښې یو درهم صدقه کړی، او دویم سړی هغه دی، چه هغه سره د دراهمو ډیری لګیدلې وی، هغه په هغې کښې یو لاکهه صدقه کړی.

---

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۳۵۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الزكاة ۱۸(۱۴۲۶)، والنفقات ۲(۵۳۵۵)، صحيح مسلم/الزكاة ۳۵(۱۰۴۲)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۸(۶۸۰)، سنن النسائي/الزكاة ۵۳(۲۵۳۵)، مسند احمد(۲/۲۳۰، ۲۴۳، ۲۷۸، ۲۸۸، ۳۱۹، ۳۶۲، ۳۹۴، ۴۳۴)(صحيح)

[۱۶۷۷]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه منقول دی، هغوی پوښتنه اوکړه اي د الله رسوله! کومه صدقه بهتره ده؟ حضور علیه السلام اوفرمائیل: ډکم مال والا چه محنت او مشقت اوکړی او ورکړی - او شروع د هغه چا نه کوئ د کومو چه کفالت ستاسو په ذمه باندې وی -

[۱۶۷۸]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟" قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟" قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کوی چه یوه ورځ نبی کریم علیه السلام مونږ ته د صدقې کولو حکم اوکړو - په دې موقع باندې ماسره مال هم وو - چنانچه ما په زړه کښې اووې: کهٔ چرې زهٔ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه سبقت کول اوغواړم نو نن سبقت کولې شم - چنانچه ما خپل نیم مال د حضور علیه السلام په خدمت کښې راوړو - رسول الله علیه السلام تپوس اوکړو تا د کور والو د پاره څهٔ باقی پریخودلي دی؟ " ما اووې هم دومره( مې پریخي دي او راغلی یم) او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل تمام مال د حضرت په خدمت کښې راوړو - رسول الله علیه السلام د هغوی نه پوښتنه اوکړه تا د کور والو د پاره څهٔ پریخي دی؟ هغوی رضی الله عنه اوفرمائیل ما د هغوی د پاره الله او د هغه رسول پریخودلي دي - بیا ما اووې: زهٔ په څهٔ شئ کښې ددوی نه هیمشه نهٔ شم مخکښې کیدلې -

قوله: يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي

حضرت عمر رضی الله عنه فرمائي چه یوه ورځ نبی کریم علیه السلام مونږ ته د صدقې کولو حکم اوکړو، اتفاقاً هغه ورځ ماسره ډیر زیات سامان موجود وو، ما په خپل زړه کښې سوچ اوکړو، که زهٔ د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نه مخکښې کیدې شم، نو نن به مخکښې شم( په صدقه کښې) نو ما د خپل ټول مال نیمه راوړه، او د نبی کریم علیه السلام خدمت کښې حاضر شوم، نبی کریم علیه السلام تپوس اوکړو، چه د خپل کور والو دپاره دې څه پریخودل؟ ما عرض اوکړو، چه ددې برابر، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره چه څه وو، هغه ټول ئې حاضر کړل، نبی کریم علیه السلام دهغه نه هم تپوس اوکړو، چه کور والو دپاره دې څه پریخودل، هغوی عرض اوکړو، چه هغوی دپاره

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١٤٨١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٨/٢)(صحيح)

[2]: سنن الترمذي/المناقب ١٦(٣٦٧٥)( تحفة الأشراف: ١٠٣٩٠)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الزكاة ٢٦(١٧٠١)(حسن)

ما الله تعالى او دهغه رسول ﷺ پريخودو،(يعنى د الله او د رسول رضامندى مې هغوى دپاره پريخودله)

قُلْتُ لَا أُسَايِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا عمر رضي الله عنه فرمايي چه ما اوئيل،په خپل زړۀ كښې يا ظاهر كښې، چه زۀ ستا نه چرې هم په څه نيكۍ كښې مخكښې كيدې نشم

**تصدق بجميع المال:**

ددې واقعې نه د تصدق بجميع المال اولويت يا كم از كم جواز ثابتيږي، ليكن دهغه سړي دپاره چه په يقين او توكل كښې كمال لري.

صاحب منهل ليكلي دى، چه بهتره داده، چه دې ته د جواز درجه وركړې شى، نه د استحباب، څكه چه د نورو احاديثو نه د تصدق بالبعض افضل كيدل ثابتيږي، دغه شان د كعب ابن مالك رضي الله عنه قصه هم ددې مقتضى ده، او دا هغه قصه ده، چه امام ابوداؤد په كتاب الايمان والنذور كښې د باب من نذر ان يتصدق بماله، لاندې راوړلې ده، په هغې كښې دادى، چه هغه نبى كريم ﷺ ته عرض اوكړو، ان من توبتى ان اخرج من مالى كله الى الله والى رسوله صدقة قال لا، يعنى زما د توبې تكميل په دې كښې دي، چه زۀ خپل ټول مال صدقه كړم، نبى كريم ﷺ ورته اوفرمائيل: چه نا، داسې مۀ كوه، هغه بيا عرض اوكړو، چه صحيح ده، نيم مال به صدقه كړم، نبى كريم ﷺ اوفرمائيل: چه نا، هغه عرض اوكړو، چه صحيح ده، ثلث مال به صدقه كړم، نبى كريم ﷺ اوفرمائيل: چه دا صحيح ده، يو ثلث صدقه كړه، اهـ ددې جمهور علماء قائل دى، او بعضې علماء لكه امام مالك رحمه الله او امام اوزاعى رحمه الله فرمائي لا يجوز التصدق الا بالثلث و يرد عليه الثلثان وهو رواية عن مكحول الشامى وعنه ايضا يرد عليه ما زاد على النصف،(من المنهل) و حديث الباب اخرجه ايضا الترمذى والحاكم و صححاه.

**فائده** : د احاديث شريفه نه د صدقې ډير لوئې فضيلت او فائدې معلوميږي، لكه په ترمذى شريف كښې دى، عن انس بن مالك مرفوعا ان الصدقة لتطفئ غضب الرب و تدفع ميتة السوء و فى حديث آخر بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها،( په صدقه كښې تلوار كوئ، څكه چه مصيبت او بلاګاني د صدقې نه مخكښې كيدې نشى) رواه ابو الحسن رزين بن معاوية العبدرى(منهل)

## باب فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
## په خلقو باندې د اوبو څښلو فضيلت

[١٦٧٩]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أُعْجِبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "الْمَاءُ".

حضرت سعد( بن عباده) رضي الله عنه د نبى كريم ﷺ په خدمت كښې حاضر شو اوتپوس ئې اوكړو كومه يوه صدقه دَ ټولو نه زياته پسنديده ده؟ حضور ﷺ اوفرمائيل: اوبۀ.

---

[1]: سنن النسائي/الوصايا ٦/(٣٦٩٤)، سنن ابن ماجه/الأدب ٨/(٣٦٨٤)( تحفة الأشراف :٣٨٣٤)، وقد أخرجه: مسند أحمد(٥/٢٨٥، ٦/٧٧)(حسن)

[۱۶۸۰](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

محمد بن عبد الرحيم په خپل سند سره د حضرت سعد بن عباده ﷺ نه، هغوی د نبی کریم ﷺ نه د مذکوره بالا حدیث هم مثل روایت کړي دي۔

[۱۶۸۱](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ"، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

د حضرت سعد بن عباده ﷺ نه منقول دی، هغوی اوفرمائیل اې د الله رسوله ! زما مور ام سعد وفات شوې ده نو کومه یوه صدقه افضل ده؟ چه هغې لره زهٔ د هغې د طرف نه اوکړم، حضور ﷺ اوفرمائیل : اوبهٔ - چنانچه هغوی یو کوهی اوکنیستلو اووې فرمائیل چه دا زما د مور) ام سعد د طرف نه دي۔"

## بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

**قوله:** عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

حضرت سعد بن عبادة ﷺ د نبی کریم ﷺ نه تپوس اوکړو، چه زما د مور انتقال شوې دي، که زهٔ دهغې د ایصال ثواب دپاره صدقه کوم، نو څه څیز صدقه کړم، نبی کریم ﷺ ورته اوفرمائیل: چه اوبهٔ صدقه کړه، د اوبونه مراد عامې دی، که د انسانانو د څکلو دپاره وی، او که د څاروڅ یا پتی وغیره دپاره وی، یا د طهارت دپاره وی، نبی کریم ﷺ د اوبو صدقې لره افضل اوګرزوله، ځکه چه اوبهٔ د عام حاجت او ضرورت څیز دي، ددې نفع ډیره زیاته عامه ده، او خصوصاً د عربو په ګرم ملک کښې، چه هلته کښې د اوبو قلت هم دي۔

### مړی ته د کومو اعمالو ثواب رسی، او په دې کښې مذاهب ائمه:

ددې نه معلومه شوه، چه مړی ته د صدقې ثواب ملاویږی،[۲] امام نووی رحمه الله په شرح مسلم (ص۳۴۴) کښې لیکلي دی،[۳] چه په دې باندې د علماؤ اجماع ده، چه مړی ته د صدقې ثواب ملاویږی، دغه شان د مړی په حق کښې د دعا نافع کیدو باندې هم اجماع ده، او هم دغه شان په قضاء الدین عن المیت باندې هم اجماع ده، او حجة الاسلام عن المیت یعنی

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۸۳۴)(حسن)

[۲]: انظر حدیث رقم: ۱۶۷۸، (تحفة الأشراف: ۳۸۳۴)(حسن)

[۳] لیکن دا حدیث منقطع دی ځکه چه سعید بن المسیب او حسن بصری دواړو سعد بن عباده نه دي موندلي، ځکه چه د سعد وفات ۱۵ هـ یا ۱۴ هـ کښې دي اود ابن المسیب ولادة ۱۵ هـ کښې دي اود حسن بصری په ۲۱ هـ کښې، کذا في البدل والمنهل، خوصاحب د منهل لیکلی دی چه په دې کښې هیڅ باک نشته ځکه چه دحضرت سعید بن المسیب او خواجه حسن بصری په باره کښې دا دی چه: "نهما لا یرویان الا عن ثقة"، اهـ

[۴] تحت حدیث عائشة ان رجلا أتى النبي لقال ان لي اقتلت نفسها ولم توص واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم اهـ په حدیث کښې خودا سوال شوی وو چه مړی ته ثواب رسیږی او که نه۔

فرض حج هم معتبر دي، دغه شان حج التطوع على الاصح عندنا البته په صوم عن الميت کښې اختلاف دي، په قراءت دقرآن کښې زمونږ مشهور مذهب دادي، چه ددې ثواب نه رسي، او د امام احمد رحمه الله په نزد رسي.

(فائدت) د مذاهبو خلاصه داده، چه د عبادت مالیه ثواب بالاتفاق رسي، او په عبادت بدنیه کښې د دعا حکم هم دغه دي، باقی نور عبادت بدنیه مثلا مونځ تلاوت قران وغیره کښې اختلاف دي، د شافعیه په نزد نه رسي، د احنافو او حنابله په نزد رسي، د مالکیه مذهب لکه چه د الشرح الکبیر وغیره نه معلومیږي، دادي، چه دهغوی په نزد د تلاوت قرآن ثواب صرف د مړي په نیت سره لوستلو سره رسي، البته که تلاوت کونکي الله تعالی ته دا دعا کولو سره تلاوت اوکړي، چه یا الله په خپل فضل سره ددې ثواب فلانې مړي ته اورسوې، نو رسي، ګویا د دعا په واسطې سره رسي، ددې نه بغیر نه رسي، والله تعالی اعلم، ماته یادیږي، چه غالبا په قصص الاولیاء کښې مې لوستلی وو، چه عزالدین بن عبد السلام چا دهغه د مرګ نه پس په خوب کښې اولیدو، نو هغه اوفرمائیل: چه مونږ خو داسې وایو، چه مړی ته دقراءة قرآن ثواب نه رسي، لیکن دلته کښې راتلو نه پس مونږ دهغې خلاف اومومندل.

[۱۶۸۲] (۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ، عَنْ بُنَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ".

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوی چه حضور علیه السلام اوفرمائیل: کوم مسلمان چه چا مسلمان ته کپړا واغوندولو په داسې حال کښې چه هغه برینډ وو نو الله تعالی به دهٔ ته د جنت شین پوشاک (جوړه) واغوندي وی - او کوم مسلمان چه په چا مسلمان باندې خوراک اوکړو په داسې حال کښې چه هغه اوږې وو نو الله تعالی به په هغه باندې د جنت د میوو نه خوراک اوکړی - او کوم مسلمان چه په چا مسلمان باندې څښاک اوکړو په داسې حال کښې چه هغه تږې وو نو الله تعالی به په هغه باندې د جنت د خالص شرابو نه اوڅښی-"

## باب فِي الْمَنِيحَةِ

### باب: ۴۲- د پیوړ د پاره د ځاروی د هدیه کولو فضیلت

منحه او منیحه دواړه لغتونه دی، دا د عطیه او هدیه یو خاص صورت دي، چه په هغې کښې تملیک المنفعت وی، نه تملیک الرقبة، ددې وجې نه د هر څیز منیحه دهغې سره مناسب وی، مثلا د ذهب او فضې منیحه داده، چه دراهم او دنانیر چاته بطور قرض ورکول، او منیحة اللبن دادي، چه پښې ورکونکي اونبه یا بزه د څو ورځو دپاره چاته عاریة

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف :۴۳۸۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/صفة القيامة ۱۸(۲۴۴۹)، مسند احمد(۱۳/۳)(ضعیف)

ورکول، چه څو ژرځي هغه ددې نه نفع واخلي، او بيا ئې مالک ته واپس کړي، او د اونو منيحه داده، چه ميوه داري اوني د څو ژرخو دپاره چاته عارية ورکړي، دې دپاره چه هغه ددې د ميوڅ نه څو ژرځي فائده اوچته کړي، او بعضې علماء وائي چه منيحه پنې ورکونکي اوښې يا بزې سره خاص دي.

[١٦٨٣] (١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً: أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً.

حضرت عبد الله بن عمرو ﷺ بيان کوي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ؛ په څلويښتو خصلتونو کښې د تولو نه اعلیٰ خصلت د پيو چيلئ هديه کول دی ۔" کوم بنده چه ددې د ثواب اميدوار او په دې باندې د کرو شوو وعدو د تصديق په بناء باندې په يو باندې عمل اوکړي نو الله تعالیٰ به دۀ لره ددې په سبب سره په جنت کښې داخل کړي - امام ابوداود ﷺ فرمائي چه د مسدد په روايت کښې حسان بن عطيه وئيلي دی چه مونږ د بنې ورکولو چيلئ د هديې نه علاوه (د نورو اعمالو مثلاً) د سلام اوﷺ انتوشکی جواب ورکول او د لارې نه د اذيت والا څيز لرې کول، وغيره د شمارولو کوشش اوکړو مګر تر د پنځلسو خصلتونو پورې هم اونۀ رسيدو (معلومه نۀ ده چه هغه کوم کوم خصلتونه دی).

**تشريح: قوله:** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ الخ.

## شرح حديث:

عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ فرمائي چه يوڅل نبی کريم ﷺ اوفرمائيل: چه څلويښت خصلتونه او نيک کارونه داسې دی، چه په هغې کښې د تولو نه اعلی او اوچت خصلت منيحة العنز دي، د بزې منيحه (يعنی ددې نه علاوه چه باقی کوم يو کم څلويښت خصلتونه او عملونه دی، هغه تول ددې نه کمې درجې والا دی، چه هغې لره اختيارول ډير زيات اسان دی) کوم سړي چه په دې خصلتونو کښې يو خصلت هم اختيار کړي، د ثواب په اميد سره او دالله د رسول په وعدې باندې يقين کولو سره، نو هغه به جنت کښې داخليږي.

په دې حديث کښې نبی کريم ﷺ دهغې څلويښتو خصلتونو (کوم چه جنت ته داخلونکي دی) تعين نه دي فرمائيلي، او هغه ئې شمار کړې نه دی، صرف دومره ئې فرمائيلي دی، چه دهغې تولو نه يو منيحة العنز هم دي، او دا منيحة العنز په هغې تولو کښې اعلی او د تولو نه اوچت خصلت دي، باقی نور دهغې نه کم دی.

---

(١) صحيح البخاري الهبة ٣٥ (٢٦٣١)، (تحفة الأشراف: ٨٩٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٦٠، ١٩٤، ١٩٦) (صحيح)

اوس دلته کښې فطری طور باندې دا سوال پیدا کیږی، چه هغه باقی اعمال کوم کوم دی، نو حسان بن عطیه د حدیث راوی فرمائي چه مونږ هغې باقی اعمالو لره د احادیثو په ذخیره کښې تلاش کړل، نو تلاش کولو سره پنځلس خصلتونه هم معلوم نه شو، کوم چه هغوی ته معلوم شوي وو، په هغې کښې څو لره هغوی بیان کړي دی، لکه رد السلام، تشمیت العاطس، او اماطة الاذی عن الطریق وغیره.

دا حدیث په صحیح بخاری کښې هم دي،(۱) د کتاب الهبة باب فضل المنیحة دلاندې، حافظ ابن حجر په فتح الباری کښې د ابن بطال مشهور شارح حدیث نه نقل کړې دی، چه هغوی اوفرمائیل: چه ښکاره خبره ده، چه نبی کریم ﷺ ته هغه ټول خصلتونه معلوم وو، لیکن دهغې باوجود هغوی د څه مصلحت د وجې نه هغه شمار نه کړل، او هغه مصلحت دا کیدې شی، چه هسې نه چرته د تعین نه پس خلق باقی نیک عملونه پریږدی، او صرف په دغې خلویښتو باندې اکتفاء اوکړی، او بیا مخکښې فرمائي، لیکن دا هم حقیقت دي، چه که حسان راوی ته د تلاش کولو باوجود دهغې خصلتونو پته اونه لګیده، نو ددې نه دا لازم نه راځی، چه بل چاته هم پته اونه لګی، نو مونږ هغې خصلتونو لره په مختلفو احادیثو کښې تلاش کړل، نو هغه ټول خصلتونو الحمد لله ملاؤ شو، بلکه د څلویښتو نه هم زیات، او بیا ئې هغه ټول خصلتونه بیان کړل، حافظ فرمائي، چه د بخاری یو بل مشهور شارح ابن المنیر په ابن بطال باندې رد کړې دي، هغه وائی، چه ددې څه دلیل دي، چه د حضور ﷺ د هغې خلویښتو نه مراد دا خصلتونه دی، کوم چه ابن بطال تلاش کړي، او شمار کړي دی، او شمارل خو آسان کار دي، لیکن هغه قید چه دلته په حدیث کښې ذکر دي، چه هغه باقی ټول د منیحة العنز نه کم درجې والا دی، دا شرط په هغې کښې کوم ځائې موندلې کیږی، کوم چه تا تلاش کړي دی، بلکه صورت حال دادي، چه بعضې دهغې نه د منیحة العنز سره مساوی دی، او بعضې د هغې نه هم اوچت دی. هغوی دا هم فرمائیلي دی، چه هرکله د څه مصلحت د وجې نه خپله نبی کریم ﷺ هغه شمار نه کړل، حالانکه نبی کریم ﷺ ته یقینا هغه معلوم وو، نو بیا مونږ لره هم دهغې د تعین کوشش کول پکار نه دي، انتهی کلامه.

دغه شان علامه کرمانی هم د ابن بطال تردید کړي دي، او فرمائیلي دی، چه دهغه کلام د رجم بالغیب د قبیلې نه دي، حافظ ابن حجر هغې ټولو لره نقل کولو نه پس فرمائي، چه په دې خبره کښې خو زهٔ د ابن بطال سره یم، چه دغې باقی خصلتونو لره په مختلفو احادیثو کښې تلاش کول پکار دی، تلاش کولو سره ملاویدي شی، لیکن په دې خبره کښې زهٔ د ابن المنیر سره یم، چه واقعی ابن بطال چه کوم تلاش کړي دی، په هغې کښې بعضې د منیحة العنز نه کمې درجې والا نه دی (من فتح الباری ج۵ ص۱۷۹)

---

(۱) صاحب د عون المعبود لیکلی دي چه دا حدیث امام بخاری روایت کړي دي خو تعجب دي په حافظ منذری چه هغوی دا حدیث د ابوداؤد په شرح کښې بخاری طرف ته نه دي منسوب کړي، او علامه مناوی فرمائي چه حاکم ته وهم اوشو هغوی دا حدیث په المستدرک کښې ذکرکړو، حالانکه مستدرک کښې خوهغه حدیث کیدل پکار دی کوم چه دامام بخاری د شرط کیدو باوجود په صحیح بخاری کښې موجود نه وی.

# باب أَجْرِ الْخَازِنِ

## باب: ۴۳- د خزانچي اجر او ثواب-

خازن يعنى خزانچى، د مال محافظ او د مطبخ نگران وغيره.

[۱۶۸۴] () حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ النَّعْمَانِيُّ وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ".

حضرت ابو مسى بيان كوى چى رسول الله ﷺ اوفرمائيل: بې شكه امانت دار خزانچى كوم چه د مالک د حكم مطابق د زړۍ په خوښۍ سره پوره پوره ورکوى - تردې پورې چه د چا متعلق وئيلي شوي دى هغه ته ئې ورکړى، هغه ددو صدقه ورکوونكو نه يو دي -( يو اصل مالک چا چه د ورکولو حكم كړى دي او دويم هغه كس چا چه ادا كړو -)

**تشريح: قوله:** عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

څوک چه د مال محافظ او نگران وى، او هغه امانتدار وى(دهغه حال داسې وى كوم چه مخكښې حديث كښې راروان دي) مالک چه هغه ته دځه صدقه كولو وئيلي وى، هغې لره په خوشالئ سره پوره پوره ورکوى، نو دهغه شمار هم په صدقه كونكو كښې كيږى.

ډير كرته داسې كيږى، چه اصل مالک خو صدقه كول غواړى، او هغه ددې حكم هم ورکوى، ليكن دا لانډي خلق يعنى خزانچى وغيره پوره پوره ورکولو ته تيار نه وى، اخوا ديخوا، ټال متول كوى، حالانكه دهغه خپله هيڅ نه خرچ كيږى، ليكن د حب مال او د سختې كنجوسۍ په وجه داسې كوى، ليكن ټول داسې نه وى، بعضې په هغوى كښې سخيان او نيكان هم وى، په خوشالئ خوشالئ پوره صدقه ورکوى، د دغسې حضراتو نبى كريم ﷺ تعريف فرمائيلي دي.

**احد المتصدقين:** دي لره تثنيه او جمع دواړو طريقې سره لوستلې شوي دي، كه جمع ده، نو د هغې ترجمه بره ليكلې شوي ده، او د تثنيه كيدو په صورت كښې مطلب دادي، چه يو متصدق خو اصل مالک دي، او دويم متصدق دا شخص مامور دي، دواړه د صدقې په ثواب كښې شريک دى، باقى دا ضرورى نه ده، چه د دواړو ثواب برابر وى، بلكه د يو د بل نه زيات يا كم كيدې شى، بعضو صورتونو كښې به د مالک ثواب زيات وى، او په بعضو صورتونو كښې به د رسونكي ثواب زيات وى. (۲) و حديث الباب اخرجه احمد والبخاري و مسلم والنسائي ايضا(منهل)

---

۱): صحيح البخاري/الزكاة ۲۵(۱۴۳۸)، والإجارة ۱(۲۲۶۰)، والزكاة ۱۶(۲۳۱۹)، صحيح مسلم/الزكاة ۲۵(۱۰۲۳)، سنن النسائي/الزكاة ۶۷(۲۵۶۱)، (تحفة الأشراف: ۹۰۳۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/ ۳۹۴، ۴۰۴، ۴۰۹)(صحيح)

۲)، مثلا كه ډير مال وى او چاته ورکولې شى هغه په دروازه ولاړ دي چه په دي كښې مامور ته دهغه پورې رسولو كښې هيڅ مشقت نه وى، ظاهره ده چه دغه وخت به مالک ته ثواب زيات وى او كه مال ډير كم وى او چرته ئې چه رسوى هغه خائ ډير لرې دي نو په دي صورت كښې به د مامور ثواب زيات وى.(منهل)

## بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا[1]

**باب: ٤٤- د ښځې ثواب، کومه چه د کهيل خاوند د کور له صدقه ورکوي.**

کور والا چه د کور د ضرورتونو دپاره د خوراک ځکاک کوم سامان خپلې ښځې ته حواله کوي، نو آيا هغې لره په هغې کښې د صدقې ورکولو حق شته، او که نه؟ ځکه شان د مطبخ چه کوم خادم او ناظم وي، هغوی په هغې خوراک کښې څه صدقه ورکولې شي او که نه؟(ليکن د مطبخ دخادم او د خازن مسئله خو مستقل په مخکښنی باب کښې تيره شوې ده) په دې سلسله کښې اکثر شارحينو په شروع کښې د قاضی ابوبکر ابن العربی رحمه الله کلام نقل کړې دی، هغوی فرمائي، چه آيا ښځه د کور په خيزونو کښې صدقه کولې شی او که نه؟ په دې کښې اختلاف دې، بعضې علماء خو دا فرمائي، چه داسې معمولی خيز چه دهغې عام طور باندې خلق پرواه نه ساتی، او هغې طرف ته توجه نه کوی، داسې خيز لره ښځه صدقه کولې شی،(په دې کښې د هيڅا د اجازت ضرورت نشته) او بعضې علماء فرمائي چه ددې مدار د زوج په اجازت باندې دی، دکوم قسم خيز چه دهغه د طرف نه اجازت وی، صراحة يا دلالة، يعنی د قرائنو نه معلوميږی، چه خاوند ته به په دې باندې هيڅ اعتراض نه وي، نو داسې خيز لره صدقه کولې شی، ددې نه علاوه نشی صدقه کولې، د امام بخاری رحمه الله ميلان دې طرف ته دی، لکه هغوی په ترجمة الباب کښې د اجازت قيد ذکر کړې دی، هغوی فرمائي، او دا هم احتمال دې، چه ددې مدار د خلقو په عادت باندې وی، د کوم ځائي د خلقو چه ځرنګه عادت وی، هغې لره به اعتبار وی، او د عدم افساد قيد چه په حديث کښې مصرح دی، هغه خو بالاجماع معتبر دی، يعنی ښځه چه کوم خيز صدقه کړی، هغه په طريقې او اعتدال سره وی، په هغې کښې نادیده والي بالکل نه وی، مثلا په زيات مقدار کښې ورکړی، يا داسې سړی ته ورکړی، چه هغه ته ورکول مناسب نه دی، يا خاوند ته هغه سړي خوښ نه دي، وغيره وغيره. او د بعضو علماؤ رائي داده، چه په دې

---

[1] زوجه د خاوند د مال نه صدقه کولې شی يا نه په دې کښې روايات مختلف دی په بعض کښې د اجازت قيد مذکور دی او په بعض کښې نه او د بعض رواياتو نه معلوميږی چه بعض خيزونه ورکولې شی او بعض نه، تر خيزونو کوم چه په کيخودلو سره خرابيږی هغه ورکولې شی نو دی نه علاوه ده. ونحو ذلك من الاختلافات. جواب دا دی چه په دې کښې اصل دا دی چه بغير د اجازت نه اخستل جائز نه دی خو د اجازت دوه قسمونه دی ﴿ دلالة ﴾ دويم ﴿ صراحة ﴾ نو ﴿ صراحة ﴾ کيدل ضروری نه دی بلکه دلالة هم کافی دی اوس چه په کومو رواياتو کښې د اجازت ذکر نشته هغه محمول دی په روايات مقيده باندې خکه چه دا تقييد د اصول او ضوابط مطابق دی. اوس دا چه په بعض رواياتو کښې چه کوم مطلقا مذکور دی او چرته مقيدا نو د هغې وجه دا هم کيدی شی چه په دې کښې د خلقو عادتونه مختلف دی، په بعض ملکونو او ښهرونو کښې اجازت د مخکښنی نه وی، لکه چه د عربو په نزد عام طور سره په هغوی کښې د سخاوت ماده وی او د ميلمستيا ئې د دې په وجه باندې ضرورت نه دی ګنړلی او قيد نې نه دی ذکر کړی. بله دا چه دا ټول بحث په دې کښې دی چه زنانه د خاوند د مال نه صدقه ورکړی او که هغه د خپل مال نه صدقه اوکړی نو په دې کښې د جمهورو په نزد ﴿ اذن ﴾ د زوج شرط نه دی البته د امام مالک په نزد په دې کښې هم د زوج اذن ضروری دی کما تذکر من کلام الشيخ قدس سره. ۱۳.

احادیثو کښې د خادمانو او ښځو خرچ کولو نه مراد د صاحب مال په اهل و عیال باندې خرچ کول دی، نورو خلقو یعنی فقیرانو او مسکینانو ته ورکول مراد نه دی، او بعضو علماؤ په دې کښې د ښځې او د خادم په حکم کښې فرق کړې دی، چه ښځې ته خو د خاوند په مال کښې د حدودو دننه د صدقې ورکولو حق د تصرف حاصل دې، او خادمانو دپاره بغیر د اجازت نه ورکول جائز نه دی، انتهی کلام ابن العربی، زهٔ وایم، چه دې اخری قول لره امام بخاریؒ اختیار کړې دی، ځکه چه هغه دې باره کښې دوه بابونه قائم کړې دی، د خادم متعلق باب ئې په امر سره مقید کړې دی، او د زوجې متعلق باب ئې په غیر مفسده سره مقید کړې دی، په دې کښې هغه د امر زوج قید نه دې ذکر کړې.

**یو اشکال او دهغې جواب:**

لیکن دلته کښې یو اشکال پیدا کیږی، هغه داچه دلته مخکښې د ابوهریرهؓ یو حدیث مرفوع راروان دی، او هم دا حدیث د بخاریؒ په کتاب البیوع هم دی، په هغې کښې دادی، اذا انفقت المرءة من کسب زوجها عن غیر امره فلها نصف اجره، ددې نه په ظاهر کښې دا معلومیږی، چه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور د څیزونو نه صدقه ورکولې شی، او په دې صورت کښې به ښځې ته نیم اجر ملاویږی، ددې مفهوم دا شو، چه که اجازت ورکړی، نو هغې ته به پوره ثواب ملاویږی، حالانکه دا خبره د نورو احادیثو نه خلاف ده، چه په هغې کښې دادی، لا ینقص بعضهم اجر بعض، ددې حل حافظ صاحب ډیر زبردست لیکلې دی، هغه دادی، چه ددې نه مراد د ښځې د هغه مال نه خرچ کول دی، کوم چه خاوند دهغې په حصه کښې اچولې وی، بیا دغه ښځه خاص دهغې خپلې حصې نه خرچ کوی، لهذا په دې کښې د خاوند اجازت ته ضرورت نشته، حافظ صاحب بیامخکښې فرمائي، او یا دا تاویل به کولې شی، چه په دې حدیث کښې د اذن صریح او تفصیلی نفی مراد ده، د اذن مطلق نفی مراد نه ده، ځکه چه د خاوند د اجازت نه بغیر ورکولو کښې د ښځې دپاره د اجر خائې وزر دی، او د نیم اجر توجیه دا کولې شی، چه ددې مطلب دا نه دی، چه د ښځې اجر د خاوند د اجر نه نیم دی، بلکه مطلب دادی، چه د دواړو اجر برابر دی، یعنی که د دواړو اجر راجمع کړې شی، نو په هغې کښې به د هر یو حصه نیمه نیمه وی، چه کله یو خیز لره په دواړ برابر حصو کښې تقسیمولې شی، نو وئیلې شی، نیم نیم واخله، او په منهل کښې لیکلې دی، چه علامه کرمانی دې حدیث لره ددې په ظاهر باندې ساتلو سره فرمائیلې دی، چه لاینقص بعضهم اجر بعض خو په هغه صورت کښې دی، چه کله ښځه د خاوند په اجازت سره صدقه کوی، او د عدم اذن په صورت کښې ثواب نیم ملاویږی.

[۱۶۸۵]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ،حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ،عَنْ مَنْصُورٍ،عَنْ شَقِيقٍ،عَنْ مَسْرُوقٍ،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ

---

[۱]: صحيح البخاري/الزكاة ۱۷(۱۴۲۵)، ۲۵(۱۴۳۷)، ۳۶(۱۴۴۰)، والبيوع ۱۲(۲۰۶۵)، صحيح مسلم/الزكاة ۲۵(۱۰۲۴)، سنن الترمذي/الزكاة ۳۴(۶۷۲)، سنن النسائي/الزكاة ۵۷(۲۵۴۰)، سنن ابن ماجه/التجارات ۶۵(۲۲۹۴)، تحفة الأشراف: ۱۷۶۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۴۸، ۸۹، ۲۷۸)(صحيح)

وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ".

د حضرت عائشې رضي الله عنها نه روایت دي، هغه وائي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: "ښځه چه کله د کور خپل خاوند د کور نه خرچ اوکړي (صدقه ورکړي) په داسې حال کښې چه دا اسراف کوونکې نه وي نو ددې د پاره د صدقې کولو او د خاوند د پاره څ ګټلو ثواب دي او ددې د خزانچي د پاره هم دومره قدري دي، اوپه دوی کښې هیڅ یو کس هم د بل ثواب نه ګموي.

[۱۶۸۶] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرِي فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ: "الرُّطَبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الرُّطَبُ الْخُرْصُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ.

د حضرت سعد (بن ابی وقاص رضي الله عنه) نه روایت دي چه کله رسول الله ﷺ د ښځو نه بیعت واخستو نو یو باوقاره (یا د اوږد قد والا) ښځه اودریده، ګویا چه هغه د قبیلهٔ مضر نه وه، هغې اووې: اې د الله رسوله! اې د الله نبي! مونږ مور او پلار خوپه خپل اولاد ... امام ابوداود رحمه الله فرمائي زما خیال دي چه هغې د خاوندانو ذکر هم اوکړو ..... باندې بوج یو نو زمونږ د پاره د هغوی د مالونو نه څه حلال دی؟ حضور ﷺ اوفرمائیل: تر خیزونه خوړئ او هدیه هم ورکوئ امام ابوداود رحمه الله فرمائي [رطب] "تر خیز" نه مراد تړکاري او تازه کجورې دی امام ابوداود رحمه الله فرمائي: ثوري هم د یونس نه داسې روایت کړې دي

**تشریح: قوله:** عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ[1] عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا

ددې حدیث راوی سعد دي، یعنی سعد بن ابی وقاص، کما فی البذل، د حضرت شیخ په حاشیه دبذل کښې دی، چه دعلامه عینی رائې هم داده، لیکن دا صحیح نه ده، وهم دي، بلکه دا سعد انصاری دي، یو بل سړي کما بسطه الحافظ فی التهذیب فی ترجمته. اهـ

## مضمون حدیث:

مضمون د حدیث دادي، چه حضرت سعد رضي الله عنه فرمائي، کله چه نبی کریم ﷺ ښځو ته بیعت اوفرمائیلو، (یعنی په هغې مضمون باندې کوم چه په دې آیت کریمه کښې دي، علی ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن ولا یزنین الایة، نو یوه غټه غوندې زنانه د بدن په اعتبار سره، اودریده، راوی وائي چه داسې معلومیده، چه هغه د مضر قبیلې د ښځو نه ده، اودریدو نه پس هغې نبی کریم ﷺ ته عرض اوکړو، چه یا رسول الله! مونږ یعنی زنانه په خپلو سرو باندې (ددې نه پلار، خوی او خاوند مراد دي) بوج یو، یعنی زمونږ توله خرچه هغوی برداشت کوی، مونږ خو ګټلې نشو، او نه مونږ سره څه شته، چه صدقه ځې کړو، نو آیا مونږ په هغې څیزونو کښې څه صدقه کولې شو، په دې باندې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: الرطب

[1]: تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۳۸۵۳) (ضعیف)

[2]: کل دا لفظ به قرآن شریف کښې هم راغلې دي، وضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شئ وهو کل علی مولاه، الآیة.

تاکله و لهدیه، تر یعنی لواندهٔ خیزونه تاسو په خپله هم خوړلې شئ، او هدیه او صدقه کښې هم ورکولې شئ، دا لفظ رطب د راء فتحې او طاء په سکون سره دي، یعنی هر تر او لوند خیز، چه هغې لره د خرابیدو د وجې نه ذخیره ساتلې نشی، لکه سبزی، میوې، روټی، او ترکاری وغیره، او رطب د راء په ضمې او د طا په فتحې سره لوند و کهجورو سره خاص دي. ددې نه معلومه شوه، چه کوم خیزونه جمع کولې شی، مثلا غله، دراهم، یا دنانیر وغیره، هغې لره بغیر د اجازت نه صدقه کولې نشی، د خوراک څکاک خیزونه عام طور باندې صدقه کولې شی، عام طور باندې د داسې خیزونو د ورکولو او اخستلو اجازت وی، او که چرته ددې نه زیات وسعت وی، نو د هغې به هم گنجائش وی. والله تعالی اعلم.

[۱۶۸۷] (۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ".

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: کله چه ښځه د خپل خاوند د کمائئ نه د هغه د ویناه نه بغیر صدقه ورکړی نو ددې د پاره د خاوند په نیمه اجر او ثواب دي.''

[۱۶۸۸] (۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: "لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه تپوس اوکړې شو) ایا ښځه دې د خاوند د کور نه صدقه ورکوی؟ (یا دې نه ورکوی) هغوی رضی الله عنه اوفرمائیل: نه - د خپلې حصې د خرچ نه ورکولې شی ،، کومه چه خاوند دې ته ورکړې وی). او اجر به د دواړو په مابین کښې وی - او ددې دیاره جائز نه دی چه د خاوند د کور نه د هغه د اجازت نه بغیر صدقه ورکړی.'' امام ابوداود رحمه الله فرمائی: چه د حضرت ابوهریره رضی الله عنه دا فتوی گویا چه د همام د سابقه حدیث تضعیف دي.

## بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

### باب: ۴۵- د رشته دارو سره میل جول او حسنِ سلوک

### د صلة الرحم لفظی تحقیق:

صله په اصل کښې وَصْلٌ وو، واؤ لره په شروع کښې حذف کړې شو، او په آخره کښې دهغې په عوض کښې هاء راوړلې شوه، وصل یصل وصلا و صلة ددې معنی ده، احسان الی الاقارب، د خپلو رشته دارو سره ښه سلوک او دهغوی سره د احسان معامله کول، گویا سړې د خپلو رشته دارو سره احسان کولو سره هغه رشته جوړوی او قائموی، رحم(بفتح الراء و

[1]: صحيح البخاري/الهبة ۱۲(۲۰۶۶)، والنكاح ۸۶(۵۱۹۲)، والنفقات ۵(۵۳۶۰)، صحيح مسلم/الزكاة ۳۶(۱۰۲۶)( تحفة الأشراف: ۱۴۶۹۵)، ولقد أخرجه: مسند احمد(۲/۲۴۵، ۳۱۶)(صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۴۱۸۵)(صحيح موقوف)

کسر الهاء) بچه دانې ته وئيلې شي، بيا وروستو ددې استعمال په قرابت او رشته دارۍ کښې اوشو، د اتحاد رحم د وجې نه، ځکه چه ټول رشته دار د يو رحم نه وتلې دي. او وئيلې شوي دي، چه لفظ رحم مشتق دي، د رحمت نه، ځکه چه اقرباء په خپلو کښې په يو بل باندې رحيم او مهربان وي.(سهل) په حاشيه د بذل کښې حضرت شيخ رحمه الله د علامه شامي (ص ۲۹۱ج۹) نه نقل کړې دي، چه صله رحمي شرعا واجب ده ۱هـ

## صله رحمي د کومو رشته دارو سره واجب ده

بيا د علماؤ په دې حد رحم کښې اختلاف دي، دکوم صله چه واجب ده، يعنې هغه کو. اقرباء دي، چه هغوی سره صله رحمي واجب ده، ددې تفصيل او اختلاف صاحب د منهل ليکلي دي[1]، علامه قرطبي فرمائي هغه رحم يعنې رشته چه دهغې د جوړولو حکم دي، دهغې دوه قسمونه دي، عام او خاص، د اول مصداق قرابة الدين يعنې ديني رشته ده، او دهغې صله داده، چه د عامو مسلمانانو سره د خير خواهۍ او محبت او دهغوی د واجب او مستحب حقوقو ادا کول او هغوی سره د انصاف معامله اوکړې شي، او رحم خاص رشته خاص د قرابة النسب نوم دي، ددې صله رحم د عام صلې نه زياته ده، په دې کښې احسان او اعطاء او دهغوی د حالاتو خبر اخستل، دهغوی د کوتاهيو او خطاياتو نه بې پروائی کول وغيره شامل دي، او په صله رحمئ کښې دا خيزونه هم داخل دي، سلام و کلام او ترک خصام(سهل)

[۱۶۸۹]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ سورة آل عمران آية ۹۲ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا

---

[1] هغه ليکی چه بعض علماء کرام فرمائی چه دا هغه خيلوان دی چه د هغوی سره نکاح حرام ده، يعنی په کومو خيلوانو کښې چه داسې رشته داری وی چه که په هغوی کښې يو ذکر او بل انثی فرض کړی شی نو نکاح به حرام وی، د دې قول په وجه باندې به د رحم نه رشتې خارج شی ﴿ اولاد الاصلاب والعمات والاخوال والخالات ﴾ خکه چه په دې تولو رشتو کښې نکاح جائز ده، دا حضرات په دليل کښې وائی چه په کومو رشتو کښې صله رحمی واجب وه لکه تروړ، وريره، خاله، خورزه، د دې دواړو د جمع فی النکاح ته شريعت ممنوع وئيلې دی خکه چه ﴿ جمع في النكاح مفضي الى التقاطع ﴾ سبب جوړيږی، دغه شان خپله نکاح د دې سبب وی پس چه کله نکاح ممنوع ته وی نو معلومه شوه چه هلته صله رحمی هم واجب نه ده گويا وجوب صله رحمی او جواز نکاح د دې دواړو په شريعت نه دې جمع کړې شوې. ۲. دويم قول په دې کښې دی چه د رحم نه مراد ﴿ كل قريب وارث لحديث ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبة؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم ادناك ثم ادناك. (اخرجه مسلم) ۳. دريم قول دا دی چه د دې نه مراد ﴿ كل قريب ولو كان غير وارث لحديث عبدالله بن عمر مرفوعا ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. (اخرجه مسلم) د دې ليکلو نه پس په خپلو فقهی کتابونو کښې چه څه ملاؤ شی هغه لاتدی ليکلې شی : ولي الدر المختار وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وعطية ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف واحسان وبزورهم ضبا ليزيد ضبا بل يزور قريبه كل جمعة او شهر ولا يرد حاجتهم لانه من القطيعة في الحديث ان الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. اهـ كتب عليه ابن عابدين نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الامة على وجوب صلتها وحرمة قطعها للادلة القطعية من الكتاب.

() : سنن الترمذي/تفسير القرآن(آل عمران) ٦(٢٩٧٧)(نحفة الأشراف :٣١٥)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الزكاة ١٥(١٣١٨)، والوصايا ١٠(٢٧٥٢)، وتفسير القرآن ٥(٤٥٥٤)، والأشربة ١٣(٥٦١١)، صحيح مسلم/الزكاة ١٣(٩٩٨)، موطا امام مالك/الجامع ٨٣، مسند احمد(١١٥/٣، ٢٨٥)، سنن الدارمي/الزكاة ٣٣(١٦٩٥)(صحيح)

فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ"، فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنِ الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرٌو يَجْمَعُهُمْ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا: قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ.

حضرت انس رضي الله عنه بيان كوى چه كله دا آيت كريمه {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران :۹۲] نازل شو نو حضرت ابو طلحه رضي الله عنه اووې اى دَ الله رسوله ! مونږ پوهيږو چه زمونږ رب زمونږ نه مال غواړي نو تاسو گواه اوسئ چه ما خپله دَ اريحاء والا زمكه د الله دَ پاره وركړه، نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل : دي لره په خپلو قرابت دارو كښې تقسيم كړه." چنانچه دي لره هغه په حسان بن ثابت او ابى بن كعب كښې تقسيم كړه." امام ابوداود رحمه الله فرمائى چه ما ته دَ انصارى محمد بن عبد الله نه دا خبره رارسيدلې ده چه د حضرت ابو طلحه نسب دادي : ابوطلحه : زيد بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن نجار - او دَ حضرت حسان نسب په دي ډول دي : حسان بن ثابت بن منذر بن حرام، ابوطلحه او حسان دواړه په دريم پلار كښې جمع كيږى - او دَ ابى بن كعب نسب دادي : ابى بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن نجار - عمرو (بن مالك) دي دواړو لره جمع كوى - يعنى حسان ابو طلحه او ابى لره - انصارى وئيلي دى چه په مابين دَ أبى او دَ ابو طلحه كښې شپږ آباء (پلاران) دى -

**تشريح: قوله:** عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ

## شرح حديث :

د مذكوره آيت شريف په نازليدو باندي د رسول الله ﷺ صحابى حضرت ابوطلحه انصارى رضي الله عنه چه د حضرت انس رضي الله عنه ناسكه پلار دي، هغوى حضور ﷺ ته عرض اوكړو، چه په خپل مال كښې ماته محبوب هغه باغ دي، د كوم نوم چه 'بئر رحاء' دي، زهٔ تاسو لره گواه جوړوم، په دي باندي چه ما هغه د الله تعالى دپاره وقف كړو،

### (د بئر تلفظ)

ددغي باغ څه نوم دي، دهغي صحيح تلفظ څه دي، په دي كښې روايات مختلف دى، د صحيحينو په روايت كښې خو بير رحاء راغلي دي، په باء باندي فتح او كسره دواړه دى، او په راء باندي فتحه او ضمه دواړه دى، والا فصح بيرحاء،[1] (بالقصر بدون الهمزة) ليكن د سنن ابوداؤد په دي روايت كښې خلاف مشهور باريحاء راغلي دي، بموحدة مفتوحة ثم الف وهى بدل او عطف بيان لما قبله، او بعضو دي لره په بلي طريقي سره لوستلي دي،

[1] وفي بعض الروايات بئرحاء باضافة بئر الي حاء والباحثين في المدينة المنورة تسمي بأسماء الآبار والمعني بستان فيها هذا البئر.

باريحاء،(بالياء الجارة) فقيل وهم فان اريحاء ارض شام و قيل محتمل قسمي بستان ابي طلحة باسمها، او د مسلم په يو روايت کښي بريحاء راغلي دي،(منهل وبذل) دا حديث د صحيحينو په روايت کښي لږ په تفصيل سره دي، په هغي کښي داسي دي، چه په انصار مدينه کښي د ټولو نه زياتو کهجورو والا باغونه د ابوطلحه وو، په هغي باغونو کښي د ټولو نه زيات محبوب بير حاء وو، چه د مسجد نبوي ﷺ مخښي ته وو، هغي ته به اکثر نبي کريم ﷺ تشريف اوړو، بهرحال ابوطلحه نبي کريم ﷺ ته عرض اوکړو، چه زهٔ دا باغ الله تعالى دپاره ورکوم، دا صدقه مطلقه وه، چه ددي د مصرف تعين نه وو کړي شوي، په ظاهر کښي د مشورې په طور باندې هغه حضور ﷺ ته ددي ذکر اوکړو، نبي کريم ﷺ هغه ته مشوره ورکړه، اجعلها في قرابتک، چه ددي صدقي مخ خپلو رشته دارو طرف ته واړوه، نو هغه دغه باغ حسان بن ثابت ﷺ او ابی بن کعب ﷺ ته هبه کړو، نبي کريم ﷺ ابوطلحه ﷺ ته دا مشوره ورکړه، چه دغي باغ لره په خائي د مطلق صدقي، صدقه اقربين مقرر کړه، دي دپاره چه د صدقي سره د صلهٔ رحمئ ثواب درته هم حاصل شي.

## يو فقهي بحث:

په فتح الباري کښي دي، چه ظاهري خبره داده، چه ابوطلحه ﷺ په هغه ژرځ هغه دواړه د باغ مالکان جوړ کړي وو، او دا ورکول بطور وقف نه وو،[1] ځکه چه د صحيح بخاري په روايت کښي دي، چه وروستو بيا حضرت حسان ﷺ دهغي باغ نه خپله حصه په حضرت امير معاويه ﷺ باندې په يو لاکهه درهم خرڅه کړه، نو که دا وقف وو، نو دي لره خرڅول به جائز نه وو.

د حديث شارحينو ددي حديث دلاندې ډير فوائد ليکلي دي، يو ئي دا هم ليکلي دي، چه ددي نه معلومه شوه، چه که يو سړي غني ته دهغه د سوال کولو نه بغير صدقه ورکړي، نو هغي لره قبلول جائز دي، ځکه چه مشهوره دا ده، چه ابی ابن کعب د ميا سير(مالدار) صحابه کرامو نه وو.

## (د دريو واړو صحابه کرامو خپل مينځ کښي رشته داري)

دلته کښي فطري طور باندې دا سوال پيدا کيږي، چه د حسان بن ثابت ﷺ او د ابی بن کعب ﷺ د ابوطلحه ﷺ سره څه رشته داري وه، ددي جواب مصنف ﷺ خپله ارشاد فرمائي او د ابوطحه، حسان، او ابی ابن کعب ﷺ شجره نسب بيانوي.

قَالَ أَبُوْ دَاوُد بِلَغَنِي عَنْ الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ

(۱) ابوطلحه زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار.

(۲) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام

---

[1] ، خو مولانا حفظ الرحمن صاحب په خپل تصنيف د اسلام اقتصادی نظام کښي د التاج الجامع للاصول د حاشيه نه نقل کړی دی چه دا وقف وو اويه حديث کښي چه د قسمهٔ لفظ راغلي دي ددي نه مراد تقسيم د منافع دي اودا په منزله د وقف علی الاولاد وو.(حاشيه بذل).

(۳) ابی بن کعب بن قیس بن عتیک بن زید بن معاویه بن عمرو بن مالک بن النجار. ددې نسبونو نه معلومه شوه، چه حضرت حسان د ابوطلحه سره په دریم پشت کښې یعنی حرام کښې یو خائې کیږی، او ابی بن کعب د ابوطلحه سره په عمرو بن مالک کښې یو خائې کیږی، عمرو بن مالک د ابوطلحه په اعتبار سره خو اوومه پشت دې، او د ابی بن کعب په اعتبار سره شپږم پشت دې.

قَالَ الْأَنْصَارِيُّ بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ یعنی د ابوطلحه او د ابی بن کعب په مینځ کښې د شپږو پشتونو فصل دې، او په اوومه پشت کښې دواړه ملاویږی، لیکن مونږ مخکښې وئیلې دی، چه عمرو بن مالک ته اوومه پشت وئیل د ابوطلحه په اعتبار سره دی، او د ابی بن کعب په اعتبار سره هغه شپږم پشت دې، لهذا د انصاری په کلام کښې فی الجمله تسامح دې.

[۱٦۹۰]() حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "آجَرَكِ اللَّهُ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ".

د ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها نه روایت دې هغه بیان کوی چه زما یوه وینځه وه، ما هغې لره ازاده کړه، بیا رسول الله ﷺ ماته تشریف راوړو، ما هغوی ته اووئیل نو حضور ﷺ اوفرمائیل: الله تعالیٰ دې تاته جزاء درکړی، کهٔ چرې تادې لره خپل ماما ته ورکړې وې نو ستا ډیاره به زیات اجر او ثواب وو.

[۱٦۹۱]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ، أَوْ قَالَ: زَوْجِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ".

حضرت ابوهریره رضی الله عنه بیان کوی چه نبی کریم ﷺ د صدقې کولو حکم اوکړو نو یو کس اووې اې د الله رسوله! زما سره یو دینار دې، حضور ﷺ اوفرمائیل په خپل ځان باندې صدقه اوکړه -" هغه اووې زما سره بل دینار دې، حضور ﷺ اوفرمائیل: په خپل بچی باندې صدقه اوکړه -" هغه اووې زما سره یو بل دې - اوئې فرمائیل: په خپله بی بی باندې صدقه اوکړه --" لفظ د [زوجتک] یا د [زوجک] ئې اوفرمائیلو، هغه کس اووې زما سره یو بل دې - حضور ﷺ اوفرمائیل: په خپل خادم باندې صدقه اوکړه - هغه اووې زما سره یو بل دې نو حضور ﷺ اوفرمائیل ددې متعلق الله ښه پوهیږی -" (چه دا په کوم ځائې او په چا باندې صدقه کړې شی،-)

---

[1]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف :۱۸۰۵۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الهبة ۱۵(۲۵۹۲)، صحيح مسلم/الزكاة ۱٤(۹۹۹)، سنن النسائي/الكبرى/المعتق(٤۹۳۲)(صحيح)

[2]: سنن النسائي/الزكاة ٥٤(۲٥۳٦)،( تحفة الأشراف: ۱۳۰٤۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۲٥۱، ٤۷۱)(حسن)

[۱۶۹۲]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ".

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيان کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : د انسان د ګناهګار کيدو د پاره هم دا( عمل) کافی دي چه د چا د رزق او د اخراجاتو دي ذمه دار وی، هغهٔ لره ضائع کړی۔

[۱۶۹۳]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

د حضرت انس رضي الله عنه بيان دي چی رسول الله ﷺ اوفرمائيل : چاته چه دا خبره ښهٔ لږی چه ددهٔ رزق دي فراخ اوعمرزيات وی نوهغه لره پکاردی چه د خپلو رشته دارو سره صلهٔ رحمی کوی

**تشريح: قوله:** عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

## شرح حديث

نسيئة او نساء بمعنى تاخير،[۳] وئيلي شی، نساء الله في عمرک، الله تعالى دي ستا ژوند مؤخر کړی، يعنى عمر دي اوږد کړی، کوم سړی لره چه دا خبره خوشالوی، چه دهغه په رزق کښې فراخی راوسئلي شی، او دهغه عمر زيات کړي شی، نو هغه لره پکار دی، چه صله رحمی کوی، اثر وئيلي شی، اجل او مدت العمر ته، او اصل معنى ددې نشان قدم يعنى د قدم نخښې دي، چه د ژوند سره لازم دی، او دعمر ختميدو نه پس د زمکې نه د قدم نخښې هم ختميږی، ددې وجې نه د نشانات قدم بقاء کنايه ده، د ژوند نه(بدل)

په دي حديث کښې د صله رحمۀ بعضې ثمرات ذکر کړي شوي دی، اول د رزق وسعت او فراخی، دويم د عمر زياتوالي، د عمر د زياتوالی شارحينو دوه مطلبه ليکلي دی، اول داچه دا کنايه ده د برکة العمر نه، په سبب د توفيق الخيرات، او په سبب د حفاظت عن اضاعة الاوقات، چه دهغې د وجې نه د هغه ذکر خير ډير وخته پورې باقی وی، گوياچه هغه ژوندي دي، مړي شوي نه دي، دويم مطلب دادي، چه ددې نه حقيقة زياتوالي مراد دي، ليکن د علم الهی په اعتبار سره نه، په دغې لحاظ سره خو د هر سړی مدت العمر متعين دي، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، بلکه دا زياتوالي د هغې فرشتې په اعتبار سره دي، کوم چه په عمر باندې مقرر ده، مثلا هغې فرشتې ته داسې وئيلې شی، چه که فلانې سړی صله رحمی اوکړه، نو دهغه عمر به سل کاله وی، او که صله رحمی ئې اونه کړه، نو

---

[۱]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف :۸۹۴۳)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الزكاة ۱۲(۹۹۶)، سنن النسائي/الكبرى/عشرة النساء(۹۱۷۶)، مسند احمد(۲/۱۶۰، ۱۹۴، ۱۹۵)(صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف :۱۵۱۶)، ۱۵۵۵)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ۱۳(۲۰۶۷)، والأدب ۱۲(۵۹۸۶)، صحيح مسلم/البر والصلة ۶(۲۵۵۹)، مسند احمد(۳/۲۴۳، ۲۴۷)(صحيح)

[۳]: قال ابن الأثير النساء التاخير يقال نسأت الشئ نسأ، وانساته نساءً اذا اخرته، والنساء الاسم ويكون في العمر والدين اهـ

صرف شپیتهٔ کاله به وی، اول یعنی چه کوم د علم الهی په اعتبار سره وی، هغې ته تقدیر مبرم، او ثانی چه د فرشتې د علم په اعتبار سره دې، هغې ته تقدیر معلق سره تعبیر کولې شی، دغې دواړو قسمونو طرف ته دې آیت کریمه کښې اشاره ده، یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، محو او اثبات د علم ملک په اعتبار سره دې، اوپه ام الکتاب کښې چه څه دی، هغه هم هغه دې، کوم چه په علم الهی کښې دې.

[۱۶۹۴] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ".

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نه واوریدل چه هغوی فرمائیل: الله تعالی فرمائی: زهٔ رحمن یم، بې انتهاء رحم کوونکی، او دا رشته دارئ کوم ته چه رحم وئیلې شی، ددې لفظ ما د خپل نوم نه ویستلې دې نو څوک چه د خپلو رشته دارو سره صلهٔ رحمی (ښهٔ سلوک، میل جول) کوی نو زهٔ دې هغه سره پورې پیوست کیږم او څوک چه هغې لره کټ کوی نو زهٔ د هغه نه کټ کیږم (جدا کیږم).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ او د ترمذی د روایت الفاظ دادی، انا الله و انا الرحمن خلقت الرحم الخ، ددې نه معلومه شوه، چه د ابوداؤد په روایت کښې اختصار دې، او په دې کښې چه کوم ضمیر دهی دې، دهغې مرجع رحم دې، لفظ رحم زیات تر مونځ استعمالیږی.

## شرح حدیث:

دا حدیث حدیث قدسی دې، الله تعالی فرمائي چه قرابت او رشته داری، چه هغې ته رحم وئیلې شی، دهغې دا نوم مشتق دې، زما د نوم نه، یعنی د رحمان نه، چه د الله تعالی نوم او صفت دې، مطلب دادې، چه دا رحم یعنی رشته داری او قرابت د رحمان د رحمت د آثارو نه یو اثر دې، او په دې دواړو کښې (یعنی رشته دارئ او د رحمان رحمت کښې) یو خاص قرب او تعلق دې، لهذا کوم سړي چه رحم جوړ ساتی، نو رحمان به په خپل رحمت سره هغه جوړ ساتی، او څوک چه دا ماتوی، نو رحمان به خپل رحمت د هغه نه مات کړی، یعنی رحمت به تري لرې کړی.

په دې حدیث کښې د صله رحمئ زبردست فائده او دهغې بالمقابل د قطع رحمئ زبردست مضرت مذکور دې، په صله رحمئ کښې سراسر فائده ده، خپله هم او د نورو هم، او په قطع رحمئ کښې سراسر نقصان دې، خپل هم او د نوروهم، والله الموفق لما یحب و یرضی.

د صله رحمئ مفهوم او تشریح دلته کښې په حاشیه او اصل دواړو کښې تیره شوې ده، ددې صله رحمئ درجات او مراتب دی، چه د راتلونکي حدیث دلاندې به بیانیږی.

والحدیث اخرجه ایضا الامام احمد والبخاری فی الادب والحاکم والترمذی(منهل)

---

۱: سنن الترمذي/البر والصلة ۹/۱۹۰۷)، (تحفة الأشراف: ۹۷۲۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۹۱/۱، ۱۹۴)(صحیح)

[۱۶۹۵](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي مَعْنَاهُ.

د محمد بن متوکل عسقلانی په سند سره مروی دی چه حضرت عبد الرحمن بن عوف د نبی کریم ﷺ نه واوریدل، او د مذکوره بالا حدیث هم معنی ئې روایت کړو -

[۱۶۹۶](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ".

د حضرت جبیر بن مطعم نه روایت دي هغوی د نبی کریم ﷺ نه روایت کوی چه هغوی ﷺ اوفرمائیل: چه قطع رحمئ والا د رشته دارئ کټ کولو والا، به په جنت کښې نه داخلیږی"

تشریح: **قوله**: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

قاطع د واصل مقابل دي، واصل، صله رحمی کونکي او قاطع قطع رحمی کونکي، او د امام بخاری په ادب المفرد کښې دغه شان د صحیح مسلم په یو روایت کښې قاطع رحم دي، چه هغي سره د قاطع مفهوم متعین شو، او هم دا اکثر شارحینو لیکلي دي، او په بذل المجهود کښې ددي یو دویم احتمال هم لیکلي دي، یعنی قاطع الطریق، (ډاکو، او لار شوکونکي) قطع رحمی یو معصیت او حرام کار دي، او ددي مرتکب عاصی او فاسق دي، او ددي مستحل (یعنی حلال ګڼرونکي) کافر دي، او که حدیث لره په مستحل باندي محمول کړې شی، نو بیا خو عدم دخول جنت ظاهر دي، او که ددي نه مراد تارک صله رحمی دي، یعنی غیر مستحل، نو بیا دا حدیث په دخول اولی باندي محمول دي، لکه چه ددي حدیث پشان نورو احادیثو کښې دا مشهوره توجیه ده، د قطع رحمئ په باره کښې دا حدیث ډیر سخت وعید دي، کما هو ظاهره.

قال المنذری واخرجه البخاری و مسلم والترمذی (عزن) زاد صاحب المنهل و احمد.

[۱۶۹۷](*) حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا".

د حضرت عبد الله بن عمر ﷺ نه مروی دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په بدل کښې رشته دارئ قائمولو والا صلهٔ رحمی کوونکي نه دي، بلکي صله رحمی کوونکي هغه دي چه کله د هغه سره رشته داری کټ کړې شی نو دي صله رحمی کوی، (رشته داری قائمه وی -)

---

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۷۲۸)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الأدب ۱۱(۵۹۸٤)، صحيح مسلم/البر والصلة ٦(۲۵۵٦)، سنن الترمذي/البر والصلة ۱۰(۱۹۰۹)، (تحفة الأشراف: ۳٦۹۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۸۰، ۸۳، ۸٤، ۸۵، ۲۸۲، ۳۸۹، ۳۹۷، ٤۰۳)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الأدب ۱۵(۵۹۹۱)، سنن الترمذي/البر والصلة ۱۰(۱۹۰۸)، (تحفة الأشراف: ۸۹۱۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۶۳، ۱۹۰، ۱۹۳)(صحيح)

**تشریح: قوله:** لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِن الواصل إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا:

## شرح حدیث

هغه سړي صله رحمي کونکي نه دي، چه صرف مکافاة یعنی د برابرئ بدله او د احسان په بدله کښې احسان کوی، بلکه واصل هغه سړي دي، چه کله د بل طرف نه د قطع رحمئ معامله اوکړي شی، نو دې د یو خائي کولو او د جوړولو معامله کوی، شارحینو لیکلي دی، چه اګر چه د مکافات معامله یعنی د احسان په بدله کښې احسان، دا هم فی نفسه صله رحمی ده، لیکن کمال صله نه ده، دلته کښې د کمال نفی مراد ده، او دا حدیث د مکارم اخلاق د قبیلې نه دي، کما ورد صل من قطعک و اعط من حرمک و اعف عمن ظلمک،(عون) صاحب منهل لیکلي دی، چه خلق په درې قسمه دی، واصل، مکافی، قاطع، واصل هغه سړي دي، چه خپلو رشته دارو سره احسان کوی، کله چه هغوی دهٔ سره احسان نه کوی، مکافی هغه سړي دي، چه څومره اخلی هغومره ورکوی،(۱) او په خپله عطاء کښې زیاتوالي نه کوی، او قاطع هغه سړي دي، چه دهغه قریبې رشته دار په هغه باندې احسان کوی، لیکن دي په هغه احسان نه کوی

**تشریح: قوله:** والحديث اخرجه ايضا البخارى والترمذى قاله المنذرى(عون)

## بَابٌ فِي الشُّحِّ

**باب: ٤٦- دَ حرص او بخل مذمت-**

دا د کتاب الزکوة آخری باب دي، مصنفﷺ د باریک نظرئ نه کار اخستې دي، هغه دا چه د پوره کتاب الزکوة او دهغې د احادیثو خلاصه او مقصد دادي، چه سړی لره پکار دی، چه د هغه په ذمه کوم حقوق مالیه دی، که واجب دی او که مستحب دی، هغې تولو لره ادا کړي، لیکن د هر څیز د تحقق دپاره دوه امورو مطلوب دی، اول د اسباب او شرائطو تحقق، او ثانی د موانع او عوارضو ارتفاع، په دې آخری باب کښې مصنفﷺ دې امر ثانی لره بیانوی، چه د سړی ایمان اګر چه هغه لره په انفاق فی سبیل الله باندې تیزوی، لیکن د سړی په طبعیت کښې چه کوم حب مال او بخل طبعی(د مال جمع کولو حرص) دي، هغه د دې انفاق نه مانع جوړیږی، لیکن د دې مانع د لرې کولو ضرورت دي،

---

(۱) او مکافات څنګه چه صله من الجانبین نه وی (څومره احسان چه په ده باندې اوکړي شی دومره هغه هم اوکړي) هم دغه شان مقاطعة من الجانبین نه هم وی (د قطع تعلق بدله په قطع تعلق سره ورکول) بیا چه په دې کښې څوک مخکښې کیږی هغه به قاطع وی او دویم یعنی جوابی کارروائی کولو والا مکافی یللي شی (منهل) صله رحمی یو جامع لفظ دي د دې مفهوم کافی وسیع دي چه د هغې خلاصه معارف الحدیث (للنعمانی) کښې داسې لیکلي ده چه د صله رحمی هم هغه دوه صورتونه دی یو دا چه انسان په خپلې کتې سره د اهل قرابت مالی خدمت اوکړی او دویم دا چه د خپل وخت او خپل ژوند څه حصه په هغه کارونو کښې اولګوی. اهـ د دې بعض صورتونه مونږ مخکښې په حاشیه د در مختار کښې نقل کړي دی. ۱۲

[۱۶۹۸]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا".

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه مروی دی چه رسول الله ﷺ خطبه اوفرمائیله : خپل خانونو لره د حرص او بخل نه بچ کړئ ستاسو نه مخکښې خلق هم په دې وجه سره هلاک شو -(حرص) هغوی ته حکم اوکړو نو بخل ئې شروع کړو ، د قطعهٔ رحمئ حکم ئې ورته اوکړو نو دوی قطعهٔ رحمی اوکړه او د بدکارئ امر ئې ورته اوکړو نو بدکاری ئې اوکړه-"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

## شرح حديث :

خپل ځان د بخل نه اوساتئ، ځکه چه ستاسو نه مخکښې چه کوم امتونه تیر شوي دی، هغه ددې بخل د وجې نه هلاک شو .[۲]

امرهم بالبخل : امر اوکړو هغې شح(یعنی طبعی بخل او خرص) په بخل سره، پس هغوی بخل اختیار کړو، ددې نه معلومیږی، چه بخل د عدم انفاق مال نوم دی، او شح دهغې طبعی خصلت نوم دې، کوم چه سړې په عدم انفاق باندې آماده کوی، یعنی منشاء دبخل.

ددې شح د وجې نه هغه خلق په قطع رحمئ او په قسما قسم فسق او فجور کښې مبتلاء شو، د قسما قسم فسق او فجور مطلب دادی، چه د حب مال او د حرص مال د وجې نه خلق د ظلم و ستم، قتل، لوټ مار، غصب او غلا مرتکب شو، او په دې لوټ مار کښې د زنانو عزت لوټ کول وغیره بې حیائی هم شامله ده.

والحديث صححه الحاكم قال المنذري و اخرجه النسائي(عون)

[۱۶۹۹]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ، قَالَ: "أَعْطِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ".

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضي الله عنها بیان کوی چه ما اووې اې د الله رسوله ! زما سره بس صرف

---

[۱]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف :۸۶۲۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي /الكبري(۱۱۵۸۳)، مسند احمد(۱۵۹/۲، ۱۶۰، ۱۹۱، ۱۹۵)(صحيح)

[۲] دلته دهلاکت نه هلاکت معنوی یعنی دینی هم مراد کیدی شی چه دبخل په وجه ئې حقوق الله او حقوق العباد ضائع کړل کوم چه دمال سره متعلق وو اوخپل آخرت ئې تباه اوبرباد کړو، او هلاکت حسی یعنی دنیوی هم مراد کیدی شی ځکه چه کله دخلقو حقوق ئې ادا نه کړل نو په خپل مینځ کښې یوبل سره جګړه او قتل وقتال جوړ شو چه په دې سره په دنیا کښې هم هلاک اوبرباد شو، او بنکاره ده چه هلاکت حسی اومعنوی ، دینی او دنیوی دواړه مراد واخستلې شی .(منهل).

[۳]: سنن الترمذي/البر والصلة ٤٠(١٩٦٠)، سنن النسائي/الزكاة ٦٢(٢٥٥١، ٢٥٥٢)،( تحفة الأشراف: ١٥٧١٨)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الزكاة ٢١(١٤٣٣)، ٢٢(١٤٣٤)، والهبة ١٥(٢٥٩٠)، صحيح مسلم/الزكاة ٢٨(١٠٢٩)، مسند احمد(٣٤٤/٦، ٣٥٣، ٣٥٤)(صحيح)

هغه وی کوم چه زما خاوند) زبیر کورته راوړی - نو آیا زهٔ هغې لره ورکووم؟ حضور ﷺ اوفرمائیل :(اې اسماء !) ورکوه او تهٔ مهٔ تره هغې لره( د ایخودو د پاره) ورنه په تاباندې به هم( ستا رزق) اوترلې شی -"

تشریح: **قوله:** حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ قَالَ أَعْطِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

حضرت اسماء بنت ابی بکر ﷺ فرمائي چه یو خل ما نبی کریم ﷺ ته عرض اوکړو، یا رسول الله ﷺ(صورت حال دادي) چه زما په ملک کښې خو هیڅ نشته، سوا دهغې نه کوم چه زما خاوند(زبیر) زما کور ته راوړې دی او ماته ئې حواله کړې دی، نو زهٔ دهغې نه صدقه ورکولې شم؟ نبی کریم ﷺ هغې ته د عطاء اجازت ورکړو، بلکه منع کولو او ساتلو نه ئې منع کړه، چه د مال د بوځنې خولهٔ مهٔ تره، ګنې ستا نه به هم اوترلې شی، یعنی الله تعالی به د خپلې خزانې خولهٔ ستا دپاره بنده کړی، ولاتوکی د ایکاء ته ماخوذ دي، یعنی وکاء سره یو شیز ترل، وکاء وتیلې شی هغه رسن او تار ته، چه دهغې په ذریعې سره د بورئ او تهیلئ خولهٔ ترلې شی،

په دې حدیث کښې نبی کریم ﷺ زنانه ته د خاوند د مال نه د صدقې کولو اجازت ورکړې دی، چه دهغې د پاره اذن زوج ضروری دی، که دلالة وی، او که صراحة. دلته کښې نبی کریم ﷺ دهغې د ذکر کولو ضرورت څکه اونه ګنړو، چه شاید هغوی ته دهغې د خاوند د طبعیت حال معلوم وو، او یا وتیلې شی، چه مراد دادی، چه تهٔ خاص ستا په حصه کښې چه کوم شیز راغلی دي، دهغې نه ضرور صدقه ورکوه، د انفاق المرءة من بیت الزوج تفصیل ددې په باب کښې تیر شوي دي. والله تعالی اعلم.

قال المنذری اخرجه الترمذی والنسائی واخرجه البخاری و مسلم من طریق آخر مختصرا.(عون)

[۱۷۰۰]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: أَوْعِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ".

د حضرت عائشې ﷺ نه روایت دي چه هغې څو مساکینو لره شمیر کړل ..... یائې څو صدقات شمیر کړل نو رسول الله ﷺ هغې ته اوفرمائیل :"(اې عائشه !) ورکوه او شمیر مهٔ کوه، ورنه په تاباندې به هم شمیر کولې شی -"

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ الخ: عدة لره د دال په تشدید او تخفیف دواړو طریقو سره لوستلې شوې دي،عدّة، عدةً په اول صورت کښې به مطلب دا وی، چه هغې د نبی کریم ﷺ مخکښې د څو مسکینانو تذکره اوکړه، چه هغوی ماته د سوال دپاره راغلی وو؛ او په دویم صورت کښې به مطلب دا وی، چه عائشه ﷺ د نبی کریم ﷺ مخکښې عرض

---

[۱]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۱۶۳۳٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الزكاة ٦٢(٢٥٥٢)، مسند احمد(٦/١٠٨، ١٣٩، ١٦٠)(صحيح)

اوکړو، چه ما بعضې مسکینانو سره د ورکولو وعده کړې ده، نو آیا زهٔ هغوی ته ورکولې شم نبی کریم ﷺ هغې ته هم د ورکولو حکم اوکړو. والحدیث اخرج النسائی نحوه مطولا(منهل)

الحمد لله الذی بعزته و جلاله تتم الصالحات.

بسم الله الرحمن الرحیم

# کتاب اللقطة

## دَ پریوتلی ګمشده څیز متعلق احکام او مسائل

## بأب التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ

**باب: ۱- پریوتلی څیز چه اوچت کړی نو دَ هغې دَ اعلان حکم-**

په بعضو نسخو کښې د کتاب اللقطه نه قبل آخر کتاب الزکوة لیکلې شوې دې، لیکن زمونږ په نسخه کښې کتاب اللقطه په ختم باندې لیکلې شوې دی آخر کتاب الزکوة، د اول نسخې تقاضا دا ده، چه کتاب اللقطه مستقل کتاب دې، د کتاب الزکوة جزء نه دې، او د دویمې نسخې تقاضا په ظاهر کښې داده، چه مصنف لقطې لره د کتاب الزکوة جزء او دهغې تکمله مقرر کړې ده، بهرحال د لقطې بیان که د کتاب الزکوة جزء وی او که نه، ددې مناسبت د کتاب الزکوة سره ظاهر دې، ځکه چه د لقطې انجام که مالک رانشی، نو تصدق دې.

د عادت او معمول مطابق مونږ دلته کښې د لقطې په شروع کښې څو امور او مفید بحثونه ذکر کوؤ، دې دپاره چه د احادیث الباب په زده کولو او پوهیدلو کښې مفید او د بصیرت باعث وی، والله الموفق.

### د لقطې سره متعلق مباحث تسعه:

(۱) تحقیق اللقطة لغة(۲) حکم الالتقاط(۳) الفرق بین لقطة الحیوان وغیر الحیوان(٤) مدة التعریف(٥) التملک بعد التعریف(٦) وجوب الضمان عند مجئی المالک(۷) هل یدفع الی الناشد بمجرد بیان العلامات(۸) الاشهاد عند الالتقاط(۹) لقطة الحاج ما ذا حکمه.

### البحث الاول (تحقیق اللقطة لغةً)

لقطه په ضمې دلام او په فتح دقاف سره دي، اګر چه عوام دې لره د قاف په سکون سره وائی،((محشری) و معناه لغة الشئی الملقوط،(هغه پریوتونکی څیز چه هغې لره پورته کړې شوې وی) حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائي چه مشهور عنداهل اللغة والمحدثین خو دا دی، لیکن خلیل رحمه الله وائی، چه لقطه چه سکون دقاف سره دي، او لقطة بالفتح هغه بمعنی لاقط راځی، حافظ وائی، خلیل چه څه وائی هو القیاس، لیکن مسموع من العرب هم دادی،(کوم چه مشهور دی) بلکه په دې باندې اجماع ده، واما شرعا هو مال یوجد ولا یعرف مالکه، یعنی هغه مال چه غیر محفوظ ځائي کښې اوموندلې شی، او دهغې د مالک پته نه لګی.

### البحث الثانی (حکم الالتقاط)

د احنافو په نزد التقاط اولی دي، په شرط ددې چه لاقط ته په خپل نفس باندې اطمینان وی، او که د خیانت خطره وی، فالترک اولی(درمختار) او صاحب بدائع فرمائي چه په خپل نیت

سره اوچتول خو حرام دی، پشان د غصب، او د خوف ضیاع په وخت کښې التقاط واجب دي، خکه چه خرنګه د شخص مسلم د نفس دپاره حرمت او عزت دي، دغه شان د مال دپاره هم، د دوارو حفاظت واجب دي، ګنی که هغه خیز ضائع شو، نو ګناهګار به وی[1]ه، او هم دا مذهب د شافعیه، مالکیه او جمهورو دي، البته په مغنی کښې د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه نقل کړي شوي دی، چه ترک التقاط اولی دی، او دویم قول د حنابله په نزد هغه دي، کوم چه د جمهورو دي.

## البحث الثالث: (الفرق بين لقطة الحيوان وغير الحيوان)[1]

د لقطې په اصل کښې دوه قسمه دی، لقطة الحيوان و غير الحيوان، اول ته ضاله وئيلې شی، او ثانی ته لقطة، د احنافو په نزد د دوارو په حکم کښې هیڅ فرق نشته، کوم حکم چه د

---

[1] او په بعض تقریرونو کښې داسې دی: التقاط الابل، امام بخاری رحمه الله ضالة الابل او ضالة الغنم دوه جدا جدا مستقل بابونه ترلی دی، ابل او کوم حیوانات چه د هغه په شان دی په قوت او جسامت کښې صغار سباع (د وړو او لویو درندګانو نه) خپله بچ کیدی شی مثلا بقر او فرس او حمار وغیره د حنابله په نزد د دې التقاط جائز نه دی لکه چه د ظاهر حدیث الباب نه هم دا معلومیږی (چه د هغه نه کله د ضالة الابل په باره کښې تپوس اوکړی شو) ابن قدامه د امام احمد او شافعی دواړو مسلک هم دا لیکلی دي خو دا د شافعیه یو قول دي اصح قول د هغوی کما قال النووي في روضة الطالبين وكذا الحافظ العسقلاني في شرح البخاري دا دي چه صحراء او قریه (ابادی) کښې فرق دي د دې قسم حیواناتو التقاط په صحراء کښې جائز نه دي الا للحفظ فقط لا للتملك بعد التعريف. او که ابادئ یا هغې ته نږدې هم اومونډلې شی نو په دې صورت کښې بیشکه د هغوی التقاط للتملک به جائز وی تر یو کال پورې به ني تعریف کوی بیا که مالک رانشی نو خپله مالک جوړیدي شی او هم دا مسلک تقریبا د مالکیانو دي. (كما في الكافي لابن عبدالبر والمغني) او حیوانات چه داسې وی چه هغه د صغار سباع نه خیل خان خپله نه شی بچ کولې لکه بیزه وغیره نو د هغه التقاط د شافعیه او حنابله په نزد مطلقا جائز دی که ابادئ کښې وی یا په صحرا کښې په دې کښې د امام مالک اختلاف دي هغه فرمائی چه بیزه که په صحرا کښې ملاؤ شی نو بیا د دې التقاط او تملک جائز دي بلکه تعریف او ضمان هیڅ هم واجب نه دی خو په ابادئ کښې ملاؤ شی یا د هغې په خوا کښې ملاؤ شی نو بیا د هغه تعریف ضروری دی او تملک بعد التعریف هم جائز نه دی بلکه همیشه به د هغه تعریف کولې شی تردې چه د هغه مالک راشی دا تفصیل خو وو د جمهورو په مسلک کښې او د احنافو په نزد ابل او بقر او غنم د تولو حکم یو شان دی، التقاط جائز دي او هم دغه شان د صحراء او قریه هم څه فرق نشته، صاحب بدائع د احنافو دلیل دا بیان کړي دي چه د عمر رضي الله عنه په زمانه کښې یو سړی د اوښې التقاط اوکړو او د هغه تعریف نې هم اوکړو چه کله نې مالک رانغلو نو هغه سړی عمر رضي الله عنه ته راغلو او عرض نې اوکړو نو هغه ورته اوفرمائیل چه مزید تعریف نې اوکړه، هغه عرض اوکړو چه ماته خو دا پیره مشکله شوې ده، عمر رضي الله عنه ورته اوفرمائیل چه بیا دي هم هلته پریږده چرته نه چه دي راوستلې وو. الحاصل عمر رضي الله عنه ورته دا او نه فرمائیل چه تا د دې التقاط ولې کړي دي او د حدیث جواب هغه دا ورکړي دي چه دا منع په دې صورت کښې دي چه هر کله د قرائن نه دا معلومیږی چه مالک نې چرته نږدې دي هغه به خپله راشی او دا به بوځی "يشير اليه قوله في الحديث حتى يأتيها ربها. (بذل) او علامه سرخسی په مبسوط کښې دا جواب کړي دي چه حدیث د صلاح په زمانه باندې محمول دي چه په کوم وخت کښې د اهل صلاح غلبه او د هغوی کثرت وو نو په دې صورت کښې د ضیاع ویره نه وه او اوس دا خبره نشته لکثرة الخائنين في هذا الزمان. پس اصل خیز په دې کښې د ضائع کیدو ویره ده، هم په دې وجه شافعیه او مالکیانو هم مغازه او د قریه فرق دي خکه چه په ابادئ کښې د خیانت ویره ده خوک به نې خپل کور کښې اوتری مالک ته به معلومات کول ګران شی په خلاف د صحراء. والله تعالى اعلم

لقطة غير حيوان دي، هغه حکم د لقطة حيوان هم دي، دهغوی په نزد په دي کښې ابل او غنم دواړه برابر دی، ليکن د جمهور علماؤ ائمه ثلثة په نزد په دواړو کښې فرق دي، او په ماقبل يعنی بحث ثانی کښې چه کوم حکم بيان شوی دي، هغه عند الجمهور د غير حيوان دي، او په لقطة الحيوان کښې دهغوی په نزد تفصيل دي، هغه دا چه حيوان په دوه قسمه دي،(۱) هغه حيوان چه د خپل قوت د وجې نه د صغار سباعو(يعنی وړوکی درنده ګانو) نه حفاظت په خپله کولې شی، او دهغوی د ضائع کيدو خطره نه وی، کالابل والخيل والبغال والحمير، د داسې قسمه ځناورو حکم په ائمه ثلثة کښې د امام شافعی رحمه الله په نزد دادي، که هغوی په صحراء کښې اومونډلې شی، نو بيا خو حکم دادي، چه دهغوی التقاط للحفظ جائز دي، لهذا دا حيوان به هغه سره هميشه دپاره امانت وی، چه کله هم دهغې مالک راشی، هغه ته به ورکولې شی، او د تملک دپاره التقاط جائز نه دي، يعنی په دې نيت باندې چه يو کال پورې به ددې لقطې تعريف اوکړم، که مالک راغلو، نو هغه ته به ورکړم، ګنی خپله به ئې مالک شم، په دې طريقې سره التقاط جائز نه دي. او که داسې قسمه ځناور په آبادئ کښې اومونډلې شی، نو د شافعيه يو قول خو دادي، چه په دې صورت کښې هم التقاط للتملک جائز نه دي، کما في الصحراء، ليکن دهغه اصح قول دادي، چه په آبادئ کښې دهغې التقاط للتملک جائز دي، ځکه چه په آبادئ کښې خيانت کونکې ډير وی، هلته کښې د ضائع کيدو خطره ده، په خلاف د څنګل.

دا خو مسلک د شافعی رحمه الله وو، او د حنابله په نزد د داسې قسمه ځناورو التقاط مطلقا ناجائز دي، که هغه په صحراء کښې اومونډلې شی، يا په آبادئ کښې، ليکه چه د ظاهر حديث نه معلوميږي، پس په ظاهر حديث باندې عمل صرف د حنابلو دي، د احنافو نه علاوه د نورو ائمه هم د حديث په ظاهر باندې عمل نه دي، د احنافو باره کښې خو ټولو ليکلي دی، چه دا حديث دهغوی خلاف دي.

او د مالکيه نه مختلف روايات منقول دی، يو روايت دهغوی دادي، يجوز الالتقاط في القرية لا في الصحراء، ځکه چه د ضائع کيدو خطره صرف په آبادئ کښې ده،(چه څوک ئې خپل کور ته بوځي، او پټ ئې کړی) په صحراء کښې خطره نشته، دا ټول تفصيل او اختلافات خو دهغې ځناورو باره کښې وو، د کومو چه د ضائع کيدو خطره نه وی، او هغوی خپل حفاظت په خپله کولې شی. او کوم ځناور چه داسې دی، چه هغوی د صغار سباعو(وهی الثعلب والذئب وولد الأسد) نه خپل حفاظت نشی کولې، مثل الغنم و فصلان الابل و عجاجيل البقر و افلاء الخيل(اولاد خيل) والدجاج و نحوها، نو دهغوی التقاط د جمهورو په نزد مطلقا جائز دي، که په قريه کښې وی، او که په صحراء کښې، په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف دي، هغوی فرمائي، بزه وغيره ځناور که په صحراء کښې ملاؤ شی، نو بيا خو د هغې التقاط جائز دي، او تملک هم، ليکن که په قريه او آبادئ کښې ملاؤ شی، نو التقاط دهغې خو جائز دي، ليکن تملک بعد التعريف جائز نه دي، بلکه هميشه به دهغې حفاظت کولې شی، تردي پورې چه دهغې مالک راشی، دهغوی دپاره دليل دادي، چه په حديث

کښې دا فرمائيلي شوي دي، لک اولاخيک او للذئب، لهذا دا حکم د صحراء دي، د ښهر نه دي، ځکه چه ذئب په مصر کښې نه وي، په صحراء کښې وي، جمهورو ددې جواب دا ورکړې دي، چه په ښهر کښې بل قسم وي، يعنې غلۀ، ډاکوان، شوکمار وغيره.

**البحث الرابع: (مدة التعريف)**

عند الجمهور منهم الائمه الثلثة مدة تعريف يو کال دي، او زمونږ په نزد په دې کښې درې روايات دي،(۱) ظاهر الرواية يو کال دي، مثل الجمهور(۲) د لقطې د حيثيت مطابق، که لقطه د لسو درهمو نه کمه ده، نو بيا مدة تعريف څو ورځې دي، او که لس درهم يا دهغې نه زياته ده، نو بيا يو کال دي،(۳) علی رای المبتلی به، تر څو پورې چه دهغه دا ګمان وي، چه تلاش کونکي راتلې شي، نو هغه به تعريف کوي، او کله چه ظن غالب دا وي، چه اوس نه راځي، دير وخت تيرې شوي، نو تعريف ختم.

**البحث الخامس: (التملک بعد التعريف)**

د احنافو په نزد د مدة تعريف پوره کيدو نه پس که دهغې مالک رانشي، او لاقط غنی وي، نو دهغه دپاره د لقطې نه په خپله منتفع کيدل جائز نه دي، بلکه هغې لره دې صدقه کړي، او که هغه فقير دي، نو دهغه دپاره انتفاع جائز ده، هغه خپله دهغې مالک جوړيدې شي، د مالکيه مسلک هم ددې قريب دي، دهغوی د کتابونو نه معلوميږي، چه دهغوی په نزد د غنی دپاره تملک جائز خو دي، ليکن علی کراهة، او د شافعيه او حنابله په نزد تملک مطلقا جائز دي، که لاقط فقير وي، او که غنی وي.

**البحث السادس: (وجوب الضمان عند مجئ المالک)**

د تعريف نه پس که لاقط په لقطه کښې تصرف کړې وي، بيا وروستو مالک هم راغلو، نو د جمهور علماء او د ائمه اربعه په نزد ضمان واجب دي، په دې کښې د کرابيسی صاحب شافعی رحمه الله او د امام بخاری او داؤد ظاهری اختلاف دي، دهغوی په نزد ضمان واجب نه دي، ليکن د امام مالک رحمه الله په نزد ددې حکم نه ضالة الغنم مستثنی دي، دهغه په نزد د التقاط نه پس نه دهغې تعريف واجب دي،او نه ضمان(۱)،بلکه هغه ته اختيار دي، که غواړي، نو صدقه دي کړي، او که غواړي، نو خپله دي اوخوري.

واستدل بقوله عليه السلام في الحديث: فانما هی لک اولاخيک او للذئب، يعنی نبی کريم عليه السلام اوفرمائيل: چه د ضالة الغنم التقاط کول پکار دی، ځکه چه دا ستا دپاره دي، که ته ئې نه خورې، نودا ستا د ورور دپاره دي، که هغه هم وانه خستلو، نو بيا د شرمخ دپاره دي، او ظاهر ده، چه په ذئب باندې ضمان نشته، دغه شان په لاقط باندې هم ضمان نشته.

---

(۱) شروحاتو دا مطلقاً ليکلي دي خو الکافي لابن عبدالبر (ص۱۶۴ ج۲)، کوم چه د فقه مالکيه کتاب دي دا ليکلي دی چه دا دهغوی په نزد په هغه صورت کښې دي کله چه هغوی ته چيلۍ په مفازه کښې ملاؤشي اوکه په قريه (کلي) يا هغې سره خواوشا کښې ملاؤ شي نوبيا دهغې تعريف ضروری دي.

**البحث السابع: (هل يدفع الى الناشد بمجرد بيان العلامات)**

دا مسئله هم اختلافی ده، امام بخاریؒ په دې باندې مستقل باب ترلې دي، باب اذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه. حضرت شیخؒ په حاشیه دلامع کښې لیکلې دی، چه د امام مالک او احمد مسلک هم دادې، چه کوم سړې عفاص او وکاء لره اوپیژني،(یعنی علامات اوښائي) هغه ته ورکول پکار دی، او د امام ابوحنیفهؒ او امام شافعیؒ مسلک دادې، چه د ناشد علامات ښودلو نه پس که د لاقط زړه ګواهی ورکړی، نو ورکولې شی، ګنی هغه لره بغیر د ګواهانو نه مجبورولې نشی.

**البحث الثامن: (الاشهاد عند الالتقاط)**

د حنفیه په نزد عند الالتقاط اشهاد واجب دې، د امام شافعیؒ یو روایت هم دادې، لحدیث عیاض بن حمار قال قال رسول الله(صلی الله علیه وسلم) من وجد لقطة فليشهد ذاعدل الحديث، او د امام مالک و احمد و شافعی رحمهم الله فی روایة اشهاد واجب نه دی، صرف مستحب دې، ځکه چه حضورﷺ د زید بن خالد ؓ په حدیث کښې دې لره بیان کړې نه دې، که واجب وې نو خامخا به ئې بیان فرمائیلې وو.

**البحث التاسع: (لقطة الحاج ما ذا حكمه)**

حضرت امام بخاریؒ په دې باندې مستقل باب قائم کړې دې، باب كيف تعرف لقطة اهل مكة، د کتاب اللقطة په آخر کښې یو حدیث مرفوع رراوان دې، لهی عن لقطة الحاج، او په یو حدیث کښې دی، ولا تحل لقطتها الا لمعرف و فی روایة الا لمنشد ددې حدیث په بناء باندې امام شافعیؒ او امام احمدؒ په یو روایت کښې دا فرمائي، چه لقطة الحرم یعنی د مکې التقاط صرف د تحفظ او تعریف دپاره کیدې شی، او دا د نورو عامو لقطو پشان نه ده، چه د تعریف نه پس ئې تملک جائز وی، او وجه ددې داده، چه د مکې لقطې لره دهغې مالک ته رسول ممکن او آسان دی، ځکه چه هغه لقطة به د دواړو حالتونو نه خالی نه وی، یا خو به د مکې وی، یا به د آفاقی وی، که د مکې وی، نو بیا خو ظاهره ده، او که د آفاقی ده، نو چونکه مکې مکرمې ته هر کال د هر ملک او د هر ښهر نه خلق راځی، ددې وجې نه چه هر کال تعریف کولې شی، نو د مالک پته به اولګی، او دهغه راتلونکې په ذریعې سره به هغه مالک ته رسول آسان وی.

او د حنفیه بلکه د جمهور ائمه په نزد په لقطة الحل والحرم کښې هیڅ فرق نشته، او د حدیث جواب دهغوی د طرف نه دادې، چه نبی کریمﷺ چه فرمائي چه ددې لقطه صرف د منشد او معرف دپاره جائز ده، دهغې مقصد دادې، چه دهغه ځائي په لقطه کښې مبالغه فی التعریف کول پکار دی، ځکه ممکن ده، چه هغه چرته د حاجی وی، او معلومه نه ده، چه هغه به دوباره دلته راځی او که نه، لهذا په تعریف کښې پوره کوشش کول پکار دی، او یا د مکې تخصیص په تعریف کښې ددې وجې نه کړې شوې دی، چه ممکن ده چه څوک دا اوګنړی، چه ددې لقطې مالک ته رسول ډیر مشکل دی، پته نشته چه د کوم مسافر به وی، د نړۍ دنیا نه خلق هلته راځی، رش وی، مالک به کوم ځائي تلاش کوی، لهذا بغیر د

تعریف نه هغه خپل خان مالک جوړ کړی، ددې خیال د تردید دپاره په حدیث کښې مبالغه فرمائیلې شوې ده، چه ددې التقاط دې صرف د تعریف دپاره اوکړې شی، ګنې په حقیقت کښې چه کوم حکم د نورو لقطو دې، هغه د لقطة الحاج هم دې، یعنی تعریف لم التملک ان کان فقیرا او التصدق ان کان غنیا، والله تعالی اعلم، و قد تم بتوفیقه سبحانه و تعالی بیان الصحاح التسعة فله الحمد والمنة، ددې مباحثو نه پس اوس حدیث الباب ته اوګورئ.

[۱۷۰۱] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: اطْرَحْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: "احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، وَقَالَ: وَلَا أَدْرِي أَثَلَاثًا قَالَ عَرِّفْهَا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

**ترجمه**: حضرت سوید بن غفله رضی الله عنه فرمائی چه په یو سفر کښې د حضرت زید بن صوحان او د سلمان بن ربیعه سره وم مونږ ته یو چابک (کوړه) ملاؤ شوه، (چه هغې لره ما اوچت کړو) نو دې دواړو ماته اووې چه دې لره اوغورځوه - ما ورته اووې نه - کهٔ چرې ددې مالک ماته ملاؤ شو (نو زهٔ به ئې هغه ته ورکړم) ورنه ددې نه به زهٔ فائده اخلم - بیا زهٔ د حج د پاره لاړم او مدینې ته هم راغلم نو ما د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه تپوس اوکړو هغوی اوفرمائیل چه ما ته یوه تیلئ ملاؤ شوې وه چه په هغې کښې سل دیناره وو - نو زهٔ د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې راغلم، هغوی ﷺ اوفرمائیل تر د یو کاله پورې ددې اعلان اوکړه، چنانچه ما یو کاله پورې د هغې اعلان کولو، بیا هغوی ته راغلم نو هغوی ﷺ اوفرمائیل یو کاله بل اعلان اوکړه - ما یو کال بل د هغې اعلان اوکړو، بیا د حضور ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم هغوی اوفرمائیل یو کال بل د هغې اعلان اوکړه ما یو کال مزید د هغې اعلان اوکړو بیا هغوی ته راغلم او عرض مې اوکړو چه ما یو کس داسې اونهٔ موندلے ؤ چه هغه دې لره پیژندلو - نو حضور ﷺ اوفرمائیل ددې شمیر لره یاد ساته، د هغه تیلئ او سر بند لره هم (یعنی هغه څیز چه په هغې باندې د تیلئ خولهٔ تړلې شوې وی -) کهٔ د هغې مالک راغې نو بهتره ده، ورنه د هغې نه فائده اخله -" (سلمه بن کهیل) وائی ما ته معلومه نهٔ ده چه د اعلان کولو حکم ئې دریم خله ورکړې دې یا یو خل.

**تشریح: قوله**: عن سوید بن غفلة قال غزوت مع زید بن صوحان و سلمان بن ربیعة الخ.

**مضمون حدیث**:

سوید بن غفله چه د اصح قول مطابق تابعی دې، فرمائي چه زهٔ یو خل د زید بن صوحان(صحابی) او د سلمان بن ربیعه(مختلف فی صحبته) سره د غزوې په یو سفر کښې

---

(۱): صحیح البخاري/اللقطة ۱(۲٤۲٦)، ۱۰(۲٤۳۷)، صحیح مسلم/اللقطة ۱(۱۷۲۳)، سنن الترمذي/الأحکام ۳۵(۱۳۷٤)، سنن النسائي/الکبری/ اللقطة(۵۸۲۰، ۵۸۲۱)، سنن ابن ماجه/اللقطة ۲(۲۵۰٦)(تحفة الأشراف :۲۸)، وقد أخرجه: مسنه احمد(۱۲۷۵، ۱۲۷)(صحیح)

شریک اوم، په دې حدیث کښې مخکښې دادی، چه حضرت ابی بن کعب فرمائي چه یو ځل ماته یوه تهیلئ ملاؤ شوه، چه په هغې کښې سل دینار وو، هغه مې راواخستله او د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، نو نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: عرفه حولا الخ چه دې یو کال پورې تعریف کوه، هغه وائی، ما دهغې یو کال پورې تعریف اوکړو، لیکن هیڅوک رانغلل، زهٔ د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، نبی کریم ﷺ بیا یو کال پورې د تعریف حکم اوفرمائیلو، دغه شان دریو کالو پورې تعریف اوکړې شو مخکښې په روایت کښې دادی، چه یو سړی په مدة التعریف کښې د شک اظهار اوکړو، چه دا ماته صحیح یاد نه دی، چه نبی کریم ﷺ صرف یو کال پورې د تعریف حکم اوکړو، یا دریو کالو پورې. دا حدیث په صحیحینو کښې هم شته، هلته کښې د دریو کالو تعریف ذکر دې،(بدون شک) لیکن دریو کالو پورې د تعریف جمهور قائل نه دی، البته بعضې صحابه کرام لکه حضرت عمر رضی الله عنه او بعضې نور علماؤ نه تعریف الی ثلثة اعوام منقول دې،

دغه شان د احنافو نه هم یو قول د مبتلی به د رائې په اعتبار سره دې، په دې صورت کښې دریو کالو پورې نوبت راتلې شی، حضرت شیخ په اوجز کښې لیکلې دی: لیکن د زید بن خالد په حدیث کښې(کوم چه په ابوداؤد کښې مخکښې راروان دې) دهغې په ټولو طرقو کښې د یو کال تعریف مذکور دې، چه د جمهورو مسلک دې، لهذا هغې ته به ترجیح ورکولې شی، حتی چه ابن حزم او ابن الجوزی خو په یقین سره دا خبره کړې ده، چه دریو کالو والا روایت د راوی وهم دې.

**د شافعیه دلیل او دهغې نه جواب:**

والا فاستمتع بها: په دې سره شافعیه او حنابله په خپل مسلک باندې استدلال کړې دې، چه د لقطې د تعریف نه پس لاقط دپاره دهغې نه انتفاع اخستل مطلقا جائز دی، یعنی اګر چه هغه غنی وی، ځکه چه دا خبره مشهوره ده، چه حضرت ابی بن کعب د میاسیر (مالدار) صحابه کرامو نه وو، زمونږ د طرف نه ددې جواب دادی، چه مال تلونکې راتلونکې ځیز دې، همیشه سړې په یو حالت باندې نه وی، ممکن ده چه هغه دغه وخت کښې غنی نه وو، او زمونږ دلیل هغه دې، چه مخکښې د عیاض بن حمار نه مرفوعا راروان دې، والا فهو مال الله یؤتیه من یشاء، شوکانی رحمه الله فرمائي چه مال الله هغه مال ته وئیلې شی، چه د صدقې قابل وی.

[۱۷۰۲](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، وَقَالَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

**ترجمه**: شعبه د مذکوره بالا حدیث په مثل باندې روایت کړې دې (په دې کښې دی حضور ﷺ) اوفرمائیل یو کاله پورې ددې اعلان اوکړه " حضور ﷺ دې خبرې لره درې ځیرې اوفرمائیله -، سلمه بن کهیل، وائی ماته نۀ ده معلومه چه ددې مفهوم په یو کال کښې درې ځله اعلان کول دی یا تر دې دریو کالو پورې اعلان کول -"

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۲۸)(صحیح)

[۱۷۰۳]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِي التَّعْرِيفِ: "قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَقَالَ: اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا"، زَادَ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي فَعَرَفَ عَدَدَهَا

**ترجمه**: سلمه بن کهیل په خپل سند سره ددې په مثل باندې روایت کړې دي او د اعلان په باره کښې ئې وئیلي دي: "دوه کاله یا دري کاله -" او فرمائی: ددې شمیر اوکړه او ددې ټیلئ او سر بند لره ښۀ یاد ساته - " مزید وائی بیا کۀ چرې د هغې مالک راغې او د هغې شمیر لره اوپئ‌ژنی او ټیلئ او سر بند لره هم، نو هغه ته ئې حواله کړه - " امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دا الفاظ یعنی کۀ چرې هغه ددې شمیر اوپئ‌ژنی " صرف د حماد په روایت کښې دی -

[۱۷۰۴]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، فَقَالَ: "خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: "مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا"

د حضرت زید بن خالد جهنی نه روایت دي چه یو کس د نبی کریم ﷺ نه د لقطې (د پریوتلی ځیز) متعلق پوښتنه اوکړه نو حضور ﷺ اوفرمائیل: یو کاله پورې د هغې اعلان اوکړه، بیا د هغې سربند او ټیلئ (لوښي وغیره چه په هغې کښې دا ځیز وی) ښۀ یاد کړه - او هغې لره په خپل استعمال کښې راوله - کۀ چرې د هغې مالک راغې نو هغه ته ئې ورکړه - بیا هغه کس اووې ای د الله رسوله! د ګمشده چیلئ په باره کښې څۀ ارشاد دي؟ حضور ﷺ اوفرمائیل دې لره بوخه دا ستا د پاره ده یا ستا د رور د پاره یا د ځیر مخ د پاره - " هغه اووې او ای د الله رسوله! ورک شوې اوښ؟ په دې باندې حضور ﷺ په غصه کښې راغې تردې پورې چه د هغوی ﷺ رخسار (مبارک) سور شو یائې اووې چه مخ (مبارک) ئې سور شو اووې فرمائیل: ستا ددې سره څۀ غرض؟ د هغۀ سره خپل پیزار دي او خپله مشکیزه ده، د اوښ په خپته کښې د اوبو د ذخیره کولو ګنجائش او صلاحیت دي، تردې پورې چه د هغې مالک راشی -

**تشریح**: **قوله**: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

په دې حدیث باندې په ائمه کښې د امام احمد رحمه الله عمل دی، د شافعیه او مالکیه هم په

---

(۱): لنظر حديث رقم: ۱۷۰۱، (تحفة الأشراف: ۳۸)(صحيح)

(۲): صحيح البخاري/العلم ۳۸(۹۱)، المساقاة ۱۲(۲۳۷۲)، اللقطة ۲(۲٤۲۷)، ۳(۲٤۲۸)، ٤(۲٤۲۹)، ۸(۲٤۳٦)، ۱۱(۲٤۳۸)، الطلاق ۲۲(۲۹۲۰ مرسلاً)، الأدب ۷۵(٦۱۱۲)، صحيح مسلم/اللقطة ۳/۱(۱۷۲۲)، سنن الترمذي/الأحكام ۳۵(۱۳۷۲)، سنن النسائي/الكبرى/اللقطة(۵۸۱٤، ۵۸۱۵، ۵۸۱٦)، سنن ابن ماجه/اللقطة ۱(۲۵۰٤)، (تحفة الأشراف: ۳۷٦۳)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الأقضية ۳۸(٤٦، ٤۷)، مسند احمد(٤/۱۱۵، ۱۱٦، ۱۱۷)(صحيح)

څه درجه کښې دي، ليکن د احنافو نه په ظاهر کښې خلاف دي، په دې باندې کلام او ددې نه جواب په بحث ثالث کښې تير شوي دي.

**تشريح: قوله:** فقال مالک ولها معها حذائها و سقائها حتى يأتيها ربها:

ستا د اوښ سره څه مطلب؟ دهغه سره خو دهغه پښې دي، (پښې او قدمونه چه هغې سره هغه کوم ځائې ته غواړي تلې شي) او هغه سره دهغه مشکيزه ده، يعنى ګيده، چه په هغې کښې د خو خو ژرځو اوبه هغه جمع کوي، قال المنذري و اخرجه البخاري و مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه(عون)

[۱۷۰۵] (حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: "سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ"، وَلَمْ يَقُلْ: خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ، وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ: "عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا"، وَلَمْ يَذْكُرْ: اسْتَنْفِقْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ، لَمْ يَقُولُوا: خُذْهَا.

حضرت مالک دي حديث لره هم په دې سند سره د مذکوره هم معنى روايت کړې دي - او مزيد ئې فرمائيلي دي: "(د هغه سره) خپله مشکيزه ده، هغه اوبه ته اورسي اوبهٔ ځکې او اوني(بوټى) خوري- او د ګمشده چيلئ په باره کښې ئې د [خُذها] " دي لره واخله " لفظ نه دي ذکر کړې او د لقطې په باره کښې ئې اوفرمائيل: يوکاله پورې د هغې اعلان اوکړه - بيا کهٔ چرې د هغې مالک راشي( نو بهتره ده) ورنه تهٔ پيشه -(يعنى د هغې مالک جوړ شه) او د " خرچ کولو " ذکر ئې نهٔ دي کړې -

امام ابوداود رحمه الله فرمائي چه ديه لره ثوري، سليمان بن بلال، او حمّاد بن سلمه د ربيعه نه هم ددې په مثل باندې روايت کړې دي-

[۱۷۰۶] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ".

د حضرت زيد بن خالد جهنى رضي الله عنه نه رايت دي چه د رسول الله ﷺ نه د پريوتلى څيز په باره کښې پوښتنه اوکړې شوه نو حضور ﷺ اوفرمائيل يو کاله پورې د هغې اعلان اوکړه -" کهٔ چرې د هغې طلب کولو والا راغې نو هغه ته ئې ورکړه، ورنه د هغې تيلئ( يا لوښې) او د هغې سربند ياد ساته، بيا هغې لره خوره، په خپل استعمال کښې ئې راوله، ددې نه پس کهٔ چرې د هغې طلب کوونکې راشي نو هغه ته ئې حواله کړه -"

**تشريح: قوله:** والا فاعرف عفاصها ووكائها:

اوپيژنه دهغې لقطې تهيلئ لره،په کومه کښې چه دراهم وغيره ملاؤ شوي دي، او دهغې غوټې لره،( کومې په ذريعې سره چه د همينانو خولهٔ تړلې شي)

---

(۱): انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۳۷۶۳)(صحيح)

(۲): صحيح مسلم /اللقطة ۱(۱۷۲۲)، سنن الترمذي /الأحكام ۳۵(۱۳۷۳)، سنن النسائي /الكبري(۵۸۱۱)، سنن ابن ماجه/ اللقطة ۱(۲۵۰۴)،(تحفة الأشراف: ۳۷۴۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۱۶۷۴، ۹۳/۵، ۱۰۱)(صحيح)

[۱۷۰۷]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "تُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ".

د حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه نه روایت دي، د رسول الله ﷺ نه سوال اوکړي شو - او د ربیعه د حدیث په مثل باندې ئې روایت اوکړو - فرمائی د حضور ﷺ نه د پریوتلی څیز په باره کښې پوښتنه اوکړي شوه نو حضور ﷺ اوفرمائیل یو کاله پورې د هغې اعلان اوکړه - پس که چرې د هغې مالک راغې نو هغه ته ئې حواله کړه - که راانغې نو د هغې ټیلې او سربند لره ښه یاد ساته - او هغې لره په خپل مال کښې شامل کړه - بیا که چرې د هغې مالک راغې نو هغه ته ئې ورکړه -".

[۱۷۰۸](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: "فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ"، وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ: "إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ" لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، فَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً"، وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً".

د یحیی بن سعید او د ربیعه نه، د قتیبه په سند سره ددې هم معنی روایت دي - په دې کښې اضافه ده " که چرې د هغې تلاش کوونکي راشی او هغه ددې ټیلې( یا لوښی) او د هغې شمیر اوښائی نو هغه څیز هغه ته حواله کړه -" او حماد هم د عبید الله بن عمر نه، هغوی د عمرو بن شعیب نه، هغوی د خپل پلار شعیب نه، هغوی د خپل نیکه عبد الله بن عمرو بن عاص، نه او هغوی د نبی کریم ﷺ نه ددې په مثل باندې روایت کړي دي - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه د حماد بن سلمه دا اضافه کومه چه هغوی د سلمه بن کهیل، یحیی بن سعید، عبید الله بن عمرو او د ربیعه په روایت کښې ذکر کړي ده " که چرې د هغې مالک راشی او د هغه څیز ټیلې، یا لوښی، او د هغې سربند( او نور علامات وغیره) بیان کړی نو دې لره هغه ته حواله کړه -"( دې سند سره) دا الفاظ محفوظ نه دی - یعنی [ فعرف عفاصها ووكاءَ ها ] او د عقبه بن سوید حدیث کوم چه د هغوی د والد صاحب نه، د نبی کریم ﷺ نه مروی دي چې " د یو کاله پورې اعلان اوکړه -" ددې نه علاوه د حضرت عمر رضی الله عنه په حدیث کښې هم د نبی کریم ﷺ نه مروی دی چې د یو کاله پورې اعلان اوکړه -"

---

(۱) انظر حديث رقم :(۱۷۰٤)،( تحفة الأشراف :۳۷۶۳)(صحيح)

(۲) انظر حديث رقم :(۱۷۰٤)، ويأتي هذا الحديث برقم(۱۷۱۳)،( تحفة الأشراف :۲۸، ۳۷۶۳، ۸۷۵۵، ۸۷۸٤)(صحيح)

[۱۷۰۹] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ الْمَعْنَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يَغِيبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".

حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه نه رایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : چاته چه لقطه ملاؤ شي نو هغه لره پکار دی چه یو یا دوو عادلانو لره ګواه جوړ کړي - او نه دي پټوی او نه دي غائبه وی، ، بیا که چرې د هغې مالک لره اومومي نو هغه ته دي واپس کړي، اورنه دا د الله مال دي چاته چه اوغواړی نو ورکوی ني -

**تشریح: قوله:** من وجد لقطة فليشهد ذا عدل الخ :

په اشهاد عند التقاط کښې دا د احنافو دلیل دي، و قد مر في المباحث.

**قوله:** والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء : د احنافو او مالکیه دلیل دي، په هغې مسئله کښې، کومه چه په بحث خامس کښې تیره شوې ده

قال المنذری واخرجه النسائي و ابن ماجه(عون)

[۱۷۱۰] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"، وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کوی چه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړي شو چه په اونو باندې، د رازور،ندو میوو څخه حکم دي؟ " چا ضرورت مند که په خپلې خولې سره خوړلې وی، خپل بلور د خادر ګوټ، طرف و(اغیره) پورې ني نه وی ترلې نو په هغه باندې هیڅ( حرج او تاوان نشته دي - او څوک چه د هغې خائې نه څه واخلی لاړ شی نو په هغه باندې دوه چنده جرمانه ده او سزا - او څوک چه ددې مخزن ته راغې او د هغې نه پس ني غلا کړو نو که چرې هغه د ډال د قیمت برابر وو نو په دي باندې به د هغه لاس کټ کیږی ." او د ورک شوی بکرئ او د اوښ په باره کښې ني هم داسې بیان اوکړو لکه څنګه چه نورو راویانو ذکر کړي دی -او د لقطې( پریوتلی څیز) په باره کښې ترینه پوښتنه اوکړې شوه نووي فرمائیل کوم چه تاسو ته د آباد لارو او کلو نه ملاؤ شی نو د هغې د یو کال پورې اعلان اوکړه - پس که چرې د هغه تلاش کوونکي راغې نو ورته ني حواله کړه او که

---

(*): سنن النسائي /الكبرى(٥٨٠٨، ٥٨٠٩)، سنن ابن ماجه /اللقطة (٢٥٠٥)، (تحفة الأشراف :١٠١٣(١)، وقد أخرجه: مسند أحمد(٦٦٢/٤)(صحيح)

(*): سنن الترمذي /البيوع ٤٥(١٢٨٩)، سنن النسائي /قطع السارق ٩(٤٩٦١)، (تحفة الأشراف :٨٧٩٨)ورأيتي عند المؤلف برقم(٤٣٩٠)(حسن)

رانغي نو هغه ستا دي - او کوم چه د ويران او شارِ ځائي نه ملاؤ شي نو په هغي کښي او دارنګه کهٔ څهٔ دفينه په زمکه کښي دفن کړي شوي ځيز) ملاؤ شي، نو په هغي کښي خمس دي-" (يعنى پنځمه حصه زکات دي.)

**تشريح: قوله:** سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

## مضمون حديث:

د نبى كريم ﷺ نه تپوس اوكړي شو دهغي ميوؤ متعلق، كومي چه په اونو باندي لګيدلي وي(يعنى هغي لره مسافر راشوكولي شى اوكه نه) نو نبى كريم ﷺ په جواب كښي اوفرمائيل: چه كوم ضرورت مند هغي لره راؤشوكوى او په خولهٔ كښي واچوى،(او هلته كښي اوخورى) او د خپل لنګ په جيب كښي ئي وانه چوى، نو هيڅ حرج نشته، او كوم سړي چه راؤشوكوى، او ځان سره ئي يوسى، نو په دي صورت كښي به هغه باندي دوچند جرمانه(ضمان) وى، او سزا هم، يعنى د ضمان نه علاوه هغه ته به تعزير هم ورکولي شى(يعنى وهلې به هم شى)

## مسئله ثابته بالحديث او په دي كښي اختلاف علماء:

مسئله داده، چه كومي ميوې د اونې نه د هوا وغيره په ذريعي سره راپريوځى، نو په لاره تلونكي هغه راؤچتولې شى، د هغې د مالكانو د طرف نه عام طور باندې اجازت وى، ليكن دچا د اونې نه ميوه شوكول او اوړل، بغير د مالک د اجازت نه، بالاتفاق ناجائز دى، ليكن په دي حديث شريف كښي ددې اجازت مذكور دي، البته دا ده، چه هم دغه ځائي كښي د ضرورت او حاجت مطابق خوړلې شى، خپل ځان سره دې نه اوړى، دې لره يا خو په دې باندې محمولولې شى، چه دا حكم په ابتداء داسلام كښي وو، بيا روستو منسوخ شو، او يا دا وئيلې شى، چه د فلا شئ عليه مطلب دادى، چه د ضرورت او مجبورئ په حالت كښي شوكولې او خوړلې شى، په دي كښي ګناه نشته، اګرچه ضمان به ورکول وى، صرف د ګناه نفى مراد ده.

## يوه بله اختلافى مسئله:

بيا ددې نه پس چه فرمائيلي شوي دى،(چه خوک ئي ځان سره يوسى، هغه باندې دوچند ضمان دي، دا خبره د قاعدهٔ شرعيه نه خلاف ده، د شئ متلف تاوان دهغې د قيمت برابر وى، دهغې نه زيات نه وى، قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم به، ددې حديث په ظاهر باندې د حضرت عمر رضي الله عنه عمل وو، او د ائمه اربعه نه د امام احمد بن حنبل رحمه الله هم په دې باندې عمل دي. او د جمهور علماؤ او ائمه ثلثة په نزد دا يا خو منسوخ دي، يا په زجر او توبيخ باندې محمول دي.

**قوله:** فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

## شرح حديث :

الطريق الميتاء: روانه لار، چه په هغې باندې خلق تيريږي راتيريږي الميتاء د اتيان نه ماخوذ دي، د حديث مطلب دادي، چه کوم ځيز د داسې ځائې نه ملاؤ شي، چه آباد وي، نو ظاهر ده، چه هغه به د چا تلونکې يا راتلونکې نه غورزيدلې وي، لهذا هغه به لقطه ګڼلې شي، او د لقطې حکم به په هغې باندې جاري کولې شي، يعنې تعريف سنۍ.

او کوم ځيز چه په ويران غيرآباد ځائې کښې اومونډلې شي، چه هلته کښې د خلقو تګ راتګ نه وي، نو ظاهره داده، چه هغه به رکاز(يعنې خ ګړې شوې ځيز) وي، چه د هغې نه خاوره بارانونو او هواګانو اوړلې وي، لهذا په هغې باندې به د رکاز حکم جاري کولې شي، يعنې تخميس "ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين"، دا د کتاب الحدود مسئله ده،(حد سرقه) چه دلته کښې په دې حديث کښې راغله، جرين هغه ځائې ته وئيلې شي، کوم ځائې چه کهجورې اوچولې شي، هغه ځائې عام طور باندې محفوظ وي، هلته کښې حرز موندلې شي، په خلاف د ټمر معلق نه، چه هغه غير محرز(يعنې غير محفوظ) وي، او د سرقې دپاره حرز يعنې مال محرز کيدل ضروری دی، بغير د دې نه د سرقې تعريف نه صادقيږي، ددې وجې نه هلته کښې قطع يد نه وي، يعنې کوم سړې چه د جرين نه د ميوو غلا اوکړي، په شرط ددې چه نصاب د سرقې ته رسي، چه ثمن المجن دي،(د ډهال د قيمت برابر) چه دهغې مصداق د جمهورو په نزد ربع دينار(دري درهمه) دي، او د احنافو په نزد يو دينار(يعنې لس درهمه) دی، نو د هغه لاس به پريکولې شي

[۱۷۱۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ، بِهَذَا قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ، قَالَ: "فَاجْمَعْهَا".

عمرو بن شعيب په خپل هم دې سند سره دې حديث لره روايت کړې دي او د ګمشده بکرئ په باره کښې د هغه لفظ دادي: [ فاجمعها ] "يعنې هغې لره د خپلو بکرو سره ملاؤ کړه."

[۱۷۱۲](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، خُذْهَا فَقَطْ"، وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "خُذْهَا".

حضرت عمرو بن شعيب هم په دې سند سره رايت کړې دي - او د ورک شوې بکرئ په سلسله کښې نې فرمائيلي دی - دا ستا د پاره دی يا ستا د رور د پاره يا د شير مخ دپاره، دي لره واخله او بس - او دارنګه په دې روايت کښې ايوب او يعقوب بن عطاء د عمرو بن شعيب نه، هغوی د نبی کريم ﷺ نه [ فخذها ] لفظ بيان کړې دي-

[۱۷۱۳](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ:

(*): سنن ابن ماجه/الحدود ۲۸(۲۵۹۶)،( تحفة الأشراف: ۸۸۱۲)(حسن)
(*): سنن النسائي/قطع السارق ۸(۴۹۶۰)،( تحفة الأشراف: ۸۷۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۸۶/۲)(حسن)
(*): انظر حديث رقم:(۱۷۰۸)،( تحفة الأشراف: ۸۷۸۴)(حسن)

"فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا".

ابن اسحاق، د عمرو بن شعیب نه هغوی د خپل پلار نه، هغوی د خپل نیکمړۍ عبد الله بن عمرو بن عاص ﷺ نه، هغه د نبی کریم ﷺ نه هم دا روایت کوی نو د هغوی لفظ دادی: [ فاجمعها حتى ياتيها باغيها ] دې لره د خپل مال سره ملاؤ کړه تردې پورې چه د هغې طلب کوونکي راشي."

[۱۷۱۴](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ، فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هُوَ رِزْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ".

د حضرت ابو سعید خدری ﷺ نه روایت دي چه حضرت علي ﷺ ته يو دينار ملاؤ شو هغې لره ئې حضرت فاطمې ﷺ ته راوړو حضرت فاطمې ﷺ د هغې په باره کښې د نبی کریم ﷺ نه پوښتنه اوکړه نو حضور ﷺ اوفرمائيل: دا د الله تعالىٰ رزق دي." چنانچه رسول الله ﷺ، حضرت علی ﷺ او حضرت فاطمې ﷺ هغې لره اوخوړلو - ددې نه پس هغوی ته يوه ښځه راغله چه هغې يو دينار لره تلاش کولو رسول الله ﷺ اوفرمائيل علي ' هغه دينار لره ادا کړه."

**تشریح: قوله:** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ..... أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ ﷺ

**د حضرت علی ﷺ د لقطې موندلو قصه:**

د حدیث مضمون دادي، چه يو ځل حضرت علی ﷺ خپل کور ته تشریف راوړو، هلته ئې اولیدل چه حضرات حسنین(دواړه ځامن ئې) ژړل، هغوی د حضرت فاطمې ﷺ نه تپوس اوکړو، چه دوی ولې ژاړی؟ هغې اوفرمائيل چه د اولږې د سختئ د وجې نه ژاړی، حضرت علی ﷺ په پریشانئ کښې د کور نه بهر راوتلو، په لاره کښې ئې يو دينار اولیدو چه پروت وو، هغوی هغه دينار اوچت کړو، او هغه ئې خپل کور والا ته راوړو، هغې ورته اوئيل چه په دې باندې لږ شان اورۀ راوړه، نو حضرت علی ﷺ يو يهودی دوکاندار ته لاړو، او هغه نه ئې اورۀ واخستل، يهودی تپوس اوکړو، چه آيا ته دهغه سړی خوم ئې، چه خپل خان ته نبی وائی، هغوی ورته اوفرمائيل چه او، په دې باندې يهودی اوئيل، چه واخله دا خپل دينار، او دا اورۀ هسې کور ته يوسه.(تاته هديه ده) علی ﷺ هغه اورۀ کور ته راوړل، خپل کور والا ته ئې د يهودی خبره بيان کړه، بيا ورته هغې اوئيل چه اوس په دې کښې د يو درهم غوښه راوړه، نو علی ﷺ قصاب ته لاړو، او د يو درهم غوښه ئې واخستله، او دهغې يو درهم په بدله کښې ئې هغه دينار ګانړه کيخودو، او غوښه ئې راوړه، فاطمې ﷺ اورۀ واغږل، او غوښه ئې په کتوئ کښې واچوله، او په نغرې ئې کيخودله، او نبی کریم ﷺ ئې

---

۱: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۴۴۴۳)(حسن)

هم راؤغوختلو، نبی کریم ﷺ چه کله تشریف راوړو، نو فاطمي ﷺ نبی کریم ﷺ ته عرض اوکړو، چه اول تاسو ددې قصه واوړئ، دهغې نه پس که تاسو اجازت راکوئ، نو مونږ به اوخورو، ګنې نه، نبی کریم ﷺ ټوله قصه اوریدلو نه پس اوفرمائیل: کلو باسم الله، نو ټول کیناستل، او روټئ ئې اوخوړه، په دغې دوران کښې یو غلام(هلک) د خدائ او رسول په نوم باندې سوال کولو دپاره راغلو، چه که چا زما دینار اوچت کړې وی، نو ماته دې راکړی، نبی کریم ﷺ هغه هلک راؤغوختلو، او دهغه نه ئې د دینار متعلق تپوس اوکړو، دهغه خبره اوریدلو نه پس نبی کریم ﷺ علی ته اوفرمائیل ای علی! قصاب ته لاړ شه، او ورته اوایه، چه هغه دینار چه تاسره د رهن په طور باندې ما ایخودلې دي، هغه راکړه، او ستا هغه درهم زما په ذمه دي، نو حضرت علی ﷺ هغه دینار راوړو، او هغه هلک ته ئې ورکړو، ددې قصې په یو بل طریق کښې داسې دی، چه خو ځرخي پس یوه ښځه خپل دینار تلاش کولو دپاره راغله، نو نبی کریم ﷺ حضرت علی ته حکم ورکړو، چه دې ته خپل دینار ورکړه.

## په دې قصه باندې کلام من حیث الفقه او توجیهات:

په دې قصه کښې یو اشکال خو عام دې، د ټولو مذاهبو په اعتبار سره، هغه اشکال دادی، چه دلته کښې ددې لقطې تعریف ولې اونه کړې شو، دویم اشکال د احنافو د مسلک په اعتبار سره دې، هغه دادی، چه د احنافو په نزد د لقطې حکم تصدق دی، د غنی دپاره دهغې نه فائده اخستل جائز نه دی، او د هاشمی دپاره هم جائز نه دی، حالانکه دې لقطې لره هاشمی(علی و فاطمه ﷺ) بلکه سید الهاشمین ﷺ اوخوړلو، ددې اشکال مختلف جوابونه کړې شوي دی، حضرت په بذل المجهود کښې په دې باندې تفصیلی کلام فرمائیلې دي، مونږ دهغې خلاصه دلته کښې لیکلو.

(۱) حافظ منذری رحمه الله فرمائي چه ددې لقطې اطلاع حضرت علی ﷺ نبی کریم ﷺ ته د هغوی په مجلس کښې ورکړې وه، دا فی الجمله تعریف شو، د تعریف دپاره الفاظ متعین نه دی، چه دهغې نه بغیر تعریف معتبر نه وی.

(۲) علامه زیلعی فرمائي دا روایت په مصنف عبد الرزاق کښې هم شته، په هغې کښې تعریف مذکور دي، هلته کښې داسې دی. قالی النبی(صلی الله علیه وسلم) فقال عرفه ثلثة ایام قال فعرفه ثلثة ایام فلم یجد من یعرفه الخ.

(۳) امام بیهقی فرمائي دا حدیث ضعیف دي، بعضې راویان ددې ضعیف او بعضې مجهول دی، او په دې کښې اضطراب دي، په یو روایت کښې دی چه ناشد(تلاش کونکی) یو غلام وو، او په بل روایت کښې دی، چه هغه یوه زنانه وه، او په یو طریق کښې داسې دی، چه خو ځرخي پس ناشد راغلو، او په بعضو کښې دی، چه هم په دغه ځرخ په کومه ځرخ چه دا واقعه اوشوه، ناشد راغلو، او دا حدیث د احادیث صحیحه سره معارض دي، چه په هغې کښې د تعریف لقطه حکم دي، لهذا ددې حدیث به اعتبار نه وی، یا به داسې وئیلې شی، چه دا په اضطرار باندې محمول دي، د اضطرار د وجې نه وقتی طور باندې

تعریف ساقط شو.

(۴) د علامه سرخسی رحمه الله توجیه یوه بله ده، هغه دا، چه دا ملقی الملک وو، (یعنی فرشتې په لاره کښې غورزولې وو) د اهل بیت د اعانت دپاره. (۱)

(۵) د حضرت اقدس گنگوهی رحمه الله توجیه داده، چه د لقطي التقاط کله خو د تحفظ دپاره وی، په دې صورت کښې ید دلاقط ید دامانت وی، او کله د لقطي التقاط للانفاق(یعنی د خرچ کولو دپاره) وی، لاجل الاضطرار، هلته کښې د لاقط قبضه په لقطي باندې قبض ضمان وی، یعنی د ناشد په راتلو باندې هغه ته ضمان ورکول واجب وی، او د اضطرار د وجې نه سمدستی دهغې لقطي انفاق جائز وی، حضرت فرمائي چه دلته کښې په دې لقطي کښې دا دویم صورت وو، والله تعالی اعلم،

(٦) حضرت سهارنپوری رحمه الله په بذل المجهود کښې خپله رائې دا لیکلې ده، چه زما په نزد دا واقعه د شروع زمانې ده، کوم وخت چه د تعریف لقطي حکم نه وو راغلی، لهذا تعریف خو ددې وجې نه اونه کړې شو، باقی داچه د بنوهاشم دپاره دهغې خوراک خرنګه جائز شو، دهغې خو صدقه کول پکار وو، ددې توجیه داده، چه داسې لأجل الاضطرار اوشو. (ملخصًا من البذل)

[۱۷۱۵](۱) حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَّفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَعْدَهُ عَلَى وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا".

بلال بن یحیی عبسی د حضرت علی رضی الله عنه نه نقل کوی چه هغوی ته یو دینار ملاؤ شو نو هغوی په هغې سره اوړه واخستل، اوړو والا حضرت علی رضی الله عنه لره اوپی ژندلو نو هغه دوی ته دینار لره واپس کړو - نو حضرت علی رضی الله عنه هغه واخستو او د هغې نه ئې دوه قیراطه کټ کړل په هغې باندې ئې غوښه واخسته -".

[۱۷۱٦](۱) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ قَالَتْ: الْجُوعُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمِ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: "كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ"، فَأَكَلُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ

---

[۱] که څوک داسې اووائی چه په روایت کښې خودادی چه دغه دینار د یو غلام یا بنځې وو چه دهغه نه غورزیدلي وو په دې وجه هغه ددې په تلاش کښې راغلی وو، ددې جواب دا کیدی شی چه ممکن ده دغسې هم شوې وی یعنی ددغه هلک نه هم دینار ورک شوې وی خودا څه ضروری ده چه دا دینار هم هغه وی.

[۲]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۰۲۸)(صحیح)

[۳]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٧٧٠)(حسن)

مَكَانَهُمْ إِذَا غَلَا مَرْبَطُ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ الدِّينَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ، اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمَكَ عَلَيَّ"، فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ.

د حضرت سهل بن سعد بيان دي چه حضرت علي رضي الله عنه حضرت فاطمي رضي الله عنها ته راغې نو وې کتل چه، حضرت حسن او حضرت حسين رضي الله عنهما ژاړي - تپوس ئې اوکړو دوی ولې ژاړي؟ پس علي رضي الله عنه( د کور نه) بهر راوتلو نو اتفاقاً) په بازار کښې هغوی ته يو دينار چه دا پريوتلی وو ملاؤ شو نو هغه حضرت فاطمي رضي الله عنها ته راغې اورته ئې اوفرمائيل : (چه دا دينار راته داسې ملاؤ شو) هغې رضي الله عنها اووې : فلان يهودي ته لاړ شه او زمونږ د پاره اوړه راوړه - چنانچه هغه رضي الله عنه يهودي ته راغې او د هغه نه ئې اوړه واخستل - يهودي اووې : آيا تهٔ د هغه شخص خوم ئې کوم چه خپل خان ته رسول وائی؟ هغوی رضي الله عنهم ورته اووې او - ! نو هغه اووې دينار د خپل خان سره کيږه او اوړه يوسه - حضرت علي رضي الله عنه د هغه خائي نه لاړو او حضرت فاطمي رضي الله عنها ته ئې اوړه راوړل او ټوله خبره ئې ورته اوکړه - حضرت فاطمي رضي الله عنها اوفرمائيل : فلان قصاب ته لاړ شه او د يو درهم غوښه راوړه، چنانچه هغوی رضي الله عنه لاړل، خپل دينار ئې د هغه سره ګانړه کيخودو او د يو درهم غوښه ئې واخسته حضرت فاطمي رضي الله عنها اوړه واخل - کتوئ ئې په اور باندې کيخوده، روټئ ئې پخه کړه او خپل پلار عليه السلام ته ئې استاذي اوليږلو او هغوی ئې راوبللو، هغوی عليه السلام دوی کره تشريف راوړو، نو حضرت فاطمي رضي الله عنها اوفرمائيل : اې د الله رسوله ! زهٔ تاسو ته ذکر کووم کهٔ چرې تاسو دې ته حلال اووائئ نو مونږ دې لره خورو او تاسو به هم زمونږ سره خوراک فرمائئ او ددې حال داسې داسې دي - حضور عليه السلام واوريدل نو وې فرمائيل : د الله نوم واخلئ او خورئ -" چنانچه ټولو خوراک اوکړو - لا تر اوسه پورې دوی په خپل خائي( درستخوان باندې) ناست وو چه يو هلک، د الله او د اسلام واسطه ورکوله او خپل ورک شوي دينار ئې تلاش کولو - نو رسول الله عليه السلام حکم اوکړو او هغه راوبللي شو - حضور عليه السلام د هغه نه پوښتنه اوکړه نو هغه اووې زما نه په بازار کښې چرته پريوتي دي - نو نبی کريم عليه السلام اوفرمائيل : اې علي ! هغه قصاب ته لاړ شه او هغه ته اووايه د الله رسول فرمائی : هغه دينار ماته راوليږه او ستا درهم زما په ذمه باندې دي -" چنانچه هغه دينار راوليږلو - بيا رسول الله عليه السلام هغې دينار لره دي هلک ته حواله کړو -

[۱۷۱۷] (ضعيف) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَصَاوِنِ وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

د حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي، فرمائی چه رسول الله عليه السلام مونږ ته د امسا،

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف :۲۹۶۶)(ضعيف)

رسئ، کوري، او ددې قسم څيزونو دَ اوچتولو رخصت راکړي وو چه انسان دي ددې نه فائده اوچته کړي ۔"

امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه دي لره نعمان بن عبد السلام دَ مغيره« بن مسلم» ابو سلمه نه په خپل سند سره روايت کړي دي ۔ او شبابه دَ مغيره بن مسلم نه، هغوی دَ ابو الزبير نه، هغوی دَ جابر نه روايت کړي دي ۔« وائی چه دي حضراتو به دَ امسا ، رسئ، کوري( چابک) وغيره څيزونو په اوچتولو کښې څه حرج نۀ ګڼلو ۔»او دَ نبی کريم ﷺ ذکر ئې نۀ دي کړي ۔« موقوف ئې بيان کړي دي) ۔

**تشريح: قوله**: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ

## شرح حديث :

مطلب دادي، چه محقرات اشياء يعنی معمولی څيزونه، چه دهغې باره کښې ظن غالب دا وی، چه هغې لره څوک تلاش کوی نه، د داسې څيزونو التقاط جائز دي، او د تعريف حاجت نشته، بلکه دهغې نه انتفاع جائز ده (بذل عن مبسوط السرخسی)

[۱۷۱۸](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا".

د حضرت ابوهريره رضی الله عنه نه روايت دي چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل : د ورک شوی اوښ نيولو والا کۀ پټ کړي نو په هغه باندې جرمانه ده او( مزيد) دَ هغې سره دَ هغې مثل هم ۔"

ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا

يعنی کوم سړي چه د چا ورک شوي اوښ اونيسی او پټ ئې کړی، (دهغې تعريف نه کوی) نو د داسې سړی نه به دوچند ضمان اخستلې شی، ددې حديث نظير ددې نه مخکښې نژدې تير شوي دي، دهغې توجيه هم هلته تيره شوي ده،

[۱۷۱۹](*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ". قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا، قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: عَنْ عَمْرٍو.

د حضرت عبد الرحمن بن عثمان تيمی رضی الله عنه بيان دي چه رسول الله ﷺ د حاجيانو د لقطې( پريږدلو څيز) دَ اوچتولو نه منع فرمائيلې ده ۔ احمد روايت کړي دي چه ابن وهب وئيلي دی " دَ حاجی څيز لره دي پريږدی تردي چه دَ هغې مالک هغې لره بيا مومی ۔" ابن موهب په(خپل سند کښې) عن عمرو وئيلي دی ۔« اخبرنی عمرو ئې نۀ دی وئيلی ۔)

(*): تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف :۱٤۲٥۱)(صحيح)

(*): م /اللقطة ۱(۱۷۲٤)، سنن النسائي/ الكبرى/ اللقطة(٥۸۰٥)،( تحفة الأشراف :۹۷۰٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤۹۹/۳)(صحيح)

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ په دې باندې کلام مفصل په ابتدائي مباحثو کښې تير شوي دي،

[۱۷۲۰] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَعِقَتْ بِالْبَقَرِ لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ، فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ".

منذر بن جرير وائي چه زهٔ د خپل پلار، جرير(بن عبد الله البجلي رضي الله عنه) سره په مقام بوازيج کښې وم چه يو شپونکی غواګاني راوستلې - او په هغې کښې يوه غوا ډ هغه نهٔ وه - حضرت جرير رضي الله عنه تپوس اوکړو دا څهٔ دی؟ هغه اووې پس د غواګانو سره يو خاني شوې ده - مونږ ته معلومه نهٔ ده چه د چا ده - نو حضرت جرير رضي الله عنه اوفرمائيل دي لره جُدا کړه ما ډ رسول الله ﷺ نه اوريدلي دی: "ورک شوې څيز نهٔ اخلی مګر [ضال] "ګمراه انسان -"

**تشريح: قوله:** لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ.

## شرح حديث:

وُرک شوې څاروی ته ځائې هغه څوک ورکوی چه خپله وُرک شوې وی، دا وعيد مطلقا نه دي، بلکه مقيد دي په ترک دتعريف سره، دا حديث په صحيح مسلم کښې هم شته، هلته کښې دا زياتوالي دي، عالم يعرفها په دي زياتوالي سره اشکال حل کيږی والله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب و هذا آخر كتاب اللقطة فلله الحمد.

اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين واجعله خالصا لوجهك الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب المناسك

## د حج اعمال اوډ هغې احکام اومسائل

### ابتدائي مباحث:

دلته کښې څو امور قابل ذکر دی،(۱) ترتيب الکتب،(۲) د لفظ مناسک او حج لغوی تحقيق او شرعی معنی،(۳) بدء الحج يعنی د حج د فرضيت کال،(۴) د استطاعة الی الحج تفسير، چه د حج د فرضيت دپاره شرط دي،(۵) د حج وجوب علی الفور دي او که علی التراخي،(۶) د حضور اقدس ﷺ د حج د تاخير سبب وهلی وجد التاخير؟(۷) آيا حج ددې امت په خصائصو کښې دي، يا د امم سابقه په حق کښې هم حج فرض وو،(۸) د حضور ﷺ د هجرت الی المدينه نه مخکښې د حجونو تعداد

### بحث اول ترتيب الكتاب

د صلوة او زکوة په مينځ کښې ترتيب او په دي کښې د فقهاؤ او محدثينو طرز عمل د کتاب الزکوة په شروع کښې بيان شوې دي، اوس دوه باقی دی، يعنی صوم او حج، په دي دواړو کښې ترتيب څرنګه دي؟ اکثر فقهاء صوم لره په حج باندې مقدم کوی، او د محدثينو طرز

[۱]: سنن النسائي الكبرى(۵۷۹۹)، سنن ابن ماجه/اللقطة ۱(۲۵۰۳)، تحفة الأشراف :(۳۲۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۳۶۰، ۳۶۲)(صحيح)

مختلف دي، بعض بلکه اکثر صوم لره مقدم کوي په حج باندي، لکه مؤطاامام مالک رحمه الله، صحیح مسلم او ترمذی، دغه شان په مشکوة او سنن بیهقی کښې صوم مقدم دي په حج باندي، او هم داسې په نسائی او ابن ماجه کښې دی، بلکه په هغې کښې خو صوم په زکوة باندي هم مقدم دي، کما تقدم فی مبداء کتاب الزکوة، البته د صحیح بخاری نسخې مختلفې دی، کما قال الحافظ په بعضو کښې صوم مقدم دي، او په بعضو کښې حج مقدم دي، لیکن د بخاری زمونږ په نسخو کښې حج مقدم دي په صوم باندي، او په سنن ابوداؤد کښې هم حج مقدم دي په صوم باندي،(۱) او د هر یو دپاره یوه وجه ده.

(و لکل وجهة هو مولیها)که تقدیم الحج لره واخستلې شی(کما فی البخاری و سنن ابی داؤد) نو دهغې حکمت ئې دا لیکلې دي، چه چونکه عبادات په درې قسمه دی،(۱) صرف بدنیه(۲) صرف مالیه(۳) بدنیه او مالیه مشترک، پس په دې ترتیب سره مصنف ذکر کړې دي، اول بدنیه(صلوة) بیا مالیه(زکوة) ددې نه پس مشترک(حج) او صوم اګر چه د صلوة پشان عبادت بدنیه دي، لیکن چونکه هغه د تروک نه دي، یعنی دهغې تعریف عدمی دي، د څه افعالو د پریخودلو نوم صوم دي،(۲) ددې وجې نه هغه ئې مؤخر کړو.

او که تقدیم دصوم لره واخستلې شی، نو دا به وئیلې شی، چه چونکه صلوة، زکوة او صیام درې واړه د قبیلې د مفرد نه دی، او حج مرکب دي، او د مرکب وجود او تحقق د اجزاؤ د وجود نه پس وی، ددې وجې نه هغه ئې مؤخر کړو، والله تعالی اعلم.

**بحث ثانی : (د حج لغوی معنی)**

(د حج لغوی معنی) لیکن مصنف عنوان د کتاب الحج وضع کړې نه دي، بلکه کتاب المناسک ئې وضع کړې دي، ددې وجې نه د دواړو معنی لیکلې شی، په صحیح مسلم کښې خو عنوانات شته نه، او د بخاری نسخې مختلفې دی، په هندی نسخو کښې المناسک دي، په نسائی او ابن ماجه کښې هم المناسک دي، البته په ترمذی شریف کښې عنوان کتاب الحج دي.

**مناسک:**

د منسک(بکسر السین و فتحها) جمع ده، منسک مصدر میمی دي، په معنی د نسک او عبادت، او ظرف زمان او مکان په معنی د متعبد دواړه کیدې شی، د نسک معنی عبادت راځی، او ناسک په معنی د عابد، د مناسک استعمال په امور حج او افعال حج کښې کیږی، نسک پنسک نسکا،(بروزن رشدا) ددې معنی ذبح هم راځی، ددې وجې نه منسک بمعنی مذبح او نسیکه بمعنی ذبیحه استعمالیږی.

---

(۱) فائده: په سنن ابی داؤد کښې ترتیب داسې دي چه د زکوة نه پس حج، ددې نه پس ددې نه پس النکاح والطلاق، بیا ددې نه پس کتاب الصیام، اوبه سنن ابن ماجه کښې کتاب المناسک د کتاب الصوم نه پس هم متصلاً نه دي، بلکه دیر روسته کتاب البیوع، کتاب الحدود، کتاب الفرائض، کتاب الجهاد، ددې تولو نه د فارغ کیدو نه پس کتاب المناسک دي.

(۲) په خلاف د حج چه ددې تعریف وجودی دي او وجود اشرف وی د عدم نه، په دې وجه وجودی مقدم کوی په عدمی باندې.

## حج:

بکسر الحاء و فتحها، دواړه لغت دی،(قال الله تعالی و لله علی الناس حج البیت، په دې کښې هم دواړه قراءتونه دی. بیا بعضې خو دا وائی، چه بالکسر مصدر دې، او بالفتح اسم مصدر دې، وقیل بعکسه، ددې لغوی معنی قصد ده، او خلیل وائی، هو کثرة القصد الی معظم، د یو عظیم خیز بار بار قصد کول، دغه شان خطابی رحمه الله وائی، هو قصد فیه تکرار، مخکښې هغه لیکلې دی، ددې وجې نه دلته کښې دا سوال پیدا کیږی، چه آیا وجوب دحج مکرر دې، لیکن د علماؤ په دې باندې اجماع ده، چه په دې کښې تکرار نشته. او ددې شرعی معنی ده: د بیت المحرم قصد کول چه اعمال مخصوصه سره.

### بحث ثالث: (حج کله فرض شو؟)

د حج د فرضیت په کال کښې یوولس اقوال دی، په هغې کښې دوه شاذ او دوه زیات مشهور دی، قولین شاذین دا دی، قبل الهجرة، سنه ۱۰ هجری، او باقی دوه چه مشهور اقوال دی، هغه دادی، سنه ۶ هجری[1] وهو قول الجمهور کما قال الحافظ فی الفتح و القسطلانی، دویم قول د سنه ۹ هجری دې، دا د بعضو محققینو حافظ ابن قیم او قاضی عیاض قول دې، د علامه شامی رحمه الله هم دا رائې ده، هغوی فرمائي چه غالبا نبی کریم ﷺ په هغه کال حج ددې وجې نه اونه کړو، چه د حج حکم د حج دوخت تیریدو نه پس نازل شوی وو، نو گویا چه نبی کریم ﷺ په حج کولو کښې تاخیر بالکل نه وو کړې، او هم دا رائې د ابن القیم ده، چه نبی کریم ﷺ د نزول حج نه پس سمدستی حج کړې دې، بغیر د تاخیر او تاخر نه.

### بحث رابع: (د استقامت نه څه مراد دی؟)

د حج فرضیت عند الجمهور د ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نه ثابت دې، او د بعضو په نزد د واتموا الحج والعمرة لله، نه دې، والاول اظهر(تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۳۸۵) په دې خبره پوهیدل پکار دی، چه د استطاعة تفسیر د ډیرو صحابه کرامو نه زاد او راحله سره مروي دي، اګر چه حافظ په فتح الباری کښې د ابن المنذر نه نقل کړې دی، چه دا حدیث ثابت نه دی، هغه فرمائي آیت کریمه(ولله علی الناس حج البیت) عام دی، مجمل نه دی، لهذا د بیان او تفسیر محتاج نه دی. حافظ وائی، چه د ابن المنذر رحمه الله مراد دادی، چه هر هغه سړی چه قادر بالبدن یا قادر بالمال وی، هغه مستطیع دی، لهذا په هغه باندې حج فرض دی،(الخ) او د حدیث زاد و راحله تقاضه داده، چه د وجوب حج دار و مدار صرف په استطاعة بالمال باندې دی لیکن دا زاد و راحله والا حدیث په صحاح کښې صرف په ترمذی او ابن ماجه کښې دی، دهغې نه علاوه په مستدرک حاکم او مسند احمد کښې هم دی، قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم، حافظ ابن کثیر فرمائي چه دا حدیث د ډیرو صحابه کرامو حضرت انس رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه، او حضرت عائشه رضی الله عنها نه مرفوعا

---

[1] په دې کښې د ۶هـ په خاني بعضو ۵هـ ونیلی دی ځکه چه دحج ذکر د ضمام بن ثعلبه په حدیث کښې هم راغلې دی، وکان قدومه ۵هـ کما قال النووي، والله تعالی اعلم.

روایت دي، لکن فی آسانیدها مقال، امام ترمذی ایجاب الحج بالزاد والراحلة مستقل باب قائم کړي دي، په هغې کښې ئې د ابن عمر رضي الله عنهما هم دا حدیث ذکر کړي دي، وقال هذا حدیث حسن و ابراهیم بن یزید الخوزی قد تکلم فیه بعض اهل العلم من قبل حفظه، حافظ ابن کثیر فرمائي چه په دې کښې شک نشته، چه ددې سند ټول راویان ثقات دی، سوا د خوزی نه، لیکن ابن ابی حاتم ددې متابعت ذکر کړي دي، لهذا دا حدیث حسن یقیناً دي.

## د استطاعت قسمونه چه په هغې باندې د وجوب حج مدار دي:

ددې نه پس په دې پوهه شئ، چه فقهاء کرام هم په دې مسئله کښې مختلف دی، علامه آلوسی حنفي رحمه الله د آیت کریمه د لاندې لیکلې دی، چه د قدرت درې قسمونه دی، بالبدن، بالمال، بالبدن والمال، اول لره امام مالک رحمه الله اختیار کړي دي، او ثانی لره امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله، ددې وجې نه د هغوی په نزد په هغې زمن (شل) باندې هم حج فرض دي، چه خپل نائب لره اجرت ورکولو سره لیږلې شي، او ثالث لره اختیار فرمائیلی دي زمونږ امام اعظم رحمه الله،(۱) ددې نه پس بیا د حدیث زاد و راحله لاندې هغه لیکلي دی، چه دا حدیث د امام شافعی موافق دي، او د امام مالک بالکل خلاف دي، او امام ابوحنیفه رحمه الله فرمائي چه په دې حدیث کښې د بعضې شروط استطاعت بیان دي، که امن د طریق مفقود وی، یعنی په لاره کښې امن نه وی، نو بالاجماع حج واجب نه دي اهـ، لهذا دا حدیث د امام صاحب خلاف نه شو.

زادٌ وایم، چه د زاد و راحله والا حدیث د امام شافعی رحمه الله سره هم پوره موافق نه دي، کما قال الحافظ گنی لازم به راشی، چه معصوب سړي به په خپله حج کولو دپاره ځی، اګر که هغه لره په سورلۍ باندې اوترلې شی، حالانکه داسې نه ده، بلکه په دې صورت کښې هغوی د اثابت قائل دی،(بل چاله نائب جوړول او لیږل) د حدیث الخثعمیه د وجې نه، لهذا د زاد و راحله والا حدیث د حدیث الخثعمیه سره د شافعیه دلیل دي، ګنی نه دي، والله تعالی اعلم.

**بحث خامس: (حج وجوب علی الفور دي یا علی التراخي؟)**

د ائمه ثلثه، امام ابوحنیفه رحمه الله مالک رحمه الله احمد رحمه الله او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد حج واجب علی الفور دي، لهذا بعد حصول الاستطاعة په وړمبې کال مکلف باندې حج کول واجب دی، ګنی تاخیر کولو سره به ګناه ګار وی،(بفسق و ترد شهادته کمافی الطحطاوی) او د امام شافعی او امام محمد په نزد د حج وجوب علی التراخي دي، په شرط ددې چه مر نه شی،(ددې ذمه دار به هغه په خپله وی) لهذا تاخیر سره به ګناه ګاریږی نه، لیکن که د حج نه مخکښې مر شو، نو ګناه ګار به وی،(۲) د جمهورو استدلال د ابن عباس رضي الله عنهما هغې حدیث

---

(۱) ویؤیده ما أخرجه البیهقي وغیره عن ابن عباس أنه قال السبیل ان یصح بدن العبد ویکون له ثمن زاد وراحلة له.

(۲) اصولییونو د حج وخت مشکل ګرځولي دي یعنی ددې نوم ئې مشکل ایخي دي، ځکه چه نه خو دا من کل وجه معیار دي اونه من کل وجه ظرف دي ځکه چه کوم حضرات حج نه واجب علی الفور وائی هغې نقاضا دا وه چه د حج وخت هغې دپاره معیار وی چه هغې نتیجه دا کیدل پکار وو چه د حج په تاخیر سره د ادا کولو په صورت کښې قضاء ورته اوونیلې شی حالانکه داسې نه ده بلکه دي ته .....

مرفوع نه دي، کوم چه مخکښې په متن کښې راروان دي، من اراد الحج فليتعجل، او د دويم فريق دليل د حضور ﷺ فعل دي، نبي کريم ﷺ به تاخير سره په سنه ۱۰ هجرى کښې حج فرمائيلي وو، ددې جواب په بحث سادس کښې راروان دي

**بحث سادس: (حضور پاک ﷺ د حج د تاخير سبب)**

دا بحث په بحث سابق باندې متفرع دي، ځکه چه هر کله دا ثابته شوه، چه عند الجمهور د حج فرضيت على الفور دي، او دا هم چه د حج فرضيت دهغوى په نزد سنه ۲ هجرى کښې شوې وو، نو بيا نبى کريم ﷺ سنه ۱۰ هجرى پورې دومره تاخير په څه مصلحت باندې اوفرمائيلو، شيخ ابن الهمام خو ددې وجه دا ليکلې ده، چه د حج فرضيت او په هغې کښې تعجيل د امت په حق کښې ددې وجې نه ضرورى ګرزولې شوې دي، چه چرته حج فوت نه شى، د مرګ او ژوند او د عوارضو هيڅ پته نه لګى، چه کله څه عذر پيښ شى، ليکن د نبى کريم ﷺ په تاخير کښې د فوات خطره نه وه، ځکه چه نبى کريم ﷺ ته دخپل خان باره کښې دا علم وو، چه هغوى به نور هم ژوندې وى، تردې پورې چه حج اوکړى، په هغې کښې به د تبليغ دين تکميل فرمائى،

او ملا على قارى رحمه الله وغيره يو بل مصلحت ليکلې دي، هغه دا چه سنه ۲ هـ او سنه ۷هـ کښې خو نبى کريم ﷺ ددې وجې نه حج اونه کړې شو، چه تر هغه وخت پورې مکه مکرمه فتح نه وه، او په سنه ۸ هـ کښې د نسئ په وجه ادا نه کړې شو، البته هغوى عتاب بن اسيد لره د مسلمانانو د حج کولو ډپاره امير حج مقرر کړې وو، او په سنه ۹هـ کښې نې غالبا ددې وجې نه اونه کړو، چه اوسه پورې مشرکينو د بيت الله شريف حج کولو، او هغوى به جامې ويستلې او په برينډه به ئې حج کولو، نبى کريم ﷺ دا خوښ نه کړو، چه په دې حالت کښې د مشرکينو سره يو ځائې حج اوکړى، ددې وجې نه نبى کريم ﷺ په سنه ۹هـ کښې صديق اکبر اوليږلو، دې ډپاره چه هغوى هلته کښې لاړ شى، او اعلان اوکړى، چه راتلونکې کال به هيڅ يو مشرک داسې حج نه کوى، دغه شان نور ضرورى اعلانات د براءة عن المشرکين متعلق نبى کريم ﷺ په حضرت ابوبکر صديق رضی الله عنه باندې اوکړل، او د دغې انتظاماتو پوره کولو ډپاره هغه کال نبى کريم ﷺ حج اونه کړو، دې ډپاره چه آئنده کال مکمل انتظام سره حج اوکړى

او بعضې حضراتو د نبى کريم ﷺ په سنه۹هـ کښې حج نه کولو علت نسئ ليکلې دي، ليکن ابن رشد په مقدمات کښې ددې ترديد کړې دي،[۱] کما فى الاوجز او د بعضو علماؤ

---

لـ ... ادا وائى اود واجب على التراخي تقاضا داوه چه ددې وخت ددې ډپاره ظرف وى اوبه فوت کيدو سره ګناه ګار نه وى، حالانکه داسې نه ده بلکه ګناهګاريږى په دې وجه وقت الحج ته مشکل وئيلې شوى دى چه ددې وخت نه هلته دې نه دلته، (طحطاوي على المراقي).

[۱] د هغه د کلام نه معلوميږى چه اګر چه دا صحيح ده چه هغه وخت د مشرکينو نسئ روان وو او د صديق اکبر حج فى غير وقت الحج اوشو يعنى په ذى قعده کښې خو نسئ تر هغه وخته پورې منسوخ شوې نه وو اوکه نسئ هغه وخت منسوخ شوې وو نو صديق اکبر ته دا مشکل وه چه هغه حج په خپل صحيح وخت کښې کړې وى على ملا القياس، خپله رسول الله ﷺ هم که غوښتلې نو په ۹ هجرى ..... ۶

رائي داده، چه په هغوی کښې حافظ ابن القیم او علامه شامی هم شامل دی، چه د نبی کریم ﷺ په حج کښې تاخیر مطلقا موندلی شوی نه دی، کما مر فی البحث الثالث.

**البحث السابع: (ایا حج ددې امت د خصوصیاتو نه دی؟)**

ملا علی قاری رحمه الله فرمائي چه په دې کښې اختلاف دی، چه حج د شرائع قدیمه نه دی، یا ددې امت د خصائصو نه دی، هغه فرمائي والاظهر الثانی،(ای الخصوصیة) او شیخ ابن حجر مکی قول اول لره اختیار کړې دی، لما ورد ما من نبی الا و حج البیت.(۱)

دغه شان منقول دی، چه حضرت آدم علیه السلام د هندوستان نه پیاده خلویښت حجونه کړي دی، په دې باندې علی قاری رحمه الله فرمائي چه دا استدلال قوی نه دی، اول خو ددې وجې نه چه دې حدیث سره څو صرف د حج مشروع کیدل ثابت شو، مفروض کیدل ثابت نه شو، دویمه دا چه خبره په امم سابقه کښې ده، نه چه په انبیاء سابقینو کښې، کیدې شی چه د تیر شوې انبیاؤ په حق کښې حج مشروع یا فرض وو، او دهغوی د امتونو په حق کښې فرض یا مشروع نه وو، والله تعالی اعلم.(بذل)

**البحث الثامن: (د نبی کریم ﷺ د حجونو تعداد)**

په دې باندې د ټولو اتفاق دې، چه نبی کریم ﷺ د هجرت نه پس صرف یو حج کړې دې، چه هغې ته حجة الوداع وئیلې شی، چه په سنه ۱۰ هجری کښې شوې وو، د هجرت نه مخکښې نبی کریم ﷺ څومره حجونه کړې دی، په دې کښې اختلاف دې، ابن الاثیر وائی، چه نبی کریم ﷺ به د هجرت نه مخکښې مکه مکرمه کښې د قیام په زمانه کښې هر کال حج کولو، او حاکم په صحیح سند سره د سفیان ثوری رحمه الله نه نقل کړې دی، حج قبل ان یهاجر حججا، چه نبی کریم ﷺ د هجرت نه مخکښې دیرحجونه کړې دی، لیکن امام ترمذی په خپل سنن کښې د حضرت جابر رضی الله عنه نه نقل کړې دی، انه حج قبل ان یهاجر حججتین، چه نبی

---

لـه.....کښې په نې د حج نسی خلاف په ذی الحجه کښې کړې وې خو اصل خبره دا ده چه په دې کال هغه حج کول نه غوښتل د یو بل مصلحت د وجې نه (اختلاط المشرکین وغیره) لا لاجل النسی. لهـ اصل کښې دا مسئله د علماء کرامو ترمینځه اختلافي ده چه د صدیق اکبر حج په ذی الحجه کښې شوی وو یا د نسی د وجې نه په ذی قعده کښې دا مسئله د حدیث شارحینو د دې حدیث د لاندې لیکلې ده چه په هغې کښې دی چه رسول الله ﷺ په یوم النحر کښې خطبه ورکړه چه په هغې کښې نې أوفرمانیل: ان الزمان قد استدار کهیئة یوم خلق الله السموات والارض الخ ... چه زمانه واپس خپل حالت ته راغله، د دې نه په ظاهره کښې هم دا معلومیږی چه د حجة الوداع والا کال باندې د میاشتو حساب برابر شوی وو د دې نه مخکښې نه وو شوی بلکه نسی روانه وه د لامع الدراری دریم جلد په شروع کښې ص ۳ باندې دا بحث متصرا موجود دی

۱) یعنی هر یو نبی په خپله زمانه کښې حج اوکړو تردې چه هود علیه السلام او صالح علیه السلام هم، خنګه چه د مسند احمد په روایت کښې ددې تصریح ده کوم چه حضرت شیخ رحمه الله په جزء حجة الوداع کښې ذکر کړې دی، لیکن د درمنثور په یو روایت کښې دی: ما من نبی الا وقد حج غیر هود وصالح فانهما تشاغلا عنه لقومهما، چه حضرت هود او صالح علیهما السلام حج اونه کړې شو دوی دواړه دخپل قوم په سلسله کښې دومره مصروفه وو چه دحج موقع ورته ملاؤ نه شوه، ددې تعارض جواب دادې چه دا دویم روایت د مسند احمد د روایت مقابله نه شی کولې ضعیف دی.

کریم ﷺ هجرت نه مخکښې دوه حجونه کړي دي، او د ابن ماجه په روایت کښې دي، ثلاثا، دې جواب دادي، چه حضرت جابر رضی اللہ عنہ د خپل علم په اعتبار سره فرمائي(بدلل) زهٔ وایم، چه امام ترمذي دې حدیث په سند باندې کلام کړي دي، او د امام بخاري رحمہ اللہ نه نقل کړي دي، چه دا حدیث دغه رنګې محفوظ نه دي، بلکه دا حدیث فی الواقع مرسل دي ابن الجوزی فرمائي چه دا خبره یقیني ده، چه نبی کریم ﷺ د هجرت نه مخکښې دیر حجونه کړي دي، لیکن دهغې تعداد د هیڅوا په علم کښې نشته، سوا د الله تعالی نه، الحمد لله ابتدائی بحثونه پوره شو، یو بحث دلته کښې بل هم دي، یعنی د حج حکم، او دې اسرار و مصالح، په دې موضوع باندې حضرت اقدس شاه ولی الله رحمہ اللہ کلام کړي دي، چه هغې لره حضرت شیخ رحمہ اللہ په اوجز المسالک کښې نقل کړي دي، هغې طرف ته رجوع کول پکار دي. (۱)

## بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

### باب: ۱- حج فرض دي

[۱۷۲۱] (*) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عُقَيْلٌ: عَنْ سِنَانٍ.

د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نه مروی دی چه حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ د نبی کریم ﷺ نه تپوس اوکړو اي د الله رسوله! آیا حج هر کال فرض دي یا هم یو خل؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : نهٔ - صرف یو خل( فرض) دي او څوک چه ددې نه زیات( حجونه) اوکړي نو هغه نفل دي- "امام ابوداود رحمہ اللہ فرمائي چه د حدیث راوي( ابو سنان) دا ابو سنان الدؤلی دي - عبد الجلیل بن حمید او سلیمان بن کثیر ټول د زهري نه ابو سنان ذکر کوی صرف عُقیل " سنان " وائي -( ابو سنان نهٔ وائي) -

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الاقرع بن حابس رضی اللہ عنہ سا ل النبی(صلی الله علیه وسلم) فقال یا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) الحج فی کل سنة:

آیا حج هر کال فرض دي، د سوال منشاء څه ده، بعضي خو دا وائي، چه د سوال منشاء قیاس الحج علی الزکوة والصوم ده، چه دا دواړه هم هر کال واجب کیږي، زکوة عبادت مالیه ده، او

---

(۱) وفي حاشية التاج الجامع وحكمة الحج غفران الذنوب ونفي الفقر والتعارف بين الاقاليم الاسلامية والعطف على اهل الحرمين اجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام واجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وتذكر البعث بالتجرد من ملابسهم وتذاكر الوقوف بين يدي الله تعالى وقوفهم بعرفة يبتهلون الى الله بالتلبية ويرجون عفوه ورضاه قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعلمين فيه آيات بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العلمين وقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروالله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروالله ان الله غفور رحيم.اه.

(*): سنن النسائي/المناسك ۱(۲۶۲۱)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱(۲۸۸۶)، تحفة الأشراف: (۶۵۵۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۲۵۵، ۲۹۰، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۵۲، ۳۷۰، ۳۷۱)، سنن الدارمي/الحج ۷(۱۸۲۹)(صحيح)

سوم عبادت بدنیه، او حج د دې دواړو نه مرکب دې او بعضو علماؤ د سوال منشاء دا لیکلې ده، چه په اصل کښې د حج په لغوی معنی کښې تکرار موندلې شی، (کما تقدم فی البحث الاول) ددې وجې نه دا سوال اوکړې شو. قال المنذری والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه. ۱هـ فی نفسه دا سوال او جواب د صحیح مسلم په یو حدیث کښې هم شته، چه دهغې راوی حضرت ابوهریره ﷺ دې، لیکن په هغې کښې د سائل تعین نشته.

[۱۷۲۲](۱) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ".

د حضرت ابو واقد اللیثی ﷺ نه روایت دې چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل، هغوی خپلو بیبیانو ته فرمائیل: "حج بس صرف دادې، بیا (ذکور) چټایانو لره لازم اونیسئ-" عن ابن لابی واقد اللیثی عن ابیه قال سمعت رسول الله(صلی الله علیه وسلم) یقول لازواجه فی حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر.

## شرح حدیث:

دابوواقد لیثی څوې چه دهغه نوم واقد دې، د خپل پلار نه روایت کوی، چه نبی کریم ﷺ په حجة الوداع کښې خپلو بیبیانو رضی الله عنهن ته اوفرمائیل. هذه ثم ظهور الحصر، د هذه اشاره هغه حج طرف ته ده، کوم چه نبی کریم ﷺ د خپلو بیبیانو سره ادا کړو، او حصر د حصیر جمع ده، یعنی ددې حج نه پس اوس ستاسو دپاره مناسب د بورو شاګانې دی، یعنی سفر پریخودل او په خپلو خپلو کورنو کښې قیام، ګویا ددې نه پس نبی کریم ﷺ هغوی لره د نورو حجونو کولو نه منع کول، اوس دا چه ددې نه پس د نبی کریم ﷺ د ازواج مطهرات طرز عمل څه وو، هغوی ددې نه پس حج اوکړو او که نه، نو علماؤ لیکلې دی، چه په دې حدیث باندې حضرت سوداء ﷺ او حضرت زینب ﷺ پوره عمل اوکړو، ددې نه پس هغوی بل حج اونه کړو، بلکه دا ئې فرمائیل، لا تحرکنا دابة بعد رسول الله(صلی الله علیه وسلم) چه د رسول الله ﷺ نه پس به مونږ ته هیڅ سورلۍ حرکت نه راکوی، لیکن حضرت عائشه ﷺ وغیره نورو ازواجو د نبی کریم ﷺ نه پس هم حجونه کړی دی، هغوی د دې حدیث ابوداؤ مطلب دا اخستلې دې، چه ددې نه پس په تاسو باندې حج واجب نه دې، او دا مطلب نه دی، چه تاسو ددې نه پس حج مهٔ کوئ، او ددې مطلب تائید هغې حدیث نه کیږی، چه په هغې کښې داسې دی، چه نبی کریم ﷺ په یوه موقع د حضرت عائشه ﷺ د سوال په جواب کښې اوفرمائیل لکن افضل الجهاد الحج، چه د زنانو په حق کښې جهاد مشروع نه دې، دهغوی دپاره بهترین جهاد حج دې، خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق ﷺ ته په شروع کښې د ازواج مطهراتو په حج کښې تردد وو، چه کول پکار دی، او که نه، بیا وروسته هغوی اجازت ورکړو، او حضرت عثمان ﷺ سره ئې هغوی حج ته اولیږل، کما فی صحیح البخاری،(بذل)

(۱): تفرد به أبو داود،(تحفة الأشراف: ۱۵۵۱۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵/۲۱۸، ۲۱۹، ۶/۳۲۴)(صحیح)

## بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

### باب: ۲- هغه ښځه کومه چه د محرم نه بغیر حج اوکړي؟

[۱۷۲۳] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا".

حضرت ابوهریره رضی الله عنه بیان کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: حلال نه دی د ښځي د پاره چه د خپل محرم د معیت نه بغیر د یوې شپې سفر هم اوکړي۔"

[۱۷۲۴] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَغُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ.

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه حضور ﷺ اوفرمائیل: "کومه ښځه چه په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، د هغې دپاره حلال نه دی چه د یوې ورځې او یوې شپې سفر اوکړي- او د مذکوره بالا هم معنیٰ نې روایت اوکړو ۰ یعنی د هغې سفر کول بغیر د محرم نه حرام دی ۰ نفیلی د [عن مالک] په ځائې باندې په تحدیث صراحت کولو سره [حدثنا مالک] وئیلي دی - امام ابوداود رحمه الله فرمائی چه نفیلی او قعنبی، په سند کښې د سعید ابی سعید نه ورسټو، "عن ابیه" نه دی وئیلی - ددې نه علاوه ابن وهب او عثمان بن عمر هم د حضرت مالک نه داسې روایت کړې دي لکه څنګه چه قعنبی وئیلی دی ۰ یعنی د عن ابیه نه بغیر۔"

**تشریح: قوله:** ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا و معها رجل ذو حرمة منها:

د احادیث الباب مضمون دادي، چه زنانه دپاره بغیر د محرم یا خاوند نه سفر کول جائز نه دی، د څومره مسافت سفر جائز نه دي، په دې کښې روایات مختلف دی، چه دهغې توجیه به مونږ مخکښې بیانوؤ.

### مسئله ثابته بالحديث:

ائمه فقه هم په دې کښې مختلف دی، د شافعیه او حنابله په نزد خو مطلق سفر جائز نه دي، که فاصله لږه وی، اوکه ډیره وی، اوداحناف اومالکیه په نزد په دې کښې سفر شرعی معتبر دي، چه دهغې مقدار د احنافو په نزد ثلثة آیام دي، او د مالکیه په نزد یوم و لیلة.

---

(*): صحيح مسلم/الحج ۷۴(۱۳۳۹)(تحفة الأشراف: ۱۳۰۳۵، ۱۴۳۱۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/تقصير الصلاة ۴(۱۰۸۸)، سنن الترمذي/الرضاع ۱۵(۱۱۶۹)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷(۲۸۹۹)، موطأ امام مالك/الاستئذان ۱۴(۳۷)، مسند احمد(۲/۲۶۷، ۳۴۰، ۳۴۷، ۴۳۳، ۴۳۷، ۴۴۵، ۴۹۳)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ۱۲۹۶۰، ۱۳۰۱۰، ۱۴۳۱۷)، فنظر حديث رقم(۱۷۲۳)(صحيح)

## مسئله مترجم بها او پلا دي کښې مذاهب ائمه:

ددې نه پس پوهه شئ، چه په احاديث الباب کښې مطلق سفر ذکر دي، په دې اطلاق کښې د حج سفر هم شامل دي، ددې وجې نه مصنف په دې احاديثو باندې د حج المرءة ترجمة الباب قائم کړي دي، مسئله مختلف فيه ده، د احنافو او حنابله په نزد زنانه دپاره دوجوب حج دپاره محرم يا خاوند ملګري کيدل شرط دی، ګنی په هغې باندې حج واجب نه دی، او د مالکيه او شافعيه په نزد خاوند يا بل محرم کيدل شرط نه دی، البته امن علی نفسها کيدل شرط دی، که هغه د محرم په ذريعې سره وی، يا د ديانتداري زنانه په ذريعې سره وی، نو دا دواړه حضرات د زنانه دپاره د حج بالامنيات قائل دی، د امام مالک رحمه الله په نزد خو د داسې زنانو جماعت کيدل پکار دی،(يعنی چه خو زنانه وی) او د امام شافعی رحمه الله په نزد که صرف يوه زنانه وی، نو هم کافی ده، يعنی په دې صورت کښې هغه د دې سره حج کولې شی، ليکن واجب نه دې، او د جماعة النساء په صورت کښې په دې باندې حج واجب دې. احاديث الباب د احنافو او حنابله سره موافق دی، شافعيه وغيره ددې جواب دا ورکوی، چه ددې احاديثو تعلق د حج تطوع سره دې، د حج فرض سره نه دې.

## په مدت مسافت کښې د اختلاف روايات توجيه:

ددې نه پس په دې خبره پوهه شئ، چه په دې احاديثو کښې د سفر د مقدار مسافت په باره کښې سخت اختلاف دې، په بعضو کښې مطلق سفر ذکر دې، او په بعضو کښې د مسيرة يومين قيد دې، او په بعضو کښې د ثلثة ايام، او دا تول روايات مختلفه ددې کتاب نه علاوه په صحيحينو کښې هم دغسې دی، البته د ابوداؤد په يو روايت کښې د بريدا لفظ راغلې دې، چه د يو منزل سفر او بريد د نيمې ورځې د مسافت برابر وی، شافعيه خو دا وائی، چه ممانعت د مطلق سفر دې، که طويل وی او که قصير، او د روايا تو دا اختلاف هغوی محمول کوی، په اختلاف د سائلينو باندې، نه په تحديد باندې، يعنی دا تحديد د نبی کريم ﷺ د طرف نه ابتداء نه دې، بلکه چا چه څرنګه سوال اوکړو، نبی کريم ﷺ هغه ته هم هغسې جواب ورکړو، يو سړي د يوې ورځې د سفر باره کښې سوال اوکړو، نو نبی کريم ﷺ ورته اوفرمائيل چه او د يوې ورځې سفر هم نشی کولې، چا د دواړو ورځو باره کښې تپوس اوکړو، چه آيا زنانه د دواړو ورځو سفر بغير د محرم نه کولې شی، نبی کريم ﷺ اوفرمائيل چه نا، و هکذا، او احناف وائی، چه دا قيد د تحديد په طور باندې دې، اوس هرکله چه د تحديد د مودې په روايا تو کښې اختلاف دې، کم او زيات دی، نو په دې صورت کښې کمه موده مشکوکه شوه، او اکثره موده متيقنه شوه، دهغې تقاضه داده، چه د دريو ورځو سفر خو يقينا ممنوع دې، او دهغې نه په کمه کښې منع غير يقينی ده، لهذا متيقن لره به اختياروليو شی، والله تعالی اعلم.

[۱۷۲۵]( ) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "بَرِيدًا".

د حضرت ابوهريره رضي الله عنه نه مروى دى چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ..... او د مذكوره بالا حديث هم معنى ئې ذكر كړو، مگر د " بريدا " لفظ ئې وئيلي دي ـ يعنى د هيڅ مسلمان بنځې د پاره د خپل محرم نه بغير د يو برید سفر هم حلال نه دي ـ

[۱۷۲۶]( ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

د حضرت ابوسعيد رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : "كومه بنځه چه په الله او په ورځ د آخرت باندې ايمان لوى د هغې د پاره حلال نه دى، چه د خپل پلار، رور، خاوند، خوى يا د بل كوم محرم د معيت نه بغير درې ورځې يا د هغې نه زيات سفر اوكړي"

[۱۷۲۷]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه د نبى كريم ﷺ نه بيان كوى چه حضور ﷺ اوفرمائيل : بنځه دي د خپل محرم نه بغير د درېو ورځو سفر نه كوى ـ"

[۱۷۲۸]( ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ، يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ، تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ".

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي چه هغه به خپله وينځه د خان سره كينوله او سفر به ئې كولو، د هغې نوم صفيه وه، هغې به د ده سره د مكې سفر كولو ـ"

**تشريح: قوله:** ان ابن عمر كان يردف مولاة له،

يعنى حضرت ابن عمر رضي الله عنه به خپل خان سره سفر ته خپله وينزه بوتله، او په خپله سورلئ باندې به ئې شاته سوره كړه، معلومه شوه، چه د وينزې په حق كښې مولى پشان د خاوند دي، لكه څرنګه چه آزاده بنځه خپل خاوند سره سفر كولې شى، دغه شان وينزه د خپل مولى سره تلې شى، په دې كښې د زوج تخصيص نشته

---

[۱]: انظر حديث رقم :(۱۷۲۳)،( تحفة الأشراف: ۱۲۹۶۰)(شاذ)

[۲]: صحيح مسلم للحج ۷/۱۳۴۰)، سنن الترمذي للرضاع ۱۵(۱۱۶۹)، سنن ابن ماجه للمناسك ۷/۲۸۹۸)،( تحفة الأشراف: ۴۰۰۴)، وقد أخرجه: صحيح البخاري للصلاة في مسجد مكة والمدينة ۶(۱۱۹۷)، وجزاء الصيد ۶(۱۸۶۴)، والصوم ۷/۱۹۹۵)، مسند أحمد(۳/۵۴)، سنن الدارمي للاستئذان ۴۶(۲۷۲۰)(صحيح)

[۳]: صحيح البخاري لتقصير الصلاة ۴(۱۰۸۶)، صحيح مسلم للحج ۷۴/۱۳۳۸)،( تحفة الأشراف: ۸۱۴۷)(صحيح)

[۴]: تفرد به أبو داود(صحيح)

## بَابُ "لَاصَرُورَةَ" فِي الْإِسْلَامِ

### باب: ۲- په اسلام کښې [صرورة] نشته دي

دا ترجمه بلفظ الحديث ده، حديث کښې دی: لا صرورة في الاسلام.

[۱۷۲۹](-) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَاصَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل: په اسلام کښې "صَروره" نشته دي -"(چه يو کس باوجود د استطاعت او طاقت نه ځحج کولو نه اعراض اوکړي-)

### شرح حديث:

علماؤ ددي دوه بلکه دري تفسيرونه ليکلي دی،(۱) صرورة يعنی الذی لم يتزوج غير وادهٔ کړي سړي، چه هغه قصداً نکاح نه وی کړی، په طريقي د تبتل او انقطاع عن الدنيا، پس د حديث مطلب دا شو، چه په اسلام کښې هيڅ يو سړی لره نکاح پريخودل جائز نه دی، ځکه چه نکاح سنت طريقه ده. او ترک نکاح رهبانيت دي، ځکه چه هر مستطيع نکاح والا کيدل پکار دی، البته که څه مانع يا عذر وی نو هغه امر آخر دي،(۲) صرورة بمعنی الذی لم يحج، يعنی هغه سړی چه هغه اوسه پوری حج نه وی کړی، په دي صورت کښې به د حديث مطلب دا وی، چه په اسلام کښې هيڅ يو سړی داسې پکار نه دي، چه هغه غير حاجی وی، بلکه هر صاحب استطاعت لره حج کول پکار دی، مصنف هم دا معنی مراد اخستلې ده، ددي وجې نه دا حديث ئې په کتاب الحج کښې راوړې دي، بعضو ددي دريمه معنی هم ليکلې ده، هغه دا چه د صرورة مصداق خو من لم يحج دي، ليکن مقصود دادي، چه په زمانه دجاهليت کښې دا سې وو، چه که يو سړی به په بل باندې جنايت اوکړو، مثلاً هغه به ئې ناحق قتل کړو، نو هغه جانی به حرم ته لاړو او هلته به ئې پناه واخستله، او که ولی الدم(يعنی د مقتول اولياؤ کښې به يو سړی) هغه سره تعرض کولو، او د انتقام اراده به ئې کوله، نو خلقو به دا وئيل، چه اې ورورا دا سړي خو صروره دي، يعنی دهٔ اوسه پوری يو حج هم نه دي کړي، لهذا دهٔ لره پريږده، چه حج اوکړی، او دهغې نه پس به کتلې شی، نو په دي حديث شريف کښې دهغې رسم جاهليت تردید شوې دي، چه حج نه کول څه عذرمعتبر نه دي، چه مانع وی د حدود او قصاص نه، والله تعالى اعلم.

په صرورة کښې چه کومه هاء ده، دا د تانيث دپاره نه ده، بلکه د مبالغې دپاره ده، ددي وجې نه په سړی او ښځه دواړو باندې ددي اطلاق کيږی، يقال رجل صرورة و امرأة صرورة، او په دي کښې يو لغت صارورة هم دي، رجل صارورة كما في مختار الصحاح.

---

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۶۱۶۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۱۲/۱)(ضعيف)

## بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ

### باب: ..... په حج کښې د لاري ذ توښې ذ راخستو تاکيد

[۱۷۳۰] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْوَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ"، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: "كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى سورة البقرة آية ۱۹۷ الآيَةَ.

د حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نه مروی دی چه خلق خو به حج ته تلل مګر د لاري توښه به ني د خان سره نه اخستله ... ابو مسعود رضي الله عنه فرمائی چه اهل يمن، يا څه اهل يمن به حج ته راتلل مګر د لاري توښه به ني د خان سره نه راوړله ... اوونيل به ني چه مونږ متوکل خلق يو - پس الله تعالیٰ دا آيت نازل اوفرمائيلو : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (البقرة: ۱۹۷)، " زاد راه« يعنی اخراجات سفر) د خان سره اخلئ ددې د پاره چه بهترينه توښه ( زاد راه) تقوىٰ (د سوال نه خان بچ کول) دی ."

يعنی د حج په سفر کښې، په لاره کښې، يا هلته کښې رسيدلو سره که زاد راه يعنی د سفر خرچه نه وی، نو دهغې انتظام او بندوبست کول جائز دی، بلکه ضروری دی، دې ډپاره چه د سوال عن الناس نه بچ شی، او ددې نوبت رانشی، د حصول منافع، او د تکثير مال ډپاره تجارت کول مراد نه دی، لکه چه د حديث الباب نه معلوميږی، چه دير اهل يمن به د حج ډپاره راتلل، او د سفر خرچه به ني خان سره نه راوړه، چه مونږ د الله تعالی کور ته خو، دهغه ميلمانهٔ يو، هغه به راته په خپله راکوی، د دې سلسلې يو باب راروان دې، باب الکری، ابن قدامه حنبلی رحمه الله فرمائي چه تجارة او صناعة في الحج بالاتفاق جائز دي، زمونږ په علم کښې په دې کښې هيڅ اختلاف نشته، حضرت شيخ په حاشيه ډبذل کښې د سعيد بن جبير او د ابومسلم خولانی په دې کښې اختلاف د بعضو کتابونو نه نقل فرمائيلې دي، چه دهغوی په نزد جائز نه دی، فانزل الله عزوجل و تزودوا فان خير الزاد التقوى، يعنی حج ته دتللو په وخت کښې توښه د خان سره يوسئ، خکه چه بهترينه توښه د سوال نه خان بچ کول دی.

## بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

### باب: ٤- ذ حج په دوران کښې تجارت جائز دي.

[۱۷۳۱] () حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ سورة البقرة آية ۱۹۸ قَالَ: "كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ".

حضرت مجاهد بيان کوی چه حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا آيت کريمه تلاوت کړو :

---

[۱]: صحيح البخاري/الحج ٦(١٥٢٣)، سنن النسائي/الكبرى/التفسير (٨٧٩٠)، (تحفة الأشراف: ٦١١٦)(صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٤٢٨)، ولقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ١٥٠(١٧٧٠) والبيوع ١(٢٠٥٠) وتفسير القرآن ٣٤(٤٥٠٩)(صحيح)

اَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) " په تاسو باندې هيڅ ګناه نشته دي چه د خپل رب فضل تلاش کړئ ۔" اووي فرمائيل چه څه خلقو به په منى کښې تجارت نه کولو نو هغوى ته حکم ورکړي شو چه کله تاسو د عرفات نه واپس شئ نو تجارت کولې شئ ۔"

## بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

### باب — بغير د ترجمې نه

[۱۷۳۲] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ".

حضرت ابن عباس رضي الله عنه بيان کوى چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ۔ څوک چه حج کول غواړي نو پکار دى چه زر تر زره ئې اوکړي ۔"

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من اراد الحج فليتعجل، په دې باندې کلام د کتاب الحج په ابتدائى مباحثو کښې تير شوې دې.

## بَابُ الْكَرِيِّ

### باب: ۶-(د حج په سفر کښې) په کرايې باندې سورلى چلول

الکرى بروزن الصبى خپلې سورلئ لره په کرايه باندې ورکول، بمعنى المکارى، کارى، يکارى، مکاراة، په کرايه باندې ورکول، او کرى کله د مکترى په معنى کښې هم راځى،(په کرايه باندې اخستونکې) ليکن دلته کښې اوله معنى مراد ده، په دې باندې کلام من حيث الفقه په مخکښې باب کښې تير شوې دې،

[۱۷۳۳] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ سورة البقرة آية ۱۹۸، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ، وَقَالَ: "لَكَ حَجٌّ".

حضرت ابو امامه تيمى بيان کوى چه ما به په سفر کښې د کرائې سورلى چلوله نو بعضې خلقو ماته اووي: " ستا حج نه دى ۔" زهٔ د حضرت ابن عمر رضي الله عنه سره ملاؤ شوم او د هغه نه مې تپوس اوکړو اى ابو عبد الرحمٰن ! زهٔ په سفر کښې په کرائې باندې سورلى چلوم او بعضې خلق ماته وائى چه ستا حج نشته دى ۔ نو حضرت ابن عمر رضي الله عنه جواب ورکړو : آيا تهٔ احرام نه تړې؟ آيا د بيت الله طواف نه کوې؟ د عرفات نه افاضه نه کوې؟ او جمرات په

---

[1]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۶۵۰۱)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۱(۲۸۸۳)، مسند احمد(۱/۲۲۵، ۳۲۳، ۳۵۵)، سنن الدارمي/الحج ۱(۱۸۲۵)(حسن)

[2]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۸۵۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۵۵)(صحيح)

کنکرو باندې نهٔ اولې؟ ما اووې ولې نهٔ دا ټول کارونه کوو، هغوی اوفرمائیل : بې شکه ستا حج، صحیح، دي - یو کس د نبی کریم ﷺ په خدمت کښې راغلې وو او هغه بالکل هم دا سوال کړې وو کوم چه تا زما نه اوکړو - نو رسول الله ﷺ خاموش وو او د هغې جواب ئې نهٔ وو ورکړې تردې پورې چه دا آیت کریمه نازل شو : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)" په تاسو باندې هیڅ حرج( ګناه) نشته دي چه دَ ځپل رب فضل تلاش کړئ -" نو رسول الله ﷺ هغه ته استاذي اولیږلو او په هغې باندې ئې دا آیت اولوستو اووې فرمائیل : ستا حج(صحیح) دي -

**تشریح: قوله:** كنت رجلا اكرى فى هذا الوجه و كان ناس يقولون انه ليس لک حج،

د هذا الوجه نه مراد د حج سفر دي، په اصل کښې وجه وئیلې شی کار ته، او دلته کښې ددې نه مراد سفر دي، یعنی زهٔ چه کله په سفر حج کښې یم، نو ورسره دا کار هم کوم، چه خپلې سورلئ لره په کرایه باندې ورکوم، او په دې طریقې سره ګټه کوم، بعضې خلق دا ګټری، چه ستا حج نه کیږی، (خکه چه تهٔ د حج په سفر کښې دا کار کوې) چه د حج سره منافی دي، په دې باندې حضرت ابن عمر ﷺ چه څه اوفرمائیل هغه ظاهر دي، د تشریح محتاج نه دي، ددې حدیث نه معلومه شوه، چه په سفر حج کښې تجارت او کسب جائز دي، کما تقدم قریبا، انه کان یقرأها فی المصحف، ابن عباس فی مواسم الحج په قرآن مجید کښې لوستلو، یعنی دا خبره هغوی بطور تفسیر نه ده فرمائیلې، بلکه د هغوی په قرائت کښې داسې دي.

[۱۷۳٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ سورة البقرة آية ۱۹۸ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ"، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الْمُصْحَفِ.

د حضرت عبد الله بن عباس ﷺ نه روایت دي چه خلقو به مخکښې( قبل از اسلام) د حج په ورځو کښې په منی، عرفات، سوق ذی المجاز او په ایام حج کښې تجارت کولو ، د اسلام راوړو نه پس، هغوی د احرام په حالت کښې په خرید و فروخت کښې حرج اوګڼلو نو الله تعالیٰ دي آیت لره نازل کړو : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) (فی مَوَاسِمِ الْحَجِّ) " په تاسو باندې هیڅ ګناه نشته دي چه په ایام حج کښې د الله تعالیٰ فضل لره تلاش کړئ -" عبید بن عمیر بیان کوی چه هغوی به د (فی مواسم الحج) د اضافې سره په مصحف کښې تلاوت کولو -

[۱۷۳۵]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: كَذَا مَعْنَاهُ، أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: "مَوَاسِمِ الْحَجِّ".

(): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۸۷۲)(صحيح)
(): انظرما قبله، (تحفة الأشراف: ۵۸۷۲)(صحيح)

د حضرت عبد الله بن عباس ﷺ نه مروی دی چه خلقو به په مخکښې زمانه کښې د حج په دوران کښې اخستل او خرڅول کول - او د مذکوره بالا هم معنی ئې روایت کړو ... [مواسم الحج] پورې -

## باب فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

### باب: ۷۰- وړوکی ډیڅې کوم چه حج کوی-

[۱۷۳٦] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ؟" فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".

د حضرت ابن عباس ﷺ نه منقول دی چه رسول الله ﷺ په مقام روحاء باندې وو چه هغوه سره یو قافلي والا ملاؤ شو - حضور ﷺ هغوی ته سلام اوکړو او تپوس ئې ترینه اوکړو تاسو څوک ئئ؟ هغوی اووې مونږ مسلمانان یو - هغوی تپوس اوکړو تاسو څوک ئئ؟ صحابهٔ کرامو ﷺ اوفرمائیل : دا د الله تعالیٰ رسول دي - نو یوې ښځې زر په جلدئ سره خپل بچي د مټ نه اونیولو او د خپل پرونی نه ئې راویستلو اووې وئیل : اې د الله رسوله ! آیا ددۀ د پاره حج شته دي؟ حضور ﷺ اوفرمائیل : هاں - او ستا د پاره اجر دي -

**تشریح: قوله:** قال كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بالروحاء فلقى ركبا فسلم عليهم الخ.

### شرح حدیث :

د مکي مکرمې او د مدینې منورې په مینځ کښې چه کوم منازل دی، په هغې کښې د یو منزل نوم "روحاء" دي،(دا د مدینې نه دویم منزل دي) د حدیث مضمون دادي، چه حضور ﷺ په حجة الوداع کښې کله د سفر حج نه مدینې منورې ته واپس تشریف راوړو، نو په لاره کښې د یوې قافلې سره د نبی کریم ﷺ ملاقات اوشو، نو نبی کریم ﷺ هغوی ته سلام اوکړو، او تپوس ئې تري اوکړو، چه تاسو څوک ئئ؟ هغوی اوئیل چه مونږ مسلمانان یو، فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا فمن انتم قالوا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بیا دغه شان هغوی هم تپوس اوکړو، چه تاسو څوک ئئ؟ په دې باندې صحابه کرامو اوئیل، چه دوی رسول الله ﷺ دی، مخکښې په حدیث کښې دادی، چه په دغې قافله کښې یوه ښځه چه په خپله ډولي کښې سوره وه، اویریده،[۲] او په تلوار ئې یو ماشوم راوویستو، او د نبی کریم ﷺ مخښې ته ئې کړو، او تپوس ئې اوکړو، چه یا رسول الله ﷺ ددۀ حج کیږی، نبی کریم ﷺ اوفرمائیل نعم و لک اجر.

دا په لاره کښې د ملاقات قصه د څه وخت ده، حج ته د تللو په وخت کښې ده، یا په واپسۍ

---

[۱]: صحيح مسلم/الحج ۷۲(۱۳۳٦)، سنن النسائي/المناسك ۱۵(۲٦٤۸)، (تحفة الأشراف: ٦۳۳٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ۸۱(۲٤٤)، مسند احمد(۱/۲٤٤، ۲۸۸، ۳٤۳، ۳٤٤)(صحيح)

[۲]، اویریده په دې وجه چه هسې نه حضور ﷺ لږشی او دا خبره پاتې شی.

کښ؟ د نسائی په روایت کښې لفظ صدر واقع دی، چه دهغې معنی واپسی ده، دغه شان په مسند شافعی کښې لفظ د قفل دی، لیکن د حضرت گنگوهیؒ تقریر په نسائی کښې دادی، چه دا حج ته د تللو په وخت کښې قصه ده، لیکن په روایاتو کښې چه د څه تصریح ده، ظاهر خبره ده، چه ترجیح به هغې ته ورکولې شی، یو سوال دلته کښې دا پیدا کیږی، چه هر کله دا قصه د واپسئ ده، نو ظاهره ده، چه هغې خلقو به حضور ﷺ لیدلې وو، نو بیا دغه وخت هغوی ولې نبی کریم ﷺ اونه پیژندو، قاضی عیاض ددې جواب دا ورکړې دی، چه ممکن ده، د شپې وخت وی، یا که د ژرځی قصه ده، نو کیدی شی، چه ددې وجه دا وی، چه هغوی تر اوسه پورې واقعی نبی کریم ﷺ نه وو لیدلی، بلکه اسلام ته داخلیدو نه پس په خپل وطن کښې مقیم وو، هجرت ئې نه وو کړې، او نن ئې په اول ځل لیدلې وی، (یعنی حج هم هغوی د نبی کریم ﷺ سره نه وی کړې) والله تعالی اعلم بالصواب.

**د حج صبی په معتبر کیدو کښې د فقهاء کرام رائې:**

ددې حدیث نه معلومه شوه، چه حج الصبی معتبر دی، دهغه احرام او ټول افعال دحج معتبر دی، هغه به خپله دا ټول کارونه کوی، دا مذهب د جمهور علماؤ او د ائمه اربعه دی، لیکن د هغه دا حج به نفلی وی، د بلوغ نه پس که استطاعت ئې اومونده، نو فرض حج به کوی، د بعضو ظواهرو په نزد بس صرف هم دا حج کافی دی، د صبی نه مراد صبی ممیز دی، که صبی غیر ممیز وی، نو دهغه احرام او افعال معتبر نه دی، بلکه دهغه ولی به دهغه د طرف نه احرام او نور افعال حج ادا کوی، لیکن په حج صبی کښې د جمهورو او د احنافو په مسلک کښې یو فرق دی، هغه دا چه د جمهورو په نزد د محظورات احرام په ارتکاب سره به کفاره او فدیه وغیره واجب وی، او د احنافو په نزد به واجب نه وی، دلته کښې دا سوال پیدا کیږی، چه عام طور باندې د حدیث شارحینو دا لیکلې دی، چه عند الحنفیه حج الصبی معتبر نه دی، آیا دا صحیح دی؟ جواب دادی، چه د هغوی خبره هم په یو اعتبار سره صحیح ده، ځکه چه یو روایت زموږ په نزد هم دادی، لکه چه حضرت په بذل المجـ ـد کښې د فقهاء احناف عبارتونه نقل کړې دی.

الحاصل د بعضو فقهاء احناف د کلام نه ددې معتبر کیدل، او د بعضو د کلام نه غیر معتبر کیدل معلومیږی، او د تطبیق شکل حضرت په بذل کښې دا لیکلې دی، چه کومو فقهاؤ دا لیکلې دی، چه احرام الصبی منعقد نه دی، دهغوی مراد د نفس انعقاد نفی نه ده، بلکه د لزوم انعقاد نفی مراد ده، چه د احرام نه پس د افعال حج ادا کول په هغه باندې لازم نه دی، دغه شان د محظورات احرام په ارتکاب سره کفاره او فدیه هم په هغه باندې واجب نه ده، ځکه چه صبی غیر مکلف دی، او دهغه دا حج نفلی دی، صرف د تمرین او اعتیاد دپاره دی، والله سبحانه و تعالی اعلم بالصواب.

**فائده:** حضرت شیخؒ په جزء حجة الوداع کښې د حج الصبی په باره کښې اووه فقهی او اختلافی مسائل لیکلې دی، په شروع کښې ئې خو هغه په اوجز المسالک کښې لیکلې وی، دهغې نه پس په لامع الدراری کښې، او بیا ئې د هلته نه په جزء الحج کښې نقل کړې،

حضرت شیخ رحمه الله به په درس بخاری کښې دا هم فرمائیل، چه بعضې شارحینو چه دا لیکلې دی، چه د احنافو په نزد حج الصبی معتبر نه دی، دا نقل صحیح نه دی، د احنافو په نزد حج الصبی معتبر دی، البته د محظورات احرام نه بچ کیدل زمونږ په نزد په هغه باندې ضروری نه دی.

## بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

**باب: ۸۰ د مواقیتو بیان (یعنی د حکوم څائې نه چه احرام ترلې شی.)**

مواقیت د میقات جمع ده، میقات د وقت نه ماخوذ دی، د څه کار دپاره چه کوم وقت متعین کړې شی، هغه دهغې میقات دی، په دې کښې نور هم وسعت او گنجائش راوړیستلې شو، او د میقات لفظ د هغې څائې دپاره هم استعمال کړې شو، چه د څه کار دپاره متعین او مقرر کړې شی، لهذا د میقات معنی شوه، زمان معین یا مکان معین، د حج دپاره میقات زمانی هم دې، یعنی اشهر حج، او میقات مکانی هم دې، لیکن دلته کښې دویمه معنی مراد ده، یعنی میقات مکانی، مواقیت الحج وئیلې شی، موضع احرام ته، د مکې مکرمې نه څلور واړه طرفونو ته معین ځایونه دی، په هغې باندې بغیر د احرام نه تیریدل هغه سړی دپاره منع دی، چه دهغه قصد حرم مکه ته د داخلیدو وی.

**د احرام حقیقت:**

د احرام مطلب دادې، چه یو مخصوص شکل او جامې سره د حج یا عمرې په نیت سره تلبیه وئیل، یا یو داسې عمل کول چه د تلبیې قائمقام وی، یعنی سوق هدی، په حرم کښې د قربانئ په نیت خپل ځان سره ځاروی بوتلل، د حج په اسرار او حکم کښې لوئې حکمت د بیت الله شریف تعظیم دې، ددې تعظیم ابتداء د احرام په ذریعې سره د میقات نه شروع کیږی، چه بغیر ددې مخصوص شکل او ادابو نه څوک بیت الله شریف ته داخلیدې نشی، د احرام هیئت د مړی د کفن پشان دې، گویا په دې کښې دې طرف ته اشاره ده، چه دغې سړی خپل ځان او خپل وجود فنا کړو، دهغې مالک دیدار، د چا د در د زیارت دپاره چه روان دې.

[۱۷۳۷](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَيَلَمْلَمَ أُرَاهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ".

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه مروی دی، فرمائی چه رسول الله ﷺ د مدینې والو د پاره " ذوالحلیفه " (موجوده آبار علی)، د اهل شام والو د پاره " جحفه " د اهل نجد والو د پاره د " قرن المنازل " مقامات متعین فرمائیلي وو - او ماته دا خبر هم رارسیدلي دي چه هغوی د اهل یمن والو د پاره " یلملم " متعین کړي وو -"

---

(۱): صحيح البخاري/الحج ۸(۱۵۲۵)، صحيح مسلم/الحج ۲(۱۱۸۲)، سنن الترمذي/الحج ۱۷(۸۳۱)، سنن النسائي/المناسك ۱۷(۲۶۵۲)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۳(۲۹۱٤)، تحفة الأشراف: ۸۳۲٦)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ۸(۲۲)، مسند احمد(٤/۸۷، ۵۵، ٦۵)، سنن الدارمي/المناسك ۵(۱۸۳۱)(صحيح)

[۱۷۳۸] () حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يَعْنِيَانِهِ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: "وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ"، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: "أَلَمْلَمَ"، قَالَ: فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

حماد د عمرو بن دينارنه هغوی د طاوس نه، هغوی د ابن عباس رضي الله عنهما نه ... او ابن طاؤس (عبد الله) د خپل پلار طاؤس نه (هغوی د ابن عباس رضي الله عنهما نه) روايت کوی دي دواړو (عمرو بن دينار او عبد الله بن طاؤس) وئيلي دی : چه رسول الله ﷺ ميقات مقامات احرام، مقرر فرمائيلي وو ددي دواړو نه يو کس اووي چه د اهل يمن د پاره يلملم او بل کس اووي الملم- حضور ﷺ اوفرمائيل : دا مقامات ددغه خايونو د اوسيدونکو والو د پاره دی او د نورو خايونو د هغه خلقو د پاره هم کوم چه په دي مقاماتو باندي تيريږي کوم چه د حج او د عمري نيت لري- او کوم چه ددي نه مکي جانب ته) مقيم وی -" ابن طاؤس اووي هغوی دي هم د دغه ځائي نه احرام اوتړي تردي پورې چه اهل مکه دي دخپل ښار او کور نه احرام اوتړي-

**تشريح: قوله:** حدثنا سليمان بن حرب نا حماد عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما و عن ابن طاؤس عن ابيه قالا وقت رسول الله(صلى الله عليه وسلم)

ددي سند حاصل دادي، چه دي حديث لره حماد په دواؤ طريقو سره روايت کوی،(۱) عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما،(۲) عن ابن طاؤس عن ابيه، مخکښي د دواړو سندونو متن دادي، وقت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) د اول سند په اعتبار سره حديث مسند دگي، او د دويم سند په اعتبار سره مرسل دي، ځکه په دي کښي صحابي ذکر نه دي، بلکه آخری راوی طاؤس دي.

## شرح حديث مع اختلاف ائمه :

**قوله: فهن لهم و لمن اتى عليهن من غير اهلهن.** يعنى دا مواقيت چه د کومو کومو ښهرونو والو دپاره بيان شوي دی، دهغوی دپاره خو دی، او دهغوی نه علاوه هم کوم سړي چه په دي مواقيتو کښي د يو ميقات نه تيريږي، هغه به د هغه ميقات وی، مثلا که شامی مدينې ته داخل شی، او د ذوالحليفې نه تيريږي،(لکه چه نن صبا عام طور باندي شاميان داسې کوی) نو هغه به هم د ذوالحليفې نه احرام تړی، دلته کښي دا سوال پيدا کيږی، چه که شامی په ذوالحليفې باندي تيريږی، او په ذوالحليفه کښي احرام اونه تړی، بلکه په خپل اصلی ميقات يعنى جحفه باندي احرام اوتړی، نو دا هم جائز دی، او که نه؟

**جواب:** د شافعيه رحمهم الله په نزد خو جائز نه دی،(۳) که هغه داسې اوکړی، نو دم پرې

---

(۱): صحيح البخاري/جزاء الصيد ۱۸(۱۸۱۵)، صحيح مسلم/الحج ۲(۱۱۸۳)، سنن النسائي/الحج ۲۰(۲۶۵۵)، ۲۳(۲۶۵۸)،(تحفة الأشراف: ۵۷۳۸؛ ۱۸۸۲۷)، وقد أخرجه: مسند أحمد(۱/۲۳۸، ۲۴۹)(صحيح)

(۲) امام نووی خويه دي باندي دعلماؤ اجماع ليکلي ده په دي باندي حفظ ابن حجر وغيره دتعجب اظهار کړي دي چه په دي کښي د مالکيه اوحنيفه و اختلاف مشهور دي او دغسې د بعضې شافعيه ابوثور او ابن المنذر، بيا اجمع څنګه اوشوه.

واجبیږی، د مالکیه او احنافو په نزد جائز دی، بلکه د احنافو په نزد خپله د مدنی دپاره هم جائز دی، چه هغه د ذوالحلیفه په ځائي جحفي ته لاړ شی،(۱) او هلته نه احرام اوتړی، اګر چه مکروه دی(زیلعی) لیکن د نورو ائمه په نزد دا جائز نه دی، بلکه د هغوی په نزد دادی، چه کوم سړي دخپل اصلی میقات نه تیریږی، هغه دپاره د هغه ځائي نه احرام ترلی ضروری دی، هلته نه بغیر احرام تجاوز نشی کولې،

**قوله:** ممن کان یرید الحج والعمرة، په دې باندې به کلام راشی.

**قوله:** و من کان دون ذلک من حیث انشاء یعنی د آفاقی حکم خو دادې، چه د دې مواقیتو نه به احرام تړی، او کوم خلق چه میقات کښې داخل اوسیږی، یعنی د میقات او حرم په مینځ کښ(چه هغې ته حل وئیلې شی) نو هغوی چه د کوم ځائي نه سفر شروع کوی، هغه ځائي نه به احرام اوتړی، یعنی د خپل محل اقامت او مسکن نه، او دهغوی دپاره دا ضروری نه ده، چه هغه روستو لاړ شی، او د میقات نه احرام اوتړی، ددې جملې تشریح خو داده، او د جمهور مسلک هم دادې، لیکن د احنافو په نزد د هغې خلقو دپاره دا ضروری نه ده، چه هغوی دې د خپل محل اقامت نه احرام اوتړی، بلکه د حد ود حرم نه مخکښې آخر حل کښې هم احرام ترلې شی، ځکه چه د میقات نه تر حد ود حرم پورې ټوله حصه د مکان واحد په حکم کښې ده، چه هغې ته حل وئیلې شی.

**شرح حدیث مع اختلاف علماء:**

حتی اهل مکة یهلون منها، یعنی داخل میقات اوسیدونکي به د خپل محل اقامت نه احرام تړی، تردې پورې چه کوم خلق د حل نه اخوا ته په حرم کښې اوسیږی، یا دهغې نه هم مخکښې په خاص مکه مکرمه کښ(ځکه چه حرم په ټوله مکه باندې محیط دې) نو هغوی به دهغه ځائي نه احرام تړی.

دا دې جملې تشریح ده، ددې نه پس په دې خبره پوهه شئ، چه په دې باندې خو د ټولو اتفاق دې، چه مکی لره د مکې نه احرام ترلې پکار دی، لکه چه په دې حدیث کښې دی، لیکن سوال دادې، چه مکی دپاره داسې کول صرف اولی دی یا ضروری دی؟ جواب: په دې کښې اختلاف دې، د شافعیه په نزد د مکی احرام د مکې نه ترلې واجب دی، د مکې نه بهر یعنی د حرم یا حل نه ترلې جائز نه دی، ګنی دم پرې واجبیږی، او د احنافو په نزد مکی د حج احرام په مکه کښې او د مکې نه بهر د حرم په حدودو کښې ترلې شی، او د مالکیه او حنابله په نزد نه د مکې قید شته، نه د حرم، بلکه د حل نه هم ترلې جائز دی، کذا فی الاوجز نقلا عن کتب الفروع.

**تنبیه:** په ظاهر کښې معلومیږی چه دا حکم عام دی، د حج او عمرې دواړو دپاره، حالانکه داسې نه ده، بلکه دا بالنسبت الی الحج دې، او په عمره کښې د مکې دپاره ضروری ده، چه هغه احرام د مکې نه بهر په حل کښې اوتړی، کما فعلت عائشة رضی الله عنها فی عمرة التنعیم باامر

---

(۱) دحضرت عائشه په باره کښې منقول دی چه هغې دحج دپاره خو احرام د ذوالحلیفه نه ترلو اوکله چه د مدینې نه عمرې دپاره تله نو د ذوالحلیفه په ځای به ئې د جحفه نه ترلو.

النبی(صلی الله علی وسلم) و هذا عند الائمة الاربعة خلافا لبعض العلماء و منهم الحافظ ابن القیم رحمه الله

## دخول مکه بغیر احرام والا بحث:

قوله: ممن کان یرید الحج والعمرة: مونږ وعده کړې وه، چه په دې باندې به کلام وروستو کوی، دا حدیث متفق علیه دې، په صحیح بخاری او مسلم دواړو کښې دې، چه دهغې صریح مفهوم چه هغې ته منطوق وئیلې شی، دادې، چه د میقات نه احرام ترلو حکم دهغه سړی دپاره دې، چه مکې مکرمې ته د حج یا عمرې په نیت سره داخلیدل غواړی، لهذا ددې مفهوم مخالف دا شو، چه د کوم سړی ارآده د حج یا عمرې نه وی، بلکه هغه مکې ته د خپل څه ضرورت نه تلل غواړی، نو هغه بغیر د احرام نه میقات ته تیریدې شی، د حضرت امام شافعی رحمه الله قول راجح دادی، که هغه حاجت متکرر وی یا غیر متکرر، دویم قول دهغوی دادې، چه که هغه حاجت متکرره وی، بار بار پیښیدونکې دې، نو بیا خو تجاوز المیقات بغیر احرام جائز دې، او د حاجت غیر متکرره دپاره جائز نه دې، او هم دا مسلک د حنابله او مالکیه دې، او د احنافو مسلک دادې، چه د احرام نه بغیر تیریدل مطلقا ناجائز دې، که هغه حاجت متکرره وی، او که غیر متکرره، البته چه کوم خلق په میقات کښې دننه اوسیږی، دهغوی دپاره جائز دی، چه که هغوی د خپل ضرورت دپاره د مکې ته داخلیږی، نو بغیر د احرام نه داخلیدې شی، لکه خپله اهل مکه، چه که هغوی د خپل ضرورت دپاره مکې نه بهر راوځی، نو هغوی باندې مکې ته داخلیدو دپاره احرام ترلو ضروری نه دی، حدیث الباب د شافعیه دلیل، او د احنافو خلاف دې.

## د فریقینو دلائل

د جمهورو استدلال یو خو ددې حدیث مفهوم مخالف دې، او دویم دلیل دحضور اقدس ﷺ د فتح مکې دپاره په مکه کښې بغیر د احرام نه داخلیدل دی، کما فی روایة مسلم والنسائی انه علیه السلام دخل مکة یوم الفتح وعلیه عمامة سوداء، او په خپله په سنن ابوداؤد کښې په کتاب الجهاد کښې راروان دی چه: دخل مکة وعلی راسه مغفرة (بذل ص ۱۸ ج ۲) او دحنفیه دلیل د طبرانی او مصنف ابن ابی شیبه کښې دحضرت ابن عباس رضی الله عنهما مرفوع حدیث دې: لا یجاوز الوقت الا باحرام،، اوپه مسند شافعی کښې د ابوالشعثاء نه روایت دی چه کوم سړی به د میقات نه بغیر د احرام نه تیریدلو ابن عباس رضی الله عنه به هغه واپس کولو.

او دحدیث الباب جواب دادې چه دا استدلال بالمفهوم دې، او زمونږ استدلال د منطوق نه دې، وهو اولی من المفهوم، او د دویم دلیل جواب دادې چه په خپله هم په دې حدیث کښې مذکور دی نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: انما احلت لی ساعةً من نهار،، چه په دغه وخ د نبی کریم ﷺ دپاره لږ وخت دپاره حلال شوې وو، یعنی په هغې کښې قتال او بغیر د احرام نه دخول، او یو جواب داهم ورکړې شوې دی چه ممکن ده چه نبی کریم ﷺ په دغه وخت هم محرم وی خو ضرورةً وقتی طور باندې تغطیه د رأس مباح کړې شوې وی، خو دا لږ بعید معلومیږی ځکه چه که هم دا خبره وه نو بیا تحلل عن الاحرام منقول کید پکار وو، حالانکه

په روایاتو کښې ددې ذکر نشته، والله تعالی اعلم.

حضرت امام بخاری رحمه الله په دې مسئله باندې مستقل باب تړلې دې، هغه په دې مسئله کښې د امام شافعی رحمه الله سره دې، علامه قسطلانی لیکلی دی چه د شوافعو په نزد د داسې سړی دپاره دخول مکه بغیر د احرام نه جائز دي: لقوله فی حدیث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة، والمشهور عن الائمة الثلاثة الوجوب...الخ، حاجت متکرره او غیر متکرره سره دوی هیڅ تعرض نه دې کړې.

الحمد لله د حدیث المواقیت ضروری تشریح مع مسائل و اختلاف ائمه په ښه وضاحت سره سر ته اورسیده. والله الموفق.

[۱۷۳۹](۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافِيُّ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".

د حضرت عاشې رضي الله عنها نه روایت دي، چه رسول الله ﷺ د اهل عراق والو د پاره د "ذات عرق" مقام متعین کړي وو. (د احرام تړلو د پاره.)

[۱۷۴۰](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنه نه مروی دی چه رسول الله ﷺ د اهل مشرق د پاره مقام "عقیق" مقرر کړې وو.

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) وقت لاهل العراق ذات عرق .... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله(صلی الله علیه وسلم) لاهل المشرق الخ

تیر شوي دواړه احادیث یعنی حدیث ابن عمر رضي الله عنهما، او حدیث ابن عباس رضي الله عنهما متفق علیه دي، په بخاری او مسلم دواړو کښې شته، په هغې کښې صرف د څلورو مواقیتو ذکر دي، ذوالحلیفه، جحفه، قرن، یلملم.

## د ذات عرق توقیت د کوم طرف دپاره دي:

او د ابوداؤد په مذکوره حدیث عائشه رضي الله عنها او حدیث ابن عباس رضي الله عنهما کښې د یو پنځم میقات هم ذکر دي. یعنی ذات عرق، د اهل عراق دپاره، دا حدیث چه ذات عرق په کښې مذکور دي، د سنن روایت دي، په دغې دواړو احادیثو کښې د ابن عباس رضي الله عنهما حدیث د صحاح سته نه په ابوداؤد او ترمذی کښې دي، او عائشه رضي الله عنها والا حدیث د ابوداؤد او نسائی دي، ددې دواړو احادیثو نه معلومیږی، چه د ذات عرق توقیت خپله رسول الله ﷺ فرمائیلی دي، لیکن د صحیح بخاری په حدیث کښې تصریح ده،(۳) چه د ذات عرق توقیت د حضرت

(۱): سنن النسائي/الحج ۱۹(۲۶۵٤)، ۲۲(۲۶۵۷)، (تحفة الأشراف: ۱۷٤۳۸)(صحیح)

(۲): سنن الترمذي/الحج ۱۷(۸۳۲)، (تحفة الأشراف: ٦٤٤۳)(ضعیف)

(۳)، او د صحیح مسلم په یو حدیث کښې (حدیث جابر) د ذات عرق ثبوت مرفوعًا موجود دي.....٦

عمر ﷺ د طرف نه دي، د هغوی په زمانه کښې چه کله عراق فتح شو، نو کوفي او بصري والو خليفه ثاني ته عرض اوکړو، چه حضور ﷺ د اهل نجد ديارہ کوم ميقات مقرر کړي دي، که مونږ هغه لار اختيار کړو يعنی د مکې په سفر کښې، نو زمونږ ديارہ ډيره مشکل ده، لهذا زمونږ ديارہ مستقل ميقات مقرر کړئ، په دي باندې حضرت عمر ﷺ اوفرمائيل چه کوم لاره ستاسو ديارہ آسانه ده، په هغې لاره باندې د قرن المنازل په برابرئ کښې يو ځائې متعين کړئ، نو د حضرت عمر ﷺ په رائې سره د ذات عرق توقيت په عمل کښې راغلو، بهرحال ددې اختلاف روايات په بناء باندې د علماؤ دوه جماعتونه شول، يو جماعت ومنهم الغزالی والرافعی فی شرح المسند والنووی فی شرح المسلم و مالک فی المدونه د بخاری روايت ته ترجيح ورکوی، او وائی چه د ذات عرق توقيت د خليفه ثانی د طرف نه دي، او دويم جماعت ومنهم الحنفيه والحنابله و جمهور الشافعيه والرافعی فی الشرح الصغير والنووی فی شرح المهذب د سنن روايات اختيار کړي دي، او ددې نسبت ثي حضور ﷺ ته کړي دي، اودائي وئيلې دی، چه ممکن ده، حضرت عمر ﷺ ته د نبی کريم ﷺ د توقيت علم نه وو، ددې وجې نه هغوی اجتهاد اوکړو، او دهغوی اجتهاد د حديث مرفوع موافق شو.

## په دووُ احاديثو کښې رفع د تعارض:

دلته کښې يو اشکال دادي، چه د اهل عراق ميقات په حديث عائشه ﷺ کښې ذات عرق مقرر کړې شوی دي، او حديث ابن عباس ﷺ کښې عقيق مقرر کړې شوی دي، خطابی وائی، چه حديث عقيق اثبت دي د دويم حديث په مقابله کښې، او يا دي دا اوئيلې شی، چه په دې کښې احدهما ميقات الاستحباب دی، او دويم ميقات الوجوب، پس په دې کښې چه کوم ابعد دي، يعنی عقيق هغه ميقات الاستحباب دي، او چه کوم اقرب دي، هغه ميقات الوجوب دي، او يا دا وئيل پکار دی، چه د بعضي اهل عراق او اهل بصري ديارہ ميقات ذات عرق دي، او د بعضي اهل مدائن ديارہ عقيق دي.[1] والله تعالى اعلم.

[۱۷۴۱](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ

ـــ... ليکن راوی ددې حديث په رفع کښې د تردد اظهار کړي دي راوی وائی: احسبه رفع الی النبی ﷺ، چه دې په بناء باندې دا نه شی وئيلې کيدی چه د صحيح مسلم دحديث نه د ذات عرق ثبوت مرفوعاً دي، ليکن بعضو علماؤ ددې اصولو په لحاظ سره چه دحسبان نه مراد ظن غالب دي او ظن غالب شرعاً معتبر دي د ذات عرق مرفوعاً ثبوت د مسلم دحديث طرف ته منسوب کړي دي منهم صاحب المشکوة.

[1]: يوه توجيه ددې دا کړې شوې ده چه ذات عرق يو کلي او منزل دي چه ددې محل وقوع په شروع کښې وادی عقيق وو، روستو دا آبادی ذات عرق هلته منتقل شوه کومه چه نسبتاً مکې مکرمې ته زياته نژدې ده، لهذا په کوم روايت کښې چه ذات عرق راغلی دي هغه ددې د قديم محل په اعتبار سره دي ومعاشی واحد خو دا توجيه خکه صحيح نه ده چه ددې مقتضی داده چه داهل عراق اصل ميقات عقيق وی او دهغوی ديارہ د ذات عرق نه احرام ترل صحيح نه وی. حالانکه دا خلاف اجماع دی.

(*): سنن ابن ماجه/المناسك ۴۹(۳۰۰۱، ۳۰۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۵۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۲۹۶)(ضعيف)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"، شَكَّ عَبْدُ اللهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَرْحَمُ اللهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ.

ام المؤمنين حضرت ام سلمه ﷺ بيان کوی چه هغوی د رسول الله ﷺ نه واوريدل چه هغوی فرمائيل: چاچه د مسجد اقصیٰ نه د مسجد حرام پوري د حج يا د عمري احرام اوترلو، نو د هغه مخکينی ورستونی تمام ګناهونه معاف کولي شی - يائي اوفرمائيل: د هغه د پاره جنت واجب شو -" عبد الله ابن عبد الرحمٰن بن يحنس، ته شک دي چه معلومه نه ده چه رسول الله ﷺ د دواړو نه کومه يوه خبره فرمائيلي ده -" امام ابوداود رحمه الله فرمائی: الله تعالی دي په وکيع باندي رحم اوکړي، هغوی د بيت المقدس نه، بيت الله پوري احرام ترلي وو -"

**تشريح: قوله:** انها سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر.

## په تقديم الاحرام على الميقات کښې اختلاف د علماء:

ددي حديث نه دوه خبري واضح طور باندي معلوميږي، اول داچه تقديم الاحرام على المواقيت جائز دي، دويم دا چه افضل هم تقديم دي، دواړه مسئلي اختلافی دی، په اوله مسئله کښې د ظاهريه او د بعضي علماؤ اختلاف دي، دهغوی په نزد تقديم الاحرام على المواقيت جائز نه دي، او هم دا قول د اسحق بن راهويه دي، او هم دا رائې د امام بخاري رحمه الله ده، کما قال الحافظ و غيره.

ددي وجي نه هغوی باب ترلي دي، باب ميقات اهل مدينة و لا يهلون قبل ذى الحليفة، او د جمهور علماء او ائمه اربعه په نزد تقديم جائز دي، بلکه ابن المنذر خو په جواز باندي اجماع نقل کړي ده، ليکن اجماع نقل کول صحيح نه دی، لوجود الاختلاف فيه، د قياس تقاضه خو عدم جواز ده، ځکه چه په ميقات زمانی باندي د احرام تقديم بالاتفاق ناجائز دي.

اوس دا چه افضل څه ځيز دي، تقديم، کما فی حديث الباب يا د ميقات نه احرام ترل، په دي کښې اختلاف دي، د احنافو او د بعضي شافعيه په نزد تقديم اولي دي،(بان يحرم من دويرة اهله) او د ډيرو صحابه کرامو نه هم تقديم منقول دي، او د مذکوره حديث نه هم دا معلوميږي، اګر چه نبی کريم ﷺ احرام همېشه د ميقات نه ترلي دي، د ملګرو د سهولت او رعايت د پاره، ددي برخلاف د بعضي صحابه کرامو نه او د اکثرو ائمه نه عدم استحباب تقديم منقول دي، دي لره ائمه ثلثه مالک و شافعی و احمد اختيار کړي دي، او بعضي علماء دا فرمائي چه نفس تقديم خو جائز دي، ليکن د مواضع بعيده نه مکروه دي، مخافة الوقوع فی محظور الاحرام، دا حضرات د حديث الباب دا جواب ورکوی، چه دا ضعيف دي، لاجل ابن ابی فديک و محمد بن اسحق

**تنبيه:** علامه عينی رحمه الله په دي مسئله کښې امام شافعی رحمه الله د امام ابوحنيفه رحمه الله سره ذکر کړي دي، ليکن حافظ ابن حجر رحمه الله استحباب تقديم صرف بعضي شوافعو ته منسوب کړي

دي، دغه شان امام نووي رحمه الله هم إحرام من الميقات لره افضل ليکلي دي،(الحل المفهم) او په کتاب الانوار لاعمال (ص۱۷۷ ج ۱) الابرابر (في فقه الشافعي) کښي دا تصريح ده، چه مکی دپاره خو احرام من دويرة اهله افضل دي،(په ځانې د مسجد حرام) او د آفاقی په حق کښي د علامه رافعی او امام نووی اختلاف دي، د اول الذکر په نزد دهغه په حق کښي هم من دويرة اهله افضل دي، او د ثانی په نزد عدم تقديم اولی دي، وهو المعتمد لان النبی(صلی الله علی وسلم) احرم من الميقات. ۱هـ

[۱۷۴۲](*) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السُّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كُرَيْمِ بْنِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ، قَالَ: فَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ، قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ، قَالَ: وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ".

حضرت حارث بن عمرو سهمی رضی الله عنه بيان کوی چه زهٔ د نبی کريم ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم او هغوی په عرفات يا په منیٰ کښي وو - خلقو دَ هغوی نه گيره(حلقه) اچولې وه، بدوی خلق به د هغوی په خدمت کښي حاضريدل، کله چی به ئې د هغوی مخ(مبارک) ته کتل نوويئيل به ئې " دا خو مبارک مخ دي -" حارث بيان کوی چه هغوی ﷺ د اهل عراق دَ پاره مقام ذات عرق ميقات مقرر اوفرمائيلو -"

ان الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال اتيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وهو بمنى او بعرفات و قد اطاف به الناس قال فتجئ الاعراب فاذا راو وجهه قالوا هذا وجه مبارک:

صحابه کرامو نبی کريم ﷺ لره د ځلور واړو طرفونو نه گير کړي وو،( د نبی کريم ﷺ د زيارت نه مشرف کيدل، مسائل او دينی معلومات ئې حاصلول، د چا چه هم نظر په مخ مبارک باندې پريوتهٔ، نو بې اختياره به د هغه د زېې نه وتل، چه خومره مبارک مخ دي، ماته په دې باندې د حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه حديث ياد راځي، هغوی فرمائي چه کله نبی کريم ﷺ هجرت اوکړو، او مدينې منورې ته ئې تشريف راوړو، نو خلق د نبی کريم ﷺ د زيارت په شوق کښي هغوی طرف ته منډې کړې، زهٔ هم د زيارت دپاره حاضر شوم، چه کله ما د هغوی د مخ مبارک ځليدل اوليدل، نو پوهه شوم، چه دا مخ د دروغژن نشی کيدې،(بلکه د نبی صادق دي)[۲]

## باب الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

**باب: ۹- حائضه ښځه، چه دَ حج دپاره احرام اوتړي-**

**په افعال حج کښي د کومو افعالو دپاره طهارت ضروری دی:**

د احرام دپاره طهارت بالاتفاق د مستحباتو نه دي، که حدث اصغر وی او که اکبر، يعنی

(*): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۳۲۷۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۸۵)(حسن)

[۲] لما استبنت وجه رسول الله عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب وكان اول شئ تكلم به ان قال يايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصول والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.(ترمذي ص ۷۱ ج ۲)

حیض او نفاس وغیره د صحت احرام نه مانع نه دي، په ارکان حج کښې طهارت صرف د طواف دپاره ضروری دي، د جمهورو په نزد خو شرط دي، بغیر د طهارت نه طواف نه صحیح کیږی، او د احنافو په نزد واجب دی، د صحت دپاره شرط نه دي، لهذا ددې په ترک سره به دم واجبیږی، زمونږ په نزد مسئله دا ده، چه که یو سړي طواف زیارت د حدث اصغر په حالت کښې اوکړی، نو په هغه باندې شاة واجب دي، او که د حدث اکبر(جنابت، حیض، نفاس) په حالت کښې اوکړی، نو په هغه باندې بدنه واجب ده.

مخکښې په حدیث کښې راروان دی، چه حائضه تول افعال د حج کولې شی، سوا د طواف نه، او په بعضې روایاتو کښې د سعی هم استثناء ده، لیکن د سعی دپاره طهارت نه د احنافو په نزد شرط دي، نه د جمهورو په نزد، لیکن چونکه د سعی د صحت دپاره دا ضروری ده، چه هغه به بعد الطواف وی، ددې وجې نه ددې هم استثناء کړې شوی ده، لهذا که زنانه د طواف نه فارغیدو نه پس حائضه شی، نو اوس چونکه هغې طواف کړې دي، ددې وجې نه دا سعی به هغې دپاره جائز وی، وهذا عند الائمة الاربعة والجمهور، لیکن د حسن بصري رحمه الله او د بعضې حنابلو په نزد د سعی دپاره هم طهارت شرط دي (بذل و اوجز)

[۱۷۴۳] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهِلَّ".

حضرت عائشه رضي الله عنها بیان کوی چه اسماء بنت عمیس رضي الله عنها زوجهٔ ابو بکر صدیق رضي الله عنه د شجره په مقام باندې محمد بن ابی بکر لره اوزیږولو نو رسول الله ﷺ ابوبکر صدیق رضي الله عنه ته اوفرمائیل: دي لره پکار دی چه غسل اوکړی، احرام اوتړی.[1]

عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عمیس بمحمد بن ابی بکر بالشجرة، د اسماء بنت عمیس رضي الله عنها نه محمد بن ابی بکر پیدا شو په ذی الحلیفه کښې، هلته کښې د بیړې یوه اونه وه، دهغې د وجې نه دغه ځائې ته شجره هم وئیلې شی، حضور ﷺ هغې ته د غسل حکم ورکړو، چه خرنګه نور خلق د احرام نه مخکښې غسل کوی، ته هم دغسې اوکړه، دا عسل عند الجمهور مستحب دي، او عند الظاهریه واجب دي، او ددې نه مقصود تنظیف دي، ګنی ظاهره خبره ده، چه د حیض او نفاس د زمانې غسل د طهارت فائده نه ورکوی، د حیض او نفاس احکام چونکه مشترک دی، ددې وجې نه مصنف د نفاس والا حدیث په حیض باندې منطبق کړو.

[۱۷۴۴] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْحَائِضُ

---

[1]: صحيح مسلم/الحج ١٦(١٢٠٩)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٢(٢٩١١)، تحفة الأشراف: ١٧٥٠٢)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الحيض ٢٤(٢١٥)، والحج ٥٧(٢٧٦٢)، موطا امام مالك/الحج ٤١(١٢٧، ١٢٨)، سنن الدارمي/المناسك ١١(١٨٤٥)، ٣٤(١٨٩٢)(صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الحج ١٠٠(٩٤٥)، (تحفة الأشراف: ٥٨٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣٦٣/١)(صحيح)

وَالنِّفَاسُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ". قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ: "حَتَّى تَطْهُرَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَقُلِ: ابْنُ عِيسَى كُلَّهَا، قَالَ: "الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنه نه مروی دی چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: د حیض او د نفاس والا ښځي چه کله میقات ته اورسی نو غسل دي اوکړي او احرام دي اوتړي او د حج تمام افعال دي سرانجام کړي سوا د بیت الله د طواف نه." د ابو معمر په روایت کښي دی " تردي پورې چه هغوی پاک شی ." د محمد عیسیٰ په روایت کښي د عکرمه او د مجاهد ذکر نشته دي بلکې( د هغه سند) عطاء عن ابن عباس دي " هم داسي د ابن عیسیٰ په روایت کښي د [کلها] لفظ نۀ دي راغلي بلکې داسي ني وئیلي دی [المناسک الا الطواف بالبیت]

## بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

## باب: ۱۰- ذ احرام په وخت کښي خوشبو لګول

[۱۷۴۵] (...) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِإِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ".

حضرت عائشه رضي الله عنها بیان کوی چه ما به په حضور ﷺ باندي د احرام ترلو په وخت کښي د احرام نه مخکښي خوشبو لګوله او هم داسي د احرام د کولاوړلو نه پس، د بیت الله شریف د طواف کولو نه مخکښي ."

**تشریح: قوله:** عن عائشة رضي الله عنها قالت کنت اطیب رسول الله(صلی الله علیه وسلم) لاحرامه قبل ان یحرم و لاهلاله قبل ان یطوف.

### په مسئلة الباب کښي اختلاف ائمة:

د عین احرام په حالت کښي د طیب استعمال بالاتفاق منع دي، او قبل الاحرام داسي خوشبو استعمالول چه دهغي لون او اثر وروستو باقی وی، ددي حدیث نه معلومیږی، چه هغه جائز بلکه مستحب دي،(۲) په دي کښي دري مسلکونه دی،

(۱) د امام شافعي رحمه الله او احمد رحمه الله په نزد مطلقا( فی البدن والثوب) مباح دي، لیکن په

---

۱: صحیح البخاري/الغسل ۱۲(۲۶۷)، ۱٤(۲۷۰)، والحج ۱۸(۱۵۳۹)، ۱٤۳(۱۷۵٤)، واللباس ۷۳(۵۹۲۲)، ۷٤(۵۹۲۳)، ۷۹(۵۹۲۸)، ۸۱(۵۹۳۰)، صحیح مسلم/الحج ۷(۱۱۸۹)، سنن النسائي/الحج ٤۱(۲٦٦٦)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۸(۲۹۳۶)، موطا امام مالك/الحج ۱۷(۷)، مسند احمد ٦/۸۸، ۱۰٦، ۱۳۰، ۱۲۲، ۱۸۱، ۱۸٦، ۱۹۲، سنن الدارمي/المناسك ۱۰(۱۸٤٤)( تحفة الأشراف: ۱۷۵۱۸، ۱۷۵۱۹)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۷۷(۹۱۷)(صحیح)

۲) مسئله مختلف فیه ده، دامام مالک اومحمد په نزد د احرام نه مخکښي داسي خوشبو استعمالول چه دهغي اثر روسته پوري باقی پاتي شی ممنوع ده، په صحابو کښي د عمرو ابن عمرو وغیره مسلک هم دا دي، دائمه ثلاثه ابوحنیفه، شافعي، احمد او ابویوسف په نزد مباح دي، علامه عینی وغیره ډیرو شارحینو مذاهب هم دغسي مجملا لیکلی دی خو حضرت شیخ په اوجز کښي لیکلی دی چه صحیح دادی چه په دي کښي تفصیل دي بیا حضرت دا تفصیل لیکلي دي چه دهغي خلاصه مونږ پورته په متن کښي لیکلی ده.

بدن باندې خو سنت دي، او په ثوب باندې صرف مباح.

(۲) د شیخینو په نزد په بدن باندې مباح بلکه مسنون دي، او په ثوب باندې غیر مباح،[۱] زمونږ پیرو فقهاؤ د شیخینو مسلک مطلقا مباح لیکلی دی، د بدن اوثوب فرق ئې نه دي کړی.

(۳) د امام مالک رحمه الله او امام محمد رحمه الله په نزد مطلقا ممنوع دي، د امام مالک په نزد حرام دي، او د امام محمد رحمه الله په نزد مکروه، ورجحه الطحاوی، بیا د مالکیه په وجوب فدیه کښې دواړه قوله دی، نعم او لا.

د شافعیه او حنابله دلیل خو دا حدیث دي، او د امام مالک او امام محمد دلیل د یعلی بن امیه حدیث دي، چه په باب الرجل یحرم فی ثیابه کښې راروان دي، (بذل ص۱۱۵، ج۳) په هغې باندې به کلام به هم دلته کښې راشي، د حدیث مضمون دادي، چه حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائي: ما به یو ځل د حضور ﷺ په احرام باندې د احرام تړلو نه مخکښې خوشبو پورې کوله، او دویم ځل د تحلل اصغر په وخت کښې د طواف زیارت نه مخکښې، او د باب په دویم حدیث کښې دادی، چه عائشه رضي الله عنها فرمائي: چه زهٔ د مشک چمک د نبی کریم ﷺ د سر په ویښتو کښې ګویا اوس وینم.[۲]

## (تحلل او ددې اقسام)

د احرام نه بهر راوتلو ته تحلل وئیلې شی، د تحلل دوه قسمه دی، تحلل اصغر، کوم چه په دې حدیث کښې ذکر دي، دویم تحلل اکبر، اوس دلته کښې دوه څیزونه دی، یو دا چه تحلل اصغر په کوم څیز سره حاصلیږی، او اکبر په څه سره حاصلیږی؟ دویمه خبره داده، چه د تحلل اصغر په مصداق کښې څومره څیزونه ددي، او د تحلل اکبر په مصداق کښې څومره شامل دی، تفصیل به انشاء الله تعالی د باب الرمی (بذل ص ۱۸۱ ج ۳) په اخری حدیث اذا رمی احدکم جمرة العقبة فقد حل له کل شئ الا النساء لاندې راشي.

[۱۷٤٦] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

د حضرت عائشې رضي الله عنها نه روایت دي، فرمائي ګویا چه زهٔ د مشکو هغه چمک ته ګورم کوم چې به د رسول الله ﷺ د سر په لاره کښې لګیدلی وه په داسې حال کښې چه هغوی ﷺ به په احرام کښې وو.

---

[۱]، شیخین فرمائي اوګوری په دې کښې د استعمال الطیب فی البدن مذکور دي په فی الثوب نه دي مذکور.

[۲] حضرت عائشه اګرچه تیره شوې واقعه بیانوی خود مضارع صیغې سره چه دحال د پاره ده، دې ته حکایت د حال ماضیه وائي، تیره شوې واقعه داسې نقل کول چه ګویا دا فی الحال راپیښیږی د قوت استحضار ظاهرولو دپاره یا اظهار دمحبت دپاره چه دا نقشه زما په سترګو کښې اوګرځیده.

[۳]: صحیح مسلم/الحج ۷/(۱۱۹۰)، سنن النسائي/الحج ٤١/(٢٦٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٩٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣٨/٦، ١٨٦، ٢١٢، ١٩١، ٢٢٤، ٢٢٨، ٢٤٥)(صحيح)

## بَابُ التَّلْبِيدِ

**باب: ۱۱-د احرام دپاره وینښتو لره په څه څیز سره د جم کولو بیان**

د احرام ترلو په وخت کښې د سر په وینښتو کښې د ګوند اوبۀ یا ددې پشان څه بل څیز لګول، دې دپاره چه د احرام په حالت کښې وینښتۀ خوارۀ نه شی، ځکه چه سړې د احرام په حالت کښې خپل سر خو پټولې نشی، نو د کوم سړې چه سنړې وی، که هغه د احرام په وخت کښې د وینښتو راتولو دپاره څه تدبیر اونه کړی، نو ظاهره خبره ده، چه هغه به خوارۀ وی،(دې ته تلبید وئیلې شی)

د شافعیه او حنابله په نزد تلبید مطلقا جائز دي، او د احنافو او مالکیه په نزد تلبید پسیر جائز دي، چه په هغې سره تغطیه راس لازم رانشی(جزء الحج)

[۱۷۴۷](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا".

حضرت عبد الله بن عمر ﷺ بیان کوی چه ما رسول الله ﷺ نه واوریدل چه هغوی تلبیه وئیله، او هغوی د خپل سر وینښتۀ جم(یوخائي کړي) وو -

[۱۷۴۸](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ".

حضرت عبد الله بن عمر ﷺ بیان کوی چه رسول الله ﷺ په عسل سره خپل وینښتۀ جم کړي وو -"

عن ابن عمر ﷺ ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) لبد راسه بالعسل:

### شرح حدیث :

ددې نه مخکښې حدیث هم د ابن عمر ﷺ وو، په هغې کښې دا وو(یهل ملبدا) د صحیحین الفاظ هم دادی، لیکن په دې دویم روایت کښې لبد راسه بالعسل دي، په دې کښې اشکال دادی، چه شهدو لره خو مچ راځی، ددې جواب بعضې شارحینو دا ورکړې دی، چه د نبی کریم ﷺ په خصائصو کښې یو خصوصیت دادی، لا ینزل علیه ذباب چه(په نبی کریم ﷺ به مچ نه کیناستلو) او بعضې شارحین دا وائی، چه دا لفظ عسل عین مهمله سره نه دي، بلکه غسل بکسر المعجمه و سکون السین دي، غسل وئیلې شی، خطمی وغیره ته، چه هغې سره د سر وینښتۀ وینځلې شی، حضرت سهارنپوری ﷺ فرمائي : که لفظ غسل بالغین المعجمه دي، نو بیا خو هیڅ اشکال نشته، او که بالعسل دي، نو بیا به دا وئیلې شی، چه ددې نه مراد معروف معنی یعنی شهد نه دی، بلکه د عسل معنی صَمْغ الفرفط هم راځی، چه یو قسم

(*): صحيح البخاري/الحج ۱۹(۱۵٤۰)، واللباس ٦٩(٥٩١٤)، صحيح مسلم/الحج ۳(۱۱۸٤)، سنن النسائي/المناسك ٤٠(۲٦٨٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧٢(۳۰٤٧)، تحفة الأشراف: ٦٩٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۲۱/۲، ۱۳۱)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۸٤۱٤)(ضعيف)

ګوند وی،(کما فی القاموس) او شهد مراد اخستلو په صورت کښې شارحینو چه کوم جواب ورکړی دی، چه نبی کریم ﷺ د مچ د نزول نه محفوظ وو،داکه په خپل مقام کښې صحیح وی، لیکن فی نفسه په ویښتو کښې شهد لګول، چه په هغې کښې خوږوالی او سلیخ وی، د نظیف او لطیف الطبع سړی نا خوښه وی، او د نبی کریم ﷺ نه زیات څوک لطیف او نظیف کیدی ش،(بذل المجهود)

## بَابٌ فِي الْهَدْيِ[1]

## باب: ۱۲-د "قربانی" بیان

### د هدی تعریف :

ما یهدی الی الحرم لیتقرب به فیه:

یعنی هغه مخصوص څاروی چه هغې لره محرم بالحج یا محرم بالعمره د قربانئ په نیت سره حرم ته بوځی،[2] د الله تعالی تقرب حاصلولو دپاره، احنافو په نزد سوق هدی ډیر زیات اهمیت لری، حتی چه دا څیز د هغوی په نزد د تلبیه قائم مقام کیږی.

[۱۷۴۹](*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ فِضَّةٌ"، قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ: "بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ". زَادَ النُّفَيْلِيُّ: "يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ".

د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه مروی دی چه رسول الله ﷺ د صلح حدیبیه په کال باندې د قربانئ څاروي( د ځان سره) لیږلي وو - په دې قربانو کښې یو اوښ هغه هم وو کوم چه د ابوجهل وو ..... د هغې په پوزه کښې د چاندئ واګي وو ..... ابن منهال وائی : چه د سرو زرو واګي وو - نفیلی اضافه کړې ده چه حضور ﷺ دې لره د مشرکینو د سوزیدلو د پاره بوتلي وه -( چه د هغوی د سردار اوښ د محمد ﷺ په قبضه کښې دې -).

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) اهدی عام الحدیبیة فی هدایا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) جملاکان لابی جهل:

فی هدایا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) : د وضع المظهر موضع المضمر د قبیلې نه دي، د قیاس تقاضه دا وه، فی هداياه، ددې حدیث تعلق د عمرة الحدیبیه سره دي، چه په هغې کښې احصار واقع شوې وو، چه دهغې قصه مشهوره ده، په دې سفر کښې چه د نبی کریم ﷺ سره کوم د هدی څاروی وو، په هغې کښې د ابوجهل اوښ هم وو، یغیظ بذلک المشرکین،

---

[1] ) هديٌ، دواړه لغت دی سکون دال او په تخفیف د یاء، وهو الأصح»، او په کسره د دال وتشدید یاء،د اول مفرد هديّة لکه جديّ وجديّة، اود ثانی هديّة لکه مطيٌ ومطيّة.

[2] ) د مالکیه په نزد په هدی کښې جمع بین الحل والحرم هم ضروری دي یعنی چه دحل نه حرم ته پورلي شی بیا د حرم نه عرفه ته ، ولیس بواجب عند الجمهور.اوجز.

(*): تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ٦٤٠٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه(المناسك ٣١٠٠) مسند احمد(٢٦١/١، ٣٧٣)(حسن) بلفظ: «بفضة»

یعنی دغه اوښ نبی کریم ﷺ قصداً ددې وجې نه حلال کړو، چه کافرانو ته په دې باندې تکلیف اورسی، او هغوی اوسوزی، کما فی قوله تعالی: لیغیظ بهم الکفار:
د ابو جهل اوښ څومره خوش قسمته وو، چه د حضور ﷺ په عمره مبارکه کښې په کار راغلو، ملا علی قاری رحمه الله ډیره مزیداره خبره فرمائیلې ده:
خاتمة جمله اجمله منه، د ابوجهل د اوښ خاتمه خپله د ابوجهل د خاتمې نه ډیره بهتره وه،
**تنبیه**: د ترمذی شریف ص ۱۰۱ (باب ما جاء کم حج النبی(صلی الله علی وسلم) په روایت کښې من حدیث جابر رضی الله عنه دادی، چه دا اوښ نبی کریم ﷺ سره په حجة الوداع کښې وو، محدثینو د ابوداؤد دې حدیث ته ترجیح ورکړې ده، د ترمذی په روایت باندې خپله امام ترمذی کلام فرمائیلې دې، او د امام بخاری رحمه الله نه ئې نقل کړې دی، چه دا حدیث باین سند محفوظ نه دې، په کوکب کښې هم دادی، چه حدیث ترمذی صحیح نه دې، منقول دی، چه دا اوښ د جنګ بدر په غنیمت کښې حاصل شوې وو، او دا اوښ د حدیبیې نه مکې مکرمې ته تښتیدلې وو، د حضور ﷺ جمال هغه لره د هلته نه واپس راوستو، (تاریخ عمیس)
برة من فضة: په یو روایت کښې دادی، چه ددۀ په پوزه کښې د چاندئ یوه کړۍ(پیزوان) وه، په دویم روایت کښې دادی، چه د سرو زرو وه، ملا علی قاری رحمه الله فرمائي چه ممکن ده یو طرف ته د سرو زرو وه، او بل طرف ته د چاندئ وه، (بذل)

## بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقَرِ
## باب: ۱۲۰ د غوا میینې قربانی

[۱۷۵۰] حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً".

د حضرت عائشې رضی الله عنها نه روایت دې چه رسول الله ﷺ په حجة الوداع کښې د آل محمد د طرف نه یوه غوا ذبح کړې وه۔

**تشریح: قوله**: عن عائشة ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) نحر عن آل محمد(صلی الله علی وسلم) فی حجة الوداع بقرة واحدة. او ددې نه روستنې حدیث چه د حضرت ابوهریره رضی الله عنه دې، دادی(عمن اعتمر من نسائه بقرةواحدة)

**د ازواج تسعه د طرف نه د بقرۀ واحده قربانی څرنګه صحیح شوه**:
دحجة الوداع په موقع د نبی کریم ﷺ سره تولې ازواج مطهراتې وې، او تولې متمتعاتې (یعنی حج تمتع کونکې) وې، په تولو باندې هدی متعه واجبه وه، لیکن حضرت عائشه رضی الله عنها ته مکې مکرمې ته رسیدلو نه لږ شان مخکښې حیض راتلل شروع شو، چه دهغې وجې نه هغې عمره اونه کړې شوه، بهرحال د هغې د طرف نه هم دم ورکول وو، د فسخ د عمرې د

[1]: سنن ابن ماجه/الأضاحي ۵(۳۱۳۵)،(تحفة الأشراف: ۱۷۹۲٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۱۱۵(۱۷۰۹)، والأضاحي ۳(۵۵٤۸)، صحيح مسلم/الحج ۶۲(۱۳۱۹)، موطا امام مالك/الحج ۵۸(۱۷۹)، مسند احمد(۲٤۸/۶)(صحيح)

وجې نه،[1] لهذا يوه بقرة خو د تولو د طرف نه کافی کيدې نشی؟
د صحيح بخاری په حديث کښې صرف لفظ د البقر وارد دې،(بغير د تاء نه) او د واحده قيد هم نشته، او دلته په ابوداؤد کښې د بقرة واحدة تصريح ده، دغه شان په نسائی کښې هم، ددې وجې نه اشکال پيدا کيږي، چه بقرة واحده د ازواج تسعه د طرف نه څرنګه کافی کيدې شی؟ دا خو صرف د ابن حزم مسلک دې، چه څرنګه بدنه د لسو کسانو د طرف نه کافی ده(عند البعض) بقره هم کافی ده، لکه هغوی د خپل مسلک تائيد په دې حديث سره کړې دې، د حافظ ابن حجر او علامه عينی ﷺ په کلام کښې ما ددې اشکال جواب تلاش کړو، ليکن ملاؤ نشو، په اصل کښې په بخاری کښې ددې سلسلې ډير روايات هم نشته، هسې د حافظ ابن حجر ميلان وحدة بقره طرف ته دی، حالانکه په دې کښې اشکال دی، ليکن ددې باوجود حافظ دې طرف ته التفات نه دې کړې، او علامه زرقانی په دې باندې ډير ليکل کړې دی،(کمافی الاوجز) زمونږ حضرت شيخ هم په دې باندې خپل تصانيف (اوجز، جزء الحج، لامع) کښې ښه په دلچسپۍ سره کلام فرمائيلی دی، ليکن د نسائی او مسلم په روايتونو سره دا اشکال ختميږی، ځکه چه د مسلم په يو روايت کښې من حديث جابر دادی، ذبح رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن عائشة بقرة دې سره اشکال حل شو، هغه داسې چه اوس کم از کم دوه بقرې شوې، د اووۀ د طرف نه خو يوه شوه، او دويمه چه د حضرت عائشې ﷺ ډياره وه، په هغې کښې اصل خو به عائشه ﷺ وی، باقی يو بله به هم په هغې کښې شامله شوې وی، د حضرت شيخ ﷺ رائې داده، چه غالبا حضرت سوده ﷺ به ئې شريکه کړې وی، د حضرت سودې ﷺ د حضرت عائشې ﷺ سره يو خصوصيت وو، ځکه چه هغې حضرت عائشې ﷺ ته خپل نمبر ورکړې وو(لکه چه په روايتو کښې مشهور دی) او د نسائی په يو روايت کښې داسې دی، عن عائشة ﷺ قالت ذبح رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عنا يوم حججنا بقرة بقرة، ددې نه معلوميږی، چه نبی کريم ﷺ د تولو ازواج مطهرات د طرف نه يوه يوه بقرة ذبح کړې وه، اګر چه حافظ ابن حجر دې روايت لره شاذ ليکلی دی، ليکن علامه زرقانی په دې باندې رد کړې دی، او علامه انور شاه کشميری ﷺ دا فرمائي، چه د بخاری په روايت کښې خو بقرة(تاء وحدت سره) شته هم نه، او نه پکښې د واحدة تصريح شته، او په کومو روايتو کښې چه د واحدة تصريح ده، دهغې نه مراد دا نه دی، چه د تولو ازواج د طرف نه يوه بقرة ذبح کړې وه، بلکه تعدد طرف ته اشاره ده، چه يوه غوا ئې د خو ازواجو د طرف نه قربانی کړې.[2]

---

[1] دعائشې داحرام مسئله ډيره معرکة الآراء او مختلف فيه ده، ددې بيان انشاء الله روسته په باب فی افراد الحج کښې راروان دی.

[2] ابن قيم فرمائی که حضورپاک ﷺ د بيبيانو د طرفه د يو بقره نه زيات قربانی کړې وی بيا خو هيڅ اشکال نشته اوکه يوه ئې کړی وی نو بيا په دې کښې دليل دی د اسحاق بن راهويه: وهو رواية عن احمد ان البدنة تجزيء عن عشرة. اه. (عون وفيه ما فيه). ځکه چه د اسحاق په تړد دادی: بقرة عن سبعة وبدنة عن عشرة لحديث ابن عباس عند الترمذي فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. والله أعلم.

[۱۷۵۱](۱) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ".

د حضرت ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ د خپلو ښځیانو د طرف نه، کومو چه عمره کړې وه، یوه غوا ذبح کړې وه.''

## بَابُ فِي الْإِشْعَارِ

### باب: ۱۴- د قربانۍ ډاونبا نو اشعار کول.

### د اشعار لغوی او اصطلاحی معنی

د اشعار لغوی معنی اعلام ده، (علامت جوړول) شعار بمعنی علامت، او اصطلاحی معنی ئې داده، د هدی د اوښ په قب باندې په نیزې وغیره سره زخم جوړول، او د هغې په ویني سره قب رنګین کول، دې دپاره چه لیدونکو ته معلومه شی، چه دا هدی ده، چه د ورکیدو په صورت کښې، یا د اختلاط په وخت کښې اوپیژندلې شی، او فقیران هم پوهه شی، چه دا هدی ده، که د هلاک کیدو د ویرې په وخت کښې مالک هغه ذبح کړی، او هلته ئې پریږدی، نو فقیران هغې لره اوخوری، او علماؤ دا هم لیکلې دی، چه په دې کښې تعظیم دهدی هم دې، چه د حج او شریعت د شعار نه دې.

### د اشعار باره کښې د امام صاحب رائې:

د هدی اشعار د صحیحینو بلکه د صحاح سته د روایات صحیحه نه ثابت دي، جمهور علماء، ائمه ثلثه او صاحبین دډې د سنتیت قائل دی، حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله ډډې قائل نه دې، په هدایه کښې لیکلې دی، چه امام صاحب رحمه الله فرمائي چه دا مثله ده، او مثله منسوخ ده، او که نسخ منلو کښې چاته شک وی، نو بیا به تعارض منل ضروری وی، لهذا ترجیح به محرم ته په مبیح باندې ورکولې شی.

### (د امام اعظم رحمه الله په مسلک باندې دوه اشکالات او دهغې جوابات

په دې باندې دوه اشکاله شوې دی.

(۱) یو دا چه هر زخم مثله نه وی، مثله هغه زخم ته وئیلې وی، چه په هغې کښې تشویه خلقة یعنی شکل خرابول وی، لکه پوزه یا غوږ پریکول، او اشعار خو د حجامت، اختتان، فصد وغیره د قبیلې نه دې.

(۲) دویم اشکال داچه د مثلې حرمت د هجرت په اول کښې شوې وو، (یعنی د غزوه احد پس) او اشعار د نبي کریم ﷺ نه د هجرت په اخر کښې ثابت دي، د جمهورو دا دوار اشکالات قوی دی، (۲)

شیخ ابن الهمام په دې کښې د امام طحاوي رحمه الله رائې اختیار کړې ده، هغه داچه امام

---

(۱): سنن ابن ماجه/الأضاحي ۵(۳۱۳۳)، سنن النسائي/الكبرى/الحج(۴۱۲۸)(تحفة الأشراف: ۱۵۳۸۶)(صحيح)

(۲) حافظ فرمائي ابن حزم په امام ابوحنیفه رحمه الله باندې سخت تنقید کړې دی او دا چه د امام ابوحنیفه رحمه الله نه مخکښې هیڅوا دا سې نه دی وئیلې، حافظ فرمائي دا سې نه ده بلکه ابراهیم نخعي هم به دا مکروزه ګڼلو. كما نقل الترمذي في جامعه.

صاحب رحمه الله مطلقا اشعار لره ممنوع نه فرمائیلو، انما کره اشعار اهل زمانه، یعنی عجمو ته د اشعار صحیح طریقه نه راتله، هغوی به په دې کښې مبالغه کوله، چه هغې سره به خاروی ته تکلیف رسیدو، او دهغه د هلاکیدو خطره به وه، اصل خبره خو داوه، لیکن ممکن ده، چه سدا للباب و ردعا للعوام علی الاطلاق ئې دا منع فرمائیلې وی، چه صرف د یو امر مستحب په تحصیل کښې ارتکاب محظور اوکړې شی، حافظ ابن حجر رحمه الله ته دې الله تعالی جزاء خیر ورکړی، هغه د ابن الهمام د رائې لیکلو نه پس فرمائي وبتعين الرجوع الى ما قال الطحاوی فانه اعلم من غیره باقوال الصحابة، ۱۲ه

[۱۷۵۲] (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ".

د حضرت ابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ د ماسپخین مونځ د ذوالحلیفه په مقام کښې اوکړو - بیا هغوی دَ خپلې قربانئ اونبه طلب اوفرمائیله او دَ هغې دَ ځُب په نبی جانب ئې اشعار اوکړو( یعنی هغه ئې لږ غوندې زخمی کړو) او دَ هغې نه ئې وینه راویستله، بیا دَ هغوی ﷺ سورلی راوستلې شوه - کله چه حضور ﷺ په هغې باندې کیناستو او هغې رسول الله ﷺ لره یوړو او بیداء مقام ته اورسیدل نو هغوی دَ حج تلبیه اووئیله-

تشریح: **قوله**: عن ابن عباس رضي الله عنه..... ثم دعا ببدنه فاشعرها من صفحة سنامها الايمن.

**د اشعار په باره کښې نور اختلاف:**

د اشعار په باره کښې دوه مسئلې نوري هم د ذکر قابلې دی،(۱) یو داچه اشعار د ابل سره خاص دي، یا به د غیر ابل هم کولې شی، دویمه دا چه محل اشعار د سنام(قب) جانب ایمن دي، او که جانب ایسر؟

امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله فرمائي چه اشعار به ابل او بقر دواړو کښې کولې شی، مطلقا، او د امام مالک په ابل کښې دوه اقوال دی، راجح دادي، چه په ابل کښې خو مطلقا دي، او په بقر کښې دهغوی دري روایتونه دی،(۱) مطلقا اثبات،(۲) مطلقا نفی،(۳) کوم بقر چه ذات سنام(قب والا) وی، دهغه به اشعار کولې شی، او کوم چه نه وی، دهغه به اشعار نه شی کولې،(هامش کوکب)

او په مسئله ثانیه کښې هم اختلاف دي، هغه داچه د امام شافعي رحمه الله په نزد جانب ایمن اولی دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد جانب ایسر اولی دي، او دا د احنافو په نزد هم دي، د امام احمد رحمه الله نه دواړه روایتونه نقل دی،(هامش کوکب ص۲۹۰) د ابن عباس رضي الله عنه په روایت

---

[1]: صحيح مسلم/الحج (۱۲٤۳/۳۲)، سنن الترمذي/الحج ٦٧(۹۰٦)، سنن النسائي/الحج ٦٤(۲۷۷٦)، ٦٧(۲۷۸٤)، (۲۷۹۳)۷۰، سنن ابن ماجه/المناسك ۹٦(۳۰۹۷)، تحفة الأشراف: (٦٤٥۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج (۱٥٤۹)۳۳، مسند احمد(۱/۲٦۱، ۲٥٤، ۲۸۰، ۳۳۹، ۳٤٤، ۳٤۷، ۳۷۳)، سنن الدارمي/المناسك ٦۸(۱۹٥۳)(صحيح)

کښې الایمن مذکور دي، دغه شان په مسلم کښې دی،[1] لیکن د ابن عمر رضی الله عنه عمل لکه چه په موطا امام مالک رحمه الله کښې دی، جانب ایسر وو، او د بیهقی په روایت کښې دادی، چه ابن عمر رضی الله عنه به اشعار په جانب ایسر کښې کولو، او که په څه وجه به په دې کښې مشکل وو، نو بیا به ئې په ایمن کښې کولو، (فتح الباری)

**قوله:** لم سلت عنها الدم: د سلت معنی اوچول او صفا کول دی، لیکن دلته کښې مراد مړل دی، دې دپاره چه تول قب رنګین شی، ګنی اوچولو او صفا کولو سره خو مقصد نه حاصلیږي. (کوکب)

**قوله:** فلما قعد علیها واستوت به علی البیداء اهل بالحج، سورلئ باندې سوریدو نه پس چه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیداء ډیرئ ته اورسیدو، نو د حج احرام ئې اوترو، د احرام تحقق تلبیئ سره کیږی، په دې کښې روایات حدیثیه هم مختلف دی، او ائمه فقه هم، چه احرام څه وخت ترڅو پکار دی، ددې دپاره مخکښې یو مستقل باب راروان دې، باب وقت الاحرام په دې باندې به کلام انشاء الله هم هلته کښې راشی،

**قوله:** عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اهدی غنما مقلدة :

## په تقلید غنم کښې اختلاف:

په دې حدیث کښې د تقلید غنم مسئله ذکر ده، تقلید د اشعار پشان یو څیز دې، د دواړو غرض یو دی، (د هدی کیدو علامت لګول) تقلید د نعلینو هم وی، او د صوف هم، یعنی د مالوجو امیل جوړول، او د بزې په غاړه کښې اچول، مصنف صرف د اشعار باب قائم کړې دې، د تقلید[2] هیڅ باب ئې نه دې قائم کړې، حالانکه امام بخاری رحمه الله او نورو صحاح والو ددې متعدد ابواب قائم کړي دی، او د تقلید الغنم مستقل باب ئې ترلې دې، لیکن د تقلید غنم مسئله د فقهاؤ په مینځ کښې اختلافی ده، حضرت امام شافعی او احمد □ ددې قائل دی، او امام اعظم او امام مالک □ ددې قائل نه دی، حالانکه په صحیحینو بلکه صحاح سته کښې د تقلید غنم روایات موجود دی، علامه سندهی هم په حاشیه د نسائی کښې اشکال کړې دې، چه هرکله تقلید غنم د صحیح حدیث نه ثابت دې، نو ددې د انکار هیڅ وجه نشته، زهٔ وایم، د بعضې محدثینو، چه په هغوی کښې ابن عبد البر جلیل القدر محدث هم شامل دې، ددې باره کښې انشراح نشته، بلکه هغوی خو دا وائی، چه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ابداء غنم هم ثابت نه دې، (چرته ددې تقلید) علامه سرخسی وائی، چه اثر داسود (په کوم کښې چه تقلید غنم مذکور دې) شاذ دې، اسود په دې سره متفرد دې، حافظ چه په فتح الباری کښې په دې سلسله کښې کوم اعتراضات کړې دی، علامه عینی رحمه الله دهغې جوابات ورکړې دی، په بذل المجهود کښې تول ذکر دی.

---

[1] ولیس في البخاري ذکر الایمن اوالایسر.

[2] تقلید یعنی قلاده (امیل) اچول.

[١٧٥٣](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: "لَمْ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ هَمَّامٌ، قَالَ: "سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِأَصْبُعِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِي تَفَرَّدُوا بِهِ.

شعبه دي حديث لره د ابو الوليد هم معنى روايت كړي دي، فرمائي چه بيا هغوى وينه په خپل لاس سره اوبهوله - امام ابوداود رحمه الله فرمائي : د همام په روايت كښي دى چه هغوى د هغې په خپلې گوتې سره وينه راويسته -امام ابوداود رحمه الله فرمائي چه دا روايت د اهل بصره د تفرداتو نه دي -

[١٧٥٤](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ".

مسور بن مخرمه او مروان بن حكم بيان كوى چه د حديبيه په كال باندې رسول الله ﷺ اووتلو كله چه هغوى ﷺ د ذوالحليفې مقام ته اورسيدل نو هغوى ﷺ قربانئ ته قلاده واچوله، د هغې اشعار ئې اوكړو او احرام ئې اوترلو -

[١٧٥٥](*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً".

حضرت عائشه رضي الله عنها بيان كوى چه رسول الله ﷺ بكرو (چيلو) لره په طور د هديې (حرم طرف ته) اوليږلې او د هغې په څټونو كښې ئې قلادې واچولې -

## بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

### باب: ١٥ - د قربانئ د څاروى تبديل كول څنگه وى؟

په كتب احناف كښې دا ليكلې دى، چه د هدى واجب بدلون جائز دي، او د هدى تطوع بدلون جائز نه دي، څكه چه دهدى واجب تعلق خو د سړى په ذمه دي، چه بهرحال هغه باندې ورگول دى، او هدى تطوع په شراء يا په نيت كولو سره متعين كيږى، ددې وجې نه ددې بدلون جائز نه دي.

[١٧٥٦](*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا فَأَعْطَى بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٤٥٩)(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الحج ١٠٦(١٦٩٤)، والمغازي ٦٤(٤١٥٧، ٤١٥٨)، سنن النسائي/الحج ٦٢(٢٧٧٣)، (تحفة الأشراف: ١١٢٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ٣٢٣، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣١)(صحيح)

[3]: صحيح البخاري/الحج ١٠٦(١٧٠١)، م/الحج ٦٤(١٣٢١)، سنن الترمذي/الحج ٧٠(٩٠٩)، سنن النسائي/الحج ٦٩(٢٧٨٩)، سنن ابن ماجه/المناسك ٩٥(٣٠٩٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٩٤٤، ١٥٩٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/ ٤٢، ٢٠٨)(صحيح)

[4]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٧٤٨)، وقد أخرجه: (حم ٢/ ١٤٥)(ضعيف)

اللّٰهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ قَالَ: "لَا انْحَرْهَا إِيَّاهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا.

د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي چه حضرت عمر رضي الله عنه يو بختی اوښی لره په طور د هدۍ( حرم طرف ته) اولیږلو - هغوی رضي الله عنه ته ددې درې سوه دیناره پیش کړې شو ... نو هغوی د حضور ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او تپوس ئې ترینه اوکړو : اې د الله رسوله ! ما یو عمده اوښ هدیه کړې دي او ماته دهغې درې سوره دیناره راکولې شی نو آیا زۀ دې لره خرڅ کړم او د هغې په قیمت باندې بل اوښ واخلم؟ حضور ﷺ اوفرمائیل: نۀ - هم دې لره ذبح( قربانی) کړه - "امام ابوداود رحمه الله فرمائی دا ددې وجې نه وو چه د هغې ئې اشعار کړې وو-

**تشریح: قوله:** اهدى عمربن الخطاب رضي الله عنه بختيا فاعطى بها ثلث مائة دينار الخ

## شرح حدیث:

د بختی جمع بخت راځی، او د مؤنث دپاره بختیه لفظ استعمالیږی، بختی اوښ هغه اوښ ته وئیلې شی، چه خالص عربی نه وی، بلکه د عربی او عجمی نسل د اختلاط نه پیدا شوې وی، دا بختنصر طرف ته منسوب دي، دې ته ابل خراسانی هم وئیلې شی، مضمون د حدیث دادي، چه حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرمائي چه یو ځل زما پلار حضرت عمر رضي الله عنه یو بختی او ډیر قیمتی اوښ په هدی کښې لیږلو(یا خپله ئې روان کړې وو) په لاره کښې چه کله خلقو هغه اولیدو ، نو بعضې خلقو دهغې ډیر قیمت ورکولو سره اخستلو ته تیار شو ، تردې پورې چه یو سړی دهغه درې سوه دیناره قیمت اولګوئ ،(حالانکه عام طور باندې یو اوښ تقریبا په پنځلس شل دیناره باندې ملاویږی) حضرت عمر رضي الله عنه د نبی کریم ﷺ نه تپوس اوکړو، چه که اجازت وی، نو زۀ به دا خرڅ کړم، او ددې په قیمت به ډیر اوښان واخلم؟ نبی کریم ﷺ د داسې کولو نه منع اوفرمائیله، او وې فرمائیل، چه ددې نحر اوکړه، په ظاهر کښې دا اوښ به د هدی تطوع نه وو ، لکه چه مونږ مخکښې مسئله بیان کړې ده، لیکن امام ابوداؤد ددې یوه بله وجه بیان کړې ده، هغه داچه لانه کان اشعرها، چه د دې اوښ اشعار شوي وو ، دا د مصنف خپله رائې ده.

## بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

**باب: ۱۶ - کوم کس چه هدی اولیږی او خپله لاړ نۀ شی ( نو څۀ حکم دي؟)**

یعنی کوم سړي چه خپله حج ته نه خی، بلکه نورو خلقو سره چه تلونکي وی، خپله هدی اولیږی، دي دپاره چه هغوی د دۀ د طرف نه هغه هدی په حرم کښې ذبح کړي، په داسې کولو کښې هیڅ خرج نشته، بلکه مستحب دی، ډیر د ثواب کار دي، د نبی کریم ﷺ نه ثابت دی، نبی کریم ﷺ به کله کله داسې کول، دا خو صرف د فضیلت خبره شوه.

[۱۷۵۷](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا".

حضرت عائشه رضي الله عنها بيان کوی چه ما د رسول الله ﷺ د قربانۍ د اوښ د هار رسۍ په خپلو لاسونو سره اودلې دی، بیا هغوی ﷺ د هغې اشعار اوکړو او د هغې په ګردن کښې ئې قلاده واچوله، بیا ئې هغې لره بیت الله طرف ته روان کړو او خپله په مدینه کښې مقیم وو نو کوم څیزونه چه د هغوی د پاره حلال وو (هم هغه رنګ حلال پاتې شو) څه هم حرام نه شو۔

[۱۷۵۸](*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ".

حضرت عائشه رضي الله عنها بيان کوی چه رسول الله ﷺ به د مدینې نه هدی لیږله، ما به د هغې د قلادو رسۍ اودل او بیا به هغوی د هیڅ څیز نه اجتناب نه کولو، د ګومو نه چه محرم اجتناب او پرهیز کوی۔"

[۱۷۵۹](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا وَلَا حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا، قَالَا: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدْيِ، فَأَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا بِيَدَيَّ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ".

ام المؤمنین حضرت عائشه رضي الله عنها بيان کوی چه رسول الله ﷺ هدی اولیږله او ما د وړیو نه کومه چه زما سره وه، د هغې د قلادو رسۍ جوړې کړې، بیا هغوی زما سره هم هغه شان حلال وو۔ خپل اهل ته به راتلو لکه خنګه چه خوک عام سړی خپل اهل ته راتلل کوی۔

**په مسئله مترجم بها کښې اختلاف:**

دویمه خبره دلته کښې فقهی مسئله ده، هغه داچه دا لیږونکي دي لیږلو سره د محرم په حکم کښې کیږی، او که نه؟ جمهور علماء او ائمه اربعه فرمائي چه محرم کیږی نه، لکه چه په حدیث الباب کښې حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائي، په دي کښې د حضرت ابن عباس رضي الله عنهما اختلاف دي، دهغوی په نزد لیږونکي د محرم په حکم کښې کیږی، او د محظورات احرام

---

[۱]: صحيح البخاري/الحج ۱۰۶(۱۶۹۶)، ۱۰۷(۱۶۹۸)، ۱۰۸(۱۶۹۹)، ۱۰۹(۱۷۰۰)، ۱۱۰(۱۷۰۱)، والوكالة ۱۴(۲۳۱۷)، والأضاحي ۱۵(۵۵۶۶)، صحيح مسلم/الحج ۶۴(۱۳۲۱)، سنن النسائي/الحج ۶۲(۲۷۷۴)، ۶۸(۲۷۸۵)، سنن ابن ماجه/المناسك ۹۴(۳۰۹۴)، ۹۶(۳۰۹۸)، وانظر أيضا حديث رقم: (۱۷۵۵)، تحفة الأشراف: (۱۷۴۳۳)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۶۹(۹۰۸)، موطا امام مالك/الحج ۱۵(۵۱)، مسند احمد(۶/۳۵، ۳۶، ۷۸، ۸۵، ۹۱، ۱۰۲، ۱۲۷، ۱۷۴، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۰۰)(صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الحج(۱۶۹۸)، صحيح مسلم/الحج ۶۴(۱۳۲۱)، سنن النسائي/الحج ۶۵(۲۷۷۷)، سنن ابن ماجه/الحج ۹۴(۳۰۹۴)، (تحفة الأشراف: ۱۶۵۸۲)، (۱۷۹۳۳)، وقد أخرجه: ۶۲(۲۷۶)(صحيح)

[۳]: صحيح البخاري/الحج(۱۷۰۵)، صحيح مسلم/الحج ۶۴(۱۳۲۱)، سنن النسائي/الحج ۶۵(۲۷۷۸)، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۱۸، ۱۷۴۶۶)(صحيح)

نه د هغه دپاره بیچ کیدل واجب شو، او تر څو پورې چه دا هدی هلته کښې رسیدلې او ذبح کړې شوې نه وی، دا سړې به نه حلالیږی، حضرت عائشه رضی الله عنها په حدیث الباب کښې په دې باندې رد فرمائي، فما حرم علیه شی کان له حلالا، ددې تفصیل او تشریح د بخاری شریف په روایت کښې موجود ده، بهرحال چه کومه مسئله حضرت عائشه رضی الله عنها فرمائي هغه متفق علیه بین الائمه ده.

## یوه بله اختلافی مسئله :

دا مسئله خو دهغې سړې باره کښې وه، چه خپله حج یا عمرې دپاره نه څی، دلته کښې یوه مسئله بله ده، چه د کوم سړی د نسک(حج یا عمرې) اراده ده، او خپل ځان سره د هدی لیږلو هم اراده ده، نو هغه د خپلې هدی تقلید اوکړو، اوسه پورې هغه نه خو تلبیه وئیلې ده، کومه چه د احرام دپاره وئیلې شی، او نه اوسه پورې ئې هدی روانه کړې ده، نو په دې صورت کښې اکثر علماء و منهم الائمه الثلثة(ابوحنیفه، مالک، شافعی) په نزد صرف په تقلید د هدی سره محرم کیږی نه، تر څو پورې چه د نسک په ارادې سره تقلید او سوق د هدی[1] اونه کړی، او د امام احمد او اسحق بن راهویه په نزد حج ته تلونکې سړې صرف د تقلید د هدی سره محرم کیږی، دا دواړه مسئلې د ځان خانله پوهیدلو دی.

**تنبیه** : د حدیث الباب تعلق د مسئله اولی سره دی، چه په هغې کښې د ائمه اربعه هیڅ اختلاف نشته، صرف د ابن عباس رضی الله عنهما اختلاف دی، چه په هغې کښې حضرت عائشه رضی الله عنها رد کوی، حضرت اقدس سهارنپوری رحمه الله په بذل المجهود کښې د شرح حدیث په ذیل کښې هم دا تحریر فرمائیلې دی، چه د عائشې رضی الله عنها مقصود په حضرت ابن عباس رضی الله عنهما باندې رد کول دی، لیکن بیا وروستو ئې چه د هدائې کوم عبارت نقل کړې دی، دهغې تعلق د مسئلې ثانیه سره دی، په هغې کښې ائمه ثلثه خو یو طرف ته دی، او امام احمد او اسحق بن راهویه بل طرف ته، والله اعلم، لبه علی هذا شیخنا فی حاشیة البذل.

ددې باب دواړه احادیث متفق علیه دی، شیخینو ددې تخریج کړې دی، دغه شان نسائی او ابن ماجه صرف د اول تخریج کړې دی، (عون عن المنلوی)

# بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبُدُنِ

**باب: ۱۷ - ددریا نی په اوښ باندې سورلی کول**

بدن په ضم دال او سکون دال دواړو سره وئیلې کیږی، ددې واحد بدنه دی، بدنه د بعضو په نزد ابل سره خاص دی، او بعضې وائی، په اصل کښې خو ابل دی، لیکن ددې اطلاق په بقر باندې هم کیږی، او زیات تر ددې استعمال د هدی په څاروی باندې کیږی. (قسطلانی)

---

[1] یعنی د دریو څیزونو د موجود کیدو نه پس به محرم وی، لراده نسك، تقلید هدي، توجه مع الهدي یعني سوق الهدي.

[۱۷۶۰]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ".

د حضرت ابوهریره رضی الله عنه بیان دي چه رسول الله ﷺ یو کس لره اولیدو چه هغه خپل د قربانۍ اوښ لره شړلو او روان وو( او خپله پیدل روان وو) نو حضور ﷺ هغه ته اوفرمائیل : په دي باندي سور شه -" هغه اووئیل دا د قربانۍ د پاره ده - حضور ﷺ اوفرمائیل : په دي باندي سور شه -" ... په تا باندي افسوس دي ! حضور ﷺ دا( د افسوس لفظ) په دویم یا دریم ځل کښې اوفرمائیلو -"

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) رآی رجلا یسوق بدنة فقال ارکبها الخ

نبی کریم ﷺ یو سړي اولیدو(دهغه نوم معلوم نه دي) چه بدنه ئې روانه کړې وه، د مسند احمد په روایت کښې دی، قد اجهده المشی، یعنی هغه ته په پیدل تګ کښې جهد او مشقت راتلو، نو نبی کریم ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه په دي باندي سور شه، بعضو علماؤ ددي امر بالرکوب وجه دا لیکلي ده، چه په دي کښې د اهل جاهلیت مخالفت دي، ځکه چه مشرکینو به د سائبې، وصیلې، حام نه فائده نه اخسټله، لیکن جمهور شارحینو دي لره نه دي اختیار کړي، ګنی کم از کم دا امر به د استحباب دپاره وو، خو ددي څوک هم قائل نه دی، الا الظاهریة،بلکه هغوی خو د وجوب قائل دی، دغه شان خپله د نبی کریم ﷺ نه هم رکوب د هدی ثابت نه دی، او نه نبی کریم ﷺ عام طور باندي صحابه کرامو ته د رکوب حکم فرمائیلي دي، بلکه عند الجمهور دا امر امر ارشادی دي، د مصلحت دنیویه د وجې نه دي،

**په رکوب د هدی کښې اختلاف دائمه:**

بیا مخکښې په دي مسئله کښې د ائمه اختلاف دي، د امام شافعی رحمه الله په نزد رکوب په هدی عند الحاجة مباح دي، او د امام احمد رحمه الله په نزد په یو روایت کښې مطلقا اباحت دي، او د احنافو او مالکیه په نزد جواز د رکوب عند الاضطرار دي، پس په آئنده روایت کښې دی، اذ الجئت الیها وهی روایة عن احمد الحاصل عند الجمهور والائمة الثلثة رکوب په هدی بلا حاجت مکروه دي.

[۱۷۶۱]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".

حضرت ابو الزبیر فرمائی چه ما د حضرت جابر بن عبد الله نه د قربانۍ د څاروی په باره

---

[۱]:- صحیح البخاري/الحج ۱۰۳(۱۶۸۹)، والوصایا ۱۲(۲۷۵۵)، والأدب ۹۵(۶۱۶۰)، صحیح مسلم/الحج ۶۵(۱۳۲۲)، سنن النسائي/الحج ۷۴(۲۸۰۱)،( تحفة الأشراف: ۱۳۸۰۱)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۱۰۰(۳۱۰۳)، موطا امام مالك/الحج ۴۵(۱۳۹)، مسند احمد(۲/۲۵۴، ۲۷۸، ۳۱۲، ۴۶۴، ۴۷۴، ۴۷۸)(صحیح)

[۲]:- صحیح مسلم/الحج ۶۵(۱۳۲۴)، سنن النسائي/الحج ۷۶(۲۸۰۴)،( تحفة الأشراف: ۲۸۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۱۷، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۴۸)(صحیح)

کښې تپوس اوکړو نو هغوی اووې ما دَ رسول الله ﷺ نه اوریدلې دی، هغوی ﷺ فرمائیل کله چه تاسو مجبور شئ نو (دَ احسان سره او) دَ معروف انداز سره په هغې باندې سورلی کوئ تردې پورې چه تاسو ته بله کومه سورلی ملاؤ شی۔"

## بَابٌ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

**باب: ۱۸- دَهدی څاروې کله چه ځانې ته دَرسیدو نه مخکښې هلاکیږی نو؟**

که هدی خپل محل یعنی حرم شریف ته رسید و نه مخکښې هلاکیږی، نو څه به کولې شی؟

[۱۷۶۲] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ، فَقَالَ: "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ".

د حضرت ناجیه اسلمی ﷺ بیان دې چه رسول الله ﷺ د هغوی په لاس باندې خپله قربانئ اولیږله او ورته ئې اوفرمائیل کهٔ چرې ددې نه یو څاروې هلاک شی نو دَ هغې نحر اوکړه، او دَ هغې نوکې د هغې په وینې سره رنګ کړه، بیا دې لره دَ خلقو دَ پاره پریږده۔"

**تشریح: قوله:** عن ناجية الاسلمي ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بعث معه بهدى،

دا د باب رومبې حدیث دې، ددې راوی ناجیه بن جندب اسلمی دې. او دویم حدیث چه دهغې راوی حضرت ابن عباس ﷺ دې، په هغې کښې داسې دی، بعث رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فلانا الاسلمي په دې کښې د فلان نه مراد ناجیه بن جندب دې، دا دویم حدیث په صحیح مسلم کښې هم شته، هلته کښې هم د نوم تصریح نشته، بلکه بعث مع رجل دې، د حدیث خلاصه داده، چه نبی کریم ﷺ هرکله چه هغوی عمرة الحدیبیه ته تشریف اوړو، د خپلو هدایاؤ نګران او سائق ناجیه بن جندب اسلمی ﷺ لره مقرر کړو، په دې باندې هغوی د نبی کریم ﷺ نه تپوس اوکړو، چه که په دې کښې څه هدی ضائع یا هلاکیږی، نو هغې سره به څه کولې شی؟ نبی کریم ﷺ اوفرمائیل چه هغه به حلاله کړې شی، او دهغې په وینو به پښې لوندې کړې شی، او وینه به دهغې په قب باندې اولګولې شی، او بیا به هم هلته کښې پریخودلې شی، و بعث معه بثمان عشرة بدنة ددې هدایاؤ تعداد اتلس وو، د مسلم په یو روایت کښې خو تعداد هم دا ذکر دې، او په یو روایت کښې ست عشرة دې، امام نووی رحمه الله فرمائي چه کیدې شی، چه تعدد واقعې وی، او بیا مخکښې فرمائي چه دا هم ممکن ده، چه داسې اوئیلې شی، چه مفهوم د عدد معتبر نه دې، په ست عشر والا روایت کښې د زائد نفی نشته، دا حدیث او ددې مضمون ترجمة الباب په بخاری شریف کښې نشته، باقی نورو کتب صحاح کښې شته،

ولا تاكل منها انت ولا احد من رفقتك: په ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر ده، د حدیث دا حصه ګویا دهغې جواب او حکم دې.

---

[1]: سنن الترمذي/الحج ۷۱(۹۱۰)، سنن النسائي/الكبرى/الأطعمة(٦٦٣٩)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۰۱(۳۱۰٦)، تحفة الأشراف: (۱۱۵۸۱)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ٤٧(١٤٨)، مسند احمد(٤/٣٣٤)، سنن الدارمي/المناسك ٦٦(١٩٥٠)(صحيح)

## په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة:

هغه دا چه دداسې قسمه هدی غوښه نه خو د مهدی دپاره جائز دي، او نه دهغه د ملګرو دپاره، د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله مسلک خو مطلقا هم دادي، او امام مالک رحمه الله فرمائي چه د مهدی دپاره خو مطلقا جائز نه ده، او د رفقه دپاره مطلقاً جائز دي، او احناف وائي، چه د مهدی حکم خو هم دادي، او د ملګرو دپاره دا نهی په هغه صورت کښې ده، چه کله هغوی غنیان وی، او که هغوی فقراء وی، نو خورلې شی.

دا حکم او اختلاف مذکور په هدی د تطوع کښې دي،[1] او د هدی واجب دا حکم نه دي، بلکه هغې لره مهدی او رفقاء ټول خورلې شی، ځکه چه د واجب هدی بدل خو په مهدی باندې واجب دي، لهذا په دې کښ یعنی هلاک کیدونکې څاروی کښې هغه ته اختیار دي، چه څه کول غواړی کولې شی.

## تکمیل:

اوس دلته کښې یوه مسئله بله قابل ذکر ده، چه د ترجمة الباب والا مسئلې مقابل ده، هغه داچه کومه هدی خپل محل ته اورسی او ذبح شی، دهغې حکم څه دي؟ هغې لره مهدی خورلې شی، یا نشی خورلې؟ جواب دادي، چه په دې کښې تفصیل دي، هغه داچه اما الهدی اللذی بلغ محله فیجوز الاکل من دم التمتع والقران والتطوع دون ما سواها اعنی دم الجنایة عندنا الحنفیة والحنابلة و قریب منه مذهب المالکیة و عند الشافعی رحمه الله لا یجوز الاکل من الدماء الواجبة حتی دم التمتع والقران بل یجوز التطوع فقط(من الاوجز)

[۱۷۶۳] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ: "تَعْرِفُهَا، ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، أَوْ قَالَ: مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ"، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: "ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبْهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الْإِسْنَادَ وَالْمَعْنَى كَفَاكَ.

د حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نه مروی دی، چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان اسلمی لره اولیږلو او د هغه

---

[1] تنبیه: امام ترمذی په جامع ترمذی (ص ۱۱۰) کښې ددې تصریح کړې ده اود امام شافعي او احمد دواړو مسلک نې یو لیکلی دي، هم دغسې قاضی عیاض د امام مالک او جمهورو مسلک لیکلی دي او همدغسې ابن قدامه هم، ومکذا ملعب الشافعي في کتاب الأم، لیکن امام نووی په شرح مسلم (ص ۴۲۶) کښې د هدی تطوع په ځای د هدی واجب حکم لیکلی دي (ګویا معامله نې برعکس کړه) او د هدی تطوع باره کښې نې دا لیکلی دی چه ددې مهدی ته اختیار دي چه څه غواړی اودې کړی او هم ددې موافق علامه قسطلانی او علامه عیني لیکلی دی حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې دي ته ترجیح ورکړی ده کوم چه موږ په اصل شرح کښې لیکلی دي.

(*) صحيح مسلم (الحج ۱۳۲۵/۲۱۶)، سنن النسائي (الكبرى) (الحج ۴۱۳۶)، وانظر أيضا ما قبله، (تحفة الأشراف: ۶۵۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۱۷/۱، ۲۴۴، ۲۷۹) (صحيح)

سره ني اتلس(۱۸) اونبان دَ قربانئ اوئيزل - هغه اووي، اوفرمائئ كهٔ چرې دَ هغي نه يو( څاروي) خپله خپه راكاږي( يعنى دَ تللو نه عاجز شى او سترې شى نو؟) حضور ﷺ اوفرمائيل : هغي لره نحر( ذبح) كړه، دَ هغي نوكو لره په ويني سره رنگ كړه او دَ هغي په ڤب باندې نشان اولګوه او تهٔ او ستا دَ ملګرو نه دې، ددې نه څهٔ نهٔ خوري-" دَ حديث لفظ [ من اصحابک ] وو يا [ من اهل رفقتک ] وو - امام ابوداود رحمه الله فرمائى چه په دې حديث كښې دا جمله [ ولا تاْ كل منها انت ولا احد من اهل رفقتک ] منفرده ده او دَ عبد الوارث په روايت كښې دَ [ ثم اضربها ] په څائې باندې اجعله على صفحتها] راغلى دي - امام ابوداود رحمه الله فرمائى چه ما دَ ابو سلمه موسىٰ بن اسماعيل المنقرى نه اوريدلى دى هغه وئيل چه كله تاسو دَ حديث سند او دَ هغي معنىٰ په صحيح او درست طور باندې بيان كړئ نو كافى ده،( دَ الفاظو په بدلولو سره څهٔ فرق نهٔ پروځى، يعنى روايت بالمعنىٰ جائز دي)

**تنبيه** : په بعضو نسخو كښې دا باب په حديث ابن عباس رضي الله عنه باندې ختم شوې دي، او مخكښې چه كوم درې احاديث نور راروان دى، دهغې نه مخكښې په هغې نسخو كښې بسم الله الرحمن الرحيم ليكلې شوي ده، دهغې وجه په ظاهر كښې داده، چه په هغې باندې د سنن ابوداؤد دوه ديرش اجزاؤ كښې لسم جزء ختم شوي دي، او حدثنا هارون بن عبدالله نه الجزء الحادى عشر شروع شوې دي، پس شايد دجزء ابتداء كيدلو د وجې نه بسم الله ليكلې شوې ده، او داسې هم معلوميږي، چه د بسم الله نه پس حديث شروع كيدو نه مخكښې كيدې شى چه ترجمة الباب وى، چه د ناسخينو نه په ليكلو كښې ساقط شوې دي، خكه چه اوس كوم درې احاديث په دې باب كښې نور راروان دى، دهغې دي موجوده ترجمة الباب سره هيڅ تعلق نشته.(عون المعبود)

**تشريح: قوله**: عن على قال لما نحر رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بدنه فنحر ثلاثين بيده و امرنى فنحرت سائرها.

[۱۷٦٤]( ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ، وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا".

د حضرت علي رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ كله خپل اوښ لره نحر كړو نو ديرش اوښان ئې په خپل لاس سره نحر كړل او د باقى دَ پاره ئې ماته حكم اوكړو او ما هغې لره نحر كړل.

**فائده** : صحيح تر روايت دادي چه نبى كريم ﷺ درى شپيتهٔ اوښان په خپل لاس سره نحر كړي وو او باقى حضرت على رضي الله عنه -"(صحيح مسلم، الحج، حديث: ۱۲۱۸)

**د حديث شرح او د روايات مختلفه توجيه:**

په حجة الوداع كښې د نبى كريم ﷺ د هداياؤ تعداد يو سل وو، لكه چه روايا تو كښې

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۰۲۲۱)(منكر)

مشهور دی، ددې نه پس پوهه شئ، چه حدیث جابر رضی الله عنه چه د حجة الوداع په سلسله کښې ډیر طویل حدیث دې، او مخکښې په کتاب کښې مستقل باب راروان دې، په هغې کښې دادی، چه نبی کریم ﷺ په سلو اونبانو کښې د ثلاث و ستین نحر په خپلو لاسونو مبارک سره اوکړو، او باقی د اووۀ دیرشو اونبانو نحر حضرت علی رضی الله عنه اوکړو، او په دې موجوده روایت کښې دادی، چه نبی کریم ﷺ په خپله صرف دیرش اونبان نحر کړل؟ ددې تعارض ډیر جوابات دی،

(۱) تعدد واقعه یعنی کیدې شی، چه دا د حجة الوداع نه علاوه بله څه موقع وی،

(۲) ذکر القلیل لا ینفی الکثیر

(۳) حدیث جابر الطویل ددې حدیث په نسبت اصح دې

(۴) د یو حدیث نه پس بل حدیث راروان دی، په هغې کښې دادی، چه کله نبی کریم ﷺ د نحر اراده اوفرمائیله، نو وې فرمائیل، ابوحسن(علی رضی الله عنه) لره راوغواړئ، چه کله هغه راغلو، نو نبی کریم ﷺ هغه ته اوفرمائیل : خذ باسفل الحربة و اخذ رسول الله(صلی الله علیه وسلم) باعلاها نو دواړو په یو ځائې نحر اوکړو، ددې حدیث د وجې نه دا وئیلې شی، چه په سلو اونبانو کښې دیرش اونبان نبی کریم ﷺ د علی رضی الله عنه د مدد نه بغیر ذبح کړل، او دري دیرش ئې د علی رضی الله عنه په مدد سره ذبح کړل،(دا ټول دري شپیتهٔ شول، چه دهغې ذکر په حدیث جابر رضی الله عنه کښې دی)[۱] او باقی اووۀ دیرش حضرت علی رضی الله عنه یواځې نحر کړل، الحمد لله په دریو واړو احادیثو کښې تطبیق اوشو.

[۱۷۶۵]( ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ"، قَالَ عِيسَى: قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، وَقَالَ: وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: "مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ".

حضرت عبد الله بن قرط رضی الله عنه بیان کوی چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : د الله تعالی په نزد باندې د ورځو نه زیاته د عظمت والا ورځ یوم النحر( لسم تاریخ د ذی الحجې) او د هغې نه پس یوم القر( یوولسم تاریخ د ذی الحجې) ده ." عیسیٰ د ثوری نه نقل کړې دی چه دا دویمه ورځ وی - او بیان کوی چه رسول الله ﷺ ته پنځهٔ یا شپږ اونبان راوستې شو نو هغه حضور ﷺ ته نزدې شو چه حضور ﷺ ددې نه ابتداء( شروع) اوکړې - کله چه هغه ټول نحر کړې شو) او په ارځونو باندې پریوتل نو حضور ﷺ په مزه غوندې څهٔ اوفرمائیل چه په هغې باندې زهٔ پوهه نهٔ شوم نو ما اووې حضور ﷺ څهٔ اوفرمائیل؟ نو وې وئیل : چه څوک

---

[۱] نو گویا حدیث دجابر کښې چه دادی چه چه حضور په خپله دری شپیته ذبح کړل یعنی مطلقاً که په یواځې وی اوکه په مدد د علی وی.

[۲] تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۸۹۷۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي الكبرى للحج(۴۰۹۸)، مسند احمد(۴/۳۵۰)(صحیح)

غواړي نو (غوښه دي) کټ کړي - "(او د ځان سره دي يوسي -)

قوله: و قرب لرسول الله(صلى الله على وسلم) بدنات خمس او ست فطفقن يزدلفن اليه بايتهن يبدا. د کومو هدایاؤ چه نبی کریم ﷺ په خپل لاس مبارک سره نحر کړې وو، په هغې کښې پنځه یا شپږ داسې وو، چه په خپله نبی کریم ﷺ ته نزدې راتلې، چه اوګوری، چه د کومې نه نبی کریم ﷺ شروع کوی، الله اکبر څومره خوش قسمته وې دا اوښې، چه په هغوی کښې هرې یوې دا غوښتل، چه زهٔ د تولو نه مخکښې د نبی کریم ﷺ په لاس مبارک سره ذبح شم، حضرت شیخ رحمه الله به دې حدیث لوستلو په وخت کښې په ژړا شو، او دا شعر به ئې وئیلی:

همه آهوان صحراء سر خود نهاده برکف
بامید آنکه روزے سے بشکار خواهی آمد
نشوو نصیب دشمن که شود هلاک تیغت
سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی

وایضاً: (۱) داغ جاتے ہیں تو مقتل میں پر اول سب سے دیکھئے دار کرے وہ ستم آرا کس پر

فلما وجبت جنوبها الخ: د وجوب معنی سقوط ده، یعنی چه کله ددې اوښانو اړخونه په زمکه باندې پریوتل، یعنی ذبح کړې شوې، نو نبی کریم ﷺ په مزه آواز سره اوفرمائیل ممکن ده، چه ددې منشاء رقت وی، چه دهغې په داسې وخت کښې راتلل ظاهر دی.

[۱۷۶۶] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْفَجَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ: "ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ"، فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: "خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ"، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَاهَا ثُمَّ طَعَنَ بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

حضرت عرفه بن حارث کندی رضی الله عنه فرمائی چه زهٔ په حجة الوداع کښې د نبی کریم ﷺ سره حاضر وُم چه د قربانئ اوښان راوستلې شو - حضور ﷺ اوفرمائیل: ابو الحسن (علی) لره راوبله -" چنانچه علي رضی الله عنه د هغوی ﷺ د پاره راوبللې شو، نو حضور ﷺ ورته اوفرمائیل: حربه ورکې نیزه، د لاندې نه اونیسه، او خپله هغوی ﷺ اعلی طرف د هغې اونیولو، بیا ئې په هغې سره اوښان (په نحر کولو کښې) وهل - هرکله چه هغوی فارغ شو نوپه خچر باندې سور شو او حضرت علی رضی الله عنه لره ئې هم د ځان سره کینولو -"

## باب كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

## باب: ۲۰- اوښان دې څنګه نحر کړې شی-

بدن د بدنه جمع ده، دا مخکښې تیر شوې دی، چه په بدنه کښې اصل خو ابل دې، او ددې اطلاق په بقره باندې هم کیږی، لیکن دلته کښې مراد ابل دې.

(۱) دا دري واړه اشعار دحضرت شیخ په تالیف جزء حجة الوداع کښې هم مذکور دی.
(*): تفرد به ابو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۹)(ضعیف)

[۱۷٦۷]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ "كَانُوا يَحْضُرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا".

حضرت ابو خالد احمر، د ابن جریر نه، هغوی د ابو الزبیر نه، او هغوی د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت کوی ... او( ابن جریر وئیلی دی) ماته عبد الرحمن بن ثابت خبر راکړې دی ... چه نبی کریم ﷺ او د هغوی صحابهٔ کرامو رضی الله عنهم به اوښ لره نحر کولو او هغه( اوښ) به کښه خپه ترلې شوې وه او په باقی درې خپو باندې به ولاړ وو -

## په نحر او ذبح کښې فرق :

نحر وئیلې شی: د سینې سره نزدې رګونه په نیزې وغیره سره کټ کولو ته، په داسې طریقې سره چه په یو ځل ئې کار ختم شی، او ذبح وئیلې شی، د زنې نه لاندې رګونه کټ کول،[1] په دې کښې د عادت مطابق بیا بیا لاس راکاږل وی.

الحاصل محل د نحر د څټ نه لاندې خوا دې، او محل د ذبح اعلی العنق یعنی د څټ نه پرې خوا دې، قال العینی ص٤٧ ج١٠ والذبح هو قطع العروق التی فی اعلی العنق تحت اللحیین والنحر یکون فی اللبة کما ان الذبح یکون فی الحلق،

بیا د نحر دوه صورتونه دی، یو قائمه دویم بارکة، یعنی اوښې لره په ولاړه باندې نحر کول، یا په ناسته باندې، افضل قائما دې، بارکة هم جائز دې، لیکن په قائمة کښې خطره کیدې شی، چه اوښ اوتښتی، په اوښ کښې مسنون نحر دې، او په غنم او بقر کښې ذبح مسنون ده، لهذا د ذبح په خوا نحر او د نحر په خوا ذبح مکروه ده، او په ذبح کښې اصل طریقه مضطجعا ده، او قائما خلاف اولی ده، دا ټول تفصیل چه کوم اولیکلی شو، د ائمه اربعه مسلک دې، د ائمه ثلثه او احنافو په دې کښې هیڅ اختلاف نشته، لیکن عام طور باندې شراح حدیث دا لیکلی دی، چه د حنفیه په نزد په نحر کښې اطلاق دې، قائمة او بارکة دواړه برابر دی، حالانکه داسې نه ده، زمونږ په نزد هم نحر کښې اصل طریقه او افضله طریقه قائمه ده، لکه چه په کتب احناف کښې مصرح دی، د شارحینو نه په نقل مذهب کښې غلطی شوې ده، دهغې منشاء په ظاهر کښې هغه قصه ده، کومه چه د امام صاحب رحمه الله فرمائی چه ما یو ځل د بدنه نحر کولو قائمة، لیکن ما په هغې باندې قابو اونه موندلو، او هغه اوښ اوتښتیدو، نزدې وه چه دیر خلق دهغه د وجې نه هلاک شوې وې، نو په دې باندې ما پخه اراده اوکړه، چه ائنده به همیشه د اوښ نحر بارکة کوم،

د حسن بصری اوعطاء په دې کښې اختلاف دی، علامه باجی د حسن بصری او ابن قدامه د عطاء مسلک دا نقل کړې دی، چه ددې دواړو حضراتو په نزد نحر بارکة اولی دی، (بذل و اوجز)

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٢٨٦٨)(صحيح)

[2] د سکین (چاړه) په ذریعه سره.

## هل يجوز نحر ما يذبح و ذبح ما ينحر؟

دلته کښې يوه مسئله بله ده، د نحر په خاني باندې ذبح او د ذبح په خاني باندې نحر اختيارول څنګه دی،[1] جواب دادی، چه داسې کول د داؤد ظاهری په نزد حرام دی، او که وي کړل، نو دهغې خوړل حلال نه دی، او د جمهور علماء او ائمه ثلثة په نزد داسې کول صرف مکروه دی، په امامانو کښې د امام مالک رحمه الله په دې کښې اختلاف دي، دهغوی په نزد ابل کښې نحر او غنم کښې ذبح واجب ده، او که ددې خلاف ئې اوکړل، نو بيا دهغې خوړل حلال نه دی، ليکن دا مسئله دهغوی په نزد په اختيار کښې ده، که مجبورا ئې داسې اوکړل، نو هيڅ خرج په کښې نشته، او په بقر کښې دهغوی په نزد ذبح اولی ده، واجب نه ده، لهذا که د بقر نحر اوکړې شی، نو جائز دی، (الاوجز ج۳ ص۵۹۳)

[۱۷۶۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

حضرت زياد بن جبير رحمه الله فرمائی چه زه په منی کښې د حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه سره وم چه هغوی په يو سړی باندې تير شو او هغه دخپلې اوښې نحر کول غوښتل په داسې حال کښې چه هغه اوښه ملاسته وه - نو حضرت ابن عمر رضي الله عنه اوفرمائيل: " دې لره اودروه، هم په يوه خپه ئې ترلې شوې وی - هم دا د محمد عليه السلام سنّت دی - "

### شرح حديث:

(**نحوی تحقيق**): ابعثها قياما مقيدة : ابعثها يعنی اقمها او قياما بمعنی دقائمة حال مؤکده دي، او مقيدة يا خو حال ثانی دي، يا د ماقبل دپاره صفت دي، يعنی د حضرت ابن عمر رضي الله عنه تيريدل په يو سړی باندې اوشو، چه د خپل اوښ نحر ئې بارکتربه نانسته) کوژ، حضرت ابن عمر رضي الله عنه اوفرمائيل چه دۀ لره اودروه، په دې حال کښې چه دې مقيد وی، يعنی دۀ ګس لاس ترلې شوې وی، لکه چه د نحر په صورت کښې کولې شی،

سنة ابی القاسم(صلی الله علی وسلم) سنة منصوب بنزع الخافض دي، ای علی سنة يا بقدير الزم او يا مرفوع دي، هی سنة محمد(صلی الله علی وسلم)

[۱۷۶۹] (*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ

---

[1] ولي الأوجز (ص ۵۹۴ ج ۳) قال الحافظ ونحر البقر جائز عند الجمهور والمستحب الذبح لقوله تعالى ان تذبحوا بقرة وليه خلاف الحسن بن صالح. آه، اصل کښې په دې کښې اسهل ته کتلې شوی دی چه د کوم حيوان په حق کښې کوم صورت اسهل وو هغه اختيار کړی شوی دي د اوښ په حق کښې اسهل نحر دي په دې وجه دي کښې نحر اولی دي اويه غنم او بقر کښې اسهل ذبح ده په دې وجه دلته ذبح اولی ده.

(*): صحيح البخاري/الحج ۱۱۸(۱۷۱۳)، صحيح مسلم/الحج ۷۶(۱۳۲۰)، سنن النسائي/الكبرى/ الحج(٤١٣٤)، تحفة الأشراف: (٦٧٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۲، ۸۶، ۱۳۹) سنن الدارمي/المناسك ۷۰(۱۹۵۵) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الحج ۱۲۰(۱۷۱۶)، ۱۲۱(۱۷۱۷)، صحيح مسلم/الحج ۷۶(۱۳۱۷)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٤٦، ٤١٤٧)، سنن ابن ماجه/المناسك ۹۷(۳۰۹۹)، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/ ۸۹، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۴۳، ۱۵۴، ۱۵۹)، سنن الدارمي/المناسك ۸۹(۱۹۸۳) (صحيح)

عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا"، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

حضرت علی رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ ماته امر اوکړو چه زهٔ د خپلو اوښانو سره اودریږم ،( چه هغه نحر کولې شو) او د هغې خرمن او جُهول لره تقسیم کړم - قصاب ته دې نه هیڅ څیز ورنهٔ کړم، هغوی او فرمائیل چه د قصاب مزدوری به مونږ د خپل ځان نه ورکوله ۔" (د قربانئ د ځاروی نه به مو هیڅ په مزدورئ کښې نهٔ ورکول ۰)

## بَابُ فِي وَقْتِ الْإِحْرَامِ

### باب: ۲۱ - د احرام ترلو وخت۔

دلته کښې دوه څیزونه دی، یو مکان احرام، یعنی محل احرام چه هغې ته میقات وئیلې شی، ددې باب په شروع کښې تیر شوې دي، او دویم څیز زمان او وقت احرام دې، چه هغې لره مصنف دلته کښې بیانوی.

په دې خبره پوهیدل پکار دی، چه د احرام مسنون طریقه داده، چه اول دې سړې ګندلې شوې جامې اوباسی، او د احرام په نوم دې دوه خادرونه واغوندی، او دوه رکعته تحیة الاحرام دې ادا کړی،د احرام په خادر کښې دې سر پټ کړی، بیا دې سلام اړولو نه پس سر ښکاره کړی، او د حج یا عمرې څه چه هم مقصود وی، دهغې په نیت سره دې تلبیه وائی، بس اوس دې محرم شو، خلاصه دا چه د نسک په ارادې سره تلبیه وئیلو نوم احرام دې، دې حاصل دا شو، چه احرام دې دمانځه په څائې باندې په ناسته قبلې ته مخامخ اوترې، د احنافو او حنابله په نزد اولی دادی، او د شافعیه په نزد اولی دادی، چه د مونځ نه فارغیدو نه پس، چه کله په سورلئ باندې سور شی، او د میقات نه روانیږی، هغه وخت کښې دې تلبیه اوائی او محرم دې شی، وعن مالک روایتان دا د ترجمة الباب د مسئلې تشریح شوه

[۱۷۷۰] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَوْجَبَ، فَقَالَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، فَأَهَلَّ النَّاسُ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَظَنُّوا أَنَّهُ لَمْ يُهِلَّ إِلَّا حِينَ سَمِعَهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ". قَالَ سَعِيدٌ: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ.

حضرت سعید بن جبیر رحمه الله فرمائی چه ما حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته اووئیل اې ابو العباس ماته تعجب دې چه اصحابِ رسول د رسول الله ﷺ په احرام کښې اختلاف کوی چه

[۱] ۔ تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۵۵۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۶۰/۱) (ضعيف الإسناد)

هغوی په کوم وخت کښې احرام تړلی وو - هغوی اوفرمائیل : زهٔ په دې باره کښې دَ ټولو نه زیات خبردار یم - په اصل کښې حضور ﷺ هم یو حج کړي دي نو په دي وجه سره اختلاف شوي دي - هغوی ﷺ دَ حج په نیت سره روان شو، کله چه هغوی په خپل جمات ذوالحلیفه کښې دوه رکعته ادا کړل نو حضور ﷺ هم په دې مجلس کښې نیت اوفرمائیلو او ددې دوو رکعتونو دَ فارغ کیدو نه پس ئې دَ حج تلبیه اوونیله - پس څهٔ خلق دغه واوریدله او هغې لره ئې یاده کړه - بیا هغوی په خپلې سورلئ باندې سوارهٔ شو، کله چې سورلی اودریدله نو هغوی ﷺ تلبیه اوونیله - څهٔ خلقو دې لره یاد کړل - په حقیقت کښې خلق به ډلې ډلې حضور ﷺ ته راتلل نو کومو خلقو چه دَ هغوی نه تلبیه اوریدله په داسې حال کښې چه هغوی ﷺ په اوښه باندې ناست وو، نو هغوی هم دا اوګنړله چه حضور ﷺ په خپله اوښه باندې دَ سوریدو نه پس کله چه هغه اودریدله، تلبیه ئې اوفرمائیله - بیا رسول الله ﷺ روان شو او کله چه دَ مقام بیداء بلندی ته اورسیدو نو هغوی ﷺ تلبیه اوونیله - څهٔ خلقو دې لره اومندله نو هغوی اووې چه حضور ﷺ دَ مقام بیداء په بلندئ باندې تلبیه وئیلې ده ،(سعید وائی) قسم دي په الله ! حضور ﷺ هم په خپل جائې نماز باندې تلبیه وئیلې وه - بیا چه کله حضور ﷺ په خپله اوښه باندې کینباستو او اوښه پاسیدله نو تلبیه ئې اوونیله - او کله چه دَ مقام بیداء بلندئ ته اورسیدل نو هغوی تلبیه اووئیلهٔ - سعید بن جبیر وائی چه کوم خلق دَ حضرت ابن عباس ﷺ په بیان باندې عمل پیرا دی نو هغوی دَ خپلودوو رکعتو کولو نه پس په خائې نماز باندې تلبیه وائی -

**تشریح: قوله:** عن سعید بن جبیر قال قلت لعبدالله بن عباس یا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله(صلی الله علیه وسلم) فی اهلال رسول الله(صلی الله علیه وسلم)

## مضمون حدیث :

په دې سلسله کښې روایات حدیثیه هم مختلف دی، په حدیث الباب کښې دادی، چه د حضرت ابن عباس ﷺ نه ددې اختلاف روایات تپوس اوکړې شو، هغوی چه کوم جواب ارشاد اوفرمائیلو، دهغې حاصل دادې، چه نبی کریم ﷺ ته بعد الهجرة چونکه صرف د یو حج موقع ملاؤ شوې وه، ددې وجې نه رش وو، چاچه به اوریدل چه نبی کریم ﷺ حج ته تشریف اوړی، نو هغه به د رسول الله ﷺ په قافله کښې شاملیدو، عرض دا چه ټول خلق په یو ځائې د مدینې منورې نه روان شوې نه وو، پس کوم خلق چه د شروع نه د نبی کریم ﷺ سره وو، هغوی نبی ﷺ ته زیات نزدې وو، دهغوی بیان خو دادې، چه نبی کریم ﷺ د مانځه دځائې نه احرام تړلی وو، او کوم خلق چه دهغوی نه لرې وو ،د مسجد ذوالحلیفه نه بهر هغوی ته خبر اونشو، بیا چه د جمات نه بهر دروازې ته نبی کریم ﷺ تشریف راوړو، او په سورلئ باندې سوریدو په وخت کښې هغوی تلبیه دوباره وئیله،(۱) نو هغې خلقو دا

(۱) د حاجی دپاره دا مستحب دی چه هغه په ټولو تغیر د احوالو په وخت کښې تلبیه اووائی، پورته د ختلو په وخت هم، لاندې د رابښکته کیدو په وخت هم، د قافلې سره د ملاقات په وخت هم وغیره، وغیره.

اوګنړل، چه نبی کریم ﷺ د احرام نیت په دې وخت کښې کړې دي، او کوم خلق چه دغه وخت هم موجود نه وو، بلکه نور هم روستو د نبی کریم ﷺ په قافله کښې شامل شوي وو، نو چه کله د نبی کریم ﷺ سورلی په بیداء ډیرئ باندې خټله، او هغه وخت کښې نبی کریم ﷺ بیا تلبیه وئیله، نو هغې خلقو دا اوګنړل، چه نبی کریم ﷺ د احرام نیت دې وخت کښې کړې دي، و ایم الله لقد اوجب فی مصلاه، په خدائې قسم حقیقت دادې، چه نبی کریم ﷺ احرام د خپل مانځه دخائې نه ترلې وو،

**تشریح: قوله:** بیدائکم هذه التی تکذبون علی رسول الله(صلی الله علیه و سلم) فیها الخ:

حضرت ابن عمر ؓ دهغې حضراتو تردید فرمائی، کوم حضرات چه دا وائی، چه نبی کریم ﷺ احرام په بیداء ډیرئ دپاسه ترلی وو، ددې روایت د الفاظو متبادره معنی دا په پوهه کښې راځی، چه حضرت ابن عمر ؓ کله د بیداء ډیرئ په خوا کښې تیریدو، هغې لره لیدلو سره هغوی اوفرمائیل، دا هغه ډیرئ ده، د کومې باره کښې چه بعضې خلق دا غلطه خبره کوی، چه نبی کریم ﷺ ددې ځائې نه احرام ترلې وو، بیا ئې ددې نه پس اوفرمائیل، چه نبی کریم ﷺ خو احرام د مسجد ذوالحلیفه سره نزدې ځائې نه ترلې وو وبعنی عند الرکوب کما فی روایة الصحیحین) په دې حدیث کښې ابن عمر ؓ بعضې صحابه کرامو طرف ته د کذب نسبت کړې دي، کذب وئیلې شی، خلاف واقع خبر ورکولو ته، که عمدا وی او که سهوا او خطاء وی، والمراد ههنا الثانی.

**تشریح: قوله:** قال المنذری و اخرجه البخاری و مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه(عرن)

[۱۷۷۱] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْنَا هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ".

حضرت عبد الله بن عمر ؓ فرمائی: تاسو خلق ددې میدان بیداء په باره کښې د رسول الله ﷺ متعلق غلطه وائئ - هغوی هم دَ جمات نه تلبیه شروع فرمائیلې وه ... یعنی دَ ذوالحلیفه دَ جمات نه -

[۱۷۷۲] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا

---

[1]: صحيح البخاري/الحج ۲(۱۵۱۵)، ۲۰(۱۵۴۱)، والجهاد ۵۳(۲۸۶۵)، صحيح مسلم/الحج ۳، ٤(۱۱۸٦)، سنن الترمذي/الحج ۸(۸۱۸)، سنن النسائي/الحج ٥٦(۲۷۵۸)، وانظر أيضا ما بعده( تحفة الأشراف: ۷۰۲۰)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ١٤(۲۹۱٦)، موطأ امام مالك/الحج ۹(۳۰)، مسند احمد(۱۰/۲، ۱۷، ۱۸، ۲۹، ۳٦، ۳۷، ٦٦، ۱۵٤)، سنن الدارمي/المناسك ۸۲(۱۹۷۰) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الوضوء ۳۰(۱٦٦)، والحج ۲۸(۱۵۵۲) (مختصرا) ۵۹(۱٦۰۹) (مختصرا)، واللباس ۳۷(۵۸۵۱)، صحيح مسلم/الحج ۸(۱۱۸۷)، سنن الترمذي/الشمائل ۱۰(۷٤)، سنن النسائي/الطهارة ۹(۱۱۷)، سنن ابن ماجه/اللباس ۲٤(۳٦٦٦)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ۹(۳۱)، مسند احمد(۱۷/۲، ۲٦، ۱۱۰) (صحيح)

كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ".

حضرت عبيد بن جريج وائی، چه هغوی حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ته اووئيل: اې ابو عبد الرحمن زهٔ تاله په ځلورو کارونو کولو باندې وينم، ستاسو څوک ملګري دي لره نهٔ کوی - هغوی اوفرمائيل: اې ابن جريج هغه څهٔ دی؟ هغوی اووې ما تاسو لره ليدي دي چی تاسو د طواف په دوران کښې د بيت الله شريف صرف دوه کونې (يمانين) حجر اسود او رکن يماني مسه کوئ، او تاسو مې ليدلي ئ چه تاسو دَدَاسي څرمني پيزار په خپو کوئ چه په هغې باندې وينښتهٔ نهٔ وی، او تاسو مې ليدلي ئ چه تاسو زرد (زيږ) رنګ استعمالوئ - کپړو کښې يا په وينښتو کښې په طور د خضاب سره، او ما تاسو لره ليدلي دي چه کله تاسو په مکه کښې ئ نو خلق د ميداشتي ليدو سره احرام تړی مګر تاسو په اتم ذی الحجي باندې احرام تړئ - حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه جواب ورکړو: تر کومه پورې چه په طواف کښې د ارکانو د مسه (ښکلولو) تعلق دي نو ما رسول الله ﷺ لره ليدلي دي چه هغوی به صرف دواړو يماني ارکانو لره مسه کول - (حجر اسود او رکنَ يماني لره) - او د بې وينښتو څرمن د پيزار ..... نو ما رسول الله ﷺ لره ليدلي دي چه د هغوی پيزار به دداسي څرمني وو چه په هغې باندې به وينښتهٔ نهٔ وو او هغوی ﷺ به په دي کښې وضو - (اودس) کوولە نو زهٔ هم داسي پيزار خوښوم - او پاتي شو زرد (زيږ) رنګ ..... نو ما رسول الله ﷺ لره ليدلي دي چه هغوی به په دي سره رنګ کولو، لهذا زهٔ هم په دي سره رنګ کول خوښوم - پاتي شوه احرام او تلبيه ... نو ما رسول الله ﷺ لره نهٔ دي ليدلي چه هغوی د سورلئ د پورته کيدو نه مخکښې تلبيه ونيلې وی -"

يا ابا عبد الرحمن رايتک تصنع اربعا لم ارا احدا من اصحابک يصنعها الخ

## مضمون حديث:

يو سړی د حضرت ابن عمر رضي الله عنه نه تپوس اوکړو، چه زهٔ تاسو وينم، چه څلور کارونه داسې کوئ، چه هغې لره ستاسو د ملګرو نه بل هيڅوک نه کوی، په دي حصر باندې اشکال دي، هغې لره به هم مخکښې په تشريح کښې بيان کړو، په دي هغوی تړي تپوس اوکړو، چه هغه څلور کارونه څه څه دی، هغه سړی اوئيل (۱) زهٔ وينم، چه تاسو د بيت الله شريف به ارکان اربعه کښې صرف د دواړو رکنين يمانيين استلام کوئ، يعنی د رکنيين شاميين نه استلام نه کوئ، (۲) او بل دا چه تاسو هميشه سبتی پنړي اچوئ يعنی د څرمني صفا پنړي، چه په هغې باندې وينښتهٔ نه وی

(۳) تاسو د زيږ رنګ جامې اغوندئ، يا مطلب دا چه تاسو په خپلو وينښتو کښې خضاب اصفر يعنی زيږ رنګ پورې کوئ (لقوله قولان صبغ الثوب او صبغ الشعر)

(٤) چه کله تاسو په مکه کښې یئ، نو زهٔ وینم چه نور خلق د یکم ذی الحجې نه احرام تړی،[1] او تاسو د یوم الترویه نه مخکښې احرام نه تړئ، بلکه خاص یوم الترویه یعنی اتم ذی الحجه باندې احرام تړئ.

**د جواب خلاصه :**

حضرت ابن عمر ﷺ ددې څلورو واړو خبرو ترتیب وار جواب ورکول شروع کړل، په شروع کښې د دریو باره کښې خو د ټولو یو جواب وو، چه ما حضور ﷺ لره اولیدلو، چه داسې ئې کول، او د څلورم ځیز باره کښې هغوی خو داسې فرمائیلي نه شو، چه نبی کریم ﷺ داسې کړي وو، ځکه چه نبی کریم ﷺ د ذی قعده په آخره کښ(۲۵ یا ۲۲ ذیقعده فیه قولان) د ذوالحلیفه نه د تلو په وخت کښې احرام تړلې وو، لیکن بهرحال د سفر په شروع د سوریدو په وخت کښې ئې تړلې وو، او کوم خلق چه مخکښې نه په مکه کښې مقیم وی(د کومو باره کښې چه خبره کیږی) دهغوی د سفر ابتداء چونکه د یوم الترویه نه کیږی(چه په دغه وخت کښې احرام تړلو، دې دپاره چه یو لحاظ سره د حضور ﷺ اتباع اوشی، یعنی عند الرکوب.

په دې افعال اربعه کښې بعضې داسې دی، چه هغې لره ټول حضرات یا کم ازکم اکثر خلق کوی، نو بیا د سائل دا حصر کول، چه ستاسو نه علاوه بل هیڅوک دا نه کوی، څرنګه صحیح ده؟ ددې په جواب کښې یا خو دا وئیلې شی، چه دا خبره سائل د خپل علم په اعتبار سره کړې وه، او یا داسې وئیل پکار دی، چه ددې مراد دادې، چه ددې څلورو مجموعه سوا ستاسو نه بل هیڅوک نه کوی، لهذا د مجموعې په اعتبار سره حصر صحیح شو.(قسطلانی اشارة) په دغې څلورو کښې اول او آخر لږ د تشریح کولو قابل دې، د آخر تشریح خو اوشوه، او د اول تشریح داده.

**د بیت الله ارکان اربعه :**

دا خبره پیژندل پکار دی، چه د بیت الله څلور ارکان دی، چه د طواف د ترتیب په اعتبار سره دا دی، رکن حجر اسود، یعنی هغه ګوټ چه په کښې حجر اسود پروت دې، ددې نه د طواف شروع کیږی، رکن عراقی، رکن شامی، دا دواړه د حطیم طرف ته دی، دې دواړو ته تغلیبا رکنین شامیین وئیلې کیږی، او څلورم رکن رکن یمانی دی،[2] رکن یمانی او رکن اسود دواړو ته تغلیبا یمانیین وئیلې شی، لکه چه دلته یه حدیث کښې دی، په دې څلورو کښې صرف دوه ارکان، یعنی رکن اسود او رکن یمانی ته دا خصوصیت حاصل دې چه دا په قواعد ابراهیم باندې دی، او باقی دوه یعنی شامیین په قواعد ابراهیمی باندې نه

---

[1] په دې کښې د ائمه ؤ مذاهب دادی، د امام مالک په نزد په یکم ذی الحجه باندې ترل اولی دی، اود شوافعو او حنابله ؤ په نزد په یوم الترویه باندې، اود احنافو په نزد کلما قدر فهو افضل (حاشیه بذل).

[2] ددې ارکانو د جهات تعین داسې دی: الأول في الجنوب الشرقي والثاني في الشمال الشرقي والثالث في الشمال الغربي والرابع في الجنوب الغربي وباب الكعبة شرقي اله (تكمله منهل)

دی،(۱) ددي وجي نه صرف د يمانيين استلام کيږي، او چونکه د رکن اسود يو فضيلت دا هم دي، چه په دي کښې حجر اسود پروت دي، چه د جنت نه راغلي کانړي دي، ددي وجي نه استلام سره ددي تقبيل هم مستحب دي، د جمهور صحابه، تابعين او د ائمه اربعه مشهور مذهب هم دادي، البته بعضي صحابه کرام لکه حضرت معاويه رضي الله عنه او حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنه به د څلورو وارو ارکانو استلام کوژ، کما رواه البخاري(۲) تعليقا والترمذي موصولا، د ترمذي شريف په روايت کښې دی، چه ابن عباس رضي الله عنه کله معاويه رضي الله عنه اوليدو، چه هغه د څلورو وارو ارکانو استلام کولو، نو هغوی پرې اعتراض اوکړو، معاويه رضي الله عنه اوفرمائيل ليس شئ من البيت مهجورا، چه د بيت الله شريف هيڅ يو حصه قابل ترک نه ده، او هم دا خبره د ابن الزبير رضي الله عنه هم منقول ده(كما في الفتح ج۳ ص۱۷۹) په دي ابن عباس رضي الله عنه اوفرمائيل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، هم داسې حضرت امام شافعي رحمه الله فرمائيلي دی، چه دا ترک استلام هجرا للبيت نه دی، بلکه اتباع رسول ﷺ دي، او هجر څرنګه کيدي شی، هرکله چه هغه د ټول بيت الله شريف طواف کوی.

[۱۷۷۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُنَيْسٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ".

حضرت انس رضي الله عنه بيان کوی چه رسول الله ﷺ په مدينه کښې د ماسپخين مونځ څلور رکعته ادا کړل او په ذوالحليفه کښې ئې د مازيګر دوه رکعته اوکړل او هم هلته کښې ئې شپه تيره کړه تردي پورې چه صبا شو، بيا کله چه هغوی په خپله سورلئ باندې سوارۀ شو او سورلی پورته شوه نو هغوی ﷺ تلبيه اوفرمائيله."

**تشريح: قوله:** عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) الظهر بالمدينة اربعا و صلى العصر بذى الحليفة ركعتين،

نبی کريم ﷺ د حجة الوداع په سفر کښې د مدينې نه د ماسپخين مونځ کولو نه پس روان شو، او ذوالحليفه(چه د مدينې نه شپږ ميله فاصله کښې دی، او د اهل مدينه ميقات دي) رسيدلو نه پس ئې د مازيګر دوه رکعت ادا کړل، نبی کريم ﷺ په ذوالحليفه کښې ټول

---

(۱) د حضور ﷺ د بعثت نه مخکښې واقعه ده چه د قريش کافرانو د بيت الله شريف سر دوباره تعمير کړي وو، د تعمير ابتداء ئې د رکنين يمانيين د طرفه کړې وه ليکن موجوده رکنين د شاميين پورې د رسيدو نه پس اندازه اوشوه چه په دي تعمير باندې دخرچ کولو دپاره کوم طيب مال مونږ جمع کړې دی، که دا عمارت مونږ مخکښې پورې اورسولو تر کوم ځای پورې چه مخکښې وو نو دا مال به ناکافی شی په دي وجه هغوی ددی تعمير صرف دهغه ځای پورې اوسأتلو (کوم ځای پورې چه اوس دی) چه ددی په وجه دا دوه رکن په خپل اصلی قديم ځای باندې نه دی (همدا مطلب دي په قواعد ابراهيمي باندې د نه کيدلو).

(۲) في باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين.

(*): صحيح البخاري/الحج ٢٤(١٥٤٦)، صحيح مسلم/المسافرين ١(٦٩٠)، سنن النسائي/الصلاة ١١(٤٧٨، ٤٧٠)، سنن الترمذي/الصلاة ٢٧٤(٥٤٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣/٢٣٧، ٣٧٨)(صحيح)

پنځه مونځونه ادا کړل، مازیګر، مانښام، ماسخوتن، سحر، او بیا د بلې ژرغې د ماسپخین مونځ ادا کولو نه پس ئې احرام اوترو، او روان شو، د مسلم په روایت کښې ددې تصریح ده(مذل) او خپله په دې کتاب کښې راتلونکې روایت کښې هم د ماسپخین نه پس د روانیدو ذکر دی، لیکن د ابوداؤد ددې روایت نه شبه کیږی، چه نبی کریم ﷺ د ذوالحلیفه نه په بله ژرغ علی الصباح روان شو، حالانکه داسې نه ده.

[۱۷۷۴]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ".

د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ د ماسپخین مونځ ادا کړو، بیا په خپله سورلئ باندې سور شو او هر کله چه هغوی ﷺ د مقام بیداء بلندئ ته اورسیدل نو حضور ﷺ تلبیه اووئیله.''

[۱۷۷۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ".

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کوی چه نبی کریم ﷺ به کله د '' فرع '' لار اختیار اوفرمائیله نو په دغه وخت کښې به ئې تلبیه شروع کووله او کله چه به سورلئ هغوی ﷺ لره پورته کړو او سورلی به قائمه شوه، او کله چه به ئې د احد لاره اختیاروله نو په هغه وخت کښې به ئې تلبیته شروع کووله کله چه به د مقام بیداء په ټیلو باندې ختلو.''

قال سعد بن ابی وقاص کان نبی الله(صلی الله علیه و سلم) اذا اخذ طریق الفرع اهل اذا استقلت به راحلته واذا اخذ طریق احد اهل اذا اشرف علی جبل البیداء.

د محل احرام باره کښې راوی وائی، چه نبی کریم ﷺ د مدینې نه مکې طرف ته سفر کښې کله طریق الفرع اختیاروله، نو احرام به ئې په سورلئ باندې د سورید و په وخت کښې ترلو، او کله به چه د طریق احد نه نبی کریم ﷺ سفر کولو، نو احرام به ئې جبل بیداء باندې ختلو په وخت کښې ترلو.

د نبی کریم ﷺ دا متعدد سفرونه د حج دپاره خو کیدې نشی، ځکه چه حج خو نبی کریم ﷺ بعد الهجرة صرف یو کړې دې، البته عمرې ئې ډیرې کړې دی.

## د مکې نه مدینې دپاره طرق اربعه :

ددې نه پس دا پیژندل پکار دی، چه د مدینې نه مکې ته تللو دپاره خلور لارې کتابونو لیکلې دی، په جزء حجة الوداع کښې هم حضرت شیخ رحمه الله لیکلی دی، هغه دادی:

(۱) الطریق الشرقی(۲) الطریق السلطانی(۳) الطریق الفرعی(٤) طریق الغائر.

---

[1]: سنن النسائي/الحج ۲۵(۲۶۶۳)، ۵۶(۲۷۵۶)، ۱۴۳(۲۹۳٤)( تحفة الأشراف: ۵۲٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۰۷/۳)، سنن الدارمي/الحج ۱۲(۱۸٤۸)(صحیح لغیره)

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۳۹۵۶)(ضعیف)

ددي اخرى باره کښې ئې ليکلي دى، چه طريق الهجرة هم دا ده، نبى کريم ﷺ مدينې منورې ته هجرت هم په دې لاره باندې خرمائيلي وو، او نن صبا دا لاره په طريق الهجرة نوم سره مشهوره ده.(۱)

دلته کښې دا اشکال کيږي، چه په مذکوره حديث کښې طريق احد ذکر دي، حالانکه په دې طرق اربعه کښې طريق احد نشته، نو بيا دا کومه يوه لاره ده، بله دا چه حضرت په بذل کښې ليکلي دى، چه احد غر خو د مدينې نه شمال طرف ته دي، او مکه مکرمه جنوب طرف ته ده، زمونږ حضرت شيخ رحمه الله به فرمائيل، چه شايد د طريق احد نه الطريق الشرقى مراددي (احد دمدينې نه مشرق شمال طرف ته واقع دي، والله تعالى اعلم بالصواب.

## باب الاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

### باب ۲۲ - په حج کښې شرط لګول

اشتراط فى الحج مشهوره اختلافى مسئله ده، او حاصل ددي دا دي، چه که يو سړي ته دا خطره وي، چه پته نه لګى، چه زهٔ به احرام ترلو نه پس عافيت سره حج يا عمره اوکړي شم، او که نه؟ مکي مکرمي ته به اورسم، او که نه؟ نو هغه ددي حل داسې کوى، چه د احرام نيت داسې کوى، چه که بالفرض زهٔ مکي مکرمي ته اونه رسيدم، نو په لاره کښې چهٔ کوم خائي کښې راته عذر پيښ شى، حلال به شم.

[۱۷۷۶] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: نَعَمْ"، قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: "قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي".

حضرت ابن عباس رضي الله عنه بيان کوى چه ام حکيم ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغله اووې وئيل : اى د الله رسوله ! زهٔ د حج اراده لرم، نو آيا خه شرط کړم؟ حضور ﷺ اوفرمائيل : او - هغه اووې خنګه اووايم؟ حضور ﷺ ورته اوفرمائيل : [لبيک اللهم لبيک ..... زهٔ به په لاره کښې هم په هغه خائي کښې حلاليږم په کوم خائي کښې چه تهٔ مالره منع کوى -

### اختلاف ائمه او منشاء د اختلاف:

په دې کښې د ائمه اختلاف دي، شافعيه او حنابله ددي اشتراط قائل دي، احناف او مالکيه قائل نه دى، او دا اختلاف متفرع دي، په يو بل اختلاف باندي، چه دهغې باب مخکښې مستقل راروان دي، يعنى احصار، په احصار کښې د ائمه اختلاف دادي، چه

---

(۱) دا لاره د پيرو وخت نه غير آباده وه اوس د يو خو کالو راسې تقريبًا د ۱۴۰۳ هـ نه دا لاره شروع شوې ده دوباره دا سړک جوړ شوى دي.

(۲): سنن الترمذي للحج ۱۷(۹٤۱)، سنن النسائي للحج ٦۰(۲۷٦۷)(تحفة الأشراف: ٥۷٥٤، ٦۲۱٤، ٦۲۳۲)، وقد أخرجه: صحيح مسلم للحج ۱۵(۱۲۰۸)، سنن ابن ماجه للمناسك ۲٤(۲۹۳٦)، مسند احمد(۱/۳۳۷)، ۳٥۲)، سنن الدارمي للمناسك ۱۵(۱۸۵۲)(حسن صحيح)

احنافو خو دا وائی، چه دا د دشمن سره خاص نه دي، بلکه هر عذر او مرض ته شامل دي، لهذا د څه عذر په وجه سره چه محرم حرم شريف ته د تللو نه منع شو، نو گويا هغه ته احصار لاحق شو، او گوم حکم د احصار چه په قرآن مجيد کښې مذکور دي، يعنې دم ورکول او حلاليدل، دا حکم ددې هم دي، لهذا د احرام په وخت کښې د هيڅ شرط لگولو ضرورت نشته، بغير د شرط نه د قاعدې مطابق هدی ذبح کولو سره محرم حلاليدې شی، او ائمه ثلثه دا فرمائي چه احصار او دهغې گوم حکم چه په قرآن مجيد کښې مذکور دي، هغه د دشمن سره خاص دي،[1] د دشمن نه علاوه که څه بل مانع پيښ شی، نو دهغې دا حکم نه دي، آخر ددې حل څه دي؟ نو شافعيه او حنابله فرمائي چه ددې حل اشتراط عند الاحرام دي، چه په حديث الباب کښې ذکر دي، يعنې د احرام په وخت کښې به دا نيت اوکړي، اللهم محلي من الارض حيث حبستني، يا الله، په لاره کښې چه گوم خائي کښې ته مالره د مخکښې تللو نه منع کړې، نو زما د حلاليدو خائي به هم هغه وی، د شافعيه او حنابله په نزد د اشتراط دوه فائدې دی، يو دا چه اوس به د هغه ډيره حلاليدل جائز وی، دويم دا چه دم پرې هم واجب نه دي، بغير د هدی نه حلاليدې شی، او د احنافو په نزد اشتراط مطلقا غير مفيد دي، ځکه چه حلاليدل دهغوی په نزد هسې هم جائز دی، او هدی څرنگه چه بغير اشتراط واجب کيږی، دغه شان بعد الاشتراط هم واجب کيږی، فلا فائدة فی الاشتراط او د مالکيه په نزد هم اشتراط غير مفيد دي، دهغوی په نزد که حابس او مانع غير عدو دي، يعنی د دشمن نه علاوه بل څه عذر ورته پيښ دي، نو بيا تحلل بغير د طواف نه هيڅ طريقې سره جائز نه دي، که شرط ئې لگولې وی، او که لگولې ئې نه وی.

**د احنافو دليل او د حديث الباب توجيه :**

د احنافو دليل د حجاج بن عمرو هغه حديث مرفوع دي، چه مخکښې په باب الاحصار کښې راروان دي، من کسر او عرج فقد حل، او د شافعيه او حنابله استدلال په حديث الباب يعنی حديث ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب باندې دي،

احنافو وائی، چه که ستاسو مراد په دې حديث کښې دا وی، چه بعد الاشتراط تحلل جائز کيږی، په داسې طريقې سره چه دم هم ساقطيږی، نو بيا خو دا حديث او دا حکم صرف دهغوی سره خاص دي، د واقعة حال لا عموم لها د قبيلې نه دي، او که مراد دادي، چه صرف حلال کيدلو ډياره دا شرط لگولې شی، او سقوط دم مراد نه دي، نو بيا په خصوصيت باندې هم د محمولول ضرورت نشته، ځکه چه دا حکم يعنی تحلل بالهدی د تولو ډياره دي، پاتې شوه دا خبره، چه د احنافو په نزد تحلل بغير اشتراط هم جائز دي، او دلته کښې حضور ﷺ هغوی ته د اشتراط حکم فرمائي؟ جواب دادي، چه ممکن ده، چه دا امر بالاشتراط صرف د هغوی د تسلئ او تطيب خاطر ډياره وی، بعضې خبرې ښځو ته لږ وروستو په پوهه کښې راځی، که ځوک اوائی، چه ددې تاويل حاجت څه دي؟ جواب دادي،

---

[1] ځکه چه د آيت شان نزول د حديبيه والا قصه ده اويه حديبيه کښې چه گوم حصر واقع شوي وو هغه بالعدد وو لهذا ددې حصر دا حکم دي چه دم ورکولو سره حلال شي.

دي دپاره چه د من کسر او عرج الحديث خلاف نه شي، او شافعيه حضرات د من کسر او عرج والا حديث جواب دا ورکوي، چه دا حديث مطلقا نه دي، بلکه محمول عند الاشتراط دي، يعنی دکسر او او عرج واقع کيدو نه پس هغه دپاره تحلل جائز دي، که چرې عند الاحرام هغه د تحلل شرط کړې وی.

## بَابُ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

### باب: ۲۲- د حج افراد احکام او مسائل

### اقسام حج :

د جمهورو په نزد د نسک يعنی د حج دري قسمونه دی، قران، تمتع، او د افراد، او د امام احمد رحمه الله په نزد يو څلورم قسم هم دي. فسخ الحج الی العمرة. چه په اصل کښ د تمتع يوخاص قسم دي، امام بخاری رحمه الله څلور واړه قسمونه په يو ترجمة الباب کښ ذکر کړې دی،

(۱) **تعريف القران**: د حج او عمرې دواړو په يو ځائي احرام تړل، بان يقول لبيك بحج و عمرة، او که مخکښ صرف د عمرې احرام اوتړی، او بيا روستو د حج نيت هم اوکړی، يعنی ادخال الحج علی العمرة نو دا هم پغير د کراهت نه جائز دي، او که ددې عکس وی(ادخال العمرة علی الحج) نو بيا به هم قران وی، ليکن داسې کول د احنافو په نزد خو صرف مکروه دی، او د شافعيه په قول راجح کښ جائز هم نه دی، بهرحال په قران کښ جمع بين الحج والعمرة وی،(۱) اول عمره کولې شی، (طواف او سعی) د هغې نه فارغ کيدو نه پس چه کله د حج تاريخونه راشی، نو په هغې کښ حج کولې شی، او په مينځ کښ تحلل يعنی خروج عن الاحرام نه وی، بلکه قارن په حالت احرام کښ اوسيږی

(۲) **تعريف التمتع**: په دې کښ هم جمع بين الحج والعمرة فی سفر واحد وی، ليکن اول په اشهر حج کښ صرف د عمرې احرام تړلې شی، دهغې نه فارغيدو نه پس که هغه سائق الهدی نه وو، نو حلاليږی، او چه کله د حج تاريخونه راشی، نو په هغې کښ بيا د احج احرام تړی اوحج کوی،

(۳) **تعريف الافراد**: صرف د حج په نيت سره احرام تړل، او حج کول،

(۴) **فسخ الحج الی العمرة**: دادي، چه سړي شروع کښ د حج احرام اوتړی، او روستو مکې مکرمې ته رسيدو نه پس د حج احرام فسخ کړی، او هغې لړه د عمرې احرام مقرر کړی، او د عمرې د افعالو نه فارغيدو نه پس حلال شی، دهغې نه پس په ايام حج کښ دوباره د حج احرام اوتړی، او حج ادا کړی، نبی کريم ﷺ د حجة الوداع په کال په صحابه کرامو باندې داسې طريقه کړې وه، چه دهغې خاص مصلحت وو (۲)

---

(۱) دا خو زمونږ په نزد ده او د جمهورو په نزد په قران کښې عملا خو صرف ارکان حج ادا کولې شی، نيت البته د حج او عمرې دواړو وی او گويا د افعال حج په ضمن کښې افعال عمره هم ادا کيږی دا مستقل يوه اختلافی مسئله ده کوم چه به وراندې په خپل ځائي باندې راشی.

(۲) هغه دا چه د جاهليت د زمانې د حج په ميا شتو کښې به عمرې کولو ته افجر فجور (سخته گناه) گڼلې شوه (ويقولون اذا عفا الوبر وبراء الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر) نو .....۶

د جمهورو په نزد دا صورت د تمتع منسوخ دي، حضرت امام احمد ددي قائل دي، هغه دي لره منسوخ نه منی، دا خو دهغې اقسام حج او انواع نسك تعريف شو، اوس دلته دوه خبرې نوري پاتې شوي، چه نبی کريم ﷺ په دي قسمونو کښ کوم قسم اختيار فرمائيلي وو، دويمه خبره دا چه په دغې انواعو کښ د فضيلت په اعتبار سره ترتيب څه دي، دا دواړه خبرې د حديث الباب لاندې راروانې دي،

[۱۷۷۷](۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْرَدَ الْحَجَّ".

حضرت عائشه ؓ بيان کوی چه رسول الله ﷺ حج افراد کړي وو -

**تشريح: قوله:** عن عائشة ؓ ان رسول الله(صلى الله عليه و سلم) افرد الحج:

د نبی کريم ﷺ په حجة الوداع کښ کوم احرام وو، په دې حديث کښ دهغې بيان دي، يعنی په امرين مذکورين کښ د امر اول

## د حضور ﷺ په احرام کښ اقوال سته:

په دي کښ د علماؤ شپږ اقوال مشهور دی، چه هغې لره حضرت شيخ په جزء حجة الوداع کښ ليکلي دی،

(۱) نبی کريم ﷺ مفرد وو، د اول نه تر آخر پورې، هم دا رائې د امام مالك هم ده، او هم دا په مذکوره حديث کښ هم دي.

(۲) نبی کريم ﷺ متمتع وو، او بعد الفراغ عن العمرة حلال شوې هم وو، ليکن دا قول غلط

---

لـه ... رسول الله ﷺ اوغوښتل په لويه مجمع کښې د دې جاهليت د رسم پر زور تردید اوشي او د تولو مخکښې دا خبره راشي چه په اشهر حج کښې عمره جائز ده پس رسول الله ﷺ داسې اوکړل چه کومو صحابه کرامو د حج افراد احرام ترلي وو او هغه سائق الهدی هم نه وو (او زيات تر حلق هم داسې وو) دي تولو ته رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه تاسو حلق طواف او سعی کولو سره دا عمره اومنئ يعنی کوم احرام چه تاسو د حج په نيت سره ترلي دي په هغې کښې د حج نيت لره فسخ کولو سره د عمرې نيت اوکړئ او دا احرام حج احرام عمره کړئ او د عمرې نه فارغيدو سره حلال شئ، حلق راس او ګيډلي جامې واغوندئ او دا خو ورځې حلال اوسيدو سره په مکه کښې تير کړئ چه ستاسو د دې حالت مشاهده تول خلق اوکړي او پوهه شی چه دوی تول عمره کولو سره حلال شو دی او دا خبره ښکاره مخې ته راشی چه په اشهر حج کښې عمره کول ناجائز او د ګناه خبره نه ده او د رسول الله ﷺ فسخ الحج الی العمرة صرف په هغه خلقو باندې کول کوم چه سائق الهدی نه وو هم په دي وجه وو چه مسئله ښکاره مخې ته راشي خکه چه د سائق الهدی دپاره حلال کيدل جائز نه دی، او دلته په دی فسخ سره چه د رسول الله ﷺ کوم مقصود وو هغه ښکاره په دي صورت کښې زيات ظاهر وه په داسې حال کښې چه خلق عمره کولو سره حلال هم شي خکه چه که عمره خو اوکړي خو حلال نه شي نو کتونکو ته به دا څنګه معلومه شی چه هغوی عمره کړې ده او حلال هم هغه څوک کيدي شی چا چه عمره کړې وی. وهذا غاية توضيح للمقام والله ولي المرام. ۱۲

[1]: صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۱)، سنن الترمذي/الحج ۱۰(۸۲۰)، سنن النسائي/الحج ۸۸(۲۷۱۶)، سنن ابن ماجه/المناسك ۳۷(۲۹۶٤)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۱۷)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ۱۱(۳۷)، مسند احمد(۲٤۳/٦)، سنن الدارمي/المناسك ۱٦(۱۸۵۳)(صحيح الإسناد)

دي، په يوه غلطۍ باندې مبنی دي، چه دهغې تشريح راروانه ده،(۱) ځکه چه په کثرت سره احاديثو کښ راغلی دی، لو استقبلت من امری ماستدبرت لما سقت الهدی و لحللت، ددې نه صفا طور باندې معلوميږی، چه نبی کريم ﷺ د سائق الهدی کيدلو د وجې نه په مينځ کښ حلال شوې نه وو،

(۳) نبی کريم ﷺ متمتع وو، ليکن په مينځ کښ حلال شوې نه وو.

(۴) نبی کريم ﷺ د اول نه آخره پورې قارن وو، ابن قيم رحمه الله فرمائي چه د نبی کريم ﷺ قارن کيدل د دولسو صحابه کرامو د روايتو نه ثابت دی.

(۵) نبی کريم ﷺ ابتداءً مفرد وو، انتهاءً قارن وو، يعنی په شروع کښ نبی کريم ﷺ صرف د حج د احرام نيت فرمائيلی وو، بيا ئې په هغې باندې د عمرې نيت هم اوفرمائيلو، يعنی نبی کريم ﷺ ادخال العمرة علی الحج کړې وو،(۲)

(۶) نبی کريم ﷺ ابتداء متمتع وو، او انتهاءً قارن، اختاره الامام الطحاوی او په دې کښ قول خامس بعضې محققين شافعيه او مالکيه لکه امام نووی رحمه الله او قاضی عياض مالکی رحمه الله اختيار کړې دې.

د نبی کريم ﷺ د قران يو واضح دليل هغه حديث دې، چه مخکښ په باب القران کښ راروان دې، چه هغې لره ابن عباس رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه روايت کړې دې، چه هغوی اوفرمائيل: اتانی الليلة آت من عند ربی عزوجل قال وهو بالعقيق فقال صل فی هذا الوادی المبارك و قل حجة فی عمرة، دا حديث په بخاری شريف کښ هم شته، ددې نه معلوميږی، چه د نبی کريم ﷺ حج، حج قران وو،(۳) بلکه نبی کريم ﷺ په دې مامور من الله تعالی وو، بهرحال راحج هم دا دی، چه نبی کريم ﷺ قارن وو، که په شروع کښ وی او که انتهاء او مآلاً.

## د نبی کريم ﷺ په احرام کښ د روايات مختلفه توجيه:

او د تعارض بين الروايات المختلفه توجيه يا خو داسې کيدې شی، يعنی د ابتداءً او انتهاءً فرق، چه ابتداء مفرد يا متمتع وو، او انتهاء قارن، او يا داسې اوئيلی شی، چه اصل دا ده، چه د سړې د کوم قسم هم احرام وو، د هغې اظهار په تلبيه کښ کول پکار دی، مثلا که مفرد دې، نو اودې وائی لبيك اللهم لبيك بحج الخ، او که متمتع وی، نو اودې وائی لبيك بعمرة الخ، او که قارن دې، نو دواړه دې جمع کړی، او اودې وائی لبيك بحج و عمرة، ليکن قارن دپاره ضروری نه ده، چه هر ځل بحج و عمرة اوائی، بلکه کله بحج او کله

---

(۱) ددې منشأ هغه حديث دې کوم چه په باب القران کښې راروان دې: عن ابن عباس ان معاوية قال له اما علمت اني قصرت عن رسول الله ﷺ علی المروة، ددې تشريح به هلته راځي.

(۲) داسې کول عند الشافعيه خو جائز نه دی اود احنافو په نزد جائز مع الکراهة دی، وقد تقدم هذا الاختلاف فی بيان انواع الحج.

(۳) اگرچه کوم حضرات د حضور پاک ﷺ د قران قائل نه دی هغوی ددې حديث تاويل کړې دې او بل مطلب ئې اخستې دې هغه دا چه تاسو حج سره هم په دغه کال عمره هم اوکړی يا دا چه تاسو خلقو ته اوفرمايئ چه هغوی غواړی نو حج سره دې عمره هم اوکړی.

صرف بعمرة وئيلي شی، عرض دا چه د قارن دپاره د دواړو ګنجائش شته، ليکن ظاهره خبره ده، چه د تمتع په تلبيه کښ به صرف بعمرة وئيلي شی، او په افراد کښ به صرف بحج وئيلي شی،نوکوم سړي چه د نبی کريم ﷺ نه واوريدل لبيك بعمرة، هغه دا اوګڼل، چه نبی کريم ﷺ متمتع دي، او چا چه واوريدل لبيك بحج، نو هغه دا اوګڼل، چه نبی کريم ﷺ مفرد دي،اوچا چه واوريدل لبيك بحج و عمرة، نوهغه دا نقل کړل، چه نبی کريم ﷺ قارن وو کما هو فی الواقع کذلك، ځکه چه د غير قارن دپاره لبيك بحج و عمرة وئيل صحيح نه دی.

## په اقسامو د حج کښ د فضيلت په اعتبار سره ترتيب:

دويمه خبره دلته کښ دا بيانول دی، د کومې ذکر چه مخکښ راغلي دي، چه په دي اقسامو کښ د فضيلت په اعتبار سره ترتيب څه دي؟ نو په دي خبره پوهيدل پکار دی، چه د احنافو په نزد ترتيب داسې دي، القران ثم التمتع ثم الافراد، او د شافعيه په نزد بالکل ددې برعکس يعنی الافراد ثم التمتع ثم القران. ليکن د افراد افضليت دهغوی په نزد په دي صورت کښ دي، چه هغه سړي په دغه کال د حج نه فارغيدو نه پس عمره هم اوکړي، ګنی فضيلت نشته،(۱) بلکه په دي صورت کښ به افراد مفضول او مکروه وی، کما فی شرح الاقناع وغيره من کتب الشافعيه، او د مالکيه په نزد ترتيب داسې دي، الافراد ثم القران ثم التمتع، و عند احمد هکذا التمتع ثم الافراد ثم القران، د حنابله دليل دادي، چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل :لولا انی اهديت لاهللت بعمرة، او ددې په شان نور روايات، يعنی دا چه نبی کريم ﷺ د تمتع تمنا فرمائيله،(۲) او ظاهره خبره ده، چه نبی کريم ﷺ د غير افضل تمنا نشوه فرمائيلې، او د شافعيه دليل دادي. چه کوم افراد ته هغوی افضل وائی، په هغې کښ اهتمام زيات دي، ځکه په هغې کښ د حج دپاره د ميقات نه مستقل احرام ترلې شی، او بيا بعد الفراغ من الحج د عمري دپاره خانله مستقل د من ادنی الحل نه احرام ترلې شی، په خلاف د تمتع،(۳) چه اګر چه په دي کښ هم د دواړو دپاره خان خانله احرام ترل وی، ليکن په مينځ کښ سړي د محظورات احرام نه فائده اخلی، د احرام تسلسل باقی نه پاتې کيږی، او په خلاف د قرآن چه په هغې کښ د عمري افعال صرف تبعا او ضمنا موندلې کيږی. کما هو مسلك الجمهور.

---

(۱) يعنی د ذی الحجه د ختميدو نه مخکښې ګنی د ذی الحجه نه پس به دويم کال شروع شی په کتب شافعيه کښې ددې تصريح شته

(۲) ددې جوا دا کيدې شی چه د تمتع تمنا هغوی د يو عارض په وجه کوله هغه داچه صحابو ته په حلال کيدو کښې تردد کيدلو په دي وجه دهغوی د تسلی دپاره هغوی ﷺ فرمائيلی وو چه که زه هم ستاسو په شان سائق الهدی نه ووم نو زه به هم حلال شوی ووم او فسخ الحج الی العمرة به مې کړی وه او بنکاره ده چه دغه کال فسخ الحج الی العمرة د يو خاص مصلحت په وجه کړې شوی وه. والله تعالی أعلم

(۳) دا دليل صراحت سره دهغوی په کتابونو کښې ماته ملاو نه شو. مستنبط کيږی.

[۱۷۷۸](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ"، قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: "فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنْ مَعِي الْهَدْيَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ وَأَسَكِ وَامْتَشِطِي، وَقَالَ مُوسَى: وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدْرِ أَمَرَ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، زَادَ مُوسَى: فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ. قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

حضرت عائشه ﷺ بیان کوی چه د ذوالحجي د میاشتي په راتلو باندي مونږ د رسول الله ﷺ سره اووتلو - کله چه ذوالحلیفه مقام ته راغلو نو حضور ﷺ اوفرمائیل څوک چه د حج احرام تړل غواړي نو اودي تړي او څوک چه غواړي نو د عمري نیت دي اوکړي - " ... موسیٰ بن ابراهیم د وهیب په روایت کښي بیان کوی چه ...( حضور ﷺ اوفرمائیل که ما د ځان سره قربانی نه وي راځستي نو ما به د عمري احرام تړلو -" په وراندي روایت کولو کښي راویان متفق دی -( حضرت عائشه ﷺ فرمائی چه) زهٔ د هغه افرادو نه وُمه چاچه د عمري دپاره احرام اوتړلو - بیا په لاره کښي په یوځائي کښي زما حیض شروع شو - رسول الله ﷺ ماته تشریف راوړو او ما ژړل - هغوی ﷺ تپوس اوکړو ولي ژاړئ؟ ما اووي زهٔ غواړم چه دا کال نه وي راغلي( نو ښهٔ به وه) حضور ﷺ اوفرمائیل "خپله عمره پریږده، خپلو ویښتانو لره کولاؤ کړه او ګومنز اوکړه -" موسیٰ وائي :" او د حج نیت اوکړه ... " او سلیمان اووي ... " او داسي اوکړه لکه څنګه چه مسلمان په خپل حج کښي کوی -" الغرض کله چمد د حج نه، د واپسئ ورځ راغله نو رسول الله ﷺ حضرت عبد الرحمٰن( ابن ابی بکر ﷺ چه دا د حضرت عائشي ﷺ رور وو) حکم اوکړو ، نو هغه دي لره تنعیم ته بوتله - ... موسیٰ مزید اووئیل : پس هغي د عمري احرام اوتړلو - یعنی د خپلي عمري په بدله کښي، بیا ئي د بیت الله شریف طواف اوکړو - هشام وائي ... په دي صورت کښي څهٔ هدی( فدیه وغیره) نهٔ وه - " امام ابوداود ﷺ فرمائی چه موسیٰ د حماد بن سلمه په روایت کښي

---

(۱): حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قد أخرجه: سنن النسائي/الحج ۱۸۵(۲۹۹۳)، ۱۸۶(۲۹۹٤)،( تحفة الأشراف: ۱٦۸۹۳، ۱٦۸۸۱)، وحديث موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة وموسى بن اسماعيل عن وهيب، قد تفرد بهما أبو داود،(تحفة الأشراف: ۱۷۲۹۵) وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحيض (۲۹٤)، ۷/ ۳۰۵)، ۱۵(۳۱٦)، ۱٦(۳۱۷)، ۱۸(۳۱۹)، الحج/۳۱(۱۵۵٦)، (۱٦٥٠)، ۳۳(۱۵۱۲)، ۳٤(۱٦۳۸)، ۷۷(۱۷۰۹)، ۱۱۵(۱۷۲۰)، ۱۲٤(۱۷۵۷)، ۱٤۵(۱۷۵۷)، العمرة ۷(۱۷۸۱)، ۹(۱۷۸۸)، الجهاد ۱۰۵(۲۹۵۲)، المغازي ۷۷(٤۳۹۵)، صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۱)، سنن النسائي/الطهارة ۱۸۳(۲۹۱) سنن ابن ماجه/الحج ۳٦(۲۹٦۳)(صحيح)

مزید اوفرمائیل : بیا کله چه د بطحاء ورځ شوه، یعنی په منیٰ کښې د اقامت شپه، نو حضرت عائشه ﷺ پاکه شوې وه ۔"

**تشریح: قوله:** انها قالت خرجنا مع رسول الله(صلی الله علیه و سلم) موافین هلال ذی الحجة الخ:
مونږ د نبی کریم ﷺ سره د حج دپاره د مدینې منورې نه اوتلو، په دې حال کښ چه مونږ موندونکي وو، د ذی الحجې میاشت لره، یعنی د ذی الحجې میاشت شروع کیدونکي وه، د حافظ ابن قیم رحمه الله تحقیق دادی، چه نبی کریم ﷺ د مدینې منورې نه د خیالې په ۲۵ ذی قعده باندې روان شو، او د ابن حزم په رائې کښ په ۲۴ ذی قعده یوم الخمیس باندې، یعنی د زیارت په ورځ، لکه چه وارد دی، چه اکثر د نبی کریم ﷺ عادت شریف په یوم الخمیس باندې د سفر شروع کولو وو، او په دې باندې د تولو اتفاق دې، او په روایاتو کښ تصریح ده، چه مکې مکرمې ته نبی کریم ﷺ ۴ ذی الحجه باندې اورسیدو.

**قوله:** فلما کان بذی الحلیفة قال من شاء ان یهل بحج فلیهل و من شاء ان یهل بعمرة فلیهل بعمرة:
په شروع کښ[1] نبی کریم ﷺ په ذوالحلیفه کښ صحابه کرامو ته اختیار ورکړې وو، چه د چا کوم قسم احرام ته زړه کیږي، هغسې دې اوتړي، بیا مخکښ مکې مکرمې سره نزدې نبی کریم ﷺ د فسخ الحج الی العمرة اشاره اوفرمائیله، چه کله صحابه کرامو داسې اونه کړل،[2] نو بیا مروه ته رسیدلو سره نبی کریم ﷺ صحابه کرامو ته د فسخ الحج الی العمرة امر جازم او قطعی ورکړو، نو هغوی د نبی کریم ﷺ د حکم مطابق دا طواف او سعی لره د عمرې مقرر کړو، او حلال شو.

## د احرام عائشه رضی الله عنها تحقیق :

فلما کان فی بعض الطریق حضت : حضرت عائشه رضی الله عنها او تولې ازواج مطهرات په دې حج کښ متمتعات وې، او په تمتع کښ دا ضروری ده، چه محرم د حج نه مخکښ د عمرې نه فارغ شی، د حضرت عائشې رضی الله عنها دپاره دا ممکن نه وه، ځکه چه دا تول حضرات مکې مکرمې ته په څلورم ذی الحجه باندې اورسیدل، اوس مخکښ په حج شروع کیدو کښ صرف څلور ۴ ورځې باقی وې، او حضرت عائشې رضی الله عنها ته حیض په دریم ذی الحجه باندې راتلل شروع شو، صرف په څلورو پنځو ۵ ورځو کښ طهارة عن الحیض او عمره دا تول کارونه څرنګه کیدې شی، نو بیا عائشې رضی الله عنها څه اوکړل؟ په دې سلسله کښ روایات حدیثیه کښ هم اختلاف دې، او د علماؤ او فقهاؤ په مینځ کښ هم اختلاف دې.

---

[1] صحیح صورت حال همدغه دې ګنی ددې موجوده حدیث د ظاهر نه خو دا معلومیږی چه حضور ﷺ صحابو ته د فسخ الحج الی العمرة امر په ذوالحلیفه کښې فرمائیلی وو حالانکه داسې نه ده.(کذا فی البذل)

[2] ، اوځکه نې اونه کړل چه هغوی خو دا غوښتل چه په کوم حال کښې تاسو یئ هم په هغه حال کښې هغوی هم وې او هغوی د احرام په حالت کښې وو د سائق الهدی کیدو په وجه حلال کیدې نه شو ځکه هغوی فرمائیلی وو چه. لولا انی اهدیت لأهللت بعمرة وحللت، چه که ماسره هدی نه وه نو ما به صرف د عمره احرام ترلې وو همدا وخت به تاسو سره حلال شوې وم لیکن زه سائق الهدی یم او سوق هدی د تحلل نه مانع کیږي.

### د احنافو رائې:

د احنافو په نزد خو ددې صرف یو حل وو، هغه دا چه هغه رفض عمره اوکړی، دهغې قضاء به وروستو راوړی، او د حج احرام دې اوترې، ځکه چه حیض د عمرې نه خو مانع دې، د حج نه مانع نه دې، په حالت حیض کښ شځه وقوف عرفه او رمی وغیره ټول کولې شی، البته طواف زیارت به پاکیدو نه پس اوکړی، چه کله هم پاکه شی، احناف خو د عائشې رضی الله عنها په قصه کښ دا صورت اختیار کړې دی، هغوی هم دا وائی، چه عائشه رضی الله عنها عمره پریخودله او مفرد بالحج شوه، او روستو بیا هغې ددې عمرې قضا اوکړه، چه هغې ته عمرة التنعیم وئیلې شی، او په روایاتو کښ مشهوره ده

### د جمهورو رائې:

او د شافعیه وغیره په نزد دهغوی د مسلك مطابق ددې دوه حل دی، یو خو دا چه کوم احناف وائی، او دویم حل دا دی، چه عائشه رضی الله عنها د رفض عمره په خائې د عمرې په احرام باندې د حج د احرام نیت هم اوکړی، او قارنه شی، ځکه چه د جمهورو په نزد په قران کښ صرف افعال حج ادا کولې شی، او د حج نه مخکښ د عمرې افعال مستقل نه شی کولې، کما سبق تفصیله فی بیان انواع النسك) جمهور علماؤ په احرام عائشه رضی الله عنها کښ دا دویم شکل اختیار کړې دی، یعنی عائشه رضی الله عنها په شروع کښ متمتعه وه، او بیا روستو قارنه شوه، او هغې رفض عمره نه وه کړې، اوس سوال دا پیدا کیږی، چه په آخره کښ د محصب نه هغې چه کومه عمره کړې وه(عمرة التنعیم) هغه څنګه وه؟ ددې باره کښ هغوی دا وائی، چه هغه عمره مستانفه وه، یعنی مستقل عمره (۱)، او د عمره مرفوضه قضاء نه وه، ځرنګه چه احناف وائی.

د احنافو او شافعیه په دې اختلاف باندې پوهیدلو نه پس اوس مخکښ تاسو روایات اوګورئ، تاسو به دواړه قسمه روایات اومومئ، د بعضو نه د احنافو تائید په نظر راځی، او د بعضو نه د شوافعو او جمهورو تائید ښکاره کیږی، چه کله یو روایت د احنافو خلاف راځی، نو هغوی په هغې کښ تاویل کوی، دغه شان چه کله د شافعیه خلاف روایت راځی، نو هغوی په هغې کښ تاویل کوی،

**فائده** : دا چه کوم مخکښ مونږ د حضرت عائشه رضی الله عنها په احرام کښ اختلاف او دهغې تفصیل لیکلې دی، د کتاب الحج ډیر اهم او مشهور بحث دی، عجیبه اتفاق دی، چه ځرنګه د حضور علیه السلام په احرام کښ د علماؤ سخت اختلاف دی، دغه شان د نبی کریم علیه السلام د زوجه محترمه حضرت عائشه رضی الله عنها په احرام کښ هم د علماؤ اختلاف او طویل بحث دی.

**قوله**: ارفضی عمرتك وانقضی راسك و امتشطی:

دا ټول الفاظ صریح دی د رفض عمره باره کښ، چه دهغې احنافو قائل دی، شافعیه وغیره ددې تاویل دا کوی، چه مراد دادی، چه د عمرې افعال ترك کړه، د عمرې احرام ترك کول

---

(۱) ځکه چه په قران کښې چه دحج سره کومه عمره کیږی هغه خوضمناً کیږی دهغه زړه اوغوښتل چه زه مستقل هم یوه عمره اوکړم لکه څنګه چه نورو ازواجو کړې ده.

مراد نه دی، او مطلب دا دی، چه صرف افعال حج ادا کړه، چه دهغې په ضمن کښې به عمره هم ادا شی، لکه چه عند الجمهور په قران کښ کیږی، لیکن په دې باندې اشکال کیږی، چه نبی کریم ﷺ عائشه ﷺ ته د نقض راس(کمسنۍ پرانستلو) او امتشاط یعنی ږمنز کولو هم حکم فرمائیلې دی، دا دواړه خو د احرام سره منافی دی، ددې په جواب کښ هغوی وائی، چه د نبی کریم ﷺ مراد دادی، چه که ضرورت اوګنړې، نو په مزه مزه ږمنز وغیره اوکړه، په داسې طریقې سره چه ویښته مات نه شی، والله تعالی اعلم.

**قوله**: فاهلت بعمرة مکان عمرتها: په دې سره هم د احنافو تائید کیږی، کما هو ظاهر.

**قوله**: قال هشام و لم یکن فی شئ من ذلك هدی:

په دې جملې سره هم د احنافو تائید کیږی، ځکه که چرې حضرت عائشه ﷺ قارنه وه کما قالوا، نو بیا د هدی نفی ولې کولې شی، په قارن باندې خو دم قران بالاتفاق واجب دی، جناب قاضی عیاض ﷺ هم ددې اعتراف کړې دی، اګر چه امام نووی ﷺ دې لره رد کړې دی کما فی الحل المفهم، ابن قیم په جواب کښ ونیلې دی، چه دا جمله د هشام د طرف نه مدرج ده، بعضو نورو راویانو دې لره ذکر کړې نه ده

**قوله**: فلما کانت لیلة البطحاء طهرت عائشة ﷺ :

لیلة البطحاء خو لیلة المحصب ته ونیلې شی، کوم ځائې چه هغوی د منی نه د وتلو نه پس په لاره کښ حصار شوې وو، او دا د ځوارلسمې ذې الحجې شپه وه(په دیارلسم تاریخ باندې نبی کریم ﷺ د منې نه واپس شوې وو)

**په روایت باندې قوی اشکال او جواب :**

که مونږ دې روایت لره صحیح اومنو، نو سوال پیدا کیږی، چه حضرت عائشه ﷺ طواف زیارت کله کړې وو؟ ظاهره خبره ده، چه طواف زیارت ئې خو ددې نه دیر مخکښ کړې وو، او ددې روایت مطابق دهغې مخکښې حالت د حیض وو، او په حیض کښ طواف ممنوع دی، ددې وجې نه ابن حزم دې روایت لره منکر ګرزولې دی.

په دې باندې ټول روایات متفق دی، چه حضرت عائشه ﷺ ته حیض د دخول مکه نه مخکښ په مقام سرف کښ شروع شوې وو، بیا طهر ورته کله حاصل شو، په دې کښ دوه روایتونه دی، په یو روایت کښ دی، یوم عرفه، او په دویم روایت کښ دی، یوم النحر، او ونیلې شوې دی، چه د یوم عرفه د غسل نه مراد خو نفس غسل دې، چه د وقوف عرفه دپاره هغې کړې وو(سره د حیض نه) او په یوم النحرکښې فی الواقع هغې ته طهر حاصل شو.

او د حضرت شیخ والد صاحب مولانا محمد یحیی صاحب دا فرمائې، چه ددې روایت په سیاق کښ تقدیم او تاخیر شوې دی، اصل سیاق ددې هغه دې، چه د خو روایاتو نه پس راروان دې، و لفظه : فلما کانت لیلة البطحاء و طهرت عائشة قالت یا رسول الله(صلی الله علیه و سلم) ارجع صواحبی الخ، په دې روایت کښ طهرت عائشة جمله حالیه ده،(۱) ای و قد طهرت عائشة قبلها، سبحان الله څه مزیدار جواب دې.

---

۱، په خلاف د موجوده روایت چه په دې کښې دا جمله د شرط جزا واقع کیږی فتأمل.

[۱۷۷۹] (۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ".

ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کوی چه د حجة الوداع په کال مونږ د رسول الله ﷺ سره اووتلو، په مونږ کښې بعضو د عمرې احرام اوترلو، بعضو د حج او د عمرې او بعضو صرف د حج احرام اوترلو - او رسول الله ﷺ د حج احرام ترلې وو، نو کومو خلقو چه د حج یا د حج او د عمرې احرام ترلې وو هغوی د قربانئ د ورځې (یوم النحر، لسم تاریخ د ذی الحجې) پورې حلال نه شو-"

قوله: واما من اهل بالحج (۲) او جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر:

په دې حدیث کښ هغه صحابه کرام چه مفرد او قارن وو، د هغوی باره کښ دا الفاظ راغلی دی، چه هغوی تر هغه وخته پورې حلال شوې نه وو، تر څو پورې چه هغوی د یوم النحر رمی نه وه کړې، دا خبره د قارنین باره کښ خو بالکل صحیح ده، ځکه چه قران د تحلل نه مانع وی، د رمی نه پس یو تحلل راځی، او د مفرد باره کښ خو فی نفسه دا خبره صحیح ده، لیکن په دغه کال چه کوم صحابه مفرد وو، هغوی ته نبی کریم ﷺ د فسخ الحج الی العمرة حکم ورکولو سره حلال کړل، کما سبق تفصیله، بیا د دغه صحابه کرامو باره کښ دا وئیل څرنګه صحیح دی، چه هغوی د یوم النحر د رمی نه مخکښ حلال شوي نه وو، لهذا ددې توجیه به دا کولې شی، چه په دې حدیث کښ د مفرد نه هغه مفرد مراد دې، چا سره چه هدی وه، او هغوی سائق الهدی وو، نو چه کوم صحابه مفرد وو، او هغوی سره هدی هم وه، هغوی ته نبی کریم ﷺ د فسخ الحج حکم نه وو ورکړې، او هغوی واقعی د یوم النحر د رمی نه مخکښ حلال شوي نه وو. والله اعلم.

[۱۷۸۰] (۳) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، بِإِسْنَادِهِ وَمِثْلِهِ. زَادَ: "فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ".

مالک د ابوالاسود نه په خپل سند سره ددې په مثل باندې بیان کړې دي او دائې مزید وئیلې دی - او چا چه د عمرې احرام ترلې وو هغوی حلال شول-"

[۱۷۸۱] (۴) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

---

(۱): صحيح البخاري/الحج ۳٤(۱۵٦۲)، المغازي ۷۸(٤٤۰۸)، صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۱)، سنن النسائي/الحج ۸۸(۲۷۱۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷۲(۲۹٦۵)، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۶۷، ۱۰٤، ۱۰۷، ۲٤۳) (صحيح)

(۲): أي واهدي ولا بد من هذا القيد كما اوضحته في الشرح.

(۳): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۸۹) (صحيح)

(۴): صحيح البخاري/ الحج ۳۱(۱۵۵٦)، ۷۷(۱۶۳۸)، صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۱)، سنن النسائي/ الحج ۵۸(۲۷۶۵)، (تحفة الأشراف: ۱۶۵۹۱)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ۷٤(۲۳۳)، مسند احمد (۶/۳۵، ۱۷۷) (صحيح)

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ"، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ"، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرُوا: طَوَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله عنها بيان كوي چه مونږ په حجة الوداع كښې د نبي كريم ﷺ سره اووتلو مونږ د عمرې احرام اوترلو - بيا حضور ﷺ اوفرمائيل : " د چا سره چه هدى ده هغوى دې د عمرې سره د حج تلبيه هم اووائى، او هغوى به نۀ حلاليږى تردې پورې چه دې دواړو (حج او عمرې) نه فارغ شى،-" لهذا زۀ مكې ته راغلم نو د حيض په كيفيت كښې وُمه - ما د بيت الله طواف اونۀ كړو او نۀ مې د صفا او مروه سعى اوكړه، ما رسول الله ﷺ ته ددې شكايت اوكړو نو هغوى ﷺ اوفرمائيل : خپل سر كولاؤ كړه، كومنز اوكړه، او د حج احرام اوترلو او عمره پرېږده -" فرمائى : چنانچه ما هم داسې اوكړل - بيا هر كله چه مونږ حج پوره كړو نو رسول الله ﷺ مالره، (زما د ژور) عبد الرحمٰن بن ابى بكر رضي الله عنه سره تنعيم ته اوليږله او ما عمره اوكړه - او هغوى اوفرمائيل : دا ستا د هغه عمرې په بدل كښې ده -" هغه بيان كوى چه مكې ته د رسيدو نه پس، كومو خلقو چه د عمرې دپاره احرام ترلي وو هغوى د بيت الله طواف اوكړو او د صفا، مروه سعى ئې اوكړه او بيا حلال شو - دغه خلقو د منى نه د واپسئ نه پس د حج د پاره بل طواف اوكړو، (طواف افاضه / زياره) مگر كومو خلقو چه د عمرې او د حج د پاره يوځائې احرام ترلي وو، (يعنى د حج قران نو هغوى صرف يو طواف اوكړو -. امام ابوداود رحمه الله فرمائى چه دې لره ابراهيم بن سعد او معمر د ابن شهاب نه هم ددې په مثل باندې روايت كړې دې -. او دوى نۀ دې ذكر كړې طواف د هغه خلقو چه هغوى احرام ترلي وو د عمرى او د هغه خلقو د طواف چه هغوى د حج او د عمرې جمع كړې وه

ثم قال رسول الله(صلى الله عليه و سلم) من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة: ليكون قارنا اقول ففيه تحريض على القران على الظاهر والله تعالى اعلم.

فقال هذه مكان عمرتك : معناه على الظاهر يعنى عمرة التنعيم ستا د عمرې مرفوضې قضا ده، فهذا مؤيد للحنفية فى احرام عائشة رضي الله عنها.

و اما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا :

**د طواف قارن په باره كښې د جمهورو دليل او د احنافو د طرف نه دهغې توجيه :**

دا د جمهورو دليل دې، چه د قارن په ذمه صرف يو طواف او يوه سعى ده، يعنى صرف افعال حج، او گويا ددې په ضمن كښې په خپله عمره هم ادا شوه، په دې كښې شك نشته، چه د بعضو روايتو نه په ظاهر كښې هم داسې معلوميږى، مسئله مختلف فيه ده، د صحابه

کرامو په مینځ کښ هم دا مسئله اختلافی ده، لکه چه په شروح حدیث کښ لیکلې دی، د احنافو په نزد خو چونکه د قارن دپاره دوه طوافه او دوه سعی ضروری دی، ددې وجې نه هغوی ددې روایت تاویل کوی، چه سیاق حدیث ته دیر نزدې دې، هغه دا دې، چه ددې روایت حاصل دادی، چه کومو خلقو فسخ الحج الی العمره کړې وو، هغه دوه څله حلال شوې وو، یو څل د طواف عمره او سعی نه پس، او په دویم څل د طواف حج نه پس، دا خلق رومبې طواف کولو نه پس حلال شو، او څو ورځې پس ئې د حج احرام اوترو، او د طواف حج نه دفارغیدو نه پس بیا په دویم څل حلال شول، دې حضراتو احرام هم دوه څله ترلې وو، او احلال ئې هم دوه څله کړې وو، او کوم خلق چه قارنین وو، هغوی اګر چه دوه طوافه اوکړل، لیکن د اول طواف نه پس هغوی حلال نه شو، دهغوی تحلل صرف په دویم طواف باندې مرتب شو، لهذا د هغوی احرام هم یو ځل شو او احلال هم.(۱) و ذلك لان القران مانع عن التحلل ولذا لم يوموروا بالفسخ اى بفسخ الحج الى العمرة، والله سبحانه تعالى اعلم، فقهاء احناف او شراح احناف د قارن دپاره د تعدد طواف او تعدد سعی دیر روایات ذکر کړې دی، فلیراجع الی المطولات، په فیض الباری کښ دا مسئله ښه واضحه او مبرهن طریقې سره لیکلې شوې ده.

مخکښ یو مستقل باب راروان دی، باب طواف القارن، هلته کښ مصنف قصدا هم دا مسئله بیان کړې ده، دلته کښ خو دا مسئله ددې حدیث په ذیل کښ ضمنا راغله

[۱۷۸۲] (*) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ؟" فَقُلْتُ: حِضْتُ، لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّمَا ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"، فَقَالَ: "انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ"، فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ"، قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ.

حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کوی چه مونږ د حج تلبیه اووئیله تردې پورې چه کله مونږ مقام سرف ته اورسیدو نو په ما باندې حیض راغې - رسول الله ﷺ ماته تشریف راوړو نو ما ژړل حضور ﷺ تپوس اوکړو " عائشه ! ولې ژاړې؟ ما اووې ماته حیض راغلې دې - کاش ! چه زهٔ د حج دپاره نهٔ وې راغلې - حضور ﷺ اوفرمائیل سبحان الله ! دا خو یو داسې څیز دې چه دې لره الله تعالیٰ په بنات آدم د آدم علیه السلام په لونړو، باندې لیکلې دی - بیا هغوی ﷺ اوفرمائیل : د حج تمام اعمال پوره کړه، صرف د بیت الله طواف مهٔ کوه." چنانچه کله چه مونږ بیت الله شریف ته داخل شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل : څوک چه د ځیل دې احرام نه

(۱) پس مطلب دا شو قارنینو د احلال دپاره یو طواف اوکړو.

(*): صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۱)، تحفة الأشراف: ۱۷۱۷۷، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۱۹۷۶)(صحيح)

د عمري احرام چورول غواړي نو جوړ دي کړي، سوا د هغه چا نه چه د هغوی سره قربانی ده. حضرت عائشه ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ د قربانئ په ورځ باندې د خپلو ازواجو مطهراتو د طرف نه غوا ذبح کړه او کله چه د بطحاء شپه راغله او عائشه ﷺ پاکه شوله نو هغې رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو : اې د الله رسوله ! آیا زما سره راغلی به په حج او عمري سره واپس کیږی او زهٔ به صرف د حج سره واپس کیږم؟ نو رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن ابی بکر ﷺ ته حکم اوکړو هغه دې لره تنعیم ته بوتله او هغې (عائشې ﷺ د عمري تلبیه اووئیله.''

**تشریح: قوله:** فلما دخلنا مكة قال رسول الله(صلى الله عليه و سلم) من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة:

دلته نه نبی کریم ﷺ د فسخ الحج الی العمرة مشوره ورکول شروع کړل، ددې نه پس نې نور هم زیات تاکید اوفرمایه، او بیا مروه ته رسیدلو نه پس، کوم خائې کښې چه د سعی تکمیل کیږی، نبی کریم ﷺ حکما اوفرمائیل چه دې لره عمره اوګرزوئی،(او حلق وغیره کولو نه پس حلال شئ)

**قوله:** و ذبح رسول الله(صلى الله عليه و سلم) عن نسائه البقر:

ددې نه مخکښې باب فی هدی البقر کښې دا حدیث تیر شوې دي، ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة، د ازواج مطهرات د طرف نه چه نبی کریم ﷺ کومه قربانی کړې وه، په هغې باندې تفصیلی کلام هلته کښې تیر شوې دي.

**قوله:** اترجع صواحبي بحج و عمرة و ارجع انا بالحج :

**عمرة التنعيم:**

دا مخکښې تیر شوې دی، چه ټول ازواج مطهرات متمتعات وې، ټولو مکې مکرمې ته رسیدلو نه پس عمره کړې وه، سوا د حضرت عائشې ﷺ نه، لاجل الحیض، اوس د واپسئ په وړځ نبی کریم ﷺ ته حضرت عائشه ﷺ عرض کوی، چه ما سره ملګرې ټولې زنانه خو حج او عمره کولو سره واپس کیږم، او زهٔ صرف حج کولو سره واپس کیږی، په دې خبره نبی کریم ﷺ هغې لره دهغې رور حضرت عبد الرحمن ﷺ سره د محصب نه تنعیم ته اولیږله،(۱) دې دپاره چه هلته نه د عمري احرام اوتړی، او بیا مکې مکرمې کښې د عمري کولو نه پس دلته محصب ته راشی، دې دپاره چه بیا ټوله قافله د دې خائې نه مکې مکرمې ته یو خائې روانه شی، نو حضور ﷺ سره د ټولې قافلې نه دلته کښې حصار وو،(۲) او هغوی دواړو د

---

۱) حضور ﷺ بی بی عائشه رضی الله عنها د عمري د احرام دپاره د محصب نه تنعیم ته ولې اولیږله؟ جواب دادی چه منی او محصب د حرم په حد کښې داخل دی او مسئله داده چه کوم سړی په مکه یا حرم کښې مقیم وی او عمره کول اوغواړی نو دهغه دپاره ضروری ده چه د حرم نه بهر یعنی حل ته داخل شی دهغه ځای نه احرام اوتړی مکې ته راشی او د تنعیم تخصیص دې دپاره وو چه هغه ادنی الحل دي یعنی اقرب الحل.

۲) دحضرت شیخ رحمه الله رائې کومه چه حضرت په حاشیه د لامع اویه جزء حجة الوداع کښې اختیار کړی ده همدا ده، د شارحینو په دې کښې دویمه رائې ده، چه دا به مونږ د طواف الوداع په باب کښې ذکر کوو.

شپې شپې عمره کولو نه پس دلته محصب ته راغلل، بيا دغې قافلې مکې ته رسيدلو نه پس طواف وداع اوکړه، او بيا د سحر مانځه نه پس د مکې نه مدينې منورې ته روان شو. دا عمره د احنافو په نزد د عمره مرفوضه قضاء وه، چه په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې و جب وه، او د جمهورو په نزد عمره مستقله وه، د عائشې رضی الله عنها د خوشالولو دپاره.(۱)

## يو اشکال مع جواب: (۲)

دلته کښې يو اشکال پيدا کيږي، هغه دا چه د احنافو په نزد هرکله چه دا عمره قضاء وه، نو بيا خو دا په هغې باندې هرحال کښې واجب وه، نو بيا حضور ﷺ دا عمره په هغې باندې مخکښې ولې اونه کړه، په داسې تنګ وخت کښې، هغه هم د حضرت عائشې رضی الله عنها په وينا باندې؟ جواب دادي، چه حضور ﷺ په دغې ايام حج کښې دومره مشغول او مصروف وو، چه نبی کريم ﷺ ته د عائشې رضی الله عنها د حيض ټوله قصه ياده نه وه، او دا چه هغې په شروع کښې، چه کله د مدينې نه مکې مکرمې ته اورسيده، نو عمره ئې اونه کړه، دليل ددې دادي، لکه چه د بخاری وغيره په روايت کښې دی، اوما طفت ليالی قدمنا، يعنی چه کله حضرت عائشې رضی الله عنها نبی کريم ﷺ ته د عمره نه کولو شکايت اوکړو، نو نبی کريم ﷺ هغې ته اوفرمائيل، چه آيا تا په هغه ډرخ، کله چه مونږ مکې ته راغلو، طواف نه وو کړې؟

[۱۷۸۳](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ، فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ".

حضرت عائشه رضی الله عنها بيان کوی مونږ د رسول الله ﷺ سره اووتلو، مونږ صرف حج ګڼرلو - مګر کله چه مونږ مکې ته اورسيدو او د بيت الله شريف طواف مو اوکړو نو رسول الله ﷺ حکم اوکړو چه کوم کس قربانی د ځان سره نۀ ده راوستې هغوی دې حلال شی -" چنانچه هغه خلق کومو چه قربانئ د ځان سره نۀ وې راوستې، هغوی حلال شو -

## په شرح حديث کښې دوه اقوال:

**قوله:** لا نری الا انه الحج: زمونږ مقصد په دې سفر کښې صرف حج کول وو، يعنی اعتمار مو په زړۀ کښې هم نه وو، ځکه د پيړ پخوا نه د خلقو په زړونو کښې دا وو، چه په اشهر حج کښې عمره کول ناجائز دی، ددې معنی تائيد ددې نه کيږی، چه مخکښې حديث د جابر رضی الله عنه طويل راروان دې، لسنا نوی الا الحج، لسنا نعرف العمرة، او د حضرت ګنګوهی رحمه الله د تقرير نه معلوميږی، چه دلته کښې حج د عمرې په مقابله کښې نه دې، دا دواړه خو هم جنس دی، ځکه چه عمرې ته حج اصغر وئيلې شی، بلکه مطلب دادې، چه په دې سفر کښې زمونږ مقصد د

---

(۱) ځکه چه عند الجمهور خو عائشې رضی الله عنها رفض عمره کړې هم نه وه بلکه د عمرې په احرام ئې د احرام حج نيت کړې وو، او قارنه شوې وه.

(۲) دا اشکال اوجواب په هيڅ کتاب کښې زما د نظر نه نه دې تيرشوی.

(*): صحيح البخاري/ الحج ٣٤(١٥٦١)، صحيح مسلم/ الحج ١٧(١٢١١)، سنن النسائي/ الكبرى، الحج(٣٧٨٥)،(تحفة الأشراف: ١٥٩٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(١٨٩٦، ١٩١، ١٩٢، ٢١٠X)صحيح)

حج او عمري نه علاوه بل هيڅ نه وو، مثلا جهاد وغيره،[1] او دا ددي وجي نه، چه ددي نه مخکښ دا خبره تيره شوه، عائشه ﷺ فرمائيلي فمنا من اهل بعمره و منا من اهل بحج لهذا که اوله معنى مراد واخستلي شي، نو په روايتونو کښ به تعارض راشي (والله تعالى اعلم)
او صاحب د عون المعبود اوله معنى مراد اخستلي ده، او دي تعارض لره ئې په بله طريقې سره دفع کړې دي، هغه دا چه لانرى الا اله الحج نه دهغوى مراد دا دى، چه په شروع کښ کله مونږ د مدينې نه روان شو، نو په ذهن کښ مو دا وو، چه صرف حج کول دى، ليکن بيا مخکښ چه لاړو، او حضور ﷺ راته د احرام قسمونه بيان کړل، او دا چه څوک کوم قسم اختياروول غواړي، اختياروولې شى، بيا په مونږ کښ بعضو داسې احرام اوتړو، او بعضو هغسې، اهـ

[١٧٨٤](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ"، قَالَ: أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا.

د حضرت عائشې ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل کۀ چرې ددې خبر ماته د وړاندې نه وې د کومې چه ماته ورسټوه خبر اوشو نو ما به د خان سره قربانى نۀ راوسټله محمد بن يحيى اووې: زما خيال دي چه شيخ داهم اووئيلي: " او زۀ به د عمرې نه پس د حلال کيدونکو والا سره حلال شوې وې - " فرمائى: د هغوى اراده وه چه ټول خلق دې په يو حال باندې وى -"

لواستقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الهدى و لحللت :

يعنى کومه خبره چه روستو ماته ظاهره شوه، که هغه مخکښ په ذهن کښ راغلې وه، نو ما به سوق هدى نه وه کړې، او په دې وخت کښ به تاسو ټولو سره زۀ هم حلال شوې اوم، صحابه کرامو ته چه کله نبى کريم ﷺ د فسخ الحج الى العمره حکم ورکړو، نو هغوى ته په دې کښ ډير زيات تردد اوشو، چه که مونږ داسې اوکړل، نو زمونږ حج به د حضور ﷺ د حج موافق نه وى، نبى کريم ﷺ خو به په حالت احرام کښ وى، او مونږ به حلال شو، يعنى غير حالت احرام کښ به شو، او د حج ژوړې هم بالکل نزدې دى، د حج کارونه شروع کيدو کښ صرف درې څلور ژوړې باقى پاتې دى، زمونږ به د خپلو بيبيانو سره اختلاط وى، د صحبت کولو موقع به راشى، فقط ذكورنا المنى و نحن نذهب الى عرفات، د صحابه کرامو دا تردد ليدلو نه پس نبى کريم ﷺ دهغوى د تسلئ او تردد ختمولو دپاره هغه جمله ارشاد اوفرمائيله، کومه چه بره ذکر شوه، اوس دا چه په دې فسخ الحج کښ څه حکمت وو، دهغې ذکر په تفصيل ابتدائى بحثونو کښ تير شوې دې.

---

[1]، حضرت خو دفع دتعارض دغسې فرمائيلې ده.

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١٦٧٤٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/٢٤٧)(صحيح)

[۱۷۸۵] ( ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ"، قَالَ: فَقُلْنَا: حِلَّ مَاذَا؟ فَقَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ"، فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟" قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ، قَالَ: "فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ".

د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دي: مونږ د رسول الله ﷺ سره صرف د حج (حج افراد) په نیت سره روان شو او حضرت عائشې رضی الله عنها د عمرې احرام اوترلو تردې پورې کله چه مونږ مقام سرف ته اورسیدو نو هغې ته حیض راغې، بیا هر کله چه مونږ مکې ته راغلو او د کعبې طواف ئې اوکړو او د صفا، مروه سعی ئې اوکړه نو رسول الله ﷺ مونږ ته حکم اوکړو چه په مونږ کښې د چا سره قربانی نشته دي هغوی دي خان حلال کړي، مونږ اووې حلال کیدل څنګه؟ حضور ﷺ اوفرمائیل: په پوره طور باندې حلال شئ"..... چنانچه مونږ د خپلو بیبیانو سره کور والي هم اوکړو، خوشبو مو هم اولګولو او خپلې عام کپړې مو واچولې - حالانکه زمونږ او عرفې ته د تللو په درمیان کښې صرف څلور ورځې باقی وې بیا مونږ په اتم تاریخ باندې احرام اوترلو - رسول الله ﷺ حضرت عائشې رضی الله عنها ته راغې نووې کتل چه هغې ژړا کوله - نو حضور ﷺ تپوس اوکړو چه چا تاله څه شوي دي؟ هغې اوفرمائیل: ماته حیض راغلې دي خلق حلال شول، زهٔ حلاله نهٔ شومه او نهٔ مې د بیت الله طواف اوکړو او اوس د حج د پاره خې - حضور ﷺ اوفرمائیل: دا معامله خو الله تعالیٰ د آدم علیه السلام په لونږو باندې لیکلې ده - ته غسل اوکړه او د حج د پاره احرام اوتړه"- چنانچه هغې هم داسې اوکړل او د حج په تمامو مقاماتو باندې ئې وقوف اوکړو تردې پورې چه کله پاکه شوله نو د بیت الله شریف طواف او د صفا، مروه سعی ئې اوکړه - بیا حضور ﷺ اوفرمائیل تاسو د حج او د عمرې ټولو نه حلال شوي یئ"- فرمائي: اې د الله رسوله! زما په زړهٔ کښې حسرت دی چه ما کله حج اوکړو نو، په ابتداء، کښې مې طواف اونهٔ کړې شو - حضور ﷺ اوفرمائیل: "اې عبد الرحمن دې لره بوځه او د تنعیم نه پرې عمره اوکړه"- او دا د حصبه شپه وه - (یعنی د ایام تشریق نه پس په کومه شپه چې د مدینې طرف ته د واپسئ دپاره ئې

---

[1]: صحيح مسلم/الحج ١٦(١٢١٠)، ١٧(١٢١٣)، سنن النسائي/الحج ٥٨(٢٧٦٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٢(٢٩١١)، تحفة الأشراف: ٢٩٠٨)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٤١(١٢٦)، مسند احمد(٣/٣٩٤)، سنن الدارمي/المناسك ١١(١٨٤٥)(صحيح)

په بطحاء کښې پراؤ اچولې وو ۔

**تشریح: قوله:** فقلنا حل ماذا: حل بکسر الحاء بلا تنوین مابعد طرف ته د مضاف کیدلو د وجې نه، او دا ما استفهامیه دې، یعنی ستاسو ددې حلال کیدلو نه مراد کوم حلال کیدل دی، آیا د تول محظورات احرام نه، یعنی تحلل اکبر، یا د بعضو محظوراتو نه، یعنی تحلل اصغر، نبی کریم ﷺ اوفرمائیل، الحل کله، یعنی تحلل اکبر مراد دې، بالکل حلال شئ.

**(د جمهورو دلیل او دهغې جواب)**

**قوله:** قد حللت من حجك و عمرتك جميعا : چه کله حضرت عائشه ؓ د طواف زیارت وغیره افعال حج نه فارغه شوه، نو نبی کریم ﷺ هغې ته اوفرمائیل، اوس ته د خپل حج او عمري دواړو نه حلاله شوې، په دې سره په ظاهر کښې د جمهورو تائید کیږي، چه عائشه ؓ مفرده نه وه، بلکه قارنه وه

ددې دوه جوابونه کیدې شي:

(۱) اول دا چه اوس ته د دواړو نه حلاله شوې، یعنی د عمري نه خو په شروع کښې حلاله شوې وې،(د رفض د وجې نه) او د حج نه اوس حلاله شوې،طواف زیارت کولو سره.

(۲) دویم جواب دادې، چه د نبی کریم ﷺ په ذهن مبارک کښې د هغې د حیض وغیره قصه نه وه، په دې بنیاد باندې نبی کریم ﷺ هغې ته دا اوفرمائیل، یدل علیه قوله اوما طفت ليالي قدمنا، كما في رواية الصحيحين د قد ذکرناه قریبا.

[۱۷۸۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ بِبَعْضِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: عِنْدَ قَوْلِهِ: "وَأَهْلِي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي".

ابو الزبیر وائی چه هغوی د حضرت جابر ؓ نه واوریدل، فرمائیل ئې چه نبی کریم ﷺ حضرت عائشې ؓ ته راغې - او ددې قصې ئې څه حصه ذکر کړه ... او د [اهلی بالحج] " د حج د پاره احرام اوترہ -" نه پس ئې دا اوفرمائیل : " بیا حج اوکړه او تمام هغه څه اوکړه کوم چه حاجی کوی -صرف د بیت الله طواف مه کوه او مونځ مه کوه -"

[۱۷۸۷] (*) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ: لَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ"، ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ"، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.

---

(*): صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۳)، (تحفة الأشراف: ۲۸۱۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۰۹/۳)(صحيح)

(*): سنن ابن ماجه/الحج ٤١(۲۹۸۰)، (تحفة الأشراف: ٢٤٢٦، ٢٤٥٩)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۶)، سنن النسائي/الحج ۷۷(۲۸۰۷)(صحيح)

حضرت جابر بن عبد الله ﷺ بیان کوی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره د خالص حج دپاره احرام اوترلو، په هغې کښې د هیڅ شیز اختلاط نۀ وو - بیا د ذولحجې د څلورو شپو د تیریدو نه پس مونږ مکي ته اورسیدو - مونږ طواف او سعی اوکړه، بیا رسول الله ﷺ مونږ ته د حلال کیدو حکم اوکړو اووې فرمائیل کۀ زما سره قربانی نۀ وي نو زۀ به هم حلال شوی وی - بیا حضرت سراقه بن مالک ﷺ اودریدو او تپوس ئې اوکړو اې د الله رسوله! زمونږ دا تمتع د حج سره عمره کول، ددې کال دپاره دی یا د همیشه همیشه دپاره؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل بلکې د همیشه همیشه دپاره دی - اوزاعی وائی چه ما د عطاء بن ابی رباح نه دا حدیث واوریدو چه هغوی دې حدیث لره بیانولو، مګر ما یاد اونۀ ساتلی شو نردې پورې چه د ابن جریج سره ملاؤ شوم نو هغوی ماته یاد کړو -

ارایت متعتنا هذه العامنا هذا ام للابد: یا رسول الله ﷺ! دا هم راته اوفرمایئ، چه زمونږ داتمتع صرف زمونږ ددې کال دپاره ده، یا د همیشه دپاره ده، کوم علماء چه د فسخ الحج الی العمره اوس هم قائل دی(مثل احمد) هغوی دې لره هم په دې باندې محمول کوی.

او جمهور علماء وائی، چه د متعه نه مراد دلته کښ اعتمار فی اشهر الحج دی.

[۱۷۸۸] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، (ح) قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ"، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

حضرت جابر بن عبد الله ﷺ بیان کوی چه رسول الله ﷺ او د هغه اصحابه مکي ته اورسیدل او د ذولحجې څلور شپې تیرې شوې وې کله چه هغوی د بیت الله شریف طواف او د صفا، مروه سعی اوکړه نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: دې لره عمره اوګرځوئ، سوا د هغه چانه د چا سره چه قربانی وی -" لهذا کله چه اتم تاریخ راغې نو هغه خلقو د حج د پاره احرام اوترلو او بیا د قربانئ په ورځ، په لسم تاریخ د ذولحجې، دا خلق مکي ته راغلل او د بیت الله طواف ئې اوکړو مګر د صفا او مروه سعی ئې اونۀ کړه "

**تشریح: قوله:** عن جابر قال قدم رسول الله(صلى الله عليه و سلم) و اصحابه لاربع خلون من ذى الحجة..... فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت و لم يطوفوا بين الصفا والمروة.

## په روایت باندې یو اشکال او دهغې توجیه

د دې روایت د سیاق نه دا معلومیږي، چه کومو حضراتو فسخ الحج الی العمره کړې وه، هغوی خو د عمرې دپاره طواف او سعی دواړه اوکړل، ددې نه پس ئې چه کله د حج افعال ادا کول، نو په هغې کښ ئې صرف طواف زیارت اوکړو، یعنی دهغې نه پس ئې سعی بین الصفا والمروه اونه کړو، په دې باندې لوئې قوی اشکال دې، ځکه چه د متمتع دپاره بالاتفاق دوه طواف او دوه سعی واجب دی، یو طواف او یو سعی د عمرې دپاره، او یو

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۲۴۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۶۲)(صحيح)

طواف او یو سعی د حج دپاره، او په دې حدیث کښ د دویم طواف نه پس د سعی نفی ده، حالانکه د بخاری شریف په روایت کښ د طواف ثانی نه پس هم د سعی کولو تصریح موجود ده، اوس یا خو دې روایت ته مونږ وهم وایو، او یا په کښ تاویل کوؤ، حضرت په بذل المجهود کښ متعدد تاویلات کړي دی،(۱) ددې تعلق د متمتعینو سره یعنی کومو خلقو چه فسخ الحج الی العمره کړي وو، نه دي، بلکه ددې تعلق د قارنینو سره دي، چه هغوی طرف ته اشاره په دې حدیث کښ حرف استثناء سره شوي ده الا من کان معه الهدی، یعنی کومو خلقو سره چه هدی وه، او هغوی قارن وو، نبی کریم ﷺ هغوی ته د فسخ الحج الی العمره حکم نه وو فرمائیلی، او د قارن حکم دادی، چه که هغه د عمرې نه فارغ شی، او طواف قدوم اوکړی، چه په هغې کښ سعی بین الصفا والمروه هم اوکړی، نو بیا هغه ته د طواف زیارت نه پس د سعی حاجت نشته، ځکه چه طواف د متعلقاتو د حج نه دی، او د حج په سعی کښ تکرار نشته، صرف یوځل ده، که د طواف قدوم سره کوی، او که د طواف زیارت نه پس کوی، یو تاویل خو دا شو،(۲) ددې نه مقصود د سعی نفی نه ده، بلکه د ذکر نفی ده، چه راوی د طواف زیارت نه پس د سعی بین الصفا والمروه ذکر نه دي کړي لکن لا بد منه کما لا یخفی، په بذل کښ حضرت صاحب ددې بعضې نور تاویلونه هم کړي دی.

[۱۷۸۹] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا تَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ".

حضرت جابر بن عبد الله ﷺ بیان کوی چه رسول الله ﷺ او د هغه اصحابو د حج احرام اوترلو - په دغه ورځ باندې د نبی کریم ﷺ او د طلحه ﷺ نه علاوه د بل چا سره قربانئ نه وه - او علی ﷺ د یمن نه راغلی وو او هغوی د خپل ځان سره قربانئ راوستي وه - پس هغوی داسې نیت کړي وو : زهٔ هم هغه شان احرام ترم لکه څنګه چه رسول الله ﷺ احرام ترلی دي - او حضور ﷺ خپلو صحابهٔ کرامو ﷺ ته حکم اوکړو چه د خپل احرام نه د عمرې احرام جوړ کړئ، طواف اوکړئ د صفا مروه سعی هم اوکړئ،، بیا ویښتان کټ کړئ او حلال شئ، سوا د هغه چا نه چه د هغوی سره قربانی وی - څهٔ خلقو اوونیل آیا مونږ به منی ته په داسې حال کښې خو چه زمونږ اعضائي تناسل منئ لره غورځوی؟ رسول الله ﷺ ته دا خبره اورسیده له نو حضور ﷺ اوفرمائیل : کهٔ چرې ماته دا خبره د اول نه معلومه وې نو ما به قربانی د ځان سره نهٔ راوستله او کهٔ زما سره قربانی نهٔ وې نو زهٔ به هم حلال شوې وې -

**تشریح: قوله:** و لیس مع احد منهم هدی الا النبی(صلی الله علیه و سلم) و طلحة الخ

(*): صحیح البخاري للحج ۱/۸(۱۶۵۱)، (تحفة الأشراف: ۲۴۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۰۵)(صحیح)

## په حجة الوداع کښې هدی د کومو کومو حضراتو سره وه:

په دې حج کښې د ټولې قافلې نه صرف یو څو صحابه کرامو سره هدی وه، باقی ټول غیر سائق الهدی وو، د چا سره چه هدی وه، په هغوی کښې یو څو خپله نبی کریم ﷺ وو، نور حضرات طلحه بن عبیدالله ؓ، او علی ؓ وو، ددوی نه علاوه نور هم بعضې صحابه کرام وو، چه دهغوی نومونه حضرت شیخ ؒ په جزء حجة الوداع کښې ذکر کړي دي.(۱)

وكان علی ؓ قدم من اليمن و معه الهدی: نبی کریم ﷺ حضرت علی ؓ لره د حجة الوداع نه مخکښې یمن ته لیږلی وو لاجل السعایة،(د صدقې وصولولو دپاره) چه دهغې ذکر امام بخاری ؒ په یو مستقل ترجمة الباب کښې کړي دي، باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع، نو حضرت علی ؓ د یمن نه براه راست مکې مکرمې ته اورسیدو، نبی کریم ﷺ دهغه نه تپوس اوکړو، چه تا کوم احرام ترلې دي، حضرت علی ؓ جواب ورکړو، بما اهل به النبی(صلی الله علیه و سلم) یعنی ما خو د احرام په وخت کښې دا نیت کړې وو چه د کوم قسم احرام حضور ﷺ ترلې وی، هم هغسې احرام زهٔ هم ترم، او چونکه هغه سره خپله هدی هم وه، ددې وجې نه نبی کریم ﷺ هغه ته د فسخ الحج الى العمره حکم انه فرمائیلو، بلکه هغه د نبی کریم ﷺ پشان په حالت احرام کښې وو.

په روایاتو کښې راځی، چه ابوموسی اشعری ؓ هم دغه شان احرام ترلې وو، لیکن چونکه هغه سائق الهدی نه وو، ددې وجې نه نبی کریم ﷺ هغه ته دحلال کیدو حکم اوفرمائیلو، داسې قسمه احرام ته احرام معلق وئیلې شی، او یو وی احرام مبهم، چه سړی په شروع کښې د مطلق احرام نیت اوترې، دهغې تعیین اونه کړی، چه دا احرام د قران دې یا د افراد، بلکه تعیین لره مؤخر کړی، چه روستو به بیا اوکړو، د احرام دا دواړه قسمونه د ائمه اربعه په نزد د راجح قول مطابق جائز دی.

او په علامه عینی باندې تعجب دي، چه هغوی ددې جواز صرف د شافعیه مذهب گرزولې دي، و قد نبه علیه الشیخ فی البذل و شیخنا فی حاشیة اللامع ایضا.

[۱۷۹۰]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مُنْكَرٌ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حضرت ابن عباس ؓ د نبی کریم ﷺ نه روایت کوی چې دا عمره ده مونږ ددې فائده حاصله کړې ده - لهذا د چا سره چه قربانی نه وی نو هغه دې حلال شی - په کامل طور باندې

---

(۱) ولم يحمل ابوبكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير رضي الله تعالى عنهم من اجل سوق الهدي كذا في الهدي وزاد الطحاوي عثمان و ذا اليسارة وكذا زاد ذوي اليسار الامام مسلم في صحيح له، ذوي اليساره ، يعني بعض متمول صحابه رضی الله عنهم.

(۲): صحيح مسلم/الحج ۳۱(۱۲٤۱)، سنن النسائي/الحج ۷۷(۲۸۱۷)،( تحفة الأشراف: ٦٣٨٧)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/تقصير الصلاة ۳(۱۰۸۵)، والحج/۱۳۳(۱۵٤۵)، ۳٤(۱۵٤۳)، والشركة ۱۵(۲۵۰۵)، ومناقب الأنصار ۲٦(۳۸۳۲)، سنن الترمذي/الحج ۸۹(۹۳۲)، مسند احمد(۱/۲۳٦)، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳٤۱)، سنن الدارمي/المناسك ۳۸(۱۸۹۸)(صحيح)

حلال - او تر قیامته پورې عمره په حج کښې داخله شوې ده - امام ابوداود رحمه الله فرمائی: دا روایت منکر دي - دا صرف د ابن عباس رضي الله عنه قول دي -

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبی(صلی الله علیه و سلم) انه قال هذه عمرة استمتعنابها الخ

قال ابوداؤد هذا حدیث منکر: په دې حدیث کښې د دغې فسخ الحج الی العمره ذکر دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اوفرمائیل، چه اوس تاسو کوم طواف او سعی اوکړه، هغې لره عمره اوګرزوئ، او حلال شئ، په شرط ددې چه چا سره هدی نه وی، ددې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل و قد دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیمة، چه په اشهر الحج کښې د عمرې جواز تر قیامته پورې دي

**د مصنف په قول باندې قوی اشکال او دهغې توجیه:**

ددې نه پس په دې خبره پوهه شئ، چه دا مشهور حدیث دې، په صحیح مسلم کښې هم موجود دي، لیکن ددې باوجود مصنف دي ته حدیث منکر ولې وائی؟ ددې جواب او حل دادې، چه دا جمله دلته کښې بې محله نقل شوې ده، ددې تعلق د آئنده حدیث سره دي، هغه حدیث داسې دي: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبی(صلی الله علیه و سلم) قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مکة فطاف بالبیت و بالصفا والمروة فقد حل وهی عمرة، ددې مطلب دادې: چه کوم سړي د حج احرام اوترې، او مکې مکرمې ته راشی، او طواف اوکړی، نو هغه په خپله حلالیږي، یعنی دهغه د قصد او ارادې نه بغیر فسخ الحج الی العمره کیږي، یعنی مفرد بالحج مفرد نه پاتې کیږي، بلکه متمتع کیږي، لهذا که چاته حج افراد کول منظور وی، نو هغه لره پکار دی، چه مکې ته داخلیدو نه پس د حج نه مخکښې د بیت الله شریف طواف اونه کړي، او که هغه طواف اوکړو، نو دهغه د حج احرام فسخ شو، او هغه معتمر شو، او دا په صحابه کرامو کښې د هیڅوا مذهب نه دې، سوا د ابن عباس رضي الله عنه نه، او نه په ائمه اربعه کښې د چا مذهب دي، ددې سلسلې ډیر روایات په صحیح مسلم کښې شته، لیکن هلته کښې دا ټول روایات موقوفا علی ابن عباس رضي الله عنه دي، یعنی خپله د ابن عباس رضي الله عنه رائې او دهغه قول مرفوعا نه دي، او دلته کښې په ابوداؤد کښې دا روایت مرفوعا روایت دي، مصنف ددې وجې نه دي ته منکر اوئیل، چه دا خو قول د ابن عباس رضي الله عنه دي، د راوی دي لره مرفوعا روایت کول غلط دی، د کلام حاصل دا دي، چه مصنف د نکارة حکم په موجوده حدیث باندې نه دي لګولي، بلکه په راتلونکي حدیث باندې ئې لګولي دي، کوم چه اوس بره ذکر شو، کذا افاد الشیخ قدس سره فی بذل المجهود فلله دره.

[۱۷۹۱](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، وَهِيَ عُمْرَةٌ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً.

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٥٩٦٥)(صحيح)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه د نبی کریم ﷺ نه نقل کوی چه هغوی ﷺ اوفرمائیل : کله چه سړی د حج احرام اوترلو بیا مکي ته راغی، د بیت الله طواف نې اوکړو او د صفا، مروه سعی نې اوکړه نو هغه حلال شو او دا به عمره وی -" امام ابوداود رحمه الله فرمائی : دي حدیث لره ابن جریج د یو کس په واسطې سره د عطاء نه داسې روایت کړې دي چه د نبی کریم ﷺ اصحابو صرف د حج تلبیه وئیله( مکي ته) داخل شول - پس نبی کریم ﷺ هغې لره عمره اوګرځوله -

[۱۷۹۲](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ: "وَلَمْ يُقَصِّرْ"، "ثُمَّ اتَّفَقَا"، "وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ"، زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: "أَوْ يُخَلِّقَ ثُمَّ يَحِلَّ".

د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ د حج تلبیه اووئیله - کله چه نې مکي ته تشریف راوړو او د بیت الله طواف او د صفا مروه سعی نې اوکړه ... ابن شوکر وائی او هغوی ﷺ خپل وینښتۍ کم نۍ کړل ... او بیا ابن شوکر او احمد بن منیع دواړه وائی ... او هغوی د خپلې قربانئ په وجه سره حلال نۍ شول، -(لیکن د کومو خلقو سره چه قربانی نۍ وه، هغوی ته نې حکم اوکړو چه د طواف او د سعی نه پس خپل وینښتۍ کټ کړئ او حلال شئ د ابن منیع په روایت کښې اضافه ده : یا دي وینښتۍ اوخروی او حلال دي شی"

ولم یحل من اجل الهدی: ددې نه معلومیږی، چه سوق د هدی، مانع عن التحلل دي، نور هم ددې سلسلې بعضې روایات مخکښې تیر شوي دي.

**ایا سوق د هدی د تحلل نه مانع دي:**

پس د احنافو او حنابله مسلك هم دادي، لیکن د شافعیه او مالکیه مسلك ددې نه خلاف دي، دهغوی په نزد دسوق هدی د تحلل نه مانع نه دي، افاده النوویؒ فی شرح مسلم، لهذا دا حدیث د هغې دواړو خلاف دي، لیکن امام نوویؒ ددې هیڅ جواب نه دي ورکړي

[۱۷۹۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ".

د سعیدبن مسیب نه روایت دي چه د نبی ﷺ دصحابه وُ نه یو کس حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی او ګواهی نې اوکړه چه هغه د رسول الله ﷺ نه د هغوی ﷺ په مرض الموت کښې اوریدلي دی چه هغوی به د حج نه مخکښې د عمرې کولو نه منع فرمائیله -"

تشریح: **قوله**: ان رجلا من اصحاب النبی(صلی الله علیه و سلم)..... ینهی عن العمرة قبل الحج.

(*): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ٦٤٢٩، وقد أخرجه:(حم ١/٢٤١، ٣٣٨)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ١٥٥٨٢)(ضعيف)

## د حديث شرح او د بعضې صحابه کرامو د تمتع نه منع کول:

د حج نه مخکښ د عمرې ممانعت د هيڅوا مذهب نه دي، امام خطابي رحمه الله فرمائي:(۱) ددې حديث په شرح کښ مقال دي، خکه چه په دې کښې عبد الله بن القاسم دي، چه مجهول دي،(۲) شايد چه د حج د اهميت د وجې نه نبي کريم ﷺ داسې اوفرمائيل، اول خو حج فرض دي، دويم د حج وخت مخصوص او متعين دي، چه دهغې په بناء د فوت کيدو خطره ده، په خلاف د عمرې نه، چه اول خو هغه فرض نه ده، دويم هغه هر وخت کيدې شي، ددې جواب خلاصه دا شوه، الاهم فالاهم،(۳) حضرت په بذل کښ ليکلي دي، چه شايد ددې حديث نه حضرت عمر رضي الله عنه استنباط فرمائي، او د تمتع نه ئې منع فرمائيلې ده، لکه چه په روايا تو کښ مشهوره ده، چه د صحابه کرامو يو مختصر شان جماعت چه په هغې کښ عمر فاروق رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، معاويه رضي الله عنه، زيات مشهور دي، به د تمتع نه منع فرمائيله،(۱) خکه چه د حج نه مخکښ عمره په تمتع کښ وي.

[۱۷۹۴] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِنْ قُرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ".

حضرت معاويه بن سفيان رضي الله عنه د اصحاب نبي ﷺ نه اووئيل: ايا تاسو پوهيږئ چه رسول الله ﷺ دَ فلان فلان کار نه منع فرمائيلي ده او دَ پرانګ په څرمن باندې ئې دَ سوريدو( کيناستو) نه هم منع فرمائيلي ده؟ هغوی اوفرمائيل: او - هغه اووې آيا تاسو خلق دا هم پږئنئ چه نبي کريم ﷺ د حج او دَ عمرې دَ يوځائي کولو نه هم منع فرمائيلي ده؟ هغوی اووې نۀ - دا خبره مونږ نۀ پږئنو - معاويه اووې: دا خو دَ هغه( ممنوعه څيزونو) سره دی مګر تاسو خلقو هير کړې دی."

**تشريح: قوله:** ان معاويه بن ابی سفيان قال.....فتعلمون انه نهی ان يقرن بين الحج والعمرة.

مشهوره خو دا ده، چه حضرت معاويه و عمر رضي الله عنهما، دا حضرات د تمتع نه منع فرمائي، کما سبق آنفا، په دې روايت کښ د تمتع په ځائې قران ذکر دي، باقی په داوړو کښ څه خاص فرق نشته، په تمتع او قران داوړو کښ جمع بين الحج والعمره وی، ددې منع توجيه اوس مخکښ تيره شوې ده، في الحاشيه، يا داسې وئيلې شی، چه ددې نه مقصود د قران د يو

---

(*): سنن النسائي الحج ۵۰ مختصراً(۲۷۳۵)، تحفة الأشراف: ۱۱٤٥٦)، وقد أخرجه: مسند احمد(۹۲/٤، ۹۵، ۹۸، ۹۹)(ضعيف)

---

۱) ددې منعې يوه توجيه خودا کولې شی چه ددې نه مراد مطلق تمتع نه ده بلکه ددې يوه خاص نوع يعنی فسخ الحج الی العمرة کوم چه عند الجمهور منسوخ ده په دې صورت کښې به دا نهی د تحريم ديا ره وی دويمه توجيه دا کړې شوې ده چه دا نهی تنزيهی ده دحج افراد په مقابله کښې، چه دا اختياراً ول پکار دی خکه چه دا افضل دي د تمتع نه، او تمتع مفضول دي. فالمقصود ترغيب ما هو الافضل. والله تعالى أعلم.

۲) سنن النسائي الحج ۵۰ مختصراً(۲۷۳۵)، تحفة الأشراف: ۱۱٤٥٦)، وقد أخرجه: مسند احمد(۹۲/٤، ۹۵، ۹۸، ۹۹)(ضعيف)

خاص صورت نه منع کول دی، یعنی ادخال العمرة علی الحج، چه د احنافو په نزد جائز مع الکراهت دي، او د شافعیه په نزد جائز نه دي، کما سبق فی بیان انواع الحج.

## بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ
## د قران بیان

دلته کښ نسخي مختلفي دی، زمونږ په نسخه کښ اقران دي. د باب افعال نه، او په بله نسخه کښ قران دي، په صحیح بخاری کښ هم دوه نسخي دی. حافظ ابن حجر رحمه الله اقران والا نسخه په خطا باندي محمول کړي ده، علامه عینی رحمه الله د ابن الاثیر رحمه الله نه نقل کړي دی، چه هغه وائی، وروی الاقران ایضا، عینی رحمه الله وائی، هرکله چه منفول دي، نو بیا غلط څرنګه شو، دغه شان حضرت په بذل کښ د قاموس نه هم دواړو طریقو سره ثابتیدل نقل کړي دی.

[۱۷۹۵] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".

دانس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه ما دنبی علیه السلام نه اوریدلي دی چه دحج او عمری دپاره یي په یو ځائي باندی تلبیه وئیله دد واړو سره به یي لبیک لبیک وئیل او داسي به یي وئیل(لبیک عمرة وحجا لبیک عمرة وحجا)

**تشریح: قوله**: عن انس بن مالك يقول سمعت رسول الله(صلى الله عليه و سلم) يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة و حجا،

دا صریح او قوی دلیل دي، چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قارن وو، کما لا یخفی،

بات بها یعنی بذی الحلیفة حتی اصبح ثم رکب، دامطلب نه دي، چه سحر راختلو سره د ذوالحلیفه نه روان شو، بلکه د ماسپښین نه پس روان شو، د باب الاشتراط فی الحج نه مخکښ چه کوم حدیث انس رضی الله عنه تیر شوي دي، په هغې کښ ددي تصریح ده، حضرت شیخ رحمه الله فرمائي چه دلته کښ په دي روایت کښ لم ښه په غښې سره، اوږده او تجوید سره وایه(د امتداد د صوت سره امتداد زمانې طرف ته لطیف اشاره ده)

[۱۷۹۶] (*) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَاتَ بِهَا، يَعْنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ، يَعْنِي أَنَسًا، مِنْ

---

(*): صحيح مسلم/الحج ٤٠(١٢٥١)، سنن النسائي/الحج ٤٩(٢٧٣٠)، (تحفة الأشراف: ٧٨١، ١٦٥٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ١٢٦(٢٩٨٦)، والمغازي ٦١(٤٣٥٣)، سنن الترمذي/الحج ١١(٨٢١)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٤(٢٩١٧)، ٣٨(٢٩٦٨، ٢٩٦٩)، مسند احمد(٩٩٣، ٢٨٢)، سنن الدارمي/المناسك ٧٨/(١٩٦٤)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الحج ٢٤(١٥٤٧)، ٢٥(١٥٤٨)، ٣٧(١٥٥١)، ١١٩(١٧١٥)، الجهاد ١٠٤(٢٩٥١)، ١٢٦(٢٩٨٦)، صحيح مسلم/صلاة المسافرين ١(٦٩٠)، سنن النسائي/الضحايا ١٣(٤٣٩٢)، ويأتي هذا الحديث برقم(٢٧٩٣)،(تحفة الأشراف: ٩٤٧)(صحيح)

هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ: بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ لَهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

دانس ابن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په ذی الحلیفه کښی شپه تیره کړه تردی چه صبا شو اوبه خپله سورلئ باندی سور شو کله چه بیداء مقام ته ورسیدو نو دالله حمد یې بیان کړو او تکبیر او تسبیح یې اووئیل او بیایې په یوځانې دحج او عمری دپاره احرام اوترلو او باقی خلقو هم داسی اوکړل، کله چه مونږ مکي ته راغلو نو نبی ﷺ خلقو ته داحرام پرانیستلو حکم اوفرمائیلو او کله چه ذی الحجی اتم تاریخ شو نو خلقو دحج دپاره احرامونه وترل او نبی ﷺ پخپل لاس مبارک باندی اوه اوښان اودرول او نحریې کړل، امام ابوداؤد فرمائی چاچه تفرد کړي دي په دی حدیث باندی یعنی انس بن مالک هغه پخپله په حمد او تسبیح او تکبیر باندی شروع کړی ده اوبیایې دحج دپاره احرام وترلو.

[۱۷۹۷] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَاصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: "كَيْفَ صَنَعْتَ؟" فَقَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ"، قَالَ: فَقَالَ لِي: "انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ، أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بِضْعَةً".

دبراء بن عازب ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه نبی ﷺ علی ﷺ لره دحاکم په طور باندی یمن ته ولیږلو په هغه وخت کښی زه دعلی ﷺ سره موجود وم ما هلته یوخو اوقیی سپین زر جمع کړی وو، کله چه علی ﷺ دیمن نه واپس راغې او دنبی ﷺ په خدمت کښی حاضر شو نو فاطمه ﷺ یې اولیدله چه رنګینی جامی یې اغوستلی دی او ناسته ده او په کور کښی یې خوشبو یې لګولی ده علی ﷺ ته یې اووئیل په تاباندی څه شوی دی خبره خوپه اصل کښی داسی ده کله چه نبی ﷺ صحابه کرامونه حکم اوکړو نو هغوی احرامونه پرانیستل علی ﷺ چه دا واوریدل نو جواب یې ورکړو نبی ﷺ چه کوم نیت کړې دي ماهم هغه نیت کړې دي(یعنی حج قران می کړې دي، نوپه دی وجه باندی احرام نشم پرانیستلی) ددینه پس علی ﷺ دنبی ﷺ په خدمت کښی حاضر شو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ای علی تا څنګه اوکړل علی اوئیل ای دالله رسوله ما هغه نیت کړې دي کوم چه تاکړې دي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ماخو دڅان سره قربانی راوستلی ده او ماحج قران کړي دي ددینه پس علی ﷺ اوئیل چه ماته نبی ﷺ د ۶۶ یا ۶۷ اوښانو نحر کولو حکم اوکړو او دایې هم راته اوفرمائیل چه ۳۳ یا ۳۴ اوښان دڅان دپاره هم وساته او دهر اوښ نه ځما دپاره دغوښی یوه تیکه وساته.

---

(*): سنن النسائي/الحج ۵۲(۲۷۴۶)، تحفة الأشراف: (۱۰۰۲۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المغازي ۶۱(۴۳۵۴)(صحيح)

عن البراء بن عازب قال كنت مع علي ﷺ الخ، فقال لي انحر من البدن سبعا و ستين، امام نووي ﷺ او قرطبي ﷺ دي لره وهم گرزولي دي، او فرمائيلي دي، چه صحيح هغه دي، چه د مسلم په روايت كښ دي، فنحر ثلاث و ستين و اعطى عليا فنحر ما غبر.

[۱۷۹۸]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: "أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا"، فَقَالَ عُمَرُ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دابو وائل نه روايت دي فرمائي چه صبي بن معبد وئيلي دي چه ما دحج او عمري ديواړه احرام وترلو زما دا عمل چه علي ﷺ اوليدو نو ويې فرمائيل چه تا دنبي ﷺ دسنت تابعداري كړې ده يعنې په سنت نبوي دي عمل كړې دي.

[۱۷۹۹]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي، يُقَالُ لَهُ: هُذَيْمُ بْنُ رُمْلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنَاهُ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْتَمِعَهُمَا؟ قَالَ: اجْتَمِعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ لِي: اجْتَمِعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دابو وائل نه روايت دي فرمائي چه صبي بن معبد وئيلي دي چه زه يو باندچي سړی وم او نصرانی هم وم كله چه می اسلام قبول كړو نو خپلی قبيلی يو كس ته راغلم چه هذيم بن ثرملة ورته وئيلی شو، ماورته ووئيل چه دجهاد سره می ډير شوق دي او حج او عمره می اومونډل چه په مابانډی فرض كړی شوی دي نو چه دا دواړه جمع كړم نو زما ديواړه څه حكم دي؟ راته ئی اوفرمائيل جمع ئی كړه اوكومه قربانی چه درته ميسره وی ذبحه ئی كړه نو ماددواړو ديواړه په يو خاي احرام اوترلو نو هر كله چه عذيب ته راتلم نو سليمان بن ربيعه احرام ترلی وو نو پدوی كښی يو كس يل ته ووئيل پده كښی خو دخپل اوښ برابر عقل هم نشته راوی وائی چه دعمر بن الخطاب ﷺ په خدمت كښی حاضر شوم او عرض می ورته وكړو چه ای اميرالمومنين زه يو باندچی سړی وم او نصرانی هم وم بيامی اسلام قبول كړو او دجهاد سره می ډير شوق دي او حج او عمره می هم اومونډل چه په مابانډی فرض كړی شوی دی نو دخپلی قبيلی يو كس ته راغلم اوورته می ووئيل چه دا دواړه جمع كړم نو زما ديواړه څه حكم دی؟ راته ئی اوفرمائيل جمع ئی كړه او كومه قربانی چه درته ميسره وی ذبحه ئی كړه نو ما ددواړو ديواړه په يو خای احرام اوترلو نو. عمر ﷺ راته او فرمائيل

(۱): سنن النسائي/الحج ٤٩(٢٧٢٠، ٢٧٢١، ٢٧٢٢)، سنن ابن ماجه/المناسك ٣٨(٢٩٧٠)،(تحفة الأشراف: ١٠٤٦٦)، وقد أخرجه: مسند أحمد(١/١٤، ٢٥، ٣٤، ٣٧، ٥٣)(صحيح)

(۲): انظر ما قبله،(تحفة الأشراف: ١٠٤٦٦)(صحيح)

دخپل نبی سنت درته خودلی شوی دی.

**قوله:** قال الصبی بن معبد اهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك(صلى الله عليه و سلم)

دا روایت دلته کښی ډیر مختصر دي، د حاشیه والا نسخه کښی مطول دي، چه دهغي مضمون دادي، صبی بن معبد وائی، زه یو اعرابی نصرانی سړي وو، الله تعالی زهٔ په اسلام سره خانسته کړم، مسلمانیدو نه پس د جهاد شوق او جذبه مې راوڅته شوه، بیا راته خیال راغلو، چه ما باندي خو حج هم فرض دي، اول به حج اوکړم، پس ما د خپلو رشته دارو او دوستانو په مشوري سره د حج او عمري دواړو احرام یو ځائي اوترو(یعنی حج قران په لاره کښی ماسره سلمان بن ربیعه او زید بن صوحان ملاؤ شو، هرکله چه ما د حج او عمري دواړو تلبیه وئیله، چه کله هغي دواړو زما تلبیه واوریده، نو تنقیداً یو بل ته اونیل، ماهنا بافقه من بعیره، چه دا سړي خو د خپل اوښ نه هم زیاته پوهه نه لري،په اصل کښی دهغوی اشکال په جمع بین الحج والعمره باندي وو) هغه وائی، چه په دي باندي ماته ډیره غصه راغله، فکانما القی علی جبل، گویا په ما باندي غر راوغورزولی شو،(لیکن ما اوریدلو سره برداشت اوکړو، خه مې اونه وئیل( وائی، چه زهٔ د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کښی حاضر شوم او ټوله خبره مې ورته بیان کړه، هغوی چه واوریده، نو دا ئي اوفرمائیل،کوم چه دلته بره په حدیث کښی ذکر دی، چه تاته الله تعالی دهغه څیز توفیق درکړو، کوم چه سنت دي، ددي نه معلومه شوه چه د حضور علیه السلام حج هم حج قران وو، ددي وجي نه مصنف دي حدیث لره په باب القران کښی راوړو

[۱۸۰۰]() حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: وَهُوَ بِالْعَقِيقِ، وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ "وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: "وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ".

دابن عباس رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه دعمر بن الخطاب رضی الله عنه نه می اوریدلی دی هغه به وئیل چه دنبی علیه السلام نه می اوریدلی دی چه فرمائیل یې کله چه نبی علیه السلام ته مقام کښی دشپی په وخت کښی یو راتلونکي کس راغې اوویې وئیل چه په دی مبارک مقام کښی مونځ اداکړه او راته یې اووئیل چه په حج کښی دننه عمره هم وی، امام ابوداود وائی چه ولید بن مسلم او عمرو بن عبدالواحد پخپل روایت کښی دامام اوزاعی نه دا جمله هم بطور اضافه نقل کړی ده،«وقل عمرة في حجة» امام ابوداود وائی چه همدارنګی علی بن مبارک هم دا جمله«وقل عمرة في حجة» دیحی بن ابی کثیر نه نقل کړی ده.

**تشریح: قوله:** اتانی اللیلة آت من عند ربی عزوجل قال وهو بالعقیق:

وادی عقیق ذوالحلیفي سره نزدي دي، هلته کښی د نبی کریم علیه السلام په خدمت کښی یوه

---

[1]: - صحيح البخاري/الحج ١٦(١٥٣٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ٤٠(٢٩٧٦)( تحفة الأشراف: ١٠٥١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢٤/١)(صحيح)

فرشته(حضرت جبرائيل كما في الفتح) راغلو. هغه عرض اوكړو. چه تاسو په دې وادئ مبارکه کښې مونږ ادا کړئ، وقل عمرة في حجة، چه ددې متبادر معنى داده، چه تاسو د حج او عمرې دواړو احرام اوتړئ، گويا نبى كريم ﷺ د الله تعالى د طرف نه په حج قران باندې مامور وو، ددې نه د قران افضيلت معلوميږى

دلته کښې دا اشکال کړې شوې دې، چه هرکله نبى كريم ﷺ په قرآن مامور وو، نو بيا هغوى لواستقبلت من امرى ما استدبرت الخ کښې د تمتع تمنى ولې ظاهره کړې وه، د ښځه په نزد دا ډير آسان جواب دادې، چه د عمرة في حجة نه مقصود جمع بين الحج والعمرة دې، او دا جمع خرنګه چه په قران کښې وى، دغه شان په تمتع کښې هم وى. لهذا تمتع په دې اعتبار سره د قران سره منافى نه ده. والله تعالى اعلم.

ددې اشکال يو جواب حضرت په بذل المجهود کښې هم ليکلې دې. په هغې باندې هم بوهيدل پکار دى

[۱۸۰۱](حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ، قَالَ لَهُ: سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ".

ربيع بن سبره دخپل پلار نه روايت کوى فرمائى چه مونږ دنبى ﷺ سره روان شو کله چه عسفان مقام ته ورسيدو نو سراقه بن مالک رضی اللہ عنہ اوونيل اى دالله رسوله نن يو داسى مضمون بيان کړه چه داسى اوګڼلې شى لکه دچاچه اوس پيدائش شوې وى،مطلب يې دا وو چه په واضحه طريقه باندى مونږ پوهه کړه ددى دپاره چه مونږ ښه پوهه شو) نبى ﷺ ورته اوفرمائيل الله تعالى مونږ دپاره په دى حج کښې عمره شامل کړى ده تاسو چه کله په دى وجه په مکه کښې داخل شئ او دبيت الله طواف اوکړئ اوبه صفا مروه کښې سعى اوکړئ نو تاسو به حلال شئ ليکن که چا دخان سره قربانى راوسټلى وى هغه کس به حلال نه وى

**تشريح: قوله:** قال له سراقه بن مالك جعشم يا رسول الله(صلى الله عليه و سلم) اقض لنا قضاء قوم كانهم ولدوا اليوم.

هسې خو نبى كريم ﷺ به صحابه کرامو ته د دين هره خبره ښه پوره توجه سره هميشه دپاره بيانوله. ليکن په دې سفر حج کښې خو د هغوى دا محنت او سعى خپلې انتهاء ته رسيدلې وه، نبى كريم ﷺ به بار بار فرمائيل، خذوا عنى مناسككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا، دغه شان الله تعالى نبى كريم ﷺ ته اصحاب او همنشين هم داسې ورکړي وو، چه د نبى كريم ﷺ په دې تعليماتو باندې ټې خانونه قربانول، نو په مذکوره حديث کښې يو صحابى نبى كريم ﷺ ته عرض کوى، يا رسول الله ﷺ، تاسو مونږ ته دا مسائل او نصائح داسې بيان کړئ، لکه چه څه خبره د يوې ډرخې ماشوم ته بيانولې شى، الله اکبرا د دغې حضراتو طلب

[1] تقدم به أبو داود( تحفة الأشراف: ۳۸۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴۰۴/۳)، سنن الدارمي/المناسك ۳۸(۱۸۹۹)(صحيح)

او رغبت خومره درجه کښې وو، وفي ذالك فليتنافس المتنافسون.

[۱۸۰۲]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَعْلِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: "قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ". قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَخْبَرَهُ.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه معاويه بن ابی سفيان اوونيل چه ما دنبی ﷺ وينښته په مروا غر کښې دغشی په څوکه باندی کټ کړل يايې داسی اوونيل مانبی ﷺ په مروه غر کښې دوينښتو په کمولو باندی ليدلې وو.

**تشريح: قوله:** عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاوية بن ابی سفيان اخبره قال قصرت عن النبی(صلى الله عليه و سلم) بمشقص على المروه. مشقص وئيلې شی د غشی پيکان ته‌يعنی د غشی تيرۀ اړخ ته) په ظاهر کښې ددې نه قينچی مراد ده.

## شرح حديث:

بعضو دې لره په حجة الوداع باندې محمول کړې ده، او بيا ئې ددې نه استدلال کړې دی، په دې خبره باندې، چه نبی کريم ﷺ متمتع وو، او عمره کولو نه پس حلال شوې وو، لکه چه دا يو قول دې د اقوال سته نه، (۱)

ليکن دا قول بالکل غلط دې، د احاديث صحيحه د تصريح نه خلاف دی، او صحيح دا ده، چه دا حديث د حجة الوداع سره متعلق نه دی، بلکه دا واقعه د عمرۀالجعرانه ده، چه په سنه ۸هـ کښ پيښه شوې وه، دې لره په عمرة القضاء باندې خو ددې وجې نه محمول کولې نه شو، چه تر هغه وخته پورې خو حضرت معاويه رضي الله عنه اسلام راوړې نه وو، ځکه چه د هغوی اسلام د فتح مکه په موقع باندې وو، او په حجة الوداع باندې ددې وجې نه محمول کولې نه شو، چه په هغې کښ خو نبي کريم ﷺ حلق په منی کښ کړې وو، لکه چه په روايا تو کښ مشهور دی، نه په مروه کښ. (۲)

دا خبره دې واضحه وی، چه د حج له نه فارغيدو نه پس حلق په منی کښ کولې شی، حاجی د مخکښ نه هلته کښ موجود وی، رمی، ذبح، حلق دا ټول کارونه په لسم ذی الحجه په منی کښ کولې شی، (۳) او عمرې والا حلق په مروه کښ کولې شی، ځکه چه سعی په مروه باندې

---

(۱): صحيح البخاري/الحج ۱۲۷ (۱۷۳۰)(إلى قوله: «بمشقص»)، صحيح مسلم/الحج ۱۲۴ (۱۲۴۶)، سنن النسائي/الحج ۱۵۰ (۲۷۳۸)، ۱۸۳ (۲۹۹۰)، تحفة الأشراف: ۱۱۴۲۳)، ولقد أخرجه: مسند أحمد (۹۶۷۴، ۹۷، ۹۸، ۱۰۲)(صحيح)

(۲)، د حضور پاک ﷺ د احرام باره کښې د علماو اختلاف په تفصيل سره په باب الإفراد الحج کښې تيرشو.

(۳)، اګرچه بعضې شارحينو دا احتمال هم جائز کړې دی هغه داسی چه دا خو صحيح ده چه په حج کښې حضورپاک ﷺ حلق په منی کښې کړې وو خو ګيدې شی چه دهغوی ﷺ په سر باندې څه وينښته باقی پاتې شوی وی چه هغه ئې د طواف زيارت نه پس په سعی کښې صفا کړی وی، والله تعالى أعلم.

(۴)، په دې حديث باندې دښه پوهيدلو دپاره دا ټول عبارت ليکلی شوی دی کومو خلقو چه حج او عمره کړې وی دهغوی دپاره خو ددې څه خاص ضرورت نشته ليکن چا چه تر اوسه پورې نه دې کړې دهغوی په رعايت کښې ليکلی شوی دی.

پوره کیږی، عام طور باندې خلق د عمرې نه چه فارغ شی، نو په مروه کښ حلق کوی، او حضور ﷺ اګر چه د حج نه مخکښ عمره کړې وه، لیکن د سوق هدی د وجې نه هغوی دغه وخت کښ حلق نه وو کړې، او حلال شوي نه وو

[۱۸۰۳](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِيٌّ عَلَى الْمَرْوَةِ"، زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: لِحَجَّتِهِ.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه معاویه بن ابی سفیان راته اووئیل ایا تاته معلومه نه ده چه ما د نبی علیه السلام وینښته دیوباندې چی کس دغښی به څوکه باندی په مروه غرکښی واړه کړی وو. حسن پخپل حدیث کښی ددی الفاظو اضافه کړیده چه د حج په دوران کښی بمشقص اعرابی علی المروة بحججه: بره په تفصیل سره تیر شو، چه دا واقعه د حجة الوداع نه ده، بلکه د عمرې ده، دا روایت دهغې خلاف دي، جواب دادي، چه په نسائی کښ د بحجة په ځائي بعمرة لفظ دي، وهو الصحیح، یا داسي وئیل پکار دی، چه دلته کښ د حج نه مراد حج اصغر یعنی عمره ده.

**تشریح: قوله:** وبدأ رسول الله (صلی الله علیه و سلم) فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج:
ددې نه معلومیږی، چه په شروع کښ نبی کریم ﷺ متمتع وو، او په آخره کښ قارن شوې وو، کما هو قول من الاقوال الستة وهو الذی اختاره الطحاوی علی ماقیل.

[۱۸۰۴](*) حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ".

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام احرام وترلو دعمرې به نیت او صحابه کرامو دحج په نیت باندې احرام وترلو.

[۱۸۰۵](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ"،

---

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٤٢٣)(صحيح)
(*): صحيح مسلم/الحج ٣٠(١٢٣٩)، سنن النسائي/الحج ٧٧(٢٨١٦)، (تحفة الأشراف: ٦٤٦٢)، وقد أخرجه: مسند أحمد(١/٢٤٠)(صحيح)
(*): صحيح البخاري/الحج ١٠٤(١٦٩١)، صحيح مسلم/الحج ٢٤(١٢٢٧)سنن النسائي/الحج ٥٠(٢٧٣٣)،(تحفة الأشراف: ٧٨٧٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ١٢(٨٢٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٤(٢٩١٦)، مسند أحمد(٢/١٣٩)، سنن الدارمي/المناسك ٤٤(١٩٧٢)(صحيح)(وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) به جمله ابن قيم، ابن حجر، او د البانی په نزد شاذ دي،(ملاحظه: فتح الباري، وزاد المعاد، وصحيح ابي داود ٦٨٠٦)

وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام په حجة الوداع کښی حج تمتع کړې وو یعنی دعمری نه پس یې حج کړې وو او دخان سره یې اووه قربانۍ راوستلی وی ذوالحلیفی نه او نبی علیه السلام اول دعمری دپاره دلبیک اواز اوکړو مطلب دادی چه نبی علیه السلام داسی اواز اوکړو لبیک بعمرة او بیایی داسی اواز اوکړو لبیک بحجة او نورو کسانو هم په دی طریقه حج اوکړو یعنی تمتع یې اوکړو بعضی کسانو دخان سره قربانۍ راوستی وی او بعضو کسانو دخان سره قربانیانی نه وی راوستلی کله چه نبی علیه السلام مکی ته داخل شو نو خلقو اوونیل چه تاسو کښی چا چا دخان سره قربانی راوستلی وی هغه دی احرام نه پرانیزی هغوی دی طواف اوسعی اوکړه او وینښته دی کم کړی او بیادی احرام پرانیزی، اوددینه پس دی هغه کسان دحج احرام وتړی او قربانی دی اوکړی او کچرې دقربانۍ طاقت نه لری نودری روزې دی په حج کښی اونیسی او کله چه واپس شی نو اووه روزې دی په کور کښی اونیسی، بیا چه کله نبی علیه السلام مکی ته راغې نواول یې حجرا سود بښکل کړو بیا په دری چکرونو کښی یې تیز رفتاری اوکړه اوبه خلورو چکرونو کښی په مزه وو، ددینه پس دکعبی دطواف نه فارغ شو، دوه رکعته مونځ یې اوکړو دمقام ابراهیم سره او دسلام ګرځولو نه پس صفا ته لاړو او دصفا او دمروه په مینځ کښی یې اوه چکرونه اولګول او دځرپوری چه د حج نه اورګار شوی نه وو دهغه وخته پورې په احرام کښی وو اودلویی اختر په ورځ یې قربانی اوکړه یعنی په لسم تاریخ او مکی ته راغې او طواف زیارت یې وکړو او بیا یې احرام پرانیزو اوتول کارونه یې پوره کړل یعنی داحرام په حالت کښی نه کول هغه یې وکړل او دچا سره چه قربانی وه هغوی هم داسی اوکړل څنګه چه نبی علیه السلام کړی وو.

فمن لم یجد هدیا فلیصم ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجع الی اهله: په متمتع باندې دم واجب وی، لیکن که هغه سره ددې ګنجائش نه وی، نو بیا به د دم په ځائې لس ورځې روژې اونیسی، په هغې کښ دري روزې د حج نه مخکښ، او اووۀ روزې د حج نه پس دی، رومبنۍ دري روزې د عمرې د احرام نه پس نیول پکار دی، که هغه وخت پورې نې عمره کړې وی او که نه وی کړې، دا زمونږ په نزد دی، او د شافعیه په نزد د عمرې نه فارغ کیدو نه پس نیول پکار دی، د هغې نه مخکښ نیول جائز نه دی، او انتهاء آخری ورځ، ددې روزو یوم عرفه ده، لیکن که چا د عرفې د ورځې پورې روزې اونه نیولې، نو په ایام تشریق کښ نیولې شی او که نه؟ دا مسئله مختلف فیه ده، د احنافو او امام شافعی رحمه الله د قول جدید مطابق دا دري روزې په ایام تشریق کښ نیول جائز نه دی، لهذا اوس په هغه باندې هدی متعین شوه، او د امام مالك، امام احمد او د امام شافعی رحمهم الله د قول قدیم مطابق نیول جائز

دی، بیا دویم اختلاف دا دی، چه بیا اووۀ روژې چه رجوع الی اهله نه پس نیول دی، په دې کښ د رجوع الی اهله نه څه مراد دی؟

عند الشافعي رحمه الله الصحيح المراد به الرجوع الى الوطن والاهل، و عندنا الحنفيه الرجوع من منى الى مكه اى الفراغ عن الحج وهو رواية عن الشافعي رحمه الله،

**تشریح: قوله:** و افاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شئ حرم منه:

په دې حدیث کښ تصریح ده ددې خبرې، چه نبی کریم ﷺ د عمرې نه پس حلال شوې نه وو، بلکه د حج نه فارغ شو نه پس یوم النحر کښ حلال شوې وو، وهذا هو الصحيح بیا ددې حدیث په اخره کښ د نبی کریم ﷺ د طواف افاضه یعنی طواف زیارت ذکر دې، لیکن ددې نه پس هغوی سعی بین الصفا والمروه هم کړې وه او که نه؟ ددې تصریح صفا طور باندې هیڅ یو روایت کښ ماته ملاؤ نشوه،[1] اګر چه احناف دې لره خامخا ثابتوی. والله تعالى اعلم.

[۱۸۰۶] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ".

دام المومنین حفصه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه ما عرض وکړو ای دالله رسوله دخلقو څه حالت او کیفیت دی دعمرې د اداکولو نه پس ئی احرامونه پرانستل او نبی ﷺ احرام نه وو پرانستلی، نبی ﷺ اوفرمائیل ما دخپل سر تلبید کړی دی او دقربانئ په غاړه کښی می امیل اچولی دی ما چه تر څو قربانی نه وی کړی تر هغی نشم حلالیدې.

**تشریح: قوله:** فقال انی لبدت راسی و قلدت هدیی:

نبی کریم ﷺ د خپل عدم تحلل علت بیانوی، لیکن تلبید خو فی نفسه مانع عن التحلل نه دې، البته د تلبید راس حاجت هغه وخت کښ وی، چه کله طول احرام وی، دغه شان په قلدت هدیی کښ اصل څیز سوق هدی ده، چه په اصل کښ هم هغه د تحلل نه مانع ده، د تقلید ذکر خو صرف دواقعې د بیان واقع دپاره دې. لم يكن ذلك الا للركب الذين الخ : یعنی د فسخ الحج الی العمرة اجازت صرف دهغې صحابه کرامو دپاره وو، چه په حج کښ نبی کریم ﷺ سره وو، روستو خلقو دپاره نشته، د جمهور مسلك هم دا دې، خلافا للامام احمد رحمه الله و بعض الظاهرية.

---

[1] د تعدد طواف روایات په کثرت سره موجود نه دی خو د تعدد سعی مسئله مشکل ده، هغوی قارن وو او عند الجمهور خو په قارن باندې صرف یو طواف او سعی ده چه دحج او عمرې دواړو دطرفه کافی ده، ولکن عند الحنفیه لا بد للقارن من طوافین وسعیین کما تقدم قبل ذلك.

(*): صحيح البخاري/الحج ٣٤(١٥٦٦)، والمغازي ٧٧(٤٣٩٨)، واللباس ٦٩(٥٩١٦)، صحيح مسلم/الحج ٢٥(١٢٢٩)، سنن النسائي/الحج ٤٠(٢٦٨١)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧٢(٣٠٤٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٥٨(١٨٠)، مسند احمد(٦/٢٨٣، ٢٨٤، ٢٧٥)(صحيح)

## بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

### دحج دپاره ترلی احرام دعمری په احرام باندی بدلول

[۱۸۰۷](۱) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: "لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دسلیم بن الاسود نه روایت دي فرماظی چه ابوذر رضی الله عنه به دهغه چاپه باره کښی فرمائیل څوک چه دحج اراده وکړی اوبیائی په عمره باندی بدل کړی نو عمل ئی درست نه دي ځکه چه داده دهغه قافلی خصوصیت ووکوم چه دنبی علیه السلام سره تلی وو.

[۱۸۰۸](۲) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً، أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: "بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً".

حارث بن بلال دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی ما عرض وکړو ای دالله رسوله ! حج په عمره باندی بدلول زمونږ خصوصیت دي اوکه نه دا حکم زمونږ نه دوروسته خلقو دپاره هم دي؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل بلکه دا حکم ستاسو خصوصیت دي.

## بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

### ذېل چا دطرفه حج کول (حج بدل)

دلته کښی یوه نوي مسئله شروع کیږی، حج عن الغیر، چه هغې ته په عرف کښی حج بدل وئیلې شی، اوس دلته کښی دا مسئله ده، چه په عباداتو کښی استنابة یعنی بل لره د خپل ځان نائب جوړول جائز دی، او که نه؟

### په کومو عباداتو کښی نیابة عن الغیر جاری کیدې شی؟

په دې خبره پوهیدل پکار دی، چه په عبادات بدنیه محضه کښی استنابة عند الائمة الاربعة مطلقا جائز نه دي، نه عند القدرة او نه عند العجز، لکه صلوة او صوم، او عبادة مالیه محضه لکه زکوة، په دې کښی مطلقا جائز دی، که یو سړي خپل زکوة د بل سړی په لاس باندې ادا کړی، نو جائز دي. او ددې دواړو قسمونو بدنیه محضه، مالیه محضه، نه علاوه لکه حج، په دې کښی د ائمه ثلاثه یعنی امام ابوحنیفه رحمه الله، شافعی رحمه الله، او احمد رحمه الله مسلك دادي، چه په دې کښی استنابة عند العجز خو جائز دي، لیکن عند القدرة جائز نه دي، د امام مالك په دې کښی اختلاف دي، د هغوی په نزد حج عن الغیر الحی جائز نه دي، لا عند

---

(۱): تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱۱۹۲۰)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۳۳(۱۲۲٤)، سنن النسائي/الحج ۷۷(۲۸۱۲)، سنن ابن ماجه/المناسك ٤۲(۲۹۸۵)(صحيح)

(۲): سنن النسائي/الحج ۷۷(۲۸۱۰)، سنن ابن ماجه/المناسك ٤۲(۲۹۸٤)،( تحفة الأشراف: ۲۰۲۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳٦۹/۳)، سنن الدارمي/المناسك ۳۷(۱۸۹۷)(ضعيف)

القدرة و لا عند العجز الا عن ميت اوصى»[1] ددې تفصيل تعلق فرض حج سره دي، او د نفل حج مسئله خانله ده، د احنافو په نزد حج نفل عن الغير مطلقا جائز دي، او د شافعيه په نزد صرف عند العجز جائز دي، عند القدرة جائز نه دي، گويا د شافعي رحمه الله په نزد نفل او فرض حج په دې کښ برابر دي.

و عن احمد روايتان(من الاوجز) ليکن په صوم کښ د امام احمد رحمه الله په نزد دا تفصيل دي، چه په واجب اصلي يعنی صوم رمضان کښ نيابة جائز نه دي، او واجب غير اصلي(يعنی صوم منذور وغيره) کښ د مړي د طرف نه نيابت جائز دي، که د مړي په ذمه صوم منذور وي، نو دهغه د طرف نه ولی قضا کولې شی«د حديث د طالبانو دپاره د مذاهب ائمه دا تفصيل يادول واجب دي)

[۱۸۰۹](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه فضل بن عباس رضي الله عنهما په حجة الوداع کښی په نبی عليه السلام پسی شاته سور وو او دخثعم قبيلی يوه زنانه راغله او دنبی عليه السلام نه يې دمسئلی تپوس کول شروع کړل، فضل رضي الله عنه هغی ته وکتل او هغه ښځی فضل ته وکتل نو نبی عليه السلام خپل مخ مبارک بل طرف ته ستون کړو هغه زنانه عرض اوکړو ای دالله رسوله الله تعالی پخپلو بندګانو باندی حج فرض کړې وو او زما په پلار باندی په داسی وخت کښی حج فرض شو چه په اوښ باندی سورلی نه شی کولې ايا زه دهغه دطرفه حج کولې شم نبی عليه السلام اوفرمائيل هو ،(کولې شو)او دا واقعه په حجة الوداع کښی پيښه شوی وه.

**تشريح: قوله**: فجائته امراة من خثعم تستفتيه..... فقالت يا رسول الله(صلى الله عليه و سلم) ان فريضة الله عزوجل على عباده في الحج ادركت ابى شيخا كبيرا:

د قبيله خثعم يوې زنانه د نبی کريم عليه السلام نه ددې مسئلې باره کښ تپوس اوکړو، يا رسول الله عليه السلام ! د الله تعالی چه يوه اهمه فريضه په خپلو بندګانو باندې ده، هغه زما په پلار راغلې ده، په دې حال کښ چه هغه شيخ فانی دي، په سورلئ باندې کيناستې نشی، نو آيا زهٔ دهغه د طرف نه حج کولې شم، نبی کريم عليه السلام اوفرمائيل او کولې شې

---

[1] يعنی دامام مالک په نزد د ژوندی سړی دطرفه مطلقاً جائز نه دی صرف دمړی دطرفه جائز دی په دې شرط چه وصيت ني کړې وی.

(*) صحيح البخاري/الحج ۱(۱۵۱۳)، وجزاء الصيد ۲۳(۱۸۵٤)، ۲٤(۱۸۵۵)، والمغازي ۷۷(٤۳۹۹)، والاستئذان ۲(٦۲۲۸)، صحيح مسلم/الحج ۷(۱۳۳٤)، سنن النسائي/الحج ۸(۲٦۳٤)، ۸(۲٦۳٦)، ۱۲(۲٦٤۲)، تحفة الأشراف: ٥٦۷۰، ٥٦۲۲)، ولقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۸۵(۹۲۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۰(۲۹۰۹)، موطا امام مالك/الحج ۳۰(۹۷)، مسند احمد(۲۱۹/۱، ۲۵۱، ۳۲۹، ۳٤٦، ۳۵۹)، سنن الدارمي/الحج ۲۳(۱۸۷۳)(صحيح)

## د حج علی المعضوب مسئله چه د حدیث الباب نه ثابتیږی:

په دې حدیث کښ د حج علی المعضوب مسئله ذکر ده، داسې قسمه ضعیف سړی ته معضوب وئیلې شی، مسئله اختلافی ده، د امام شافعی رحمه الله، احمد رحمه الله، او صاحبینو مسلك دادې، چه که سړې د زاد او راحله مالك په داسې وخت کښ شو، چه په هغه کښ جسمانی طاقت د سفر دپاره بالکل نه وی، په سورلئ باندې سوریدې نه شی، نو ددې حضراتو په نزد په داسې سړې باندې حج واجبیږی، او چونکه هغه په خپله قادر نه دې، ددې وجې نه په هغه باندې حج بدل واجب دې، د امام اعظم رحمه الله او امام مالك رحمه الله په نزد په داسې سړی حج فرض نه دې، لهذا حج بدل هم واجب نه دې، دا حدیث په ظاهر کښ د دغې دواړو امامانو خلاف دې،[1] د هغوی د طرف نه ددې دوه توجیه شوې ده،

(۱) ادرکت ابی شیخا الخ نه دهغه موجوده حالت بیانول مقصود دی، نه دا چه حج په هغه باندې په دغې حالت کښ واجب شوې دې، مطلب دادې، چه دهغه حالت فی الحال دادې، حالانکه حج په هغه باندې ددې نه مخکښ واجب شوې دې،(چه کله په هغه کښ قوت او طاقت وو) لهذا اوس دا حدیث د احنافو او مالکیه خلاف نه شو.

(۲) د حدیث مطلب دادې، چه حج چه د الله تعالی د طرف نه په بندګانو باندې فرض دې، دهغې انتظام یعنی سورلی وغیره زما پلار ته په داسې حال کښ حاصل شوې دې، چه هغه شیخ کبیر یعنی ډیر بوډا دې، په دې کښ ددې تصریح نشته، چه حج زما په پلار واجب دې، بلکه فریضة الله علی عباده، ټې اوئیل، او په دې کښ څه شك دې، چه حج فریضة الله علی عباده دې، عرض دا چه په دې حدیث کښ د سورلئ د نظم وغیره ذکر دې، چه هغه په دې حالت کښ حاصل شوې دې، په پلار باندې د حج فرض کیدو ذکر نشته، والله تعالی اعلم، او ددې دویمې توجیه په صورت کښ به د حضور ﷺ د جواب حاصل دا وی، چه که تهٔ هغه د طرف نه حج کول غواړې، نو کولې شې، په دې کښ څه خرج نشته، او په اوله توجیه کښ به د نبی کریم ﷺ مراد دا وی، چه او دهغه د طرف نه تهٔ حج اوکړه، دهغې قضاء واجب ده، سبحان الله دواړه توجیه ډیرې بهترین دی

[۱۸۱۰]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: "احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

دابورزرین رضی الله عنه څوک چه دبنوعامر قبیلی والا دی، نه روایت دي فرمائی چه ماعرض اوکړو ای دالله رسوله ﷺ زما پلار بوډا دي دحج او دعمری کولو دپاره دسفر کولو طاقت نه لری

---

[1] دلته دوه مسئلې دی. اول داچه په معضوب باندې حج فرض کیږی که نه؟ دا مسئله خو اوس تیره شوه. دویمه مسئله دا ده چه د معضوب دطرفه بل سړی حج کولې شی او که نه؟ د ائمه ثلاثه په نزد کولې شی امام مالک په نزد نه شی کولې ځکه چه دوئ په نزد د ژوند دطرفه حج کول جائز نه دی کما تقدم تقریرًا.

[2] سنن الترمذي/الحج ۸۷ (۹۳۰)، سنن النسائي/الحج ۲(۲۶۲۲)، ۱۰(۲۶۳۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۰(۲۹۰۶)، تحفة الأشراف: (۱۱۱۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۱۰، ۱۱، ۱۲)(صحیح)

نبی علیه السلام اوفرمائیل ته دخپل پلار د طرف نه حج او عمره اوکړه.

ولا الظعن: ظعن راحله ته وئیلي شي، او دلته مراد ددې نه رکوب علی الراحله دي.

[۱۸۱۱]() حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ"، قَالَ: لَا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دیوکس نه واوریدل چه وئیل یې «لبیک عن شبرمة» نبی علیه السلام تپوس اوکړو چه شبرمه څوک دي هغه اووئیل زما ورور دي یاپې داسی اووئیل چه زما رشته دار دي نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل ایا تا دخپل طرف نه حج کړې دي؟ هغه اووئیل نه نو په دی وخت کښی نبی علیه السلام ده ته اوفرمائیل اول دخان دطرف حج اوکړه او بیا دشبرمه دطرف نه حج کوه.

**تشریح: قوله:** لبیك عن شبرمة..... حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

**په حج الصرورة عن الغیر کښی اختلاف د علماء:**

په دې حدیث کښی حج الصرورة (۲) عن الغیر مذکور دي، یعنی کوم سړي چه خپله حج نه وی کړې هغه د بل د طرف نه نیابة حج کولې شی او که نه؟ ددې حدیث نه معلومیږي، چه جائز نه دي، د شافعیه او حنابله مسلک هم دادي، د احنافو او مالکیه په نزد جائز دی، لیکن زمونږ په نزد مکروه دی، او حدیث په کراهت باندې محمول دي، یعنی تنزیهاً دویم جواب د حدیث نه دادي، چه په دې کښی د راویانو اختلاف دي، بعضي دې لره مرفوعا او بعضو موقوفا ذکر کړې دي، ورجح الطحاوی الوقف وقال احمد رفعه خطاء(بذل)

د حدیث مضمون دادي، چه یو سړي د خپل یو عزیز د طرف نه چه دهغه نوم شبرمه وو، حج کولو، نو هغه په تلبیه کښی وئیل، لبیك عن شبرمة، نبی کریم علیه السلام دهغه نه تپوس اوکړو، شبرمه څوک دي؟(د چا د طرف نه چه تۀ تلبیه وائي) او بیا ئې اوفرمائیل، اول خپل حج ادا کړه، دهغې نه پس د بل د طرف نه حج کوه په دې حدیث کښی یوه دا هم مسئله ده، چه په حج بدل کښی د چا د طرف نه چه سړي حج کوی، دهغه د نوم تصریح کول پکار دی.

## بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

**باب: د تلبیه بیان**

د مصنف رحمه الله مقصود ددې نه د تلبیې چه کوم الفاظ د نبی کریم علیه السلام نه منقول دی، دهغې بیانول دی، او دا چه په هغې کښی کمې زیاتې کولې شی، او که نه؟

**المذاهب فی التلبیة:**

په تلبیه کښی څلور مذاهب دی(۱)، د امام شافعی او امام احمد □ په نزد سنت ده، لهذا ددې

---

(۱): سنن ابن ماجه المناسك (۲۹۰۳)، (تحفة الأشراف: ٥٥٥٦)(صحيح)

(۲) صرورة (صاد مهمله سره) هغه سړي چه حج ئې نه وی کړې. كما تقدم في اول كتاب الحج لا صرورة في الإسلام.

په ترک سره به هیڅ نه واجب کیږي، ځکه چه دهغوی په نزد د احرام د تحقق دپاره نطق او تلفظ ضروری نه دي. صرف په نیت سره هم د احرام انعقاد کیږي،(۲) د امام مالک رحمه الله په نزد واجب ده، ددي په ترک سره به دم واجب کیږي،(۳) د احنافو په نزد په شروع کښې یو ځل وئیل ددي فرض دی، لیکن د هغوی په نزد د تلبیئ نه علاوه بل ذکر هم ددي قائم مقام کیدي شی، بلکه د قول په ځائ فعل یعنی تقلید و سوق هدی وغیره هم ددي قائم مقام کیږي،(۴) د ظاهریه په نزد تلبیه رکن دي، ددي وجي نه ځه بل ذکر ددي قائم مقام نشی کیدي.

[۱۸۱۲] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، "أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ"، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام تلبیه داسی وه«لبیک اللّٰهُمَّ لبیک، لبیک لا شریک لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك لك»یعنی ای الله زه ستا په خدمت کښې حاضر یم ای الله زه ستاپه در کښې حاضر یم، ای الله زه ستا په در کښې حاضر یم، ستا څوک شریک نشته دي ټول تعریفونه او صفتونه خاص ستا دپاره دی ته بادشاه یې ستا څوک شریک نشته دي، ابن عمر رضي الله عنه به په دی الفاظو کښې دا اظافه کوله«لبیك لبیك لبیك وسعدیك والخیر بیدیك والرغباء إلیك والعمل».

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان تلبیة رسول الله(صلی الله علیه و سلم) الخ د حضور علیه السلام د تلبیئ الفاظ خو متعین وو، په هغې کښې حضور علیه السلام کمې زیاتې نه کولو، لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك لك، او ابن عمر رضي الله عنه به په دي کښې زیاتې کولو، لکه چه په روایت کښې ذکر دی

## د تلبیئ په کلماتو کښې کمې زیاتې:

په تلبیه کښې زیاتې کول مختلف فیه دی، د امام ابوحنیفه رحمه الله، امام احمد رحمه الله او امام محمد رحمه الله په نزد جائز دی، او هم دا قول مشهور دي د امام شافعي رحمه الله، او د امام مالک رحمه الله او امام ابویوسف رحمه الله په نزد زیادة فی التلبیه مکروه دی، وهو قول الشافعي رحمه الله واختاره الطحاوی، او یو روایت د احنافو په نزد دادي، چه زیاتوالي مستحب دي، لیکن د حضور علیه السلام د تلبیئ په مینځ کښې نه، بلکه دهغې نه پس، یعنی کوم الفاظ چه د نبی کریم علیه السلام نه منقول دی، هغه به په هغې ترتیب سره اوائی، او دهغې کلماتو نه پس چه کوم زیاتوالي په خپل شوق او ذوق سره کول غواړی اوبه کړی.

---

(*): صحيح البخاري/الحج ٢٦(١٥٤٩)، واللباس ٦٩(٥٩٥١)، صحيح مسلم/الحج ١٣(١١٨٤)، سنن النسائي/الحج ٥٤(٢٧٤٨، ٢٧٤٩)،(تحفة الأشراف: ٨٣٤٤)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ١٣(٨٢٥)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٥(٢٩١٨)، موطا امام مالك/الحج ٩(٢٨)، مسند احمد(٢/٣، ٢٨، ٣٤، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٥٣، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ١٣١)، سنن الدارمي/المناسك ١٣(١٨٤٩)(صحيح)

[۱۸۱۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام احرام وترلو بيا جابر رضي الله عنه دابن عمر رضي الله عنه دروايت پشان تلبيه اووئيله او بيايي اوفرمائيل چه خلقوبه دالله به تعريف كښي دا الفاظ زياتول نبي عليه السلام به اوريدل اوددی په باره كښي به يې څه نه وئيل.

[۱۸۱۴](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ، أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا".

دخلاد بن السائب انصاري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام اوفرمائيل ماته جبرائيل عليه السلام راغي اوماته يې حكم اوكړو چه زه خپلو ملګرو او صحابه كرامو ته حكم اوكړم چه دوی دی لبيک په تيز اواز سره وائي(البته دزنانو دپاره په تيت اواز سره وئيل بهتر دی او دمسنون تلبی الفاظ په پورتنی حديث كښی تير شوی دی).

**تشريح: قوله**: ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال: رفع الصوت بالتلبيه عند الظاهريه واجب دي، او عند الجمهور مستحب دي.

## بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ
## تلبيه كله بندول پكاردی

[۱۸۱۵](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دجمره عقبه دويشتلو پورې تلبيه وئيله(يعنی ددی دويشتلو نه پس يې بنده كړه).

ددی باب تعلق محرم بالحج سره دي، او د راتلونكي باب تعلق محرم بالعمرة سره دي، دا وئيل غواړي، چه محرم بالحج تر كومې پورې تلبيه وئيلې شی، په حديث الباب كښی دی، چه حضور عليه السلام به تلبيه د جمرة العقبه درمی پورې وئيله، يعنی د يوم النحر رمی چه صرف د

---

(*): سنن ابن ماجه/المناسك ۱۵(۲۹۱۹)(كلاهما بدون قوله : «والناس يزيدون الخ»)، (تحفة الأشراف: ۲۶۰٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۱۹(۱۵٤۰)(في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل)(صحيح)

(*): سنن الترمذي/الحج ۱۵(۸۲۹)، سنن النسائي/الحج ۵۵(۲۷۵٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۶(۲۹۲۲)، (تحفة الأشراف: ۳۷۸۸)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ۱۰(۳٤)، مسند احمد(۵۵/٤، ۵۶)، سنن الدارمي/المناسك ۱٤(۱۸۵۰)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الحج ۲۲(۱۵٤۳، ۱۶۷۰)، ۸۳، ۱۰۱(۱۶۸۵)، صحيح مسلم/الحج ۱۵(۱۲۸۰)، سنن الترمذي/الحج ۷۸(۹۱۸)، سنن النسائي/الحج ۲۱۶(۳۰۵۷، ۲۲۸(۴۰۸۱)، ۲۲۹(۳۰۸٤)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۵۰)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۶۹(۳۰٤۰)، مسند احمد(۲۱۰/۱، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱٤)، سنن الدارمي/المناسك ۶۰(۱۹٤۳)(صحيح)

جمرة العقبه وی، د یوم النحر نه پس خو باقی ژرځو کښی د جمرات ثلثه رمی کیږی، (کما سیاتی فی محله) په دې مسئله کښی د ائمه ثلثه ابوحنیفه، شافعی او احمد رحمهم الله هم دا مذهب دې، د اولینو په نزد تلبیه د ابتداء د رمی پورې ده، او د امام احمد رحمه الله په نزد فراغ عن الرمی پورې ده، یعنی د امام احمد رحمه الله په نزد د رمی په دوران کښی هم وئیلی شی، د دې دری واړو په مذهب کښی دا لږ شان فرق دې، او د امام مالک رحمه الله مسلك دا نه دې، دهغوی په نزد محرم بالحج لره پکار دی، چه په ۹ ذی الحجه باندې عند الرواح الی عرفه[1] تلبیه منقطع کړی، دهغې نه پس دې نه وائی.

او په محرم بالعمره کښی هم ائمه ثلثه یو طرف ته دی، او امام مالک رحمه الله خانله دې، ائمه ثلثه فرمائی لکه چه په حدیث الباب کښی دی، حتی یستلم الحجر، یعنی د طواف په شروع کښی دې تلبیه ترك کړی، (د طواف ابتداء استلام د حجر اسود نه کیږی) ددې نه معلومه شوه، چه د طواف په دوران کښی، بلکه دهغې نه پس به هم تلبیه نشی وئیلې، او د امام مالک رحمه الله مسلك دا دې، یقطع التلبیه حین وقع بصره علی البیت،[2] (کوم وخت چه د معتمر نظر په بیت الله شریف باندې پریوځی، هغه وخت دې تلبیه منقطع کړی.

[۱۸۱۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ".

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام سره دعرفات نه منی ته لاړو په دغه وخت کښی په مونږ کښی به بعضو کسانو تلبیه وئیله او بعضو کسانو به تکبیر وئیلو.

## باب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

### عمره کونکی به تلبیه کله بنده وی

[۱۸۱۷] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا.

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی عمره کونکی به دحجراسود بنکلولو پوری تلبیه وائی امام ابوداود فرمائی چه ددی حدیث روایت عبدالمطلب بن

---

[1] یعنی حاجی چه په ۹ ذی الحجه کله د نمر د زوال نه پس عرفات طرف ته وقوف دپاره لاړ شی دهغه وخت نه واخله تر آخره پورې به تلبیه نه وائی.

[2] دا دهغوی په نزد هغه معتمر دپاره دی دچا احرام چه د تنعیم یا جعرانه نه وی، (وذلك یکون لمن کان مقیمًا بمکة فانه یحرم للعمرة من الحل) او کوم معتمر چه آفاقی وی، د میقات نه ئې احرام ترلې وی راځی نو دهغه حکم دادې چه هغه د حرم حد ته اورسیږی تلبیه دی منقطع کړی. (ذکره الامام مالك فی الموطأ).

(*): صحیح مسلم/الحج ٤٦(١٢٨٤)، (تحفة الأشراف: ٧٢٧١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الحج ١٩١(٣٠٠١)، مسند احمد(٢/٢٢٣)، سنن الدارمي/المناسك ٤٨(١٩١٨)(صحيح)

(*): سنن الترمذي/الحج ٧٩(٩١٩)، (تحفة الأشراف: ٥٩١٢) موقوفًا، و(٥٩٥٨)(ضعيف)

سلیمان اوهمام په واسطه دعطاء سره دابن عباس رضی الله عنه نه موقوفا کړي دي.

## بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

### داحرام په حالت کښې دادب دپاره خپل خادم وهل جائز دی

په قرآن مجید کښې دی، فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، په خپلو کښې ملګرو سره جنګ جګړه کول هسې هم جائز نه دی، او د حج په سفر کښې هم خاص طور سره ددې نه منع فرمائیلې شوې ده، دې باره کښې مصنف رحمه الله فرمائي چه آیا تادیبا او تنبیها وهل هم په دې کښې داخل دی؟

[۱۸۱۸]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زَمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزَمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ، وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ: فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ" وَيَتَبَسَّمُ.

اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها نه روایت دي فرمائي چه مونږ دنبی علیه السلام سره حج ته روان شو کله چه مونږ عرج مقام ته داخل شو نو نبی علیه السلام هلته کوزشو او مونږ ورسره هم کوز شو عائشه رضی الله عنها خو دنبی علیه السلام سره په خوا کښې کښیناسته اوزه دخپل پلار ابوبکر رضی الله عنه سره کښیناستم او دنبی علیه السلام او زما دپلار دخوراک سامان شریک وو اوپه یو اوښ باندی ترلي شوي وو او هغه اوښ دابوبکر ء دیو غلام سره وو، ابوبکر رضی الله عنه په دې انتظار کښې کښیناستو چه غلام به راشی کله چه غلام راغې اوښ ورسره نه وو ابوبکر رضی الله عنه ورنه تپوس اوکړو چه اوښ دی چرته دي هغه اووئیل پرون ورک شوي دي ابوبکر رضی الله عنه ووئیل چه یو اوښ درسره وو او هغه دی هم ورک کړي دي ددی په وئیلو سره ابوبکر رضی الله عنه غلام اووهلو نبی علیه السلام ددی منظر په لیدلو سره اوفرمائیل چه دی احرام ترونکی ته اوګوره څه کوی یعنی داحرام په حالت کښې غلام وهی اوبیایي وخاندل اوددینه علاوه یې نور څه اونه وئیل

د حدیث الباب نه معلومیږی، چه یو دوه چاپرې لګول په دي کښې داخل نه دی، کما فعل الصدیق رضی الله عنه لیکن اولی داده، چه ددې نه هم احتیاط اوکړی، کما اشار الیه رسول الله(صلی الله علیه و سلم) : انظروا الی هذا المحرم ما یصنع، اوګوره! دي حاجی صاحب ته، چه څه کوی؟

د حدیث مضمون دادي، حضرت اسماء رضی الله عنها فرمائي د نبی کریم علیه السلام سره په سفر کښې کله چه مونږ روان شو، په لاره کښې یو منزل باندې، چه دهغې نوم عرج وو، مونږ راکوز شو، زهٔ د خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره خوا کښې ناسته اوم، او زما خور حضرت عائشه رضی الله عنها د

---

[1]: سنن ابن ماجه/المناسك ۲۱(۲۹۳۳)(تحفة الأشراف: ۱۵۷۱۵)(حسن)

حضور ﷺ سره نزدې ناسته وه، د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام چه هغه سره زماله وه[۱] هغه تر هغه وخته پورې رارسیدلې نه وو، مونږ دهغه انتظار کولو، دیر ساعت پس هغه غلام د لرې نه په نظر راغلو، هغه سره هغه زماله نه وه، چه کله هغه نزدې راغلو، نو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دهغه نه د زماله باره کښې تپوس اوکړ، هغه جواب ورکړو، اضللته البارحة چه هغې لره خو ما تیره شوې شپه اورکه کړې ده، صدیق رضی اللہ عنہ ورته اوفرمائیل چه تاسره خو یو اوښې وو، هغه ستا نه اورک شو، او هغه ئې وهل شروع کړل، په دې حضور ﷺ مسکې شو، او وې فرمائیل، اوګوره دې حاجي صاحب ته، چه دې څه کوی، د بنده خیال دادې، چه صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چه هغه اوهلو، دا د خپلې وجې نه نه وو، بلکه ددې وجې نه وو، چه په هغې باندې د حضور ﷺ سامان هم بار کړې شوې وو، او هغه اوښې هغه اورک کړې وو، ففعل الصديق ما كان ينبغي له و ارشده النبي(صلى الله عليه و سلم) الى ما يليق بشانه الكريم.

## بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

### دکفندله شوو جامو نه داحرام جوړولوبیان

د کتاب په شروع کښې د احرام په بیان کښې تیر شوې دی، چه د احرام نیت کولو نه مخکښې سړی لره پکار دی، چه کومې ګنډلې شوې جامې هغه اغوستې دی، اول هغې لره اوباسی، او غیر مخیط (یعنی ناګنډلې شوې) جامې اچولو نه پس د احرام نیت اوکړی، په دې باب کښې دا مسئله مذکور ده، چه که یو سړی خپلو زړو جامو کښې د احرام نیت اوکړی، (چه دهغې تحقیق په تلبیه سره کبیری، نو ددې څه حل دې

[۱۸۱۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ، أَوْ قَالَ: صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟" قَالَ: "اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، أَوْ قَالَ: أَثَرَ الصُّفْرَةِ، وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجِّتِكَ".

دیعلاء بن امیه نه روایت دي فرمائی چه یو کس دنبی علیہ السلام په خدمت کښې حاضر شو او په دی وخت کښې نبی علیہ السلام په جعرانه مقام کښې موجود وو او دډغه کس په جامو باندی دخوشبو او دزیږ رنګ اثرو او یوه جبه یې اغوستلی وه دغه کس ورنه تپوس اوکړو ای دالله رسوله زه عمره څنګه ادا کړم؟ په دی وخت کښې په نبی علیہ السلام باندی وهی نازلیدل شروع شول نبی علیہ السلام اوفرمائیل دعمری په باره کښې تپوس کونکي چرته دې؟ بیایې هغه ته اوفرمائیل چه دخوشبو اثر وویښه بیایې ورته داسی اوفرمائیل چه دزیږ رنګ داغونه اووینځه اوجبه اوباسه او دعمری اعمال دحج داعمالو په طریقه باندی کوه

---

[۱] زماله او زامله د سامان اوښې ته وئیلې شی، په کومې باندې چه مسافر خپل سامان بار کړې وی.

(*): صحيح البخاري/الحج ۱۷(۱۵۳۶) والعمرة ۱۰(۱۷۸۹)، وجزاء الصيد ۱۹(۱۸۴۷)، والمغازي ۷۶(۴۳۲۹)، وفضائل القرآن ۲(۴۹۸۶)، صحيح مسلم/الحج ۱(۱۱۸۰)، سنن الترمذي/الحج ۲۰(۸۳۶)، سنن النسائي/الحج ۲۹(۲۶۶۹)، ۳۱(۲۷۱۰)،(تحفة الأشراف: ۱۱۸۳۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۲۲۲، ۲۲۴)(صحيح)

**تشریح: قوله:** ان رجلا اتى النبي(صلى الله عليه و سلم) و هو بالجعرانة:

## شرح حديث:

دا د يعلى بن اميه روايت دي، هغه ته يعلى بن منيه هم ونيلي شى، اميه ئي د پلار نوم دي، او منيه ئي د مور نوم دي، كوم وخت چه نبى كريم ﷺ په جعرانه كښى وو(د كوم ځائې نه چه هغوى عمره كړې وه په ۸هـ كښى) يو سړي د نبى كريم ﷺ په خدمت كښى حاضر شو، په حالت د احرام كښى، چه دهغه اراده د عمرې كولو وه، ليكن حالت د هغه دا وو، چه په بدن ئي د خلوق اثر هم وو( چه د خوشبو مشهور قسم دي) او هغه جبه(جوغه) هم اغوستې وه، په دې دواړو كښى اول څيز مختلف فيه دي، او ثانى يعنى لبس مخيط، دا بالاتفاق په احرام كښى ممنوع دي، هغه د نبى كريم ﷺ نه سوال اوكړو، چه اوس زۀ څه اوكړم، په تاسو باندې دي باره كښى څه وحي نازله شوې ده؟ نبى كريم ﷺ هغه ته اوفرمائيل چه جوغه سمدستى اوباسه، او د خلوق اثر په نبه طريقې سره اوينځه، ددې حديث حواله باب الطيب عند الاحرام د لاندې راغلې ده، او په مسئله د طيب كښى د علماؤ مذاهب هم هلته كښى تير شوې دى، هلته كښى دا هم تير شوې دى، چه د يعلى حديث د امام مالك رحمه الله او امام محمد رحمه الله دليل دي

### حديث د چا خلاف دي:

ددې متعدد جواباب وركړې شوې دى،(۱) دا حديث منسوخ دي، ځكه حديث عائشه رضي الله عنها چه د جواز دپاره دليل دي، او په باب الطيب كښى تير شوې دي، هغه روستو قصه ده، يعنى د حجة الوداع، او حديث يعلى د جعرانه ۸هـ واقعه ده،(۲) دويم جواب دا وركړې شوې دي، چه دلته كښى طيب په جامو باندې وو، و به نقول انه لا يجوز على الثوب و يجوز بالبدن(۳) دريم جواب دا وركړې شوې دي، چه دلته كښى منع د خلوق د وجې نه ده، چه من طيب النساء(د بښو خوشبوئى) ده، په دې كښى جواب ثانى باندې دا اشكال دي، لو كان الغرض ازالة الطيب عن الثوب لحصل المقصود بخلع الجبة بل الظاهر من لفظ الحديث هو الازالة عن البدن لقوله اغسل عنك الخ، و يؤيد مسلك الشيخين بل الجمهور ما سياتى فى الباب الآتى من حديث عائشة رضي الله عنها فنضمد جباهنا بالسُّك المطيب عند الاحرام.

[۱۸۲۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْقِصَّةِ، قَالَ فِيهِ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْلَعْ جُبَّتَكَ"، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

صفوان بن يعلى دخپل پلاره نه پورتنې روايت ددى اضافى سره نقل كړې دي چه: نبى عليه السلام ورته حكم اوكړو چه جبه اوباسه نو هغه اوويسنله. او حديث يې تر اخره پورى بيان كړو

**تشریح: قوله:** اخلع جبتك فخلعها من راسه: چوغې لره به ځرنګه اوباسى، عند الجمهور مطلقا، ځرنګه چه اوغواړى، و عند النخعى والشعبى بالشق، يعنى هغه به اوشلوى، ددې

(۱): انظر ما قبله، سنن الترمذي/الحج ۲۰(۸۳۵) سنن النسائي/الكبرى/ فضائل القرآن(۷۹۸۱)،(من ۱۸۲۰ حتى ۱۸۲۲)، تحفة الأشراف: ۱۱۸۳٦، ۱۱۸٤٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/۲۲٤)(صحيح)(په حديث كښى واقع دا لفظ ۲من راسه۲ منكر دي)(اوګورئ: صحيح ابي داود ٦/۸٤)

دپاره چه چرته نقطه راس لازم رانشی.

[۱۸۲۱](۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ فِيهِ: "فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا" وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

دیعلی بن امیه یوخوی دخپل پلار نه پورتنی روایت ددی اضافی سره نقل کړې دي چه: نبی علیه السلام ورته حکم اوکړو چه جبه اوباسه او جامی دوه پیری یا دری پیری اووینځه او حدیث یې تر اخره پوری بیان کړو

[۱۸۲۲](۱) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ، وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

صفوان بن یعلی دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښی په جعرانه مقام کښی حاضر شو اودعمری دپاره یې احرام ترلې وو او یوه جبه یې اغوستلی وه، او ږیره او سر یې زیز کړې وو، او حدیث یې تر اخره پوری بیان کړو.

## باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

### باب دحالت احرام دلباس بیان

[۱۸۲۳](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

سالم رحمه الله دخپل پلار ابن عمر رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه یوکس دنبی علیه السلام نه تپوس اوکړو چه محرم به کوم لباس نه استعمالوی؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل نه به قمیص اغوندی او نه به توپئ پسروی اونه به لنګ او عمامه استعمالوی، اونه به هغه جامی اغوندی کوم چه په ورس(ګیا)، باندی یا په زغفرانو باندی رنګ شوی وی اونه به موزی اغوندی مګر که دچا سره پیزار نه وی نو موزی اغوندی لیکن دګیتو نه دی ښکته پریږدی او بره دی پریکړی.

**تشریح: قوله**: فقال لا يلبس القميص ولا البرنس الخ، د لبس مخیط ممانعت د سړو دپاره دي، د ښځو دپاره ممانعت نشته

---

(۱): انظر حديث رقم:(۱۸۱۹)،(تحفة الأشراف: ۱۱۸۳٦)(صحيح)

(۲): انظر حديث رقم :(۱۸۱۹)،(تحفة الأشراف: ۱۱۸۳٦)(صحيح)

(۳): صحيح البخاري/العلم ٥٣(۱۳٤)، والصلاة ۹(۳٦٦)، والحج ۲۱(۱٥٤۲)، وجزاء الصيد ۱۳(۱۸۳۸)، ۱٥(۱۸٤۲)، واللباس ۸(٥۷۹٤)، ۱۳(٥۸۰۳)، ۱٥(٥۸۰٦)، صحيح مسلم/الحج ۱(۱۱۷۷)، سنن النسائي/الحج ۲۸(۲٦٦۸)،(تحفة الأشراف: ٦۸۱۷، ۸۳۲٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۱۸(۸۳۳)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۹(۲۹۲۹)، موطأ امام مالك/الحج ۳(۸)، ٤(۹)، مسند احمد(۲/٤، ۸، ۲۲، ۲۹، ۳۲، ۳٤، ٤۱، ٥٤، ٥٦، ٥۹، ٦۳، ٦٥، ۷۷، ۱۱۹)، سنن الدارمي/المناسك ۸(۱۸۳۹)(صحيح)

**ژباړه:** ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، د ثوب مورّس او مزعفر ممانعت په حالت احرام کښې عام دي، د سړو او ښځو دواړو دپاره دي عند الائمة الاربعة.

**ژباړه:** فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين: د عدم وجدان نعلين قيد د اکثرو په نزد باندې احترازي دي، وعند الحنفيه و بعض الشافعيه دا قيد اتفاقي دي، لهذا د وجدان نعلين باوجود لبس خفين جائز دي، او د سړي دپاره د لبس خفين جواز د ائمه ثلثه په نزد مقيد دي، په هغې قيد سره کوم چه په حديث کښې دلته ذکر دي، يعنى وليقطعهما اسفل من الكعبين و عند احمد لا حاجة الى القطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتى قريبا، حاصل دادي، چه د ابن عمر رضي الله عنهما په حديث مرفوع کښې د قطع قيد مذکور دي، هغې لره جمهورو اختيار کړي دي، او د ابن عباس رضي الله عنهما په حديث مرفوع کښې د قطع قيد مذکور نه دي، هغې لره امام احمد رحمه الله اختيار کړي دي، يو اختلاف دلته کښې دادي، چه د کعبين نه څه مراد دى، فعندنا الحنفيه معقد الشراك(۱) وعند الجمهور مثل الوضوء.

[۱۸۲٤](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ.

**ترجمه:** نافع دابن عمر رضي الله عنهما نه او هغه دنبي عليه السلام نه دتير شوى روايت پشان هم معنى روايت بيان کړي دي.

[۱۸۲۵](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: "وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ: حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ.

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما دنبي عليه السلام نه دتيرشوى روايت نقل کړي دي مګر دى اضافى سره چه احرام تړونکى ښځه به په مخ باندى پرده نه اچوى يعنى ښکاره مخ به وى او دستانى به لاسونو ته نه اغوندى، امام ابوداود فرمائى چه حاکم بن اسماعيل او يحيين ايوب هم دنافع نه دمذکوره روايت پشان روايت نقل کړي دى لکه څنګه چه دليث او موسى نه په واسطه دموسى بن عقبه دابن عمر رضي الله عنهما نه موقوف روايت نقل کړي دي، اوهمدارنګې عبيدالله بن عمرو او مالک او ايوب موقوفا نقل کړي دي، او ابراهيم بن سعيد المدينى په واسطه

---

(۱) د خپې شاته لاندې هغه حصه چرته چه د څيلې تسمه «وند ني» ترلې کيږي.

(*): صحيح البخاري/ الحج ۱۸(۱۵۳۹)، صحيح مسلم/الحج ۱(۱۱۷۷)، سنن النسائي/الحج ۳۳(۲٦۷۰)، سنن ابن ماجه/ المناسك ۱۹(۲۹۲۹)،(۲۹۳۲)، تحفة الأشراف: (۸۳۲۵)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ۳(۸)، مسند احمد(۲/۱۳)، دي/المناسك ۹(۱۸۳۹)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الصيد ۱۳(۱۸۳۸)، سنن النسائي/الحج ۳۳(۲٦۷٤)، سنن الترمذي/الحج ۱۸(۸۳۳)،( تحفة الأشراف: ۸۲۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۱۹/۲)(صحيح)

دنافع سره دابن عمر نه مرفوع روايت نقل كړي دي او الفاظ يې داسې دي(اَلْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ) امام ابوداود فرمائي چه داهل مدينه په مشاخو كښې دې يرو په روايت كښې دا الفاظ نه دي مروي.

**قوله**: و تنتقب المرءة الحرام: په حالت احرام كښې په بنځه په خپل مخ باندې نقاب نه اچوي، مخكښې يو مستقل باب راروان دي، باب في المحرمة تغطى و جهها، په هغې باندې به كلام هلته كښې راشي،

**قوله**: ولا تلبس القفازين، بنځه به دستانې نه اچوي، د ائمه ثلثه مسلك هم دادي، د احنافو په نزد جائز دي، دهغوى په نزد دا نهى تنزيهاده، چه خلاف اولى دى، او د احرام د شان نه خلاف دى، او ددې حديث په رفع او وقف كښې هم د راويانو اختلاف دې، كما ذكره المصنف، دويمه خبره داده، چه په لبس قفازين كښې تغطيه د كفينو ده، او تغطيه د كفينو د بنځې دپاره د قميص په لسونۍ وغيره سره جائز ده، او د حضرت سعد رضی اللہ عنہ نه ثابت دى، چه هغه به خپلو لونړو ته قفازين اچول،(كذا في هامش الشيخ)

[۱۸۲٦](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اَلْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ".

نافع دابن عمر رضی اللہ عنہ نه دتير شوى روايت پشان روايت كړې دي ليكن ددومره اضافى سره چه احرام والا زنانه به په مخ باندى پرده نه اچوى يعنى بنكاره مخ به وى اودستانى به نه اغوندى

[۱۸۲۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ" "وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ".

نافع(دابن عمر ازاد كړې شوې غلام) دابن عمر رضی اللہ عنہ نه روايت كوى فرمائيلى چه دنبى عليه السلام نه مى اوريدلى دى چه بنځى داحرام په حالت كښې ددستانو اغوستلو اوبه مخ باندى دپردى اچولونه منع كړې وى او دهغه كپړې داستعمال نه چه په ورس(يو قسم گيا) يا په زعفران رنگ شوى وى اوداحرام نه پس به هررنگه جامى اغوندى خنگه چه ددوى زړه غواړى برابره خبره ده چه په زعفران رنگ شوى وى اوكه ريشمى وى اوكه زيور وى لنگ وى اوكه پرتوگ وى اوكه موزى وى اوكه قميص وى(هيڅ باك يې نشته) امام ابوداود فرمائى ددى حديث روايت كړې دي محمد بن اسحق او هغه دمحمد بن مسلمه نه او هغه دعبده نه دومره قدرى

---

[1]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۷٤۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤١/٢)(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ۱۳(۱۸۳۸ تعليقاً)،( تحفة الأشراف: ۸٤۰۵)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۱۸(۸۳۳)، مسند احمد(۲۲/۲، ۳۲، ۱۱۹)(حسن صحيح)

جمله نقل کړی ده چه داحرام پرانیستلو نه پس دی په زافرانو یا ورس باندی رنګ شوی کپړه استعمالولې شی، البته راوی په دی پسی ددینه ورسټنی جمله نه ده نقل کړی.
ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا.
معصفر: په عصفر کښ رنګ کړې شوې جامه، او خز ریښمینه جامه.

## په لبس معصفر کښ اختلاف ائمه

ښځه په حالت احرام کښ ثوب معصفر اغوستلې شی او که نه؟ دا مسئله مختلف فیه ده، د امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد جائز ده، د حنفیه په نزد جائز نه ده، و عن مالك الفرق بين المقدم و غير المقدم یعنی که تیز او شوخ رنګ دی، نو بیا خو جائز نه ده، او که سپك او پیکه رنګ دی، نو جائز ده، دا حدیث د احنافو خلاف دی، ددې متعدد جوابات ورکړې شوې دي.(۱) ولتلبس بعد ذلك الخ، دا جمله مدرج ده، ذکرها بعض الرواة دون بعض كما ذكر المصنف(۲) د حضرت عمر رضی الله عنه نه منع ثابته ده(۳) مورس د معصفر نه من حيث الطيب خفیف دی، پس هرکله چه مورس بالاتفاق ممنوع دی، نو معصفر به په طریقه اولی سره منع وی، قاله الشيخ ابن الهمام رحمه الله، او په هدایه کښ ئې لیکلی دی، چه د اختلاف منشاء دا ده، چه عصفر زمونږ په نزد طیب دی، او د امام شافعی رحمه الله په نزد صرف د لون د قبیلې نه دی، طیب نه دی.(بذل)

[۱۸۲۸] () حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ، فَقَالَ: "أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ".

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوه ورځ دهغه یخنی کیدله نو هغه اوونیل ای نافع څه کپړه راکړه نو نافع ورته دبرنس په نوم باندی یوه کپړه ورکړه عبدالله بن عمر رضی الله عنه چه داولیدله نوویې وئیل ته راته برنس راکوی او حالانکه نبی علیه السلام دمحرم دپاره ددی داغوستلو نه منع فرمائیلی ده.

تشریح: قوله: عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه اله وجد القر فقال الق علي ثوبا: حضرت ابن عمر رضی الله عنه ته یو ځل په حالت احرام کښ یخنی محسوس شوه، نو هغوی خپل خادم نافع ته اوفرمائیل چه په مابانديې څه کپړه واچوه، هغه د ابن عمر رضی الله عنه په بدن باندې برنس واچولو،بعد خادر پشان ئې ورته باقاعده واغوستولو، په دې باندې هغوی اوفرمائیل ای ! ګنګلې شوې جامه راته اچوې، دا خو په احرام کښ منع ده، دا د حضرت ابن عمر رضی الله عنه احتیاط او تورع ده، ګنې اصل ممانعت په لبس مخیط کښ په هغه صورت کښ دی، چه هغې لره داسې استعمال کړې شی، ځرنګه چه دهغې د استعمال طریقه ده، یعنی کومه جامه چه د بدن د ساخت او جوړښت په اعتبار سره ګنډلې شوې وی، هغې لره هغسې واچولې شی. لهذا که محرم مثلا قمیص د اغوستلو په خائې د خادر پشان واغوندی، نو جائز دی.

---

(۱): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۷۵۸۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۱۴۱، ۱۴۸)(صحيح)

[۱۸۲۹](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ، وَالْخُفُّ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيلِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ.

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلی وو چه فرمائيل يي پرتوګ اغوښتل دهغه چا دپاره پکاردی چه لنګ ورته نه ملاويږی او موزی اغوستل هغه چا لره پکاردی چه پيزار ورته نه ملاويږی.

[۱۸۳۰](*) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدِّمِشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: "كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُمَشِّطُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا".

دعائشه بنت طلحه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه ام المومنين عائشه رضي الله عنها راته وئيلی دی چه مونږ دنبی عليه السلام سره مکی ته دتلو په اراده باندی روان شو کله چه مونږه احرامونه ترل شروع کړل نو پخپو تندو باندی مو خوشبو رانيکله کله چه به په مونږ کښی يوه تنه خوله شوه نو خوشبو به يي په مخ را اوبهيدله او حالانکه نبی عليه السلام به دی ته کتل اوددينه به يي منع نه فرمائيله.

## شرح حديث :

**تشريح: قوله:** كنا نخرج مع النبي(صلى الله عليه و سلم) الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب الخ: حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائي، چه مونږ به د حضور عليه السلام سره د مکې مکرمې سفر کولو،نو د احرام نيت کولو نه مخکښ، به مو په خپل تندی باندي خوشبو پوري کوله، بيا چه به کله مونږ باندي خوله راغله، نو هغه خوشبو به خولې سره په مخ باندي خوره شوه، د نبی کريم عليه السلام به هم په هغې باندي نظر پريوتۀ، ليکن هغوی به ددې نه منع نه فرمائيله.

ددې حديث حواله دلته کښ نزدې تيره شوې ده، او دا چه دا حديث د امام محمد او امام مالك رحمهما الله خلاف دي.

[۱۸۳۱](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ "رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ"، فَتَرَكَ ذَلِكَ.

---

[۱]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ۱۵(۱۸۴۱)، ۱۶(۱۸۴۳)، واللباس ۱۴(۵۸۰۴)، ۳۷(۵۸۵۳)، صحيح مسلم/الحج ۱(۱۱۷۸)، سنن الترمذي/الحج ۱۹(۸۳۴)، سنن النسائي/الحج ۳۲(۲۶۷۲)، ۳۳(۲۶۷۳)، ۳۴(۲۶۸۰)، والزينة ۱۰۰(۵۳۲۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲۰(۲۹۳۱)(تحفة الأشراف: ۵۳۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۱۵/۱، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۷۹، ۳۳۷)، سنن الدارمي/المناسك ۹(۱۸۴۰)(صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ۱۷۸۷۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۷۹/۶)(صحيح)

[۳]: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ۱۷۸۶۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۹/۶، ۳۵، ۳۵/۶)(حسن)

دمحمد بن اسحق نه روایت دي فرمائي چه ماددی روایت په باره کښی دابن شهاب نه تپوس اوکړو نو هغه راته اووئیل چه سالم بن عبدالله ماته حدیث بیان کړي دي دابن عمر رضی الله عنه نه چه هغه به داسی کول، یعنی احرام والا نبخی موزی به یي پریکولي، ابی اسحق وائی چه بیا صفیه بنت ابی عبید ابن شهاب ته حدیث بیان کړو کوم چه هغی دام المومنین عائشی رضی الله عنها نه اوریدلی دي چه فرمائیل یي یقینا نبی علیه السلام نبخوته دموزو اغوستلو اجازت ورکړي وو اوبیابیي موزی پریکول پریخودل

## بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

## باب: دمحرم دپاره داسلحی ترلو بیان

[۱۸۳۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: "لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ"، فَسَأَلْتُهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟، قَالَ: "الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ".

دابو اسحاق نه روایت دي فرمائي چه دبراء بن عازب رضی الله عنه نه می اوریدلی دی چه فرمائیل ئی هرکله چه نبی علیه السلام په حدیبیه کښی صلح وکړله په هغی کښی شرط دا وو چه مسلمانان به کعبی ته پداسی حال کښی داخلیږی چه اسلحی به ئی په غلافونو کښی پتی کړی شوی وی(یعنی دبرنډو تورو سره به حرم ته نه داخلیږی).

کوم سړي چه د حج یا عمري په نیت سره مکي مکرمي ته روان وی(ظاهره خبره ده چه هغه به محرم وی) آیا هغه خپل خان سره وسله اوړلی شی؟ دا خبره خو ظاهره ده، چه په مکه مکرمه کښ قتال خو قطعاً جائز نه دي، نو بیا آیا وسله هم هلته کښ اوړلی شی او که نه؟ عند الجمهور جائز دي، د حسن بصري رحمه الله په نزد مکروه دی، دهغوی دلیل په مسلم شریف کښ حدیث جابر رضی الله عنه مرفوعادي، لا یحل لاحکم ان یحمل بمکة سلاحا، دغه شان په ابوداؤد کښ دکتاب الحج لقتال(لیکن ددي حدیث تعلق حرم مدینه سره دي) او د جمهور دلیل حدیث الباب دي، په دي کښی دا دی، چه نبی کریم علیه السلام حدیبیه کښ د مکي کافرانو سره مصالحت اوکړو، نو هغه وخت کښ دا خبر شوي وه، چه آئنده کال چه کله مسلمانان د عمري کولو دپاره دلته کښ راشی، نو وسلي او برنډو تورو سره به مکه کښ داخلیږی نه، بلکه تورو لره به په غلافونو کښ او یا په تهیلو کښ پټ راوړي، ددي نه معلومه شوه، چه مکي ته وسله اوړل جائز دی،[۱] د حدیث مسلم جواب دا کیدي شی، چه مراد دادي، چه د قتال په نیت سره اوړل ناجائز دی.

---

[۱]: صحیح البخاري/جزاء الصید ۱۷(۱۸٤٤)، والصلح ٦(۲٦۹۸)، والجزیة ۱۹(۳۱۸٤)، والمغازي ٤۳(٤۲٥۱)، صحیح مسلم/الجهاد ۳٤(۱۷۸۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۷۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۹/۲)، ۲۸۹/٤)، ۲۹۱)، سنن الدارمي/السیر ۱٤(۲٥٤۹)(صحیح)

[۲]: لیکن په دي استدلال کښی ماته دا اشکال دي چه دا مصالحت دهغه وخت دي ترڅو چه مکه مکرمه نه وه فتح شوي، دارالحرب وو، او ممکن ده چه په حدیث دمسلم کښي منع مذکوره دا دفتح مکي نه پس وی فلیسئل.

## بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

### ځکړی ښځی په حالت احرام کښی پټ مخ وی نو څه حکم دی؟

یو حدیث کښی دی، احرام الرجل فی راسه و احرام المرأة فی وجهها، ددې تقاضا داده، چه د سړی دپاره تغطیة الراس ناجائز دي،[1] او د ښځې دپاره تغطیة الراس خو جائز دی، لیکن تغطیة الوجه جائز نه دي، پس د جمهور علماء یعنی ائمه ثلثه مذهب هم دادي، چه ښځه د نقاب په ذریعې سره خپل مخ ننشی پټولې، البته عند حضور الاجانب، سدل ثوب متجافیا عن الوجه کولې شی، او د امام احمد رحمه الله په نزد د تجافی قید نشته، لاصقا بالوجه هم په مخ باندې نقاب اچولې شی

[۱۸۳۳] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".

دام المومنین عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه په سورلو سواره کسان به زمونږ په خوا کښی تیریدل او مونږ به داحرام په حالت کښی دنبی علیه السلام په خوا کښی موجود وو، کله چه به پدی اس سوارانو کښی یوتن زمونږ سره نزدی تیریدو نو مونږ به خپل نقاب په مخ راخورکړو، کله چه به زمونږ نه تیرشول نومونږ به بیرته خپل مخونه بنکاره کړل

عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات الخ:

### شرح حدیث:

حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائي، چه کله به مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم سره په سفر کښی په حالت احرام کښی وو، نو د مسافرو قافلې به هم تیریدلې، چه کله به هغه مسافر مونږ ته رانزدي شو، نو مونږ به د خپل سر څادرونه لاندي مخ ته راوْخوبول، او په مخ باندې به مو واچول، بیا به چه کله هغه قافلې تیري شوې، نو مونږ په خپل مخونه بنکاره کړل، دا حدیث په ظاهر کښی د مذهب دامام احمد رحمه الله سره موافق دي، ځکه په دي کښی سدل مطلقا ذکر دي، او د تجافی عن الوجه قید په کښی نشته، ددې جواب به دا وی، چه ددې نه مخکښی حدیث کښی تیر شو ولا تنتقب المرأة الحرام، چه په هغې کښی مطلقا د ښځې دپاره په مخ باندې د نقاب اچولو ممانعت دي، لهذا د جمع بین الروایتین صورت دادي، چه د نقاب یو شکل لره جائز کړې شی، او یو لره ناجائز(مدل) یعنی متجافیا عن الوجه لره جائز، او متلاصقا بالوجه لره ناجائز، نن صبا داسې نقابونه چه د مخ نه جدا وی، ښځې خپله جوړوی.

---

[1]، اوس سوال دا پاتې کیږی چه دسړی دپاره تغطیة الوجه، جائز ده که نه؟ عند الشافعی او احمد جائز دي او عندنا او مالک جائز نه دی.

(*) سنن ابن ماجه المناسك ۳۳(۲۹۳۵)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۷۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۳۰)(حسن)

# بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

## محرم لره په حالت احرام کښې په خپل سر یا نورې دسورې کولو بیان

تظلیل محرم، یعنی د محرم په خپل ځان باندې د څه شیز سورې کول، د نمر وغیره نه د بچ کیدو دپاره، په تظلیل کښ چونکه فی الجمله تغطیه راس راځی، ددې وجې نه ددې د بیان ضرورت پیښ شو.

## د تظلیل صورتونه مع مذاهب ائمه

په دې خبره پوهیدل پکار دی، چه د تظلیل درې قسمونه دی،(۱) بالثوب المتصل مثلا څه رومال وغیره په سر باندې اچول(۲) تظلیل بالسقف و نحوه یعنی د چت لاندې یا خیمه کښ دننه کیناستل، او سورې حاصلول(۳) تظلیل بالثوب المنفصل کالشمسیة والرحل والهودج یعنی چهترئ یا پالان یا کیجاوه وغیره سره سورې حاصلول، په دې قسمونو کښ قسم اول بالاتفاق ممنوع دې، او قسم ثالث بالاتفاق جائز دې، او درمیانه قسم مختلف فیه دې، یجوز عندنا والشافعي و لا یجوز عند مالك واحمد.

[۱۸۳٤]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: "حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ".

دام الحصین رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه مونږ دحجةالوداع په کال دنبی علیه السلام سره په حج کښی شریک وو نو اسامه بن زید او بلال رضی الله عنهما اولیدل چه په دوی کښی یو کس دنبی علیه السلام دسورلئ واړې نیولی وی اوپه دوی کښی دویم کس دنبی علیه السلام په سر باندی دیوی کپړی سورې کړی وو تردی چه رسول پاک علیه السلام دجمره عقبی دویشتلو نه فارغ شو.

فرایت اسامة و بلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله(صلی الله علیه و سلم) :

حضرت اسامه او بلال رضی الله عنهما په سفر حج کښی د حضور علیه السلام سورلئ سره وو، په هغوی کښی یو(بلال رضی الله عنه) د حضور علیه السلام د سورلئ مهار نیولی وو، او دویم(اسامه رضی الله عنه) د حضور علیه السلام د سر مبارك دپاسه په کپړې سره سورې کړې وو، تر دې پورې چه نبی کریم علیه السلام د جمرهٔ عقبه د رمي نه فارغه شو،(صلی الله علیه و سلم شرف و کرم.

دا حدیث په مسئلة الباب کښ د احناف او شافعیه دپاره دلیل دې، او د مالکیه او حنابله استدلال د بیهقی یو روایت سره دې، چه دهغه مضمون دادې، چه یو ځل حضرت ابن عمر رضی الله عنهما یو محرم اولیدلو، چه په اوښ باندې سور وو، او هغه په خپل ځان باندې سورې کړې وو، دهغه لیدلو سره حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اوفرمائیل: اضح لمن احرمت له، د کوم ذات دپاره چه تا احرام تړلې دې، یعنی الله تعالی، دهغه دپاره په نمر کښ شه، یعنی سورې کوه

() صحيح مسلم/الحج ۱۵(۱۲۹۸)، سنن النسائي/الحج ۲۲۰(۳۰۶۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۱۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۴۰۲)(صحيح)

مۀ، ددې جواب دادي، چه دا حديث موقوف دي، او کيدې شي، چه هغوی د افضليت په اعتبار سره فرمائيلي وی.(بذل)

## بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ
## دمحرم دپاره دښکر لګولو بيان

[۱۸۳۵](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام ښکر اولګولو او حال دادي چه هغه په حالت داحرام کښی وو.

[۱۸۳٦](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ".

ترجمه: دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت ديت دي فرمائی چه نبی عليه السلام ښکر اولګولو په سر کښی دهغی بيمارئ په وجه کومه چه په هغه باندی وه، او حال دادي چه هغه په حالت داحرام کښی وو.

په حالت احرام کښ ښکر لګول د ائمه ثلثه په نزد جائز دي، ليکن دهغي دپاره وينښتۀ پريکول جائز نه دی،[۲] ګنی فديه ورکول به لازم وی، او د امام مالک رحمه الله په نزد جائز نه دي، البته که ضرورت پيښ شی، نو د عذر په بناء جائز دي، احتجم وهو محرم فی راسه: دا د نبی کريم عليه السلام د حج قصه ده، او مخکښ چه کوم راروان دی علی ظهر القدم، چه نبی کريم عليه السلام ښکر د پښې په شا باندي اولګوؤ، هغه د بل سفر واقعه ده.

[۱۸۳۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَرْسَلَهُ، يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ.

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت ديت دي فرمائی چه نبی عليه السلام ښکر اولګولو په شاه دخپلی خپی باندی دهغی بيمارئ په وجه کومه چه په هغه باندی وه، او حال دادي چه هغه په حالت داحرام کښی وو، امام ابوداود فرمائی چه داحمد نه نه می اوريدلی دی چه دابن ابی عروبه نه ئی نقل کول چه دا روايت قتاده مرسل بيان کړی دی.

---

[۱]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ۱۱(۱۸۳۵)، الصوم ۳٦(۱۹۳۸)، الطب ۱۲(۵٦۹۵)، ۱۵(۵۷۰۰)، صحيح مسلم/الحج ۱۱(۱۲۰۲)، سنن الترمذي/الحج ۲۲(۸۳۹)، الصوم ۱۱(۷۷۵)، سنن النسائي/الحج ۹۲(۲۸٤۹)،( تحفة الأشراف: ۵۷۳۷)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۸۷(۳۰۸۱)، مسند احمد(۱/۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳٦، ۲٤۸، ۲٤۹، ۲٦۰، ۲۸۳، ۲۸٦، ۲۹۲، ۳۰٦، ۳۱۵، ۳۳۳، ۳٤٦، ۳۵۱، ۳۷۲، ۳۷٤)، سنن الدارمي/المناسك ۲۰(۱۸٦۰)(صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الطب ۱۵(۵۷۰۰)، سنن النسائي/ الكبري/ الطب(۷۵۹۹)،( تحفة الأشراف: ٦۲۲٦)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۲۳۷۱، ۲٤۹، ۲۵۹، ۲۷۲)(صحيح)

[۳]: کوم خاى چه بنکر لګولو شی اول هلته تيره ځيز (چاره وغيره) لګوی اوکه وينښته وی نوهغه صفا کوی.

[٤]: سنن الترمذي/الشمائل ٤۹(۳٤۸)، سنن النسائي/الحج ۹٤(۲۸۵۲)،( تحفة الأشراف: ۱۳۳۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۱٦٤، ۲٤۷)(صحيح)

## بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

### د محرم دپاره په رنجو باندې دسترګو تورولو بیان

د محرم دپاره اکتحال جائز دي، په شرط ددې چه هغه کحل غیر مطیب وي یعنی خوشبودار نه وي اګر چه هغه اکتحال بغیر د ضرورت نه وي، لیکن بغیر د ضرورت نه رانجهٔ لګول خلاف اولی دی، د محرم د شان نه خلاف دی، او که مطیب وي، نو دري خله لګولو سره په محرم باندې دم واجب کیږي، او صرف یو خل یا دوه خله لګولو سره صدقه واجبه کیږي. (بذل)

[۱۸۳۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: "اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا؟ قَالَ: أَضِمِدُهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دنبیه بن وهب نه روایت دي فرمائی چه دعمر بن عبید الله بن معمر سترګی خوږ شوی نو هغه ابان بن عثمان ته څوک ولیږلو او ابان پدغه کال دحج امیر وو ددی تپوس کولو دپاره چه زه دسترګو دخوږیدو په تکلیف باندی مبتلی شوی یم زما دپاره څه کول پکاردی، اوددی بیمارئ څنګه علاج وکړم؟ ابان بن عثمان ورته ووئیل چه ته صبر(ترخه اوتروشه میوه) استعمال کړه ځکه چه ما دعثمان رضی الله عنه نه اوریدلی وو چه نبی علیه السلام به داسی کول.

د حدیث مضمون دادي، چه ابان بن عثمان، چه امیر المواسم وو، یعنی امیر الحاج، د مواسم نه مراد موسم حج دي، دهغه نه ددې مسئلې باره کښې تپوس اوکړي شو، چه د فلاني سړي په سترګو کښې تکلیف دي، څه کول پکار دي؟ هغوی ورته اوفرمائیل، صبر(ایلوا) لره په اوبو کښې واچوه، او په سترګو باندې ئې اولګوه، مصنف ددې نه د جواز اکتحال مسئله مستنبط فرمائیلې ده، چه قرین قیاس ده.

[۱۸۳۹] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

نافع دنبیه بن وهب نه دتیر شوی روایت پشان روایت بیان کړي دي.

## بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَتِّلُ

### داحرام په حالت کښې دغسل کولو بیان

په حالت احرام کښې سړي د تنظیف(صفایئ) دپاره غسل کولې شی او که نه؟ عند الجمهور والائمة الثلثة لا باس به، په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف دي، دهغوی په نزد مکروه دی، په حدیث الباب کښې د غسل راس ذکر دي، هرکله چه غسل راس جائز دي، نو باقی بدن په طریقه اولی سره جائز شو، ځکه چه خطره خو به اصل کښې غسل راس کښې ده، چه په دې کښې د وینښتو ماتیدلو احتمال دي.

---

(*) صحیح مسلم للحج ۱۲(۱۲۰۴)، سنن الترمذي للحج ۱۰۶(۹۵۲)، سنن النسائي للحج ۴۵(۲۷۱۲)، (تحفة الأشراف: ۹۷۷۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۷۱، ۶۵، ۶۸، ۶۹)، سنن الدارمي للمناسك ۸۳(۱۹۷۱) (صحیح)

(*) انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۹۷۷۷) (صحیح)

[۱۸۴۰] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ: لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ، قَالَ: فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دعبدالله بن حنین رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما او دمسور بن مخرمه په مینځ کښی په ابواء مقام کښی اختلاف رائی پیدا شو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اووئیل چه محرم په حالت داحرام کښی خپل سر وینځلی شی نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن حنین ابو ایوب انصاری ته ولیږل او هغه یې په داسی حال کښی اولیدو چه دوه لرګی یې دیوکوهی خواته ودرولی وو او غسل یې کول او دغسل په وخت کښی یې یو خادر په دغه دوه لرګو باندی اچولي وو دپردی دپاره اوپه دی حالت کښی یې غسل کولو، عبدالله بن حنین ورته سلام وکړو ابو ایوب رضی الله عنه تپوس اوکړو چه که څوک یې؟ ده ورته اووئیل چه عبدالله بن حنین یم او زه عبدالله بن عباس تاته ددی دپاره راالیږلی یم چه داتپوس درنه وکړم چه نبی علیه السلام به داحرام په حالت کښی څنګه غسل کول؟ ابو ایوب چه دا واوریدل نوپه کپړه یې خپل لاس کیخودو او دسر دپاره کپړه یې لری کړه تردی چه سر یې ماته ښکاره شو او بیایې هغه کس ته اووئیل چاچه دهغه په سر باندی اوبه اچولی زما په سر اوبه واچوه، راوی وائی چه دغه کس به دده په سر اوبه اچولی اوده به په خپلو دواړو لاسونو خپل سر مړلو او لاسونه به یې دمخی دطرف نه شاته او دشا دطرف نه مخی ته وړل راوړل اووئیل یې چه ما نبی علیه السلام په داسی عمل کولو باندی لیدلی وو.

**تشریح: قوله:** فوجده يغتسل بين القرنين: د قرنین نه مراد هغه دوه لرګی دی، چه د ښکر په شکل کښی وی، چه د کوهی دپاسه خښولي شي، چه په هغې باندې د اوبو خرڅه تاویږی. په ظاهر کښی دهغې دپاسه حضرت ابوایوب رضی الله عنه پرده زورنده کړې وه، او د دغې پردې پناه هغه غسل کولو، عبدالله بن حنین دهغه نه د غسل راس دمسئلې په باره کښی تپوس اوکړو، او دا چه حضور علیه السلام به حالت احرام کښی څرنګه غسل راس کولو؟ نو حضرت ابوایوب رضی الله عنه هغه ته د مشاهده کولو دپاره، په پردې باندې لاس کیخودو، او پرده ئې ښکته کړه، نو عبدالله بن حنین ته دهغوی سر ښکاره شو، ابوایوب رضی الله عنه خپل خادم ته اوئیل، چه زما په سر اوبۀ واچوه، هغه خپل سر مړلو او وینځلو سره هغه ته اونبودلو، په دواړو لاسونو ئې خپل سر اومړلو، فاقبل بهما و ادبر، یو ځل ئې لاسونه مخکښی طرف ته یوړل، او یو ځل ئې لاسونه

---

[1]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ١٤(١٨٤٠)، صحيح مسلم/الحج ١٣(١٢٠٥)، سنن النسائي/الحج ٢٧(٢٦٦٦)، سنن ابن ماجه/المناسك ٢٢(٢٩٣٤)، موطا امام مالك/الحج ٢(٤)، تحفة الأشراف: ٣٤٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/١٦٥، ٤/١٨، ٤/٤٢١)، سنن الدارمي/المناسك ٦(١٨٣٤)،(صحيح)

د مخکښ نه وروستو طرف ته راوړل، بیا هغوی اوفرمائیل چه ما حضور ﷺ لره داسې کولو باندې لیدلي وو.

## بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

### داحرام په حالت کښې د نکاح کولو د ممانعت بیان

سړي په حالت احرام کښ خپله یا د بل چا د طرف نه د ولی یا وکیل په حیثیت سره نکاح کولې شی او که نه؟ په دې کښ ډیر لوئی او مشهور اختلاف دې، په هغې باندې محدثین ډیر اوږد بحث کوی، مونږ هغې لره اختصار سره لیکو.

د احنافو په نزد دا نکاح صحیح او منعقد ده(اگر چه د شان دمحرم نه خلاف ده) د جمهور علماء او ائمه ثلثه په نزد دا نکاح فاسد او غیر منعقد ده، دویمه مسئله د وطی ده، په حالت احرام کښ هغه بالاتفاق حرام ده، دریمه مسئله د خطبې(کویزدن) ده، هغه د محرم دپاره بالاتفاق جائز ده.

[۱۸٤۱] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ".

دنبیه بن وهب دعبدالدار وروړ نه روایت دې فرمائی چه عمرو بن عبیدالله ابان بن عثمان ته څوک ورولیږلو او ابان په دی ورځو کښی دحاجیانو امیرروو عمرو بن عبیدالله دا تپوس کول غوښتل چه زما دا اراده ده چه دشیبه بن جبیر دلور سره نکاح وکړم او دا غواړم چه ته هم په دی نکاح کښی شریک شی ابان بن عثمان دده په نکاح کولو باندی اعتراض وکړو اوویې ونیل چه ما دعثمان بن عفان ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل یې یقینا نبی ﷺ فرمائیلی دی چه محرم په حالت داحرام کښی نه پخپله نکاح کولې شی او نه بل څوک په نکاح ورکولې شی.

[۱۸٤۲] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيُعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: "وَلَا يَخْطُبُ".

تنبیه بن وهب د ابان بن عثمان او هغه دخپل پلار عثمان بن عفان ﷺ نه اوهغه دنبی ﷺ نه دتیر شوی روایت پشان روایت نقل کړی مګر ددی اضافی سره چه«ولا یخطب» یعنی محرم به چاته دنکاح پیغام هم نه ورکوی.

---

(*): صحيح مسلم/النكاح ٥(١٤٠٩)، سنن الترمذي/الحج ٣٣(٨٤٠)، سنن النسائي/الحج ٩١(٢٨٤٥)، والنكاح ٣٨(٣٢٧٧)، سنن ابن ماجه/النكاح ٥٥(١٩٦٦)، الحج ٢٢(٢٩٣٤)( تحفة الأشراف: ٩٧٧٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/ الحج ٢٢(٧٠)، مسند احمد(١/٥٧، ٦٤، ٦٩، ٧٣)، سنن الدارمي/المناسك ٢١(١٨٦٤)(صحيح)

(*): انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ٩٧٧٦)(صحيح)

د جمهورو دليل او د احنافو د طرف نه دهغې جواب:

د جمهورو استدلال د منع والا حديث نه دي، يعنی د حضرت عثمان رضی الله عنه حديث مرفوع، چه دهغې تخريج امام مسلم رحمه الله، ابوداؤد رحمه الله، ترمذی رحمه الله، او نسائی رحمه الله کړي ده، قال رسول الله(صلى الله عليه و سلم) لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب، قال الترمذی حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اصحاب النبی(صلى الله عليه و سلم) و هو قول بعض الفقهاء التابعين و به يقول مالك والشافعی و احمد قالوا ان نكح فنكاحه باطل.

احناف وائی، چه په دې حديث کښ نهی للتنزيه ده، للتحريم نه ده، چه دهغې دپاره دوه قرينې دی، اول دا چه په دې حديث کښ دريم جزء دادې ولا يخطب، او د محرم دپاره خطبه،پيغام نکاح، بالاتفاق جائز ده، پس څرنګه چه په دې کښ نهی للتنزيه ده، دغه شان په لا ينكح کښ هم نهی للتنزيه پکار ده، مطلب دا چه نکاح د محرم ؤ شان نه خلاف ده، دويمه قرينه داده، چه خپله حضور عليه السلام د حضرت ميمونې رضی الله عنها سره نکاح د عمرة القضاء په سفر کښ د احرام په حالت کښ کړې وه، لکه په صحاح سته کښ د حضرت ابن عباس رضی الله عنه حديث روايت دي، ان النبی(صلى الله عليه و سلم) تزوج ميمونة وهو محرم، او قياس هم د جواز تقاضا کوی، چه څرنګه نکاح د آزادې ښځې د حل استمتاع سبب دي، دغه شان په وينځه کښ دهغې شراء د جواز استمتاع ذريعه ده، او په دې دواړو کښ ثانی بالاتفاق د محرم دپاره جائز دي، فکذ الاول ای النكاح. او جمهور علماء په دې حديث کښ نهی للتحريم منی، ددې وجې نه نکاح د محرم لره فاسد او غير منعقد شماروی.

[۱۸۴۳] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ".

دام المومنين ميمونة رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام زما سره نکاح وکړه په سرف مقام کښی او مونږ دواړه حلال وو.

[۱۸۴۴] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

دابن عباس رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه يقينا نبی عليه السلام دام المومنين ميمونة رضی الله عنها سره نکاح وکړه او هغه په حالت داحرام کښی وو.

---

[1]: صحيح مسلم/النكاح ح(١٤١١)، سنن الترمذي/الحج ٢٤(٨٤٥)، سنن النسائي/ الكبرى/ النكاح(٥٤٠٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤٥(١٩٦٤)،(تحفة الأشراف: ١٨٠٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/٣٢٦، ٣٣٣، ٣٣٥)، سنن الدارمي/ المناسك ٢١(١٨٦٥)(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ١٢(١٨٣٧)، والمغازي ٤٣(٤٢٥٨)، والنكاح ٣٠(٥١١٤)، سنن الترمذي/الحج ٢٤(٨٤٣)،(تحفة الأشراف: ٥٩٩٠)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/النكاح ح(١٤١٠)، سنن النسائي/الحج ٩٠(٢٨٤٣، ٢٨٤٤)، والنكاح ٣٧(٣٢٧٣)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤٥(١٩٦٥)، مسند احمد(١/٢٢، ٢٤٥، ٣٥٤، ٣٦٠، ٣٨٣)، سنن الدارمي/المناسك ٢١(١٨٦٣)(صحيح)

### حديث ابن عباس ﷺ عند الجمهور مرجوح دي او كه مؤول دي:

او حديث ابن عباس ﷺ چه د نكاح ميمونه ﷺ په باره كښ دي، ددې هغوى تاويل كوى، يا هغې لره مرجوح گرزوى، يو تاويل خو دا كړې شوې دي، چه د وهو محرم مطلب دا نه دي، چه په حالت د احرام كښ وو، بلكه د احرام معنى دخول فى الحرم هم راځى، احرم بمعنى دخل فى الحرم، انجد دخل فى النجد، اعرق دخل فى العراق، وقال الشاعر : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، قاتلينو خليفه حضرت عثمان ﷺ قتل كړو، په دې حال كښ چه هغه د حرم په حدودو كښ وو، د حرم نه مراد حرم مدينه دي،[1] د حضرت عثمان د اوسيدو كور د مسجد نبوى ﷺ سره نزدې په حدود حرم كښ وو، او دويم تاويل دا مشهور دي، اى ظهر امر تزويجها وهو محرم يعنى نكاح خو په حالت احلال كښ شوې وه، ليكن ددې نكاح شهرت هغه وخت كښ اوشو، چه كله نبى كريم ﷺ محرم وو.

او ترجيح والا جواب دادي، چه هغوى فرمائي، چه د نكاح ميمونه ﷺ سلسله كښ دوه روايتونه دى، يو د ابن عباس ﷺ روايت وهو محرم، او دويم حديث د يزيد بن الاصم او ابورافع، ددې دواړو په حديث كښ دادى، تزوجها وهو حلال، وئيلې شى، چه يزيد بن الاصم د حضرت ميمونه ﷺ خورئ وو، او ابورافع چه د حضور ﷺ مولى دي، هغوى فرمائي وكنت الرسول بينهما، يعنى د حضور ﷺ د طرف نه ميمونې ﷺ ته، چه هغه وخت كښ په مكه كښ وه، د نكاح پيغام رسونكي هم زهٔ اوم، نو هركله چه قاصد هغه وو، نو هغه ته به ددې معلومات زيات وى.

### د احنافو په نزد د حديث ابن عباس ﷺ وجه د ترجيح:

او د احنافو په نزد ددې برعكس ترجيح حديث ابن عباس ﷺ ته ده، خكه چه هغه په صحاح سته كښ موجود دي، په خلاف د يزيد بن الاصم ﷺ د روايت، چه دهغې تخريج امام بخارى او نسائى نه دې كړې، صرف په احد الصحيحين كښ دي،(د افراد دمسلم نه دي) او د ابورافع حديث صرف په سنن كښ دي، اخرجه الترمذى وغيره، ددې نه علاوه په دې دواړو احاديثو كښ اضطراب او اختلاف دي، بعضو راويانو دي لره مسنداً بذكر الصحابى، او بعضو مرسلاً بدون ذكر الصحابى، روايت كړې دي، ددې تفصيل امام ترمذى بيان كړې دي، په خلاف د حديث ابن عباس، چه دهغې په سند كښ هيڅ گړبړ او اختلاف رواة نشته، او بيا هغه متفق عليه يعنى د صحيحينو روايت دي، او خرنگه چه يزيد بن الاصم د حضرت ميمونه ﷺ خورئ دي، دغه شان ابن عباس ﷺ هم دهغې خورئ دي(كما تقدم فى كتاب الصلوة قول ابن عباس ﷺ بت عند خالتى ميمونة) او هغه چه كوم هغوى وائى، چه ابورافع قاصد وو د نبى كريم ﷺ د طرف نه، ددې جواب دادي، چه دا خو صحيح ده، چه هغه د

---

[1] ليكن اسمعى رحمه الله كوم چه دير لوئې لغوى وو په دې باندې رد كول سره اووئيل چه دمحرم معنى ده ذو حرمة يعنى محترم اوبې قصوره، كما فى قوله : ع: قتلوا كسرى بليل محرماً، فتولى ولم يمنع بالكفن. يعنى كسرى شاه فارس د شپې په وخت قتل كړې شو حالانكه هغه بې قصوره وو. (فيض الباري ص ۱۳۸، ج۳)

نکاح پیغام ورونکي وو، لیکن په روایاتو کښ خو دا دی، چه حضرت میمونه ددې نکاح مسئله خپلې خور ام الفضل ته سپارلې وه، ام الفضل خپل خاوند حضرت عباس رضی الله عنه ته اوسپارله، پس د نکاح متولی خو حضرت عباس رضی الله عنه شو، نه ابورافع، او د حضرت عباس رضی الله عنه قصې باندې دهغه خوې حضرت ابن عباس رضی الله عنه څومره خبر دې، ظاهره خبره ده، چه بل څوك دهغې نه دومره نشی خبریدې.

## په تاویل د شافعیه باندې رد:

او دوی چه کوم دا تاویل کوی، ای ظهر امر تزو یجها وهو محرم، چه دهغې تشریح امام ترمذی رحمه الله داسې فرمائیلې ده، چه دا نکاح په طریق مکه اوشوه، په حالت د احلال کښ، دهغې نه پس نکاح ښکاره شوه( د خلقو په علم کښ) هرکله چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم محرم شوې وو، ددې نه پس په واپسئ کښ رخصتی اوشوه په مقام سرف کښ، ددې باره کښ زهٔ وایم، چه ددې شکل سوا ددې نه هیڅ نه جوړیږی، چه دا اومنلې شی، چه دا نکاح په ذوالحلیفه کښ اوشوه، د احرام نه مخکښ، لیکن دا تاویل د نسائی د روایت نه خلاف دې، په هغې کښ دا دی، تزوجها و هو محرم بسرف، مګر دا چه داسې اوئیلې شی، چه د نسائی په روایت کښ د تزوج نه مراد بناء ده، نکاح نه ده، لیکن داسې هم چرته کیدې شی، ځکه اګر چه دا صحیح ده، چه بناء په سرف کښ شوې ده، لیکن حالت احرام خو د بناء نه مانع دې، لهذا په حدیث نسائی کښ د تزوج نه مراد نکاح ده، او ظاهره خبره ده، چه د تللو په وخت کښ په مقام سرف کښ حضور صلی الله علیه وسلم محرم وو، لکه چه په روایت کښ ددې تصریح ده

## د امام طحاوی بیان کړې شوې وجه د ترجیح:

دغه شان امام طحاوی په شرح معانی الآثار کښ دا حدیث د ابن عباس رضی الله عنه په روایت د مجاهد او عطاء سره د هغوی نه ذکر کړې دې، دهغې مضمون دادې، چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میمونه بنت الحارث سره تزوج اوکړو وهو حرام( په حالت د احرام کښ) پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کښ دري ورځې مقیم وو، نو هغوی ته بعضې قریش مکه راغلل، او وې وئیل، چه دري ورځې پوره شوې دی(او په صلح حدیبیه کښ معاهده د دریو ورځو د قیام وه) لهذا تاسو ددې خائې نه لاړ شئ، په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل : وما علیکم لو ترکتمونی فعرست بین اظهرکم الحدیث، په دې کښ تاسو ته څه تکلیف دې، چه تاسو ماته دلته کښ د قیام نور هم مهلت راکړئ، دې دپاره چه زهٔ دلته کښ بناء اوکړم، او بیا تاسو ته د ولیمې دعوت اوکړم، هغوی جواب ورکړو، لا حاجة لنا الی طعامك فاخرج عنا، په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د میمونه رضی الله عنها نه روان شو، تردې پورې چه هغوی مقام سرف ته اورسیدل، او هلته ئې بناء اوکړه، په دې باندې حضرت په بذل کښ لیکلې دی، چه ددې روایت نه معلومیږی، چه نکاح مکې ته رسیدلو نه مخکښ په لاره کښ شوې وه، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کښ د دعوت ولیمه اراده ظاهره کړې وه،(الغراء اراد الولیمة قبل النکاح)

[۱۸۴۵] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

دسعید بن المسیب نه روایت دي فرمائی چه ابن عباس رضی الله عنه ته وهم شوی دی په باره دنکاح دنبی علیه السلام کښی دمیمونی سره په حالت دحرام کښی.

**تشریح: قوله:** عن سعید بن المسیب قال وهم ابن عباس فی تزویج میمونة وهو محرم:
ابن المسیب رحمه الله فرمائي، ابن عباس رضی الله عنه ته په دي روایت کښ وهم شوي دي، زمونږ د طرف نه بعضو خلقو جواب ترکی بترکی ورکړي دي،[۱] چه ابن شهاب د عمروبن دینار په مخکښ په زیر بحث مسئله کښ د ابن عباس رضی الله عنه په مقابله کښ د یزید بن الاصم روایت پیش کړو، نو هغه اوفرمائیل اتجعل اعرابیا بوالا علی عقبیه الی ابن عباس(بدل)

## بَابُ مَا يُقْتَلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

### دمحرم دپاره په احرام کښی دکوم قسم ځناور قتل کول جائز دی؟

دلته کښ دوه مسئلي دی،(۱) الاصطیاد للمحرم یعنی په حالت د احرام کښ ښکار کول،(۲) اکل لحم الصید، د محرم سړی د بل سړی ښکار کړي شوی غوښه خوړل، په دي باب کښ اوله مسئله ذکر ده، او په راتلونکي باب کښ دویمه مسئله ذکر ده

[۱۸۴۶] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

سالم دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه دنبی علیه السلام نه تیپوس وکړی شو چه محرم په احرام کښی کوم قسم ځناور وژلی شی؟ نبی علیه السلام او فرمائیل پنځه ځناور داسی دی چه دهغی په قتل کولو کښی گناه نشته برابره خبره ده چه دحرم نه بهر وی اوکه په حرم کښی وی او هغه ځناور دادی: لړم، منړک، تپوس او کارغه او چیچونکی سپی.

**سئل النبی(صلی الله علیه و سلم) عما یقتل من الدواب فقال خمس الخ:**
په دي خبره پوهیدل پکار دی، چه محرم دپاره صید البر(د اوچي ښکار) حرام دي، سوا دهغې بعضې حیواناتو نه، د کومو استثناء چه ددي باب په حدیث کښ ذکر ده، او صید البحر(د دریاب ښکار) جائز دي، او دا دواړه احکام د نص قرآن نه ثابت دي، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، دغه شان د حیوان اهلی(پاللې شوي څاروی) باره کښ هم اتفاق دي. چه دهغې حلالول محرم دپاره جائز دی.

---

[۱]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۵۹۹۰)(صحیح)

[۲]: اول خو دا روایت ضعیف دي ځکه چه په دي سند کښې یو رجل مبهم دي، هسې هم هغه داسې څرات نه شی کولې چه دحضرت ابن عباس طرف ته د وهم نسبت اوکړی.

[۳]: صحیح مسلم/الحج ۹(۱۱۹۹)، سنن النسائي/الحج ۸۸(۲۸۳۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۱(۳۰۸۸)،( تحفة الأشراف: ۶۸۲۵)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/جزاء الصید ۷(۱۸۲۶)، وبدء الخلق ۱۶(۳۳۱۵)، موطا امام مالك/الحج ۲۸(۸۸، ۸۹)، مسند احمد(۲/ ۳۲، ۴۷، ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۷، ۶۵، ۷۷)، سنن الدارمي/المناسك ۱۹(۱۸۵۷)(صحیح)

ددې نه پس پوهيدل پکار دي، چه د مذهب احناف تفصيل داسې دي، د صيد البر دوه قسمه دي، ماکول، او غير ماکول، په دې کښ د قسم اول ښکار کول ممنوع دي بغير د څه استثناء نه، او قسم ثانی يعنی غير ماکول کښ تفصيل دادي، چه په هغې کښ کوم ځناور داسې دي، چه هغه د انسان په حق کښ ضرری او مبتدی بالاذی دی،[1] يعنی ابتداءً بغير د چيرلو نه، په انسان باندې حمله کوی، او هغه ته نقصان رسوی، مثلا زمری او شرمخ، مار، لړم وغيره، محرم دپاره ددې ځيزونو قتل جائز دي، (په حديث کښ د خمس قيد د حصر دپاره نه دي) [2] او کوم ځناور چه مبتدی بالاذی نه دی، دهغې قتل کول جائز نه دی، لکه ضبع(ليوۀ) ثعلب(لومبړه) دا ځناور مبتدی بالاذی نه دی، بلکه دا خو سړی ليدلو سره تښتی، تر هغې پورې چه څوک دا اونه چيری، (بدائع)

العقرب والغراب والفارة والحداة: بروزن عنبه، په دې کښ دا تاء د تانيث دپاره نه ده، لکه چه په تمرة کښ تاء تانيث دپاره نه ده، و في رواية الحديا، تصغير حداة، والكلب العقور، او په دويم روايت کښ د الغراب په ځائې الحيه ذکر دي، د غراب نه کوم کارغۀ مراد دي، په دې کښ اختلاف دي، ځکه چه د غراب دير قسمونه دی، په دې کښ فقهاؤ او شراح حديث تفصيلی کلام کړې دي، د صحيح مسلم په روايت کښ د غراب سره د الابقع قيد مذکور دي، ددې وجې نه د اکثر علماؤ په نزد ددې مطلق نه مقيد مراد دي، غراب ابقع هغه کارغۀ دي، چه نجاست او مرداره خوری، دهغه د بدن بعضې حصه سپينه وی، او هغه غراب چه غله دانه وغيره خوری، چه هغه ته غراب الزرع او زاغ هم وئيلی شی، چه ټول په ټوله تور وی، سپين والی په هغه کښ نه وی، د جمهورو په نزد په حديث کښ هغه مراد نه دي، ځکه چه دا قسم ماکول او حلال دي، د محرم دپاره ددې ښکار جائز نه دي.

الكلب العقور: ددې په تفسير کښ هم اختلاف دي، بعضې وائی، چه ددې نه معروف معنی مراد ده، او بعضو علماؤ ددې تفسير په اسد سره کړې دي، او بعضو په ذئب سره، او امام مالک رحمه الله په مؤطاکښ ددې تفسير فرمائيلی دي: كل ما عقر الناس و عدا عليهم و اخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب، ددې حاصل دا دي، چه د کلب عقور نه السبع العادی(هر هغه درنده چه په انسان باندې حمله کوی) مراد دي، دا ټول ځلور اقوال شو.

او په هدايه کښ دادی وئيلی شوي دی، چه د کلب عقور نه مراد ذئب دي، او يا داسې اووائي، چه ذئب هم په دې حکم کښ داخل دي، بيا مخکښ فرمائي، چه د امام ابوحنيفه رحمه الله نه مروی دي، چه کلب عقور او غير عقور، مستانس او متوحش ټول برابر دی، ځکه چه اعتبار جنس لره دي، او په شرح لباب کښ دا ليکلی دی، چه د کلب عقور په قتل کښ نه خو فديه شته، او نه ګناه شته، او د غير عقور په قتل کښ فديه خو نشته، ليکن ګناه شته، عقور بمعنی عاقر يعنی جارح، د بعضو فقهاؤ د کلام نه معلوميږی، چه کلاب خو ټول په

---

[1] يعنی السبع الصائل المبتدي بالاذي، فقهاؤ دا ټول قياس کړی دی په کلب عقور باندې.

[2] او وئيلی شوی دی چه قيد خود قصر په طور وو ليکن بيا روسته حضور ﷺ په دې باندې د بعضو ځناورو اضافه فرمائيلې ده لکه چه په نورو روايتو کښې دی.

ټوله عقور او عاقر وی(کویا دا صفت صفت کاشفه دی) او د بعضو د کلام نه فرق معلومیږی، د امام شافعي رحمه الله په کتاب کښی دا دی، چه د غیر عقور قتل هم د محرم دپاره جائز دي، او د امام نووي رحمه الله کلام په دي کښی مضطرب دي، په شرح مهذب کښی یو ځائي کښی خو دا لیکلي دی، چه د غیر عقور قتل کول حرام دی، او په بل ځائي کښی لیکلي دی، چه جائز دي، او یو ځائي کښی لیکلي دی، چه جائز خو دي، لیکن مکروه تنزیهی دي(اوجز والفویسقة : دا د فاسقة تصغیر دي، ددې نه مراد فاره(مږه) ده، تصغیر د تحقیر دپاره دي، د فسق اصل معنی خروج ده، فاسق ته فاسق وئیلي شی لخروجه عن طاعة الله تعالی، او فاره ته فاسقه ددې وجې نه اوئیلي شوه، لخروجها عن حجرها علی الناس للافساد، او په بذل المجهود کښی لیکلي دی، چه دي دواب خمسه ته په حدیث کښی فواسق وئیلي شوي دی، ځکه چه دا خناور د نورو حیواناتو د حکم نه خارج او مستثنی دی په جواز د قتل کښی، یا په اعتبار د فساد او ایذاء سره د نورو حیواناتو نه خارج او ممتاز دی.

[۱۸٤۷]() حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یقینا نبی علیه السلام فرمائیلی دی : پنځه خناور داسی دی چه په کوم حرم کښی ئی قتلول جائز دی، مار، لرم، تپوس، مږه، او چیچونکی سپی.

[۱۸٤۸]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يُقْتَلُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: "الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي".

ابو سعید خدری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه تپوس وکړی شو چه د محرم دپاره دکوم کوم قسم خناور وژل په حالت داحرام کښی جائز دی؟ نبی علیه السلام او فرمائیل: مار، لرم، منړک او کارغه به شړی وژنی نه ئی نه او همدارنګی چیچونکی سپی او تپوس او هریو حمله کونکی خناور.

و یرمی الغراب ولا یقتله: د غراب باره کښی مشهور روایاتو کښی جواز د قتل وارد دي، دا روایت دهغې ټولو روایاتو نه خلاف دي، په ظاهر کښی مطلب دادي، چه غراب سره نفس تعرض مثلا تنفیر(یعنی شړل وغیره) خو جائز دي، لیکن د کارغۀ قتل جائز نه دي، بعضي محدثینو دي زیاتوالی(ولا یقتله) لره منکر ګرزولي دي، یا ئي دا تاویل کړي دي، چه ددې نه مراد غراب زرع دي، والله تعالی اعلم.

---

[1]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱۲۸٦٦)(حسن صحیح)

[2]: سنن الترمذي/الحج ۲۱(۸۳۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۹۱(۳۰۸۹)( تحفة الأشراف: ٤۱۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۰٤/۱، ۳۳۳، ۳۲، ۷۹)(ضعیف) وقوله: «یرمي الغراب ولا یقتله» منکر(یزید ضعیف هي ت)

## بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

### باب: دمحرم دپاره دښکار د غوښې مسئله

دا هغه دويمه مسئله ده، د کومې ذکر چه مونږ د باب سابق په شروع کښې کړې وو.

### په مسئلة الباب کښې مذاهب علماء:

په دې خبره پوهيدل پکار دی، چه کوم ښکار محرم په خپله اوکړي، هغه د ميته په حکم کښې دې، دهغې اکل حرام دې، د محرم او غير محرم تولو دپاره،[1] او کوم ښکار چه غير محرم اوکړي، دهغې دوه قسمونه دی، الاول ما صاده لاجل المحرم يعنی ښکار کونکې خو غير محرم دې، ليکن هغه دا ښکار د محرم په نيت سره کړې دې، والثانی ما صاده لنفسه او لشخص آخر غير محرم، يعنی يعنی ښکار کونکې هم غير محرم دې، او د چا دپاره چه ټې ښکار کړې دې هغه هم غير محرم دی، د احنافو په نزد دواړه قسمونه جائز دی، محرم دغې دواړو لره خوړلې شی، د ائمه ثلثه او جمهورو په نزد قسم اول ناجائز او صرف قسم ثانی جائز دې، او بعضې صحابه او تابعين لکه حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضي الله عنهم، او حضرت سفيان ثوری، او حضرت اسحق بن راهويه □ په نزد محرم دپاره د دې دواړو قسمونو خوړل جائز نه دی، ددې تفصيل نه معلومه شوه، چه په دې کښې د علماؤ دري مذاهب دی.

[١٨٤٩] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْعَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلُحُومِ الْوَحْشِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَجَاءَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخِيطُ لِأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ، فَقَالُوا لَهُ: كُلْ، فَقَالَ: "أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فَإِنَّا حُرُمٌ"، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

اسحاب بن عبدالله بن حارث دخپل پلار نه روايت کوی چه حارث دعثمان رضي الله عنه دطرف نه دطائف گورنر وو هغه دعثمان دپاره دخوراک انتظام اوکړو او دځنګلی مرغو اوده وحشی غواغوښه يې تياره کړه او علی رضي الله عنه ته يې يو قاصد هم اوليږلو قاصد چه دهغه خواته اورسيدو نو هغه دخپول اوښانو دپاره پانړې رڅندلې او هغه راغلل دلاسونو نه يې گردو غبار څندلو هغوی ته اووئيل خورئ نو هغه جواب ورکړو دا خوراک داسی خلقو ته ورکړئ کوم چه په احرام کښی نه وی مونږ خوپه احرام کښی يو بيا هغه اوفرمائيل زه قسم درکوم اووايم چه دقبيله اشجع نه خوک دلته شته دې ايا تاسو پوهيږئ چه يوکس رسول الله ﷺ ته دوحشی غوا غوښه په حالت داحرام کښی هديه کړې وه نونبی کريم ﷺ دهغی دخوړلو نه انکار فرمائيلې وو هغه خلقو اووئيل هو دا خبره ريښتياده.

---

[1] لهذا دا نوع خو د بحث نه خارج گنړل پکار دی دمصنف مقصد هم دا بيانول نه دی.

(*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠١٦٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٠٠، ١٠٣ X صحيح)

**تشریح: قوله:** فقال علی ﷺ انشد الله من کان ههنا من اشجع اتعلمون ان رسول الله(صلی الله علیه و سلم) اهدی الیه رجل حمار وحش و هو محرم فابی ان یاکله قالوا نعم:
حضرت علی ﷺ اوفرمائیل، زهٔ په الله تعالی قسم ورکولو سره هغې خلقو ته تپوس کوم، کوم چه دلته د قبیلې اشجع نه موجود دی، چه آیا تاسو ته ددې خبرې پته ده، چه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو سړی حمار وحشی(زیبرا) پیش کړو، په دې حال کښې چه نبی کریم ﷺ محرم وو، نو هغوی د هغې د خوړلو نه انکار اوکړو، هغې تولو خلقو اوئیل، چه او هم داسی ده.

## د احادیث الباب تجزیه او تفصیل:

مصنف رحمه الله په دې باب کښې څلور احادیث ذکر کړې دی، په هغې کښې حدیث علی ﷺ(کوم چه بره ذکر دې) او حدیث ابن عباس ﷺ، دا دواړه دهغه حضراتو دپاره مستدل دې، کوم حضرات چه د محرم دپاره د ښکار د غوښې د مطلقا عدم جواز قائل دی، لکه چه د بعضو صحابه کرامو او تابعینو مسلک دې، دهغوی نومونه بره تیر شوي دی، او دریم حدیث چه د جابربن عبدالله ﷺ دې، هغه د ائمه ثلثه دلیل دې، او څلورم حدیث یعنی حدیث ابوقتاده ﷺ، د احنافو مستدل دې، فلله در المصنف، چه هغوی د تولو مذاهبو دلائلو په یو باب کښې جمع کړې دی.
د حدیث اول مضمون دادی، چه د حضرت عثمان ﷺ د ضیافت دپاره خوراك تیار کړې شو، په هغې کښې د مرغو غوښه هم وه،(حجل یوه مرغئ ده، چه هغې ته چکور[1] وئیلې شی، او یعاقیب، د یعقوب جمع ده، حجل او یعقوب د یوې مرغئ دوه نومونه دی، صرف د نر او مادې فرق دې، حجل ماده وی، او یعقوب نر) چه کله دا خوراك د حضرت عثمان ﷺ مخښې ته راوړلې شو، نو هغوی حضرت علی ﷺ یې هم سړی اولیږه، او راوې غوختلو، کوم وخت چه قاصد حضرت علی ﷺ ته لاړو، نو وې لیدل، چه هغه د خپلو اونبانو دپاره د اوني نه پانړې څنډلې(اباعر، د ابعرة جمع ده، او ابعره د بعیر جمع ده، لهذا اباعر جمع الجمع شوه) چه کله حضرت علی ﷺ تشریف راوړو، او هغه ته اوئیلې شو، چه تاسو هم اوخورئ، نو هغوی عذر ظاهر کړو، او وې وئیل، چه کوم خلق غیر محرم وی، هغوی باندې اوخوروه، مونږ خو محرم یو، او بیا هغوی د حضور ﷺ دا مذکوره حدیث بیان کړو،(چه دهغې ترجمه بره لیکلې شوې ده) ددې حدیث نه په ظاهر کښې دا معلومیږي، چه محرم دپاره لحم صید مطلقا ممنوع دې، حضرت علی ﷺ لره شارحینو په هغې صحابه کرامو کښې شمار کړې دی، چه د مطلقا منع قائل دی

[۱۸۵۰](*) حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَضُوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ وَقَالَ: "إِنَّا حُرُمٌ"، قَالَ: نَعَمْ.

---

[1] چکور د تیتر پشان یو مارغه دي د تیتر نه وروکي دي پشتو کښې ورته زرک وائی.(مترجم)
(*) سنن النسائي/الحج ۷۹(۲۸۳۳)، تحفة الأشراف: ۶۱۷۷، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۸(۱۱۹۵)، مسند أحمد(۴/۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۱)(صحيح)

دابن عباس ﷺ نه روایت دي هغوی اووئیل اي زید بن ارقم ﷺ ایا تاته معلومه ده چه رسول الله ﷺ ته دښکار شوی حیوان یو اندام هدیه کړي شوي وو او نبی ﷺ هغي لره قبول کړي نه وو؟ او فرمائیلي یې وو مونږ په احرام کښی یو، زید ﷺ جواب ورکړو هو.

**تشریح: قوله:** اهدی الیه عضو صید فلم یقبله : یعنی د نبی کریم ﷺ په خدمت کښ د ښکار غوښه پیش کړي شوه، نو هغوی هغه قبوله نه کړه.

## د هدیه صید په سلسله کښی د قبول او رد والا روایاتو کښی تطبیق:

په دي سلسله کښ روایات مختلف دی، د بعضو نه د ښکار قبلول ثابتیږی، او د بعضو نه رد کول ثابتیږی، په جمع بین الروایات المختلفه کښ علماء مختلف دی، حضرت امام بخاری رحمه الله او بیهقی رحمه الله تطبیق داسې کړي دي، چه د رد روایات ئې په ژوندي ښکار باندې محمول کړي دی، او د قبول روایات ئې په لحم صید باندې محمول کړي دی، ددې وجې نه امام بخاری رحمه الله باب قائم کړي دي، اذا اهدی للمحرم حمارا وحشیا حیا لم یقبل، لیکن امام نووی رحمه الله په شرح مسلم کښ په دي توجیه باندې سخت رد کړي دي، ځکه چه د صحیح مسلم په بعضي روایاتو کښ د لحم صید د تصریح باوجود دا دی، چه نبی کریم ﷺ هغه رد کړه، دغه شان دلته به ابوداؤد کښ د عضو صید په باره کښ د عدم قبول روایت ذکر دي، لهذا دا توجیه خو واقعی صحیح نه ده، او دویمه توجیه هغه ده، چه ائمه ثلثه او جمهورو د خپل مسلك د وجې نه اختیار کړي ده، چه د رد روایاتو لره ئې په ماصید لاجل المحرم باندې محمول کړي دي، او د قبول روایات ئې دهغې نه علاوه باندې.

[۱۸۵۱](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَالَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ مَا أَعْدَدْنَا بِهِ أَصْحَابُهُ.

دجابر بن عبدالله نه روایت دي چه ما درسول الله ﷺ نه واوریدل چه فرمائیل ئی داوچي ښکار ستا سو دپاره حلال دي خوپه دی شرط سره چه تاسو هغی لره ښکار کړي نه وی یا ستاسو دپاره ښکار کړي شوي نه وی.

عن جابر بن عبدالله ﷺ قال سمعت رسول الله(صلی الله علیه و سلم) لیقول صید البر لکم حلال مالم تصیدوه او یصاد لکم الخ:

په اکثرو نسخو کښ داسې دی او یصاد لکم، په نسائی کښ هم داسې دی، لیکن د قواعدو تقاضا داده، چه اویصد لکم پکار وو، ځکه چه ددې عطف په مجزوم باندې دي، او دا د لم لاندې دي، لکه چه په ترمذی شریف کښ اویصد لکم دي.

---

[1]: سنن الترمذي/الحج ۲۵(۸۴۶)، سنن النسائي/الحج ۸۱(۲۸۳۰)، تحفة الأشراف: ۳۰۹۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۶۲، ۳۸۷، ۳۸۹)(ضعیف)

## د ائمه ثلاثه دليل او د احنافو د طرف نه دهغې جواب :

بهر حال دغې حديث نه ائمه ثلثه استدلال کړې دي، خکه چه دغې حديث صريح مفهوم دادي، چه صيد البر ستاسو ديپاره يعنى د محرم ديپاره حلال دي، ترخو پورې چه هغه ښکار تاسو خپله اونه کړئ، او نه هغه ستاسو ديپاره شوي وى، زمونږ د طرف نه دغې دوه جوابه دي:(۱) اول دا چه دا حديث متکلم فيه دي، منقطع دي، د مطلب بن عبدالله بن حنطب سماع د حضرت جابر رضی اللہ عنہ نه ثابت نه ده، کما نقل الترمذی عن شیخه الامام البخاری رحمهما الله تعالى، دغه شان امام شافعي رحمہ اللہ دې لره روايت کړې دي، عن عمرو عن رجل من الانصار عن جابر رضی اللہ عنہ،(۲)ممکن ده چه د لکم مطلب دا وى، بامرکم او باشارتکم(۳) دغې حديث نه استدلال په دې باندې موقوف دي، چه دغې الفاظ داسې وى، او يصد لکم(په دې صورت کښ به دا جمله د نفى لاندې وى) حالانکه په روايتو کښ اويصادلکم دي، لهذا د اويصادلکم مطلب دادي، الا ان يصاد لکم، يعنى الا دا چه کله هغه ښکار ستاسو ديپاره اوکړې شي(نو بيا په دې صورت کښ جائز دي) يعنى که تاسو خپله کوئ، نو ناجائز دي، او که بل څوک ستاسو ديپاره اوکړى، نو هغه جائز دي، دغې وجې نه بذل کښ ئې ليکلې دى، چه دغې حديث نه خو د احنافو تائيد کيږى.

قال ابوداؤد اذا تنازع الخبران عن النبى(صلى الله عليه و سلم) ينظر الى ما عمل به اصحابه.

د مصنف رحمہ اللہ بعينه هم داسې عبارت په کتاب الصلوة کښ ابواب السترة کښ قطع الصلوة بمرور الحمار والمرأة لاندې راغلې دي، مطلب دغې واضح دي، چه هرکله په دې مسئله کښ احاديث مرفوعه خپلو کښ مختلف او متعارض دى، نو په داسې صورت کښ د صحابه کرامو طرز عمل لره کتل پکار دى، چه هغه څه دي.

[۱۸۵۲]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى".

دابو قتاده رضی اللہ عنہ انصارى نه روايت دي چه هغه دنى کريم ﷺ سره وو تردي پورې چه دمکې په لاره کښې يو ځاني کښې هغه دخپلو ملګرونه روستو پاتې شو په داسې حال کښې چه دوى په احرام کښې وو اودې بغير داحرام نه وو ابوقتاده رضی اللہ عنہ يو ځنګلى غوا اوليدله اوپه خپل اس باندې سور شو اوملګرو ته يې اووئيل چه ماته خپله کوړا راکړئ هغوى دکوړې

(۱): صحيح البخاري/جزاء الصيد ۲(۱۸۲۱)، ۵(۱۸۲٤)، والهبة ۳(۲۵۷۰)، والجهاد ٤٦(۲۸۵٤)، ۸۸(۲۹۱٤)، والأطعمة ۱۹(۵٤۰۷)، والذبائح ۱۰(۵٤۹۰)، ۱۱(۵٤۹۱)، صحيح مسلم/الحج ۸(۱۱۹۶)، سنن الترمذي/الحج ۲۵(۸٤۷)، سنن النسائي/الحج ۷۸(۲۸۱۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۳(۳۰۹۳)( تحفة الأشراف: ۱۲۱۳۱)، ولد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ۲٤(۷۶)، مسند احمد(۵/۳۰۰، ۳۰۷)، سنن الدارمي/المناسك ۲۲(۱۸۶۷)(صحيح)

دراخستو نه انکار اوکړو بیایې نیزه اوغوښتله هغوی ددې(دور کولو نه) هم انکار اوکړو اخر یې پخپله باندی اوچته کړه اوپه هغه وحشی غوا پسې ورپسی شو پس هغه یې قتل کړه نو بعض اصحاب کرامو دهغی نه خوراک اوکړو او څه اصحابه کرامو انکار اوکړ بیا چه هر کله دوی دنب کریم ﷺ سره یوځای شو نو ورنه ئی ددې په باره کښی پوښتنه اوکړه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل داخو هغه رزق دی کوم چه الله تعالی په تاسو باندی خوړلې دي.

**تشریح: قوله:** عن ابی قتادة انه کان مع رسول الله(صلی الله علیه و سلم)..... تخلف مع اصحاب له محرمین وهو غیر محرم.

دا د باب هغه څلورم حدیث د ابوقتاده رضی الله عنه دي، چه د احنافو دلیل دي، د حدیث مضمون خو واضح دي، د هغې دلیکلو حاجت نشته، دا واقعه د عمره حدیبیه د سفر ده، کما فی روایة البخاری زمونږ ددې حدیث نه استدلال په دې طریقې سره دي، چه ظاهره خبره ده، چه ابوقتاده رضی الله عنه به د وحشی خر نبکار یواځې د خپل ځان دپاره نه وی کړی. بلکه هغه نبکار کولو نه پس سمدستی هغه نبکار خپلو ملګرو ته راوړو، بعضو هغې لره قبول کړو، او وې خوړو، او بعضو هغه وخت کښی اونه خوړو، بیا چه کله حضور ﷺ سره ملاؤ شو، نو دهغوی نه ئې تپوس اوکړو، حضور ﷺ د قتاده نه څه تپوس کولو نه بغیر[1] دهغې د خوړولو اجازت ورکړو

## یو مشهور اشکال او جواب:

په دې روایت باندې یو مشهوراشکال دي، هغه دا چه د ابوقتاده رضی الله عنه ملګرو خو احرام ترلې وو، خپله هغوی ولې احرام نه وو ترلې؟ ددې متعدد جوابات ورکړې شوي دی،(۱) لم یجاوز المیقات، یعنی تر اوسه پورې هغه د میقات نه تجاوز نه وو کړې،(۲) ممکن ده، چه تر دغه وخت پورې د حضور ﷺ د طرف نه د مواقیت تعیین نه وو شوې،(۳) دهغوی دا سفر د دخول مکه او عمرې په ارادې سره نه وو، بلکه حضور ﷺ هغه لره څه خانې ته بل کار دپاره لیږلې وو، ففی روایة بعثه فی وجه، و فی روایة بعثه علی الصدقة، او ممکن ده، چه شروع کښی نې ددې وجې نه ترلې نه وی، بیا روستو چه کله نې د عمرې اراده اوکړه، نو احرام نې ترلې وی،(بذل) الحمد لله باب پوره شو

## باب فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ يَحْمِلُ لِلْمُحْرِمِ

**باب: دمحرم دپاره دملخا نو نبکار څنګه دی**

[۱۸۵۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ".

ابوهریره رضی الله عنه دنبی کریم ﷺ نه روایت کوی فرمائی چه ملخ د سمندری نبکار(داقسامونه یو قسم) دي.

---

[1]، اود ابوقتاده نه نې دا تپوس اونه کړو چه تا دا په کوم نیت سره نبکار کړې دي.

*: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱٤٦۷۵، ۱۹۲۳۸)(ضعیف)

**تشریح: قوله:** عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی(صلی الله علیه و سلم) قال الجراد من صید البحر:
د ابوسعید خدری رضی الله عنه او عروة بن الزبیر رضی الله عنه مسلك هم دادي، چه جراد(ملخان) بحری ځناور دي، چه د مهیانو نه پیدا کیږي، بیا دریاب هغې لره بهر په غاړه باندی غورزوی، لهذا د محرم دپاره دهغې ښکار جائز دي، فدیه پرې واجبیږی نه، او د جمهور علماء ومنهم الائمة الاربعة په نزد د اوچې ښکار دي، د محرم دپاره ددې ښکار جائز نه دي، که وې کړو، نو فدیه پرې واجبیږی، د فدیې مقدار یو تمر دي، لکه چه په مؤطا امام مالك رحمه الله کښې د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله مذکوره ده، تمرة خیر من جرادة(چه هغې لره تا په شرح جامی کښې غالبا د مبتدا د تعریف او تنکیر په بحث کښې لوستلې دي)

مصنف رحمه الله دې حدیث لره په دواړو طریقو سره ذکر کړي دي، اول طریق د میمون بن جابان دي، میمون غیر معروف راوی دي، او کله هغه دي حدیث لره مرفوعا روایت کوی او کله موقوفا علی ابی هریرة رضی الله عنه. په دویم طریق کښې ابو المهزم راوی دي، چه ضعیف بلکه متروك دي، خپله مصنف دواړو احادیثو لره وهم ګرزولي دي، کما فی المتن، په دي وجهو سره دا حدیث قابل استدلال نه دي، دویم جواب دادي، چه ددې حدیث نه مقصود تشبیه ده، بیان د خلقت او حقیقت نه دي، او تشبیه په دي امر کښې ده، چه څرنګه میتة البحر حلال دی، هغې لره د حلالولو حاجت نشته، هم دغه حال د جراد هم دي، لقوله صلی الله علیه وسلم احلت لنا المیتتان السمك والجراد، الحدیث.

[۱۸۵٤](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَصَبْنَا جَرَادًا مِنْ جَرَادٍ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ". سَمِعْتُ أَبَا دَاوُد، يَقُولُ: أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهْمٌ.

دابو هریره رضی الله عنه نه روایت دي چه مونږ ته دملخ دل ملاو شو نوزمونږ یوکس کوم چه په احرام کښې وو هغه په خپلې کوړې سره اووهلو، او هغه په احرام کښې وو، خلقو ورته وویل چه دا عمل جائز نه دي، بیا ددی نه پس دنبی علیه السلام په وړاندی دا واقعه بیان کړی شوه نو نبی علیه السلام اوفرمائیل ملخ دسمند دښکار نه دي. امام ابوداود فرمائی چه دحدیث راوی ابو المهزم ضعیف دي اودواړه روایتونه دراوی وهم دي

[۱۸۵۵](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ".

دکعب بن مالك رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ملخ دسمندر دښکار نه دي.

---

[1]: سنن الترمذي/الحج ۲۷(۸۵۰)، سنن ابن ماجه/الصید ۹(۳۲۲۲)( تحفة الأشراف: ۱٤۸۳۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۳۰٦، ۳٦٤، ۳۷٤، ٤۰۷)(ضعیف جدا)

[2]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱٤٦۷۵، ۱۹۲۳۸)(ضعیف)

## بَابُ فِي الْفِدْيَةِ

### دفدیې بیان

[۱۸۵۶]() حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: "قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟" قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ".

دکعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نه روایت دي چه دحدیبیه په ورځو کښې نبی کریم ﷺ په وه باندې تیر شو اووې فرمائیل په تحقیق سره ستا دسر هوامو تاته تکلیف درکړي دي هغه اوویل هو نوښی کریم ﷺ اوفرمائیل سر او خر وه او یاپوه چیلۍ قربانی کړه یا دری ورځی روژی اونیسه یا دری صاع کجوری په شپږ مسکینانو کښې تقسیم کړه.

**تشریح: قوله:** عن كعب بن عجرة ان رسول الله(صلى الله عليه و سلم) مربه زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام راسك:

### شرح حدیث او په هغې باندې کلام من حیث الفقه:

هوام د هامة جمع ده [۲] (لکه په دې حدیث کښې من کل شیطان وهامة، یعنی زهریله شړ، مثلا مار، لړم وغیره، دلته کښې ددې نه مراد د سر سپکي دی، دا حدیث تقریبا په ټولو صحاح ستة کښې شته، د کعب بن عجره په سر کښې تکلیف ورکونکي ځناور(سپکي) شوې وي، دا د عمرة الحدیبیه د سفر قصه ده، هغه اوبۀ ګرمولو دپاره د دیګچی لاندې اور بلولو، او سپکي دهغه د سر نه دورپدي، په روایت کښې راځی، والقمل یتهافت علی وجهه وهو یوقد تحت قدر، نبی کریم ﷺ چه کله دهغه خوا کښې تیر شو، نو تپوس ئې تري اوکړو، نو هغه خپل حالت بیان کړو، په دې نبی کریم ﷺ اوفرمائیل : احلق ثم اذبح شاة نسکا او صم ثلثة ایام او اطعم ثلثة اصع من تمر علی ستة مساکین، په دې روایت کښې اختصار دي، مخکښې دا راروان دی، فانزل الله عزوجل فی فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة الآیة، یعنی زما په باره کښې دا آیت مبارک نازل شو، په دې حضور ﷺ زۀ راوغوښتلم، او راته ئې اوفرمائیل، چه د خپل سر وینښته حلق کړه، او فدیه ورکړه، فدیه چه دلته کښې ذکر ده، هغه دري ځیزونه دی، نسك یعنی دم، صوم ثلثه ایام، اطعام ستة مساکین.

---

[۱]: صحيح البخاري/المحصر ٥(١٨١٤)، ٦(١٨١٥)، ٧(١٨١٦)، ٨(١٨١٧)، والمغازي ٣٥(٤١٥٩)، وتفسير البقرة ٣٢(٤٥١٧)، والمرضى ١٦(٥٦٦٥)، والطب ١٦(٥٧٠٣)، وكفارات الأيمان ١(٦٨٠٨)، صحيح مسلم/الحج ١٠(١٢٠١)، سنن الترمذي/الحج ١٠٧(٩٥٣)، سنن النسائي/الحج ٩٦(٢٨٥٤)،(تحفة الأشراف: ١١١١٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ٨٦(٣٠٧٩)، موطأ امام مالك/الحج ٧٨(٢٣٧)، مسند احمد(٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤)،(صحيح)

[۲]: د هوام مقابل سوام دي هوام او سوام خو دواه زهریله وی خو فرق ئې دا لیکلې دي چه اول قاتل وی لکه مارانو غیره، او دویم قاتل نه وی لکه مچنۍ وغیره

## د فدئي سره متعلق څو مسائل فقهيه اختلافيه:

اوس دلته کښې څو مسائل اختلافي دي،(۱) دا دم مطلق نسيکه او ذبيحه دي د امام مالك او امام احمد په نزد، او د احناف او شافعيه په نزد هدي ده، لهذا د رومبو دواړو امامانو په نزد کوم ځائي چه غواړي دي لره ذبح کولې شي، په خلاف د احنافو او شافعيه، د دوی په نزد ددي محل د ذبح حرم دي،(۲) د طعام مقدار څه دي؟ د ائمه ثلثه په نزد لکل مسکين نصف صاع من کل شئ فالمجموع ثلثة آصع كما في الحديث،(۱) و عندنا لكل مسكين مثل صدقة الفطر فمن التمر والشعير صاع و من البر نصف صاع(۳) ددي اشياء ثلثه په مينځ کښې ترتيب واجب دي اوکه نه؟ جواب دادی، چه که حلق د ضرورت او عذر د وجې نه وی، نو بيا خو هيڅ ترتيب واجب نه دي باتفاق ائمه اربعه، لهذا په فديه کښې چه څه ورکول غواړي ورکولې شی، او که حلق بغير د عذر نه وی، په دي صورت کښې اختلاف دي، د احنافو په نزد په دې صورت کښې دم مقدم دي، که په دي باندې قدرت نه وی، نو بيا په باقی دواړو کښې اختيار دي، د احنافو دليل په ورپسې روايت کښې دي، په هغې کښې دادی، امعك دم قال لا، او عند الشافعيه والحنابله روايتان ولا يجب الترتيب عند مالك مطلقا(راجع بخاری) دا مسائل ددې مقام سره ډير مناسب دی، ددي وجې نه اوليکلي شو.

[۱۸۵۷](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: "إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ".

دکعب بن عجره ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ ده ته اوفرمائيل که غواړې نو قربانی اوکړه اوکه غواړې نو دری ورځی روژی اونيسه اوکه غواړې نو دري صاعه کجوري شپږو مسکينانو ته ورکړه.

[۱۸۵۸](۱) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْدَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: "أَمَعَكَ دَمٌ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بِوَسْقٍ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ".

دکعب بن عجره ﷺ نه روايت دي چه دحديبيه په دورځو کښې پهه ده باندې رسول الله ﷺ تير شو او قصه يې بيان کړه رسول الله ﷺ تپوس اوکړو ايا تاسو سره ځاروي شته هغه اووئيل نه نبی ﷺ اوفرمائيل دري دري ورځې روژې اونيسه يا دري صاعه کجوري په شپږو مسکينانو ته يو صاع ورکړه

---

۱) لهذا حديث الباب د جمهورو دليل شو اود احنافو دليل دادي چه په دي کښې اختلاف د رواياتو دي، كما في البذل (ص ۱٤٥) عن الحافظ ابن حجر ففي رواية للطبراني نصف صاع من تمر وفي رواية نصف صاع طعام وفي رواية نصف صاع حنطة، لهذا احتياط په دې کښې دي کوم چه احنافو اختيار کړي دي والله أعلم

۲): انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤)(صحيح)

۳): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۱۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٤١، ٢٤٣)(صحيح)

[۱۸۵۹] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْبَرَهُ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَذًى فَحَلَقَ: "فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً".

دکعب بن عجرة رضي الله عنه نه روایت دي او دهغوی حالت داوو چه په سر کښی یې اذیت وو(یعنی سپرې په کښی شوی وی) نو هغوی خپل سر خرتیلي وو پس نبی کریم ﷺ هغه ته حکم کړې وو چه یوه غوا قربانی کړه.

[۱۸۶۰] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَصَابَنِي هَوَامُّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيَّ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ سورة البقرة آية ۱۹۶ الْآيَةَ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: "احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوِ انْسُكْ شَاةً"، فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ.

دکعب بن عجرة رضي الله عنه نه روایت دي چه زما په سر کښی سپرې اوشوی اوزه دحدیبیه په کال باندی(په دغه سفر کښی) دنبی کریم ﷺ سره وو م او(دسراذیت دومره شدید وو) چه ماته دخپل نظر اندیښنه پیدا شوې وه پس الله تعالی زما په باره کښی دا ایت اوفرمانیلو :«فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه» پس رسول الله ﷺ زه رااوبللم اووې فرمانیل خپل سر اوخریه یا دری روژی اونیسه یا شپږ مسکینانو باندی یوه توکرئ اوځکې اوخوروه یاپیوه چیلۍ قربانی کړه چانچه ما خپل سر اوخرتیلو او بیامی قربانی اوکړه.

[۱۸۶۱] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، زَادَ: "أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ".

دکعب بن عجره رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائی ددې نه(دریو کارونو) چه کوم یو هم کوئ نو ستاسو نه به کفایت کوی.

## بَابُ الْإِحْصَارِ

### بابد حج نه دبندیدلو(منع کولو) بیان.

### د احصار تعریف او په دې کښی اختلاف د علماء:

د احصار لغوی معنی حبس او منع ده، چا لره د څه کار نه منع کول، او په کتاب الحج کښی ددې نه مراد محرم لره دهغه د نسک(حج یا عمره، د کوم احرام نې چه ترلې وی، نه منع کول، که دا منع کونکي څیز دشمن وی، یا مرض وغیره وی، دا مسلک د احنافو دې، وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما و ابن مسعود رضي الله عنه و زید بن ثابت رضي الله عنه، او د اکثر علماء ومنهم الائمة الثلثة په نزد یختص الاحصار بالعدو، دهغوی په نزد د دشمن نه علاوه که بل یو څیز محرم لره حرم ته د رسیدلو نه منع کړی، نو دا احصار شرعی نه دی، او داسې سړی ته به د جمهورو په نزد محصر ونشی

---

[۱]: انظر حديث رقم: ۱۸۵۶، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤)(ضعيف)(وقوله: «بقرة» منكر)

[۲]: انظر حديث رقم: ۱۸۵۶، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤)(حسن)

[۳]: انظر حديث رقم: ۱۸۵۶، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤)(صحيح)

وئیلي، او د احصار چه کوم حکم شرعي دي، هغه به په دۀ باندی نه جاري کیږي، (بدل)

[۱۸۶۲] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، قَالَ عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ.

دحجاج بن عمرو انصاری رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دچا هډوکي مات شی یاپه خپو باندي ګوډ شی نوهغه حلال شوریعنی دهغه دپاره حلال کیدل مباح دي، اوداثنده دپاره په هغه باندي حج دي - عکرمه فرمائی چه ماداابن عباس او ابوهریره رضی الله عنهما نه په دي باره کښي تپوس اوکړو نودي دواړه(دحجاج دروایت) تصدیق اوکړو.

من کسر او عرج(۲) فقد حل: د کوم محرم چه په لاره کښ یو اندام مات شی، یا هغه ګوډ شی، نو د هغه دپاره شرعا حلالیدل جائز دی.

## په حدیث باندي کلام من حیث الفقه:

د ظاهریه په نزد دا حدیث بالکل په خپل ظاهر باندي دي، د هغوی په نزد نفس کسر او عرج سره سره حلالیږی، عند الجمهور داسې نه ده، بلکه مطلب دادي، جاز له التحلل کما فی قوله ﷺ اذا اقبل اللیل من ههنا و ادبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم، ای حل له الافطار و دخل فی وقت الافطار، لیکن په دي جواز تحلل کښ د فقهاؤ په مینځ کښ تفصیل دي، عند الحنفیه یحل بالنیة والذبح والحلق، یعنی د حلالیدو په نیت سره ذبح او حلق اوکړی، نو هله به حلال شی، او د شافعیه او حنابله په نزد دا حدیث په اشتراط باندي محمول دي، یعنی که هغه د احرام ترلو په وخت کښ د حلالیدو شرط لګولي وو، نو اوس حلالیدي شی، او دم یعنی هدی به هم واجب نه وی، او د امام مالک رحمه الله په نزد شخص مذکور د طواف نه پس حلالیدي شی، بغیر د طواف نه حلالیدي نشی، په دي مسئله باندي به ډیر کلام په باب الاشتراط فی الحج کښ تیر شوي دي، هغي طرف ته رجوع کول پکار دی.

په دي حدیث کښ احصار بالمرض مذکور دي، چه دهغي احناف قائل دی، لهذا دا حدیث د ائمه ثلثه خلاف دي، هغوی ددي تاویل کوی، کما تقدم قریبا و فیه تامل کما لا یخفی،

وعلیه الحج من قابل : دا د محصر بالحج دپاره دي، چه په دي وخت کښ خو بغیر د نسک ادا کولو نه حلال شی، او بیا به آئنده کال حج کوی، د احنافو په نزد محصر بالحج باندي آئنده کال حج او عمره دواړه واجب دی، او عند الجمهور صرف حج پرې واجب دي.

---

(*): سنن الترمذي/الحج ۹۶(۹۴۰)، سنن النسائي/الحج ۱۰۲(۲۸۶۳)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۵(۳۰۷۸)، تحفة الأشراف: ۳۲۹۴، ۲۷۴۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴۵۰/۳)، سنن الدارمي/المناسك ۵۷(۱۹۳۶)(صحیح)

(۲): عرج که د باب نصر نه وی نو ددي معنی ده دځه عارض په وجه ګوډ کیدل، اوکه د باب سمع نه وی نو ددي معنی به وی خلقةً (پیدائشي) ګوډ کیدل، دلته اوله معنی مراد ده لهذا دا په فتحي د راء وئیل پکار دی.

## په محصر بالعمرة باندې څه واجبيږي

او که يو سړي محرم بالعمره وی، نو دهغه حکم په راتلونکي حديث کښ ذکر دي، دهغې تفصيل دادي، چه عند الحنفيه په محصر بالعمرة باندې هدی او د زوال عذر نه پس د عمرې قضاء دواړه څيزونه واجب دی، وهو المشهور عن احمد، او د مالکيه په نزد دواړه واجب نه دی، نه هدی او نه د عمرې قضاء، او د امام شافعی رحمه الله په نزد هدی خو واجب ده، قضاء واجب نه ده، وهو رواية عن احمد،

د احنافو دليل د حضور عليه السلام عمرة القضاء ده، چه هم په دې نوم سره مشهور ده، معلومه شوه چه د عمرې قضاء وی، شافعيه ددې جواب ورکوی، په عمرة القضاء کښ د قضاء نه مراد قضيه او فيصله ده، دا هغه قضاء نه ده، کومه چه د اداء مقابل وی،

دا خبره دې هم واضحه وی، چه د شافعيه او حنابله په نزد دا حکم يعنی وجوب د دم په هغې صورت کښ دي، چه کله احصار بالعدو وی، او که احصار بالمرض وی، نو په دې صورت کښ چونکه دهغوی په نزد اشتراط ضروری دي، او اشتراط سره دهغوی په نزد دم هم ساقطيږی. کما تقدم قريبا.

[۱۸٦۳] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَسَلَمَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ.

حجاج بن عمرو دنبی کريم عليه السلام نه روايت کوی چه هغه اوفرمائيل چه دچا هډوکی مات شو يا هغه ګوډ شو يابيمارشو لود پورته ذکر شوی حديث په شان ئې روايت کړو سلمه بن شبيب په خپل سند کښې د انبا يعنی مونږ ته ئې خبر راکړو، کلمه استعمال کړې ده چه دې شان سره هغوی دخپل شيخ نه دسماع کولو تصريح کړې ده.

[۱۸٦٤] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "ابْدِلِ الْهَدْيَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَبْدِلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ".

عمروبن ميمون وائی مادابوحاضر حميری نه واوريدل هغه زما دپلار ميمون بن مهران نه بيان کولو چه په کوم کال اهل شام په مکه کښې ابن زبير په محاصره کړې وو زه دعمرې په غرض سره روان شوم زما سره دقوم خواڅو فراد و خپلې قربانئ هم ليږلې و کله چه مونږ اهل شام ته اورسيدو نوهغوی مونږ حرم ته ددا خليدونه بند کړو اوزه دعمرې دقضاء دپاره لاړم نوابن

---

[1]: تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۲۹٤، ٦۲٤۱)(صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٨٧۳)(ضعيف)

عباس ته ورغلم اودهغوی نه مې پوښتنه اوکړه نوهغوی اوفرمائیل دخپلې قربانی هم بدل ورکړه بې شکه رسول الله ﷺ په عمره قضاء کښې خپلو صحابه کرامونه قربانیلی وو چه دحدیبیه په کال باندې هغوی کومې قربانی کړې وې چه دهغې عوض قربانی هم اوکړی

**تشریح: قوله:** عن عمرو بن میمون قال سمعت اباحاضر الحمیری یحدث ابی میمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر اهل الشام ابن الزبیر رضی الله عنهما بمکة:

## شرح حدیث:

میمون لره منصوب لوستل پکار دی، دا په ترکیب کښې د ابی نه بدل واقع دې، عمرو بن میمون وائی، چه ابوحاضر حمیری یوه وړځ زما پلار یعنی میمون بن مهران ته واقعه بیانوله، هغې لره ما هم اوریده، (هغه واقعه داده) ابوحاضر وائی، په کوم کال چه اهل الشام د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په مکه مکرمه کښې محاصره کړې وه، په هغه کال زهٔ د عمرې په ارادې سره دخپل وطن نه روان شوم، څه خلقو چه زمونږ د قوم نه وو، ماسره خپلې خپلې هدایا اولیږلې، دې دپاره چه زهٔ دهغوی د طرف نه قربانی اوکړم، چه کله زمونږ قافلهٔ شامی لښکر ته نزدې اورسیده، نو هغوی مونږ لره حرم ته د داخلیدو نه منع کړو (دا احصار عن العمره شو) لهذا ما خپله هدی هم هغه ځائې کښې ذبح کړه، بیا حلال شوم او خپل وطن ته واپس راغلم، بیا آئنده کال زهٔ دهغې عمرې د قضاء دپاره روان شوم، او د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه مې د مسئلې باره کښې تپوس اوکړو، نو هغوی راته اوفرمائیل، چه د مخکښنیو هدی بدل هم ځان سره بوځه، ځکه چه حضور ﷺ هم هغې صحابه کرامو ته، کومو چه په حدیبیه کښې خپلې هدایا ذبح کړې وې، آئنده کال په عمرة القضاء کښې د تیر شوې کال هدی بدل ورکولو حکم فرمائیلې وو.

## ذکر ما یستفاد من الحدیث:

ددې حدیث نه څو مسائل معلوم شول(۱) د محصر بالعمرة په ذمه د عمرې قضاء شتم(۲) په هغه باندې دم(هدی) هم واجب ده، په دې دواړو مسئلو کښې دا حدیث د احناف او حنابله موافق دې(۳) د دم احصار محل ذبح حرم دې، او چونکه ابوحاضر چه اول کال کوم هدی ذبح کړې وه، هغه بې محله ذبح شوې وه، ددې وجې نه ابن عباس رضی الله عنهما دهغې اعتبار اونه کړو، او هغه ته ئې حکم ورکړو، چه دوباره هدی بوځه، او هغې لره په حرم کښې ذبح کړه، د احنافو په نزد مسئله هم داده، د جمهورو په دې کښې اختلاف دې، دهغوی په نزد د دم احصار محل ذبح خپله محل حصر دې، دهغې په حرم کښې ذبح کول ضروری نه دی،(۴) ځلورمه مسئله ددې نه دا معلومیږی، چه حدیبیه خارج حرم ده، ددې وجې نه حضور ﷺ د تیر شوې کال هدایاؤ اعتبار اونه فرمائیلو، ځکه چه هغه په حدیبیه کښې ذبح شوې وې، دا مسئله هم اختلافی ده، کوم چه ماته یاد دی،

مذاهب دادی. عند الحنفیه والشافعیه بعض الحدیبیة من الحرم و بعضها من الحل و عند مالك الکل من الحرم و عند احمد الکل من الحل، والله سبحانه و تعالی اعلم.

## په حدیث کښې یو تاریخی واقعې طرف ته اشاره:

دا خو په حدیث باندې کلام شو من حیث الفقه، او ددې حدیث یو بل جزء تاریخی دي، عام حصر اهل الشام، دا واقعه د ۷۳هـ ده، ددې خلاصه داده، د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه حکومت په حجاز او عراق باندې وو،[۱] او د عبدالملک بن مروان په مصر او شام باندې حکومت وو، عبدالملک د عبدالله بن زبیر حکومت نه برداشت کولو، هغه په حجاز او عراق باندې هم خپله غلبه غوښتله، د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه قیام په مکه مکرمه کښې وو، نو هغه یعنی عبد الملک لوئې لښکر تیار کړو، دهغې امیر ئې حجاج بن یوسف الثقفی جوړ کړو، او په مکې مکرمې باندې د حملې کولو دپاره ئې اولیږلو، یوه میاشت پورې محاصره او زبردسته مقابله اوشوه، حجاج ته غلبه حاصله شوه، او هغه عبدالله بن زبیر په سولې اوخیژولو، انا لله و انا الیه راجعون، عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نمسی او ډیر زیات عبادت ګزار او ډیر لوئې بهادر او زړ ور وو، رضی الله عنه، او د دغې محاصرې په وخت کښې چه کله د حج وخت نزدې راغلو، نو عبدالملک خلقو لره د حج کولو نه او مکې مکرمې ته د داخلیدو نه منع کړل، چه هسې نه دا خلق حج ته لاړ شی، او هلته د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په لاس باندې بیعت اوکړی، لکه چه په حدیث الباب کښې مذکور دی، او ددې وجې نه مصنف دې لره په باب الاحصار کښې ذکر کړې دې.

---

[۱] اصل کښې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د هغه خلقو نه دې چا چه د یزید د بیعت نه انکار کړې وو او د مدیني منورې نه مکې معظمې ته راغلو او هلته ئې پناه واخسته. (هم په دې وجه هغه ته عائذ البیت ونیلې شی) چه په دې باندې یزید د هغه نه سخت خفه شوې وو، د یزید استخلاف په ۶۰هـ کښې شوې وو او په ۶۴هـ کښې ځلور کلونو پورې هغه خلیفه وو، هم په دې دوران کښې ئې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره د قتال کوشش کولو خو په مقصد کښې کامیاب نه شو تردې چه په ۶۵هـ کښې وفات شو. علامه زرقانی رحمه الله لیکی چه د یزید د مرګ نه پس د هغه خوئې معاویه بن یزید بن معاویه خلیفه شو او صرف درې میاشتې پس هغه هم وفات شو، پس هغه خوک هم خپل ولی عهد جوړ نه کړو په دې وجه د هغه د وفات نه پس دوه میاشتو پورې خو خلق هم داسې بغیر د خلیفه نه وو بیا د دې نه پس د مکې مکرمې ارباب حل وعقد د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره بیعت اوکړو پس په حجاز او عراق باندې د هغه حکومت وو او اهل مصر او شام د مروان په لاس بیعت اوکړو او د هغه حکومت په مصر او شام باندې شو. اهـ او په تاریخ الخلفاء للسیوطی کښې دی چه د یزید په وفات باندې اهل حجاز او عراق او خراسان د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په لاس باندې بیعت اوکړو، اهل مصر وشام دې وخته پورې د هغه سره بیعت نه وو کړې مګر د معاویه بن یزید د وفات نه پس هغوی هم دهغه سره بیعت کړې وو لیکن مروان بن الحکم بغاوت اوکړو او شام او مصر ئې ګیر کړل او دخپل مرګه پورې په هغې باندې قبضه ساتلې وه آه، لیکن زه وائم چه عبدالله بن الزبیر سره بیعت په رجب ۶۴هـ کښې اوشو لکه څنګه چه د تاریخ په کتابونو کښې دی او مروان سره په ذیقعده ۶۴هـ کښې یعنی د ابن الزبیر نه ځلور میاشتې پس، په دې وجه مروان ته باغی ونیلې شوی دی باقی د مروان خلافت زیات اونه جلیدو بلکه هغه د خپل خلافت نه نهه میاشتې پس د دنیا نه رخصت شو دهغه نه پس دهغه خوئې عبدالملک بن مروان په ۶۵هـ کښې خلیفه شو، ددې خلافت تقریبا شل کاله وو د ۶۵هـ نه ۸۶هـ پورې، اود عبدالله بن الزبیر خلافت د ۶۴هـ نه واخله تر ۷۳هـ پورې یعنی نهه کاله پورې وو. په ۷۳هـ کښې ددې د قتل قصه پیښه شوه چه هغې طرف ته په حدیث الباب کښې اشاره شوې ده. فسبحان من لا فناء لملکه. ۱۲.

# باب دُخُولِ مَكَّةَ

## باب په مکه کښې د داخلیدو بیان

[۱۸۶۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ فَعَلَهُ.

دابن عمرنه روایت دي چه هغوی به کله مکي ته راتلل نو په وادئ ذی طوی کښې به ني شپه تیروله نردي پورې چه صبابه شو اوغسل به ني وکړو بیا به دورځې مکي ته داخلیدو اودنبی کریم ﷺ متعلق به ني بیان کولو چه هغوی به هم داسې کول.

**قوله:** ان ابن عمر كان اذا قدم مكة بات بذى طوى حتى يصبح و يغتسل ثم يدخل مكة نهار الخ:

## د دخول مکه دري آداب مع اختلاف علماء:

مصنف ترجمة الباب مطلقادخول مکه قائم کړي دي ،بیا ني دهغې لاندې چه کوم احادیث راوړي دی، دهغې نه د دخول مکه دري آداب مستفاد کیږي، د دخول مکه نه مخکښې غسل کول، دخول نهارا یعنی د ږوړځې داخلیدل، د ثنیة العلیا نه مکي ته داخلیدل، او د ثنیة السفلی نه خارج کیدل، امام بخاری دي څلورو لره په ځان خانله مستقل بابونو کښې ذکر کړي دی، ددې څلورو واړو تفصیل دادي:(۱) د دخول مکه دپاره غسل کول بالاتفاق مستحب دي، بیا ډیر علماء دا فرمائي چه د غسل په ځائې اودس هم کافی کیدې شی، او شافعیه وائی، که د غسل نه عاجز وی، نو تیمم دي اوکړي،(بذل) دا غسل د مالکیه په نزد لاجل الطواف دي(ځکه چه مکي ته داخلیدو سره سمدستی طواف کولې شی، او دا د مسجد حرام تحیه ده) او د باقی ائمه ثلثه په نزد د دخول مکه دپاره دي

(۲) په دې کښې د علماؤ دري اقوال دی، د احناف او مالکیه په نزد دخول مکه نهارا مستحب دي، وهو اصح الوجهين للشافعيه، دويم قول دادي، هما سواء، يعنى دخول ليلا او نهارا دواړه برابر دی، ددې قائل دی، طاؤس، ثوری، ابوالحسن ماوردی رحمهم الله من الشافعيه واليه مال الحنابلة، دريم قول دادي، چه دخول ليلا اولى دي، دي لره ختيار کړي دي، حضرت عائشه رضی الله عنها، او عمربن عبدالعزيز رحمه الله او سعيد بن جبير رحمه الله، څلورم قول چه د بعضو علماؤ نه منقول دي، هغه دادي، چه کوم سړي د ځپل وخت امام او مقتدی وی، دهغه دپاره دخول نهارا اولى دي، دي دپاره چه خلق هغه سره ملاقات اوکړی، او د هغه نه مستفيد شی

حافظ ابن حجر رحمه الله ليکلي دی، چه د نبی کریم ﷺ معمول په دي کښې دخول نهارا وو، او دخول ليلا د هغوی نه صرف يو ځل يعنی عمرة الجعرانه کښې ثابت دی، لکه امام نسائی د

---

(۱): صحيح البخاري/الصلاة ۸۹(٤٨٤)، والحج ۳۸(۱۵۷۳)، ۳۹(۱۵۷٤)، ٤٨(۱۷٦۷)، ٤٩(۱۷٦۹)، صحيح مسلم/الحج ۳۸(۱۲۵۹)، سنن النسائي/الحج ۱۰۳(۲۸٦۲)، تحفة الأشراف: ۷۵۱۳، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۳۱(۸۵٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲٦(۲۹٤۰)، موطا امام مالك/الحج ۲(٦)، مسند احمد(۲/ ۸۷)، سنن الدارمي/المناسك ۸۰(۱۹٦۸)(صحيح)

دخول مكة ليلا مستقل باب ترلي دي، او په هغي كښ ئي د محرش كعبى حديث راوړلي دي، د عمرة الجعرانه والا(من تراجم البخارى) دريم او څلورم ادب په مخكښ حديث كښ راروان دي.

[۱۸۶۶]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا مَعِنٌ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ يَحْيَى. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا"، قَالَا: عَنْ يَحْيَى، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى"، زَادَ الْبَرْمَكِيُّ: "يَعْنِي ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ"، وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ.

دابن عمرنه روايت دي فرمائى چه نبى كريم ﷺ به دغونډئ دپورتنئ حصي دطرف نه مكي ته تشريف راوړلو مسدد اواحمدبن حنبل ديحيى نه نقل كوى او وائى چه نبى كريم ﷺ و به د بطحا دغونډئ نه دكداء په طرف مكي ته تشريف راوړلو اودغونډئ په لاندي طرف به واپس تللومكى ته(عبدالله بن جعفر) مزيد وائى چه دمكي دوه غونډئ مراد دى اودمسدد روايت زيات كامل دي

**تشريح: قوله:** كان يدخل مكة من الثنية العليا: د ثنية عليا نوم كداء دي (۲) (بفتح الكاف المد) او د ثنية سفلى نوم كدى دي،(بضم الكاف والقصر) په صحيح بخارى كښ ددي برعكس دي، يعنى كدى لره ئي اعلى مكه او كداء لره ئي اسفل مكه ليكلي دي، علماؤ دهغي تخطيه كړي ده، چه دا سهو ده، مخكښ حديث عائشة رضي الله عنها راروان دي.

و دخل فى العمرة من كُدى: د ابوداؤد په دي روايت كښ دادى، چه نبى كريم ﷺ د فتح مكه په موقع مكي ته د كُداء نه داخل شوي وو، او په سفر عمره كښ د كدى نه داخل شوي وو، دا دعائشى رضي الله عنها دمشهورحديث نه خلاف دى،باقى په تولوكښي مطلقًا دا دى،(۳) چه نبى كريم ﷺ مكي ته د على مكي نه يعنى بره لاري نه داخل شوي وو ،(كه سفر د حج وو او كه د عمري)

حافظ ابن قيم په زاد المعاد كښ د ابوداؤد ددي روايت لاندي ليكلي دى، چه نبى كريم ﷺ عمره كښ مكي مكرمي ته د كدى نه داخل شوي وو، حالانكه دا خبره د تحقيق نه خلاف ده، حضرت په بذل كښ په دي باندي په تفصيل سره كلام فرمائيلي دي، او د ابوداؤد دي روايت لره ئي غيرمعتمد گرزولي دي، او دا ئي هم ليكلي دى، چه د ابوداؤد دا روايت د

---

(۱): صحيح البخاري/الحج ٤٠(١٥٧٦)، ٤١(١٥٧٧)، صحيح مسلم/الحج ٧٣(١٢٥٧)، سنن النسائي/الحج ١٠٥(٢٨٦٦)، تحفة الأشراف: ٧٨٦٩، ٨١٤٠، ٨٣٨٠، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٣٠(٨٥٣)، سنن ابن ماجه/المناسك ٢٦(٢٩٤٠)، مسند احمد(٢/١٤، ١٩)، سنن الدارمي/المناسك ٨١(١٩٦٩)(صحيح)

(۲) هم ددي نوم حجون هم دي او دا په لاره د معلى (كومه چه د مكي والو قبرستان دي) باندي راكوزيږي،او ښن صبا دا خائي په معاهده نوم باندي مشهور دي هم دلته قصر الملك هم دي او د رابطهٔ اسلامى مركز هم (جزء الحج).

(۳) لكه چه په خپله ابوداؤد كښي ددي نه پس دعائشي رضى الله عنها حديث راروان دي په هغي كښي هم مطلق دخول مذكور دي.

بیهقی د روایت نه خلاف دی[۱]، سره ددې نه چه طریق کښې اتحاد دی.

[۱۸۶۷] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَمُرُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ".

دعبدالله ابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ به(دمدیني منوری نه وتلو نودشجره لاربه ئې اختیارولهبعنی دذوالحلیفه په لاره په دغه زمانه کښې دغلته کښې یوه اونه هم نه وه) او د معرس په لاره باندې به داخلیدو مدیني ته.

**تشریح: قوله:** كان يخرج من طريق الشجرة و يدخل من طريق المعرس: ددې حدیث تعلق د دخول مکه سره نه دې، بلکه د دخول و خروج عن المدینه سره دې، په اصل کښې دا د اول حدیث تکره ده، مصنف دې لره د هغې نه جدا کړې، په صحیح مسلم کښې دا داوړه مضامین په یو حدیث کښې ذکر دی، فتبت المناسبة بين الحديث والترجمة،(بذل)

## شرح حدیث:

دا شجره په ذوالحلیفه کښې ده، او د معرس تفسیر[۲] بعضو خو په مسجد ذوالحلیفه سره کړې دې، او د بعضو د کلام نه معلومیږی، چه هغه مستقل ځائې دې، مسجد ذوالحلیفه سره نزدې، حافظ رحمه الله وائی، چه شجره او معرس، په دې دواړو کښې هر یو د مدینې نه شپږ میله فاصله کښې دې، زهٔ د شارحینو د کلام نه پوهه شوم، چه ذوالحلیفه یو لوئې ځائې دې، او هلته کښې څه قدر فاصله سره دا دواړه لاړې دی(یعنی طریق الشجرة وطریق المعرس) د یوې لارې نه د نبی کریم ﷺ معمول د خروج وو، او بلې لارې باندې معمول د دخول وو، په عون المعبود کښې ئې لیکلی دی، مطلب دادی، چه کله به نبی کریم ﷺ د مدینې نه وتلو، نو به طریق الشجره به وتلو، چه مسجد ذوالحلیفه سره نزدې ده، او چه کله به داخلیدو، نو به طریق المعرس به داخلیدو، او دا لاره د مسجدذوالحلیفه نه لږه لاندې ده، ابن بطال وائی، او دا هم داسې ده، لکه څرنګه به چه نبی کریم ﷺ د اختر په ورځ عید ګاه ته تلو راتللو کښې لاره بدلوله.(چه دهغې مصلحتونه مشهور دی) قال المنذری و اخرجه مسلم والبخاری(عون)

[۱۸۶۸] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى". قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

دعائشې رضي الله عنها نه روایت دی چه رسول الله ﷺ دفتح په کال باندې دهغې دپورتنۍ حصې نه دکداء په طرف باندې داخل شوې وو او په عمره کښې په کدئ طرف یعنی په لاندې طرف

---

[۱] خو دا خبره صحیح نه ده، په اصل کښې دلته په بذل المجهود کښې د بیهقی روایات نقل کړلو کښې غلط شوی دی کښې په واقع کښې د ابوداؤد دا روایت د بیهقی مطابق دی.

[۲]: تفردبه أبو داود(تحفة الأشراف: ۷۸۷۰)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۳۷/(۱۲۵۷)، مسند احمد(۲۹/۶-۳۰)(صحیح)

[۳] په دې باندې نور کلام دکتاب الحج په آخری حدیث کښې هم راروان دی.

[*]: صحيح البخاري/الحج ٤١(١٥٧٨)، والمغازي ٤٩(٤٢٩٠)، صحيح مسلم/الحج ٣٧/(١٢٥٧)(تحفة الأشراف: ١٦٧٩٧)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٣٠(٨٥٣)، مسند احمد(٥٨/٦، ٢٠١)(صحيح)

راغلی وو او عروه به په دواړه لاروباندې راتللو،کله په یوطرف اوکله په بل طرف، اودا په اکثرو وختونو کښې کندې طرف ته،لاندې طرف باندې، داخلیدو اوداطرف دهغوی منزل ته زیات قریب وو

[۱۸۶۹]() حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا".

عائشې رضي الله عنها نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ به کله مکې ته داخلیدو نو دهغې دپورتنی حصې نه به ئې تشریف راوړو،په دې لاره کښې دمکې معروف قبرستان دي او په دې طرف باندې راتلو کښې هغوی ته اسانی وه او په واپسئ کښې به په لاندې طرف باندې وتلو.

## بَابُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

### باب: د بیت الله په لیدو سره د لاسونو پورته کولو بیان

دا ترجمة الباب ماته په صحاح سته کښې صرف په دواړو کتابونو کښې ملاؤ شوې دي، سنن ابوداؤد او سنن ترمذی، امام ابوداؤد د مطلق رفع الیدین باب قائم کړې دي، او امام ترمذی په کراهة د رفع سره ترجمة الباب قائم کړې دي، باب فی کراهیة رفع الید اذا رآی البیت، او بیا ئې تحت الباب صرف حدیث د جابر رضي الله عنه چه په منع باندې دلالت کوی، راوړې دي، امام ابوداؤد حدیث د جابر رضي الله عنه نه علاوه یو هغه حدیث هم ذکر کړې دي، چه په هغې کښې د رفع الیدین ثبوت دي، یعنی د باب دریم حدیث ثم اتی الصفا فعلاه حتی ینظر الی البیت فرفع یدیه: لیکن په دې باندې دا اشکال کړې شوې دي، چه دا رفع خو دعاء علی الصفا دپاره وه، نه چه عند رؤیة البیت دپاره، دا خانله خبره ده، چه هلته نه بیت الله شریف په نظر راتلو، بعضو وئیلې دی، چه دا خبره نشته، بلکه په دې کښې دواړه طرفونه دی، دا رفع للدعاء هم وه، او عند رؤیة البیت هم وه، ځکه چه دعاء په صفا باندې هغه ځائې کښې غوختلې شی، د کوم ځائې نه چه بیت الله شریف په نظر راځی.

[۱۸۷۰]() حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلاَّ الْيَهُودَ، وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ".

دعبدالله بن جابر رضي الله عنه نه تپوس اوکړې شو چه خلك بیت الله اوویني نولاس دی اوچتوی هغوی اوفرمائیل ما د یهودو نه علاوه په داسې عمل کولو باندې بل څوك نه دی لیدلی(هغه خلق بیت المقدس ته ګوری اولاسونه پورته کوی او مونږ د رسول الله ﷺ په موجودګئ کښې دهغه سره حج کړې دي نوهغوی داسې نه کول.

---

[1]: صحيح البخاري/الحج ٤١(١٥٧٧)، صحيح مسلم/الحج ٣٧(١٢٥٨)، ن الكبرى/ الحج ٢٩(٤٢٤١)، سنن الترمذي/الحج ٣٠(٨٥٣)،(تحفة الأشراف: ١٦٩٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤٠٧٦)(صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الحج ٣٢(٨٥٥)، سنن النسائي/الحج ١٢٢(٢٨٩٨)، سنن الدارمي/المناسك ٧٥(١٩٦١)(تحفة الأشراف: ٣١١٦)(ضعيف)

سنل جابر بن عبدالله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود:
په دې مسئله کښې د فقهاؤ اختلاف دې، او روايات حديثيه هم مختلف دی، د حضرت جابر رضي الله عنه په دې حديث کښې خو نفی مذکور ده، ليکن مثبتينو رفع ددې حديث تضعيف کړې دې، د دواؤ وجهو نه، يو دا چه ددې په سند کښې مهاجر مکي دې، چه مجهول دې، دويم ددې وجې نه، چه په اکثر رواياتو کښې ثبوت د رفع دې، دهغې تولو نه هغه حديث چه په کتاب الصلوة کښې د رفع اليدين په مسئله کښې تير شوې دې، يعنی حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع ترفع الايدی فی سبعة مواطن افتتاح الصلوة و استقبال البيت الخ، امام بيهقی په خپل سنن کښې دواړه قسمه روايات ذکر کولو نه پس فرمائيلی دی، چه د ثبوت روايات اگر چه مرسل دی، ليکن د اهل علم په نزد هم هغه اشهر دی. ۱ه

## په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

او په فقهاؤ کښې حضرت امام احمد ددې قائل دې، يو روايت د احنافو هم داسې دې، ليکن راجح عندنا نفی ده، صرح به الطحاوی، دغه شان مالکيه هم ددې قائل دی، د شافعيه دواړه روايتونه دی، امام نووی رحمه الله او بيهقی رحمه الله ثبوت ته ترجيح ورکړې ده.

روايات متعارضه کښې تطبيق په څو طريقو سره کړې شوې دې،(۱) ملا علی قاری رحمه الله فرمائي د ثبوت رفع روايات په اول کرت باندې محمول دی، او د نفی په هرکرت باندې محمول دی، يعنی په بيت الله باندې چه کله اول کرت نظر پريوته نو نبی کريم عليه السلام رفع يدين اوکړل، او بيا هر کرت نظر پريوتلو سره ئې نه دی کړې.(۲) حضرت سهارنپوری رحمه الله فرمائي د ثبوت رفع د رواياتو تعلق هغې رفع يدين سره دې، چه د دعا په وخت کښې لاسونه اوچتولې شی، او د نفی تعلق هغې رفع سره دې، چه تعظيما للبيت وی، څرنګه چه په افتتاح الصلوة کښې وی.

**تشريح: قوله:** ما كنت ارى احدا يفعله الا اليهود:
يعنی مسلمانان بيت الله شريف ليدلو سره چرته رفع اليدين کوی، دا خو د يهودیانو طريقه ده، چه کله هغوی خپله قبله اوينی، چه بيت المقدس ده، نو رفع يدين کوی، او که مراد دا دې، چه هغوی بيت الله شريف ليدلو سره رفع يدين کوی، نو په دې صورت کښې به په ظاهر کښې مطلب دا وی. چه هغوی تحقيرا داسې کوی. اشارة الی هدمه، نه تعظيما، ځکه چه هغوی خو د مسلمانانو د ښلې مخالف او دښمنان دی.(بذل)

[۱۸۷۱] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ".

دابوهريره رضي الله عنه روايت دي چه نبی کريم عليه السلام کله مکي ته داخل شو نو د بيت الله طواف ئې اوکړو او د مقام ابراهيم شاته په دوه رکعته اوفرمائيل يعنی دفتح مکي په ورځ باندې.

(*): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۱۳۵۶۲)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجهاد ۳۱(۱۷۸۰)، مسند أحمد(۲/۵۳۸)(صحيح)

[۱۸۷۲] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا هُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ"، قَالَ: وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ، قَالَ هَاشِمٌ: فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

عبدالله بن رباح دابوهريره رضي الله عنه نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله ﷺ تشريف راوړو او مکي ته داخل شو اود حجراسود طرف ته ورغي هغه ټي ښکل کړو بيائي دبيت الله طواف اوکړو بياصفا طرف ته راغي اوپه هغه باندي ږه اوختلو دکوم ځائي نه چه بيت الله شريف په نظر راتلوبيا هغوی خپل دواړه لاسونه پورته کړل اودالله ذکرئي کولو څومره چه دالله پاک خوښه وه اودعائي کوله اوانصاردهغه سره وو د حديث راوی هاشم وائی دعائي اوفرمائيله اودالله حمدئي اوکړو اوخه چه ټي خوښ وو هغه ټي دالله تعالی نه اوغوښتل.

والانصاب تحته : دا د احجار صفت دي، يعنی احجار منصوبه(نصب کړي شوي کانړی) دهغوی لاندي وو، غالبا ددي نه هغه کانړی مراد دي، چه په صفا ډهيرئ باندي ځتلو دپاره هلته کښ اړيخولي شوي وو، د پوړو پشان، او د حضرت رائي په بدل کښ دا ده، چه شايد ددي نه مراد اصنام دی(مورتی) چه هلته کښ صفا باندي د مخکښ نه کافرانو اړيخولي وو، او د تحته مطلب دادي، چه نبی کريم ﷺ په هغي باندي اودريدلو، هغه د پښو لاندي کولو دپاره، او په بعضو نسخو کښ د انصاب په ځائي انصار دي، يعنی حضور ﷺ خو صفا باندي وو، او بعضي انصاری صحابه کرام د هغوی مخښي ته د ډهيرئ نه لاندي ولاړ وو.(۲) دا واقعه د فتح مکه د موقع ده.

## بَابُ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
## باب: حجر اسود ښکلول

[۱۸۷۳] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ".

---

(۱): انظر حديث رقم(۱۸۷۱)،(تحفة الأشراف: ۱۳۵۶۲)(صحيح)

(۲): په دي باندي به سوال کيږی چه دا صحابه کرام د حضورپاک ﷺ سره صفا ته ولي نه اوختل؟ جواب که دا ختل د سعی بين الصفا والمروه دپاره وي نو صحابه به هم پورته ختلي وي ليکن دا ختل خو دبل غرض دپاره وو يعنی دعا او صحايځ ته دخطاب وغيره دپاره او ددي نه مخکښي چه کوم طواف حضور ﷺ کړي وو هغه دعمري طواف نه وو چه دهغي نه پس حضور ﷺ سعی کړې وي. والله أعلم (بذل)

(۱): صحيح البخاري/الحج ۵۰(۱۵۹۷)، ۵۷(۱۶۰۵)، ۶۰(۱۶۱۰)، صحيح مسلم/الحج ۴۱(۱۲۷۰)، سنن الترمذي/الحج ۳۷(۸۶۰)، سنن النسائي/الحج ۱۴۷(۲۹۴۰)(تحفة الأشراف: ۱۰۴۷۳)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۲۷(۲۹۴۳)، موطا امام مالك/الحج ۳۶(۱۱۵)، مسند احمد(۲۱/۱، ۲۶، ۳۴، ۳۵، ۳۹، ۴۰، ۵۱، ۵۳، ۵۴)، سنن الدارمي/المناسك ۴۲(۱۹۰۶)(صحيح)

ترجمه دعمر رضی الله عنه روایت دي چه هغوی دحجر اسود خواته راغلل اوهغه ئي ښکل کړو بیائي اوفرمائیل بې شکه زه پوهیږم چه ته صرف یو کانړي ئي نه نفع ورکولې شی اونه نقصان که چرې ما رسول الله ﷺ لره نه وي لیدلي چه ته ئي ښکل کړي وي نومابه ته نه وي ښکل کړي. عن عمر رضی الله عنه انه جاء الی الحجر فقبله فقال انی اعلم انك حجر لا تنفع و لا تضر الخ:

حضرت عمر رضی الله عنه یو خل د حجر اسود تقبیل اوکړو، او دهغې نه پس ئي اوفرمائیل، زهٔ پوهیږم، چه تهٔ یو کانړي ئي، نه تهٔ نفع رسولې شي، او نه نقصان رسولې شي، دا حدیث په صحاح سته کښ موجود دي، په صحاح کښ خو بس دومره قدري دي، حافظ رحمه الله وائی، د حاکم په روایت کښ دا زیاتوالي دي، چه د حضرت عمر رضی الله عنه دي فرمائیلو نه پس حضرت علی رضی الله عنه اوفرمائیل بل یا امیر المؤمنین انه ینفع و یضر، او بیا ئي د حضور ﷺ ارشاد نقل کړو، چه ما دهغوی نه واؤریدل، چه حجر اسود لره به د قیامت په ورځ میدان حشر ته راوړلې شی، او دهٔ ته به ګویائی ورکړي شی، کومو خلقو چه په ایمان او توحید سره ددهٔ استلام کړې وی، دهغوی په حق کښ به دي ګواهی ورکوی، علماؤ لیکلي دی، حضرت عمر رضی الله عنه چه څه دي باره کښ اوفرمائیل هغه ددي مصلحت د وچې نه، چه کوم خلق نوي نوي مسلمانان شوي دی، د استلام حجر د وچې نه چرته هغوی په شك او تردد کښ مبتلا نشی، او دي لره د عبادت اصنام د قبیلې نه اونه ګڼری.

د حجر اسود په فضائلو کښ روایات په صحیحینو کښ خو نشته، په ابوداؤد کښ هم نشته، البته په ترمذی شریف او نور کتابونو د احادیثو کښ شته، په بذل المجهود کښ حضرت بعضې نقل کړې دی، هلته کښ دي اوکتلې شی، دلته کښ بخوف اطالة مونږ نه لیکلو ولولا انی رایت رسول الله (صلی الله علیه و سلم) یقبلك ما قبلتك:

شارحینو لیکلي دی، چه ددي نه یوه قاعده کلیه معلومه شوه، هغه دا چه په امورو د دین کښ اصل خیز اتباع د شارع ده، که مونږ ته دهغې کار علت او حکمت معلوم وی، او که نه، د شارع مخښې ته سر ټیټول پکار دی

## باب اسْتِلاَمِ الأَرْكَانِ

### باب د ګډبې د ارکانو استلام (لاس لګول او ښکلولو) بیان

د بیت الله په ارکان اربعه باندې کلام او دهغې تعارف په باب وقت الاحرام کښ رابنځه تصنع اربعا لم اراحدا من اصحابك یصنعها الخ د لاندې تیر شوې دي، استلام یا خو سلام بمعنی د تحیه نه ماخوذ دي، ګویا کانړي ښکلول، دهغې تعظیم او سلام کول دی، یا سلام بکسر السین بمعنی الحجارة یعنی مس الحجارة، او وئیلې شوې دی، چه دا ماخوذ دي د لامه نه، بمعنی دوسلي، نو څرنګه چه انسان د دوسلي په ذریعې سره د دشمن نه محفوظ کیږی، دغه شان کوم سړي چه حجر اسود مس کړی، هغه ګویا د عذاب نه محفوظ کیږی. (اوجز)

[۱۸۷٤]() حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ".

دابن عمر نه روایت دي چه ما رسول الله ﷺ لره اولیدلو چه هغوی د بیت الله شریف صرف د دور یمانی ارکانو استلام کولو.

[۱۸۷۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ، وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ".

ابن عمر ﷺ ته دعائشي ﷺ دابیان اونبودلي شو چه دحجر څه حصه دبیت الله نه ده نوهغوی اوفرمائیل قسم په الله باندي زماخیال دي چه عائشي ﷺ نه که داخبره د رسول الله ﷺ نه اوریدلی ده نوزه پوهیږم چه رسول الله ﷺ هم ددي ارکانو استلام صرف ددي وجي نه ترک فرمائیلی وو چه دادبیت الله شریف په اصل بنیادونو باندي نه دی اوخلق هم دحجر نه بهر په دي بناء باندي طواف کوي.

ان الحجر بعضه من البیت: دا حجر د حاء په کسري سره دي، چه هغي ته حطیم هم وئیلي شی، چه د خانه کعبي شمال طرف ته د نصف دائري په شکل کښی د احاطي په طور باندي یو دیوال دي، تقریبا د یو سري د قد برابر اوچت، د بیت الله شریف د عمارت نه لږه فاصله کښی، دا دیوال ددي ظاهرولو دپاره قائم کړي شوي دي، چه ددي دننه حصه هم په خانه کعبه کښي داخل ده، اګر چه د کعبي شریفي عمارت دننی نه مخکښی پوره شوي دي، ددي منشاء مخکښی چرته دیو حدیث دلاندي تیره شوي ده، ددي وجي دي حصي لره هم په طواف کښی شاملولي شی.

[۱۸۷٦]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ"، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

دابن عمرنه روایت دي چه رسول الله ﷺ به په هیڅ یوچکر کښي درکن یمانی او حجر اسود استلام نه پریخودلو، عبدالله بن عمر به هم داسي کول.

---

۱: صحيح البخاري/الحج ۵۷(۱٦۰٦)، ۵۹(۱٦۱۱)، صحيح مسلم/الحج ٤۰(۱۲٦۸)، سنن النسائي/الحج ۱۵۷(۲۹۵۲)،(تحفة الأشراف: ٦۹۰٦، ٦۹۸۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۲۷(۲۹٤٦)، مسند احمد(۸٦۷۲، ۸۹۷۱، ۱۱۵، ۱۲۰)(صحيح)

۲: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ٦۹۵۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۵۹(۱٦۰۸)، صحيح مسلم/الحج ٤۰(۱۳۳۵)، سنن النسائي/الحج ۱۵٦(۲۹۵۱)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲۷(۲۹٤٦)، مسند احمد(۸٦۷۲، ۸۹۷۱، ۱۱۵)، سنن الدارمي/المناسك ۲۵(۱۸۸۰)(صحيح)

۳: سنن النسائي/الحج ۱۵٦(۲۹۵۰)،( تحفة الأشراف: ۷۷٦۱)(حسن)

## بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
### بابد واجب طواف بيان

د طواف واجب نه مراد طواف زيارت دي، دي ته طواف افاضه هم وئيلې شی، په حج کښ دري طوافونه وی، طواف قدوم، طواف زيارت، طواف وداع.

[۱۸۷۷]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ په حجة الوداع کښې په اوښ باندې سور شو او طواف ئې اوکړو هغوی ته به په امسا باندې رکن مسه کولو

عن ابن عباس ان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) طاف فى حجة الوداع على بعيره:

### په حديث کښ امور اربعه وضاحت طلب:

په دې حديث کښ څو امور او مسائل دی،(۱) د طواف ماشيا کيدل ضروی دی او که غير ضروری(۲)، نبی کريم ﷺ طواف راکبا ولې کړې وو؟ په دې کښ څه مصلحت وو (۳) دا طواف چه نبی کريم ﷺ راکباً کړې وو، کوم يو وو،(۴) نبی کريم ﷺ په دې حج کښ ټول څومره طوافونه کړې وو.

### بحث اول: (طواف به ماشيا وی)

د طواف ماشيا کول د احنافو او مالکيه په نزد واجب دی، بغير د عذر نه راکبا جائز نه دي، و يعيد ما دام بمكة والا يجب الدم، او د امام شافعی رحمه الله په نزد مشی صرف مستحب ده، وعن الحنابلة روايتان.

### بحث ثانی: (د نبی کريم ﷺ د طواف راکبا مصلحتونه)

په طواف راکبا کښ چه کوم مصلحتونه وو، هغه په رواياتو کښ مصرح دی ليراه الناس و ليشرف و يسالوه، يعنی دي دپاره چه خلق د نبی کريم ﷺ په آسانئ سره زيارت اوکړی، او دي دپاره چه د نبی کريم ﷺ نظر هم په ټولو باندې وی، او په سوال او جواب کښ آسانی وی، او په يو روايت کښ دی، كراهية ان يضرب عنه الناس، طواف پيدل کولو په صورت کښ د خلقو ټيل وهل، او اخوا ديخوا کول وو، ځکه چه خلق د زيارت په شوق کښ ډير زيات راتلل، د رکوب په صورت کښ دهغې نه امن دي، مخکښې په يو روايت کښ دا راروان دی، انه قدم مكة وهو يشتكى، ددې نه معلوميږی، چه ددې علت د طبعيت ناسازی وه، ليکن دا حديث ضعيف دي

---

(۱): صحيح البخاري/الحج ۵۸(۱۶۰۷)، ۶۱(۱۶۱۲)، ۶۲(۱۶۱۳)، ۷۴(۱۶۳۲)، الطلاق ۲۴(۵۲۹۳)، صحيح مسلم/الحج ۴۲(۱۲۷۲)، سنن النسائي/المساجد ۲۱(۷۱۴)، الحج ۱۵۹(۲۹۵۷)، ۱۶۰(۲۹۵۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲۸(۲۹۴۸)،(تحفة الأشراف: ۵۸۳۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۴۰(۸۶۵)، مسند احمد(۲۱۴/۱، ۲۳۷، ۲۴۸، ۳۰۴)، سنن الدارمي/المناسك ۳۰(۱۸۸۷)(صحيح)

## بحث ثالث: (د نبي کريم ﷺ طواف ماشيا کوم طواف وو؟)

ظاهره خبره داده، چه دا طواف زيارت وو، هم دا رائي د حضرت ده په بذل کښ، او هم دا رائي د حافظ ابن قيم هم ده، وبه جزم النووی فی مناسکه، او ددې تائيد ددې نه کيږي، چه مخکښ باب طواف الافاضه کښ چه کوم حديث راروان دي، په هغې کښ ددې خبرې تصريح ده، چه نبي کريم ﷺ په دې طواف کښ رمل نه وو کړې، دهغې وجه داده، چه نبي کريم ﷺ په هغې کښ راکب وو، په خلاف د طواف قدوم، چه په هغې کښ د هغوی رمل کول، په حديث د جابر رضی اللہ عنہ کښ ذکر دی، او رمل په طواف ماشيا کښ کيدې شی. (بذل و حاشيه)

## بحث رابع: (په حج کښې د نبي کريم ﷺ ټول طوافونه)

نبی کريم ﷺ خو دري طوافه بالاتفاق کړي وو. د ټولو نه مخکښې مکي مکرمې ته رسيدلو سره نبی کريم ﷺ چه کوم طواف کړي وو. هغه عند الجمهور طواف قدوم وو، او عند الحنيفه طواف عمره وو، خکه چه هغوی قارن وو. او عند الجمهور په قران کښې طواف عمره مستقل نه وی(کما تقدم الخلاف) او دويم طواف زيارة ئې کړې وو، او دريم طواف وداع، دا دري طوافه د روايات کثيره نه ثابت دی، په دې کښې هيڅ تردد نشته، علی مسلک الجمهور خو خبره صفا او واضحه ده. ليکن علی مسلک الحنفيه څلور طوافه کول پکار دی، د طواف عمره نه پس طواف قدوم هم د ددوی په نزد د قارن دپاره مسنون دې، اوس داچه ددې ثبوت هم شته او که نه، د طحاوی د ظاهر کلام نه خو د ثبوت انکار معلوميږی، ليکن حضرت شيخ په جزء الحج کښې ليکلې دی، چه د حجة الوداع په کال نبی کريم ﷺ مکې ته په څلورم ذی الحجه باندې رسيدلی وو، او د هغه وخت نه تر يوم الترويه پورې تقريبا څلور ژرځې دهغوی په مکه مکرمه کښې قيام وو، په يوم الترويه باندې منی ته روان شو، نو د هغوی د احوالو نه دا خبره بعيده معلوميږی، چه په دې څلورو ژرځو کښې نبی کريم ﷺ د عمرې نه علاوه بل هيڅ يو طواف نه وی کړې، حالانکه په ايام منی کښې هم(چه په هغې کښې د حاجی قيام په منی کښې وی) د بعضو روايا تو نه معلوميږی، چه نبی کريم ﷺ مکې مکرمې ته تشريف راوړې دی، او طواف ئې کړې دی، فکيف لا هو بمکة والله سبحانه و تعالی اعلم.

[۱۸۷۸] (۱) حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: "إِنَّمَا أَطَّرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ، قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ".

دصفيه بنت شيبه رضی اللہ عنہا نه روايت دي چه دفتح مکي په کال هرکله چه رسول الله ﷺ ته اطمينان حاصل شونو نبی عليه السلام په خپل اوښ باندې طواف اوکړو، فرمائی چه ما نبی کريم ﷺ لره ليدلو چه په خپلې عصاسره به ئې دکن استلام کولو

---

(۱) سنن ابن ماجه/المناسك ۲۸(۲۹۴۷)، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۰۹)(حسن)

يستلم الركن بمحجن: محجن هغه لرګی ته وئیلي شی، چه دهغي سر کوږ او تاؤ شوي وی (لکه د کونتئ پشان) په طواف راکبا کښي خو د حجر اسود تقبیل کیدي نشی، استلام بالید هم نشی کیدي، ددي وجي نه نبی کریم ﷺ د استلام بالید په خائي استلام بالمحجن کولو، یعنی په لرګی سره ئي حجر اسود مسه کوئ، بیا ئي دهغي محجن تقبیل کولو، ګویا د حجر اسود تقبیل بالواسطه اوشو، لکه چه مخکښي د ابوالطفیل په حدیث کښي راروان دی، يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله، دغه شان طواف ماشیا کښي هم که د رش د وجي نه تقبیل نه شی کولي، نو په استلام بالید باندي دي اکتفا اوکړی، او که دا هم نه کیږی، نو د طواف په دوران کښي چه کله د حجر اسود محاذات ته اورسی، نو دهغي استقبال دي اوکړی، او د تکبیر تحریمي پشان دې رفع یدین اوکړی،(۱) او بسم الله الله اکبر دې اوائی. امام ترمذی رحمه الله فرمائي، والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فان لم يمكنه ان يصل اليه استلمه بيده و قبل يده، و ان لم يصل اليه استقبله اذا حاذى به و كبر وهو قول الشافعي. ۱هـ

## د استلام سره متعلق څو فروع مختلف فیها:

اوس دلته کښي په څو امورو کښي د علماؤ اختلاف دي،(۱) د کوم ځیز په ذریعي سره چه د حجر اسود استلام کولي شی، (ید یا محجن) دهغي تقبیل عند الجمهور مستحب دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد مستحب نه دي،(۲) په کوم صورت کښي چه دا وئیلي شوي دی، چه استقبال حجر دي اوکړی تکبیر سره، هغه وخت کښي به اشاره بالید هم کوی او که نه، د ائمه ثلثه په نزد اشاره مستحب ده، خلافا لمالک رحمه الله فلا يستحب عنده، او اشاره بالید کولو نه پس تقبیل د ید هم مستحب دي او که نه، د احنافو او شافعیه په نزد مستحب دي، ولا يستحب عند احمد(جزء الحج)

[۱۸۷۹](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفٍ يَعْنِي ابْنَ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ"، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: "ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ".

ابوالطفیل نه وائی چه مانبی ﷺ لره اولیدو چه هغه په خپل اوښ باندي سور وو اودبیت الله طواف کښي کولو په خپلي عصاسره ئي درکن اسلام کولو اوبیابه ئي هغي لره ښکلولو محمد بن رافع مزید وائی بیا هغوی صفا مروه طرف نه تشریف یوړو اوپه خپله سورلئ باندي ئي دهغی په مابین کښي اوه چکړي اولګولي.

تشریح: قوله: لم خرج الى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته: دا سعی بین الصفا والمروه راکبا ده، په دي کښي هم مذاهب د علماء هم هغه دی، کوم چه په طواف بالبیت راکبا کښي دی، د احنافو او مالکیه په نزد بغیر د عذر نه جائز نه دی، د امام شافعی رحمه الله په نزد جائز

(۱) په دی طریقه چه د لاسونو تلی حجر اسود طرف ته وی

(*) صحيح مسلم الحج ۳۹(۱۲۷۵)، سنن ابن ماجه المناسك ۲۸(۲۹۴۹)(تحفة الأشراف: ۵۰۵۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵/۴۵۷)(صحيح)

دی، وعن احمد روایتان.

[۱۸۸۰](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي چه نبي کریم ﷺ په حجة الوداع کښې په خپله سورلئ باندې سورشو دبیت الله طواف ئې اوکړو او د صفا مروه سعی ئې اوکړه ددې دپاره چه خلق هغوی لره اووینی اوهغه دخلقو نه لوړ وی اوخلق دهغه نه پوښتنی اوکړی ځکه چه خلقو هغوی لره په ګیره کښې راوستي وو.

[۱۸۸۱](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي چه رسول الله ﷺ مکه مکرمې ته تشریف راوړو اودهغه طبیعت برابر نه وو چنانچه هغه په خپلې سورلئ باندې طواف اوکړو هغه و چه به کله هم د حجراسود خواته تللو نوبه خپلې امساسره به ئې دهنی استلام کولونو کله چه هغه دخپل طواف نه فارغ شو نو(خپله اوښه ئې کینوله اودوه رکعته ئې اداکړل.

[۱۸۸۲](۳) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِ: الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

دام المومنین ام سلمه نه روایت دي فرمائی چه مارسول الله ﷺ ته اووئیل چه زماطبیعت خراب دي نونبی ﷺ اوفرمائیل په سورلئ باندې سورشو اودخلقو شاته طواف اوکړه وائی چه ماطواف اوکړو او رسول په دغه وخت کښې دبیت الله شریف په طرف کښې مونځ کولو اوهغه د(الطور وکتاب مسطور) قرائت فرمائیلو.

عن ام سلمة انها قالت شكوت الى رسول الله(صلى الله عليه وسلم)..... قالت فطفت و رسول الله(صلى الله عليه وسلم) حينئذ يصلى الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور و كتاب مسطور.

## طواف د ام سلمه رضي الله عنها راکبا:

حضرت ام سلمه رضي الله عنها د خپل څه عذر(مرض) وغیره د وجې نه د رسول الله ﷺ نه اجازت

---

(۱): صحيح مسلم/الحج ٤٢(١٢٧٣)، سنن النسائي/الحج ١٧٣(٢٩٧٨)، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣١٧/٣، ٣٣٤)(صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢١٤/١، ٣٠٤)(ضعيف)

(۳): صحيح البخاري/الصلاة ٧٨(٤٦٤)، الحج ٦٤(١٦١٩)، (١٦٢٦)، ٧١، ٧٤(١٦٣٣)، تفسير سورة الطور ١(٤٨٥٣)، صحيح مسلم/الحج ٤٢(١٢٧٦)، سنن النسائي/الحج ١٣٨(٢٩٢٨)، سنن ابن ماجه/المناسك ٣٤(٢٩٦١)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٦٢)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٤٠(١٢٣)، مسند احمد(٦/٢٩٠، ٣١٩)(صحيح)

اوغوښتلو، او طواف راکبا ئې اوکړو، دا طواف وداع ؤو، د ۱۴ ذی الحجې واقعه ده، او د نبی کریم ﷺ دا مونځ د سحر مونځ وو، رسول الله ﷺ د منی نه وتلو نه پس په محصب کښې حصار شو، بیا د هلتنه نه په اخیره شپه کښې ئې د طواف وداع دپاره مکې مکرمې ته تشریف راؤړو، او د سحر مونځ ئې هم ادا کړو، کوم وخت چه رسول الله ﷺ د سحر مونځ ادا کولو، عین په دغه وخت کښې ام سلمه رضی اللہ عنہا طواف کولو،[1] مونځ د بیت الله شریف سره بالکل متصل ادا کیدو، او ام سلمه رضی اللہ عنہا طواف راکبا د خلقو شاته کولو، دې دپاره چه تباعد عن الرجال او تستر حاصل شی. او په سورلئ سره مونځ ګزار ته تکلیف اونه رسی

**فائده** : په حجة الوداع کښې د حضور ﷺ دمکی مکرمې نه واپسی مدیني منورې ته چه په کومه ؤرځ اوشوه، دهغې ؤرځې د نبی کریم ﷺ د سحر د مونځ ذکر په کتب صحاح کښې هیڅ روایت کښې نشته، سوا د ام سلمه رضی اللہ عنہا ددې روایت نه، یا کم از کم ماته نه دې ملاؤ شوې، قال المنذری والحدیث اخرجه البخاری و مسلم و النسائی وابن ماجه(عون)

## بَابُ الْاِضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

## بابد په طواف کښې د اضطباع بیان

[۱۸۸۳] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، قَالَ: "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ".

د یعلی بن امیه رضی اللہ عنہ نه روایت دې چه نبی کریم ﷺ طواف - اوکړو په داسې حال کښې چه هغوی اضطباع کړې وه او خادر دشین رنګ وو

په اصل کښې په مناسک حج کښې بعضې ځیزونه داسی دی، چه د انبیاؤ او اولیاؤ یادګار دي، مثلا سعی بین الصفا والمروه، دغه شان رمی جمرات علی هذا رمل واضطباع، دا دواړه ځیزونه هم حضور ﷺ د یو خاص وقتی مصلحت د وجې نه په عمرة القضاء کښې اختیار فرمائیلي وو، لیکن ددې سلسله روستو هم شروع شوه، لکه مخکښې د حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد دي، فیما الرملان و الکشف عن المناکب الخ، اګر چه په دې زمانه کښې د رمل او اضطباع (چه په هغې کښې کشف مناکب وی) حاجت نشته، ځکه چه الله تعالی اسلام ته مضبوطوالي ورکړې دی،[2] لیکن کوم کار چه مونږ د حضور ﷺ په زمانه کښې کولو، هغه به نه پریږدو.

---

[1]، په دې کښې مصلحت هم دا وو چه سړی په خپل کار کښې مشغول اوسی او دوی په خپل کار کښې، اود طواف راکبا په وجه چه کومه بې پردګی کیږی هغه نه وو. (نووی).

[2]: سنن الترمذي/الحج (۸۵۹)(۳۶)، سنن ابن ماجه/المناسك ۳۰(۲۹۵۱)، تحفة الأشراف: (۱۱۸۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤)، سنن الدارمي/المناسك ٢٨(١٨٨٥)(حسن)

[3]، اودا هم ونیلی شوی دی چه حضور ﷺ په عمرة القضاء کښې خو اضطباع د اظهار تشجع دپاره کړې وه او ددې نه پس په حجة الوداع کښې د امن دحصول باوجود اظهار د تشکر یعنی د نعمت د تذکره دپاره، لکه څنګه چه په محصب کښې د قیام هم یوه وجه دا بیانولې شی.

[۱۸۸٤]() حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ اودهغه صحابو دمقام جعرانه نه عمره اوکړه او د بيت الله کښې هغوی رمل اوکړو اوخپل خادرونه ئې دخپلو ترخونو لاندې ګرځولي وو اوپه ګسه اوګه باندې ئې اچولي وو.

اضطباع (۲) دې ته وئيلې شی، چه د احرام خادر دهغې د مينځ نه د ښې ترخ لاندې راوباسی، او دهغې يو سر مخکښې سينې طرف ته او دويم سر شاته ملا طرف ته په ګسه اوګه باندې واچوی، چونکه په دې کښې ابداء ضعين وی، د سړی دواړه لاسونه او يوه اوګه ښکاری، ددې وجې نه دې ته اضطباع وئيلې شی، رمل او اضطباع دواړه د اظهار تشجع (يعنی بهادری ښکاره کولو دپاره) کولې شی، ددې مقصد مخکښې په روايت کښې راروان دې، او بعضو د اضطباع حکمت دا ليکلې دې، چه دا په اسراع د مشی کښې معين دې، په دې حالت کښې تيز تلل آسان وی،

اضطباع عند الائمة الثلثه مسنون دې، او امام مالک رحمه الله ددې قائل نه دې، اضطباع د طواف په ټولو شوطونو کښې کولې شی، او رمل صرف د شروع په دري اشواطو کښې، اضطباع د رمل په شان عند الحنفيه والشافعيه على الراجح صرف په هغه طواف کښې مستحب دې، چه دهغې نه پس سعی وی.

**فائده** : اضطباع د سنن د روايتو نه ثابت دې، په صحيحين او سنن نسائی کښې ددې حديث او باب نشته، امام ترمذی رحمه الله د اضطباع حديث ته حسن صحيح ليکلې دی، په خلاف د رمل چه هغه نه صرف د صحيحينو نه بلکه د صحاح سته نه ثابت دې.

## بَابٌ فِي الرَّمَلِ (۳)

### باب په طواف کښې د رمل بيان

په دې کښې څو بحثونه دی، معنی الرمل، حکمه، لمن، فی ای طواف، فی کم اشواط، فی کم جوانب، حکمة الرمل، دا اووه بحثونه دی،

### بحث اول: (د رمل معنی)

هو اسراع المشی مع تقارب الخطی وهز المنکبین، اوګې خوزولو سره وارۀ وارۀ قدمونه اخستل، او معمولی شان تيز رفتار سره تلل، خرنګه چه د مقابلې په وخت کښې پهلوانان تلل کوی.

---

(۱): تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ٥٥٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۲۹۵، ۳۰۶، ۳۷۱)(صحيح)

(۲) الاضطباع من الضبع بسكون الباء الموحدة وهو العضد.(نووي).

(۳) رَمَل بفتحتين از باب نصر.

### بحث ثاني: (د رمل حکم)

د ائمه اربعه په نزد سنت دی، د ابن الماجشون مالکی او ابن حزم په نزد واجب دی، د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه ددې انکار منقول دې، لکه چه د باب په رومبی حدیث کښې راروان دی.

### بحث ثالث: (رمل دچا دپاره دې؟)

د ائمه ثلثه په نزد مکی او آفاقی دواړو دپاره دې، د امام احمد رحمه الله په نزد صرف آفاقی دپاره دې. (۱)

### بحث رابع: (رمل به په کوم طواف کښې وی؟)

د امام احمد رحمه الله په نزد صرف طواف قدوم کښې، د احنافو او شافعیه په نزد فی کل طواف بعده سعی، دهر هغه طواف نه پس، چه دهغې نه پس سعی کولې شی.

ددې تفصیل دادی، مثلا په حج افراد کښې صرف یوه سعی وی، که د طواف قدوم نه پس اوکړې شی، او که د طواف زیارت نه پس، پس که د چا اراده د طواف قدوم نه پس د سعی کولو وی، نو رمل به په هغه طواف قدوم کښې کوی، او طواف وداع کښې هم رمل نشته، ځکه چه ددې نه پس سعی بین الصفا والمروه نه وی، او د امام مالک رحمه الله په نزد په طواف قدوم کښې شته، او که په دې کښې ئې اونه کړه، نو په طواف زیارت کښې به ئې کوی، حضرت شیخ خو داسې لیکلې دی، لیکن د دوی په مسلک کښې ددې نه زیات تفصیل معلومیږی، کما یظهر من الاوجز.

### بحث خامس: (د طواف په خومره چکرونو کښې به رمل کولې شی؟)

رمل د ائمه اربعه په نزد د شروع په اشواط ثلثه کښې دی، که په هغې کښې ئې اونه کړو، نو بیا ددې قضا او تلافی په نورو اشواطو کښې نشی کولې، ځکه چه په باقی اشواطو کښې د سکون او وقار هیئت اختیارول مسنون دی، په دې کښې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه اختلاف دې، دهغوی په نزد رمل په ټولو اشواطو کښې سنت دې، (منهل عن النووی)

### بحث سادس: (رمل به د بیت الله د څلورو واړو طرفونو نه کولې شی)

رمل عند الائمه الاربعه د بیت الله په جوانب اربعه کښې مسنون دی، خلافا لبعض التابعین، اذ قالوا یمشی فیما بین الرکنین، یعنی د رکن یمانی او رکن حجر اسود په مینځ کښې به رمل نه وی، هلته کښې به خپل معتاد (د عادت مطابق) تګ سره تګ کوی، ددې منشاء به مخکښې معلومه شی

### بحث سابع: د رمل بعضې حکمتونه)

د رمل حکمت او مصلحت اظهار د جلادة او قوت (بهادرئ) دی، ددې منشاء مخکښې په

---

(۱) حضرت شیخ همدا لیکلی دی لیکن زرقانی مالکی د امام مالک مشهول قول هم لیکلې دی، او دویم قول هغه کوم چه جمهورو دې چه د مکی په حق کښې مستحب دی.

روایت کښې راروانه ده، دا خو د ابتداء په اعتبار سره دي،(۱) واما الآن فحكمته تذكر نعمة الامن و حصول الغلبة على الكفار.

[۱۸۸۵] (*) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَبُوا: لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَذَبُوا: لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يَدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْرَفُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ".

دابوطفیل نه روایت دي چه ما عبدالله بن عباس ته اووئیل ستاسو دقوم خیال دي چه رسول الله په طواف کښې رمل کړي دي اودا چه داسنت دی نوهغه اوفرمائیل چه هغه رښتیا وئیلی دی اوخه غلط، ما اووئیل چه څه ني رښتیاوئیلی دی - اوخه غلط و ني فرمائیل داخو رښتیا دی چه رسول - الله و رمل کړي وو مګرسنت وئیل غلط دی په و حقیقت کښې قریشو دحدیبیه په زمانه کښې وئیلی ا وو چه محمد اودهغه اصحابو لره پریږدی تردي پورې چه هغه خپله دځارو په مرګ باندې مړه شی بیاچه کله هغوی دنبی ﷺ سره صلح اوکړه چه داخلق به کله راځی او په مکه کښې به دری ورځی. مقیم وی چنانچه رسول الله ﷺ تشریف راوړو نومشرکینو دکوه قعقعان دطرف نه کتل نوپه دغه وخت کښې رسول الله ﷺ خپلو صحابو ته اوفر مائیل دبیت الله شریف نه په دریو چکروکښې رمل اوکړئ یعنی خپلې اوږې وهی اوپه مزه مزه باندې منډې وهئ داخوځه سنت نه دی ما اووئې ستاسو دقوم خیال دي چه رسول الله ﷺ دصفا اودمروه سعی کړې وه په داسې حال کښې چه هغه په اوښ باندې سور وو اوداهم سنت دی نوهغه اوفرمائیل رښتیا دادی چه رسول الله ﷺ دصفا او مروه سعی په اوښ باندې سور ور کړې ده اودوی دروغ وئیلی دی چه داسنت دی خلق د رسول الله ﷺ نه نۀ شولرې کولې اونه ترینه اړولې شو،اوخلقو په هغه باندې ازدهام کړه جوړه کړي وه نوهغه په اوښ باندې سور شواو سعی ني کوله ددې دپاره چه داخلق دهغوی خبره واوری هغه لره اووینی اوددوی لاسونه دهغوی پورې اونه رسی.

**تشریح: قوله:** عن ابی الطفیل قال قلت لابن عباس..... قال صدقوا و کذبوا.

---

(۱) یعنی رمل کولو سره دا خبره په ذهن کښې راځی چه یو وخت هغه وو چه دلته په مکه مکرمه کښې د کافرانو او مشرکانو تسلط وو او دهغوی د استهزاء او تمسخر دفعه کولو دپاره مونږ ته د رمل کولو هدایت راکړی شوی وو او یو وخت الحمد لله دادی چه هرځه مو په خپله قبضه کښې دی

(*) صحيح مسلم/الحج ۳۹/(۱۲٦٤)، (تحفة الأشراف: ٥٧٧٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المناسك ۲۹/(۲۹٥۳)، مسند احمد(۱/ ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳٦۹، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۳)(صحيح)

## شرح حدیث:

د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه تپوس اوکړي شو، چه ډیر خلق دا وائی، چه حضور ﷺ د بیت الله شریف په طواف کښې رمل کړی دي، او دا چه رمل مستقل سنت دي، هغوی په جواب کښې اوفرمائیل، په دې کښې یوه خبره رشتیا ده، او یوه خبره دروغ ده، سائل ددې تشریح اوغوښتله، نو وې فرمائیل، چه دا خو صحیح ده، چه نبی کریم ﷺ رمل کړی دي، لیکن دا خبره چه دا مستقل سنت دي، غلطه ده« بیا ددې نه پس هغوی د رمل ابتداء او دهغې د مشروعیة علت بیان کړو) چه د عمرة القضاء په کال کله چه حضور ﷺ د صحابه کرامو یو جماعت سره مکې مکرمې ته د عمرې دپاره تشریف راوړو، نو چونکه د کافرانو په ذهن کښې د مخکښې نه دا خبره وه، چه مدینه یو وبائی ښهر دي، دهغه ځائې تیه ډیره سخته وی، ددې وجې نه هغوی وئیل، چه د مدینې تبه وهونکي طواف دپاره راغلي دی، وهنتهم حمی یثرب، چالره چه د یثرب تبې کمزورې کړې دی(هغوی به ځرنګه طواف اوکړي) ددې نه علاوه دا ئې هم اوکړل، چه حطیم طرف ته چه کومه ډهیرئ ده، چه هغې ته جبل قعقعان وئیلې شی، په هغې باندې دغه کافران کیناستل، چه کله مسلمانان دلته راشی، او طواف کوی، نو مونږ به هغوی پورې توقې کوؤ، الله تعالی حضور ﷺ د کافرانو ددې وینا نه خبردار کړو(دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست) پس نبی کریم ﷺ دهغوی دې افواه او منصوبې لره ناکامه کولو دپاره صحابه کرامو ته هدایت اوفرمائیلو، چه په دې طواف کښې رمل اوکړئ، او په توپونو توپونو سره طواف اوکړئ، او په روستنی روایت کښې دا هم دی، چه نبی کریم ﷺ ورته د اضبطاع حکم هم اوفرمائیلو.

## (رمل مستقل سنت دي)

د حضرت ابن عباس رضی الله عنه د جواب حاصل دادي، چه رمل نبی کریم ﷺ د یو وقتی ضرورت او مصلحت د وجې نه کړې وو، او هغه علت اوس موجود نه دي، لهذا دا سنت مستقله نه دي، جمهور دا وائی، چه نبی کریم ﷺ رمل دهغې نه پس په حجة الوداع کښې هم کړې دي، ددې وجې نه دا سنت مستقله دي.

**لغوله:** حتی یموتوا موت النغف: تر دې پورې چه هغوی هلاک شی، په دومره کثرت سره، ځرنګه چه اوښان او ګډې بزې هلاکیږی د نغف د وجې نه، نغف یو چینجې ډک چه د اوښانو او بزو په پوزه کښې پیدا کیږی، دهغې د وجې نه په لږ ساعت کښې په سوونو مړه کیږی،

**لغوله:** قلت یزعم قومک ان رسول الله(صلی الله علیه وسلم) طاف بین الصفا والمروة علی راحلته وان ذلک سنة: دا دویم سوال دي، چه د سعی سره متعلق دي، ددې باره کښې هم هغوی هم دا اوفرمائیل، چه نبی کریم ﷺ سعی راکبا د یوې مجبورئ د وجې نه فرمائیلې وه، چه خلق ډیر زیات وو، خلق د هغوی د زیارت د شوق په وجه مخکښې راټلل، او لرې کولو سره لرې کیدل نه، نو نبی کریم ﷺ سعی راکبا اوفرمائیله، لیسمعوا کلامه و لیروا مکانه الخ، دي دپاره

چه خلق په آسانئ سره دهغوی خبره واوړی، او د لرې نه دهغوی زیارت هم اوکړي شی، او د خلقو لاسونه هغوی ته اونه رسی، بخلاف سعی ماشیا، چه په دي صورت کښي به لویه پریشانی وه، چا به د نبی کریم ﷺ لاس نیولو، او چابه لمن نیوله، الله اکبر، د صحابه کرامو د شوق او جانثارئ عجیبه حالت وو، صلی الله علیه و سلم شرف کرم و ضی عن اصحابه و ارضاهم، قال المنذری وابوالطفیل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابه رضی الله عنهم و قد اخرج هذا الحدیث مسلم فی صحیحه(عون)

[۱۸۸۶](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا، قَالُوا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ".

د عباس رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ مکي ته تشریف راوړو اودي خلقو لره دیثرب تبي کمزوري کړي وو نومشرکینو اووئیل تاسوته یوداسي قوم راغلی دي چه هغوی لره تبي کمزوری کړی دی اوهغه ته ددي نه زیات اذیت رسیدلی دي الله تعالی دمشرکینو ددي وینا کومه چه هغه کړي وه خپل پیغمبرته اطلاع ورکړه پس نبی ﷺ هغه ته حکم اوکړو چه تاسو په دریو چکرو کښي رمل اوکړئ اودرکن یمانی اوحجراسود په مینځ کښي په عام رفتارسره خئ لهذا هرکله چه دي خلقو هغوی لره په رمل کولوباندي اولیدل نوونې وئیل ددي خلقو په باره کښي تاسو وائی چه دوی لره تبي کمزوری کړی دی داخو زمونږ نه زیات طاقتور دي، ابن عباس نه فرمائی چه نبی ﷺ په خپلو اصحابو کراموباندي شفقت اوفرمائیلو اوپه تمامو چکرو کښي نې درمل حکم اونه فرمائیلو.

عن سعید بن جبیر انه حدث عن ابن عباس..... وان یمشوا بین الرکنین،

د رکن یمانی او رکن حجر اسود په مینځ کښي خپل تګ سره تلل، یعنی رمل نه کول، ددي وجه په بل روایت کښي دا راروانه ده، چه کافرانو د کنتلو دپاره په کومه ډهیرئ باندي ناست وو، هغه حطیم طرف ته وه، چه د رکنین یمانیین جانب مقابل دي، نو صحابه کرامو به د طواف کولو په وخت کښي چه کله دغه طرف ته راغلل، نو چونکه په مینځ کښي ته د بیت الله شریف عمارت حائل وو، نو هغوی به کافرانو ته په نظر نه راتلل، او د رمل نه مقصود هغوی ته ښودل وو، ددي وجي نه په دي طرف کښي رمل اونه کړي شو، ددي وجي نه بعضي علماء دا فرمائی، چه رمل به صرف په جوانب ثلثه کښي وی، کما تقدم فی البحث السادس، جمهور دا وائی، چه نبی کریم ﷺ په حجة الوداع کښي په جوانب اربعه کښي رمل کړي دي، لهذا په هغي باندي به عمل کولي شی

---

(*): ● تخریج:صحیح البخاري/الحج ۵۵(۱۶۰۲)، والمغازي ٤٤(٤٢٥٦)، صحیح مسلم/الحج ۳۹(۱۲۶۶)، سنن النسائي/الکبری/ الحج(۳۹٤۲)،(تحفة الأشراف: ۵٤۳۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۳۹(۸۶۳)، مسند احمد(۱/۲۲۱، ۲۵۵، ۳۰۶، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۷۳)(صحیح)

هؤلاء اجلد منا: دا خو زمونږ نه هم زيات قوی دی، او مخکښې دهغوی مقوله دا راروانه ده، كانهم الغزلان، چه دوی خو د هوسئ د بچو پشان توپونه وهی، (غزلان بروزن غلمان جمع غزال، د هوسئ بچي)

الا الابقاء عليهم: د ابقاء معنی شفقت ده، يعنی په ټولو اشواطو کښې د رمل حکم شفقة نه دي وركړي شوي، گنی سترې کيدل لازمی دی.

قال المنذری واخرجه البخاری و مسلم والنسائی.

[۱۸۸۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: "فِيمَ الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّا اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ، لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

اسلم عدوی رضی الله عنه فرمائی چه مادعمربن خطاب بدنه نه واوريدل هغوی فرمائيل نن صبادا اوگې وهل اوددي، بربندول ولي دی، (ددی خوځه ضرورت نشته دې، و حالانکه الله تعالی دين لره قوی اومضبوط کړې دې اوکفر اوکفارولره ئې دې خائي نه ويستلی دی سره ددې نه مونږ هغه عمل نه شو پريخودلي کوم چه مونږ د رسول الله ﷺ په دور کښې کولو

[۱۸۸۸](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ".

دعائشې رضی الله عنها نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل دبيت الله طواف دصفا مروه سعی اوجمراتو - و لره په گيتوباندې ويشتل داټول دالله ذکر قائمولو دپاره دی.

عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) انما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا والمروة و رمی الجمار لاقامة ذكر الله.

د بيت الله شريف طواف، سعی بين الصفا والمروه او رمی جمار ددي دپاره مشروع شوي دی، چه دې تاريخی او مقدس مقاماتو کښې الله تعالی ياد کړي شی، لهذا دا ټول کارونه په پوره توجه سره کول پکار دی، نه په غفلت سره، علماؤ ليکلي دی، چه اگر چه د ټولو عباداتو نه مقصود ذکر الله دې، ددې امورو تخصيص ددې وجې نه اوکړې شو، چه دا کارونه په ظاهر کښې عبادت نه معلوميږی.

[۱۸۸۹](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا، فَرَآهُمْ يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً.

---

(*): سنن ابن ماجه/المناسك ۲۹(۲۹۵۲)، (تحفة الأشراف: ۱۰۳۹۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۱۵)(حسن صحيح)

(*): سنن الترمذي/الحج ٦٤(٩٠٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٥٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/٦٤، ٧٥، ١٣٨)، سنن الدارمي/المناسك ٣٦(١٨٩٥)(ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٥٧٧٧، ٥٧٧٩)(صحيح)

دابن عباس ته نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اضطباع اوکړه خپل څادرني دښئ اوګي لاندي کړو اودګسي اوګي دپاسه ني واچولوبیائي دحجراسود استلام اوکړو او الله اکبر کښي اووئیل بیا ئي په دریو چکرو کښي رمل اوکړو صحابه کرام چه کله رکن یمانی ته اورسیدل اودقریشو د نظرونونه به غائب شول نوپه عام رفتار سره به تلل بیاچه به کله دهغوی مخي ته راتلل نوپه مزه مزه باندي به ئي منده وهله قریشو اووئیل داخوګوریاچه اوسئ دي ابن عباس نه اوفرمائیل داسنت دي

[۱۸۹۰](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اودهغه اصحابو د جعرانه نه عمره اوکړه اوهغوی په بیت الله کښي رمل اوکړو اوبه څلورو چکرو کښي په خپل عام رفتارسره تلل.

[۱۸۹۱](*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ".

دنافع نه روایت دي چه ابن عمره دحجر اسود نه ترد حجراسود پوري رمل اوکړو(یعنی په پوره چکرکښي) اوذکرئي کړل چه رسول الله ﷺ داعمل کړي وو

## بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

### د طواف په دوران کښي دعاکول

باب الدعاء فی الطواف په صحاح سته کښي یو کتاب کښي هم ماته ملاؤ نشو، البته باب الکلام فی الطواف په بخاری او نسائی کښي موجود دي، او امام ترمذی په باب بلاترجمه کښي د کلام فی الطواف حدیث ذکر کړي دي، امام بخاری په باب الکلام فی الطواف کښي د ابن عباس ﷺ حدیث ذکر کړي دي، دهغي مضمون دادي، چه یو ځل دطواف کولو په وخت کښي د حضور ﷺ تیریدنه په یو داسي سړي اوشوه، چه طواف ئي کولو، او هغه خپل لاس د تسمي وغیره په ذریعي سره د بل سړي لاس سره ترلي وو، او هغه دواړو په داسي حالت کښي طواف کولو، نبی کریم ﷺ هغه تسمه په خپل لاس مبارک سره قطع کړه، او په ژبه مبارکه ئي دا اوفرمائیل، خذیده، چه د ترلو په خائي ددۀ لاس اونیسه، ددی حدیث نه د کلام فی الطواف ثبوت اوشو، ځکه چه نبی کریم ﷺ د طواف کولو په دوران کښي هغه ته اوفرمائیل خذیده، او امام ترمذی رحمه الله د ابن عباس ﷺ یو روایت مرفوعه ذکر کړي دي، الطواف حول البیت مثل الصلوة الا انکم تتکلمون فیه فمن تکلم فیه فلا یتکلم الا بخیر، او هم دا

---

(*): سنن ابن ماجه/ الحج ۲۹(۲۹۵۳)، تحفة الأشراف: (۵۷۷۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۲۴۷، ۲۹۵، ۳۰۵، ۳۱۴)(صحیح)

(*): صحیح مسلم/الحج ۳۹(۱۲۶۲)، تحفة الأشراف: (۷۹۰۶)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الحج ۶۳(۱۶۱۶)، سنن النسائي/الحج ۱۵۰(۲۹۴۳)، سنن الترمذي/الحج ۳۳(۸۵۶)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲۹(۲۹۵۰)، موطا امام مالك/الحج ۲۴(۱۰۸)، مسند احمد(۲/۱۰۰، ۱۱۴)، سنن الدارمي/المناسك ۲۷(۱۸۸۲)(صحیح)

دواړه روایتونه امام نسائی رحمه الله ذکر کړي دي، په هغې کښې داسې دي، الطواف بالبيت صلوة فاقلوا من الكلام، معلومه شوه، چه کلام فی الطواف جائز دي، د جمهور علماء ائمه اربعه هم دا مذهب دي، ددې تمهید نه پس دا پیژندل پکار دي، چه په طواف کښې څه دعا غوښتل پکار دي، په حدیث الباب کښې دا دي، چه حضور ﷺ د طواف کولو په وخت کښې کله رکنین یمانیین ته اورسیدو، نو هغه وخت ئې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة الخ اولوستلو، په دې سلسله کښې د حج چه کوم کتابونه چاپ شوي دي، او د حج په زمانه کښې چه هلته کښې تقسیمیږي، په هغې کښې د طواف د هر هر شوط دپاره ځان ځانله دعا لیکلې دي، لیکن دهغې دعاګانو ثبوت حدیث کښې نشته، په قسطلانی شرح بخاری کښې دی، ابن المنذر فرمائي، چه طواف کښې د حضور ﷺ نه هیڅ دعا ثابته نه ده، سوا د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه الخ نه بین الرکنین یمانیین، بیا هغوی مخکښې لیکلي دی، چه د رافعی نه نقل دی، چه په طواف کښې قراءة د قران افضل دي، د دعاء غیر ماثور نه، او دعاء ماثور افضل ده د تلاوت د قران نه، او صاحب هدایه لیکلي دی، چه په طواف کښې ذکر الله افضل دي، بنسبت د تلاوت، او د مالکیه په نزد طواف کښې قراءة مکروه دي. اهـ مختصراً

[۱۸۹۲] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

عبدالله بن سائب رضي الله عنه فرمائی چه ماد رسول الله ﷺ نه واوریدل چه هغه درکن یمانی او د حجراسود په مینځ کښې دادعافرمائیله (ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) اې زمونږه ربه مونږ ته په دنیا کښې خیر عنایت اوفرمائی او په آخرت کښې هم خیر راکړې او مونږ لره د اور دعذاب نه محفوظ اوساتې.

[۱۸۹۳] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ".

ابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ حج اوپه عمره کښې (مکي ته) تشریف راوړو اوکوم اول طواف (طواف قدوم) چه به ئې کولونو دهغې په دریو چکرو کښې به ئې په مزه مزه باندې منده وهله اوپه څلورو کښې به په عام رفتار سره تلو بیابه ئې دوه رکعته ادا کول.

ثم يصلي سجدتين: دا هغه دوه رکعته دی، چه د طواف نه پس کولې شی، (تحية الطواف) دا مونځ چونکه د متعلقاتو د طواف نه دي، او مونځ په دعا باندې مشتمل وی، پس ګویا په هغې کښې دعا غوښتل دعاء فی الطواف ده. (بذل)

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: (٥٣١٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٣٩٣٤)، مسند أحمد(٤١١/٣)(حسن)

(*): صحيح البخاري/ الحج ٦٣(١٦١٦)، صحيح مسلم/ الحج ٣٩(١٢٦١)، سنن النسائي/ الحج ١٥١(٢٩٤٤)( تحفة الأشراف: ٨٤٥٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد(١١٤/٢)(صحيح)

تحية الطواف د احنافو په نزد واجب دي، او د امام احمد رحمه الله په نزد سنت دي، او د شافعيه نه دواړه اقوال نقل دي، او دريم قول دادي، چه د طواف واجب نه پس واجب دي، او د غير واجب نه پس سنت دي، د مالكيه په نزد دا ټول اقوال دي. (جزء الحج)

## بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

### باب: د مازيګر نه پس د طواف کولو بيان

[١٨٩٤] (*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ". قَالَ الْفَضْلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا".

جبير بن مطعم رضي الله عنه دنبي كريم صلى الله عليه وسلم نه روايت كوي چه هغه اوفرمانيل چاره مه منع كوئ په كوم وخت په كښي چه هم څوك ددي كور طواف كول غواړي اوكه مونځ كول اوغواړي(نواودی كړي) ورځ وی كه شپه، خواه كه هر وخت وي

**تشريح: قوله:** عن جبير بن مطعم بلغ به النبي(صلى الله عليه وسلم) قال لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت و يصلى اى ساعة شاء من ليل او نهار:

**قوله:** د لا تمنعوا خطاب بنو عبدمناف ته دي، لكه چه په بعضو روايتو كښي دی، يا عبد مناف لا تمنعوا الخ، په دي حديث كښي بنوعبدمناف ددي خبرې نه منع كړې شوې دی، چه هغوی چاره منع كړي، د بيت الله شريف د طواف كولو نه، يا په مسجد حرام كښي د مونځ كولو نه، په هر وخت كښي، كه شپه وی او كه وړځ وی.

دا حديث د سنن اربعه روايت دي، په دي سره شافعيه په دي باندې استدلال كړې دي، چه په مكه مكرمه كښي هيڅ يو وخت وقت مكروهه نه دي، بلكه هلته كښي هر وخت مونځ كولې شي، كما تقدم فى كتاب الصلوة، ددي جواب او مذاهب ائمه هلته كښي تير شوي دی، علامه سندهي رحمه الله د حديث مطلب دا ليكلي دي، چه د نبي كريم صلى الله عليه وسلم مراد دادي، چه كوم سړي هم مسجد حرام ته د طواف يا مونځ په ارادې سره داخليدل غواړي، په وړځ كښي يا شپه كښي، هر وخت كښي، نو تاسو لره د هغه د منع كولو حق نشته، او دا مطلب نه دي، چه په مكه كښي كه څوك هر وخت مونځ يا طواف كول غواړي، نو كوی دي، او دا مطلب ددي وجي نه اختيار شوي دي، چه دا حديث د احاديث النهي خلاف نشي، او د حرم شريف چه كوم درښان وو، هغوی به خپل حكومت چلوو، هر سړی ته به ئې هر وخت د داخليدو اجازت نه وركوو، ددي وجي نه هغوی ته تنبيه وركړې شوه. (كذا سمعت من بعض الاساتذة)

ددي نه پس پوهه شئ، چه طواف بعد العصر يا بعد الفجر بالاتفاق جائز دي، البته په تحية الطواف كښي اختلاف دي، د احنافو او مالكيه په نزد مكروه دي، د شافعيه او حنابله په

---

(*): سنن الترمذي/الحج ٤٢(٨٦٨)، سنن النسائي/المواقيت ٤١(٥٨٥)، والحج ١٣٧(٢٩٢٧)، سنن ابن ماجه/اقامة الصلاة ١٤٩(١٢٥٦)(تحفة الأشراف: ٣١٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٨٠، ٨١، ٨٤)، سنن الدارمي/المناسك ٦٩(١٩٦٧)(صحيح)

نزد هغه هم بلاکراهت جائز دي، دهغوی استدلال دهغه حديث دجبيربن مطعم نه دي، چه دهغي جواب مونږ بره ليکلي دي والله تعالی اعلم.

## بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

### باب د قران کونکی د طواف بيان

دا مشهوره اختلافی مسئله ده، چه مخکښې څو ځايونو کښې تيره شوې ده.[1] عند الجمهور په قارن باندې صرف يو طواف او يوه سعی ده، او عند الحنفيه لا بد له من طوافين و سعيين.

### د طواف قارن په سلسله کښې د فريقينو د استدلال جائزه

په دې باب کښې مصنف رحمه الله دري احاديث ذکر کړي دي، حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. او دوه احاديث د حضرت عائشې رضي الله عنها، په هغې کښې اول حديث د سنن اربعه او د صحيح مسلم دي، او دويم حديث د نسائی شريف، او دريم حديث د صحيح مسلم دي، ددی نه علاوه کوم حديث په دې سلسله کښې چه متفق عليه دي، د کوم تخريج چه بخاری او مسلم دواړو کړي دي، هغې لره مصنف په باب الافراد کښې راوړې دي، يعنی حديث عائشه رضي الله عنها چه دهغې په آخر کښې دادی. واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا، امام بخاری رحمه الله په باب طواف القارن کښې اول دا حديث ذکر کړي دي، ددې حديث چه کومه توجيه زمونږ د طرف نه کولې شی، هغه مونږ په باب الافراد کښې ليکلي ده، او الحمدلله هغه توجيه د سياق حديث سره ډيره نزدې ده، بلکه په فيض الباری کښې د شاه صاحب نه دا نقل شوي دی، چه د بعضو روايتو الفاظ په دې کښې صريح دی، حضرت امام بخاری رحمه الله په باب مذکور کښې چه کوم دويم حديث ذکر کړي دي، هغه حديث د ابن عمر دي، چه هغوی يو ځل حج قران اوکړو، او د هغې دپاره نې صرف يو طواف او يوه سعی اوکړه، بيا نې اوفرمائيل هکذا فعل رسول الله(صلى الله عليه وسلم).

ددې په جواب کښې شاه صاحب فرمائي (كما في فيض الباری) چه دې معامله کښې زيات اهميت د علی رضي الله عنه روايت ته ګيدې شی، ځکه چه اول خو حضرت علی رضي الله عنه حضرت علی دي، او حضرت ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر دي، دويم دا چه د علی رضي الله عنه احرام هم هغه وو، کوم چه د حضور رضي الله عنه وو، لکه چه په روايتو کښې مشهور او معروف دی، او د حضرت علی رضي الله عنه مسلک دادي. القارن يطوف طوافين و يسعى سعيين، دغه شان د حضرت ابن مسعود رضي الله عنه هم دا منقول دی. رواهما الطحاوی باسانيد قوية، حتی چه حافظ ابن حجر رحمه الله هم ددې اعتراف کړي دی. او ابن حزم دا وئيلي دی، چه په دې سلسله کښې د حضور رضي الله عنه او دهغوی د صحابه کرامو نه هيڅ ثابت نه دی، په دې باندې حافظ صاحب فتح الباری کښې فرمائي

---

[1] قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن، اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلثة مذاهب احدها ان على كل منهما طوافين وسعيين وروي ذلك عن علي وابن مسعود وهو قول سفيان ثوري وابي حنيفة واهل الكوفه والأوزاعي واحدي الروايات عن الامام احمد الثاني ان عليهما كلهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا نص عليه الامام احمد في رواية ابنه عبدالله وهو ظاهر حديث جابر هذا الثالث ان على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعيٌ وحدٌ وهذا هو المعروف عن عطاً وطاؤس والحسن وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب احمد.

(قلت) لكن روى الطحاوى وغيره مرفوعا عن على و ابن مسعود ذلك باسانيد لا باس بها، او شيخ ابن الهمام او علامه عيني حديث على ﷺ د نسائي د سنن كبرى په حوالې سره نقل كړې دي، هكذا عن حماد بن عبد الرحمن الانصارى عن ابراهيم بن محمد بن الحنفيه قال طفت مع ابى و قد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طوافين و سعى سعيين و حدثنى ان عليا رضى الله عنه فعل ذلك و حدثه ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك قال العلامة ابن الهمام و حماد هذا و ان ضعفه الازدى فقد ذكره ابن حبان فى الثقات فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن مع انه روى عن على ﷺ بطرق كثيرة مضعفة ترتقى الى الحسن. اهـ

علامه قسطلانی په شرح بخاری کښې د شیخ ابن الهمام مذکوره بالا کلام ذکر کولو نه پس فرمائي ولا ريب ان العمل بما فى صحيح البخارى.

فلما كان بذى الحليفة قال من شاء ان يهل بحج فليهل و من شاء ان يهل بعمرة فليهل بعمرة:

په شروع کښې نبی کریم ﷺ په ذوالحیفه کښې صحابه کرامو ته اختیار ورکړې وو، چه د چا کوم قسم احرام ته زړه کیږي، هم هغسې دي اوتړي، بیا وروستو مخکښې تللو نه پس نبی کریم ﷺ د فسخ الحج الى العمرة اشاره اوفرمائیله، چه کله صحابه کرامو داسې اونه کړل، نو بیا مروه ته رسیدلو نه پس نبی کریم ﷺ صحابه کرامو ته د فسخ الحج الى العمره امر جازم او قطعی ورکړو، نو هغوی د نبی کریم ﷺ د حکم مطابق دې طواف او سعی لره عمره اوګرځوله، او حلال شو،

اولى من حديث لم يكن على رسم الصحيح على مالا يخفى اهـ لیکن زمونږ علماء دا وائی چې حدیث د بخاری خو مؤول دي او که دا په ظاهر باندې کیخودې شی نو د ټولو به خلاف شی نه صرف د ائمه فقه بلکه د ټولو روایات حدیثیه هم كما تقدم توضيحه فى باب الطواف الواجب)

اصل خبره دا ده چې پیغمبر ﷺ مکي مکرمې نه د رسیدلو په ورځ کوم طواف کړې وو چې هغوی ئې هم منى او مونږ هم ئې باره کښې دا وا و چې هغه طواف عمره وو او هغوی دا وائی چې هغه طواف قدوم وو[1] هغوی په خپله رائې باندې قرینه دا حدیث پیش کوی اما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً او احناف د خپل رائې په تائید کښې هغه روایات پیش کوی چې په هغې کښې تعدد د طواف او سعی مذکور دي هغه ګویا سنداً دومره قوی نه دی خومره چې دا دی لیکن اول خو هغه صریح دی مؤول نه دی دویم دا چې د قیاس موافق هم هغه دی والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.

[۱۸۹۵](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ".

[1] په دې باندې انورشاه فرمائی چه دا اختلاف رائې نه دي بلکه اختلاف د تخریج دي د شافعیه د مشائخو تخریج دادي اود احنافو مشائخو تخریج هغه دي.

[2] صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۳)، سنن النسائي/الحج ۱۸۲(۲۹۸۹)، تحفة الأشراف: ۲۸۰۲)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۱۰۲(۹۴۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۳۹(۲۹۷۲)، مسند احمد(۳۱۷/۳)(صحيح)

دجابر بن عبدالله نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ اودهغه صحابه کرامو دصفا اودمروه په مینځ کښي به صرف یوسعی کړي وه یعنی په اول ځل طواف قدوم یاطواف عمري سره.
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، يَقُولُ: "لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ".

دا د باب اولني حدیث دي چې په دي کښي د طواف ذکر نشته بلکه سعی بین الصفا والمروه مذکور ده چې پیغمبر ﷺ صرف یو سعی اوفرمائیله زمونږ له طرفه د دي جواب دا دي چې مراد دا دي چې پیغمبر ﷺ دحج دپاره صرف یو سعی اوکړه او دا صحیح ده ځکه چې په حج کښي خو طوافونه ډیر وی( طواف قدوم، طواف زیارت او طواف وداع) لیکن سعی صرف یو ځل وی لیکن که یو سړي حج سره عمره هم کوی کما فی القران والتمتع،، نو ښکاره خبره ده چې د هغې دپاره به طواف او سعی هم جدا او مستقل کوی د نورو دلائلو په بناء باندې

[۱۸۹۶]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الْجَمْرَةَ".

دعائشې ﷺ نه روایت دي چه اصحاب رسول کوم چه دهغه سره وو هغه جمري لره په ګیتو سره دویشتلونه. پس طواف کړي وو.

**تشریح: قوله:** عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الْجَمْرَةَ" .دا دویم حدیث دي، د دي مضمون دا دي چې صحابه کرامو کښي چا هم د بیت الله طواف د جمره عقبه د رمی نه مخکښی نۀ دي کړي په دي روایت باندې اشکال ظاهر دي ځکه چې د نورو روایتونو نه خو دا معلومیږي چې هغې تولو حضراتو په ځلورمه (۴ ذی الحجه) باندې مکي ته د رسیدلو سره طواف کړي وو بیا دا وئیل ځنګه صحیح دی چې د رمی جمره نه مخکښي ئې طواف نۀ وو کړي لهذا د دي مطلب به دا اخستلې شی چې د دي نه د راوی مقصود د مطلق طواف نفی نۀ ده بلکه د طواف افاضه نفی مراد ده ځکه چې په یوم النحر کښي چې کوم افعال اربعه کیږی( رمی، ذبح، حلق او طواف) په هغې کښي دا طواف زیارت د رمی نه پس اوکړي شو د رمی نه قبل چا هم اونکړو او یا دا اووئیلې شی چې د دي نه مراد هغه صحابه دی چې د هدی بوتلونکي وو او مطلب دا دي چې هغې خلقو طواف للاحلال د رمی نه پس اوکړو( او د دي نه مخکښي اګرچه هغوی طواف کړي وو لیکن هغه لاجل الاحلال نۀ وو ځکه چې سوق هدی د تحلل نه مانع ده) یا دا اووئیلې شی چې د دي تعلق هغې صحابو سره دي چې غیرسائق الهدی وو او مطلب دا دي چې هغوی د حج دپاره طواف د رمی نه مخکښي نۀ وو کړي( او د دي نه مخکښي ئې اګرچه طواف کړي وو لیکن هغه د حج دپاره نۀ وو بلکه د عمري دپاره وو)[۲] (بذل)

---

[۱]: تفرد به أبوداود،( تحفة الأشراف: ۱۶۶۰۱)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/الحج(۴۱۷۲، ۴۱۷۳)(صحيح)
[۲]، ځکه چه داخلق د فسخ الحج الی العمره مامور وو دغې خلقو خو د عمري طواف او سعی په شروع کښي کړي وه بیا ئې روستو چه کوم طواف زیارت اوکړو هغه ئې د رمی جمره نه پس اوکړو. والله اعلم

[۱۸۹۷](۱) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: "طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

دعائشې رضي الله عنها نه روايت دي چه نبي كريم عليه السلام د هغه نه فرمائيلي وو ستا د بيت الله طواف او د صفا مروه سعي ستا حج او عمري لره كافي دي شافعي فرمائي چه سفيان كله سند داسي بيانوي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها او كله داسي وائي قال لعائشة رضي الله عنها.

**تشريح: قوله:** عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: "طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ ..... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

د دې حديث نه هم جمهور استدلال كوي چې د قارن دپاره يو طواف او يو سعي ده زمونږ له طرفه د دې جواب دا دي چې دا استدلال خو په دې مبنى دي چې حضرت عائشه رضي الله عنها قارنه وه او زمونږ په نزد داسي نۀ ده بلكه زمونږ تحقيق دا دي چې هغه مفرده وه، (كما سبق مفصلاً في احرام عائشة) لهذا مطلب دا دي چې اگرچه تاسو صرف حج كړي دي عمره مو نۀ ده كړې ليكن شروع كښې اراده خو د دواړو وه په دې وجه دا طواف او سعى من حيث الاجر والنية دواړو دپاره كافي دي (۲) او يا دا اووئيلي شى چې د دوى دا گمان حضرت عائشې رضي الله عنها نه په دې گمان باندې وو چې هغوى په شروع كښې طواف عمره كړې وو او د هغوى د حيض وغيره قصه د پيغمبر عليه السلام ذهن كښې نۀ وه يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اوماطفت ليالى قدمنا (۳) كما فى بعض الروايات والله تعالى اعلم(بذل) قال المنذرى واخرجه مسلم فى صحيحه( عون)

## باب الْمُلْتَزَمِ

### بابد د ملتزم بيان

دا باب په صحاح سته كښې صرف په دواؤ كتابونو كښې دي دلته په سنن ابوداؤد كښې او سنن ابن ماجه كښې او د ملتزم متعلق حديث هم د صحاح سته صرف په دې دواؤ كتابونو كښې دي هسې بيهقى وغيره كښې هم دي بيهقى كښې د ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي مابين الركن والباب(۴) ته ملتزم وئيلې كيږى چې كوم كس هم دي سره پيوست شى(۵) او دعا غواړى نو هغه قبليږى( تهذيب السنن لابن القيم) او علامه زرقانى په حواله د ابن عبدالبراس د ابن عباس نه مرفوعاً روايت كړې دي (كما فى الاوجز ص ۷۳۵ج۳) د مناسک حج په كتابونو كښې امام نووى او ملاعلى قارى ليكلي دى چې د طواف وداع نه فارغ كيدو نه پس حاجى دپاره

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۷۳۸۱)(صحيح)

(۲) په دې جواب باندې دا اشكال كيږى چه كه داسي وو نو بيا ددې ارشاد گرامى فائده څه ده؟

(۳) وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث في باب الافراد ذيل عمرة التنعيم.

(۴) يعنى د بيت الله د ديوال هغه حصه كومه چه د بيت الله د دروازې اود حجر اسود په مينځ كښې ده.

(۵) د پيوست كيدو صورت په حديث الباب كښې دا مذكور دى چه دغه ځاى كښې خپل مخ، او سينه او د دواړو لاسونو مرونده نه خواره كړى دغه حصې سره نې اولگوى او په ژړا ژړا دعاگانې اوغواړى.

مستحب دی چې عتبة البیت د بیت الله شریف د دروازې چوکهټ، ښکل کړی او ملتزم شریف سره پیوست شی او دعا اوغواړی د حضرت شاه ولی الله صاحب دهلوی قدس سره په المسلسلات کښې هم استجابة الدعاء عند المتلزم په حدیث مرفوع په روایت ابن عباس کښې موجود دی چې په هغې کښې دا دی چې هر راوی د روایت په وخت خپل شاګرد ته دا اووې چې ما هلته دعا غوښتلې ده او قبول شوې ده تذکرة الخلیل کښې لیکلې دی حضرت سهارنپوری رحمه الله به فرمائیل چې په ملتزم باندې ما د الله تعالی نه دری دعاګانې غوښتلې وې چې په هغې کښې مې د دواړو[1] قبلیدل خو اولیدل او د دریمې د الله تعالی د ذات نه توقع ده

[۱۸۹۸](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: "لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قُلْتُ: لَأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي، وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتَقَتْ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَهُمْ".

عبدالرحمن بن صفوان ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ کله مکه فتح کړه نو ما اووئیل زه خپلې کړی ضرور اغوندم زما کور هم لاره کښې وو اوخامخابه ګورم چه رسول الله ﷺ به څنګه کوی چنانچه زه لاړم نبی کریم ﷺ ته مې کتل چه نبی ﷺ اودهغه صحابه کرام دبیت الله شریف نه وتلی وو اوددروازې نه ترحطیم پورې ټې دبیت الله شریف استلام کولو هغه خپل مخ دکعبې سره لګولی وو اورسول الله ﷺ دهغه په مینځ کښې وو.

**تشریح: قوله:** عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: "لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، ..... وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَهُمْ".

عبدالرحمن بن صفوان وائی چې په کومه ورځ رسول الله ﷺ مکه مکرمه فتح کړه نو ما خپل زړۀ کښې سوچ اوکړو چې زۀ به اوس په خوشحالۍ کښې کپړې واچوم او اوبه ګورم چې اوس حضور اکرم ﷺ څۀ کوی هغوی وائی چې زمونږ کور په لار کښې وو وقد استلموا البیت من الباب الی الحطیم نو ما اولیدل پیغمبر ﷺ او د هغوی صحابه چې د کعبې نه بهر راوتلو نه پس د بیت الله شریف هغې حصې سره پیوست وو چې د باب کعبه او حطیم مینځ کښې دی په دې روایت باندې اشکال دا دی چې ملتزم خو د هغې حصې نوم دی چې من الباب الی الحجر دی نه چې من الباب الی الحطیم؟ د دې جواب بعضې علماؤ دا ورکړی دی چې دا ضروری نه ده چې حضور ﷺ هم په هغې خلقو کښې شامل وو( بلکه پیغمبر ﷺ په اصل ملتزم باندې موجود وو)، او حضرت سهارنپوری د دې دا

[1]، اول دا چه په دغه زمانه کښې په حجاز کښې د شریف حسین د بغاوت په وجه کومه سخته بدامنی وه دهغې امن سره بدلیدل، دویم تصنیف د بذل المجهود تکمیل د مدینې منورې په قیام کښې، دریم د مدینې مرګ ملاویدل، الله تعالی په خپل فضل سره دا دریمه دعا هم قبوله کړه.

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۹۷۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۳۲۰، ۴/۳۲۱)(ضعیف)

توجيه کړي ده چې ممکن ده اصل روايت کښې خو من الباب الى الحجر وی ليکن يو راوی ته اشتباه شوې وی چې هغهٔ حجر، بفتح الحاء، لره حجر، بکسر الحاء، ګنړلې وی او حجر، بالکسر، حطيم ته وئيلې کيږی بيا ئې دا اوکړل چې دا روايت ئې بالمعنى ذکر کړو او وې وئيل چې من الباب الى الحطيم، د کوم ځائې نه کوم ځائې ته خبره اورسيده»(1) والله تعالى اعلم بالصواب ١٢

[١٨٩٩](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ، قُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ".

عمرو بن شعيب رضي الله عنه د خپل پلارنه روايت کوی چه به مادعبدالله بن عمرونه سره طواف اوکړو کله چه و مونږ دکعبې په شاطرف باندې راغلونوماووئيل و آيا تاسو تعوذ نه کوئ هغه اوفرمائيل مونږ په الله سره و پناه غواړو د دوزخ نه بياروان شو تردې پورې چه و دحجراسود استلام ئې اوکړو اودحجراسود او د دروازې په مينځ کښې اودريدو بيائې خپله سينه او مخ په هغې باندې کيخودو اوخپلو لاسونواوتلو لره ئې داسې کړل اودې کړل لره ئې داسې کولو سره ليدلې دي،

[١٩٠٠](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ، فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي".

محمد بن سائب دخپل پلارنه روايت کوی چه هغه دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما لاس نيولي وو اوتلل اوهغوی لره ئې د دريم ګوټ سره اودرولو کوم چه دحجراسود سره ددروازې دکعبې سره دي نوابن عباس رضي الله عنهما به هغوی ته وئيل آيا خبر درکړي شوي دي تاسوته چه رسول الله صلى الله عليه وسلم به دلته کښې مونځ کولو سه نوهغه به وئيل او بيا به هغه اودريدلو او مونځ به ئې و کولو.

**تشريح: قوله:** كان يعقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة الشقة الثالثة، دريمه ټکره،

---

1) خو بعض نورو شارحينو ليکلې دي چه ملتزم خو ما بين الباب والركن الاسود ته وئيلې شی دا خبره متعين دي، خو د حطيم په مصداق کښې اختلاف دي يو قول دا دي چه د کعبې شمالي طرف ته چه کوم ديوال دي کوم چه د بيت الله دا حصه ګيره کړې ده کوم چه په تعمير سره ورڼکې شوي دي، دريم قول دا دي چه حطيم او حجر د هغه زمکې نوم دي کوم چه دي ديوال راګير کړي دي، او دريم قول دا دي چه حطيم ما بين الركن الاسود والباب ته وئيلې شی ،کوم ته چه ملتزم ونيلې شی، لهذا په دې اخرى قول باندې د ابوداود په دې روايت باندې هيڅ اشکال نشته ١٢

*) سنن ابن ماجه/المناسك ٣٥(٢٩٦٢)، (تحفة الأشراف: ٨٧٧٦)، (حسن)

*) سنن النسائي/الحج ١٣٣(٢٩٢١)، (تحفة الأشراف: ٥٣١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣/٤١٠)(ضعيف)

## د حدیث شرح :

حضرت سهارنپوی په بذل المجهود کښې فرمائی ملتزم د بیت الله د دیوال دریمه تکړه په دې لحاظ سره ده چې د بیت الله په کوم دیوال کښې دروازه ده د هغې دري حصې دغه شان شوي چې یو تکړه خو د هغې دیوال ده چې د رکن عراقی نه تر د بیت الله د دروازې د بازو پورې ده او دویمه تکړه هغه چې په هغې کښې په خپله دروازه ده او دریمه تکړه هغه ده چې د دروازې د دویم بازو نه تر د رکن حجر اسود پورې ده او هم دې ته ملتزم وئیلې شی

**قوله:** مما یلی الرکن الذی یلی الحجر مما یلی الباب

د بیت الله شریف د دیوال هغه حصه چې هغې کونې سره متصل ده چې هغې سره متصل حجر اسود دې( یعنی یو طرف سره او دویم طرف سره متصل دې باب کعبه سره)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما آخر کښې نابینا شوې وو په دې وجه به عبدالله بن السائب د هغوی لاس نیولو او هغې خائې ته به ئې راوستلو ابن عباس ترې تپوس اوکړو چې تاسو ته پته ده چې نبی علیه السلام به دلته مونځ کولو نو بیا به ابن عباس رضی الله عنهما هم هلته مونځ کولو د دې حدیث نه معلومه شوه چې څنګه د ملتزم التزام کولې شی دغه شان د هغې نزدې مونځ کول هم پکار دی.

## بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

### بابب د صفا او مروه بیان

د صفا مروه په مینځ کښې سعی کول دا د حضرت هاجره رضی الله عنها یادګار دې چې د اوبو په تلاش کښې ئې دلته منده وهلې وه مشهور واقعه ده(۱)

په سعی کښې دري بحثونه دی. (۱) حکمه (۲) د صفا نه مروه او بیا د مروه نه صفا دا دواړه یو چکر دې یا دوه چکرونه دی(۳) بین الصفا والمروة سعی یعنی منده وهل ضروری دی یا پیاده تګ هم جائز دې.

## بحث اول :

د صفا او مروه مینځ کښې د سعی په حکم کښې اختلاف دې په دې کښې څلور اقوال دی د امام شافعی (۱)،او امام مالک رحمهم الله د مشهور قول مطابق سعی رکن دې لا یتم الحج الا به اصح الروایتین عن احمد هم دا دې او (۲)د احنافو په نزد واجب دې چې د دې په ترک

---

۱) چه کله ابراهیم علیه السلام د الله پاک په حکم سره سیده هاجره رضی الله عنها او د هغه د وړوکي خوئي سیدنا اسماعیل علیه السلام په وادی غیر ذی ذرع (بیابان) کښې چرته چه اوس مسجد حرام دې پریښودلو نو کومې اوبه چه د هغې سره په مشک کښې وې چه کله هغه ختمې شوې نو اوس هغه د اوبو په لټون کښې اوته مخامخ ورته صفا غونډئ وه هغې ته اوخته خو اوبه ورته ملاؤ نه شوې، بیا ئې د ماشوم په فراق کښې لاندې راکوزه شوه او په منده د خپل ماشوم لیدو لره راغله بیا دوباره مروه غونډئ ته هم د دې اوبو په لټون کښې اوختله دغه شان اووه کرته صفا او مروه ته اوختله او په اووم کرت باندې چه هلته راغله نو ګوری چه ماشوم چرته خپې وهی هلته د الله پاک په رحمت سره چینه راوتله کومې ته چه زمزم وئیلې شی، الحاصل الله پاک ته د هغې دا ادا خوښه شوه او د همیشه دپاره په حج کښې د سعی سنت جاړی شو. ۱۲

سره دم واجب کیږی هم دا د امام مالک رحمه الله هم یو روایت دي (۳)د سفیان ثوری رحمه الله په نزد چې په هیره سره ترک کړي شی نو په دم سره تلافی کیدي شی البته قصداً چې پریخودي شی نو بیا نۀ کیږی هم دا د عطاء قول دي (۴)د ابن عباس رضی الله عنهما په نزد سنت دي وهو روایة عن احمد( لامع وفتح الباری) د وجوب دلیل د مسند احمد روایت دي حبیبه بنت ابی تجراة مرفوعاً روایت کوی ما د پیغمبر ﷺ نه اوریدلي دی چې کله ثې سعی کوله کتب علیکم السعی فاسعوا ...،، دغه شان حدیث د مسلم دې ما انم الله الحج امر ئې ولا عمرته لم یطف بین الصفا والمروة(عون)

## بحث ثانی :

د صفا نه مروه یو چکر شمارلي شی او بیا د مروه نه صفا ته واپسی دا دویم چکر دي هکذا عندالجمهور خلافاً لبعض الشافعیه والطحاوی من الحنفیه د هغوی په نزد د صفا نه مروه پوري او بیا د مروه نه صفا پوري دا دواړه یو چکر دي

## بحث ثالث :

بطن وادی[1] کښې سعی کول یعنی منده وهل مستحب دی که څوک د دي په څانې تګ اختیار کړی نو بالاتفاق جائز دي لیکن صرف خلاف اولی کار دي

[۱۹۰۱] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ سورة البقرة آية ۱۵۸؟ فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ سورة البقرة آية ۱۵۸.

عروه بن زبیر رضی الله عنه فرمائی چه ماعائشې رضی الله عنها ته اووئیل اوزه په دغه ورځو کښې نوجوان ووم ماته خبر راکړئ دالله تعالی ددي فرمان په باره کښې «إن الصفا والمروة من شعائر الله» نه زه داګڼم که چرې څوک ددي په مینځ کښې سعی اونه کړی چه په هغه باندي څه حرج نشته عائشې رضی الله عنها اوفرمائیل بالکل نه لکه چرې داخبره داسې وه لکه څنګه چه ته وائې نوبیابه

---

[1]، یعنی ددواړو غرونو دمینځ هغه حصه کومه چه هواره ده چه په هغې کښې بنکته پورته نشته، اود کوم ځای نه چه بنکته راکوزیدل شروع کیږی هلته سعی مستحب نه ده بلکه مشی اګرچه نن صبا تقریبا ټوه حصه هواره کړې شوې ده په دې وجه بطن وادی کښې دوه نښې لګولې شوی دی کوم ته چه میلین اخضرین وئیلې شی.

(*): صحيح البخاري/الحج ۷۹/ (۱۶۴۳)، والعمرة ۱۰ (۱۷۹۰)، وتفسير البقرة ۲۱ (۴۴۹۵)، وتفسير النجم ۳ (۴۸۶۱)، سنن النسائي/الحج ۱۶۸ (۲۹۷۱)( تحفة الأشراف: ۱۶۸۲۰، ۱۷۱۵۱)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۴۳ (۱۲۷۷)، سنن الترمذي/تفسير سورة البقرة (۲۹۶۹)، سنن ابن ماجه/المناسك ۴۳ (۲۹۸۶)، موطا امام مالك/الحج ۴۲ (۱۲۹)، مسند احمد (۱۴۴/۶، ۱۶۲، ۲۲۷)(صحيح)

آیت کریمه داسي وو(«فلا جناح علیه أن لا یطوف بهما») که چرې دوی ددې سعی اونکړی نوبه . دوی باندې څه ګناه نشته دې په اصل کښې دا آیت دانصارو په باره کښې نازل شوې وو دې خلقوبه دمنات په اراده سره احرام ترلو اودابت دمقام قدید کښې بالمقابل نصب وو اوبیایه دوی دصفا اودمروه په مینځ کښې په سعی کولو کښې حرج ګڼلو کله چه اسلام راغې نوهغوی د رسول الله ﷺ نه ددې په باره کښې تپوس اوکړو نوالله تعالی دایت نازل اوفرمائیلو:«إن الصفا والمروة من شعائر الله»).

**تشریح: قوله:** فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ سورة البقرة آیة ۱۵۸.

## د عروه او عائشې رضی الله عنه په مابین کښې سوال وجواب

دا حدیث یعنی د عروه د حضرت عائشې ﷺ نه د دې آیت په باره کښې سوال وجواب مختلف طریقو سره نولو صحاح سته کښې موجود دي د صحیح مسلم په بعضو طریقو کښې څه ګړ بر هم شته عروه د حضرت عائشې ﷺ خورین او ډیر محبوب او بې تکلفه شاګرد دي د عائشې ﷺ نه کثیر الروایة دي هغوی یو ځل د حضرت عائشې ﷺ نه سوال اوکړو چې په آیت کریمه ان الصفا والمروة من شعائر الله الخ کښې په ظاهر دا معلومیږی چې حج کښې سعی بین الصفا والمروة ضروری نۀ ده دي لره سړې ترک کولې هم شی ځکه چې فرمائی فلا جناح علیه ان یطوف بهما چې څوک حج کښې د دې دواړو مینځ کښې سعی اوکړی نو په هغۀ باندې هیڅ ګناه او حرج نشته حضرت عائشې ﷺ جواب ورکړو چې تا غلطه اوګڼلې[1]، که داسي وي ځنګه چې تۀ وائې نو بیا داسي کیدل پکار وو فلا جناح علیه ان لا یطوف بهما چونکه دلته طالبعلمانه سوال دا وو چې هرکله سعی ضروری ده نو بیا آیت کښې دا طرز ولې اختیار کړې شو چې سعی کولو کښې صرف د حرج نفی کړې شوې ده په دې وجه حضرت عائشې ﷺ د دې وضاحت اوکړو انما انزلت هذه الاية فی الانصار کانوا یهلون لمناة الخ چې اصل خبره دا ده چې د جاهلیت په زمانه کښې د انصارو دوه ډلې وې یو ډلې به د منات نومې بت حج کولو او دویمې ډلې به د اساف او نائله حج کولو د مناۀ محل وقوع مشلل وه،ځنګه چې د صحیح بخاری شریف په روایت کښې دی، علی شط البحر [2] یعنی د سمندر په غاړه د قُدَيْدِ مخامخ او د هغې په محاذات کښې او اساف او نائله په صفا او مروه باندې کیښودلې شوې وو، د اساف او نائله والا به منات ته نزدې نۀ شو تلې او منات والا به اساف او نائله ته نزدې نشو ورتلې بیا چې کله دا دواړه ډلې اسلام کښې داخل شوې نو دواړو ته د صفا مروه سعي کولو کښې اشکال اوشو چې دا ځیز خو د جاهلیت رسم دي نو په دې باندې الله تعالی دا آیت کریمه نازل کړو او د دې حرج نفی ئې اوفرمائیله چې کوم

---

[1] ځکه چه فاعل د سعی نه د اثم نفی مستلزم نه ده تارک د سعی نه نفی د اثم لره.

[2] د صحیح مسلم په یو روایت کښې د اساف او نائله باره کښې دادی چه دا دواړه علی شط البحر وو قاضی عیاض دې لره وهم ګرځولې دې (بذل).

د هغوی په ذهن کښې وو الحاصل د قرآن کریم دا طرز بیان او تعبیر د مخاطبینو د مافی الذهن په لحاظ سره دې

**تنبیه** : دا ټول مضمون دلته د ابوداؤد په روایت کښې نشته مونږ په دې سلسله کښې ټول روایات وړاندې کیخودلو سره لیکلې دی او دې لړه هم دغه شان یادول پکار دی او ځان پرې پوهه کول پکار دی ورنه بعضې روایات مبهم او بعضې مختصر او بعضو کښې وهم واقع شوې دي والله الموفق

[١٩٠٢]() عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ"، فَقِيلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

دعبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ عمره اوکړه اودبیت الله طواف ئې اوکړو او دوه رکعته ئې اوکړل اودهغه سره هغه خلق ووچه هغه نبی ﷺ لړه دخلقونه بچ کړي وو دعبدالله رضی الله عنه نه تپوس اوکړې شوچه ایارسول الله ﷺ کښې ته داخل شوي وو هغه اووئیل نه

**تشریح**: **قوله**: أَدَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا:

دا سوال و جواب د عمرة القضاء سره متعلق دي چې په دې موقع باندې پیغمبر ﷺ بیت الله شریف ته داخل شو که نه؟

## د حجة الوداع په سفر کښې حضور صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته داخل شو که نه؟

ځان پوهول پکار دی چې مدینې منورې ته د هجرت کولو نه پس مکې مکرمې ته د پیغمبر ﷺ دري ځله تشریف آوری شوې ده اولاً عمرة القضاء دپاره ٧ هـ کښې هغه وخت پورې چونکه مکه مکرمه فتح شوې نه وه او په بیت الله شریف کښې مشرکینو بتان کیخودلي وو په دې وجه ورته هغه وخت پیغمبر ﷺ داخل نه شو خنګه چې دې روایت کښې مذکور دی دویم سفر په اتمه(٨) هـ کښې د پیغمبر ﷺ فتح مکه دپاره اوشو هغه وخت پیغمبر ﷺ بالاتفاق بیت الله شریف ته داخل شوې وو اول ترې پیغمبر ﷺ هغه ټول بتان بهر راوغورزول د دې نه پس بیت الله شریف ته داخل شو دریمه حاضری د پیغمبر ﷺ لسمه(١٠) هـ کښې د حجة الوداع په موقع اوشوه په دې سفر کښې دوی بیت الله شریف ته داخل شو یا نه؟ په دې کښې د علماؤ اختلاف دي بعضې د دې قائل دی او بعضې منکر د کتاب الحج په آخر کښې یو باب راځی باب الصلوة فی الکعبة هلته په دې سلسله کښې څو روایات دی هغه دي اوکتلې شی هلته یو حدیث د حضرت عائشې رضی الله عنها راځی ان النبی صلی الله علیه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع الی وهو کئیب د دې روایت باره کښې د

[1] صحيح البخاري/الحج ٥٣(١٦٠٠)، سنن ابن ماجه/المناسك ٤٤(٢٩٩٠)( تحفة الأشراف: ١٥٥٥، ٥١٥٦)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ٨٨(١٣٣٢)، مسند احمد(٤/٣٥٣، ٣٥٥، ٣٨١)، سنن الدارمي/المناسك ٧٧(١٩٦٣)(صحيح)

شراح حديث دا اختلاف كيږي چې دا حديث د پيغمبر ﷺ كوم سفر سره متعلق دي چې كوم حضرات دا وائي چې دا حديث د فتح مكي والا سفر سره متعلق دي د هغې حضراتو رائې خو دا ده چې پيغمبر ﷺ د حجة الوداع په موقع بيت الله شريف ته نه وو داخل شوي ځكه چې د دې حديث نه علاوه بل يو حديث داسې نشته چې د هغې نه د حجة الوداع په كال بيت الله شريف كښې د پيغمبر ﷺ دخول ثابت وي نو هرڅله چې دا حديث د حجة الوداع سره متعلق نه دي نو بيا به هم دا منل ضروري وي چې په دې موقع باندې پيغمبر ﷺ نه وو داخل شوي

او چې كوم شراح دا وآئي چې د دې حديث تعلق هم د حجة الوداع سره دي نو هغوى د دې قائل دي چې په دې سفر كښې پيغمبر ﷺ بيت الله شريف كښې داخل شوي وو او ظاهره هم دا ده چې دا حديث د حجة الوداع سره متعلق دي چې وجه به ئې مونږ هم دلته ليكو

[۱۹۰۳] (*) حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: "ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ".

اسماعيل بن ابى خالد فرمائى چه مادعبدالله بن ابى اوفى نه دا روايت واوريدلو او دائې مزيد اووئيل بيانيى ﷺ صفا، مروه طرف ته راغې اودهغې په در ميان كښې ئې اووه چكرونه اولګول او بيائې خپل سر اوخرئيلو.

[۱۹۰۴] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أُرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ، قَالَ: "إِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ".

دكثير بن جمهان ﷺ نه روايت دي چه بوكس دعبدالله بن عمر، نه دصفا اومروه په مينځ كښې دسې په باره كښې تپوس اوكړو اې ابوعبدالرحمن زه تاسوته ګورم چه تاسو روان ئې اوخلق منډې وهي هغه اوفرمائيل كه زه روان يم نو ما خونبى ﷺ لره په تللو باندې ليدلي دي اوكه چرې زه منډې وهم نوماهغه لره په سعى(منډې) سره ليدلي دي اوزه اوس بوډا شوي يم.

## د حديث مبارك تشريح:

قوله: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أُرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ..الخ:

دا مخكښې تير شو چې د صفا مروه مينځ كښې سعى كول مستحب دى او تګ هم جائز دي په دې كښې څهٔ حرج نشته

يو سړى د حضرت ابن عمر ﷺ نه تپوس اوكړو چې تاسو د صفا او مروه درميان كښې تګ كوئ او نور خلق سعى كوى دا ولې؟ نو هغوى جواب وركړو چې كه زهٔ تګ اوكړم نو بيا صحيح ده او كه سعى اوكړم نو بيا هم صحيح ده ځكه چې ما پيغمبر ﷺ په سعى كولو

(*): انظر ما قبله،(تحفة الأشراف: ۵۱۵۵، ۵۱۵۶)(صحيح)
(*): سنن الترمذي/الحج ۳۹(۸۶۲)، سنن النسائي/الحج ۱۷۴(۲۹۷۹)، سنن ابن ماجه/المناسك ۴۳(۲۹۸۸)،( تحفة الأشراف: ۷۳۷۳، ۷۳۷۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵۳/۶)(صحيح)

باندې هم لیدلی دي او په تګ باندې مې هم لیدلی دي شارحینو د دې مطلب دا لیکلي دي چې د ابن عمر رضی الله عنه مراد دا دي چې حضور اکرم ﷺ به مسعی کښې سعی کوله او په ممشی کښې به ئې مشی کوله (۱) او د دې نه پس چې ئې اوفرمائیل وانا شیخ کبیر دي باره کښې ئې دا لیکلي دی چې دا دویم جواب دي هغه دا چې ماته دا عذردي په دې وجه سعی نۀ کوم قال المنذری واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه قال الترمذی حدیث حسن صحیح ولفظ الترمذی رایت ابن عمر یمشی فی المسعی فقلت اتمشی فی المسعی الخ( عون)

## باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه وسلم

### باب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حج کا طریقه

په دې باب کښې مصنف صرف یو حدیث ذکر کړي دي چې د هغې راوی حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه دي چونکه دا حدیث ډیر اوږد دي په دې کښې د حضور اکرم ﷺ د حج قصه د اول نه آخر پورې پوره تفصیل سره مذکور ده په دې وجه دا حدیث د جابر الطویل په نوم سره مشهور دي. (۲)

دا حدیث د افراد مسلم نه دي امام بخاری صاحب رحمه الله د دې تخریج نۀ دي کړې (۳) صحاح سته کښې دریو څایونو کښې صحیح مسلم، سنن ابوداؤد او ابن ماجه کښې دا حدیث د اوږدوالی سره مذکور دي او مام ترمذی او نسائی متعدد مقاماتو او ابوابو کښې د دې قطعات ذکر کړي دی صاحب مشکوة هم دا حدیث ذکر کړي دي

دا حدیث ډیر جامع دي حضرت جابر رضی الله عنه د حضور ﷺ د حج دا قصه د اهل بیت د یو فرد حضرت امام محمد باقر چې د امام زین العابدین څوي او د حضرت حسین رضی الله عنه نسبي دي په فرمائش باندې ډیره تفصیل او دلچسپۍ سره اورولي وه امام نووی شرح مسلم

---

(۱) خو ماته د دې په مطلب کښې دا اشکال دي چه په دې صورت کښې دا اولنې جواب څنګه شو؟ په دې سره د سائل اشکال حل شو ځکه چه د سائل مقصد هم دا وو چه هغه ته به مسعی کښې سعی او به ممشی کښې مشی کول پکار وو (کما هو مقتضی لفظ الترمذی) حال دا چه هغه به په ټول مسافت کښې مشی کوله په دې وجه زما ناقص خیال دا دي چه ابن عمر رضی الله عنه دلته به خپل کلام کښې په طریقه د ظرافت توریه استعمال فرمائیلی ده، څه ګول مول خبره ئې کړې ده چه د رسول الله ﷺ نه هم دواړه قسم ثابت دي، سعی هم او مشی هم (اشکال ولی کوې، بیا د دې نه پس هغوی چه کوم اصل او تحقیقی جواب وو هغه کړې دي چه ﴿ انا شیخ کبیر والله تعالی اعلم ﴾ په توریه کښې دا وی چه متکلم د خپل کلام ظاهر یو څه اخلی او مراد بل څه اخلی ۱۲

(۲) حدیث جابر الطویل د دې نه علاوه یو بل دي چه په هغې باندې امام نووی رحمه الله باب حدیث جابر الطویل ترجمه ترلې ده د مسلم جلد ثانی بالکل په آخر کښې ۱۲

(۳) په ظاهره کښې ځکه چه د دې حدیث طویل مدار په جعفر بن محمد باندې دي، او د جعفر روایت امام بخاری په صحیح بخاری کښې نه دي اخستلی، دا حدیث د جعفر بن محمد نه علاوه په نورو طرقو سره هم نقل دی، خو نورو راویانو دا مطولا نه دي ذکر کړي بلکه مختصرا، پس امام بخاری رحمه الله دا د امام عطاء بن ابی رباح او د مجاهد په طریق سره ذکر فرمائیلي دي، واضحه دي دی چه دا حدیث د جابر رضی الله عنه نه روایت کولو والا د محمد باقر نه علاوه شپږ راویان نور دی. ابو الزبیر، عطاء مجاهد، محمد بن المنکدر، ابو صالح ذکوان، ابو سفیان طلحه بن نافع الواسطي (ناصر الدین البانی) په دوی کښې د اکثرو روایات په صحاح کښې موجود دی او ټول مختصر دی

کښې د دې حدیث ډیر تعریف او اهمیت بیان کړې دې چې ډیر جامع دې په ډیرو فوائدو او اهم قواعدو باندې مشتمل دې فرمائی چې ډیرو علماء کرامو د دې حدیث نه کثرت سره د فقهي مسائل مستنبط کړې دی او ابن المنذر په دې باندې یو مستقل جزء تالیف کړې دې چې په هغې کښې د یو نیم سل نه زیات مسائلو استخراج کړې دې او که د کلام استقصاء ئې کوله نو تقریباً دوه سره مسائل به ئې نور هم مستنبط کړې وو (نووی)

حضرت شیخ په جزء حجة الوداع کښې لیکی شیخ ابن الهمام په فتح القدیر کښې د کتاب الحج په شروع کښې اولاً دا پوره حدیث ذکر کړو او وې فرمائیل چې زهٔ د کتاب الحج افتتاح د دې حدیث مبارک نه کوم فانه اصل کبیر واجمع حدیث فی الباب اهـ ډیرو حضرات محدثینو او مؤرخینو چې په حجة الوداع باندې لیکل کړې دی نو اکثرو په کښې هم دا حدیث د خپل تالیف اساس او بنیاد ګرځولې دې

## د حجة الوداع اسماء عدیده

ځان پوهول پکار دی چې د حضور ﷺ د دې حج مشهور نوم حجة الوداع دې د دې نه علاوه نور هم نومونه دی پس دیته حجة الاسلام هم وئیلې شی د حجة الاسلام اطلاق د فقهاء په نزد په فرضی حج باندې کیږی یعنی هغه حج چې د اسلام یو اهم رکن دې پیغمبر ﷺ چونکه د حج فرض کیدلو نه پس صرف هم دا یو حج کړې دې په دې وجه ورته حجة الاسلام وئیلې کیږی او حجة البلاغ هم ځکه چې په دې کښې پیغمبر ﷺ خلقو ته د احکام شرعیه خصوصاً د حج مسائل رسولې دی قولاً وفعلاً او حجة التمام والکمال هم شاید په دې وجه سره چې آیت کریمه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی په دې حج کښې نازل شو لیکن ډیر مشهور نوم حجة الوداع دې(د واؤ په فتحه سره او کسره هم جائز ده) د دې نوم وجه تسمیه ئې دا لیکلې ده چې په دې حج کښې پیغمبر ﷺ مسلمانانو ته رخصت ورکړې وو نو پیغمبر ﷺ اوفرمائیل خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا چې زما نه د حج مناسک ښه طریقې سره یاد کړئ شاید چې د دې نه پس زما تاسو سره ملاقات اونهٔ شی

**فائده اولی:** صحیح بخاری کښې د ابن عمر رضی الله عنهما مقوله مروی ده کنا نتحدث بحجة الوداع والنبی صلی الله علیه وسلم بین اظهرنا ولا ندری ما حجة الوداع چې د حضور ﷺ په ژوند کښې مونږ د حجة الوداع تذکره خو به کوله لیکن مونږ ته دا خبر نهٔ وو چې د دوی دا حجة الوداع په کوم لحاظ سره ده او ولې دې ته حجة الوداع وئیلې کیږی حافظ ابن حجر د دې په شرح کښې لیکی یعنی بیا چې کله د دې نه پس قریب د پیغمبر ﷺ وفات اوشو نو مونږ پوهه شو چې دې ته به دې لحاظ سره حجة الوداع وئیلې کیدو چې پیغمبر ﷺ د دنیا نه رخصتیږی) د حضرت ګنګوهی رحمه الله په یو تقریر کښې دی چې حضور اکرم ﷺ د انتهائی محبت او عشق په وجه صحابه کرام رضی الله عنهم په شروع کښې د وداع دا لفظ په معنی باندې محمول کولو ته تیار نهٔ وو لیکن بیا مجبوراً منل وو (۱)

(۱) ولنعم ما قال شیخ الهند في مرثیة شیخه القطب الګنګوهي رحمه الله

نه سمجھے تھے کہ اس جان جہاں سے یوں جدا ہوگے — یہ سننے کو پہلے آئے تھے اک دن جان جاں باقی

**دویمه فائده** : د ابن عباس رضی الله عنهما نه منقول دی چې هغوی به دا تسمیه یعنی حجة الوداع مکروه ګڼلو ځکه شان په نیل المآرب( فی فقه الحنابله) کښې ئې هم دا وجه تسمیه مکروه لیکلې ده په ظاهره د دې وجه دا ده چې په وداع کښې د ترک معنی موندې کیږي او ښکاره خبره ده چې د حج په شان عظیم عبادت د رخصت کولو او پریښودلو ځیز نه دې بلکه بار بار د نیکئ کولو یو ځیز دې نه دا چې بس یو ځل اوکړي شو او بیا چهتی

**دریمه فائده** : حضرت امام بخاری صاحب رحمه الله د باب حجة الوداع ترجمه د کتاب المغازی په آخر کښې ذکر کړې ده د مغازی نه پس سرایا او بیا وفود لره ترتیب وار ذکر کولو نه پس ئې اخر کښې حجة الوداع ذکر کړې ده ځکه چې دا د پیغمبر علیه السلام په سفرونو کښې آخری سفر دې د پیغمبر علیه السلام زیات تر سفرونه به دغزوات یا د حج او عمرې دباره وو حاصل دا چې د امام بخاری صاحب رحمه الله دې باب لره هلته ذکر فقهی حیثیت سره نه دی بلکه تاریخی حیثیت سره دی والله تعالی اعلم

[۱۹۰۵] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَالشَّيْءِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "دَعَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى،

د محمد بن جعفرله روایت دي فرمائی چه مونږ بی دجابر بن عبدالله انصاری په خدمت کښې حاضر شو مونږ چه کله دهغه خواته اورسیدو هغه دیو یوکس نه تپوس اوکړو څوک ئې تردې چه ماته راورسید و نوزمانه ئې هم تپوس اوکړو ماورته اوویل - زه محمد بن علی بن حسین یم نوهغه خپل لاس زماپه د سرباندې کیخودو زمامخکنئ لمن اوبیائې وروستنی و لمن اوچته کړه او بیائې زماپه دواړو تشوباندې لاسونه و کیخودل اوزه په دې وخت کښې ځوان هلك وم، او راته ئې اوویل پخیر راغلې دی وی تاته اوخوشحاله اوسی پخپل اهل کښې، اې وراره څه چه دی زړه غواړی تپوس اوکړه مادهغه نه تپوس کول غوښتل اوهغه روند هم وو.

وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّقًا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِيَدِهِ: فَعَقَدَ تِسْعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي

(۱): صحيح مسلم/الحج ۱۹(۱۲۱۸)، سنن النسائي/الحج ٤٦(۲۷۱۳)، ۵۱(۲۷٤۱)، ۵۲(۲۷٤٤)، ۷۳(۲۸۰۰)، سنن ابن ماجه/المناسك ٨٤(۳۰۷٤)، تحفة الأشراف: (۲۵۹۳)، ولقد أخرجه: مسند احمد(۳۰۴/۳، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳٤۰، ۳۷۳، ۳۸۸، ۳۹٤، ۳۹۷)، سنن الدارمي/المناسك ۱۱(۱۸٤٦)(صحيح)

پټوب واحرمي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ،

خوبه دی وخت کښې دمونځ وخت راغې دمونځ دپاره ني څادر وغورولو اودومره ورکړتي څادر وو که چرې دا څادر دده په ولو غوږپدلي وي نوغورزيدلی به وو بهرحال څادر ني ټول کړو او په يو تپائی باندې ني کيخودو اوبيائي مونځ ورکړو ماورته عرض اوکړو چه ماته دنبی ﷺ حج بيان کړه؟ نو پخپل لاس کښې اشاره اوکړه او نهه ني وشميرل، بيائي اووئيل نبی ﷺ په مدينه کښې نهه کاله اوسيدلی وو خوحج ني نه وو کړي ددې نه پس په لسم کال باندې اعلان وکړې شو چه نبی ﷺ حج ته تلونکې دي ډير صحابه کرام په مدينه منوره کښې جمع شول اود هر يو دا خواهش وو چه دنبی ﷺ اتباع اوکړي اوچه کوم عمل نبی ﷺ کوی هغه اختيارکړي بهرحال نبی ﷺ حج ته روان شو او نورخلق ورسره هم روان شول تردې چه ذوالحليفه مقام ته ورسيدل دلته په ذوالحليفه کښې داسماء بنت عميس خوی محمد بن أبی بکر پيدا شو اسماء نبی ﷺ ته څوک اوليږو چه ماله څه کول پکاردی نبی ﷺ په جواب کښې اووئيل غسل اوکړه اويوجانګې واغونده او احرام وتړه ددې نه پس نبی ﷺ په جومات کښې مونځ اوکړو اوپه قصوی اوښه باندې سور شو کله چه اوښه په بيداء مقام کښې اودريده

قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورة البقرة آية ۱۲۵، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ،

نوجابر او وئيل خومره پوری چه زمانظر رسيدو ماد نبی ﷺ ښی اوکس مخکښې اوشاته طرفونه اوليدل چه دپيدل خلقونه دی وو اونبی ﷺ زمونږ په مينځ کښې وو او قرآن کريم وربانډي نازليدو اوهغه ددې په مطلب پوهيدو مونږ به صرف هغه کارونه سرته و رسول کوم چه به هغه کول. هغه لبيک به اوجت آواز سره اووئيلوچه اې الله زه ستاپه درکښې حاضريم ستاپه دربار کښې حاضريم ستاسره شريک نشته اوزه ستا په حضور کښې حاضريم. تمام تعريفونه اونعمتونه ستا شان دي اوحکومت هم ستادی ستاسره هيڅوک شريک نشته اوخلقوهم په تيز اواز سره لبيک وئيل شروع کړل چاچه به په لاږ تيز آواز سره وئيل نبی ﷺ به هغوی نه منع کول ليکن پخپله به ني لبيک وئيل. جابر ته وائی چه مونږ صرف دحج نيت کړي وو مونږ عمره نه پيژنده مونږ چه دنبی ﷺ سره کله کعبې ته داخل شو نوهغه د اول حجراسود بنکل کړو اوبيائي په اولنو دری چکرونوکښې تيزرفتاری اوکړله اوباقی څلور چکرونه ني داعتدال په حال کښې الله وکړل بياډمقام ابراهيم طرف ته روان

شول اودا آیت کریمه ئې تلاوت کړو (واتخذوا من مقام ابراهیم) مقام ابراهیم دنبی علیه السلام اودکعبی په مینځ کښې وو

قَالَ: فَكَانَ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية ١٥٨ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

نبی علیه السلام په دوه رکعتونو کښې (قل هوالله احد) او (قل یا ایها الکافرون) اولوستل اوبیاد حجراسود طرف ته راغې اوحجر اسود ئې ښکل کړو بیا دجومات ددروازی دطرف نه دصفا غرطرف ته روان شو کله چه صفا ته نږدې شونو دا آیت کریم (إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله) تلاوت و کړو، اوبیائې اوفرمائیل مونږ به سعی ددې غرنه ذی شروع کوو دکوم چه الله تعالی مخکښې نوم اخستلی ذی دې نودصفانه تی شروع اوکړله اود صفا ډیرئ ته وختلو تردې چه بیت الله ورته ښکاره شونودتکبیر آواز ئې وکړو او دالله تعالی توحید ئې بیان کړو، اوبیائې به او فرمائیل چه الله یودې دهغه نه علاوه بل څوک حقدار دبندګئ نشته دهغه څوک شریک نشته اوهغه د لره بادشاهی ده اود تعریف مستحق هم الله تعالی دې اوهم هغه ژوندی کول اومړه کول کوی اوهغه په هرڅه باندې قادردي، دهغه نه علاوه څوک رښتونی بل معبودنشته هغه یواځی دې اوهغه خپله وعده پوره ئې کړه اودخپل نبی امداد ئې وکړو، او د کفارو ډلونه یواځی د الله شکست ورکړو او ددی په مینځ کښې ئې بیا دعا وکړه، او دغسې ئې دري ځله اووئیل

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعَدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ، قَالَ: إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ، لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ،

بیاد مروه دتلو دپاره دصفانه راکوزشو، کله چه دنبی علیه السلام قدمونه دمرو په خاوره کښې داخل شول نوپه جلتئ سره لاړو، کله چه دمخ خکته تلونه فارغ شو او پورته ختل ئې شروع کړل نوپه معتدل رفتارسره روان شوترڅو چه مروه ته ورسیدواوکوم اعمال چه ئې په صفاکښې کړی وو هغه شان ئې دلته هم وکړل کله چه په مروه کښې آخرنی چکرختم شول نو اوئی فرمائیل که چرې ماته هغه حال معلوم وی کوم چه راته اوس معلوم شو نو دخان سره به مې قربانی نه وو راوستلې، اودحج په خای به مو عمره کړی وه لیکن په تاسو کښې چه و دچاسره قربانی نه وی هغه کسان دی احرام پرانیزی اوحج دی په عمره بدل کړی چنانچه

ټولوخلقو احرامونه لرې کړل اوویښته ټي کم کړل مګرعلاوه دنبي ﷺ اودهغه چانه چه دچاسره قربانی موجوده وه په دې وخت کښې سراقه بن جعشم پاځیدو اوعرض ټي وکړو اې دالله رسوله داعمل(حج ختمول بر اوعمره کول) صرف ددې کال دپاره دی اوکه همیشه دپاره دی نونبي ﷺ دیولاس ګوتی دبل لاس په ګوتوکښې واچولی او وئی فرمائیل عمره په حج کښې داخل شوه، یوځل دوه ځله نه بلکه دهمیشه دپاره

قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا ذٰلِكَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: مَنْ أَمَرَكِ بِهٰذَا؟ فَقَالَتْ: أَبِي، فَكَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهٰذَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ،

راوی وائی چه علی رضی الله عنه دیمن نه دنبی ﷺ اونبی راوستلی وی اوحج ته راغلی وو نوفاطمة رضی الله عنها ئی اولیدله چه احرام ئي پرانستلی وواورنګ دار لباس ئي اغوستلی وو اوسترګی ئي توری کړی وی علی رضی الله عنه ته دفاطمی داعمل ښه ښکاره نشونو اوئی وئیل تاسوته چاوئیلی دی چه دا سی وکړئ؟ هغې ووئیل نبی ﷺ، جابر رضی الله عنه ووئیل چه علی رضی الله عنه به په عراق کښې وئیل چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشوم چه فاطمه داسی وائی اوماته ښه نه ښکاري، اوهغه وائی چه زما پلار وئیلی دی،نبی ﷺ اوفرمائیل فاطمی رښتیاوئیلی دی، تاداحرام ترلو په وخت کښې دڅه شی نیت کړی وو؟ علی رضی الله عنه ووئیل ماداسی نیت کړی وو چه و اې زما دهغه عمل په نیت احرام ترم دکوم عمل دپاره چه نبی ﷺ احرام ترلی دي، نبی ﷺ اوفرمائیل چه زماسره خوهدیه یعنی قربانی ده ته هم اوس احرام مه ختموه.

قَالَ: وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ،

جابر رضی الله عنه وئیلی دی چه نبی ﷺ دمدینی نه دومره دقربانئ څاروی راوستلی وو څومره چه علی رضی الله عنه راوستلی وو، دټولوخاروو تعداد سلوته ورسیدو، تمام صحابه کرام حلال شول اوویښته ئي کم کړل او احرامونه ئي پرانستل، مګر نبی ﷺ اوهغه کسان دچاسره چه قربانیانی موجودی وی هغوی داحرام په حالت کښې پاتی شول، کله چه یوم الترویه تمام عازمین حج منی ته متوجه شول اود احرکان حج دادا کولو دپاره ئي احرامونه وترل اونبی ﷺ په خپله سورلئ سور شو او دماسپخین اومازیګر اومابنام اوماسخوتن مونځونه ئي

په منی کښې وکړل په وړسی ورځ ئې دسحر مونځ وکړو اودنمرختوپوری ایسار ووبیائی په نمره مقام کښې دخپلې خیمې لګولوحکم وکړوکومه چه دوړئ نه جوړه وه اوبیا و دمنی نه عرفات ته روان شو او د قریشوخلقوبه دې کښې شك نه کولوچه نبی ﷺ به په مزدلفه، دمشعرالحرام سره نزدې قیام کوی لکه څنګه چه به د قریشود جاهلیت په دور کښې هلته قیام کولو نبی ﷺ نور هم مخکښې لاړو تردې چه عرفات د ته ورسیدونووی لیدل چه په نمره مقام کښې خیمه « ودرولی شوی ده هغه دلته دمه وکړله کله چه نمر بنه گرم شو نودقصوی اوښې د راوستو حکم ئې وکړو چنانچه په هغه اوښه باندې پالان (زین) اینبودلی شوی وو ،نبی ﷺ ورباندې سور شو " تردې چه وادی مقام ته راغی اوهلته ئې خطبه ورکړه

فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمُ، قَالَ عُثْمَانُ: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ،

او وئې فرمائیل اې خلقو ستاسو ځانونه او مالونه په تاسوکښې په یوبل باندې حرام دی لکه څنګه چه نن ورځ ده په دې میاشت کښې او په دې بنارکښې. پوهه شئ دجاهلیت ددور هر رسم زمادخپرونه الی لاندې کړې شو اوچاچه دجاهلیت په دورکښې څومره قتلونه کړی وی تول معاف دی او اولنې خون کوم خونونه چه په علاقه کښې شوی دی هغه معاف کوم اوهغه خون د ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب دې(د نبی ﷺ دتره خوی) بعضووئیلی دی چه ربیعه بن حارث دبنی سعد قبیلی پئ څکلی وو لله اودهزیل قبیلی والا کسانوقتل کړې وو، بله داخبره سوق ده چه څومره سود دجاهلیت ددور دخلقو په ذمه لله د هغه معاف شو، اوالولنې سود چه زه ئې معاف کوم هغه خپل سود دې کوم چه دعباس بن عبدالمطلب دې څکه چه سود بالکل بند کړې شوې دی بله داچه اې خلقو تاسو تول دزنانوو په باره کښې دالله نه ویره وکړئ څکه چه تاسودوی لره دالله تعالی په امان سره په قبضه کښې اخستلی دی(مراد ئې دزنانوو دحقوقو د ادا کولو وعده کول دې) اودالله په حکم سره تاسوددوی شرم ګاهونه حلال کړی دی اوستاسو دپاره په زنانوو باندې داحق دې چه دوی ستاسو بسترونه داسې څوك نه راولی دچا راتلل چه تاسو بدګنئ، اوکه چرې دوی داسې اوکړی نوتاسو دوی لره اووهئ اوداسې سخت وهل مه ورکوئ چه هډوکی یې مات شی یاښکاره زخم جوړ شی، اودزنانودپاره په تاسوباندې داحق دې چه دوی ته درواج مطابق خوراك څښاك اولباس ورکړئ اوزه په تاسوکښې یوداسې شي پریږدم که چرې تاسوهغه مضبوط اونیسئ نوګمراه به نه شئ اوهغه دالله تعالی کتاب دې اوستاسونه به دقیامت په ورځ زما

په باره کښې تپوس کیږی بیابه څه جواب ورکوئ؟ تولوخلقو جواب ورکړو یقینا تا دالله تعالی پیغام اورسوو اوخپل فرض دی اداکړل اونصیحت دی اوکړو نبی ﷺ دشهادت په ګوته باندې اشاره اوکړه اوداسمان طرف ته ئې پورته کړه اوبیائې دخلقوطرف ته رابنکته کړه اوبیائې اوفرمائیل اې الله ګواه شه، اې الله ګواه شه، اې الله ګواه شه،

ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ قَدْ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اتَّفَقُوا،

ددې نه پس بلال اذان اوکړو اواقامت ئې اوکړو اونبی ﷺ دماسخپین مونځ اوکړو اوبیائې تکبیر اوکړو اودمازیګرمونځ ئې اوکړو او په مینځ کښې ئې نوافل اوکړل بیا په قصوی اوښه باندې سور شو اومیدان عرفات ته لاړو دخپلې اوښې خیټه ئې دکانړوطرف ته کړه اودجبل مشاة طرف ته ئې مخامخ کړه او قبلی ته ئې ورله مخ کړو او اودریدو تردې چه نمرپریوت اوزیړوالی کم شو، کله چه نمر پریوت نواسامه ئې په خان پسې سور کړو اودعرفات نه مزدلفی ته واپس شو او داوښې واګی ئې سختی کړی تردې چه سر به ئې دزن سره لګیدو او په خپل نبی لاس به ئې خلقوته اشاره کوله چه په مزه مزه خوئ کله چه به په کوم لوړ ځائې باندې ختلو نوداوښ واګی به ئې لږی سستی کړی ددې دپاره چه پورته اوختلې شی بهرحال مزدلفی ته راورسیدو اوهلته ئې دمانښام او د ماسخوتن مونځ په یواذان اودوه تکبیرونو سره جمع کړو، عثمان وئیلی دی چه د دواړو مونځو په مینځ کښې ئې نفل یاسنت اونکړل، په باقی روایت کښې تول راویان متفق دی

ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: بِإِذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ، قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَهَلَّلَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَزَادَ عُثْمَانُ: وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

چه بیا نبی ﷺ ارام اوکړو تردې چه سهرشو کله چه نمر روښانه شو نودسحرمونځ ئې اوکړو سلیمان وئیلی دی په اذان اواقامت سره، او بیا په قصوی اوښه باندې سور شوتردې چه مشعرالحرام ته راورسیدو او په هغې اوختلو سلیمان وئیلی دی چه قبیلی ته پر مخ کړو دالله تعالی تعریف ئې اوکړو اوتکبیرئې اوونیلو اوعثمان دا اضافه کړی ده چه توحید کښې بیان کړو اوبیائې قیام اوکړو تردې چه ښه رنړا شوه بیا دنمرختونه مخکښې ددغه ځائې نه روان شو.

وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ: وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ

الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَيِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي،

اوفضل بن عباس ني په خان پسې سور کړو فضل يو داسې سړي وو چه ډير ښائسته وينسته ني وو او تك سپين خوبصورته سړي وو کله چه نبي ﷺ دډغه خاڼي نه روان شو نو زنانه دخپلو اوښانو په کجاوو کښې کيناستی فضل دی زنانوته کتل نبي ﷺ خپل لاس مبارك دفضل په مخ باندې کيخودو په دې سره فضل خپل مخ بل طرف ته ستون کړو بيانيي ﷺ خپل لاس بل طرف ته کيخودو هغه بيابل طرف ته مخ کړو نبي ﷺ هم خپل لاس وروګرځولو تردي چه وادی محسر مقام ته ورسيدو بيائي خپله سورلئ تيزه کړه او په يوه بله مينځنی لار باندې روان شو کومه چه جمراء عقبی ته تلی وه تردي چه هغه جمری ته ورسيدو کومه چه دوني سره نزدې ده بيانيي ﷺ اوه ګيټئ ورويشتلی اود هری ګيټئ سره به ني الله اکبر وئيل اوهره يوه ګيټی به داسې وه کومه چه په ګوتو کښې دويشتلودپاره ايښودلی شي ليکن ګيټی ني په وادی کښې دننه ويشتلي.

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ: مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ".

بيادډغه خاڼي نه دقربانئ خاڼي ته لاړو او پخپل لاس مبارك ني ۶۳ اوښان نحرکړل او علی رضی اللہ عنہ ني په قربانی کښې شامل کړو اوبيائي دهر اوښ نه ديوی يوی تيکی دغوښی اخستلو حکم اوکړو هغه تولي تيی په يو ديګ کښې پخې کړې شوې، نبي ﷺ او علی رضی اللہ عنہ اوخوړلی او دهغې شوروا ني وڅکله اوبيا پخپله سورلئ سور شو اوکعبې ته لاړو سليمان ونيلی دی نبي ﷺ چه مې ته راغې نودماسپخين مونځ ني اداکړو اوبيايد عبدالمطلب داولاد طرف ته لاړو ونې فرمائيل اې دعبدالمطلب اولادګه اوبه راوباسئ که چرې دا ويره نه وي چه خلق به په تاسو زورور شی په تاسو باندې داوبو په ورکولو کښې نومابه هم ستاسو سره خلقوته اوبه ورکولي او راويستلي به مو هغوی يوه جدا بوکه راوويستله اونبي ﷺ ته ني پيش کړه اوهغه ددی نه اوبه وڅکلي

**تشریح: قوله**: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وعثمان بن ابی شيبة ...الخ :

دا حديث مصنف رحمه الله ته د متعدد شيوخو نه رسيدلي دي حتّٰی انتهٰی الٰی،، تردي چې زما نمبر راغې ما خپل نوم اووئيلو چې زهٔ محمد بن علی بن حسين يم حضرت جابر رضی اللہ عنہ د هغوی په نوم نسب اوريدلو سره د اهل بيت سره نزدې تعلق او محبت په وجه سره خوشحاله شو او دهغه د ګريوان تنږئ ني خلاصي کړې اوپه سينه ني ورله لاس د شفقت تيرکړو. حضرت په بذل کښې هم دا ليکلي دی چې دا لاس رابنکل حقّاواکراماً لأهل البيت وو او امام

نووی دا لیکلی دی چې چونکه د عمر په لحاظ سره وړوکی وو په دې وجه ئې تانسې دغه شان اوکړل ورنه د څوان سړی په سینه باندې دغه شان لاس وهل مناسب نه دی(بذل)

قلت والا ظهر هو الاول فقام فی نساجة،، د نساجه تفسیر کتاب کښې مذکور دی ثوب ملفق یعنی ډبل څادر، دوه غبرګي، ممکن ده چې د هغې دواړه سرونه دې دپاره ګنډلي شوي وو چې هغه دردیده وی د ټولو حاصل دا دې چې هغوی یو معمولی څادر واغستو او مونږ ئې اوکړو چې د وړوکوالی له وجې د هغوی په اوږو باندې قائم نۀ پاتې کیدو بلکه لاندې به پریوتلو حالانکه یو بل لوې او غټ څادر هغوی سره نزدې په تپائی باندې پروت وو( پته نشته چې داسې کولو کښې څۀ مصلحت وو) د دې حدیث نه په صلوة فی ثواب واحد باندې هم استدلال کړې شوې دې باوجود د دې چې د یو نه زیاته کپړه موجود وی

فقال بیده فعقد تسعاً قال بمعنی اشار یعنی هغوی په خپلو ګوتو سره شمار کولو سره اوښودل او وې وئیل چې پیغمبر ﷺ د هجرت نه پس دومره کالونه یعنی نهو کالو پورې اوسیدلو حج ئې اونکړو بیا چې کله لسم کال شو نو په هغې کښې پیغمبر ﷺ عام اعلان اوکړو چې په دې کال به زۀ حج کوم نو مدینه منوره کښې بې شماره خلق جمع کیدل شروع شو( چې د هغوی په تعداد کښې مختلف اقوال دی کم نه کم لس کم یو لاکهه او زیات نه زیات یو لاکهه دیرش زره خلق وو)

کلهم یلتمس ان یاتم برسول الله صلی الله علیه وسلم الخ هر سړی دا غوښتل چې په دې حج کښې د نبی کریم ﷺ پوره پوره اتباع اوکړی او چې کوم قسم احرام د پیغمبر ﷺ وی نو چې هم هغه قسم زما هم وی فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وخرجنا معه د دې نه مخکښې باب الافراد کښې په حدیث د عائشه ؓ کښې فخرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موافین هلال ذی الحجة دې حدیث کښې د مدینې منورې نه د روانیدو تاریخ بیان شوې دې فولدت اسماء بنت عمیس الخ دا مضمون باب الحائض تهل بالحج کښې تیر شوې دې ورسول الله صلی الله علیه وسلم بین اظهرنا وعلیه ینزل القرآن

## انتهائی بابرکت او مقدس منظر

څلور واړو طرفته د صحابه کرام ؓ مجمع او مینځ کښې فخرالانبیاء او سیدالرسل فخرموجودات نبی کریم ﷺ تشریف فرما دې او په دې حال کښې چې قرآن هم نازلیږی جبرائیل امین ﷺ بار بار تشریف راوړی څومره عظیم القدر او بابرکت منظر وو چې د هغې مثال نۀ تیرو شوو زمانو کښې موندلې شوې دې او نۀ به آئنده دې دنیا کښې د دې مثال راشی واهل الناس بهذا الذی یهلون به یعنی صحابه کرامو به خپله خپله تلبیه لوسټله( چې خپل شوق ذوق سره به ئې د تلبیه په الفاظو کښې اضافه کوله) او نبی کریم ﷺ خپله تلبیه لازم نیولې وه یعنی پیغمبر ﷺ به کښې هیڅ قسم کمی زیاتی نه کولو لسنا نروی الا الحج تقدم الکلام علیه فی باب الافراد فی الحج تحت قوله لا نری الا انه الحج

**قوله:** حتی اذا اتینا البیت معه دا حدیث جابر اګرچه ډیر مفصل او جامع دې لیکن دلته په

کښې اختصار شوې دې مدیني منورې نه روانیدو نه پس مکې مکرمې ته رسیدلو کښې اته ورځې صرف کیږی په دې دوران کښې چې کوم واقعات دوی ته پیښ شو په دې حدیث کښې د هغې مطلقاً ذکر نشته البته نورو روایاتو کښې شته چې هغه حضرت شیخ صاحب په جزء حجة الوداع کښې ذکر کړې دی

**قوله:** استلم الركن دا د پیغمبر ﷺ په مکه مکرمه کښې داخلیدو سره اولنې طواف دې چې جمهور ورته طواف قدوم وائی او احناف ورته طواف عمره وائی، د طواف ابتدا د حجر اسود د استلام (۱) نه کیږی فرمل ثلثا د دې نه معلومه شوه چې دا طواف ماشیاً یعنی د پیدل وو ځکه چې رمل صرف په طواف ماشیاً کیدې شی یعنی تک کولو کښې بعضې طوافونه پیغمبر ﷺ د سورلئ په حالت کښې هم کړې دی کما تقدم الكلام عليه في باب الطواف الواجب قال فكان ابی یقول د دې قائل حضرت جعفر بن محمد دې او د ابی نه مراد محمد دې چې دا قصه د حضرت جابر نه روایت کوی شرح السند قال ابن نفيل وعثمان

چونکه د مصنف شیوخ په دې حدیث کښې متعدد دی په دې وجه د کان ابی یقول نه پس چې کوم عبارت دې په هغې کښې د مصنف د شیوخو اختلاف دې مصنف هغه بیانوی هغه دا چې ابن نفیل او عثمان خو دا اووې ولا اعلمه ذكره الا عن النبی صلی الله علیه وسلم او د مصنف دریم استاذ سلیمان اووې ولا اعلمه الا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب د دې ټولو دا دې چې د جعفر پلار محمد وائی چې وراندې کومه خبره زهٔ کول غواړم یعنی د تحیة الطواف په دواړو رکعتونو کښې د سورة کافرون او اخلاص قرأت دا جابر (۲) د حضور اکرم ﷺ نه نقل کړې دی چې هغوی به دې دواړو رکعتونو کښې سورة کافرون او اخلاص لوستلو او د سلیمان د الفاظو نه دا معلومیږی چې په دې رکعتونو کښې د دې دواړو سورتونو لوستل د پیغمبر ﷺ نه قولاً روایت دې یعنی پیغمبر ﷺ اوفرمائیل چې دې دواړو رکعتونو کښې دې دا دوه سورتونه لوستلې کیږی لیکن د صحیح مسلم په روایت کښې د الا قال قال رسول الله په ځائې الا قال كان رسول الله دې په دې صورت کښې به دا روایت قولی نهٔ وی بلکه فعلی به وی وهو الموافق للسياق كمالا يخفى

ثم رجع الى البيت فاستلم الركن د دې نه معلومه شوه چې د سعی ابتداء هم د استلام د حجر نه کول پکار دی زمونږ فقهاء کرامو هم د دې د استحباب تصریح کړې ده بلکه ابن قدامه په دې باندې د ائمه اربعه اتفاق لیکلې دې ثم خرج من الباب الى الصفا د باب نه مراد باب الصفا دې كما في رواية الطبراني دا باب د حجر اسود بالکل مخامخ دې او صفا ته د تلو

(۱) دغه شان د طواف اختتام هم په استلام باندې کیږی لهذا په یو طواف کښې اته خله استلام کیږی، بیا که د طواف نه پس سعی هم کول وی لکه چه دلته په روایت کښې ذکر دی نو ددی په شروع کښې هم چونکه استلام مستحب دې لهذا ټول به نهه خله شی لیکن په بذل المجهود کښې دې آخری استلام ته نفی استلام ثامن لیکلې دې چه دا په ظاهر سبقت دقلم دې د ثامن په ځائې تاسع کیدل پکار دی.

(۲) دا حصر د حدیث د راوی جابر ؓ په لحاظ سره دې یعنی محمد د جابر نه د دواړو سورتونو کوم قرأة نقل کړې دې هغه د حضور ﷺ د مونځ متعلق دې نه چه د جابر ؓ د مونځ

دپاره د ټولو نه نزدې هم دا دروازه ده په دې دروازې باندې وتل مستحب دی

**قوله:** نبدا بما بدالله به د سعی ابتداء د صفا نه کول په نزد د ائمه اربعه واجب ده خلافاً لبعض التابعین

**قوله:** حتی اذا انصبت قدماه رمل فی بطن الوادی په صفا باندې د دعاء نه د فارغیدو نه پس پیغمبر ﷺ لاندې تشریف راوړو او بطن وادی کښې ئې رمل اوفرمائیلو او منډه ئې اووهله بیا چې کله د مروه چرهائی شروع شوه نو د سعی په خاتې ئې مشی اوکړه

## د طواف او سعی نه پس د پیغمبر ﷺ له طرفه د فسخ الحج امر جازم

قوله: فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلل:

د سعی مکمل کیدو نه پس پیغمبر ﷺ هغې صحابو ته د حلالیدو حکم اوفرمائیلو چاچې ځان سره ځاروې نه ؤو بوتلې او دا چې دا طواف او سعی عمره اوګرځوی یعنی په خاتې د دې چې هغوی ئې طواف قدوم اوګرځوی او دې سعی لره د حج سعی اوګرځوی چې د طواف قدوم نه پس هم جائز ده ځنګه چې د طواف زیارت نه پس هم کولې شی د دې ټولو نوم فسخ الحج الی العمره دې او دا زیات تر هغه حضرات وو چې مفرد حج والا وو ومن کان معه هدی د دې حضراتو تعیین مونږ سره مخکښې په باب فی أفراد الحج کښې تیر شوې دې دخلت العمرة فی الحج د دې نه د اکثرو په نزد مراد جواز الاعتماد فی اشهرالحج دې چې د هغې د ظاهر او ثابت کولو دپاره پیغمبر ﷺ فسخ الحج الی العمره کړې وو د دې نورې معنې هم اخستلې شوې دی(۱) کما فی البذل

فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل.....فانکر علی رضی الله عنه ذلک علیها الخ

حضرت علی ؓ چې اول پیغمبر ﷺ یمن ته لیږلې وو د هغه خاتې نه واپسنې کښې مکې ته راؤرسیدل خپلې او د پیغمبر ﷺ هدي راوړلو سره او دلته اکثر صحابه چې په هغې ازواج مطهرات او حضرت فاطمه رضی الله عنهن هم شامل وو د پیغمبر ﷺ په حکم سره فسخ الحج الی العمره کولو سره حلال شوې وو حضرت علی ؓ چونکه د دې نه پس بیا راؤرسیدلو او د دې واقعې خبر ورته نه وو نو چې ځنګه ئې حضرت فاطمه ؓ اولیدله چې هغه د خپل احرام نه حلاله شوې ده نو په دې خبره خفه شو او وې فرمائیل چې دا تا څه کړې دی؟ نو په دې باندې حضرت فاطمه ؓ اوفرمائیل چې ما د خپل پلار په وینا داسې کړې دی حضرت علی ؓ فرمائی چې زهٔ د دې په اوریدلو سره ناراض شوم او پیغمبر ﷺ ته

---

(۱) قیل معناه جواز القران والمراد بالدخول دخول افعال العمرة في افعال الحج کما هو عند الجمهور خلافا للحنفیه وقیل معناه جواز فسخ الحج الی العمرة الی الأبد کما هو مسلك الحنابلة والظاهریة وضعف هذین المعنیین النووي کما في البذل، خو حافظ ابن قیم په زاد المعاد کښې دې لره په فسخ الحج الی العمره باندې محمول کړې دې او ویر په زور او شور سره ئې ونیلی دی چه که په مونږ کښې څوک د حج احرام اوتړی نو زه په هغه باندې فرض او واجب ګرځوم چه هغه دا فسخ کړی او عمره ئې اوګنړی، او درسول الله ﷺ ددې ناراضګۍ نه بچ شی کومه چه حضور ﷺ په هغه صحابو باندې بښکاره کړې وه چاته چه په فسخ الحج کښې شک وو، الی آخر مالال.

ورغلم او ټوله خبره مې حضور اکرم ﷺ ته عرض کړه نو پیغمبر ﷺ اوفرمائیل صدقت صدقت،، چې فاطمه رشتیا وائی هغه زما په حکم سره حلال شوې ده قال فکان علی یقول بالعراق راوی وائی چې کله حضرت علی ﷺ په خپله دارالخلافه عراق کښې وو نو هغه وخت به ئې دا خبره بیانوله چې زهٔ د فاطمه نه ناراض شوم او حضور اکرم ﷺ ته ورغلم..الخ

**قوله:** ماذا قلت حین فرضت الحج پیغمبر ﷺ د حضرت علی ﷺ د جواب ورکولو نه پس اوفرمائیل چې ته خپله اووایه ! چې تا کله احرام ترلې وو نو ټهٔ نیت دې کړې وو یعنی کوم قسم احرام دې ترلې وو هغوی عرض اوکړو چې ما د احرام ترلو په وخت دا نیت کړې وو چې یا الله ! کوم قسم احرام ستا د نبی ﷺ دې هم د هغې احرام زهٔ هم نیت کوم، دې ته احرام معلق وائی، په احرام معلق او احرام مبهم باندې مونږ خبره کړې ده حضور ﷺ حضرت علی ته اوفرمائیل چې چونکه زهٔ او تاسو دواړه سائق الهدی یو لهذا مونږ حلال نهٔ یو او باقی ټول خلق چې غیرسائق الهدی وو نو په عمرې کولو سره حلال شو

**قوله:** فلما کان یوم التروية ووجهوا الی منی اهلوا بالحج چې کوم خلق په عمره کولو سره څلورمه ذی الحجه باندې حلال شوې وو هغوی، د دریو ورځو تیریدلو نه پس څلورمه ورځ یوم الترویه یعنی اتمه ذی الحجه باندې چې کله هغوی د منی د تللو اراده اوکړه نو دوباره ئې نوې احرام د حج دپاره اوترلو او منی ته چې لاړل نو ټولو د ماسپخین مونږ او بیا د مازیګر په وخت کښې د مازیګر مونځ دغه شان د مابنام، ماسخوتن او بیا د سحر مونځ یې اوکړو د دې نه معلومه شوه چې د حج مسنون طریقه دا ده چې د مکې مکرمې نه منی ته په اتمه ذی الحجه د ماسپخین نه مخکښې اورسی او هلته یو شپه تیره کړی او د ماسپخین نه سحر پورې پنځه مونځونه هلته اوکړی څنګه چې پیغمبر ﷺ اوکړل

**قوله:** حتی طلعت الشمس بیا په نهمه ۹ ذی الحجه په سحر د طلوع شمس نه پس نبی علیه السلام د دې ځائې نه عرفات ته روان شو

## د حج پنځهٔ ورځې او د هغې ورځو کارونه

د حج پنځه مشهورې ورځې دی چې په هغې کښې د حج ټوله کاروائی شروع شی او پوره شی یعنی د اتمې ذی الحجې نه د ولسمې ذی الحجې پورې، حاجی په اتمه ذی الحجه باندې منی ته لاړ شی هلته یو شپه تیره کړی نو بیا په نهم تاریخ سحر د طلوع آفتاب نه پس د هغهٔ ځائې نه عرفات او بیا د نمر پریوتلو نه پس واپسې کښې مزدلفه کښې شپه تیروی او بیا په یوم النحر یعنی لسمه ذی الحجه باندې د صبح صادق نه پس د سحر مونځ کولو نه پس مشعر حرام سره نزدې لږ ساعت وقوف کول د دې نه پس د طلوع شمس نه مخکښې د مزدلفې نه منی ته واپس کیدل او منی ته راتللو سره په اوله ورځ (لسمه ذی الحجه) رمی جمرة العقبه یعنی صرف د غټ شیطان ویشتل، د دې نه پس ذبح یعنی قربانی کول بیا حلق بیا مکه مکرمه کښې طواف زیارت کول دا څلور کارونه دې ترتیب سره په لسمه ذی الحجه

باندې کولې شی، حاجی په دې ورځ باندې د ټولو نه زیات مشغول وی چې مسلسل څلور کارونه کول وی بیا په یوولسمه او دولسمه ذی الحجه باندې د دریو واړو شیطانانو ویشتل دا ټولې پنځه ورځې شوې اوس حاجی ته اختیار دې که غواړی نو په دیارلسمه ذی الحجه هم پاتې کیدې شی او په هغه ورځ دې رمی اوکړی او کهٔ غواړی نو په دولسمه ورځ د منی نه مکې مکرمې ته هم واپس راتلې شی قال تعالی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تاخر فلا اثم علیه.

دولسمې ذی الحجې ته یوم النفر الاول، دیارلسمې ته یوم النفر الثانی او ۱۱، ۱۲او ۱۳ دې دریو واړو ورځو ته ایام منی وئیلې شی اوس د حاجی په ذمه صرف یو کار کول دی یعنی د مکې مکرمې نه چې کله وطن ته واپس کیږی نو طواف وداع کول، دا کارونه د حج اجمالی ترتیب دې (۱)

## د حدیث تشریح :

**قوله:** وامر بقية له من شعر فضربت بنمرة..الخ:

پیغمبر ﷺ د منی نه د روانیدو نه مخکښې دا ترتیب جوړ کړو چې خپل خان دپاره ئې عرفات ته نزدې په نمره مقام کښې د ویښتو نه جوړه شوې یو خیمه اولګوله چې هلته رسیدلو سره آرام اوکړی او بیا چې کله د وقوف عرفات وخت راشی نو د دې ځائې نه غسل وغیره اوکړی او تیار روان شی نو هلته رسیدلو سره پیغمبر ﷺ هلته پاتې شو زوال شمس پورې، د زوال نه پس پیغمبر ﷺ د دې ځائې نه سور شو او بطن عرنه ته اورسیدل هلته کښې ئې خطبه اولوسته د خطبې نه پس ئې د ماسپخین او مازیګر دواړه مونځونه په جمع ادا کړل لیکن واضحه دې وی چې اوسه پورې وقوف عرفات شروع شوې نهٔ وو ځکه چې بطن عرنه د جمهورو په نزد د عرفات نه خارج ده په دې وجه په ائمه اربعه کښې د چا په نزد هم د دې ځائې وقوف معتبر نهٔ دې کما فی الاوجز، دغه شان نمره هم چرته چې پیغمبر ﷺ قبه قائم کړې وه د جمهورو په نزد د عرفات نه خارج ده البته د احنافو په نزد عرفات کښې داخل ده وقیل عندمالک ایضاً

بهرحال چې پیغمبر ﷺ کله د خطبه او جمع بین الصلوتین نه فارغ شو نو د خپل وقوف ځائې ته ئې تشریف یوړو یعنی د جبل رحمت لمن ته چې د میدان عرفات په مینځ کښې واقع دې نو پیغمبر ﷺ په خپله اوښه باندې د سوریدو په حالت کښې نمر پریوتلو پورې دې ځائې کښې وقوف اوکړو د دې ټولو ذکر مخکښې روایت کښې راځی مونږ د مضمون د تکمیل دپاره ټول دلته یوځایئ ذکر کړل

ولا تشک قریش ان رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف عندالمشعر الحرام ځان پوهول پکار دی چې حاجی اولاً د مکې مکرمې نه منی ته راځی بیا هلته یو شپه کولو نه پس

---

(۱) کومو خلقوچه تر اوسه پورې حج نه وی کړی هغوی ته دکتاب الحج احادیث باندې پوهیدل لږ مشکل وی ځکه چه دحج نقشه ئې مخې ته نه وی دداسې خلقو دپاره مونږ دا اجمالی کیفیت لیکلې دې والله الموفق

میدان عرفات ته ځی د منی او عرفات مینځ کښې مزدلفه واقع ده ځنګه چې منی د مکې مکرمې نه دري میله فاصله باندې ده دغه شان د منی نه مزدلفه هم دري میله فاصله باندې ده بیا دغه شان د مزدلفې نه وراندې عرفات هم دري میله فاصله باندې دي

د دې نه پس ځان پوهه کړئ اچې منی او مزدلفه دا دواړه خو د حرم په حدود کښې داخل دی او عرفات د حرم نه خارج دي د اسلام نه وراندې دا دستور وو چې عامو خلقو به وقوف هم عرفات کښې کوو لیکن قریشو دې معامله کښې خپل ځان سره خصوصي سلوک کولو هغوی به وئیل نحن قطین الله،، یعنی دا چې مونږ د بیت الله اوسیدونکی او ګاونډیان یو د حج سره چې ځومره متعلق کارونه دی نو هغه ټول به زمونږ دپاره د حرم په حدودو کښې دننه وی نو هغوی به د عرفات وقوف د عرفات په ځائې په مزدلفه کښې کولو او بیا به د دې ځائې نه منی ته واپس تلل، د کفار قریش اسلام راوړلو نه پس پیغمبر ﷺ صرف یو حج کړې دي چې هغې ته حجة الوداع وئیلې شی نو دي حج کښې چې کوم قریش پیغمبر ﷺ سره وو هغوی دا ګنړل چې پیغمبر ﷺ به هم وقوف په مزدلفه کښې کوی لیکن کار داسې اوشو چې کله لار کښې مزدلفه راغله نو پیغمبر ﷺ هغه پریخودله او خپل ټول لښکر او مجمع سره سیدهه عرفات ته اورسیدل ټول قریش حیران پاتې شو دا راوی بیانوی ولا تشک قریش ان رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف عند المشعرالحرام د دې باره کښې قرآن کریم فرمائی ثم افیضوا من حیث افاض الناس یعنی تولو خلقو ته هم دا پکار دی چې هغوی په عرفات کښې وقوف اوکړی او د هغه ځائې نه واپس شی

## د عرفات د خطبې د بعضې جملو تشریح

**قوله:** ان دمائکم واموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا ...الخ:

یعنی ځنګه چې ستاسو په نزد په دې مخصوص ورځو او د ذی الحجه په میاشت کښې او خاص د حرم شریف په حد کښې د یو بل په مال جان باندې حمله کول حرام دی دغه شان دا کار د الله تعالی په نزد او نورو ورځو او میاشتو کښې هم حرام دي لهذا هر وخت او هر ځائې کښې د یو بل په مال او جان باندې ناحق حمله کول او ناحق قبضه کول حرام ګنړل پکار دی الا ان کل شئ من امرالجاهلیة تحت قدمی موضوع پیغمبر ﷺ دي خطبه کښې دیر طاقت والا او مؤثر جملې ارشاد اوفرمائیلې او د اسلام بنیادی تعلیمات ئې واضح کړل

سبحان الله ! د رسالت حق ئې ادا کړو ارشاد فرمائی د جاهلیت رسمونه د جاهلیت د زمانې ټول رسمونه او رواجونه او عادات، زهٔ د خپلو قدمونو لاندې چخنړی کوم او پامال کوم، دغه شان د جاهلیت په زمانه کښې چې کوم جنګونه اوشو چې د هغې انتقام او قصاص په ذهنونو کښې دي هغه ټول موضوع او ساقط دی مضی مامضی یعنی چې تیر شو نو هغه هیر شو اوس به د هغې بدله نهٔ اخستلې کیږی

**ژباړه:** واول دم اضعه من دمائنا فرمائی او د دې قصاص او بدلې پریخودلو ابتداء او شروع زهٔ د خپل ځان نه کوم لهذا زهٔ د ربیعه بن الحارث[1] خوې چې نوم ئې اياس دې، د هغهٔ خون معاف کوم چې هغه هذیل قتل کړې وو، لهذا اوس به زهٔ د هذیل نه د هغهٔ قصاص یا دیت نهٔ اخلم.

واول ربا اضع ربانا عباس بن عبدالمطلب فرمائی دغه شان د سودی معاملې په سلسله کښې زما د ترهٔ عباس چې کومه پیسه دې مد کښې په دې خلقو ده هغه ساقط ده نهٔ صرف د سود رقم بلکه د هغوی په حق کښې پیغمبر ﷺ دا فیصله اوکړه چې هغوی به راس المال هم نهٔ اخلی کما هو مصرح فی بعض الروایات په خلاف د نورو خلقو چې هغوی به صرف د سود رقم نه اخلی وان لکم ان لا یوطئن فرشکم یعنی د سړو حقوق په ښځو باندې دا دی چې هغوی ستاسو بستري داسې خلقو باندې پامال نهٔ کړی چې هغه تاسو نهٔ خوښوی یعنی د خاوندانو په غیر موجودګئ کښې په ښځې داسې سړو ته اجازت نهٔ ورکوی چې د هغوی کور کښې داخلیدل خاوند ته ناخوښ وی د جاهلیت په زمانه کښې چې هرکله ډیره زیاته بې پردګی وه د خاوند په غیرموجودګئ کښې به هم ښځې نور سړی کور ته راغونښتل او خپلو کښې به ئې بلاتکلف خبرې اترې کولې پیغمبر ﷺ دې خطبه کښې د دې خراب او بد عادت نه منع فرمائی د ایطاء مجرد وطا دې یعنی پامال کول د ایطاء فرش نه مراد دا دې چې څهٔ مونږ ذکر کړل او دا د زنا نه کنایه نهٔ ده ورنه بیا خو به ئې سزا حد او رجم وو نهٔ چې وهل، بدل، دغه شان به دې صورت کښې د تکرهونه قید هم بې ځایه شی ځکه چې زنا مطلقاً هر سړی باندې حرام ده واتم مسئولون عنی پیغمبر ﷺ فرمائی چې د قیامت په ورځ باندې به ستاسو نه زما باره کښې سوال کیږی چې ستاسو پیغمبر د الله تعالی احکامات رسولي وو که نه؟ د رسالت حق ئې ادا کړې وو که نه؟ نو تاسو به څه جواب ورکوی؟ ټولو یو ځل باندې اووې چې مونږ به دا ګواهی ورکوو چې بیشک تاسو ټول احکامات راوړرسول او امانت مو پوره کړو او امت سره مو پوره پوره خیرخواهی اوفرمائیله چې کله پیغمبر ﷺ د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا جواب وآوریدلو نو په دې ئې الله تعالی ګواه جوړ کړو خپلې ګوتې مبارکې سره به ئې آسمان طرفته اشاره کوله او بیا به ئې دحاضرینو طرفته ښکته کوله اودا به ئې وئیل اللهم اشهد اې الله تهٔ ګواه اوسې د دې ټولو په دې اعتراف باندې کوم چې دوی د رسالت د رسولو باره کښې کوی

**فائده:** دا خطبه د عرفات والا خو دلته دې روایت کښې هم دومره ده هسې پیغمبر ﷺ حجة الوداع کښې مختلف مقاماتو باندې مختلف خطبې ارشاد فرمائیلې دی، د منی په ورځو کښې چې پیغمبر ﷺ کومې خطبې ارشاد فرمائیلې دی د هغې ذکر مصنف رحمه الله وراندې یو خو مستقل بابونو کښې کړې دی، کتب صحاح کښې خو دا جملې مجمل او

---

[1] ربیعه بن الحارث دهغوی د تره خوې دی، د ربیعه خوې اياس په ماشوموالی کښې په قبیله بنوسعد کښې پرځکلی وو (د یوې دایرې) ددغه قبیلې د قبیله هذیل سره جنګ روان وو، اتفاق سره داسې اوشو چه یوه ورځ دا ماشوم په خرپوسو روان وو چه اچانک د هذیل د طرفه یو کانړي راغې هغه پرې اولګیدو او مړشو.

مختصر دی لیکن د حدیث په نورو کتابونو مسند احمد وغیره کښې قدر تفصیل سره ملاویږی هغې کښې ډیرو خطبو لره حضرت مولنا حبیب الرحمن اعظمی رحمه الله زمونږ د حضرت شیخ صاحب په وینا باندې جمع کړې دی یو مستقل رساله د جزء خطبات النبی ﷺ په نوم سره د جزء حجة الوداع تکمله گرځولې شوې ده

**قوله**: ثم اذن بلال ثم اقام د دې خطبې نه چې کله فارغ شو نو د ماسپخین په وخت ئې د ماسپخین او مازیگر دواړه مونځونه په جمع سره اوکړل

## جمع بين الصلوتين بعرفه

دې حدیث کښې دی چې پیغمبر ﷺ دلته دا دواړه مونځونه اذان او اقامت سره ادا کړل د ائمه ثلثه ابوحنیفه، شافعی او احمد رحمهم الله مسلک هم دا دې د امام مالک صاحب په نزد دا جمع باذانین واقامتین ده د دې جمع دپاره یو شرط هم دې هغه دا چې د جماعت مونځ وی او دې سره سره د امام المسلمین یا د هغهٔ د نائب په اقتداء کښې وی لیکن دا شرط د امام ابوحنیفه،سفیان ثوری او ابراهیم نخعی په نزد دې د ائمه ثلثه او صاحبینو په نزد نهٔ دې د هغوی په نزد منفرد هم جمع کولې دی دلته یو بل اختلاف هم دې هغه دا چې دا جمع د ائمه ثلثه په نزد للنسک ده( د دې تعلق د حج سره دې، لهذا په دې کښې مسافر او مقیم برابر دې او د امام شافعی صاحب په نزد دا جمع للسفر ده لهذا څوک چې د مکې مکرمې مقیم وی نو هغهٔ دپاره به دا جمع بین الصلوتین جائز نهٔ وی

د دې نه پس خان پوهول پکار دی چې مزدلفه کښې کومه جمع بین الصلوتین کیږی په هغې کښې د ائمه مسلک هم هغه دې چې کوم په جمع بین الصلوتین بعرفه کښې دې یعنی د شافعیه او حنابله په نزد باذان واقامتین او د امام مالک صاحب په نزد باذانین و اقامتین لیکن د احنافو په نزد دې دواړو جمعو کښې فرق دې اول ځانې کښې باذان واقامتین او مزدلفه کښې باذان واقامهٔ یعنی اذان هم یو او اقامت هم یو په خلاف د عرفات چې هلته اذان یو او اقامت دوه، چې د دې اصل وجه خو د روایاتو اختلاف دې دویمه وجه موافقت دقیاس دې ځکه چې اول ځانې کښې خو مازیگر د خپل وخت نه مخکښې کیږی په دې وجه د هغې دپاره مزید اطلاع ضروری ده په خلاف د مزدلفې چې دلته دویم مونځ په خپل وخت کښې کیږی فلا حاجة الی تکرار الاعلام

**قوله**: ولم يصل بينهما شيئاً د دواړو مونځونو په مینځ کښې به بالاتفاق څهٔ نفل یا سنت وغیره نشی کولې ثم ركب القصواء حتى اتى الموقف بیا پیغمبر ﷺ د دې ځانې یعنی عرنه نه په قصوی اوښه سور شو او موقف یعنی هغه خاص ځانې ته چرته چې پیغمبر ﷺ وقوف کول غوښتل ئې تشریف یوړو فجعل بطن ناقته[1]، القصواء الى الصخرات د دې نه د راوی مقصد دا دې چې پیغمبر ﷺ اوښه کوم ځانې او ځنګه اودروله؟ هغه دا چې پیغمبر ﷺ خپله اوښه( د جبل رحمت لاندې) هغه ځانې کښې اودروله چرته چې کانړې خوارهٔ وارهٔ ود

[1] حضور پاک ﷺ د خپلې اوښې خیته صخرات طرف ته کړه دهغې خیته به صخرات طرف ته هغه وخت وی کله چه هغه په صخرات باندې ولاړه وی او دهغې لاندې به صخرات وی،کما لا یخفی.

وجعل حبل المشاة[1] د حبل المشاة نه مراد حبل الرمل دي يعنې شګلونه زمکه د دې نسبت مشاة طرفته ځکه اوکړي شو چې په داسې لار کښې صرف پيدل تلونکی خلق تلې شی د سوارلې په ذريعې سره په دې باندې تلل ډير مشکل دی د کلام خلاصه دا شوه چې اوښه داسې ځائې کښې والړه وه چرته چې کانړی خوارۀ وارۀ وو او د هغې وړاندې شګلونه زمکه وه او د اوښې مخ قبلې طرفته وو فلم يزل واقفاً حتى

غربت الشمس په عرفات کښې نمر پريوتلو پورې ايساريدل واجب دی د نمر پريوتلو نه پس د دې ځائې نه روانيدل پکار دی په عرفات کښې د کوم وخت نه کوم وخت پورې ايساريدل ضروری دی او د دې وقوف فرض مقدار څومره دې او واجب مقدار څومره دې؟ د دې تفصيل به د ائمه کرامو د اختلاف سره باب الوقوف بعرفه کښې راشی.

واردف اسامه خلفه پيغمبر ﷺ د عرفات نه مزدلفې ته واپسې کښې خپل رديف (شاته دوئم کس کينول) حضرت اسامه جوړ کړو او د مزدلفې نه منځ ته د روانيدو په وخت کښې حضرت فضل بن عباس (کما سياتی قريباً) وقد شنق للقصواء الزمام شنق يعنی ضيق يعنی کوم وخت چې د عرفات نه روان شو نو د پيغمبر ﷺ په اوښه شريفه په ډير زور وه او ډير قوت او جوش سره روانه وه[2] حالانکه پيغمبر ﷺ د هغې واګې وغيره ډير تنګ ساتلې وو (او خپل طرفته ئې رابنکلې وې) تردې پورې چې د اوښې سر د کجاوې وړاندې حصې[3] سره لګيدو وهو يقول بيده اليمنى السكينة خلقو د عرفات نه د روانيدو په وخت مزدلفې ته جلدئ سره د رسيدلو په اهتمام کښې، خپلې خپلې سورلې ښه تيزې کړې وې نو وړاندې روايت کښې رآځې والناس يضربون الابل يميناً وشمالاً .

او دويم روايت کښې دی فقال يا ايهاالناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بايجاف الخيل والابل دلته روايت کښې دی يقول بيده بذل المجهود کښې د يقول تفسير ئې يشير سره کړې دې چې د هغې وجه دا ده چې په روايت کښې د بيده لفظ موجود دې د دې تقاضه خو دا ده ليکن چونکه نورو روايانو نه معلوميږی ځکه چې مخکښې راروان دی چې دا هدايت پيغمبر ﷺ قولاً او لساناً ورکولو په دې وجه د يقول بيده مطلب دا اختسل پکار دی يقول بلسانه مشيراً بيده يعنی ژبې مبارکې سره ئې فرمائيل چې لاس په اشاره سره والله تعالى اعلم

كلما اتى حبلا من الحبال چې تللو تللو کښې به کله د شګو ډيرئ راغله نو پيغمبر ﷺ به د سورلئ واګې سست کړې چې په آسانه سره اوخيژی

---

[1] مشاة د ماشيٌ جمع ده لکه ځنګه چه قضاة د قاضيٌ جمع ده، او حبل د حاء مهمله په فتحي اود باء موحده په سکون سره په معنى د الرمل المستطيل د شګې اوږده سلسله او دا حبل بالجيم وبفتحتين هم وئيلې شی يعنی لاړه.

[2] ممکن ده چه د شهسوار روحانيت په اوښه کښې اثر انداز شوې وی يا په سبب د افتخار سره چه دې شهسوار د دوارو جهانو سردار وو.

[3] مورک په فتحه دميم او کسرې د راء سره د کجاوې مخکښې هغه حصه په کوم چه شهسوار د ستړی کيدو په وخت خپې ايږدی چه دا د څرمنې تسمه شان وی.

## جمع بين الصلوتين بمزدلفه

حتى اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء باذان واحدٍ واقامتين

د اذان او اقامت باره کښې د ائمه اربعه د جمع بين الصلوتين بعرفة په باب کښې تير شو يعنى د امام شافعى او احمد په نزد يو اذان او دوه اقامتونه(کمافى هذه الرواية) او د حنفيه په نزد يو اذان او يو اقامت او د امام مالک په نزد دوه اذانونه او دوه اقامتونه دلته يعنى په مزدلفه کښې جمع بين الصلوتين کښې دري قولونه نور دى (۱)باقامة فقط به قال الثورى واحمد فى رواية،(۲)باقامتين فقط به قال اسحاق واحمد فى رواية،(۳) لا اذان ولا اقامة اختاره بعض السلف

ولم يسبح بينهما شيئاً د دواړو مونځونو په مينځ کښې به بالاتفاق څه سنت يا نفل مونځ نه شى کولې البته بيا روسته د مابنام او د ماسخوتن سنت او وتر کولې شى

عندالحنفيه والشافعيه دون المالكيه

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر يعنى په مزدلفه کښې چې کله د جمع بين الصلوتين نه فارغ شو نو نبى ﷺ تکيه اولګوله او د سحر د راختلو پورې نې ارام اوکړو

## ليلة المزدلفة کښې نبى عليه السلام تهجد کړې وو يا نه؟

د دې د ظاهر نه دا معلوميږي چې په دې شپه کښې نبى ﷺ قيام الليل نه وو کړې يعنى د شپې ئې تهجد نه وو کړې د حضرت شاه ولى الله قدس سره هم دا رائې ده شاه صاحب فرمائى چې نبى ﷺ به بعضې مستحبات په مجامع کښې ترک کول د خلقو د آسانتيا دپاره ورنه بيا به ټول د نبى ﷺ په اتباع کښې د دې په کولو باندې مجبور وو اګرچه بعضو ته په کښې عذر وى او هم دا خبره علامه قسطلانى په مواهب لدنيه کښې هم ليکلې ده کما فى البذل د دې نه پس حضرت سهانپورى ؒ ليکى يه دې روايت کښې خو د سنت او وتر ذکر هم نشته،حالانکه د وتر او د سنت ټول قائل دى لهذا يا خو دې دا توجيه اوکړې شى چې دا نفى يه علم د راوى باندې مبنى ده او ظاهر دا ده چې نبى ﷺ قيام الليل فرمانيلى وو او يا دې کم از کم دومره تسليم کړې شى چې د راوى مراد دا دې چې نبى ﷺ د فرض مونځ نه پس سنت او وتر اوکړل او بيا اودۀ شو د تهجدو دپاره بيدار نۀ شول د مطلق مونځ نفى مراد نۀ ده والله تعالى اعلم

فصلى الفجر حين تبين له الصبح چې سحر څنګه را اوختلو نو نبى ﷺ د سحر مونځ اوکړو په دې باندې د ټولو اتفاق دې چې دلته د سحر په مانځه کښې تغليس مسنون دې

حتى اتى المشعر الحرام وراندې په باب الصلوة بجمع کښې د المشعر الحرام په ځائې لفظ قزح دې ووقف على قزح فقال هذا قزح معلومه شوه چې مشعرحرام او قزح يو خيز دې امام نووى صاحب ؒ فرمائى چې دا په مزدلفه کښې يو مشهور غر دې

دلته دوه خيزونه دى يو مبيت مزدلفه يعنى په مزدلفه کښې شپه تيرول او دويم

وقوف عرفه یعنی د صبح صادق نه پس د سحر د مونځ نه پس لږ وخت دپاره د مشعرحرام نزدې وقوف کول، د دې دواړو په حکم کښې د ائمه کرامو اختلاف دي چې هغه به مونږ آئنده د دې په مناسب باب کښې ذکر کوو

**قوله:** لم دفع قبل ان تطلع الشمس د مزدلفې نه نبی ﷺ د طلوع شمس نه مخکښې روان شو او هغه وخت نبی ﷺ خپل د ترۀ څوي فضل بن عباس په خپله سورلۍ باندې وروستو کینوو( او د عرفات نه د روانیدلو په وخت کښې ئې اسامه په خپله سورلۍ باندې سور کړې وو) کما سبق

یاد ساتل پکار دی چې په باب الصلوة بجمع کښې د حضرت عمر رضی الله عنه حدیث راروان دي کان اهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير یعنی په زمانه د جاهلیت کښې به چې مشرکینو کله حج کوو نو د مزدلفې نه به هغه وخت پورې نۀ روانیدل چې ترڅو به طلوع آفتاب نه وو شوې نبی ﷺ د هغوی مخالفت اوکړو او د دې خائې نه د طلوع آفتاب نه مخکښې روان شو

**قوله:** من الظعن بجرين: ظعن(۱) د ظعینه جمع ده دا مضمون د دې نه مخکښې په باب الرجل يحج عن الغير کښې د ابن عباس رضی الله عنهما په روایت سره دغه شان تیر شوې دي فجائته امراة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها

## د حدیث شرح او په نظر الرجل الی المرأة وعکسه کښې مذاهب ائمه

د دې نه معلومیږی چې د فضل بن عباس نظر په ټولو تیریدونکو ښځو باندې نۀ پریوتلو بلکه صرف په هغه ښځه باندې چې کومه د نبی ﷺ مخې ته راغلې وه د مسئلې د تپوس کولو دپاره نو د دې سوال وجواب په وخت کښې ورته هغوی اوکتل او عادتاً دغه شان کیږی چې کله یو سړي وراندې یعنی مخامخ راشی او چاسره خبرې اترې کوی نو دې کس سره د ناسته سړی نظر هم خامخا په هغې خبرې کوونکی باندې پریوخی او دې وخت کښې عام طور سره په داسې موقع باندې مقصود متکلم ته کتل نۀ وی بلکه په کتلو سره مقصود هغې متکلم خبرې اوریدل وی لیکن بیا هم احتیاطًا نبی ﷺ دوی لره هغې طرفته د نظر کولو نه منع کړل لیکن د بعضې روایاتو د سیاق او الفاظو نه معلومیږی چې فضل هم د دې خثعمیه حسن ته کتل(۲) لیکن دا د راوی خپل ګمان دي بهرحال که داسې وی نو بیا هم څۀ خاص د اشکال خبره نۀ ده ځکه چې د اکثر ائمه کرامو په نزد نظر الرجل الی المرأة، د مخ او د کفینو په حق کښې جائز دي (۳) په دې شرط چې د فتنې او فساد ویره نۀ وی او نه دا کتل د

---

(۱) د دې مزید تحقیق په باب الرجل يحج عن الغير کښې ( لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ) د لاندې تیر شوي دی

(۲) قال الحافظ (ص ۵۷ ج ۲) وفي رواية وكان الفضل رجلا وضيا اي جميلا والقبلت امراة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها. اهـ

(۳) په دې سلسله کښې د مذاهب ائمه تحقیق ان شاء الله دا دي : نظر الرجل الی المراة، په دې کښې خلاصة المذاهب دي چه په شوافعو کښې د امام نووی رحمه الله په ټرد مطلقاً حرام او ناجائز دي.....←

لذت او شهوت په قصد سره وی وهغه کذلک یعنی دلته هم دغه شان خبره وه لکه د ترمذی شریف په روایت کښې راځی چې کله نبی ﷺ د فضل مخ د هغه طرفته واړوو نو د دوی ترڅ حضرت عباس رضی الله عنه سوال اوکړو چې یا رسول الله ! تاسو د خپل ترڅ د خوی مخ واړوو نو نبی ﷺ اوفرمائیل رایت شاباً فلم آمنِ الشیطان علیهما د دې نه معلومه شوه چې دا د مخ اړول صرف د فتنې د ویرې په وجه وو نۀ چې د فتنې د واقع کیدو په وجه هم دا خبره شارح د مسلم هم فرمائیلې ده او هغوی په امام نووی او قاضی عیاض باندې رد کړې دي چې د هغوی د کلام نه دا وضاحت کیږی چې دلته نبی ﷺ د امر منکر تغییر بالید فرمائیلې دې ابی فرمائی وقوع نۀ وه بلکه د وقوع خوف وو لکه څنګه چې قرطبی لیکلې دی والله تعالی اعلم (من الاوجز ص ۴۵۴ ج۳)

شارحینو لیکلې دی چې د سړی په فطرت کښې دا خبره ده د ښائسته او حسین صورت طرفته د کتلو رغبت او دا ګناه هم نۀ ده په دې شرط چې د لذت او د شهوت قصد او اراده نۀ وی ورنه بیا ناجائز او ممنوع دی

**تنبیه**: د صحیحین وغیره[1] اکثرد احادیث د کتابونو نه معلومیږی چې پیغمبر ﷺ کله د فضل په مخ باندې لاس کیخودلو نو هغوی خپل مخ بل طرفته واړوو او د هغې طرفنه ئې کتل نو نبی ﷺ د هغې طرفته هم منع کړو فقط

او دلته د ابوداؤد په روایت کښې مزید دا دی چې کله نبی ﷺ هغوی لره د دویم طرف د کتلو نه هم منع کړل نو بیا هغوی د هغې دویم طرفته کتل شروع کړل دا دریم ځل باندې کتل بنده ته د ابوداؤد د روایت نه بغیر بل ځائې نۀ دی ملاؤ شوې لهذا زما غالب ګمان دا دې چې دا زیادتی شاذ او غیرمعتمد ده والله سبحانه وتعالی اعلم او حضرت په بذل المجهود کښې د دې دا توجیه کړې ده چې په دې دریم ځل کښې د ینظر نه مراد نظر الی ذلک الجانب دې اهـ

**قوله**: قلت ولم آل جُهداً فی تحقیق هذا المقام وتشریحه ولم اره مجموعاً فی شرح من شروح الحدیث فلله الحمدوالمنه

---

ﻫ.....که د فتنې ویره وی یا نه وی، که شهوة وی او که نه وی، او هم دا د امام احمد رحمه الله رائې ده کمافی المغني. او په شوافعو کښې د علامه رافعی رائې دا ده چه د سړی نظر د زنانه مخ او لاسونو ته کتل جائز دی بشرط عدم الشهوة والفتنة. او هم دا مسلک د احنافو او مالکیانو دی، نظر المراة الی الرجل، په شوافعو کښې د امام نووی په نزد مطلقا جائز او حرام دی (کمکـه) او د احنافو او مالکیانو په نزد زنانه د سړی د بدن هغه حصې ته کتلې شی ځومره چه انسان خپلې محرم زنانه ته کتلې شی (یعنی وجه او کفین کښې انحصار نشته) او د حنابله یو روایت خو هم دا دې او دویم دا دې چه صرف مخ او لاسونه کتلې شی (وهي روایة عن الشافعیة (ملخصا من الاوجز ص ۴۱۳، ج ۴) بزیادة من الروضة المحتاجین).

[1] ) پس هم دا حدیث د جابر طویل کوم چه مونږ سره روان دي په دې کښې د مسلم په روایت کښې داسې دی ﴿ فوضع رسول الله صلي الله علیه وسلم یده علي وجه الفضل فحول الفضل وجهه الي الشق الاخر ینظر فحول رسول الله صلي الله علیه وسلم یده من الشق الاخر علي وجه الفضل یصرف وجهه من الشق الاخر ینظر ﴾ او په صحیح بخاری کښې د ابن عباس په روایت کښې داسې دی ﴿ فجعل الفضل ینظر الیها وتنظر الیه فجعل النبي صلي الله علیه وسلم یصرف وجه الفضل الي شق الاخر ﴾ اهـ

## د وادي محسر (وجه تسميه او ددې نه د تيز تللو وجه)

حتى اتى محسراً په وادي محسر کښې نبي ﷺ خپله سورلى لږه تيزه اوچلوله د دې په وجه تسميه کښې مشهور قول دا دې چې په دې ځائې کښې په اصحاب فيل باندې حمر واقع شوې وو يعنى هغوى چې دلته راوړسيدل نو اودريدل او په دې ځائې کښې په هغوى باندې عذاب نازل شوې وو نو د هغوى د محل عذاب کيدلو په وجه نبي ﷺ دې ځائې کښې جلدئ سره تير شول لکه څنګه چې ديار عاد وثمود سره نبي ﷺ تيز تلې وو ليکن ملاعلى قارى رحمه الله د دې وجه تسميه ترديد کړې دې هغوى فرمائى صحيح دا ده چې اصحاب فيل دحرم شريف حد ته نۀ وو رسيدلى د دې نه مخکښې په دوى باندې عذاب نازل شوې وو او دا وادى محسر په حرم کښې ده بلکه د دې ځائې نه د دې تيز تللو وجه دا ده چې يو سړى دلته ښکار کړې وو نو په هغۀ باندې د آسمان نه اور وريدلې وو په دې وجه دې ته وادى نار هم وئيلې شى(بذل)

ثم سلک الطريق الوسطى الذى يخرجک الى الجمرة الكبرى دلته د رارسيدلو نه پس اوس منى ته دوه لارې تلې دى د يو نوم طريق ضب دې او د دويمې نوم طريق المازمين دې د راتلو په وخت کښې چې کله پيغمبر ﷺ د منى نه عرفات ته راتلل نو هغه وخت کښې نبي ﷺ د ضب لار اختيار کړې وه او په واپسئ کښې ئې طريق المازمين چې د دې مصلحت په خپله په روايت کښې موجوددى چې اى مخاطبه هغه لار داسې لار ده چې تالره به نيغ جمرة الكبرى ته اورسوى زۀ وايم چې تلل هم هغوى ته په دې لاره وو په دې وجه په دې ورځ باندې صرف د دې جمره رمى وى

بمثل حصى الخذف خذف وئيلې شى کانړې د دواړو گوتو په مينځ کښې په زور سره[1] غورزول يعنى ويشتل لکه څنګه چې واړۀ ماشومان په لوبو کښې دغه شان کوى نو مطلب دا شو چې کوم مقدار دغه شان اولى چې د هغې مقدار د تولو په ذهنونو کښې دې هم دغه شان کانړو سره نبي ﷺ رمى اوکړه

فرمى من بطن الوادى يعنى نبي ﷺ وادئ ته راکوز شو او رمى ئې اوکړه يعنى د پورته نه ئې اونکړه(د هغې ځائې په زمکه او لارو کښې ښکته پورته والې دې)

## د جمره عقبه د رمى کيفيت او په دې کښې اختلاف

ځان پوهول پکار دى چې د جمره عقبه د رمى صحيح صورت چې علماؤ اختيار کړې دې هغه دا دې چې سړې د جمره په طرف مخ کړې داسې ولاړ وى چې د هغۀ نبى طرفته منى وى او ګس طرفته مکه مکرمه وى كما فى روايت الصحيحين جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه او د سنن ترمذى په روايت کښې دى چې د حضرت ابن مسعود رضي الله عنه نه روايت دې چې هغوى رمى مستقبل القبله اوکړه يعنى د رمى په وخت ئې مخ مبارک قبلې طرفته کړو په دې صورت کښې به منى شا طرفته او مکه مکرمه وراندې طرفته وى نو بعضې شوافعو او

[1] د گوتې په سر باندې کانړې ايخودل په گوته باندې زور ورکول او لرې غورزول.

حنابله دي لره مستحب ګرځولي دی مستدلاً بروایة الترمذی لیکن علماؤ د ترمذی دا روایت ضعیف ګرځولي دي(لاجل المسعودی وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبه بن مسعود) د رمی په وخت کښي تکبیر هم مستحب دي باسم الله الله اکبر رضي للرحمن ورغماً للشیطن.

## (دا رمی راکبا وه)

په دي حدیث کښي دا نشته چې نبی ﷺ رمی د رکوب په حالت کښي اوکړه یا پیدل لیکن په روایاتو کښي مشهوره دا ده چې نبی ﷺ رمی د رکوب په حالت کښي اوکړه او د بعضو روایاتو نه دا معلومیږی چې د یوم النحر رمی نبی ﷺ د رکوب په حالت کښي کړي وه او د دي نه پس ئي پیدل،د دي تفصیل به په باب الرمی کښي راشی

ثم انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم الی المنحر د رمی کولو نه پس نبی ﷺ د اونبانو قربانی اوکړه،نبی ﷺ د سلو اونبانو قربانی کړې وه د قربانئ غوښه خورل سنت دی او ښکاره خبره ده چې د ټولو نه خوراک کول مشکل وو په دي وجه نبی ﷺ د هغې دپاره دا تدبیر اوفرمائیلو چې د هر یو نه ئي یو یو بوټئ واخسته او هغه ئي په کتوئ کښي پخه کړه بیا د هغې نه څۀ غوښه او باقی شوروا اوخکله.

ثم افاض رسول الله صلی الله علیه وسلم الی البیت یوم النحر(۱۰ ذی الحجه) کښي ځلور مناسک ادا کولي شی چې د هغې ترتیب دا دي اول د جمره عقبه رمی کول، بیا ذبح، بیا حلق او بیا طواف کول(طواف افاضه و زیارت)

په دي حدیث د جابر کښي په دي کښي د دریو ځیزونو ذکر دي د حلق ذکر په دي کښي پاتي شوي دي په دې افعالو کښي مذکوره ترتیب سنت دي یا واجب؟ مسئله مختلف فیه ده په باب من قدم شیأ قبل شئ کښي راروانه ده

## په یوم النحر کښي نبی علیه السلام د ماسپښین مونځ کوم ځائي اوکړو؟

فصلی بمکة الظهر په لسم تاریخ باندي نبی ﷺ مکي ته راغې او اول ئي طواف زیارت اوکړو د دي نه پس ئي د ماسپښین مونځ جرته اوکړو هم په مکه مکرمه کښي یا واپس راتلو سره په منی کښي؟ په دي کښي روایات مختلف دی په دي د حدیث جابر کښي دا دی چې هم په مکه مکرمه کښي ئي اوکړو دغه شان په باب رمی الجمار کښي د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث راځی په هغې کښي هم دا دی چې په مکه مکرمه کښي ئي اوکړو د دي برخلاف حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما چې په باب الافاضه فی الحج کښي راځی په هغې کښي دا دی فافاض یوم النحر ثم صلی الظهر بمنی یعنی راجعاً دا حدیث د ابن عمر د صحیحینو روایت دي او حدیث د جابر د افراد د مسلم نه دي لیکن حدیث د عائشه ئي تاکید کوی اوس خو یا جمع بین الروایتین کول پکار دی چې ممکن ده چې په مکه مکرمه کښي نبی ﷺ کوم تحیة الطواف کړي وو نو هغه راوی د ماسپښین مونځ ګنړلې دي یا دي طریق ترجیح اختیار کړي شی په دي طور سره چې د ابن عمر حدیث متفق علیه دي لهذا هغه راجع دي او یا په دي طور سره چې د حدیث د جابر تاکید کوونکي حدیث عائشه موجود دي بله داچه په مکه

مکرمه کښې مونږ کول د منی نه غوره دی لهذا حدیث د جابر ﷺ راجع دې والله تعالی اعلم

ثم اتی بنی عبدالمطلب وهم یسقون علی زمزم فقهاء کرام فرمائی چې د طواف نه د فراغت نه پس اول تحیة الطواف کول پیا د آب زمزم نه اوبهٔ څکل مستحب او سنت دی لیکن دلته په دې روایت کښې د طواف کولو نه پس د تحیة الطواف ذکر نشته او نهٔ بنده ته په بل یو حدیث کښې ملاؤ شوې دی(هسې زیات تلاش مې هم نهٔ دې کړې، شارحینو دې سره هم تعرض نهٔ دې کړې

حضرت شیخ هم په جزء حجة الوداع کښې په دې باندې څه نهٔ دی لیکلې البته د دې نه وړاندې په شروع کښې چې کوم ځانې د طواف قدوم ذکر راغلې وو هلته تحیة الطواف مذکور دې لیکن هلته د شرب زمزم ذکر نشته

د بنوعبدالمطلب نه مراد اولاد عباس دي چې د سقایة الحاج خدمت به ئې کوو نبی ﷺ چې کله هغوی اولیدل چې په حاجیانو باندې اوبه څکوی نو خوشحاله شو او په دې کار ئې د هغوی همت افزائی اوکړه چې تکړهٔ شئ په حاجیانو باندې اوبه اوخکوئ او که ماته دا ویره نهٔ وې چې خلق به په تاسو باندې غالب راشی(او ستاسو نه به بوقه او رسئ په خپله رانبکی یعنې زما په اتباع کښې) نو زهٔ به هم تاسو سره په رانبکلو کښې شریک شوی وم امام نووی ﷺ د دې جملې دوییمه معنی لیکلې ده چې کهٔ زهٔ داسې اوکړم نو خلق به دا په مناسک حج کښې ضروری کار اوګڼی او بیا به ئې هر کس د ادا کولو کوشش کوی

په دې باندې دا اشکال دې چې د بعضې روایاتو نه معلومیږی چې نبی ﷺ هم په خپل لاس مبارک سره رانبکلې وو لکه څنګه چې صاحب هدایه لیکلې دی شیخ ابن الهمام د دې توجیه کړیده چې ددې حدیث د جابر تعلق د طواف افاضه سره دې او د دویم حدیث تعلق د طواف وداع سره دې(بدل) نو د اثبات او د نفی د هر یو محمل جدا جدا دې

د الله تعالی په فضل سره د حجة الوداع حدیث پوره شو الله تعالی دې مونږ ته او تاسو ته د دې په برکت سره حج مبرور نصیب کړی او به دې شرح کښې چې د احقر نه څهٔ قصور او بې ادبی شوې وی نو هغه دې الله تعالی معاف کړی آمین

[۱۹۰۶] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: "فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ".

جعفر ﷺ دخپل پلار نه روایت کوی چه نبی کریم ﷺ په عرفات کښې ماسپخین او د مازیګر مونځ په یواذان او دوو اقامتونو سره ادا کړې وو اوددې په مینځ کښې ئې څه سنت مونځ نه ورکړې اودمازیګر اودماسخوتن مونځونه ئې په مزدلفه کښې په یواذان او دوو

(۱): تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ۱۹۳۲۰)(ضعیف)

اقامتونوسره کړي وو اوددې په مینځ کښې نې څه سنت نه وو کړي. ابوداودفرمائی چه دی، روایت لره حاتم بن اسماعیل په خپل طویل حدیث و کښې مسند بیان کړې دې اوداسند مرسل دې حاتم دجابر رضی الله عنه نه مسند روایت کړې دې) اودحاتم دروایت د مسند کیدو موافقت محمد بن علی الجعفی هم کړې دې اودجعفر عن أبیه عن جابر په سند سره سې روایت کړې دې فرق صرف دومره دې چه جعفی وئیلی دی فصل المغرب والعتمة باذان واقامة هغه د مابنام اودماسخوتن مونځ په یواذان اویواقامت سره ادا کړل.

[١٩٠٧](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" "وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: "قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" "وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دې چه بیانبی علیه السلام اوفرمائیل مادلته تحرکړې دې اومنی تول په تول دقربانی ځائې دې هغه په عرفات کښې وقوف اوکړو اووئې فرمائیل مادلته کښې وقوف کړې دې اوتول عرفات دوقوف ځائې دې نبی علیه السلام په مزدلفه کښې وقوف اوکړو اووئې فرمائیل ماپه دې ځائې باندې وقوف کړې دې اوتمامه مزدلفه جائې وقوف دې.

[١٩٠٨](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ، زَادَ: "فَأَخِّرُوا فِي رِحَالِكُمْ".

حفص بن غیاث دجعفر صادق نه دهغه په سند سره روایت کړې دې اودا اضافه ئې کړی ده پس تاسو په خپل خپل پراو باندې نحر اوکړئ.

[١٩٠٩](*) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورة البقرة آية ١٢٥ قَالَ: "فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ: قَالَ أَبِي: هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ، فَذَهَبْتُ مُعْتَرِضًا، وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

دجعفر رضی الله عنه نه روایت دې چه ماته زمایلار جابر بیان کړې دې اوداحدیث ئې بیان کړو او په خپل حدیث باندې ئې د(واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی) په ځائې باندې داخبره دخپل طرف نه زیاته کړی ده چه هغه په دې رکعاتو کښې دتوحید قل هو الله احد اود (قل یا أیها الکافرون) تلاوت وکړو او په دې کښې ئې بیان کړې دې چه علي رضی الله عنه دا واقعه په کوفه کښې بیان کړې ده زما پلار وائی جابر رضی الله عنه دالفظ هم نه وو وئیلی چه زه دغصې په حالت کښې په تیزئ سره تلې وم او د فاطمې رضی الله عنها واقعه ئې بیان کړه

---

(*): صحيح مسلم/الحج ١٩(١٢١٨)، سنن النسائي/الحج ٥١(٢٧٤١)، (تحفة الأشراف: ٢٥٩٦)(صحيح)

(*): انظر ما قبله(تحفة الأشراف: ٢٥٩٦)(صحيح)

(*): انظر حديث رقم(١٩٠٥)، (تحفة الأشراف: ٢٥٩٣)(صحيح)

## بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

### باب په عرفات کښې د وقوف (ایسارېدلو) بیان

[۱۹۱۰]() حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ سورة البقرة آية ۱۹۹".

دعائشه رضي الله عنها نه روایت دي چه قریش اودهغوی هم مذهبو به په مزدلفه کښې وقوف کولو اوخپل ځان ته به یې، حمس وئیلو او نورو ټولو عربوبه په عرفات کښې وقوف کولو بیان کوی چه کله اسلام راغی نو الله تعالی خپل نبی ته حکم اوکړو چه عرفات ته راشی او وقوف اوکړی بیا دهغه ځائې نه واپس شی چنانچه هم دا تفسیر دې دالله تعالی ددې فرمان«ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس» بیا واپس شئ دهغه ځائې نه دکوم ځائې نه چه خلق راواچس کیږي الایة.

**تشریح: قوله:** کانت قریش ومن دان دینها قریش او کوم خلق چې د هغوی طور طریقې اختیارووونکی وو یعنی د هغوی تابع او هم مسلک وو وکانوا یُسمون الحُمسَ،، د قریش لقب حمس وو، حمس د احمس جمع ده ماخوذ دې د حماسه نه چې د دې معنی ده شجاعت او بهادری د هغوی دا لقب ځکه وو چې هغوی په خپل مذهب او دین کښې متصلب او پاخهٔ وو د دې روایت مضمون دا دي چې قریشو به د عرفات په ځائې په مزدلفهٔ کښې وقوف کوو د دې وضاحت په سابقه باب ولا تشک قریش الخ کښې تیر شوې دې

د دې نه پس ځان پوهول پکار دی چې وقوف عرفه بالاتفاق د حج یو رکن دي چې د دې په فوت کیدو سره حج فوت کیږي

## د وقوف وقت ابتداء وانتهاء او مقدار د وقوف وجوباً وفرضاً

اوس دا چې د دې وخت د کوم وخت نه کوم وخت پورې دي او د وقوف څومره مقدار فرض دي په دواړو مسئلو کښې اختلاف دي هر چه اولنئ مسئله ده یعنی وقت الوقوف ابتداءً وانتهاءً نو د جمهور او د ائمه ثلاثه په نزد د وقوف وخت دعرفې په ورځ د زوال نه تر د یوم النحر د سحر پورې دي (په نهم تاریخ د زوال نه تر د لسم تاریخ د صبح صادق پورې) او د امام احمد په نزد د یوم عرفه د سحر نه تر د یوم النحر د سحر پورې (یعنی د نهم تاریخ د سحر نه د لسم تاریخ د صبح صادق پورې د وقوف وخت دي)

**قوله:** واما المسئلة الثانیه اعنی مقدارالوقوف نو مقدار د وقوف دوه دی یعنی د دې دوه درجې دی یو فرض او یو واجب چې کوم مقدار فرض دي په هغې کښې کمی کولو سره خو به

---

(): صحیح البخاري/الحج ۹۱(۱۶۶۵)، وتفسیر البقرة ۳۵(۴۵۲۰)، م/الحج ۲۱(۱۲۱۹)، سنن النسائي/ الحج ۲۰۲(۳۰۱۵)(تحفة الأشراف: ۱۷۱۹۵)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۵۳(۸۸۴)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۸(۳۰۱۸)(صحیح)

وقوف نهٔ کیږی او چې کوم مقدار واجب دې نو په هغې کښې کمی کولو سره به وقوف ناقص وی نو مقدار واجب د حنفیه او حنابله په نزد امتداد الوقوف من الزوال الی الغروب دې یعنی د زوال نه تر د نمر پریوتلو پورې مسلسل هلته ایساریدل واجب دی لیکن فرض به د دې نه په کم وقوف سره هم ادا شی لیکن واجب مقدار هم دا دې

او د شافعیه و مالکیه په نزد الجمع بین اللیل والنهار فی ای وقتٍ منهما یعنی څه حصه د شپې او څهٔ حصه د ورځې هلته ایساریدل واجب دی(شرعاً د شپې ابتداء د نمر پریوتلو نه کیږی) لیکن د شافعیه په نزد که صرف په ورځ کښې(د زوال نه پس) یا صرف په شپه کښې وقوف اوکړی نو فرض وقوف به ادا شی او ترک د واجب به لازم راشی او د مالکیه په نزد صرف په ورځ کښې وقوف سره فرض نهٔ ادا کیږی البته صرف په شپه کښې وقوف کولو سره فرض ادا کیږی

د دې تفصیل نه معلومه شوه چې د نمر پریوتلو نه پس وقوف د ائمه ثلثه په نزد صرف واجب دې او د مالکیه په نزد فرض دې انشاء الله د دې مسئلې تحقیق او تفصیل هم دا دې چې مونږ کوم اولیکهٔ

## باب الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

### باب: د مکې مکرمې نه د منی طرفته د روانیدو بیان

د دې باب نه تر د باب التعجیل من جمع پورې ټول اتهٔ بابونه دی دا ابواب مصنف علیه الرحمة هم په هغه ترتیب سره قائم کړیدی چې په کوم ترتیب سره حج کیږی په دې اتو بابونو کښې هغه ټول افعال او مناسک راغلې دی چې کوم د حج په پنځو ورځو کښې کیږی د اتمې ذي الحجه (١) نه تر دولسمې یا دیارلسمې ذی الحجه پورې، فلله در المصنف،، د سنن ابوداؤد ترتیب زما په نزد په صحاح سته کښې د ټولو نه غوره دې

[١٩١١](٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دې چه رسول الله ﷺ د تروئې په ورځ د ماسپخین مونځ اودعرفې په ورځ د سحر مونځ په منی کښې اداکړې وو

---

(١) په ٨ ذوالحجه د ټولو نه اول دا کار کیږی چه حاجی دمکې نه منی ته راځی دې لره مصنف په دې رومبی باب کښې بیانوی، د حج د پنځو ورځو افعال په ترتیب سره مونږ ددې نه مخکښې بیان کړی دی لهذا تاسوهغه ترتیب په ذهن کښې اوساتئ او دا ابواب په هغې باندې منطبق کړئ، طالب علم له په خپله هم څه محنت کول پکار دی بغیر دهمت اومحنت نه هیڅ کارنه کیږی.

(٢) سنن الترمذي/الحج ٥٠(٨٨٠)، تحفة الأشراف: ٦٤٦٥، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٢٥٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٣)، دي/المناسك ٤٦(١٩١٣)(صحيح)

[۱۹۱۲] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ".

عبدالعزیز بن رفیع وائی چه ما انس نشته اوونیل ماته هغه خبره بیان کړه کومه چه تا د رسول الله ﷺ نه یاده کړی وی دتروئي(اتم تاریخ ذی الحجي) په ورځ باندې رسول الله ﷺ دماسپخین مونځ کوم ځائي اداکړي وو، هغوی اوفرمائیل په منی کښې ما اووئیل دنفر په ورځ(یعنی دواړسئ ورځ دیارلسم ذی الحجه) هغه دمازیګر مونځ کوم ځائي اداکړي وو ده اوونیل په وادئ ابطح کښې بیائي اوفرمائیل هم داسې عمل اوکړه لکه څنګه چه ستاامراء کوي.

**تشریح: قوله**: اخبرنی بشئ عقلته عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت انس ﷺ نه چا سوال اوکړوچې تاسو نبی ﷺ سره حج کړي دي لهذا نبی ﷺ سره د حج کولو په دوران کښې چې تاسو څه لیدلي دی او په څه باندې پوهه شوي ئي په هغې کښې د دې سوال جواب راکړئ چې نبی ﷺ په یوم الترویه یعنی په اتمه ذی الحجه باندې د ماسپخین مونځ چرته کړي وو په مکه مکرمه کښې یا په منی کښې؟ یعنی د ماسپخین مونځ کولو نه پس منی ته روان شوي وو یا ئي منی ته په رسیدلو سره مونځ کړي وو؟ هغوی جواب ورکړو چې منی ته لاړل او هلته ئي مونځ اوکړو(دا مخکښې تیر شوي دی چې منی ته په رسیدلو سره پنځهٔ مونځونه د ماسپخین نه تر سحر پورې کول مسنون دی)

**قوله**: قلت این صلی العصر یوم النفر(دویم سوال ئي دا اوکړو چې دا هم اووایئ چې د منی نه په واپسئ باندې نبی ﷺ د مازیګر مونځ کوم ځائي کړي وو هم په منی کښې یا په محصب کښې په دې دواړو سوالونو کښې مناسبت دا دي چې د یو سوال تعلق د حج پنځو ورځو کښې اولنئ ورځ سره دي او د دویم سوال تعلق د آخرئ ورځ سره دي نو یو سوال د ابتداء سره متعلق شو او دویم د انتهاء سره

د دې سوال په جواب کښې هغوی اوفرمائیل چې په دغه ورځ باندې د مازیګر مونځ نبی ﷺ په محصب کښې فرمائیلي وو د دې سوال و جواب نه په ظاهره دا معلومیږي چې هرکله د مازیګر باره کښې دا تردد دي چې دا مونځ ئي کوم ځائي کړي وو په منی کښې یا محصب کښې نو د ماسپخین باره کښې ګویا دا متعین شوه چې هغه ئي په منی کښې لوستلي وو حالانکه داسې نهٔ ده بلکه هغه ورځ د ماسپخین مونځ هم نبی ﷺ په محصب کښې ادا کړي وو چه د هغې دلیل دا دي چې د باب التحصیب آخرئ حدیث چې د ابن عمر ﷺ څخه مروی دی په هغې کښې وضاحت موجود دي چې نبی ﷺ په هغه ورځ د ماسپخین نه تر ماسخوتن پورې تول مونځونه په محصب کښې ادا کړي وو ثم قال افعل کما

---

[1]: • تخریج:صحیح البخاري/الحج ۸۳(۱۶۵۳)، ۱۴۶(۱۷۶۳)، صحیح مسلم/الحج ۵۸(۱۳۰۸)، سنن الترمذي/الحج ۱۱۶(۹۶۴)، سنن النسائي/الحج ۱۹۰(۳۰۰۰)،(تحفة الأشراف: ۹۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۰۰/۳)، سنن الدارمي/المناسك ۴۶(۱۹۱۴)(صحیح)

يفعل امراؤک مطلب دا دي چې محصب کښې د دې مونځونو کول صرف سنت دی واجب نۀ دی او د امیر اطاعت واجب دي لهذا که ستاسو د حج امیر بالفرض د دې خلاف اوکړی نو تاسو ته د هغۀ اطاعت کول پکار دی د نبی ﷺ مبارک له طرفه مونږ ته دا هدایت دي

## بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ

### باب (د منی نه) عرفات ته د تلو بیان

یعنی په دویمه ورځ په نهم تاریخ باندې د منی نه عرفات طرفته روانګی، یاد ساتئ چې په دې ورځ باندې د منی نه روانګی نیغ عرفات ته نۀ وی بلکه په لاره کښې یو بل منزل دی یعنی نمره هلته د ایساریدلو نه پس حاجی بیا وړاندې خی لهذا دلته په ترجمة الباب کښې د عرفه نه مراد قرب عرفه دي او د دې نه وړاندې ترجمة الباب کښې چې د کومې روانګی ذکر دي نو هغه دلته د نمره نه مراد دي نو په دواړو ترجمو کښې فرق ظاهر شو چې په اولنی باب کښې د روانګی نه مراد د منی نه نمره ته ده چې عرفات ته نزدې مقام دی، او په راتلونکی باب کښې د روانګی نه مراد د نمره نه عرفات ته ده دا خبره هم یاد ساتئ چې دلته هم روانګی د نمره نه براه راست عرفات ته نۀ وی بلکه حاجی د نمره نه لاړ شی نو په لار کښې بطن عرنه کښې حصار شی او بیا عرفات ته خی لکه څنګه چې د حجة الوداع په حدیث کښې تیر شو دې بطن عرنه ته چې اورسی نو د حج امیر اول خطبه ورکړی د دې نه پس جمع بین الصلوتین یعنی ماسپښین او مازیګر دواړه د ماسپښین په وخت کښې ادا کړی بیا د دې خائې نه د وقوف په نیت د عرفات میدان ته خی ښۀ خان پوهه کړئ

[۱۹۱۳] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ دعرفي په ورځ په منی کښې دصبامونځ اداکړو بیاعرفات طرف ته ئې تشریف راوړو او په وادئ نمره کښې ئې دمه اوکړه په هغه مقام کښې په کوم چه په عرفات کښې امام راکوزیږی تردې پورې چه کله دماسپښین وخت شو نو رسول الله ﷺ دماسپښین په ګرمئ کښې دهغه خائې نه روان شو اودماسپښین اومازیګر مونځونه ئې یوخائې اداکړل بیائې خلقوته خطبه او فرمائیله بیا دهغه خائې نه روان شو او په عرفات کښې خپل موقوف ته راغلل او وقوف ئې اوکړو.

## بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

### باب (د نمره له) عرفات دپاره د وتلو بیان

دې باب سره متعلق خبرې اترې مخکښینې باب کښې اوشوې رواح وائی د زوال نه پس تلو ته لکه څنګه چې د نمره مقام نه د زوال نه پس خی په تیر شوې باب کښې که چرته د خروج

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸٤۱٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۲۹) (حسن).

په خانې باب الغدو الى عرفة وې نو ډير ښکلې او عمده تقابل به وو خکه چې د منى نه روانګې د سحر په وخت کښې وى

[۱۹۱۴](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّمَا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةُ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ، قَالُوا: لَمْ تَزُغِ الشَّمْسُ، قَالَ: أَزَاغَتْ؟ قَالُوا: لَمْ تَزُغْ، أَوْ زَاغَتْ، قَالَ: فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ، ارْتَحَلَ".

دابن عمر ﷺ نه روایت دي چه کله حجاج ابن الزبیر لره شهید کړو نوابن عمر ﷺ ته ئې استاذي اولیږلو چه رسول الله ﷺ په دې ورځ باندې په کوم وخت کښې ددې خانې نه واپس کیدو هغوى اووئیل چه کله وخت راشى نومونږ به خنو بیا کله چه ابن عمر ﷺ دتللو اراده اوکړه نوملګرى اووئیل نمرنه دې زائله شوې بیائې تپوس اوکړو ایانمرزائله شوې. د هغه اووئیل نه دې زائله شوې یا زائله شوې دې پس کله چه هغوى اووئیل چه زائله شوې دې نوهغوى روان شول.

**تشریح: قوله:** لمالان قتل الحجاج ابن الزبیر: د دې واقعې څه قدرې تشریح په باب الاحصار کښې تیره شوې ده

**قوله:** ارسل الى ابن عمر اية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح: په دې روایت کښې اختصار دې د نسائی په روایت کښې د دې حدیث ابتدائی حصه مذکور ده پوره مضمون دا دې چې کله حجاج بن یوسف ابن زبیر ﷺ لره په سولئ باندې خیژولو او قتل کولو نه فارغ شو او اوس په حجاز باندې هم د عبدالملک بن مروان حکومت شو نو عبدالملک حجاج بن یوسف ته دا هدایت اولیږلو چې هغه د حج په مسئلو کښې د ابن عمر رضی الله تابعداری اوکړی چې څنګه هغوى فرمائی نو هم هغه شان په خلقو باندې حج اوکړئ او په هیڅ مسئله کښې د هغوى مخالفت اونکړئ[۲] نو په نهم تاریخ چې په کوم وخت کښې حجاج په وادی نمره کښې وو نو حجاج بن یوسف د ابن عمر ﷺ نه دا معلوم کړل چې اوس د دې خانې نه عرفات ته کله تلل دی نو هغوى اوفرمائیل چې کله د تللو وخت راشى نو مونږ به خو راو تاسو ته به د هغې اطلاع درکړو،

(*): سنن ابن ماجه/المناسك ٤٤(٣٠٠٩)،(تحفة الأشراف: ٧٠٧٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ٨٧(١٦٦٠)، موطا إمام مالك/الحج ٦٤(١٩٥)، مسند احمد(٢/٢٥)(حسن)

[۲]: خکه چه دحکومتونو کوم په خیل مینځ کښې جنګونه کیږی لکه دلته چه د ابن الزبیر ﷺ او عبدالملک په مینځ کښې وو په دې کښې به عوامو زیات دخل نه کولو، خویه مسائل شرعیه کښې عوام د علماو او مفتیانو خبره منی په دې کښې د حکام خبره نه چلیږی، په دې وجه عبدالملک، حجاج بن یوسف ته کوم چه هغه وخت امیرالحج وو دتجربې دا خبره اولیکله چه هغه دې دحج په مناسکو کښې دحضرت ابن عمر ﷺ سره مشوره کوی اوهم دهغې مطابق دې په خلقو باندې حج اوکړی ګنې خلق به نې مخالفت کوی او انتشار به پیدا شی. کذا سمعت من شیخي مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی.

## بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

### په عرفات کښې د خطبې بیان

مشهوره خو دا ده چې د حج په خطباتو کښې یوه خطبه هغه ده چې په عرفات کښې کیږي لکه څنګه چې مصنف دلته په ترجمة الباب کښې فرمائي لیکن دا خطبه په بطن عرنه کښې کیږي چې د جمهورو په نزد د عرفات نه خارج ده لیکن چونکه عرفات ته بالکل قریب ده بلکه د هغې کناره ده نو شاید چې په دې وجه ورته خطبه عرفه وئیلی شی والله تعالی اعلم(ولم ارمن نبه علیه)

### د حج د خطبو تعداد او تعیین او د امامانو اختلاف

د حج د خطبو په تعداد کښې د فقهاؤ اختلاف دي د حنفیه ومالکیه په نزد درې دی په دې تاریخونو کښې ۹،۷ او ۱۱ ذی الحجه او د شافعیه په نزد څلور خطبې دی په دې تاریخونو کښې ۷، ۹، ۱۱، او ۱۲ او د امام زفر په نزد درې دی اولنۍ په اتمه ذی الحجه،دویمه په نهمه او دریمه په لسمه ذی الحجه باندې خطبې سره متعلق دا اولنې باب دي د باقی خطبو ذکر وراندې مستقل بابونو کښې راروان دي

[۱۹۱۵] (*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ".

دښی ضمره یوکس دخپل پلار یادخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه ما رسول الله ﷺ لره دعرفات په ورځ باندې په منبرباندې ناست لیدلې وو.

قوله: وهو على المنبر بعرفة..الخ: نبی علیه السلام خطبه په عرفات کښې په قصواء نومې اوښه باندې لوستلې وه لکه څنګه چې دجابر رضی الله عنه په اورد حدیث کښې تیر شو او دا خبره متعین ده چې د نبی علیه السلام په زمانه کښې په عرفات کښې منبر نۀ وو شارحین فرمائی یا خو دا د راوی وهم دي او یا دا اووایئ چې د راوی مراد د منبر نه هم دا اوښه ده.

[۱۹۱۶] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ، أَنَّهُ "رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ".

ابن سلمه بن نبیط دخپلې قبیلې دیوکس نه هغه دوډی لط دپلار نبیط نه روایت کوی چه هغه نبی کریم ﷺ لره په عرفات کښې په وقوف کولوباندې اولیدو هغه په سور اوښ باندې وو اوخطبه ئې فرمائیله.

قوله: على بعير احمر يخطب..الخ: دا هم خلاف مشهور ده بعیر خو اوښ ته وئیلې شی حالانکه نبی علیه السلام په اوښه باندې وو او د نسائی په روایت کښې چې هم په دې سند سره دې د بعیر په څائې جمل احمر دي حالانکه امام نسائی په خپله په دې باندې باب خطبة یوم عرفة

---

(*): تفرد به أبو داود،(تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۱۹۴، ۳۶۹، ۴۳۰)(ضعیف)

(*): سنن النسائي/الحج ۱۹۸(۳۰۱۰)، ۱۹۹(۳۰۱۱)،(تحفة الأشراف: ۱۱۵۸۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/إقامة الصلاة ۱۵۸(۱۲۸۶)، مسند احمد(۴/۳۰۵، ۳۰۶)(صحیح)

على الناقة قائم کړي دي ممکن ده چې د بعير اطلاق په ناقه يعنې اوښه باندې هم کيدې شي او يا دا چې راوی د لرې نه ليدلې وی او اوښ ئې ګنرلې وی والله تعالى اعلم په سند کښې چې کوم راوی دي خالد بن العداء بن هوذة دا په مقلوب الاسماء کښې دي صحيح د دې عکس دي يعنې العداء بن خالد کما في التقريب

[۱۹۱۷]() حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، قَالَ هَنَّادٌ: عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ فِي الرِّكَابَيْنِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ وَكِيعٍ، كَمَا قَالَ هَنَّادٌ.

خالد بن عدا رضي الله عنه نه روايت دي چه مادعرفى په ورځ باندې رسول الله ﷺ لره اوليدو چه هغه په خپل اوښ باندې ناست وو اوهغې په رکابونوکښې ئې خټې پرتې وې اوخطبه ئې فرمائيله ابوداود فرمائى چه ابن العلاء دوکيع نه داسې روايت کړې دي لکه څنګه چه هناد وئيلى دي

[۱۹۱۸]() حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو، عَنِ الْعَدَّاءِ، بِمَعْنَاهُ.

عبدالمجيد بن عمرو دعداء بن خالد نه روايت کړې دي اودپورتنى روايت په شان روايت ئې بيان کړې دي.

## بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

### په عرفات کښې د وقوف (يعنى ايساريدلو) ځاى

[۱۹۱۹]() حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: "أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الْإِمَامِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ لَكُمْ: قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ".

د زيد بن شيبان نه روايت دي چه ابن مربعه انصارى و مونږ ته تشريف راوړو او مونږ په عرفات کښې په داسې ځاى باندې وقوف کړې وو چه عمرو بن عبدالله هغې لره دامام دموقف نه لرى ګڼلو(ابن مربعه) اوفرمائيل يې شکه زه ستاسو طرف ته درسول الله ﷺ پيغام رسوونکى راغلې يم هغه تاسو ته فرمائى په خپل مقاماتو باندې وقوف اوکړئ يې شکه تاسو د خپل پلار ابراهيم عليه السلام دوراثت نه په يوورائت کښې يئ.

---

[۱]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۹۸۴۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵/۳۰)(صحيح)

[۲]: انظر ما قبله.( تحفة الأشراف: ۹۸۴۹)(صحيح)

[۳]: سنن الترمذي/الحج ۵۳(۸۸۳)، سنن ابن ماجه/المناسك ۵۵(۳۰۱۱) سنن النسائي/ الحج ۲۰۲(۳۰۱۷)،( تحفة الأشراف: ۱۵۵۲۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴/۱۳۷)(صحيح)

## د حدیث شرح

اتانا ابن مربع الانصاری ونحن بعرفة فی مکان[1] یباعده عمرو عن الامام

د حدیث شریف مضمون دا دي یزید بن شیبان چې صحابی دي فرمائی چې د حجة الوداع په موقع کوم وخت چه مونږ په عرفات کښې وو نو مونږ ته ابن مربع انصاری(قیل اسمه زید وقیل یزید وقیل عبدالله) راغې او وې فرمائیل چې زهٔ نبی ﷺ رالیږلی یم او دا پیغام مې د پیغمبر ﷺ راوړې دي فرمائی چې تاسو خلق کوم ځائې موجود ئې نو هم دلته اوسئ ځکه چې تاسو د حضرت ابراهیم ﷺ په میراث باندې ئې یعنی د هغوی په طریقه باندې او ستاسو دا وقوف د هغوی د سنت مطابق دې سوال دا کیږی چې نبی ﷺ دا خبره ولې ارشاد اوفرمائیله؟ د دې د وضاحت دپاره راوی یو جمله په حدیث کښې درج کړه[2] فی مکان یباعده عمرو عن الامام د عمرو نه عمرو بن عبدالله مراد دي مطلب دادي چې عمرو بن عبدالله وائی چې په کوم ځائې کښې دې خلقو په عرفات کښې وقوف کوو نو هغه ځائې د امام د موقف نه لرې وو امام د دوی نه په کافی فاصله باندې وو په دې وجه نبی ﷺ ته د دوی د تسلئ دپاره د دې خبرې کولو ضرورت پیښ شو

اصل کښې عرفات ډیر اوږد او پلن میدان دې په دې کښې چې کوم ځائې کښې هم وقوف اوشی نو صحیح دې په عرفات کښې د وقوف دپاره خیمې د مخکښې نه نصب کولې شی دې حضراتو خیمې داسې ځائې کښې لګولې وې چې هغه د حضور ﷺ د موقف نه لرې وې او بیا ښکاره خبره ده چې د دې ځائې نه په منتقل کیدو کښې حرج وو په دې وجه نبی ﷺ هغوی ته تسلی ورکړه او دا خبر ئې ورته راولیږلو چې تاسو کوم ځائې ئې نو هم هلته اوسئ امام صاحب سره خوا کښې وقوف کول څه ضروری نهٔ دی او اصل خو په دې کښې د حضرت ابراهیم ﷺ اتباع کول دی نو هغه خو بحمدالله حاصل ده په خلاف د قریش چې هغوی به د ابراهیم ﷺ د سنتو خلاف په مزدلفه کښې وقوف کوو چې شرعاً ورله هیڅ اعتبار نشته والله تعالی اعلم

سبحان الله نبی ﷺ به څومره قدري د خپلو صحابه کرامو زړهٔ ساتلو جزی الله سیدنا ومولنا محمداً عنا بما هو اهله قال المنذری واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه(عون)

---

[1] دا د عمرو بن دینار مقوله ده کوم چه هغه د عمرو بن عبدالله نه نقل کوی، ترجمه دا خلق په داسې ځائې کښې وقوف کوی کوم ته چه عمرو بن عبدالله د امام د ځائې نه لرې ښائی، حضرت په بدل کښې د دې جملې په تشریح کښې کلام طویل فرمائیلې دي چې د هغې ډیره ګټه ده چه په بعض کتب حدیث کښې دا جمله په نورو الفاظو کښې ده

[2] د ابوداؤد د روایت نه هم دا مستفاد کیږی چه دا جمله مدرج ده او د نسائی سیاق د دې نه مختلف دي د هغې نه مدرج کیدل نه معلومیږی په هغې کښې داسې دی ﴿ ان یزید بن شیبان قال کنا وقوفا بعرفة مکاننا بعیدا من الموقف الخ ﴾ د دې تقاضه دا ده چه دا جمله خپله د اصل راوی یزید بن شیبان ده د لاندې راوی د طرف نه مدرج نه ده، غالبا صحیح صورت حال هم هغه دي کوم چه د ابوداود په روایت کښې دي. والله تعالی اعلم

تنبیه: د بذل المجهود په نسخه کښې داسې دی فالکم علی ارث من ارث ابراهیم ،، په دې کښې لفظ د ابیکم پاتې شوې دي، من ارث ابیکم ابراهیم لکه څنګه چې په نورو نسخو کښې دی او د نسائی په روایت کښې هم

## بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

### باب د عرفات د واپس کیدلو بیان

یعنی د عرفات نه مزدلفې طرفته واپس کیدل(مزدلفه د منی او عرفات په مینځ کښې ده) د دې باب د اولنی حدیث شرح د حجة الوداع والا په حدیث کښې تیره شوې ده

[۱۹۲۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ"، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا، زَادَ وَهْبٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ دعرفات نه روان شو او په دیر ارام او سکون سره روان شو اسامه هغه پسې وروستو ناست وو نبي ﷺ اوفرمائیل اي خلقو په ارام سره ځئ نیکی په اس اوښ زغلولو کښې نشته او ما اوکتل چه خپلې دواړه خپه نه وي اوچتي کړی چه منیٰ ته ولځی تردې پورې چه نبي ﷺ مزدلفت ته اورسیدل وهب زیاتوی چه بیاهغه فضل بن عباس نه لره ځان پسې وروستو کړلو اووئې فرمائیل اي خلقو نیکی داس اوداوښ په زغلولو کښې نشته دي په سکون سره ځئ اومانه دی لیدلی چه هیڅ یوې سورلی خپې اوچتې کړي وی اوتلی وی تردې پورې چه هغه منی ته راغې.

[۱۹۲۱](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ، وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ، قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، قَالَ: رَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاخَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ". زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَافِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلِي.

دکریب نه روایت دي چه ما اسامه بن زید ته اوفرمائیل ماته دا اوښانی چه په کومه شیبه ته

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٦٤٧٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ٢٢(١٥٤٤)، صحيح مسلم/الحج ٥٠(١٢٨٢)، سنن الترمذي/الحج ٧٨(٩١٨)، سنن النسائي/الحج ٢٠٤(٣٠٢٢)، مسند احمد(١/٢٣٥، ٢٥١، ٢٦٩، ٢٧٧، ٣٢٦، ٣٥٣، ٣٧١)(صحيح)

(*): سنن النسائي/ الحج ٢٠٧(٣٠٣٣)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٩(٣٠١٩)،( تحفة الأشراف: ١١٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الوضوء ٣٥(١٣٩)، والحج ٩٥(١٦٦٦)، صحيح مسلم/الحج ٤٧(١٢٨٠)، سنن الترمذي/الحج ٥٤(٨٨٥)، موطا امام مالك/الحج ٦٥(١٩٧)، مسند احمد(٥/٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢١٠)، سنن الدارمي/المناسك ٥١(١٩٢٢)(صحيح)

رسول الله ﷺ پسې وروستو ناست وې نوتاسو خلقو څنګه فعل کولو هغه اوفرمائیل چه مونږ د غونډې ته راغلو په کوم کښې چه خلق سورلې کینه وی هغه ځائې ته معرس وائی رسول الله ﷺ خپله اوښه کینوله بیائې بول اوکړل اسامه بن داهراق الماء الفاظ نه دی ذکرکړي بیا هغه اوبه طلب کړی او اودس ئې اوکړو اندامونه ئې یوځل دوه او وینځل ماووئیل اې دالله رسوله مونږ هغه اوفرمائیل مونږ ستاسو مخ ته دی بیاهغه سور شو تردې پورې چه مزدلفې ته اورسیدلو نو بیاهغه هلته دمابنام مونږ اداکړو بیاخلقو خپلو سورلو لره په خپل خپل پراو کښې کینولی مګر دهغې بوجونه ئې کولاو نه کړل تردې پورې چه دماسخوتن اقامت اووئیلې شواومونږ ئې اداکړو بیاخلقو خپل بوجونه کولاو کړل محمدبن کثیر په خپل روایت کښې مزید وئیلی دی ماتیوس اوکړو کله چه تاسو صبا کړو نو څنګه فعل موکړي وو هغه اووئیل فضله هغه پسې ورستو سور شو اوزه دقریشو دهغه افرادو سره پیدل لاړم کوم چه دنورو خلقونه مخکښې روان شوې وو.

قوله: قلت اخبرنی کیف فعلتم عشیۀ ردفت..الخ:

یعنی د عرفې په مابنام چې کله تاسو نبی ﷺ پسې شاته سوارۀ شوئ او مزدلفې ته روان شوئ نو په لاره کښې مو څه اوکړل یعنی کوم ځائې کښې حصار شوئ یا بس مسلسل روان وی،د دې حال بیان کړئ قال جئنا الشعب الذی ینیخ فیه الناس اللمعرس یعنی په لاره کښې چې کله مونږ هغې ګهاټئ ته اورسیدو چرته چې نن صبا خلق یعنی بنوامیه تعریس کوی نو نبی ﷺ هلته کوز شو او بول ئې اوکړل او مختصر شان اودس ئې اوفرمائیلو( چې په هغې کښې ئې زیاتې اوبه استعمال نه کړې، د دې نه پس فوراً د هغې ځائې نه وراندې لاړل( دې دپاره چې جلدئ سره مزدلفې ته اورسی او هلته مابنام او ماسخوتن جمع کړی، په دې کلام کښې تعریض دي دې طرفته چې امراء د بنوامیه خلاف سنت دلته تعریس کوی صرف دا نۀ بلکه هلته د مابنام مونږ هم کوی لکه څنګه چې د مسلم شریف په روایت کښې د دې تصریح موجود ده لکه په یو روایت کښې دی چې کوم ځائې نبی ﷺ د بولو ځائې ګرځولي وو نو هغه تاسو د مونږ ځائې ګرځوئ څومره د تعجب خبره ده قال الصلوة امامک مونږ دلته نۀ وراندې کول دی وراندې په روایت کښې دا دی چې کله بیا نبی ﷺ مزدلفې ته اورسیدۀ نو رسیدلو سره ئې د مابنام مونږ اوکړود دې نه پس ئې سورلئ کینولي چې تردغه وخت پورې ولاړې وې لیکن د هغې نه ئې سامان کوز نکړو بیا ئې د ماسخوتن مونږ اوکړو او د هغې نه ئې سامان او کجاوې وغیره کوزې کړې د دې نه معلومه شوه چې مزدلفې ته په رسیدلو سره په مونږ کولو کښې لږ شان تاخیر هم کول پکار نۀ دی بلکه د ټولو نه مخکښې دا کار کول پکار دی نن صبا خلق په مونږ کولو کښې دیر تاخیر کوی داسې نۀ دی کول پکار

## د مابنام مونږ د مزدلفه په لار کښې او په دې کښې ځلور مذهبونه

د مابنام مونږ د مزدلفه په لار کښې کولې شی یا نۀ؟ دې مسئله کښې هم اختلاف دی د طرفینو امام ابوحنیفه و امام محمد،په نزد صحیح نۀ دې او د امام ابویوسف صاحب په نزد جائز دی(قدوری) او د ائمه ثلثه یعنی امام شافعی،مالک و احمد په نزد هم جائزدی بلکه د

دي حضراتو په نزد خو جمع بين المغرب والعشاء هم جائز ده د امام شافعي واحمد په نزد خو مطلقاً ولو في وقت المغرب او د امام مالک په نزد مانبام خو بهرحال صحيح دي او جمع بين المغرب والعشاء هغه وخت صحيح ده چې کله د ماسخوتن وخت شی ورنه صرف مانبام به صحيح وی او ماسخوتن نۀ(منهل وتحفة الاحوذی)

قلت كيف فعلتم حين اصبحتم سائل تپوس اوکړو بيا چې کله په مزدلفه کښې د شپې تيرولو نه پس سحر شو نو تاسو څۀ اوکړل يعنی اوس د دې نه وړاندې کارګذاری بيان کړئ نو په دې باندې حضرت اسامه رضی الله عنه جواب ورکړو چې د مزدلفې نه وړاندې زۀ نبی عليه السلام سره نۀ وم بلکه د دې خائې نه د نبی عليه السلام رديف فضل بن عباس شوالهذا د دې تفصيل به هغوی بيان کړی، زۀ خو په هغه نوجوانانو قريش کښې وم چې د مزدلفې نه منی ته په وخت باندې پيدل روان شوي وو لکه وړاندې په باب التعجيل کښې راروان دی ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبدالمطلب على جمراتٍ ...الخ.

[١٩٢٢] (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَقْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ: السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ.

دعلی رضی الله عنه نه روايت دي هغه اوفرمائيل بيانبی عليه السلام اسامه رضی الله عنه دخان پسې ورستو سور کړو بات بياهغه په خپله اوښه باندې په درميانی تګ سره روان شو اوخلق نبی اوګس طرف ته اونبانو لره وهل هغه به دوی طرف ته نه کتل اوفر مائيل به يې، اې خلقو په سکون سره تلل کوئ اوهغه دعرفات نه د نمر د نمر پريوتلو نه پس روان شول.

فجعل يُعنق على ناقته عنق وئيلې شی درميانه رفتار ته يعنی نبی عليه السلام خپله اوښه درميانی رفتار سره چلوله او نورو خلقو خپلې سورلئ وهلې او په وهلو وهلو ئې په منده کړې وې نبی عليه السلام هغوی ته په سکون سره د تللو ترغيب ورکولو

لا يلتفت اليهم نبی عليه السلام به هغوی ته په شا باندې نۀ کتل بلکه صرف په ژبې مبارکې سره به ئې اشاره فرمائيله چې جلدی مۀ کوئ او مسند احمد دغه شان ترمذی شريف کښې د لا يلتفت په خائې يلتفت دې دواړو روايتونو ملاوُلو سره دا مطلب راوُځی چې نبی عليه السلام به کله توجه کوله او کله نۀ والله اعلم

[١٩٢٣] (٢) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: "كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ"، قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

---

(١): سنن الترمذي/الحج ٥٥٤(٨٨٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٢٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٧٢، ٧٥، ٧٦، ٨١)(حسن)

(٢): صحيح البخاري/الحج ٩٣(١٦٦٦)، والجهاد ١٣٦(٢٩٩٩)، والمغازي ٧٧(٤٤١٣)، صحيح مسلم/الحج ٤٧(١٢٨٦)، سنن النسائي/الحج ٢٠٥(٣٠٢٦)، ٢١٤(٣٠٥٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٨(٣٠١٧)، (تحفة الأشراف: ١٠٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٥٧(١٧٦)، مسند احمد (٥/٢٠٥، ٢١٠)، سنن الدارمي/المناسك ٥١(١٩٢٢)(صحيح)

د عروه رضي الله عنه نه روايت دي چه د اسامه رضي الله عنه نه تپوس اوکړي شو اوزه ناست وم چه رسول الله ﷺ به په الوداع کښي کله چه هغه دعرفي نه روان شو په کوم و رفتار سره تللو هغه اوفرمائيل په درميانی رفتارسره کله چه به ئي فراخی بيامونډله نوځه قدري تيزيه تللو، هشام اووئيل چه دنض والارفتار د تنق نه څه قدري تيز وي.

**تشريح: قوله:** النص فوق العنق..الخ: د فجوه ميدان يعنی کوم خائي کښي چې به رش وو نو هلته به نبی ﷺ لږ په مزه رفتار سره تلو(دي ته عنق وئيلي شی) او چې کوم خائي کښي به کهولاؤ ميدان وو نو هلته به نبی ﷺ رفتار تيزولو.

[١٩٢٤]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: "كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

د اسامه رضي الله عنه نه روايت دي چه زه نبی کريم ﷺ و پسې روستو سور وم کله چه نمر پريوتونو رسول الله ﷺ دهغه خائي نه روان شو.

**تشريح: قوله:** فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم..الخ:
يعنی د عرفات نه نبی ﷺ د نمر پريوتلو نه پس روان شو د دي نه مخکښي نۀ،او هم دا واجب دی د حنفيه او حنابله په نزد وقد تقدمت المذاهب فی مقدارالوقوف فی باب الوقوف بعرفة که يو سړي د نمر پريوتلو نه مخکښي روان شی يصح عندالائمة الثلثة ويجب الدم وعندالامام مالک لا يصح حجه اذ فرض الوقوف عنده لا يحصل الا بالوقوف بعدالغروب اعنی ليلة المزدلفة

[١٩٢٥]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: "دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، قُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا".

کريب چه دعبدالله بن عباس رضي الله عنه ازاد کرده غلام دي دوی داسامه بن زيدونه واوريدل هغه فرمائيل چه رسول الله ﷺ دعرفات نه روان شو تردي پوري چه هغه دغره غاښی ته اورسيدو نوهغه کوز شو بول ئي اوکړل بيائي اوس اوکړو خوپه هغي کښي څه مبالغه نه وه ماعرض اوکړو مونخ نبی ﷺ اوفرمائيل مونخ ستاسو مخکښي دي بياهغوی سواره به شو کله چه مزدلفه ته اورسيدو نوکوز شواودس ئي اوکړو کامل اودس بياد مونخ اقامت اووئيلي شو نودمابنام مونخ ئي اوکړو بياهر کس خپل خپل اوښ لره په خپل خپل پرا و کښي کينولو بيا د ماسخوتن اقامت اووئيلي شونوهغه مونخ اداکړو اوددې په مينځ کښي ئي څه ادانه کړل.

---

١): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ١١٧)(حسن صحيح)

٢): صحيح البخاري/الوضوء ٣٥(١٣٩)، والحج ٩٥(١٦٦٦)، صحيح مسلم/الحج ٤٧(١٢٨٠)، سنن النسائي/ الحج ٢٠٦(٣٠٢٧، ٣٠٢٨)، سنن الترمذي/الحج ٥٤(٨٨٥)،( تحفة الأشراف: ١١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(١٩٩/٥، ٢٠٨، ٢١٠)(صحيح)

## بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ
## باب: په مزدلفه کښې دمونځ بيان
## (د مزدلفه وجه تسميه)

مزدلفه ته جمع ځکه وئيلې شی چې د نزول من السماء نه پس حضرت آدم او حوا عليهما السلام دلته ملاؤ شوي وو او دې ته مزدلفه ځکه وائی د ازدلاف معنی قرب يعنی نزديکت ده چې حاجيان صاحبان دلته په وقوف کولو او شپې تيرولو سره د الله تعالی قرب او نزديکت حاصلوی او يا په دې وجه چې هلته په رسيدلو سره حاجيان منی ته نزدې شی په خلاف د عرفات چې کله هلته وو نو د منی نه لرې وو

په دې باب کښې مصنف هغه احاديث بيان کړي دی چې په کومو کښې هغه امور مذکور دی چې کوم په مزدلفه کښې کولې شی يعنی جمع بين الصلوتين نيز د دې دواړو په يو اذان او يو اقامت سره کيدل يا د اذان او اقامت تعدد سره کيدل چې اختلافی مسئله ده مونږ سره د دې نه مخکښې ئې دوه خله تذکره شوې ده او بيا د صبح صادق نه پس مشعرحرام ته نزدې لږ شان وقوف کول او بيا د دې نه پس د طلوع شمس نه مخکښې د هغه ځائې نه منی ته روانيدل

[۱۹۲۶] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا".

دعبدالله بن عروه ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ په مزدلفه کښې دمابنام او د ماسخوتن مونځ يوځائې ادا کړو.

[۱۹۲۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: "بِإِقَامَةِ إِقَامَةِ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا"، قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ وَكِيعٌ: "صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ".

زهری په خپل سند سره پورته ذکر شوی حديث روايت کړي دي اوفرمائی په يويو اقامت سره ئې دي دواړو مونځونولره جمع اوفرمائيل، احمد فرمائيلی دی چه وکيع بيان کړي دي چه نبی ﷺ هريومونځ لره داقامت سره ادا کړل

[۱۹۲۸] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: "بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا"، قَالَ مُخَلَّدٌ: "لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا".

---

[1]: صحيح مسلم/الحج ۴۷(۷۰۳)، سنن النسائي/ الصلاة ۱۸(۴۸۲)، ۲۰(۴۸۴)، ۴۸۵)، سنن النسائي/ الصلاة ۱۸(۴۸۲)، ۲۰(۴۸۴)، ۴۸۵)، الموافيت ۴۹(۶۰۷)، والأذان ۱۹(۶۵۸)، والحج ۲۰۷(۳۰۳۳)،(تحفة الأشراف: ۶۹۱۴)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۹۶(۱۶۷۴)، سنن الترمذي/الحج ۵۶(۸۸۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۰(۳۰۲۰)، موطا امام مالك/الحج ۶۵(۱۹۶)، مسند احمد(۲/ ۳، ۶۲، ۷۹، ۸۱)(صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الحج ۹۶(۱۶۷۳)، سنن النسائي/الأذان ۲۰(۶۶۱)، الحج ۲۰۷(۳۰۳۱)،( تحفة الأشراف: ۶۹۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/ ۵۶، ۱۵۷)، دي/المناسك ۵۲(۱۹۲۶)(صحيح)

[3]: انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۶۹۳۳)(صحيح)

عثمان بن عمر دابن أبي زئب نه هغه دزهري نه يعني د(عن احمد بن حنبل عن حماد) په سند سره ددي ما حديث په شان روايت ذكركړو چه دهريومونځ دپاره ئي جدا اقامت اووئيلو او په اول كښې ئي اذان اونكړواونه ئي په كښې ديونه وروستو سنت اولوستل مخلد فرمائي په دي كښې ئي ديودپاره اذان اونه كړو.

[۱۹۲۹](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ".

دعبدالله بن مالك بن حارث نه روايت دي چه بن مادعبدالله بن عمر رضي الله عنه سره مونځ وكړو د مابنام دري اودماسخوتن دوه ركعته مالك بن حارث هغه ته و اووئيل داځنګه مونځ دي هغه اوفرمائيل مادي لره د نبي عليه السلام سره په دي ځاى كښې هم په يوتكبير سره كړي دي.

[۱۹۳۰](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَا: "صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ".

د سعيد بن جبير اودعبدالله بن مالك دواړو نه روايت أبي دي چه مونږ دابن عمر رضي الله عنه سره په مزدلفه كښې لا دمابنام اودماسخوتن مونځونه په يوتكبير سره و اداكړل اودمحمد بن كثير دروايت په شان يې بيان اوكړو.

[۱۹۳۱](۳) حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ".

سعيد بن جبير اوفرمائيل مونږ دابن عمر رضي الله عنه په معيت قال كښې واپس شو كله چه مزدلفې ته اورسيدو نوهغه مونږ ته د مابنام اودماسخوتن مونځ دري ركعته اودوه ركعته په يوتكبير سره ادا كړل كله چه فارغ شو نوابن عمر رضي الله عنه اووئيل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم په دي ځاني نسې مونږ ته داسې مونځ راكړي وو

[۱۹۳۲](۴) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ".

سلمه بن كهيل اووئيل چه ماسعيد بن جبير په مزدلفه كښې اوليدو چه هغه اقامت اووئيلو اودمابنام دري ركعته ئي اداكړل بيائي دماسخوتن دوه ركعته اوكړل بيائي اووئيل

---

(۱): سنن الترمذي/ الحج ۵۶(۸۸۷)، (تحفة الأشراف: ۷۲۸۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۸۲، ۳۳، ۷۸، ۱۵۲)(صحيح)

(۲): صحيح مسلم/ الحج ۴۷(۱۲۸۸)، سنن الترمذي/الحج ۵۶(۸۸۸)، سنن النسائي/ الحج ۲۰۷(۳۰۴۳)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/ ۲۸۰، ۲/ ۲، ۳، ۳۳، ۵۹، ۶۲، ۷۹، ۸۱)(صحيح)

(۳): تظر حديث رقم(۱۹۳۰)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۲)(صحيح)

(۴) تظر حديث رقم(۱۹۳۰)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۲)(صحيح)

چه زه دابن عمر سره حاضرشوی وم هغه په دي خائي کښي داسي کړي وو اوهغه بيان کړل چه زه د رسول الله ﷺ سره وم او رسول الله ﷺ به دي خائي کښي داسي کړي وو.

[١٩٣٣](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَفَضْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَقْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ انْفَتَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا".

اشعث بن سليم دخپل پلار نه روايت کوی چه زه دابن عمر سره دعرفات نه مزدلفي ته لاړم هغه په دي دوران کښي تکبير اوتهليل نه دي پريخودلي تردي پورې چه مونږ مزدلفي ته اورسيدو بيائي اذان اواقامت وکړل پائي چاته حکم اوکړو چه اذان اواقامت اوکړئ بيائي مونږ ته د مانښام دري رکعته راکړل بيا مونږ ته متوجه شو اووئي فرمائيل مونخ بيائي مونږ ته د ماسخوتن مونخ راکړو بيائي دشپي خوراک طلب کړو وائي چه زمابلار دابن عمر ﷺ نه روايت کړي دي دابن عمرنه نه ددي په باره کښي تپوس اوکړی شو نوهغه اووئيل ماد رسول الله ﷺ سره هم داسي مونخ کړي وو.

[١٩٣٤](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ، وَأَبَا عَوَانَةَ، وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا".

دعبدالله بن مسعود ﷺ نه روايت دي چه ما رسول الله ﷺ لره هيڅ کله نه دی ليدلی چه هغه کوم مونخ بې وخته کړي وی هغه به همیشه په وخت باندي مونخ کولو مګرپه مزدلفه کښي هغه دمانښام اودماسخوتن مونخونه يوخائي اداکړل او د راتلونکی صبامونخ ئي دخپل وخت نه مخکښي اداکړو.

[١٩٣٥](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "فَلَمَّا أَصْبَحَ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَفَ عَلَى قُزَحَ، فَقَالَ: هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ".

دعلی ﷺ نه روايت دي چه کله نبی کريم ﷺ صبا کړو او په جبل قزح باندي ئي وقوف اوکړو نووئي فرمائيل داقزح دي اودوقوف خائي دي اومزدلفه ټول دوقوف خائي دي مابه دي خائي کښي قربانی کړي ده اومنی ټول قربان ګاه ده لهذا په خپل خپل پراو باندي قربانی اوکړئ.

---

(*): تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ٧٠٩١)(صحيح)

(*): صحيح البخاري/الحج ٩٩(١٦٨٢)، صحيح مسلم/الحج ٤٨(١٢٨٩)، سنن النسائي/المواقيت ٤٩(٦٠٦)، والحج ٢٠٧(٣٠٣٠)، ٢١٠(٣٠٤١)،( تحفة الأشراف: ٩٣٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٣٨٤، ٤٢٦، ٤٣٤)(صحيح)

(*): سنن الترمذي/الحج ٤٠(٨٨٥)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٥(٣٠١٠)،( تحفة الأشراف: ١٠٢٢٩)(حسن صحيح)

قوله: هذا قزح وهو الموقف...الخ: قزح وئیلي شی مشعر حرام ته چې په مزدلفه کښې یو غر دی کوم ځائي چې نبی ﷺ وقوف کړې وو د ارشاد عالی مطلب دا دی چې خاص په هغه ځائي کښې چه ما وقوف کړی دی هر سړی ته هلته وقوف کول ضروری نه دی بلکه پوره مزدلفه محل د وقوف دی چې کوم ځائي کښې ستاسو خوښه شی نو کوئ دغه شان په منی کښې کوم ځائي چې ما قربانی اوکړه نو دا ضروری نه ده چې ټول خلق دغه خاص ځائي کښې قربانی اوکړی د صحابه کرام شوق او ذوق چونکه دا وو چې کوم کار نبی ﷺ کوم ځائي کښې او څنګه کړې دې نو چې مونږ ټي هم هغه شان په هغه ځائي کښې اوکړو او ښکاره خبره ده چې په دې صورت کښې ټولو ته پریشانی پیښیده په سختئ او تنګئ کښې به مبتلا کیدل په دې وجه د صحابه کرامو ﷺ د آسانئ دپاره نبی ﷺ دا تعلیم اوفرمائیلو

[۱۹۳۶]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ".

دجابر ؓ نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل ما په عرفات کښې په دې ځائي باندې وقوف کړې دی اوعرفات ټول په ټوله ځائي دوقوف دي مایه مزدلفه کښې په دې ځائي باندې وقوف کړې دی او مزدلفه ټول په ټوله ځای د وقوف دي اومایه دې ځائي باندې قربانی کړی ده اومنی ټوله په ټوله قربان ګاه ده پس تاسو په خپل خپل پراو باندې قربانی اوکړئ

[۱۹۳۷]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ".

د جابر بن عبد الله ؓ نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل عرفات ټول مقام وقوف دي اومنی ټوله قربان ګاه ده او مزدلفه ټوله دوقوف ځائي دي اودمکي ټولي لاري(دلته کښې دراتلو) لاری هم دی او قربان ګاه هم

[۱۹۳۸]() حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوْا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ".

دعمربن خطاب ؓ نه روایت دي چه اهل جاهلیت به ترهغه وخته پوري نه روانیدل ترڅو چه به هغه په کوهی ثبیر باندې نمرلره اونه لیدلو لهذا نبی نه ددوی مخالفت اوکړو اودنمر

---

[1]: صحيح مسلم/ الحج ۱۹(۱۲۱۸)، سنن النسائي/ الحج ۵۱(۲۷۴۱)، تحفة الأشراف: ۲۵۹۶)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/المناسك ۵۰(۱۹۲۱)(صحيح)

[2]: سنن ابن ماجه/ المناسك ۶۴(۳۰۴۸)، تحفة الأشراف: ۲۳۹۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۲۶۳)(حسن صحيح)

[3]: صحيح البخاري/الحج ۱۰۰(۱۶۸۴)، ومناقب الأنصار ۲۶(۳۸۳۸)، سنن الترمذي/الحج ۶۰(۸۹۶)، سنن النسائي/الحج ۲۱۳(۳۰۵۰)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۱(۳۰۲۲)، تحفة الأشراف: ۱۰۶۱۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۴/۱، ۲۹، ۳۹، ۴۲، ۵۰، ۵۲)، سنن الدارمي/المناسك ۵۵(۱۹۳۲)(صحيح)

دراختونه ورانديدي خائي نه روان شول

قوله: قال قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه کان اهل الجاهلية...الخ: د دې حديث مضمون او حواله مونږ سره د حجة الوداع والا په حديث کښې تيره شوې ده

د حضرت عمر ﷺ دا اثر د صحيح مسلم نه سوا په ټولو صحاح سته کښې شته او په ابن ماجه کښې صرف د يو لفظ اضافه ده اشرق ثبير کيما نغير،، ثبير مزدلفه کښې يو غر دي د مکې مکرمې په غرونو کښې د ټولو نه لوې هم دا دي دا منصرف دې ليکن دلته په دې باندې تنوين نشته ځکه چې دا منادى مفرد معرفه ده په اصل کښې يا ثير دي اشرق په معنى د ادخل فى وقت الشروق سره دي يعنى پکار ده چې په تا باندې جلدئ سره د نمر رڼا پريوځى دي دپاره چې بيا مونږ د دې ځائي نه تيزئ سره روان شو او بعضو د کيماتغير مطلب دا ليکلي دي چې مونږ تيزئ او جلدئ سره د قربانئ په غوښه باندې لوټ مار اوکړو

## بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

### باب د مزدلفه نه منى ته د زوراپس کيدلوبيان

ليلة المزدلفه،د يوم النحر شپه چې په دې کښې حاجى په مزدلفه کښې وى، دلته دوه خيزونه دى(١) مبيت مزدلفه يعنى دا شپه په مزدلفه کښې تيرول(٢) وقوف مزدلفه يعنى د شپې تيرولو نه پس د صبح صادق په وخت کښې دلته لږ وخت دپاره وقوف کول د دې دواړو په حکم کښې اختلاف دي

### په مبيت مزدلفه او وقوف مزدلفه کښې د ائمه کرامو اختلاف

د جمهورو په نزد خو په دې کښې اولنى واجب دي(١) او دويم يعنى وقوف سنت دي او د حنفيه په نزد د دې برعکس دي يعنى وقوف واجب دي او مبيت سنت دي او د ابن حزم په نزد وقوف مزدلفه رکن دي د دې په فوت کيدلو سره حج فوت کيږى بيا د جمهورو په نزد په دې کښې اختلاف دى چې د مبيت خومره مقدار واجب دي د امام شافعى و احمد په نزد الى مابعد نصف الليل وهذا لمن ادرکه قبل النصف والا فالحضور ساعةً فى النصف الاخير کافٍ، (جزء الحج) او د امام مالک صاحب په نزد مقدار سير بقدر حط الرحال( چې په ځومره وخت کښې انسان د خپلې سورلۍ نه خپل سامان کوزولې شى)

[١٩٣٩](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ".

دابن عباس ﷺ نه روايت دي چه زه درسول الله ﷺ انا په اهل کښې په هغه ضعيف افرادو کښې شاملوم کومولره چه نبى ﷺ دمزدلفې په شپه باندې مخکښې دوخت نه روان کړي وو.

---

(١) اوبعضي مالکيه لکه ابن الماجشون او ابن العربى دهغوى په نزد په مزدلفه کښې شپه تيرول فرض دى

(*): صحيح البخاري/الحج ٩٨(١٦٧٨)، وجزاء الصيد ٢٥(١٨٥٦)، صحيح مسلم/الحج ٤٩(١٢٩٣)، سنن النسائي/الحج ٢٠٨(٣٠٣٢)،(تحفة الأشراف: ٥٨٤٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٥٨(٨٩٣،٢٩٢)، سنن ابن ماجه/المناسك ٦٢(٣٠٢٥)، مسند احمد(١/٢٢١، ٢٢٢، ٢٤٥، ٢٧٢، ٣٣٤، ٣٤٦)(صحيح)

[۱۹۴۰](...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ غُيَيْمَةً بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَهُمْ جَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: اللَّطْحُ: الضَّرْبُ اللَّيِّنُ.

د ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي چه رسول الله ﷺ د مزدلفې په شپه مونږ دښنی عبدالمطلب وړو هلکانو - لره په خرو باندې سواره کړو اومخکښې ئې اولیږلو په دې موقع باندې هغه مونږ لره په وړون باندې په مزه کښې مزه وهلو اوفرمائیل ئې بچو دنمر دراختونه مخکښې جمرې لره په ګیټو باندې مه اولئ ابوداود فرمائی داللطح معنی ده په نرم اندازه کښې وهل

**تشریح: قوله:** عن ابن عباس قال...الخ: (۲)ابن عباس رضي الله عنهما فرمائی مونږ یعنی د بنو عبدالمطلب هلکانو لره د مزدلفه په شپه نبی کریم ﷺ د مزدلفه نه منی ته مخکښې روان کړې وو په دې باندې د ټولو اتفاق دې چې په ماشومانو او ښځو باندې هلته شپه تیرول واجب نۀ دی هغوی هم په شپه کښې د مزدلفه نه منی ته راتلې شی علی حمرات فجعل یلطح افخاذنا نبی ﷺ مونږ په خرو باندې کینولو او د روانولو په وخت کښې به نبی ﷺ زمونږ پندو باندې لاس راښکلو ویفول أبیني(۳) لا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس د روانولو په وخت کښې نبی ﷺ مونږ ته هدایت کولو زما بچوا چې منی ته اورسئ نو د طلع شمس نه مخکښې رمی جمره مۀ کوئ په اوله وړځ یعنی په یوم النحر کښې صرف جمرة العقبه وی چې هغې ته جمرة الکبری هم وئیلې شی او بیا د دې نه پس ایام تشریق کښې( د یوولسمې نه ډیارلسمې پورې) د جمرات ثلثه رمی کیږی

## د رمی یوم النحر او رمی ایام التشریق وخت او د امامانو اختلاف

بیا ځان پوهول پکار دی چې د یوم النحر د رمی وخت جدا دې او د ایام تشریق د رمی وخت جدا دې رمی یوم النحر د امام شافعی واحمد رحمهما الله په نزد د نصف لیل نه پس کیدې شی یعنی په لیلة المزدلفه کښې او د حنفیه او مالکیه په نزد د شپې تیریدلو نه پس د سحر د راختلو نه پس د دې وخت شروع کیږی د دې نه مخکښې جائز نۀ دی د ابراهیم نخعی او سفیان ثوری په نزد د طلوع شمس نه پس د دې وخت شروع کیږی او په دې باندې د ټولو اتفاق دې چې غوره د طلوع شمس نه پس ده ځکه چه نبی ﷺ هم داسې کړې وو

او د ایام تشریق د رمی وخت بالاتفاق د زوال شمس نه پس وی البته یوم النفر الثانی یعنی ۱۳ ذی الحجه باندې اول خو په منی کښې پاتې کیدل د چا په نزد هم ضروری نۀ دی لیکن کۀ یو کس حصار شی نو بیا د جمهورو(الائمة الثلثه والصاحبان) په نزد د دې وړځې رمی هم د

---

(۱): سنن النسائي/الحج ۲۲۲(۳۰۶۶)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۲(۳۰۲۵)، (تحفة الأشراف: ۵۳۹۶)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۵۸(۸۹۳)، مسند احمد(۱/۲۳۴، ۳۱۱، ۳۴۳)(صحیح)

(۲) الغیلمة: تصغیر دي د غلمة، او غلمة جمع ده د غلام.

(۳) ددې لفظ په تحقیق کښې اختلاف دی (۱) بتشدید الباء: دا تصغیر دي د ابناء جمع د ابن،(۲) د ابن تصغیر ابین دي چه ددې جمع ابیین دي بیا ددې اضافت شوي دي یاء د متکلم ته، نون دجمع ساقط شو ابیني شو.

زوال نه پس کولې شی د دې نه مخکښې نۀ لیکن صرف د امام ابوحنیفه په نزد د دې وخ رمی د زوال نه مخکښې کولې شی جائز دۀ لیکن د کراهت سره

[۱۹۴۱] (۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضَعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

د ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي چه نبی علیه السلام به دخپل اهل ضعیف افرادو لره په تیاره کښې وراندې و لیږلو اوهغه ته به ئې حکم کولو چه دنمر دراختونه مخکښې جمري لره په ګیتو باندې نه اولی

[۱۹۴۲] (۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا".

د عائشې رضی الله عنها نه روایت دي چه رسول الله علیه السلام ام سلمه رضی الله عنها لره دنحر والاپه شپه دسحر نه مخکښې اولیږله پس هغې دصبانه مخکښې جمري لره په ګیتو باندې اویشتله بیاهغه لاړله اوطواف افاضه ئې اوکړو د او دا دهغې د نمبر ورځ وه چه نبی علیه السلام دهغې سره وو.

**تشریح: قوله**: ارسل النبی صلی الله علیه وسلم بام سلمة لیلة النحر فرمت الجمرة..الخ:

نبی علیه السلام حضرت ام سلمه رضی الله عنها په شپه کښې د مزدلفه نه منی ته لیږلې وه نو هغوی چې منی ته راغلل نو د سحر نه مخکښې ئې رمی اوکړه دا حدیث د امام شافعی و احمد موافق او مؤید دي په مذکوره پورته مسئله کښې

## د حنفیه له طرفه د حدیث توجیه

د حنفیه و مالکیه په نزد د دې توجیه دا کولې شی چې د قبل الفجر نه مراد قبل صلوة الفجر دي قبل طلوع الفجر نۀ دې یا دې داسې اووئیلې شی چې دا د هغوی خپل فعل دي د نبی علیه السلام د اجازت نه بغیر لکه پورته هم اوس تیر شوي دی چې نبی علیه السلام هغې هلکانو ته دا فرمائیلي وو اینی لا ترموالجمرة حتی تطلع الشمس چه کوم هلکان ئې وراندې لیږلې وو په جزء حجة الوداع کښې دی چې دا حدیث صرف په سنن ابوداؤد کښې دي ابوداؤد په دې سره متفرد دي ابن قیم دې لره وهم او منکر ګرځولې دي دغه شان امام طحاوی او بیهقی هم د دې حدیث نه انکار کړې دي والله تعالی اعلم فافاضت او طواف افاضه ئې اوکړو

**قوله**: وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى عندها، دي سره راوی اشاره کوی د تعجیل علت طرفته چې دوی لره مخکښې لیږلو کښې دا مصلحت وو چې دا ورځ د هغوی د نمبر وه دي دپاره چې هغوی زر د رمی وغیره نه فارغ شی نو هغوی د طلوع شمس نه وراندې منی ته لاړل اورمی ئې اوکړه او بیا ئې هم په ورځ کښې طواف افاضه اوکړو په خلاف

---

(۱): سنن النسائي/الحج ۲۲۲(۳۰۶۷)، (تحفة الأشراف: ۵۸۸۸)(صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۶۹۶۱)(ضعيف)

دباقی ازواج مطهرات چې هغوی طواف افاضه په راتلونکی شپه کښې اوکړو(بذل)

## یو اشکال او د هغې جواب

دلته یو سوال دي هغه دا چې دې حدیث نه خو دا استفاده کیږي چې یوم النحر د ام سلمه ﷺ د نمبر ورځ وه او په باب الافاضة فی الحج کښې یو حدیث راروان دي چې په هغې کښې ام سلمه ﷺ په خپله دا فرمائی کانت لیلتی التی یصیر الی فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم مساء یوم النحر چې د یوم النحر په مابنام باندې یعنی د دې نه پس راتلونکی شپه کښې زما د نمبر شپه وه نو چې هرکله د یوم النحر نه پس راتلونکی شپه کښې د هغوی باری وه نو د دې تقاضه خو دا ده چې د یوم النحر نه پس والا ورځ یعنی یوولسمه د هغوی د باړۍ ورځ وی،اشکال ظاهر دې د دې جواب حضرت شیخ صاحب په لامع او جزء حجة الوداع کښې دا ورکړې دې او په درس بخاری کښې ئې دا هم فرمائیلې وو چې فقهاؤ تصریح کړې ده د دې خبرې چې اګرچه شپې د راتلونکی ورځو تابع وی لیکن د حج په زمانه کښې د دې برعکس وی یعنی شپې د ایام ماضیه تابع وی لهذا د یوم النحر نه پس چې کومه شپه راځی هغه به د یوم النحر شپه شمار وی نۀ چې د راتلونکی ورځې والله تعالی اعلم

[١٩٤٣]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَتْنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ: "أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

یوخبرورکونکی بیان کړې دي چه اسماء لله ماء دجمرې ری اوکړه نوماانووئیل مونږ خوپه شپه کښې ئې رمی کړې ده هغې جواب راکړو چه درسول الله ﷺ په زمانه کښې به مونږ داسې کول

## د حدیث شرح

قوله: اخبرنی مخبر عن اسماء انها رمت الجمرة قلت..الخ:

په اولنی حدیث کښې چې کومه قصه ذکر وه هغه د ام المؤمنین حضرت ام سلمه ﷺ متعلق وه دا دویمه قصه د حضرت اسماء بنت ابی بکر ﷺ متعلق ده چې په صحیحینو کښې ډیره په تفصیل سره ده هغه دا چې عبدالله چې د اسماء مولی دي هغه وائی چې کله حضرت اسماء په مزدلفه کښې وه نو د شپې څۀ وخت پورې ئې نفلونه کول بیا ئې تیوس اوکړو چې هل غاب القمر(سپوږمۍ په نظر راځی یا نۀ) ما اووې اوسه پورې نۀ ده غائبه شوې،په نظر راځی هغوی بیا د نفلو نیت اوترۀ د سلام نه پس ئې تیوس اوکړو هل غاب القمر ما اووې چې اوسه پورې نۀ،نو هغوی بیا د نفلو نیت اوترۀ

د سلام اړولو نه پس ئې بیا تیوس اوکړو هل غاب القمر نو ما ورته اووې چې غائبه شوه وې فرمائیل چې ښۀ ده ددې مقام نه لاړشئ نو د هغه ځائې نه منی ته راغله هلته د رمی جمره نه

[1]: سنن النسائي/الحج ٢١٤(٣٠٥٣)،(تحفة الأشراف: ١٥٧٣٧)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ٩٨(١٦٧٩)، صحيح مسلم/الحج ٤٩(١٢٩١)، موطا امام مالك/الحج ٥٦(١٧٢)، مسند احمد(٦/٣٤٧، ٣٥١)(صحيح)

چې فارغه شوه نو خپلې خيمې ته راغله او د سحر مونځ ئې ادا کړو
فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا ما ورته اووې داسې معلومیږي چې مونږ په رمی کښې جلدی اوکړه، په غلس کښې مو اوکړه، په دې باندې هغې اوفرمائیل چې هیڅ خبره نۀ ده حضور ﷺ ښځو او ماشومانو ته د دې اجازت ورکړی دی(بخاری)

## د شافعیه د استدلال جواب

د دې حدیث نه شافعیه وحنابله(فی روایة) په دې باندې استدلال اوکړو چې د یوم النحر رمی د نصف لیل نه پس کولې شی د حنفیه مالکیه او احمد فی روایة په نزد داسې جائز نۀ ده د دې جواب دا دې د میاشتې لسم تاریخ باندې سپوږمئ سحر راختلو نه نزدې عښیږی شی نو چې هرکله د سحر د راختلو نه مخکښې مزدلفې ته روان شو نو ښکاره خبره ده چې د سحر د راختلو نه پس به منی ته رسیدلې وی هغه وخت چې منی ته اورسیدل نو رمی ئې اوکړه نو دا رمی د سحر د راختلو نه پس شوه نۀ چې مخکښې د سحر د راختلو نه،او د دې تائید د لفظ غلسنا نه هم کیږی چې د لیل نه مراد چې د ابوداؤد په روایت کښې دی، غلس دی نۀ چې حقیقةً شپه(افاده ابن القیم رحمه الله تعالی فی تهذیب السنن)

[۱۹۴۴]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ".

دجابر ﷺ نه روایت دی چه رسول الله ﷺ د مزدلفې نه روان شو اوډیر په سکون او ارام سره تلو اوخلقوته ئې حکم اوکړو چه وړی وړی ګیټئ اولئ اودوادئ محسنه په تیزئ سره وتلې وو.

## بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
## باب: د حج اکبر ورځ کومه ده؟

[۱۹۴۵]( ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟"، قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دی چه رسول الله ﷺ په خپل حج کښې دقربانئ په ورځ باندې د جمراتو په - ورځ اودریدو اوتپوس ئې اوکړوداکومه ورځ ده و خلقو اووئیل دادقربانئ ورځ ده نبی ﷺ ته اوفرمائیل داد حج اکبر ورځ ده

قوله: فقال اى يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر الخ: د بنده په خیال کښې دلته دوه خیزونه جدا جدا دی الحج الاکبر دویم یوم الحج الاکبر[۲]، اګرچه شارحینو ددې تصریح او وضاحت نۀ دې کړې بلکه دواړه ئې ګډوډ کړې دی په یوم الحج الاکبر کښې دري اقوال

[۱]: سنن النسائي/الحج ۲۰۴(۳۰۲۴)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۱(۳۰۲۳)،( تحفة الأشراف: ۲۷۴۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۰۱، ۳۲۲، ۳۶۷)، سنن الدارمي/المناسك ۵۹(۱۹۴۰)(صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الحج ۱۳۲(۱۷۴۲ تعليقا)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۱(۳۰۵۸)،( تحفة الأشراف: ۸۵۱۴)(صحيح)

۳) ددې تائید دباب دویم حدیث نه کیږی په هغې کښې دادی: یوم الحج الاکبر یوم النحر والحج الاکبر الحج.

دی یوم النحر،یوم عرفه او یوم حج ابی بکر یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په کومه ورځ باندې حج اوکړو په نهمه(۹) هـ کښې خکه چې په دې ورځ مسلمانانو،مشرکانو او اهل کتاب یهودیانو او نصاری تولو حج کړې وو د دې نه پس بیا چرته ټول طوائف او اهل ملل یعنی د ټولو ملتونو والا نه دی جمع شوې بلکه د مشرکینو د حج د بندش اعلان کړې شوې وو الا لا یحجن بعدالعام مشرک.

او په الحج الاکبر کښې هم دري اقوال دی قیل هو القران والحج الاصغر الافراد وقیل الحج الاکبر هو الحج والحج الاصغر هو العمرة وقیل الحج الاکبر هو وقفة الجمعه یعنی چې په کوم حج کښې وقوف عرفه د جمعة المبارک ورځ وی چې د دې فضیلت زیات دې په دې وجه ملاعلی قاری رحمه الله په دې باندې مستقل یو تصنیف کړې دی الحظ الاوفر فی الحج الاکبر(۱) چې د هغې ذکر هغوی په شرح لباب کښې کړې دی

[١٩٤٦](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: "بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ".

دابوهریره نه روایت دي چه ابوبکرصدیقه زه تی دهغه خلکوسره اولیږلم کومو چه دقربانئ په ورځ باندې په منی کښې دا اعلان کړې وو چه ددی کال نه پس دې هیڅ مشرک دحج دپاره نه راځی اوهیڅ یوکس دې په برښنه د بیت الله طواف نه کوی اودقربانئ ورځ دحج اکبر ورځ ده اودحج اکبرنه مراد حج دې.

## باب الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ
## د حرمت والا د میاشتوبیان

[١٩٤٧](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ".

دابوبکرة رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حج کښې خطبه فرمائیله نو ارشاد ئې اوفرمائیلو ئې شکه زمانه په خپل دې کیفیت باندې راګرځیدلی ده«په کوم کیفیت باندې چه په اوله ورځ کښې وه» اوالله تعالی اسمانونه او زمکې لره پیدا کړی وو په کال کښې

---

(۱) اود شرح الباب په حاشیه ،ارشاد الساری الی مناسک ملا علی قاری،، کښې او پوره رساله ئې نقل کړې ده. بیا حضرت شیخ نورالله مرقده په خپل آخری ژوند کښې دا مستقل جدا چاپ کړې وه.

(*): صحيح البخاري/الصلاة ١٠(٣٦٩)، والحج ٦٧(١٦٢٢)، صحيح البخاري/الجزية ١٦(٣١٧٧)، والمغازي ٦٦(٤٣٦٣)، وتفسير البراءة ٢(٤٦٥٦)، ٣(٤٦٥٥)، وتفسير البراءة ٤(٤٦٥٧)، صحيح مسلم/الحج ٧٨(١٣٤٧)، سنن النسائي/الحج ١٦١(٢٩٦٠)، مسند احمد(٢٩٩/٢)، (تحفة الأشراف: ٦٦٢٤)(صحيح)

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١١٧٠٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ١٣٢(١٧٤٢)، وبدء الخلق ٢(٣١٩٧)، والمغازي ٧٧(٤٤٠٣)، وتفسير سورة التوبة ٨(٤٦٦٢)، والأضاحي ٥(٥٥٥٠)، والتوحيد ٢٤(٧٤٤٧)، صحيح مسلم/القسامة ١٠(١٦٧٩)سنن النسائي/الكبرى/المحاربة/(٣٥٩٥)، مسند احمد(٣٧/٥)، سنن الدارمي/المناسك ٢(١٩٥٧)(صحيح)

دولس میاشتی دی او په دي کښي څلور میاشتی دحرمت والادی دري میاشتی متواتر دی، یعنی ذوالقعده ذوالحجه او محرم اوڅلورمه میاشت، مضر رجب دي کومه چه دجمادینو او د شعبان په مینځ کښي وي.

اشهر حُرم څلور میاشتي دی رجب،ذی قعده،ذی الحجه او محرم اهل جاهلیت به د دي میاشتو تعظیم کوو په دي کښي به نې قتل و قتال ناجائز او حرام ګنرلو د اسلام په ابتداء کښي هم د دي رعایت کولې شو پس په دي وجه د جهاد د مشروعیت په ابتدا کښي په دي میاشتو کښي جهاد او قتال ممنوع وو

لیکن مشرکینو به په دي کښي ګړ پر کوو چي ورته نسئ وئیلي شی یعنی تقدیم و تاخیر قال الله تعالی انما النسئ زیادة فی الکفر وفی الحدیث یحلعون المحرم صفراً چي کله به نې په محرم کښي د قتال اراده کوله نو دي دپاره به نې دا حیله کوله داسې به نې وئیل چي دي کال کښي د صفر میاشت د محرم نه وړاندي راغله لیکلې دی چي دوی به هرکال دغه شان کول تردي چي د محرم میاشت به د کال په ټولو میاشتو کښي ګرځیدله او په دي ګرځیدلو ګرځیدلو کښي به خپل وخت ته هم راغله په دي وجه به حج هم کله کله په خپل وخت کښي اوشو او کله به په غیروخت کښي اوشو لیکن په کوم کال کښي چي نبی علیه السلام حج اوکړو نو هغه کال د میاشتو حساب صحیح وو او حج په خپل وخت کښي شوي وو(۱) دي ته دوی فرمائی ان الزمان قد استدار کهیئته چي زمانه په ګرځیدلو سره خپل اصلی حالت ته راغلي ده ورجب مضر د رجب نسبت قبیله مضر طرفته ځکه کولې شی چي هغوی به د نورو قبیلو په نسبت د دي تعظیم زیات کوو الذی بین جُمادی وشعبان دا قید ځکه زیات کړي شوي دي دي دپاره چي معلومه شی چي د رجب نه اصلی رجب مراد دي او نسی والا رجب مراد نۀ دي چي د خپل صحیح وخت نه لرې شوي وی

[۱۹۴۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

محمدبن سیرین د ابن ابی بکر رضی الله عنه نه هغه د خپل پلار، ابوبکر رضی الله عنه نه هغه د نبی کریم علیه السلام و نه دمذکور بالاحدیث په شان روایت نقل کوي

## بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

### باب چاته چه د عرفات وقوف ملاو نه شی د هغه د حکم بیان

وقوف عرفه بالاتفاق د حج رکن دي بلکه د حج په ارکانو کښي لوي رکن دي لیکن د دي د وخت ابتداء او انتهاء او د وقوف د مقدار مسئله کښي د امامانو په مینځ کښي اختلاف دي چي د هغې تفصیل په باب الوقوف بعرفه کښي تیر شوي دي

(۱) ددي نه معلومیږي چه ددي نه مخکښي په ۹ هـ کښي حج د ابوبکر په غیر وقت کښي شوي و، په دي باندې څه قدري کلام زمونږ د کتاب الحج په ابتدائی بحثونو کښي شوي دي

(*) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۸۶)(صحیح)

[١٩٤٩] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَنَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى: الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "الْحَجُّ الْحَجُّ مَرَّتَيْنِ" وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "الْحَجُّ مَرَّةً".

دعبدالرحمن بن يعمر الديلي ﷺ نه روايت دي چه زه ايا د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم اوهغه په ميدان عرفات کښي وو په دې دوران کښي دنجد و دطرف نه څه خلق راغلل اوهغه يوکس ته اووئيل اوهغه اواز اوکړو اووئي وئيل اې دالله رسوله حج څنګه دي؟ نو رسول الله ﷺ هم يوکس ته حکم اوکړو اوهغه اواز اوکړو اووئيل ئي حج د عرفات ورځ ده کوم کس چه دمزدلفي په شپه دسحردمانځه نه مخکښي مخکښي دلته راغي نودهغه حج پوره شو، ثم دمنى دري ورځي دى کوم کس چه دوه ورځي پس په تيزئ سره واپس شى نوپه هغه باندې هيڅ ګناه بيان نشته دي او څوک چه تاخير اوکړى نوپه هغه باندې هم څه ګناه نشته دي بياهغه خپل خان پسى ورستو يو کس لره سور کړو کوم چه ددې خبرې اواز کولو، ابوداود فرمائى چه مهران دسفيان نه داسي روايت کړي دي الحج الحج يعنى دوه ځله اويحيى بن سعيد القطان دسفيان نه دا لفظ يوځل بيان کړي دي.

من جاء قبل صلوة الصبح من ليلة جمع فتم حجه چې کوم کس د مزدلفه په شپه کښي[٢] د سحر د مانځه نه مخکښي د دې نه مراد د سحر د راختلو نه مخکښي دي (ځکه چې هلته د سحر مونځ بالکل غلس اول وخت کښي وى) چې ميدان عرفات ته اورسيدهٔ نو داسي اوګڼړه چې ګويا حج ئې بيا موندهٔ ايام منى ثلثة دري ورځي يعنى د يوولسمي ذى الحجه نه ديارلسمي ذى الحجه پوري ورځو ته ايام منى وئيلي شى يوم النحر يعنى لسمه ذى الحجه په دې کښي داخل نهٔ ده او ايام النحر هم د جمهورو په نزد دري دى د لسمي ذى الحجه نه دولسمي ذى الحجه پوري او د شافعيه په نزد ايام نحر ځلور ورځي دى ديارلسم تاريخ هم په دې کښي شامل دي

[١٩٥٠] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ، يَعْنِي بِجَمْعٍ، قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

[١]: سنن الترمذي/الحج ٥٧(٨٨٩)، سنن النسائي/الحج ٢٠٣(٣٠١٩)، ٢١١(٣٠٤٧)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٧(٣٠١٥)(تحفة الأشراف: ٩٧٣٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٣٠٩، ٣١٠، ٣٣٥)، سنن الدارمي/المناسك ٥٤(١٩٢٩)(صحيح)

[٢]: دې نه په ظاهره دامام مالک د مسلک تائيد کيږي چه دهغه په نزد باندې د فرض وقوف اداکول په ليلة المزدلفه کښي وقوف سره کيږي اويه ورځ کښي وقوف دهغوى په نزد په واجباتو کښي دى فرض نه دى، کما تقدم في باب الوقوف. والله تعالى أعلم.

[٣]: سنن الترمذي/الحج ٥٧(٨٩١)، سنن النسائي/الحج ٢١١(٣٠٤٢، ٣٠٤٣، ٣٠٤٤)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٧(٣٠١٦)(تحفة الأشراف: ٩٩٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/١٥٩، ٢٦١، ٢٦٢)، سنن الدارمي/المناسك ٥٤(١٩٣٠)(صحيح)

وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ".

د عروه بن مضرس الطائی نه روایت دي فرمائی چه زه د مزدلفي په ورځ باندي دوقوف په وخت د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم اوعرض مي اوکړو اي دالله رسوله زه دقبیله دوو غروتونوته راغلي یم ماخپه سورلئ کلاله کړی ده اوخپل ځان مي دیر ستړي کړي دي قسم په الله ماهیڅ غونډئ نه ده د پریخودلی مګر په هغي باندي مي وقوف کړي دي نو آیا زما حج اوشو؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چاچه زمونږ سره داموښځ اومندلو اوددي نه خپل میل کچیل(خیري) لري کړو(هغه مناسک حج ئي پوره کړو اوس دمابعد نور اعمال حج دي اوکړی اواحرام دي کولاؤ کړی.

## د حدیث مبارک تشریح:

**تشریح: قوله:** اخبرني عروة بن مضرس الطائي...الخ:

د حجة الوداع والا په کال چې کله نبی کریم ﷺ د حج دپاره مکي مکرمي ته تشریف اوړلی وو نو عروة بن مضرس نومي صحابی ته د دي پته اولګیده نو فوراً د خپل وطن نه د حج دپاره روان شو دي دپاره چې حضور ﷺ سره یوځایئ حج اوکړی لیکن دوی ته دا معلومه نۀ وه چې وقوف حج کوم ځائي او په کوم میدان کښي وی په دي وجه دوی په لاره کښي په هره شګلنه(ریت والا) علاقه کښي ایساریدل په دي خیال سره چې شاید دي مقام کښي به وقوف کیږی او خپله سورلی به ئي ډیره تیزله چلوله حضور اقدس ﷺ ته ئي مزدلفه ته ځان اورسوو رسیدلو سره ئي د نبی ﷺ نه تپوس اوکړو یا رسول الله! ما خپل ځان او خپله سورلی په مندو باندي ستړي کړه او په هر میدان کښي حصاریدم دي وخت کښي تاسو ته راؤرسیدم یا رسول الله! دا اووایئ چې زما حج اوشو که نه؟ په دي باندي نبی ﷺ(روحي فداه) ارشاد اوفرمائیلو من ادرک معنا هذه الصلوة په دي جمله کښي وقوف مزدلفه ذکر دي چې کوم سړی مونږ سره دا مونځ صلوة الفجر اومونډلو واتی عرفاتِ قبل ذلک په دي جمله کښي وقوف عرفه ذکر دي دا دویم خو بلاتفاق فرض او رکن دي او په وقوف مزدلفه[1] کښي اختلاف دي د ائمه ثلثه په نزد دا وقوف سنت دي د حنفیه په نزد واجب دي د ابن الماجشون،مالکی و ابن العربی مالکی په نزد فرض دي او د ظاهریه په نزد رکن دي(جزء الحج) د شعبی،نخعی،ابن خزیمه،ابن جریر الطبری په نزد هم رکن دي د دي نه بغیر حج نۀ کیږی(عرف)

**قوله:** لیلاً ونهاراً: [2] د نهار د عموم نه امام احمد استدلال کړي دي چې خواه هغه وقوف قبل الزوال وی نو په دي وجه د هغوی په نزد د وقوف عرفه ابتداد یوم عرفه د صبح صادق نه کیږی او د امام ثلثه په نزد د زوال نه کما تقدم یعنی مخکښي چې ځنګه تیر شو ځکه چې حضور ﷺ او د هغوی نه پس خلفاء راشدینو تولو همیشه وقوف د زوال نه پس شروع کړي

---

[1] د سحر راختلو نه پس لږ وخت په مزدلفه کښي ایساریدل

[2] د دي نه د وقوف عرفه تحقق معلوم شو، دا د وقوف لیلا او وقوف نهارا هر یو نه کیدي شی لکه چه د ائمه ثلاثه مسلک دي په خلاف د مالکیانو چه د هغوی په نزد د فرض وقوف تحقق په وقوف لیلا سره وی کما سبق في محله. ۱۲

دي نه چې د دي نه مخکښې
فقد تم حجه وقضى تفثه: (۱) د پوره حديث مطلب دا شو چې کوم کس وقوف عرفه او وقوف مزدلفه دواړه اوکړل نو د هغهٔ حج پوره شو او ازالهٔ تفث(خيري(ميل کچيل) لري کول د غسل وغيره په ذريعه سره، د هغهٔ ډياره جائز شو( د دې جملې تشريح مونږ په حاشيه کښې کړې ده، قال المنذري والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح اه

## بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

## باب: په منى کښې د پراؤ کولو بيان

[۱۹۵۱] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ، فَقَالَ: "لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْأَنْصَارُ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ".

عبدالرحمن بن معاذ د يوصحابي رضي الله عنه نه روايت کوى هغه وائى چه نبى کريم صلى الله عليه وسلم خلقوته په منى کښې خطبه اووئيله اوخلقو ته ئې په خپلو ځيلو مقاماتو باندې دنازليد و ارشاد اوفرمائيلو نبى صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل مهاجرين دى دلته کښې پراو ا اوکړى اوخى طرف ته ئې اشاره اوفرمائيله اوانصار، دى دلته کښې پراو اوکړى اودقبلى گس طرف ته اشاره اوفرمائيله اونور خلق دى ددوى نه گير چاپيره نازل شي

**تشريح: قوله**: ونزلهم منازلهم په منى کښې چونکه د حاجيانو قيام مسلسل درېو ورځو پورې وى په خلاف د عرفه او مزدلفه په دې وجه پيغمبر صلى الله عليه وسلم ټول خلق د هغوى په مناسب منزلونو کښې کوز کړل يعنى مختلف ډلو کښې ئې هر يو چې کوم ځائې مناسب اوگنړل نو د هغوى د ځائې تعين ئې اوکړو دا اجمال دې وراندې د دې تفصيل دې هغه دا چې مهاجرينو ته ئې اوفرمائيل چې هغوى د قبلې ښى طرفته اودريږى او انصارو ته ئې اوفرمائيل چې هغوى د قبلې گس طرفته حصار شى وراندې باب کښې راځى چې نبى صلى الله عليه وسلم مهاجرينو لره مقدم مسجد يعنى مسجد ثقيف ته مخامخ طرف کښې کوز کړل او انصار ئې د مسجد نه شاته لهذا حديث الباب کښې هم د ميمنة القبل نه د مقدم مسجد ښې طرف او د ميسرة القبله نه به مراد د مسجد مؤخر گس طرف مراد وى(بذل)

**قوله**: ثم لينزل الناس حولهم د مهاجرينو او انصارو دپاره د ځائې د متعين کولو نه پس نورو خلقو ته نبى صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل چې هغوى د دوى نه گير چاپيره قيام اوکړى يعنى د باقى خلقو دپاره ئې ځهٔ تخصيص اونهٔ فرمائيلو والله اعلم

---

(۱) والتفث في الاصل بمعنى الوسخ والمحرم ما دام محرما ممنوع عن ازالة التفث، فمعنى الكلام كما في حاشية السندي علي النسائي انه تقضي مدة ابقاء التفث فقد جاز له ازالة التفث. والله تعالى اعلم. يعنى د بدن د خيرو د لرې کولو چه کومه موده وه هغه ئې پوره کړو، اوس د هغې دپاره ازاله تفث جائز شوه يعنى د احرام نه بهر راتلل جائز شو د تکميل حج د وجې نه.

(۲): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۵۶۲۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶۱/۴)(صحيح)

## بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

### باب په منى كښې به خطبه په كومه ورځ والى؟

[١٩٥٢]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، قَالَا: "رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى".

ابن ابى نجيح دخپل پلار نه هغه دبنوبكر ددوو و كسانونه روايت كوى هغه بيان كوى چه مونږ نبى ﷺ لره دايام تشريق په درميانى ورځ كښې و اوليدو اوهغه خطبه فرمانيله ،مونږ دهغه دسورلى سره نزدې وو اودا د رسول الله ﷺ هغه خطبه وه كومه چه هغه په منى كښې ارشاد فرمائيلې وه.

يخطب بين اوسط ايام التشريق يعنى دولسمه ذى الحجه د حج خطبې څومره دى او په كوم كوم تاريخ باندې دى په دې كښې د علماء كرامو اختلاف تير شوى دي په دولسمه ذى الحجه باندې خطبه د امام شافعى و احمد په نزد شته د مالكيه په نزد نشته د دې جواب دا دي چې دا خطبه لغوى وه[٢] يعنى سوال و جواب خطبه عرفى نه وه

[١٩٥٣]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُوسِ، فَقَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ: "إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".

ربيعه بن عبدالرحمن بن حصين دخپلې نياسراء بنت نبهان نه روايت كوى دانبخه مخكښې داسلام نه ديوكور نګرانه وه هغه بيان كوى چه رسول الله ﷺ درؤوس په ورځ مونږ ته خطبه راكړه هغه اوفرمائيل داكومه ورځ ده مونږ اووئيل الله اودهغه رسول ښه پوهيږى نبى ﷺ اوفرمائيل ايادا دايام تشريق درميانى ورځ نه ده؟ ابوداود وائى چه دابوحره رقاشى، تره هم داسې روايت كړې دي چه هغه دايام تشريق په درميانى ورځ خطبه او فرمائيله.

**تشريح: قوله**: حدثتنى سراء بنت نبها ن....الخ

### د حديث مبارك تشريح

سراء بنت نبهان صَحابيه ده د بيت نه مراد بيت الصنم دي يعنى په زمانه جاهليت كښې دا د مندر والا وه يعنى د دوى په كور كښې بت كيخودلې شوې وو دا فرمائى چې نبى ﷺ په يوم الرؤس كښې خطبه اولوسلته يوم الرؤس[٣] يوولسمې ذى الحجه ته ويلې شى دا حديث

---

[١]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ١٥٦٨٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(٥/٣٧٠)(صحيح)

[٢]: لأنها خوطب بها بعض الناس.

[٣]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ١٥٨٩١)(ضعيف)

[٤]: د سر او خپو (بانجې) ورځ، عام طور په رومبنۍ ورځ خلق د قربانۍ غوښه خوړې بيا د شپې سر خپې (بانجې) پخولې شى چه دا بيا په راروانه ورځ په ١١ ذى الحجه، خوړى، غالبا په دي وجه دې ورځ ته يوم الرؤس ويلې شى

مبارک د حنفیه د مسلک مطابق دي هم دا خبره د سنن ابی داؤد په نسخه مطبوعات مجتبائیه په حاشیه کښي لیکلي ده دا حاشیه د حضرت شیخ الهند طرفته منسوب ده په جزء حجة الوداع کښي هم حضرت شیخ صاحب هم دا لیکلي دی لیکن په بذل المجهود کښي د دي مصداق دولسمه ذی الحجه ښودلي ده دا خبره قابل اشکال ده البته د اوسط ایام تشریق نه مراد دولسمه ذی الحجه ده لکه څنګه چې د دي نه وړاندې حدیث کښي ذکر شوي دی

## بَابُ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

### بابد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په یوم النحر خطبه ورکړه ددې دقائلینو دلیل بیان

[١٩٥٤] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى".

هرماس بن زیاد باهلی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه د ما رسول الله ﷺ لره اولیدو چه هغه په منی کښي - دقربانئ په ورځ په خپله غضباء اوښه باندې خطبه ورکوله.

[١٩٥٥] (*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيَّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: "سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ".

د ابوامامه رضی الله عنه نه روایت دي چه ما په منی کښي . دقربانئ په ورځ درسول الله ﷺ خطبه واوریدله.

## بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

### بابد قربانی په ورځ د خطبې ورکولو وخت

[١٩٥٦] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ".

درافع بن عمرونه نه روایت دي چه ما رسول الله ﷺ اولیدو چه هغه په منی کښي په خپلې سپینې فچر باندې ناست وو او خلقو ته ئې خطبه ورکوله اوصبا بنه واضح شوي وو او علیه به دهغه خبره مخکښې رسوله، خلق څه ناست وو اوڅه ولاړ وو.

رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناس بمنی علی بغلة شهباء شهباء هغه اوښه چې د هغې سپینې والې په سیاهئ یعنی تورو والی باندې غالب وی د دې نه وړاندې حدیث شریف کښي وو علی ناقة العضباء فی نفسه نو د هغې توجیه دا کیدي شی چې په مخکښینی حدیث کښي د یوم الاضحی یعنی د یوم النحر تصریح وه دلته په روایت کښي د ورځ تصریح نشته نو کیدي شی چې دا د بلې ورځې واقعه وی لیکن دا توجیه د ترجمة المصنف خلاف ده

---

[1] (*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١١٧٢٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبري/ الحج(٤٠٩٥)، مسند احمد(٣/٤٨٥)(حسن)

[2] (*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٤٨٦٧)(صحيح)

[3] (*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٣٥٩٧)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبري/ الحج(٤٠٩٤)(صحيح)

هغوی دا هم په یوم النحر باندې محمول کړي ده لهذا اوس د دې توجیه دا کیدې شی چې ممکن ده چې په دې ورځ باندې نبی ﷺ دوه ځله خطبه ورکړې وی یو ځل په عضباء باندې او یوځل په بغله شهباء باندې(سهل)

## بَابُ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى
## بابد منی په خطبه کښې په امام څه بیان کوی؟

[۱۹۵۷](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفَتَحَتْ أَسْمَاعَنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَحْصَى الْخَذْفِ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدُ ذَلِكَ".

عبدالرحمن بن معاذ تیمینه نه روایت دې چه نبی ﷺ مونږ ته خطبه اوفرمائیله په داسې حال الله کښې چه مونږ په منی کښې وو اوهغه زمونږ غوږونه کولاو کړل مونږ په خپل خپل پراو باندې وو اوهغه. هرڅه مو اوریدل کوم چه نبی ﷺ فرمائیل هغه مونږ ته داعمال حج تعلیم راکولو تردې پورې چه جمراتو پورې اورسید و نوهغه خپله دشهادت والا وین ګوته کیخودله اووئې فرمائیل وړې وړې ګینځې اولې من هغه مهاجرینوته حکم اوفرمائیلونوهغه دمسجد مخ ته نازل شول اوانصاروته ئې حکم اوکړو نوهغه دجومات شاته نازل شو بیانور خلق ددوی نه پس نازل شول.

**تشریح: قوله**: ففتحت اسماعنا حتی کنا نسمع ما یقول زمونږ غوږونه کهلاؤ شو یعنی د نبی ﷺ د خطبې آواز مونږ ترلو ته په آسانۍ سره رارسیدۀ تردې چې مونږ د نبی ﷺ خبره اوریدله سره د دې چې په خپلو منزلونو کښې وو د منزلونو نه مرادخیمې دی چې په منی کښې د قیام دپاره حاجیان عارضی طور قائموی

**قوله**: فطفق یعلمهم مناسکهم نبی ﷺ په دې خطبه کښې خلقو ته د حج د مناسک او د مسائلو تعلیم ورکوو تردې چې د رمی جمار تعلیم ته اورسیدو نو د کنکرې مقدار باره کښې ئې هدایت بیانولو په وخت کښې اوچت اواز سره په غوږونو کښې ګوتې ورکړې او وې فرمائیل بمثل حصی الخذف[۲]چې رمی داسې کنکرو سره اوکړې شی چې د خذف د کنکرو برابر وی الله اکبرا په تعلیم و تفهیم کښې ځومره قدرې اهتمام بلیغ اختیار کړې شو چې د هغې نظیر ناممکن دي جزی الله سیدنا ومولا محمداً عنا بما هو اهله

---

(*): سنن النسائي/الحج ۱۸۹(۲۹۹۰)،(تحفة الأشراف: ۹۷۳٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/٦١)، سنن الدارمي/المناسك ۹(۱۳۹۳)(صحیح)

(۲) د یوې ګوتې په سر باندې کانړي ایخودل په ګوته باندې نیول او تیز غورزول بشکاره ده چه داسې قسم کانړي وروکي وی د کڼۍ (چنرې) برابر

## بَابُ بَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

### باب: د منى شپه په مكه كښې د تيرولو بيان

ايام منى يوولسمه، دولسمه او ديارلسمه ذى الحجه ته وئيلې شى په دې ورځو كښې حاجى په منى كښې وى د رمى كولو په غرض سره په دې وجه دې ته ايام منى وئيلې شى اصل خو دا ده چې خنګه په دې تاريخونو كښې د حاجى ورځ دلته تيريږى دغه شان مبيت يعنى شپه هم دلته تيرول پكار دى اوس دا خبره چې داسې كول ضرورى دى يا صرف سنت دى نو په دې كښې اختلاف دې

### د منى د مبيت په حكم كښې د علماء كرامو اختلاف

د حنفيه په نزد د منى په شپو كښې په منى كښې شپه تيرول سنت مؤكد دى او د جمهورو په نزد واجب دى دغه شان يو روايت د شافعيه و حنابله په نزد د عدم وجوب دې نو چې د چا په نزد په منى كښې شپه تيرول واجب دى د هغوى په نزد به د دې په ترك كولو سره دم واجبيږى او د حنفيه په نزد به نهٔ واجبيږى

[١٩٥٨] (*) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي جَرِيرٌ أَوْ أَبُو جَرِيرٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرُّوخٍ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّا نَبْتَاعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ؟ فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ".

عبدالرحمن بن فروخ دابن عمر رضي الله عنه نه تپوس اوكړو زمونږ دخلقوسره اخستل خرڅول كوو، نو زمونږ چه خوك مي ته راشى اودخپل مال سره شپه تيره كړى نوهغه جواب وركړو چه نبى عليه السلام خوپه منى كښې شپې تيرى كړى وى او ورځى هم

د باب په اولنى حديث كښې دا دى چې يو سړى د حضرت ابن عمر رضي الله عنه نه تپوس اوكړو چې مونږ خلق د خريدوفروخت دپاره د ايام منى په دوران كښې مكې مكرمې ته راځو بيا بعضې وخت كښې د اخستلې شوى مال د حفاظت دپاره چې كوم په مكه مكرمه كښې پروت وى هغه شپه په مكه مكرمه كښې تيروو په منى كښې د تيرولو په ځاى، او بيا د ورځې منى ته راشو او رمى كوو، نو ايا داسې كولې شو نو ابن عمر رضي الله عنه جواب وركړو اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل يعنى حضور عليه السلام خو شپه هم دلته په منى كښې تيره كړې ده او ورځ هم نو مطلب دا شو چې ستاسو دا كار او عمل خلاف سنت دې

[١٩٥٩] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ".

د ابن عمر رضي الله عنه نه روايت دې چه ابن عباس فقه درسول الله نه اجازت طلب كړې وو چه خلقو رباندې - دابو ځنبله په غرض سره دمنى شپې په مكه كښې تيرى كړى نوښى عليه السلام

---

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٦٨٧)(ضعيف)

(*): حديث ابن نمير أخرجه صحيح البخاري/الحج ١٣٣(١٧٤٥)، صحيح مسلم/الحج ٦٠(١٣١٥)، سنن ابن ماجه/المناسك ٨٠(٣٠٦٥)، مسند احمد(٢/٢٢)، وحديث أبو أسامة أخرجه: صحيح البخاري/الحج ١٣٣(١٧٤٥ تعليقاً)، صحيح مسلم/الحج ٦٠(١٣١٥)، سنن الدارمي/المناسك ٩١(١٩٦٦)، (تحفة الأشراف: ٧٨٢٤)(صحيح)

هغه ته اجازت ورکړي وو.

استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی ﷺ ترة حضرت عباس ؓ د نبی ﷺ نه په مکه مکرمه کښې د شپې تیرولو اجازت طلب کړو د سقایة الحاج دپاره،چې هغوی به حاجیانو باندې اوبهٔ څکولې) نو نبی ﷺ هغوی ته اجازت ورکړو دغه شان په باب رمی الجمار کښې یو حدیث راځی د عاصم بن عدی ؓ چې د هغې نه معلومیږی چې نبی ﷺ رعآة یعنی شپونکو ته هم د منی نه علاوه د شپې تیرولو اجازت ورکړي وو لهذا د رعآة او سقاة دپاره خو بالاتفاق د دې اجازت دي په حدیث شریف کښې د وضاحت راتلو په وجه سره لیکن د دې دواړو نه علاوه د یو بل غرض دپاره هم د مبیت ترک کول جائز دی یا نهٔ؟

## د سقایة او رعایة نه علاوه بل غرض دپاره ترک مبیت!

د مالکیه په نزد خو دا اجازت هم دې دواړو سره خاص دې او د شافعیه و حنابله په نزد د مال د حفاظت او د مرض په وجه باندې هم جائز دې او د حنفیه په نزد خو دا مبیت بالکل واجب نهٔ دې کما سبق اولاً د استیذان عباس والا روایت په باره کښې منذری فرمائی واخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه ا هـ

# بأب الصَّلَاةِ بِمِنًى

## په منی کښې د مونځونو مکولو بیان

## د ترجمة الباب تشریح او د هغې غرض

حاجیان عام طور سره اکثر مسافر وی د هغې خائې مقامی خلق خو ډیر کم وی لهذا د قصر فی الصلوة د مسئلې د بیانولو ضرورت پیښ شو د حج دوران کښې په عرفات او مزدلفه کښې جمع بین الصلوتین هم کیږی د جمهورو په نزد خو جمع بین الصلوتین په هر سفر کښې کیږی لیکن دلته د احنافو په نزد[1] هم کیږی ځکه چې دا جمع بین الصلوتین د جمهورو او د ائمه ثلثه په نزد (ابوحنیفه، مالک، احمد) لاجل النسک ده د سفر په وجه نهٔ ده لهذا دا جمع د تولو حاجیانو دپاره ده په دې کښې د امام شافعی صاحب ؒ اختلاف دې د هغوی په نزد دا جمع د سفر په وجه ده لهذا د دوی په نزد چې کوم حاجی د هغې مقام وی نو د هغهٔ دپاره به دا جمع جائز نهٔ وی بلکه دواړه مونځونه به په خپل خپل وخت کښې کوی

## په منی کښې په مانځهٔ کښې د قصر باره کښې د امام مالک ؒ تحقیق

اوس د قصر مسئله پاتې شوه نو قصر د ائمه اربعه په نزد د سفر په وجه دې په عرفات کښې وی یا په منی کښې مزدلفه وی یا مکه مکرمه که حاجی مسافر دې نو قصر به کوی ورنه پوره کول دی صحیح خبره خو دا ده لیکن د شارحینو په نزد مشهوره دا ده چې دا قصر د امام مالک په نزد د نسک په وجه دې لکه په بذل المجهود کښې هم حضرت هم دا لیکلی دی زمونږ حضرت شیخ په درس کښې او په خپلو تصانیفو کښې په دې باندې تنبیه

[1] چه دوی څه شرطونه دی بغیر دهغې نه د احنافو په نزد دا جمع جائز نه ده.

کړي ده چې داسې نۀ ده بلکه د امام مالک رحمه الله په نزد هم دا قصر د سفر په وجه دي البته د جمهورو او امام مالک په مسلک کښې فرق دا دي چې د جمهورو په نزد خو حاجي کۀ د مسافة قصر نه راغلې دي نو بيا خو به قصر کوی ورنه نۀ،او د امام مالک صاحب په نزد دا قيد ملحوظ نۀ دي بلکه مطلق سفر کافی دي مسافة د قصر وی يا نۀ وی په دي وجه د هغوی په نزد چې اهل مکه کله مزدلفه وغيره ته راشی نو په مانځه کښې به قصر کوی ليکن که يو کس هم په منی کښې اوسيږی هلته مقيم دي نو په منی کښې به د حج په زمانه کښې قصر نۀ کوی دغه شان اهل مکه به هم په مکه مکرمه کښې قصر نۀ کوی د دي نه معلومه شوه چې د امام مالک په نزد دا قصر دي نو د سفر په وجه باندي ليکن سفر عام دي مختصر وی يا اوږد او کۀ د هغوی په نزد دا قصر د نسک په وجه وي[1] نو بيا د حج په زمانه کښې اهل مکه ته هم په مکه مکرمه کښې قصر کول پکار ؤو لکه څنګه چې په منی کښې قصر کوی والله تعالی اعلم افاده الشيخ رحمه الله تعالی

[١٩٦٠](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُ وَحَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَتَمُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: "صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَزَادَ عَنْ حَفْصٍ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا، وَزَادَ مِنْ هَاهُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ".

عبدالرحمن بن يزيد بيان کړي دي چه عثمان نه بن په منی کښې ځلور رکعته ادا کړل نوعبدالله بن ال مسعود اووئيل ماد نبی عليه السلام سره و دابوبکر رضی الله عنه سره اودعمر رضی الله عنه سره دوه دوه رکعتونه د کړی دی دحفص بن غياث نه مزيد داهم وئيلی دی د اودعثمان سره هم چه هغه په ابتدائی دوره خلافت ع کښې(قصرکولو) بيا په آخر کښې هغه پوره(مونځ) ن اداکړي وو دلته کښې دابومعاويه نه دااضافه کړي لی ده چه(ابن مسعودنه اوفرمائيل) بيا ستاسو لاری د مختلف شوي اوماته دوه رکعته کوم چه دالله په و نزد باندي، قبول شی دځلورو رکعتونه و بهتر معلوميږی اعمش وائی چه ماته معاويه بن قره دخپلو مشرانو نه بيان کړي دي چه عبدالله بن مسعوده هم څلور رکعته ادا کړل اوهغه ته اووئيلي شو چه تاسو په عثمان باندي عيب لګوئ اوبياهم څلور رکعته کوئ هغه اوفرمائيل اختلاف کول بدکار دي.

**تشريح: قوله**: صلى عثمان بمنى اربعاً فلوددت ان لى من اربع ركعات دا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مقوله ده چې کله هغوی حضرت عثمان رضی الله عنه پسې د دواؤ په خائې څلور رکعته اوکړل

---

[1]: زه وائم، امام مالک خو عام سفرونو کښې د مسافت قصر په اعتبار سره دجمهوروسره دي، صرف دحج په سفر کښې هغوی دا عموم اختيار کړي دي چه مسافت دقصر وی اوکه نه وی قصريه کولې شی، لهذا دا وئيلي شی چه د امام مالک په نزد دا قصر لاجل النسک دي، فتأمل.

(*): صحيح البخاري/تقصير الصلاة ٢(١٠٨٤)، والحج ٨٤(١٦٥٧)، صحيح مسلم/المسافرين ٢(٦٩٥)، سنن النسائي/تقصير الصلاة ٣(١٤٥٠)،(تحفة الأشراف: ٩٣٨٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد(١/٣٧٨، ٤١٦، ٤٢٢، ٤٢٥، ٤٦٤)، سنن الدارمي/المناسك ٤٧(١٩١٦)(صحيح)

نو هغه وخت هغوی دا جمله فرمائیلي وه چې د دې دوه مطلبه کیدي شي(۱) کاش چې په دې څلورو رکعتونو کښې دوه رکعته قبول کړې شی(چې اصل دی)(۲) کاش چې عثمان د دې څلورو رکعتونو په ځائې دوه رکعته کړې وې چې مقبول وې(د دې څلورو څو خبر نشته چې قبول به وی یا نهٔ خکه چې خلاف سنت دی) قال الخلاف شر چا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته عرض اوکړو چې تاسو خو به د حضرت عثمان رضی الله عنه په څلورو رکعتونو باندې اعتراض کوو نو اوس مو په خپله هغوی پسې څلور رکعته څنګه اوکړل په دې باندې هغوی اوفرمائیل الخلاف شر چې د امیر په مخالفت کښې شر او فتنه ده قال المنذری، واخرجه البخاری ومسلم والنسائی مختصرًا ومطولًا.

[۱۹۶۱] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، "أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

دامام زهری رحمه الله نه روایت دي چه عثمانه په منی اې کښې څلور رکعته څکه کړې وو چه هغه د حج نه پس هلته کښې دا قامت عزم کړې وو.

## حضرت عثمان رضی الله عنه په په منی کښې مونځ ولې پوره کوو؟

قوله: ان عثمان انما صلی بمنی اربعاً لانه اجمع علی الاقامة بعد الحج..الخ:

امام ابوداؤد رحمه الله چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د اتمام باره کښې کوم وجوه او اسباب منقول کړي دی په هغې کښې ئې بعضې دلته ذکر کړي دی دوه وجوهات خو مصنف د امام زهری نه نقل کړي دی(۱) حضرت عثمان رضی الله عنه په طائف کښې د خپل ځان دپاره ځهٔ اموال باغ یا زمکه وغیره پریخودلي وه چې د هغې د نګرانئ دپاره په مکه مکرمه کښې د قیام کولو نوبت راتلو نو په هغه زمانه کښې به په قیام کښې هغوی اتمام یعنی پوره والي کوو(۲) یو کال داسې اوشو چې په مکه مکرمه کښې اعراب په کثرت سره جمع شو نو د هغې په رعایت کښې ئې څلور رکعته اوکړل چې چرته دوی په غلط فهمئ کښې مبتلا نهٔ شی او رباعی مونځونه ثنائی اوګڼری(۳) یو وجه ابراهیم نخعی نقل کړې ده لانه اتخذها وطناً چې هغوی مکه مکرمه خپل وطن جوړ کړې وو دا ځهٔ مستقل وجه نهٔ ده بلکه دا او اولنئ وجه یو شان ده دا لږه مجمل ده(۴) یو وجه دا بیانولې شی انه تاهل بمکة چې د حضرت عثمان رضی الله عنه بعضې اهل وعیال هلته وو په دې وجه به چې کله هغوی مکې مکرمې ته راتلل نو پوره والي به ئې کوو په دې باندې حافظ منذری دا اشکال کړې دی چې نبی علیه السلام هم د خپلو بیبیانو سره سفر کړې دی نو باوجود د خپلو بیبیانو سره د سفر کولو نبی علیه السلام هلته پوره والي اونکړو او حافظ ابن قیم رحمه الله په تهذیب السنن کښې دا داسې رد کړې ده چې دا خبره چې د حضرت عثمان رضی الله عنه بعضې اهل وعیال په مکه مکرمه کښې مقیم وو لهذا چې کله به حضرت عثمان مکې مکرمې ته تلو نو هلته به یې د خپل اعیال و عیال کیدو په وجه پوره والي کوو دا خبره خلاف مشهور ده مشهوره خو دا ده چې د حضرت عثمان صاحب په اهل

---

(۱) تفرد به أبوداود (ضعیف)

و عیال کښې هلته یعنی په مکه مکرمه کښې څوک نه وو او نه ئې هلته څه مال وو څکه چې په موطا امام مالک کښې یو روایت دا راغلې دي چې بعضې وختونو کښې به داسې کیدل چې حضرت عثمان به کله مکې مکرمې ته د عمرې دپاره راتلو نو د سورلئ نه به د ګجاوې وغیره کوزولو نوبت هم نه راتلو تردې چې واپس به شو[1] ، نو کۀ هلته د دوی بعضې اهل وو نو داسې ئې ولې کول، دغه شان حضرت عثمان به اولنو مهاجرینو کښې دي څخوی دپاره په مکه مکرمه کښې قیام اختیارول کله جائز وو(٥)، ابن عبدالبر صاحب فرمائي چې صحیح توجیه دا ده چې عثمان ﷺ به په سفر کښې قصر او اتمام دواړه مباح ګڼل(٢)، او بعضو دا وئیلې دي چې د عثمان او عائشې ﷺ اعتقاد د نبي ﷺ د قصر باره کښې دا وو چې هغه نبي ﷺ د رخصت کیدو په حیثیت سره رفقاً بالامة اختیار فرمائیلې وو په دې وجه دې دواړو په خپل حق کښې عزیمت ته ترجیح ورکړه چې د نبي ﷺ په رخصت باندې عمل کول خو د امت د مصلحت په وجه سره وو نه چې د افضل یا متعین کیدو په وجه

[١٩٦٢](*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا".

دابراهیم نخعي ﷺ نه منقول دی چه دعثمانه ا ډلورو رکعتوکولو وجه داوه چه هغه دې خاني لره وطن ګرځولې وو

[١٩٦٣](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "إِنَّمَا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ".

د امام زهري ﷺ نه منقول دی چه عثمان نه کله په وال طائف کښې خپل جائیداد واخستو اودلته کښې ئې به داقامت نیت اوکړو نو څلور رکعته ئې اداکړل دهغه نه پس نورو ائمه و دا عمل اختیارکړو

[١٩٦٤](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، "أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ".

د امام زهري ﷺ نه روایت دي چه عثمان په منی کښې به دبدوی خلقو به وجه سره پوره مونځ کړې وو ځکه ما چه هغه به دغه کال باندې دیر زیات په کثیر تعداد کښې حج ته راغلې وو نوهغه خلقو ته څلور رکعته مونځ ورکړو ددې دپاره چه دي بدوی خلقوته معلومه وی چه مونځ څلور رکعته دي.

## بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

### د اهل مکه والو قصر کول

په ظاهره دا باب تیر شوې باب سره متعلق دي یعنی په منی کښې مسافر امام چې کله قصر

---

[1]: قد ذكره مالك في المؤطأ انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحطط راحلته حتي رجع.

[2]: تفرد به أبو داود(ضعيف)

[3]: تفرد به أبوداود(ضعيف)

[4]: تفرد به أبوداود(حسن لغيره)

مونځ اوکړي نو ایا مکی خلق به ورپسې هم قصر کوي؟ جواب دا دي چې د جمهور علماء ثلثه په نزد خو به هغوی اتمام کوي لیکن د امام مالک په نزد به هغوی هم قصر کوی کما تقدم فی الباب السابق

[١٩٦٥]() حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: حَارِثَةُ بْنُ خُزَاعَةَ وَدَارُهُمْ بِمَكَّةَ.

دحارثه بن وهب الخزاعی ﷺ موردعمر ﷺ په زوجیت کښې وه اودهغې نه دهغه خوئې عبیدالله بن عمر پیدا شوی وو حارثه وائی چه مادرسول الله ﷺ سره په منی کښې مونځ اداکړو دخلقو تعداد ډیرزیات وو نوهغه مونږ ته په حجة الوداع کښې دوه رکعته ادا اوفرمائیل ابوداود وائی چه حارثه دقبیله خزاعه فرد سره په منی کښې مونځ اداکړو دخلقو تعداد ډیرزیات وو نوهغه مونږ ته په حجة الوداع کښې دوه رکعته ادا اوفرمائیل ابوداود وائی چه حارثه دقبیله خزاعه فرد وو اودهغه کور په مکه کښې وو

## د حدیث مبارک تشریح

**تشریح: قوله:** حدثنی حارثة بن وهب الخزاعی:

د حارثه بن وهب مور صاحبه ام کلثوم ده دا اول د وهب په نکاح کښې وه بیا د حضرت عمر ﷺ په نکاح کښې راغله او بیا ترینه عبیدالله بن عمر پیدا شو نو گویا حارثه د عبیدالله بن عمر اخیافی وروړ شو د حارثه کور په مکه مکرمه کښې وو لکه څنګه چې د ابوداؤد په بعضو نسخو کښې دی نو ظاهره دا ده چې د حارثه قیام به هم په مکه مکرمه کښې وی(اګرچه ضروری نۀ ده) په دې وجه مصنف دې حدیث لره د ترجمة الباب لاندې راوړو چې حارثه د اهل مکه نه وو والله اعلم

صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنی والناس اکثر ما کانوا حارثه دا وائی چې ما د نبی ﷺ سره په منی کښې قصر مونځ په داسې حالت کښې اوکړو چې د خلقو زیات کثرت هلته د مخکښې نه وو یعنی دومره کثرت د خلقو هلته د دې نه مخکښې چرته نۀ وو دې کثرت بیانولو سره هغوی دې خبرې طرفته اشاره کول غواړی چې په مانځه کښې قصر کول د خوف(ویرې)سره خاص نۀ دې لکه څنګه چې د قرآن د ظاهر نه معلومیږی[٢] بلکه په حالت د امن او په کثرت کښې به هم په سفر کښې قصر کولې شی

---

[١]: صحيح البخاري/تقصير الصلاة ٢(١٠٨٣)، والحج ٨٤(١٦٥٦)، صحيح مسلم/المسافرين ٢(٦٩٦)، سنن الترمذي/الحج ٥٢(٨٨٢)، سنن النسائي/تقصير الصلاة ٢(١٤٤٦)( تحفة الأشراف: ٣٢٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤٠٦٧٤)(صحيح)

[٢]: ﴿ واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم ..... الاية ﴾ اوګورئ ددې نه په ظاهره کښې هم دامعلومیږی چه قصر فی الصلاة دویرې په صورت کښې دی هسې نشته

## د حدیث نه د مالکیه استدلال او د جمهورو له طرفه د هغې جواب

د دې حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت دا دې چې حارثه مکی وو او بیا هم هغوی د نبی ﷺ سره په منی کښې قصر اوکړو لهذا دا حدیث د مالکیه دلیل شو په بذل کښې د جمهورو له طرفه د دې متعدد جوابات لیکلې شوي دی(۱) فصلی بنا رکعتین کښې ضروری نۀ ده چې اهل مکه هم شامل وی او که وی هم نو بیا هم دا ضروری نۀ ده چې نبی ﷺ سره ئې دوه رکعتونه کړي وی او باقی دوه رکعتونه ئې د اتمام دپاره نۀ وی کړي(۲) د هغوی کور په مکه مکرمه کښې وو دې سره دا لازم نۀ راځی چې هغوی دې په مکه مکرمه کښې مقیم هم وی(بذل) خطابی وائی چې هغوی واقعی دوه رکعته اوکړل نو کیدې شی دا د هغوی خپل اجتهاد وی د نبی ﷺ نه هغوی چونکه د خپل خان باره کښې څۀ پوښتنه اونکړه نو په دې وجه به نبی ﷺ هم نۀ وی فرمائیلې وراندې فرمائی چې د حضرت عمر ؓ معمول وو چې کله به هغوی د منی په سفر کښې مونځ ورکوو نو قصر به ئې کوو اتموا یا اهل مکة فانا قوم سفر(عون)

## بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ(۱)

### جمرات په کیښتو(کانړو) باندې ویشتل

د رمی ورځې څلور دی او چې د کومو جمارو رمی کیږی هغه درې دی الجمرة الاولی، الجمرة الوسطی، الجمرة الکبری دې دریم ته جمرة العقبه او جمرة القصوی والاخری هم وئیلې شی جمره اولی مسجد خیف او مزدلفه ته نزدې ده او جمرة العقبه یعنی دریمه جمره دا مکې مکرمې ته نزدې او د منی نه لرې ده په دې وجه ورته جمرة القصوی وئیلې شی یعنی د منی نه لرې د رمی ابتدا د جمره اولی نه کیږی بیا د وسطی او بیا د کبری دا ترتیب د حنفیه په یو قول کښې سنت او په دویم قول کښې واجب دې(شرح لباب) په دې جمراتو کښې اولنۍ ورځ(یوم النحر) کښې صرف د جمرة العقبه رمی کیږی(حاجیان چې کله د مزدلفه نه منی ته راشی نو په لاره کښې جمرة الاولی او وسطی پریږدی او نیغ په دې جمره باندې راڅرسی او رمی کوی) او په باقی دریو ورځو کښې د جمرات ثلثه رمی کیږی

بیا خان پوهه کړئ دلته دري مسئلې قابل ذکر دی د رمی حکم، د رمی وخت او رمی راکبا غوره ده یا ماشیاً یعنی په حالت د سورلئ کښې یا پیدل

---

(۱) جمار د جمره جمع ده په معنی د گیټکی (وړوکي کانړې) مگر دلته د دې نه مراد د منی هغه خاص مقامات دی د کومو چه رمی کولې شی بیا په دغه مواضعو باندې د علاماتو دپاره د انسان د قد برابر ستنې جوړې کړې شوې دی، نو اصل کښې جمار د کومو چه رمی کول مقصود دي هغه دا ستن نه ده لکه چه اکثر عوام خیال کوی بلکه چه په کوم خاني باندې دا ستن قائم ده هغه او د هغې خواته خاني مقصود بالرمی دي. د دې رمی مقصود هغه دې کوم چه ابن خزیمه په خپل صحیح کښې د ابن عباس ؓ په روایت نقل کړې دي چه سیدنا ابراهیم ؑ د افعال حج ادا کولو دپاره راغلو نو اولا جمرة العقبة باندې هغه ته شیطان په نظر راغلو نو هغه په اووه کانړو باندې ویشتلو چه هغې سره هغه په زمکه کښې ننوتلو بیا نور وراندې لاړو نو بیا ورته په نظر راغلو نو بیا ئې هغه په کانړو ویشتلو (دا جمرة الوسطی شو) بیا چه وراندې لاړو نو په دریم کرت ورته په نظر راغلو نو دلته ئې بیا په کانړو باندې ویشتلو. (دا جمرة الاولی شو) (معلم الحجاج)

## مسئله اولی: (د رمی حکم)

رمی د اتمه ثلثه په نزد واجب ده او د امام مالک په نزد سنت مؤکده او د ابن الماجشون مالکی په نزد د یوم النحر رمی رکن او فرض ده

## مسئله ثانیه: (د رمی وخت)

خان پوهول پکار دی چې د یوم النحر د رمی وخت جدا دې او د ایام تشریق[1] د رمی وخت جدا دې د دې تفصیل سره د اختلاف ائمه په ابواب التعجیل کښې تیر شو

## مسئله ثالثه: (رمی راکبا افضل ده که ماشیا)

د حنفیه په نزد دې کښې دري اقوال دی مطلقا د سورلئ په حالت کښې غوره دی،مطلقاً پیدل رمی کول غوره دی کل رمی بعده رمی فماشیاً والا فراکباً لهذا د جمره اولی او وسطی رمی به ماشیاً غوره وی او د جمرة العقبه به راکباً

او د شافعیه په نزد په اولئ او آخری ورځ راکباً او مینځ کښې دوه ورځې پوولسمه او دولسمه باندې ماشیاً غوره ده د امام احمد په نزد په اولئ ورځ باندې راکباً او باقی کښې ماشیاً او د امام مالک په نزد په اولئ ورځ علی حاله السابق ان کان راکباً فراکباً وان ماشیاً فماشیاً[2]، وفی الباقی المشی .

[۱۹۶۶] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ: فَقَالُوا: الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ".

دسلیمان بن عمرو الاحوص مور بیان کوی چه ما رسول الله ﷺ لره دوادی په مینځ کښې اولیدو چه هغه په ګیتو سره جمري ویشتلی اوهغه په سورلی باندې وو هغه به دهري ګیتئ سره الله اکبر فرمائیلو یوکس هغه لره دشانه پټ کړي وو - مادهغه کس په باره تپوس اوکړو نو خلقو اووئیل دافضل بن عباس دي خلقو ډیرزیات ازدحام جوړ کړي وو نونبی کریم ﷺ وفرمائیل اې خلقو یوبل لره مه وژنئ اوکله چه تاسو جمري په ګیتو سره اولئ نو په ورو

---

[1] ایام نحر دري دی د ذی الحجه لسم، یولسم او دولسم تاریخ،او ایام تشریق هم دري دی، یولسم، دولسم او دیارلسم، لهذا لسم د ذی الحجه خو صرف یوم النحر دي او دیارلسم ذی الحجه صرف یوم التشریق دي او په مینځ کښې دوه یعنی یولسم، دولسم ذی الحجه یوم النحر هم دي او یوم التشریق هم او دا څلور ورځې د لسم نه دیارلسم پورې ایام رمی دی چه په هغې کښې اخری ورځ اختیاری ده په دې کښې ایسار یدل په منی کښې ضروری نه دی خو که ایسار شو نو بیا به رمی واجب وی.

[2] په اوله ورځ یعنی په یوم النحر کښې که په اوله ورځ باندې سور دي او هم په دې حال کښې جمره ته رسیدلی دی نو په دې صورت کښې د دې جمره رمی هم په سوریدو سره افضل ده او که ماشی وی نو ماشیا افضل دي. ۱۲

(*): سنن ابن ماجه/المناسك ۶۳(۳۰۲۸)، تحفة الأشراف: ۱۸۳۰۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵۰۳/۳، ۲۷۰/۵، ۳۷۹، ۳۷۹/۶)(حسن)

ورږ ګيتو سره اولئ

يرمى الجمرة من بطن الوادى رمى ئې د وادى يعنى په نشيب كښې په ولاړه كوله ورجل من خلفه يسره چې كوم وخت نبى ﷺ رمى كوله نو هغه وخت فضل بن عباس د نبى ﷺ بجاؤ كوو يعنى د حجاره نه چې كوم خلق كانړى اولى نو په هغې باندې چرته پيغمبر ﷺ اونۀ لګى او د دې نه وراندې په باب فى المحرم يظلل كښې دا تير شوي دى چې بجاؤ كوونكې حضرت اسامه وو او حضرت بلال د اوښې واګې نيولې وې ليكن هلته دا هم تير شو يسره من الحر يعنى د نمر د دهوپ او د ګرمئ نه ئې بچ كوو ،نو يوخاينې كښې د ستر نه ستر من حر الشمس او دويم خائې كښې د ستر نه ستر من الحجارة مراد دي(بدل)

[۱۹۶۷]() حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا، وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ".

دسليمان بن عمرو بن الاحوص مور بيان كوى چه مانبى ﷺ لره دجمره عقبه سره اوليدو هغه په سورلئ باندې ووماډهغه په ګوتو كښې كانړى اوليدل چه نبى ﷺ هغې لره اويشتل نوبياخلقو هم رمى اوكړه

[۱۹۶۸]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: "وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا".

يزيد بن زياد په خپل سند سره ددې په مثل روايت كوى او اضافه ئې كړې ده چه هغه دجمرې سره ولاړ نه وو.

ولم يقم عندها يعنى د جمرة العقبه د رمى كولو نه پس پيغمبر ﷺ دعا وغيره دپاره حصار نۀ شو په خلاف د جمرة اولى او وسطى چې هلته نبى ﷺ د رمى نه فارغ شو نو هغې سره لږه شان فاصله باندې اودريدل او په دعا كښې مشغول شو ،په دې وجه فقهاء كرامو دا هم ليكلې دى چې د جمرة اولى او وسطى سره نزدې په ولاړه دعا غوښتل پكار دى او په جمرة العقبه نۀ دى ايسارېدل پكار والله اعلم بحكمته .(۳)

[۱۹۶۹]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ "كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ".

---

[۱]: انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۱۸۳۰۶)(صحيح)

[۲]: انظر حديث رقم: ۱۹۶۶،( تحفة الأشراف: ۱۸۳۰۶)(صحيح)

[۳] ددې په حكمت كښې د علماؤ درې اقوال دى (۱) توسط الدعاء بين العبادتين: او بنكاره ده چه كومه دعا د دوه عبادتونو په مينځ كښې كيږى هغه به اسرع الى الاجابت وى، (۲) د جمرة العقبه محل وقوع تنګه ده او ممر الناس ده، لهذا هلته به ايسارېدلو كښې خلقو ته تكليف وى، (۳) د تغائل په طور دعا پريږدى چه د رمى نه فارغ كيدو سره به انشاء الله تولې دعاګانې قبولې شوې وى. والله تعالى أعلم.

[۴]: تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۷۷۲۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الحج ۶۳(۸۹۹)، مسند احمد(۲/۱۱۴، ۱۳۸، ۱۵۶)(صحيح)

دحضرت عبدالله بن عمر ﷺ نه روايت دي چه هغه د يوم النحر نه پس په دريو ورځو کښې د جمرات د رمی دپاره پيدل راغلي وو او پيدل به واپس تلو اوهغه به دا وئيل چه نبی کريم ﷺ به په خپله داسې کول.

[۱۹۷۰] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، يَقُولُ: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دي چه مارسول الله ﷺ لره اوليد و چه هغه دقربانئ په ورځ په خپلې سورلئ باندې سور وو اورى ئې کووله اوفرمائيل به ئې زمانه خپل اعمال دحج زده کړئ ماته نه ده معلومه شائد چه زه ددې خپل حج نه پس بل حج اونه کړي شم.

[۱۹۷۱] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، فَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دي چه مارسول الله ﷺ لره اوليدو چه هغه دقربانئ په ورځ دخاښت په وخت کښې په خپلې سورلئ باندې رى کوله مگر ددې نه په وروستو ورځو کښې ئې دنمر دزوال نه پس رمی اوکړه.

[۱۹۷۲] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا".

وبره وائی چه مادابن عمرنه تپوس اوکړو چه زه په کوم وخت کښې د جمراتورى کوم هغه اوفرمائيل کله چه ستاسو امام رى کوى نوتاسو هم رمی اوکړئ ماځيل سوال دوباره کړو نوهغه اوفرمائيل مونږ به دنمردزوال انتظار کولو چه کله به نمر زائله شونورى به موکوله.

[۱۹۷۳] (*) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا".

دعائشې ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ دماسپښين دمونځ کولو نه پس دورځې په

---

[1]: صحيح مسلم/الحج ۵۳(۱۲۹۷)، سنن النسائي/الحج ۲۲۰(۳۰۶۴)، (تحفة الأشراف: ۲۸۰۴)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۵۹(۸۹۴)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷۵(۳۰۵۳)، مسند احمد(۳/۳۱۳، ۳۱۹، ۴۰۰)، سنن الدارمي/المناسك ۵۸(۱۹۳۷)(صحيح)

[2]: صحيح مسلم/ الحج ۵۳(۱۲۹۹)، سنن الترمذي/ الحج ۵۹(۸۹۴)، سنن النسائي / الحج ۲۲۱(۳۰۶۵)، سنن ابن ماجه/ ۷۵ المناسك(۳۰۵۳)،(تحفة الأشراف: ۲۷۹۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۳۱۲، ۳۹۹)، دي/ المناسك ۵۸(۱۹۳۷)(صحيح)

[3]: صحيح البخاري/الحج ۱۳۴(۱۷۴۶)،( تحفة الأشراف: ۸۵۵۴)(صحيح)

[4]: تقدم به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۷۵۲۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۹۰)(صحيح)

اخری حصه کښې طواف افاضه اوکړو بیاهغه منی ته واپس راغی اودایام تشریق شپې ئې دلته کښې تیرې کړې دنمر دزوال نه پس به ئې الله اکبر فرمائیل داولې اود دویمې جمرې سره به ئې کافی وخت پورې وقوف کولو اودخپلې عاجزی اوتضرع اظهاربه ئې کولو بیابه ئې دریمې جمرې لره په ګیتو باندې ویشتله مګردهغې سره به ئې وقوف نه فرمائیلو.

عن عائشه قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه نبی ﷺ طواف افاضه اوکړو د یوم النحر په آخری حصه کښې د اخری حصې نه مراد بعدالزوال دې بیا ئې د ماسپخین مونځ اوکړو او منی ته واپس شو په دې ورځ نبی ﷺ د ماسپخین مونځ چرته کړې وو په مکه مکرمه کښې یا واپس په منی کښې په دې سلسله کښې مختلف روایات دی او په دې باندې کلام د حضرت جابر رضی الله عنه په اوږد حدیث مبارک کښې تیر شو

په دې روایت کښې د دې خبرې وضاحت دې چې نبی ﷺ طواف زیارة یوم النحر کښې د ماسپخین په وخت کښې اوکړو او د دې نه پس په باب الافاضه کښې یو حدیث راځی چې په هغې کښې دا دی اخر طواف یوم النحر الی الیل په دې باندې په کلام انشاء الله هم دې ځانې کښې راشی

[١٩٧٤] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "إِنَّمَا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ"، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

دعبدالله بن مسعود نه روایت دي چه کله هغه بن جمرې کبرى ته اورسیدل نوهغه بیت الله لره خپل د ګس طرف ته اومنی لره ئې بنی طرف ته کړله . اوبیائې جمره په اوه ګیتو اویشتله ابن مسعود رضی الله عنه اوفرمائیل اوپه دې شان سره ئې رمی اوکړه هغه ذات په کوم باندې چه سورة بقره نازل شوې وه.

## د جمراتو د رمی کیفیت او د امامانو اختلاف

لما انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه

په دې حدیث مبارک کښې د رمی جمره کیفیت ذکر دې چې څنګه اودریدل او څنګه رمی کول پکار دی؟ هغه داسې چې د جمره په طرف باندې به مخ کړی او داسې به ولاړ وی چې مکه مکرمه ئې ګس طرفته وی او منی ئې بنی طرفته وی لیکن دا کیفیت د جمرة العقبه د رمی دې کما فی الحدیث، او د جمرة الاولی او وسطی رمی به مستقبل القبله وی(کما فی العرف الشذی) او د حنابله په نزد کما فی الروض المربع مستحب دا دی چې د تولو جمراتو رمی دې مستقبل القبله وی او د شافعیه په نزد مستحب دا ده چې په یوم النحر کښې د جمرة العقبه رمی خو مستقبل الجمره وی وی او په باقی ورځو کښې د تولو جمراتو رمی مستقبل القبله وی چې په هغې کښې جمرة العقبه هم شامل ده

(*): صحيح البخاري/الحج ١٣٥(١٧٤٧)، ١٣٨(١٧٥٠)، صحيح مسلم/الحج ٥٠(١٢٩٦)، سنن الترمذي/الحج ٦٤(٩٠١)، سنن النسائي/المناسك ٢٢٦(٣٠٧٣، ٣٠٧٥)، سنن ابن ماجه/المناسك ٦٤(٣٠٣٠)،( تحفة الأشراف: ٩٣٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٣٧٤، ٤٠٨، ٤١٥، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٥٦، ٤٥٨)(صحيح)

د دې نه پس ځان پوهول پکار دی چې دا حدیث د ابوداؤد نه علاوه په ترمذی او صحیحینو کښې هم شته په صحیحینو کښې خو دغه شان دې لکه څنګه چې په ابوداؤد کښې دې،لیکن په ترمذی کښې د دې خلاف دې په هغې کښې داسې دې لما اتی عبدالله جمرة العقبه استبطن الوادی واستقبل القبلة الحدیث د استقبال قبله په صورت کښې به منی بنی طرفته نۀ وی بلکه شا طرفته به وی اګرچه د حنابله او د بعضې شافعیه مسلک هم دا دې کما قال النووی لیکن د ترمذی شریف د روایت الفاظ د مشهور روایت خلاف دی او نۀ په دې باندې د جمهور فقهاؤ عمل دې د ترمذی په روایت کښې یو راوی دې المسعودی(عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الکوفی) دا ضعیف دې

[۱۹۷۵]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ،عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ،يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ يَوْمَيْنِ،وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ".

ابوالبداح بن عاصم رضی الله عنه ته د خپل پلارنه روایت کوی چه رسول الله ﷺ داوښانو شپونکو لره په منی کښې در دشپو تیرولونه رخصت ورکړې وو دوی دې د قربانی ورځ باندې رمی اوکړی بیا په صبانۍ ورځ بیا دهغې نه پس صباورځ دې پریږدی اودر وانګی په ورځ دې د دوو ورځو رمی اوکړی.

**تشریح: قوله:** ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص لرعاء الابل فی البیتوتة یرمون یوم النحر د دې حدیث حواله مونږ سره دلته نزدې په استاذن العباس رسول الله صلی الله علیه وسلم....الخ کښې تیره شوې ده او مسئله هم هلته تیره شوې ده هغه دا چې د رعاة او سُقاة دپاره ترک مبیت بمنی جائز دې د دې حدیث شریف د مزید وضاحت ضرورت دې هغه دا چې د شپونکو دپاره نبی ﷺ د دې خبرې اجازت ورکړو چې هغوی د منی په خانې په مکه مکرمه کښې شپه تیرولې شی او دغه شان دا هم هغوی ته اجازت دی چې هغوی د دواړو ورځو رمی په یو ورځ کښې اوکړی هغوی ته روزانه د مکی مکرمې نه منی ته د راتللو ضرورت نشته لهذا هغوی دې یوم النحر باندې رمی اوکړی او بیا دې یوولسمه او دولسمه د دواړو ورځو رمی په یو ورځ کښې اوکړی چې د دې دوه صورتونه کیدې شی یو تقدیماً او دویم تاخیراً د تقدیم مطلب دا دې چې هغوی د یوولسم او دولسم دواړو تاریخونو رمی په یوولسم باندې اوکړی او د تاخیراً مطلب دا دې چې د دواړو ورځو رمی په دولسم تاریخ باندې اوکړی لیکن مسئله دا ده چې تقدیم د رمی په ائمه اربعه کښې د چا په نزد هم جائز نۀ دې البته د ابن حزم ظاهری په نزد جائز دې لهذا دلته د تقدیم

() : سنن الترمذي/الحج ۱۰۸(۹۵٤ و ۹۵۵)، سنن النسائي/الحج ۲۲۵(۳۰۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۶۱۷(۳۰۳۶، ۳۰۳۷)،(تحفة الأشراف: ۵۰۳۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ۷۲(۲۱۸)، مسند احمد(۵/٤۵۰)، سنن الدارمي/المناسك ۵۸(۱۹۳۸)(صحيح)

والا صورت نهٔ شی مراد کیدی.(۱)

اوس دلته دا سوال پاتې شو چې تقدیم د رمی خو بالاتفاق ناجائز دي او د تاخیر رمی څهٔ حکم دي؟ جواب دا دي چې په دي مسئله کښې اختلاف دي د امام ابوحنیفه او امام مالک په نزد د هري ورځ رمی هغه ورځ سره مؤقت ده(۲) چې څنګه تقدیم جائز نهٔ دي نو دغه شان تاخیر هم جائز نهٔ دي(الا لمن رخص) او د امام شافعی و احمد او صاحبینو په نزد د هري ورځ رمی هغه ورځ سره مؤقت نهٔ ده بلکه یجوز التاخیر الی آخر ایام التشریق الیوم الرابع من ایام الرمی اعنی ۱۳ ذی الحجه

[۱۹۷۶](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي الْمَدَاحِرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا".

ابوالبداح بن عدی دخپل پلارنه روایت کوی چه بن رسول الله ﷺ شپونکولره رخصت ورکړي وو چه د یوه ورځ دي رمی اوکړی اویوه ورځ دي ترک کړي.

[۱۹۷۷](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، قَالَ: "مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ".

دابومجلز نه روایت دي چه ما دابن عباس ﷺ نه درمي جمارپه باره کښې تپوس کړي وو نو هغه اوونیل ماته معلومه نه ده چه رسول الله په شپږو کانړوباندي ري کړي وه یا په اووه سره..

**فوله:** ما ادری ارماها رسول الله صلی الله علیه وسلم بست او بسع، دا حضرت ابن عباس ﷺ د خپل علم په اعتبار سره فرمائی ورنه د سبع(اووه) ثبوت خو په روایاتو کښې موجود دي او د جمهورو په نزد استیفاء سبعه واجب ده البته د امام احمد نه مختلف روایتونه نقل دی(۱) د یو یا دواړو کمی جائز ده(۲) که هیر شی نو جائز دی قصداً نهٔ(۳)، دریم قول د جمهور په شان د اوو(۷) پوره کول ضروری دی اذا رمی احدکم جمرة العقبة فقد حل له کل شئ الا النساء

---

[۱]، پس امام مالک رحمه الله په موطاء کښې د دي حدیث په تشریح کښې هم دا فرمائی چه د یولسم او دولسم دوه ورځو رمی دي په دولسم تاریخ باندي اوکړي خو په ترمذی شریف کښې داسې دی (قال مالك ظننت انه قال في الاول منها) خو دا تفسیر د موطاء خلاف دي او د مذاهب فقهاء هم، پس یا خو به ونیلي شی چه په ترمذی کښې چه څه دی هغه وهم دي او یا به دا ونیلي شي چه په ترمذی کښې موجود دي او د جمهورو په نزد استیفاء سبعه واجب ده البته د امام احمد نه مختلف روایتونه نقل دی(۱) د یو یا دواړو کمی جائز ده(۲) که هیر شی نو جائز دی قصداً نهٔ(۳)، دریم قول د جمهور په شان د اوو(۷) پوره کول ضروری دی اذا رمی احدکم جمرة العقبة فقد حل له کل شئ الا النساء

[۲]، د امام صاحب په نزد د ایام تشریق د رمی وخت د مستحب زوال نه روستو تر غروب پورې دي او بعد الغروب الي طلوع الفجر جائز مع الکراهة دي. او د طلوع نه روستو ناجائز دي، دم به واجبیږی، او د امام مالک په نزد د غروب پورې وقت ادا دي او د هغې نه روستو به قضاء دم واجب شی ګویا د شپې شروع کیدو سره د هغه په نزد رمی قضاء کیږی او د امام صاحب په نزد شپه هم وقت ادا دي. (جزء حجة الوداع)

[۳]: انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۵۰۳۰)(صحيح)

[۱]: سنن النسائي الحج ۲۲۷ (۳۰۸۰)، (تحفة الأشراف: ۶۵۴۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۷۲/۱)(صحيح)

[۱۹۷۸] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هٰذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

دعائشې رضي الله عنها نه روایت دي چه رسول الله او فرمائیل کله چه په تاسو کښې څوک دجمره عقبه رمي اوکړي نودهغه دپاره دښځوپرېعنی دخپلو بېبیانو،نه ماسواهرشئ حلال شو. ابوداود وائی داحدیث ضعیف دي حجاج زهري لره نه دي لیدلی اونه ئې دهغه نه څه اوریدلي دي.

## په حج کښې دوه تحلل وي تحلل اصغر او اکبر

،په حج کښې دوه تحلل وی اصغر اواکبر په اصغر کښې بعضي محظورات احرام حلال وی او په اکبر کښې ټول محظورات تحلل اصغر په کوم څیز سره حاصلیږی په دي کښې اختلاف دي د امام مالک صاحب په نزد صرف رمی د جمره عقبه سره کما فی هذا الحدیث، لیکن دا حدیث ضعیف دي کما قال المصنف او د شافعیه و حنابله په نزد بای اثنین من الامور الثلاثة الرمی والحلق والطواف، یعنی په دي دریو کښې صرف د دوآؤ په ذریعې سره حاصلیدي شی خواه چې په کښې کوم دوه هم وی آو چې کله دریم کار اوکړی نو دي سره به تحلل اکبر حاصل شی( د دي دواړو امامانو په نزد نحر ته په تحلل کښې هیڅ دخل نشته دا ټول تفصیل مونږ د ائمه کرامو د کتب فروع نه نقل کړي دي(کتاب الکافی لابن عبدالبر،وروضة المحتاجین وذیل المآرب) او دحنفیه په نزد تحلل اصغر د مفرد په حق کښې رمی او حلق سره حاصلیږی او د متمتع او قارن په حق کښې رمی،ذبح او حلق دریو څیزونو سره حاصلیږی. اوس دا چې تحلل اصغر کښې حلال کیدو سره څه څیز باقی پاتې کیږی نود حنفیه په نزد صرف نبځې یعنی وطی او دواعی د وطی او د شافعیه و حنابله په نزد وطی و داعی د وطی او عقد نکاح هم او دمالکیه په نزد الاالنساء والطیب والصید(لیکن طیب صرف مکروه دي په دي کښې فدیه نشته او په بنکار کښې فدیه ده(کذا فی الکافی لابن عبدالبر)

### دا حدیث د مالکیه موافق او د جمهور خلاف دي

د تحلل اصغر باره کښې دا حدیث الباب د مالکیه موافق دي او د حنفیه بلکه د جمهورو خلاف دي جواب دا دي چې دا حدیث په مسند احمد او بیهقی کښې هم شته په هغې کښې هم حلق مذکوردي اذا رمیتم وحلقتم فقدحل لکم کل شئ الاالنساء فزال الاشکال بحمد الله تعالی

## بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

باب:(په حج کښې) د سر خرنیلو یا دکمولو بیان

## په حج کښې د سر خرنیلو حکم

حلق یا تقصیر د شافعیه په نزد د حج په ارکانو کښې دی د هغوی په کتابونو کښې لیکلې شوي دی چې ترڅو محرم حلق نه وی کړي نو د احرام د حکم نه به خارج نه وی همیشه دپاره به محرم وی او د باقی ائمه ثلثه په نزد په واجباتو کښې دي

(*) تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۷۹۲۶)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱۴۳/۶)(صحیح)

## یو بله اختلافي مسئله

دلته یو اختلافی مسئله دا ده چې حلق په مناسکو کښې دي استباحة محظور دي یعنی حلق د یو عبادت او کار ثواب کیدو په حیثیت سره کولې شی یا دا چې یو مباح کار کول دی چې د احرام په وجه سره محظور او ممنوع شوي وو(اظهار تحلل) امام بخاری رحمه الله یو باب قائم کړې دي باب الحلق والتقصیر عندالاحلال حافظ ابن حجر صاحب فرمائی چې امام بخاری صاحب اشاره اوفرمائیله چې حلق نسک دي صرف د تحلل نوم نه دي په دي وجه ئې عندالاحلال اوفرمائیلو

[۱۹۷۹]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل اي الله په سر خرئیلووالا باندي رحم اوکړي صحابه کرامو اوفرمائیل اي دالله رسوله اودسرکمولو والا دپاره هم(دعا اوفرمائي)نبی ﷺ اوفرمائیل اي الله په سرخرئیلو والا باندي رحم اوکړي صحابه کرامو اوفرمائیل اي دالله رسوله دسر په کمولو والا باندي هم بیاهغه اوفرمائیل اودوبینتانو په کمولو والاباندي هم رحم اوکړي.

بله دا چه حلق غوره دي د تقصیر نه په دي وجه نبی ﷺ د محلقین دپاره بار بار دعاء مغفرت اوغوښتله او د مقصرینو دپاره ئې یو ځل هغه هم د صحابه کرامو په درخواست باندي،او د بنځې په حق کښې خو تقصیر متعین دي حلق د هغې دپاره حرام او مُثله ده

## د سر د حلق مقدار

یو مسئله دلته دا ده چې د حلق راس څومره مقدار واجب دي په دي کښې د مذاهب ائمه خلاصه دا ده چې کوم مذاهب په اودس کښې د مسح راس دی نو هغه دلته هم دی یعنی د حنفیه په نزد د سر څلورمي حصې حلق کولو سره به واجب ادا شی اگرچه داسې کول مکروه تحریمی دی ځکه چې دا قزع ده چې ممنوع ده لکه څنګه چې په کتاب اللباس کښې راروان دی او د شافعیه په نزد به دریو ویښتو کټ کولو سره واجب ادا شی او د امام مالک و احمد په نزد اسیتعاب راس ضروری دي لیکن په دي مسئله کښې ملا علی قاری رحمه الله د حنفیه په مسلک باندي بحث او نقد کړېدی او د مالکیه و حنابله مسلک ته ئې ترجیح ورکړې ده ځکه چې د حضور ﷺ او د صحابه کرامو نه په حلق بعض باندي اکتفا کول ثابت نه دی او نبی ﷺ فرمائیلي دی خذوا عنی مناسککم وهو مختار الشیخ ابن الهمام،واجاب عنه الشیخ فی البذل فارجع الیه لو شئت

---

[1]: صحيح البخاري/الحج ١٤٧(١٧٢٧)، صحيح مسلم/الحج ٥٥(١٣٠١)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧١(٣٠٤٣)، تحفة الأشراف: ٧٩٤٧، ١٨٣٥٤، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٤٧(٩١٣)، موطا امام مالك/الحج ٦٠(١٨٤)، مسند احمد(٢/٣٤، ٧٩، ١٣٨، ١٥١)، سنن الدارمي/المناسك ٦٤(١٩٤٧)(صحيح)

[۱۹۸۰] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".

د ابن عمر نه منقول دي چه رسول الله الوداع په موقع باندي خپل سر خرڼيلي وو.

[۱۹۸۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذَبْحٍ فَذَبَحَهُ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَبُو طَلْحَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ".

دانس بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائي چه نبي ﷺ دلوي اختر په ورځ باندي جمره عقبه وويشته اوبيانبي ﷺ په مني کښي خپل قيامګاه ته واپس راغي اوخپله قرباني ئي را اوغوښته اوذبحه ئي کړه اوبيائي هغه کسان را اوغوښتل چه سرونه ئي خريلي وو اوبيائي سرخريلو والا را اوغوښتو اودخپل سر مخکښ حصه ئي وريادي او خريله اوبيا موجود وکسانو هغه وينښته په خپل مينځ کښي ويو او دوه دوه وويشل اوبيائي دخپل سر وروستنی حصه وخريله او بيائي اوفرمائيل چه ايادلته ابوطلحه موجود دي؟ اوټول ويخته ئي ابوطلحه ﷺ ته ورکړل.

ثم دعا بالحلاق اسمه معمر بن عبدالله العدوی وقيل خراش بن اميه ليکن حافظ ﷺ قول اول ته صحيح وئيلي دی او د خراش باره کښي وائي چې دوی په حديبيه کښي حلق کړي وو وراندي په روايت کښي دا دی چې نبي ﷺ د سر مبارک ډيو طرف ويخته حاضرينو کښي تقسيم کړل او دويم طرف ئي حضرت ابوطلحه ﷺ ته ورکړل او د صحيح مسلم په يو روايت کښي د دوی په ځائي د ام سليم ذکر دي نو کيدی شی چې کله نبي ﷺ حضرت ابوطلحه طلب کړو نو هغه وخت هغوی هلته حاضر نه وو په دي وجه نبي ﷺ ام سليم ته ورکړل چې هغوی دا خپل خاوند ته اورسوی بله دا چه د صحيحينو روايات په دي باره کښي هم مختلف دی چې نبي ﷺ د کوم طرف والا ويخته مبارک تقسيم کړي وو او د کوم طرف هغه ئي حضرت ابوطلحه ﷺ ته ورکړي وو د حافظ ابن قيم صاحب تحقيق دا دي چې د نبي طرف والا ويخته مبارک ئي خو تقسيم کړل چې په هغې کښې د ابوطلحه حصه هم وه او د ګس طرف ويخته ئي خالص ابوطلحه ته ورکړل والله اعلم

## د ويښتو د تقسيمولو مصلحت

د ويښتو د تقسيمولو باره کښي حضرت شيخ صاحب د علامه زرقانی نه نقل کړي دی انما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره فی اصحابه ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم وكانه اشار بذلک الی اقتراب الاجل وخص اباطلحة بالقسمة التفاتاً الی هذا المعنی لانه هوالذی حفر قبره صلی

---

(*): صحيح البخاري/المغازي ۷۸(۴۴۱۰)، صحيح مسلم/ الحج ۵۵(۱۳۰۴)( تحفة الأشراف: ۸۴۵۴)، وقد أخرجه:(۸۸/۲، ۱۲۸)(صحيح)

(*): صحيح مسلم/الحج ۵۶(۱۳۰۵)، سنن الترمذي/الحج ۷۳(۹۱۲)، سنن النسائي/الكبرى/ الحج(۴۱۱۶)(تحفة الأشراف: ۱۴۵۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الوضوء ۳۳(۱۷۱)، مسند احمد(۱۱۱/۳، ۲۰۸، ۲۱۴، ۲۵۶)(صحيح)

الله علیه وسلم ولحد له وبنی فیه اللبن یعنی ویخته مبارک نبی ﷺ څکه تقسیم کړل دي دپاره چې د برکت یو خیز صحابه کرامو سره وی او دغه شان د نبی ﷺ یو یادګار دوی سره وی نو په دي کښې د وفات د نزدیکت طرفته هم اشاره اوشوه څکه چې د یادګار مسئله خو د مرګ نه پس وی په ژوند کښې خو اصل څیز مخامخ وی او د ابوطلحه خصوصیت چې یو طرف والا ټول په ټوله دوی ته ورکړي شو په دي وجه کیدی شی چې نبی ﷺ سره متعلق آخری خدمت دوی اوکړو پس دنبی ﷺ دپاره لحد شریف هم دوی جوړ کړي وو(۱) نو کیدي شی چې په نبی ﷺ باندي دا خبره د مخکښې نه په څه طریقی سره منکشف شوي وه.

[۱۹۸۲](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا، قَالَ فِيهِ: قَالَ لِلْحَابِقِ: "ابْذَ أَبِيقِي الْأَيْمَنَ فَاحْلِقْهُ".

سفیان دهشام بن حسان نه په خپل سند سره مذکوره روایت په شان روایت بیان کړي دي مګر دددي اضافي سره چه: سرخربونکی ته ئي ووئیل چه په خي طرف باندي اول شروع وکړه او اوني خروه.

[۱۹۸۳](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى، فَيَقُولُ: "لَا حَرَجَ"، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، قَالَ: إِنِّي أَمَسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي، فرمانی چه دنبی ﷺ نه به دمنی په ورځ باندي تپوسونه کیدل اوهغه به فرمانیل چه هیڅ حرج نشته نو په دي وخت کښې تري یوکس تپوس وکړو ما د قربانی نه مخکښې سرخریلي دی نبی ﷺ ورته اوفرمانیل قربانی وکړه څه باك نشته، بیائی دوباره عرض وکړوچه ماپه داسي حال کښې ورځ تیره کړه چه دجمراتو ری مې نه ده کړي، نبی ﷺ ورته اوفرمانیل اوس رمی وکړه هیڅ باك نشته.

فقال انی حلقت قبل ان اذبح: د یوم النحر په ځلورو کارونو کښې د ترتیب مسئله نزدي په یو باب کښې راروانه ده.الی اخره ولم ارم.

## په رمی کښې تاخیر کول جائز دی کنه نه؟

د یوم النحر په رمی کښې غوره دا ده چې د زوال نه مخکښې اوشی او که د نمر پریوتلو نه مخکښې اوشی نو بیا هم څه حرج نشته البته خلاف اولی ده البته که شپه شوه نو بیا

---

۱ دحدیث په کتابونو کښې راځی چه دحضوریاک ﷺ د قبر شریف په باره کښې د صحابو اختلاف شو چه څنګه جوړ کړي شی، شق او که لحد، فیصله دا اوشوه چه دواړو سره ته قاصد اولیږلی شی کوم چه په هغوی کښې مخکښې راشی هغسی به جوړولی شی، ابوطلحه به لحد جوړولو، هغه لاحد وو، او ابوعبیده ابن الجراح شقاق وو، هغه به شق جوړولو، نو ابوطلحه مخکښې راورسیدلو په دي وجه لحد جوړ کړي شو، اوهمیشه دپاره ددي سعادت سهرا دهغوی په سر شوه.

(*): انظر ماقبله.(تحفة الأشراف: ۱۴۵۶)(صحیح)

(*): صحيح البخاري/العلم ۲۴(۸۴)، والحج ۱۲۵(۱۷۲۳)، ۱۳۰(۱۷۳۵)، والأيمان ۱۵(۶۶۶۶)، سنن النسائي/الحج ۲۴(۳۰۶۹)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷۴(۳۰۵۰)(تحفة الأشراف: ۶۰۴۷)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۷(۱۳۰۷)، مسند احمد(۲۱۶۷۱، ۲۵۸، ۲۶۹، ۲۹۱، ۳۰۰، ۳۱۱، ۳۲۸)(صحیح)

اختلاف دي د امام مالک يو روايت دا دي چې دم به واجب شي ثوري وائي چې که قصداً ني داسې اوکړل نو بيا دم واجب دي ورنه نۀ دي زمونږ په نزد صبح صادق پورې کولې شي که د دي نه پس ئې اوکړه نو د امام صاحب په نزد به دم واجب شي د صاحبينو او د شافعيه و حنابله په نزد دم نۀ واجبيږي اصل اختلاف په دي کښې دي د امام صاحب او امام مالک صاحب په نزد د هري ورځ رمي هغې ورځ سره مؤقت يعنې خاص ده د شافعيه وحنابله او صاحبينو په نزد مؤقت نۀ ده بلکه آخرې ورځو پورې رمي کولې شي کما تقدم قريباً

[۱۹۸۴](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دي: لازم نه دی په ښځو باندې سرونه خريل ليکن لازم دی په دوی باندې ويخته لندول.

[۱۹۸۵](۲) حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دي: لازم نه دی په ښځو باندې سرونه خريل ليکن لازم دی په دوی باندې ويخته لندول.

## باب الْعُمْرَةِ

## باب د عمرې احکامو بيان

### عمرې سره متعلق بعضې فقهي مسائل

دا مخکښې تير شو چې عمرې ته حج اصغر وئيلی شی د عمرې لغوی معنی ده زيارت کول او شريعت کښې د بيت الحرام زيارت کول د طواف او سعی دپاره په عمره کښې دوه فرض دی او دوه واجب احرام او طواف د بيت الله شريف فرض دی او سعی او حلق واجب دی وهذا عندنا يعنی دا زمونږ په نزد او د شافعيه په نزد د عمرې ارکان ځلور دی نيت کول،طواف کول،سعی او حلق يا تقصير کول او احرام په واجباتو کښې دي عمره د شافعيه و حنابله د مشهور قول مطابق فرض عين ده د حج په شان د شافعيه او حنابله په کتابونو کښې د دې خبرې وضاحت او صراحت شته هسې يو روايت د دوی دواړو په نزد د عدم وجوب هم دي د مالکيه په نزد سنت مؤکد ده د حنفيه په نزد دوه اقوال دی د سنت کيدو اود واجب کيدو بعضې فقهاؤ(کصاحب البحر) سنت کيدو ته ترجيح ورکړې ده وقال هو ظاهر الرواية او بعضو(کصاحب البدائع و قاضی خان) وجوب ته ترجيح ورکړې ده ليکن د فرضيت هيڅ يو قول زمونږ په نزد نشته چې څوک د فرضيت قائل دی نو د هغوی استدلال د الموالحج والعمرة

(۱): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۶۵۷۶)، وقد أخرجه: سنن الدارمي /المناسك ۶۳(۱۹۴۶)(صحيح)
(۲): انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۶۵۷۶)(صحيح)

الله ایت نه دي د دي نه علاوه بعضي ضعیف احادیثو نه چې په هغې کښې د فرضیت تصریح ده حالانکه د ضعیف احادیثو نه د فرضیت ثبوت مشکل دي دغه شان استدلال په آیت سره هم مخدوش دي اذ لا یلزم من وجوب الاتمام وجوب الابتداء د سنت قائلین وائی هغه احادیث مشهوره چې په کوم کښې د اسلام فرائض شمار کړي شوي دی مثل بنی الاسلام علی خمس وغیره کښې د حج سره عمره مذکور نۀ ده(اوجز)

د عمره احرام به د آفاقی دپاره د میقات د حج نه وی او د حلی دپاره به د حل نه وی او چې کوم کس په مکه مکرمه کښې وی یا په حرم کښې داخل وی نو هغۀ دپاره حل سره نزدې، دي دپاره چې جمع بین الحل والحرم[1] اومونږلې شی لکه څنګه چې نبی ﷺ بی بی عائشه ﷺ د محصب چې د حرم شریف په حد کښې دي، نه احرام دپاره تنعیم ته لیږلې وه دغه شان د عمري دپاره څه وخت هم متعین نۀ دي پوره کال کښې کیدې شی صرف پنځو ورځو کښې کول مکروه دی د نهمی ذی الحجه نه د ایام تشریق آخره پورې(یعنی دیارلسمه ذی الحجه)

[۱۹۸۶] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ".

ابن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دحج نه مخکښې عمره وکړله.

اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ان یحج دا حدیث شریف دلته مختصر دي پوره حدیث شریف په مسند احمد کښې دي هغه دا چې یو سړی د ابن عمر ﷺ نه سوال اوکړو چې ما اوسه پورې حج نۀ دي کړې نو آیا د حج نه مخکښې عمره کولې شم په دي باندې هغوی دا اوفرمائیل چې کوم څه دلته مذکوردی یاد ساتئ چې د باب الاقران نه وراندې یو

حدیث تیر شوي دي چې یو سړي د حضرت عمر ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې اوکړو چې ما د نبی ﷺ نه په مرض الوفات کښې اوریدلې دی ینهی عن العمرة قبل الحج، چې د حج نه مخکښې عمره کولو نه به ئې منع فرمائیله په دي باندې هلته کلام تیر شوي دی

[۱۹۸۷] (*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ وَبِنَهْكٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرُ وَبَرَأَ الدَّبَرُ وَدَخَلَ صَفَرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَسْلَخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ

دعبد الله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه په الله قسم نبی ﷺ په ذی الحجه کښې په عائشه ﷺ باندې عمره نه وه کړی مګرددی دپاره چه دمشرکانو رسم مات شی ځکه چه

---

[1] اوحج چونکه په عرفات کښې کیږی کوم چه خارج دي دحرم نه او حل دي، په دي وجه مکی دحج احرام دحرم نه ترې چه جمع بین الحل والحرم اوشی.

(*) صحیح البخاري/العمرة ۲(۱۷۷۴)، (تحفة الأشراف: ۷۷۳۴)(صحیح)

(*) تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۵۷۲۲)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الحج ۳٤(۱۵٦٤)، ومناقب الأنصار ۲٦(۳۸۳۲)، صحیح مسلم/الحج ۳۱(۱۲٤۰)، سنن النسائي/الحج ۷۷(۲۸۱٦)، ۱۰۸(۲۸۷۰)، مسند احمد(۱/۲۵۲)(۲۶۱)(حسن)

قریشیان اوکوم خلق چه ددوی په طریقه روان وو * وئیل به ئې چه عمره کول په هغه وخت کښې درست کوی کله چه داوښ وینسته لوی شی اوداوښ دخیتی و زخم جوړ شی اودصفری میاشت شروع شی(مطلب و دادی چه دحرمت په میاشتو کښې ئې عمره کول ناجائز ګنړل اوداچه عمره کول ئې حرام ګنړل ترخوچه دذی الحجی اومحرم میاشت نه وی تیره شوې)

کانوا یقولون اذا عفا الوبر[1] وبر (دا مضمون زمونږ په نزد د دې نه مخکښې غالباً د فسخ الحج الی العمره په بحث کښې تیر شوې دی، د دې جملو ترجمه دا ده چې کله د اوښانو د شا ویخته غټ شی او د هغوی د شاګانو(ملاګانو) زخمونه صحیح شی(چې د حج په زمانه کښې د سفر د پیروالی په وجه د هغوی په شاګانو کښې پیدا شوې وو) او د صفر میاشت داخل شی نو اوس د عمره کونکی دپاره عمره کول حلال او جائز کیږی

**تنبیه**: د صحیحینو په روایت کښې د دخل صفر په ځائې السلخ صفر دې یعنی چې کله د صفر میاشت تیره شی او دلته دی دخل صفر جواب دا دی چې په ابوداؤد کښې د صفر نه مراداصلی صفر دې او د صحیحینو په روایت کښې د صفر نه مراد نسیء والا صفر دې لکه څنګه چې راځی یحلونه المحرم صفراً لهذا هلته د صفر نه مراد محرم دې په دې وجه یوځایئ کښې اووئیلې شو السلاخ محرم او بل ځائې کښې اووئیلې شو دخول صفر نو د یو بل موافق شو اوس وراندې مصنف د یو صحابیه قصه نقل کوی چې هغې ته ام معقل وئیلې شی چې په هغې کښې د رمضان المبارک د عمرې فضیلت مذکور دی

[۱۹۸۸] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَنْ هُوَ أَنَّالَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ: قَدْ عَلِمْتِ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَتْ تَمْشِيَانِ حَتَّى دَعَلَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا، قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبُرْتُ وَسَقِمْتُ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِءُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ قَالَ: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِءُ حَجَّةً".

د ابوبکر بن عبدالرحمن رحمه الله نه روایت تی دې فرمائی چه ماته دمروان پیغام ورونکی خبر راکړې دې کوم چه دام معقل خواته تلې وو هغه دام معقل نه نقل کړی دی چه ابومعقل دنبی ﷺ سره دحج کولو اراده وکړه هرکله چه کورته راغې ام معقل ورته ووئیل چه آیا تاته معلومه ده چه په ما باندې حج فرض شوې دی؟ نودوارنبی ﷺ ته روان شول تردې چه ورورسیدل ام معقل اووئیل ای دالله رسوله په ما باندې حج فرض شوې به دې اودابومعقل سره صرف یواوښ دې ابومعقل تو اووئیل دی رینبستیا اووئیل اوهغه اوښ مې دالله په لار کښې وقف کړې دې نبی ﷺ اوفرمائیل دې ته ئې ورکړه چه داپرې حج ته لاړه شی ځکه چه

---

[1]: قال النووي وهذه الالفاظ تقرأ ساكنة الراء لا رادة السجع.اه.

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۸۳۵۹)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ۹۵(۹۳۹)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(۴۲۲۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۴۵(۲۹۹۳)، مسند احمد(۶/۴۰۵،۴۰۶)(حسن)

هغه فی سبیل الله دي، ابومعقل ورته اوښ ورکړو ام معقل بیا عرض اوکړو اي دالله رسوله زه بوډۍ شوی یم او مریضه هم یم ایا کوم داسي عمل شته زما دپاره دحج بدل جوړ شی؟ نبی ﷺ اوفرمائیل په رمضان کښي عمره کول دحج بدل جوړیدلي شي.

اخبرنی رسول مروان الذی ارسل الی ام معقل قالت مروان چې کوم قاصدام معقل ته لیږلي وو( د هغوی د حج د قصي د تپوس کولو دپاره) هغۀ ماته خبر راکړو د هغې مضمون چې وړاندې روایت کښي راځي

**تشریح: قوله**: قالت کان ابومعقلٍ حاجاً مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ...الخ:

## د رمضان المبارک د عمرې سره متعلق د ام معقل رضی الله عنها قصه او دغه شان نورې قصې

ام معقل رضی الله عنها خپله قصه داسي بیان کړه چې ماته دا خبره معلومه شوه چې زما د خاوند ابومعقل رضی الله عنه اراده نبی ﷺ سره د حج کولو ده نو کله چې هغوی کور ته راغلل نو ما ورته اووې چې تاسو ته دا خبره معلومه ده چې په ما باندې حج فرض دي(لهذا ما هم ځان سره بوځه) بیا د ا دواړه(ابومعقل اوام معقل) نبی ﷺ ته ورغلل هلته چې لاړل نو ام معقل نبی ﷺ ته عرض اوکړو چې یا رسول الله! په ما باندې حج واجب دي او ابومعقل سره یو خوان اوښ دي( چې په هغې باندې زۀ حج ته تلي شم) په دي باندې ابومعقل اووې بیشکه ام معقل رښتیا وائی لیکن ما خو هغه اوښ د جهاد فی سبیل الله دپاره وقف کړي دي د دي په اوریدلو سره نبی ﷺ اوفرمائیل اې ابومعقل! هغه اوښ تۀ دي ته ورکړه حج هم فی سبیل الله دي نو هغوی هغه اوښ ام معقل ته ورکړو(لیکن کله چې د سورلئ انتظام اوشو) نو وې وئیل یا رسول الله ! زۀ بوډۍ شوې یم او بیماره هم یم نو آیا یو بل عمل داسي شته چې د حج بدل جوړ شی نبی ﷺ اوفرمائیل عمرة فی رمضان تعدل حجۀ یعنی په رمضان المبارک کښي یو عمره کول د حج برابر ده په دې حدیث مبارک کښي په رمضان المبارک کښي د عمرې کولو ډیر لوي فضیلت بیان کړې شوي دي یعنی چې دغه عمره د حج برابر ده او په دویم طریق کښي دا دی چې هغه عمره ماسره د حج کولو برابر ده یعنی د ثواب او فضیلت په لحاظ سره او دا مطلب نۀ دي چې د رمضان المبارک عمره د فرض حج قائم مقام کیږی په دي وجه د علماؤ په دي باندې اجماع ده چې د رمضان المبارک په عمرې سره حج نۀ ساقطیږی امام ترمذی صاحب رحمه الله فرمائی دا هم داسي ده لکه څنګه چې په حدیث شریف کښي راځی قل هو الله تعدل ثلث القرآن امام بخاری صاحب په دي حدیث باندې مستقل ترجمۀ الباب قائم کړېدي باب فی عمرة رمضان لیکن چې کومه قصه ئې ذکر کړې ده هغه د دي نه مختلف ده د بخاری په یو روایت کښي خو داسي دی چې نبی ﷺ یو انصاری ښځې ته اوفرمائیل او په یو روایت کښي دا دی چې نبی ﷺ ام سنان ته اوفرمائیل چې تۀ مونږ سره حج ته ولې لانۀ ړې هغوی عرض اوکړو چې مونږ سره دوه اوښان وو په یو باندې خو زما خاوند او څوي حج ته لاړل او دویم اوښ چې وو نو هغه د پتی د اوبۀ خور دپاره وو په

دي وجه زهٔ تاسو سره حج ته لانهٔ رم په دي باندې نبي ﷺ اوفرمائيل چې کله درمضان المبارک مياشت راشي نو په هغې کښې عمره اوکړه فان عمرة في رمضان حجة ا هـ په صحيح مسلم کښې هم دا روايت دغه شان دي امام بخاری دا قصه او حديث دوه خايونو کښې ذکر کړيدی يو خائي کښې خو ئې په دي باندې باب في عمرة رمضان او دويم خائي کښې باب حج النساء قائم کړي دي ګويا په رمضان المبارک کښې عمره کول د ښځو حج کول دی

د دې نه پس خان پوهول پکار دی چې امام ابوداؤد اول خو دا قصه په خپله د ام معقل په روايت بيان کړې ده د دې نه پس ئې د ابن عباس ﷺ په روايت بيان کړيده ليکن په هغې کښې د ام معقل د نوم وضاحت نشته مطلق امرأة يعنی ښځه مذکور ده او په صحيحينو کښې هم دا روايت د ابن عباس په روايت سره دي ليکن د صحيحينو او د ابوداؤد په سياق کښې فرق دي کما تری دغه شان حافظ په فتح الباری جلد ۳صفحه ۴۸۰ کښې داسې قسم څو قصې ذکر کړې دی د حديث د نورو کتابونو نه په بعضو کښې د قصې نسبت ام سليم طرفته کړې شوی دي او په بعضو کښې د ام طليق طرفته دغه شان هغوی د ابوداؤد او نسائی حواله ورکولو سره د ام معقل دا قصه هم نقل کړې ده حافظ صاحب فرمائی ظاهره دا ده چې دا قصې جدا جدا او مستقل دی والله تعالی اعلم بله دا چې مصنف د ام معقل قصه د نوم په تصريح او وضاحت سره په دواؤ طريقو سره ذکر کړې ده ليکن د دواړو طريقو سياق بظاهر مختلف دي او د توجيه او د تاويل محتاج دی

[۱۹۸۹](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ، قَالَتْ: "لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْقِلٍ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي تَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ، فَكَانَتْ تَقُولُ: الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةً".

د ام معقل ﷺ نه روايت دي فرمائی هرکله چه نبی ﷺ حجة الوداع وکړو اوزمونږ يو اوښ وو ابومعقل دالله په لارکښې وقف کړې وو او مونږ بيماران شوی وو او مرګ نه نزدې شوی وو په دې وخت کښې ابومعقل وفات شو اونبی ﷺ حج ته لاړو هرکله چه دحج نه واپس راغې ماته ئې اووئيل اې ام معقل زمونږ سره په څه وجه باندې حج ته نه وی تلې؟ ام معقل اووئيل ماخو دحج دپاره خان تيارکړې وو خو ابومعقل مړشو او زمونږ سره صرف يو اوښ وو په کوم باندې چه به مونږه دحج په وخت کښې سورلی کوله ابومعقل دمرکيدو په وخت کښې وصيت اوکړو چه دادی دالله په لارکښې وقف شی نبی ﷺ اوفرمائيل په دغه اوښ باندې سوره حج ته ولې لاترې؟ ځکه چه حج هم في سبيل الله دي خير حج خودرنه فوت شو خو دنورو خلقوسره په رمضان کښې عمره وکړه ځکه چه په رمضان کښې عمره دحج

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۱۸۵۷، X۱۸۳۶۱صحيح لغيره)

برابروی، ام معقل به وئیل حج خوحج وی اوعمره، عمره وی(یعنی په دواړه کښې فرق دي) لیکن نبی ﷺ چه داحکم کړي وو ماته معلومه نه ده چه داصرف زمادپاره خاص وو اوکه د ټولو مسلمانانو دپاره عام وو.

[١٩٩٠]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحْجِنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَحْجِنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحْجِنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحْجِنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقْرِئْهَا السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی کله چه نبی ﷺ دحج اراده اوکړه نویوی بنځې خپل خاوند ته اووئیل ماهم دنبی ﷺ سره حج کولوته پریږده ستاپه هغه اوښ باندې، خاوند ورته اووئیل زماسره دسورلئ دپاره څه نشته چه ته پری حج اوکړی هغي اووئیل ستاپه دی اوښ باندې چه فلاني دي، خاوند ئي اووئیل هغه دالله په لیه لارکښې بندکړي شوي دي او په دي وخت کښې به دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو سول اوعرض ئي اوکړو چه زمابنځه په تاباندې سلام وائی اوهغي زمانه ستاسره دحج کولو اجازت غوښتلی دي دن ماورته اووئیل زماسره دحج دپاره دسورلئ انتظام نشته هغي راته اووئیل ستاپه دی فلانی اوښ باندې ما ورته اووئیل هغه دالله په لار کښې بنددي، نبی ﷺ ورته په جواب کښې اوفرمائیل که چرې په دی اوښ باندې دی حج کړی وي نودا به هم فی حمة سبیل الله وي ابو معقل اووئیل هغي ماته داحکم کړي دي چه دهغې دپاره ستانه تپوس اوکړم چه آیا کوم بل عمل داسي شته چه دحج برابروی نبی ﷺ اوفرمائیل زماسلام ورته اووایه اودالله تعالی زحمتونه اوبرکتونه دی وی په هغي باندې اوخبر ورته ورکړه چه په رمضان کښې عمره کول زماسره دحج کولو برابر دي.

**تشریح: قوله:** فقلت ما عندی ما احجک علیه قالت احجنی علی جملک فلان ما اووي ماسره داسي سورلی نشته چې په تا باندې پرې حج اوکړم هغوی اووئیل چې په ما باندې په فلانی اوښ باندې حج اوکړه

[١٩٩١](') حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْتَمَرَ عُمَرًا ثَلاثًا: عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ".

د ام المومنین عائشه رضي الله عنها نه روایت دي یقه فرمائی چه نبی ﷺ دوه عمری وکړلی یوه عمره

---

(') : تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٥٣٧٤)، وقد أخرجه:(صحيح البخاري/العمرة ٤(١٧٨٢)، صحيح مسلم/الحج ٦(٢٢١) بدون ذكر: «أن الحج في سبيل الله»"(حسن صحيح)

٢ : تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١٦٨٨٩)(صحيح)

په ذی القعدة میاشت کښې اوبله په شوال میاشت کښې.

**تشریح: قوله:** اعتمر عمرتین عمرة فی ذی لقعده وعمرة فی شوال :

په دې روایت کښې دا دی چې نبی ﷺ دوه عمرې اوکړې یو په ذی قعده کښې او دویمه په شوال کښې.

## د نبی علیه السلام د عمرو تعداد او د هغې اجمالي بیان

ځان پوهول پکار دی چې په ډیرو او مشهورو روایتونو کښې دا دی چې نبی ﷺ څلور عمرې کړې دی(۱) عمرة الحدیبیه ۶ هجری کښې(۲) عمرة القضاء په ۷ هجری کښې(۳) عمرة الجعرانه ۸ هجری کښې(۴) هغه عمره چې نبی ﷺ حج سره اوکړه څکه چې د نبی ﷺ حج حج قران وو په دې څلورو کښې اولنۍ یعنی عمرة الحدیبیه عمره حکمی ده حقیقی نه ده ځکه چې په دې کښې نبی ﷺ ته احصار واقع شوې وو د کفار مکه له طرفه چې په هغې کال باندې نبی ﷺ عمره نه وه کړې شوې لیکن چونکه احرام ئې هم ترلې وو او د هدی قربانی هم په حدیبیه کښې ئې کړې وه دویم دا چې د عمرې ئې پخه اراده وه په دې وجه دا هم په عمره کښې شمارلې شی

په دویمه دې خبره باندې هم ځان پوهه کړئ چې د نبی ﷺ دا ټولې عمرې په ذی قعده کښې شوې دی لیکن په دې حدیث کښې حضرت عائشه ﷺ صرف دوه عمرې بیانوی او دې سره دا هم فرمائی چې په دې کښې یو په شوال کښې اوشوه لهذا دلته دوه اشکاله شو یو په تعدا د کښې او دویمه د میاشت باره کښې جواب دا دی چې داسې معلومیږی چې حضرت عائشه ﷺ صرف عمرة القضاء او عمرة الجعرانه اخستلې دی عمرة الحدیبیه ئې ځکه پریخودله چې هغه عمره حکمی ده او د حج والا عمره ئې ځکه پریخودله چې هغه د حج په ضمن کښې شوې وه او د عمره شوال نه مراد عمرة الجعرانه ده ځکه چې د دې عمرې صورت دا شوې وو چې د فتح مکه نه پس د شوال په میاشت کښې نبی ﷺ د مکې مکرمې نه روان شو د غزوه حنین دپاره،بیا د دې غزوې نه فراغت نه پس چې کله د جعرانه مقام ته اورسیدل او هلته ئې د حنین غنیمتونه تقسیم کړل

## عمره جعرانه

نو چونکه د هغې ځائې نه مکه مکرمه نزدې ده پیغمبر ﷺ مناسب اونه ګڼل چې د عمرې کولو نه بغیر د دې ځائې نه سیده مدینې منورې ته روان شی(۱) په دې وجه د واپسئ نه یو ورځ مخکښې د شپې نبی ﷺ د جعرانه نه د عمرې احرام اوترلو او مکې مکرمې ته ئې تشریف راوړو په شپه کښې ئې د عمرې افعال ادا کړل د فراغت نه پس هغه وخت جعرانه ته واپس راغلل د سحر مونځ ئې دلته اوکړو چونکه د شپې په شروع کښې هم دوی په جعرانه کښې وو او بیا د سحر کیدو نه مخکښې جعرانې ته راڅرسیدل په دې وجه راوی وائی لکه

---

(۱) یوڅوک په دې کښې دادې د حضورپاک ﷺ مقصود په اصل کښې عمره کول وو، چونکه اوس نزدې مکه فتح شوې وه په دې وجه هلته رسیدلو سره د فتح نه پس د حالاتو جائزه اخستل وو.

څنګه چې وراندې راځي فاصبح بالجعرانة کبائت [1] (سحر نبي ﷺ په جعرانه کښې په دې طور سره چې ګويا شپه ئې هم دلته تيره کړه، حالانکه پوره شپه ئې دلته نۀ وه تيره کړې بلکه هغه شپه خو په عمره کولو او مکې مکرمې ته په تللو کښې تيره شوه دې تفصيل سره زمونږ غرض دا دي چې د کوم سفر په ضمن کښې دا عمره اوشوه يعنې غزوه حنين د هغه سفر ابتداء د شوال په مياشت کښې شوې وه په دې وجه دې عمرې ته د شوال عمره وئيلې شي ورنه حقيقت کښې دا عمره هم د نبي ﷺ د نورو عمرو په شان په ذي قعده کښې شوې وه

**فائده** : حضرت شيخ صاحب نورالله مرقده چې څنګه جزء حجة الوداع رساله تصنيف کړه دغه شان ئې د دې تکمله جزء العمرات هم تاليف کړې ده چې په هغې کښې د نبي ﷺ د ټولو عمرو تفصيل مذکور دې په دغه رساله کښې ئې د عمره جعرانه بيان ليکلې دي چې چونکه دا عمره د شپې په وخت کښې شوې وه په دې وجه بعضې صحابه کرام د دې نه بې خبره پاتې شو لکه صحيح مسلم کښې د نافع نه روايت دي ذکر عند ابن عمر رضی الله تعالی عنه عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال لم يعتمرمنها او په صحيح بخاری کښې داسې دی نافع ﷺ فرمائی چې حضور ﷺ هيڅ يو عمره د جعرانه نه نۀ ده کړې او که دا عمره پيغمبر ﷺ کړې وې نو ابن عمر به ترينه خبر وو

[۱۹۹۲] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا، سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّتِهِ الْوَدَاعِ".

د مجاهد نه روايت دي فرمائی چه دعبدالله بن از عمر ﷺ نه تپوس اوکړې شو چه نبی ﷺ څو عمری کړی وی هغه اوفرمائيل: دري عمري علاوه دهغې نه چه په حجة الوداع کښې ئې کړی وه.

[۱۹۹۳] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ څلور عمری کړی وی د يوه عمره د حديبيی دويمه دقضا عمره دريمه دجعرانه و مقام عمره اوخلورمه هغه وه چه دخپل حج سره ئې کړی وه.

---

[1]) صحيح هم دغه دی،ليکن د ابوداؤد شريف په روايت کښې ددې په خاى فاصبح بمكة كبائت، دي كما سيأتي التنبيه عليه.

[2]): انظر ما قبله،(تحفة الأشراف: ٥٣٨٤، ١٧٥٧٤)(ضعيف)

[3]): سنن الترمذي/الحج ٧(٨١٦)، سنن ابن ماجه/المناسك ٥٠(٣٠٠٣)،(تحفة الأشراف: ٦١٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢٤٦٧١، ٢٤٦٧٢)، سنن الدارمي/المناسك ٣٩(١٩٠٠)(صحيح)

[۱۹۹۴](۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: أَثْبَتُّ مِنْ هَاهُنَا مِنْ هُدْبَةَ، وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَلَمْ أُضْبِطْهُ عُمْرَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

انس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي - چه نبي عليه السلام څلور عمرې کړې وي تولې په ذي القعده کې دي مګرعلاوه دهغې نه کومه چه ئې و دخيل حج سره کړې وه، امام ابوداود فرمائي ددې نه پس ماته دابو الوليد الفاظ ياد نه دي ليکن دخطبه الفاظ محفوظ نه دي چه هغه زمن الحديبية يا من الحديبية، دحديبې عمره اودجعرانې عمره دواړه نبي عليه السلام په ذي القعه کښې کړې وي، کله چه نبي عليه السلام دذي القعدة په مياشت کښې دحنين دغنيمت مال تقسيم کړو نو دنبي عليه السلام دحج سره يوه عمره وه.

## بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا:

## باب: کومه زنا نه چه دعمرې دپاره احرام وترې اوبيماري لې راشي اودحج ورځې شروع شي نوعمره دې پريږدي اودحج دپاره دې احرام وترې اوبيادې دعمرې قضا راوړي

[۱۹۹۵](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطَتْ بِهَا مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ".

دحفصة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها دخيل پلارنه روايت کوي فرمائي چه نبي عليه السلام ورته ووئيل چه اې عبد الرحمن ! ته خپله خور عائشه په خان پسې سوره کړه اوتنعيم ته ئې دعمرې دپاره بوځه کله چه کوز شئ اوتنعيم ته ورسئ نوورته اووايه چه احرام وتړه انشاء الله دا به قبوله کړې شوې عمره وي.

د حديث الباب تعلق د احرام عائشه رضي الله عنها سره دي چې د هغې تفصيل دلته مونږ سره د کتاب الحج په اوائلو کښې تير شوي دي چې د هغې خلاصه دا ده چې د حنفيه په نزد هغه مفرده وه او د جمهورو په نزد قارنه وه زمونږ په نزد هغوی رفض عمره کړې وه چې د هغې په قضاء کښې هغوی عمره تنعيم اوکړه

---

(۱): صحيح البخاري/العمرة ۳(۱۷۷۸)، صحيح مسلم/الحج ۳۵(۱۲۵۳)، سنن الترمذي/الحج ۶(۸۱۵)،(تحفة الأشراف: ۱۳۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/۲۵۶)، سنن الدارمي/المناسك ۳(۱۸۲۸)(صحيح)

(۱): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۹۶۹۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العمرة ۶(۱۷۸۴)، والجهاد ۱۲۵(۲۹۸۵)، صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۱۲)، سنن الترمذي/الحج ۹۱(۹۳۴)، سنن ابن ماجه/المناسك ۴۸(۲۹۹۹)، مسند احمد(۱/۱۹۷، ۱۹۸)، سنن الدارمي/المناسك ۴۱(۱۹۰۴)(صحيح)

## حضرت عائشې رضي الله عنها په احرام کښې د مصنف رائې

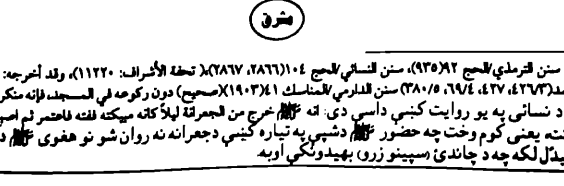
امام ابوداؤد رحمه الله چې کوم ترجمة الباب قائم کړو او بیا ئې په دې کښې د حضرت عائشه رضي الله عنها د احرام والا روایت ذکر کړو د دې نه معلومه شوه چې مصنف هم د احرام عائشه باره کښې د حنفیه موافق دي چې هغوی رفض عمره اوکړه او بیا ئې د هغې قضا اوکړه

[۱۹۹۶]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مُزَاحِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ".

د محرش الکعبی رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام چه کله جعرانه مقام ته داخل شو نوجومات ته ورغي اومونځ ئې وکړو خومره چه دالله تعالی خوښه وه اوبیائي احرام وترلو بیا په خپله سورلئ باندې سور شو اوبطن سرف مقام طرف ته ئې مخ کړو تردې چه دمدینې په لارباندې لاړو بیا په سحرکښې مکي ته روان شو او واپس هم راغې نوپه مکه کښې په شان دشپې تیرونکی شو.

عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، ..... فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ".(۲) یعنی د جعرانه نه ئې احرام اوترلو او په سورلئ باندې سور شو او د بطن سرف طرفته روان شو او مقام سرف ته چې نبی علیه السلام اورسیدهٔ نو هلته ورته سرک ملاؤ شو چې د مکي مکرمې نه د مدیني منورې لاره ده یعنی په دې سرک باندې د راتلو نه پس د هغئ خائي نه مکي مکرمې ته راغلو او د سحر مونځ ئې اوکړو داسې لکه چې گویا هلته ئې شپه تیره کړې وی.

یاد ساتئ چې سرف مقام هم د سرک په غاړه واقع دی هغه سرک چې د مکي مکرمې نه مدیني منورې ته راغلې دي لهذا اول ئې د جعرانه نه سرف ته تشریف راوړود جعرانه نه براه راست مکي مکرمې طرفته نۀ دي، او د هغې خائي نه سیدهه مکي مکرمې ته ځی نو نبی علیه السلام د هغې خائي نه مکي مکرمې ته تشریف راوړو، ددغې لارو نقشه داسې ده.




---

[1]: سنن الترمذي/الحج ۹۲(۹۳۵)، سنن النسائي/الحج ۱۰۴(۲۸۶۶، ۲۸۶۷)، تحفة الأشراف: ۱۱۲۲۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۷۶۳، ۴۲۷، ۶۹/۴، ۳۸۰/۵) سنن الدارمي/المناسك ۴۱(۱۹۰۳)(صحيح) دون ركوعه في المسجد، فإنه منكر

[2]: د نسائی په یو روایت کښې داسې دی: انه علیه السلام خرج من الجعرانة ليلاً كانه سيكته فلقته فاحتصر ثم اصبح بها كبائته یعنی کوم وخت چه حضور علیه السلام دشپې په تیاره کښې دجعرانه نه روان شو نو هغوی علیه السلام داسې خلیدلی لکه چه د چاندئ (سپینو زرو) بهیدونکي اوبه

## د ابوداؤد په روایت کښې یو وهم

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چې دا حدیث چې د عمره جعرانه سره متعلق دي دلته په ابوداؤد شریف کښې ډیر مختصر دي په دې کښې اختصار مخل واقع دي تفصیلی روایت په ترمذی شریف کښې دي د دې عمري صورت حال مونږ سره دلته اوس نزدې تیر شوي دي د ابوداؤد شریف په روایت کښې د اختصار نه علاوه یو وهم دي په دې کښې دی فاصح بمکۀ کبالتِ حالانکه صحیح دا ده فاصح بالجعرانة کبالتِ حالانکه په ترمذی او نسائی کښې داسې دی چې د کوم وضاحت او تصریح مونږ سره تیره شوي ده دویمه خبره قابل ذکر دا ده چې دا حدیث دلته بې محله دي د باب اولنې حدیث چې په هغې کښې عمر د تنعیم تذکره ده هغه خو عین د ترجمة الباب مطابق دي لیکن د دې حدیث د ترجمة الباب سره هیڅ تعلق نشته بظاهر ناسخینو دلته غلطې سره نقل کړې دي والله تعالی اعلم سوچ کولو سره یو مناسب سمجهه ته راغلو هغه دا چې اګرچه د دې عمري د ترجمة الباب سره څه تعلق نشته لیکن خپل مینځ کښې د دې دواړو عمرو په بعضې وجوهاتو سره مناسبت دي هغه دا چې دا دواړه عمري د شپې په وخت کښې شوي دی دغه شان دواړه د عجلت په حالت کښې شوي دی دغه شان د یو تعلق په دې کښې د حضور ﷺ سره دي او د دویم تعلق د نبی ﷺ د اهلیه محترمه سره دي چې کومه نبی ﷺ ته زیاته محبوبه او نزدې وه او د مصنف دا عادت دي چې هغوی بعضې علمی فوائد د باب لاندې څۀ مناسبت سره راوړی والله تعالی اعلم

## بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

### د عمري په ورځو کښې د قیام کولو بیان

[۱۹۹۷] (*) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا".

دعبدالله بن عباس ؓ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په مکه کښې دعمره قضا په وخت کښې درې ورځې قیام کړي وو(داعمره دحدیبیه په موقعه په مکه کښې دکفارودطرف نه دایساریدو په وجه قضاء شوي وه).

## بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

### باب: د طواف افاضه بیان

یعنی د حج د طواف افاضه بیان، چې ورته طواف زیارت او طواف رکن هم وئیلې شي

[۱۹۹۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، رَاجِعًا".

---

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٦٣٧٦)(صحيح)

(*): صحيح مسلم/الحج ٥٨(١٣٠٨)،(تحفة الأشراف: ٨٠٢٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٦٨)، مسند احمد(٣٤٤/٢)(صحيح)

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دلوي اختر په ورځ باندي طواف افاضه وکړو اوبیا ئې په واپسئ کښې په مني کښې دماسپخین مونځ اوکړو

ان النبی صلی الله علیه وسلم افاض یوم النحر ثم صلی الظهر بمنی د دي نه دوه خبري معلومي شوي اول دا چې نبی ﷺ طواف افاضه په یوم النحر یعنی په لسمه ذی الحجه د ورځې اوکړو د ماسپخین نه مخکښې دویمه خبره دا چې نبی ﷺ د ماسپخین مونځ په منی کښې رسیدلو سره اوکړو په دي دویمه خبره کښې روایات مختلف دی کما تقدم فی حدیث جابرالطویل او په اولنی امر کښې صحیح دا ده چې کوم دلته دی او د دي تائید د دي نه مخکښې باب رمی الجمار کښې تیر شوي دي چې د هغې الفاظ دا دی افاض رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه لیکن په دي باب کښې د دي نه وړاندي حدیث کښې دا دی

[۱۹۹۹](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يُجَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَيِّضِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْبٍ: "هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ"، قَالَ: فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا، يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ".

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په هغه شپه باندي په کومه کښې چه زما په کور کښې ئې دشپې تیرولو نمبرو اوداده لوبي اختر ورځ وه، دمابنام په وخت کښې نبی ﷺ زما کور ته راغی او یودوه کسان ورسره وو یو وهم بن زمعه اودهغه سره یوبل ملکري وو کوم چه دبنو امیه دخاندان نه وو اوقمیصونه ئې اغوستلي وو نبی ﷺ وهب ته اوفرمائیل ایا طواف افاضه دي کړي دي؟ هغه عرض اوکړو نه په الله مي دي قسم وي اې دالله رسوله نبی ﷺ اوفرمائیل خپل قمیص اوباسه چنانچه هغه خپل قمیص اوویستلو اودهغه ملکري هم خپل قمیص اوویستلو اوعرض ئې اوکړو په څه وجه باندي اې دالله رسوله نبی ﷺ اوفرمائیل داهغه ورځ ده په کومه کښې چه تاسو ري کوي اوحلالیږئ اوهغه شیان کوم چه ستاسو دپاره په حالت احرام کښې حرام دي هغه تاسوته حلالیږي خو علاوه د یوځائي والې نه دبنځوسره ترڅوچه دطواف نه فارغي شوي نه ئې که چرې تاسوپه داسې حال کښې مابنام کړو چه طواف مونه وي کړي نوپه داسې حالت کښې دګیتو دویشتلو نه دمخکښې حالت په شان اوس هم په احرام کښې ئې ترڅوچه تاسو طواف نه وی کړي.

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۱۸۶، ۱۸۱۷۵، ۱۸۲۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۲۹۵، ۳۰۳) (حسن صحیح)

## اخر طواف یوم النحر الی اللیل باندې تفصیلی کلام

اخر طواف یوم النحر الی اللیل د دې روایت حواله مونږ سره دلته په باب رمی الجمار کښې هم تیره شوې ده په دې روایت کښې دا دی چې نبی علیه السلام طواف زیارت په شپه کښې اوکړو ځکه چې په یوم النحر کښې کوم طواف کیږی هغه هم طواف زیارت دې، حافظ ابن قیم صاحب رحمه الله د دې حدیث په سختۍ سره تغلیط کړې دی چې دا د ټولو روایتونو خلاف دې د دې په غلط کیدو کښې هیڅ یو عالم شک نۀ شی کولې دغه شان ابن القطان هم دې ته غیرصحیح وئیلې دی ځکه چې نبی علیه السلام طواف افاضه بالاتفاق په ورځ کښې کړې وو نۀ چې په شپه کښې

د عائشې اوابن عباس رضی الله عنهم اثر لږه حضرت امام بخاری صاحب رحمه الله هم په صحیح بخاری کښې تعلیقاً ذکر کړې دې لیکن دهغې الفاظ جدا دی اخر النبی صلی الله علیه وسلم الزیارة الی اللیل په دې صورت کښې اشکال پیدا سپکیږی یعنی طواف زیارت مراد نۀ دې بلکه نفس زیارت بیت ځکه چې زیارت بیت هم عبادت دې یا نفلی طواف نۀ چې طواف زیارت بعضې علماؤ فرمائیلې دی چې شاید په تسمیه د طواف کښې غلطی اوشوه د شپې چې نبی علیه السلام کوم طواف کړې وو یعنی په اخری شپه کښې هغه طواف وداع دې نۀ چې طواف زیارت یو توجیه دا کړې شوې ده(کما فی الکوکب) مراد عملاً تاخیر نۀ دې بلکه تجویز تاخیر(تاخیر لره جائز ګرځول) او دې سره اشاره طواف النساء طرفته ده چې نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته د تاخیر طواف اجازت ورکړو[1] نو په دې وجه هغوی طواف زیارت د یوم النحر نه پس راتلونکی شپه کښې اوکړو یو توجیه دا هم کړې شوې ده چې ممکن ده د لیل نه مراد بعدالغروب نۀ وی بلکه وقت العشی یعنی بعدالزوال وی چې مجازاً د دې نه تعبیر په لیل سره اوکړې شو بله داچه په دې حدیث کښې سنداً کمزوری دا ده چې ابوالزبیر دې لره د عائشه او ابن عباس نه بلفظ عن روایة کوی ابوالزبیر مدلس دې بله داچه د دې سماع اګرچه د ابن عباس نه ثابته ده لکن فی سماعه عن عائشة نظر کما قال الامام البخاری وحکاه عنه الترمذی فی کتاب العلل(ملخص من جزء الحج) په امام ترمذی باندې تعجب دې هغوی خو په دې حدیث باندې مستقل ترجمة الباب باب ما جاء فی طواف الزیارة الی اللیل قائم کړې دې او د حدیث باره کښې فرمائی هذا حدیث حسن ا هـ حالانکه د دې حدیث باره کښې اکثر محدثینو کلام کړې دې یا کم از کم تاویل په کښې کړې شوې دې

---

[1] پوهیدل پکار دی چه طواف زیارت دامام اعظم رحمه الله په نزد ایام النحر سره مؤقت دې که ددې نه پس نې اوکړو نو دم به واجب وی، دامام شافعی او صاحبینو رحمهم الله په نزد مؤقت نه دی بلکه تاخیر عن ایام النحر جائز دې، پس معلومه شوه چه د یوم النحر نه پس والا شپه کښې بالاتفاق جائزدی.

[۲۰۰۰]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها او عبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبی ﷺ دلوي اختر په ورځ باندي طواف زيارت کول دشپي پوري موخر کړل.

عن ام سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم د دي جملي تشريح او وضاحت د مالهٗ د ماعليهٖ سره په باب التعجيل كنبي د وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لاندئ تير شوي دي فارجع اليه لو شئت، فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل ابى امية متغصين.،،

## دا حديث بالاتفاق د تاويل محتاج دي.

د دي حديث نه دا فائده حاصليږي چې د رمی وغيره نه پس چې کوم تحلل اصغر حاصليږي هغه په دي شرط سره مشروط دي چې سړي په يوم النحر كنبي د نمر پريوتلو نه مخكښې پوري طواف افاضه اوكړي او كه د شپې كيدو نه مخكښې ئې طواف افاضه اونكړه نو هغه حاصل شده تحلل ختميږي او بيا دوباره دغه سړي هغه شان شی لكه څنګه چې د رمی كولو نه مخكښې وو يعنی لبس د مخيط وغيره د دهٗ دئاره ناجائز شی ليكن دا د يو فقيه او د امام مسلک نهٗ دي لهذا دا حديث بالاتفاق د توجيه او د تاويل محتاج دي تاويل خو دي يا دا اوكړي شی چې مقصود دا دي چې په طواف زيارت كنبي تاخير كول نهٗ دی پكار او تغليظاً ئې دا هم اوفرمائيل چې كهٗ تاخير ئې اوكړو نو بيا چې اول څنګه وو نو بيا هم هغه شان شی دا صرف توبيخ او تغليظ دي حقيقت د كلام مراد نهٗ دي يا دا داسې اووئيلې شی چې ممكن ده د هغوی هغه قيمص چې كوم ئې اغوستې وو هغه خوشبودار وی او خوشبو چونكه د جماع طرفته دعوت وركوونكي وی نو په دي ويره سره چې دا قميص چرته د جماع دئاره سبب جوړ نهٗ شی داسې اوفرمائيلې شو يعنی دا چې دا قميص اوباسه والله سبحانه وتعالى اعلم

[۲۰۰۱]( ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ يَرْمُلْ فِي الشَّوْطِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ".

د عبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يقينانبی ﷺ تيزرفتاري نه وه كړي د طواف افاضه وم چكرکښې(كيدي شی چه په طواف قدوم كنبې ئې تيز رفتاری كړې وی)

---

[۱]: صحيح البخاري/ الحج ۱۲۹(قبيل ۱۷۳۲) تعليقاً، سنن الترمذي/الحج ۸۰(۹۲۰)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷۷(۳۰۵۹)،(تحفة الأشراف: ٦٤٥٢، ١٧٥٩٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٦٩)، مسند احمد(۲۸۸/۱)(ضعيف)

[۲]: سنن ابن ماجه/المناسك ۷۷(۳۰۶۰)،( تحفة الأشراف: ۵۹۱۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٧٠)(صحيح)

## د حدیث مبارک تشریح:

**قوله:** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ يَرْمُلْ فِي الشَّوْطِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ". نبی ﷺ چې په دي اوو چکرو کښې کوم طواف افاضه کړي وو رمل ئې نه وو کړي ملاعلی قاری ﷺ د هغې وجه بیان کړي ده لتقدم السعی علیه یعنی چونکه پیغمبر ﷺ طواف قدوم سره په شروع کښې سعی بین الصفا والمروه کړي وه او دغه وخت یعنی د طواف افاضه نه پس سعی کول نه وو(لکه څنګه چې مسئله هم داسې ده) او رمل په هغې طواف کښې وی چې د هغې نه پس سعی وی، په دي وجه نبی ﷺ په دي طواف کښې رمل اونکړو لیکن په دي باندې زمونږ حضرت په بذل المجهود کښې د حنفیه او شافعیه طرفته د اختلاف اشاره کړې ده چې قابل غور دی[1] بیا حضرت خپله رائې دا لیکلې ده چې په ظاهره د رمل نه کولو وجه دا ده چې د نبی ﷺ دا طواف راکباً وو او د رکوب په صورت کښې رمل کول ممکن نه دی(بذل) زۀ وایم چې په باب الطواف الواجب کښې دا بحث تیر شوی دی چې نبی ﷺ کوم طواف راکباً کړي وو نو هغه کوم طواف وو هلته هم تیر شوی دی چې ظاهر دا ده چې هغه هم طواف زیارت وو او دا روایت د دې خبرې تائید کوی قال المنذری واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه ا هـ

## بَابُ الْوَدَاعِ

### باب: د طواف وداع(رخصتی کولو) بیان

طواف وداع،د رخصتئ طواف» د ائمه ثلثه په نزد واجب دی د امام مالک او داؤد ظاهری صاحب په نزد سنت دی دغه شان دا طواف د حج کوونکی په حق کښې دی په معتمر باندې نشته دغه شان په آفاقی باندې دی په مکی باندې نشته ښځه که حائضه وی نو په هغې باندې هم نشته لکه څنګه چې په آئنده باب کښې راځی خلافاً لعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فیجب عنده علی الحائض ایضاً فتقیم حتی تطهر فتطوف

[۲۰۰۲]() حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ".

---

[1]: د حضرت مقصد دا دي چه د اکثرو په نزد رسول الله ﷺ قارن وو او د احنافو په نزد په قارن باندې دوه طوافونه او دوه سعی دی په خلاف د شوافعو وغیره چه د هغوی په نزد یو طواف او یوه سعی ده، لهذا زمونږ د مسلک تقاضه دا ده چه رسول الله ﷺ د طواف افاضه نه پس سعی اوکړی، دا خو تشریح شوه د حضرت د کلام خو زه وایم چه مسئله د احنافو په نزد هم داسې ده چه که قارن طواف قدوم نه پس سعی اوکړی نو بیا اوس د طواف افاضه نه پس به سعی نه وی، د ملا علی قاری ﷺ کلام په دي باندې مبنی دی. والله اعلم ..... په بذل المجهود کښې یو مقام باندې خپله حضرت هم دي طرف ته اشاره فرمانیلې ده. ۱۲

[2]: صحيح مسلم/الحج ۱۷(۱۲۲۷)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۲(۳۰۷۰)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٨٤)،(تحفة الأشراف: ٥٧٠٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ١٤٤(١٧٥٥)، مسند احمد(١/٢٢٢)، سنن الدارمي/المناسك ٥٨(١٩٧٤)(صحيح)

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائي چه دمکی مکری نه به خلق دهرطرف نه بهر ته وتل نبی ﷺ اوفرمائیل چاچه آخری طواف نه وی کړي دهغه دپاره دمکی نه تلل پکارنه دي.

**تشریح: قوله:** كان الناس ينصرفون في كل وجه اى جانب وطريق يعنى خلق د حج نه چې فارغ شو نو خپلو خپلو کورونو او وطنونو طرفته روان شو خوک په يو لاره روان دي او خوک په بله لاره باندې،بيکاره خبره ده چې کوم کس په کوم طرف باندې رآغلې وو نو په هغې باندې به خې، يعنى بغير د طوآف آو بيت الله شريف ته د حاضرئ نه، چې هرکله نبی ﷺ دا منظر اولیدو نو وې فرمائیل لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت، هيڅکله دي نه واپس کيږي هغه کس خپل وطن طرفته چې ترڅو آخری ملاقات بيت الله سره اونکړي د طواف په طريقې سره، دا حديث مبارک د جمهورو دليل دي د طواف په وجوب کښې قال المنذری اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه(عون)

## بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

**په کومه زنانه چه بيماری راغلې وی هغه دطواف افاضه نه پس تللی شی**

د ترجمة الباب والا مسئله په تير شوي باب کښې تيره شوې ده

[۲۰۰۳] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا"، قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: "فَلَا إِذًا".

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دصفیة بنت حیی ذکر اوکړو نوعرض وکړي شو چه هغې ته بيماری راغلی ده نبی ﷺ اوفرمائیل شايد هغه مونږ لره ايسارونکی ده، خلقو اووئيل اي دالله رسوله هغه دطواف افاضه نه فارغه شوی ده نبی ﷺ اوفرمائیل بياځه حرج نشته.

## د حديث تشريح د اشکال او جواب سره

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ..... "لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: "فَلَا إِذًا".

حضرت عائشه ﷺ فرمائی چې حضور ﷺ د واپسئ په وخ د حضرت صفيه ذکر اوکړو،او ذکر ئې داسې انداز کښې اوکړو چې په هغې باندې عائشه ﷺ پوهه شوه چې د دوی اراده د وقاع ده) په دې باندې عائشې ﷺ عرض اوکړو چې يا رسول الله! هغه خو حائضه ده د دې په اوريدلو سره نبی ﷺ اوفرمائیل چې کيدې شی اوس خو به د دې په وجه مونږ هم حصاريږو( نبی ﷺ دا اوګنړل چې هرکله حائضه ده نو کيدې شی چې طواف افاضه به ئې هم

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۷۱۷۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحيض ۳۷(۳۲۸)، والحج ۳٤(۱۵۶۲)، والمغازي ۷۷(٤٤۰۸)، والطلاق ٤۳(۵۳۲۹)، والأدب ۸۳(٦۱۵۷)، صحيح مسلم/الحيض ۱۷(۱۲۱۱)، سنن الترمذي/الحيض ۸۹(۹٤۳)، سنن النسائي/الحيض ۲۳(۳۹۱)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۳(۳۰۱۲)، موطا امام مالك/الحج ۷۵/۲۲۵)، مسند احمد(۳۸/٦، ۳۹، ۸۲، ۹۹، ۱۲۲، ۱٦٤، ۱۷۵، ۱۹۳، ۲۰۲، ۲۰۷)، سنن الدارمي/المناسك ۷۳(۱۹۸۸)(صحيح)

نه وی کړي او طواف وداع خو ئې بالکل نه دي کړي، حضرت عائشه ﷺ اوفرمائيل يا رسول الله! طواف زيارت خو ئې کړي دی نبی ﷺ اوفرمائيل چې هيڅ خبره نه ده، يعنی اوس به مونږ صرف د طواف وداع په وجه نه حصارږو د دې نه معلومه شوه چې د حائضې نه طواف وداع ساقط دی

دلته يو مشهور اشکال او د هغې جواب دي حضرت شيخ په درس بخاری کښې هم ذکر کړي وو هغه دا چې د دې مقام نوعيت د دواړو حالو نه خالی نه دي يا خو به نبی ﷺ نه د صفيه طواف افاضه کول معلوم وو يا نه؟ که معلوم وو نو نبی ﷺ لعلها حابستا ولي اوفرمائيل؟ او که معلوم نه وو نو بيا ورسره نبی ﷺ ولي د استمتاع اراده اوفرمائيله؟ د دې جواب ډير زيات آسان دي هغه دا چې د نبی ﷺ په ذهن کښې د مخکښې نه مجموعی طور دا وو چې تولو ازواج مطهراتو طواف افاضه کړي دي په دې بنياد باندې ئې د جماع اراده هم اوکړه ليکن چې کله ورته د صفيه باره کښې دا اووئيلی شو چې هغه في الحال به حيض کښې ده چې د دې خبرې نبی ﷺ نه د مخکښې نه معلومات نه وو نو په دې باندې نبی ﷺ نه دا خيال پيدا شو چې چرته خو داسې نه ده چې د مخکښې نه ورته حيض وی او طواف افاضه ئې هم نه وی کړې په دې وجه نبی ﷺ اوفرمائيل لعلها حابستا قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم والنسائی اهـ(عون)

[۲۰۰٤] (۱)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: "أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ، قَالَ: يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ، سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ مَا أَعَالِفَ".

دحارث بن عبدالله بن اوس نه روايت دي فرمائی چه زه د عمرين الخطاب په په خدمت کښې حاضر شوم اودهغه زنانه په باره کښې مې تری تپوس اوکړو څوک چه دلوی اختر په ورځ باندې دبيت الله طواف اوکړی اوبيائې بيماری راشی(نوهغې لره څه کول پکاردی)؟ عمر ﷺ اوفرمائيل طواف وداع دی وکړی اولاړه دی شی حارث اووئيل چه ماته نبی ﷺ داسې وئيلی ووعمر ﷺ اووئيل لاسونه دی وغورزيږه تا زمانه دهغې تپوس اوکړو کوم چه دی دنبی ﷺ نه کړې وو په دې خيال باندې چه ګنی زه خو دهغه نه خلاف نه کوم

تشريح: قوله: اتيت عمر بن الخطاب فاسئله عن المرءة د دې خلاصه دا ده چې د حضرت عمر ﷺ نه سوال اوکړې شو چې که ښځې ته د طواف وداع نه مخکښې حيض راشی نو آيا په دې وجه سره به حصارږی نو هغوی اوفرمائيل چې او ! حصارږی به په دې باندې سائل اووې چې تاسو صحيح جواب راکړو ما د دې مسئلې تپوس د نبی ﷺ نه کړې وو نو هغوی هم دا جواب راکړې وو حضرت عمر ﷺ د دې په اوريدلو سره اوفرمائيل ارب عن يديک تاته دې خدايږ د خپل لاسه مصيبت دراورسوی چې هرکله تا د نبی ﷺ نه معلومه کړې وه

(۱): سنن الترمذي/الحج (۹٤٦)، تحفة الأشراف: (۳۲۷۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/الحج (٤١٨٥)، مسند احمد (٤١٦٧٣)(صحيح)

نو بيا زما نه د تپوس کولو څه ضرورت وو دې دپاره دې تپوس کړې وو چې ممکن ده چې زهٔ د دې خلاف مسئله تاته اووايم[1] يعنی حضور ﷺ خو تاته دا فرمائيلي وو چې حائضه به حصاريږی د دې نه پس تا زما نه تپوس اوکړو چې شايد دا به اووائی چې حائضې ته د حصاريد و ضرورت نشته اې بيوقوفه ! آيا زهٔ د نبی ﷺ خلاف څهٔ وئيلی شم؟

## بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

### باب د طواف وداع بيان

دتير شوې باب نه مقصود د طواف وداع حکم بيانول وو او په دې باب سره غرض او مقصد د نبی ﷺ طواف وداع بيانول دی چې نبی ﷺ هم طواف وداع کړې وو

[۲۰۰۵](*) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، قَالَتْ: وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ".

دام المومنين عائشة ﷺ نه روايت دې فرمائی چه دتنعيم نه مې دعمری دپاره احرام اوترلومی ته لاړم اوعمره مې وکړله او نبی ﷺ دمکی اومدينې په ميښ کښې په ابطح مقام کښې زما انتظار کولو کله چه زه دعمری کولونه فارغه شوم نونبی ﷺ خلقوته دتلوحکم وکړواوبه خپله ملی ته لاړوبيت الله ته چه ورسيدو نواول ئې طواف وکړوبيا دی نه پس ووتلو

**تشريح: قوله**: وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ..الخ:

په دې حديث مبارک کښې حضرت عائشه ﷺ خپله عمره بيانوی چې د عمرة التنعيم په نوم سره مشهوره ده د دې عمري بيان مونږ سره د يو حديث لاندې په باب في افراد الحج کښې تير شوی دي دلته بی بی عائشه ﷺ دا فرمائی چې نبی ﷺ په محصب کښې زما انتظار اوکړو او ترڅو چې زهٔ د عمرې کولو نه فارغه شوې نهٔ ووم نو هغه وخت پورې نبی ﷺ روان نهٔ شو.

## په حديث باندې اشکال او د هغې جواب

په دې باندې اشکال دا دې چې د صحيح بخاری په روايت کښې په دې سلسله کښې داسې دی فلقيني النبی صلی الله عليه وسلم وهو منهبط وانا مصعدة او انا منهبطة وهو مصعد اصل کښې د محصب محل وقوع په بلندئ باندې ده او مکه مکرمه او بيت الله شريف په نشيب کښې دي په دې وجه حضرت عائشې ﷺ د انهباط او صعود لفظ استعمال کړو دلته په روايت کښې اگرچه د راوی شک دې ليکن صحيح په دې کښې شق اول دې يعنی کله چې زهٔ د

---

[1] زما په ذهن کښې د دې مطلب دا راځی چه سيدنا عمر ﷺ په دې مسئله کښې د رسول الله ﷺ نه څه اوريدلی وو چه هغه په دې کښې د خپل اجتهاد نه کار اخستلو چه په هغې کښې د خطاء او ثواب دواړو احتمال دی او دلته اگر چه هغه اجتهاد صحيح راوتلو د حديث د موافق کيدو د وجی نه خو فی نفسه د خلاف کيدو احتمال خو ضرور وو او اگر چه د خلاف کيدو د علم نه پس عمر ﷺ د خپل اجتهاد نه رجوع کړې وه خو د لږ ساعته پورې خو مخالفت موندلی شی. والله تعالی اعلم

[*] صحيح مسلم الحج ۱۲(۱۲۱۱)، (تحفة الأشراف:۱۷۴۴۳، ۱۷۴۴۰)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۱۲۴)(صحيح)

عمري نه فارغه شوم او د نبی ﷺ په خدمت کښې راتلم نو هغه وخت نبی ﷺ ما سره په لاره کښې ملاؤ شو نبی ﷺ د محصب نه راکوزیدو (مکي مکرمي ته د راتلو دپاره چې طواف وداع اوکړي) او زهٔ محصب ته د نبی ﷺ خوا ته ورتلم لهذا د ابوداؤد شریف دا روایت د بخاری شریف د روایت خلاف شو د بخاری د روایت نه معلومیږي چې نبی ﷺ انتظار اونکړو او د ابوداؤد په روایت کښې انتظار مذکور دي د حدیث شارحینو د دې اشکال او تعارض جواب دا ورکړي دي چې دواړه روایتونه په خپل خپل ځائي باندې صحیح دی او د جمع بین الروایتین صورت دا دي چې نبی ﷺ د عائشې رضی الله عنها د تلو نه پس کافی وخت پورې د هغې انتظار اوکړو بیا چې کله نبی ﷺ ته اندازه اوشوه چې اوس به هغه راځی نو هغه وخت نبی ﷺ د محصب نه روان شو نو په لاره کښې د محصب په حدودو کښې یو بل سره ملاقات اوشو نو په انتظار او لاره کښې د دواړو ملاقات کیدل دواړه خبرې صادق راغلي

واني رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج حاصل دا چې کله حضرت عائشه رضی الله عنها د شپې په اخره کښې محصب ته راؤرسیده نو بیا نبی ﷺ خلقو ته د واپسئ اعلان اوکړو چې ټول قافلي والا دي ځی یعنی په بیت الله شریف باندې تیریدلو سره د مدیني منورې طرفته او طواف وداع کولو سره کما هو رای شیخنا خلافاً لاکثر الشراح والبسط فی حاشیة اللامع .(۱)

د نبی ﷺ لاره مدیني منورې ته د بیت الله شریف د طرفه وه ځکه چې د نبی ﷺ واپسی د

---

(۱) د عمره تنعیم او د رسول الله ﷺ د طواف چه کوم ترتیب مونږ لیکلی دي هغه هم هغه دي کوم چه زمونږ شیخ په خپل تقریر بخاری او تالیفات لامع الدراری وغیره کښې اختیار کړي دي، او دا رانې په دې باندې مبنی ده چه به حدیث کښې ﴿ملقني ومهو منهبط وتا مصعدة﴾ صحیح دي خو عام شارحین بالخصوص امام نووی رحمه الله او د حضرت گنگوهی رحمه الله دا رائې نه ده دا حضرات خو فرمائی چه رسول الله ﷺ عائشه رضی الله عنها د هغې د رور عبدالرحمن رضی الله عنه سره د عمرې د احرام دپاره تنعیم ته اولیږله او خپله د محصب نه مکي مکرمې ته د طواف وداع دپاره لاړو خکه چه هغه خو احرام نه ترلو د طواف دپاره خو د احرام ضرورت نشته) بیا چه کوم وخت رسول الله ﷺ د مکې نه واپس محصب طرف ته واپس کیدو نو هغه وخت ورته دوی دواړه (عائشه او عبدالرحمن) په لاره کښې ملاؤ شو دي دواړو د تنعیم نه احرام ترلي وو مکي ته د عمرې دپاره داخلیدل، بیا نبی علیه السلام محصب ته اورسیدلو نود عائشې رضی الله عنها انتظار نې کولو لکه څنګه چه ورسره نبی علیه السلام د انتظار وعده کړې وه، بیا کله چه د شپې په آخره کښې سحر ته نزدې عائشه رضی الله عنها د عمرې نه فارغه شوه او محصب ته اورسیده (کما في روایة ثم جئته بسحر) نو نبی علیه السلام د محصب نه د تلو اعلان اوکړو فاذن فی اصحابه بالرحیل، خو ورپسې په روایت کښې دی چه "فمر بالبیت قبل صلوة الصبح فطاف به حین خرج"، ددې نه معلومیږي چه کله عائشه رضی الله عنها د عمرې نه فارغه شوه محصب ته اورسیده او بیا ټولو دهغه ځائي نه کوچ اوکړو نو دغه وخت نې طواف وداع اوکړه دا د نووی وغیره د مذکوره رانې خلاف دی په دې وجه امام نووی په شرح د مسلم کښې فرمائیلی دی چه په دې روایت کښې تقدیم تاخیر دي او قاضی عیاض ددې دا تاویل کړي دي چه ممکن ده نبی علیه السلام دوباره طواف وداع کړې وی، او ددې نه پس قاضی عیاض د مصنف عبدالرزاق د روایت په لحاظ سره ویویل احتمال بیان کړي دي کوم چه حافظ هم خوښ کړي دي، فارجع الی الفتح (ص ۲۸۹ ج۳)، لیکن حضرت شیخ چه کوم ترتیب اختیار کړي دي په دې کښې دا د طواف د تکرار اشکال نه کیږي.۱۲.

مکي مکرمي نه مديني دپاره کدی يعنی اسفل مکه سره طي شوي وه او محصب د دي مخالف طرف يعنی اعلی مکه کښې دي نونبی ﷺ ته دمکي مکرمي د طرفه تلل وو(بدل)

**تنبيه:** دلته راوی د حضور ﷺ د سحر د مانځه باره کښې څه نه دی وئيلی حالانکه د سحر مونځ نبی ﷺ دلته په مکه مکرمه کښې اوکړو د نبی ﷺ د دي مونځ ذکر د ام سلمه په حديث کښې شته طوفی من وراء الناس وانت راکبة قالت فطفت ورسول الله صلی الله عليه وسلم حينئذ يصلی الی جنب البيت وهو يقرأ بالطور وکتاب مسطور مرالحديث فی باب الطواف الواجب تعجب دي چې عام طور سره د حديث د راويانو نه د نبی ﷺ د دي مونځ بيان فوت شو او د ذکر کولو نه پاتې شو

[۲۰۰۶](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَهُ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي النَّفْرِ الْآخِرِ، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْضِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

دام المومنين عائشه رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه کله نبی ﷺ دمنی نه واپس راغی نوزه ورسره يوځای ووتلم او په مقام محصب کښې ئي قيام وکړوبيازه په سحرکښې دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوم او نبی ﷺ تمام کسانوته دتلوحکم وکړو اودسحر دمونځ نه مخکښې بيت الله ته لاړواوطواف ئي وکړو اوبيا مدينې ته روان شو.

[۲۰۰۷](۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارٍ يَعْلَى نَسِيبَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا".

عبد الرحمن بن طارق دخپلې مورنه روايت کوی فرمائی چه کله نبی ﷺ ديعلی د کورونونه مخکښې تيرشونوقبلی ته ئي مخ کړو اودعاء ئي اوغوښتله

**تشريح: قوله:** أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيبَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا".

عبد الرحمن بن طارق د خپلې مور نه روايت کوی چې نبی ﷺ د مکي مکرمې نه په واپسۍ باندې په لاره کښې چې کله د يعلی په يو خاص حصه باندې تيريدلو نو هلته حصار شو او بيت الله شريف طرفته ئي مخ کولو سره دعا غوښتله عبيد الله د حديث راوی وائی چې هغه ځائي اوس ماته ياد نه دي چې کوم ځائي دي؟ نبی ﷺ په لاره کښې دي مقام ته رسيدلو سره حصار شو او دعا ئي ولي غوښتله؟ دي طرفته امام نسائی صاحب د يو ترجمة الباب (۲) ذريعي سره اشاره کړې ده هغه دا چې د دي ځائي نه بيت الله شريف په نظر راځی په دي وجه نبی ﷺ هغې ته کتل اود هغې ځائي نه ئي دعا غوښتله کذا قال السندی فی حاشيته فجزاه الله

---

(۱): انظر ما قبله،(تحفة الأشراف: ۱۷٤۳٤، ۱۷٤٤۱)(صحيح)

(۲) سنن النسائي/الحج ۱۲۳ (۲۸۹۹)،(تحفة الأشراف: ۱۸۳۷٤)، وقد أخرجه:مسند احمد(٦/٤۳٦، ٤۳۷)(ضعيف)

(۳) هغوی په دي حديث باندې ترجمه قائم کړې ده: الدعاء عند رؤية البيت.

تعالی چې هغوی خبره صفا کړه په بذل کښې حضرت سهارنپوری رحمه الله د دې سلسلې روایات نقل کړي دی او لیکی چې ظاهر دا ده چې دا لفظ جاز نه دي بلکه جاء دي په دې کښې د کاتب نه تصحیف شوې دې اهلکه چه په نسائی کښې لفظ د جاء دي باقی که د جاز لفظ هم وی نو هم څه اشکال نشته معنی صحیح ده یعنی چې کله نبی علیه السلام هغه مقام سره تیریدلو

## باب التَّحْصِيبِ

### باب: په محصب مقام کښې د دمې کولو دپاره دکوزیدو بیان

تحصیب یعنی نزول فی المحصب، محصَب، حصبه، ابطح، بطحاء، خیف بنی کنانه دا ټول د یو مقام نومونه دی دا یو وسیع میدان دې د منی او مکه مکرمه په مینځ کښې او منی ته نزدې دې د مکې مکرمې په نسبت، نفرثانی یعنی په دیارلسمه ذی الحجه باندې د زوال نه پس د رمی نه فارغیدو نه پس( چې د منی نه د روانیدو آخری وخ ده چې په دې کښې حاجی د منی نه مکې مکرمې ته راځی) په دې وخ باندې نبی علیه السلام په خائې د سیدهه راتلو د منی نه مکی مکرمې ته په لاره کښې په دې میدان کښې حصار شوې وو او هلته نبی علیه السلام دماسپښین، مازیګر، ماښام او ماسخوتن خلور مونځونه کړي وو او د شپې اکثره حصه ئې هلته تیره کړي وه او هم د دې خائې نه نبی علیه السلام حضرت عائشه رضی الله عنها د هغې ورور عبدالرحمن بن ابی بکر سره عمره تنعیم دپاره لیږلی وه او فرمآئیلي ئې وو چې تهٔ زر عمره اوکړه او واپس دلته راشه دې دپاره چې مونږه ټوله قافله یوخایې د دې خائې نه روان شو او په مکه مکرمه کښې طواف وداع کولو سره مدینه منوره ته روان شو

د دې نه پس خان پوهه کړئ چې د محصب د نزول په نوعیت کښې د صحابه کرامو اختلاف دي هغه دا چې د دې نزول شمار په مناسک حج کښې دي یا څه خارجی مصلحت سره وو یا په نورو الفاظو کښې داسې چې دا نزول اتفاقی وو یو جماعت[1] دي لره په مناسک حج کښې شماری لیکن واجب نه دي بلکه مسنون او مستحب، ابن عمر هم په دې کښې دي ففی الصحیحین عن نافع ان ابن عمر رضی الله عنهما کان یری التحصیب سنة، او یو جماعت دا وائی چې دا نزول خارجی مصلحت سره وو ابن عباس و عائشه په دې جماعت کښې دی ففی الصحیحین عن ابن عباس انه قال لیس التحصیب بشئ انما هو منزل نزله رسول الله صلی الله علیه وسلم

[۲۰۰۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ".

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام په محصب کښې ددې کولو

---

[1] ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من مني نحن نازلون غدا ان شاء الله تعالي بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي الكفر. او د دې بالمقابل روایت د ابو رافع رضی الله عنه دي کوم چه د افراد مسلم نه دي او په دې باب کښې هم راروان دي.

[*]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۶۷۸۵، ۱۷۳۳۰)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۱۴۷(۱۷۶۵)، صحيح مسلم/الحج ۵۹(۱۳۱۱)، سنن الترمذي/الحج ۸۲(۹۲۳)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۱(۳۰۶۷)، مسند احمد(۶/۱۹۰)(صحيح)

دپاره کوزشو ددې دپاره چه مدیني ته په تلوکښې سهولت میسرشي، لیکن په محصب کښې دمه کیدل مسنون عمل نه دي که دچاڅوره غواړي نوکوزدی شی اوکه دچاڅوره غواړي نونه دی کوزهږي.

## د اسمح لخروجه شرح

دغه شان د حضرت عائشه ﷺ روایت چې د دې باب اولنې حدیث دې الما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه، (۱)

یعنی نبی ﷺ دلته په لاره کښې د سفر د سهولت په خاطر حصار شوې وو دې دپاره چې د منی نه د وتلو نه مخکښې ټول حاجیان او ملګري یوځایئ جمع شی او بیا ټول د هغې مقام نه یوځایئ روان شی که څوک سوال اوکړي چې آیا د منی نه ټول ملګری یوځایئ روانیدې نهٔ شو؟ نو د دې جواب دا دې چې په مجمع کښې داسې کیدل لږ مشکل دی ډیره لویه مجمع ده ټولو سره د ټولو ضرورياتو سامان هم دې څوک ځوان دې اوڅوک بوډا دې څوک ضعیف دې ماشومان او ښځې هم په کښې دی د چا سورلی تیزرفتار ده او د چا هغه کمزوري ده او د نزول محصب په صورت کښې دا اوشوه چې نبی ﷺ په منی کښې د روانیدو اعلان اوکړو بیا نبی ﷺ د منی نه راووتلو او محصب ته راڅرسیدو نو دلته ټې آرام اوکړو په دې کښې په قلار قلار ټول خلق دلته راڅرسیدل بیا په اخری شپه کښې ټوله قافله د هغې ځائې نه مکې مکرمې ته راغله هلته ټولو طواف وداع اوکړو[۲] د سحر مونځ ټې اوکړو د دې نه پس نبی ﷺ او اهل مدینه مدیني منوري طرفته روان شو او نور خلق خپل خپل وطن طرفته.

اوس پاتې شوه دا خبره چې ائمه فقه د تحصیب باره کښې څهٔ فرمائی؟ نو ائمه اربعه د دې په استحباب باندې متفق دی لیکن د امام مالک په نزد د دې استحباب مقید دې بشرط ان لا یکون متعجلاً وان لا یکون الیوم یوم جمعة چې ورته د تللو جلدی نهٔ وی او دویم دا چې د جمعې ورځ نهٔ وی

[۲۰۰۹](۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: "لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنْزِلَهُ وَلَكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ"، قَالَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عُثْمَانُ: يَعْنِي فِي الْأَبْطَحِ.

دسلیمان بن یسار نه روایت دي چه ماته ابو رافع په نا اووئیل ماته نبی ﷺ حکم نه وو کړې چه په محصب مقام کښې کوزشم لیکن ماهلته خیمه وهلی وه نو نبی ﷺ ورته ورکوزشو، مسدد وئیلی دی ابورافع دنبی ﷺ دسامان محافظ ووپه ابطح مقام کښې.

---

[۱] بقال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ..اه. (عون)

[۲]، په دې ترتیب کښې چه د شارحین حدیث کوم اختلاف دې هغه مونږ نزدې لیکلې دي. ۱۲

[۳]: صحيح مسلم الحج ۵۹(۱۳۱۳)، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۱۶)(صحيح)

**تشریح: قوله:** وكان على نقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل يه معنى د سامان او د مسافر سامان قال تعالى وتحمل الثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس الاية يعنى ابورافع چې د رسول الله مبارک مولى او خادم دي هغه د حج په دي سفر کښې د نبى ﷺ د سامان نګران او محافظ وو

[۲۰۱۰]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟" ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

داسامه بن زيد ﷺ نه روايت دي فرمائى چه په حج کښې مې نبى ﷺ نه ووئيل چه سبابه په کوم ځاى کښې کوزيږى؟نبى ﷺ اوفرمائيل آيا عقيل په مکه کښې کوم کور زمونږ دپاره پريښودلى دي؟ اوبيافى اوفرمائيل مونږبه ۱ دبنو کنانه په خيف ابطح، بطحاء، محصب) کښې، چرته چه قريشو په کفرباندې قسم کړى وو، يعنى و بنى کنانه داقسم کړى وواودقريشوسره ئې لوظ کړى و ووچه دبنوهاشم سره به نکاح نه کوو اونه به ورته خاى ورکووواونه به ورسره دخريدوفرخت معاملات کووواونه به ورسره بيعت کوو. زهرى وئيلى دى چه خيف دخاى نوم دي.

قلت يا رسول الله اين تنزل غداً فى حجته دا حديث مصنف په باب التحصيب کښې راوړلې دي د دي مقتضا دا ده چې د دي سوال وجواب تعلق د نزول محصب نه مخکښې د منى نه روانيدو په موقع باندې وو بلکه د ابوهريره حديث چې د دي نه پس راځى په هغې کښې د دي تصريح ده او د صحيح مسلم په يو روايت کښې دغه شان دى وذلک فى حجته حين دنوا من مكة د دي روايت تقاضه بظاهر دا ده چې دا سوال اگرچه د حج په موقع باندې وو ليکن د منى نه د روانيدو په وخت نۀ بلکه د دخول مکه نه مخکښې، او هم د مسلم شريف په يو روايت(۲) کښې د فى حجته په خائې وذلک زمن الفتح دي د دي اختلاف جواب حافظ په فتح الباري جلد ۳صفحه ۳۲۰ کښې د على بن مدينى نه دا نقل کړي دي چې دا د واقعه په تعدد باندې محمول دي

دغه شان د بخارى په يو روايت کښې دى التنزل فى دارک بمكة او په مسلم کښې دى النزل فى ادراک بمكة(همزه استفهام سره)

---

[1]: صحيح البخاري/الحج ٤٤(١٥٨٨)، والجهاد ١٨٠(٣٠٥٨)، ومناقب الأنصار ٣٩(٤٢٨٢)، والمغازي ٤٨(٤٢٨٢)، والتوحيد ٣١(٧٤٧٩)، صحيح مسلم/الحج ٨٠(١٣٥١)، سنن ابن ماجه/الفرائض ٦(٢٧٣٠)، والمناسك ٢٦(٢٩٤٢)،(تحفة الأشراف: ١١٤)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الفرائض ١٥(٢١٠٧)، موطا امام مالك/الفرائض ١٣(١٠)، مسند احمد(٢٣٧/٢)، سنن الدارمي/الفرائض ٢٩(٣٠٣٦)(صحيح)

[2]، اوردهما مسلم في باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهما.

## د حدیث تشریح او وضاحت

قوله: هل ترک لنا عقیل منزلاً: وفی روایة البخاری هل ترک عقیل من رباع[1] وفی روایة مسلم وهل ترک لنا عقیل من منزل او د غیرصحاح په یو روایت کښې دی کما فی الفتح وهل ترک لنا عقیل من رباع، د دې نه پس ځان پوهه کړئ چې د دې دار نه مراد د حدیثو شارحین وائی چې د نبی ﷺ هغه جدی مکان دې چې په هغې کښې د نبی ﷺ ولادت شریفه شوې وو دا مکان د هاشم بن عبدمناف وو چې د هغوی نه پس د هغهٔ خوی عبدالمطلب ته په ترکه کښې پاتې شوی وو(اوس وړاندې دا خو نهٔ شی وئیلې چې د عبدالمطلب نه وروستو د هغهٔ خوی عبدالله ته د هغهٔ حصه په ترکه کښې ملاؤ شوه ځکه چې عبدالله خو د عبدالمطلب په ژوند کښې وفات شوې وو بلکه وئیلې شوې دی چې عبدالمطلب په خپل ژوند کښې چې کله بوډا شو نو هغه خپل مکان په زامنو کښې تقسیم کړې وو لهذا د عبدالله هغه حق او حصه نبی ﷺ ته منتقل شوه(حکاه الحافظ عن الفاکهی جلد۳صفحه ۳۶۰)

دویم قول په دې کښې دا دې چې اصل کښې دا مکان د ابوطالب وو ځکه چې د عبدالمطلب د مرګ نه پس په دې ټول مکان باندې د ابوطالب قبضه وه ځکه چې هغه د عبدالمطلب په زامنو کښې د ټولو نه لوی اومشر وو او په زمانه جاهلیت کښې به داسې کیدل چې د مړی په اولاد کښې به څوک مشر وو نو هغهٔ به ټوله ترکه اخستله نو د دې قول په بناء باندې د دې کور اضافهٔ نبی ﷺ طرفته په حیثیت د سکنی به وی دغه شان د خپل قریب او رشته دار کور هم خصوصاً په سفر کښې هم خپل کور وی

بهرکیف! عقیل چونکه دا کور خرڅ کړې وو که دا ئې نهٔ وو خرڅ کړې نو بیا د سیاق حدیث نه معلومیږی چې بیا به نبی ﷺ په دې کښې قیام کړې وو[2] اوس دلته دا خبره د وضاحت مطالبه کوی چې د ابوطالب خو څلور زامن وو نو بیا صرف عقیل یواځې په دې کښې څنګه تصرف اوکړو؟ د دې جواب دا دې چې د ابوطالب د مرګ په وخت کښې د هغهٔ دوه زامن حضرت جعفر او علی ﷺ خو مسلمانان وو نو هغه دوه خو ځکه د ابوطالب وارثان نهٔ شو په باقی دواؤ کښې د ابو طالب باره کښې دا وئیلې شی چې هغه په جنګ بدر کښې ورک شوې وو اوس صرف عقیل پاتې شو چې دې وخته پورې ئې اسلام نهٔ وو قبول کړې نو په دې وجه په ټول مکان باندې د هغهٔ قبضه شوه چې کوم هغهٔ خرڅ کړې وو د دې ته نبی ﷺ فرمائی وهل ترک لنا عقیلاً منزلاً.

---

[1] بکسر الراء جمع ربع مثل سهم وسهام.

[2] ځان پوهه کړئ چه یو قول د دې دار په باره کښې دا دی چه دا عقیل نه وو خرڅ کړې بلکه هغه کور د عقیل د اولاد سره د یوې مودې پورې وو او د هغه اولاد دا د حجاج بن یوسف په رور محمد بن یوسف باندې په ګران قیمت باندې خرڅ کړې وو، غالبا هم په دې بنیاد باندې شارح حدیث خطابی دا خبره کړې ده چه زما رائې دا ده چه که هغهٔ کور د عقیل په ملکیت کښې وو نو بیا رسول الله ﷺ هغې ته نزول په دې وجه اونکړو چه هغه هجرت فرمائیلو سره هغه د الله پاک د پاره پریخودلې وو، خو نورو شارحینو د هغه رائې په دې وینا سره رد کړې ده چه دا خلاف ظاهر ده، سیاق حدیث د دې مقتضی دی چه که عقیل هغهٔ کور خرڅ کړې نه وو نو بیا به پکښې رسول الله ﷺ قیام کولو. اهـ

د دې پوره حديث مضمون دا دي چې د پيغمبر ﷺ خادم حضرت اسامه د نبي ﷺ نه په منى کښې سوال اوکړو چې صبا ته د دې خاټې نه مکې مکرمې ته زمونږ روانګى ده نو مکه مکرمه کښې به په کوم مکان کښې زمونږ قيام وى تاسو به په خپل مکان کښې قيام کوى؟ په دې باندې نبي ﷺ اوفرمائيل چې عقيل زمونږ دپاره د مکان کوم خاټې پريخودلى دي(لهذا چې هرکله په مکه مکرمه کښې د قيام خاټې نشته) نو مونږ به داسې اوکړو چې دمنى نه به لاړ شواوبه لاره کښې به محصب کښې شپه تيره کړو او بيا به سحر وختى په مکه مکرمه کښې طواف وداع اوکړو او مدينې منورې ته به روان شو لهذا نۀ به په مکه مکرمه کښې قيام راشى او نۀ به هلته د قيام کولو ضرورت پيښ شى دا ډير د عبرت اود موعظت مقام دي چې هغه سردارد وجهان چې دهغوى پلارنيکۀ او ټول خاندان به په مکه مکرمه کښې اوسيدو او مکه مکرمه چې د چا وطن اصلى وو هلته د هغوى دپاره د يو شپې تيرولوخاټې نشته دالله تعالى دخپلو مقربينو سره مختلف معاملات دى

**فائده:** دا حديث امام ابوداؤد په کتاب الفرائض کښې هم ذکر کړې دې د باب هل يرث المسلم الكافر لاندې ځکه چې جعفر او على ؓ دواړه د ابوطالب د وفات نه مخکښې مسلمانان شوي وو په دې وجه دا دواړه د پلار په مکان کښې وارثان نۀ شو ځکه چې د توارث دپاره د مورث دمرګ په وخت کښې د وارث او د مورث درميان کښې اتحاد د ملت شرط دي

[۲۰۱۱] (...) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلَا ذِكْرَ الْخَيْفِ الْوَادِي.

د ابو هريره ؓ نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ کله دمنى نه دتلواراده وکړه نوونې فرمائيل مونږ به صبا هلته يو اوددې نه پس ئې داسې روايت بيان کړو چه په هغې کښې نه خودمخکښى حديث په شان الفاظ شته اونه په کښې دوادى خيف ذکر دي.

[۲۰۱۲] (...) حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ "يَنْهَجُ هَجْعَةً بِالْمَطْحَاءِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ".

د نافع نه روايت دي فرمائى چه عبدالله بن عمر ؓ به په بطحا مقام کښې اوده شه کيدو اوبيابه مې ته داخل شو او وئيل به ئې چه د نبى ﷺ به داسې کول.

[۲۰۱۳] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

[1]: صحيح البخاري/ الحج ۵۹(۱۵۹۰)، صحيح مسلم/الحج ۹۵(۱۳۱۴)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(۴۲۰۲)،(تحفة الأشراف: ۱۵۱۹۹)، ولقد أخرجه: مسند احمد(۲/ ۲۳۷، ۵۴۰)(صحيح)

[2]: تقرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۶۶۵۸، ۷۵۹۰)، ولقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۱۴۸(۱۷۶۷)، صحيح مسلم/الحج ۹۵(۱۳۷۵)، سنن الترمذي/الحج ۸۱(۹۲۱)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۱(۳۰۶۸)، مسند احمد(۲/ ۲۸، ۱۳۸)(صحيح)

[3]: انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۶۶۵۸، ۷۵۹۰)(صحيح)

بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَرَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ" ،وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

دنافع نه روايت دي فرمائي چه عبدالله بن عمر رضي الله عنه به فرمائيل يقينانبي عليه السلام دماسپخين مازيگر اومابنام او ماسخوتن مونځ په بطحا مقام کښي کړي وو اوبيائي آرام اوکړو اوبيا مکي ته داخل شو او ابن عمر رضي الله عنه به هم داسي کول.

## بَابُ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

### بابد په ارکان حج کښي د تقديم تاخير کولوبيان

په يوم النحر کښي چې کوم څلور افعال کيږي په هغي کښي ترتيب دا دي رمي،ذبح،حلق او بيا طواف نبي عليه السلام په دي ترتيب سره دا افعال اداکړي دي په دي کښي اختلاف دي چې دا ترتيب صرف سنت دي يا واجب دي د شافعيه و حنابله او صاحبينو په نزد سنت دي لهذا د دي خلاف کولو سره به څهٔ فديه وغيره نهٔ واجيږي د امام ابوحنيفه صاحب او امام مالک صاحب په نزد په دي کښي په بعضي امورو کښي ترتيب سنت دي آو په بعضو کښي واجب دي د امام صاحب په نزد په طوآف کښي ترتيب واجب نهٔ دي دي لره چې څنګه غواړي نو مؤخر کولي هم آو مقدم کولي هم شي باقي د دريو آمورو ترتيب دآ دي چې که حآجي قارن يآ متمتع وي نوپه دربهو واړو کښي واجب دي آو که حآجي مفرد وي نو چونکه په مفرد بآندي هدي واجب نهٔ ده په دي وجه د دهٔ دپاره په باقي دواړو يعنې رمي آو حلق کښي ترتيب واجب دي خلاف ترتيب کار کولو سره به دم واجيږي

د امام مالک صاحب په نزد صرف تقديم الرمي على الاخيرين[1] يعنې حلق او طواف واجب دي د دي خلاف کولو سره به دم واجيږي په ذبح کښي د دوی په نزد څهٔ ترتيب نشته چې کله ئې خوښه شي نو اودي کړي دغه شان په حلق آو طوآف کښي هم څه ترتيب نشته يو لره په بل بآندي مقدم کولي او مؤخر کولي شي

[٢٠١٤] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ"، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ"، قَالَ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ".

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په حجة الوداع کښي په منى کښي ودريدلي وو خلقو تري دحج دمسئلو تپوسونه کول شروع کړل يوکس راغي او

---

[1] والمشهور عند الشراح في مذهب مالك انه يجب عنده تقديم الرمي على الثلاثة الباقية والصحيح ما ذكرته كما قال الدردير اعني تقديم الرمي على الحلق والطواف والترتيب فيما سواه وهو أربعة صور سنة.

(*): صحيح البخاري/العلم ٣(٨٣)، الحج ١٣١(١٧٣٦)، الأيمان والنذور ١٥(٦٦٦٥)، صحيح مسلم/الحج ٥٧(١٣٠٦)، سنن الترمذي/الحج ٧٦(٩١٦)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(٤١٠٦)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧٤(٣٠٥١)، تحفة الأشراف: ٨٩٠٦)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٨١(٢٤٢)، مسند احمد(١٥٩/٢، ١٦٠، ١٩٢، ٢٠٢، ٢١٠، ٢١٧)، سنن الدارمي/المناسك ٦٥(١٩٤٨)(صحيح)

عرض ني اوکړو اي دالله رسوله مايه ناخېرئ کښې دذبح کولونه مخکښې سر خرولې دي نبي ﷺ اوفرمائيل هيڅ باك نشته، بنابل کس راغې او عرض ني اوکړو اي دالله رسوله زما نه ګيتې ويشتل هيرشو او مخکښې مي سر وخرو نبي ﷺ ورته وفرمائيل اوس ری وکړه هيڅ باك نشته. امام ابوداود فرمائيل ددې په شان دځومره څيزونوپه باره کښې چه دنبي ﷺ نه تپوس شوي دي کوم چه په حج کښې مخکښې وروسته کړي شوی دی ددې ټولو متعلق نبي ﷺ دا فرمائيلی دی چه په دې کښې هيڅ حرج نشته.

[۲۰۱۵]( حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: "لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ".

داسامه بن شريك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه د نبي ﷺ سره د حج ادا کولو دپاره لاړم خلق به نبي ﷺ ته راتلل چاچه به ورته اووئيل اي دالله رسوله مادطواف نه مخکښې سعی کړی ده اوفلان فلان عمل مي مقدم اوموخرکړي دي نبي ﷺ به ورته فرمائيل هيڅ خرج نشته البته دا ښه خبره نه ده څوك چه دکوم مسلمان جان مال ياعزت په ظلم سره برباد کړي وی او تباه کړي ئې وی او يه ظلم کښې واقع شوي وي.

د احاديث الباب نه په ظاهره د شافعيه وحنابله تائيد کيږی جواب دا دي چې په دې احاديثو کښې حرج اخروی يعنی د مؤاخذه او د ګناه نفی مراد ده د حرج دنيوی نفی مراد نه ده ځکه چې د باب په آخری حديث کښې راځی انما الحرج علی من اقرض عرض رجل مسلم له حرج او ګناه خو په هغې سړی باندې ده چې د يو مسلمان پرده دری اوکړی او مسلمان لره رسوا کړی،ښکاره خبره ده چې د مسلمان په بی عزتئ کښې حرج اخروی دې نه چې حرج دنيوی کفاره وغيره د دې تقابل نه معلومه شوه چې په جمله اولی کښې د کوم حرج نفی ده نو هغه حرج اخروی دی

دويمه وجه دا ښودلې شی چې د حرج د نفی والا روايت د ابن عباس نه هم منقول دي حالانکه هغوی د کفارې د وجوب قائل دی

## بَابٌ فِي مَكَّةَ

### باب: په مکه کښې د مونځ کولوبيان

### د ترجمة الباب غرض

دا ترجمة الباب مبهم دي مقصود ستره بيانول دی چې په مکه مکرمه کښې د مونځ کوونکی وراندې سترې ته ضرورت شته که نه؟ لهذا ترجمة الباب داسې کيدل پکار وو باب السترة بمكة نو مصنف د حديث الباب نه ثابت کړل چې په مسجد حرام کښې د سترې حاجت نشته د حديث شريف مضمون دا دي مطلب بن ابی وداعه فرمائی چې ما نبي ﷺ د باب بنی سهم نزدې په مسجد حرام کښې په مونځ کولو اوليدۀ هغه وخت چې خلق د نبی

(۱): تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱۲۸)(صحيح)

ﷺ مخې ته تیریدل حالانکه هلته ستره قائم نۀ وه حضرت په بذل المجهود کښې لیکلې دی چې نن صبا دا په باب العمره سره مشهور دي په دې دروازې سره خلق تنعیم ته څې د عمرې احرام ترلو دپاره

## په مکه مکرمه کښې د ستره قائمولو ضرورت شته یا نه؟

د دې نه پس تاسو خان پوهه کړئ چې امام بخاری باب ترلې دي باب السترة بمکة وغیرها چې دي سره ئې اشاره اوکړه د جمهورو د مسلک طرفته چې د سترې باره کښې مکه او غیرمکه برابر دی[1] البته په دې کښې د امام احمد اختلاف دې د هغوی په نزد علی الراجح په مکه مکرمه کښې د سترې حاجت نشته ہل سائر الحرم عنده کذلک د دې باب او حدیث حواله مونږ سره په ابواب الستره کښې تیره شوې ده(الدرالمنضود جلدثانی ص۱۹۶)هلته دې د حنفیه مسلک اوکتلې شی چې د هغې حاصل دا دې چې مسجد حرام چونکه مسجد کبیر دی په دې کښې د موضع سجود نه علاوه د وړاندې نه تیریدې شی یو قول زمونږ په نزد دا دې طواف حکماً مونږ دې لهذا طواف کوونکی د مونږ کوونکو په وړاندې تیریدې شی لکه څنګه چې د مونږ کګدارو په وړاندې د نورو مونږ کګدارو صف ولاړ وی صرح به الشامی کذا فی هامش البدل

[۲۰۱۶](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ". قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي، عَنْ جَدِّي.

کثیر بن کثیر دخپلې کورنئ دیوکس نه اوهکه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ به په کعبه کښې د بنی سهم ددروازې سره نزدې مونږ کولو اوخلق به ئې په مخکښې تیریدل او دده اودخلقو ترمینځ به ستره نه وه، سفیان وائی چه ابن جریج مونږ ته وئیلی دی چه مونږ ته کثیر دخپل پلار په واسطه باندې روایت بیان کړې دي، چنانچه مادکثیر نه په دې باره کښې تپوس اوکړو نوهغه اووئیل زه دا روایت دخپل پلارنه نه بلکه پخپله کورنئ کښې دیوکس نه نقل کوم چه هغه زمانیکه نه اوریدلی دي.

## شرح السند

تشریح: **قوله:** قال سفیان کان ابن جریج اخبرنا عنه ...الخ:

د دې حاصل دا دې چې پورته سند سفیان داسې بیان کړې وو سفیان عن کثیر عن بعض اهله

---

[1]) حافظ وائی شاید امام بخاری رحمه الله دې عدم الفرق سره اشاره اوکړه دهغه حدیث تضعیف طرف ته دکوم تخریج چه اصحاب السنن کړې دي د مطلب بن ابی وداعه رضی الله عنه حدیث،اه، زه وائم امام ابوداؤد هم دهغې په سند باندې کلام کړې دي. کما تري.

[2]): سنن النسائي/القبلة ۷۵۹(۷۵۹)، والحج ۲۹۶۲(۲۹۶۲)، سنن ابن ماجه/المناسك ۲۹۵۸(۳۰۳)،( تحفة الأشراف: ۱۱۲۸۵)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۹۹/۶)(ضعیف)

عن جده یعنی د کثیر استاذ سفیان د هغوی په کورو الو کښې څوک مبهم کس جور کړو او بیا ئې د هغوی استاذ جد کثیر یعنی مطلب بن ابی وداعه جور کړو د دې نه پس سفیان[1] دا فرمائی اصل خبره دا ده چې دا حدیث اولاً ماته په واسطه د ابن جریج د کثیر نه رارسیدلی وو نو هغه وخت ابن جریج د کثیر استاذ د هغهٔ پلار ګرځولی وو او سند ئې داسې بیان کړې وو اخبرنا کثیر عن ابیه سفیان وائی چې د دې نه پس زهٔ براه راست کثیر سره ملاؤ شوم نو هغوی ماته دا اوفرمائیل چې دا حدیث ما د خپل پلار نه نهٔ دې اوریدلی بلکه د خپل بعضې اهل نه مې اوریدلی دې لهذا تحقیقی خبره دا ده چې کثیر دې حدیث لره عن ابیه عن جده نهٔ بیانوی بلکه عن بعض اهله عن جده ئې بیانوی اوس دا معلومه نهٔ ده چې د بعضې اهل مصداق څوک دی؟ البته دومره معلومه ده چې د دې مصداق پلار نهٔ دې

## بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

### باب: په مکه کښې د حرم د حرمت بیان

تحریم په معنی د اثبات حرمة وعظمة یعنی د مکې مکرمې دپاره د حرمت او د عظمت اثبات یا تحریم په معنی د جعل الشئ حراماً ممنوعاً نو بعضې هغه افعال چې په غیرمکه کښې حلال دی او په مکه مکرمه کښې هغه حرام دی مثلاً قتال،بنکار،اوښې کټ کول وغیره لیکن منشا دلته د دې تحریم هم هغه تعظیم مکه دې نو تحریم و تعظیم دواړه متقارب المعنی او متلازم دی اصل کښې د تعظیم معنی یوځیز لره عظیم او لوی ګڼرل که من حیث الفضل والثواب او که من حیث الجرم والعقاب نو مصنف په دې کتاب کښې یو باب ترلیې دی په ځانې د باب تحریم الزنا باب تعظیم الزنا یعنی زنا لره جرم عظیم ګڼرل والله تعالی اعلم

[۲۰۱۷] (۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَلَمْ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَوْ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمَعْنَى، عَنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ". قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه کله الله تعالی نبی علیه السلام ته مکه فتح کړه نونبی علیه السلام

---

[1] ابن جریج روي الحدیث عن کثیر عن ابیه عن جده، واما سفیان بن عیینة فرواه عن کثیر عن بعض اهله عن جده وصرح بان المراد بالاهل غیر ابیه فالظاهر ان الصحیح روایة سفیان.

(۰) صحیح البخاري/اللقطة ۷(۲۴۳۴)، صحیح مسلم/الحج ۸۲(۱۳۵۵)، سنن الترمذي/الدیات ۱۳(۱۴۰۵)، سنن النسائي/القسامة ۲۴(۴۷۸۹، ۴۷۹۰، ۴۷۹۱)، سنن ابن ماجه/الدیات ۳(۲۶۲۴)،(تحفة الأشراف: ۱۵۲۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۳۸۷۲)، سنن الدارمي/البیوع ۶۰(۲۶۴۲)، ویأتي هذا الحدیث في العلم(۳۶۴۹، ۳۶۵۰) وفي الدیات(۴۵۰۵)(صحیح)

خلقو په مینځ ښی ودریدو دالله تعالی حمد اوتعریف ئې بیان کړو اووئې فرمائیل الله تعالی دمکی مکری نه اصحاب فیل منع کړله او په دې باندې ئې خپل رسول اونور مومنان غالب کړل، اوپه مکه کښې جنګ اوقتل قتال زما دپاره دلږ وخت دپاره حلال شوې وو دې نه پس به دقیامت دورځی پورې حرام وی دې خائې ونه به ننشی کټ کولې اونه دی دې خائې څناوړ دښکار دپاره پاځولې شی اودې خائې لقطه (غورزیدلی څیز) پورته کولې شی مګرهغه څوک چه دې ننښی بیانولې شی خلقوته، په دې وخت کښې عباس رضی الله عنه پاځیدو او عرض ئې اوکړو اې دالله رسوله لیکن اذخر(ګیا) خو زمونږ په قبرونو او کورونو کښې استعمالیږی نبی علیه السلام اوفر مائیل اذخرپه وخت دضرورت ریبل جائزدې ابوداود وائی چه ابن المصفی دولید نه نقل کړی دی چه ابو شاه یمنی پاځیدو اوعرض یسې اوکړو اې دالله رسوله ماته کښې ولیکه نبی علیه السلام اوفرمائیل ابو شاه ته لیکلی ورکړئ ولید وائی ما اوضاعی ته اووئیل ابوشاه ته لیکلی ورکړئ دې جملی څه مطلب دې؟ هغه جواب راکړو چه دې نه مراد هغه خطبه ده کومه چه ئې دنبی علیه السلام نه اوریدلی وه.

## د حدیث مبارک شرح:

**قوله:** ان الله حبس عن مکة الفیل ..الخ: یعنی کوم ذات چې هاتهیان په مکه مکرمه باندې د حملې کولو نه منع کړې وو هغې ذات خپل رسول ته په مکه مکرمه باندې د ورتللو حکم اوکړو لیکن د اصحاب الفیل مقصد په دې حمله باندې د کعبې مبارک شهید کول او ورانول وو او د رسول الله مبارک علیه السلام مقصود د بیت الله شریف تعظیم او مکه معظمه د بتانو او د مشرکانو نه خالی کول او د دین د دشمنانو نه خالی کول وو وانما احلت لی ساعة من نهار فرمائی زما دپاره هم احلال مکه صرف دیو ساعت دپاره وو د دې نه پس همیشه دپاره حرمت واپس راغې اوس دوباره قیامته پورې د چا دپاره هم په دې کښې قتال جائز نه دې.(۱)

**لا یعضد شجرها ولا ینفر صیدها** چې کوم امور خاص په حرم کښې ناجائز دی او د حرم د شان خلاف دی دا د هغې بیان دې چې نه دې د حرم د زمکې اونې کټ کړې شی او نه دې د هغه خائې ښکار اوچیرلې شی(دا د ځیل خائې نه لرې نه کړې شی) چې هرکله صرف تنفیر حرام دې نو اتلاف و اهلاک به بطریق اولی ناجائز وی

---

(۱) سوال: آیا جهاد به هم جائز نه وی؟ جواب: نه، ځکه چه ان شاء الله تعالی دې نه پس آئنده به کله هم کافرانو ته طاقت او غلبه حاصله نه شی، مکه به دارالحرب نه جوړیږی. فقد روی الترمذی (ص ۱۹۴ ج ۱) عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت النبی یوم فتح مکة یقول لا تغزی هذه بعد الیوم الی یوم القیامة (قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح) چه بیشکه د نن نه پس به په مکه باندې حمله او ددې د فتح کولو ضرورت نه راځی، باقی دا بله خبره ده چه یومسلمان بادشاه په مکه مکرمه باندې د بل بادشاه حکومت ختمولو دپاره حمله اوکړی او دا واقع شوی دی. په حدیث کښې ددې نفی نشته لکه عبدالملک بن مروان په ۳۷ هـ کښې حجاج بن یوسف د لښکر امیر جوړ کړو اوپه مکه مکرمه باندې ئې حمله اوکړه، هلته د عبدالله بن الزبیر حکومت وو، هغه ته ئې شکست ورکړو، پهانسی ئې کړو، دا مشهوره قصه ده، دا حمله په اصل کښې په مکه یا بیت الله شریف باندې نه وه بلکه دهغه خائې په حکومت باندې وه.

## د حرم کوم اونه او وانبهٔ او اونه کټ کول منع دی

د حرم کومه اونه او وانبهٔ ممنوع دی به دې کښې تفصیل دې د شافعیه وپه نزد په دې کښې هیڅ قید نشته هر قسم اونه او وانبهٔ منع دی سواء کان مما ینبة الناس او ینبت بنفسه یعنی خوا داسې وی چې عام طور ئې خلق لګوی او خوا خودرو وی د امام مالک په نزد به دې کښې د جنس اعتبار دې یعنی کوم چې د جنس په لحاظ سره خودرو وی(چې عام طور ئې خلق نهٔ کری بلکه په خپله راخیژی، د هغې کټ کول ممنوع دی اګرچه فی الحال اوس چا کرلې وی د امام احمد په نزد د جنس اعتبار نشته بلکه دا کتل دی چې بالفعل څنګه دې که په خپله راخیژی نو بیا خو ئې کټ کول منع دی او که چا کرلې وی(خواه د جنس په لحاظ سره خودرو وی، نو بیا د هغې کټ کول جائز دی او د حنفیه په نزد د منع کیدو دپاره د جنس او د فعل دواړو اعتبار دې[1] لهذا چې کومه اونه د جنس په لحاظ سره خودرو وی او هسې هم خودرو وی چا کرلې نهٔ وی نو بیا به د هغې کټ کول منع وی هکذا یستفاد من الاوجز

**قوله**: قال العباس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا الاذخرفانه لقبورنا وبیوتنا : حضرت عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته عرض اوکړو چې یا رسول الله! د اذخر استثناء اوکړئ یعنی د دې د کټ کولو اجازت اوکړئ ځکه چې(دا زمونږ د ضرورت او د کار څیز دې، په کورونو کښې هم په کار راځی او په قبرونو کښې ،کورونو کښې هم په کار راځی ځکه چې په څیر کښې دا لګوو او د قبر لحد چې کله په کچه ښخته سره بند کړو نو د ښخته مینځ کښې سوری په دې سره بندوو نبی علیه السلام د دوی په ترغیب او تلقین سره د دې استثناء اوفرمائیله د دې استثناء نوم استثناء تلقین دې چې د بل په کلام کښې اضافه کولې شی اکثیوا لابی شاة د دې تشریح د علم حدیث په مقدمه کښې د کتابت حدیث په بحث کښې تیره شوې ده قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی(عون)

[۲۰۱۸] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا.

طاوس دابن عباس رضی الله عنهما نه دتیر شوی روایت په شان روایت نقل کړې دې مګر په دې روایت کښې دا اضافه ده ولا یختلی خلاها » یعنی ددې ګیادی نشی ریبلې.

## د مقام مناسب بعضې فقهی جزئیات او د امامانو اختلاف

**قوله**: عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی هذه القصة ولا ینخلی خلاها..الخ:

---

[1] او که بالفعل خپله راتوکیدونکې دي او چا کرلې نه دي خو د جنس په لحاظ سره داسې نه دي بلکه عام طور خلق دا کړی، او د دې پرې کول د احنافو په نزد ممنوع نه دی بلکه جائز به وی،ځکه چه د منع صرف یو قید موجود دي بل نه. ۱۲

[2]: صحيح البخاري/ جزاء الصيد (۱۸۳٤)، الجهاد (۲۷۸۳)، صحيح مسلم/الحج (۱۳۵۳)، سنن الترمذي/ السير (۱۵۹۰)، سنن النسائي/ الكبرى/ الحج(۳۸۵۷)( تحفة الأشراف: ۵۷٤۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲۲۷۱، ۲۵۹، ۳۱۵، ۳۵۵) ويأتي هذا الحديث في الجهاد(۲٤۸۰)(صحيح)

خلا وائی لمدي (شنه) وښو ته (النبات الرطب) د شنو وښو کټ کول خو بالاتفاق ممنوع دی واما الیابس فکذلک عندمالک ،و د حنفیه و حنابله په نزد د منع تعلق دي سره نۀ دي د دي دوارو په نزد د دي قطع کول او قلع دواړه جائز دی او د شافعیه په نزد د اوچو وښو کټ کول خو جائز دی لیکن قلع(یعنی د ویخ نه ویستل) جائز نۀ دی دلته یو مسئله بله ده هغه دا چې دي حدیث نه د وښو کټ کول خو معلوم شو لیکن رعی( څاروی څړول) د دي حکم معلوم نۀ شو جواب دا دي چې د حنفیه و حنابله په نزد دا هم ناجائز دی بلکه بطریق اولی ناجائز دی فانه اشد من الاحتشاش څکه چې په دي کښې د حرمت هتک او د رعایت ترک کول زیات موندي شی په نسبت د قطع کولو ،په خلاف د شافعیه ومالکیه چې د هغوی په نزد رعی یعنی څاروی څړول جائز دی(بدل) یاد ساتئ چې د دي منع نه زروع وبقول واذخر مستثنی دی د دي کټ کول بالاتفاق جائز دی بیا دا هم یاد ساتل پکار دی چې په دي کښې د فقهاء کرامو اختلاف دي چې د حرم شریف د اونو د کټ کولو جزا او کفاره څۀ ده؟ نو د امام مالک په نزد په دي کښې جزا واجب نۀ ده بس دا کار کول حرام دی او په کښې ګناه ده او د امام شافعی و احمد په نزد په لویه اونه کټ کولو کښې غوا ده او په وړه اونه کټ کولو کښې چیلۍ واجب ده او په ډیره وړه کښې قیمت واجب دي او زمونږ احنافو په نزد مطلقاً قیمت واجب دي او هم دا جزا ده قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم(عون)

[۲۰۱۹]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ".

دام المومنین عائشۀ ﷺ نه روایت دي فرمائی حه ما څرض ،اوکړو اي دالله رسوله آیا ستا د پاره په منی کښې یو کور جوړ نکړو چه ته په کښې دغرمونه محفوظ ئې نبی ﷺ اوفرمائیل دادهغه چاڅائې دي څوک چه هلته مخکښې ورسیږی ،یعنی ددي ځائې زمکه دچا دپاره محسوس نه ده بلکه وقف کړي شوی زمکه ده)

الا نبی لک بمنی بیتاً د نبی ﷺ نه اجازت طلب کړي شو چې که اجازت ږی نو ستاسو دپاره به باقاعده عمارت(یعنی کچه عمارت چې کوم په هغه زمانه کښې عام وو ،ر رواج ئې وو) په منی کښې به جوړکړي شی چې په هغې کښې به تاسوپه ایام منی کښې اوسیږی نو نبی ﷺ د دي نه منع اوفرمائیله منی مناخ من سبق چې منی د هغې سړی قیام ګاه ده چې هغې ته مخکښې اورسی ګویا نبی ﷺ اشاره اوفرمآئیله دي خبرې طرفته چې منی مباح زمکه ده د هیڅا ملکیت نۀ دي د ټولو مسلمانانو په دي کښې برابر حق دي که په دي کښې ترجیح کیدي شی نو هغه د تقدم او د سبقت په وجه باندي کیدي شی

[1]: سنن الترمذي للحج ۱(۸۸۱)، سنن ابن ماجه للمناسك ۵۲(۳۰۰۶)، تحفة الأشراف: ۱۷۹۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۱۸۷، ۲۰۶)، سنن الدارمي للمناسك ۸۷(۱۹۸۰)(ضعيف)

## د حرم زمکه موقوف ده یا مملوک؟او په دې کښې څلور مذاهب

علامه طیبی د دې په شرح کښې لیکی یعنی منی د نسک د اداکولو ځائې دې رمی،نحر او حلق وغیره چې په دې کښې ټول خلق برابر شریک دی هیڅا ته اختصاص حاصل نۀ دې او که د نبی علیه السلام دپاره هلته عمارت او آبادی وی نو بیا به د دوی په اتباع کښې جوړولې شو او ځائې به تنګ شوې وو بیا وراندې علامه طیبی صاحب لیکی او د حرم شریف زمکه د امام اعظم صاحب په نزد موقوف ده د دې تملک جائز نۀ دې اهزۀ وایم ټوله مکه مکرمه او منی و مزدلفه دا ټول د حرم شریف په زمکه کښې داخل دی البته عرفات د حرم شریف د زمکې نه خارج دې کما سبق فی محله دغه شان په دې مسئله کښې هم اختلاف دې چې ارض حرم موقوف دې چې د دې تملک ناجائز دې یا غیرموقوف او مملوک ده؟ په دې سلسله کښې امام بخاری صاحب باب قائم کړې دې باب توریث دور مکة وبیعها وشرائها الخ چې هغې سره هغوی ثابته کړې ده چې د مکې مکرمې کورونه د هغې د مشرانو ملکیت دې چې په هغې کښې به د وراثت امور وغیره جاری کیږی لکه څنګه چې د سړی په ملکیتونو وغیره کښې جاری کیږی دغه شان د هغې بیع و شراء،اصل کښې په دې سلسله کښې دلیلونه متعارض دی بعضو روایتونو کښې تصریح سره د دې تصرفاتو نه منع کړې شوې ده او د دې بالمقابل د بعضو نه جواز ثابتیږی دا ټول دلیلونه د فقه و شروح حدیث په کتابونو کښې موجود دی حضرت شیخ صاحب هم په لامع الدراری صفحه ۱۹۷ج۲ کښې کافی تفصیل سره متعدد کتابونو نه نقل کړې دی په هغې کښې ئې لیکلې دی چې امام ابوحنیفه وامام مالک سفیان ثوری،عطاء بن ابی رباح او امام احمد فی روایة د دې خبرې قائل دی چې د حرم شریف زمکه موقوف ده د چا ملک نۀ دې د ټولو دپاره د دې نه فائده او نفع اخستل مباح دی لهذا د دې بیع و شراء واجاره وغیره ناجائز دی او څوک چې کوم ځائې او په کومه بناء باندې مقیم دې نو هغۀ ته هلته د اوسیدو حق حاصل دې هغه په کښې په ځپله اوسیږی یا په کښې بل څوک اوسوی نو ورته اختیار حاصل دې او د حضرت امام شافعی و صاحبین او امام احمد فی روایة په نزد ارض حرم و مکه مکرمه موقوف نۀ دې بلکه څوک چې په کومه زمکه او مکان کښې اوسیږی نو هغه د هغۀ ملک دې لهذا په هغې کښې به وراثت هم جاری کیږی او بیع وشراء و اجاره وغیره به هم جائز وی د فریق اول(حنفیه وغیره) دلیل دا دی چې مکه مکرمه عنوۀ فتح شوې ده او چې کوم ملک او زمکه عنوۀ فتح شی نو د هغې اصول دا دی چې کۀ دې لره د غانمینو چه مینځ کښې تقسیم کړې شی نو بیا خو د هغوی ملک وی او که تقسیم نۀ کړې شی نو بیا هغه وقف کیږی او د مکې مکرمې د زمکې باره کښې ټولو ته معلومه ده چې دا د فتح کولو نه پس تقسیم شوې نۀ ده لهذا د مکې مکرمې زمکه به موقوفه وی د قیامت پورې راتلونکو ټولو مسلمانانو دپاره.

## آیا په ارض حرم او په بناء د حرم کښې فرق شته؟

دا هم یاد ساتئ چې د وقف تعلق د زمکې سره دې آبادئ او کورونو سره نۀ دې د دې بیع و شراء او اجاره هبه وراثت ټول څیزونه به په دې کښې جاری کیږی لیکن که ابادی زائله شی نو

بیا به دا تصرفات په زمکه کښې جائز نۀ وی البته دوباره آبادی کولې شی او حافظ ابن قیم په دې کښې مسلک خو د امام ابوحنیفه صاحب اختیار کړې دې لیکن هغوی په آبادئ او د مکې مکرمې په کورونو کښې د بیع و شراء او اجاره په مینځ کښې فرق اوکړو یعنی د مکې مکرمې د کورونو بیع و شراء وغیره خو ئې جائز اوګرځوله لیکن د دې اجارې ته ناجائز وائی البته د مکې په زمکه کښې دواړو ته ناجائز وائی دویم فریق دا وائی( د امام شافعی نه علاوه) چې اګرچه دا خبره بالکل صحیح ده چې مکه مکرمه عنوۀ فتحه شوې ده او دا هم صحیح ده چې دا تقسیم کړې شوې نۀ ده لیکن خبره دا ده چې حضور اقدس ﷺ په اهل مکه باندې احسان اوکړو او هغوی املاک او زمکې ئې هم هغوی ته پریخودلې لکه څنګه چې بنو هوازن ته ئې د هغوی بنځې اولاد او آبادئ پریخودلې وې لهذا اهل مکه د فتح مکه نه پس د خپلو زمکو او کورونو هغه شان مالکان پاتې شو لکه څنګه چې د فتح نه وړاندې وو لهذا د حرم زمکه موقوف نه شوه بلکه مملوک شوه

او په جمهور علماؤ کښې د امام شافعی رائې خو مشهور دا ده چې هغوی دا فرمائی چې مکه مکرمه عنوۀ نۀ ده فتح شوې بلکه صلحاً فتح شوې ده په دې صورت کښې د اهل مکه په خپل ملکیت باندې قائم پاتې کیدل او د ارض حرم موقوف نۀ کیدل ظاهر دی والله سبحانه وتعالی اعلم

**تنبیه:** د بنده په خیال کښې په دې مسئله کښې حافظ وغیره د شارحینو نه د امام صاحب په مسلک نقل کولو کښې تسامح شوې ده زمونږ صحیح مسلک هغه دې چې کوم امام طحاوی ابوبکر جصاص رازی او ملاعلی قاری رحمهم الله نقل کړیدې مونږ پورته هم هغه نقل کړیدې قال المنذری واخرجه الترمذی وابن ماجه(عون)

[۲۰۲۰]( ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَاذَانَ، قَالَ: "أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ".

دموسی بن باذان نه روایت دي فرمائی چه زه یعلی بن امیه ته ورغلم هغه اوفرمائیل یقینا نبی علیه السلام فرمائیلی دی په حرم باندې غله بندول بې دینی ده.

**قوله:** احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیه: (۲) احتکار وائی د تاجر غله د ګرانئ او قحط په زمانه کښې بندول او کیخودل د مزید ګرانئ په انتظار کښې چې کله نوره هم ګرانه شی نو بیا به ئې خرڅه کړم د دې مزید تفصیل به په کتاب البیوع کښې راشی په مکه مکرمه کښې کر کیله نۀ کیږی هغه وادی غیرذی زرع ده هلته د غلې فراوانی نشته نو چې هرکله په عامو خاپونو کښې احتکار یعنی غله جمع کول ممنوع او مکروه دی نو په مکه مکرمه کښې به یقیناً سخت مکروه وی چې څنګه په مقدس مقاماتو کښې د نیکو اجر ډیر زیات دي نو دغه شان د هغې خائې د ګناه وبال هم زیات دي په دې وجه ورته الحاد(ظلم او بددینی) وئیلې شوېده.

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۱۸۴۸)(ضعیف)

[2] ) الالحاد الانحراف عن الحق الی الباطل.

## بَابٌ فِي تَنْبِيذِ السِّقَايَةِ

### باب: (په حاجیانو باندې) د نبیذ د څکولو بیان

د سقایة نه مراد سقایة الحاج دي چې د ډیر فضیلت ځیز دي په قران کریم کښې هم د دي ذکر دي اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام یعنی په حاجیانو باندې نبیذ څکل اودا خدمت کول،لکه آل عباس به دا خدمت کوو کما تقدم فی باب ییت بمکة لیالی منی استاذن العباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ییت بمکة لیالی منی من اجل سقایته

[۲۰۲۱] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَنَحْنُ نَسْقِيهِمُ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ، أَبِحُلٍ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ"، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَنَحْنُ هَكَذَا لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دبکر بن عبدالله نه روایت دي فرمائی چه بوکس عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته اووئیل څه وجه ده چه ستاسو کورنئ والا خلق په نورو خلقو باندې نبیذ (دکجورو شریت) څکوی، اوستاسو تربوران(قریش) په خلقوباندې شوده اوشهد څکوی آیا تاسو بخیلان ئې اوکه فقیران؟ ابن عباس رضی الله عنهما اووئیل مونږ نه بخیلان یو اونه فقیران یو بلکه نبی علیه السلام یوه ورځ پخپله اوښه سور وو اوراغی او اسامه بن زید ورپسې شاته ناست وو نبی علیه السلام دڅکلو اوبه اوغوښتلی نودکجورو شریت ورته پیش کړې شو نبی علیه السلام شریت وڅکلو اوچه کوم باقی پاتی شو هغه ئې اسامه بن زید ته ورکړو اوهغه هم وڅکلو ددې نه پس نبی علیه السلام اوفرمائیل تاسو ډیرښه کار اوکړو دا کار هر وخت کوئ، ابن عباس رضی الله عنهما اووئیل مونږ نه غواړو چه دا معمول بدل کړو کوم ته چه نبی علیه السلام ښه وئیلی دی(یعنی مونږ دنبی علیه السلام د تابعدارۍ په وجه باندې خلقو ته دکجورو شربت پیش کوو او کنجوسان اوفقیران نه یو)

د حدیث الباب مضمون دا دي چې یو سړی د ابن عباس رضی الله عنهما نه سوال اوکړو چې مابال اهل هذا البیت دي سره اشاره په خپله د ابن عباس د کور والو طرفته ده چې په تاسو خلقو څه اوشو چې تاسو خلق خو حاجیانو باندې صرف نبیذ څکی، چې معمولی ځیز دي، او ستاسو خاندان والا نورو خلقو به د نبیذ په خائې ښ او شهد(لسی) او ستوان څکوئ(چې ډیر غوره او عمده ځیز دي) نو آیا د دي وجه ستاسو بخل دي یا تنګدستی نو په دي باندې ابن عباس رضی الله عنهما جواب ورکړو چې نهٔ دا خبره ده او نهٔ هغه بلکه د دي اصل وجه دا ده چې کوم کال باندې نبی علیه السلام حج اوکړو نو نبی علیه السلام په خپله سورلئ باندې د سوریدو په حالت کښې زمونږ نزدې تشریف راوړو کوم خائې چې مونږ د سقایة الحاج خدمت کوو(هغه وخت مونږ اتفاقاً په

[1]: صحيح مسلم/الحج ٦٠/(١٣١٦)، تحفة الأشراف: (٥٣٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٢٤٥، ٢٩٢، ٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٣)(صحيح)

څلق باندې نبیذ څکو) نو نبي ﷺ زمونږ نبیذ اوڅکل او باقی ټي اسامه ته ورکړو او وې فرمائیل احسنتم واجملتم کذلک فافعلوا چې دا تاسو ډیر ښه کوئ دغه شان دا کار کوئ لهذا د کوم خیز چې نبي ﷺ تحسین فرمائیلی دي مونږ په هغې کښې څه تغیر کول نه غواړو(ورنه زمونږ دپاره پټ او لسی وغیره څکول څه گران کار نه دي) اصل کښې د صحابه کرامو ؓ به دا کوشش وو چې ترڅو کیدې شی نو چې مونږ په هغې حال باندې یو چې په کوم حال باندې د نبي ﷺ په زمانه کښې وو اللهم ارزقنا اتباعهم وسلوک سبیلهم قال النووی وفیه دلیل علی استحباب الثناء علی اصحاب السقایة وکل صانع جمیل قال المنذری واخرجه مسلم(عون)

## بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

### باب: په مکه مکرمه کښې د قیام کولوبیان

[۲۰۲۲](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ: "إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلَاثًا فِي الْكَعْبَةِ".

عمر بن عبدالعزیز د سائب بن یزید ؓ نه تپوس اوکړو چه ایا تا په مکه کښې داوسیدو په حقله څه اوریدلی دی؟ هغه اوونیل ماته ابن الحضری وئیلی وی اوهغه دنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې مهاجرین چه دحج دارانو دادا کولونه فارغ شی نوپه مکه مکرمه کښې د درې ورځو پورې قیام کولې شي.

للمهاجرین اقامة بعد الصدر ثلثاً علاء بن الحضرمی ؓ د نبی ﷺ ارشاد مبارک نقل کوی چې نبی ﷺ اوفرمائیل د طواف صدر یعنی طواف وداع نه پس(چې د حج آخری نسک دي) مهاجرین په مکه مکرمه کښې زیات نه زیات درې ورځې حصاریدي شی د دې نه زیات نه د نسائی د روایت الفاظ دا دی یمکث المهاجربعد قضاء نسکه ثلثاً په دې حدیث کښې د مهاجرینو نه مراد مطلق مهاجرین نه دی بلکه هغه کسان چې د مکې مکرمې نه ئې مدینې منورې ته هجرت کړې وو د جمهور علماؤ مسلک هم دا دی چې د مهاجرینو مکه دپاره دوباره په مکه مکرمه کښې سکونت اختیارول جائز نه دی چې کوم ښار دوی یو ځل د الله تعالی دپاره پریخودلی دي نو اوس دوباره دا اختیارول پکار نه دی په دې کښې د بعضې علماؤ اختلاف دي هغوی دا وائی چې دا حکم د فتح مکه نه قبل وو د فتح مکه نه پس د مهاجرینو دپاره هلته قیام کول جائز شوی وو او د دې حدیث باره کښې دا خلق وائی چې د نبی ﷺ دا ارشاد د هغې وخت او د هغې زمانې دي چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې طرفته هجرت کول واجب وو او دا حکم هجرة بعدالفتح منسوخ شوی وو

**فائده:** په کتاب الصلوة کښې تیر شوی دی چې د جمهورو په نزد د اقامت مده څلور ورځې

---

(۱): صحيح البخاري/مناقب الأنصار ۴۷(۳۹۳۳)، صحيح مسلم/الحج ۸۱(۱۳۵۲)، سنن الترمذي/الحج ۱۰۳(۹۴۹)، سنن النسائي/تقصير الصلاة ۳(۱۴۵۵)، سنن ابن ماجه/إقامة الصلاة ۷۶(۱۰۷۳)(تحفة الأشراف: ۱۱۰۰۸)، وقد أخرجه: مسند أحمد(۳۳۹۷۴، ۵۲/۵)، سنن الدارمي/الصلاة ۱۸(۱۲۴۷)(صحيح)

دی که مسافر منزل ته اورسی او هلته دري ورځې حصار وی نو بیا به هم مسافر وی او که د څلورو ورځو د قیام نیت اوکړی نو د مقیم په حکم کښې به وی په دې مسئله کښې د جمهورو استدلال هم د دې حدیث نه دې

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

### باب: په بیت الله کښې د مونځ کولوبیان

دلته د حدیث الباب پیش نظر یو څو امور او مسائل دی(۱) نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې بیت الله شریف ته دننه داخل شوې وو که نه؟(۲) بیت الله شریف ته داخلیدل مستحب ومندوب دی که نه؟(۳) نبی علیه السلام د فتح مکه په ورځ په بیت الله شریف کښې د داخلیدو نه پس مونځ کړې وو که نه؟(۴) په بیت الله شریف کښې فرض مونځ ادا کول صحیح دی که نه؟

### اولنې بحث:

دا بحث مونږ سره د باب حجة الوداع نه قبل د یو حدیث لاندې مجملاً تیر شوې دې په جزء حجة الوداع او الابواب والتراجم کښې ئې لیکلې دی په دې باندې خو اتفاق دې چې نبی علیه السلام د عمرة القضاء په سفر کښې په بیت الله شریف کښې نه وو داخل شوې او په دې باندې هم اجماع ده چې د فتح مکه په موقع باندې نبی علیه السلام داخل شوې وو لیکن د حجة الوداع په موقع باندې هم داخل شوې وو که نه؟ نو په دې کښې اختلاف دې ابن قیم،ابن تیمیه او امام نووی صاحب خو ددې نه انکار کړې دې اود ابن سعد ،بیهقی او د ابن حبان وغیره رائې دا ده چې داخل شوې وو د سهیلی او ابن الهمام رائې دا ده چې په دې موقع باندې نبی علیه السلام بیت الله شریف ته دوه ځله داخل شوې وو یو ځل د داخلیدو نه پس ئې په دې کښې مونځ هم اوکړو او یو ځل ئې مونځ اونکړو اول ځل په یوم النحر کښې داخل شوې وو هغه وخت ئې مونځ اونکړو او دویم ځل په صبا داخل شو او مونځ ئې هم اوکړو

### دویم بحث:

د مذاهب اربعه د کتابونو نه دخول بیت او په دې کښې د مونځ مستحب کیدل ثابت دی لیکن حافظ ابن قیم وغیره بعضې علماء د دې د استحباب قائل نه دی په فتح الباری کښې د دې په استحباب کښې ئې دا حدیث لیکلې دې عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه مرفوعاً من دخل البیت دخل فی حسنة وخرج مغفوراً له رواه ابن خزیمة والبیهقی وهو ضعیف باقی دخول بیت د حج په مناسکو کښې نه دې په دې وجه امام بخاری باب ترلې دې باب من لم یدخل الکعبة او په دې کښې هغوی د ابن عمر رضی الله عنهما فعل ذکر کړې دې چې اګرچه هغوی به کثرت سره حجونه کول لیکن بیت الله شریف ته نه وو داخل شوې دغه شان ابن عباس رضی الله عنهما هم د دخول کعبه قائل نه وو لکه د مسلم شریف په روایت کښې دی هغوی به فرمائیل امرنا بالطواف ولم نؤمروا بدخوله

### دریم بحث:

په دې کښې روایات مختلف دی اثباتاً و نفیاً حضرت بلال مثبت دې او حضرت ابن عباس

د دې نفي کوي[1] ليکن حضرت بلال ﷺ خو نبي ﷺ سره بيت الله شريف کښې داخليدونکو کښې دي لکه څنګه چې په روايا تو کښې د دې صراحت سره ذکر دي او د ابن عباس شمار په داخليدونکو کښې نۀ دي په دې وجه ابن عباس د دې نفي نسبت کله خو د اسامه طرفته کوي(چې په داخليدونکو کښې دي) او کله د خپل رور فضل بن عباس طرفته کوي(حالانکه د فضل دخول په خپله مشکوک دي په مشهور روايتونو کښې نشته)لهذا ترجيح به د حضرت بلال روايت ته وي

## څلورم بحث:

امام بخاري هم دا باب ترلې دي باب الصلوة في الكعبة حضرت شيخ صاحب ليکي مسئله اختلافي ده د ابن عباس نه روايت دي چې په بيت الله شريف کښې مطلقاً مونځ کول صحيح نۀ دي للزوم الاستدبار وبه جزم بعض اهل الظاهر وابن جرير واصبغ المالكي والجمهور على الجواز بيا د امامانو په دې کښې اختلاف دي چې هلته صرف نفل مونځ صحيح دي يا نفل او فرض دواړه جائز دي امام مالک واحمد د اول قائل دي او حنفيه و شافعيه د ثانې يعنې د عموم جواز قائل دي

## په جوف کعبه او د کعبې په چت باندې مونځ کله صحيح دي؟

ليکن شافعيه دا وائي چې په بيت الله شريف کښې اګرچه تولو طرفونو ته مونځ کولې شي ليکن د باب کعبه طرفته مخ کول او مونځ کول هغه وخت صحيح دي چې کله باب کعبه بند وي کهلاؤ نه وي يا کم از کم د هغې چوکهټ مخامخ وي چې تقريباً يو ګز پورته وي دي دپاره چې د عمارت کعبه استقبال وي صرف فضاء نۀ وي نوره هم مسئله د هغوي په نزد د کعبې د چهت ده چې په دې باندې به مونځ هغه وخت صحيح وي چې کله د مونځ کوونکي مخامخ د چهت منډيره وي(هغه ديوال چې راوتلي غوندې وي) ورنه نۀ کيږي

---

[1] او دواړه روايتونه د صحيحين دي، د ابن عمر ﷺ په روايت کښې خو داسې د چه ما د بلال ﷺ نه تپوس اوکړو چه ﴿ هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ﴾، او د ابن عباس ﷺ په يو روايت کښې خو داسې دي ﴿ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في نواحيه ولم يصل فيه ﴾، يعنې هغه داخليدو سره هلته صرف تکبير اوکړو مونځ نې نه دي کړي (صحيح بخاري) او په يو روايت کښې دي ﴿ اخبرني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه ﴾ (صحيح مسلم) دا تول روايات د فتح مکه په موقع دي، د رسول الله ﷺ سره په بيت الله شريف کښې، اسامه، بلال، عثمان بن طلحه الحجمي داخل شوي وو، لکه چه په روايا تو کښې د دې تصريح ده، ابن عمر ﷺ خو دا فرمائي چه ما د بلال نه تپوس اوکړو، چه ايا رسول الله ﷺ مونځ اوکړو، هغه اوفرمائيل او مونځ نې اوکړو، او ابن عباس داسې فرمائي : ماته اسامه اونيل چه هغه هلته مونځ اونکړو، حافظ فرمائي په دې دواړو کښې امام نووي وغيره داسې جمع فرمائيلې دي چه کله دا حضرات بيت الله ته داخل شو نو په دعا کښې مشغول شو، اسامه رسول الله ﷺ اوليدو چه هغه دعا کوي نو هغه هم په دعا کښې مصروف شو په يو ګوټ کښې، او حضور په بل ګوټ کښې وو، نبي عليه السلام چه د دعاء نه فارغ شو نو مونځ نې هم اوکړو چه دې مونځ لره بلال ﷺ اوليدل خکه چه هغه ورته ټرډي وو او اسامه ﷺ اونه ليدلو خکه چه هغه لرې وو اوپه دعاء کښې مشغول وو، او د دروازې د بنديدلو په وجه هسې هم لږه تياره وي په دې وجه اسامه ﷺ د مونځ نفي اوکړه

(كذا في الفتح جلد۳ص ۳۷۱)

د بخاری شریف شارحینو دا مسئله په ترجمة الباب لاندې لیکلې ده

[۲۰۲۲](۰) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، وَبِلَالٌ فَأَطْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

دعبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دي - فرمائی چه رسول الله ﷺ بیت الله شریف ته راغي • اودهغه سره اسامه بن زید اوبلال بن رباح عثمان بن و طلحه رضی الله عنهم وو هغوی دروازه بنده کړه اوهم دلته اودریدل عبدالله وائی مادبلال رضی الله عنه نه تپوس اوکړو نبی ﷺ چه کله تشریف دیوړو نوایا څه عمل ئي کړي وو؟ هغه اوفرمائیل چه یوه ستن ئي دڅان نه ښئ طرف ته کړه او بله ستن ئي م دڅان نه ګس طرف ته کړه اودری ستنی ئي دڅان نه شاته کړی او په دغه وخت کښې بیت الله شریفی په شپږو ستنوولاړ وو او دوه رکعته مونځ ئي وکړو.

ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل الکعبة نبی ﷺ سره کعبې مبارکې ته دا دري حضرات داخل شو اسامه،بلال،عثمان بن طلحه او د مسلم په روایت کښې دی ولم یدخل معهم احد چې د دې دریو نه علاوه بل څوک نه وو لیکن د نسائی په روایت کښې د فضل بن عباس هم اضافه ده دا عثمان به طلحه حجبی دي کلید بردار د خانه کعبي دا نسبت د حجابة البیت طرفته دي( د بیت الله دربانی) دا بندول او کهولاؤل او دوی اهل بیت ته حجبه وئیلي شی د مسلم په روایت کښې دی نبی ﷺ د دوی نه د فتح مکه په وخ د کعبې مبارکې چابی طلب کړه دوی خپلې مور ته ورغلل د چابئ اخستلو دپاره( چې نوم ئي سلافه وو) هغوی د ورکولو نه انکار اوکړو هغوی اووي چې که خپل خیر غواړی نو چابی دي ورکړی ورنه ماسره دا توره ده هغې فوراً چابی ورکړه دوی هغه راوړه او نبی ﷺ ته ئي ورکړه او د کعبې مبارکې دروازه ئي کهولاؤ کړه امام نووی په شرح مسلم کښې لیکی عثمان بن طلحه خالد بن الولید سره صلح حدیبیه په زمانه کښې اسلام راوړو او دوی په فتح مکه کښې شریک شو حضور ﷺ دوی ته او شیبة بن عثمان بن ابی طلحه [۲] ته د کعبې چابی ورکړه او وې

[۱]: صحيح البخاري/الصلاة ۳۰(۳۹۷)، ۸۱(٤٨٦)، ۹٦(٥٠٤)، التهجد ۲۵(۱۱٦۷)، الحج ۵۱(۱۵۹۸)، الجهاد ۱۲۷(۲۹۸۸)، المغازي ٤۹(٤۲۸۹)، ۷۷(٤٤۰۰)، صحيح مسلم/الحج ٦۸(۱۳۲۹)، سنن النسائي/المساجد ۵(۷۹۳)، القبلة ٦(۷۵۰)، الحج ۱۲٦(۲۹۰۸)، ۱۲۷(۲۹۰۹)، سنن ابن ماجه/المناسك ۷۹(۳۰٦۳)، تحفة الأشراف: ۲۰۳۷، (۸۳۳۱)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٦(۸۷٤)، موطا امام مالك/الحج ٦۳(۱۹۳)، مسند احمد(۲/۳۳، ۵۵، ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۳۸، ۱۲/٦، ۱۳، ۱٤، ۱۵)، سنن الدارمي/المناسك ٤۳(۱۹۰۸)(صحيح)

[۲]، دا شیبه د عثمان بن طلحه ابن العم (د تره خوي) دي، خپل خوي ئي نه دي،یو د یو رور اولاد دي، دویم د بل رور،افاده الحافظ في الفتح، ما په بعضي شروحاتو کښې لیکلې دی چه دا عثمان بن طلحه الحجبی لاولد وو (خوي ئي نه وو) په دي وجه ددوی نه پس د کعبې چابیاني د شیبه په حصه کښې راغلې وي، په دي وجه اوس دغه کلید برادران ته شیبیین وئیلې شی، والله تعالی اعلم.

ددوی سلسله نسب داسې ده: ددي نقشي نه معلومیږی چه شیبه بن عثمان .....٦

فرمائیل څنوها یا بنی ابی طلحة خالدة تالدةً لاینزعها منکم الا ظالم(واخلې سنبهال کړئ دا چابی اې د ابوطلحه اولاده همیشه دپاره به څوک دا نهٔ اخلی ستاسو نه مګر هغه سړې چې څوک ظالم وی، قاضی عیاض رحمه الله صاحب فرمائی چې علماؤ لیکلی دی چې دا چابی د هغوی حق دې او حصه ده دا د هغوی نه اخستل جائز نه دی دا ولایت د بیت الله شریف د حضور ﷺ له طرفه هغوی ته ملاؤ شوې دې(۱) د دې نه پس به د هغوی په اولاد کښې باقی وی ترڅو چې په دنیا کښې موجود وی او د دې خدمت صلاحیت په کښې موجود وی والله تعالی اعلم

جعل عموداً عن یساره وعمودین عن یمینه په دې سلسله کښې په روایاتو کښې شدید اختلاف دې د صحیحینو روایات او فتح الباری په کتلو سره سمجهه ته دا خبره راڅې چې زیات تر د صحیحینو په روایاتو کښې بین العمودین الیمانیین یا بین العمودین المقدمین دې او د بخاری په یو روایت کښې عموداً عن یساره و عمودین عن یمینه دې او دغه شان دلته په ابوداؤد کښې دی په دې روایاتو کښې خو څه خاص اشکال نشته په دې وجه مونږ وایو اګرچه بنی طرفته دوه ستنې وې او ګس طرفته یوه لیکن د دې باوجود بین العمودین وئیل صحیح دی په دې طور چې بنی طرفته چې یو بله ستن وه د هغې صرف ذکر حذف شوې دې نفی ئې نهٔ ده کړې لیکن د مسلم په یو روایت کښې چې داسې دې جعل عمودین عن یساره وعموداً عن یمینه دا قابل اشکال خامخا دې حافظ په فتح الباری جلد ۱ ص۴۷۸ کښې امام دارقطنی نه نقل کړې دی چې اکثرو راویانو د امام مالک نه عموداً عن یمینه وعموداً عن یساره نقل کړې دې او اسماعیل د امام مالک نه عموداً عن یساره وعمودین عن یمینه نقل کړې دې(کما فی روایة البخاری وابی داؤد) او یحیی بن یحیی نیسابوری د هغوی نه د دې عکس نقل کړې دی عمودین عن یساره وعموداً عن یمینه(کما فی روایة المسلم) لیکن د اسماعیل متابعت کوونکی اکثر دی د یحیٰ په مقابله کښې په دې وجه امام بیهقی د اسماعیل روایت ته ترجیح ورکړې ده حاصل دا چې د مسلم دا روایت مرجوح دې والله سبحانه وتعالی اعلم

وکان البیت یومئذ علی ستة اعمدة د یومنځ نه معلومیږی چې روستو بیا د دې په آبادئ کښې

---

ابوطلحه
طلحه — عثمان
عثمان جبی — شیبه
المذکور فی الحدیث

.....د عثمان بن طلحه الحجبی د تره څوې دي، دا شیبه هم صحابی دي او دده د پلار عثمان اسلام ثابت نه دی، بلکه هغه په جنګ أحد کښې مړ کړې شو کما فی البلد.

۱) یعنې اګرچه دا عهده او ولایت کوم چه حجابة البیت او سدانة البیت سره تعبیر کولې شی هغه خلقو ته دمخکښې نه حاصل وو لیکن حضور ﷺ دا برقرار اوساتله او مضبوطه ئې کړه.

تغیر واقع شوي وو لکه ملاعلی قاری رحمہ اللہ لیکی چې اوس په بیت الله شریف کښې دننه صرف دري ستنې دی

[۲۰۲۴](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأُذْرِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ.

دمالک په روایت کښې دستنو ذکرنشته اونبی علیہ السلام مونځ اوکړو دبیت الله شریف نه دری لاسه نه وروسته په مونځ ودریدو،

[۲۰۲۵](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

نافع دعبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما نه اوهغه د نبی علیہ السلام نه دقعنبی دروایت په شان روایت نقل کښې کړي دي او دا اضافه ئې په کښې کړی ده چه هغه اووئیل زمانه هیرشو چه تپوس تري اوکړم چه څومره مونځ ئې وکړو

[۲۰۲۶](*) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: "صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

دعبدالرحمن بن صفوان نه روایت دي فرمائی چه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ته مي اووئیل نبی علیہ السلام چه کله کعبې ته داخل شو نوڅه عمل ئې وکړو؟ هغه اووئیل دوه رکعته مونځ ئې وکړو.

[۲۰۲۷](*) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، قَالَ: فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ" قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

دعبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما نه روایت دي کله چه نبی علیہ السلام مکي ته راغې نوکعبې ته د داخلیدلونه ئې انکار وکړو ځکه چه په هغې کښې دبتانو تصویرونه موجود وو نبی علیہ السلام حکم اوکړو اوهغه تصویرونه بهر اوویستل شول اوبیاد ابراهیم علیہ السلام اوداسماعیل علیہ السلام تصویرونه هم بهر وویستل شول اوددوی په لاسونوکښې غشی وونبی علیہ السلام اوفر مائیل الله دی دوی هلاک کړی په الله قسم دوی ښه پوهیدل چه هغوی کله په غشوباندې تقسیم نه دي کړي راوی وائی بیاتبی علیہ السلام کعبې ته داخل شو اودکعبې په ګوټونو کښې ئې دالله اکبر اواز وکړو اومونځ ئې وکړو.

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۲۰۳۷، ۸۳۲۱)(صحيح)

[2]: انظر حديث رقم (۲۰۲۳)، (تحفة الأشراف: ۲۰۳۷)(صحيح)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۹۰)، وقد أخرجه: (حم ۴۳۰۴، ۴۳۱)(صحيح)

[4]: صحيح البخاري/الصلاة ۳۰ (۳۹۷)، وأحاديث الأنبياء ۸ (۳۳۵۱)، والحج ۵۴ (۱۶۰۱)، والمغازي ۴۸ (۴۲۸۸)، (تحفة الأشراف: ۵۹۹۵)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۷۸ (۱۳۲۹)، سنن النسائي/المناسك ۱۳۰ (۲۹۱۶)، مسند أحمد (۳۴۴/۱، ۳۶۵)(صحيح)

لما قدم مكة ابى ان يدخل البيت دا د فتح مكه واقعه ده يعنى په دغه ورځ باندې نبى عليه السلام هغه وخت پورې بيت الله شريف ته دننه نۀ وو داخل شوې چې ترڅو د هغې نه بتان نۀ وو راويستلي شوي پس دغه ټول ځيزونه بهر راڅوغورزولي شو(دغې خبيثانو په دغې بتانو كښې دوه تصويران د حضرت ابراهيم او حضرت اسماعيل عليهما السلام په نوم سره هم جوړ كړي وو)گويا دغه د دې دواړو انبياء كرامو تصويران وو، او د دې دواړو په لاسونو كښې هغوى ازلام (۱) «دا د زلم جمع ده د دې تفسير په اقلام سره كوى يا قداح سره يعنى تراشلي شوي لرګى د غشى د لرګو په شان» وركړي وو(گويا دې دواړو حضراتو هم د دې قلمونو په ذريعې سره خپل قسمت معلومولو د اهل جاهليت په شان، د دې په ليدلو سره نبى عليه السلام اوفرمائيل الله تعالى دې دوى هلاک كړي په خپله هم دوى ته د دې خبرې يقين دې چې دې دواړو كله هم په دې غشو سره قسمت آزمائى نۀ ده كړې(ليكن د دې باوجود هم دې خلقو د دوى په لاسونو كښې دا ازلام او اقلام وركړي دى)

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

### باب: په حطيم (كښې د مونځ كولو) بيان

[۲۰۲۸] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ: "صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي: فرمائى چه زمادا خواهش وو چه بيت الله ته لاړه شم نه اومونځ په كښې اوكړم نو يو ځل نبى عليه السلام دلاس نه اونيولم او حطيم ته ئې داخل كړم او راته ئې اوفرمائيل كله چه بيت الله ته داخليدل اوغواړى د نوبه حطيم كښې مونځ اوكړه ځكه چه حطيم د بيت الله يوجزء دې اوستا قوم(قريش) د بيت الله په جوړولو كښې كوتاهى كړې ده ته داكوتاهى د بيت الله نه اوباسه.

---

(۱): په هغې كښې په يو باندې ليكلي وو ﴿افعل﴾ او په يو باندې ﴿لا تفعل﴾ او يو خالي غشي چه په هغې باندې ليكلي شوې نه وو دا ازلام سادن (خادم بيت الله) په لاس كښې وه چه كله به چاته څه حاجت وو سفر وغيره يا واده يا بل څه كار او دا معلومول غوښتل چه ما له دا كار كول پكار دي يا نه؟ نو هغه به دې كاهن ته راغلو او هغه ته به ئې وئيل چه ته زما قسمت معلوم كه چه آيا ماله دا كار كول پكار دي يا نه؟ دا كار زما په حق كښې بهتر دي يا نه؟ نو په دې باندې به هغه توله ورځ قرعه اندازى كوله، كه په هغې كښې به ﴿افعل﴾ راوتلو نو هغه كار به ئې كولو او كه ﴿لا تفعل﴾ به راوتلو نو هغه كار به نې نه كولو، او كه خالى غشي به راوتلو نو بيا به ئې دوباره قرعه اندازى كوله او بيا به ئې هم دغه شان كول، هغه خلقو پدې نامعلوم خيزونو د معرفت ذريعه هم دا طريقه جوړه كړې وه د پدې نزاعى مسائل هم دغه شان حل كيږى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

(): سنن النسائي/الحج ۱۲۹(۲۹۱۶)، سنن الترمذي/الحج ۸۶(۸۷۶)(تحفة الأشراف: ۱۷۹۶۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحج ۴۲(۱۵۸۳)، وأحاديث الأنبياء ۱۰(۳۳۶۸)، وتفسير سورة البقرة ۱۰(٤٤٨٤)، والتمني ۱۹(۷۲٤۳)، صحيح مسلم/الحج ۶۹(۳۹۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۱۴۱(۲۹۵۵)، موطأ امام مالك/الحج ۳۳(۱۰۴)، مسند احمد(۶/۷۶، ۹۲، ۹۳)، سنن الدارمي/المناسك ٤٤(۱۹۱۱)(حسن صحيح)

# بَابٌ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

## باب: په کعبه کښې د داخليدو بيان

[۲۰۲۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ: "إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام زما دخوانه روان شوپه داسي حال کښې چه خوشحاله ووخوچه کله واپس راغې نوغمژن بنکاره کيدو ،نو په دې وخت کښې ني اوفرمائيل بيت الله ته داخل شوم که چرې ماته مخکښې ددې خبرې علم وې کوم چه ماته اوس حاصل شونوزه به ورته نه وم داخل شوې زماسره دا اندېښنه ده چه زما امت ته مشکلات پيښ نشي بيت الله ته په داخليدو کښې.

**تشريح: قوله:** عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور الخ :

د دې حديث حواله مونږ سره د دې نه قبل چې دا بحث کوم خائې تير شوې دې چې حضور عليه السلام د حجة الوداع په موقع باندې بيت الله شريف ته داخل شوې وو که نه؟ د دې حديث مفهوم دا دې حضرت عائشه رضي الله عنها فرمائي نبي عليه السلام زما د خوا نه تشريف يورو په داسي حال کښې چې نبي عليه السلام خوشحاله او راضي وو د دې نه پس چې کله واپس شو نو بيا خفه او غمژن ووراو د غم وجه ني دا بيانکړه، چې زهٔ بيت الله شريف ته داخل شوې ووم ليکن کومه خبره چې زما ذهن ته د دننه تلو نه پس راغله که دا خبره د دننه تلو نه مخکښې زما ذهن ته راغلې وې نو زهٔ به نهٔ ووم داخل شوې او هغه خبره دا ده چې ما په خپلو داخليدو سره خپل امت په مشقت کښې واچوو،ځکه چې اوس به ټول خلق زما په اتباع کښې د داخليدو کوشش کوی او په مشقت کښې به پريوځی.

### آيا نبي عليه السلام د حجة الوداع په موقع باندې بيت الله شريف ته داخل شوې وو؟

چې کوم خلق د دې خبرې قائل دی چې نبي عليه السلام د حجة الوداع په موقع باندې بيت الله شريف ته داخل شوې وو نو هغوی د دې حديث نه استدلال کوی چې په دې باندې خو د ټولو خلقو اتفاق دې چې نبي عليه السلام د هيڅ يو عمرې په سفر کښې بيت الله شريف ته نهٔ وو داخل شوې او په دې باندې هم اتفاق دې چې په فتح مکه کښې داخل شوې وو په رواياتو کښې د دې تصريح موجود ده اوس پاتې شو دا روايت په دې کښې څهٔ تصريح نشته چې دا د کوم وخت واقعه ده د فتح مکه يا د حجة الوداع ليکن په فتح مکه باندې محمول کول خلاف ظاهر دی ځکه چې په دې سفر کښې عائشه رضي الله عنها د نبي عليه السلام سره نهٔ وه او په حجة الوداع کښې ورسره وه باقی دا احتمال کيدې شی چې دا واقعه د فتح مکه وی او مطلب دا دې چې کله نبي عليه السلام د سفر نه مدينې منورې ته واپس تشريف راوړو نو هغه وخت حضور

---

(۱): سنن الترمذي/الحج ٤٥(٨٧٣)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧٩(٣٠٦٤)، تحفة الأشراف: (١٦٣٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد(٦/١٣٧)(ضعيف)

ﷺ حضرت عائشه ته دا خبره اوفرمائيله بالکل خلاف ظاهر ده خکه چې د نبی ﷺ دا سفر مبارک د ډيرو خوشحالو باعث وو په دې کښې دوه عظيم الشانه فتح اوشوې يو فتح مکه او دويمه فتح حنين او تقريباً د نبی ﷺ دوه مياشتې په دې سفر کښې خرچ شوې ښيا د دخول کعبه دا غم په دې ټولو خوشحالو باندې خنګه غالب راغې بلکه صحيح دا ده چې نبی ﷺ په مکه مکرمه کښې د عائشې نه پاسيدلو او حرم ته ئې تشريف يوړو او په بيت الله شريف کښې داخل شو ښيا چې يو څو ګهنټې پس واپس شو او بی بی عائشې ته راغې نو هغه وخت ئې ورته دا خبره اوکړه په دې صورت کښې دا واقعه د حجة الوداع کيدې شي(جزء حجة الوداع وبذل المجهود)

[٢٠٣٠]() حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ، حَدَّثَنِي عَالِي، عَنْ أُمَيْصَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَاكَ؟ قَالَ: "إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرَنَيْنِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي"، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: عَالِي مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ.

منصوروانی چه ماته زما ماما زما د مورنه روايت بيان کړې دی هغې وئيل چه داسلميه ﷺ نه مې اوريدلی دی وئيل ئې چه ما عثمان بن عفان ﷺ ته ووئيل نبی ﷺ چه ته غوښتلی وې نوخه ئې درته ووئيل عثمان ﷺ ووئيل نبی ﷺ راته اوفرمائيل چه ماتاته د داخبره کول هيرکړی ووچه دهغه ګی ښکرونه پټ کړئ( کوم ګډ چه داسماعيل ﷺ د ذبح کيدوپه وخت کښې جبرئيل ﷺ راوړی وو)ددې دپاره چه په کعبه کښې هيڅ يو داسې شی پاتی نشی کوم ته چه دمونځ په وخت کښې توجه ورګرځی خکه چه په دې سره په خشوع کښې فرق راځي. ابن السرح وئيلی دی چه زما د ماما نوم مسافع بن شيبه وو.

عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ..الخ: دا منصور، شيبة بن عثمان حجبی (کليد بردار) چې د دۀ ذکر پورته شوې دې نمسی دې( په دې وجه دې هم حجبی شو) وائی چې ماته زما ماما بيان اوکړو زما د مور نه نقل کونکې وو د منصور مور صفيه بنت شيبه ده او وراندې په روايت کښې راځی چې د دوی د ماما نوم مسافع دې په دې کښې اشکال دې هغه دا چې ماما خو د مور رور ته وائی نو مسافع به ئې هغه وخت مامام وې چې کله دا د منصور د مور رور وو حالانکه داسې نۀ ده بلکه مسافع د هغۀ د مور خوريې دې لهذا دۀ ته ماما وئيل مجاز دې(بذل)

قلت لعثمان ما قال لک رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسلميه داسې وائی ما د عثمان بن طلحه الحجبی نه دا تپوس اوکړو چې حضور ﷺ د بيت الله شريف نه بهر راتللو سره تاسو ته څۀ خبره کړې وه هغوی جواب راکړو چې نبی ﷺ ماته دا فرمائيلي وو چې کله زۀ په بيت الله کښې دننه ووم نو دا خيال راته شوې وو چې تاسو به داسې وايم چې دا په بيت الله شريف کښې چې کوم دوه ښکرې اويزاند دی نو دا په څۀ څيز سره پټ کړئ ليکن بيا رانه هير شو او تاسو ته مې اونۀ وئيل لهذا اوس وايم چې دا پټ کړئ داسې وئيلی شی چې دا دوه ښکرې د هغې ګډ دی چې کوم د جنت نه د حضرت اسماعيل ﷺ په فديه کښې راوړلې

() تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٩٧٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣٨٠/٥)(صحيح)

شوي وو چونکه يو تاريخي خيز وو په دي وجه به دا هغه وخت په بيت الله شريف کښې محفوظ کړي شوي وی والله تعالی اعلم (۱)

## بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

### باب: په کعبه کښې د دفن کړي شوی مال بيان

په بيت الله شريف کښې دننه د صندوق په شکل کښې يو غار وو(بعضو د دې نه تعبير په کوهی سره کړې دی) د اسلام نه مخکښې هميشه چې په بيت الله شريف باندې کوم منځتې کړي شوي وې (هدايا) نو هغه به په دې کوهی کښې محفوظ کولې شوې چې د هغې مقدار ښکاره خبره ده چې څومره زيات شوي به وو

[۲۰۳۱] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: "قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لَأَخْرُجَنَّ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: بَلَى، لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ قُلْتُ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ، فَقَامَ فَخَرَجَ".

شفيق د شيبه يعنی ابن عثمان نه روايت کوی فرمائی چه شيبه راته اووئيل ستادناستی په دي ځای باندې عمر بن الخطاب ﷺ ناست وواو وئی فرمائيل ترهغې پورې به اونه اوځم ترڅوپورې چه مې په کعبه کښې دفن شوی مال تقسيم کړی نه وی راوی وائی ماورته ووئيل چه داسې به ونکړی هغه ووئيل ولی نه خامخابه ئې کوم راوی وائی ماورته بيا ووئيل چه داسې به ونکړی هغه ووئيل ولي؟ ماورته ووئيل چه نبی ﷺ اوابوبکر ﷺ هم داځای ليدلی وو اوهغوی ستانه زيات محتاج وو مال ته اوهغوی نه دی راويستلی، راوی وائی چه پاځيدو او را اوئی ويستلو.

قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذی انت فيه او د صحيح بخاری الفاظ داسې دی قال جلست مع شيبة علی الكرسی في الكعبة شقيق وائی زهٔ يو ورځ شيبه(۲) سره په کعبه شريفه کښې په کرسئ باندې ناست وم نو شيبه ماته بيان اوکړو چې يوورځ حضرت عمر ﷺ ماسره دلته په کعبه کښې دغه شان ناست وو خنګه چې نهٔ اوس ماسره ناست ئې نو هغوی يعنی عمر ﷺ ماته اوفرمائيل لا اخرج حتی اقسم مال الكعبة(۳) چې زهٔ به د دې ځائې نه هغه وخت پورې نهٔ اوځم چې ترڅو زه دا مال کعبه په ضرورتمندو کښې تقسيم نهٔ کړم(حکه چې

---

(۱) حضرت شيخ ﷺ په حاشيه د بذل کښې ليکلی دی په حواله د حيوة الحيوان چه دا بنکړي هغه وخت سوزيدلی وی کوم وخت چه حجاج په عبدالله بن الزبير ﷺ باندې په مکه حمله کړې وه.

(*) صحيح البخاري/الحج ٤٨(١٥٩٤)، والاعتصام ٢(٧٢٧٥)، سنن ابن ماجه/المناسك ١٠٥(٣١١٦)، تحفة الأشراف: ٤٨٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣/٤١٠)(صحيح)

(۲) دا شيبه، وهي شيبة بن عثمان الحجبي ﷺ دي، دچا ذکر چه اوس نزدې تيرشوی دي.

(۳) اود صحيح بخاری الفاظ دادی: فقال لقد هممت ان لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء، د صفراء او بيضاء نه مراد سره زر اوسپين زردی، دراهم او دنانير.

دا مال د ډير وخت نه دغه شان فضول پروت دي د دي نه ښهٔ خبره دا ده چې دا په مسلمانانو کښې تقسيم کړي شی دي دپاره چې په کار راشی، قلت ما اتت بفاعل شيبه وائی چې په دې باندې ما حضرت عمر ﷺ ته اووې چې تاسو دا کار هيڅکله هم نهٔ شئ کولې هغوی اوفرمائيل چې ولې نه ! زهٔ به ئې خامخا کوم ما بيا دا عرض اوکړو چې تاسو دا کار نه شئ کولې هغوی ټيوس اوکړو چې آخر څه وجه ده ؟زهٔ ئې ولې نهٔ شم کولې؟ ماورته عرض اوکړو چې ځکه چې ستاسو نه مخکښې نبی ﷺ او حضرت ابوبکر صديق ﷺ ته هم د دې مال معلومات وو ليکن په هغوی دواړو کښې يو کس هم دې مال ته د دې خائې نه حرکت ورنکړو حالانکه د هغوی په زمانه کښې د دې مال حاجت د دې وخت نه زيات وو

فقام فخرج شيبه وائی چې عمر ﷺ زما د دې خبرې په اوريدو سره فوراً اودريدهٔ او لاړلو د دې نه پس په صحيح بخاری کښې دی عمر اوفرمائيل هما المرآن اقتدی بهما چې دا دواړه واقعی داسې شخصيات دی چې ماته د دوی اقتداء کول دی ابن بطال شارح د بخاری فرمائی چې حضور ﷺ دا مال ځکه اونهٔ چيرلو چې دغه مال گويا د بيت الله دپاره وقف وو چې په هغې کښې څهٔ تغير او تصرف کول جائز نه وو ليکن حافظ دا تعليل رد کړې دي او وائی چې ظاهره دا ده چې نبی ﷺ په دې مال کښې تصرف د قريش د دلدارئ او د رعايت په وجه اونکړو لکه څنګه چې د بيت الله شريف دتعمير و بناء قواعد ابراهيمی باندې د قريشو رعايت نهٔ وو کړې لکه څنګه چې په حديث کښې د دې تصريح ده <

قال الحافظ ويؤيده ما وقع عند مسلم فی بعض طرق حديث عائشة فی بناء الكعبة لولا ان قومک حديث عهد بكفر لانفقت كنزالكعبة فی سبيل الله

[٢٠٣٢]() حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرَفِ الْقَرْنِ الْأَسْوَدِ حَذْوَهَا، فَاسْتَقْبَلَ غَيْطَ بَنِي عَامِرٍ، وَقَالَ مَرَّةً: وَادِيَهُ، وَوَقَفَ حَتَّى أَتَفَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ"، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ.

دزبير بن العوام ﷺ نه روايت دي فرمائی چه مونږد نبی ﷺ سره دليه مقام نه راغلو، کله چه مونږ دبيری وني ته راورسيدو نونبی ﷺ دقرن اسود غرسره اودريدو اوخپل نظر ئې نخب مقام ته ورستون کړواو اودريدو اوخلق هم اودريدل او اوئی فرمائيل چه د وج(يوځناوردی) بنکارکول اودده هدوکی حرام دی اوحرام کړی شوی دی دالله تعالی دپاره اوداد دهغه دطائف ته دتلونه اودبنو ثقيف دمحاصره کولونه مخکښې خبره ده.

**تشريح: قوله:** عن الزبير قال لما اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليّة

---

١ ز تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٣٦٤٠)، وقد أخرجه: مسند احمد(١٦٥/١)(ضعيف)

## د حدیث مبارک شرح

لیه په طائف کښې یو وادی ده یا غر دي القرن الاسود دا یو غر دي او نخب دا هم په طائف کښې یو وادی ده حضرت زبیر فرمائی چې کله مونږ راتلو د نبی ﷺ سره د مقام لیه نه‌دا د غزوه حنین نه د راتلو او طائف طرفته د تلو د وخت خبره ده) نو چې مونږ کله د بیرې یو اونې سره نزدې وو نو هلته نبی ﷺ اودریدو د قرن اسود په جانب کښې د هغه بیرې د اونې په څوا کښې نو هلته نبی ﷺ حصار شو او وادی نخب ته د خپل نظر مخامخ کړه او ټول خلق هم دلته اودریدل د نبی ﷺ په اتباع کښې

غرض دا چې نبی ﷺ دلته حصار شو او دا ارشاد ئې اوفرمائیلو ان صیدوج وعضاهه حرام محرم لله تعالی چې د مقام وج ښکار او د هغې خاردار اونې ټول حرام دی د الله تعالی دپاره، یعنی څنګه چې الله تعالی د حرم مکه ښکار وغیره حرام کړې دي نو دغه شان حال د مقام وج هم دي چې د دې ښکار وغیره هم حرام دي

## آیا وج طائف د حرم په حکم کښې دي؟

وج په طائف کښې د یو مقام نوم دي د دې حدیث شریف نه معلومه شوه چې د مقام وج هم هغه حکم دي چې کوم د حرم مکه دي لکه د شافعیه مسلک دا دي لیکن په دې کښې او په حرم مکه کښې فرق دا دي چې د حرم په ښکار کښې جزاء او ضمان واجب دي او په دې کښې جزاء او ضمان واجب نۀ دي په جمهور علماؤ کښې حنفیه او حنابله هم داخل دی د دې قائل نۀ دی جمهور دا وائی دا حدیث د دومره درجې قوی او مشهور نۀ دي چې په دې باندې د حلت او د حرمت دارومدار اوساتلې شی په دې مسئله کښې عموم بلوی ده(که داسې وي نو د دې خبر به ټولو خلقو ته وو او دا حدیث به مشهور شوی وو حالانکه داسې نۀ ده) او چې په کوم ځیز کښې عموم بلوی وی نو هلته خبر مشهور پکار وی په خبر واحد سره کار نۀ چلیږی اصولی مسئله ده خطابی مشهور شارح حدیث هم د دې قائل نۀ دي ممکن ده چې د نبی ﷺ دا فرمان بطریق حمی وی[1] په یو مخصوص وخت کښې نۀ چې د همیشه دپاره والله تعالی اعلم بالصواب د حدیث د شارحینو د کلام نه معلومه شوه چې د وج د ښکار د حرمت شافعیه قائل دی لکه د فقه شافعی په کتابونو کښې دا مسئله مذکور ده او د دې صراحت مذکور دي ففی شرح الاقناع ج۲ص۳۸۹ ویحرم اخذ نبات حرم المدینة ولا یضمن ویحرم صید وج الطائف ونباته، ولا ضمان فیها قطعاً اه د حرم مدینه بیان وراندې په کتاب کښې راروان دي دغه شان د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې دی وقال ابن قدامة صیدوج وشجره مباح وقال اصحاب الشافعی حرام اه بعضې علماؤ د امام مالک هم دا مسلک لیکلې دي چې

---

[1] او بحیرمي په شرح قناع ص ۳۸۹ په حاشیه کښې د دې یو بل حکمت لیکلې دي هغه دا چه په طائف کښې کفارو رسول الله ﷺ ته سخت تکلیف ورکړو تردې چه د هغه قدمین په وینو ککړ شو نو د دې مصیبت نه پس رسول الله ﷺ دلته ناست وو او دلته راتلو سره ئې سکون او ارام حاصل کړو، او الله پاک د هغه اکرام فرمائیلې وو نو د رسول الله ﷺ په وجه باندې د هغه مکان هم اکرام اوکړې شو چه د دې ښکار او اونې پرې کول منع کړې شو. ۱۲

کوم د امام شافعی دي لیکن دا خبره صحیح نه ده د مالکیه په کتابونو کښې ماته چرته د دي ذکر نه دي ملاؤ شوي لا فی الکافی لابن عبدالبر ولا فی الدسوقی وغیره

## بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

## باب: مدینې منورې ته د رسیدو بیان

کتاب الحج ختمیږی په اخره کښې مصنف علیه الرحمة د اتیان مدینه‌د مدینې منورې د حاضری، باب قائم کړي دي ځکه چې په حدیث کښې دی من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی(رواه ابن عدی بسند حسن کما فی البذل) نبی علیه السلام فرمائی چې کوم کس حج اوکړی او زما د زیارت دپاره مدینې منورې ته رانه شی نو دهٔ په ما باندې ظلم اوکړو حضرت امام بخاری صاحب هم د کتاب الحج په آخر کښې د حرم مدینه او فضل مدینه په باره کښې متعدد بابونه قائم کړي دی تقریباً یو درځن

[۲۰۳۳](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

دابوهریره رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه رسول پاک علیه السلام فرماتیلی دي چه ددری جوماتونونه علاوه نورو جوماتونوته دثواب په نیت باندي بستره ونه ترلی شی(کنایه ده دسفرکولونه) یومسجد حرام اوبل زما داجومات یعنی مسجد نبوی اودریم بیت المقدس ځکه چه باقی جمله مساجد په فضیلت کښې یوبرابردی نو په دي وجه باندي ددي دریونه علاوه بل مسجد ته دسفرکولو څه ضرورت دي؟

### د حدیث شرح علی احسن وجه

قوله: قال لا تشد الرجال الا الی ثلاثة مساجد..الخ: دا حدیث متّفق علیه دي امام بخاری و مسلم د دي تخریج کړي دي (۲) رحال د رحل جمع ده په معنی د کجاوه او پالان دا صیغه اگرچه د مضارع منفی ده لیکن مراد د دي نه نهی ده یعنی نه دی ترلی کجاوه په اوښانو باندي،او دا کنایه ده د سفر نه مطلقاً خواه په سورلئ سره وی یا بغیر یعنی سفر دي نه شی کولې ماسوا د دریو مساجدو نه‌چې کوم پورته په حدیث کښې مذکور دی، په دي حدیث کښې دا استثناء استثناء مفرغ ده ځکه چې دلته مستثنی منه مذکور نهٔ ده چې په دي کښې دوه احتمالات دی خاص مقدر اومطلق شی یا عام،(۳) په اولنی صورت کښې به هغه لفظ

---

(*): صحیح البخاري/فضائل الصلاة ۱(۱۱۸۹)، صحیح مسلم/الحج ۹۵(۱۳۹۷)، سنن النسائي/المساجد ۱۰(۶۹۹)( تحفة الأشراف: ۱۳۱۳۰)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/إقامة الصلاة ۱۹۶(۱۴۰۹)، موطأ امام مالك/ الجمعة ۷/۱۶)، مسند احمد(۲/۲۳۴، ۲۳۸، ۲۷۸)، سنن الدارمي/الصلاة ۱۳۲(۱۴۶۱)(صحیح)

(۲) بلکه په صحاح سته کښې دی قال المنذري واخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. اهـ دا حدیث په ترمذی ص ۴۴ کښې هم دي خو من حدیث ابي سعید الخدري لا من حدیث ابي هریرة، هم په دي وجه منذری د دي حواله نه نه ده ورکړی.

(۳) د استثناء د مفرغ کیدو تقاضه هم دا ده چه مستثنی منه عام او مطلق اومنلي شی خو دا ضروری نه ده چه د عام نه مراد هم عام وی بلکه کله عام مراد کولو سره خاص مراد کولې شی کما قال الحافظ في الفتح ـ یعنی د موضع نه مراد هم مسجد کیدی شی ۱۲

مسجد وی او په دویم صورت کښې به لفظ مکان یا موضع یعنی لا تشدالرحال الی مسجد من المساجد الا الی الخ یا لا تشد الرحال الی موضع من المواضع الا الی ثلاثة مساجد الخ همسې خو به په دواړو صورتونو کښې دا مستثنی متصل وی ځکه چې مستثنی متصل هغه وی چې هلته مستثنی د مستثنی منه د جنس نه وی او په لفظ مسجد او مکان کښې صرف دا فرق دی چې یو په دې کښې جنس قریب دی او یو جنس بعید لیکن چونکه د مسنداحمد په یو روایت کښې د دې وضاحت دی لا تشد الرحال الی مسجد لیصلی فیه الا الی الخ په دې وجه هم احتمال د خصوص راجح دی واختاره الحافظ العراقی هغوی فرمائی د دې حدیث نه مقصود د مساجدو احکامات بیانول دی بهرکیف! که مستثنی منه مسجد اومنلی شی نوبیا خوځهٔ اشکال نشته او مطلب دا دی چې د درېو مساجدو نه علاوه یو بل مسجد ته سفر کول هلته تلل د مونځ کولو دپاره بې فائدې دی په دې کښې هیڅ فضیلت نشته ځکه چې د ټولو مساجدو ثواب برابر دی په خلاف د دې دریو مساجدو غرض داچې د فضیلت او فائدې نفی ده د جواز نفی نهٔ ده لهذا دا نفی د شفقت دپاره ده د تحریم دپاره نهٔ ده کما قال النووی وغیره من الشراح وهکذا فی الکوکب الدری

او که مستثنی منه عام لفظ یعنی مکان منلی شی[1] نو په دې کښې اشکال ظاهر دې ځکه چې په دې صورت کښې د سفر بالکل سدباب کیږی چې هیڅ یو سفر دې نهٔ شی کولې د مساجد ثلاثه نه علاوه ځواه هغه سفر د طلب علم دپاره وی ځواه د تجارت دپاره وی یا د جهاد دپاره یا دوستانو سره د ملاقات وغیره دپاره وی حالانکه دا سفرونه بالاتفاق مشروع او جائز دی اوس د دې اشکال نه د بچ کیدو دپاره دوه صورتونه دی یو دا چې دا اووئیلی شی چې دا سفرونه د دلیلونو په ذریعې د دې حکم نه مستثنی دی او یا دې دا توجیه[2] اوکړې شی چې په دې حدیث کښې مراد دا دی چې د مساجد ثلثه نه علاوه د یو مکان طرفته او د سفر مقصود دغه مکان جوړول او ذریعه د تقرب ګنړل نو دا سفر دې نشي کولې.

په دې صورت کښې به دا مذکوره سفرونه د نهی نه خارج شی ځکه چې په دې سفرونو کښې ذوات امکنه مقصود نهٔ دی بلکه مقصود د هغې اغراضو حصول دی چې د کومو دپاره سفر کیږی یعنی علم وتجارت و زیارت وغیره

---

[1] چه د کوم تائید د دې حدیث نه کیږی کوم چه په نسائی ص ۲۱۰ کښې دی، حدیث خو اوړد دی د هغې یو جزء دا دی چه ابوهریره رضی الله عنه فرمائی چه یو کرت زه کوه طور ته (د کور طور د زیارت دپاره) لاړم، په واپسۍ مې په بصره کښې د بصره بن ابی بصره الغفاری سره ملاقات اوشو، هغه ټپوس اوکړو ته د کوم ځائې نه راروان ئې، قلت من الطور، په دې باندې هغه اووې چه که زما ملاقات تا سره هلته د تلو نه مخکښې شوی وی نو بیا به ته هلته نه تلې ( قلت لم قال لتی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تعمل المطی الا الی ثلاثة مساجد الخ ) په دې باندې د ابوهریره رضی الله عنه د سکوت نه معلومه شوه چه هغه هم د دې رائې سره اتفاق اوکړو. ۱۲

[2] تقی الدین سبکی په دې حدیث باندې تفصیلی کلام کولو نه پس فرمائی، او خلاصه زمونږ د اوړد بحث دا ده چه د مساجد ثلاثه نه علاوه د بل ځائې سفر هغه وخت ممنوع دې چه کله په دې سفر سره مقصود تعظیم بقعه وی اوکه مقصود د ساکن بقعه تعظیم وی یا بل څه غرض وی نو بیا ممنوع نه دی. اهـ

او بعضې علماؤ دا حدیث په نذر باندې محمول کړې دي که یو سړي دا نذر اومنی چې زهٔ به په فلانی مسجد کښې دوه رکعته مونځ کوم نو د نذر پوره کولو دپاره هغه مسجد ته تلل او مونځ کول ضروری نه دی بلکه چې په کوم مسجد کښې ئې هم اوکړی نو نذر به پوره شی ماسوا د دې دریو مساجدو نه چې که په دې کښې ئې د مونځ کولو نذر منلی وی نو د اکثرو علماؤ په نزد به نذر د دې دریو مساجدو نه علاوه نهٔ پوره کیږی[1] بلکه دې مساجدو طرفته به سفر کول ضروری وی لیکن د حنفیه په نزد په دې دریو مساجدو کښې به مونځ کول خو اولی وی لیکن واجب نهٔ دی(کوکب)

او بعضې علماؤ دا حدیث په اعتکاف باندې محمول کړې دي لکه بعضې صحابه کرام لکه د حضرت حذیفه رضی الله عنه په نزد اعتکاف د دې دریو مساجدو نه علاوه په بل یو مسجد کښې نهٔ صحیح کیږی اودبعضو په نزد اعتکاف صرف په مسجد النبی کښې صحیح کیږی

## د علماؤ صلحاؤ یا د هغوی د قبرونو د زیارت دپاره شد رحل

اوس پاتې شوه مسئله د هغې سفر چې د علماؤ او صلحاؤ په حیات د هغوی د زیارت دپاره یا د وفات نه پس د هغوی د قبرونو د زیارت دپاره کولې شی حافظ ابن الحجر په فتح الباری کښې لیکی ج۳ص۵۳ شیخ ابومحمد جوینی دا ناجائز او حرام ګرځولې دی او قاضی عیاض او یو جماعت هم دا قول اختیار کړې دي[2] لیکن د امام الحرمین وغیره علماء شافعیه په نزد صحیح دا ده چې داسې سفر کول جائز دی او د حدیث دې حضراتو مختلف جوابونه ورکړې دی بیا حافظ هغه په تفصیل سره لیکلی دی(۱) مثلاً یو دا چې په حدیث کښې د فضیلت تامه نفی مراد ده د نفس فضیلت او د جواز نفی مراد نهٔ ده(۲) حدیث په نذر باندې محمول دي که یو سړي د مساجد ثلاثه نه علاوه په یو بل مسجد کښې د مونځ کولو نذر اومنی نو د هغې د پوره کولو دپاره بل مسجد ته د سفر کولو ضرورت نشته په خلاف د دې مساجدو(۳) د دې حدیث تعلق صرف مساجدو سره دی غیرمساجدو سره د دې هیڅ تعلق نشته وغیره وغیره متعدد توجیهات د حضرت گنګوهی او حضرت شیخ الهند قدس سرهما په تقاریر درسیه کښې دا دی چې د قبرونو د زیارت دپاره سفر کول اګرچه جائز دی په دې حدیث کښې د دې نه منع نهٔ ده کړې شوې لیکن د عوارضو او د بدعاتو د ویرې تقاضه هم دا ده چې دا ممنوع اوګرځولې شی او شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله په اشعة اللمعات او لمعات التنقیح کښې په دې باره کښې صرف په اختلاف نقل کولو باندې اکتفاء کړې ده چې په دې کښې د علماؤ دوه جماعتونه دی یو جماعت ورته جائز او دویم ورته ناجائز وائی اه زمونږ حضرت اقدس شاه ولی الله رحمه الله دا سفر

---

[1] امام مالک، امام احمد او امام شافعی في روایة او بل روایت د امام شافعی نه دا دی کوم چه زیات مشهور دي چه په نذر کښې د مسجد حرام تعیین خو معتبر دي د باقی دوه مسجدونو نه دی. کما في الفتح ص ۵۳ ج ۲)

[2] امام نووی رحمه الله هم دا قول نقل کولو سره د دې تغلیط کړې دی حیث کتب (ص ۴۳۳ ج ۱) وهو غلط والصحیح عند اصحابنا وهو الذي اختاره امام الحرمین والمحققون انه لا یحرم ولا یکره قالوا والمراد ان الفضیلة التامة انما هي في شد الرحال الي هذه الثلاثة خاصة. والله اعلم

ناجائز ګرځولي دي لکه چه هغوی په حجة الله البالغه کښې لیکی چې د اهل جاهلیت دستور وو چې هغوی به په خپل خیال کښې کوم مقامات معظم او مقدس ګڼړل د هغې په اراده به ئې سفر کوو اود خپل خیال مطابق به ئې د هغې نه تبرک حاصلولو چې په دې کښې ښکاره خبره ده چې تحریف او فساد دي په دې وجه نبی علیه السلام د داسې قسم سفرونو سدباب اوفرمائیلو الخ وړاندې فرمائی والحق عندی ان القبر ومحل عبادة ولی من اولیاء الله والطور کل ذلک سواء فی النهی اهـ(عون) مولانا شاه انورشاه کشمیری ﷺ هم د دې په جواز کښې د تردد اظهار فرمائیلي دي(کما فی العرف) او جمهور شافعیه خو چونکه د جواز قائل دی په دې وجه حضرت امام غزالی ﷺ په هغې خلقو باندې رد کړې دي چې کوم خلق د دې حدیثولا تشد الرحال) نه د عدم جواز استدلال نیسی هغوی فرمائی چې د دې حدیث تعلق خو صرف د مساجدو سره دې ځکه چې د دې دریو مساجدو نه علاوه باقی ټول په خپلو کښې برابر دی او په هر کلی او ښار کښې مسجد وی بیا څهٔ وجه ده د یو مسجد پریخودلو او بل ته د سفر کولو په خلاف د اولیاؤ د قبرونو او دیدار چې د هغوی د برکاتو انکار نهٔ شی کیدې چې په درجه کښې برابر نهٔ دی د هر صاحب قبر برکت د هغهٔ حسب مرتبه دې نو ځنګه چې د علماؤ او صلحاؤ زیارت د هغوی په حیات یعنی ژوند کښې په اعلی مقاصدو کښې دې نو دغه شان د هغوی د وفات نه پس د هغوی د قبرونو زیارت په مقاصد رحله کښې دې کذا فی الاحیاء(التعلیق الصبیح) احقر وائی چې ماته شیخ ومرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مهاجر مدنی قدس سره یو ځل فرمائیلي وو چې کله کله د خپلو اکابرینو مزارونو ته ځئ او د حضرت شیخ صاحب خپل معمول هم دا وو چې د موقع په مناسب به په کال کښې یو ځل نیم یا چې به کله موقع ملاؤ شوه نو خواوشا کښې مزارات ګنګوه، دیوبند، رائپور وغیره ته به ئې تشریف اوړلو

## شد رحل د روضه شریفه نبویه په اراده

اوس پاتې شوه مسئله د نبی کریم ﷺ د زیارت دپاره شد رحل،نو په دې کښې اګرچه د حدیث الباب پیش نظر بعضې علماؤ اختلاف کړې دي لیکن د جمهور علماؤ او محدثینو په نزد دا عمل من اعظم القربات واجل السعادات دي بلکه بعضې علماؤ لکه تقی الدین سبکی خو د دې په جواز بلکه په استحباب باندې د علماؤ اجماع نقل کړې ده یعنی اجماع عملی(عامل) لکه هغوی فرمائی د همیشه نه په هره زمانه کښې بې شماره حاجیان د حج په موقع باندې مدینه منوره کښې د روضی مبارکې د دیدار او زیارت دپاره حاضریږی چې په هغې کښې د هر ملک علماء او صلحاء هم وی او ښکاره خبره ده چې کوم کس د علماؤ د دې دومره ګڼې تخطیه کوی نو هغه به په خپله په خطاء باندې وی اهـ د دې خبرې نه د علامه سبکی صاحب اشاره د ابن تیمیه طرفته ده چې د قبر اطهر د زیارت دپاره شد رحل ته ناجائز وائی د هغوی مسلک دا دي چې سړی ته پکار دی چې هغه د مسجد نبوی او په دې کښې د مونځ کولو په نیت سره د مدینې منورې د سفر نیت اوکړی بیا چې کله هلته حاضر شی نو بیا دې روضه مبارکه باندې حاضرشی دهغې زیارت دې اوکړی او صلوة و سلام دې اوکړی

په عرف الشذی کښې ئې لیکلې دی چې په دې مسئله کښې د متقدمینو نه د ابن تیمیه سره خلورو علماؤ موافقت کړې دې چې په هغې کښې شیخ ابومحمد جوینی والد د امام الحرمین هم دې او په حاشیه د بذل المجهود کښې حضرت شیخ صاحب قاضی حسین من الشافعیه او قاضی عیاض من المالکیه هم شمار کړې دی (۱) په فتح الباری ص ۵۳ ج ۳ کښې ئې د علامه کرمانی نه نقل کړې دی هغوی فرمائی چې زمونږ په زمانه کښې د شام په ښارونو کښې په دې مسئله باندې د علماؤ مینځ کښې لوئ لوئ مناظرې شوې دی او د دواړو طرفو نه لوئ رسالې لیکلې شوې دی په دې باندې حافظ ابن حجر لیکی د دې نه اشاره هغه بحث او رد طرفته ده چې کوم تقی الدین سبکی په ابن تیمیه باندې کړې دې او بیا د ابن تیمیه له طرفه شمس الدین ابن عبدالهادی وغیره په سبکی باندې کړې دې(۲) دغه شان حافظ وغیره شارحینو لیکلې دی وهی من البشع المسائل المنقولة عن ابن تیمیة(ابن تیمیه چې په کومو مسئلو کښې د جمهورو مخالفت کړېدی نو په هغې کښې دامسئله د ټولو نه زیاته ترخه او بدذائقه ده) الحمد لله حدیث لا تشدالرحال الا الی ثلثة مساجد باندې چې احقر څه لیکل غوښتل نو هغه پوره شو د دې مقام مناسب مې یو بل مضمون زړۀ لیکل غواړی چې د حدیث د طالبانو دپاره خاص ضرورت لری چې هغه د استدراک په عنوان سره لیکم

## استدراک

مصنف رحمه الله د مسجد حرام او مسجد نبوی په فضیلت کښې صرف دا یو حدیث لیکلې دې چې د ترجمة الباب عین مناسب دې حضرت امام بخاری صاحب رحمه الله په کتاب الصلوة کښې باب فضل الصلوة فی مسجد مکة والمدینة قائم کړې دې او د دې لاندې ئې دوه احادیث مبارکه ذکر کړې دی یو خو دا حدیث چې کوم دلته ذکر دې لا تشدالرحال الخ

## د مسجد حرام او مسجد نبوی په فضیلت کښې احادیث او د هغې توضیح او تشریح

دویم حدیث دا دې عن ابی هریرة مرفوعاً صلوة فی مسجدی هذا خیر من الف صلوة فیما سواه الا المسجد الحرام دغه شان صاحب د مشکوة په باب المساجد ومواضع الصلوة کښې دا دواړه احادیث مبارکه ذکر کړې دی او د دواړو باره کښې ئې لیکلې دی متفق علیه په دې دواړو کښې په یو باندې خو مونږ کلام اوکړو او یو باقی دې چې د هغې مضمون دا دې نبی علیه السلام فرمائی یو مونځ زما په دې مسجد کښې د هغې زرو مونځونو نه غوره او افضل دې چې

---

(۱) د دې حضراتو نوم امام نووی رحمه الله د مسلم په شرح کښې او حافظ په فتح الباری کښې هم لیکلې دی خو شد رحال الی غیر المساجد الثلاثة د لاندې ئې لیکلې دی د روضه شریفه د تخصیص سره ئې نه دی لیکلې ۱۲

(۲) د سبکی د دې رسالې نوم "شفاء السقام فی زیارة خیر الانام؟ دی هغه په شروع کښې د دې نوم "ثمن الغارة علی من انکر سفر الزیارة؟ کیخودلې وو روستو ئې نوم بدل کړې وو، بیا د دې په تردید کښې ابن عبدالهادی چه کومه رساله لیکلې وه د هغې نوم هغه کیخودلو "الصارم المنکی علی نحر السبکی، بیا ابن علان د دې رد اوکړو "السیرد المبکی علی الصارم المنکی" او دا سلسله هم دغه شان روانه وه. (عرف الشذی)

کوم په نورو مساجدو کښې اوکړي شی ماسوا د مسجد حرام نه، د دې حدیث په تشریح کښې دري اقوال دی یعنی په دې استثناء کښې چې کومه په دې حدیث کښې ذکر ده(۱) د مسجد نبوی مونځ د باقی ټولو مساجدو نه غوره دې لیکن د مسجد حرام د مونځ نه افضل نۀ دي بلکه د مسجد حرام مونځ د مسجدنبوی د مونځ نه غوره دي هم دا مطلب جمهور علماؤ اختیار کړې دي او د دې تائید د عبدالله بن الزبیر د حدیث مرفوع نه کیږی چې هغه امام احمد روایت کړې دي چې په هغې کښې د مذکوره حدیث نه پس دا هم زیاتې دي وصلوة فی المسجد الحرام افضل من مائة صلوة فی هذا اوس د پوره حدیث مضمون دا شو چې د مسجد نبوی یو مونځ د باقی مساجدو د زرو مونځونو نه غوره دې او د مسجد حرام یو مونځ د مسجد نبوی د سلو مونځونو نه غوره دې لهذا نتیجه دا شوه چې د مسجد حرام یو مونځ د عامو مساجدو د سلو زروریعنی یو لاکهٖ مونځونو نه غوره دې وعند البزار وقال اسناده حسن والطبرانی من حدیث ابی الدرداء رفعه الصلوة فی المسجد الحرام بمائة الف صلوة والصلوة فی مسجدی بالف صلوة والصلوة فی بیت المقدس بخمسمائة صلوة یعنی د مسجد حرام یو مونځ د یو لاکهٖ د مونځونو برابر دي او د مسجد نبوی یو مونځ د زرو مونځونو برابر دي او د بیت المقدس یو مونځ د پنځو سو مونځونو برابر دي د دې استثناء یو مطلب خو دا شو چونکه د دې مطلب تائید د نورو روایتونو نه هم شوې دې په دې وجه دا راجع او متعین دي.

(۲) دویم قول په دې کښې دا دي چې د مسجد نبوی مونځ افضل خو د مسجد حرام نه هم دا دي لیکن بدونِ الف یعنی زر درجې غوره نۀ دي بلکه د دې نه کم او کم واحد ته هم شامل دي لهذا چې په زرو کښې صرف یو کم کړې شی یعنی د مسجد نبوی یو مونځ خو د عامو مساجدو نه زر درجې غوره دي او د مسجد حرام د مونځ نه یو کم زر درجې غوره دي. (۱) قال ابن عبدالبر.

(۳) دریم قول په دې کښې دا دي چې د دې نه مراد مساواة دي یعنی د مسجد نبوی د مونځ چې کوم فضیلت دي نو هغه د نورو مساجدو په لحاظ سره دي د مسجد حرام په لحاظ سره نۀ دي د مسجد حرام د مونځ برابر دي(۲) دا مطلب ابن بطال المالکی اختیار کړیدي او د ترجیح وجه دا بیانوی چې کۀ اولنی او دویم مطلب واخستلې شی نو په دې صورت کښې به دویم دلیل طرفته د رجوع کولو حاجت وی چې هغې سره د دې تفاوت مقدار معلومیږی په خلاف د مساوات چې په دې مطلب کښې خبره پوره معلومیږی په دې باندې حافظ ابن حجر فرمائی چې شاید ابن بطال رحمه الله ته د عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه هغه حدیث نۀ دې رسیدلې

---

۱، لیکن ددې قول په وجه به دا لازمیږی چه د مسجد نبوی او عامو مساجدو په مینځ کښې خود زر مونځونو تفاوت (فرق) دي، اود مسجد حرام او عامو مساجد په مینځ کښې صرف د یو درجې تفاوت وی،وهو کما تری.

۲، د مسجد حرام مونځ څومره افضل دي دمسجد نبوی نه (لي المعني الاول) یا د مسجد نبوی مونځ څومره افضل دي د مسجد حرام نه، (لي المعني الثاني)

چې کوم په مسند احمد[1] کښې دي څکه چې د هغې پيش نظر يو بل حديث طرفته د رجوع کولو حاجت نۀ پيښيږي اهـ د دې نه پس ځان پوهول پکار دي چې د صحيحينو کوم حديث پورته تير شو په هغې کښې خو هم دا دي چې د مسجد نبوي د يو مونځ ثواب د زرو مونځونو د ثواب برابر دي او د ابن ماجه په حديث کښې خو داسې دي چې د هغې راوي جابر رضي الله عنه دي[2] او د ابن ماجه په يو بل حديث کښې دي چې د هغې راوي انس بن مالک دي او صاحب د مشکوة هم ذکر کړېدي چې د مسجد نبوي يو مونځ د پنځوس زره مونځونو برابر دي ليکن د دې حديث په سند کښې يو راوي ابوالخطاب الدمشقي هم دي چې د هغه باره کښې په بذل المجهود کښې د حافظ ابن حجر نه نقل دي چې وهو مجهول

**فائده:** د حديث بعضو شارحينو ليکلي دي چې د مسجد حرام د يو مونځ ثواب يولاکهـ د خانله کولو په صورت کښې دي او که جماعت سره اوکړي شي نو بيا اوويشت لاکهه دي[3] او په دې صورت کښې به د پنځو مونځونو ثواب د يو کروړ پنځه ديرش لاکهه مونځونو برابر وي او چې بيا د يو کس سل کاله عمر وي او هغه په خپل وطن کښې سل کاله خانله مونځ کوي نو د هغې مونځونو تعداد صرف يو لاکهـ اتيا زره وي

**دويمه فائده:** دلته دوه دري خبرې نوري هم داسې پاتې شوي چې د تحقيق احتياج لري اول دا چې په مسجد نبوي کښې د نبي عليه السلام نه پس کومه توسيع اوشوه خلفاء راشدينو کړې وي يا نورو خلفاؤ نو هغه حصه د دې اجر په زياتوالي کښې شامله ده يا صرف دا دومره اجر هغې قديم حصې سره خاص دي د امام نووي رائې دا ده چې کومه حصه د نبي عليه السلام په زمانه کښې وه نو دا اجر د هغې حصې سره خاص دي څکه چې په حديث شريف کښې فی مسجدی هذا اسم اشاره سره وئيلې شوې دي نبي عليه السلام صرف فی مسجدی نۀ دي فرمائيلي علامه عينی رحمه الله فرمائي چې کله اسم او اشاره دواړه جمع شي نو د کوم يو په مقتضی باندې به عمل کيږي په دې مسئله کښې اختلاف دي د امام نووي هم ميلان دي طرفته دي چې اسم اشاره به غالبه وي او بنکاره خبره ده چې اشاره د يو موجود څيز طرفته کولې شي لهذا د دې نه مراد هغه مسجد شو چې کوم د نبي عليه السلام په زمانه کښې وو او د حنفيه يې نزد لکه څنګه چې د دوی د ظاهر کلام نه معلوميږي خبره دا ده چې اسم ته به غلبه ورکولې شي په اشاره باندې اهـ(تعليق الصبيح) د اسم نه مراد مسجد نبوي چې د نبي عليه السلام په کلام کښې مذکور دي او د مسجد نبوي اطلاق په مزيد او مزيد عليه دواړو باندې کيږي لهذا تضعيف يعنی د اجر دا زياتيدل هم عام کيدل پکار دي او شيخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله په لمعات کښې د امام نووي اختلاف ذکر کړي دي او بيا ئې د جمهور علماؤ مسلک د عدم تخصيص

---

[1] دا حديث په شروع کښې تير شوي دي.

[2] قال الحافظ (ص ٥٤ ج ٢) وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا صلوة في مسجدي افضل من الف صلوة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلوة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلوة فيما سواه، اهـ لهذا صرف د واحد استثناء کولو په خاې معتد به مقدار مثلا يو زرنه د نصف استثناء اوکړي شي نو اشکال به نه وي.

[3] ليکن په دې کښې بعضې شارحينو ته تأمل دي، قال الحافظ (ص ٥٦ ج ٢) لکن هل يجتمع التضعيفان اولا محل بحث، اهـ، وهكذا في القسطلاني.

لیکلي دي هغوی فرمائی لکه چه راغلي دی چې نبی ﷺ اوفرمآئیل لو مد هذا المسجد الی صنعاء الیمن کان مسجدی دغه شان د حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهما قیام په مونځ کښې په هغه حصه کښې چې کومه حصه وروسته زیاته کړې شوې وه دا د دې دلیل دي وړاندې لیکی چې د ابن تیمیه رائې هم دا ده بلکه هغوی په دې باندې د تولو اتفاق نقل کړې دي ابن تیمیه وائی دا جدا خبره ده چې د نبی ﷺ مقام(د قیام خایی) اعظم او افضل دي د تولو مقاماتو نه اهـ یعنی په دې کښې خو شک نشته چې د مسجد قدیم حصه چې په هغې کښې نبی ﷺ مونځونه کړي دی نو هغه د هغې حصې نه غوره ده چې کومه د هغوی نه روسته زیاته کړې شوې ده لیکن د اجر دا زیاتوالی د هغې اولنۍ او قدیم حصې سره خاص نۀ دي په دي وجه بهتره دا ده چې په هغې کښې د مونځ کولو کوشش اوکړي شی صاحب لمعات فرمائی چې محب طبری په دې مسئله کښې د امام نووی رجوع نقل کړې ده یعنی د جمهورو د مسلک طرفته او د مسجد حرام باره کښې په خپله د امام نووی او تقریباً د تولو علماؤ رائې دا ده چې هغه عام دي د مونځ د ځائې سره خاص نۀ دي د پوره مکې مکرمې بلکه د تول حرم هم دا حکم دي لهذا د مکې مکرمې کورونه هم د مسجد حرام په حکم کښې دی ځکه چې په تولو حرم باندې د مسجد حرام اطلاق کیږي(قسطلانی)

**ثانی:** دویمه خبره دا ده چې د دې اجر د زیاتوالی تعلق صرف د فرض مونځ سره دي یا فرض او نفل دواړو سره دي حافظ ابن حجر د جمهورو مسلک عموم لیکلي دي یعنی فرض او نفل دواړه او د امام طحاوی رائې ئې دا لیکلي ده چې د دې نه مراد صرف فرض مونځ دي ځکه چې نفل کول په کور کښې غوره او افضل دی لحدیث افضل الصلوة المرء فی بیته الا المکتوبة په دې باندې حافظ فرمائی چې د امام طحاوی د رائې پیش نظر ساتلو باوجود هم په دې تضعیف یعنی د اجر په دې زیاتوالی کښې عموم کیدې شی د عموم نه هیڅ ځیز مانع نشته په دې طریقه چې داسې اووئیلې شی چې د مکې مکرمې او مدینې منورې نفل مونځ یو لاکھ یا زر درجې غوره دي د غیر مکه مکرمه او د غیرمدینه منوره نه یعنی نورو مساجدو سره د مسجدمکه مکرمه او مسجدمدینه منوره تقابل اوکړئ او د نورو کورونو د مکې مکرمې او مدینې منورې د کورونو سره تقابل اوکړئ اهـ

**ثالث:** دریمه خبره دلته دا ده چې مسجد حرام او مکه مکرمه افضل دی یا مسجد نبوی او مدینه منوره نو جمهور علماء د مکې مکرمې د فضیلت قائل دی د پورته مذکوره حدیث په وجه سره،، د مکې مکرمې یو مونځ د یو لاکھ مونځونو برابر دي او د مسجد نبوی د زرو مونځونو برابر دي، ځکه چې د مکاناتو شرف د عبادت د شرف تابع دي چې هرکله د مکې مکرمې عبادت د مدینې منورې د عبادت نه غوره او افضل دي نو په خپله به مکه مکرمه هم د مدینې منورې نه غوره وی د امام مالک یو روایت او د هغوی د بعضې ملګرو مسلک هم دا دی لکه ابن وهب او ابن حبیب مالکی لیکن د امام مالک مشهور قول او د هغوی د اکثرو ملګرو مسلک د دې برعکس دي یعنی د مدینې منورې د فضیلت قائل دی ځکه چې نبی ﷺ فرمائی مابین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة چې زما د قبر نه د منبر پورې دا تولې

حصه د جنت یو حصه او د هغې باغ دي او په دویم حدیث کښې دی موضع سوط فی الجنة خیر من الدنیا و مافیها ابن عبدالبر د دې جواب دا ورکړې دي چې دا صرف یو استنباط دي صریح نص نۀ دي په خلاف د مکه مکرمه چې د هغې په فضیلت باندې صریح نص موجود دي چې د هغې تخریج اصحاب السنن کړې دي وصححه الترمذی[1] وابن خزیمة وابن حبان چې د هغې الفاظ دا دی عن عبدالله بن عدی بن الحمراء قال رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم واقفاً علی الحزورة فقال والله انک لخیرارض الله واحب ارض الله الی الله ولولا انی اُخرجت منک ما خرجت،، حزوره په مکه مکرمه کښې د یو ځائي نوم دي نبی علیه السلام په دې حدیث کښې مکې مکرمې ته خیرارض الله او احب ارض الله فرمائی دغه شان دا چې کۀ زۀ د تا نه ویستلي شوی نۀ وې نو زۀ به د دې ځائي نه هیڅکله هم نۀ ووم وتلي حافظ ابن حجر فرمائی اکثر مُنصفین[2] مالکیه (انصاف پسند) د دې قول نه رجوع کړې ده او د مکې مکرمې د فضیلت قائل شوي دی قاضی عیاض مالکی فرمائی لیکن د دې نه هغه بقعه مستثنی ده چې په کومه کښې نبی علیه السلام دفن کړې شوي دي د هغې په خیرالبقاع کیدو باندې د یولو اتفاق دې(تردې چې هغه حصه د عرش نه هم اعلی او غوره ده) په دې باندې حافظ ابن حجر فرمائی چې دا خبره د بحث نه خارج ده ځکه چې بحث په دې لحاظ سره کیږی چې کوم ځائي د عبادت ډپاره غوره دې(ملخصاً من الفتح) بنده وائی چې مالکیه د مدینې منورې د فضیلت د هغه حدیث نه هم استدلال کړې دي چې د هغې مضمون دا دې چې نبی علیه السلام یو ځل دا دعا اوفرمآئیله چې ای الله! ابراهیم علیه السلام ستا نبی وو هغوی د اهل مکه ډپاره د برکت دعا کړې وه او زۀ ستا نه د اهل مدینه دپاره دعا غواړم او دوچند او څلور چنده زیاته دعا غواړم اهـ اخرجه الترمذی ایضاً فی باب فضل المدینة.

## بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

### باب: د مدینې د حرمت بیان

په صحیح بخاری شریف کښې دی باب حرم المدینة، په دې کښې خو شک نشته چې حرم دوه دی حرم مکه او حرم مدینه په دې وجه وئیلې شی حرمین شریفین،لیکن د دواړو په نوعیت کښې فرق دي د بهر نه راتلونکی سړي حرم مکه ته د احرام نه بغیر داخلیدې نۀ شی په خلاف دحرم مدینه په دې کښې بالاتفاق د احرام نه بغیر داخلیدل جائز دی او د بعضې فرقو په کښې اختلاف دي په دې وجه د اکثرو او د ائمه ثلثه په نزد د مدینې منورې اوني بوتی او ښکار حرام دي یعنی څنګه چې د حرم مکه اوني کټ کول حرام دی او د هغې ځائي ښکار حرام دي نو دغه شان حکم د حرم مدینه هم دي لیکن دومره خبره ده چې په دې کښې به جزا واجب نۀ وی وهو مذهب مالک واحمد فی روایة وقول الشافعی فی الجدید او د امام احمد یو روایت او د امام شافعی قدیم قول دا دي چې جزا به هم واجبیږی هغه جزا چې کومه په حرم

---

[1] اخرجه الترمذي في أواخر كتاب المناقب في باب فضل مكة.۱۲.

[2] په فتح الباری کښې لفظ مصنفین دي. قسطلانی کښې منصفین دي. وهو الصحیح.

مکه کښې واجبږی او وئیلې شوې دی چې د دې جزا اخذ السلب دي(د بدن کپړې او ورسره سامان لکه څنګه چې وراندې په کتاب کښې د سعد بن ابی وقاص په حدیث کښې راځی د تحریم دلیل روایات الباب دی

## د حرم مدینه په حکم کښې د جمهورو او د احنافو اختلاف

او د حنفیه په نزد د حرم مدینه حکم دا نه دی چې د هغې ځائي اوښ او ښکار حرام دي بلکه صرف دا دي چې هغه معظم او محترم مقام دي د هغې د شان خلاف چې د هغې دشان سره مناسب نه وی نو داسې کار هلته کول پکار نه دی د هغې ځائي خوشنما منظرونه دي باقی اوساتلې شی او بغیر دې ضرورت نه په هغې کښې څه خرابې نه راولی امام طحاوی په دې باندې د حضرت انس ﷺ د هغې حدیث نه استدلال کړې دې چې په هغې کښې دی یا ایا عمیرمافعل النغیر چې که د مدینې منورې ښکار حرام وې نو د هغې نیول به هم جائز نه وو د دې جواب دا ورکړې شوې دې چې ممکن ده هغه مرغی(نغیر) هغوی د حل(یعنی د حرم نه خارج) څه ځائي کښې نیولې وی لیکن حافظ دا په خپله رد کړې ده حیث قال لکن لا یرد ذلک علی الحنفیة لان صید الحل عندهم اذا دخل الحرم کان کحکم الحرم چې د حل ښکار حرم ته راشی نو هغه هم د حرم د ښکار په حکم کښې شمار شی

دغه شان امام طحاوی د تحریم د روایاتو یو جواب دا ورکړې دې چې ممکن ده چې دا حکم د هغه وخت وی چې کله مدینې منورې ته هجرت واجب وو دې دپاره چې د مدینې منورې زینت باقی وی او دا د زینت بقاء د هجرت طرفته د رغبت او د مدینې منورې د الفت و محبت ذریعه وی نو چې هرکله هجرت منسوخ شو نو دا تحریم هم منسوخ شو لکه د دې تائید د دې نه کیږی چې په بعضې روایتونو کښې راځی ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن هدم آطام المدینة فانها من زینة المدینة یعنی نبی ﷺ د مدینې منورې د اوچتو او قدیم دیوالونو د ورانولو نه منع اوفرمائیله ځکه چې د هغې وجود د زینت باعث دي دغه شان د دې تحریم په روایتونو کښې په خپله استثناء موجود ده الا ان یعلف رجل بعیره چې د ضرورت په اندازه سرې د خپلې سورلۍ دپاره وابنهٔ کټ کولې شی د دویم روایت الفاظ دا دی الا ما یساق به الجمل او په یو روایت کښې دی ولکن یهش هشارا قیقاً یعنی د هغې ځائي پانې ضرورةً په قلار قلار شوکولې شي غرض دا چې جمهور د کومو روایتونو نه د تحریم استدلال کوی نو په خپله په هغې کښې د عدم تحریم پهلو موجود ده

[۲۰۳٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَايِرَ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

[1]: صحيح البخاري/العلم ۳۹(۱۱۱)، وفضائل المدينة ۱(۱۸۶۷)، والجهاد ۱۷۱(۳۰٤۷)، والجزية ۱۰(۳۱۷۲، ۳۱۷۹، والفرائض ۲۱(۶۷۵۵)، والديات ۲٤(۶۹۰۳)، والاعتصام ۵(۷۳۰۰)، صحيح مسلم/الحج ۸۵(۱۳۷۰)، سنن الترمذي/الديات ۱۶(۱٤۱۲)، والولاء والهبة ۳(۲۱۲۷)، سنن النسائي/القسامة ۹، ۱۰(٤۷٤۹)،(تحفة الأشراف: ۱۰۳۱۷)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الديات ۲۱(۲۶۵۸)، مسند احمد(۸۱/۱، ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۵۱، ۳۹۸/۲)، سنن الدارمي/الديات ۵(۲٤۰۱)(صحيح)

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ".

دعلي ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مونږ دنبي ﷺ نه د قران کريم اوددی صحيفی(په کومه کښي چه د ديت احکام ليکلی شوی وو) نه علاوه نور څه نه دی ليکلی او وئيل چه نبی ﷺ فرمائيلی دی مدينه منوره دعائر غرنه واخله ترثور غره پوری حرامه ده، څوک چه په مدينه کښي څه قسم نوی خبره پيداکړی يا کوم نوی خبری پيداکونکی ته څائي ورکړی نوبه داسي کس باندي دی دالله تعالی اودملائکو اودتمامو خلقو لعنت وی، دډغه کس به نه فرض عبادت اونه نفل دالله په نزد. قبول وي، دټولو مسلمانانو ذمه يوه ده، که چرې په دوی کښي کوم ادنی کس يو مشرک ته پناه ورکړی اوبل کس دهغه پناه ماته کړه نوپه داسي کس باندي دی هم دالله تعالی اودفرشتو اودتما موخلقو لعنت وی اوددداسي کس به هم فرائض اونوافل عندالله مقبول نه وی او څوک چه دکوم قوم نه دخپلو دوستانو سره داجازت نه بغير دوستی اوکړی نو په داسي کس باندي دی هم دالله تعالی اودفرشتو اودتمامو خلقو لعنت وی اوددداسي کس به فرائض او نوافل عندالله مقبول نه وي.

## د حديث تفصيلي تشريح

قوله: المدينة حرم ما بين عائر الى ثور...الخ: په دي حديث مبارک کښي د حرم مدينه حد مذکور دي او وراندي په روايت کښي راځی حمی(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً يعنی نبی ﷺ د مدينې منورې خلور واړه طرفونه د يو يو بريد په قدر محفوظ کړل بريد منزل ته وئيلي شی چې د هغې مسافت دولس ميله وی او د بخاری په يو روايت کښي دی حرم ما بين لابتی المدينة او په بعضي روايتونو کښي مابين حرتيها راغلي دي لابه او حره مترادف دی الحجارة اسود(تور کانړی) مدينه منوره د حرتين(دواړو تورو کانړيژن زمکو به مينځ کښي واقع ده) او په صحيح مسلم کښي په دي سلسله کښي روايات په مختلف الفاظو سره موجود دی ففی رواية ان ابراهيم حرم مكة وانی احرم مابين لابتيها،وفی رواية منه اللهم انی احرم مابين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكة وفی رواية وانی حرمت المدينة مابين مازميها

د دي نه پس تاسو د حديث الباب باره کښي ځان پوهه کړئ چې په دي کښي دوه الفاظ مذکور دی عائر(چې عير ورته هم وئيلي شی) او دويم لفظ ثور دا دواړه د دواړو غرونو نومونه دی يعنی د دي مينځنئ حصه تولې په تولې حرم مدينه دي په صحيح بخاری کښي يو ځائي خو داسي دی من كذا الى كذا او يو بل ځائي کښي دی: ما بين عائر الى كذا ،، گويا يوځايئ کښي دواړه مبهم دی او په دويم ځائي کښي اولني معين او دويم مبهم دي غرض

---

۱) په دي حديث کښي راوی د حرم په ځای د حمی لفظ استعمال کړو چه دا زما په خيال کښي د احنافو دمسلک طرف ته راهنمائی کوی يعنی لکه څنګه چه حمی (د مخصوص چراګاه يعنی ورځنی تحريم د يو وقتی او دځه خاص ضرورت او مصلحت په وجه باندي شوي دي دغسي د حرم مدينه هم دي والله تعالى اعلم

دا چې امام بخاری د ثور لفظ اختیار نۀ کړو او د صحیح مسلم په روایت کښې من کذا الی کذا دی او په یو روایت کښې مابین الی عیر الی ثور دي حافظ فرمائی د بعضو شارحینو خیال دا دي چې امام بخاری د ثانی تعیین قصداً اونکړو ځکه چې د ثور لفظ د هغوی په نزد صحیح نۀ وو په دي وجه د الی ثور په ځائې الی کذا نقل کړو ځکه چې د عائر خو په مدینه منوره کښې کیدل معروف او مشهور دی او د ثور هلته کښې کیدل غیرمعروف دی بلکه د دي په مکه مکرمه کښې کیدل مشهور و معروف دی[1] او دا هغه غر دي چې د دي په غار کښې حضور ﷺ د هجرت په وخت د کفارو نه ځان بچ کړې وو په دي وجه بعضې خو دا وائی چې دا لفظ د راوی وهم دي د دي په ځائې به بل څۀ وی مثلاً الی احد لکه د مسند احمد په یو روایت کښې دا سې دی.

او بعضې شارحینو د دې یو بله توجیه کړې ده هغه دا چې کلام په قیاس او تشبیه باندې محمول دي هغه په دي طور سره چې څنګه د جبل ثور په مکه مکرمه کښې کیدل معروف دی دغه شان هلته یو غر د عائر په نوم سره هم دي لهذا په دي حدیث کښې د جبل عیر و ثور نه مراد دمکې مکرمې دا دوه غرونه دی او مطلب دا دي چې څومره مسافت د دي دواړو غرونو په مینځ کښې دي(په مکه مکرمه کښې) دومره وسیع ځائې په مدینه منوره کښې د هغې حرم دي

او د بعضې علماؤ تحقیق دا دي چې په کښې مجدالدین فیروزآبادی(صاحب قاموس) دي هغه دا چې د بعضې علماؤ نه منقول دی چې مونږ مدیني منورې ته لاړو او مونږ په خپله د دي تحقیق اوکړو نو د بعضې مشرانو نه پته اولګیده چې او د احد غر نه شاته یو غر دي چې د هغې نوم ثور دي والله سبحانه وتعالی اعلم

د صحیح مسلم دبعضې مصری نسخو په حاشیه کښې د تاج العروس نه نقل کړې دی چې د حدیث الجبلین او حدیث اللابتین د مجموعې نه د حرم مدینه د حدود اربعه تعیین اوشو ځکه چې لابتین په شرق او غرب او عیروثور د مدیني په شمال او جنوب کښې واقع دی. په دي کښې اولنې په جنوب کښې او دویم په شمال کښې دي فمن احدث حدثاً او آوی محدثاً مطلب دا دي چې هرکله معلومه شوه چې د مدیني منورې دپاره حرم شته او د حرم کیدو مطلب دا دي چې دا مقدس ځائې دي نو د دې تقاضه دا ده چې هلته خصوصیت سره انسان د ګناه نه ځان بچ کړی او خاص ګرد بدعاتو او احداث فی الدین[2] نه او دغه شان د ایواء محدث نه یعنې د بدعتی د اعانت نه او بدعتی لره په مدینه منوره کښې د ځائې ورکولو نه او دا لفظ محدث هم کیدې شی یعنی امر بدعت چې کوم ځیز د بدعت د قبیل نه وی نو د هغې ترویج او اشاعت خو اول په یو ځائې کښې هم پکار نۀ دي لیکن بیا په مدینه منوره

---

[1] اګرچه مصعب زبیری خو د دواړو انکار کړې دي چه په دي کښې یو غر هم په مدینه کښې نشته، لیکن علماؤ د عیر نفی تسلیم کړی ده.

[2] مدینه منوره چونکه د دین اسلام مرکز دي په دي وجه دهغه ځائ نه چه څه ځیز هم راوځی هغه به دین ګڼل کیږی په دي وجه مدینه د بدعت اوده اهل بدعت د هلته د قیام نه د بچ کولو ډیر سخت ضرورت دي

کښې خو قطعاً کول نۀ دی پکار څکه چې په مقدس څائې کښې څنګه د نیکو اجروثواب زیات وی نو دغه شان هلته د ګناه کولو وبال هم زیات وی لا یقبل منه عدل ولا صرف(۱) د دې نه معلومیږی چې بدعت یو داسې منحوس څیز دې چې دې سره نوري نیکۍ هم تباه کیږی وذمة المسلمین واحدة کۀ یو مسلمان سړی یو کافر ته پناه او امان ورکړی نو د هغې رعایت په ټولو باندې واجب دې د یو مسلمان پناه ورکول ګویا د ټولو پناه ورکول دی او د دې پناه ورکولو کوشش یو ادنی سړی هم کولې شی او دا ادنی کیدل عام دی خواه د عدد په لحاظ سره وی چې پناه ورکوونکی صرف یو سړی وی یا د مرتبې په لحاظ سره وی مثلاً دا چې بنځه وی یا غلام وی آزاد نۀ وی دغه شان خواه د کمزورې خاندان والا وی یا اوچت او شریف خاندان والا ومن والی قوماً بغیر اذن موالیه چې کوم کس چه عقد موالاة اوکړی پردو(اجنبی) خلقو سره د مولی د اجازت نه بغیر نو په دۀ باندې لعنت دې د مَوالاة او د ولاء دوه قسمونه دی ولاء العتاقة او ولاء الموالاة دلته دواړه مراد کیدې شی که اول مراد واخستلې شی نو د دې تشریح دا ده چې په حدیث مبارک کښې دی الولاء لمن اعتق ولاء په اصل کښې د هغې خصوصی تعلق نوم دې چې د اعتاق(آزادیدو) په وجه د معتق او معتق درمیان کښې پیدا کیږی چې د هغې په نتیجه کښې مولی(معتق) د معتَق وارث جوړیږی په دې وجه بعضې وخت کښې ولاء اووئیلې شی لیکن مجازاً ترینه مال معتَق هم اخستلې شی بهرحال ولاء د معتق دیاړه وی څکه چې په معتَق باندې خو د معتق ډیر احسان دې اوس که یو آزاد کړې شوې غلام د خپل آزادولو نسبت د خپل معتق په ځائې بل یو کس طرفته اوکړی او اووائی چې دا زما معتَق دې نو دا د دۀ ډیر زیات ردُالت او احسان فراموشی نۀ ده نو څۀ دی؟ په پورته مذکوره حدیث شریف کښې په دې حرکت باندې وعید بیان کړې شوې دې او یقیناً دا کار حرام دې او په دې صورت کښې به د بغیر داذن موالیه قید په حدیث کښې احترازی نۀ وی چې که بغیر د اجازت نه داسې اوکړی نو حرام او ناجائز به وی ورنه جائز به وی څکه چې دا فعل خو په هر صورت کښې ناجائز دې بلکه د بیان واقع په طور دې ښکاره خبره ده چې غلام به داسې کار د مولی او آقا د اجازت نه بغیر کوی او دا هم ممکن ده چې دلته د موالاة نه عقد موالاة مراد وی چې هغې ته ولاء الموالاة هم وئیلې شی(د دوستۍ عقد) چې د جاهلیت په زمانه او د اسلام په ابتداء کښې به ډیر زیات وو او په دې وجه به استحقاق د ارث هم کیدو یعنی په میراث کښې به حقدار جوړیدۀ چې بیا روسته د جمهورو په نزد منسوخ شو لیکن د حنفیه په نزد منسوخ خو نۀ شو البته په دې کښې فرق راغې. (۲) کما سیاتی فی کتاب الفرائض په دې دویم صورت کښې به د بغیراذن

---

(۱) د صرف او عدل په تعریف او تفسیر کښې مختلف اقوال دی چه د بذل المجهود اود کتاب په حواشیو کښې دی.

(۲) هغه داچه په ابتداء کښې خو مولی الموالاة په ذوی الارحامو باندې مقدم وو، روسته چه کله دا آیت: واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض، نازل شو نو مولی الموالاة د ذوی الارحام نه مؤخر کړې شو، یعنی د ذوی الارحام د نه موجودګیدو په صورت کښې به مولی الموالاة وارث وی، دهغوی په موجودګی کښې به نه وی

موالیه قید احترازی وی ځکه چې سړی د ځپل مولی الموالاة نه په اجازت اخستلو سره بل سړی سره عقد موالاة کولې شی البته د اجازت نه بغیر حرام دی

[٢٠٣٥]() حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يُعْقَلُ عَلَاهَا وَلَا يُقْطَعُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ".

دعلی رضی الله عنه نه روایت دی چه ددې قصې په باره کښې نبی علیه السلام فرمانیلی دی چه دمدینې منورې ګیابه نشی کټ کولې اونه به دښکار کولو دپاره ددې ځاني خاروې زغلولې شی اونه به ددې ځاني پریږدتلی ځیز اوچتولې شی لیکن پریږدتلی ځیز به هغه څوک اوچتوی څوک چه ددې مالک ته اطلاع ورکوی او د هیچا دپاره جائزنه دی چه په مدینه باندې دجنګ دپاره اصلحه اوچته کړی او دهیچا دپاره جائزنه دی چه ددې ځاني ونه پرې کړی مګردخپل اوښ د انتظام دپاره.

رابت سعد بن ابی وقاص اخذ رجلاً سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه یو سړي اولیدهٔ چې په حرم مدینه کښې ئې ښکار کوو نو هغوی هغه اونیوهٔ او کپړې او سامان ئې ترینه واخستهٔ په دې حدیث باندې د ابن حزم ظاهری عمل دې دغه شان د امام شافعی قدیم قول او د امام احمد په یو روایت کښې هم دغه شان دی امام ابوبکر بزار وائی چې دا حدیث د سعد بن ابی وقاص نه علاوه د بل یو صحابی نه مروی نهٔ دې اهـ بنده وائی چې په دې حدیث باندې د جمهورو عمل نشته ځکه چې دا په اخبار آحاد کښې دې او د دې طرق هم متعدد نهٔ دی او د بل چا د مال اخستلو مسئله خو ډیره سخته ده د دې دپاره چې څنګه د مشهور او قوی حدیث ضرورت دې نو دا هغه شان نهٔ دې والله اعلم

[٢٠٣٦]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَيْسَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ".

د عدی بن زید نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام مدینه منوره دیویو برید دفاصلی پورې محفوظه کړی ده چه نه دی ددې ځاني وني کټ کولې شی اونه دی پانړی ماتولې شی مګرداوښ دشړلو دپاره.

[٢٠٣٧]() حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَبَ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: "مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ"، فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٢٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٩/١) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٨٧٩) (حسن)

[3]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٣٨٦٣)، وقد أخرجه: صحيح مسلم الحج ٨٥ (١٠٦٠)، مسند احمد (١٦٨/١، ١٧٠) (صحيح)

دسلیمان بن ابوعبدالله نه روایت دي فرمائی چه سعد بن أبی وقاص د مې اولیدل چه یوکس نې ونیور چه بنکارنې کولو په حرم دمدینه کښې دهغه حدودو په احاطه کښې کوم چه نبی ﷺ حرام کړی دی سعد ﷺ دهغه نه جامې واغستلې، خلق سعد ته دهغه سره دخبرو کولو دپاره راغلل سعد ﷺ اوفرمائیل چه نبی ﷺ دا حرم حرام گرځولی دي اوفرمائیلی نې دی څوک چه کوم بنکاری اونیسی نودهغه نه دی دهغه سامان واخلی اوزه تاسوته دده سامان بالکل نه درکوم کوم سامان چه ماته نبی ﷺ راکړي دي لیکن که چرې تاسو خامخا غواړئ نوزه به تاسوته ددې سامان قیمت درکړم دسعد هند د آزاد کړي شوی غلام نه روایت دي فرمائی چه سعد نه په مدینه منوره کښې یوغلام دوني په کټ کولو ولیدو نو سعد دهغه سامان واغستو اودهغه مالکانوته نې اوونیل چه ماتدنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه دمدینې دونو دکټ کولونه سي منع فرمائیلی وه، اودائي هم فرمائیل څوک چه ددې څانې ونې وغیره پریکوی اوبیائي څوک ونیسی نوځه سامان چه ورسره وی هغه دی ترې واخلی

[۲۰۳۸](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ، وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَ سَلَبُهُ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی چه دمدینې دحرم نه به نه پانړی ماتولی شی اونه به ونه وهلې شی البته پانړی په مزه مزه څندلي شئ په دې کښې څه حرج نشته.

[۲۰۳۹](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِيٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی چه دمدینې دحرم نه به نه پانړی ماتولی شی اونه به ونه وهلې شی البته پانړی په مزه مزه څندلي شئ په دې کښې څه حرج نشته

[۲۰۴۰](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ به مسجد قبا ته پیدل او کله په سورلی هم راتلو ابن نمیر دا اضافه کړی ده چه هلته به لاړو نودوه رکعته نفل به ئې وکړل.

---

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۹۵۱)(صحیح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۲۱۸)(صحیح)

(*): صحیح البخاري/الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۳(۱۱۹۴)تعليقًا، والاعتصام ۱۶(۷۳۲۴)، صحیح مسلم/الحج ۸۷(۱۳۹۹)، سنن النسائي/المساجد ۶(۶۹۹)،(تحفة الأشراف: ۷۹۴۱، ۸۱۴۸)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/ قصر الصلاة ۲۳(۷۱)، مسند احمد(۲/۵، ۳۰، ۵۷، ۵۸، ۶۵)(صحیح)

كان ياتي قباء ماشياً وراكباً مضمون خو روان دي د حرم مدينه او فضيلت مدينه او چونكه د قباء كلي هم د مدينې منورې په اطرافو كښې واقع دي په دي وجه ئې تبعاً د دې فضيلت هم دلته په دې حديث كښې ذكر كړو

## بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

### باب د قبرونو د زيارت بيان

د دې نه يو باب وړاندې باب اتيان المدينة تير شوې دي چې په هغې كښې مصنف د شد رحال والا حديث ذكر كړې دي چې د هغې نه په ظاهره اشاره دې طرفته شوې ده چې د مدينې په حاضرئ سره مقصود د مسجد نبوي زيارت كول او په هغې كښې مونځ كول دي او په دې سره غالباً دويم مقصد طرفته اشاره كول غواړي يعنې د نبي ﷺ د قبر شريف زيارت او په هغې باندې حاضري،بلكه زمونږ بعضې فقهاء چې ابن الهمام په كښې هم دې هغوى خو دا فرمائى چې غوره او اولى دا ده چې د مدينې منورې د حاضرئ نه مقصود د روضې مباركې زيارت وى ځكه چې د قبر شريف د زيارت باره كښې په صراحت او وضاحت سره بيشماره احاديث راغلي دى ففي رواية من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة الا زيارتي كان حقا على ان اكون له شفيعاً يوم القيامة(شفاء السقام) يعنى چې كوم سړي زما د قبر زيارت دپاره راشى او د دې نه سوا ئې بل څه غرض نۀ وى نو په ما باندې د دۀ سفارش كول حق دى

[۲۰۴۱]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبي ﷺ فرمائيلى دى څوك چه په ما باندې سلام وائى، اورالبيرى ئې الله تعالى ماته زما روح راواپس كوى و او زه دهغه كس دسلام جواب وركوم.

ما من احد يسلم على الا ردالله على روحي حتى اردعليه السلام(د قبر شريف په خوا كښې، كما يشير اليه ترجمة الباب) نو الله تعالى ماته زما روح واپس كوى تردې چې زۀ د هغۀ د سلام جواب په خپله وركوم ځومره لويه خوش قسمتى او سعادت دي نبي ﷺ د سلام كوونكى سلام اورى او بيا د هغې جواب وركوى(گويا يو لحاظ سره هم كلامى شوه) كه دا نعمت په ټوله دنيا خرچ كولو او خرڅولو باندې هم واخستلې شى نو د نبي ﷺ د امتى په حق كښې ارزان دي

### د حديث مبارك تشريح د ماله و ماعليه سره

دلته يو علمى اشكال و جواب دي او اشكال په هغې مطلب او ترجمه باندې دي چې كوم پورته مونږ ذكر كړل اشكال دا دي چې جسم ته روح واپس كيدل دا مستلزم دى مفارقة الروح عن

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۱۴۸۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۵۲۷/۲)(حسن)

الجسد ته چې دحياة الانبياء[1] دمسئلې خلاف دی ددې متعدد توجيهات بيان کړي شوي دي.

## د علامه سندي رحمه الله توجيه

علامه سندي رحمه الله د دې يو توجيه دا کړي ده چې په کلام عرب کښې دا څيز ډير شائع دي چې اکثر وختونو کښې دا خلق د شرط جزا حذف کړی او د هغې علت د هغې قائم مقام جوړ وی کما فی قوله تعالی فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک په دې آيت کريمه کښې اصل جزا حذف کړي شوه يعنی فلا تحزن او د دې علت د دې په ځائې ذکر کړي شوی دي تاسو غم مه کوئ ځکه چې د تيرو شوو انبياء کرامو خو هم دا تکذيب کړي شوی دي والبلية اذا عمت طابت دغه شان په دې آيت کريمه کښې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر ٠من احسن عملاً د دې اصل جزا فلا نضيع عملهم وه هغه حذف کړي شوی او د هغې علت د هغې قائم مقام اوګرځولې شو د کلام تقدير داسې دي ان الذين آمنوا وعملوالصالحات لا نضيع عملهم لانا لانضيع اجر من احسن عملاً دغه شان په دې حديث شريف کښې تقدير د عبارت داسې دي ما من احد يسلم علی الا اُرد عليه السلام لان الله تعالی قد رد علی روحی يعنی يو کس داسې نشته چې هغه په ما باندې سلام اولولی مګر دا چې زهٔ د هغهٔ د سلام جواب ورکوم ځکه چې الله تعالی زما روح ماته واپس کړي دي(په عالم برزخ کښې) بيا چې وړاندې په حديث دی حتی ارد عليه السلام د دې مطلب دا دي پس د دې په سبب زهٔ د هغهٔ د سلام جواب ورکوم او د حديث ترجمه او مطلب دا نهٔ دي چې کوم د ظاهر نه په سمجهه کښې راځی چې نشته يو کس چې په ما باندې سلام لولی مګردا چې د هغهٔ د سلام نه پس الله تعالی ماته زما روح واپس کوی دي دپاره چې زهٔ د هغهٔ د سلام جواب ورکړم بلکه د حديث ترجمه او مطلب هغه دي چې کوم مونږ پورته بيان کړو. (۲)

## د علامه سيوطی رحمه الله توجيه

دغه شان علامه سيوطی صاحب رحمه الله په دې حديث باندې د مذکوره اشکال نه پس فرمائی چې ما د دې اشکال د جواب دپاره يومستقل رساله ليکلې ده چې د هغې نوم ما (انباء الاذکياء بحياة الانبياء) کيخودلې دي(۳) او په دې کښې ما پنځلس جوابات ليکلې دی چې

---

[1] ) علامه سيوطی رحمه الله ددې حديث توجيه او تاويل ضروری ګڼری اوفرمائی: ومنها مخالفة الاحاديث المتواترة الدالة علی حياة الانبياء وما خالف القرآن والسنة المتواترة يجب تاويله ..اه صاحب د عون المعبود هم دا د دوی نه نقل کړي دي.

[2] ) يعنی نشته دي خوځ سړي چه هغه په ما باندې سلام وائی ليکن زه دهغه دسلام جواب ورکوم ځکه چه الله تعالی ماته زما روح ربه عالم برزخ کښې راواپس کړي دي.

[3] ) دا رساله په، الحاوي للسيوطي، کښې شامل ده چه ددې نوم: انباء الاذکياء بحياة الانبياء، دي ددې رسالې ابتداء داسې ده: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفی وقع السوال ، قد اشتهر ان الذي في قبره وورد انها حال مامن احد يسلم علی الا ردالله علی روي حتی ارد عليه السلام، فظاهره مفارقة الروح له في بعض الاوقات تکيف الجمع؟ وهو سوال حسن يحتاج إلی النظر والتأمل ، فأقول حياة النبي في قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار، وكن الف البيهقي جزء في حياة الأنبياء في قبورهم .....٦

په هغې ټولو کښې مضبوط جواب دا دې چې رد الله علی روحی جمله حالیه ده او د جمله حالیه قاعده دا ده چې کله هغه مصدر بفعل ماضی وی نو د هغې په شروع کښې لفظ د قد کیدل ضروری دی خواه لفظاً مذکور وی یا مقدر کما فی قوله تعالی(او جاؤکم حصرت صدورهم) ای وقد حَصِرَتْ دغه شان دلته هم لفظ د قد مقدر دي.[1] الا وقد ردالله علی روحی ترجمه به داسې وی چې نشته یو کس چې په ما باندې سلام لولی مګر حال دا دې چې ماته روح واپس کړې شوې وی(د هغهٔ د سلام نه مخکښې) او زهٔ د هغهٔ د سلام جواب ورکوم هغوی فرمائی دا حتّی د تعلیل دپاره نهٔ ده بلکه عاطفه ده د واؤ په معنی کښې دلته چې کوم اشکال پیدا کیږی هغه په دې بناء باندې چې الا ردالله علی روحی لره د شرط مذکور(ما من احد یسلم علی) جزا او په حتی ارد کښې حتّی تعلیلیه ګرځوی والامر لیس کذلک ځکه چې الا ردالله علی روحی لره جزا ګرځولو سره خو دا لازم راځی چې دا د روح ردکول په سلام باندې مرتب وی د مخکښې نه په جسم کښې نهٔ وی(او هم دا څیز موجب د اشکال او د حیات انبیاء خلاف دې) او چې هرکله دا اوونیلې شو چې الا ردالله علی روحی جمله حالیه ماضیه ده چې په جزا باندې دلالت کوی یعنی ارد علیه السلام بیا اشکال ختمیږی[2] ځکه چې په دې صورت کښې د دې حدیث حاصل مطلب دا راوځی چې د سلام کونکی سلام ما باندې په داسې حال کښې پیش کولې شی چې ماته روح واپس کړې شوې وی او زهٔ هغهٔ ته د هغهٔ د سلام جواب ورکوم یعنی دلته په دنیا کښې خو د وفات په وخت کښې د نبی ﷺ روح قبض کړې شوې وو بیا عالم برزخ ته د تشریف اوړلو نه پس نبی ﷺ ته روح واپس کړې شو چې د هغې په وجه سره د سلام کوونکی سلام نبی ﷺ اورې هم او د هغې جواب هم ورکوی دغه شان دا حدیث کهٔ په خپل ظاهر باندې کیخودلی شی د څهٔ توجیه او تاویل نه بغیر او هم دا اوونیلې شی چې په نبی ﷺ باندې د روح واپسی د سلام په وخت کښې کیږی د مخکښې نه روح په جسد اطهر کښې موجود نهٔ وی نو قطع نظر د دې نه چې دا د مسلماتو خلاف ده یو لویه خرابی په دې کښې دا ده چې بار بار د روح واپسی او د روح قبض کول راځی ځکه چې په روضه مبارکه باندې د صلوٰة و سلام پیش کولو سلسله خو مختصر شان وقفو سره قائمیږی او نبکاره خبره ده چې په دې بار بار روح قبض کولو کښې د جسمانی تکلیف او

---

[1] ..... فمن الاخبار الدالة علی ذلك ماأخرجه مسلم عن انس ان النبی ﷺ لیلة اسری به مربموسی علیه السلام وهو یصلی فی قبره، په دې تالیف کښې سیوطی د احادیثو مرفوعه نه علاوه د ډیرو کتابونو په حوالو سره دا روایت هم نقل کړې دي چه سعید بن المسیب فرمائی د وقعة الحره په زمانه کښې چه کله به مسجد نبوی شریف کښې تر دریو ورځو پورې اذان او اقامت بند شوې وو، (چه کله به هم د فرض مونځ وخت راغې) ما به د قبر شریف نه د اذان او اقامت آواز په خپلو غوږونو باندې اورید لو آه، دچا چه زړه غواړی اصل تصنیف طرف ته دې رجوع اوکړی

[2] سیوطی لیکلی دی بلکه د بیهقی په روایت کښې لفظ قد موجود دي یعنی اصل حدیث کښې، فلله الحمد والمنة.

[2] دحدیث حل کولو اود اشکال دفع کولو دپاره مونږ دلته څه قدري اوږدوالي اختیار کړو، انشاء الله تعالی مفید به وی.

اذیت نه علاوه تعدد د مرګ او ژوند هم دي چې د عقل و نقل خلاف دي(سیوطی)

## د علامه خفاجی رحمه الله جواب:

علامه خفاجی په نسیم الریاض (ص ۵۰۰ ج۳) شرح شفاء للقاضی عیاض کښې فرمائی د حدیث مطلب چې کوم بلا تکلف په ذهن کښې راځی هغه دا دي چې نبی ﷺ او نور انبیاء کرام علیهم السلام په خپلوخپلو قبرونو کښې ژوندی دی او د هغوی حیات د شهیدانو د حیات نه مضبوط او قوی دي دا حضرات په قبرونو کښې ارام فرمائی په منزله د نائمینو دی او ښکاره خبره ده چې اودهٔ کس د متکلم سلام او د هغهٔ کلام د بیداریدو نه پس اوری هم دغه شان نبی ﷺ د سلام کوونکی سلام اوریدلو نه پس بیداریږی او د هغهٔ د سلام جواب وزکوی اهنو ګویا د روح واپس کیدل دا کنایه ده د بیداریدو نه.

او د دي قسم یو جواب هغه دي چې کوم حضرت سهارنپوری رحمه الله په بذل المجهود کښې نقل کړي دي چې د روح د واپس کیدو نه مطلب دادي چې حضور اقدس ﷺ په عالم برزخ کښې د نبی ﷺ روح د تجلیات ربانیه او معارف الهیه طرفته متوجه وی چې کله یو امتی په نبی ﷺ باندې درود و سلام پیش کړی نو الله تعالی د نبی ﷺ روح د دي سلام کوونکی طرفته متوجه کړی دي دپاره چې نبی ﷺ ورته جواب ورکړی اهـ زهٔ وایم چې علامه سیوطی هم په اخره کښې دا توجیه زیاته خوښه کړې ده[1] (کما فی رسالته انباء الاذکیاء ص۱۵۱ ج۲) چې د هغې حاصل دا دي چې د روح د واپسئ نه مراد افاقة عن الاستغراق والمشاهده ده د دوی اولنئ توجیه چې مونږ سره په شروع کښې نقل کړې شوې ده هغه من حیث العربیه والقواعد النحویه ده او دا توجیه روحانی او معنوی ده لا تجعلوا بیوتکم قبوراً د حدیث دا تکړه په کتآب الصلوة کښې باب صلوة الرجل التطوع فی بیته کښې تیره شوې ده ولا تجعلوا قبری عیداً زما قبر د عید(اختر) مظهر مهٔ جوړوئ یعنی د سرور او جشن مناوولو ځائې ئې مهٔ جوړوئ هلته زینت او سرور سره مهٔ جمع کیږئ قبر خو د عبرت ځیز دي او بعضو د دي مطلب دا اخستلې دي چې زما د قبر زیارت زر زر او دیر دیر کوئ دا نهٔ چې د اختر په شان کله راځئ یعنی اختر په کال کښې یو خل راځی(خصوصاً هغه حضرات چې مدیني منوري سره نزدې اوسیږی) او وئیلې شوې دی چې عید په معنی د اعتیاد(د یو کار عادت جوړول) یعنی زما قبر ته د راتلو بار بار عادت مهٔ جوړوئ ځکه چې په دي کښې د بې ادبئ ویره ده دغه شان دي سره دا شبه هم کیدي شی چې د دي سره په نزد په نبی ﷺ

---

[1] په دي توجیه باندې بعضې خلق دا اعتراض کوی چه د حضور ﷺ په روضه شریفه باندې خو تقریبا هر وخت د سلام وئیلو سلسله قائمه وی نو آیا بار بار دا د استغراق کیفیت او دډې نه افاقه کیږی؟ جواب دادي چه ترځو پوري د صلوة اوسلام سلسله جاری وی توجه هم دغه طرف ته وی اوکله چه په دي کښې انقطاع کیږی نو په توجه کښې هم انقطاع کیږی په دي څه اشکال دی، روح خو دیر لطیف او سریع السیر دي. دویمه خبره داده چه سلام ویونکی په دي عالم کښې دی اوپه چا چه سلام وئیلې شی هغه ذات په بل عالم کښې دي، په دي دنیا کښې نه دي هرکله چه پهٔ مکان کښې اختلاف دي نو په ژبه کښې هم اختلاف کیدې شی، ممکن ده چه دهغه ځائې په ژبه کښې طول او امتداد زیات وی په نسبت ددې ځائ(دنیا) د ژبې نه، کما یظهر بالتامل فی قصة الاسراء المعراج. والله اعلم.

باندې درود او سلام نۀ پېش کېږي په دې وجه وراندې فرمائي وصلوا علي فان صلوتكم تبلغني حيث كنتم تاسو چې د کوم ځائې نه هم په ما باندې صلوة و سلام لولئ او زاليږئ نو د هغې ځائې نه به رارسي اللهم صل علي سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليماً اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذى وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه عنا افضل ماجزيت نبياً عن امته وصل علي جميع اخوانه من النبيين والصالحين

[٢٠٤٢](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى دخپلو كورونونه قبرونه مه در جوړئ(يعنى لكه خنګه چه په قبرونو كښې خوك و مونځ نه كوى نوداسې تاسو هم په خپلو كورونو كښې مونځ نه كوئ) اوزما قبرنه عيدګاه مه جوړئ البته په ما باندې درود وائى تاسوچه هر چرته ئې ستاسو درود ماته رارسيږي.

[٢٠٤٣](*) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ، فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَةٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: "قُبُورُ أَصْحَابِنَا" فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَ: "هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا".

ربيعه بن الحدير وئيلى دى چه ما دطلحه بن عبيد الله نه ديوحديث نه علاوه بل حديث نه دې اوريدلى چه هغه دنبى عليه السلام نه روايت كړې وى ربيعه بن عبد الرحمن اووئيل هغه حديث كوم پوډى ربيعه بن حدير اووئيل هغه دادې چه طلحه نه وئيلى دى چه صحابه كرام دنبى عليه السلام په ملګرتيا كښې دشهيدانو د قبرونو طرف ته لارل مونږ چه كله په حرة واقم غونډئ باندې اوختو اوبياكوز شو نوهلته يوخو قبرونه وو مونږ عرض اوكړواى دالله رسوله ايادا زمونږ دورونو قبرونه نه دي نبى عليه السلام اوفرمائيل داقبرونه زمونږ د ملګرودى كله چه مونږ د شهيدانو قبرونوته اورسيدو نبى عليه السلام اوفرمائيل داقبرونه زمونږ د وروندي.

خوږتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرِيد قبورالشهدا مونږ د مدينې منورې نه نبى عليه السلام سره راوُوتو د شهداؤ د قبرونو د زيارت دپاره،بنده ته په هيڅ يو شرح كښې دا ملاؤ نۀ شو چې د دې نه كوم شهيدان مراد دى والله تعالى اعلم)

حتى اذا اشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها فاذا قبور بمحنية تردي چې كله مونږ په حرة واقم باندې اوختو،مدينه منوره د حرتينو درميان كښې واقع ده لكه خنګه چې مشهوره ده بذر المجهود كښې ئې د معجم البلدان نه نقل كړې دى چې د دې نه حره شرقيه مراد ده او د واقم باره كښې ئې دوارِه قوله نقل كړې دى اسم رجل، او دويم قول دا چې واقم د مدينې

(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١٣٠٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢/٣٦٧)(صحيح)
(*): تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٤٩٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/١٦١)(صحيح)

منورې په اطام کښې د يو اطم نوم دي (اطم قلعه ته وائی شايد دي حره سره به يو قديمه قلعه وی والله تعالی اعلم) بيا چې مونږ کله دغه حره نه بيکته کوزيدو نو اچانک مونږ ته د دې وادئ په مور باندې يو خو قبرونه په نظر راغلل محنيه او محنوه دواړه لغته دی د وادئ مور ته وئيلې شی قلنا يا رسول الله اقبور اخوانا هذه قال قبور اصحابنا صحابه کرامو د نبی ﷺ نه تپوس اوکړو چې دا زمونږ د رونړو قبرونه دی نو نبی ﷺ اوفرمائيل چې داخو زمونږ دملګرو اواصحابو قبرونه دی بياچې کله مونږ دشهيدانوقبرونوته اورسيدو کوم ځائې ته چې تلل مقصود وو نو نبی ﷺ اوفرمائيل دادی زمونږ د رونړو قبرونه

## په دواؤ احاديثو کښې د تعارض دفع کول

په بذل المجهود کښې د حضرت ګنګوهی صاحب د تقرير نه دلته يو اشکال و جواب نقل کولې شی چې مونږ ئې دلته خپلې تشريح سره ليکو هغه دا چې تاسو به په مشکوة شريف کښې وئيلې وی چې يو ځل نبی ﷺ اوفرمائيل وددت انی[1] (رايت اخوانی،قالوا السنا اخوانک يا رسول الله! قال بل انتم اصحابی واخوانی الذين لم ياتوا بعد يعنی يو ځل نبی ﷺ اوفرمائيل چې کاش ما خپل رونړه ليدلې وې نو په دې خبره باندې صحابه کرامو عرض اوکړو چې يا رسول الله ! آيا مونږ ستاسو رونړه نۀ يو نو نبی ﷺ اوفرمائيل چې تاسو خو زما اصحاب(ملګری) ئې او زما رونړه هغه خلق دی چې اوسه پورې پيدا شوی نۀ دی روستو به بيا راځی دلته سوال دا کيږی چې نبی ﷺ د ابوداؤد شريف په دې حديث کښې بعضې صحابه کرامو ته خپل اصحاب او بعضو ته خپل رونړه اوفرمائيل د دې نه معلوميږی چې وصف د اخوة او د صحبت دواړه جمع کيدې شی حالانکه د مشکوة والا حديث مبارک کښې ئې تولو صحابو ته صرف خپل اصحاب او روسته راتلونکو خلقو ته خپل رونړه اوفرمائيل( چې د هغې نه معلوميږی چې په اصحاب او اخوان يعنی ملګرو او رونړو کښې فرق دی، د دې جواب حضرت دا ليکلې دی چې د ابوداؤد په حديث شريف کښې د اخوة نه مراد اخوة نسبی دي چې صحبت سره جمع کيدې شی او د مشکوة شريف په حديث مبارک کښې د اخوة نه مراد اخوة دينيه محضه دي فلا تعارض بينهما

[٢٠٤٤]('') حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلْقَى بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا"، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

دعبدالله بن عمر ؓ نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ خپله اوښه په بطحاء مقام کښې کښېنولە کوم چه په ذو الخليفه کښې دي ددې نه پس بيانبی ﷺ هلته مونځ اوکړو اوعبدالله بن عمر ؓ به همېشه داسې کول

---

[1] ) دا حديث شريف ډير دعبرت قابل دی، اوګورئ! دحضور پاک ﷺ دخپل امت سره خومره محبت دي هغوی ﷺ ددې خبرې تمنا (آرزو) ښکاره کوی چه په څه طريقه ما خپل امت ليدلې وی (هم په دنيا کښې) کوم چه به زما نه پس پيدا کيږی

[2] ): صحيح البخاري/الصلاة ٨٩(٤٨٤)، والحج ١٤(١٥٣٣)، ١٥(١٥٣٣)، ١٦(١٥٣٥)، والعمرة ١٤(١٧٩٩)، والمزارعة ١٦(٢٣٣٦)، صحيح مسلم/الحج ٦(١١٨٨)، ٧٧(١٢٧٥)، سنن النسائي/المناسك ٢٤(٢٦٦٠)،( تحفة الأشراف: ٨٣٣٨)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٦٩(٢٠٦)، مسند احمد(٢/٢٨، ٨٧، ١١٢، ١٣٨)(صحيح)

## د حدیث وضاحت او تشریح

قوله: عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة فصلى بها..الخ: حضرت امام بخاری رحمه الله د کتاب الحج په آخر کښې باب ترلې دي باب النزول بذى طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التى بذى الحليفة او بيا د دي لاندې هغوی د ابن عمر رضي الله عنهما حديث ذکر کړي دي چې د هغې مضمون دا دي چې هغوی په مکه مکرمه کښې د داخليدو نه مخکښې به يو شپه په ذی طوی کښې تيروله او بيا به سحر د هغې خوا ته په مکه مکرمه کښې داخليدو او د مکې مکرمې نه به واپسې باندې مدينه منوره کښې د داخليدو نه مخکښې بطحاء ذی الحليفه کښې به ئې قيام فرمايلو د دې نه پس به مدينه منوره کښې داخليدو. (۱) بطحاء او ابطح وسيع ميدان ته وائی بطحاء دوه دی يو هغه چې د منی او مکه مکرمه درميان کښې ده چې ورته محصب وائی او يو هغه چې په ذی الحليفه کښې ده چې کومه دلته په حديث کښې مذکور ده ذوالحليفه خو يو کلي دي په هغې کښې دا ميدان دي کوم خوا ئې به ئې چې خپله اوښه کينووله او هلته يو جمات هم دي چې هغې ته مسجد ذی الحليفه او مسجد المعرس وئيلې شی

د دې نه پس خان پوهول پکار دی چې يو معمول خو د نبی عليه السلام دا وو چې کوم اوس تير شو( په مکه مکرمه کښې د داخليدو نه مخکښې په ذی طوی کښې يو شپه تيروول او په مدينه منوره کښې د داخليدو نه مخکښې په ذوالحليفه کښې ايساريدل)

## د ذوالحليفه نه مدينې منورې ته دوه لارې او د نبی عليه السلام معمول

د دې نه علاوه د نبی عليه السلام يو معمول په احاديثو کښې بل راځی چې په سنن ابوداؤد کښې په باب دخول مكة كښې تير شوي دي عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس د نبی عليه السلام معمول وو چې کله به د مدينې منورې نه وتلو نو په طريق الشجرة به وتلو او د سفر نه په واپسې کښې به چې کله به مدينه منوره کښې داخليدو نو په طريق المعرس سره به داخليدو د ذوالحليفه نه د مدينې منورې طرفته دوه لارې راځی يو ته طريق الشجرة وائی او دويمه طريق المعرس حضرت امام بخاری صاحب رحمه الله په دې باندې مستقل باب قائم کړي دي باب خروج النبى صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة . دغه شان د نبی عليه السلام معمول په دخول مکه کښې دا وو چې مکې مکرمې ته به پورته والا لاري سره داخليدو او خروج ئې نې په سفل يعنى لاندينى طرف سره کولو فقد تقدم فى باب دخول مكة من حديث ابن عمر مرفوعاً كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى ثنيه عليا ته کداء او ثنيه سفلى ته کُدى وئيلې شی لکه خنګه چې په روايا تو کښې مشهوره ده د لاري

---

(۱) دامام بخاری رحمه الله په ترجمة الباب او دې لاندې چه کوم حديث هغوی ذکرکړي دي دهغې نه واضحه شوه چه د ابوداؤد په دې حديث کښې چه دا ذکردی چه (تاخ بالبطحاء) دا دمکې نه واپسۍ او مدينې ته دداخليدو د وخت خبره ده، هم دغسې دې نه پس چه امام مالک رحمه الله کوم قول مصنف نقل کړي دي هغه هم هغې طرف ته اشاره کوی، کما في بذل المجهود. باقى فى نفسه دا خبره هم په خپل ځای صحيح ده چه هغوی عليه السلام به د مدينې نه د مکې په طرف د روانيدو په وخت هم ذوالحليفه کښې قيام کولولکه چه دحجة الوداع په سفر کښې د حضور عليه السلام هلته ايساريدل په روايا تو کښې مشهوردي.

په دې بدلولو کښې علماؤ څهٔ مصلحتونه هم ليکلي دی لکه څنګه چې به نبی ﷺ په اختر ونو کښې لاره بدلوله چې دهغې مصلحتونه هم بعضې شارحينو ښلو (۲۰) پورې رسولي دی چې په هغې کښې دري خلور په درالمنضود کښې تير شوي دی. (۱)

[۲۰۴۵](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمَعْرِسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ، لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ، قَالَ: الْمَعْرَسُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

امام مالک ﷺ وئيلی دي چه کله يو کس مدينې ته واپس راشی نو دهغه ديارہ مناسب نه دی چه دمعرس مقام نه مخکښې تيرشی ترڅوچه ئې هلته دخپلې مرضئ مطابق مونځ نه وی کړې ځکه چه ماته معلومه شوی ده چه نبی ﷺ په دغه ځائې کښې تعريس(لږ ارام اوخوب) کړې وو امام ابوداود وائی چه ماد محمد بن اسحق مدنی نه اوريدلی دی چه معرس دمدينې نه شپږ ميله لری دي.

قال قال مالک لا ينبغی لاحد ان يجاوز المعرس حضرت امام مالک امام دارالهجرة ﷺ فرمائی چې کوم کس په مدينه منوره کښې داخليږی نو هغهٔ ته پکار دی چې کله په مسجد ذوالحليفه باندې تيرږی نو هلته د کوزيدلو او مونځ کولو نه بغير دې نهٔ تيرږی ځکه چې د حضور ﷺ معمول شريف ماته هم رارسيدلی دي، د معرس لغوی معنی د نزول ځائې او منزل دي تعريس په معنی د نزول دي په ذوالحليفه کښې چونکه نبی ﷺ او بيا د دوی په اتباع کښې تولو، د مدينې منورې نه په روانيدو او واپسئ کښې به دلته ايساريدل په دې وجه ورته معرس وئيلی شی او چونکه د نبی ﷺ نزول به په مسجد ذوالحليفه کښې وو په دې وجه معرس وئيلو سره مسجد ذوالحليفه هم مراد اخستلې شی

د کتاب الحج په آخر کښې دا يو څو ابواب د مدينې منورې د فضائلو سره متعلق دی د حضرت امام مالک ﷺ چونکه مدينې طيبې سره خصوصيت هميشه ديارہ پاتې شوې دی د دې نه هرڅوک باخبر دی د دې بابونو په آخر کښې د امام موصوف د رائې او نصيحت راتلل شايد هم دې خصوصيت ثمره ده د الله تعالی نه دعا ده چې الله تعالی دې ناکاره او د کتاب لوستونکو ته هم په خپل فضل وکرم سره د مدينې منورې او صاحب مدينه منوره(حضرت محمد مصطفی و مجتبی ﷺ) سره خصوصي تعلق و محبت نصيب کړی آمين

وهذا آخر كتاب المناسک فالحمد لله اولاً واخراً والصلوة والسلام على نبيه سرمداً ودائماً وبه قد تم الجزء الثالث(۳) من الدرالمنضود على سنن ابی داود فالحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات

محمد عاقل عفاالله عنه ۲۳ ربيع الاول ۱۴۱۹ هجری(۴)

---

(۱) دهغې خلاصه داده: (۱) شهادة الطريقين وسكانها من الثقلين. (۲) د اسلام د شان اوشوکت اظهار. (۳) حصول البرکة للطريقين.

(*): تفرد به أبو داود، موطا امام مالك/الحج/عقب حديث(۲۰۶)(صحيح)

(۳) د الدر المنضود په دې جزء کښې د بذل المجهود دريم جلد نصف حصه راغله، حضرت سهارنپوری رحمه الله به طبع اول کښې د بذل دريم جلد دوه حصې فرمائيلی وی، رومبنۍ حصه د کتاب الحج پورې، او د دويمې حصې ابتداء د کتاب النکاح نه وه، د طبع ثانی په وخت حضرت شيخ دواړه حصې يوځای کړی او صلحات ئې مسلسل کړی وو

(۴) قد شرعت في جمعه وتاريخه رمضان المبارك ۱۴۱۷هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

# کتاب النکاح

## باب: د نکاح د متعلق احکامو بیان

### مباحثه اربعه علميه مفيده

د کتاب په شروع کښې څو اهم امور قابل ذکر دي:

۱: ترتيب الکتب، ۲: د نکاح لغوی او اصطلاحی معنی.

۳: د نکاح په حکم شرعی کښې مذاهب ائمه، ۴: د نکاح فوائد او مصالح.

### البحث الاول: (د کتاب ترتیب)

د کتاب الحج په شروع کښې تیر شوي دی چه اکثر محدثین صوم لره په حج باندې مقدم کوی او بعض د دې برعکس حج لره په صوم باندې مقدم کوی، مصنف هم د هغوی نه دې، خو مصنف صوم د حج نه روستو هم متصلا نه دې ذکر کړې بلکه د صوم نه مخکښې ټې نکاح ذکر کړې ده، د سنن ابی داود په اکثر نسخو کښې هم دغه شان ده، البته د خطابی په نسخه کښې صوم دنکاح نه مخکښې دي لکه چه کیدل هم پکار دی، په کومو نسخو کښې چه نکاح دصوم نه مخکښې دي هغې ته خلاف قیاس دترتیب دپاره څه نکته کیدل پکار دي.

ممکنه ده چه هغه نکته دا وی چه مصنف په دې سره اشاره فرمائیلي وی دی طرف ته چه د نکاح شمار هم په عباداتو کښې دي او دا چه هغه د عام معاملاتو او مباحاتو د قبیل نه دي، لکه چه د اکثر علماء کرامو رائې هم دا ده، په خلاف د امام شافعی رحمه الله چه هغه نکاح په مباحاتو او معاملاتو کښې شمار کړې ده، پس هم په دې مناسبت سره مصنف صوم د نکاح نه روستو ذکر فرمائیلي ده.

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه په عباداتو کښې د اسلام د ارکان اربعه نه روستو دوه نور واضح او ښکاره سرخیاني باقی پاتې کیږي، یو جهاد او بله نکاح، کیدل دا پکار وو چه د دې ارکان اربعه نه پس د معاملاتو نه مخکښې هغه دوه ذکر کړې شی، پس امام ابوداود او امام نسائی هم دغه شان کړي دی، خو مصنف اول نکاح او بیا جهاد، او امام نسائی اول جهاد او بیا نکاح ذکر کړې ده، او صحیح مسلم، سنن ترمذی او موطاء امام محمد کښې د کتاب النکاح نه پس خو حج متصلا ذکر دي خو کتاب الجهاد په دې کتابونو کښې د بیوع او حدود نه روستو دي، الحاصل اکثر د صحاح مصنفین کتاب النکاح د عباداتو نه روستو متصلا د معاملاتو نه مخکښې ذکر فرمائیلي ده، خو امام بخاری رحمه الله د دې تولو حضراتو خلاف کتاب النکاح لره بیوع وغیره معاملات بلکه مغازی او تفسیر نه هم مؤخر فرمائیلي دي.

په دې کښې عام طور سره فقهاء کرام هم هغه ترتیب اختیار فرمائیلي دي کوم چه اکثر محدثین اختیار کړې دي، البته فقهاء شافعیه د امام بخاری په شان نکاح د بیوع وغیره نه مؤخر کړې ده، د دې اختلاف فی الترتیب اصل کښې وجه دا ده چه د اکثرو په نزد نکاح اقرب الی العبادات او د معاملات نه افضل دی په خلاف د اکثر شوافعو چه هغه

نکاح د بیع په مثل د معاملاتو نه منی. کما سیاتی فی البحث الثالث.

## البحث الثاني : (د نکاح لغوي او اصطلاحي معنی)

امام نووی رحمه الله فرمائی النکاح فی اللغة الضم...(۱). بیا وراندي فرمائی چه د دي اطلاق په عقد او وطی باندي راځی. (بیا وراندي فرمائی) او ازهری وائی اصل معنی د دي وطی ده.(۲) او عقد یعنی تزوج ته چه نکاح وئیلي شی هغه هم په دي وجه باندي چه نکاح سبب د وطی دي او ابو القاسم زجاجی وائی، النکاح فی کلام العرب الوطی والعقد جمیعا، یعنی دا لفظ په دواړو معنو کښي مشترک دي، لهذا دواړه معني حقیقی شوي. اه حافظ ابن حجر رحمه الله وغیره بعض اهل لغت نه نقل کړي دی چه په اصل کښي (نکح)(۳) (د نون په ضمي او د کاف په سکون سره) وئیلي شی فرج (شرمګاه) ته، بیا د دي استعمال د وطی په معنی کښي شروع شو.

د دي نه پس ځان پوهه کړه چه د نکاح په حقیقت شرعیه کښي د احنافو او شوافعو اختلاف دي، احناف وائی د دي معنی حقیقی "وطی" دي او عقد د دي معنی مجازی دی، او د شوافعو په نزد مسئله د دي برعکس ده، لهذا د احنافو په نزد چه په قران او حدیث کښي په کوم ځائي کښي لفظ نکاح مجردا عن القرائن استعمال شوي دي د هغه ځائي نه مراد به وطی وی، او د شوافعو په نزد به هلته عقد مراد وی.

### د زنا نه د حرمة مصاهرة ثبوت :

په دي اختلاف باندي یوه اهم مسئله هم متفرع کیږی کومه چه احناف او شوافعو دواړو ذکر کړي ده هغه دا ده چه (لا تنکحوا ما نکح اباکم) کښي چونکه د احنافو په نزد د نکاح نه مراد وطی ده عقد مراد نه دي، لهذا وطی به د خپل عموم په وجه باندي حلال او حرام دواړو ته شامليدو د وجي نه به هغه زنانه هم په دي کښي داخله شی چه پلار ورسره زنا کړي وی، لهذا څنګه چه د پلار دپاره منکوحة الاب حرام ده هم دغه شان به مزنیة الاب هم حرامه وی، په خلاف د شوافعو چه د هغوی په نزد به حرامه نه وی.

پس مسئله مشهوره ده چه د احنافو په نزد زنا سره حرمت مصاهرة ثابتیږی او د شوافعو په نزد به نه وی، دا خبري خو وي د نکاح په حقیقت شرعیه باندي، او د دي اصطلاحي معنی د فقهاء کرامو په عرف کښي دا ده (هو عقد یفید ملک المتعة قصدا) یعنی نکاح د هغه خاص عقد نوم دي چه د هغي فائده دا ده چه د سړی دپاره د زنانه د فرج او جمله اعضاء نه د تمتع جواز حاصل شی بالقصد نه تبعا، په دي اخری قید سره شراء الامة خارج شو ځکه چه اګرچه

---

۱) کما فی قوله : ضمت الی صدري معطر صدرها :: کما نکحت ام العلاء صبیها).

۲) ومنه قول الفرزدق : اذا سقي الله قوما صوب غادیة :: فلا سقي الله ارض الکوفة المطرا :: الناکرین علي ظهر نسائهم :: والناکحین بشطي دجلة البقرا.(من القسطلاني) ترجمه : چه ګله الله پاک خروب کوی یو قوم ګره د سحر په باران سره، پس خروب دي نه کړی د کوفي زمکه. هغه اهل کوفه چه خپلو بیبیانو ګره سره د هغوی د ظهر نه د دجله په غاړه باندي د حیواناتو سره وطی کوی.

۳) او علامه عینی د (بحکم) نه د نکاح او نکح دواړو هم دا معنی لیکلي ده.

هلته هم بعینه دا فائده حاصلیږی خو تبعا ځکه چه اصل مقصود خو هلته د ملک رقبه حصول دي بیا هم د دي په ضمن کښي ملک متعه هم حاصلیږی.

## البحث الثالث : (د نکاح شرعي حکم)

د نکاح په حکم کښي درې مذاهب دي. ظاهریه، ائمه ثلاثه، شافعیه.

۱: د ظاهریه په نزد نکاح فرض عین ده، عند القدرة علی الوطی والمهر والنفقة.

۲: د ائمه ثلاثه په نزد سنت ده فی حال الاعتدال وواجب فی حال التوقان ای شدة الاحتیاج والاشتیاق ان خاف علی نفسه الزنا.

۳: د امام شافعي رحمه الله په نزد فی حال الاعتدال مباح دي او عند التوقان مندوب دي. هم په دي وجه د هغوی په نزد په اول صورت کښي تخلی للنوافل اولی دي د اشتغال بالنکاح نه، خو واضحه دي وی چه فقهاء احناف وغیر احناف ټول د دي خبري تصریح کړي ده چه د ظلم د ویرې په صورت کښي نکاح کول مکروه او د تیقن جور په صورت کښي حرام دي یعنی د حقوق زوجیة ضیاع وهذا اجمال المذاهب(۱).د نکاح په حکم کښي راجح او مشهور قول زمونږ په نزد هم دا دي..... چه سنت مؤکده دي یائم بترکه کما فی الدر المختار وغیره. علامه شامي په دي کښي نور هم اقوال لیکلي دی، فرض کفایه، واجب علی الکفایه، واجب لعینه، قال الشامي هو افضل من الاشتغال بتعلم وتعلیم وافضل من التخلی للنوافل. اهـ

په دي سلسله کښي د شوافعو یو دلیل د الله پاک قول ﴿سیدا وحصورا﴾هم دي چه الله پاک سیدنا یحیی علیه السلام مدح فرمائیلي دي په ترک وطی باندي، جمهور وائی کیدي شی چه د

---

۱) ه مذاهب ائمه تفصیل : د احنافومسلک دا دي چه د نکاح اعتدال په حالت کښي چه کله د زنا ویره نه وی سنت مؤکده دي په دي شرط چه د نفقې او مهر په ورکولو باندي نې قدرت وی، او هغه ته د زنا ویره وي نو واجب دي او تیقن د زنا په صورت کښي فرض دي بالشرط المذکور. (شامي) امام نووی رحمه الله د شوافعو د مسلک دا تفصیل لیکلي دي چه په دي کښي ځلور قسمه سړی دی.

۱: تائق واجد: یعنی چاته چه د نکاح سخت حاجت وی د غلبه شهوت د وجي نه او هغه مون نکاح(مهر او نفقه وغیره) باندي قادر وی.

۲: غیر تائق غیر واجد چه دواړه څیزونه نه وی.

۳: تائق غیر واجد ، د توقان کیفیت دي خو وسعت نه

٤: واجد غیر تائق وسعت دي خو غلبه شهوت نشته . د قسم اول دپاره نکاح مستحب ده، د قسم ثانی دپاره مکروه ده، د ثالث دپاره هم مکروه دي خو دا سړي مامور بالصوم دي، د قسم رابع دپاره د اکثر شوافعو په نزد د نکاح ترک اولی دي او تخلی للعبادة افضل دي، او د بعض په نزد نکاح اولی ده. اهـ امام نووی خو هم دا لیکلي دی چه د نکاح وجوب د چا په حق کښي هم نه دی، خو په شرح اقناع کښي تائق واجد په حق کښي یو روایت دا لیکلي دی چه هغه ته د زنا ویره وی او او تسری وغیره باندي هم قادر نه وی نو بیا په دي باندي نکاح واجب دي او په نیل المارب(فی فقه احنابله)کښي دا تفصیل لیکلي دي چه د غیر ذی شهوت په حق کښي مباح دي، او ذی شهوت که داسي وی چه هغه سره د زنا ویره ده نو په دي باندي نکاح واجب ده اگر چه فقیر وی او که د زنا ویره نه وی نو بیا سنت ده. اهـ او دردیر مالکی په شرح کبیر کښي دا لیکلي دی چه کوم سړي راغب نکاح وی او د هغه د زنا ویره وی نو د هغه په حق کښي نکاح واجب ده. والا مستحب او د غیر راغب په حق کښي مکروه یا مباح دي. اهـ

هغوی په شریعت کښې هم دغه شان وی زمونږ په شریعت کښې خو د نکاح ترغیب او د هغې امر راغلې دي په آیتونو او احادیثو کښې.

د صحیحین په حدیث طویل کښې دي ﴿ولکني اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني﴾ امام ترمذي رحمه الله د کتاب النکاح په شروع کښې دا حدیث مرفوع ذکر کړي دي چه د هغې راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضي الله عنه دي: ﴿اربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواک والنکاح. وقال حديث حسن غريب اه﴾ او بعض نور احادیث خپله په کتاب کښې راروان دی.

## البحث الرابع: (د نکاح فوائد او فضائل)

د نکاح فوائد او فضائل ډیر زیات دی، د ټولو نه لوئي فضیلت خو دا دي چه نکاح نه صرف د سید المرسلین بلکه د ټولو انبیاء او مرسلین سنت او د هغوی طریق دي، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ په التعليق الصبيح کښې د احیاء العلوم نه نقل کړې دی چه وئیلي شوي دی چه الله پاک په خپل کتاب کښې صرف دهغه انبیاء علیهم السلام ذکر فرمائیلي دي کوم چه متاهل او متزوج وو تردي چه یحیی علیه السلام هم اګر چه مجامعت نه دي فرمائیلي خو نکاح ئې کړې وه د فضل د حصول او د سنت د قائمولو دپاره او وئیلي شوي دی چه د ځغض بصر دپاره هم دغه شان عیسی علیه السلام هم چه کله نزول فرمائی نو هغه وخت به نکاح کوی او د هغه به اولاد هم کیږی. اه

امام ترمذي رحمه الله د کتاب النکاح په شروع کښې د سیدنا ابو ایوب انصاری رضي الله عنه حدیث ذکر فرمائیلي دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائیل: ﴿اربع من سنن المرسلين الحياء، والتعطر، والسواک، والنکاح، وقال حديث غريب﴾

او د فوائد د لاندې دلته څو فوائد د کتب حدیث او کتب فقه نه لیکلې شی.

۱: تحصين فرجه وفرج زوجته... د خپل ځان او د خپلې ښځې د شرمګاه حفاظت، د عفت او پاکدامنی حصول فانه اغض للبصر واحصن للفرج.

وفي المشكاة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. رواه البيهقي في شعب الايمان. امام غزالي رحمه الله فرمائی چه عام طور سره د انسان دین لره خرابونکی دوه ځیزونه وی یو فرج او دویم خیټه. نکاح په دي دواړو کښې د یو نه کافی کیږی په دي وجه دي ته نصف دین وئیلي شوي دي. اه

۲: قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة، د حاجت طبعیه پوره کیدل د حصول لذت سره، او شهوت او زنانه کوم چه د الله پاک نعمتونه دی د هغې نه جائز او مناسب طریقې سره فائده اوخټول. علماء کرامو لیکلې دی چه د نکاح په منافع کښې دغه یو منفعت داسې دي کوم چه به په جنت کښې هم موندلې کیږی ځکه چه په جنت کښې به اګر چه نکاح وی خو توالد او تناسل به هلته نه وی بلکه صرف د لذت او ارام د حصول دپاره به وی. زه وائم چه د نکاح د دي فائدې حصول اول خو محسوس او مشاهد دي، دویم دا چه په احادیثو کښې هم

دي طرف ته اشاره کړي شوي ده.(۱)

۳: القيام بمصالح المرأة : د زنانه د ضروریاتو تکفل او ذمه داری کوم چه یو ډیر لوئي خدمت دي بلکه د ژوند تیرولو یو زبردست نظام دي څکه چه د ښځي د تکفل سره د ورو بچو تکفل هم دي، هم دغه شان د هغوی تعلیم او تربیت او د دي نظم دي په خلاف د اولاد زنا چه نه د هغوی څوک پلار شته او نه مور او نه مربی او معلم

۴: تحصيل النسل على الوجه الاكمل : یعنی د بنی نوع انسان تحصیل او بقاء په طریق اکمل د نسب د حفاظت سره بغیر په چا باندي د ظلم کولو او د هغه د عزت اخستلو نه بلکه په کمال محبت او انس سره، قال الله تعالى:﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

۵: تكثير الاسلام والمسلمين وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، امت مسلمه لره زیاتولو سره د رسول الله ﷺ دپاره د تفاخر علی الامم زیات نه زیاته موقع ورکول، تناکحوا تکاثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة.(شرح القناع)وفي رواية فاني مكاثر بكم الامم(ابوداود)

په بهشتي زیور(جنتی کالي) کښي ئي د کتاب النکاح په شروع کښي لیکلي دی چه نکاح هم د الله پاک یو لوئي نعمت دي، د دین او دنیا دواړو کارونو په دې سره صحیح کیږی او په دې کښي ډیری فائدي او بې انتهاء مصلحتونه دی، انسان د ګناه نه بچ وی زړه ئي په ځانې وی، نیت ئي نه خرابیږی او لویه خبره دا ده چه د فائدي فائده ده او د ثواب نه ثوابونو څکه چه د ښځي او خاوند یوځائي کیناستلو سره د مینې او محبت خبرې کول، خندا او د یو بل سره ملاعبه د نفل مونځ نه غوره ده. اه

**فائده** : په در مختار کښي لیکلي دی چه الله پاک د انسان دپاره داسي یو عبادت هم نه دي مشروع کړي چه د هغې تسلسل د آدم علیه السلام د زمانې نه تر قیامته پورې او بیا د هغې نه هم وراندي په جنت کښي پاتې شي سوا د نکاح او ایمان نه، صرف دا دوه عبادتونه دی کوم چه داسي دی. اه خو په دي باندي علامه شامي رحمه الله نقد کړي دي، هغه دی ۱. کتلي شی. (۲)الحمد لله ابتدائی مباحث پوره شو.

---

(۱) پس ارشاد دي ﴿فانه احصن للفرج﴾ چه نکاح شرمګاه لره د حرام کارئ نه بچ کوی، ویضمه اهله صدقة قالوا یا رسول الله احدنا یقضي شهوته ویکون له صدقة؟ قال ارایت لو وضعها في غیر محلها الحدیث. هم دغه شان هغه قصه کومه چه د حدیث په ډیرو کتابونو کښي ده،(صحیح مسلم، ابوداود، ترمذی) ان النبي صلى الله علیه وسلم رای امراة الحدیث... وفي اخره انه علیه السلام قال اذا رای احدکم امراة فاعجبته فلیات اهله، فان معها مثل الذي معها. هم دغه شانیه آیت کریمه ﴿فلما قضی زید منها وطرا﴾ په تفسیر کښي ابن عباس نه نقل دی چه د وطر نه مراد جماع ده، والمراد لم یبق له بها حاجة الجماع وطلقها. لعل(روح المعاني) معلومه شوه چه د نکاح پوه لویه فائده د لذت حصول او حاجت طبعیه لره په جائز او حلال طریقي سره پوره کول دی.

(۲) نقد خو ئي اولا په دي وجه کړي دي چه د نکاح عبادت کیدل په دنیا کښي په دي حیثیت باندي دی چه هغه د اسلام او د مسلمانانو په وجود کښي د راتلو سبب دي او هم دغه شان سبب عفت دي او دا حیثیت به ئي په جنت کښي نه وی. دویم په دي وجه چه ذکر او شکر دا دوه عبادتونه داسي دی کوم چه په په دنیا او اخرت دواړو کښي موندلي شی بلکه جنت کښي به د دنیا نه هم زیات وی، بیا حصر څنګه صحیح شو.(شامي)

# بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ
## باب د نکاح د ترغیب بیان

[۲۰۴۶] (۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى، إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ، قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ، فَجِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

علقمه نه روایت دي فرمائي چه زه د عبدالله بن مسعود ﷺ سره روان وم په لاره ورسره و عثمان ملاوشو نوهغه ورسره جدا شو(یعنی په پرده کښې ئې خبرې کولې) کله چه عبدالله ولیدل چه نکاح ته مې ضرورت نشته نوماته ئې اواز وکړوچه راشه اې علقمه په دې وخت کښې عثمان ووئیل اې ت ابوعبدالرحمن دیوی پیغلی جینئ سره درله نکاح د ونکړو؟ چه تیره شوی خوانی دی دربانديې بیا دوباره دل راشی ته ابن مسعود اووئیل هرکله چه خبره داسې ده د نومادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې و څوک چه دنکاح طاقت لري(خرچ خوراك مهر، اونور حقوق زوجیت ادا کولی شی هغه دی نکاح وکړی ځکه چه نکاح دنظرخکته کونکی ده اوشرمګاه لره دزنا نه بچ کونکی ده او په تاسوکښې چه څوك دنکاح طاقت نه لری نوهغه دی روژی ونیسی ځکه روژی نیول دده دپاره خصی کونکی دي. روژی دانسان شهوت نفسانی کموي).

### مضمون حدیث :

دا د کتاب النکاح اولنې باب او رومبې حدیث دي. د حدیث مضمون دا دي چه علقمه کوم چه د ابن مسعود ﷺ مشهور شاګرد دي هغه فرمائي چه یو ځل زه د عبدالله بن مسعود ﷺ سره په منی کښې روان اوم، په لاره کښې سیدنا عثمان ﷺ ملاؤ شو، سیدنا عثمان ﷺ د ابن مسعود ﷺ نه تخلیه طلب کړه او په تخلیه کښې ئې د هغه مخکښې د نکاح خبره کیخوډله شارحینو لیکلي دی چه په ظاهره عثمان ﷺ د ابن مسعود ﷺ د ظاهری هیئت او بد حالئ نه دا اندازه اولګوله چه کیدې شی د هغه به ښځه نه وی چه د هغه هیئت برابر کړی په دې وجه ئې هغه ته اوفرمائیل چه که ته غواړې نو ستا واده به د یوې پیغلې جینئ سره اوکړو.

﴿فلما رای ابن مسعود ان لیست له حاجة﴾ یعنی عبدالله بن مسعود ﷺ ته چونکه د نکاح حاجت نه وو او بل واده ئې کولو نه،[۲] نو بیا د تخلیه حاجت څه پاتې شو لهذا هغه علقمه

---

[۱]: صحیح البخاري/الصوم ۱۰(۱۹۰۵)، النکاح ۲(۵۰۶۵)، ۳(۵۰۶۶)، صحیح مسلم/النکاح ۱(۱۴۰۰)، سنن الترمذي/النکاح ۱(۱۰۸۱ تعلیقاً)، سنن النسائي/الصیام ۴۳(۲۲۴۱)، والنکاح ۳(۳۲۰۹)، سنن ابن ماجه/النکاح ۱(۱۸۴۵)، تحفة الأشراف: ۹۴۱۷)، وقد أخرجه: مسند أحمد(۱/۳۷۸، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۳۲، ۴۴۷)، سنن الدارمي/النکاح ۲(۲۲۱۲)(صحیح)

[۲]: **فائده** : په الحل المفهم ۸۶۷۲ کښې د ﴿جاریة بکراء﴾ د لاندې لیکلي دی چه د عبدالله بن مسعود ﷺ اګر چه زوجه وه خو خوانه نه وه چه د هغې نوم زینب دي اهـ زه وایم چه دهغه د زوجې ذکر په ابوداود کښې د باب احیاء الموات په یو روایت کښې راغلي دی فلیراجع الیه، او هم دغه شان په صحیح بخاری کښې په باب الزکاة علی الزوج والایتام په روایت کښې عن زینب امراة عبدالله صراحة موجود دي)

ته اواز ورکړو چه راشه

دا د حدیث مضمون چه مونږ لیکلي دي دا د بخاری د سیاق او سباق مطابق دي، دلته د سنن ابی داود سیاق د دې نه مختلف دي چه د هغې نه په ظاهره کښې دا معلومیږی چه د نکاح خبره سیدنا عثمان ﷺ دابن مسعود ﷺ په وراندې علقمه لره رابللو سره اوفرمائیلو او په صحیح مسلم کښې هم د ابوداود په شان دی، کیدل داسې پکار وو څنګه چه دبخاری په روایت کښې دی،(۱) نه علیه الحافظ فی الفتح وحکاه عنه فی بذل المجهود.

## شرح حدیث:

**قوله** :یرجع الیک من نفسک : کیدي شی چه په دې سره ستا سابقه حالت راواپس شی او قوت او نشاط پیدا کیدو سره حالت برابر شی.

**قوله** : فقال عبدالله لئن قلت ذاک الخ... سیدنا عثمان ﷺ چه عبدالله بن مسعود ﷺ چه د نکاح چه کوم مصلحت او فائده بیان کړه په دې باندې عبدالله بن مسعود ﷺ هغه ته فرمائی چه د نکاح چه کوم مصلحت تاسو بیانوئ د دې نه چرته لوئې مصلحت او فائده خو ما خپله د رسول الله ﷺ نه اوریدلې ده (غض بصر وتحصین فرج)

**قوله** : من استطاع منکم الباءة فلیتزوج : ﴿ باءة ﴾کښې دویم لغت ﴿باه ﴾هم دي کوم چه په پښتو کښې هم استعمالیږی(۲) د دې اصل معنی خو د جماع ده او د نکاح په معنی کښې هم مستعمل دي، په حدیث کښې څه مراد دي په دې کښې د شارحینو دواړه اقوال دی یعنی جماع او نکاح، خو بهر صورت د جماع او نکاح نه د هغې لوازم او مؤن(۳) مراد دي (د نکاح نه نه روستو ذمه دارئ او نفقه وغیره) یعنی د هغوی استطاعت او نفس جماع مراد نه ده ځکه چه وراندې راځي.

**قوله** : ومن لم یستطع فعلیه بالصوم: ځکه چه په کوم کښې د جماع طاقت نه وی د دې دپاره د دې تدبیر حاجت نشته کوم چه رسول الله ﷺ په حدیث کښې بیان فرمائیلې دي.

## وجاء او اخصاء کښې فرق

**قوله** : فانه له وجاء.. د وجاء معنی رض الخصیتین لیکلې دی یعنی خصیتین ټکول، لاندې کول چه د هغې حاصل د شهوت زور کم کول نه استیصال او بالکلیه قطع کول (۴) لکه چه په

---

(۱) وهو طریق حفص بن غیاث عن الاعمش واما طریق ابی داود ومسلم فهو جریر عن الاعمش)

(۲) لکه وئیلې شی چه فلانئ دوانی مقوی باه ده)

(۳) جمع مؤنة په معنی د مشقت)

(۴) پس په یو روایت کښې هم د ﴿اخصاء ﴾لفظ چه په هغې کښې استیصال شهوت وی نه دي راغلې، او د ابن حبان په کوم روایت کښې چه د ﴿اخصاء ﴾ لفظ راغلې دي، دي ته علامه عینی مدرج منلې دي پس هغه وراندې لیکی واستدل به الخطابي علي جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالادوية، وينبغي ان يحمل علي دواء يسكن الشهوة دون ما يستقطها اصالة لانه قد يقدر بعد فيندهم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بانه لا يكسرها بالكافور ونحوه، واستدل به بعض المالكية علي تحريم الاستمناء. وقد ذكر اصحابنا الحنفية انه مباح عند العجز لاجل تسكين الشهوة اهـ

اخصاء کښې وی.

**فائده** : دلته دا اشکال راځی چه په روژې سره خو دیر کرته د انسان په شهوت کښې نور هم حرکت پیدا شی، د دې جواب دا ورکړی شوی دی چه دا خبره په شروع کښې او صرف یو یا دوه روژې نیولې شی، خو د روژو که تسلسل وی نو بیا په دې سره شهوت کمیږی، هم دغه شان په حدیث کښې ﴿فعلیه بالصوم﴾ فرمائیلې شوې دې چه داسې سړې دې د روژو التزام اوکړی او ﴿فلیصم﴾ نې نه دی فرمائیلې.

دا حدیث د سنن ابی داود نه علاوه صحیح بخاری او صحیح مسلم او په نسائی کښې هم دی. قاله المنذری.

## بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ (۱)

**باب: د دینداریٔ په وجه د نکاح کولو بیان**

[۲۰۴۷](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه دښځو سره نکاح کول دځلورو صفاتو په وجه کیدی شی یوډی دمال په وجه دویم ددې دحسب اونسب په وجه دریم دحسن وجمال په وجه څلورم ددینداریٔ په وجه اوتاسوپه نکاح کولوکښې دینداریٔ ته ترجیح ورکړئ، لاسونه دی په خاورو ککړشه.

یعنی عام طور سره د خلقو عادت دا دی چه هغه په نکاح کښې د دې څلورو صفاتو لحاظ ساتی، اول مال، دویم حسب یعنی د زنانه خاندانی شرافت، دریم حسن او جمال او څلورم د هغې دینداری. وړاندې هغه فرمائی چه انسان له پکار دی چه د نکاح په وخت په دې صفات اربعه کښې صفت دین لره مقدم کړو، یعنی اگر چه نور صفتونه هم فی الجمله قابل لحاظ دی خو ترجیح وصف دین لره کیدل پکار دی، قال تعالی : "ان اکرمکم عند الله اتقاکم"

د دې حدیث تعلق د مسئله کفاءت سره دې چه د هغې باب وړاندې مستقل راروان دې د باب فی الاکفاء د مسئلې تفصیل خو به هلته راشی ان شاء الله... دلته دومره ځان پوهه کړئ چه دا حدیث په دې سلسله کښې د مالکیانو مستدل دی چه د هغوی په نزد کفاءت کښې صرف د دین اعتبار دې د نورو صفاتو نه. والله تعالی اعلم

قال المنذری : والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة.

---

(۱) وترجمه علیه الامام البخاري، باب قول النبي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ـ الخ، والنسائي، باب الحث علي النکاح.

(۲): صحیح البخاري/النکاح ۱۵(۵۰۹۰)، صحیح مسلم/الرضاع ۱۵(۱۴۶۶)، سنن النسائي/النکاح ۱۳(۳۲۳۶)، سنن ابن ماجه/النکاح ۶(۱۸۵۸/۶)، مسند احمد(۴۲۸/۲)، سنن الدارمي/النکاح ۴(۲۲۱۶)، (تحفة الأشراف: ۱۴۳۰۵)(صحیح)

## بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

### باب: د پیغلو جینکو سره د نکاح کولوبیان

[۲۰۴۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَزَوَّجْتَ؟" قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا"، قُلْتُ: "ثَيِّبًا"، قَالَ: "أَفَلَا بِكْرٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دی ان فرمائی نبی علیه السلام راته اوفرمائیل: آیا واده دی کړی دي؟ ماووئیل هو، نوتپوس ئې وکړو چه کونده ده اوکه پیغله ما ورته ووئیل کونده ده نوراته ئې اوفرمائیل د پیغلی سره دی ولی واده نه کولوچه لوبی به دی ورسره کولی اوهغې به ستاسره لوبی کولې.

### شرح حدیث:

رسول الله علیه السلام د سیدنا جابر رضي الله عنه نه تپوس اوکړو چه تا واده کړې دي؟ هغه عرض اوکړو چه او کړې مې دي، تپوس ئې اوکړو چه د باکرې سره یا د ثیبه سره؟

په دې باندې رسول الله علیه السلام اوفرمائیل چه ﴿افلا بکرا تلاعبها وتلاعبک﴾ چه د باکرې سره دي ولې اوکړو چه د واده پوره فائده درته حاصله شوې وې. او تا به د هغې سره لوبې کولې او هغې به تا سره کولې.

د بخاری شریف په یو روایت کښې داسې دی ﴿مالک وللعذاری ولعابها﴾ په دې کښې لعاب په کسرې د لام او په ضمې د لام دواړو طریقو سره لوستلې شوې دي، د بالکسر په صورت کښې ظاهر دي چه هغه مصدر دي په معنی د ملاعبت او د بالضم په صورت کښې لعاب په معنی د ریق ده، قال الحافظ: وفيه اشارة الى مص لسانها ورشف شفتها وذلک يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس هو بعيد كما قال القرطبي، په دې حدیث کښې د تزویج ابکار ترغیب دي لکه چه مصنف ترجمه هم قائم کړې ده.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه په دې طریق کښې خو د سیدنا جابر رضي الله عنه جواب صرف دومره ذکر دي او په بعض نورو طرق کښې کما فی الصحیحین په دې کښې زیادت دي.

﴿ قلت كن لي اخوات فاصبت ان الزوج امراءة تجمعهن وتمشطهن، وتقووم عليهن ﴾او په یو روایت کښې دی ﴿هلک ابی وترک سبع بنات او تسع بنات فتزوجت ليا ﴾... فقال بارک الله لک... چه د هغې حاصل دا دي چه هغه د ثیبه نکاح ته د د ترجیح ورکولو وجه بیان کړه چه د هغه اوره یا نهه خویندې وې او پلار ئې په غزوه احد کښې شهید شوې وو نو د هغه خویندو د خبر ساتلو ضرورت وو چه د هغې دپاره ظاهره ده چه ثیبه به مناسب وی نه باکره،

---

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۲۴۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ۳۴(۲۰۹۷)، الوكالة ۸(۲۳۰۹)، الجهاد ۱۱۳(۲۹۶۷)، المغازي ۱۸(۴۰۵۲)، النكاح ۱۰(۵۰۷۹)، ۱۲۱(۵۲۴۵)، ۱۲۲(۵۲۴۷)، النفقات ۱۲(۵۳۶۷)، الدعوات ۵۳(۶۳۸۷)، صحيح مسلم/الرضاع ۱۶(۷۱۵)، سنن الترمذي/النكاح ۱۳(۱۱۰۰)، سنن النسائي/النكاح ۶(۳۲۲۱)، ۱۰(۳۲۳۶)، سنن ابن ماجه/النكاح ۷(۱۸۶۰)، مسند احمد (۳/ ۲۹۴، ۳۰۲، ۳۰۸، ۳۱۴، ۳۶۲، ۳۶۹، ۳۷۴، ۳۷۶)، سنن الدارمي/النكاح ۳۲(۲۲۶۲)(صحيح)

د سیدنا جابر رضی الله عنه د هغه خویندو ذکر د ابوداود په یو روایت کښې هم دي کوم چه په کتاب الفرائض کښې راروان دي.

"عن جابر قال اشتكيت وعندى سبع اخوات" الحديث . قال المنذرى : والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، واخرجه ابن ماجة من حديث عطاء بن ابى رباح عن جابر.

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

### باب شندې ښځې سره د واده کولو د منع نعت بیان

[۲۰۴۹] (...) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: "غَرِّبْهَا"، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی بن یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو. او شکایت ئې وکړوچه زمابنځه دپلاس دخپل خان نه نهٔ منع کوی(یعنی په خوشحالی سره زناته اماده کیږی)نبی علیه السلام اوفرمائیل:طلاق ورته وکړه هغه ووئیل زه ویریږم چه زما زړه ورپسی لارنشی نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل نوبیاتری فائده اخله.

رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړي راغلو او هغه خبره ئې عرض کړه کومه چه دلته په حدیث کښې ذکر شوي ده.

### شرح حدیث :

﴿لا تمنع يد لامس﴾ د دي جملې په شرح کښې شارحینو ډیر اقوال لیکلي دی اول دا چه د دي نه مراد فاحشه ده یعنی زنا، یعنی چه خوک غواړی هغه د لاسه اونیسی او ځان ته ئې راکاږی او د هغې نه خپل حاجت پوره کوی، هغه ئې بالکل منع کوی نه، دویم قول دا دي چه د دي نه مراد د هغې بې ځایه سخاوت دي چه د خاوند په مال کښې صرف کولو سره صدقه وغیره کوی، او هر ورکونکی ته ورکوی او انکار نه کوی ګویا لامس نه مراد سائل دي، په دي معنی باندي دا اشکال کړې شوي دي چه که سائل مراد وي نو په دي صورت کښې د لامس په ځائې ملتمس کیدل پکار وو، لهذا دا مطلب صحیح نه دي، دریم قول دا دي چه د لمس نه مراد صرف د خوند دپاره مس کول دی، او حافظ ابن کثیر رحمه الله اول معنی لره بعید منلي ده لهذا اخری معنی راجح ده

بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی ته د شکایت په وجه باندي د طلاق مشوره ورکړه، په دي باندي هغه سړی عرض اوکړو چه ما کښې د دې طاقت نشته ځکه چه زما هغې سره ډیره مینه ده، که ما هغې ته طلاق ورکړو نو زما نفس به هم د هغې سره لاړ شی، په دي باندي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه که هم دا خبره وی نو بیا د هغې نه هم د دي موجوده حالت سره فائده اوچتوه.

[۱]: سنن النسائي النكاح ۱۲(۳۲۳۱)، والطلاق ۳٤(۳٤۹٤، ۳٤۹۵)(تحفة الأشراف: ٦١٦١)(صحيح)

دلته دا شبه راځي چه رسول الله ﷺ دي مذکوره سړی ته فوری د طلاق مشوره ولې ورکړه حال دا چه هغه شرعا ناخوښه ځیز دي، شارحینو خو دا لیکلې دی چه رسول الله ﷺ هغه ته دا مشوره احتیاطا ورکړې وه، خو زما په ذهن کښې دا خبره راځي چه دا ﴿حده بالموت حتی یرضی بالحمی﴾ د قبیل نه دي او دا چه د نعمت قدر هغه وخت ډیر زیات وی کله چه هغه په تلو شی، نو ګویا رسول الله ﷺ په حکمت عملئ او حسن تدبیر سره د خاوند شکایت او غصه ئې یخه کړه ګیني د رسول الله ﷺ اراده هم د تعجیل بالطلاق نه وه. هذا ما عندی والله اعلم بالصواب.

**تنبیه** : د دې حدیث په سند کښې د مصنف استاذ حسین بن حریث المروزی دي او مصنف ته دا حدیث د هغه نه په طریق د مکاتبت رارسیدلی دي نه مشافهة، په دې وجه مصنف دا طرز اختیار فرمائیلی دي : کتب الی حسین بن حریث.. لهذا د سند ابتداء هم د دې ځائې نه ده چه د هغې مقتضی دا ده چه لفظ "کتب" په جلی قلم سره کیدل پکار دی او د هغې نه روسته چه کوم ﴿حدثنا الفضل بن موسی﴾ راځی هغه جلی نه دی کیدل پکار ځکه چه هغه وسط سند دي، داسې معلومیږی چه د مصنف د حسین بن حریث نه روایت صرف مکاتبة دي ځکه چه وړاندې یو بل ځائې کښې په باب الظهار کښې هم مصنف د حسین بن حریث نه د ﴿کتب﴾ لفظ سره روایت کړې دي، او هلته لفظ ﴿کتب﴾ په جلی قلم سره دي، فتدبر وتشکر.

**فائده** : دا حدیث د سنن ابی داود په هغه روایات تسعه کښې دي کوم چه ابن الجوزی په موضوعات کښې شمار کړي دي کما تقدمفی المقدمة... اوس پاتې شوه دا خبره چه دا حدیث د کومې درجې دي نو دا جدا خبره ده، علماء کرامو د دې موضوع کیدل نه دی تسلیم کړی پس سیوطی په "لآلی مصنوعة" کښې د حافظ ابن حجر رحمه الله نه د دې حدیث صحیح کیدل نقل کړې دی، تفصیلی کلام دې هم په دې کښې اوکتلې شی

دا حدیث د ابوداود نه علاوه په سنن نسائی کښې هم دې

## مطابقة الحديث للترجمة :

د دې حدیث د ترجمة الباب سره په ظاهره کښې څه مناسبت نشته البته حضرت په بذل کښې د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل فرمائیلی دی لعل الوجه فی ایراد الحدیث فی هذا الباب ان الابکار قلما یکن مبتلیات بامثال تلک المعاصی لکثرة حیائهن فالتزوج بهن اولی. اهـ

[۲۰۵۰] (۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: "لَا"، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ".

د معقل بن یسار رضی الله عنه نه روایت دي ر فرمائی یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شواوعرض ئې وکړوچه اې دالله رسوله یوه داسې ښځه مې پیدا کړی ده چه انتهائی شریفه

(۱): سنن النسائي/النكاح ۱۱(۳۲۲۹)،(تحفة الأشراف: ۱۱٤۷۷)(حسن صحيح)

اوښکلی ده او بچی نه راوړی ایانکاح ورسره ونکړم؟نبی ﷺ اوفرمائیل نه نودی دوباره ورغی اوبیائی هم منع کړه،کله چه په دریم ځل ورغی نوورته ئې اوفرمائیل د داسې ښځې سره نکاح کوئ کومه چه محبت کونکی اودبرېچی راوړونکی وی یقینازه به په تاسوکښې دکثرت په لحاظ سره به نورو امتونوباندې فخرکوم.(یعنی په قیامت کښې)

﴿ عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم الخ ﴾د حدیث مضمون دا دې چه یو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو چه ماته یوه داسې زنانه ملاؤ شوې ده کومه چه ذی جمال او ذی حسب ده خو بچی نه راوړی نو ایا زه ورسره واده اوکړم؟ رسول الله ﷺ منع کړو، اوس دا خبره چه دا څنګه معلومه شوه چه هغه بچی نه راوړی نو کیدې شی چه هغه د مخکښې نه واده شوې وی او د زوج اول نه ئې بچی نه وی راوړی، یا د دې نه علاوه بل یو علامت موندلې شی، مثلا انها لا تحيض او انها لم تنهد ثدياها.(بذل)

قوله : ﴿تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم ﴾یعنی د داسې زنانه سره واده کول پکار دی چه په کثرت سره بچی راوړی او د خاوند سره مینه کونکې وی، ځکه چه زه به ستاسو په کثرت باندې د نورو امتونو په مقابله کښې فخر کوم.

د دې حدیث مناسبت هم د ترجمه سره زیات واضح نه دې، پس دا وئیلې کیدې شی چه په باکره کښې د مودت ماده د ثیبه په نسبت زیاته وی. كذا فى البذل.

قال المنذرى : واخرجه النسائى.

## بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

## باب د آیت کریمه «الزاني لا ينكح إلا زانية» تفسیر

[۲۰۵۱]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ سورة النور آية ۳، فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: "لَا تَنْكِحْهَا".

عمرو بن شعیب دخپل پلار اوهغه دده دنیکه عمروبن العاص رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی تا مرثد بن أبی مرثد غنوی به په مکه کښې قیدیان وړل و هلته په مکه کښې یوه زناکاره ښځه اوسیدله دچاچه عناق نوم وواوهغه دجاهلیت دده محبوبه وه مرثد وائی چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم ت اوعرض مې ورته وکړوچه اې دالله رسوله دعناق سره د، نکاح وکړم؟نبی ﷺ چه دا واوریدل نوخاموش شو په دې وخت کښې دا آیت کریمه نازل شو :«والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» زه ئې راوغوښتلم اودا آیت کریمه ئې راته واوروړلو اودهغې سره دنکاح کولونه ئې منع کړم

---

[۲۰۵۱]: سنن الترمذي/تفسير سورة النور(۳۱۷۷)، سنن النسائي/النكاح ۱۲(۳۲۳۰)، تحفة الأشراف: ۸۷۵۳(حسن صحيح)

## مضمون حدیث:

دا روایت دلته مختصرا دي او په ترمذی شریف کښي مطولا دا روایت طویل په بذل کښي ذکر شوي دي چه د هغې مفهوم دا دي چه په مکه مکرمه کښي چه کوم مسلمانان د مشرکانو په قید کښي وو دا مرثد بن ابی مرثد صحابی داسي صحابه کرامو ته ډیر همت او حسن تدبیر سره. د مدیني نه مکه مکرمه د شپې په وخت رسیدو سره، اوچتولو سره راوړي دي او صحابی دا خدمت پوره کوی، کیدله به داسي چه د کوم مسلمان قیدی راوستل به منظور وو د هغه نه به ئي وعده اخستله چه زه به په فلانی وخت په فلانئ ورځ باندي د اخستلو دپاره راځم، هغه قیدی به هم د دي دپاره تیار وو او هغه به په موعود وخت باندي رسیدلو سره په خپله اوړه باندي هغه خو راوړلو، یو خل داسي اوشو چه هغه د یو قیدی سره وعده اوکړه او دا په دي وعده باندي د شپې په وخت کښي مکي مکرمي ته اورسیدو او د یو دیوال نه پناه کیناستلو، د سپوږمئ رنړا وه، اتفاق ته کوره چه داسي اوشو چه عناق نومي زنانه کومه چه د هغه زمانې د ډمو نه وه او د هغه صحابی د هغې سره د جاهلیت د زمانې یارانه وه هغې دا صحابی اولیدو او په لیدو سره ئي اوپیژندلو، او د خپل عادت مطابق د بد نیتئ اظهار ئي ورته اوکړو، او هغې سره د شپې تیریولو فرمائش ئي اوکړو، دي اوپریدو او وې وئیل یا عناقا حرم الله الزنا... چه کله هغې اولیدل چه دي خو زما خواهش نه پوره کوی نو شور ئي جوړ کړو چه ټول خلق رابیدار شی او دي په خپل کوشش کښي ناکام شيو پس په روایت کښي دی چه (قالت یا اهل الخیام هذا الرجل یحمل اسراءکم) الغرض دا راز ښکاره شو نو چه کله خلق بیدار شو نو په هغوی کښي اته کسان په مرثد پسي شو، دي وائی چه زه تختیلو سره د یو غر په غار کښي پټ شوم، هغه کفار دي غار ته راورسیدل تردي چه په هغوی کښي یو تن چه هغه ته د اودس ماتی حاجت راغلو هغه هم دي غار خولي ته کیناستلو سره متیازي اوکړي کومې چه د هغه صحابی په سر باندي راپریوتلي خو دا د الله پاک فضل اوشو چه هغه دي غار ته ښکته کیدو سره او نه کتل او واپس شو، مرثد په خپل کارکښي ډیر مضبوط وو هغه چه د لږ شان توقف نه پس چه کله دا خیال اوکړو چه دا خلق واپس اوده شو دوباره مکي ته راغلو اوخپل قیدی ئي کوم چه په بیروکښي اینختلي وو په خپله اوړه باندي کینولو سره مکي ته راوستلو، مرثد مدیني ته رارسیدو سره رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ ایا زه د عناق سره واده کولي شم؟ رسول الله ﷺ خاموش شو تردي چه دا آیت کریمه نازل شو: ﴿الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک﴾ په دي باندي رسول الله ﷺ هغه د نکاح نه منع کړو.

## مسئله نابته من الحدیث:

اوس دلته د یوې مسئلې خبره پیدا شوه چه ایا د زانی نکاح صرف د زانیه سره کیدي شی د پاک دامنې سره نه شی کیدي، او هم دغه شان د زانیه نکاح صرف د زانی سره کیدي شی د پاکدامن سره نه شی کیدي. د آیت کریمه د ظاهر نه خو عدم جواز معلومیږي، پس د بعض علماء کرامو مسلک هم دا دي چه د عفیف نکاح ند زانیه سره صحیح نه ده، خو جمهور

علماء کرام چه په هغوی کښې ائمه اربعه هم دی د هغوی په نزد د زانی نکاح د زانیه سره هم دغه شان د عفیفه سره صحیح دي او هم دغه شان د عفیف نکاح د زانیه سره جائز دی، د جمهورو د طرف نه د دي آیت څو ابواب منقول دی. ١. قیل الایة منسوخة لقوله تعالی وانکحوا الایامی منکم، په دي آیت کریمه کښې ایامی مطلقا ذکر دي برابره خبره ده که عفیفه وی یا غیر عفیفه. ٢. الایة محمولة علی اللم لا التحریم، یعنی مقصود د دي نکاح مذمت دي نه تحریم او عدم جواز. ٣. بعض مفسرینو دا جواب کړې دي چه مقصود په آیت کریمه سره مقصود د میلان طبعی بیان دي نه جواز او عدم جواز، یعنی د زانیه د نکاح طرف ته د یو عفیف سړی طبیعت نه مائل کیږی هغه صرف زانی لره مائل کولې شی. والله تعالی اعلم

قال المنذری : واخرجه الترمذی والنسائی من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه.

[٢٠٥٢](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ". وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

دابوهریره نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه دزناکارو سره کوږی - خورلی وی هغوی نکاح نه کوی مګر دخپل خان په شان خلقوسره. ابومعمروئیلی دی دا روایت حبیب معلم دعمرو بن شعیب نه نقل کړي دي.

## بَابُ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

## یاباب خپله وینځه آزادولو نه پس هغې سره د واده کولو د ثواب بیان

[٢٠٥٣](١) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".

دابوموسی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه خپله وینځه آزاده کړه اوبیائي ورسره نکاح وکړه نودده دپاره دوچند اجردي.

﴿عن ابی موسی رضی الله عنه... قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعتق جاریة وتزوجها کان له اجران﴾ دا حدیث دلته مختصر دي، په صحیحین کښې دا حدیث مطولا دي، ولفظه ﴿ثلاثة لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ { يَطَؤُهَا } فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ﴾ د دي باب سره متعلق د حدیث دا اخری جزء دي په دي وجه مصنف په دي باندي اکتفاء اوکړه

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٣٠٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد(٢/٣٢٤)(صحيح)

(٢): صحيح البخاري/العلم ٣١(٩٧)، العتق ١٤(٢٥٤٤)، ١٦(٢٥٤٧)، الجهاد ١٥٤(٣٠١١)، أحاديث الأنبياء ٤٧(٣٤٤٦)، النكاح ١٣(٥٠٨٣)، صحيح مسلم/النكاح ١٤(١٥٤)، سنن النسائي/النكاح ٦٥(٣٣٤٧)،( تحفة الأشراف: ٩١٠٨، ٩١٧٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/النكاح ٢٤(١١١٦)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤٢(١٩٥٦)، مسند احمد(٤/٣٩٥، ٣٩٨، ٤١٤، ٤١٥)، سنن الدارمي/النكاح ٤٦(٢٢٩٠)،(صحيح)

## شرح حدیث:

د حدیث مضمون دا دي چه کوم سړي خپلې وینځې ته تعلیم او تادیب ورکړي بیا هغه ازاده کړي او د ازادیدو نه پس ورسره نکاح اوکړي نو د هغه دپاره دوه اجرونه دی. په دي حدیث باندې چه کوم طالب علمانه اشکال راځي هغه ظاهر دي هغه دا چه په دي حدیث کښې دتعدد عمل سره تعدد اجر مذکوردي یعنی څنګه چه عملونه دوه دی په هغې باندې مرتب کیدونکي اجرونه هم دوه دی بیا وجه د تخصیص څه ده؟ یو عمل تعلیم او تربیت دي، دویم عمل اعتاق په دې باندې دوه اجرونه کیدل پکار دی، د دې توجیه په دیرو طریقو کړې شوې ده.

۱: اول دا چه مراد دا دي چه دې درې وارو کسانو ته به د دوی په عمل باندې دوچند اجر ملاویږي، په دې صورت کښې به هیڅ اشکال نه واقع کیږي.

۲: مراد خو دا دي چه عملین مذکورین باندې دوه ثوابونه ملاویږي او د تخصیص د اشکال جواب دا دي چه چونکه دلته په دې دواړو عملونو کښې تزاحم وو. ځکه چه د حقوق مولی د ادا کولو دپاره خو ګویا د دې عملین فاعل، فاعل ضدین شو چه په هغې کښې کمال پیدا کیدل ظاهره ده چه مشکل دی چه د هغې تقاضه دا وه چه کامل دوه اجرونه ورته ملاؤ نه شي خوالله پاک ثې په خپل فضل سره ورکوی. دا دویم جواب د علامه کرمانی نه منقول دي زمونږ حضرت شیخ رحمه الله به هم دا په سبق کښې بیانولو. دا توجیه ثانی په دري واړه اشخاص مذکوره فی الحدیث باندې غور کولو نه پس منطبق کیدلې شی. قال المنذری: واخرجه البخاری ومسلم والنسائی مختصرا ومطولا.

[۲۰۵٤]() حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا".

د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی علیه السلام ام المومنین صفیه رضی الله عنها ازاده کړه تل اودهغې دازادول ثې دهغې دپاره مهر وګرځوو.

**لغوی تحقیق:** ﴿عن انس رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم اعتق صفیة وجعل عتقها صداقها﴾

دا روایت دلته مختصر دي پوره حدیث په کتاب الخراجاب ما جاء فی سهم الصفی (بذل ۱۳۸/۴) کښې متعدد طرق سره راغلی دي چه د هغې حاصل دا دي چه سیده صفیه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غنائم خیبر نه حاصله شوې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخکښې ازاد کړو، د ازادولو نه روستو ثې هغې سره نکاح اوکړه

---

[۱]: صحیح مسلم/الحج ۷۶(۱۳٤۵)، النکاح ۱٤(۱۳۶۵)، سنن الترمذي/النکاح ۳۳(۱۱۱۵)، والسیر ۳(۱۵۵۰)، سنن النسائي/النکاح ٦٤(۳۳٤٤، ٤۲۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰٦۷)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الصلاة ۱۲(۳۷۱)، صلاة الخوف ٦(۹٤۷)، البیوع ۱۰۸(۲۲۲۸)، الجهاد ۷٤(۲۸۹۳)، المغازي ۳۸(٤۲۰۰)، النکاح ۱۳(۵۰۸٦)، الأطعمة ۷۸(۵۳۸۷)، ۲۸(۵٤۲۵)، الدعوات ۳٦(۶۳۶۳)، سنن ابن ماجه/النکاح ٤۲(۱۹۵۷)، مسند احمد(۹۸/۳، ۱۳۸، ۱٦۵، ۱۷۰، ۱۸۱، ۱۸٦، ۲۰۳، ۲۳۹، ۲٤۲)، سنن الدارمي/النکاح ٤۵(۲۲۸۸)(صحیح)

## مسئله ثانیه بالحدیث کښې اختلاف ائمه :

په حدیث الباب راوی وائی چه رسول الله ﷺ عتق صفیه لره د هغه مهر مقرر کړو، د دې نه علاوه یو بل مستقل مهر رسول الله ﷺ هغې ته ورنکړو، دلته د مصنف مقصد هم دا خبره بیانول دی چه ایا عتق امة لره د هغې مهر مقرر کولې شی یا نه، مسئله مختلف فیه ده، د ائمه ثلاث او امام محمد په نزد عتق لره مهر مقرر کول جائز نه دی، او امام احمد، ابویوسف او بعض نورو علماء کرام لکه اسحاق بن راهویه، حسن بصری، سفیان ثوری په نزد داسې کول جائز نه دی لهذا حدیث الباب په ظاهره کښې د جمهورو خلاف دې چه مهر مال کیدل پکار دی او عتق مال نه دې. قال تعالی ﴿ان تبتغوا باموالکم الایة﴾ د جمهورو د طرف نه د دې حدیث مختلف توجیهات کړې شوې دی، اول دا چه دا په تطییب قلب باندې محمول دې، یعنی د صفیه د خوشحالولو دپاره اوئیلې شو چه ستا عتق ستا مهر دې ګینې د رسول الله ﷺ دپاره خو نکاح بغیر د مهر نه هم کول جائز دی او دا د هغه د خصوصیاتو نه ده. ۲: دا روایت د راوی په ظن باندې محمول دې یعنی چونکه په دې نکاح کښې د مهر هیڅ قسم تذکره نه وه نو راوی دا خیال اوکړو چه ګیدې شی عتق مهر مقرر کړې شوې وی حال دا چه واقعه داسې نه ده چه د هغې تائید د بیهقی د هغه روایت نه کیږی کوم چه د رزینه نه روایت دې چه د هغې په اخر کښې دی ﴿فاعتقها وخطبها وتزوجها ومهرها رزینة﴾ چه د هغې نه معلومه شوه چه رسول الله ﷺ خپله خادمه رزینه په طور د مهر صفیه ﷺ ته ورکړې وه، کذا فی البذل عن العینی، خو حافظ د بیهقی په دې روایت باندې نقد کړې دې. فارجع الیه ان شئت. ۳: که دا تسلیم کړې شی چه دلته عتق مهر مقرر کړې شوې وو نو بیا به دا وئیلې شی چه دا د رسول الله ﷺ د خصائصو نه ده.

د دې نه پس په دې باندې خان پوهه کړئ چه صورت مسئله او د هغې تفصیل داسې دی چه که یو سړې خپله وینزه په دې شرط باندې ازاده کړی چه د ازادیدو نه پس به ورسره نکاح کوی پس هغه ازاده کړه نو اوس په دې کښې تفصیل دې چه دا د دوه حالو نه خالی نه ده یا خو به د ازادیدو نه پس هغه د دې سړی سره نکاح کوی یا نه کوی، پس که نکاح کوی نو په هغې کښې د شوافعو مسلک دا دې چه هغوی دواړه خپل مینځ کښې مهر مقرر کړی او مهر مسمی به واجب وی او هم دا مذهب د احنافو دې، فرق دا دې چه د شوافعو په نزد دلته مهر مسمی او د احنافو په نزد به دلته مهر مثل وی او که د ازادیدو نه روسته هغه زنانه په تزوج باندې راضی نه شی نو په دې صورت کښې خو د مهر ظاهره ده چه سوال نه پیدا کیږی، البته په زنانه باندې به واجب وی چه هغه خپل قیمت مولی ته ادا کړی ځکه چه مولی نې په مفت ازادولو باندې راضی نه وو، دا دې هم واضحه وی چه په زنانه باندې د قیمت ادا کول د احنافو په نزد خو صرف د عدم تزوج په صورت کښې دی او د شوافعو په نزد تزوج او عدم تزوج هر دواړو صورتونو کښې په زنانه باندې دومره قیمت ادا کول واجب دی او د مالګیانو په نزد د قیمت د ادا کولو په صورت کښې نه دې او د عتق امة به بهر حال د ټولو ائمه کرامو په نزد صحیح شی.

**تنبیه** : امام ترمذیؒ په دې حدیث باندې کلام کولو سره د امام شافعي او امام احمد دواړو مذهب د دې حدیث موافق لیکلي دي حال دا چه داسې نه ده پس حافظ فرمائی ﴿ومن المستغربات قول الترمذی وبه قال الشافعی واحمد﴾ اهـ

د دې نه علاوه هم یو دوه خایونو کښې د امام ترمذیؒ نه په مذهب شافعی نقل کولو کښې تسامح شوی ده او حافظ وغیره په هغې باندې تنبیه کړې ده. والله تعالی اعلم

قال المنذری : واخرجه مسلم والترمذی والنسائی.

## بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

**د پیو څخه لوړه وجه داسې حرمت پیدا کیږی لکه د نسب په وجه چه پیدا کیږی**

د دې خانې نه ابواب الرضاع شروع کیږی پس په بعض نسخو کښې دلته د ابواب الرضاع سرخی قائم کړې شوې ده.

[۲۰۵۵](۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي و فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائینی دی حرمته تی پیدا کیږی درضاع(دتی ورکولو) په وجه کوم حرمت و چه دنسب په وجه پیدا کیږی.

### متن حدیث

د حدیث مفهوم واضح دي چه کومې رشتې د نسب د وجې نه حرامې وی هغه تولې د رضاعت د وجې نه هم حرامیږی.(۱) حکه چه پئ ورکولو والا د رضیع رضاعی مور وی او زوج مرضعه د رضیع دپاره په منزله د پلار وی چه هغې سره د رضیع او مرضعه ترمینځه او هم دغه شان رضیع او زوج مرضعه ترمینځه حرمت نکاح ثابتیږی، نو گویا حرمت والا نو په طرفین کښې موندلی شی د هغې نه روستو کوم چه د هر یو خپلوان دی چه د هغې نه د نسب د وجې نه حرمت وی د دې تعلق رضیع او رضاعی مور او پلار او د هغې نه اقارب سره وی، د رضیع چه کوم نسبی مور او پلار دی او د هغوی خپلوان د هغوی سره تعلق نه وی، پس رضاعی مورد رضیع نسبی رورباندې به حرام نه وی،وعلی هذا القیاس.

د دې نه پس خان پوهه کړئ چه د رضاعت د وجې نه چه کوم حرمت ثابتیږی د دې تعلق د نکاح سره دی د تولو خیزونو سره نه دی، لهذا د رضاعت د وجې نه توارث او وجوب نفقه او هم دعه شان شهادت وغیره مسئله دا خیزونه د رضاعت نه نه ثابتیږی.

---

(۰): سنن الترمذي/الرضاع ۲(۱۱٤۷)، سنن النسائي/النكاح ٤٩(۳۳۰۲)( تحفة الأشراف: ۱٦۳٤٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الشهادات ۷(۲٦٤٦)، فرض الخمس ٤(۳۱۰۵)، تفسير سورة النجمة ۹(٤۷۹۲)، النكاح ۲۲(۵۱۰۳)، ۱۱۷(۵۲۳۹)، الأدب ۹۳(٦۱۰٦)، صحيح مسلم/الرضاع ۲(۱٤٤٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳٤(۱۹۳۷)، موطا امام مالك/الرضاع ۳(۱۵)، مسند احمد(٦/٤٤، ٥١، ٦٦، ۷۲، ۱۰۲)، سنن الدارمي/النكاح ٤٨(۲۲۹۵)(صحيح)

(۱) قال القاري واستثني منه بعض المسائل اهـ قلت وهي مذكورة في كتب الفقه فارجع اليه ولي شرح السنة ولا تحرم المرضعة على اب الرضيع ولا على اخيه، ولا يحرم عليك ام اختك من الرضاع لما لم تكن اما لك ولا زوجة ابيك ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب ام اخت الاولاد لم لك او زجة لابيك الي اخر ما في البذل)

## لبن الفحل :

د پورته ذکر شوی بیان نه معلومه شوه چه حرمت رضاعت د رضاعی مور سره خاص نه دي بلکه رضاعی مور او زوج مرضعه یعنی رضاعی پلار دواړو طرف ته خوریږی لکه چه د جمهور علماء کرامو مسلک دي، په دي کښي د یو جماعت اختلاف دي کوم چه دا حرمت د رضاعی مور سره خاص کوی او هم دا هغه مسئله ده کوم نه چه فقهاء په "لبن الفحل" سره تعبیر کوی کومه چه وړاندي په کتاب کښي هم مستقل راروان دي

دلته د دي خبري هم ضرورت دي چه کوم رضاعت موجب تحریم دي د هغي تعریف معلوم کړئ لکه چه فقهاء کرامو لیکلي دي پس په فتح القدیر کښي دی :

وهوفی اللغة مص اللبن من الثدی... وفی الشرع مص الرضیع اللبن من ثدی الادمیة فی وقت مخصوص ای مدة الرضاع المختلف فی تقدیرها اه لهذا چه کوم رضاعت چه د رضاعت په موده کښي دننه وی، دا مسئله وړاندي په مستقل کتاب کښي "باب رضاعة الکبیر" د لاندي راروان دي.

﴿عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم قال : یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة﴾ په دي باندي کلام پورته راغلي دي، قال المنذری : اخرجه الترمذی والنسائی بمعناه واخرجه البخاری ومسلم والنسائی من حدیث عمرة عن عائشة رضی الله تعالی عنها.

[۲۰۵۶] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا؟" قَالَتْ: فَتَنْكِحُهَا، قَالَ: "أُخْتَكِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟" قَالَتْ: لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: "فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: فَوَاللّٰهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ أَوْ دُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ"، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ام بی حبیبه ﷺ نبی علیه السلام ته عبرض،اوکړو چه ایا زما خور ته دی رغبت شته دي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل څنګه اوخبره څه ده؟ ام حبیبه او فرمائیل چه نکاح ورسره وکړئ نبی علیه السلام اوفرمائیل آیا ستادخورسره؟ ام حبیبه اووئیل هو، نبی علیه السلام اوفرمائیل که داسي وشی و نوستاخوښه ده ام حبیبه ﷺ اووئیل چه یواخی زه خو ستا په نکاح کښي نه یم(یعنی نوری ښځي هم دی اوهغه دی هم وي، داسي نه ده چه زه په راتلوباندي خفه کیږم، زماسره چه خومره زیات لا خلق شریك وی او په هغوی کښي زماسره زما خورهم وی نوزه دادیر خوښوم نبی علیه السلام اوفرمائیل ته چه ترڅو پوری زمایه نکاح کښي بی نوهغه زما دپاره حلاله نه ده ام حبیبه چه دا واوریدل نوونی وئیل ماته معلومه ده چه تا دره یاذره څوك چه دابوسلمه لورده دنکاح پیغام دی ورته لیږلي دي نبی علیه السلام په تعجب سره تپوس اوکړه چه دام سلمه لور دره یادوی؟ ام حبیبه اووئیل هو، نبی علیه السلام

---

(۱): تفرد به أبو داود،( تحفة الأشراف: ۱۸۲۶۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/النكاح ۲۰(۵۱۰۱)، ۲۵(۵۱۰۶)، ۲۶(۵۱۰۷)، ۳۵(۵۱۲۳)، النفقات ۱۶(۵۳۷۲)، صحيح مسلم/الرضاع ٤(١٤٤٩)، سنن النسائي/النكاح ٤٤(۳۳۸۶)، سنن ابن ماجه/النكاح ٣٤(١٩٣٩)، مسند احمد(٦/٢٩١، ٣٠٩، ٤٢٨)(صحيح)

اوفرمائيل هغه خو زما پرکتئ ده که چرې پرکتئ هم نه وی نوهغه زما د رضاعی ورور لورده، ما او ابوسلمه ته ثويبه بی بی تې راکړې وو نو په دې وجه باندې ماته دخپلو خويندو اولونرو ذکرمه کوه.

## مضمون حدیث:

سيده ام سلمه ﷺ يو خل ام المومنين ام حبيبه بنت ابی سفيان ﷺ رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه ايا ته زما په خور کښې رغبت لرې؟ هغه ترې تپوس اوکړو ستا خه مراد دي؟ هغې عرض اوکړو ته د هغې سره نکاح اوکړه. رسول الله ﷺ اوفرمائيل ستا د خور سره؟ هغې عرض اوکړو او جی! رسول الله ﷺ اوفرمائيل ايا ستا دا خبره خوښه ده او برداشت کوی نې؟ په دې باندې هغې اووې چه زه کومه ستاسو په نکاح کښې يواخې يم؟(بلکه نورې هم ازواج او بنې دی نو هر کله چه دا صورت حال دی، نو په دې خير کښې ما سره شريکيدونکې زما په نزد خپله زما خور زياته غوره ده، مطلب دا دې چه ستا په نکاح کښې که زه يواخې وې نو بيا خو ظاهره ده چه ما په د بل چا په نکاح کښې راتلل نه خوښول، خو چه هر کله زما نه علاوه نورې هم دی نو بيا دې پکښې زما خور هم وی، نو

په دې باندې ورته رسول الله ﷺ اوفرمائيل: ﴿فانها لا تحل لی﴾چه زما دپاره هغې سره نکاح جائز نه ده ځکه چه جمع بين الاختين ناجائز ده. ﴿قالت: فوالله لقد اخبرت انک تخطب درة او ذرة شک زهير بنت ابی سلمة﴾يعنی ماته دا خبره رارسيدلې ده چه هغه دره بنت ابی سلمه ته د نکاح پيغام ليږل غواړی، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿بنت ام سلمة؟﴾ ايا د دره بنت ام سلمه په باره کښې فرمائی؟ ﴿قالت نعم! قال: اما والله لو لم تکن ربيبتی فی حجری ما حلت لی﴾رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه اول خو هغه زما ربيبه ده چه هغې سره نکاح زما دپاره ناجائز ده، خو که هغه زما ربيبه هم نه وې نو بيا هم زما دپاره جائز نه وې ځکه چه هغه زما د رضاعی رور لور ده، ځکه چه ماته او د هغې پلار يعنی ابو سلمه ته يوې زنانه ښې ورکړې دی چه د هغې نوم ثويبه ده، په بذل المجهود کښې د فتح الباری نه دا واقعه نقل کړې ده چه سيدنا عباس ﷺ فرمائی چه د ابو لهب د مرګ نه يو کال پس ما هغه په خوب کښې اوليدو چه هغه ډير په بد حال کښې دی او هغه مزيد اووې چه ما د دنيا نه جدا کيدو نه پس ځه راحت دلته نه دې ليدلی، البته دا ده چه د ګل په ورځ باندې زما نه عذاب کښې تخفيف کولې شی، چه د هغې وجه دا بيانولې شی چه رسول الله ﷺ چه کله د ګل په ورځ باندې پيدا شو نو هم دې ثويبه خپل مولی ابو لهب ته د هغه د پيدائش زيرې ورکړې وو، او د دې زيرې په خوشحالئ کښې ئې هغه ازاده کړې وه. اه د دې نه پس هغې اوفرمائيل: ﴿لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن﴾[1] چه داسې مه کوئ او په ما باندې زما لونړه او اخوات مه پيش کوئ، دلته لفظ "ثويبه" په ترکيب کښې فاعل واقع شوې دي، ﴿ارضعتنی﴾فعل دپاره.

[1] ، ظاهره ده چه ﴿لا تعرضن﴾جمع مونث حاضر صيغه ده، بل احتمال دا هم دي چه د واحد مونث حاضر صيغه وی بانون ثقيله په دې صورت کښې ضاد مکسوره دی.

د دې حدیث نه معلومیږی چه رسول الله ﷺ او ابوسلمه دواړه رضاعی رونړه دی، لهذا دره بنت ابی سلمه د رسول الله ﷺ رضاعی وریره شوه، پس یوه وجه د حرمت نکاح خو دا شوه، او دویمه دا چه هغه د رسول الله ﷺ د زوجه محترمې لور ده کومې ته چه ربیبه وئیلې شی چه د هغې حرمت د قران کریم نه ثابت دي. ﴿وربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾ د ام حبیبه ﷺ د کومې خور ذکر چه په دې حدیث کښې راغلې دي د هغې په نوم کښې اختلاف دي، قیل اسمها عزة بنت ابی سفیان،(کما فی روایة مسلم والنسائی) وقیل حمنة بنت ابی سفیان وقیل درة.(عون)

د دې حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت ظاهر دي ځکه چه د دې نه معلومیږی چه رضاعی وریره سره نکاح ناجائز ده.

قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة.

## بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

### بابد سړی سره د پلیورشته

دا ترجمه هم په دې الفاظو سره په ټولو کتب صحاح کښې واقع شوې ده.

### د لبن الفحل تشریح :

ای اللبن الذی نزل فی ثدی المراءة بسبب الفحل وهو الزوج... د پیو نسبت چه څنګه د زنانه طرف ته کولې شی او کیدل پکار دی، هم دغه شان د دې نسبت د سړی طرفته هم وی د سبب کیدو په حیثیت سره، ځکه چه د زنانه په سینه کښې د پیو تحقق د الله پاک په قدرت سره د ولادت ولد نه پس وی چه په هغې کښې ظاهره ده د سړی دخل دي، او دا هم هغه مسئله ده چه د هغې طرف ته اشاره زمونږ په نزد د باب الرضاع په شروع کښې راغلې دي، جمهور علماء کرام چه په هغوی کښې ائمه اربعه هم شامل دی د لبن الفحل قائل دی پس څنګه چه د رضاعی خوښی واده د رضاعی مور سره ناجائز دي هم دغه شان د رضاعی لور واده د رضاعی مور د خاوند سره ناجائز دي ګویا پن ورکونکي زنانه چه څنګه رضاعی مور اومنلې شوه هم دغه شان د هغې خاوند د رضیع دپاره پلار منلې شوي دي. وهذا هو معنی لبن الفحل عند الفقهاء. اصل کښې په بادی الرای کښې دا خبره ذهن ته راځی چه د رضیع نکاح د مرضعه سره خو ناجائز ګیدل پکار دی خو د هغې د خاوند سره جائز کیدل پکار دی ځکه چه د پیو تعلق په ظاهره باندې صرف د زنانه سره دي پس سیده عائشه ﷺ هم دا اشکال اوفرمائیلو لکه په حدیث الباب کښې راځی.

په دې مسئله کښې اختلاف بعض صحابه لکه ابن عمر وغیره او بعض تابعین لکه نخعی،شعبی وسعید بن المسیب او داودظاهری اختلاف دي،ددې حضراتو په نزد حرمت رضاعت صرف د مور طرف ته منتشر کیږی، رضاعی پلار سره د دې هیڅ تعلق نشته د لبن الفحل دیر صریح او واضح مثال هغه دي کوم چه امام ترمذی ﷺ د ابن عباس ﷺ نقل فرمائیلي دي هغه دا چه د هغوی نه تپوس اوکړي شو چه یو سړي دي چه د هغې دوه وینزې

دی په هغې کښې يوې پردې ماشوم ته پې ورکړل او دويمې وينځې يو پردی ماشوم ته پې ورکړل نو اوس د هغه نه تپوس اوکړې شو چه ايا د دې جينئ واده د هغه هلک سره جائز دي، هغه اوفرمائيل ﴿لا اللقاح واحد﴾ اوګورئ په دې مثال کښې دي دواړو ماشومانو دپاره پې ورکولو والا مرضعه هم يوه نه ده د دې باوجود هغوی رضاعی رور خور منلې شوي دی ځکه چه سړي د دواړو يو دي چه د هغې په سبب پې راکوزيږی، امام ترمذی رحمه الله فرمائی : وهذا التفسير لبن الفحل: وهذا الاصل فی هذا الباب، وهو قول احمد واسحاق. اه

## د اختلاف وجه :

کوم حضرات چه د لبن الفحل قائل نه دی د هغه استدلال د آيت کريمه نه دې، ﴿وامهاتكم اللاتی ارضعنكم﴾ او طريق استدلال دا دې چه په آيت کريمه کښې په حرمت نسبيه کښې خو دواړه قسم محارم مذکور دی يعنی من قبل الام ومن قبل الاب، پس ارشاد دي ﴿وعماتكم وخالاتكم﴾ عمه د پلار د طرف رشته ده او خاله د مور د طرف، او د حرمت رضاعيه د لاندې په قران کريم کښې صرف محرمات من قبل الام ذکر دي، حيث قال ﴿وامهاتكم اللاتی ارضعنكم﴾ دلته عمه رضاعيه نه ده ذکر کړې شوې، د جمهورو د طرف نه جواب ورکړې شوې دي، تخصيص الشئ بالذکر لا يدل علی نفی الحکم عما عداه، او خصوصا هر ګله چه پکښې احاديث صحيحه ثابت دی.

[۲۰۵۷] (۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، قَالَ: تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

د ام المومنين عائشه رضی الله عنها نه وايت دي فرمائی چه افلح بن ابو القعيس زماخواته راغې اوهغه دعائشې رضاعی تره وو ام المومنين وائی ما تري پرده اوکړه هغه اووئيل اياته زمانه پرده کوی زه خوستاتره يم ما ووئيل هغه خنګه؟ نوهغه اووئيل زما ورندار و تاته تي درکړي دي ماورته اووئيل چه ماته خو د ښځې تي راکړي دي سړی خوندې راکړي په دې په وخت کښې نبی عليه السلام راغې اوددی واقعی ذکر ورته اوشو نبی عليه السلام اوفرمائيل يقينا افلح ستاتره دي په بې تکلفی سره ستاخواته راتلې شي.

## مضمون حديث :

دا دي چه سيده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه يوه ورځ ماته افلح بن القيس راغلو او ما د هغه نه پرده کوله، هغه اووي چه ته زما نه پرده کوې؟ زه خو ستا تره يم، ما اووي ته زما تره خنګه ئې؟ هغه اووي تاته زما د رور ښځې پې درکړي دی، په دې باندې هغې اووي : ﴿انما ارضعتنی

---

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ١٦٣٧٣، ١٦٩١٧، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الشهادات ٧(٢٦٤٤)، صحيح مسلم/الرضاع ٢(١٤٤٥)، سنن النسائي/النكاح ٤٩(٣٣٠٣)، موطأ امام مالك/ الرضاع ١(٣)، مسند احمد(٦/١٩٤، ٢٧١)(صحيح)

امراءة ولم يرضعني الرجل ﴾د دې نه پس سيده عائشه ﷺ فرمائي چه کله رسول الله ﷺ زما خواته راغلو نو هغه اوفرمائيل چه اوا هغه ستا تره دي ته بغير د پردې نه هغه ته تلې راتلې شي، خان پوهه کړئ چه د افلح د عائشې ﷺ د تره کيدو دري صورتونه دی ۱: افلح د سيده عائشه ﷺ د نسبي پلار رضاعي رور وی،

۲: افلح د عائشې ﷺ د پلار نسبي رور وی

۳: افلح د سيده عائشه ﷺ د رضاعي پلار رضاعي رور خو دلته دوه صورتونه متحقق وی چه د هغې په روايت کښې تصريح ده ﴿ارضعتک امرة اخی ﴾

تنبيه . د ابوداود په دې روايت کښې افلح بن ابی القيس واقع شوی دي او دا صحيح نه دي، صحيح په دې کښې افلح بن القيس اخو ابی القيس دي کما فی رواية الصحيحين والحديث اخرجه مالک والشافعی وباقی الستة.(المنهل)

## باب فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

### باب: د لوئی کس درضاعت بيان

د ابواب رضاع په شروع کښې دا تير شوی دی چه رضاعت هغه معتبر دي او مؤثر دي کوم چه د رضاعت په موده کښې وی چه په هغې کښې فی الجمله اختلاف دی، د دې مودې د تيريدو نه پس چه کوم رضاعت وی هغه معتبر نه دی په دې سره به حرمت نه ثابتيږی. امام بخاری رحمه الله باب قائم کړي دي ﴿من قال لارضاع بعد حولين ﴾د دې د لاندې شارحينو اختلاف نقل کړي دي چه ائمه ثلاثه او صاحبين مسلک هم دا دي په خلاف د امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله چه د هغه په نزد د رضاعت موده ديرش مياشتې دي.(دوه نيم کاله) د دلائلو دپاره دي د کتب فقه طرف ته رجوع اوکړي شی.

[۲۰۵۸]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ حَفْصٌ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

مسروق دام المومنين عائشه ﷺ نه روايت ان کوی فرمائی چه نبی ﷺ زماخواته راغې اويوسړي زماخواته ناست وو حفص وئيلی دی چه دا کار نبی ﷺ بدوگڼلو اودغصی په وجه ئې دمخ رنګ بدل شو، عائشه ﷺ عرض اوکړو اي دالله رسوله داخوزمارضاعی ورور دي نبی ﷺ اوفرمائيل اوګورئ اوسوچ وکړئ ستاسو اورونه څوک دی؟ دپيورشته صرف دولږی په ورخو کښې وی(يعنی اوس تر پرده کول پکاردي).

---

[1]: صحيح البخاري/الشهادات ۷/(۲۶۴۷)، والنكاح ۲۲(۵۱۰۲)، صحيح مسلم/الرضاع ۸(۱۴۵۵)، سنن النسائي/النكاح ۵۱(۳۳۱۴)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳۷(۱۹۴۵)،(تحفة الأشراف: ۱۷۶۵۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/ ۹۴، ۱۲۸، ۱۷۴، ۲۴۱)، سنن الدارمي/النكاح ۵۲(۲۳۰۲)(صحيح)

## شرح حدیث :

واضح دي، د حدیث په اخر کښې دی چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیل: انما الرضاعة من المجاعة... وفی القاموس الجوع ضد الشبع... وبالفتح مصدر جاع جوعا ومجاعة، یعنی جوع بالضم اسم مصدر دي او جوع بالفتح او مجاعة دا دواړه مصدرونه دی.

د دي مطلب دا دي چه رضاعت هغه معتبر دي کوم چه د لوړې د وجې نه وي، یعنی په کومه زمانه کښې د لوړې حل د پیو نه علاوه بل څیز نه وی شرعاً هغه معتبر دي او ظاهره ده چه دا هم هغه رضاعت دي کوم چه د ماشومتوب په مخصوص موده کښې وی، پس ظاهره ده چه د ماشوم د پیدائش نه واخله تر دوه کالو پورې دا داسې زمانه ده چه په دې کښې د ماشوم خوراک فطرة او عادة د پیو نه علاوه بل هیڅ هم نه شی کیدې

خان پوهه کړه چه د حدیث الباب نه دا خبره مستفاد کیږی چه په رضاعت کښې اصل څیز ازاله جوع ده او د دي ازالې تعلق وصول اللبن الی المعده دي لهذا ثبوت رضاعت دپاره براه راست په سینه باندې خوله لګولو سره څکل ضروری نه وی بلکه څنګه چه هم د زنانه پئ د ماشوم خپتې ته اورسیږی اکلا وشربا تردې چه په طریق د وجود او سعوط ټول صورتونه په دې کښې داخل دی، البته په دې کښې لیث بن سعد او اهل ظاهر اختلاف دې حیث قالوا ان الرضاعة انما تکون بالتقام الثدی ومص اللبن منه(بذل)

[۲۰۵۹]( )حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ". فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

د ابن مسعود ؓ نه روایت دي فرمائی چه تي ورکول هغه معتبردی(درضاع په احکامو کښې کوم چه هډوکی له طاقت ورکوی او غوښه زیاتوی، په دي وخت کښې ابوموسی اشعری اووئیل ترڅوپورې چه دا عالم(عبدالله بن مسعود) په تاسو کښې موجود وی نوزمانه دمسائلوتپوس مه کوئ.

﴿عن ابن مسعود... الخ﴾ یعنی رضاعت هغه معتبر دي چه په هغې سره د ماشوم هډوکی سخت او مضبوط وی او انبات لحم وی.

## دا حدیث مختصر دي :

دا حدیث دلته مختصر دي، اصل واقعه هم هغه ده کومه چه حضرت په بذل کښې د بدائع الصنائع نه نقل کړي ده هغه دا دي چه د یو باندچی په کور کښې پیدائش اوشو، د پیدائش نه څو ورځې پس ماشوم وفات شو، د ماشوم د مور په سینه کښې پئ راجمع شو او سینه اوپرسیده، نو د هغه زنانه خاوند د خپلې بنځې تکلیف ته کتلو سره داسې اوکړل چه د هغې د سینې نه پئ خوله کښې واچول او د ټیرولو په ځای ئې بهر اوغورځول، یو ځل ئې اتفاق سره څو قطرې د حلق نه لاندې تیرې شوې، هغه د دي په باره کښې د ابو موسی اشعری ؓ

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ۹۶۳۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۴۳۲/۱)(ضعیف)

نه تپوس اوکړو ، هغه ورته اوفرمائيل چه ستا ښځه په تا باندې حرامه شوه ، هغه سړي د دې نه روستو عبدالله بن مسعود ﷺ ته راغلو ، هغه تپوس اوکړو چه ايا تا دا مسئله د بل چا نه هم تپوسلې ده؟ هغه جواب ورکړو چه نه! و د ابو موسى اشعرى ﷺ نه مې تپوسلې ده او هغه راته اوفرمائيل چه ستا ښځه په تا باندې حرامه شوه«د رضاعى مور کيدو د وجې نه» په دې باندې هغه ابو موسى اشعرى ﷺ ته لاړو او هغه ته ئې اوفرمائيل ﴿لا رضاع الا ما شد العظم﴾، په دې باندې ابو موسى اشعرى ﷺ هغه خبره اوکړه کومه چه دلته په کتاب کښې مذکور ده چه ترڅو پورې دا عالم يعنى عبدالله بن مسعود ﷺ په تاسو کښې موجود دې تر هغه وخته پورې دې زما نه د مسئلې تپوس اونکړې شې.

دا اثر ابن مسعود ﷺ په صحاح سته کښې صرف دلته ابوداود کښې دې، صاحب منهل ليکى واخرجه البيهقى من طريق المصنف، هم دغه شان اصل روايت مختصرا موطاء مالک کښې هم دى.

[۲۰۶۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: أَنْشَزَ الْعَظْمَ.

دابن مسعود نه دتير شوى روايت په شان روايت نقل شوې دې مګر په دى روايت کښې ددې الفاظو اظافه ده: أنشز العظم

## بَابُ فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

## باب: د بالغ سړى د حرمت احكام

تير باب کښې او د هغې احاديث خو د جمهورو په تائيد کښې وو يعنى د رضاعت کبير نه عدم تحريم او دا باب د هغې مقابل دې چه په دې کښې د قائلين تحريم دليل بيان کړې شوې دې يعنى ظاهريه، عائشه، عروه، ليث بن سعد ، عطاء او ابن تيميه وغيره.

[۲۰۶۱] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ سورة الأحزاب آية ٥، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَرَانِي فُضْلًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضِعِيهِ"، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۶۳۸)(ضعيف)(روستنى روايت اوګورئ:)

[2]: سنن النسائي/النكاح ۵۳(۳۳۲۱)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳۶(۱۹۴۳)، (تحفة الأشراف: ۱۶۷۴۰، ۱۸۱۹۷، ۱۸۳۷۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الشهادات ۱۲(۲۶۶۰)، والنكاح ۱۵(۵۰۸۸)، صحيح مسلم/الرضاع ۷(۱۴۵۳)، موطأ امام مالك/الرضاع ۲(۱۲)، مسند احمد(۶/ ۲۵۵، ۲۷۱)، سنن الدارمي/النكاح ۲(۲۳۰۳)(صحيح)

بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

د ام المومنین عائشه او ام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه سالم لره خپل متبنی جوړ کړي وو، اوسالم دیوی انصاری زنانه آزاد کړي شوي غلام وو لکه څنګه چه زیده دنبی ﷺ تش په نوم خوی وو اودجاهلیت په زمانه کښي دارواج وو چه چابه چاته خوی اوونیل نوهغه به ئي دهغه په نوم سره، یادولو اوهغه به دمری وارث جوړیدو تردي پورې چه دا آیت کریمه «ادعوهم لآبائهم» نازل شو.تر «فإخوانكم في الدين ومواليكم» نو ددي ورځی نه خلقو به ددوی نسبت ددوی خپلو پلار انونه کولو اودچاچه به پلار معلوم نه وو نوهغه به ددوی آزاد کړي شوي غلام یادینی ورور حسابیدو، نوسهله بنت سهیل دابوحذیفه په ښځه دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضره شوه اوعرض ئي اوکړو اي دالله رسوله مونږ خوبه سالم خپل خوی ګڼرلو اوهغه به، زما او د ابوحذیفه ﷺ سره یوځائي اوسیدلو اوزه به ئي دکور په لباس او یواځی والی کښي لیدلم اوس چه الله پاك ددوی په باره کوم حکم نازل کړي دي ته ددینه خبر ئي اوس زمادپاره څه حکم دي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل خپل پئ ورته ورکړه، نوهغې ورته پنځه خل خپل پئ ورکړل ددې نه پس بیاهغه به ددوی خوی ګڼرلي شو ددې حدیث په وجه به عائشي ﷺ خپلو ورږو او خورزوته حکم کولو چه هغه کس ته پئ ورکړئ دچاچه عائشه ﷺ لیدل غواړی اودهغې خواته راتلل اوغواړی اګرچه هغه لوی هلك وی لیکن پنځه خل پئ به ورکوئ ددې نه پس به بیاهغه کس عائشي ﷺ ته راتلو او ام سلمه اونورو ازواج مطهراتو به ددې نه انکارکولو چه دوی ته دی داسي څوك راشی چه هغه ته ئي پئ ورکړی وی ترڅوچه هغه په ماشوم والی کښي پئ نه وی خورلي، اوعائشي ﷺ به وئیل کیدی شی چه نبی ﷺ صرف سالم ته اجازت ورکړي وی نه چه نورو خلقوته.

## مضمون حدیث:

روایت خو اوږد دي د ددي حاصل دا دي چه یو هلك چه د هغه نوم سالم بن عبید بن ربیعه دي هغه ته ابوحذیفه بن عتبه خپل متبنی جوړ کړي وو پس هغه د هغه سره اوسیدو تردي چه هغه لوئي شو او د نکاح قابل شو، حذیفه د هغه واده اوکړو او دا د هغه وخت خبره ده چه کله به د متبنی حکم د حقیقی خوئی وو، پس د ابوحذیفه کور والا به د سالم مخې ته راتلو او پرده وغیره هیڅ نه وه تردي چه آیت کریمه «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله» نازل شو او حکم سابق منسوخ کیدو سره د متبنی نه د پردې کولو حکم اوکړي شو، په دې باندې د ابوحذیفه ﷺ ښځه سهله بنت سهیل ﷺ د رسول الله ﷺ په خدمت کښي کښي تلو سره خپل حال عرض کړو او د خپلې پریشانئ اظهار ئي اوکړو چه دا څه اوشو مونږ خو دري واړه په یوځائي کښي اوسیدو هیڅ قسم پرده نه وه. (ویرانی فضلا) (فضل) (بضم الفاء

والضاد) په لغت کښې هه سړی یا زنانه ته وئیلې شی چه کومه په معمی او خراب لباس کښې وی یاهغه سړی کوم چه په پوره جامه کښې نه وی او د بدن بعض حصه ښکاره وی،دسهله مقصد دا ووچه که د دې پریشانئ څه حل وی نوهغه راته بیان کړئ.

﴿فقال لها النبی صلی الله علیه وسلم ارضعیه﴾یعنی رسول الله ﷺ هغه ته دا حال بیان کړو چه ته هغه ته خپل پئ ورکړه د دې دپاره چه د رضاعت حرمت ثابتیدو سره د پردې حاجت باقی پاتې نه شی پس هغوی داسې اوکړل، وراندې روایت کښې دی.

﴿فذلک کانت عائشة تامر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان یرضعن من احبت عائشة ان یراها ویدخل علیها﴾یعنی چونکه د سیده عائشه ﷺ په علم کښې دا د سهله بنت سهیل والا قصه وه چه هغې سره رضاعت کبیر ثابتیږی نو د کوم سړی په باره کښې چه به عائشې ﷺ ته منظوره وی چه هغه به هغوی ته بغیر د پردې نه تلې راتلې شو نو خپلو وریرونو یا خورزو ته به ئې دا وئیلې شو چه هغوی ته پئ ورکړئ نو د دې نه صفا معلومیږی چه عائشه ﷺ د رضاعت کبیر قائله وه خو نور ازواج مطهرات د هغوی د رائې سره اتفاق نه وو پس وراندې په روایت کښې دی.

﴿وابت ام سلمة وسائر ازواج النبی صلی الله علیه وسلم ان یدخلن علیهن بتلک الرضاعة احدا من الناس حتی یرضع فی المهد الخ﴾

## د جمهورو دلیل :

هم د دې روایت نه د جمهورو دلیل هم معلومیږی چه بقیه ازواج د سیده عائشه ﷺ دا خبره نه وه تسلیم کړې. کما فی حدیث الباب.

## باب هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

**باب: ایا د پنځه ځلو نه په کمو پیو خوږلو رضاعت ثابتیږی؟**

د رضاعت په مسائلو کښې دا مسئله هم مختلف فیه ده چه ایا د حرمت د ثبوت دپاره مطلق رضاعت کافی دي یا د دې څه خاص مقدار متعین دي، د جمهور علماء کرامو چه په هغوی کښې ائمه ثلاثه هم دی د هغوی په نزد صرف یو خل ځکل کافی دی او امام شافعی ﷺ په نزد پنځه کرته، وهو روایة عن احمد. ومذهب لابن حزم، او د داود ظاهری په نزد ثلاث مرات، وهو روایة عن احمد، د سیده عائشه ﷺ په مسلک کښې مختلف روایات وارد دی په یو روایت کښې په دې کښې د هغه نه عشر مرات منقول دي او یو د سبع او یو خمس.

[۲۰۶۲](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ".

(*): صحيح مسلم/الرضاع ۶(۱۴۵۲)، سنن الترمذي/الرضاع ۳(۱۱۵۰)، سنن النسائي/النكاح ۵۱(۳۳۰۹)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳۵(۱۹۴۴، ۱۹۴۲)، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۹۷، ۱۷۹۱۱)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الرضاع ۳(۱۷)، مسند احمد(۲۶۹۰۶)، سنن الدارمي/النكاح ۴۹(۲۲۹۹)(صحيح)

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائي چه اول په قرآن کریم کښي دا حکم نازل شوی ووچه دسینی نه لس پیرې پرې څکل حرمت راولی بیاداحکم منسوخ شو اوصرف پنځه خله پرې رول درضاعت دثبوت دپاره باقی پاتی شول بیا نبی ﷺ وفات شو اوهغه حکم په قرآن کریم کښي لوستلې کیږي.

**قوله: ﴿عن عائشة رضی الله تعالی عنها انها قالت الخ﴾**

په دي مسئله کښي د جمهورو استدلال خو د آیت کریمه د اطلاق نه دي، وامهاتکم اللاتی ارضعنکم... او سیده عائشه ﷺ روایات اول خو اخبار احاد دی، دویم دا چه هغه د عدد رضعات په باره کښي مختلف او مضطرب دی لکه چه دا روایات مختلفه په بذل المجهود کښي مذکور دی، پاتې شوه دا خبره چه سیده عائشه ﷺ خو خپله د قران کریم د قراءت حواله ورکوی. پس د دې جواب دا دي چه عائشه ﷺ دا روایت د قران کریم په حیثیت نقل کوی او د قران کریم ثبوت بغیر د تواتر نه نه شی کیدي، اوا که هغې دا روایت د حدیث په حیثیت باندې پیش کولې نو معتبر کیدې شو. والله تعالی اعلم

[۲۰۶۳](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ".

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائیلی دی یوخل یادوه خله پرې رول درضاعت حرمت نه وافع کوي.

**﴿ عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحرم المصة والمصتان﴾**

مص په معنی د رانبکلو او په دي کښي ﴿ة ﴾د مرة دپاره ده یعنی یو خل رانبکل، یعنی د ماشوم یو خل د خپل مور سینه رانبکل د حرمت سبب نه دي، پس د بعض علماء کرامو مذهب هم دا دي، زید بن ثابت، ابوثور، ابن المنذر، داود ظاهری او احمد فی روایة د دي جواب خو مخکښې راغلو چه د عدد رضعات والا روایاتو کښي اختلاف او اضطراب دي او یو جواب خاص د دي روایت دا ورکړې شوې دي چه ﴿انه محمول علی ما اذا لم یتحقق وصول اللبن الی جوف الصبی ﴾لکه چه دا خبره په مشاهده کښي راغلې ده چه بعض وخت مور ماشوم ته پرې ورکوی او سینه د هغه خوله کښي داخله هم کړی خو هغه ئې خورل نه غواړی پس د مسلم په روایت کښي دی ﴿لا تحرم الاملاجة والاملاجتان ﴾

---

(۱): صحيح مسلم/الرضاع ۵(۱۴۵۰)، سنن الترمذي/الرضاع ۳(۱۱۵۰)، سنن النسائي/النكاح ۵۱(۳۳۱۲)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳۵(۱۹۴۱)،(تحفة الأشراف: ۱۶۱۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۶/۳۱، ۹۶، ۲۱۶، ۲۴۷)، سنن الدارمي/النكاح ۴۹(۲۲۹۷)(صحيح)

## بَابٌ فِي الرَّضْعِ عِنْدَ الْفِصَالِ

**باب: دتی خوړلو نه د ښې کولو په وخت کښې ورته د انعام ورکولو بیان**

رضع معنی معمولی شان ورکړه او عطیه.

[۲۰۶۴]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: "الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ". قَالَ النُّفَيْلِيُّ: حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

دحجاج رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما عرض وکړو اي دالله رسوله کوم داسي عمل وکړم چه دتی ورکونکی داحسان نه آزاد شم؟نبی ﷺ اوفرمائیل غلام یاوینځه یعنی رضاعی مورته غلام یاوینځه خدمت دپاره ورکړه، نفیلی وئیلی دی حجاج بن حجاج اسلمی دی او دا دهغه دروایت الفاظ دي.

**قوله: (عن حجاج بن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ﷺ ما يلدهب عن ملامة الرضاعة؟ قال المغرة العبد او الامة )**

### شرح حدیث :

د مذمت معنی د حق راځی، په ظاهره کښې د دې وجې نه چه په دې اضاعت سره انسان د مذمت مستحق کیږی، او دلته د دې نه هغه حق مراد دي کوم چه مرضعه ته حاصل وی د رضاعت د وجې نه، دلته دوه ځیزونه دی یو اجرت رضاعت، کوم چه په تراضی طرفین سره متعین کولې شی، او دویم ځیز هغه دي کوم چه مرضعه ته د فصال یعنی د تکمیل رضاعت نه پس په طور د ورکړې او انعام ورکولې شی هم د دې نه په مذمه سره تعبیر کولې شی، پس د هغه خلقو عادت وو چه هغوی به عند الفطام مرضعه ته د انعام په طور څه ورکول، په دي حدیث کښې هغه صحابی د رسول الله ﷺ نه هم دا تپوس اوکړو چه هغه ورکړه څه کیدل پکار دی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل یو غلام یا یوه وینزه.

خان پوهه کړه چه د اعطاء رضخ حکم ایجابی نه دي، واجب خو د اصل اجرت ورکول دی، دا حکم استحبابی دي.

امام ترمذی رحمه الله چه په دي حدیث باندي کومه ترجمه قائم کړي ده هغه بلفظ الحدیث دي :

**(باب ما يلدهب ملامة الرضاع )**د مصنف په ترجمه کښې د استنباط کولو شان دي پس په شروع کښې د دې کتاب په مقدمه کښې تیر شو چه د سنن ابی داود تراجم د سنن ترمذی د تراجم نه اوچت دی، او داهم په ذهن کښې ساتي چه د لفظ **(رضع )**ذکر په کتاب الجهاد کښې د مغانم په بیان کښې په کثرت سره راځی، د دې بحث د لاندې چه د غلام او زنانه دپاره باقاعده د غنیمت حصه نه وی البته هغوی ته رضخ ورکولې شی.

والحديث اخرجه ايضا احمد والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح(المنهل)

---

[1]: سنن الترمذي/الرضاع ٦(١١٥٣)، سنن النسائي/النكاح ٦(٣٣٣١)(تحفة الأشراف: ٣٢٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤٥٠/٣)، سنن الدارمي/النكاح ٥٠(٢٣٠٠)(ضعيف)

## بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

**باب: کومې کومې محرمې زنانه په نکاح کښې ټښې جمع کیدې؟**

یعنی هغه زنانه چه هغې سره فی نفسه نکاح خو جائز ده خو په هغوی کښې دوه په نکاح کښې جمع کول جائز نه دی، لکه چه په قران کریم کښې په بیان محرمات کښې دی. ﴿وان تجمعوا بین الاختین﴾ په دې آیت کریمه کښې خو تصریح صرف د جمع بین الاختین ده خو احادیث الباب او د صحابه کرام او تابعین او ائمه اربعه په اتفاق سره په دې کښې غیر اختینو هم شامل کړې شوې دی چه د هغې ضابطه دا بیان کړې شوې ده چه داسې دوه زنانه چه که په هغوی کښې یو سړي فرض کړي شی نو د هغې نکاح به د بل سره جائز نه وی، ففی تفسیر الجلالین تحت قوله : وان تجمعوا بین الاختین ویلحق بهما بالسنة الجمع بینها وبین عمتها او خالتها. اهـ

[۲۰۶۵] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".

ابوهریره رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی په نکاح سره نشی اخستلی یوه ښځه په ترور(چه دمورد طرفه وی اوکه دپلار) دهغې، اونه یوه ښځه دهغې په وریری باندې ځکه چه ددې په سبب دصلحه خمتیدو او په دواړو کورونوکښې د دشمنۍ پیښیدو اندیښنه ده) از اونه یوه خورزی باندې اونه دوروی خاندان والاښځه په لوی خاندان والاښځه باندې اونه دلوی خاندان واله ښځه دوروی خاندان والاپه ښځه باندې.

**قوله.** ﴿ عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الخ ﴾ یعنی که د یو سړی په نکاح کښې د یوې زنانه وریره ده نو اوس دا سړی د هغې د ترور سره نکاح نه شی کولې، وکذا العکس یعنی که د هغه په نکاح کښې د مخکښې نه ترور وی نو اوس هغه د هغې د وریری سره نکاح نه شی کولې او هم دا حال د خاله او خورزې دي(چه د مور د طرف نه وی) امام ترمذی رحمه الله په دې حدیث کښې فرمائی ﴿والامر علی هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بینهم اختلافا انه لا یحل للرجل ان یجمع بین المراءة وعمتها او خالتها اهـ ﴾خو په دې مسئله کښې د خوارجو اختلاف دي چه هغوی جمع بین المراءة وعمتها وبین المراءة وخالتها ته جائز وئیلي دی.

خان پوهه کړه چه د جمع دوه صورتونه دی ۱ فی النکاح، ۲ وفی الوطی. پس د جمهور علماء کرامو په نزد ځنګه چه جمع بین المحارم بالنکاح ناجائز ده هم دغه شان جمع فی الوطی بملک الیمین هم ناجائز دي، او په دې دویم صورت کښې د شیعه ګانو اختلاف دي د هغوی په نزد جمع فی الوطی بملک الیمین جائز دي.

---

۱): صحیح البخاري/النکاح ۲۷(۵۱۰۹)، سنن الترمذي/النکاح ۳۱(۱۱۲۶)، سنن النسائي/النکاح ۱۸(۳۲۹۸)( تحفة الأشراف: ۱۳۵۳۴)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/النکاح ۴(۱۴۰۸)، سنن ابن ماجه/النکاح ۳۴(۱۹۳۰)، ۳۰(۱۱۲۶) موطا امام مالک/النکاح ۲(۲۰)، مسند احمد(۲۲۹/۲، ۲۵۵، ۳۹۶، ۴۰۱، ۴۳۳، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۶۵، ۴۷۴، ۴۸۹، ۵۰۸، ۵۱۶، ۵۱۸، ۵۲۹، ۵۳۲)، سنن الدارمي/النکاح ۴۸(۲۲۲۴)(صحیح)

**ژباړه:** ﴿ ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ﴾ دا د ماقبل تاکید دي، د کبرى نه مراد عمه او خاله او د صغرى نه مراد وربره او خورزه ده.

[۲۰۶۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ منع فرمائیلی ده چه - یوښځه دی دتروریانو(چه دمورد طرفه وی اوکه و دپلار سره په نکاح کښې جمع کړی شي.

[۲۰۶۷] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ".

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی ﷺ منع فرمائیلی ده چه یوښځه دی ن دتروریانو(چه دمورد طرفه وی اوکه دپلار سره په نکاح کښې جمع کړی شی اوددی نه ئې هم منع فرمائیلی ده چه دوه تروریانی(چه دمورد طرفه وی اوکه دپلار اډی په یووخت کښې دیوکس په نکاح کښې جمع کړی شي.

**ژباړه:** ﴿ وبين الخالتين والعمتين ﴾ په دې کښې دوه احتمالات دی اول دا چه خاله او خورزې لره او هم دغه شان عمه او خورزې لره تغلیبا په خالتین او عمتین سره تعبیر کړي شوي دي، او بل احتمال ئې دا دي چه دا په خپل ظاهر باندې دي یعنی د خالتین نه مراد داسې دوه زنانه چه خپل مینځ کښې د یو بل تروریاني وی او علی هذا القیاس عمتین، یعنی هغه دوه زنانه چه په دې کښې هر یو د بلې ترور وی، او داسې هم کیدې شی په دې کښې هیڅ اشکال نشته، پس د عمتین صورت دا کیدې شی چه دوه پردی سړی دی چه د هغوی پلار وفات شوا د هر یو مور موجود دهو اوس په هغوی کښې هر یو د بلې د مور سره نکاح اوکړه(پس هر یو په هغوی کښې د بل پلار شو) د هغې نه روستو د هر یو یوه لور پیدا شوه، پس د هر یو لور په هغوی کښې د بلې جینئ ترور سره[۳] ځکه چه هر یو په هغوی کښې د بل د پاره خور ده او د پلار خور ته عمه وئیلې شی.

او د خالتین مثال داسې دي چه دوه سړی دی چه په هغوی کښې هر یو د بل د لور سره نکاح اوکړه مثلا زید د عمرو د لور سره او عمرو د زید د لور سره نکاح اوکړه او بیا د هر یو نه یوه یوه جینئ پیدا شوه، پس دا دواړه جینکئ داسې دی چه هره یوه په دوی کښې د یو بل ترور ده

---

[۱]: صحيح البخاري/ النكاح ۲۷(۵۱۱۰، ۵۱۱۱)، صحيح مسلم/النكاح ٤(۱٤۰۸)، سنن النسائي/ النكاح ٤۷(۳۲۹۱)( تحفة الأشراف: ۱٤۲۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۲/۲۰۱، ٤۰۲، ٤۵۲، ۵۱۸)(صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٦۰۷۰)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/النكاح ۳۰(۱۱۲۵)، مسند احمد (۲۱۷/۱)(ضعيف)

[۳]: تصوير العمتين

| | |
|---|---|
| ام | ام |
| زيد | عمر |
| بنت | بنت |

تصوير الخالتين

| | |
|---|---|
| زيد | عمرو |
| بنت | بنت |
| بنت | بنت |

[۲۰۶۸]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ سورة النساء آية ۳، قَالَتْ: "يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ". قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ سورة النساء آية ۱۲۷، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ سورة النساء آية ۳، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ سورة النساء آية ۱۲۷ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ". قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى سورة النساء آية ۳، قَالَ: يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا.

دعروة بن الزبير رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه مي دالله تعالى ددي قول «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء سورة النساء» په باره کښي تپوس وکړوداحکم دهغه يتيمي دپاره دي کومه دخپل وارث زير پرورش وی اودهغي مال دخپل مال سره شريکوی اودهغي دمال اودجمال نه متاثره وی اوغواړي چه نکاح ورسره وکړي بغير دانصاف کولونه دهغي سره په مهردهغي کښي اودی ته دومره څه ورکوی څومره چه دې بل چاته ورکوی نومومنان دداسي نکاح کولونه منع کړی شول مګر داچه ددوی سره انصاف وکړي او پوره مهر ورته ورکړي دځومره مهرچه دا لائق وی اوکه چرې داسي نشی کولی نوالله تعالى حکم کړی دی چه دبلی زنانه سره دی نکاح وکړي کومه چه دده خويښه وی اودیتيمی دنکاح کولونه دی تيرشی، عروه وائی چه بيا عائشي رضي الله عنها ووئيل چه ددي ايت دنازليدونه پس خلقو نبي عليه السلام دپاره کښي تپوس وکړونو په دي وخت کښي دا آيت کريمه «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن» نازل شو. عروه وائی چه بيا عائشي رضي الله عنها ووئيل اوکوم آيت چه په قرآن کريم کښي لوستلی شی دهغي نه مراد اولنی آيت دي يعنی «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ددي جزاء محذوف ده يعنی که چرې انصاف نشئ کولی د يتيمانانو جينکوسره نوددوی نه م تيرشئ اودبل چاسره نکاح وکړئ ځکه چه دخلورونښځو پوري تاسونکاح کولی شئ

---

[1]: صحيح البخاري/الشركة ۷(۲۴۹۴)، الوصايا ۲۱(۲۷۶۳)، تفسير سورة النساء ۱(۴۵۷۶)، النكاح ۱(۵۰۶۴)، ۱۶(۵۰۹۲)، ۱۹(۵۰۹۸)، ۳۶(۵۱۲۸)، ۳۷(۵۱۳۱)، ۴۳(۵۱۴۰)، الحيل ۸(۶۹۶۵)، صحيح مسلم/التفسير ۱(۳۰۱۸)، سنن النسائي/النكاح ۶۶(۳۳۴۸)، (تحفة الأشراف: ۱۶۱۹۳)(صحيح)

دا حدیث ډیر مشهور دي په صحیحین کښې هم موجود دي چه په هغې کښې حضرت عروﷺ د سیده عائشه ﷺ نه یو علمی تپوس کړي وو.

## شرح حدیث:

د سوال حاصل دا دي چه دلته صرف د یو مضمون متعلق دوه آیتونه موندلي شوي دی دواړه د سورة النساء آیتونه دی، یو د سورة په ابتداء کښې واقع دي او دویم وراندي تلو سره د هغې په اخر کښې، رومبې آیت دي ﴿وان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی الایة﴾، او د دویم آیت کریمه مصداق ﴿ویستفتونک فی النساء الی اخر الایة﴾ دي، عروﷺ د خپلې ترور عائشې ﷺ نه د دې مقام تشریح طلب کوی چه د هغې نه د دواړو آیتونو فرق فهم ته راځی، خکه چه دواړه آیتونه د یو مضمون سره متعلق دی، سیده عائشه ﷺ چه د دې کوم تفسیر او تشریح بیان فرمائیلي ده مونږ هغه دلته په خپلو الفاظو باندي لیکی هغه دا چه یتیمې بچئ کوم چه د خپلې ولی ما تحتئ او سرپرستئ کښې شوي دی نو په بعض صورتونو کښې دا جینئ خپله د ولی نکاح هم نکاح جائز وی لکه د تره د خوئی نکاح د تره د لور سره، نو د جاهلیت په زمانه کښې به داسې وه چه که هغه یتیمه ډومال او د ډوجمال وی نو هغه ولی په به خپله د هغې سره نکاح اوکړه خو مهر وغیره حقوق پوره نه ادا کول نو په دې باندي قران کریم کښې تنبیه اوکړي شوه او د سورة نساء اول آیت په دې سلسله کښې نازل شوي دي، ﴿وان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء الایة﴾ که تاسو هغه جینئ ته پوره حق نه شئ ورکولې نو په دنیا کښې او د نورو جینکو کمې نشته د هغه نه سوا بل چا سره ودونه اوکړه.

بیا څه موده پس بعض صحابه کرامو د رسول الله ﷺ نه په دې سلسله کښې دوباره تپوس اوکړو په دې باندي د سورة نساء بل آیت نازل شو، ﴿ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم فی الکتاب الخ﴾

په دې آیت کریمه د عائشې ﷺ د تفسیر مطابق دا فرمائیلي شوي دی چه کوم وخت هغه یتیمه قلیل المال والجمال وه نو تاسواي اولیاء، د هغې سره نکاح کول نه خوښوئ او چه کله هغه کثیر المال والجمال وی نو په دې صورت کښې ورسره نکاح کول غواړئ هغه هم داسې چه هغې ته پوره مهرنه ورکوئ، یعنی دادیره دخودغرضئ اوبې انصافئ خبره ده. والله اعلم

د پورته ذکر شوی تفسیر نه معلومه شوه چه د اول آیت تعلق د یتیمې سره دي کوم چه مرغوب فیها وی، لکنرة المال والجمال او د آیت ثانیه تعلق د هغه یتیمې سره دي کومه چه د قلة المال والجمال د وجې نه مرغوب عنها ده[1]، هم دغه شان په آیت ثانیه کښې د آیت اولی هم حواله ده، قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم، د دې ما یتلی نه آیت اولی مراد دي، یعنی آیة اولی تاته فتوی بیانوی، اوس لوستلووالا طالبانو لا پکار دی چه زمونږ دي تقریر لره په دي روایت باندي منطبق کړی ان شاء الله تعالی... د غور کولو نه پس په سهولت

[1] د رغبت صله چه کله فی وی نو ددې معنی د طلب وی اوکله چه عن وی نو بیا نې معنی اعراض وی

انطباق کيدې شی خو دا ټول هر څه هم د هغه دپاره دی کوم چه د کتاب د حل طالب وی. د سهولت خوښونکو طبيعتونو دپاره خو به د دې څه خاص ضرورت نه وی. والله الموفق

د دې حديث د ترجمة الباب سره په ظاهره څه مناسبت نشته، اللهم الا ان يقال که د يو سړی نګرانی او ولايت کښې خو يتيمان وی چه هغه سړه د هغه نکاح جائز وی نو هغه که د هغوی سره نکاح اوکړی نو په داسې طريقه دې نه کوی نو په داسې طريقه دې نه کوی چه هغې سره هغه جمع لازم شی کوم چه جائز نه دې.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری

[۲۰۶۹] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزْدَجِرْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا".

دعلی بن حسين نه روايت دي فرمائی کله چه هغه خلق ديزيدنه واپس مدينی ته راغلل په کوم وخت کښې چه سيدنا حسين خانه شهيد شوی وو نوددوی سره مسور بن مخرمة ملاقات اوکړو او وئې وئيل اکه چرې زماسره دی څه کاروی نو اوايه ماورته: اووئيل څه کارخونشته مسور دا خبره دوباره بيا اوکړه ماهغه ته اووئيل دنبی ﷺ توره به رانکړی زماسره دا ويره ده چه چرته خلق ئې درنه وانخلی، په و پله مې دی قسم وی که چرې دغه توره ته ماته راکړی نوزمانه ئې هيڅوک نشته اخستل ترخوچه زه ژوندی يم، اوعلی نه دفاعنه ﷺ په موجودګی کښې دابوجهل لور ته دنکاح پيغام ليږلی وو اومادنبی ﷺ نه په دې باره کښې واوريدل کله چه په ممبرئې خلقوته خطبه ورکوله فاطمه زماد جګرتوکړه ده اوزماسره دا ويره ده هسی نه چه ددې په دين کښې فساد راشی ددې نه پس نبی ﷺ دخپل بل زوم کوم چه دبنی عبدشمس قبيلی والاوو دهغه حال ئې بيان کړو(يعنی عثمان بن عفان نه) اودهغه ئې ډير اعلی تعريف اوتوصيف بيان کړو او وې وئيل کله چه هغه ماته څه خبره کړيده نوربيتياتی وئيلی دی اوچه کله ئې راسره وعده کړی ده نوهغه ئې پوره کړی ده اوزه حلال نه حرامومه اونه حرام حلالوم(يعنی ددويمی نکاح نه منع نه کوم څکه چه شرعا دخلورو

[1]: صحيح البخاري/الجمعة ۲۹(۹۲۶)، فرض الخمس ۵(۳۱۱۰)، المناقب ۱۲(۳۷۱۴)، ۱۶(۳۷۲۹)، النكاح ۱۰۹(۵۲۳۰)، الطلاق ۱۳(۵۲۷۸)، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ۱۴(۲۴۴۹)، سنن ابن ماجه/النكاح ۶(۱۹۹۹)، سنن النسائي/الكبرى/ المناقب(۸۳۷۲)، تحفة الأشراف: (۱۱۲۷۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/المناقب (۳۸۶۷/۶۱)، مسند احمد(۳۲۶/۴)(صحيح)

ښځوپوری نکاح درست ده) لیکن په الله مي دی قسم وی داسي هم نشی کیدي چه دالله درسول لور اودالله دشمن لور په یوځائي کښي جمع شی(یعنی دابوجهل لور اود نبی ﷺ لوردعلی فله په نکاح کښي جمع کیدل).

## د حدیث تشریح :

د دي حدیث راوی علی بن الحسین بن علی یعنی امام زین العابدین دی کوم چه د سیدنا علی رضی الله عنه نمسي وی هغه روایت کوی چه کله مونږ د یزید د خوا یعنی د شام نه مدینې منورې ته راروان وو، د سیدنا حسین رضی الله عنه د قصې نه پس(کوم چه په یوم عاشورا ۶۱ هـ کښي راپیښ شوي وو) نو په لاره کښي د هغه د مسور بن مخرمه سره او د هغوی سیدنا علی بن الحسین نه د دلدارئ په طور عرض اوکړو، هل لک الی من حاجة؟ حضرت که څه خدمت وی نو زه حاضر یم، حکم اوفرمایئ. علی وائی چه ما اووی چه نه هیڅ حاجت نشته.(۱) ﴿قال هل انت معطی سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فانی اخاف ان یغلبک القوم علیه﴾ سیدنا مسور بن مخرمه رضی الله عنه ئې د مزید زړه سانلو دپاره اوفرمائیل: چه تا سره چه د رسول الله ﷺ کومه مشوره توره ده(چه د هغې نوم ذوالفقار دي) ایا تاسو هغه ماته حواله کولې شئ(د حفاظت دپاره) ځکه چه ماته خطره ده چه چرته دا بنو امیه دا ستاسو نه وانخلی، او قسم په الله زما دا حال دي چه که دا تاسو ماته راکړو نو بیا هغې ته د چا رسیدل ممکن نه دی مګر دا چه زه قتل کړې شم. تر اوسه پوری دا مکالمه او خبرې ظاهره ده چه د اهل بیت خدمت او خوا خاطر کښي ده چه دي وخت کښي دا حضرات انتهائی مظلوم او بې وسئ حالت کښي وو، خصوصا چه هر کله دا ملاقات هم په واپسئ باندي په لاره کښي کیدلو، وراندي حضرت مسور رضی الله عنه یوه زړه واقعه بیانوی.

هغه دا چه سیدنا علی رضی الله عنه چه کله د سیده فاطمه رضی الله عنها د هغه په نکاح کښي د کیدو باوجود د ابو جهل لور(۲) ته د نکاح پیغام اولیږلو (چه هغې سره ظاهره ده رسول الله ﷺ ته تکلیف اورسیدلو، نو ما د رسول الله ﷺ نه په دي منبر شریف باندي خطاب کولو سره واوریدل چه فاطمه زما نه ده او د دي نکاح ثانی نه(چه د هغې علی اراده فرمائیلې ده) زما ویره ده چه هغه د خپل دین په باره کښي په فتنه کښي اخته نه شی(په ضرتین کښي چه کوم یو غیرت وی او بعض نا مناسب خبرې راپیښیږی د هغې طرف ته اشاره ده) هم دغه شان په دي موقع باندي رسول الله ﷺ خپل زوم ابو العاص بن الربیع رضی الله عنه هم ذکر فرمائیلې دي او رسول الله ﷺ ئې تعریف اوکړو، د رشته دارئ د لحاظ نه، او فرمائی ﴿حدثنی فصدقنی ووعدنی

---

(۱) زه وایم چه په دي باندي ما هغه قصه رایاده شوه چه کله ابراهیم علیه السلام اور ته د غورځولو دپاره بوتلی شو نو هغه وخت د هغه په خدمت کښي سیدنا جبرائیل علیه السلام راغلو او هم دا عرض ئې اوکړو چه زه ستا د خدمت دپاره حاضر یم که څه حاجت وی نو هغه راته بیان کړئ نو په دي باندي ورته هغه اوفرمانیل: اما الیك فلا، چه ستا نه مي هیڅ حاجت نشته، الله اکبر څه عجیب شان دي د انبیاء علیهم الصلاة والسلام)

(۲) د هغې په نوم کښي اختلاف دي په بذل کښي مختلف نومونه لیکلي شوي دی. قیل اسمها جویریه، وهو الاشهر، وقیل العوراء، وقیل الحیفاء وقیل جمیلة)

فوفاني ﴾د دې يوې خاص واقعې طرف ته هغه اشاره اوفرمائيله، ورانده راڅې ﴿وانی لست احرم حلالا ولا اهل حراما ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا ﴾رسول الله ﷺ سيدنا علي رضي الله عنه په دې پيغام نکاح باندې نکير اوفرمائيلو، دې باره کښې مزيد وضاحت فرمائی، او د دې جملې تشريح کښې د شارحينو دوه اقوال دی، اول دا چه د دې نکاح ثانی تحريم زما د طرف نه نه دي بلکه د الله پاک د طرف نه دي او دا چه د تحريم او تحليل مدار په ما باندې نه دي، دويم مطلب دا دې چه اګر چه نکاح ثانی فی حد ذاته جائز او حلال ده خو چونکه زما د تکليف سبب دي نو د دې عارض د وجې نه د هغه په حق کښې حلال نه دي ځکه چه نبی ته تکليف ورکول حرام دی، هم دغه شان فرمائی چه دا څنګه کيدې شی چه د رسول الله ﷺ لور او د عدوالله دوارو لونړه دي جمع شی.

## هغه قصه چه د هغې طرف ته په حديث کښې اشاره ده

هغه واقعه چه د هغې حواله پورته ورکړې شوې ده لکه چه په کتب حديث وسير کښې مشهوره ده چه د رسول الله ﷺ مشره لور سيده زينب رضي الله عنها د ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه د اسلام قبلولو نه مخکښې هم د هغه په نکاح کښې وه او دا ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه د اسلام قبلولو نه مخکښې د هغه په نکاح کښې وه، او دا ابو العاص د مشرکين مکه سره چونکه په جنګ بدر کښې شريک وو او نور د بدر قيديان ورسره قيد شوي وو، د بدر د قيديانو په باره کښې فيصله اوشوه چه هغوی کښې به د هر يو نه د هغه د حيثيت مطابق فديه وصول کولې شی او هغه به پريخودلې شی، په دې فيصله باندې ابو العاص رضي الله عنه خپله فديه پيش کړې وه او هغه هغه اميل وو کوم چه خديجة الكبرى رضي الله عنها سيده زينب رضي الله عنها ته په جهيز کښې ورکړې وو، چه کله پرې د رسول الله ﷺ نظر پريوتلو نو هغه ډير زيات خفه شو نو رسول الله ﷺ د خپلو ملګرو سره مشوره کولو نه پس هغه اميل هغه ته واپس کړو او د هغه نه ني دا وعده واخستله چه هغه به مکې ته تلو سره زينب رضي الله عنها لره مدينې ته ليږی، د بل طرف نه وريسې رسول الله ﷺ خپل دوه ملګری اوليږل چه هغوی مکې ته نژدې لاړ شی او زينب د خپل خان سره راولی، پس هم دغه شان اوشوه په دې کښې نوري هم څه خبرې راپيښې شوې وې کوم چه د حديث او سيرت په کتابونو کښې مذکور دی، په دې خطبه کښې رسول الله ﷺ د ابو العاص رضي الله عنه د وعدې وفا کولو تعريف کړې وو هغه هم دا دې

د دې نه پس خان پوهه کړئ چه سيدنا مسور بن مخرمه رضي الله عنه په دې موقع باندې د سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه په وراندې دا د پيغام نکاح والا واقعه ولې او په څه مناسبت سره بيان اوفرمائيلو په دې کښې د بخاری د شارحينو رائې مختلف منقول دی کومه چه حضرت په بذل المجهود کښې ذکر فرمائيلې ده، د مناسبت يوه وجه چه هغه ډيره ظاهره ده دا بيان کړې شوې ده چه سيدنا مسور بن مخرمه رضي الله عنه دې طرف ته اشاره کول غوښتل چه څنګه د رسول الله ﷺ مقصود د فاطمې رضي الله عنها زړه ساتل او د هغې خاطر کول وو هم دغه شان زه هم دې وخت کښې ستاسو يعنی اهل بيت په خاطر کښې دا هر څه عرض کوم.

والحديث اخرجه احمد والبخاری ومسلم(المنهل)

[۲۰۷۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ وَ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيَّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ.

ایوب دابن ابی ملیکه نه مذکوره روایت نقل کړي دي مګردا اضافه ئې کړیده، راوی وائی چه علی نه ددې نکاح کولونه تیرشو(یعنی منع شو.)

## شرح السند :

﴿وعن ایوب﴾ددې عطف په زهري باندې دي لهذا دحدیث دوه طریق شو، معمر عن الزهری عن عمرو، او معمر عن ابن ابی ملیکه)اوس دا چه د دې نه وړاندې سند څنګه دي نو ظاهره ده چه دا دواړه(عروه او ابن ابی ملیکه) د مسور بن مخرمه نه روایت کوی، کذافی البذل والمنهل

[۲۰۷۱](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى، قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ.

دمسور بن مخرمه نه روایت دي فرمائی چه ماد نبی ﷺ نه اوریدلی وو چه پخپل محمبرئې فرمائیل بن هشام بن مغیره زمانه اجازت وغوښتو چه دخپل لورنکاح دعلی نه سره وکړی او زه هغوی ته هیڅ کله ددې اجازت نه ورکوم، ددې اجازت نه ورکوم، ددې اجازت نه ورکوم، مګرداکیدې شی چه علی ماه مالورته طلاق ورکړی اوددوی دلورسره نکاح وکړی زمالور فاطمه زمادجګرتوکړه ده کومه خبره چه فاطمی ته تکلیف ورکوی هغه ماته هم تکلیف راکوي، اودالفاظ داحمد بن یونس دروایت دي.

**قوله** :﴿ان بنی هشام بن المغیرة استاذنوا ان ینکحوا ابنتهم﴾دا بنو هشام د ابو جهل رور دي او د ابوجهل د کومې لور د نکاح ذکر چه دلته شروع دي دا د هغې تره دي، هشام د ابوجهل د پلار نوم دي، حافظ لیکلي دی چه د ابوجهل دوه رونړه حارث بن هشام او سلمه بن هشام د فتح مکه په کال باندې اسلام راوړي دي، هم دغه شان حافظ فرمائی چه د دې بنو هشام په مصداق کښې عکرمه بن ابی جهل هم داخل دي، او اګر چه خپله ابو جهل هم په بنو هشام کښې دي خو هغه په دوی کښې داخل په دې وجه نه دي چه هغه د دې واقعې نه مخکښې جنګ بدر کښې هلاک شوي وو.

---

(۱): انظر ما قبله،(تحفة الأشراف: ۱۱۲۷۸)(صحیح)

(۲): صحیح البخاري/المناقب ۱۲(۳۷۱٤)، صحیح مسلم/فضائل الصحابة ۱٤(۲٤٤۹)، سنن الترمذي/المناقب ٦۱(۳۸٦۷)، سنن النسائي/الكبري/المناقب(۸۳۷۰، ۸۳۷۱)،(تحفة الأشراف: ۱۱۲٦۷)، وقد أخرجه: مسند احمد(٤/۳۲۸)(صحیح)

# بَابُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

## باب: د متعې بيان

خان پوهه کړه چه د نکاح بنا او وضع په دوام او بقاء باندې ده، يعنی نکاح او ازدواجی رشته د ځه عارضی تعلق نوم نه دې بلکه د ژوند مضبوط تعلق او رشته ده، دا جدا خبره ده چه د ضرورت او مجبورئ په وخت انسان دا منقطع کولې شی د طلاق په ذريعې سره، لهذا که د يو نکاح بنياد په دوام او استقرار باندې نه وی نو دا به شرعی نکاح نه وی او نه د داسې نکاح شريعت مطهره اجازت ورکړې دي هم په دې وجه په شريعت اسلاميه کښې متعه نکاح موقت دواړو ته حرام او ناجائز کړې شوې دې.

### په متعه او نکاح موقت کښې فرق:

د دې نه پس چه فقهاء کرامو د متعه او نکاح موقت کوم تعريف بيان فرمائيلې دي هغه واورئ! په هدايه کښې ئې تعريف دا دې: ﴿وهو ان يقول لامراءة اتمتع بک کذا مدة بکذا من المال﴾ (زه به ستا نه د دومره مال په عوض کښې دومره موده فائده اوچتوم) او د نکاح موقت تعريف داسې دي ﴿مثل ان يتزوج امراءة بشهادة شاهدين الى عشرة ايام﴾ په دې باندې شارح هدايه بابرتی ليکی چه د مصنف د عبارت نه معلوميږی چه په متعه او نکاح موقت کښې دوه فرقونه دی اول دا چه نکاح متعه لفظ تمتع يا استمتاع سره خاص دي او نکاح موقت لفظ نکاح يا تزوج سره وی، او بل فرق دا چه په نکاح موقت کښې شهود د شاهدين وی په متعه کښې نه، بله دا چه په نکاح موقت کښې موده معين وی په خلاف د متعه چه په هغې کښې عام دي که معين وی لکه ﴿عشرة ايام﴾ يا غير معين لکه ايامًا، خو په دې ذکر شوی فرق باندې شيخ ابن الهمام رحمه الله بحث کړې دي هغه داسې فرمائی چه متعه عام ده د ماده تمتع کيدل په دې کښې ضروری نه دی، لهذا نکاح موقت د افراد متعه نه دي، پس حاصل دا چه د نکاح متعه مصداق هغه نکاح دي چه په هغې کښې تابيد مقصود نه وی، که په لفظ د تمتع سره وی يا تزوج او نکاح سره يا بغير د دې الفاظو نه وی، که احضار شهود وی يا نه وی.

### ۵ متعه په باره کښې په روايات مختلفه کښې توجيه:

خان پوهه کړه چه نکاح متعه د هغه احکاماتو نه ده چه په هې کښې تعدد نسخ واقع شوې دي، د اسلام په اوله زمانه کښې دا جائز کړې شوې وه، د مضطر دپاره د اکل ميتة په شان بيا دا حرام کړې شوه، او د دې په حرمت باندې اجماع منعقد شوه سواء د يوې طائفې مبتدعې شيعه نه، حضرت په بذل المجهود کښې ليکی چه د اسلام په ابتداء کښې دا جائز کړې شوې وه او بيا د خيبر په زمانه کښې او د هغې نه روسته منسوخ کړې شو، د دې نه روسته بيا دوباره دا مباح کړې شو، په غزوه فتح مکه کښې، بيا دوباره نسخ واقع شوه د هميش هميش دپاره، په شروع کښې بعض صحابه کرام د دې د اباحت قائل وو د عدم بلوغ د وجې نه بيا چه کله هغه ته نسخ اورسيده نو هغه د اباحت نه رجوع اوکړه او د دې په حرمت باندې اجماع منعقد شوه، البته روافض د دې د اباحت قائل پاتې شوې دی، حضرت ليکی

تعجب دي په دې روافضو باندې چه دوی د دې د اباحت څنګه قائل دی حال دا چه هغوی خان منسوب کوی د سیدنا علی ﷺ طرف ته او د علی ﷺ نه د دې حرمت مؤبده ثابت دي، پس دا د نفسانی خواهش او شیطانی دهوکې نه علاوه هیڅ هم نه دی، او دهغوی خو اکثر مذهبی مسائل هم دغه شان دی او د متعه بحث او مسئله اوږده ده کومه چه په مطولات کښې ذکر شوې ده. اه او حافظ صاحب فرمائی چه د امام شافعی ﷺ نه منقول دی چه په اسلام کښې یو څیز هم داسې نه دې چه په هغې کښې دوه کرته تحلیل او تحریم واقع شوې وی سوا د متعې نه،(۱) او بعض خو داسې وئیلې دی چه په دې کښې درې کرته نسخ واقع شوې ده او د دې نه زیات هم وئیلې شوې دی او ددې تائید د اختلاف روایات نه کیږی کوم چه د تحریم دوخت په باره کښې راغلې دی، بیا وراندې حافظ ﷺ فرمائی چه د ټول نه غوره خبره هغه ده کوم چه بعض محققینو اختیار کړې ده چه د متعه علت چه کله هم راغلې دې د سفر په حالت کښې راغلې دې. د حضر په حالت کښې کله هم د دې اباحت نه دې راغلې، پس د ابن مسعود ﷺ حدیث دې چه ﴿کنا نغزو ولیس لنا نساء فرخص لنا ان ننکح﴾ الی اخر ما فی الحل المفهم.

(ولا یخفی علیک ما تقدم فی الجزء الاول من الدر المنضود فی باب ترک الوضوء مما مست النار ما نقل عن بعضهم من تعدد النسخ فی احکام عدیدة. ۱۲)

د دې قسم احکام چه په هغې کښې تعدد نسخ دې هغه څلور دی. قبله، متعه، لحوم حمر اهلیه، الوضوء مما مست النار.

## مسلک ابن عباس :

هم دغه شان په صحابه کرامو کښې د ابن عباس ﷺ په باره کښې مشهوره ده چه هغه د دې د اباحت قائل وو، امام نووی ﷺ فرمائی ﴿وروی عنه انه رجع عنه﴾ او په الحل المفهم کښې دې باره کښې لیکلې دی چه بعض علماء کرام د هغه رجوع نه منی بلکه هغوی د هغه مسلک اباحت لیکلې دې، نور تفصیل دې هم هلته اوکتلې شی

دا دې هم په ذهن کښې وی لکه چه مخکښې تیر شو چه دلته دوه څیزونه دی یو نکاح متعه دویم نکاح موقت کښې وی هغې ته کالعدم منلو سره اصل نکاح جائز کړې ده او دا شرط فاسد نې لغو کړو ځکه چه نکاح په هغه عقود کښې دې کوم چه د شرط فاسد د وجې نه فاسد نه وی بلکه شرط فاسد لغو کیږی

[۲۰۷۲](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ،

(۱) ولا یخفی علیکم ما تقدم فی الجزء الاول من الدر المنضود فی باب ترک الوضوء مما مست النار ما نقل عن بعضهم من تعدد النسخ فی احکام عدیدة،۱۲، داسې قسم احکام چه په هغې کښې تعدد د نسخ وی هغه څلور دی: قبله، متعه، لحوم حمر اهلیه، الوضوء مما مست النار.

(۲) صحیح مسلم/النکاح ۳(۱٤۰٦)، سنن النسائي/النکاح ۷/۱(۳۳۷۰)، سنن ابن ماجه/النکاح ٤٤(۱۹٦۲)، تحفة الأشراف: ۳۸۰۹)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳/٤۰٤، ٤۰۵)، سنن الدارمي/النکاح ۱٦(۲۲٤۲)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".

امام زهري رحمه الله نه روايت دي فرمائي چه مونږ دعمرين عبد العزيز سره وو په دي وخت کښي دهغه په وړاندي دمتعې ذکروشو هلته ربيع بن سبره موجود وو هغه اووئيل مادخپل پلارنه اوريدلی دی چه نبی عليه السلام په حجة الوداع کښي دمتې نه منع فرمائيلی ده.

﴿فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على ابى انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع﴾

خان پوهه کړه چه سبره بن معبد الجهنی چه دا حديث په صحيح مسلم کښي هم دي او په هغې کښي په خائي د حجة الوداع، غزوة الفتح دي لهذا صحيح هم هغه ده او د ابوداود دا روايت مرجوح دي او که بالفرض حديث صحيح اومنلې شی نو بيا به د هغې تاويل داسې کولې شی چه د ت حريم نه مراد اعلان تحريم دي نه نفس تحريم خنګه رسول الله عليه السلام د حجة الوداع په خطبو کښي د نورو احکام شرعيه اعلان او اظهار فرمائيلي وو، هم دغه شان د دي متعه حرمت هم اعلان فرمائيلي دي.

والحديث اخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة بنحوه اتم منه.

[٢٠٧٣](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ".

ربيع بن سبره دخپل پلار نه روايت کوی فرمائی چه رسول پاک ق متعه بالکل حرامه ګرځولي ده.

## بَابُ فِي الشِّغَارِ

## باب د شغار نکاح بيان

[٢٠٧٤](٢) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ". زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام د شغار دنکاح نه منع فرمائيلی ده، دمسدد په روايت کښي دا اضافه ده چه مادنافع نه تپوس اوکړو شغارڅه شي وی هغه اووئيل شغار دادی چه يوکس بل کس ته خپله لور په دي شرط ورکړی چه هغه بل کس به هم خپله لور ده ته به طور دعوض سره ورکوی يا په دي طريقي سره دخور ورکول او بيا د دواړو به مينځ کښي مهر مقرر نکړي شي

شغار د هغه نکاحونو نه دي کومه چه د جاهليت په زمانه کښي رواج وه او د شغار

---

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٣٨٠٩)(صحيح)

(٢): صحيح البخاري/النكاح ٢٨(٥١٠٩)، والحيل ٤(٦٩٦٠)، صحيح مسلم/النكاح ٧(١٤١٥)، سنن الترمذي/النكاح ٣٠(١١٢٤)، سنن النسائي/النكاح ٦٠(٣٣٣٦)، ٦١(٣٣٣٩)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٦(١٨٨٣)، (تحفة الأشراف: ٨١٤١، ٨٣٢٣)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/النكاح ١١(٢٤)، مسند احمد(٢/٧، ١٩، ٦٢)، سنن الدارمي/النكاح ٩(٢٢٢٦)(صحيح)

صورت به دا وو چه یو سړی به اوئیل چه زه د خپلې لور نکاح تاسره کوم په دې شرط چه ته به د خپلې لور نکاح ما سره کوې په داسې طریقه چه دا خپل مینځ کښې لین دین به د نکاح عوض او مهر شی او د دې نه علاوه به بل مستقل مهر نه وی.

د شغار لغوی معنی د رفع ده، وئیلې شی شغر الکلب چه کله هغه د متیازو دپاره خپله خپه اوچته کړی. نو گویا په نکاح شغار کښې د متعاقدین نه هر سړی بل ته وئیل چه ته زما د لور خپه نه شی اوچتولې، تردې چه زه ستا د لور خپه اوچته نه کړم، او وئیلې شوې دی چه دا ماخوذ دې د ﴿شغر البلد﴾ نه چه کله هغه خالی او خراب شی. د مناسبت وجه ئې ظاهره ده چه دا نکاح هم د مهر نه خالی وی.

## د شغار په باره کښې مذاهب ائمه

د دې نکاح په احادیثو کښې نهی راغلې ده خو په دې کښې اختلاف دې چه که یو سړی نکاح شغار اوکړی نو د هغې د برابریدو څه شکل دې یا نه؟ د امام شافعی رحمه الله په نزد دا نکاح باطل دې او د احنافو په نزد خو به نکاح صحیح شی خو مهر مثل به واجب وی. وعن احمد روایتان مثل الشافعیة والحنفیة، او د امام مالک رحمه الله نه په دې کښې دوه روایتونه دی یو دا چه مطلقا واجب الفسخ ده او دویم روایت دا چه صرف قبل الدخول واجب الفسخ دی.

[۲۰۷۵] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: "هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دعبدالرحمن بن هرمز اعرج نه روایت دې فرمائی چه عباس بن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خپله لور عبدالرحمن بن حکم ته په نکاح ورکړه او عبدالرحمن خپله لور عباس ته په نکاح ورکړه اوهمدغه نکاح ورکول مهر وګنرلې شول، معاویه چه مروان ته اولیکل چه دې دواړو نکاح ختم کړه او ورته ئې اولیکل داهغه شغاردي دکوم نه چه نبی علیه السلام ممانعت فرمائیلی دی. یعنی عباس بن عبدالله د عبدالرحمن بن الحکم نکاح اوکړه د خپلې لور سره او عبدالرحمن خپله نکاح اوکړه د عباس بن عبدالله سره او حال دا چه هغه مهر هم مقرر کړې دی، چه کله د دې خبر سیدنا معاویه رضی الله عنه ته اوشو نو هغه مروان ته خط اولیکلو چه د دې دواړو ترمینځه جدائی راوله ځکه چه هم دا شغار دی د کوم نه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمائیلی ده.

تنبیه: دا خو د هغه حدیث تشریح ده خو خبره ظاهره ده چه پورته ذکر شوی د شغار صورت اصطلاحی نه دی کوم چه ممنوع دی، ممنوع هغه وخت وی چه کله په دې کښې صداق نه شی متعین کولې حال دا چه دلته تصریح ده ﴿وکانا جعلا صداقا واذ لیس فلیس﴾ لهذا دا به وئیلې شی چه دا د معاویه رضی الله عنه خپل اجتهاد دی، والله تعالی اعلم(بذل)

او صاحب منهل په مضمون سابق باندې دا اضافه کړې ده او ممکنه ده چه داسې اوئیلې

---

[۱]: تفرد به أبو داود، مسند احمد(۹۴/۴)(تحفة الأشراف: ۱۱۴۲۹)(حسن)

شی چه د ﴿جعلا﴾ مفعول اول محذوف دي او ﴿صداقا﴾ مفعول ثانی دي تقدير کلام داسې دي،ای کانا جعلا انکاح کل واحد منهما الاخرابنته صداقا. په دي صورت کښې د صداق مصداق نفس نکاح دي لکه چه په شعار کښې وی. والاثر اخرجه ایضا احمد والبیهقی، کذا فی المنهل.

## بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

### باب: د حلالي بيان

يعنی کوم سړي چه د مطلقه ثلاث سره په دي وجه نکاح کوی د دي دپاره چه هغه ته طلاق ورکړي او هغه زنانه د زوج اول دپاره حلاله شي.

[٢٠٧٦](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

دعلی رضی الله عنه نه روایت دي(اسماعیل وئیلی دی زما خیال دي چه شابی داحدیث مرفوع بیان کړي دي) فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی الله تعالی په حلاله کونکی کس او دچا دپاره چه حلاله کیږی په دوارو باندي لعنت وئیلی دي.

په دي حدیث کښې په محلل او محلل له باندي لعنت کړي شوي دي، د تحلیل معنی مونږ پورته لیکلي ده.

خان پوهه کړه چه د نکاح محلل دوه صورتونه دی، یو نکاح بنیة التحلیل، دویم نکاح بشرط التحلیل، د دي نه پس پوهه شئ، د لعنت مقتضی په ظاهره کښې حرمت او عدم جواز دي لهذا داسې نه دی کول پکار، اوس دا چه که چا باوجود د نهی نه اوکړل نو دا نکاح به معتبر وی یا نه؟

### په مسئله الباب کښې مذاهب ائمه :

په دي کښې مذاهب ائمه مختلف دی، د امام مالک او احمد په نزد نکاح محلل مطلقا باطل ده یعنی د دي دواړه صورتونه، او د امام شافعی رحمه الله په نزد بنیة التحلیل جائز او بشرط التحلیل فاسد ده، او د امام ابوحنیفه رحمه الله نه په دي کښې دري روایات دی یو د امام مالک او احمد په شان مطلقا باطل او هم دا مسلک دي د صاحبینو،او دویم روایت هغه دي کوم چه د امام شافعی رحمه الله د مسلک مطابق دي او دریم دا دي چه مطلقا جائز دي البته شرط باطل دي لهذا د هغه دپاره جائز ده چه هغه په خپله نکاح کښې باقی اوساتی، او که طلاق ئې ورکړو نو د اول دپاره به حلاله شی (کذا فی هامش الکوکب عن العینی)

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة(المنذری)

(١): سنن الترمذي/النكاح ٢٧(١١١٩)، سنن ابن ماجه/النكاح ٣٣(١٩٣٥)( تحفة الأشراف: ١٠٠٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(١/٨٧، ١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨)(صحيح)

[۲۰۷۷](۱) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ.

حارث بن اعورهم دیوصحابی نه ددې روایت په شان روایت نقل کوی امام شابی اوفرمائیل ددې صحابی نه مراد علی رضی الله عنه نه دې.

**تنبیه:** د امام ترمذی رحمه الله د کلام نه معلومیږی چه په دې مسئله کښې امام شافعی د امام احمد سره دې، حال دا چه داسې نه ده لکه چه د مخکښې مذاهبو نه معلومیږی، د دې نه پس ځان پوهه کړه چه صاحب هدایه د دې حدیث نه د نکاح بشرط التحلیل په کراهت باندې استدلال کړې دې، په دې باندې علامه زیلعی رحمه الله فرمائی خو د ظاهر حدیث مقتضی تحریم دې کما هو مذهب احمد بیا هغه وړاندې دا خبره بیان فرمائیلې ده چه د صاحب هدایه خبره هم صحیح کیدې شی خکه چه په حدیث کښې دغه شان نکاح کونکی ته محلل وئیلې شوې دې او ظاهره ده چه محلل به هغه داسې وخت کښې وی چه کله نکاح صحیح اومنلې شی او هم دا خبره حضرت گنګوهی په **الکوکب الدری** کښې لیکلې ده، خو فریق مخالف دا حدیث د خپل مذهب موافق گنرلو سره دا وائی چه په حدیث شریف کښې محلل هغه سړی ته د گمان په لحاظ سره وئیلې شوې دې خکه چه هغه دا نکاح صحیح گنړی. والله تعالی اعلم. خو دا دې هم واضح وی چه دا حدیث په خپل عموم باندې بالکل هم نه شی کیدې او نه هر یو محلل مستحق د لعنت دې لکه چه علامه شوکانی هم دا مضمون واضح کړې دې کوم چه حضرت شیخ په هامش کوکب کښې نقل کړې دې لهذا مستحق د لعن به هم هغه محلل وی چه د هغه مقصود په دې نکاح سره صرف قضاء شهوت وی د څو ورځو دپاره، او کوم سړی چه دا نکاح د الله پاک د رضا دپاره د خپل مسلمان رور د اعانت په طور اوکړه نو د هغه په باره کښې حضرت گنګوهی فرمائی چه مونږ د الله پاک نه امید لرو چه هغه به په دې وعید کښې داخل نه وی اه بلکه صاحب لمعات خو د بعض علماء نه د هغه د ماجور کیدو امکان لیکلې دې د خلوص نیت په وخت باندې لاجل اعانة المسلم.

## بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

## باب: بغیر د رضا د مالک نه د غلام د نکاح کولوبیان

[۲۰۷۸](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی هریوغلام چه دخپل مالك داجازت نه بغیر نکاح وکړی نودې زناکاردې،یعنی دمالك داجازت نه بغیر دغلامانو دپاره

---

(۱): انظر ما قبله،( تحفة الأشراف: ۱۰۰۳٤)(صحیح)

(۲): سنن الترمذي/النكاح ۲۰(۱۱۱۱)،( تحفة الأشراف: ۲۳۱٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/النكاح ٤۳(۱۹۵۹)، مسند احمد(۳/۳۰۱، ۳۷۷، ۳۸۲)، سنن الدارمي/النكاح ٤۰(۲۲۷۹)(حسن)

نکاح کول درست نه دی او همداحکم دوینځی دپاره هم دي.

﴿وهذا لفظ اسناده وكلامه﴾ دا جمله تشریح ته محتاج ده د مصنف په دي سند کښي دوه استاذان دی احمد بن حنبل او عثمان بن ابی شیبة، نو د دي په باره کښي مصنف رحمه الله فرمائی چه دا حدیث ماته رارسیدلي خو دي د دي دواړو استاذانو په ذریعه خو دلته چه ما کوم د سند اومتن الفاظ راوړي دی هغه د عثمان دی د احمد نه دی، ډیر کرته مضمون متحد وی خو په الفاظو کښي فرق کمي زیاتي وی په دي وجه مصنف ته د دي تصریح ضرورت راپیښ شو، او په بعض نسخو کښي په ځائي د ﴿وكلامه﴾، ﴿وكلاهما﴾ دي په دي صورت کښي مطلب ظاهر دي هغه دا چه احمد او عثمان دواړه روایت کوی د وکیع نه

﴿ایما ا تزوج بغیر اذن موالیه فهو عاهر﴾... عاهر په معنی د زانی، دا خو ظاهره ده چه غلام لره بغیر د نکاح د اذن نه دی کول پکار خو که هغه اوکړی نو بیا مسئله اختلافی ده، د امام شافعی او احمد په نزد نکاح فاسد ده او زمونږ په نزد موقوفا علی اجازة المولی صحیح ده، اوامام مالک په نزد یجوز لکن للمولی فسخه، اوداود ظاهری په نزد جائز او صحیح دي.

اذا النكاح عنده من الفروض، هغه وائی چه کوم څیز فرض عین وی هغه محتاج اذن نه وی

[۲۰۷۹] () حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ" قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

عبدالله بن عمر فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دی چه کله یوغلام دخپل مالك داجازت نه بغیرنکاح وکړی نوداسي نکاح جائزنه ده. امام ابوداود فرمائی داروایت ضعیف دي البته موقوفا درست دي اوداابن عمر رضی الله عنهما فرمان دي.

﴿اذا نكح العبد بغیر اذن مولاه فنكاحه باطل﴾دا د شوافعو او حنابله په نزد خو په خپل ظاهر باندي دي او د احنافو په نزد مؤول دي یعنی فی الحال غیر معتبر او غیر نافذ ده بلکه د مولی په اجازت باندي موقوف دي، او دویم جواب دا دي چه دا حدیث ضعیف دي، کما قال المصنف، والحدیث اخرجه احمد وكذا الترمذی والبیهقی وابن حبان والحاكم(المنهل)

## بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

### باب: د یوکس د بل کس په رشته باندي د رشتې لیږلو د کراهیت بیان

د خطبه علی الخطبة ممانعت دي خو دا منع هغه وخت ده چه کله د ولی رضامندی او رکون الی الخاطب الاول معلوم وی او د رکون او میلان علم نه وی یا ئي رد کول معلوم وی نو بیا په دي صورت کښي خطبه جائز ده، خو په کوم صورت کښي چه منع راغلي ده او بیا هم د دویم دپاره عقد واقع شی نو بیا به نکاح صحیح وی یا نه په دي کښي اختلاف دي، د جمهورو په نزد خو به اوشی او د داود ظاهری په نزد ناجائز او واجب الفسخ ده مطلقا قبل الدخول وبعده، او د امام مالک نه هم یو روایت د فسخ دي، دا چه مونږ پورته بیان کړه چه

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۷۲۸)(ضعیف)

منع مطلقا نه ده بلکه رکون او عدم رکون باندې د دې مدار دې د دې دليل او ثبوت کښې امام ترمذي رحمه الله د فاطمه بنت قيس واقعه ليکلې ده، لهذا د امام ترمذي رحمه الله کلام په جامع ترمذي کښې په دې محل کښې اوکتلې شي.

[٢٠٨٠] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دې فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى هيڅ يو مسلمان دى دخپل ورور په رشته باندې ځوک رشتى ته نه ورليږى.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ) لا يخطب کښې دواړه احتمالات دى که ماضى منفى وى نو په (با )باندې به رفع لوستلې شى او که د نهى صيغه اومنلې شي نو (ب)باندې کسره اولوستلې شي،په قاعده ده(الساكن اذاحرك حرك بالكسر)

[٢٠٨١] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ". قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ يَقُولُ عِنْدِي خَيْرٌ مِنْهَا.

دابن عمر نه روايت دې فرمائى چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى هيڅ يو مسلمان دى دخپل ورور په رشته باندې ځوک رشتى ته نه ورليږى، اونه دى ځوک دیو مسلمان په سودا باندې سوداکوى مګردهغه په اجازت باندې(يعنى دکوم څيز خريدار چه کله مقرر شى نوهغه وزغلوى اوخپل سامان وربانده خرڅ کړي).

## شرح الحديث على أتم وجه

(قوله : ولا يبع على بيع اخيه الا باذنه ) د حديث دا دويم جزء د كتاب البيوع سره متعلق دې چه د هغې بيان به هلته مستقلا راځي.

د بيع على بيع اخيه صورت دا دې چه يو سړى يو څيز واخستلو د يو خيار سره نو اوس دويم سړي په زمن خيار کښې مشترى ته دا وائى چه ته دا بيع فسخ کړه او زه به تاته هم دا څيز د دې نه په کم قيمت باندې درکوم او هم دا حکم د شراء على الشراء هم دې هغه هم ممنوع دي چه د هغې صورت به دا وى چه يو سړى خپله يو څيز د بل چا په لاس باندې خرڅ کړو على الخيار(حاشيه: د دې نه معلومه شوه چه د بيع على بيع اخيه تحقق وى، شراء بشرط

---

[1]: صحيح البخاري/البيوع ٥٨(٢١٤٠)، الشروط ٨(٢٧٢٣)، النكاح ٥٤(٥١٤٤)، صحيح مسلم/النكاح ٦(١٤١٢)، سنن الترمذي/النكاح ٣٨(١١٣٤)، سنن النسائي/النكاح ٢٠(٣٢٤١)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٠(١٨٦٧)( تحفة الأشراف: ١٣١٢٣)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/النكاح ١(١)، مسند احمد(٢/٢٣٨، ٢٧٤، ٣١١، ٣١٨، ٣٩٤، ٤١١، ٤٢٧، ٤٥٧، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٨٧، ٤٨٩، ٥٥٨)، سنن الدارمي/النكاح ٧(٢٢٢١)(صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٨٠٠٩، ٨١٨٥)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٥٨(٢١٤٠)، النكاح ٥٤(٥١٤٢)، صحيح مسلم/النكاح ٦(١٤١٢)، البيوع ٨(١٤١٢)، سنن الترمذي/البيوع ٥٧(١١٣٤)، سنن النسائي/النكاح ٢٠(٣٢٤٠)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٠(١٨٦٨)، موطا امام مالك/النكاح ١(٢)، والبيوع ٤٥(٩٥)، مسند احمد(٢/١٢٢، ١٢٤، ١٣٦، ١٣٠، ١٤٢، ١٥٣)، سنن الدارمي/النكاح ٧(٢٢٢٢)، البيوع ٣٣(٢٦٠٩)(صحيح)

الخيار كښې او شراء على شراء اخيه تحقق به وى، په بيع بشرط الخيار كښې، يعنى داسې چه بائع ته به اختيار وى د بيع د باقى ساتلو او نه ساتلو، اوس يو دريم سړي اودريږي او بائع ته د فسخ بيع ترغيب ورکوى او وائى چه دا خيز به زه ستا نه د ثمن سابق نه په زائد سمن باندې واخلم، دلته يو دريم خيز هم دي يعنى سوم على سوم اخيه په دې باندې هم نهى راغلې ده كما سياتى فى البيوع، چه د هغې صورت دا دى چه يو سړي د بل نه څه خيز واخلى د دې دپاره چه په خوښيدو باندې ئې واخلى نو اوس يو بل سړي هغه ته دا وائى چه ته ئې هغه ته واپس كړه چه زه ستا په لاس باندې د دې نه غوره خيز هم په دې قيمت باندې خرڅ كړم يا ددې په شان خيز خو په كم قيمت باندې، يا دا چه بل يو سړي بائع ته دا وائى چه ته دا خيز د هغه نه واپس واخله د دې دپاره چه زه ئې ستا نه د دې نه په زائد قيمت باندې واخلم، په دې تولو صورتونو باندې نبه ځان پوهه كړه د دې دپاره چه كتاب البيوع ته رسيدو سره دې په كار راشى. والحديث اخرجه ايضا باقى الجماعة(المنهل)

## بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

### باب: د چا چې د كومې ښځې سره د نكاح اراده وى هغې د ليدلو بيان

هم دي ته نزدې ترجمه د امام بخارى رحمه الله ترجمه ده او د ترمذى ترجمه ده، باب ما جاء فى النظر الى المخطوبة، يعنى د كومې زنانه چه انسان رشته غواړى نو هغه له پكار دى چه د پيغام نه مخكښې په هغې باندې نظر واچوى چه د هغې حكمت او مصلحت ظاهر دي، پټ نه دي، ځكه چه كتلې كيدونكې خيز غوره وى چه په هغې كښې د حسن معاشرت او بقاء زوجيت زياته توقع ده، او د واده رشته د تول ژوند ملګرې وى.

[٢٠٨٢]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى عليه السلام فرمائيلى دى كله چه يوكس دخپلې نكاح پيغام يكومى زنانه ته ليږل غواړى نوهغه دى ووينى اوبيادى ورسره نكاح وكړى جابره وئيلى دى مايوى جينۍ ته دنكاح پيغام ليږلې وو ماهغه په خفيه طريقې اوليدله تردې، پورې چه ما په هغه جينۍ كښې هغه خبره كوم چه دښې ښځې صفات وى وليدل اودهغې په وجه مې ورسره نكاح كولوته رغبت پيدا شو اوبيامې ورسره نكاح وكړه

قوله : فكنت اتخبا لها )يعنى ما د هغې په پته پته باندې د ليدو كوشش كولو.

د نظر الى المخطوبه امر په ډيرو احاديثو كښې راغلې دي، په دې وجه جمهور علماء كرام د دې د جواز قائل دى، امام نووى رحمه الله هم دي ته د ائمه اربعه مذهب وئيلى دي، بيا وراندې هغه ليكى چه قاضى عياض په دې كښې د يو جماعت نه كراهة النظر لره نقل

[1]: تفرد به أبو داود( تحفة الأشراف: ٣١٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد(٣/٣٣٤)(حسن)

کړي دي کوم چه د احادیثو صراحة خلاف دي، اوس دا خبره چه د مخطوبه د بدن په کومه حصه باندې نظر جائز دي؟ دا د علماء کرامو ترمینځه مختلف فیه مسئله ده، د جمهورو په نزد د هغه مخ او لاسونو ته، او د داود ظاهري په نزد د ټول بدن حکم هم دا دي، بله دا چه دا کتل د جمهورو په نزد مطلقا دی وعند مالک بشرط الاذان.

قال ابن قدامه ولا یجوز له الخلوة بها لانها محرمة ولم یرد الشرع بغیر النظر فبقیت علی التحریم، ولا ینظر الیها نظر تلذذ وشهوة وله ان یردد النظر الیها ویتامل محاسنها لان المقصود لا یحصل الا بذلک اهـ

## بَابٌ فِي الْوَلِيِّ

### باب: دولی بیان

ولی په لغت کښې د عدو ضد دي یعنی دوست، او د ولی تعریف چه کوم فقهاء کرامو لیکلي دي ﴿هو العاقل البالغ الوارث﴾ دغه شان د ولایت اسباب څلور دی، قرابت، ملک، ولاء، امامت بیا پوهه شه چه د ولایت فی النکاح دوه قسمونه دی، ولایت ندب او استحباب، د دي تحقق په عاقله او بالغه کښې وی، یعنی اگر چه هغه خپله نکاح زمونږ په نزد خپله هم کولې شی خو د ولی په ذریعې سره که وی نو ډیره غوره ده، او قسم ثانی ولایت اجبار، د دي تحقق په صغیره کښې وی او هم دغه شان کبیره معتوهه کښې، ځکه چه نابالغه او معتوهه اجازت خو غیر معتبر دي. اوس چه کله ولی د هغې نکاح کوی نو بغیر د اجازت نه ئې کوی هم دا معنی ده د ولایت اجبار.

## د دې مقام پوره وضاحت

د دې نه پس د الله پاک په توفیق سره ځان پوهه کول پکار دی چه دلته دوه مسئلې دی یوه مسئله د ولایت النکاح یعنی زنانه ته په خپل نفس باندې ولایت حاصل دي یا نه، هغه به خپله نکاح په څه صورتونو کښې خپله کولې شی یا نه، وبعبارة اخری عبارة النساء سره نکاح منعقد کیږی یا نه؟ او بله مسئله د مسئلة الاستیمار دي او یا داسې اوایئ مسئلة ولایة الاجبار، په دي باب سره د مصنف غرض مسئله اولی بیانول دی، او په مسئله ثانیه باندې مصنف وراندې تلو سره باب قائم کړي دي، باب فی الاستیمار او دا دواړه مسئلې اختلافی دی، د اولې مسئلې بیان دا دي چه د امام شافعی او امام احمد په نزد زنانه په هیڅ حال کښې هم په خپل ځان باندې ولایت نکاح حاصل نه دي، د هغوی په نزد دا مسئله مقرر ده چه په عبارة النساء سره نکاح مطلقا نه منعقد کیږی ثیبه او باکره یا صغیره وکبیره هیڅ فرق په دې کښې نشته، او د امام مالک په نزد دا دي چه زنانه که شریفه وی نو هغه خپله نکاح خپله نه شی کولې او که دنیئة وی نو کولې شی، هغه په شریفه کښې د اشتراط ولی قائل دي په وضیعه کښې نه دي، او د ظاهریه مسلک دا دي د ولی اعتبار فی حق البکر دي په ثیب کښې نشته لحدیث الایم احق بنفسها من ولیها... او ابو ثور دا فرمائی چه زنانه خپله نکاح خپله کولې شی د ولی په اجازت باندې د ولی د اجازت نه بغیر ئې نه شی کولې، او

احناف دا وائی چه حره بالغه خپله د خان ولی نه هغه خپله نکاح کولې شی او مملوکه او صغیره دې دواړو ته په خپل نفس باندې ولایت حاصل نه دي دا دواړه په خپله نکاح کښې د ولی محتاج دی، او مسئله ثانیه یعنی د ولایت اجبار تشریح دا ده ایا ولی ته دا اختیار شته چه هغه د زنانه د اجازت نه بغیر د هغې نکاح اوکړی که وی نو په کوم صورت کښې پس په دې کښې هم اختلاف دې هغه دا چه د امام شافعی رحمه الله په نزد د اجبار مدار په بکارت باندې دې یعنی د باکره نکاح د دې د ولی د اجازت نه بغیر کولې شی، د ثیب نکاح د هغه د اجازت نه بغیر نه شی کولې، او د احنافو په نزد د دې علت صغر او عدم بلوغ دې چه د صغیره نکاح د هغې ولی د هغې د اجازت نه بغیر کولې شی او د بالغې بغیر د هغې د اجازت نه نه شی کولې، او د امام مالک رحمه الله په نزد د اجبار علت په بکارت او صغر هر دواړو باندې دې.(۱)

## وجوه أربعه وفاقیه خلافیه

د دې اختلاف د وجې نه دلته څلور صورتونه پیدا کیږی دوه اتفاقی او دوه اختلافی. ۱: صغیره باکره، ۲: بالغه ثیبه، دا دواړه صورتونه اتفاقی دی په اول صورت کښې د حق اجبار په سبب نزدې وی، او په دویم صورت کښې به د چا په نزد هم نه وی. ۳: صغیره ثیبه، ۴: بالغه باکره، دا دواړه صورتونه اختلافی دی، په اول صورت کښې به ولایت اجبار د احنافو په نزد وی هم دغه شان د مالکیانو په نزد به هم وی، او د شوافعو او حنابله په نزد نه وی،(۲) او په دویم صورت کښې د احنافو په نزد ولایت اجبار نه وی د ائمه ثلاث په نزد به وی د دې مسئله ثانیه ضرورت به په راروان باب کښې راپیښې شی. باب فی الاستیمار، یوه دریمه مسئله دلته دا ده چه ولایت اجبار د امام مالک او احمد په نزد صرف د اب او وصی الاب دپاره دی، د امام شافعی رحمه الله په نزد جد فی حکم الاب دي، د نورو اولیاء دپاره حق اجبار نه دی، هم دغه شان د ائمه ثلاثه په نزد تزویج الیتیمه یعنی صغیره چه د هغې پلار نه وی صحیح نه دي ترڅو چه بالغه شوې نه وی او د احنافو په نزد حق اجبار د ټولو اولیاء نه دی، فرق دا دی چه د اب او جد په صورت کښې بعد البلوغ جینئ ته خیار حاصل نه وی او د نورو اولیاء په صورت کښې خیار حاصل وی. والله تعالی اعلم بالصواب. د دې تفصیل د پیژندلو نه پس تاسو حدیث الباب ته اوګورئ

[۲۰۸۳] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ".

(۱) ابن رشد په بداية المجتهد کښې د دې تصریح کړې ده، هغه په دې کښې د امام احمد مسلک نه دي لیکلی، زه وایم، د امام احمد مسلک په دې کښې د مالکیانو مسلک ته نزدې دي لکه چه ثیبه صغیره کښې د هغه د مسلک نه ظاهر ده. اهـ

(۲) د حنابله و په نزد دې کښې روایات مختلف دی چه د دې تفصیل په باب تزوج الصغار کښې راروان دي.

(*): سنن الترمذي/النكاح ١٤(١١٠٢)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٥(١٨٧٩)،(تحفة الأشراف: ١٦٤٦٢)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/النكاح(٥٣٩٤)، مسند احمد(٦٦٧٦، ١٦٦، ٢٦٠)، سنن الدارمي/النكاح ١١(٢٢٣٠)(صحيح)

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي: فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی هره یوه و زنانه چه بغیردخپل ولی داجازت نه نکاح وکړی نوددی نکاح باطل ده اودا الفاظ ئې دری خل اوفرمائیل که چرې کورواليۍ ئې ورسره کړی وی نومهریه ورته ورکوی یه وجه دهغې فائدی کومه چه ده تري اخستلی ده که چرې یه دواړوکښې جګړه پیښه شی نوبادشاه اوحاکم ولی دی دهغه دچاچه ولی نه وي.

د اخری جملې مطلب دا دي چه د اولیاء مراد کښې د نکاح په باره کښې اختلاف شی نو په دي صورت کښې ولایت نکاح د وخت بادشاه وی ځکه چه هغه د اولیاء د اختلاف د وجې نه ساقط او کالعدم شی او قاعده دا ده چه د کومې زنانه یو ولی نه وی نو د وخت بادشاه د هغه ولی وی، دا حدیث په ظاهره د جمهورو صریح دلیل دي چه کومه زنانه خپل نکاح په خپله کوی هغه باطل دي، معلومه شوه چه زنانه ته په خپل نفس باندې ولایت نه دي حاصل او په عبارت النساء سره نکاح نه منعقد کیږي.

[۲۰۸۴]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ، كَتَبَ إِلَيْهِ.

عروه دام المومنین عائشة ﷺ نه اوهغه: دنبی ﷺ نه ددي روایت په شان روایت ئې بیان کړي دي، ابوداود وئیلی دی دجعفر اوربیدل دزهری نه ثابت نه دی بلکه زهری دا روایت جعفر ته لیکلي وو.

ځان پوهه کړه چه په دي باب کښې مصنف دوه احادیث راوړي دی دواړه د سنن په روایاتو کښې دی اولا حدیث عائشه، دویم حدیث ابی موسی اشعری چه د هغې الفاظ دا دی ﴿لا نکاح الا بولی﴾ د دواړو احادیثو مضمون یو دي او دواړه د جمهورو دلیل دي، امام ترمذی رحمه الله هم په دي سلسله کښې هم دا دواړه احادیث ذکر فرمائیلي دی خو اولا حدیث ابی موسی او دویم حدیث عائشه ﷺ د احنافو دلیل په باب فی الثیب کښې راروان دي چه د هغې په صحت باندې د محدثینو اتفاق دي یعنی حدیث ابن عباس ﴿الایم احق بنفسها من ولیها الخ﴾ دا حدیث د افراد مسلم نه دي یعنی صرف په صحیح مسلم کښې دي په صحیح بخاری کښې نشته، په دي باندې تفصیلی کلام په باب مذکور کښې راروان دي اوس تاسو د حدیث الباب جوابات واورئ.

## د حدیث عائشه ﷺ د احنافو د طرف نه جواب

د حدیث عائشه ﷺ زمونږ د طرف نه دیر جوابات ورکړې شوي دی.

۱: دا حدیث ضعیف دي د دي په سند کښې سلیمان بن موسی دي او هغه ضعیف دي ﴿ضعفه البخاری وقال النسائی فی حدیثه شی﴾ دویمه وجه د ضعف هغه ده کومه چه امام ترمذی رحمه الله هم ذکر فرمائیلي ده هغه دا چه اولا دا حدیث ابن جریج د زهری نه په واسطه د سلیمان راغلي وو، ابن جریج فرمائی چه زه روستو براه راست د زهری سره ملاؤ شوم او د

[۱]: انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۱۶۴۶۲) (صحیح)

هغه په وراندې مې ددې حدیث ذکر اوکړو، فانکره.(۱)

۲: د حدیث راوی یعنی سیده عائشه رضی الله عنها خپل عمل د دې حدیث خلاف دې، چه د هغې دلیل دا دې چه په روایت کښې راځی چه عائشې رضی الله عنها د خپلې وریرې حفصه بنت عبدالرحمن نکاح د منذر بن الزبیر سره کړې وه او حال دا چه عبدالرحمن موجود نه وو د ملک شام په سفر باندې وو. معلومه شوه چه د هغې په نزد زنانه ته د نکاح په باب کښې حق ولایت حاصل دې.

۳: دا حدیث په ﴿امة﴾ باندې محمول دې ځکه چه د ﴿حرة﴾ دپاره د ولایت ثبوت د بل صحیح حدیث نه ثابت دې، کوم چه نزدې راران دې ﴿الایم احق بنفسها من ولیها﴾ او د دې من وجه تائید د دې نه هم کیږي چه په حدیث کښې ﴿مولی﴾ لفظ دې، د ﴿ولی﴾ لفظ نشته، ﴿بغیر اذن مواليها﴾.

۴: یا به دا محمول کړي شی په غیر کفو باندې، او د باطل نه علی شرف البطلان مراد واخستلې شی ځکه چه بالغه اګر چه خپله نکاح کولې شی خو که په غیر کفو کښې اوکړی نو ولی ته به حق اعتراض حاصل وی.

۵: دا چه دا په صغیره باندې محمول کړې شی ځکه چه هم دا نکاح بلا ولی ده، کبیره خو د خپل نفس ولی خپله ده، دا جواب القول بموجب العلة د قبیل نه دي(۲) چه مونږ هم منو چه د زنانه نکاح بغیر د ولی نه صحیح نه ده، ځکه چه نکاح په صغیره باندې صادقه راځی نکاح بلا ولی، او نکاح کبیره نکاح بلا ولی نه ده.

۶: دا حدیث ستاسو هم خلاف دې ځکه چه د دې مفهوم مخالف دا دې چه کومه زنانه د خپل مولی په اجازت سره نکاح اوکړی هغه صحیح ده لکه چه د ابو ثور مسلک دې چه که زنانه د ولی د اجازت نه بغیر خپله نکاح په خپله اوکړی نو هغه صحیح ده، والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة(قاله المنذری)

[۲۰۸۵] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

دابوموسی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه اق نبی علیه السلام اوفرمائیل چه دولی داجازت نه بغیر

---

(۱) د دې تنقید جواب امام ترمذی د یحیی بن معین نه دا نقل کړې دې چه دې جرح لره د ابن جریج نه نقل کونکي د هغه په شاګردانو کښې صرف اسماعیل بن ابراهیم دې(المعروف بابن علیة) د اسماعیل نه علاوه دا خبره د ابن جریج نه چا هم نه ده نقل کړې حال دا چه د اسماعیل سماع د ابن جریج نه زیاته قوی نه ده، امام ترمذی رحمه الله چونکه د دې حدیث د معتبر کیدو قایا دې په دې وجه هغه د دې دا توجیه کړې ده، خو مونږ خو د دې حدیث نور هم پیر جوابونه کړې دی.

(۲) د القول بموجب العلة مطلب دا وی چه خصم داسې اوائی چه مونږ د استدلال کونکی دلیل منو ځکه چه هغه زمونږ خلاف نه دی.

(*): سنن الترمذي/النكاح ١٤(١١٠١)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٥(١٨٨١)، تحفة الأشراف: ٩١١٥)، ولد أخرجه: مسند احمد(٤/٣٩٤، ١٣، ٤١٨)، سنن الدارمي/النكاح ١١(٢٢٢٩)(صحيح)

به نکاح کول درست نه دي. امام ابوداود فرمائي چه دحديث سند داسي دي يونس دابوبرده نه اوهغه داسرائيل نه اوهغه دابواسحاق نه اوهغه دابي برده نه.

## شرح السند :

مصنف د سند تشريح فرمائي، د سند د ظاهر سياق نه معلوميږي چه ابو عبيده چه څنګه د يونس او اسرائيل دواړو نه روايت کوی هم دغه شان دا دواړه هم د اسحاق نه روايت کوی، مصنف فرمائي چه داسي نه ده (عن ابی اسحاق) تعلق صرف د اسرائيل سره دي د يونس سره نه دي، بلکه يونس براه راست د ابو برده نه روايت کوی، لهذا د سند ترجمه داسي اوکړئ : "ابو عبيده روايت کوی د يونس نه او اسرائيل د ابو اسحاق نه، او دا دواړه يعنی يونس او اسرائيل د ابو اسحاق نه روايت کوی د ابو برده نه.

## د حديث ابو موسی جواب

په دي حديث کښي بعض جوابات خو هم هغه دی کوم چه په حديث عائشه رضی الله عنها کښي اوليکلي شو، او خاص جواب د دي حديث دا دي چه امام ترمذی رحمه الله سره د دي چه دا حديث د هغوی مستدل دي خو هغوی خپله په دي باندي کلام کړي دي او د دي حديث په ارسال او اسناد کښي د راويانو اختلاف او اضطراب بيان کړي دي. اګر چه روستو هغه د دي اضطراب دفيعه هم فرمائيلی ده او طريق مسند ته ئې ترجيح ورکړي ده، چه د هغې خلاصه مونږ په حاشيه کښي ذکر کړي ده. (۱)

والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۰۸۶] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ".

---

۱ د امام ترمذی د کلام تشريح : چه د هغې خلاصه دا ده چه دا حديث يو لوئی جماعت د ابو اسحاق نه مسنداً ذکر کړي دي، او شعبه او سفيان ثوری دا د ابو اسحاق نه مرسلاً ذکر کړي دي، او دفيعه د دي امام ترمذی داسي کړي ده هغه فرمائي چه زما په نزد په دي کښي طريق سند اصح دي د طريق مرسل نه اګر چه مرسلا نقل کونکي شعبه او سفيان ثوری، اثبت او احفظ دي خو د دي باوجود اولاخو په دي وجه چه مسنداً روايت کولو والا کثير دي، په نسبت د مرسلا روايت کونکو او بل دا چه د ابو اسحاق نه مسنداً نقل کونکو د هغوی نه په مختلف اوقات او مختلف مجالس کښي نقل کړي دي، په خلاف د ثوری او شعبه چه هغوی په يو مجلس کښي دا حديث د ابو اسحاق نه اوريدلی دي نو ګويا د اتحاد مجلس د وجې نه دا دوه هم دوه پاتې نه شو صرف يو راوی پاتې شو او اګه شعبه او ثوری د هغه نه په جدا جدا مجلس کښي اوريدلی وي نو جدا خبره وه، دريم دا چه په دي جماعت کښي چه کوم مسنداً روايت کونکي دي، يو راوی اسرائيل هم دی چه د هغه په باره کښي دا مسلم ده چه اسرائيل د ابو اسحاق نه په روايت کولو کښي اثبت دي اګر چه شعبه او ثوری فی نفسه د اسرائيل نه اقوی دي، ګويا د دي وجو نه د دي مسند کيدل راجح شو د مرسل کيدو نه، واخلئ د ترمذی دا مقام هم الحمد لله حل شو کوم چه د يو اوښيار طالب علم دپاره کوم چه واقعی کتاب حل کول غواړی د هغه په حق کښي ډير قيمتی ځيز دي، والله الموفق.

۲ سنن النسائي النكاح (۳۳۵۲/۶۶)، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۵۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۲۷/۶) (صحيح)

دام حبیبه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه بیر زه دا بن جحش په نکاح کښې وم اوهغه وفات شو بی اودی په هغه کسانوکښې وو چا چه حبشی ته هجرت د کړی وو نودابیا نجاشی(دحبشی بادشاه نبی ﷺ ته په نکاح ورکړه اوحالانکه په دي وخت کښې ام حبیبه په حبشوکښې اوسیدله.

## د ام حبیبه ﷺ سره د رسول الله ﷺ د نکاح قصه :

دا ام حبیبه بنت ابی سفیان ﷺ ده چه اول د عبیدالله بن جحش په نکاح کښې وه. چه په شروع کښې په مکه مکرمه کښې اسلام قبول کړو او بیا دواړه هجرت کولو سره حبشي ته لاړل او هلته تلو سره دا عبیدالله مرتد شو او د نصاری دین نې اختیار کړو لکه چه شارحینو لیکلي دی چه ﴿ثم ارتد عن الاسلام وتنصر﴾ او هم په دي حال کښې هغه هلته وفات شو، دا ام حبیبه ﷺ په خپل اسلام باندې قائمه وه،هغه فرمائی چه ما یوه ورځ په خوب کښې اولیدل چه یو ویونکي وائی : یا ام المومنین! چه په هغې باندې زه فوری متوجه شوم، ما د دي دا تعبیر واخستلو چه زه به د رسول الله ﷺ په بیبیانو کښې شاملیږم، پس د عدت د تیریدو نه روستو د نجاشی د طرف نه د قاصد په حیثیت سره د هغه یوه ویښه ماته راغله او هغې ماته دا اووې چه شاه حبشه فرمائی چه د رسول الله ﷺ د طرف نه ماته یو خط راغلي دي ﴿کتب الی ان ازوجک منه﴾ بیا وراندي دا چه د نکاح وکیل څوک جوړ شو په دي کښې روایات مختلف دی د بعض نه معلومیږی چه خپله نجاشی جوړ شو او وئیلی شوي دی چه سیدنا عثمان بن عفان ﷺ، وقیل خالد بن سعید بن العاص وکان ولیا لها، په دي أقوالو کښې د یو قول مطابق د نجاشی خطبه داسې منقول ده : الحمد لله الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار واشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمدا عبده ورسوله وانه الذی بشر به عیسی بن مریم، اما بعد الی اخر ما فی البلد. دا واقعه د ۷ هجری ده، په دي نکاح کښې د ام حبیبه مهر خپله شاه حبشه هم په دي مجلس کښې پیش کړو چه د هغې مقدار څلور سوه دیناره او په یو روایت کښې څلور زره درهم راغلي دي، د نکاح نه پس نجاشی ام حبیبه مدیني منوري ته د رسول الله ﷺ په خدمت کښې اولیږله د شرحبیل بن حسنه ﷺ سره لکه چه وراندي په کتاب کښې په باب الصداق کښې دا روایت راروان دي، دا نکاح دا احنافو دلیل کیدی شی د ولایت فی النکاح په باره کښې چه حره بالغه خپله نکاح خپله کولې شی، ځکه چه د ام حبیبه ﷺ هلته یو ولی هم نه وو، او د روایت الفاظ اګر چه دا دی ﴿زوجها النجاشی﴾ چه د هغې نه په ظاهره کښې معلومیږی چه متولی ئې خپله نجاشی وو، په بذل کښې لیکی چه : والنجاشی لیس بولی لها فلا یثبت اشتراط الولی فی النکاح او یقال ان النجاشی کان سلطانا والسلطان ولی من لا ولی له فعقده عقد الولی(خو په دي دویم صورت کښې به دا واقعه د احنافو دلیل نه وی) بیا وراندي په بذل کښې دا دی چه بعض خلق چه دا وائی چه خالد بن سعید بن العاص د نکاح متولی جوړ شوي وو او هغه فی الواقع د ام حبیبه ولی وو نو قلم یثبت بطریق صحیح. واه.

اخرجه النسائی بنحوه قاله المنذری.

# بَابٌ فِي الْعَضْلِ

## باب: ښځې د نکاح نه د منع کولو بیان

العضل المنع والمراد منع اولياء المراءة ايا ها عن التزوج... چونکه د مخکښې نه د ولی بیان شروع دي په دې وجه اوس مصنف په قران کريم کښې چه د اولياء متعلق کوم بعض هدايات او ارشادات راغلي دی هغه بيان فرمائی پس په دې باب کښې ټې دا بيان کړي ده چه که د مطلقه خاوند د طلاق ورکولو نه پس د انقضاء عدت نه پس دوباره نکاح کول غواړی او هغه زنانه هم راضی وی نو د زنانه اولیاء لره جائز نه دی چه هغه د نکاح نه منع کړی.

[۲۰۸۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: "كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا، قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ سورة البقرة آية ۲۳۲ الْآيَةَ، قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ".

دمعقل بن يسار رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه زما يوه خوروه اورشتی به وريسی تلی اوراتی يوخل زمادتره دخوی رشته راغله ما داخپله خورهغه ته په نکاح ورکړه هغه ورته يورجعی طلاق ورکړواو دا ئې پريښودله(دنکاح نه ئې خارج کړه) تردي پوري چه عدت ئې پوره شو نوبه هغې پسی بيا رشتی راتلل شروع شول نودي بيا دوباره راغی اودرشتی مطالبه ئې وکړله ماورته ووئيل په الله قسيم چه زه به دخپلې خورنکاح هيڅکله دوباره دده سره ونکړم نوددی متعلق دا آيت:(«واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن») الآية. نازل شومعقل وائی چه مادخپل قسم کفاره ورکړله اوهغه ته مې په نکاح ورکړله

«عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي اخت تخطب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها الخ» د حديث مضمون دا دي چه سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه فرمائی چه زما يوه خور وه د نکاح قابله، پس ماته د هغې په باره کښې د نکاح پيغامات راغلل هم په دې وخت کښې ماته زما د تره خوئې راغلو يعنی د نکاح په ارادې سره، پس ما د خپلې خور نکاح د هغه سره اوکړه، بيا داسې اوشو چه خو ورځې پس هغه هغې ته طلاق رجعی ورکړو خو رجعت ئې اونکړو تردي چه عدت تير شو، معقل فرمائی چه د عدت تيريدو نه پس ماته بيا د نکاح پيغامونه راتلل شروع شو او هغه زما د تره خوئې هم راغلو، زه چونکه هغه ته د مخکښې نه غصه اوم، په دې وجه ورته ما اووې چه والله تا سره خو ئې نکاح نه کوم نو په دې باندې دا آيت کريمه نازل شو «واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن»

---

[1] ): صحيح البخاري/التفسير ٤٠(٤٥٢٩)، النكاح ٦٠(٥١٣٠)، الطلاق ٤٤(٥٣٣٠، ٥٣٣١)، سنن الترمذي/التفسير ٣(٢٩٨١)( تحفة الأشراف: ١١٤٦٥)، ولد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/النكاح(١١٠٤١)(صحيح)

## د آیت کریمه نه په ولایة النکاح کښې د فریقینو استدلال

**ځانګه** : د دې آیت کریمه نه شوافعو په دې خبره استدلال کړې دي چه د زنانه نه نکاح کښې د ولی کیدل ضروری دی بغیر د ولی نه زنانه خپله نکاح نه شی کولې ځکه چه که هغه پخپله باندې په نکاح کولو قادره وي نو بیا د چا په منع کولو باندې څه کیږي، او احناف هم د دې آیت کریمه نه په خپل مسلک باندې استدلال کوی چه بالغه خپله نکاح خپله کولې شی ځکه چه په دې آیت کریمه کښې د نکاح نسبت د زنانه طرف ته کړې شوې دې، ﴿ان ینکحن ازواجهن ﴾چه د هغې نه معلومیږی چه زنانه خپله نکاح خپله کولې شی او ولی چه د عضل نه منع کړې شوې دې د هغې نه دا نه لازمیږی چه زنانه په نکاح باندې قادره نه ده بلکه مطلب ئې دا دې چه تاسو هم په خوشحالئ سره د دې اجازت ورکړئ او په دې باندې د خفګان اظهار مه کوئ، یعنی شرعی او قانونی رکاوټ مراد نه دې بلکه اخلاقی او معاشرتی دباؤ مراد دې. والله تعالی اعلم، والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی قاله المنذری.

## بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

### باب: کله چه دوه ولیان د یوې ښځې نکاح اوکړی نو ددې د حکم بیان

[۲۰۸۸]() حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حو وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حو وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا".

دسمره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه یوه ښځه دوه ولیان چاته په نکاح ورکړی(یو ولی یوته په نکاح ورکړی اوبل ولی ئې بل چاته په نکاح ورکړی نو ددی ښځې حقدار به هغه کس وی د کوم نضاج چه ددې سره مخکښې شوی وی او څوک چه یوشي په دوه کسانو خرڅ کړی نو چه اول ئې په چاخرڅ کړی وی ددې حقدار هم هغه دې.

**قوله:** ﴿عن الحسن عن سمرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ایما امراءة زوجها ولیان فهی للاول منهما ﴾

یعنی که د یوې زنانه د یوې درجې دوه ولیان وی مثلا عمین یا اخوین او پرلپسې دواړه ولیان د هغه زنانه جدا جدا خایونو کښې واده اوکړی نو په دې دواړو کښې به اوله نکاح صحیح وی او دویمه نکاح به فاسد وی، او که دواړه ولی یوځائې مختلف خایونو کښې نکاح اوکړی نو دواړه نکاحونه به مفسوخ وی، د احنافو او د جمهورو هم دا مسلک دې په دې کښې د امام مالک اختلاف دې هغه فرمائی چه د نکاح د صحت دپاره د اولیاء اتفاق ضروری دې لهذا په دې صورت کښې به یوه نکاح هم صحیح نه وی **کذا فی البذل عن الدمالم**، خو د منهل نه چه د هغې مصنف مالکی دې د مالکیانو مسلک دا نه معلومیږی بلکه د هغوی په مسلک کښې په دې مسئله کښې تفصیل دې په بعض صورتونو کښې اوله

---

[۱] ک: سنن الترمذي/النكاح ۲۰(۱۱۱۰)، سنن النسائي/البيوع ۹٤(٤٦٨٦)، سنن ابن ماجه/التجارات ۲۱(۲۱۹۰)( تحفة الأشراف: ٤٥٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد(٥/۱۱،۱۷،۱۲،۱۸، ۲۲)، سنن الدارمي/النكاح ۱۵(۲۲۳۹)(ضعيف)

نکاح صحیح کیږی اوبه بعض صورتونو کښې دویمه فارجع الیه لوشئت.

## بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
## {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

**باب: دآیت کریمه «لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن» تفسیر**

د دې نه مخکښې چه کوم باب تیر شو په هغې کښې هم اګر چه عضل ذکر وو خو په دواړو بابونو کښې فرق دي، د دې باب تعلق د متوفی عنها زوجها سره دي، او د تیر باب تعلق د مطلقه سره وو، په اول باب کښې د عضل مخاطب د زنانه اولیاء وو او په دې باب کښې د عضل مخاطب اولیاء الزوج دی، د جاهلیت په زمانه کښې داسې شوی وه چه د زنانه د خاوند د وفات نه پس به اولیاء زوج ته دا اختیار وو چه که غواړی نو خپله دي د هغه زنانه سره نکاح اوکړی او که غواړی نو د بل سره دې اوکړی او که نه غواړی نو د چا سره دې هم نه کوی پوره اختیار به هم هغه ته حاصل وو نو په دې باندې په قران کریم کښې تنبیه راغله ﴿لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها﴾ یعنی د کومو زنانو چه خاوندان وفات شی نو اوس د خاوند د اولیاء په هغې هیڅ اختیار نشته بلکه خپله هغه زنانه ته او د هغې اولیاء ته اختیار دي چه هغه چرته غواړی واده کولې شی، هم دغه شان دا اختیار چه کوی یا نه کوی.

[۲۰۸۹] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ، وَلَا أُظُنُّهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ سورة النساء آية ۱۹، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْزَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي چه هغه ددې آیت کریمه «لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن» متعلق وئیلی وی کله چه به خاوند وفات کیدو نودده وارثانو به دده دښځې دیرخیال ساتلو په نسبت دنورو دښځو دوارثانو بعضی وارثانو به دا زنانه پخپله نکاح کولې اویابه ئې بل چاته په نکاح ورکړی او که زړه به ئې وغوښتل نودغه کونده به ئې هیڅاته په نکاح نه ورکولې خوپه دې وخت کښې دا آیت کریمه نازل شو.

[۲۰۹۰] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة النساء آية ۱۹، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي چه دا آیت «لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة» شان نزول دادي چه یوکس

---

(*): صحيح البخاري/تفسير النساء ۶/(۴۵۷۹)، الإكراه ۶/(۶۹۴۸)، سنن النسائي/ الكبرى/ التفسير(۱۱۰۹۴)(تحفة الأشراف: ۶۱۰۰، ۶۲۵۶)

(*): انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۶۲۵۶)(حسن صحيح)

به دخپل رشته دار دښځې وارث شونو دبل چاسره به ئې دنکاح نه منع کوله تردي چه هغه زنانه به په دي حال کښې وفات شوه پاداچه کوم مهر به ئې وصول کړو نوده ته به ئې ورکولو الله تعالی ددې نه منع اوفرمائيله

[۲۰۹۱](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ.

دعبيدالله څوک چه دعمر رضي الله عنه ازاد کړې شوې غلام دي، نه روايت دي اودضحاك نه هم داسې روايت نقل شوي دي البته په دي روايت کښې دالفظ فوق الله ذلك زيات دي (يعنې الله تعالی ددې نه منع اوفرمائيله).

## باب فِي الإِسْتِئْمَارِ

### باب د نکاح په وخت د جينې نه د اجازت اخستلو بيان

په باب فی الولی کښې مونږ دا خبره بيان کړې وه چه دلته دوه مسئلې دی ولايت النکاح، ولايت الاجبار، په دې باب کښې دا دويمه مسئله ذکر شوې ده چه په هغې کښې اختلاف او د هغې متعلق تشريح هلته ذکر شوی دي.

[۲۰۹۲](*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دي دکونډی سره به دهغه وخته پورې نکاح نشی کولې ترڅوچه دهغې نه منظوری وانخستل شی او د بيغلو جينکو سره دهغه وخته پورې نکاح نشی کيدې ترڅوچه تری اجازت واخستلی شی په دي وخت کښې خلقو عرض اوکړو چه دجينکونه به څرنګه اجازت اخستلی شی(يعنی دحيا، په وجه هغوی داجازت اظهار نشی کولې نواجازت به څنګه ورکوي) نبی عليه السلام اوفرمائيل ددې خاموش کيدل اجازت دي.

### د حديث نه د جمهورو استدلال او د احنافو د طرف نه د هغې جواب

**تشريح: قوله:** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ[۳] حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا"، د دې حديث تعلق لکه چه ظاهره ده د ولاية الاجبار سره دي چه د هغې مدار د جمهورو په نزد په ثيوبة او بکارة باندې دي او دلته په حديث کښې هم دا دواړه

---

[۱]: تفرد به أبو داود.(صحيح)

[۲]: تفرد به ابوداود،( تحفة الأشراف: ۱۵۳۵۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/النكاح ٤١(٥١٣٦)، والحيل ١١(٦٩٧٠)، صحيح مسلم/النكاح (١٤١٩/٩)، سنن الترمذي/النكاح ١٨(١١٠٧، ١١٠٨)، سنن النسائي/النكاح ٣٤(٣٢٦٩)، سنن ابن ماجه/النكاح ١١(١٨٧١)، مسند احمد(٢/٢٢٩، ٢٥٠، ٤٢٥، ٤٣٤)،سنن الدارمي/النكاح ١٣(٢٢٣٢)(صحيح)

[۳]، وهي من زالت بكارتها بوطي بمقد صحيح او فاسد او وطئ شبهة(المنهل) قلت وما في البذل في تفسير الثيب وهي التي فارقت زوجها بموت او طلاق اهـ ففيه نظر، بل هو تفسير الايم كما سياتي في حديث "الايم احق بنفسها من وليها" والله تعالى اعلم)

وصفونه ذکر شوي دي، لهذا دا حديث د جمهورو دليل او د احنافو خلاف شو.

احناف وائي چه په حديث کښې ثيب او بکر دواړو نه ظاهره ده چه ثيبه بالغه او باکره بالغه مراد ده ځکه چه د صغيره اجازت خو د چا په نزد هم معتبر نه دي پس صغيره د مصداق حديث نه عقلا خارج ده، لهذا د حديث مطلب دا شو چه د بالغې نکاح که هغه ثيبه وي يا باکره وي د هغې د اجازت نه بغير جائز نه ده کما هو مسلک الحنفية... پاتې شوه دا خبره چه بيا وصف ثيوبة او بکارة ولې ذکر کړې شوي دي، د دې جواب دا دي چه طريق اجازت چونکه د دواړو مختلف دي په ثيب کښې اذن صريح ضروری دي او په بکر کښې سکوت هم کافي دي د هغې د بيان دپاره دا تعبير اختيار کړې شوي دي البته په جمهور باندې به دا اشکال راځي[1] چه ستاسو په نزد خو باکره باندې ولی ته ولايت اجبار حاصل وی او دلته حديث کښې دواړو په باره کښې نفی راغلې ده چه نه په ثيب باندې ولاية اجبار حاصل دي او نه په بکر باندې بيا دا حديث ستاسو موافق څنګه شو؟ هغه حضرات د دې جواب دا ګوی چه دا حکم په ثيبه کښې وجوبا دي او په باکره کښې استحبابا، يعنی اګر چه باکره باندې ولی ته ولايت اجبار حاصل دي چه د هغې د رضامندئ نه بغير هغه د هغې نکاح کولې شی خو اولی هم دا ده چه د هغې نکاح هم بغير د اجازت نه اونکړی خو دا توجيه کمزوري او د سياق خلاف ده. والله سبحانه وتعالى اعلم. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۰۹۳] (/) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". وَالْإِضْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی چه دپيغلو جينکونه دنکاح په وخت کښې اجازت واخستلې شی که چرې اجازت غوښتلوپه د وخت کښې خاموشی اختيارکړی نوهمدا ددوی اجازت دي اوکه چرې انکار وکړی نوپه دوی باندې زبردستی کول نه دی پکار، دا الفاظ دیزيد دروايت دي. امام ابوداود فرمائی چه همدارنګی روايت ابوخالد سليمان بن حيان نه هغه دمعاذ بن معاذ نه اوهغه دمحمدبن عمرونه نقل کړي دي.

**تشريح: قوله:** ﴿تستامر اليتيمة فی نفسها فان سكتت فهو اذنها﴾ دي حديث کښې يتيمه بالاتفاق په خپل ظاهر باندې محمول نه ده ځکه چه يتيمه خو په ظاهره کښې هغه وړه جينۍ ده چه د هغې پلار نه وی پاتې شوې، او ظاهره ده چه د صغيره اجازت د يو فقيه په نزد هم معتبر نه

---

[1] په اصل کښې دجمهورو استدلال (لا تنكح الثيب حتى تستامر) د مفهوم مخالف نه دي ځکه چه ددې مفهوم مخالف دا راوخی چه د باکره نکاح دهغې داجازت نه بغير کولې شی. احناف وائی دا مفهوم د حديث دجزء ثانی د منطوق نه خلاف دی لهذا معتبر نه دي.

[2] تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ١٥٠١٤، ١٥١١٣)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/النكاح ١٩(١١٠٩)، سنن النسائي/النكاح ٦(٣٢٧٢)، مسند احمد(٢/٢٥٩، ٣٨٤)(حسن صحيح)

دي، لهذا د دي نه بکر بالغ مراد دي چه هغي ته د ما کان په اعتبار سره شفقة يتيمه وئيلي شوي ده کما في قوله تعالى ﴿ واتوا اليتامى اموالهم ﴾او په دي باندې قرينه چه مراد تري باکره ده دا ده چه وراندي په حديث کښې فرمائي ﴿فان سکتت فهو اذنها﴾ يعنى د هغي سکوت ته اذن وئيلي شوي دي او د نورو احاديثو نه صراحة ثابته ده چه د سکوت اذن کيدل د باکره په حق کښې دى. فثبت بالامرين ان المراد باليتيمة البكر البالغ.

والحديث اخرجه الترمذى والنسائى قاله المنذرى.

[۲۰۹۴](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، زَادَ فِيهِ: قَالَ: "فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ"، زَادَ: بَكَتْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ، الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ: "سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا".

محمد بن عمرو نه هم داسې روايت نقل شوې دي مګر په دي روايت کښې دا اضافه ده چه کې چرې سنځه خاموشه پاتې شي يا وژارې نوداهم دهغې دطرف نه اجازت دي امام ابوداود فرمائي په دي روايت کښې ،، بكت،، لفظ دابن ادريس وهم دي اودا اضافه محفوظ نه ده.

﴿ زاد فيه : فان بكت او سكت ﴾د باکره په حق کښې سکوت اذن کيدل خو اتفاقى مسئله ده خو د بکاء اذن کيدل مختلف فيه دى، د احنافو او شوافعو په نزد خو بکاء هم د اذن په حکم کښې دي او په دي کښې د مالکيانو اختلاف دي د هغوى په نزد بکاء اذن نه دي، او د شوافعو په نزد نفس بکاء خو اذن دي خو که بکاء په چغو او اوچت اواز سره وى نو اذن نه دي، او د بعض علماء کرامو رائې دا ده چه په بکاء کښې تفصيل دي چه که اوښکې ګرمې وى نو اجازت نشته او که يخې وى نو بيا اجازت شته، وقد اخرجه البخارى ومسلم والنسائى مسندا بمعناه قاله المنذرى.

[۲۰۹۵](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ".

دابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه د نبى عليه السلام فرمانبلى دى دښځو سره ددوى و دلونړو دنکاح په معامله کښې مشورى کوئ اوددوى نه مشورې اخلئ

اولياء ته حکم دي چه د جينکو سره د نکاح وغيره معاملاتو کښې د هغوى د ميانډو سره مشوره کوئ ځکه چه د جينکو د حالاتو نه د پلارانو په نسبت ميانډي زياتې خبر وى، وفى المنهل، والامر للاستحباب، قال الشافعى : لا خلاف انه ليس للاب امر لكنه على معنى استطابة النفس. اهـ

---

[1]: حديث محمد بن العلاء قد تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱۵۰۳۵)، وحديث أبو عمر وذكوان عن عائشة، قد رواه صحيح البخاري/النكاح ۷۱(۵۱۳۷)، صحيح مسلم/النكاح ۸(۱۴۲۰)، سنن النسائي/النكاح ۳۴(۳۲۶۸)(تحفة الأشراف: ۱۶۷۵)، ولفد أخرجه: مسند احمد(۶/۵۵، ۱۶۵، ۲۰۳)(صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۸۵۹۸)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۴/۲)(ضعيف)

## بَابُ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا

**باب: پیغله جینۍ چه خپل پلارلی په نکاح چاته ورکړی او اجازت تري وانخلی دهغې بیان**

دا مسئله مخکښې تیره شوه چه ولایة اجبار د امام شافعی رحمه الله په نزد صرف د پلار او نیکه دپاره دي، په خلاف د احنافو چه د هغوی په نزد د ټولو اولیاء دپاره دي خو فرق دا دي چه جینۍ ته بعد البلوغ د پلار او نیکه په صورت کښې خیار حاصل نه وی او د نورو اولیاء په صورت کښې حاصل وی.

[۲۰۹۶]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی : چه یوه پیغله جینۍ دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضره شوه اوعرض ئې وکړوچه پلارچاته په نکاح ورکړی یم او زه ددې نکاح نه انکار کوم نونبی علیه السلام هغې ته اختیار ورکړو.

یعنی د رسول الله علیه السلام په خدمت کښې یوه باکره بالغه راغله او هغې شکایت اوکړو چه د هغې پلار د هغې نکاح د هغې د اجازت نه بغیر کړې ده، په دې باندې رسول الله علیه السلام هغه زنانه ته اختیار ورکړو دا حدیث د مسلک احناف عین مطابق دي چه په بالغې باندې چاته هم حق اجبار نشته اگر چه هغه باکره ولې نه وی. لهذا دا حدیث د جمهورو خلاف شو خو مصنف د دې حدیث په سند باندې کلام کړې دي او په دې کښې ئې د ارسال او اسناد په اعتبار سره د راویانو اختلاف بیان کړې دي او دا چه اکثر راویانو دا مرسلا روایت کړې دي بغیر د ابن عباس د ذکر نه، په بذل المجهود کښې ئې د علامه عینی نه نقل کړې دی ولاصحابنا هذا الحدیث الذی اخرجه ابوداود والنسائی وابن ماجه واحمد، او بیا وړاندې حضرت په دې باندې تفصیلی کلام فرمائیلی دی، فلیراجع... والحدیث اخرجه ابن ماجة قاله المنذری.

[۲۰۹۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ.

عکرمه هم دنبی علیه السلام نه داسې روایت نقل به کړې دي، ابوداود فرمائی چه ابن عباس ئې پکښې نه دی ذکرکړی اوهمدارنګی دا روایت ډیر وخلقو داسې نقل کړی دی او مرسل مشهوردي.

---

۱): سنن ابن ماجه/النکاح ۱۲(۱۸۷۵)، (تحفة الأشراف: ۶۰۰۱، ۱۹۱۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد(۱/۲۷۳)(صحیح)

۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۶۰۰۱، ۱۹۱۰۳)(صحیح)

# بَابٌ فِي الثَّيِّبِ

## باب: د کونډې نه د اجازت اخستلو بيان

[۲۰۹۸](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا". وَهَذَا لَفْظُ الْعَنَزِيِّ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی: چه کونده يا مطلقه بڅه دکومې سره چه پوځل خلوت شوي وي په خپله معامله دولي په نسبت باندې خود مختاره ده اودپيغلي نه به دهغې دنفس باره کښې اجازت اخستلي شي، او ددې خاموشه کيدل اجازت دې او دا دقعنبی دروايت الفاظ دي

## د حديث په تشريح کښې د احنافو او شوافعو اختلاف

دا حديث د احنافو صريح او صحيح دليل دی د ولاية النکاح په مسئله کښې چه حره عاقله بالغه ته په خپله نکاح باندې ولايت حاصل دي د دي حديث حواله په باب في الولی کښې تيره شوې ده، په فتح القدير کښې په دي مسئله باندې تفصيلی کلام دي کوم چه په بذل المجهود کښې هم نقل کړې شوې دې، ځکه چه ﴿احق﴾د اسم تفضيل صيغه ده کومه چه شرکت لره مقتضی ده مع شئ زائد للمفضل... نو چه کله ولی ته ولايت نکاح حاصل دي نو خپله به زنانه ته په طريق اولی حاصل وی، لهذا د دي حديث نه دوه خبرې معلومې شوې، بالغه زنانه خپله نکاح کښې خود مختاره ده او دويم دا چه ولی د هغې نکاح بغير د هغې د رائې نه نه شی کولې. وبعبارة اخرى د بالغې ولی د هغې په تزويج کښې د هغې د اذن محتاج دي او بالغه په خپل تزويج کښې د ولی اذن ته محتاجه نه ده، حضرات شوافع فرمائی چه د زنانه د احق کيدو مطلب دا دي چه ولی د هغې نکاح د هغې د اجازت او رضامندئ نه بغير نه شی کولې نه دا چه هغه خپله نکاح کولې شی، پس امام ترمذی په جامع ترمذی کښې د دي حديث د تخريج نه پس فرمائی: ﴿هذا حديث حسن صحيح واحتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا برضاها مختصرا﴾ گويا د شوافعو په نزد د دي حديث تعلق صرف د ولاية الاجبار سره دي د ولاية النکاح سره نه دي او چونکه د ولاية الأجبار مدار د هغوی په نزد په ثيوبة او بکارة باندې دي ځکه چه هغه فرمائی چه د ﴿الايم﴾نه مراد ثيب دي (ولقد اشار اليه المصنف ايضا بترجمة الباب) لهذا دا حديث ابن عباس د هغوی په نزد د دي حديث ابوهريره رضي الله عنه په معنی دي کوم چه په باب الاستيمار کښې تير شوي دي ﴿لا تنكح الثيب حتى تستامر﴾بلکه بعض رواياتو کښې ﴿الايم﴾

---

(۱): صحيح مسلم/النكاح ۹(۱٤۲۱)، سنن الترمذي/النكاح ۱۷(۱۱۰۸)، سنن النسائي/النكاح ۳۱(۳۲۶۲)، سنن ابن ماجه/النكاح ۱۱(۱۸۷۰)،(تحفة الأشراف: ٦٥۱۷)، وقد أخرجه: مرطا امام مالك/النكاح ۲(٤)، مسند احمد(۱/۲۱۹، ۲٤۳، ۲۷٤، ۳٥٤، ۳٥٥، ۳٦۲)، سنن الدارمي/النكاح ۱۳(۲۲۳٤)(صحيح)

په ځانې ﴿الثيب﴾ راغلې دي لهذا د ﴿الايم﴾ نه مراد ثيب دي او حافظ ابن حجر خو دا هم وئيلي دي چه ايم په اصل لغت کښې ثيب ته وئيلې شي اګر چه د دې اطلاق مطلقا په هغه زنانه باندې هم کيږي چه خاوند ئې نه وي که ثيب وي يا بکر وي.

خو د حافظ صاحب دا خبره د تحقيق خلاف ده حمله على ذلک نصرة لمذهبه، حضرت په بذل کښې د قاموس عبارت نقل کړې دي ﴿الايم ككيس منن لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا﴾ علامه تورپشتي(چا چه په دې حديث ښه وضاحت کړې دي)، هم دا ثابته کړې ده چه ﴿الايم﴾ عام دې د ثيب سره خاص نه دي، هغه فرمائي دا ټول حضرات ليکي چه د ﴿ايم﴾ معنى د ثيب ده ځکه چه په حديث کښې د هغې مد مقابل مذکور دي هغه فرمائي ﴿واراهم انما ذهبوا الى ذلک فرارا من القول بولاية المراءة على نفسها﴾، بيا وړاندې تلو سره فرمائي چه په دې حديث کښې چه دا بکر جدا ذکر کړې شوي دي د استيذان په باره کښې پس د دې وجه دا ده چه اګر چه ثيب او بکر په مسئلة ولاية النكاح کښې متفق دى خو په حکم استيذان کښې مختلف دى اهـ مختصرا من التعليق الصبيح ۱۶/۴ هم دغه شان تورپشتى فرمائى چه په کوم روايت په ځانې د ﴿الايم﴾ ﴿الثيب﴾ راغلې دي، په ظاهره کښې هغه روايت بالمعنى ده، راوى دا خيال اوکړو چه دا دواړه الفاظ د معنى په لحاظ يو شان دى د يو بل قائم مقام کيدې شى. (قلت) که دا هم تسليم کړې شى چه د ايم معنى ثيب ده نو بيا هم زمونږ د مطلوب منافى نه دي ځکه چه زمونږ استدلال خو د لفظ احق نه دي، هغه په حديث کښې په هر صورت کښې مذکور دي، باقى د ثيب د تخصيص په بناء عادت کيدې شى چه په خپله د نکاح اقدام هم د هغې نه متوقع دي د بکر نه دي، دا مقام کافى دقيق دي دا ئې په غور اوکتړلو او اولوستلې شي والحديث اخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة قاله المنذرى.

[۲۰۹۹]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو هَانِئٍ مَحْفُوظٌ.

عبدالله بن الفضل په خپل سندسره دنافع بن جبير دروايت په شان روايت نقل کړې دي مګردددي اضافي سره چه کونده يا مطلقه ښځه دکومې سره چه يوځل خلوت شوي وي په خپله معامله دولې په نسبت باندې خود مختاره ده اودپيغلې نه به دهغې دنفس باره کښې ددې پلارا جازت اخلي.

[۲۱۰۰]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائى چه نبى عليه السلام فرمائيلى دى: چه دکوندې سره دولي څه کارنشته اودينتيمې نه به اجازت غوښتلې شي او ددې خاموش کيدل داقرار قائم مقام دي

---

[۱]: تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۶۵۱۷)(صحيح)
[۲]: تنظر حديث رقم(۲۰۹۸)، (تحفة الأشراف: ۶۵۱۷)(صحيح)

[ ٢١٠١ ] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ "فَرَدَّ نِكَاحَهَا".

دخنساء بنت خدام انصاريه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه زه خپل پلارڅه نكاح وركړم اوزه ثيبه(خلوت شده)وم نوما دارشته بده وكندله اونبي عليه السلام ته ورغلم او دا واقعه مي ورته ذكركړه نوبني عليه السلام نكاح واپس ماته كړه.

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ (١) خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ "فَرَدَّ نِكَاحَهَا".

دا حديث په احنافواو شوافعو كښې د چا خلاف هم نه ده ځكه چه په صورت مذكوره في الحديث كښې دواړو په نزد دا نكاح منسوخ ده خو په تعليل كښې اختلاف دي، د شوافعو په نزد د رد نكاح علت د دې ثيب كيدل دي او د احنافو په نزد بالغ كيدل دي، په منهل كښې د دې حديث د لاندې د دې مسئلې تفصيلات ذكر كړې دي، په دې كښې ليكلي دي چه په كوم صورت كښې د ولي دپاره د زنانه نكاح بغير د هغې د اجازت نه جائز نه ده كه ولي د هغې نكاح بغير د اجازت او اطلاع نه اوكړي بيا هغه زنانه د دې په خبر كيدو باندې دا نكاح جائز كړي په دې صورت كښې احناف خو دا وائي چه هغه نكاح به صحيح وي او كه هغه ني جائز نه كړي نو نكاح به صحيح نه وي باطله به وي، او د امام احمد او امام شافعي مسلك دا دي چه په دې صورت هغه نكاح به هر صورت كښې باطله ده، په خبر كيدو باندې كه هغه زنانه راضي وي يا نه وي، او د مالكيانو په نزد په دې كښې تفصيل دي كما ذكر في المنهل. والحديث اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة قاله المنذري. وفي المنهل والحديث اخرجه ايضا الشافعي واحمد والبخاري وباقي الاربعة والبيهقي والدارقطني. اهـ

## باب في الأكفاء

## باب: د كفوو احكاموبيان

### د كفاءة متعلق مباحث اربعه

دلته خو څيزونه د تپوسلو قابل دي اول د كفاءة معنى، دويم د هغې شرعي حكم، دريم هغه اوصاف چه په هغې كښې كفاءة معتبر دي، څلورم كفاءت د چا حق دي؟... ايا د سړي يا د زنانه يا د دواړو.

### بحث اول : (كفوء معنى)

لفظ الاكفاء كوم چه په ترجمة الباب كښې مذكور دي دا د كفو بضم اوله وسكون الفاء بعدها همزة جمع ده، د كفاءة معنى ده برابري، كفو په معنى د المثل والنظير، والمراد بالكفاءة ههنا الزوج نظير الزوجة في النسب ونحوه كما في المنهل يعنى د سړي د زنانه سره برابريدل د هغې نه په درجه كښې ښكته نه كيدل

---

(*): صحيح البخاري/النكاح ٤٢(٥١٣٨)، الإكراه ٣(٦٩٤٥)، الحيل ١١(٦٩٦٩)، سنن النسائي/النكاح ٣٥(٣٢٧٠)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٢(١٨٧٣)،(تحفة الأشراف: ١٥٨٢٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/النكاح ١٤(٢٥)، مسند احمد(٦/٣٢٨)، سنن الدارمي/النكاح ١٤(٢٢٣٨)(صحيح)

(١) خنساء بنت خذام علي وزن حمراء وخذام بكسر الخاء المعجمة بعدها دال مهملة وفي بعض النسخ بنت خذام بالذال المعجمة، ورجح الحافظ الاول وهي صحابية مشهورة. المنهل.

### بحث ثانی : (د کفوء حکم)

د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد د زوجین ترمینځه کفاءة موندلی کیدل د نکاح د صحت دپاره شرط نه دی، د امام احمد رحمه الله نه په دې کښې دوه روایتونه دی، ابن قدامه فرمائی (روی عنه انها شرط له، والروایة الثانیة عن احمد انها لیست بشرط وهذا قول اکثر اهل العلم، کذا فی الاوجز ۴۱۵/۴،

بهرحال د جمهورو په نزد کفاءت شرط صحت خو نه دی خو شرعا معتبر ضرور دی پس په هدایه کښې دی چه کفاءت په نکاح کښې معتبر دی پس که یوه زنانه خپله نکاح د غیر کفو سره اوکړی نو په دې صورت کښې اولیاء لره د زوجین ترمینځه د تفریق کولو حق دی دفعا لضرر العار عن انفسهم، ابن قدامه رحمه الله فرمائی چه د روایاتو نه د کفاءت فی الجمله معتبر کیدل ثابت دی خو د دې نه د دې اشتراط نه لازمیږی.

### بحث ثالث : کفاءت په کومو کومو اوصافو کښې معتبر دی؟

مسئله مختلف فیه ده، د احنافو په نزد په دري څیزونو کښې بالاتفاق معتبر ده، نسب، حریت، مال، د دې دري وارو نه علاوه دوه وصفونه مختلف فیه دی یعنی دین، صنعت او کسب، د شیخین په نزد کفاءت فی الدین معتبر دی، د امام محمد په نزد معتبر نه دی، هغه فرمائی دین د امور اخرت نه دی، او د کار کسب اعتبار د امام ابویوسف په نزد دې خلافا لابی حنیفة علی عادة العرب، څکه چه د اهل عرب په نزد کار کسب د عار یا افتخار باعث نه دی، او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد دی لره اعتبار دی علی عادة العجم لان العجم یعیرون بالدنی من الحرفة... چه د عجمیانو په نزد کمزوری کسب د شرم باعث دی. د حضرت گنگوهی د تقریر نه معلومیږی چه امام صاحب په دې کښې د عربو د حال لحاظ فرمائیلی دي چه چونکه هغوی سره خپل نسبونه محفوظ دی په دې وجه هغوی د کار کسب پرواه نه کوی، او امام ابویوسف رحمه الله د عجمیانو حالت ته کتلو سره حرفة لره اعتبار ورکړی دی څکه چه عجمیانو خپل نسب محفوظ نه دی ساتلی پس د هغوی نظر په ظاهری حرفة او کسب باندې وی. بهرحال دا کل پنځه اوصاف شو، د امام احمد رحمه الله په نزد هم کفاءت هم په دې اوصاف خمسه کښې معتبر دی او بل روایت د هغوی نه دا دی چه د کفاءت اعتبار صرف په دین او نسب کښې دی او هم دغه شان د شوافعو په نزد فی المشهور عنهم کفاءت په دې اوصاف خمسه کښې معتبر دي. التقوی، الحریة، النسب، الحرفة، السلامة من العیوب المنفرة مثل الجنون والجذام والبرص. د دې نه علاوه شپږم څیز مال دی یعنی (یسار) چه په هغې کښې روایات مختلف دی، او د امام مالک رحمه الله مسلک دا دی چه کفاءت صرف په دین کښې معتبر دی، لقوله تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولقوله علیه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدین.

### بحث رابع : کفاءت دا د زنانه حق دی د سړی حق نه دی:

ففی المنهل : وتعتبر فی جانب الرجال للنساء ولا تعتبر فی جانب النساء للرجال لان النصوص وردت بهذا. لهذا د کفاءت حاصل دا دی چه په خو مخصوص اوصاف حسنه کښې د سړی د زنانه سره برابر کیدل[1] او د زنانه د سړی برابر کیدل دا کفاءت نه دی څکه چه دعدم کفاءت په صورت کښې چه کوم عار لاحق کیږی هغه زنانه ته لاحق کیږی سړی ته په هیڅ صورت کښې

[1] یعنی که هغه اوصاف په پنځه کښې بیا موندلی شی نو په سړی کښې هم کیدل پکار دی او د دې عکس معتبر نه دي (چه که هغه اوصاف په سړی کښې وی نو په زنانه کښې دي هم وی)

نه لاحق کیږی څکه زنانه د خاوند ماتحت وی او د اعلی د ادنی ماتحت کیدل دا موجب عار دی نه ددې عکس، لهذا د زنانه د سړي نه کم درجه کیدل مضر نه دی.

[۲۱۰۲] (۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ"، وَقَالَ: "وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ".

ابوهریرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ابوهند نبی ﷺ ته ښکرولګولو، په دي وخت کښې نبی ﷺ اوفرمائیل اې بنی بیاضه قبیلې والا ابوهند ته څوک زنانه په نکاح ورکړئ اودنکاح پیغام ورته ولیږئ ځکه چه ستاسو دپاره چه په دوا ګانوکښې کومه بهتره دوا ده هغه حجامت دي یعنی ښکرلګول.

د حدیث مضمون دا دي چه ابو هند حجام رضي الله عنه (ښکر لګولو والا) د رسول الله ﷺ د سر مبارک په کپره باندې ښکر اولګولو، په دي باندې رسول الله ﷺ د هغه د خاندان خلقو ته خطاب کولو سره اوفرمائیل چه اې بنو بیاضه د خپلو جینکو هغه کړه ودونه اوکړئ او د هغه د لونړو رشتې اوغواړئ، یعنی خپل مینځ کښې د ابوهند سره ودونه اوکړئ، شارحینو لیکلي دی چه رسول الله ﷺ دا خبره یا خو به په دي وجه اوفرمائیله چه ابو هند د موالی نه وو یا د هغه د کسب حجامت د وجې نه. والحديث اخرجه مختصرا البيهقي والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم اهـ قاله في المنهل.

**فائده** : امام بخاری د کفاءت په سلسله کښې دوه بابونه قائم کړي دی، باب الاكفاء في الدين، د دې نه روستو ئې باب الاكفاء في المالوتزويج المقل المثرية، حافظ فرمائی چه د کفاءت په معتبر کیدلو کښې د ټولو علماء کرامو اتفاق دي (فلا تحل المسلمة للكافر اصلا)[۲]، د دې نه روستو لیکی چه د امام مالک رائې بالجزم دا ده چه کفاءت د دین سره مختص دي ونقل عن ابن عمرو وابن مسعود، ومن التابعين عن ابن سيرين وعمرو بن عبدالعزيز.

## ایا په کفاءت بالنسب کښې یو حدیث شته؟

د دې نه روستو حافظ فرمائی چه جمهور علماء کرامو د کفاءت في النسب اعتبار کړي دي، بیا لیکی چه : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث... او د بخاری د دویم باب د لاندې حافظ لیکی چه کفاءت بالمال معتبر کیدو کښې اختلاف دي والاشهر عند الشافعية انه لا يعتبر ونقل عن الشافعي انه قال الكفاءة في الدين والمال والنسب الى اخر ما قال الحافظ، زه وایم چه غالبا امام بخاری په دویم باب کښې وتزويج المقل المثرية نه د کفاءت في المال عدم اعتبار طرف ته اشاره کړي ده لکه چه د شوافعو مشهور مذهب دي.

---

[۱]: تفرد به أبو داود.( تحفة الأشراف: ۱۵۰۱۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الطب ۲۰(۳۴۷۶)، مسند احمد(۲/۳۴۲، ۴۲۳)(حسن)

[۲]، تنبیه : او هغه چه په شروع کښې مونږ سره د مذاهبو د اختلاف د لاندې تیر شو چه د امام محمد په نزد د کفاءت في الدين اعتبار نشته نو د هغه تعارض دفیعه دا ده چه د حافظ مراد د دین نه دین اسلام دي او هلته د دین نه مراد دین اسلام نه دي بلکه دیانت او تقوی مراد ده.)

## بَابٌ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

### باب: د پیدائش نه مخکښې په نکاح ورکول

یعنی د جینئ د پیدائش نه مخکښې د هغې نکاح کول لکه چه د جاهلیت په زمانه کښې به داسې کیدل کما فی حدیث الباب... خو په مذهب اسلام کښې دا تزویج باطل او غیر معتبر دي. او دخطابی په نسخه کښې باب فی تزویج من لم تولد د مؤنث په صیغې سره واقع دي، صاحب منهل لیکي چه بیهقی ترجمه قائم کړي ده. لا نکاح لمن لم یولد.

[۲۱۰۳] (ضعيف) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، حَدَّثَتْنِي بَارِعَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كِدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعَتِ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ: الطَّبَطَبِيَّةَ الطَّبَطَبِيَّةَ الطَّبَطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِلَى حَضْرَتِ جَيْشِ غِمْرَانِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: جَيْشِ غِمْرَانَ، فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُغَاءَ بَعِيرِهِ؟ قُلْتُ: وَمَنْ تُوَانِهُ؟ قَالَ: أَنْوِجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي، فَأَعْطَيْتُهُ رُغَاءَ بَعِيرِهِ ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وَلَدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَهْلِي جِهَازَهُمْ إِلَيَّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصِيدُقَهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ لَا أُصِيدُقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْقُرَنَ إِلَى النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ؟" قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْعَيْرَ، قَالَ: "لَا تَأْتُمَّ أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُ ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَرَ أَيَ ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: "لَا تَأْتُمَّ وَلَا يَأْتُمَّ صَاحِبُكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَتِيرُ الشَّيْبُ.

دمیمونه بنت کردم رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه زه دخپل پلار سره درسول الله دحجة الوداع په سفر کښې روانه شوم زما پلار نبی علیه السلام ته نزدي ورغی اوهغه به دي وخت کښې په یو اوښ باندي سور وو او په لاس کښې ئې یوه داسې لخته چوکه وه لکه خنګه چه دمکتب دمعلمینو سره وي په کومې سره چه ماشومانو ته تعلیم ادابو ورکوي ما اوریدل چه هغه او نورو کسانو الطبیة الطبطبة الطبطبة ونیل یې په دي وخت کښې زما پلار نبی علیه السلام ته ورنزدي شو اودهغه لاس ئې ونیوو اودهغه دپیغمبرکید واقرارئې وکړو او په هم هغه ځائې ولاړ وو اودنبی علیه السلام نه ئې دیر فائده مند نصیحتونه واوریدل اوددې نه پس ئې ورته عرض اوکړو چه زه دحبشو په عترانو لښکر کښې شریك وم داوجاهلیت دزمانې لښکرکوو، طارق بن مرقع رانه تیوس اوکړو داسې به خوك وی چه ماته یوه نیزه راکړی ددې په عوض کښې ماورته اووئیل دکوم شی په عوض کښې؟ طارق اووئیل ددې په عوض کښې چه کله زما اولئ لور پیدا شی هغه به ورته زه په سنتتاح ورکوم چنانچه ما ورته خپله نیزه ورکړه اولاړم تردې چه یوه ورځ ما اوریدل چه دطارق لور پیدا شوی ده اوهغه اوس پیغله شوی ده زه ورته ورغلم چه اوس ماته زما نښه راوسپاره هغه قسم وکړو چه زه به هیڅ کله تاته خپله لوردرنکرم یعنی. په نکاح ترخوچه تاماته ددې نه علاوه نوي مهرنه وی راکړی اوماهم داقسم وکړو چه زه به ورته ددې نه علاوه هیڅ یوشی درنکړم، په دي وخت کښې نبی علیه السلام اوفرمائیل اوس جینئ دخومره عمرده؟ زما پلار اووئیل هغه اوس بوډئ شوی ده نبی علیه السلام اوفرمائیل هغه پریږده چه لاړه شی زه ددې خبری نه اویریدم اوما نبی علیه السلام ولیدو. هغه و چه کله زما حالت اولیدونو ونې فرمائیل نه ته ګنهګار کیږی اونه ستا ملګرت(طارق) ګنهګاریږي ابوداود فرمائی چه قتیر

---

[1]: تفرد به أبو داود(تحفة الأشراف: ۱۸۰۹۱)، وقد أخرجه: مسند احمد(۳۶۶۷۶)، وياتي هذا الحديث في الأيمان(۳۳۱۴)(ضعيف)

بودا والی ته وئیلې شي

## شرح الحديث بتمامه

د حدیث مضمون دا دی چه میمونه بنت کردم ﷺ فرمائی چه زه د خپل والد محترم سره د حجة الوداع دپاره لارم نو رسول الله ﷺ مې اولیدو هم په دې وخت کښې زما والد صاحب ور وراندې شو په داسې حال کښې چه رسول الله ﷺ په خپله اوښه باندې سور وو هغه سره یوه دره وه څنګه چه د ماشومانو د معلمینو سره وی(وراندې میمونه د هغه د څخ یو خاص منظر بیان فرمائی چه) ما د خلقو نه واوریدل(د خلقو نه مراد هغه صحابه دی کوم چه د هغوی نه چاپیره راجمع وو) چه هغوی داسې وئیل ﴿الطبطبة الطبطبة﴾ د دې جملې په شرح کښې د شارحینو دوه اقوال دی یو دا چه طبطبیه کنایه ده د(دره نه څکه چه کله هغه وهلې شی نو د طب طب په شان اواز پیدا کیږی او دا منصوب دی په تحذیر باندې یعنی ځان بچ کړئ د کوږې نه، په ظاهره کښې ئې مطلب دا دی چه خلقو به د رسول الله ﷺ د ډیر زیارت کولو په شوق کښې د هغه خواته راجمع کیدل چه د هغې په وجه باندې به د سورلې په وراندې تلو کښې رکاوټ پیدا کیدو نو په دې وجه باندې ورته وئیلې شی چه رش مه جوړوئ ګیني کوره باندې به اولګئ، او دویم احتمال دا دې چه المراد به حکایة وقع الاقدام،(۱) ای الناس یسعون ولاقدامهم صوت طب طب، یعنی خلق په تیزئ سره روان وو او د هغوی د تلو اواز طب طب اوریدلې کیدو، د دې معنی ثانی ته دا خبره معلومیږی چه د صحابه کرام باوجود د کثرت نه دوهره خاموش وو او دوی ډیر په خاموشئ سره روان وو بالکل څه شور نه وو، څکه چه راوی وائی چه دې وخت کښې په زمکه باندې صرف د قدمونو د پریوتلو اواز اوریدلې کیدو، زه وائم چه هم دا حال د صحابه کرامو د رسول الله ﷺ په مجلس کښې هم وو. کان علی رؤسهم الطیر،صلی الله علی سیدنا محمد واله واصحابه وسلم.

﴿ فدنا اليه ابی فاخذ بقدم فاقر له ووقف عليه واسمع منه ﴾ میمونه ﷺ فرمائی چه کله زما والد صاحب رسول الله ﷺ ته نزدې شو نو هغه د رسول الله ﷺ قدم مبارک اونیولو، رسول الله ﷺ د هغه دا فعل برقرار اوساتلو یعنی هغه ئې د خپې نیولو نه منع نه کړو(۲) او هغه ایسار شو او د هغه خبره ئې اوریدله، وراندې په روایت کښې دی چه هغه سړی رسول الله ﷺ ته دا عرض اوکړو چه په ټیره زمانه کښې په جیش عثران کښې موجود وو، نو یو سړی چه د هغه نوم طارق بن المرقع دی دا اعلان اوکړو چه ﴿من يعطيني ومحابتوا به ﴾ چه څوک دی چه خپله نیزه د دې په بدله کښې راکړی، هغه سړی وائی ما تپوس اوکړو چه هغه بدله به څه وی نو هغه جواب ورکړو چه ما کره چه کومه جینې پیدا کیږی زه به د هغې سره د هغه واده کوم، د بنت کردم والد فرمائی چه په دې باندې ما خپله نیزه هغه ته ورکړه بیا زه د هغه نه غائب شوم څه موده پس زما په علم کښې دا خبره راغله چه د هغه سړی کره لور پیدا شوې ده کومه چه بالغه شوې هم ده، په دې خبر اوریدلو سره زه طارق بن المرقع ته لارم او هغه ته مې اووې چه هغه

---

(۱) وفي هذا المعنى الثاني دلالة على سكوتهم وسكونهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة الازدحام تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الراوي لا يسمع منهم الا صوت وقع الاقدام)

(۲) په بذل المجهود کښې لیکلی دی چه بعضو شارحینو د فاقر له تشریح په اعتراف رسالت سره کړې ده یعنی دغه سړی د نبی علیه السلام خپې اونیولې اودهغوی ﷺ د رسالت اقرار ئې اوکړو. حضرت دا مطلب رد کړې دی ځکه چه د مسند احمد په روایت کښې د فاقر له رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ دی، ددې نه معلومه شوه چه د فاقر فاعل رسول الله ﷺ دی او ددې دویمې معنی تقاضا داده چه د اقر فاعل دغه سړی وی.

ستا لور زما زوجه ده لهذا هغه ماته حواله کړه په دې باندې طارق حلفة دا خبره اوکړه چه ترڅو پورې ته ماته نوې مهر رانکړې زه به هغه تاته نه حواله کوم، کردم وائی چه ما په دې قسم اوکړو چه د هغه خیز نه علاوه چه کوم مې تاته درکړې دي زه به تاته نور هیڅ هم درنکړم، رسول الله ﷺ د کردم نه په دې پوره قصه اوریدلو سره اوفرمائیل ﴿ویقرن ای النساء هی الیوم﴾ چه د هغه جینئ عمر اوس څومره دي؟ هغه جواب ورکړو چه ﴿قد رات القبر﴾ چه اوس خو هغه بودئ کیدو والا ده، وراندي په کتاب کښې راځی ﴿القبر الشیب﴾

## مطابقة الحدیث للترجمة :

په دې باندې رسول الله ﷺ کردم ته اوفرمائیل ﴿ارى ان تترکها﴾ زما رائې دا ده چه ته هغه پریږده. هم د دې نه د ترجمة الباب حکم لفظ معلوم شو چه دا نکاح صحیح نه وه، ځکه چه نکاح که صحیح وه نو رسول الله ﷺ به هغه ته د طلاق حکم فرمائیلی وې او داسې نه ده بلکه رسول الله ﷺ ورته د ترک حکم اوکړو، وراندي په روایت کښې دی چه کردم فرمانی چه د رسول الله ﷺ په دې ارشاد سره زما فکر پیدا شو او ما په ویره باندې هغه ته کتل(اصل کښې د کردم دا خیال راغلو چه اوس به زه حانث شم چه د هغې په وجه باندې فکرمند شو) رسول الله ﷺ د کردم په دې فکر باندې پوهه شو نو هغه اوفرمائیل چه نه هیڅ باک نشته، په دې صورت کښې به نه ته حانث کیږې او نه ستا ملګرې، د عدم حنث وجه ظاهره ده په دې وجه د خپل حلف خلاف نه هغه څه اوکړل او نه دې بل

[۲۱۰۴] ﴿حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: هِيَ مُصَدَّقَةُ امْرَأَةٍ صِدْقٍ، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ مَضَوْا، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأَنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْفَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَبْرِ.

ابراهیم بن میسره ته خپلې ترور دداسې شخې نه روایت بیان کړی دي د چاچه د ربنتیا والی هر څوک تصدیق کوی فرمائیل ئې چه د جاهلیت په زمانه کښې زما پلار په یوه غزوه کښې شریک وو نو یکدم دګر مې دشدت په وجه باندې دخلقوخپې سوزیدلی په دې وخت کښې یوکس ووئیل چه داسې به څوک وی چه ماته خپل پیزار راکړی اوزه به ورته خپله اولنۍ پیدا کیدونکی لور په نکاح ورکړم، چنانچه زما والد خپل پیزار وخکل اوده ته ئې ورکړل بیا دده لور پیدا شوه اوهغه اوس پیغلیه شوی ده اوباقی روایت ئې دتیر روایت په شان بیان کړو، لیکن په دې روایت کښې دبودا والی دحال بیان نشته

مصنف دا واقعه د دې نه روستو په یو بل طریق سره هم ذکر کړې ده چه په هغې کښې لږ شان فرق دی په هغې کښې دا دی، میمونه فرمائی چه د جاهلیت په زمانه کښې یو جنګ شوی وو،هم هغه جیش عشران، کوم چه د ډیرې سختې ګرمۍ په زمانه کښې وو نو یو سړی چه دهغه سره پیزار نه وو هغه دا اعلان اوکړو چه ﴿من یعطینی نعلیه﴾ باقی حصه ئې د مخکښې په شان ده[1] دا حدیث لږ شان اوږد هم دی او تشریح ته هم محتاج دی په دې وجه مونږ د دې تشریح اوکړه، زمونږ په کلیزې امتحان کښې هم دا حدیث راغلی وو، حضرت مولانا امیر احمد صاحب صدر مدرس مظاهر العلوم وو رحمه الله تعالی.

والحدیث اخرجه احمد والبیهقی قاله فی المنهل.

﴿الحمد لله ! څلورم جلد ختم شو.﴾

---

[1]: انظر ما قبله.(تحفة الأشراف: ۱۸۰۹۱)(ضعیف)